TEMA 01 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 1: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTRUCTURA. PRINCIPIOS QUE LA INSPIRAN. VALOR NORMATIVO. LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (con sus reformas de 1992, 2011 y 2024); Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 5.1).

---

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

1.1. Contexto Histórico y Proceso Constituyente

La Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, fruto del proceso de transición política que transformó el régimen autoritario anterior en un Estado social y democrático de Derecho plenamente homologable al constitucionalismo europeo occidental contemporáneo.

El proceso constituyente formal arrancó jurídicamente con la promulgación de la **Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política**, norma fundamental del régimen anterior que articuló el tránsito de la legalidad a la legalidad y permitió la convocatoria de las primeras elecciones democráticas el **15 de junio de 1977**. Constituida la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas en el Congreso de los Diputados, se designó una Ponencia Constitucional de siete miembros (los denominados "Padres de la Constitución": Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca y Jordi Solé Tura), encargada de redactar el anteproyecto.

Las cuatro fechas históricas cardinales del iter constituyente, objeto recurrente de evaluación en pruebas selectivas, son las siguientes:

- **Aprobación parlamentaria**: El texto definitivo de la Constitución fue aprobado por las Cortes Generales en sesiones plenarias separadas del Congreso de los Diputados y del Senado el **31 de octubre de 1978** (en el Congreso con 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones; en el Senado con 226 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones).
- **Ratificación popular**: Fue sometida a referéndum vinculante y ratificada por el pueblo español el **6 de diciembre de 1978** (obteniendo el voto afirmativo del 87,87% de los votantes).
- **Sanción y promulgación real**: Fue sancionada y promulgada solemnemente por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta el **27 de diciembre de 1978**.
- **Publicación y entrada en vigor**: Fue publicada formalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 311) y **entró en vigor el 29 de diciembre de 1978**. En esa misma fecha se publicaron también las versiones oficiales en las demás lenguas de España (catalán, gallego, valenciano y euskera).

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  HITOS CRONOLÓGICOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  31 de octubre de 1978  --> Aprobada por las Cortes Generales           |
|  6 de diciembre de 1978 --> Ratificada en referéndum por el pueblo      |
|  27 de diciembre de 1978-> Sancionada y promulgada por el Rey           |
|  29 de diciembre de 1978-> Publicación en el BOE y ENTRADA EN VIGOR     |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.2. Características Generales de la Constitución de 1978

Desde la perspectiva de la Teoría del Derecho Constitucional, la Constitución de 1978 presenta los siguientes rasgos definitorios:

- **Constitución escrita y codificada**: Se formaliza en un documento único, unitario y solemne, rompiendo con la tradición consuetudinaria o dispersa.
- **Constitución extensa**: Con **169 artículos**, es la segunda Constitución más extensa de la historia constitucional española, superada únicamente por la Constitución de Cádiz de 1812 (que contenía 384 artículos). Su prolijidad responde a la desconfianza mutua entre las fuerzas políticas de la Transición, que exigió detallar minuciosamente los derechos, las garantías procesales y el reparto del poder.
- **Constitución rígida**: Para su modificación exige procedimientos parlamentarios sumamente complejos, mayorías cualificadas reforzadas y, en determinados supuestos, la disolución obligatoria de las Cortes y la celebración de referéndum vinculante (Título X, artículos 166 a 169).
- **Constitución consensuada y de pacto**: No es una constitución de facción ni de partido (a diferencia de los textos del siglo XIX y de 1931), sino el resultado de amplias cesiones recíprocas entre las diversas ideologías políticas (democristiana, socialdemócrata, comunista, nacionalista y conservadora).
- **Constitución de origen popular**: Emanó de unas Cortes elegidas por sufragio universal directo y fue refrendada directamente por el cuerpo electoral.
- **Constitución monárquica y parlamentaria**: Configura la **Monarquía parlamentaria** como forma política del Estado (artículo 1.3 CE), vaciando al Rey de potestades políticas ejecutivas y transformándolo en un poder arbitral y moderador dotado de funciones debidas y sometidas a refrendo ministerial.
- **Constitución abierta e inacabada en su modelo territorial**: No cerró definitivamente la organización territorial del Estado, sino que diseñó un procedimiento de acceso progresivo a la autonomía política mediante el denominado **Estado de las Autonomías** (Título VIII), permitiendo que la descentralización se modulara mediante los Estatutos de Autonomía.
- **Constitución ecléctica y derivada**: Recibe influencias directas del constitucionalismo histórico español y del derecho comparado europeo:
- De la **Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Alemania)**: Adopta el concepto dogmático de *"Estado social y democrático de Derecho"*, la figura de la moción de censura constructiva (artículo 113) y el Tribunal Constitucional como órgano concentrado de justicia constitucional.
- De la **Constitución Italiana de 1947**: Adopta la cláusula de transformación social e igualdad real (artículo 9.2 CE, copia casi literal del artículo 3.2 italiano), la configuración de los principios rectores de la política económica y social, y el Consejo General del Poder Judicial (artículo 122).
- De la **Constitución Portuguesa de 1976**: Influye en el catálogo sistemático de derechos económicos, sociales y culturales, así como en la regulación del derecho al medio ambiente y de la juventud.
- De la **Constitución de la República Española de 1931**: Hereda la estructura de la Diputación Permanente de las Cortes, la institución del Defensor del Pueblo (inspirado originariamente en el ombudsman sueco) y el reconocimiento de las autonomías regionales.

- De la **Constitución Española de 1812 ("La Pepa")**: Mantiene la denominación clásica de *"Cortes Generales"* y la solemnidad de la proclamación de la soberanía nacional.

1.3. Estructura Formal y Sistemática

La Constitución Española de 1978 se estructura armónicamente en un Preámbulo, 169 artículos articulados en un Título Preliminar y diez Títulos numerados, completándose con un bloque final de disposiciones:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  • PREÁMBULO (Sin fuerza de ley directa; supremo valor hermenéutico)    |
|  • 169 ARTÍCULOS distribuidos en:                                       |
|    - TÍTULO PRELIMINAR (Arts. 1 a 9)                                    |
|    - TÍTULO I: De los derechos y deberes fundamentales (Arts. 10 a 55)   |
|    - TÍTULO II: De la Corona (Arts. 56 a 65)                            |
|    - TÍTULO III: De las Cortes Generales (Arts. 66 a 96)                |
|    - TÍTULO IV: Del Gobierno y de la Administración (Arts. 97 a 107)    |
|    - TÍTULO V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes         |
|                Generales (Arts. 108 a 116)                              |
|    - TÍTULO VI: Del Poder Judicial (Arts. 117 a 127)                    |
|    - TÍTULO VII: Economía y Hacienda (Arts. 128 a 136)                  |
|    - TÍTULO VIII: De la Organización Territorial del Estado             |
|                  (Arts. 137 a 158)                                      |
|    - TÍTULO IX: Del Tribunal Constitucional (Arts. 159 a 165)           |
|    - TÍTULO X: De la Reforma Constitucional (Arts. 166 a 169)           |
|  • 4 DISPOSICIONES ADICIONALES                                          |
|  • 9 DISPOSICIONES TRANSITORIAS                                         |
|  • 1 DISPOSICIÓN DEROGATORIA                                            |
|  • 1 DISPOSICIÓN FINAL                                                  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.3.1. El Preámbulo

Redactado en su versión definitiva por Enrique Tierno Galván, proclama la voluntad solemne de la Nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, consolidar un Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Doctrinal y jurisprudencialmente, **carece de fuerza jurídica dispositiva o sancionadora directa**, pero posee un **valor hermenéutico o interpretativo de rango supremo**, orientando la exégesis de todo el texto constitucional.

1.3.2. Los Títulos de la Constitución

- **Título Preliminar (artículos 1 a 9)**: Contiene las decisiones políticas fundamentales sobre la definición del Estado, valores superiores, forma de gobierno, símbolos, lengua, partidos, sindicatos, Fuerzas Armadas y principios informadores del ordenamiento.
- **Título I: De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 a 55)**:
- *Artículo 10*: Dignidad de la persona y derechos inviolables como fundamento del orden político; hermenéutica internacional (art. 10.2).
- *Capítulo I: De los españoles y los extranjeros* (artículos 11 a 13).
- *Capítulo II: Derechos y libertades* (artículo 14 - principio de igualdad).
- *Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas* (artículos 15 a 29). Máximo nivel de protección.
- *Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos* (artículos 30 a 38).

- *Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica* (artículos 39 a 52). Contiene preceptos medulares de la intervención social (familia, menores, salud, cultura, medio ambiente, vivienda y **artículo 49 reformado sobre personas con discapacidad**).
- *Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales* (artículos 53 y 54 - Defensor del Pueblo).
- *Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades* (artículo 55 - en estados de excepción/sitio o terrorismo individual).
- **Título II: De la Corona (artículos 56 a 65)**: Estatuto del Rey, funciones regias, sucesión, regencia, tutela y refrendo ministerial de los actos regios.
- **Título III: De las Cortes Generales (artículos 66 a 96)**:
- *Capítulo I: De las Cámaras* (artículos 66 a 80: Congreso de los Diputados y Senado).
- *Capítulo II: De la elaboración de las leyes* (artículos 81 a 92: leyes orgánicas, ordinarias, decretos legislativos, decretos-leyes, iniciativa y referéndum consultivo).
- *Capítulo III: De los Tratados Internacionales* (artículos 93 a 96).
- **Título IV: Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 a 107)**: Funciones y composición del Gobierno, potestad reglamentaria, estatuto de sus miembros, principios de la Administración pública y Consejo de Estado.
- **Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 a 116)**: Responsabilidad política colegiada, investidura, moción de censura constructiva, cuestión de confianza, disolución de Cortes y estados del artículo 116 (alarma, excepción y sitio).
- **Título VI: Del Poder Judicial (artículos 117 a 127)**: Principios rectores de la jurisdicción (independencia, inamovilidad, responsabilidad y sumisión exclusiva a la ley), Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Ministerio Fiscal.
- **Título VII: Economía y Hacienda (artículos 128 a 136)**: Subordinación de toda riqueza al interés general, iniciativa pública en la actividad económica, principios tributarios, principio de estabilidad presupuestaria (**artículo 135 reformado**), Presupuestos Generales del Estado y Tribunal de Cuentas.
- **Título VIII: De la Organización Territorial del Estado (artículos 137 a 158)**:
- *Capítulo I: Principios generales* (artículos 137 a 139: municipios, provincias y Comunidades Autónomas).
- *Capítulo II: De la Administración Local* (artículos 140 a 142: autonomía municipal y provincial, y haciendas locales).
- *Capítulo III: De las Comunidades Autónomas* (artículos 143 a 158: vías de acceso, competencias, Estatutos de Autonomía y control).
- **Título IX: Del Tribunal Constitucional (artículos 159 a 165)**: Composición (12 magistrados), competencias (recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia) y estatuto de los magistrados.
- **Título X: De la Reforma Constitucional (artículos 166 a 169)**: Iniciativa, procedimiento ordinario (artículo 167), procedimiento agravado (artículo 168) y límites temporales (artículo 169).

1.3.3. Bloque Dispositivo Final

- **4 Disposiciones Adicionales**: Amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales (1ª); no prejuzgan la mayoría de edad en los regímenes forales (2ª); modifican el régimen fiscal canario (3ª); y regulan la territorialidad de las Audiencias Territoriales (4ª).
- **9 Disposiciones Transitorias**: Ordenan el acceso transitorio a la autonomía, la constitución de los primeros órganos autonómicos y la pervivencia provisional de instituciones.
- **1 Disposición Derogatoria**: Contiene tres apartados:

- Derogación expresa de la **Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política**.
- Derogación expresa de las **Leyes Fundamentales del franquismo** (Fuero del Trabajo de 1938, Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, Fuero de los Españoles de 1945, Ley del Referéndum Nacional de 1945, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 y Ley Orgánica del Estado de 1967).
- Derogación expresa definitiva de la **Ley de 25 de octubre de 1839** en lo que afecte a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y de la **Ley de 21 de julio de 1876** (leyes decimonónicas de abolición foral).
- Cláusula derogatoria general y tácita: *"Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución"*.
- **1 Disposición Final**: Ordena su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y dispone su publicación oficial en las demás lenguas españolas.

1.3.4. División Dogmática y Orgánica

La ciencia jurídica divide materialmente el texto constitucional en dos partes:

- **Parte Dogmática**: Comprende el Preámbulo, el **Título Preliminar (arts. 1 a 9)** y el **Título I (arts. 10 a 55)**. Recoge los principios políticos nucleares, la definición del modelo de Estado, los valores superiores y la tabla de derechos y libertades públicas inviolables inherentes a la dignidad humana.
- **Parte Orgánica**: Comprende los **Títulos II a X (arts. 56 a 169)**. Regula la estructura institucional, las atribuciones, el funcionamiento y los límites recíprocos de los poderes del Estado (Corona, Cortes, Gobierno, Jueces, TC, entes territoriales y procedimiento de reforma).

---

2. PRINCIPIOS QUE LA INSPIRAN (TÍTULO PRELIMINAR, ARTS. 1 A 9)

El Título Preliminar de la Constitución condensa las decisiones axiológicas y políticas maestras sobre las que descansa el edificio jurídico español:

2.1. Definición del Estado y Valores Superiores (Artículo 1)

- **Artículo 1.1**: *"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"*.
- *Estado de Derecho*: Implica el sometimiento pleno de los ciudadanos y de todos los poderes públicos al principio de legalidad e imperio de la ley, la consagración de la separación de poderes y la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales.
- *Estado Democrático*: Supone que el poder procede del pueblo, se ejerce a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal y se garantiza el pluralismo político y social.
- *Estado Social*: Significa que el Estado no es un mero espectador pasivo o gendarme, sino un sujeto activo obligado a intervenir en la sociedad para garantizar condiciones de vida dignas, procurar una redistribución equitativa de la riqueza y proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad (base dogmática de los Servicios Sociales y de la Educación Social).
- *Los cuatro valores superiores*: **La libertad** (autonomía individual y libertad política), **la justicia** (justicia distributiva y equidad en el ordenamiento), **la igualdad** (en su doble vertiente formal y material) y **el pluralismo político** (reconocimiento institucional de la discrepancia pacífica y diversidad de proyectos políticos).
- **Artículo 1.2**: *"La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"*. La soberanía es única e indivisible, residiendo en el conjunto jurídico del cuerpo electoral español y no en fracciones o regiones del mismo.

- **Artículo 1.3**: *"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria"*. El Rey es el Jefe del Estado, pero carece de poderes legislativos o gubernativos propios; reina pero no gobierna.

2.2. Unidad y Autonomía (Artículo 2)

El **artículo 2** condensa el compromiso dialéctico territorial de la Constitución: *"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas"*.

La doctrina del Tribunal Constitucional (STC 4/1981, STC 31/2010) ha reiterado que la autonomía de nacionalidades y regiones:

- No es soberanía, sino poder político limitado derivado de la propia Constitución.
- Se halla supeditada al principio supremo de unidad nacional.
- Se equilibra obligatoriamente mediante el **principio de solidaridad** interterritorial (artículo 138 y 158 CE), impidiendo privilegios económicos o sociales.

2.3. Régimen Lingüístico (Artículo 3)

- **Artículo 3.1**: El **castellano** es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el **deber de conocerla** y el **derecho a usarla**. (Nótese la asimetría jurídica: deber de conocimiento y derecho de uso).
- **Artículo 3.2**: Las demás lenguas españolas serán también **oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas** de acuerdo con sus Estatutos (cooficialidad territorial).
- **Artículo 3.3**: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

2.4. Símbolos del Estado y Capitalidad (Artículos 4 y 5)

- **Artículo 4**: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: **roja, amarilla y roja**, siendo la amarilla de **doble anchura** que cada una de las rojas. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales.
- **Artículo 5**: La capital del Estado es la **villa de Madrid**.

2.5. Instrumentos de Participación y Defensa Institucional (Artículos 6 a 8)

- **Artículo 6 (Los Partidos Políticos)**: Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento **deberán ser democráticos** (Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos).
- **Artículo 7 (Sindicatos y Asociaciones Empresariales)**: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y ejercicio son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley; su estructura y funcionamiento han de ser democráticos.
- **Artículo 8 (Las Fuerzas Armadas)**: Constituidas por el **Ejército de Tierra**, la **Armada** y el **Ejército del Aire y del Espacio**, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Su regulación se reserva a una ley orgánica.

2.6. Sujeción al Derecho, Igualdad Material y Garantías Jurídicas (Artículo 9)

El artículo 9 es la piedra angular dogmática del Estado de Derecho y del Estado Social:

- **Artículo 9.1 (Principio de Sujeción Universal)**: *"Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico"*. Consagra la eficacia vinculante directa de la Constitución, superando la tesis histórica decimonónica que la consideraba mera retórica programática.
- **Artículo 9.2 (Cláusula de Igualdad Real y Remoción de Obstáculos)**: *"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"*.
- Constituye el **fundamento constitucional directo de la Educación Social** y del Sistema Público de Servicios Sociales.
- Impone un mandato imperativo a todas las Administraciones Públicas (incluido el Ayuntamiento de Utrera) para desarrollar acciones positivas y programas socioeducativos dirigidos a erradicar la desigualdad real, la exclusión social, la desprotección de la infancia y la marginación comunitaria.
- **Artículo 9.3 (Principios Garantizados del Ordenamiento Jurídico)**: La Constitución garantiza nueve principios estructurales de seguridad jurídica objetiva:
- **Principio de legalidad**: Toda actuación de los poderes públicos debe contar con cobertura en una norma previa válidamente aprobada.
- **Jerarquía normativa**: Las normas de rango inferior no pueden vulnerar las de rango superior (Constitución > Ley / Disposición con rango de ley > Reglamento).
- **Publicidad de las normas**: Condición indispensable para su obligatoriedad y conocimiento general (BOE, BOJA, BOP), proscribiendo normas secretas.
- **Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales**: Solo se permite la retroactividad de normas penales o sancionadoras administrativas si resultan favorables al encausado.
- **Seguridad jurídica**: Certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico, permitiendo a los ciudadanos conocer de antemano las consecuencias de sus actos.
- **Responsabilidad de los poderes públicos**: Obligación de los entes públicos de indemnizar a los ciudadanos por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (artículo 106.2 CE).
- **Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos**: Prohibición terminante de que las Administraciones o los poderes públicos actúen por mero capricho, sin motivación racional, sin fundamento fáctico o fuera de los cauces legalmente previstos.

---

3. VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

3.1. La Constitución como Norma Jurídica Suprema (*Lex Superior*)

Históricamente, en el constitucionalismo europeo previo a la Segunda Guerra Mundial, las cartas constitucionales se entendían como documentos políticos o declaraciones ideológicas sin aplicabilidad judicial directa, requiriéndose la intermediación obligatoria del legislador ordinario para exigir cualquier derecho ante los tribunales.

La Constitución Española de 1978 rompe definitivamente con esa doctrina y adopta el modelo de **norma jurídica suprema y vinculante**:

- **Carácter de *Lex Superior***: La Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico; ninguna ley, disposición reglamentaria, acto administrativo o sentencia judicial puede contradecirla formal o materialmente.

- **Eficacia directa e inmediata**: Conforme al artículo 9.1 CE y a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (a partir de la señera STC 16/1981), los preceptos constitucionales son **directamente aplicables por los tribunales de justicia y por las Administraciones Públicas**, sin necesidad indispensable de que medie una ley de desarrollo, salvo en aquellos casos en que la propia Constitución remita expresamente a una ley para regular las condiciones de ejercicio de un derecho.

3.2. Grados de Vinculatoriedad de los Derechos (Artículo 53 CE)

El artículo 53 de la Constitución gradúa la fuerza normativa y las garantías procesales de los preceptos del Título I:

- **Vinculación inmediata general (artículo 53.1)**: Los derechos y libertades del Capítulo II (arts. 14 a 38) vinculan directamente a todos los poderes públicos. Su ejercicio solo puede regularse por ley, que en todo caso debe respetar su **contenido esencial**, y su tutela se encomienda al recurso de inconstitucionalidad.
- **Máxima eficacia y amparo reforzado (artículo 53.2)**: El artículo 14 (igualdad) y los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (artículos 15 a 29: derechos fundamentales y libertades públicas), junto con la objeción de conciencia al servicio militar (artículo 30), gozan de tutela preferente y sumaria ante los tribunales ordinarios y de **recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional**.
- **Eficacia informadora de los principios rectores (artículo 53.3)**: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios económicos y sociales del Capítulo III (artículos 39 a 52) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

3.3. Fuerza Derogatoria de la Constitución

La fuerza normativa de la Constitución despliega una inmediata eficacia derogatoria respecto del ordenamiento preexistente:

- **Disposición Derogatoria 3ª CE**: Establece la derogación tácita y automática de cuantas disposiciones legales o reglamentarias anteriores se opongan a los mandatos constitucionales.
- **Inconstitucionalidad sobrevenida vs. Derogación**: Conforme a la doctrina sentada en las SSTC 11/1981 y 13/1981, los jueces y tribunales ordinarios tienen la potestad de declarar por sí mismos la derogación de las normas preconstitucionales opuestas a la Constitución sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, si bien pueden optar por plantear una cuestión de inconstitucionalidad si albergan dudas sobre su vigencia.

3.4. Criterio Hermenéutico e Interpretación Conforme

La Constitución no es solo una norma que se aplica, sino el canon supremo de interpretación de todo el resto del ordenamiento jurídico:

- **Interpretación conforme a la Constitución (artículo 5.1 LOPJ)**: La **Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial** impone que *"la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos"*.
- **Interpretación internacional de los derechos fundamentales (artículo 10.2 CE)**: *"Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España"*. Este mandato constitucionaliza en la práctica tratados como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3.5. Garantía Jurisdiccional: El Tribunal Constitucional

Para asegurar la primacía efectiva del texto constitucional, el Título IX (artículos 159 a 165) y la **Ley Orgánica 2/1979 (LOTC)** atribuyen al **Tribunal Constitucional** el monopolio de expulsión del ordenamiento de las leyes o normas con rango de ley contrarias a la Carta Magna:

- Es independiente de los demás órganos constitucionales y no forma parte del Poder Judicial.
- Actúa mediante recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por jueces ordinarios, recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales (arts. 14 a 29 y 30.2) y resolución de conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA o entre estas entre sí.

---

4. LA REFORMA CONSTITUCIONAL (TÍTULO X, ARTS. 166 A 169)

La rigidez constitucional es una garantía indispensable para preservar la estabilidad de las reglas de juego político. El Título X de la Constitución regula de forma taxativa los mecanismos de su propia modificación, distinguiendo dos procedimientos formalmente diferenciados: el procedimiento ordinario (artículo 167) y el procedimiento agravado o de revisión total (artículo 168).

4.1. Iniciativa de la Reforma Constitucional (Artículo 166)

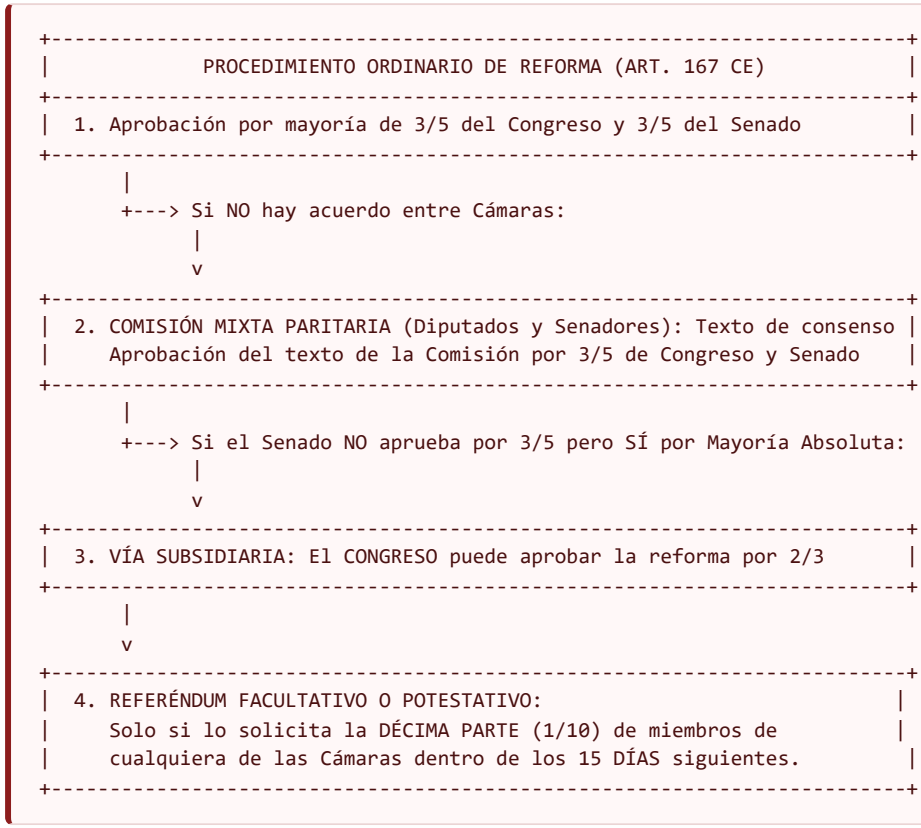
El **artículo 166 de la CE** remite formalmente a los apartados 1 y 2 del artículo 87 de la Constitución para regular los sujetos legitimados para promover una reforma constitucional:

- **El Gobierno de la Nación**: Mediante la aprobación de un Proyecto de Reforma Constitucional en Consejo de Ministros y su remisión al Congreso de los Diputados.
- **El Congreso de los Diputados**: Mediante proposición de reforma suscrita por **dos Grupos Parlamentarios** o por **una quinta parte (1/5)** de los Diputados (70 diputados).
- **El Senado**: Mediante proposición de reforma suscrita por al menos **50 Senadores** que no pertenezcan al mismo Grupo Parlamentario.
- **Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas** (como el Parlamento de Andalucía): Pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de reforma, nombrando hasta un máximo de tres delegados para su defensa ante la Cámara Baja.

> ***Exclusión radical de la iniciativa popular**: El **artículo 87.3 de la CE** prohíbe de forma taxativa la iniciativa legislativa popular para la reforma constitucional. Esta prohibición es una pregunta clásica y recurrente en exámenes tipo test.*

4.2. Procedimiento Ordinario de Reforma (Artículo 167)

Se aplica para reformar cualquier parte o precepto de la Constitución que no esté taxativamente reservado al procedimiento agravado del artículo 168.



- **Mayoría de partida**: Los proyectos o proposiciones de reforma deben ser aprobados por una **mayoría de tres quintos (3/5)** de cada una de las Cámaras (al menos 210 diputados en el Congreso y aproximadamente 159 senadores).
- **Comisión Mixta paritaria de conciliación**: Si no hubiera acuerdo entre el Congreso y el Senado, se intentará obtenerlo mediante la creación de una **Comisión Mixta paritaria de Diputados y Senadores**, que presentará un texto refundido consensuado que deberá ser votado nuevamente por ambas Cámaras por mayoría de 3/5.
- **Vía de desbloqueo subsidiaria por mayoría de 2/3 en el Congreso**: Si la Comisión Mixta no lograse la aprobación por 3/5 del Senado, pero la reforma hubiere obtenido en el Senado el voto favorable de la **mayoría absoluta**, el Congreso de los Diputados podrá aprobar definitivamente la reforma constitucional por **mayoría de dos tercios (2/3)** de sus miembros (234 diputados).
- **Referéndum potestativo o facultativo (artículo 167.3)**: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, solo será sometida a referéndum popular para su ratificación si así lo solicita la **décima parte (1/10)** de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 diputados en el Congreso o 26 senadores en el Senado), dentro de los **quince días siguientes** a su aprobación definitiva. Si nadie lo solicita en ese plazo, la reforma queda promulgada y sancionada directamente sin consulta popular.

4.3. Procedimiento Agravado o Especial de Reforma (Artículo 168)

Constituye uno de los procedimientos de modificación constitucional más rígidos y exigentes del derecho comparado mundial.

4.3.1. Ámbito Material Tasado

El procedimiento agravado es de aplicación obligatoria e insoslayable en cuatro supuestos:

- **Revisión total** de la Constitución.
- Revisión parcial que afecte al **Título Preliminar** (artículos 1 a 9).

- Revisión parcial que afecte a la **Sección 1ª del Capítulo II del Título I** (artículos 15 a 29: los derechos fundamentales y libertades públicas).
- Revisión parcial que afecte al **Título II** (artículos 56 a 65: De la Corona).

> *Aviso de examen: Una reforma que afecte al artículo 14 (principio de igualdad) o al Capítulo III del Título I (principios rectores, como el art. 49) se tramita por el cauce ordinario del artículo 167, pues el artículo 168 reserva exclusivamente la Sección 1ª (arts. 15 a 29).*

4.3.2. Fases del Procedimiento Agravado

El proceso exige una concatenación obligatoria de seis fases sucesivas:

- **Aprobación del principio de reforma**: Las Cámaras deben aprobar la necesidad de la reforma por **mayoría de dos tercios (2/3)** de cada una de ellas (234 diputados en el Congreso y aprox. 177 senadores).
- **Disolución inmediata de las Cortes Generales**: Aprobado el principio de reforma, se produce por ministerio de la Constitución la disolución automática y simultánea del Congreso y del Senado.
- **Elecciones generales y constitución de nuevas Cortes**.
- **Ratificación de la decisión constituyente**: Las nuevas Cámaras elegidas deben ratificar la decisión de proceder a la reforma. En el Congreso, con arreglo a su Reglamento (art. 147), se exige mayoría simple; en el Senado (art. 159), se exige mayoría absoluta.
- **Aprobación del nuevo texto constitucional**: Ratificada la decisión, las nuevas Cámaras tramitan y debaten el articulado de la reforma, debiendo aprobar el texto definitivo por una **mayoría cualificada de dos tercios (2/3)** en el Congreso y de **dos tercios (2/3)** en el Senado.
- **Referéndum preceptivo y vinculante**: Aprobada la reforma por las nuevas Cortes, queda sometida **obligatoriamente a referéndum popular para su ratificación**. En este supuesto no se precisa petición de ninguna minoría parlamentaria: la consulta ciudadana es obligatoria y vinculante.

Parámetro Comparativo	Procedimiento Ordinario (Art. 167 CE)	Procedimiento Agravado (Art. 168 CE)
Ámbito Material	Cualquier materia no reservada al art. 168	Revisión total, Título Preliminar, Sección 1ª Cap. II Título I (arts. 15-29) o Título II (Corona)
Mayoría de Aprobación	**3/5** en Congreso y **3/5** en Senado	**2/3** en Congreso y **2/3** en Senado (por dos veces)
Mecanismo de Desbloqueo	Comisión Mixta paritaria; o 2/3 Congreso + Mayoría Absoluta Senado	No hay desbloqueo; disolución obligatoria de Cortes
Disolución de Cortes	No se disuelven las Cámaras	**Disolución automática e inmediata** de ambas Cámaras
Carácter del Referéndum	**Facultativo**: Solo si pide 1/10 de miembros en 15 días	**Preceptivo y vinculante en todo caso**
Reformas efectuadas	Las tres históricas (1992, 2011 y 2024)	Ninguna hasta la fecha

4.4. Límites Temporales y Ausencia de Límites Materiales

- **Límites temporales expresos (artículo 169 CE)**: *"No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116"* (es decir, bajo los estados de alarma, excepción o sitio).

- **Inexistencia de cláusulas de intangibilidad o límites materiales**: A diferencia de la Constitución alemana (artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn, que prohíbe tocar la estructura federal o los derechos humanos) o de la italiana (forma republicana), la Constitución Española **no contiene cláusulas pétreas o de intangibilidad**. Jurídicamente, cualquier precepto de la Constitución (incluida la Monarquía, la unidad de la Nación o la forma territorial) puede ser modificado, siempre y cuando se cumplan escrupulosamente los gravosos requisitos del artículo 168.

4.5. Las Tres Reformas Constitucionales de la Historia de la CE de 1978

Hasta la fecha, la Constitución Española de 1978 ha experimentado únicamente tres reformas puntuales, todas ellas tramitadas por el **procedimiento ordinario del artículo 167** y **sin que en ningún caso se celebrara referéndum**, al no haber sido solicitado por la décima parte de los parlamentarios:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 LAS TRES REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. REFORMA DE 27 DE AGOSTO DE 1992:                                    |
|     - Artículo modificado: ARTÍCULO 13.2                                |
|     - Contenido: Añadió "y pasivo" al derecho de sufragio de los        |
|       extranjeros en elecciones municipales (Tratado de Maastricht).    |
|     - Trámite: Vía art. 167 CE. Sin referéndum.                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2. REFORMA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011:                                |
|     - Artículo modificado: ARTÍCULO 135                                 |
|     - Contenido: Consagró el principio de estabilidad presupuestaria y  |
|       la regla de déficit estructural (Pacto del Euro / crisis deuda).  |
|     - Trámite: Vía art. 167 CE. Sin referéndum.                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  3. REFORMA DE 15 DE FEBRERO DE 2024 (BOE 17/02/2024):                  |
|     - Artículo modificado: ARTÍCULO 49                                  |
|     - Contenido: Dignificación y actualización hacia "PERSONAS CON      |
|       DISCAPACIDAD" (eliminó término anacrónico "disminuidos").         |
|       Consagra enfoque de derechos humanos y atención específica.       |
|     - Trámite: Vía art. 167 CE. Sin referéndum.                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Primera Reforma (27 de agosto de 1992)**:
- *Objeto*: Modificación del **artículo 13.2 de la CE**.
- *Causa*: Exigencia del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht de 1992). Previamente, el Tribunal Constitucional emitió su célebre Declaración DTC 1/1992, de 1 de julio, señalando la incompatibilidad entre el tratado y la CE, al reservar esta el sufragio pasivo (ser votado) exclusivamente a los españoles.
- *Redacción resultante*: Se añadieron los términos *"y pasivo"*, quedando redactado así: *"Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales"*.
- **Segunda Reforma (27 de septiembre de 2011)**:
- *Objeto*: Sustitución íntegra del **artículo 135 de la CE**.
- *Causa*: Crisis de la deuda soberana en la Eurozona y compromiso con las autoridades europeas para garantizar la estabilidad financiera.
- *Contenido*: Consagra formalmente el **principio de estabilidad presupuestaria** vinculante para todas las Administraciones Públicas (Estado, CCAA y Entidades Locales), impidiendo incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes fijados por la Unión Europea y consagrando la prioridad absoluta del pago de la deuda pública y sus intereses sobre cualquier otro gasto.
- **Tercera Reforma (15 de febrero de 2024 - Publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024)**:

- *Objeto*: Modificación integral del **artículo 49 de la CE**.
- *Trascendencia para la Educación Social*: Es la reforma de mayor calado humano y técnico para las oposiciones de intervención social. Elimina la terminología lesiva y caduca del texto original de 1978 (que aludía a *"disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos"*), sustituyéndola por la denominación digna y homologada internacionalmente de **"personas con discapacidad"**, en coherencia con la **Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006**.
- *Estructura del nuevo artículo 49*:
- *Apartado 1*: *"Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección de los derechos de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión social y su participación en la comunidad"*.
- *Apartado 2*: *"Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley prevea. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad"*.

---

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La Constitución Española no es un tratado distante de teoría del Estado, sino el cimiento legitimador cotidiano sobre el que se despliegan las funciones del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **La cláusula transformadora del artículo 9.2 CE como mandato operativo**: El Educador/a Social en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32) materializa a diario el mandato de *remover los obstáculos* que impiden la igualdad real de familias y menores en barriadas con necesidades de transformación social (como El Tinte o zonas vulnerables de la periferia municipal). Los Programas de Intervención Socioeducativa (PIS) son la traducción técnico-administrativa de este precepto fundamental.
- **El nuevo artículo 49 CE en la intervención comunitaria**: Tras la reforma de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Utrera está obligado a garantizar entornos de accesibilidad universal y programas específicos de autonomía personal. En los casos de menores con diversidad funcional o discapacidad intelectual, el Educador/a Social coordina apoyos socioeducativos con los centros escolares de Utrera, garantizando la transversalidad del enfoque de género respecto a niñas y mujeres con discapacidad (artículo 49.2 *in fine*).
- **El triángulo de derechos sociales protegidos**:
- *Artículo 14*: Garantía contra la discriminación por razón de origen, etnia o condición social en el acceso a recursos públicos.
- *Artículo 27*: Garantía del derecho a la educación y base de la intervención frente al absentismo escolar a través del Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera.
- *Artículo 39*: Obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y de los menores de edad.
- **La autonomía municipal (artículos 137 y 140 CE)**: Garantiza que el Ayuntamiento de Utrera gestione con autonomía política y organizativa sus propios Servicios Sociales Comunitarios, dotando las plazas públicas de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, a la que pertenece esta plaza de Educación Social.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Fecha de aprobación por las Cortes Generales**: **31 de octubre de 1978** (Congreso y Senado en sesiones plenarias separadas).
- **Fecha de ratificación popular en referéndum**: **6 de diciembre de 1978** (voto afirmativo del 87,87%).
- **Fecha de sanción y promulgación por el Rey**: **27 de diciembre de 1978** (ante las Cortes Generales).
- **Fecha de publicación en el BOE y entrada en vigor**: **29 de diciembre de 1978** (BOE nº 311).
- **Número total de artículos de la Constitución**: **169 artículos**.
- **Estructura numérica de las Disposiciones**: **4 Adicionales**, **9 Transitorias**, **1 Derogatoria** y **1 Final**.
- **Valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE)**: **La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político** (4 valores).
- **Forma política del Estado (art. 1.3 CE)**: **Monarquía parlamentaria**.
- **Bandera oficial (art. 4 CE)**: Tres franjas (roja, amarilla y roja); la amarilla tiene **doble anchura** que las rojas.

10. **Capital del Estado (art. 5 CE)**: La **villa de Madrid**.

11. **Fuerzas Armadas (art. 8.1 CE)**: Integradas por **Ejército de Tierra**, **Armada** y **Ejército del Aire y del Espacio**.

12. **Principios garantizados de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)**: Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad (7 principios).

13. **Cláusula de igualdad material (art. 9.2 CE)**: Promover condiciones, remover obstáculos y facilitar participación (origen en el art. 3.2 de la Constitución Italiana de 1947).

14. **Interpretación conforme a tratados internacionales (art. 10.2 CE)**: Declaración Universal de DDHH y acuerdos internacionales ratificados por España.

15. **Iniciativa de reforma constitucional (art. 166 CE)**: Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de CCAA. **Exclusión expresa de la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE)**.

16. **Mayoría del procedimiento ordinario de reforma (art. 167.1 CE)**: **3/5 de cada Cámara** (Congreso y Senado).

17. **Desbloqueo ordinario del Congreso (art. 167.2 CE)**: Mayoría absoluta en el Senado + **2/3 del Congreso**.

18. **Plazo y quórum de referéndum en procedimiento ordinario (art. 167.3 CE)**: Solicitud por **1/10 de los miembros** de cualquiera de las Cámaras en los **15 días siguientes** a la aprobación.

19. **Materias reservadas al procedimiento agravado (art. 168.1 CE)**: Revisión total, **Título Preliminar**, **Sección 1ª del Capítulo II del Título I** (arts. 15 a 29) o **Título II** (Corona).

20. **Mayorías del procedimiento agravado (art. 168 CE)**: Aprobación del principio por **2/3 de cada Cámara**, disolución de Cortes, ratificación por nuevas Cortes, aprobación del texto por **2/3 de ambas Cámaras** y **referéndum preceptivo y vinculante**.

21. **Límites temporales de la reforma (art. 169 CE)**: No puede iniciarse en **tiempo de guerra** ni bajo vigencia de los estados del **artículo 116** (alarma, excepción y sitio).

22. **Las tres reformas constitucionales**: **1992** (art. 13.2, "y pasivo"); **2011** (art. 135, estabilidad presupuestaria); y **15 de febrero de 2024** (art. 49, "personas con discapacidad"). Todas por el **art. 167** y **sin**

referéndum.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (29 DE DICIEMBRE DE 1978)
|
├── 1. ESTRUCTURA (169 Artículos)
|   ├── Preámbulo (Sin valor normativo directo; supremo valor interpretativo)
|   ├── Título Preliminar (Arts. 1 - 9): Decisiones políticas y valores superiores
|   ├── PARTE DOGMÁTICA: Título Preliminar + Título I (Arts. 10 - 55: Derechos y Deberes)
|   ├── PARTE ORGÁNICA: Títulos II al X (Poderes del Estado, Territorio y Reforma)
|   └── Disposiciones: 4 Adicionales | 9 Transitorias | 1 Derogatoria (3 apartados) | 1 Final
|
├── 2. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL TÍTULO PRELIMINAR
|   ├── Art. 1: Estado social y democrático de Derecho | Valores: Libertad, Justicia, Igualdad, Pluralismo
Político
|   |           Soberanía popular (1.2) | Forma política: Monarquía parlamentaria (1.3)
|   ├── Art. 2: Indisoluble unidad de la Nación española | Autonomía y solidaridad interterritorial
|   ├── Art. 3: Castellano (deber de conocerlo, derecho a usarlo) | Lenguas cooficiales
|   ├── Art. 6, 7 y 8: Partidos políticos | Sindicatos y Patronal | Fuerzas Armadas (Tierra, Armada, Aire y
Espacio)
|   └── Art. 9: Sujeción de todos al Derecho (9.1) | Igualdad material y remoción de obstáculos (9.2)
|               Seguridad jurídica y principios garantizados (9.3: 7 principios)
|
├── 3. VALOR NORMATIVO
|   ├── Norma suprema (Lex Superior) y eficacia directa inmediata (Art. 9.1 y STC 16/1981)
|   ├── Tutela graduada de derechos (Art. 53: Preferente y sumario + Amparo TC para arts. 14 a 29 y 30.2)
|   ├── Criterio hermenéutico internacional (Art. 10.2: Declaración Universal DDHH) y judicial (Art. 5.1
LOPJ)
|   └── Garantía jurisdiccional: Tribunal Constitucional (Ley Orgánica 2/1979)
|
└── 4. REFORMA CONSTITUCIONAL (TÍTULO X, ARTS. 166 - 169)
    ├── Iniciativa: Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas CCAA (PROHIBIDA INICIATIVA POPULAR, Art. 87.3)
    ├── PROCEDIMIENTO ORDINARIO (Art. 167):
    |   ├── Regla general: 3/5 Congreso + 3/5 Senado (Desbloqueo: Comisión Mixta; o 2/3 Congreso + Mayoría
Absoluta Senado)
    |   └── Referéndum FACULTATIVO: Si pide 1/10 de miembros en 15 días tras aprobación
    ├── PROCEDIMIENTO AGRAVADO (Art. 168):
    |   ├── Ámbito: Total, Preliminar, Sección 1ª Cap. II Título I (Arts. 15-29) o Título II (Corona)
    |   ├── Secuencia: 2/3 de cada Cámara -> DISOLUCIÓN CORTES -> Elecciones -> Ratificación -> 2/3 nuevas
Cámaras
    |   └── Referéndum PRECEPTIVO Y VINCULANTE en todo caso
    ├── Límites Temporales (Art. 169): Tiempo de guerra o estados del art. 116 (No hay límites
materiales/cláusulas pétreas)
    └── Historial de Reformas: 1992 (Art. 13.2) | 2011 (Art. 135) | 2024 (Art. 49: Personas con discapacidad)
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que el Preámbulo de la Constitución carece de cualquier clase de valor jurídico y por ello los tribunales lo ignoran por completo.

Clave Jurídica: El Preámbulo **no tiene fuerza jurídica vinculante ni dispositiva directa** (no se puede fundar un fallo judicial únicamente en él), pero tiene un **supremo valor hermenéutico e interpretativo**, orientando la exégesis de todos los preceptos constitucionales.

- **Trampa**: Sostener que la iniciativa legislativa popular puede promover una reforma constitucional si recoge más de 500.000 firmas acreditadas.

Clave Jurídica: Es una trampa clásica. El **artículo 87.3 de la CE prohíbe taxativamente la iniciativa popular para la reforma constitucional** (así como para materias de ley orgánica, tributarias o

internacionales). La iniciativa de reforma solo corresponde al Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas autonómicas (artículo 166 CE).

- **Trampa**: Preguntar si una reforma del artículo 14 (principio de igualdad) o del artículo 49 (personas con discapacidad) exige el procedimiento agravado del artículo 168.

Clave Jurídica: No. El artículo 168 exige procedimiento agravado para la **Sección 1ª del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 29)**. El artículo 14 es la antesala del Capítulo II (no pertenece a la Sección 1ª), y el artículo 49 pertenece al Capítulo III (principios rectores). Ambas reformas se tramitan por el **artículo 167 (procedimiento ordinario)**.

- **Trampa**: Indicar que en el procedimiento ordinario del artículo 167 el referéndum popular es obligatorio siempre.

Clave Jurídica: En el artículo 167 el referéndum es **potestativo o facultativo**: solo se celebra si lo solicita la **décima parte (1/10)** de los miembros de cualquiera de las Cámaras en el plazo perentorio de **15 días**. En cambio, en el artículo 168 el referéndum es **preceptivo y vinculante en todos los casos**.

- **Trampa**: Afirmar que la Constitución española contiene cláusulas de intangibilidad que impiden reformar la Monarquía o el régimen territorial.

Clave Jurídica: La Constitución de 1978 **no contiene límites materiales ni cláusulas pétreas**. Cualquier contenido (incluida la Monarquía o la soberanía) puede modificarse válidamente si se sigue el cauce de revisión del artículo 168. El artículo 169 solo establece **límites temporales** (tiempo de guerra o estados del art. 116).

- **Trampa**: Confundir la fecha de ratificación en referéndum con la fecha de entrada en vigor de la Constitución.

Clave Jurídica: La ratificación en referéndum se produjo el **6 de diciembre de 1978**, pero la entrada en vigor tuvo lugar el **29 de diciembre de 1978**, coincidiendo con su publicación en el BOE.

- **Trampa**: Responder que las reformas constitucionales de 1992, 2011 o 2024 fueron sometidas a referéndum popular.

Clave Jurídica: **Ninguna de las tres reformas se sometió a referéndum**. Las tres se tramitaron por el artículo 167 y en ninguna de ellas se reunió la firma del 10% de los diputados o senadores en el plazo de 15 días para exigir la consulta popular.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el ejercicio cotidiano del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la Constitución Española opera como mandato técnico directo:

- **Ejecución del artículo 9.2 CE en exclusión social**: Cuando el Educador/a Social diseña un Proyecto de Intervención Social (PIS) para familias en riesgo o menores desescolarizados en barriadas de atención preferente como El Tinte, está aplicando la función pública constitucional de *remover los obstáculos* que impiden el pleno desarrollo de la persona.
- **Aplicación del nuevo artículo 49 CE tras la reforma de febrero de 2024**: El Técnico/a de Educación Social municipal debe estructurar sus intervenciones bajo el paradigma de derechos humanos y autonomía personal que consagra el reformado artículo 49, promoviendo la accesibilidad universal en los programas de juventud y talleres comunitarios de Utrera, y prestando especial tutela a menores y mujeres con discapacidad expuestas a doble discriminación y situaciones de violencia de género o maltrato intrafamiliar.
- **Garantía del artículo 140 CE**: El principio de autonomía local ampara las facultades del Ayuntamiento de Utrera para organizar sus propios servicios técnicos de atención primaria y contratar personal cualificado en la

Subescala Técnica para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales de la ciudadanía utrerana.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978* (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978; texto consolidado con las tres reformas).
- *Reforma del artículo 13.2 de la Constitución Española*, de 27 de agosto de 1992 (BOE nº 207, de 28 de agosto de 1992).
- *Reforma del artículo 135 de la Constitución Española*, de 27 de septiembre de 2011 (BOE nº 233, de 27 de septiembre de 2011).
- *Reforma del artículo 49 de la Constitución Española*, de 15 de febrero de 2024 (BOE nº 43, de 17 de febrero de 2024).
- *Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre*, del Tribunal Constitucional (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1979).
- *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio*, del Poder Judicial (artículo 5.1 sobre interpretación conforme a la CE).
- **Jurisprudencia Constitucional de Referencia**:
- *STC 16/1981, de 1 de junio*: Consagración del valor normativo directo y vinculante de la Constitución.
- *STC 4/1981 y STC 31/2010*: Doctrina sobre el principio de unidad y el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.
- *DTC 1/1992, de 1 de julio*: Declaración previa a la reforma del artículo 13.2 de la CE por el Tratado de Maastricht.
- **Portales Oficiales**:
- Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es
- Congreso de los Diputados: www.congreso.es (Constitución Española comentada y sinopsis de artículos).

TEMA 02 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 2: TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (Título I, arts. 10 a 55, con la reforma del artículo 49 de 15 de febrero de 2024 y del artículo 13.2 de 27 de agosto de 1992); Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo; Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

---

1. EL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA GENERAL

1.1. Concepto y Significación Dogmática

El Título I de la Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**), rubricado *"De los derechos y deberes fundamentales"*, constituye el núcleo sustantivo de la denominada parte dogmática del texto constitucional. Abarca del **artículo 10 al artículo 55** y representa la consagración jurídico-positiva del estatuto básico de la persona en el Estado social y democrático de Derecho propugnado por el artículo 1.1 CE.

En la dogmática constitucional contemporánea, los derechos fundamentales despliegan una **doble dimensión**:

- **Dimensión subjetiva**: Garantizan un ámbito de libertad e indemnidad personal frente al poder público y frente a terceros, dotando a sus titulares de facultades de exigencia jurídica directa y accionabilidad procesal.
- **Dimensión objetiva**: Operan como componentes estructurales y axiológicos del ordenamiento jurídico general. Vinculan a todos los poderes públicos y condicionan la interpretación de todo el derecho positivo, que debe orientarse a su máxima efectividad.

1.2. El Fundamento del Orden Político: La Dignidad Humana (Artículo 10)

El **artículo 10** ejerce de pórtico dogmático de todo el Título I, estableciendo las bases ontológicas y hermenéuticas de los derechos humanos:

- **Artículo 10.1 (Fundamento de la paz social)**: *"La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social"*.
- La dignidad humana se concibe por el Tribunal Constitucional (STC 53/1985, STC 120/1990) como un *prius* ético y jurídico, un valor espiritual preexistente que el poder público no otorga, sino que reconoce y tiene el deber insoslayable de respetar y proteger.
- El libre desarrollo de la personalidad constituye el principio motor de la autonomía individual, que veda cualquier intento de paternalismo estatal invasivo.
- **Artículo 10.2 (Criterio hermenéutico internacional)**: *"Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la*

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

- No opera como una cláusula de incorporación directa de nuevos derechos materiales al texto constitucional, sino como una **norma obligatoria de apertura hermenéutica e interpretación conforme**.
- Impone a los tribunales y a las Administraciones Públicas el deber de ajustar la interpretación de los preceptos constitucionales a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en aplicación del Convenio de Roma de 1950, de la Carta Social Europea, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 y de la **Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006**.

1.3. Estructura y Sistemática Interna del Título I

El Título I está integrado por **46 artículos** articulados formalmente de la siguiente manera:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 ESTRUCTURA SISTEMÁTICA DEL TÍTULO I CE                  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  • ARTÍCULO 10: Pórtico axiológico y hermenéutica internacional         |
|  • CAPÍTULO I: De los españoles y los extranjeros (Arts. 11 a 13)       |
|  • CAPÍTULO II: Derechos y libertades (Arts. 14 a 38)                   |
|    - Artículo 14: Principio general de igualdad ante la ley             |
|    - Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades      |
|                  públicas (Arts. 15 a 29) [Máxima protección]           |
|    - Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos            |
|                  (Arts. 30 a 38) [Protección ordinaria]                 |
|  • CAPÍTULO III: De los principios rectores de la política social y     |
|                  económica (Arts. 39 a 52) [Eficacia informadora]       |
|  • CAPÍTULO IV: De las garantías de las libertades y derechos           |
|                  fundamentales (Arts. 53 y 54)                          |
|  • CAPÍTULO V: De la suspensión de los derechos y libertades (Art. 55)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

---

2. CAPÍTULO I: DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS (ARTS. 11 A 13)

Este primer capítulo delimita el estatuto personal y las condiciones subjetivas de titularidad de los derechos constitucionales:

2.1. La Nacionalidad Española (Artículo 11)

- **Artículo 11.1**: La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley (Código Civil, artículos 17 a 28).
- **Artículo 11.2 (Garantía absoluta de origen)**: *"Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad"*. La Constitución prohíbe la sanción de privación de nacionalidad a quienes la ostentan de origen, garantizándoles la indemnidad de su condición de nacionales.
- **Artículo 11.3 (Doble nacionalidad)**: El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

2.2. La Mayoría de Edad (Artículo 12)

El **artículo 12** establece con brevedad tajante: *"Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años"*.

- Fija un límite biológico uniforme para la adquisición plena de la capacidad de obrar política y civil, suprimiendo la histórica distinción a los 21 años.
- A partir de las cero horas del día del décimo octavo cumpleaños, se extingue la patria potestad o tutela y se adquiere el sufragio activo y pasivo general (salvo excepciones sectoriales legalmente previstas).

2.3. Régimen de Derechos de los Extranjeros, Sufragio, Extradición y Asilo (Artículo 13)

- **Artículo 13.1 (Titularidad de derechos)**: Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España). La doctrina del TC (STC 107/1984, STC 236/2007) clasifica los derechos de los extranjeros en tres bloques:
- *Derechos inherentes a la dignidad humana*: Pertenecen por igual a nacionales y extranjeros, independientemente de su situación administrativa regular o irregular (vida, integridad, intimidad, tutela judicial efectiva, libertad ideológica).
- *Derechos de configuración legal*: Su régimen de ejercicio se modula legalmente para extranjeros (reunión, asociación, sindicación, trabajo).
- *Derechos exclusivos de los nacionales*: Derechos de participación política del artículo 23 CE, con la única excepción del sufragio municipal.
- **Artículo 13.2 (Derecho de sufragio en elecciones municipales y Reforma de 1992)**:
- Texto original: Reservaba exclusivamente a los españoles el derecho de sufragio en el artículo 23, salvo lo que pudiera establecerse por tratado o ley para el sufragio *activo* en elecciones municipales bajo reciprocidad.
- **Reforma constitucional de 27 de agosto de 1992**: Añadió las palabras **"y pasivo"** para posibilitar la ratificación del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Actualmente, los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España (y los de terceros países con tratado bilateral de reciprocidad, como Reino Unido, Colombia, Ecuador, etc.) pueden ser tanto electores (*sufragio activo*) como elegibles (*sufragio pasivo*) exclusivamente en las **elecciones municipales**.
- **Artículo 13.3 (Extradición)**: La extradición solo se otorgará en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. **Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos**, no considerándose tales los actos de terrorismo.
- **Artículo 13.4 (Derecho de asilo)**: La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España (Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria).

---

3. CAPÍTULO II: DERECHOS Y LIBERTADES (ARTS. 14 A 38)

El Capítulo II alberga el catálogo formal de los derechos subjetivos clásicos y libertades civiles.

3.1. El Principio de Igualdad (Artículo 14)

Ubicado como cabecera y pórtico del Capítulo II, el **artículo 14** proclama: *"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"*.

- **Doble naturaleza**: Es un derecho subjetivo autónomo invocable en amparo judicial y constitucional, y a la vez un principio informador de toda la actividad estatal.
- **Igualdad en la ley**: Vincula al legislador, prohibiendo leyes singulares arbitrarias o discriminatorias que otorguen un trato desigual a supuestos fácticos sustancialmente idénticos sin una justificación objetiva y razonable.

- **Igualdad en la aplicación de la ley**: Vincula a la Administración y a los órganos judiciales, impidiendo que un mismo órgano modifique arbitrariamente el sentido de sus decisiones previas ante supuestos iguales sin aportar una motivación fundamentada del cambio de criterio.
- **Las categorías sospechosas de discriminación**: El listado de causas expresas (*nacimiento, raza, sexo, religión, opinión*) impone un canon de control judicial estrictísimo ante cualquier diferenciación normativa basada en ellas.

3.2. Sección 1ª: De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas (Arts. 15 a 29)

Esta sección contiene el bloque de derechos con el máximo rango de blindaje constitucional:

Artículo 15: Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Moral

- *"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".*
- *Abolición plena*: Aunque el texto constitucional dejó una salvedad militar, la Ley Orgánica 11/1995 abolió definitivamente la pena de muerte también en el Código Penal Militar, ratificando España los protocolos europeos de abolición total en cualquier circunstancia.

Artículo 16: Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto

- Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación que el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
- **Inmunidad de declaración (16.2)**: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
- **Aconfesionalidad estatal y cooperación (16.3)**: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones (acuerdos de 1979 y leyes de cooperación de 1992 con evangélicos, judíos y musulmanes).

Artículo 17: Derecho a la Libertad y a la Seguridad

- Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en la ley y en los casos previstos por ella.
- **Plazos de detención preventiva (17.2)**: No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el **plazo máximo de setenta y dos horas (72 h)**, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- **Garantías y derechos del detenido (17.3)**:
- Ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención.
- No ser obligado a declarar.
- Garantía de asistencia de letrado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
- **Habeas Corpus (17.4)**: Procedimiento regulado por la Ley Orgánica 6/1984 para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona ilegalmente detenida. Asimismo, la ley determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18: Intimidad, Inviolabilidad del Domicilio y Secreto de Comunicaciones

- **Artículo 18.1**: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (Ley Orgánica 1/1982 de protección civil).

- **Artículo 18.2 (Inviolabilidad del domicilio)**: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, **salvo en caso de flagrante delito**.
- **Artículo 18.3 (Secreto de las comunicaciones)**: Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
- **Artículo 18.4 (Límites a la informática / Protección de datos)**: La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos (consagrado por el TC como derecho fundamental autónomo a la protección de datos personales; Ley Orgánica 3/2018 y RGPD europeo).

Artículo 19: Libertad de Residencia y Circulación

- Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, sin que este derecho pueda ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20: Libertades de Expresión e Información

- Garantiza la libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra o escrito (20.1.a); la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (20.1.b); la libertad de cátedra (20.1.c); y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (20.1.d).
- Garantías específicas: Cláusula de conciencia y secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
- **Prohibición de censura previa (20.2)**: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
- **Secuestro judicial tasado (20.5)**: Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de **resolución judicial motivada**.

Artículo 21: Derecho de Reunión y Manifestación

- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. **El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa**.
- **Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones**: Se dará **comunicación previa a la autoridad**, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes (Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión).

Artículo 22: Derecho de Asociación

- Se reconoce el derecho de asociación (Ley Orgánica 1/2002).
- **Asociaciones prohibidas (22.2 y 22.5)**: Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Se prohíben taxativamente las **asociaciones secretas** y las de **carácter paramilitar**.
- **Inscripción registral (22.3)**: Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de **publicidad**.
- **Garantía judicial de extinción (22.4)**: Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de **resolución judicial motivada**.

Artículo 23: Participación Política y Acceso a Cargos Públicos

- **Artículo 23.1**: Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
- **Artículo 23.2**: Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (rige el acceso a la función pública bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad del artículo 103.3 CE).

Artículo 24: Tutela Judicial Efectiva y Garantías Procesales

- **Artículo 24.1**: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, **sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión**.
- **Artículo 24.2 (Garantías procesales básicas)**: Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley; a la defensa y asistencia de letrado; a ser informados de la acusación formulada; a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías; a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa; a no declarar contra sí mismos; a no confesarse culpables; y a la **presunción de inocencia**. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25: Principio de Legalidad Penal y Reinserción Social

- **Artículo 25.1**: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento (*principio de legalidad y tipicidad penal y administrativa*).
- **Artículo 25.2 (Orientación penitenciaria)**: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la **reeducación y reinserción social** y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a prisión gozará de los derechos fundamentales del Título I, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
- **Artículo 25.3 (Límite sancionador civil)**: La Administración civil **no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad** (las multas administrativas no pueden transformarse en arresto domiciliario ni prisión).

Artículo 26: Prohibición de Tribunales de Honor

- Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27: Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza

- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
- **Fines de la educación (27.2)**: El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
- **Garantía religiosa (27.3)**: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- **Enseñanza básica (27.4)**: La enseñanza básica es **obligatoria y gratuita**.
- Autonomía universitaria (27.10) y participación de la comunidad educativa (27.5 y 27.7).

Artículo 28: Libertad Sindical y Derecho a la Huelga

- **Artículo 28.1 (Libertad sindical)**: Todos tienen derecho a sindicarse libremente. Comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas o institutos armados o demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades para los funcionarios públicos.
- **Artículo 28.2 (Derecho a la huelga)**: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los **servicios esenciales de la comunidad**.

Artículo 29: Derecho de Petición

- Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley (Ley Orgánica 4/2001).

- Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho **solo individualmente** y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

3.3. Sección 2ª: De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos (Arts. 30 a 38)

Esta sección contiene deberes constitucionales y derechos de naturaleza cívica, patrimonial y profesional:

- **Artículo 30 (Defensa y objeción de conciencia)**: Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Se reconoce la **objeción de conciencia** (30.2, único derecho de esta sección que goza de recurso de amparo conforme al art. 53.2 CE). Se prevé el servicio civil sustitutorio y deberes ciudadanos en catástrofes.
- **Artículo 31 (Sistema tributario)**: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de **igualdad y progresividad** que, en ningún caso, tendrá **alcance confiscatorio**. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos.
- **Artículo 32 (Matrimonio)**: El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará sus formas, edad, capacidad y causas de separación y disolución.
- **Artículo 33 (Propiedad privada y herencia)**: Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La **función social** delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de **utilidad pública o interés social**, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con la ley.
- **Artículo 34 (Fundaciones)**: Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
- **Artículo 35 (Trabajo)**: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
- **Artículo 36 (Colegios profesionales)**: La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
- **Artículo 37 (Convenios y conflictos laborales)**: La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo garantizando servicios esenciales.
- **Artículo 38 (Libertad de empresa)**: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad.

---

4. CAPÍTULO III: DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA (ARTS. 39 A 52)

El Capítulo III articula el compromiso social del Estado español. No confieren derechos subjetivos de aplicación judicial directa e inmediata, sino pautas axiológicas que vinculan al legislador y a la Administración:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|        PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  Art. 39: Protección integral de la familia y de los menores            |
|  Art. 40: Redistribución de la renta, pleno empleo, seguridad laboral   |
|  Art. 41: Régimen público de Seguridad Social y desempleo               |
|  Art. 42: Protección de los trabajadores españoles en el extranjero     |
|  Art. 43: Protección de la salud y fomento del deporte                  |
|  Art. 44: Acceso a la cultura y fomento de la ciencia/investigación     |
|  Art. 45: Medio ambiente adecuado y utilización racional de recursos    |
|  Art. 46: Conservación y protección del patrimonio histórico/cultural   |
|  Art. 47: Derecho a una vivienda digna y regulación del suelo           |
|  Art. 48: Participación libre y eficaz de la juventud                   |
|  Art. 49: PERSONAS CON DISCAPACIDAD (REFORMA DE 15/02/2024)            |
|  Art. 50: Tercera edad: Pensiones actualizadas y servicios sociales     |
|  Art. 51: Defensa de los consumidores y usuarios                        |
|  Art. 52: Organizaciones profesionales de intereses económicos          |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

4.1. Familia y Menores (Artículo 39)

Es el precepto básico del Derecho de Familia y de la Protección de Menores en España:

- **Artículo 39.1**: Los poderes públicos aseguran la **protección social, económica y jurídica de la familia**.
- **Artículo 39.2**: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la **protección integral de los hijos**, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
- **Artículo 39.3**: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
- **Artículo 39.4**: Los **niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales** que velan por sus derechos (reforzado por la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la Ley 4/2021 de Andalucía).

4.2. Régimen del Nuevo Artículo 49 CE: Personas con Discapacidad (Reforma Constitucional de 15 de Febrero de 2024)

La modificación del **artículo 49** (aprobada por el Congreso el 18 de enero de 2024, por el Senado el 25 de enero de 2024, sancionada el 15 de febrero de 2024 y publicada en el BOE nº 43 el 17 de febrero de 2024) es el hito de mayor impacto social de la Constitución en las últimas décadas:

- **Superación del modelo asistencial/médico**: Sustituyó el término denigratorio del texto original (*"disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos"*) por la expresión digna y normalizada de **"personas con discapacidad"**, adecuándose a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006.
- **Contenido del nuevo apartado 1**: *"Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección de los derechos de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión social y su participación en la comunidad"*.
- **Contenido del nuevo apartado 2**: *"Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley prevea. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad"*.
- Consagra la **accesibilidad universal** como mandato imperativo a las Administraciones locales.

- Introduce una perspectiva de interseccionalidad reforzada para **mujeres y menores con discapacidad**, colectivos con mayor vulnerabilidad frente a abusos o desprotección.

4.3. Tercera Edad y Servicios Sociales Especializados (Artículo 50)

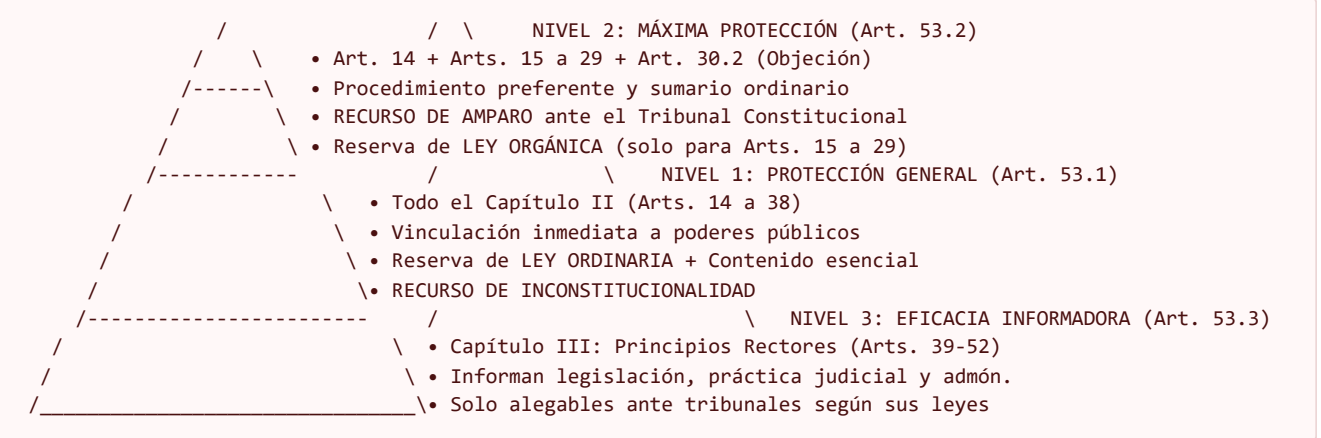
- Los poderes públicos garantizarán, mediante **pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas**, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
- Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de **servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio**.

---

5. CAPÍTULOS IV Y V: SISTEMA DE GARANTÍAS Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS (ARTS. 53 A 55)

5.1. El Sistema Escalonado de Garantías (Artículo 53 CE)

El artículo 53 articula un sistema de protección piramidal en tres niveles según la ubicación topográfica de cada derecho:



Nivel de Garantía	Precepto Constitucional	Derechos Incluidos	Mecanismos de Protección y Garantías
Nivel 2 (Reforzado)	Artículo 53.2 CE	- Artículo 14 - Sección 1ª Cap. II (arts. 15 a 29) - Artículo 30.2 (Objeción de conciencia)	1. Tutela judicial ordinaria por procedimiento **preferente y sumario**. 2. **Recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional. 3. Reserva de **Ley Orgánica** (art. 81 CE) exclusiva para arts. 15 a 29.
Nivel 1 (Ordinario)	Artículo 53.1 CE	Todo el Capítulo II (arts. 14 a 38)	1. **Vinculación inmediata** a todos los poderes públicos. 2. Reserva de **Ley formal** que regule su ejercicio. 3. Respeto indisponible a su **contenido esencial**. 4. Recurso de inconstitucionalidad contra leyes que los vulneren.
Nivel 3 (Informador)	Artículo 53.3 CE	Capítulo III: Principios rectores (arts. 39 a 52)	1. **Eficacia informadora** de la legislación, práctica judicial y actuación administrativa. 2. Solo alegables ante la jurisdicción ordinaria **de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen**.

5.2. El Defensor del Pueblo (Artículo 54 CE)

- *"Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales".*
- **Régimen básico (Ley Orgánica 3/1981)**:
- Elegido por las Cortes Generales para un mandato de **5 años** por mayoría cualificada de **3/5 del Congreso y 3/5 del Senado**.
- Goza de inviolabilidad, inmunidad y fuero procesal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- Facultades inspectoras universales sobre la Administración General del Estado, autonómica y local (incluido el Ayuntamiento de Utrera).
- Está legitimado activamente para interponer **recurso de inconstitucionalidad** y **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional (artículo 162 CE).

5.3. Suspensión de los Derechos y Libertades (Artículo 55 CE)

El ordenamiento prevé mecanismos de excepción para situaciones extraordinarias que pongan en peligro la seguridad nacional o el orden constitucional:

5.3.1. Suspensión General o Colectiva (Artículo 55.1 CE)

Se aplica cuando se declara el **estado de excepción** o el **estado de sitio** en los términos del artículo 116 CE y la Ley Orgánica 4/1981:

- **Derechos susceptibles de suspensión**:
- *Artículo 17*: Libertad y seguridad personal (apartados 1 y 2: plazo de detención).
- *Artículo 18.2*: Inviolabilidad del domicilio.
- *Artículo 18.3*: Secreto de las comunicaciones.
- *Artículo 19*: Libertad de residencia y circulación.
- *Artículo 20.1.a y d*: Libertad de expresión e información.
- *Artículo 20.5*: Secuestro de publicaciones y medios de comunicación.
- *Artículo 21*: Derecho de reunión y manifestación.
- *Artículo 28.2*: Derecho a la huelga.
- *Artículo 37.2*: Derecho a medidas de conflicto colectivo.
- **La gran excepción de examen**: El **artículo 17.3 (derechos del detenido a ser informado y a la asistencia letrada) queda exceptuado de suspensión en el estado de excepción**. Dicho precepto **solo puede ser suspendido en el estado de sitio** (artículo 55.1 *in fine*).
- **Inmunidad en estado de alarma**: En el estado de alarma **no se puede suspender ningún derecho fundamental** (únicamente cabe la limitación de la circulación de personas por razones sanitarias o de protección civil).

5.3.2. Suspensión Individual de Derechos (Artículo 55.2 CE)

- Una ley orgánica (materializada en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma **individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario**, determinados derechos pueden ser suspendidos para personas determinadas en investigaciones sobre la actuación de **bandas armadas o elementos terroristas**.
- **Derechos suspendibles individualmente** (lista cerrada):
- *Artículo 17.2*: Plazo máximo de detención preventiva (puede prolongarse judicialmente hasta 48 horas adicionales, alcanzando un total de **cinco días / 120 horas**).

- *Artículo 18.2*: Inviolabilidad del domicilio (entradas y registros sin autorización judicial previa en supuestos de urgencia, con inmediata dación de cuenta judicial).
- *Artículo 18.3*: Secreto de las comunicaciones (intervención de comunicaciones previa resolución o confirmación judicial en 72 horas).
- La utilización injustificada o abusiva de estas facultades produce **responsabilidad penal** como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

---

6. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

El Título I de la Constitución constituye el mapa ontológico sobre el que se estructuran las competencias técnicas del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32):

- **La protección integral del menor (artículo 39 CE)**: El Educador/a Social actúa como garante primario del interés superior del menor ante situaciones de desamparo, negligencia parental o conflicto convivencial grave en barriadas prioritarias como El Tinte o VPO periféricas, derivando y coordinando medidas con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y los Servicios de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.
- **Garantía del derecho a la educación (artículo 27 CE)**: Participación activa en el Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera, realizando la intervención socioeducativa con familias en situación de absentismo o fracaso escolar crónico para garantizar la escolarización obligatoria (27.4).
- **El mandato de inclusión del nuevo artículo 49 CE**: El Técnico/a de Educación Social municipal implementa actuaciones de accesibilidad universal en entornos comunitarios de Utrera, diseñando talleres de habilidades sociales para personas con diversidad funcional y prestando apoyo especializado a familias con menores o mujeres con discapacidad sujetas a situaciones de exclusión múltiple.
- **Respeto a la intimidad y protección de datos (artículo 18 CE)**: En el manejo de expedientes del Sistema de Información de Servicios Sociales de Andalucía (Coas-NetCoas) y del Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), el Educador/a Social tiene el deber riguroso de preservar el secreto profesional y la intimidad familiar de los usuarios frente a intromisiones indebidas.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Artículos que abarca el Título I**: Del **artículo 10 al artículo 55** (46 artículos en total).
- **Mayoría de edad (art. 12 CE)**: A los **18 años**.
- **Reforma del sufragio municipal (art. 13.2 CE)**: Reforma de **27 de agosto de 1992**, añadiendo el sufragio *"y pasivo"*.
- **Delitos excluidos de la extradición (art. 13.3 CE)**: Delitos políticos (el terrorismo **no** se considera delito político).
- **Ubicación del principio de igualdad**: **Artículo 14**, pórtico del Capítulo II (goza de amparo, pero no pertenece a la Sección 1ª).
- **Abolición de la pena de muerte (art. 15 CE)**: Abolida en la CE salvo leyes militares de guerra; abolida plenamente en todo caso por **LO 11/1995**.
- **Plazo máximo de detención preventiva (art. 17.2 CE)**: El tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, máximo de **72 horas**.

- **Plazo ampliado de detención terrorista (art. 55.2 CE y 520 bis LECrim)**: Hasta **48 horas adicionales** (máximo total de **120 horas / 5 días**).
- **Excepción a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE)**: Consentimiento del titular, resolución judicial o **flagrante delito**.

10. **Requisitos del derecho de reunión (art. 21 CE)**: No necesita autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones se exige **comunicación previa a la autoridad**.

11. **Asociaciones prohibidas (art. 22 CE)**: Las secretas y las de carácter **paramilitar**.

12. **Orientación de las penas privativas de libertad (art. 25.2 CE)**: Orientadas hacia la **reeducación y reinserción social**.

13. **Prohibición a la Administración civil (art. 25.3 CE)**: No puede imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen **privación de libertad**.

14. **Enseñanza básica (art. 27.4 CE)**: Es **obligatoria y gratuita**.

15. **Único derecho de la Sección 2ª con recurso de amparo**: La **objeción de conciencia** del **artículo 30.2 CE** (conforme al art. 53.2 CE).

16. **Protección integral de menores (art. 39.4 CE)**: Remisión expresa a los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

17. **Fecha exacta de la reforma del artículo 49 CE**: **15 de febrero de 2024** (publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024; "personas con discapacidad").

18. **Eficacia del Capítulo III (art. 53.3 CE)**: Informan la legislación, práctica judicial y actuación de los poderes públicos; solo alegables ante los tribunales según las leyes que los desarrollen.

19. **Derechos con reserva de Ley Orgánica (art. 81.1 CE)**: Exclusivamente los de la **Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29)**.

20. **Mandato y elección del Defensor del Pueblo (art. 54 CE y LO 3/1981)**: Elegido por **5 años** por mayoría de **3/5 de Congreso y 3/5 de Senado**.

21. **Derecho que NO se puede suspender en estado de excepción (art. 55.1 CE)**: El **artículo 17.3** (asistencia letrada e información de derechos al detenido), que solo puede suspenderse en **estado de sitio**.

22. **Derechos suspendibles en estado de alarma**: **Ninguno** (solo caben limitaciones o restricciones de circulación conforme a la LO 4/1981).

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ARTS. 10 AL 55)
|
├── ARTÍCULO 10: Dignidad humana (10.1) | Hermenéutica conforme a tratados internacionales (10.2)
|
├── CAPÍTULO I: DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS (Arts. 11 a 13)
|   ├── Art. 11: Nacionalidad (no privación a españoles de origen | tratados doble nacionalidad)
|   ├── Art. 12: Mayoría de edad a los 18 AÑOS
|   └── Art. 13: Extranjeros (Sufragio municipal activo y PASIVO [Reforma 1992] | No extradición política |
Asilo)
|
├── CAPÍTULO II: DERECHOS Y LIBERTADES (Arts. 14 a 38)
|   ├── ART. 14: IGUALDAD ANTE LA LEY (Prohibición discriminación: sexo, raza, religión...)
|   |
|   ├── SECCIÓN 1ª: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (Arts. 15 a 29)
|   |   ├── Art. 15: Vida e integridad (Abolición pena de muerte) | Art. 16: Ideología y religión
(Aconfesional)
|   |   ├── Art. 17: Libertad y seguridad (Detención máx. 72h | Derechos detenido | Habeas Corpus)
|   |   ├── Art. 18: Intimidad, imagen, domicilio inviolable (flagrante delito), secreto comunicaciones,
protección datos
|   |   ├── Art. 19: Circulación y residencia | Art. 20: Expresión e información (No censura previa)
|   |   ├── Art. 21: Reunión (Sin autorización; comunicación previa en manifestaciones)
|   |   ├── Art. 22: Asociación (Inscripción publicidad; prohibidas secretas y paramilitares)
|   |   ├── Art. 23: Participación y acceso a cargos públicos | Art. 24: Tutela judicial efectiva (Sin
indefensión)
|   |   ├── Art. 25: Legalidad penal (Reinserción | No arresto civil) | Art. 26: Prohibidos Tribunales de
Honor
|   |   ├── Art. 27: Educación obligatoria y gratuita | Art. 28: Sindicación y Huelga | Art. 29: Petición
|   |
|   └── SECCIÓN 2ª: DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS (Arts. 30 a 38)
|       ├── Art. 30: Defensa y OBJECIÓN DE CONCIENCIA (30.2) | Art. 31: Sistema tributario justo y progresivo
|       ├── Art. 32: Matrimonio | Art. 33: Propiedad privada (Función social) | Art. 34: Fundaciones
|       └── Art. 35: Trabajo | Art. 36: Colegios profesionales | Art. 37: Convenios | Art. 38: Libertad de
empresa
|
├── CAPÍTULO III: PRINCIPIOS RECTORES (Arts. 39 a 52)
|   ├── Art. 39: Familia y Menores | Art. 40: Empleo y salud laboral | Art. 41: Seguridad Social | Art. 43:
Salud
|   ├── Art. 47: Vivienda | Art. 48: Juventud | Art. 49: PERSONAS CON DISCAPACIDAD (REFORMA 2024) | Art. 50:
3ª Edad
|
├── CAPÍTULO IV: GARANTÍAS (Arts. 53 y 54)
|   ├── Nivel 1 (Art. 53.1): Todo Cap. II -> Reserva de Ley, Contenido Esencial, Recurso Inconstitucionalidad
|   ├── Nivel 2 (Art. 53.2): Art. 14 + Arts. 15-29 + Art. 30.2 -> Preferente y Sumario + AMPARO TC + Ley
Orgánica (15-29)
|   ├── Nivel 3 (Art. 53.3): Cap. III -> Principios informadores alegables según leyes de desarrollo
|   └── Art. 54: Defensor del Pueblo (Alto comisionado de Cortes, 5 años, mayoría 3/5)
|
└── CAPÍTULO V: SUSPENSIÓN DE DERECHOS (Art. 55)
    ├── General (55.1): Excepción y Sitio (Arts. 17, 18.2/3, 19, 20, 21, 28.2, 37.2 | Art. 17.3 SOLO EN
SITIO)
    └── Individual (55.2): Terrorismo por LO judicializada (Arts. 17.2 [+48h], 18.2 y 18.3)
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Considerar que el artículo 14 (principio de igualdad) está integrado dentro de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.

Clave Jurídica: El artículo 14 es el **pórtico previo** a las Secciones 1ª y 2ª. Por ello, **no requiere desarrollo mediante Ley Orgánica** (que se reserva a los arts. 15 a 29 según el art. 81.1 CE), aunque **sí goza de recurso de amparo** por mandato expreso del artículo 53.2 CE.

- **Trampa**: Creer que el derecho al trabajo (artículo 35 CE) o el derecho a una vivienda digna (artículo 47 CE) son recurribles en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Clave Jurídica: El recurso de amparo constitucional está reservado con carácter exclusivo y tasado al **artículo 14**, a la **Sección 1ª (artículos 15 a 29)** y a la **objeción de conciencia del artículo 30.2**. El trabajo (art. 35) es un derecho de la Sección 2ª sin amparo, y la vivienda (art. 47) es un principio rector del Capítulo III.

- **Trampa**: Afirmar que en el estado de excepción se puede suspender el derecho del detenido a ser asistido por letrado y a ser informado de la acusación (artículo 17.3 CE).

Clave Jurídica: Es la trampa más reiterada en oposiciones. El **artículo 17.3 queda exceptuado de suspensión en el estado de excepción**; solo puede suspenderse de forma excepcional en el **estado de sitio** (artículo 55.1 CE *in fine*).

- **Trampa**: Responder que en el estado de alarma se suspenden los derechos de circulación y residencia del artículo 19 CE.

Clave Jurídica: En el estado de alarma **no se suspende ningún derecho fundamental**. La jurisprudencia constitucional ha aclarado que solo caben *medidas de limitación o restricción* de la libertad de circulación por razones sanitarias o de protección civil, pero no una suspensión del derecho.

- **Trampa**: Suponer que las asociaciones secretas o paramilitares pueden legalizarse mediante su inscripción en el registro del Ministerio del Interior.

Clave Jurídica: La Constitución **prohíbe taxativamente las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar** (artículo 22.5 CE), declarándolas radicalmente ilegales. La inscripción registral (art. 22.3) es obligatoria para las legales únicamente a efectos de publicidad.

- **Trampa**: Indicar que la detención preventiva puede prorrogarse indefinidamente hasta que el juez tome declaración al detenido.

Clave Jurídica: La detención preventiva tiene un **límite absoluto improrrogable ordinario de 72 horas** (artículo 17.2 CE). Únicamente en investigaciones por terrorismo, conforme al artículo 55.2 CE y artículo 520 bis LECrim, puede prorrogarse judicialmente hasta un máximo adicional de 48 horas (total de 120 horas / 5 días).

- **Trampa**: Afirmar que la reforma del artículo 49 de la Constitución de febrero de 2024 requirió referéndum obligatorio o disolución de Cortes.

Clave Jurídica: El artículo 49 pertenece al **Capítulo III del Título I** (principios rectores). Por consiguiente, se tramitó mediante el **procedimiento ordinario del artículo 167 CE**, sin disolución de Cortes y sin someterse a referéndum, al no ser solicitado por el 10% de los parlamentarios.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), el **Técnico/a Medio de Educación Social** traduce el Título I en garantías técnico-jurídicas cotidianas:

- **Tutela efectiva frente al absentismo escolar (artículo 27 CE)**: Al intervenir desde el Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera con familias de la Barriada El Tinte o VPO periféricas, el Educador/a Social defiende el derecho fundamental a la educación y el deber de escolarización básica obligatoria (27.4), diseñando planes de seguimiento y evitando derivaciones punitivas a Fiscalía salvo agotamiento de la vía socioeducativa.
- **Intervención con personas con discapacidad (artículo 49 CE reformado)**: Tras la reforma de febrero de 2024, los proyectos socioeducativos municipales deben enfocarse hacia la autonomía personal, vida

independiente y accesibilidad universal, priorizando medidas contra la desprotección y violencia sobre mujeres y menores con discapacidad.

- **Protección familiar y de la infancia (artículo 39 CE)**: Toda actuación en los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y de valoración de riesgo (VALÓRAME) se asienta en la garantía constitucional de protección a la familia y al interés superior del menor.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Título I "De los derechos y deberes fundamentales", artículos 10 a 55 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Reforma del artículo 13.2 de la Constitución Española*, de 27 de agosto de 1992 (BOE nº 207, de 28 de agosto de 1992).
- *Reforma del artículo 49 de la Constitución Española*, de 15 de febrero de 2024 (BOE nº 43, de 17 de febrero de 2024).
- *Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre*, del Tribunal Constitucional (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1979).
- *Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril*, del Defensor del Pueblo (BOE nº 109, de 7 de mayo de 1981).
- *Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio*, de los estados de alarma, excepción y sitio (BOE nº 134, de 5 de junio de 1981).
- *Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo*, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus (BOE nº 126, de 26 de mayo de 1984).
- **Jurisprudencia Constitucional Relevante**:
- *STC 107/1984 y STC 236/2007*: Doctrina sobre los derechos de los extranjeros en España.
- *STC 53/1985 y STC 120/1990*: La dignidad humana como fundamento del orden político y los derechos inherentes.
- *STC 292/2000*: El derecho fundamental autónomo a la protección de datos derivado del artículo 18.4 CE.

TEMA 03 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 3: EL GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES. DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y DE SU PRESIDENCIA. EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (Título IV, arts. 97 a 107 y Título V, arts. 108 a 116); Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Reglamento del Congreso de los Diputados; Reglamento del Senado.

---

1. EL GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES

1.1. Naturaleza Constitucional del Gobierno y del Poder Ejecutivo

En el marco de la **Monarquía parlamentaria** consagrada en el artículo 1.3 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**), el Gobierno es el órgano constitucional colegiado en el que reside la titularidad del **Poder Ejecutivo**. El texto constitucional supera la tradicional concepción decimonónica que reducía al Gobierno a un mero ejecutor pasivo de las leyes aprobadas por el Parlamento, configurándolo formalmente como un órgano de dirección política autónomo dotado de potestades originarias.

El **artículo 97 de la CE** define dogmáticamente el estatuto funcional del Gobierno: *"El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes"*.

De este precepto emanan las cinco grandes funciones que delimitan la actividad del ejecutivo:

- **Dirección de la política interior y exterior**: Impulso del programa político, fijación de prioridades legislativas, relaciones diplomáticas internacionales y celebración de tratados (artículos 93 y 94 CE).
- **Dirección de la Administración civil y militar**: Cúspide jerárquica de la Administración General del Estado y de las Fuerzas Armadas (subordinadas al poder civil conforme a los artículos 8 y 97 CE).
- **Dirección de la defensa del Estado**: Mantenimiento de la integridad territorial y de la seguridad de la Nación.
- **Función ejecutiva**: Aplicación del ordenamiento jurídico positivo, ejecución de mandatos legales y adopción de actos administrativos singulares.
- **Potestad reglamentaria originaria**: Dictado de disposiciones normativas de carácter general subordinadas a la ley (los Reales Decretos del Consejo de Ministros y del Presidente, y las Órdenes Ministeriales).

1.2. Composición Constitucional y Legal del Gobierno

La composición del Gobierno se regula en el **artículo 98.1 de la CE** y en el **artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LGob)**:

- **Miembros necesarios y obligatorios**:
- El **Presidente del Gobierno**: Vértice indiscutible del órgano, dotado de preeminencia jerárquica y política sobre los demás miembros.
- Los **Ministros**: Titulares de los departamentos ministeriales en que se divide la Administración General del Estado.
- **Miembros potestativos**:
- El **Vicepresidente o Vicepresidentes**: Su creación no es imperativa, sino que depende de la decisión discrecional del Presidente del Gobierno mediante Real Decreto. Pueden asumir la titularidad de un Ministerio o configurarse como Vicepresidentes sin cartera encargados de tareas transversales de coordinación política.
- **La cláusula abierta del artículo 98.1 CE (*"y los demás miembros que establezca la ley"*)**:
- El legislador estatal, al aprobar la **Ley 50/1997**, optó por un modelo restrictivo. Conforme a su artículo 1.2, el Gobierno se compone exclusivamente del **Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, y de los Ministros**.
- **Diferenciación crucial de examen**: Los **Secretarios de Estado** son órganos superiores de la Administración General del Estado (según el artículo 55 de la Ley 40/2015), pero **no forman parte del Gobierno**. Participan en reuniones gubernamentales solo cuando son expresamente convocados, careciendo de la condición formal de miembros del ejecutivo.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN                   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  MIEMBROS PRECEPTIVOS (Art. 98.1 CE y Art. 1.2 Ley 50/1997):            |
|  • Presidente del Gobierno                                              |
|  • Ministros                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  MIEMBROS POTESTATIVOS:                                                 |
|  • Vicepresidente / Vicepresidentes (cuando existan)                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  NO FORMAN PARTE DEL GOBIERNO (Órganos de la Administración):           |
|  • Secretarios de Estado | Subsecretarios | Directores Generales        |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.3. Estructura Orgánica y Órganos Colegiados del Gobierno

La Ley 50/1997 distingue con precisión entre órganos individuales (Presidente, Vicepresidentes, Ministros) y órganos colegiados:

1.3.1. El Consejo de Ministros (Artículo 5 LGob)

- Es la reunión formal de todos los miembros del Gobierno.
- **Atribuciones esenciales**:
- Aprobar los **Proyectos de Ley** y acordar su remisión al Congreso de los Diputados.
- Aprobar el **Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado**.
- Aprobar los **Reales Decretos-leyes** (artículo 86 CE) y los **Reales Decretos Legislativos** (artículo 82 CE).
- Acordar la emisión de Deuda Pública y autorizar operaciones de crédito del Estado.
- Aprobar los reglamentos generales de ejecución de las leyes (Reales Decretos).
- Declarar los **estados de alarma y de excepción** y proponer al Congreso la declaración del **estado de sitio** (artículo 116 CE).
- Disponer la emisión de la deuda del Estado y la autorización de tratados internacionales.
- Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y el planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

- **Régimen de funcionamiento y secreto (artículo 5.3 LGob)**:
- Las deliberaciones del Consejo de Ministros son **estrictamente secretas**, quedando obligados todos los asistentes a guardar reserva sobre las opiniones manifestadas y los documentos aportados.
- Las actas reflejan únicamente los acuerdos adoptados, el lugar y la fecha de la sesión, los asistentes y los puntos tratados, sin dejar constancia de los votos discrepantes.

1.3.2. Las Comisiones Delegadas del Gobierno (Artículo 6 LGob)

- Órganos colegiados de composición reducida creados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente.
- Agrupan a Ministros de áreas afines (ej. Comisión Delegada para Asuntos Económicos) para coordinar la acción política transversal, preparar propuestas previas al Consejo de Ministros o resolver asuntos que afecten conjuntamente a varios departamentos ministeriales.

1.3.3. Órganos de Colaboración y Apoyo Técnico

- **La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (artículo 8 LGob)**:
- Integrada por los Secretarios de Estado y Subsecretarios de todos los Ministerios, bajo la presidencia del titular del Ministerio de la Presidencia.
- Es el órgano preparatorio indispensable del Consejo de Ministros. **Ningún asunto puede ser sometido a la deliberación del Consejo de Ministros sin haber sido previamente examinado e informado por esta Comisión** (salvo supuestos de extrema urgencia calificados por el Presidente).
- **El Secretariado del Gobierno (artículo 9 LGob)**:
- Órgano técnico adscrito al Ministerio de la Presidencia, responsable de la preparación material de las convocatorias, distribución de expedientes, archivo de actas y remisión de los acuerdos al BOE.
- **Los Gabinetes (artículo 10 LGob)**:
- Órganos de apoyo político y técnico al Presidente, Vicepresidentes y Ministros. Su personal es de confianza o asesoramiento especial (personal eventual), cesando automáticamente cuando cesa la autoridad que los nombró.

1.4. Jerarquía y Forma de las Disposiciones y Resoluciones del Gobierno

El **artículo 24 de la Ley 50/1997** consagra la prelación jerárquica de las decisiones gubernamentales:

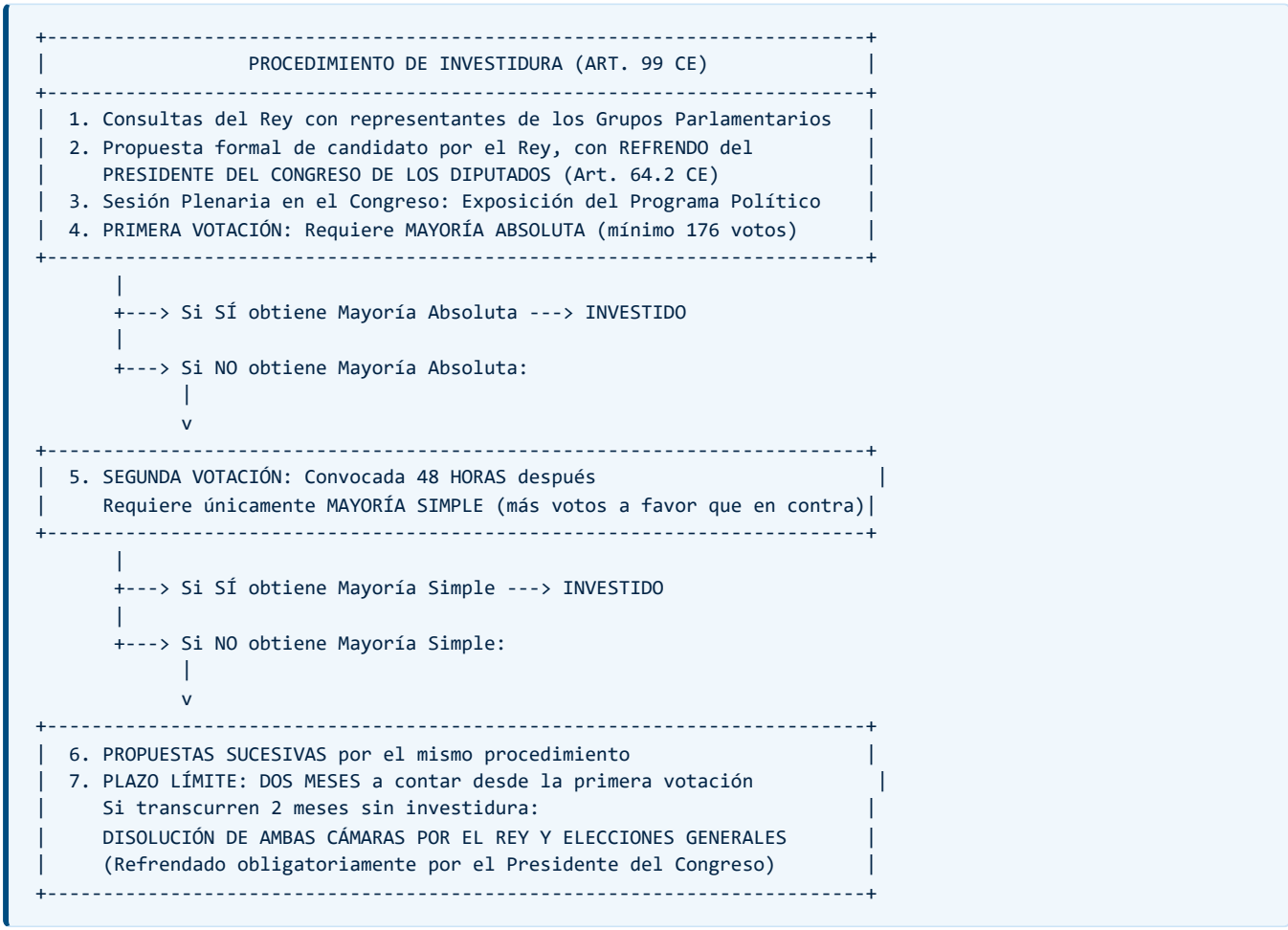
- **Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes**: Disposiciones con rango y fuerza de ley aprobadas por el Consejo de Ministros y sancionadas por el Rey.
- **Reales Decretos del Presidente del Gobierno**: Disposiciones normativas singulares que dictan normas de estructura orgánica de la Presidencia y creación de Ministerios.
- **Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros**: Reglamentos ejecutivos generales y disposiciones de desarrollo legal.
- **Acuerdos del Consejo de Ministros**: Decisiones de trámite, aprobaciones de planes o autorizaciones que no revisten forma de disposición general.
- **Acuerdos de las Comisiones Delegadas del Gobierno**.
- **Órdenes Ministeriales**: Disposiciones reglamentarias emanadas de los Ministros para la regulación organizativa interna de sus departamentos o materias delegadas por la ley.

---

2. DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y DE SU PRESIDENCIA

2.1. Designación de la Presidencia del Gobierno: Procedimiento Ordinario de Investidura (Artículo 99 CE)

El modelo español es un parlamentarismo racionalizado donde la confianza de la Cámara no se otorga al Gobierno en su conjunto, sino de modo **personal e intransferible a su Presidente**:



- **Ronda de Consultas**: Tras cada renovación del Congreso de los Diputados o los demás supuestos constitucionales de cese, el Rey realiza una ronda de consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria.
- **Propuesta Real y Refrendo**: A través del Presidente del Congreso, el Rey propone un candidato/a. Nótese que el candidato **no tiene que ser necesariamente Diputado** (la CE no exige la condición parlamentaria, a diferencia del Estatuto andaluz). El acto regio de propuesta va refrendado preceptivamente por el **Presidente del Congreso de los Diputados** (artículo 64.2 CE).
- **Debate de Investidura**: El candidato expone ante el Pleno del Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara.
- **Primera Votación**: Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la **mayoría absoluta** de sus miembros (al menos **176 votos** de los 350 escaños), otorga su confianza al candidato, el Rey le nombrará Presidente.
- **Segunda Votación**: De no alcanzarse la mayoría absoluta, se somete la misma propuesta a nueva votación **cuarenta y ocho horas después** de la primera. La confianza se entiende otorgada si obtuviere la **mayoría simple** (mayor número de votos a favor que en contra).
- **Propuestas Sucesivas y Disolución Automática por Bloqueo (artículo 99.5 CE)**:

- Si efectuadas las votaciones anteriores no se otorgase la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas de candidatos por el mismo procedimiento.
- **Plazo de caducidad automática de dos meses**: *"Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso"*.
- **Nombramiento**: Otorgada la investidura, el Rey nombra al candidato mediante **Real Decreto**, con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.

2.2. Designación y Nombramiento de los Demás Miembros del Gobierno (Artículo 100 CE)

- Los demás miembros del Gobierno (Vicepresidentes y Ministros) son **nombrados y separados por el Rey, a propuesta exclusiva de su Presidente**.
- El Congreso de los Diputados no interviene en la designación de los Ministros; rige el principio de confianza presidencial absoluta.

2.3. Estatuto Personal, Incompatibilidades y Responsabilidad Criminal

2.3.1. Régimen de Incompatibilidades (Artículo 98.3 y 98.4 CE y Art. 14 LGob)

- Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del **mandato parlamentario** (pueden ser Diputados o Senadores), ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
- Su régimen retributivo e indemnizatorio se fija exclusivamente en los Presupuestos Generales del Estado.

2.3.2. Fuero Procesal y Responsabilidad Penal (Artículo 102 CE)

- **Aforamiento especial (102.1)**: La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en todo caso, ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.
- **Acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado (102.2)**: Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones:
- Solo podrá ser planteada por iniciativa de la **cuarta parte (1/4)** de los miembros del Congreso de los Diputados (al menos 88 diputados).
- Requiere para prosperar la aprobación por la **mayoría absoluta** del Congreso (al menos 176 votos).
- **Prohibición absoluta del indulto (102.3)**: *"La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo"*. La Constitución prohíbe de forma terminante conceder el indulto al Presidente o Ministros condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones gubernamentales.

2.4. Cese del Gobierno y el Régimen del Gobierno en Funciones

El cese del Gobierno se encuentra tasado rigurosamente en el **artículo 101 de la CE** y en el **Título IV de la Ley 50/1997**:

2.4.1. Causas Constitucionales de Cese (Artículo 101.1 CE)

El Gobierno cesa en cuatro supuestos taxativos:

- Tras la celebración de **elecciones generales**.
- En los casos de **pérdida de la confianza parlamentaria** previstos en la Constitución (rechazo de una cuestión de confianza o aprobación de una moción de censura).
- Por **dimisión** del Presidente del Gobierno.
- Por **fallecimiento** del Presidente del Gobierno.

> ***Principio de solidaridad en el cese**: El cese del Presidente del Gobierno arrastra inexorablemente el **cese simultáneo de todo el Gobierno**. La separación individual de Ministros por decisión presidencial (art. 100) no produce el cese del gabinete, sino una simple remodelación ministerial.*

2.4.2. El Régimen Jurídico del Gobierno en Funciones (Artículo 21 LGob)

Conforme al artículo 101.2 CE, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno para evitar vacíos de poder:

- **Principio general**: El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, y limitará su gestión al **despacho ordinario de los asuntos públicos**, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya apreciación expresa motive el acuerdo, cualesquiera otras medidas.
- **Facultades constitucionalmente vedadas al Presidente en funciones**:
- No puede proponer al Rey la **disolución de ninguna de las Cámaras, ni de las Cortes Generales**.
- No puede plantear la **cuestión de confianza**.
- No puede proponer al Rey la convocatoria de un **referéndum consultivo**.
- **Facultades vedadas al Gobierno en funciones como órgano colegiado**:
- No puede aprobar el **Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado**.
- No puede presentar **proyectos de ley** al Congreso de los Diputados o al Senado.

---

3. EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO (TÍTULO V CE)

El Título V de la Constitución (artículos 108 a 116) disciplina las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales bajo las premisas del parlamentarismo racionalizado.

3.1. Principio de Responsabilidad Política Solidaria (Artículo 108 CE)

El **artículo 108 CE** establece que *"el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados"*.

- Esta responsabilidad es de naturaleza estrictamente **política** (no jurídica ni penal).
- Se exige de modo exclusivo ante el **Congreso de los Diputados**, marginando al Senado de la capacidad de derribar o investir al Gobierno.
- La responsabilidad es **solidaria**: La Cámara enjuicia y censura la acción del Gobierno como cuerpo colectivo, sin perjuicio de la reprobación individual de Ministros (mediante mociones de reprobación, que carecen de eficacia jurídica destitutoria obligatoria).

3.2. Instrumentos de Control Ordinario y Fiscalización

Son instrumentos de fiscalización continua que no conllevan por sí mismos el cese automático del Gobierno:

- **Peticiones de información (artículo 109 CE)**: Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar, a través de sus Presidentes, las informaciones y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las CCAA.
- **Comparecencias e información verbal (artículo 110 CE)**: Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Estos tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas.
- **Preguntas parlamentarias (artículo 111 CE)**: Interpelaciones concretas formuladas por los Diputados y Senadores. Pueden ser de respuesta escrita o de **respuesta oral en Pleno o Comisión**. Los Reglamentos de

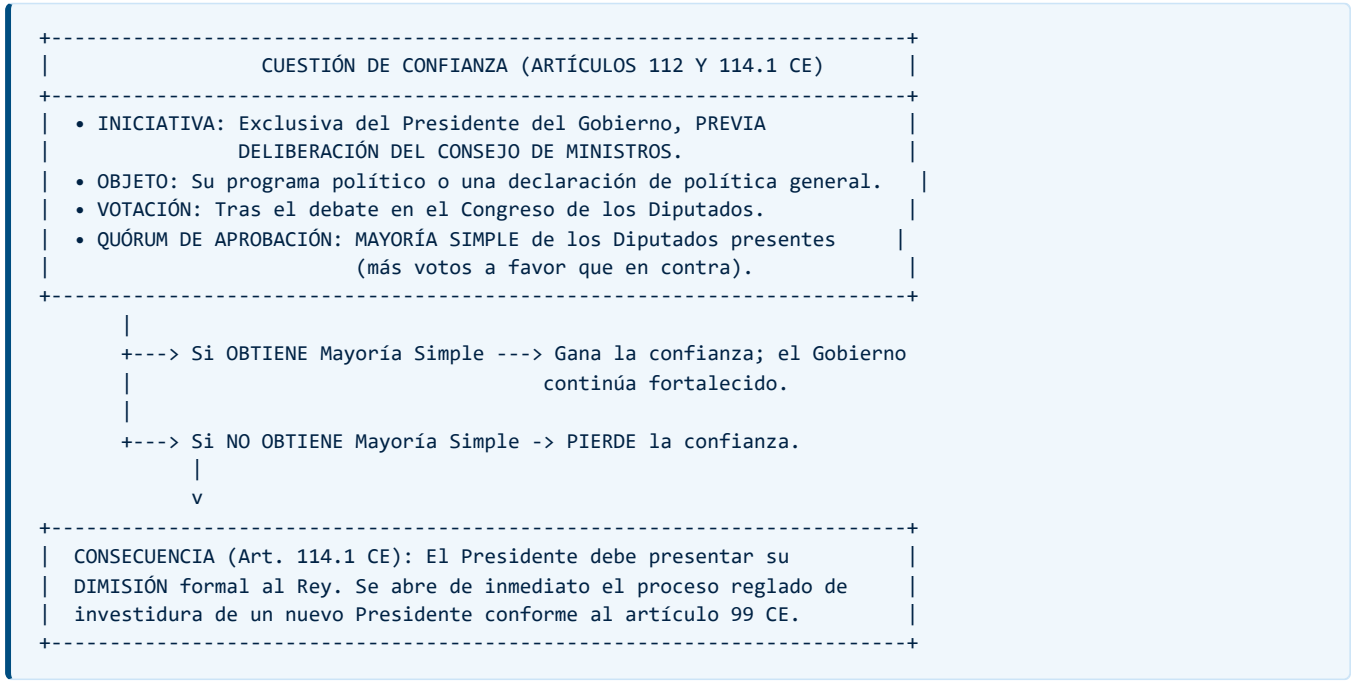
las Cámaras reservan un tiempo mínimo semanal a este objeto (las tradicionales sesiones de control de los miércoles).

- **Interpelaciones y Mociones (artículo 111.2 CE)**: Las interpelaciones versan sobre los motivos o propósitos de la conducta del ejecutivo en cuestiones de política general. Toda interpelación puede dar lugar a una **moción en que la Cámara manifieste su posición** política respecto a la materia debatida.
- **Comisiones de Investigación (artículo 76 CE)**: Creadas por el Congreso, por el Senado o por ambas Cámaras conjuntamente sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que se comuniquen al Ministerio Fiscal si se aprecian indicios de delito.

3.3. Instrumentos de Control Extraordinario con Eficacia Destitutoria

3.3.1. La Cuestión de Confianza (Artículos 112 y 114.1 CE)

Es un instrumento de iniciativa gubernamental diseñado para que el Presidente refuerce su liderazgo político o consolide su mayoría parlamentaria:



- **Mayoría exigida**: A diferencia de la investidura inicial, la cuestión de confianza se entiende otorgada si obtiene el voto favorable de la **mayoría simple** de los Diputados presentes.
- **Efecto de la denegación**: El artículo 114.1 CE impone que *"si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99"*.

3.3.2. La Moción de Censura (Artículos 113 y 114.2 CE)

Inspirada en el artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución adoptó el modelo de **moción de censura constructiva**: No persigue únicamente derribar al Gobierno en funciones, sino investir simultáneamente a un Presidente alternativo, evitando situaciones de acefalía política:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                MOCIÓN DE CENSURA CONSTRUCTIVA (ARTS. 113 Y 114.2 CE)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. NATURALEZA CONSTRUCTIVA: Debe incluir OBLIGATORIAMENTE a un         |
|     CANDIDATO/A a la Presidencia del Gobierno.                          |
|  2. INICIATIVA: Firmada por al menos la DÉCIMA PARTE (1/10) de los      |
|     Diputados del Congreso (mínimo 35 DIPUTADOS de 350).                |
|  3. PERÍODO DE ENFRIAMIENTO: No podrá ser votada hasta transcurridos    |
|     CINCO DÍAS desde su presentación oficial.                           |
|  4. MOCIONES ALTERNATIVAS: Pueden presentarse durante los DOS PRIMEROS  |
|     DÍAS de dicho plazo de cinco días.                                  |
|  5. QUÓRUM DE APROBACIÓN: Requiere el voto favorable de la              |
|     MAYORÍA ABSOLUTA del Congreso de los Diputados (≥ 176 votos).       |
+-------------------------------------------------------------------------+
       |
       +---> Si SE APRUEBA (Mayoría Absoluta):
       |     • El Gobierno en pleno cesa de inmediato (Art. 114.2 CE).
       |     • El candidato incluido se entiende INVESTIDO de la confianza
       |       parlamentaria y es NOMBRADO PRESIDENTE POR EL REY.
       |
       +---> Si SE RECHAZA (No alcanza Mayoría Absoluta):
             • El Gobierno censurado permanece en el poder.
             • Sanción a los firmantes: NO PODRÁN PRESENTAR OTRA MOCIÓN
               DURANTE EL MISMO PERÍODO DE SESIONES (Art. 113.4 CE).
+-------------------------------------------------------------------------+
```

Parámetro Comparativo	Cuestión de Confianza (Art. 112 CE)	Moción de Censura (Art. 113 CE)
Sujeto que la plantea	El Presidente del Gobierno	La oposición (al menos 1/10 de Diputados = 35)
Requisito previo	Deliberación del Consejo de Ministros	Inclusión obligatoria de candidato alternativo
Cámara ante la que se sustancia	Exclusivamente el Congreso de los Diputados	Exclusivamente el Congreso de los Diputados
Plazo de enfriamiento	No previsto en la CE (según Reglamento)	Obligatorio: Votación pasados **5 días** (alternativas en **2 días**)
Mayoría para prosperar	**Mayoría simple** de votos emitidos	**Mayoría absoluta** de la Cámara (al menos 176)
Efecto de la aprobación	Reafirma y fortalece al Gobierno	Cese del Gobierno e investidura directa del candidato alternativo
Efecto del fracaso	Dimisión obligatoria del Presidente al Rey	Los firmantes no pueden presentar otra en el mismo período

---

4. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Las decisiones normativas y gubernativas adoptadas por el Consejo de Ministros de la Nación condicionan directamente el marco laboral, presupuestario y programático del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Financiación estatal de los Servicios Sociales Comunitarios**: A través de los Acuerdos del Consejo de Ministros que aprueban los criterios de distribución territorial de créditos entre Comunidades Autónomas, se nutre el **Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales**. Estos fondos estatales se transfieren a la Junta de Andalucía y de esta al Ayuntamiento de Utrera, sustentando la dotación de las plazas de la Subescala Técnica en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32).

- **Legislación estatal básica y Decretos del Gobierno**: El Educador/a Social aplica sobre el terreno disposiciones aprobadas por el Gobierno de la Nación en materias concurrentes:
- Los Reales Decretos que desarrollan el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (**SAAD**, al amparo de la Ley 39/2006).
- Los marcos reglamentarios de protección frente a la violencia infantil derivados de la Ley Orgánica 8/2021 (**LOPIVI**), que imponen protocolos específicos a las entidades locales.
- Las convocatorias estatales de subvenciones para programas contra la pobreza infantil y exclusión social en zonas desfavorecidas como la Barriada El Tinte de Utrera.
- **Coordinación interadministrativa**: Aunque el personal técnico depende orgánicamente de la Corporación Local de Utrera y funcionalmente de la normativa autonómica andaluza, los estándares mínimos de protección social y los derechos de la ciudadanía se hallan blindados por la función ejecutiva y reglamentaria que ejerce el Gobierno de la Nación conforme al artículo 97 de la Constitución.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Precepto rector de funciones del Gobierno**: **Artículo 97 CE** (dirección política interior/exterior, administración civil/militar, defensa, función ejecutiva y potestad reglamentaria).
- **Miembros obligatorios del Gobierno (art. 98.1 CE y art. 1.2 Ley 50/1997)**: **Presidente** y **Ministros** (Vicepresidentes son potestativos).
- **Condición jurídica de los Secretarios de Estado**: Son órganos superiores de la Administración (Ley 40/2015), pero **no son miembros del Gobierno**.
- **Secretismo de deliberaciones (art. 5.3 Ley 50/1997)**: Las reuniones del Consejo de Ministros son **estrictamente secretas**.
- **Órgano preparatorio preceptivo del Consejo de Ministros (art. 8 Ley 50/1997)**: La **Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios**.
- **Refrendo de la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 64.2 CE)**: Corresponde al **Presidente del Congreso de los Diputados**.
- **Mayorías de investidura presidencial (art. 99.3 y 99.4 CE)**: 1ª votación: **Mayoría absoluta** (176 votos). 2ª votación: **Mayoría simple**, exactamente **48 horas después**.
- **Plazo límite de disolución automática por bloqueo (art. 99.5 CE)**: **Dos meses** a contar desde la primera votación de investidura.
- **Nombramiento y cese de Ministros (art. 100 CE)**: Por el **Rey**, a propuesta exclusiva de su **Presidente**.

10. **Fuero procesal penal del Gobierno (art. 102.1 CE)**: Exclusivamente la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

11. **Acusación al Gobierno por traición (art. 102.2 CE)**: Iniciativa de **1/4 de los miembros del Congreso** y aprobación por **mayoría absoluta**.

12. **Prohibición expresa de indulto (art. 102.3 CE)**: No cabe el indulto ni la prerrogativa de gracia en acusaciones por traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos por miembros del Gobierno.

13. **Causas constitucionales de cese del Gobierno (art. 101.1 CE)**: Elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, **dimisión** o **fallecimiento** del Presidente.

14. **Facultades prohibidas al Presidente en funciones (art. 21 Ley 50/1997)**: Disolver las Cortes, plantear cuestión de confianza y convocar referéndum.

15. **Facultades prohibidas al Gobierno en funciones**: Aprobar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Parlamento.

16. **Órgano ante el que responde el Gobierno (art. 108 CE)**: Solidariamente ante el **Congreso de los Diputados** (el Senado no puede exigir responsabilidad política).

17. **Mayoría de aprobación de la Cuestión de Confianza (art. 112 CE)**: **Mayoría simple** de los Diputados presentes.

18. **Consecuencia del rechazo de la Cuestión de Confianza (art. 114.1 CE)**: **Dimisión obligatoria del Presidente al Rey** y apertura del proceso del art. 99 CE.

19. **Firma exigida para la Moción de Censura (art. 113.2 CE)**: Al menos la **décima parte (1/10) de los Diputados** (mínimo de **35 Diputados**).

20. **Plazo de enfriamiento de la Moción de Censura (art. 113.3 CE)**: **Cinco días** desde su presentación (mociones alternativas en los **dos primeros días**).

21. **Mayoría de aprobación de la Moción de Censura (art. 113.1 y 114.2 CE)**: **Mayoría absoluta del Congreso** (al menos **176 votos**).

22. **Sanción por fracaso de la Moción de Censura (art. 113.4 CE)**: Sus signatarios **no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones**.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
EL GOBIERNO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (TÍTULO IV Y TÍTULO V)
│
├── 1. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA (Art. 98 CE; Ley 50/1997)
│   ├── Miembros obligatorios: Presidente del Gobierno y Ministros.
│   ├── Miembros potestativos: Vicepresidente o Vicepresidentes.
│   ├── NO forman parte: Secretarios de Estado (órganos superiores de administración).
│   ├── Funcionamiento: Consejo de Ministros (deliberaciones SECRETAS).
│   ├── Órgano preparatorio: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
│   └── Jerarquía normativa: Real Decreto-ley/Legislativo > RD Presidente > RD Consejo > Orden Ministerial.
│
├── 2. DESIGNACIÓN Y ESTATUTO (Arts. 99 a 102 CE)
│   ├── Investidura Presidencial (Art. 99):
│   │   ├── 1ª Votación: MAYORÍA ABSOLUTA (≥ 176 votos).
│   │   ├── 2ª Votación (a las 48 horas): MAYORÍA SIMPLE.
│   │   └── Plazo límite: 2 MESES desde 1ª votación -> Disolución de Cortes y elecciones.
│   ├── Nombramiento de Ministros: Por el Rey a propuesta exclusiva del Presidente (Art. 100).
│   ├── Aforamiento procesal: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Art. 102.1).
│   └── Traición (Art. 102.2/3): Iniciativa 1/4 Congreso + Mayoría Absoluta | PROHIBIDO EL INDULTO.
│
├── 3. CESE Y GOBIERNO EN FUNCIONES (Art. 101 CE; Art. 21 Ley 50/1997)
│   ├── Causas de cese: Elecciones generales | Pérdida de confianza | Dimisión | Fallecimiento.
│   ├── Cese del Presidente = Cese solidario de todo el Gobierno.
│   └── Gobierno en Funciones: Despacho ordinario de asuntos | PROHIBIDO: disolver Cortes, plantear
confianza,
│                              convocar referéndum, aprobar Presupuestos o presentar proyectos de ley.
│
└── 4. CONTROL PARLAMENTARIO (Título V CE: Arts. 108 a 116)
    ├── Responsabilidad solidaria: Exclusivamente ante el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Art. 108).
    ├── Control ordinario: Preguntas (sesiones semanales), interpelaciones, comparecencias, comisiones de
inv.
    └── Control extraordinario (Eficacia Destitutoria):
        ├── CUESTIÓN DE CONFIANZA (Arts. 112 y 114.1):
        │   ├── Iniciativa: Presidente (previa deliberación Consejo de Ministros) sobre programa.
        │   ├── Aprobación: MAYORÍA SIMPLE de votos emitidos.
        │   └── Denegación: Dimisión obligatoria del Presidente al Rey -> Proceso Art. 99 CE.
        └── MOCIÓN DE CENSURA CONSTRUCTIVA (Arts. 113 y 114.2):
            ├── Requisito sustantivo: Debe incluir obligatoriamente CANDIDATO ALTERNATIVO.
            ├── Firma: Al menos 1/10 de los Diputados (35 escaños).
            ├── Plazo de espera: Votación tras 5 DÍAS (alternativas en los 2 primeros días).
            ├── Aprobación: MAYORÍA ABSOLUTA del Congreso (≥ 176 votos).
            └── Éxito: Cesa el Gobierno y el candidato queda investido Presidente nombrado por el Rey.
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que los Secretarios de Estado son miembros natos del Gobierno de la Nación.

Clave Jurídica: Es un error recurrente. Conforme al artículo 1.2 de la Ley 50/1997, el Gobierno se compone exclusivamente del **Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros**. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado (Ley 40/2015), pero no forman parte del Gobierno.

- **Trampa**: Indicar que la propuesta regia de candidato a la Presidencia del Gobierno es refrendada por el Presidente del Gobierno saliente.

Clave Jurídica: Conforme al **artículo 64.2 de la CE**, la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno (así como la disolución de las Cortes prevista en el artículo 99.5) son refrendados obligatoriamente por el **Presidente del Congreso de los Diputados**, y no por el Presidente del Gobierno cesante.

- **Trampa**: Preguntar por la mayoría exigida para aprobar una cuestión de confianza y responder mayoría absoluta.

Clave Jurídica: La cuestión de confianza se aprueba por **mayoría simple** de los Diputados presentes (artículo 112 CE). Es la **moción de censura** la que requiere preceptivamente **mayoría absoluta** de los miembros del Congreso (artículo 113.1 CE).

- **Trampa**: Sostener que para presentar una moción de censura en el Congreso se requiere la firma de la cuarta parte (1/4) de los Diputados.

Clave Jurídica: En el Congreso de los Diputados la iniciativa de la moción de censura requiere la firma de al menos la **décima parte (1/10)** de los miembros (35 Diputados, art. 113.2 CE). La cuarta parte (1/4 = 28 diputados) se exige en el **Parlamento de Andalucía** (art. 126 EAAnd) o en el Congreso para la **acusación por traición** al Gobierno (art. 102.2 CE).

- **Trampa**: Creer que el Senado puede derribar al Gobierno mediante la denegación de una cuestión de confianza o la aprobación de una censura.

Clave Jurídica: El artículo 108 de la CE consagra que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política **exclusivamente ante el Congreso de los Diputados**. El Senado ejerce funciones de control ordinario (preguntas e interpelaciones), pero carece de facultades destitutorias.

- **Trampa**: Suponer que el Gobierno en funciones puede aprobar un Real Decreto-ley o presentar un Proyecto de Ley en supuestos urgentes.

Clave Jurídica: El artículo 21.5 de la Ley 50/1997 prohíbe terminantemente al Gobierno en funciones la **aprobación de proyectos de ley y la remisión de proyectos de presupuestos**. Aunque excepcionalmente la jurisprudencia del TC ha admitido decretos-leyes estrictamente justificados por extraordinaria necesidad de catástrofe, la regla general prohíbe la iniciativa legislativa formal.

- **Trampa**: Afirmar que el Rey puede conceder el indulto al Presidente del Gobierno si es condenado penalmente por el Tribunal Supremo.

Clave Jurídica: El **artículo 102.3 de la CE prohíbe de forma taxativa y absoluta la prerrogativa real de gracia (indulto)** para los delitos cometidos por el Presidente o miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la función ejecutiva y reglamentaria del Gobierno de la Nación tiene una manifestación práctica tangible:

- **Ejecución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas**: El Educador/a Social implementa programas socioeducativos cuya financiación inicial depende de Acuerdos del Consejo de Ministros que autorizan el reparto territorial de fondos para atención a familias vulnerables y lucha contra la pobreza infantil en barriadas prioritarias de Utrera (como El Tinte).
- **Despliegue operativo de Reales Decretos estatales**: Los protocolos ante situaciones de desprotección y violencia sobre la infancia derivan de las directrices de la LOPIVI aprobadas por el Gobierno de la Nación, coordinándose el Técnico/a municipal de Utrera con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil) en el término municipal.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:

- *Constitución Española de 1978*: Título IV "Del Gobierno y de la Administración" (arts. 97 a 107) y Título V "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales" (arts. 108 a 116) (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley 50/1997, de 27 de noviembre*, del Gobierno (BOE nº 285, de 28 de noviembre de 1997; texto consolidado con reformas de la Ley 40/2015).
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre*, de Régimen Jurídico del Sector Público: Artículos 54 a 68 sobre órganos superiores y directivos (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
- *Reglamento del Congreso de los Diputados*, de 10 de febrero de 1982: Artículos 170 a 179 sobre debate de investidura, cuestión de confianza y moción de censura.
- **Jurisprudencia Constitucional de Referencia**:
- *STC 16/1984 y STC 223/2006*: Naturaleza de la potestad reglamentaria del Gobierno y límites de los reglamentos ejecutivos.
- *STC 124/2018*: Doctrina sobre los límites y facultades del Gobierno en funciones durante períodos de disolución parlamentaria.
- **Portales Oficiales**:
- Presidencia del Gobierno / La Moncloa: www.lamoncloa.gob.es (Composición del Consejo de Ministros, referencias y Acuerdos de Gobierno).

TEMA 04 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 4: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (arts. 97, 103 a 107, 137, 140, 141 y 149.1.18ª); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES

1.1. Concepto Dogmático y Positivo de la Administración Pública

En el ordenamiento constitucional español, la Administración Pública no se define por un criterio puramente formal, subjetivo u orgánico, sino a través de una concepción teleológica, funcional e institucional consagrada en el **artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978 (CE)**: *"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho"*.

Desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho Administrativo (Zanobini, García de Enterría), la Administración Pública es una **persona jurídica pública** que se integra en el Poder Ejecutivo bajo la dirección del Gobierno, pero que se diferencia ontológicamente de este por su **carácter permanente, profesional y vicarial**, cuya única razón de ser es la satisfacción continuada y objetiva de las necesidades colectivas de la sociedad.

El marco positivo estatal unifica su delimitación en el **artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)** y en el **artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)**, disponiendo que tienen la consideración formal de Administraciones Públicas:

- La **Administración General del Estado** (AGE).
- Las **Administraciones de las Comunidades Autónomas** (ej. Administración de la Junta de Andalucía).
- Las **Entidades que integran la Administración Local** (Ayuntamientos como el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, Diputaciones Provinciales e islas).

- Cualesquiera **organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes** de las anteriores.

1.2. Caracteres Esenciales de la Administración Pública

La Administración Pública presenta un conjunto de rasgos definitorios que configuran su estatuto jurídico singular:

- **Personalidad jurídica pública única**: Conforme al **artículo 3.4 de la Ley 40/2015**, cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con **personalidad jurídica única**, exteriorizando su voluntad a través de órganos administrativos jerárquicamente estructurados.
- **Carácter vicarial y teleológico**: La Administración no tiene fines propios ni intereses corporativos legítimos que defender; es un instrumento subordinado al servicio exclusivo del interés general de la comunidad.
- **Pleno sometimiento a la legalidad (*vinculación positiva*)**: A diferencia de los particulares (a quienes rige la autonomía de la voluntad: lo que la ley no prohíbe, está permitido), la Administración está sujeta al principio de legalidad en sentido estricto (artículos 9.1 y 103.1 CE): **solo puede realizar aquello que la ley le habilita expresamente**.
- **Titularidad de potestades públicas exorbitantes**: Para asegurar la consecución de los intereses colectivos, el ordenamiento dota a la Administración de prerrogativas exorbitantes al Derecho común:
- **Autotutela declarativa** (artículo 39 LPACAP): Presunción *iuris tantum* de validez de sus actos y eficacia inmediata sin necesidad de ratificación judicial previa.
- **Autotutela ejecutiva** (artículos 98 y 99 LPACAP): Facultad de compeler materialmente a los ciudadanos al cumplimiento forzoso de sus resoluciones (apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas) sin impetrar el auxilio de los tribunales ordinarios.
- **Potestad reglamentaria, potestad tributaria, potestad expropiatoria y potestad sancionadora**.
- **Control jurisdiccional universal**: El artículo 106.1 CE elimina cualquier vestigio de inmunidad o privilegio de no control judicial: todos los actos administrativos y reglamentos están sujetos al escrutinio del **orden jurisdiccional contencioso-administrativo**.
- **Estructura profesionalizada y permanente**: El aparato administrativo trasciende los cambios de Gobierno político, sustentándose en un cuerpo de empleados públicos seleccionados mediante procedimientos que aseguran los principios constitucionales de **igualdad, mérito y capacidad** (artículo 103.3 CE y TREBEP).

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 CARACTERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  • Personalidad Jurídica Única (Art. 3.4 Ley 40/2015)                   |
|  • Carácter Vicarial: Servicio objetivo al interés general              |
|  • Vinculación Positiva a la Ley y al Derecho (Arts. 9.1 y 103.1 CE)    |
|  • Potestades Exorbitantes: Autotutela declarativa y ejecutiva          |
|  • Control Judicial Universal (Art. 106.1 CE: Jurisdicción C-A)         |
|  • Burocracia Profesionalizada Permanente: Mérito y Capacidad (103.3)   |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.3. Clases de Administraciones Públicas

La doctrina jusadministrativista clasifica las Administraciones Públicas atendiendo a su sustrato estructural, su base territorial y el grado de autonomía funcional:

1.3.1. Administraciones Territoriales (Artículo 137 CE)

Son aquellas en las que el **territorio** no es un mero ámbito físico o límite espacial de actuación, sino un **elemento constitutivo esencial** de su propia existencia jurídica. Se caracterizan por:

- Perseguir la totalidad de los intereses generales de la población asentada en su territorio (universalidad de fines).
- Ostentar la plenitud de las potestades públicas exorbitantes (reglamentaria, tributaria, expropiatoria, sancionadora y de autotutela).
- Integran esta categoría formal (artículo 137 CE):
- **La Administración General del Estado (AGE)**: Ejerce competencias en todo el territorio nacional.
- **Las Administraciones de las Comunidades Autónomas**: Titulares del autogobierno autonómico (ej. Administración de la Junta de Andalucía).
- **Las Entidades Locales Territoriales**: Gozan de autonomía constitucional para la gestión de sus respectivos intereses (artículos 140 y 141 CE): **el Municipio** (como el Ayuntamiento de Utrera), **la Provincia** (Diputaciones) y **las Islas**.

1.3.2. Administración Institucional o Instrumental (Título II de la Ley 40/2015)

Conjunto de entidades creadas por una Administración territorial matriz para gestionar, bajo fórmulas descentralizadas y con personalidad jurídica diferenciada, un servicio público o una actividad técnica o económica determinada:

- Su competencia se rige por el **principio de especialidad** (carecen de fines universales).
- Quedan adscritas a la Administración matriz, que ejerce sobre ellas facultades de tutela, dirección estratégica y control de eficacia.
- Tipología legal (artículos 84 y siguientes de la Ley 40/2015):
- **Organismos Autónomos**: Entidades de derecho público, financiadas mayoritariamente por presupuestos públicos, que ejecutan actividades administrativas, de fomento o de servicios (ej. SEPE, Instituto Nacional de Estadística).
- **Entidades Públicas Empresariales (EPE)**: Entidades de derecho público que se financian con ingresos de mercado y desarrollan actividades prestacionales o de gestión económica, rigiéndose por el derecho privado salvo en el ejercicio de potestades administrativas (ej. ADIF, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).
- **Agencias Estatales / Autonómicas**: Entidades dotadas de autonomía funcional y gestión por objetivos mediante contrato plurianual de gestión.
- **Consorcios**: Personas jurídicas creadas por varias Administraciones públicas (o con entidades privadas sin ánimo de lucro) para la gestión de servicios comunes.
- **Sociedades Mercantiles Públicas y Fundaciones del Sector Público**: Sujetas esencialmente al ordenamiento societario o civil privado, sin facultades para dictar actos administrativos de autoridad.

1.3.3. Administración Corporativa

Entidades de base asociativa privada creadas por una ley formal para la defensa y ordenación de intereses profesionales o sectoriales de base económica, a las que el Estado atribuye el ejercicio de funciones públicas delegadas:

- Comprenden los **Colegios Profesionales** (artículo 36 CE: ej. Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales) y las **Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación**.
- Poseen una naturaleza híbrida: se rigen por el Derecho privado en sus relaciones internas o contractuales, y por el Derecho administrativo cuando ejercen potestades públicas atribuidas (ej. visado colegial, ordenación deontológica o potestad disciplinaria interna).

1.3.4. Autoridades Administrativas Independientes (AAI)

Entidades de derecho público dotadas por ley de una **especial autonomía funcional e independencia orgánica** respecto del Gobierno y de los Ministerios (artículo 109 Ley 40/2015):

- Finalidad: Regular, supervisar y sancionar en sectores socioeconómicos de extraordinaria sensibilidad técnica, blindándolos frente a injerencias político-partidistas.
- Ejemplos: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Banco de España y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

---

2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTS. 103 A 107 CE Y ART. 3 LRJSP)

La Constitución de 1978 elevó los principios clásicos del Derecho Público a rango de mandatos de optimización de directa obligatoriedad jurídica:

2.1. El Decálogo Estructural del Artículo 103.1 CE

El artículo 103.1 condensa los siete principios nucleares de la actuación administrativa:

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|             PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL ARTÍCULO 103.1 CE         |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  1. SERVICIO OBJETIVO AL INTERÉS GENERAL: Proscripción de arbitrariedad |
|  2. EFICACIA: Consecución óptima de fines con eficiencia de recursos   |
|  3. JERARQUÍA: Estructura vertical piramidal de mando interno          |
|  4. DESCENTRALIZACIÓN: Traspaso de competencias ENTRE PERSONAS JURÍDICAS|
|  5. DESCONCENTRACIÓN: Traspaso de competencias DENTRO DE MISMA PERSONA  |
|  6. COORDINACIÓN: Integración armónica de actuaciones interorgánicas    |
|  7. SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY Y AL DERECHO: Vinculación positiva      |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

- **Principio de servicio con objetividad a los intereses generales**:
- Exige neutralidad axiológica de la Administración frente a los intereses partidistas del Gobierno de turno.
- Se proyecta en la prohibición de desvío de poder (utilización de potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos) y en el deber de fundamentación técnica de las decisiones.
- **Principio de eficacia**:
- Mandato constitucional de cumplimiento material y oportuno de los fines públicos encomendados.
- Vinculado por el **artículo 3.1 de la Ley 40/2015** a los principios de **eficiencia en la asignación de los recursos públicos** y de **economía**.
- **Principio de jerarquía**:
- Articula los órganos de una misma persona jurídica en una escala piramidal de superioridad y subordinación.
- Conlleva potestades de mando, instrucción de directrices vinculantes, resolución de recursos de alzada y avocación de competencias (artículos 6 y 10 Ley 40/2015).
- *Límite*: Solo opera **dentro de una misma Administración territorial**. No existe relación de jerarquía entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Utrera, pues están amparadas en el principio constitucional de **autonomía territorial** (artículos 137 y 140 CE).
- **Principio de descentralización**:
- Traslado definitivo de la titularidad y del ejercicio de competencias de una persona jurídica pública a **otra persona jurídica pública diferenciada**.

- *Tipología*:
- *Descentralización territorial*: Transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales (artículos 148, 149 CE y Ley 7/1985).
- *Descentralización funcional o institucional*: Atribución de competencias de una Administración matriz a un organismo autónomo, agencia o empresa pública dependiente.
- **Principio de desconcentración**:
- Traslado de la titularidad o del ejercicio de competencias de un órgano superior a otro inferior **dentro de la misma persona jurídica pública** (artículo 8.2 Ley 40/2015).
- A diferencia de la delegación (que transfiere solo el ejercicio material, art. 9 Ley 40/2015), la desconcentración traslada la competencia misma de forma estable, descongestionando los órganos de cúspide.
- **Principio de coordinación**:
- Obligación positiva de sincronizar, aunar esfuerzos y prevenir duplicidades o contradicciones entre distintos órganos de una misma Administración o entre distintas Administraciones públicas territoriales dotadas de autonomía.
- **Principio de sometimiento pleno a la ley y al Derecho**:
- Máxima garantía del Estado de Derecho: La actuación administrativa no solo debe respetar la ley formal escrita, sino el bloque entero de juridicidad (la Constitución, los principios generales del Derecho, los tratados internacionales y la jurisprudencia consolidada).

2.2. Principios de la Función Pública (Artículo 103.3 CE)

El **artículo 103.3 CE** impone una reserva de ley para regular:

- El estatuto de los funcionarios públicos.
- El **acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad** (artículo 23.2 y 103.3 CE), proscribiendo el libre arbitrio o la selección clientelar.
- El sistema de incompatibilidades y las garantías para la **imparcialidad** en el ejercicio de sus funciones (abstención y recusación, artículos 23 y 24 Ley 40/2015).

2.3. Principios de Participación y Transparencia Ciudadana (Artículo 105 CE)

- **Audiencia en la elaboración de disposiciones generales (105.a)**: Trámite de consulta pública previa y audiencia a los ciudadanos e interlocutores afectados en los proyectos reglamentarios.
- **Acceso a los archivos y registros administrativos (105.b)**: Cimiento constitucional del derecho a la información pública y la transparencia administrativa (desarrollado por la Ley estatal 19/2013 y la Ley andaluza 1/2014).
- **Audiencia del interesado en el procedimiento administrativo (105.c)**: Principio de contradicción procesal que exige otorgar trámite de audiencia previo antes de dictar resoluciones desfavorables o sancionadoras.

2.4. Control Jurisdiccional y Responsabilidad Patrimonial (Artículo 106 CE)

- **Artículo 106.1 (Control judicial pleno)**: Los Tribunales ordinarios de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican.
- **Artículo 106.2 (Responsabilidad patrimonial del Sector Público)**:
- Consagra un sistema de responsabilidad **directa y objetiva**: El perjudicado reclama directamente contra la Administración sin necesidad de demandar individualmente al funcionario infractor.
- Requisitos constitucionales y legales (artículos 32 a 35 Ley 40/2015):

- *Daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado*.
- *Antijuridicidad de la lesión*: El ciudadano no tenga el deber jurídico de soportar el daño de acuerdo con la ley.
- *Nexo causal*: Relación de causa-efecto directa entre el funcionamiento del servicio público y la lesión patrimonial.
- *Título de imputación*: Se responde tanto por el funcionamiento **normal** (sacrificio singular en beneficio colectivo) como por el funcionamiento **anormal** (falta de servicio, negligencia técnica o retraso culpable).
- *Única causa de exención legal*: **La fuerza mayor** (acontecimientos imprevisibles e inevitables de carácter catastrófico ajenos al servicio). El caso fortuito interno no exonera de indemnizar.

2.5. El Consejo de Estado (Artículo 107 CE)

- Es el **supremo órgano consultivo del Gobierno**.
- Se rige por la **Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril**.
- Emite dictámenes preceptivos o facultativos en defensa de la legalidad objetiva (ej. reglamentos ejecutivos, revisión de oficio de actos nulos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía elevada).

---

3. LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (TÍTULO III DE LA LEY 40/2015)

En la estructura descentralizada del Estado de las Autonomías, las Administraciones territoriales (Estado, CCAA y Entidades Locales) no operan en compartimentos estancos aislados, sino en un entramado de relaciones interdependientes presidido por el principio de **lealtad institucional**.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (LEY 40/2015)           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  PRINCIPIO BASE: LEALTAD INSTITUCIONAL (Art. 140.1.c Ley 40/2015)        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COLABORACIÓN (Art. 141):                                               |
|  • Deber pasivo y general de auxilio e intercambio de información.      |
|  • Asistencia técnica y material sin compromisos bilaterales nuevos.    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COOPERACIÓN (Arts. 143 a 154):                                         |
|  • Concurrencia VOLUNTARIA de voluntades en pie de igualdad jurídica.   |
|  • Órganos: Conferencias Sectoriales y Comisiones Bilaterales.          |
|  • Instrumentos: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS y CONSORCIOS.           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COORDINACIÓN (Art. 140.1.e):                                           |
|  • Imposición de pautas por la Administración superior sobre la inferior|
|  • Garantía obligatoria de coherencia y homogeneidad nacional o regional|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. Principios Rectores (Artículo 140 Ley 40/2015)

El artículo 140 de la LRJSP sistematiza los principios que vinculan a todas las Administraciones Públicas en sus relaciones mutuas:

- **Lealtad institucional**: Deber de buena fe y respeto legítimo al ejercicio de las competencias que correspondan a las demás Administraciones.
- **Adecuación al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias**.
- **Colaboración**: Deber general de auxilio y asistencia recíproca entre Administraciones.
- **Cooperación**: Ejercicio concertado de competencias en pie de igualdad mediante acuerdos voluntarios.
- **Coordinación**: Fijación de directrices vinculantes por parte del Estado o las CCAA sobre entes subordinados territorialmente para asegurar la coherencia del sistema global.

- **Eficiencia en la gestión de recursos públicos**: Compartición de infraestructuras, bases de datos y servicios técnicos comunes para evitar redundancias y gasto público superfluo.
- **Solidaridad interterritorial**: Equilibrio socioeconómico entre los diversos territorios.

3.2. Deber de Colaboración (Artículo 141 Ley 40/2015)

Las Administraciones Públicas están obligadas a colaborar facilitando:

- El suministro de información, datos y antecedentes que precisen otras administraciones para el ejercicio de sus funciones.
- La asistencia técnica y material recíproca.
- *Causas tasadas de denegación*: Solo puede rehusarse la colaboración cuando la entidad requerida no esté facultada para prestarla, cuando su entrega cause un perjuicio grave al cumplimiento de sus propios fines, o cuando afecte a materias legalmente protegidas por secreto o confidencialidad (artículo 141.2).

3.3. Técnicas e Instrumentos de Cooperación

La cooperación exige un acto voluntario y bilateral o multilateral entre administraciones dotadas de personalidad jurídica distinta:

3.3.1. Órganos de Cooperación (Artículos 145 a 153 LRJSP)

- **Conferencias Sectoriales (artículo 147)**:
- Órganos de encuentro multilateral y deliberación política entre la Administración General del Estado (representada por el Ministro competente) y las Administraciones autonómicas (representadas por los Consejeros de cada rama: ej. Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, Conferencia Sectorial de Educación).
- Adoptan **Acuerdos** (que son de obligado cumplimiento para las administraciones que los suscriban) o **Recomendaciones**.
- **Comisiones Bilaterales de Cooperación (artículo 153)**:
- Órganos de encuentro entre el Estado y una sola Comunidad Autónoma para abordar cuestiones específicas derivadas de sus relaciones estatutarias.
- **Comisiones Territoriales de Coordinación**:
- Creadas entre la AGE, CCAA y Entidades Locales de un mismo territorio.

3.3.2. Instrumentos Convencionales y Asociativos

- **Los Convenios Interadministrativos (artículos 47 a 53 Ley 40/2015)**:
- Acuerdos bilaterales o multilaterales formalizados con efectos jurídicos vinculantes entre distintas Administraciones Públicas para la consecución de un fin común de interés público.
- *Requisitos*: Memoria económica justificativa, dictamen jurídico preceptivo e inscripción obligatoria en el Registro Electrónico estatal o autonómico de convenios para desplegar eficacia vinculante.
- Constituyen la herramienta habitual de articulación del **Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales** entre la Consejería autonómica y el Ayuntamiento de Utrera.
- **Los Consorcios (artículos 118 a 127 Ley 40/2015)**:
- Personas jurídicas de derecho público creadas conjuntamente por varias Administraciones públicas (pudiendo integrar entidades privadas sin ánimo de lucro) para la gestión continuada y compartida de servicios públicos o infraestructuras comunes.

3.4. Las Técnicas de Coordinación

A diferencia de la cooperación (que es voluntaria), la **coordinación presupone una posición de prevalencia jurídica** atribuida constitucionalmente al Estado o a la Comunidad Autónoma sobre las Entidades Locales (artículos 103.1 CE, 149.1 CE y 59 de la Ley 7/1985 LRBRL):

- Se ejerce mediante la aprobación de **Planes Sectoriales vinculantes**, directrices técnicas obligatorias o requerimientos administrativos.
- Tiene por límite insoslayable el **respeto al principio de autonomía local** garantizado por los artículos 137 y 140 de la Constitución: La coordinación no puede vaciar de contenido las competencias propias municipales ni transformarse en una tutela jerárquica absorbente.

---

4. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La relación entre el Gobierno y la Administración condensa una de las problemáticas clásicas del Derecho Público moderno: la articulación entre el poder político representativo y la burocracia técnica profesional.

4.1. La Doble Naturaleza del Gobierno

El Gobierno de la Nación (y de modo paralelo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía) presenta una fisonomía dual:

- **Como Órgano Político y Constitucional**: Es el sujeto que ostenta la legitimidad democrática emanada de la investidura parlamentaria. Le corresponde el impulso del programa legislativo, el veto presupuestario, la política exterior, la defensa nacional y las relaciones de control con el Parlamento (artículos 97, 108 y 115 CE).
- **Como Órgano Superior de la Administración**: Constituye el escalón jerárquico supremo de la Administración Pública. En esta condición, adopta actos administrativos reglados, resuelve recursos administrativos y ejerce la potestad reglamentaria de ejecución de las leyes.

4.2. Principio de Dirección Gubernamental vs. Imparcialidad Administrativa

La Constitución resuelve esta tensión dialéctica mediante un sutil equilibrio institucional:

- **El mandato del artículo 97 CE**: *"El Gobierno dirige (...) la Administración civil y militar"*. Corresponde al Gobierno marcar las directrices políticas generales, fijar los objetivos estratégicos y designar a los titulares de los órganos superiores y directivos.
- **El contrapeso del artículo 103.1 CE**: *"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (...)"*.
- La Administración **no es propiedad del Gobierno ni un instrumento partidista**.
- Los empleados públicos deben ejercer sus cometidos técnicos con estricta **imparcialidad y neutralidad ideológica**.
- Los cambios de mayoría parlamentaria y de Gobierno no alteran la permanencia de la estructura administrativa ni la validez de los expedientes técnicos en tramitación.

4.3. Distinción entre Órganos Superiores y Órganos Directivos (Artículo 55 Ley 40/2015)

Para ordenar la frontera entre la esfera estrictamente política y la esfera técnico-burocrática, la **Ley 40/2015** divide a los responsables de la Administración en dos categorías formales:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|        ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (ART. 55)     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ÓRGANOS SUPERIORES (Nivel Político-Gubernamental):                     |
|  • Ministros                                                            |
|  • Secretarios de Estado                                                |
|  * Establecen los planes de actuación y fijan los objetivos políticos.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ÓRGANOS DIRECTIVOS (Nivel Técnico-Administrativo):                     |
|  • Subsecretarios y Secretarios Generales                               |
|  • Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales                |
|  • Subdirectores Generales                                              |
|  * Ejecutan los planes. Nombramiento reservado a funcionarios A1.       |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Órganos Superiores**:
- Integrados por los **Ministros** y los **Secretarios de Estado**.
- Son designados con entera discrecionalidad política por razones de confianza partidista o gubernamental.
- Les corresponde fijar los objetivos estratégicos, aprobar los planes de actuación del departamento y ostentar la representación superior de la organización.
- **Órganos Directivos**:
- Integrados por los **Subsecretarios**, **Secretarios Generales**, **Secretarios Generales Técnicos**, **Directores Generales** y **Subdirectores Generales**.
- Tienen encomendado el desarrollo material y la ejecución técnica de los programas fijados por los órganos superiores.
- **Regla general de profesionalización**: Su nombramiento está legalmente reservado a **funcionarios de carrera del Subgrupo A1** de las Administraciones Públicas (pudiendo excepcionarse motivadamente en Directores Generales en supuestos de perfiles técnicos no funcionariales expresamente autorizados por Real Decreto).
- Los **Subdirectores Generales** son órganos directivos puramente profesionales: su nombramiento y cese se realiza obligatoriamente entre funcionarios del Subgrupo A1 por concurso de méritos o libre designación, careciendo de la condición de alto cargo.

---

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el ejercicio de sus funciones en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), el **Técnico/a Medio de Educación Social** se desenvuelve como un agente nuclear de la Administración Pública territorial:

- **El Ayuntamiento de Utrera como Administración Local Territorial (artículos 137 y 140 CE)**:
- Goza de personalidad jurídica propia y autonomía para la gestión de sus intereses específicos (Ley 7/1985 y Ley 5/2010 LAULA).
- Ejerce competencias municipales propias en materia de servicios sociales comunitarios, infancia, absentismo escolar y promoción de la igualdad social.
- **Aplicación de las relaciones interadministrativas en la praxis socioeducativa**:
- **Con la Administración de la Junta de Andalucía**: El Educador/a Social de Utrera interactúa a diario bajo el principio de **lealtad institucional y colaboración técnica**:

- Con el **Servicio de Protección de Menores** de la Delegación Territorial de Inclusión Social en Sevilla, remitiendo informes socioeducativos para la declaración de desamparo y formalización de acogimientos familiares.
- Con el **Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)** y los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**.
- Con los centros de enseñanza primaria y secundaria dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo en el marco del **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**.
- Con los Centros de Salud de Atención Primaria del **Servicio Andaluz de Salud (SAS)**.
- **Con la Administración General del Estado**: Auxilio técnico y colaboración reglada con los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Utrera, la Fiscalía de Menores de Sevilla y los puestos de la Guardia Civil y Policía Local de Utrera ante intervenciones familiares de alto riesgo o conflicto convivencial grave en barriadas de atención prioritaria como El Tinte.
- **Garantía del principio de objetividad y legalidad**: En la emisión de valoraciones técnicas, el Técnico/a de Educación Social actúa amparado por el artículo 103.1 CE, respondiendo a criterios científicos y deontológicos de la Educación Social, blindado frente a interferencias políticas y garantizando la igualdad de trato y el interés superior de los menores.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Precepto rector de los principios administrativos**: **Artículo 103.1 CE** (servicio con objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho).
- **Definición legal de Administraciones Públicas (art. 2.3 Ley 40/2015)**: AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional vinculado/dependiente.
- **Personalidad jurídica de las Administraciones (art. 3.4 Ley 40/2015)**: Actúan con **personalidad jurídica única**.
- **Diferencia entre descentralización y desconcentración**: Descentralización transfiere competencias **entre distintas personas jurídicas**; desconcentración transfiere competencias **dentro de la misma persona jurídica**.
- **Principios constitucionales de acceso a la función pública (art. 103.3 CE)**: **Igualdad, mérito y capacidad**.
- **Derechos de los ciudadanos ante la Administración (art. 105 CE)**: Audiencia en reglamentos (105.a), acceso a archivos y registros (105.b) y audiencia en el procedimiento administrativo (105.c).
- **Control judicial de la Administración (art. 106.1 CE)**: Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre reglamentos y legalidad de la actuación.
- **Naturaleza de la responsabilidad patrimonial (art. 106.2 CE)**: Es **directa y objetiva** (se indemniza por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos).
- **Única causa de exención en responsabilidad patrimonial**: La **fuerza mayor** (el caso fortuito interno no exime).

10. **El Consejo de Estado (art. 107 CE y LO 3/1980)**: Supremo órgano consultivo del Gobierno.

11. **Principio rector supremo de las relaciones interadministrativas (art. 140.1.c Ley 40/2015)**: El principio de **lealtad institucional**.

12. **Diferencia entre cooperación y coordinación**: Cooperación es **voluntaria y paritaria**; coordinación es **obligatoria y ejercida por la administración superior**.

13. **Composición de las Conferencias Sectoriales (art. 147 Ley 40/2015)**: Ministros del ramo y Consejeros autonómicos correspondientes.

14. **Instrumento convencional básico de cooperación**: Los **Convenios Interadministrativos** (arts. 47 a 53 Ley 40/2015; exigen memoria económica e inscripción en Registro de Convenios).

15. **Precepto constitucional de dirección del Gobierno sobre la Administración**: **Artículo 97 CE** (*"El Gobierno dirige la Administración civil y militar"*).

16. **Órganos superiores de la AGE (art. 55.2 Ley 40/2015)**: **Ministros** y **Secretarios de Estado**.

17. **Órganos directivos de la AGE (art. 55.3 Ley 40/2015)**: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.

18. **Reserva funcionarial en órganos directivos**: Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos y Subdirectores Generales deben ser preceptivamente **funcionarios del Subgrupo A1**.

19. **Potestades de autotutela administrativa**: **Autotutela declarativa** (presunción de validez, art. 39 LPACAP) y **autotutela ejecutiva** (ejecución forzosa sin auxilio judicial, art. 98 LPACAP).

20. **Administraciones territoriales constitucionales (art. 137 CE)**: Municipio, Provincia y Comunidad Autónoma (junto al Estado).

21. **Naturaleza de los Colegios Profesionales**: Corporaciones de derecho público de base asociativa privada (artículo 36 CE).

22. **Límite constitucional a la coordinación interadministrativa**: El respeto al principio de **autonomía local** garantizado por los artículos 137 y 140 CE.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ARTS. 103 A 107 CE)
│
├── 1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN (Art. 103.1 CE; Ley 40/2015)
│   ├── Concepto: Persona jurídica pública vicarial al servicio objetivo de los intereses generales.
│   ├── Caracteres: Personalidad jurídica única | Vinculación positiva a ley | Autotutela
declarativa/ejecutiva.
│   └── Tipología:
│       ├── TERRITORIALES (Art. 137 CE): AGE | CCAA | Entidades Locales (Ayuntamientos y Diputaciones).
│       ├── INSTITUCIONALES (Ley 40/2015): Org. Autónomos | EPE | Agencias | Consorcios | Fundaciones
públicas.
│       ├── CORPORATIVAS (Art. 36 CE): Colegios Profesionales y Cámaras Oficiales.
│       └── INDEPENDIENTES (AAI): CNMC, AEPD, Banco de España, Consejo de Seguridad Nuclear.
│
├── 2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ACTUACIÓN
│   ├── Art. 103.1 CE: Eficacia | Jerarquía (intra-admon) | Descentralización | Desconcentración |
Coordinación | Legalidad.
│   ├── Art. 103.3 CE: Función pública (Acceso por IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD; imparcialidad).
│   ├── Art. 105 CE: Participación ciudadana (Audiencia reglamentos, acceso archivos/registros,
procedimiento).
│   ├── Art. 106.1 CE: Control pleno de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre reglamentos y actos.
│   ├── Art. 106.2 CE: Responsabilidad patrimonial DIRECTA Y OBJETIVA (Exonera solo FUERZA MAYOR).
│   └── Art. 107 CE: Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno.
│
├── 3. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (TÍTULO III LEY 40/2015)
│   ├── Principio Rector: LEALTAD INSTITUCIONAL (Art. 140.1.c).
│   ├── Colaboración (Art. 141): Auxilio técnico y suministro obligatorio de información.
│   ├── Cooperación (Arts. 143 a 154): Concurrencia VOLUNTARIA en igualdad jurídica:
│   │   ├── Órganos: Conferencias Sectoriales (Ministros + Consejeros) | Comisiones Bilaterales.
│   │   └── Instrumentos: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (Arts. 47-53) y CONSORCIOS.
│   └── Coordinación: Fijación de directrices vinculantes por ente superior (Límite: Autonomía local).
│
└── 4. GOBIERNO VS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    ├── Doble vertiente del Gobierno: Órgano político constitucional vs Vértice superior administrativo.
    ├── Principio de Dirección (Art. 97 CE) vs Principio de Imparcialidad y Objetividad (Art. 103.1 CE).
    └── Estructura Ministerial (Art. 55 Ley 40/2015):
        ├── Órganos Superiores (Políticos): Ministros y Secretarios de Estado.
        └── Órganos Directivos (Técnicos): Subsecretarios, Sec. Generales, Sec. Generales Técnicos,
                                           Directores Generales y Subdirectores Generales (Reserva A1).
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Confundir descentralización con desconcentración.

Clave Jurídica: La **descentralización** transfiere competencias **entre personas jurídicas públicas diferentes** (ej. del Estado a la Junta de Andalucía, o de la Junta al Ayuntamiento de Utrera). La **desconcentración** transfiere competencias **entre órganos distintos dentro de la misma persona jurídica** (ej. de un Ministro a un Director General).

- **Trampa**: Afirmar que existe una relación de jerarquía administrativa entre la Administración General del Estado y los Ayuntamientos.

Clave Jurídica: Es falso. El principio de jerarquía **solo opera en el seno de una misma Administración territorial**. Las relaciones entre el Estado, las CCAA y las Entidades Locales se rigen por los principios de **autonomía territorial, competencia, coordinación y cooperación**, quedando proscrita la tutela jerárquica.

- **Trampa**: Suponer que los Secretarios de Estado son órganos directivos de la Administración.

Clave Jurídica: Conforme al artículo 55.2 de la Ley 40/2015, los Secretarios de Estado son **órganos superiores** (junto con los Ministros). Los órganos directivos son los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.

- **Trampa**: Creer que la responsabilidad patrimonial de la Administración es subsidiaria a la del funcionario causante del daño.

Clave Jurídica: La responsabilidad patrimonial de la Administración es **directa y objetiva** (artículo 106.2 CE y artículo 32 Ley 40/2015). El ciudadano perjudicado demanda directamente a la Administración pública. Es posteriormente la Administración la que, en su caso, puede repetir de oficio contra el funcionario si este incurrió en dolo o culpa grave.

- **Trampa**: Sostener que el caso fortuito exime a la Administración de su deber de indemnizar en responsabilidad patrimonial.

Clave Jurídica: No. La **única causa legal de exoneración es la fuerza mayor** (acontecimiento catastrófico exterior e imprevisible). El caso fortuito (fallo interno imputable a la dinámica del servicio) no exime de responsabilidad a la Administración.

- **Trampa**: Indicar que los acuerdos adoptados en las Conferencias Sectoriales se imponen jerárquicamente a todas las CCAA, hayan votado a favor o en contra.

Clave Jurídica: Conforme al artículo 151 de la Ley 40/2015, los acuerdos de una Conferencia Sectorial son obligatorios **únicamente para las Comunidades Autónomas que hayan votado a favor de los mismos**.

- **Trampa**: Considerar que el Consejo de Estado es un tribunal integrado en el Poder Judicial.

Clave Jurídica: El Consejo de Estado es el **supremo órgano consultivo del Gobierno** (artículo 107 CE y LO 3/1980), encuadrado orgánicamente en el ámbito de la Administración consultiva y completamente al margen del Poder Judicial y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), los principios constitucionales y las relaciones interadministrativas se materializan en el quehacer diario del **Técnico/a Medio de Educación Social**:

- **Coordinación y Cooperación en Absentismo y Protección de Menores**: El Educador/a Social actúa en la intersección de tres niveles administrativos: la Administración Local (Ayuntamiento de Utrera), la Administración Autonómica (Delegación Territorial de Inclusión Social y centros educativos del SAS y la Junta) y la Administración General del Estado (Fiscalía y Guardia Civil). Cuando se activa el protocolo del Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) o se remite una ficha SIMIA por riesgo de maltrato intrafamiliar en la Barriada El Tinte, se está aplicando el deber legal de **auxilio interadministrativo y lealtad institucional** (artículo 141 Ley 40/2015).
- **Garantía de objetividad técnica en la valoración**: En virtud del artículo 103.1 CE, los informes socioeducativos emitidos por el Educador/a Social gozan de presunción de veracidad y neutralidad técnica, sirviendo como fundamento reglado para la concesión de ayudas de emergencia social o la adopción de medidas protectoras, preservando la dignidad y los derechos fundamentales de los usuarios frente a cualquier injerencia política.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:

- *Constitución Española de 1978*: Artículos 97, 103, 104, 105, 106, 107, 137, 140 y 141 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley 39/2015, de 1 de octubre*, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículo 2 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre*, de Régimen Jurídico del Sector Público: Artículos 2, 3, 32 a 35 (responsabilidad patrimonial), 55 (órganos superiores y directivos) y Título III (relaciones interadministrativas, arts. 140 a 158) (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
- *Ley 7/1985, de 2 de abril*, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de abril de 1985).
- *Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril*, del Consejo de Estado (BOE nº 100, de 25 de abril de 1980).
- **Jurisprudencia Constitucional de Referencia**:
- *STC 18/1982 y STC 4/1981*: Doctrina sobre el principio de legalidad administrativa y el control judicial universal de la Administración.
- *STC 214/1989 y STC 11/1998*: Delimitación del principio de autonomía local frente a las potestades estatales y autonómicas de coordinación.
- *STC 112/1984*: Naturaleza objetiva y directa de la responsabilidad patrimonial del Sector Público.

TEMA 05 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 5: LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPIOS. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (Título VIII, arts. 137 a 158; arts. 2, 143 a 152); Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título X, arts. 248 a 250); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

---

1. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPIOS

1.1. Naturaleza Jurídica del Estado Autonómico

La Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**) diseñó en su Título VIII una fórmula de organización territorial descentralizada que rompió radicalmente con el centralismo histórico español. Este modelo no encaja de forma pura en los tipos clásicos del Estado unitario ni del Estado federal decimonónico, configurándose dogmática y jurisprudencialmente como un **Estado compuesto, regional o autonómico** (doctrina del Tribunal Constitucional sentada a partir de la STC 4/1981 y consolidada en la STC 31/2010).

Los caracteres definitorios de la naturaleza jurídica del Estado de las Autonomías son:

- **Titularidad única de la soberanía nacional**: Conforme al **artículo 1.2 CE**, la soberanía nacional reside de manera única e indivisible en el pueblo español. Las Comunidades Autónomas no son sujetos soberanos ni poseen poder constituyente originario; su poder deriva directamente de la Constitución.
- **Autonomía política cualificada frente a mera autarquía administrativa**: Las Comunidades Autónomas (CCAA) gozan de **autonomía política**, lo que implica la titularidad de potestad legislativa primaria (elaboración de leyes emanadas de sus propios Parlamentos), la dirección de políticas públicas sectoriales y la potestad de autogobierno a través de instituciones ejecutivas y asamblearias propias. Por el contrario, los entes locales (municipios y provincias, artículos 140 y 141 CE) ostentan una **autonomía administrativa** de gestión, dotada de potestad reglamentaria y autoorganizativa, pero sin potestad legislativa.
- **El principio dispositivo (*open-ended system*)**: La Constitución no dibujó directamente el mapa de las CCAA ni creó de forma coactiva las diecisiete autonomías actuales. En su lugar, consagró el derecho a la autonomía como una facultad disponible que debía activarse voluntariamente por las provincias y municipios limítrofes mediante los procedimientos del Título VIII.

- **Unidad estatal y pluralismo territorial**: El modelo compatibiliza la existencia de un único ordenamiento estatal supremo con una pluralidad de ordenamientos jurídicos autonómicos plenamente integrados en el ordenamiento global.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|                 MODELO TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL                 |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  SOBERANÍA NACIONAL ÚNICA (Art. 1.2 CE: Reside en el pueblo español)  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  AUTONOMÍA POLÍTICA (Comunidades Autónomas):                          |
|  • Potestad legislativa (leyes autonómicas emanadas de Parlamentos).  |
|  • Gobierno propio y administración autonómica institucional.         |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA (Entidades Locales: Municipios y Provincias): |
|  • Potestad reglamentaria y autoorganización (Ordenanzas y Bandos).   |
|  • Gestión directa de intereses de la comunidad vecinal (Arts. 140/141).|
+-----------------------------------------------------------------------+
```

1.2. Principios Constitucionales Rectores de la Organización Territorial

La articulación territorial descansa sobre un conjunto de principios informadores de obligado cumplimiento:

1.2.1. El Principio de Unidad (Artículo 2 CE)

- *"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (...)".*
- Es el principio cardinal que actúa como límite infranqueable del derecho a la autonomía. Impide la secesión territorial, veda el reconocimiento de soberanías fragmentadas y exige la existencia de un núcleo básico e irreductible de competencias e instituciones comunes para toda la Nación.

1.2.2. El Principio de Autonomía (Artículos 2 y 137 CE)

- El **artículo 137 CE** proclama que *"el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses".*
- La autonomía de municipios, provincias y CCAA está garantizada institucionalmente por la Constitución, lo que impide que el legislador estatal o autonómico pueda vaciar de contenido sus competencias nucleares.

1.2.3. El Principio de Solidaridad Interterritorial (Artículos 2, 138.1 y 158.2 CE)

- El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un **equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español**, y atendiendo muy particularmente a las circunstancias del hecho insular.
- **Instrumento financiero específico (artículo 158.2 CE)**: Con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituye un **Fondo de Compensación Interterritorial** con destino a gastos de inversión, cuyos recursos son distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias con menor renta per cápita.

1.2.4. El Principio de Igualdad de Derechos y Obligaciones (Artículo 139.1 CE)

- *"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".*
- El Tribunal Constitucional (SSTC 37/1987, 247/2007) ha matizado que la igualdad no significa uniformidad matemática absoluta; las CCAA pueden legítimamente regular de modo diferenciado las materias de su competencia, pero siempre que se preserve un **estándar mínimo común e inviolable de las posiciones jurídicas fundamentales** de la ciudadanía fijado por las leyes básicas del Estado (artículo 149.1.1ª CE).

- **Prohibición de privilegios (artículo 138.2 CE)**: Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas **no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales**.

1.2.5. El Principio de Unidad de Mercado y Libre Circulación (Artículo 139.2 CE)

- *"Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español".*
- Proscribe las aduanas interiores, las barreras fiscales, las trabas proteccionistas y las exigencias de homologación técnica injustificadas que fragmenten la economía nacional (reforzado por la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado).

---

2. VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

2.1. Las Vías Constitucionales de Acceso al Autogobierno

La Constitución de 1978 previó distintos itinerarios procedimentales para la constitución de las Comunidades Autónomas:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA EN LA CE                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. VÍA ORDINARIA O COMÚN (Art. 143 CE):                                |
|     • Iniciativa: Diputaciones + 2/3 de los municipios (mayoría censo). |
|     • Plazo perentorio: 6 MESES desde el primer acuerdo.                |
|     • Asunción competencial inicial: Solo Art. 148 CE.                  |
|     • Espera de 5 AÑOS para ampliar competencias hacia el Art. 149.     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2. VÍA ESPECIAL O RÁPIDA (Art. 151 CE):                                |
|     • Iniciativa: Diputaciones + 3/4 de los municipios (mayoría censo). |
|     • Ratificación en REFERÉNDUM por MAYORÍA ABSOLUTA de electores en   |
|       CADA PROVINCIA.                                                   |
|     • Asunción competencial: Acceso directo al TECHO MÁXIMO (Art. 149)  |
|       sin esperar el plazo de 5 años.                                   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  3. VÍA SIMPLIFICADA "HISTÓRICA" (Disposición Transitoria 2ª CE):       |
|     • Territorios con Estatutos plebiscitados en la II República        |
|       (Cataluña, País Vasco y Galicia). Exentas de la iniciativa 151.1. |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  4. VÍA EXCEPCIONAL POR LEY ORGÁNICA (Art. 144 CE):                     |
|     • Motivos de interés nacional: Madrid (144.a), Ceuta/Melilla (144.b)|
|       o sustitución de corporaciones locales (144.c - Caso Almería).    |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2.1.1. La Vía Ordinaria o Común (Artículo 143 CE)

- **Requisitos subjetivos de iniciativa (143.2)**: Debía ser promovida simultáneamente por todas las **Diputaciones provinciales** interesadas o el órgano interinsular correspondiente y por las **dos terceras partes (2/3) de los municipios** cuya población representara, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
- **Plazo de caducidad**: Estos requisitos debían ser cumplimentados en el plazo improrrogable de **seis meses** desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. En caso de no prosperar, la iniciativa no podía reiterarse hasta transcurridos **cinco años** (143.3).
- **Elaboración del proyecto de Estatuto (artículo 146 CE)**: Elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, elevándose a las Cortes Generales para su tramitación ordinaria como Ley Orgánica.

- **Límite temporal competencial**: Las CCAA que accedieron por esta vía solo pudieron asumir originariamente las materias tasadas en el **artículo 148.1 CE**. Para poder asumir materias del artículo 149 no reservadas en exclusiva al Estado, debían esperar el transcurso de **cinco años** y proceder a la reforma de sus Estatutos (artículo 148.2 CE).

2.1.2. La Vía Especial o Rápida (Artículo 151 CE)

- Diseñada para alcanzar desde el momento inicial el **máximo techo competencial** permitido por la Constitución (artículo 149) sin someterse a la moratoria de cinco años.
- **Iniciativa reforzada (151.1)**: Exigió el acuerdo de las Diputaciones provinciales y de las **tres cuartas partes (3/4) de los municipios** de cada una de las provincias afectadas que representaran, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
- **Ratificación mediante referéndum**: Dicha iniciativa debía ser formalmente ratificada mediante **referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia** integrantes del censo electoral.
- **Elaboración del Estatuto (151.2)**: Convocatoria de una asamblea de parlamentarios, redacción del texto por una comisión de la asamblea y remisión a la Comisión Constitucional del Congreso, debate conjunto, **referéndum vinculante del cuerpo electoral de las provincias afectadas**, y ratificación final por los Plenos del Congreso y del Senado.
- **El Caso Histórico de Andalucía**:
- Andalucía fue la **única Comunidad Autónoma española que conquistó su autogobierno por la vía heroica y plenaria del artículo 151 de la CE**, mediante movilizaciones populares históricas (4 de diciembre de 1977) que desembocaron en el **referéndum del 28 de febrero de 1980**.
- En dicha votación se obtuvo la mayoría absoluta del censo electoral en siete provincias, pero en la **provincia de Almería** los votos afirmativos representaron el 42,3% del censo (no alcanzando la mayoría absoluta formal del censo de dicha circunscripción).
- Para evitar la frustración de la voluntad mayoritaria andaluza, las Cortes Generales aprobaron la **Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre**, de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica del artículo 151 CE (al amparo del artículo 144.c CE), integrando plenamente a Almería y aprobándose el primer Estatuto andaluz en 1981 (Estatuto de Carmona).

2.1.3. La Vía Simplificada de la Disposición Transitoria Segunda

Permitió acceder directamente al régimen del artículo 151 a aquellos territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía durante la Segunda República y contasen a la entrada en vigor de la CE con regímenes provisionales de autonomía. Se aplicó a **Cataluña, País Vasco y Galicia**, que quedaron exentas de recabar la iniciativa del artículo 151.1 y pasaron directamente a la elaboración del Estatuto conforme al artículo 151.2.

2.1.4. La Vía Excepcional del Artículo 144 CE

Las Cortes Generales, mediante **Ley Orgánica**, por motivos de interés nacional, quedaron facultadas para:

- Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones históricas del artículo 143.1 (art. 144.a, aplicado para la **Comunidad de Madrid** mediante LO 3/1983).
- Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial (art. 144.b, aplicado para **Ceuta y Melilla** mediante las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995).
- Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 o el artículo 151 (art. 144.c, aplicado en Almería y en Segovia).

2.2. Los Estatutos de Autonomía: Naturaleza Jurídica y Contenido

El **artículo 147 de la CE** consagra a los Estatutos de Autonomía como la pieza angular del ordenamiento autonómico:

2.2.1. Naturaleza Jurídica Dual

El Estatuto de Autonomía posee una singular **naturaleza dual o bifronte**:

- Es la **norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma**, situándose en la cúspide de su ordenamiento propio como auténtica "constitución regional".
- Es, simultáneamente, una **Ley Orgánica del Estado** integrada en el ordenamiento jurídico general del Reino de España, formando parte del denominado **bloque de la constitucionalidad** (artículo 28.1 LOTC).
- No puede ser modificado unilateralmente ni por el Parlamento autonómico (requiere ley de Cortes) ni por las Cortes Generales en solitario (requiere el procedimiento estatutario pactado).

2.2.2. Contenido Mínimo Imperativo (Artículo 147.2 CE)

Los Estatutos de Autonomía deberán contener preceptivamente:

- **La denominación de la Comunidad** que mejor corresponda a su identidad histórica.
- **La delimitación de su territorio**.
- **La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias**.
- **Las competencias asumidas** dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios inherentes a las mismas.

---

3. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.1. El Esquema Institucional del Artículo 152.1 CE

El artículo 152.1 fijó un diseño institucional obligatorio para las CCAA de la vía del artículo 151, que posteriormente el bloque de reformas estatutarias generalizó a todas las Comunidades Autónomas españolas:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|        ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS CCAA (ART. 152.1 CE)           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. ASAMBLEA LEGISLATIVA (Parlamento):                                  |
|     • Elegida por sufragio universal con sistema proporcional.          |
|     • Asegura representación de las diversas zonas del territorio.      |
|     • Ejerce la potestad legislativa, presupuestaria y control político.|
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2. CONSEJO DE GOBIERNO:                                                |
|     • Órgano colegiado titular de funciones ejecutivas y administrativas|
|     • Responsabilidad política solidaria ante la Asamblea.              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  3. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA:                                |
|     • Elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por Rey. |
|     • Doble condición: Suprema representación de la Comunidad y         |
|       representación ordinaria del Estado en aquella.                   |
|     • Dirige el Consejo de Gobierno.                                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  4. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (TSJ):                                |
|     • Corona la organización judicial en el ámbito de la CA             |
|     • NO es órgano de la Comunidad Autónoma, sino del PODER JUDICIAL    |
|       ÚNICO del Estado radicado en el territorio autonómico.            |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **La Asamblea Legislativa (Parlamento autonómico)**:
- Órgano unicameral dotado de potestad legislativa originaria en las materias asumidas en su Estatuto.
- Sus miembros gozan de las prerrogativas de inviolabilidad por votos y opiniones, inmunidad procesal y aforamiento penal ante el Tribunal Superior de Justicia respectivo (y ante el Tribunal Supremo fuera de la CA).
- **La Presidencia de la Comunidad Autónoma**:
- Elegido preceptivamente por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros mediante el debate de investidura y nombrado formalmente por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
- Ostenta una doble vertiente institucional:
- **Suprema representación de la Comunidad Autónoma**.
- **Representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma**.
- Dirige el Consejo de Gobierno y nombra y separa libremente a sus Consejeros.
- **El Consejo de Gobierno**:
- Órgano ejecutivo colegiado titular de la potestad reglamentaria y la función ejecutiva autonómica. Responde solidariamente de su gestión política ante la Asamblea.
- **El Tribunal Superior de Justicia (TSJ)**:
- El artículo 152.1 *in fine* culmina la cúspide judicial regional en el Tribunal Superior de Justicia (en Andalucía, el TSJA con sede en Granada).
- **Aviso dogmático de examen**: El TSJ **no es una institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma**, sino un órgano integrado en el **Poder Judicial único del Estado** (artículo 117.5 CE: principio de unidad jurisdiccional).

3.2. La Administración de las Comunidades Autónomas

- La Administración autonómica reproduce a escala territorial la estructura de departamentos ministeriales, denominados **Consejerías**.
- Se divide en:
- *Servicios centrales*: Consejerías, Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales.
- *Servicios periféricos desconcentrados*: En Andalucía, las **Delegaciones del Gobierno de la Junta** y las **Delegaciones Territoriales** en cada una de las ocho provincias.
- *Sector público instrumental autonómico*: Organismos autónomos, agencias públicas empresariales (ej. Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía - ASSDA) y empresas públicas.

3.3. Mecanismos de Control sobre las Comunidades Autónomas (Artículo 153 CE)

El control de la actividad de los órganos de las CCAA se ejerce de forma tasada por los siguientes cauces:

- Por el **Tribunal Constitucional**: El relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley (leyes autonómicas, decretos legislativos y decretos-leyes autonómicos).
- Por el **Gobierno de la Nación, previo dictamen del Consejo de Estado**: El del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 CE.
- Por la **Jurisdicción Contencioso-Administrativa**: El de la administración autónoma y sus normas reglamentarias (reglamentos y decretos ejecutivos autonómicos).
- Por el **Tribunal de Cuentas**: El económico y presupuestario externo.

3.4. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma (Artículo 154 CE)

- Nombrado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

- Dirige la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad. Tiene rango de Subsecretario y sede oficial en la capital autonómica (en Andalucía, en Sevilla, en la Plaza de España).

3.5. El Mecanismo Extraordinario de Coerción Federal (Artículo 155 CE)

El **artículo 155 de la CE** regula el instrumento supremo de defensa del orden constitucional frente a desviaciones autonómicas graves:

- **Presupuestos de hecho habilitantes**:
- Que una Comunidad Autónoma **no cumpliere las obligaciones** que la Constitución u otras leyes le impongan.
- Que actuare de forma que **atente gravemente al interés general de España**.
- **Procedimiento reglado en dos fases**:
- *Fase previa*: Requerimiento previo y formal dirigido por el Presidente del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma para que subsane el incumplimiento o cese en su conducta lesiva.
- *Fase de autorización*: De no ser atendido el requerimiento, el Gobierno solicitará la autorización de la Cámara Alta. Requiere la aprobación por la **mayoría absoluta del Senado**.
- **Medidas coercitivas**: Obtenida la autorización senatorial, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CA al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general, pudiendo dar instrucciones directas a todas las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma.

---

4. LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

4.1. Marco Constitucional General (Artículo 147.3 CE)

El **artículo 147.3 CE** consagra la rigidez formal de los Estatutos de Autonomía al disponer que *"la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica"*.

De este mandato emanan dos reglas esenciales:

- **Procedimiento bilateral o paccionado**: La reforma exige la concurrencia indispensable de dos voluntades: la de la Comunidad Autónoma (a través de su Parlamento y, en su caso, de su cuerpo electoral) y la del Estado (a través de las Cortes Generales).
- **Reserva de Ley Orgánica**: El Estado no puede aprobar o modificar un Estatuto mediante ley ordinaria; requiere necesariamente el procedimiento cualificado de Ley Orgánica (mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto, artículo 81.2 CE).

4.2. Procedimientos de Reforma en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

La **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía**, regula en su **Título X (artículos 248 a 250)** dos cauces diferenciados de modificación estatutaria:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ARTÍCULO 248 EAAnd):                          |
|  1. INICIATIVA:                                                         |
|     • 1/3 de los Diputados del Parlamento de Andalucía.                 |
|     • El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.                  |
|     • Las Cortes Generales del Estado.                                  |
|     • Iniciativa Municipal: 1/3 de los municipios que representen       |
|       al menos 1/3 del censo electoral andaluz.                         |
|  2. APROBACIÓN PARLAMENTARIA AUTONÓMICA:                                |
|     • Requiere MAYORÍA DE DOS TERCIOS (2/3) del Parlamento andaluz.     |
|  3. TRAMITACIÓN EN CORTES GENERALES:                                    |
|     • Aprobación como LEY ORGÁNICA por el Congreso y Senado.            |
|  4. RATIFICACIÓN DEMOCRÁTICA PRECEPTIVA:                                |
|     • REFERÉNDUM VINCULANTE del cuerpo electoral andaluz.               |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (ARTÍCULO 249 EAAnd):                       |
|  • ÁMBITO: Reformas que afecten exclusivamente al Título IV             |
|    (Instituciones de autogobierno) y NO a relaciones con el Estado.     |
|  • TRÁMITE: 2/3 del Parlamento andaluz + Ley Orgánica de Cortes.        |
|  • EXCEPCIÓN: NO REQUIERE REFERÉNDUM (Art. 249.2 EAAnd).                |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

4.2.1. El Procedimiento Ordinario de Reforma (Artículo 248 EAAnd)

Es el procedimiento general obligatorio para cualquier modificación sustantiva del Estatuto (derechos, competencias, régimen territorial o financiero):

- **Iniciativa formal**:
- El Parlamento de Andalucía, a propuesta de **un tercio (1/3)** de sus miembros.
- El **Consejo de Gobierno** de la Junta de Andalucía.
- Las **Cortes Generales**.
- Los **municipios andaluces**, mediante acuerdo de al menos **un tercio (1/3) de los municipios** de Andalucía que representen, al menos, un tercio del censo electoral.
- **Aprobación en sede parlamentaria andaluza**: El proyecto de reforma requiere ser aprobado por la **mayoría cualificada de dos tercios (2/3)** de los miembros del Parlamento de Andalucía. Si no se alcanza dicha mayoría, la iniciativa decae y no puede reiterarse durante el mismo período de sesiones.
- **Tramitación y aprobación en las Cortes Generales**: Aprobada la reforma en Andalucía, se remite a las Cortes Generales, tramitándose como Proyecto de Ley Orgánica con arreglo a los Reglamentos de las Cámaras.
- **Ratificación obligatoria por referéndum**: Una vez aprobada la Ley Orgánica por las Cortes Generales, el texto debe ser sometido preceptiva y obligatoriamente a **referéndum vinculante del pueblo andaluz**, entendiéndose aprobado el nuevo Estatuto si obtiene la mayoría afirmativa de los votos válidamente emitidos.

4.2.2. El Procedimiento Simplificado (Artículo 249 EAAnd)

Se reserva para supuestos de reorganización institucional interna:

- **Ámbito tasado**: Modificaciones que afecten exclusivamente a la organización de las instituciones de autogobierno comprendidas en el Título IV del Estatuto, siempre que **no alteren las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado**.
- **Tramitación**: Exige la aprobación por **dos tercios (2/3)** del Parlamento de Andalucía y posterior aprobación por las Cortes Generales mediante **Ley Orgánica**.
- **Diferencia esencial de examen**: Este procedimiento simplificado **no requiere ser sometido a referéndum popular** (artículo 249.2 EAAnd).

---

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

El modelo del Estado de las Autonomías despliega una proyección cotidiana directa en el ejercicio profesional del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32):

- **La titularidad competencial autonómica en materia social**:
- En virtud de la vía del artículo 151 y del Estatuto de 2007, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la **competencia exclusiva en materia de servicios sociales, voluntariado, menores y familias** (artículo 61 EAAnd).
- De dicha competencia exclusiva emanan las leyes sustantivas que rigen el ejercicio profesional: la **Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía** y la **Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía**.
- **La descentralización hacia el nivel municipal propio**:
- El artículo 91 del EAAnd y la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA, arts. 8 y 9)** descentralizan operativamente en los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes como Utrera la **gestión propia de los Servicios Sociales Comunitarios**.
- Por mandato estatutario (artículo 91.2 EAAnd), cualquier asignación competencial autonómica hacia los municipios debe ir acompañada preceptivamente de la **dotación financiera suficiente** para su sostenimiento.
- **El Educador/a Social en el engranaje territorial**:
- En el CSSC de Utrera, el Técnico/a de Educación Social ejecuta programas diseñados por la Junta de Andalucía (como los Equipos de Tratamiento Familiar - ETF, regulados por Decreto 100/2022, o el protocolo SIMIA de maltrato infantil) bajo la dirección orgánica del Ayuntamiento de Utrera.
- El profesional actúa como la interfase técnica de proximidad donde convergen las normas autonómicas y la autonomía de la corporación local utrerana para responder a las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad de barriadas prioritarias como El Tinte.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Precepto rector de la organización territorial**: **Artículo 137 CE** (Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas).
- **Diferencia de autonomía**: CCAA tienen **autonomía política** (legislativa); Entidades Locales tienen **autonomía administrativa** (gestión y ordenanzas).
- **Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE)**: Financiación de gastos de inversión para corregir desequilibrios entre CCAA y provincias.
- **Mayoría de municipios en vía ordinaria (art. 143.2 CE)**: **Dos terceras partes (2/3)** de los municipios que representen la mayoría del censo electoral.
- **Plazo de caducidad en vía ordinaria (art. 143.2 CE)**: **Seis meses** desde el primer acuerdo corporativo.
- **Moratoria competencial en vía ordinaria (art. 148.2 CE)**: Espera de **cinco años** para ampliar competencias hacia el art. 149.
- **Mayoría de municipios en vía especial (art. 151.1 CE)**: **Tres cuartas partes (3/4)** de los municipios de cada provincia (mayoría del censo).

- **Referéndum del artículo 151.1 CE**: Requiere voto afirmativo de la **mayoría absoluta de los electores de cada provincia**.
- **Fecha del referéndum autonómico de Andalucía**: **28 de febrero de 1980** (Día de Andalucía).

10. **Norma que desbloqueó el acceso autonómico andaluz por Almería**: **Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre** (en base al art. 144.c CE).

11. **Supuestos del artículo 144 CE**: Provincias sin entidad histórica (Madrid), enclaves no provinciales (Ceuta y Melilla) y sustitución de iniciativa local.

12. **Contenido mínimo obligatorio del Estatuto (art. 147.2 CE)**: 4 elementos: denominación de la CA, delimitación territorial, instituciones y sede, y competencias asumidas.

13. **Rango normativo del Estatuto de Autonomía**: **Ley Orgánica del Estado** y norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.

14. **Cuaterna institucional del artículo 152.1 CE**: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente de la CA y Tribunal Superior de Justicia.

15. **Naturaleza del Tribunal Superior de Justicia (art. 152.1 in fine)**: No es órgano de la CA; forma parte del **Poder Judicial único del Estado**.

16. **Control del Gobierno sobre funciones delegadas autonómicas (art. 153.b CE)**: Previo **dictamen del Consejo de Estado**.

17. **Mayoría del Senado para activar el artículo 155 CE**: **Mayoría absoluta del Senado**, tras requerimiento previo desatendido.

18. **Iniciativa de reforma estatutaria andaluza (art. 248 EAAnd)**: 1/3 del Parlamento andaluz, Consejo de Gobierno, Cortes Generales, o 1/3 de municipios con 1/3 del censo.

19. **Mayoría parlamentaria andaluza para reformar el Estatuto (art. 248.2 EAAnd)**: **Dos tercios (2/3)** de los miembros del Parlamento de Andalucía.

20. **Ratificación obligatoria del Estatuto andaluz (art. 248.4 EAAnd)**: **Referéndum preceptivo y vinculante** del cuerpo electoral andaluz.

21. **Reforma estatutaria sin referéndum (art. 249 EAAnd)**: Solo para el Título IV (Instituciones) sin afectar a relaciones con el Estado.

22. **Sede del Delegado del Gobierno en Andalucía (art. 154 CE)**: La ciudad de **Sevilla** (Plaza de España).

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (TÍTULO VIII CE)
│
├── 1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
│   ├── Unidad de la Nación (Art. 2) | Autonomía política de CCAA y administrativa de Entes Locales (Arts. 2
y 137).
│   ├── Solidaridad (Arts. 2, 138 y 158.2: Fondo de Compensación Interterritorial para inversiones).
│   └── Igualdad de derechos y obligaciones (Art. 139.1) | Unidad de mercado y libre circulación (Art.
139.2).
│
├── 2. VÍAS DE ACCESO AL AUTOGOBIERNO
│   ├── Vía Ordinaria (Art. 143): 2/3 municipios (mayoría censo) + Diputaciones | Plazo 6 meses | Espera 5
años.
│   ├── Vía Especial (Art. 151): 3/4 municipios + Diputaciones + REFERÉNDUM MAYORÍA ABSOLUTA DEL CENSO.
│   │   └── Caso Andalucía: Referéndum 28F 1980 -> Desbloqueo Almería por Ley Orgánica 13/1980 (Art. 144.c).
│   ├── Vía "Histórica" (DT 2ª): Cataluña, País Vasco y Galicia (Estatutos II República).
│   └── Vía Excepcional (Art. 144): Madrid (LO 3/1983), Ceuta y Melilla (Leyes Orgánicas 1 y 2/1995).
│
├── 3. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (Art. 147 CE)
│   ├── Naturaleza: Norma institucional básica de la CA + Ley Orgánica del Estado (Bloque
Constitucionalidad).
│   └── Contenido Mínimo (147.2): Denominación CA | Territorio | Instituciones y Sede | Competencias.
│
├── 4. INSTITUCIONES DE LAS CCAA (Art. 152.1 CE)
│   ├── Asamblea Legislativa (Parlamento): Sistema proporcional, potestad legislativa y presupuestaria.
│   ├── Presidente: Elegido por Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey (Representación suprema
y ordinaria).
│   ├── Consejo de Gobierno: Funciones ejecutivas y reglamentarias.
│   ├── TSJ: Culmina la organización judicial en la CA (Órgano del PODER JUDICIAL, no de la CA).
│   ├── Control estatal (Art. 153): TC (leyes), Gobierno con Consejo de Estado (delegadas), C-A (actos) y T.
Cuentas.
│   └── Coerción estatal (Art. 155): Requerimiento previo al Presidente de la CA + MAYORÍA ABSOLUTA DEL
SENADO.
│
└── 5. REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA (LO 2/2007)
    ├── Ordinaria (Art. 248): Iniciativa (1/3 Parlamento, Gob., Cortes, 1/3 municipios) -> 2/3 Parlamento
andaluz
    │                         -> Ley Orgánica Cortes Generales -> REFERÉNDUM PRECEPTIVO Y VINCULANTE.
    └── Simplificada (Art. 249): Solo Título IV (Instituciones) sin afectar a Estado -> 2/3 Parlamento + LO
(SIN REFERÉNDUM).
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que en la vía ordinaria del artículo 143 CE se exigía la aprobación de las tres cuartas partes (3/4) de los municipios.

Clave Jurídica: Es un error por cruce de cifras. En la **vía ordinaria (art. 143) se exigían dos terceras partes (2/3) de los municipios**; las **tres cuartas partes (3/4) se exigían exclusivamente en la vía especial del artículo 151**.

- **Trampa**: Sostener que el Tribunal Superior de Justicia es un órgano de autogobierno propio de la Comunidad Autónoma.

Clave Jurídica: Aunque se cite en el artículo 152.1 CE, el **Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de la Comunidad Autónoma**. En España rige el principio de unidad jurisdiccional (artículo 117.5 CE); el Poder Judicial es único y estatal, y el TSJ es el escalón judicial supremo del Estado en el territorio de la Comunidad.

- **Trampa**: Creer que el artículo 155 CE (coerción estatal) requiere la autorización de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Clave Jurídica: Es la trampa más habitual en Derecho Autonómico. El artículo 155.1 CE exige la aprobación por **mayoría absoluta del Senado** (la Cámara de representación territorial), sin intervención decisoria del Congreso de los Diputados.

- **Trampa**: Indicar que la reforma ordinaria del Estatuto de Autonomía de Andalucía puede entrar en vigor sin someterse a referéndum popular.

Clave Jurídica: El **artículo 248 del EAAnd impone de forma inexcusable la ratificación mediante referéndum del cuerpo electoral andaluz**. Solo el procedimiento simplificado del artículo 249 (organización institucional del Título IV sin afección al Estado) prescinde del referéndum.

- **Trampa**: Afirmar que Andalucía accedió a la autonomía por la vía simplificada de la Disposición Transitoria Segunda de la CE.

Clave Jurídica: Falso. La DT 2ª se aplicó a Cataluña, País Vasco y Galicia. Andalucía accedió mediante el **procedimiento agravado y democrático del artículo 151 CE**, complementado por la Ley Orgánica 13/1980 para desbloquear Almería.

- **Trampa**: Considerar que las Cortes Generales pueden modificar unilateralmente un Estatuto de Autonomía mediante una ley ordinaria.

Clave Jurídica: El artículo 147.3 CE consagra la rigidez estatutaria. La reforma exige seguir el procedimiento previsto en el propio Estatuto y requiere forzosamente la aprobación de las Cortes mediante **Ley Orgánica**.

- **Trampa**: Confundir la figura del Delegado del Gobierno con la del Presidente de la Comunidad Autónoma como representante del Estado.

Clave Jurídica: El Presidente de la Comunidad Autónoma ostenta la **representación ordinaria del Estado en la CA** (artículo 152.1 CE). El **Delegado del Gobierno** (artículo 154 CE) es una autoridad administrativa nombrada por el Gobierno de la Nación para dirigir la Administración del Estado en la región y coordinarla con la autonómica.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la descentralización del Estado Autonómico fundamenta el marco competencial del **Técnico/a Medio de Educación Social**:

- **Traspaso competencial y suficiencia financiera (artículo 91 EAAnd)**: La intervención socioeducativa municipal con menores y familias en exclusión social en Utrera descansa en la articulación de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). Cuando el Educador/a Social ejecuta medidas del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) o interviene en prevención del absentismo escolar en barriadas prioritarias como El Tinte, materializa competencias que la Junta de Andalucía ha descentralizado hacia el Ayuntamiento de Utrera con dotación de créditos transferidos, garantizando la proximidad y eficacia en la atención vecinal.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Título VIII "De la Organización Territorial del Estado", artículos 137 a 158; arts. 2 y Disposiciones Transitorias (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre*, de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica (BOE nº 306, de 22 de diciembre de 1980).
- *Ley 7/1985, de 2 de abril*, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de abril de 1985).

- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo*, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Título X "Reforma del Estatuto", artículos 248 a 250 (BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007; BOE nº 68, de 20 de marzo de 2007).
- *Ley 5/2010, de 11 de junio*, de Autonomía Local de Andalucía - LAULA (BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010).
- **Jurisprudencia Constitucional Relevante**:
- *STC 4/1981 y STC 31/2010*: Doctrina general sobre la naturaleza del Estado de las Autonomías y los límites del autogobierno.
- *STC 89/2019*: Constitucionalidad y procedimiento de aplicación de las medidas coercitivas del artículo 155 CE.

TEMA 06 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 6: EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EL MARCO COMPETENCIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (arts. 137, 140, 141, 148, 149 y 150); Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (arts. 42 y 61); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 7.4, 25, 26 y 27); Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (art. 9); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Título III, arts. 140 a 158).

1. EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.1. Fundamento Constitucional y la Técnica del Doble Listado

El modelo de distribución competencial diseñado por la Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**) no fijó un reparto estático o cerrado en el propio texto constitucional, sino que articuló un mecanismo complejo basado en el **principio dispositivo** y en la denominada técnica del **doble listado competencial**, complementada por un conjunto de reglas de cierre hermenéutico:

- **El listado de competencias asumibles por las CCAA (Artículo 148.1 CE)**:
- Contiene una enumeración positiva de **22 materias** que las Comunidades Autónomas podían asumir originariamente en sus respectivos Estatutos desde el momento inicial de su constitución.
- Destacan, por su directa proyección en los servicios a la ciudadanía:
- *Asistencia social* (artículo 148.1.20ª).
- *Sanidad e higiene* (artículo 148.1.21ª).
- *Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda* (artículo 148.1.3ª).
- *Fomento de la cultura y la investigación* (artículo 148.1.17ª).
- **El listado de competencias exclusivas del Estado (Artículo 149.1 CE)**:
- Contiene una relación tasada de **32 materias** reservadas con carácter indisponible a la titularidad del Estado central.
- Títulos competenciales estatales de máxima relevancia:
- **Artículo 149.1.1ª**: La regulación de las **condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles** en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. (Título transversal que fundamenta leyes estatales como la Ley 39/2006 de Dependencia o la LOPIVI).

- **Artículo 149.1.2ª**: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- **Artículo 149.1.18ª**: Las **bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas** y del régimen estatutario de sus funcionarios; el **procedimiento administrativo común**; y el sistema de responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones.
- **Artículo 149.1.16ª**: Sanidad exterior; **bases y coordinación general de la sanidad**; legislación sobre productos farmacéuticos.
- **Artículo 149.1.30ª**: Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de **títulos académicos y profesionales** y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución (educación).

1.2. Las Tres Cláusulas de Cierre del Artículo 149.3 CE

Para resolver los vacíos normativos y prevenir lagunas competenciales, el **artículo 149.3 de la CE** consagra tres reglas estructurales de articulación del ordenamiento jurídico:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 CLÁUSULAS DE CIERRE DEL ARTÍCULO 149.3 CE               |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. CLÁUSULA RESIDUAL:                                                  |
|     • Materias no atribuidas expresamente al Estado: pueden ser         |
|       asumidas por las CCAA en sus Estatutos de Autonomía.              |
|     • Materias no asumidas por los Estatutos: corresponden al Estado.   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2. CLÁUSULA DE PREVALENCIA:                                            |
|     • En caso de conflicto de normas, prevalece el Derecho estatal      |
|       sobre el autonómico en todo lo no atribuido a competencia         |
|       exclusiva de la Comunidad Autónoma.                               |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  3. CLÁUSULA DE SUPLETORIEDAD:                                          |
|     • El Derecho estatal es, en todo caso, supletorio del autonómico.   |
|     • LÍMITE JURISPRUDENCIAL (SSTC 118/1996 y 61/1997): El Estado NO    |
|       puede legislar materias exclusivas autonómicas con el único       |
|       pretexto de dictar derecho supletorio.                            |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **La Cláusula Residual**:
- Operativa en doble sentido:
- Si una materia no está atribuida expresamente al Estado por el artículo 149.1, las CCAA pueden asumirla legítimamente a través de sus Estatutos de Autonomía.
- Si una Comunidad Autónoma decide no asumir en su Estatuto una materia disponible, dicha competencia permanece automáticamente en la esfera del Estado central.
- **La Cláusula de Prevalencia**:
- En caso de concurrencia conflictiva entre normas estatales y autonómicas sobre un mismo objeto material, **las normas del Estado prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas** en todo aquello que no esté formalmente atribuido a la exclusiva competencia de estas.
- **La Cláusula de Supletoriedad y su Doctrina Constitucional**:
- Dispone que *"el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas"*.
- **Doctrina imperativa del Tribunal Constitucional (SSTC 118/1996 y 61/1997)**: El Tribunal Constitucional fijó con rotundidad que la supletoriedad no constituye un título atributivo de competencia genérico que faculte al legislador estatal para dictar normas en materias transferidas en exclusiva a las CCAA. El Estado **solo puede dictar normas cuando ostenta un título competencial propio** (sea exclusivo,

básico o concurrente), quedando prohibida la promulgación de leyes estatales con propósito puramente supletorio.

1.3. Tipología de Competencias según la Intensidad de las Potestades

Atendiendo a las potestades públicas que concurren sobre cada materia (legislativa, reglamentaria y ejecutiva), la jurisprudencia constitucional y el **artículo 42 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAAnd)** distinguen cuatro categorías:

- **Competencias Exclusivas (artículo 42.1 EAAnd)**:
- La Comunidad Autónoma ostenta de forma íntegra la **potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva**, respetando únicamente las normas constitucionales e internacionales.
- *Materia nuclear de examen*: En virtud del **artículo 61 del EAAnd**, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la **competencia exclusiva en materia de servicios sociales, voluntariado, menores y familias**.
- **Competencias Compartidas (artículo 42.2 EAAnd)**:
- Reparto funcional vertical sobre una misma materia:
- Al **Estado** le corresponde la **legislación básica** (principios o bases generales uniformes mediante ley formal).
- A la **Comunidad Autónoma** le corresponde la **potestad legislativa de desarrollo**, la potestad reglamentaria ejecutiva y la función ejecutiva de gestión.
- Ejemplos: Sanidad (art. 55 EAAnd), Educación (art. 52 EAAnd) y Medio Ambiente (art. 57 EAAnd).
- **Competencias Ejecutivas (artículo 42.3 EAAnd)**:
- El Estado ostenta la potestad legislativa y la potestad reglamentaria sustantiva.
- La Comunidad Autónoma asume exclusivamente la **función ejecutiva íntegra** (gestión material, tramitación de expedientes, inspección técnica y potestad sancionadora), pudiendo dictar reglamentos organizativos internos.
- Ejemplo: Legislación laboral y ejecución de políticas de empleo (art. 63 EAAnd).
- **Competencias sobre la Aplicación del Derecho de la Unión Europea (artículo 42.4 EAAnd)**:
- Ejecución autonómica de las directivas y reglamentos comunitarios que incidan sobre materias de su competencia.

1.4. Vías Extraestatutarias de Modificación Competencial (Artículo 150 CE)

El reparto competencial estatutario puede ser alterado o modulado por las Cortes Generales sin necesidad de reformar los Estatutos mediante las tres técnicas previstas en el artículo 150 de la Constitución:

- **Leyes Marco (Artículo 150.1 CE)**: Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, pueden atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, estableciendo modalidades de control parlamentario.
- **Leyes de Transferencia o Delegación (Artículo 150.2 CE)**: El Estado puede transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante **Ley Orgánica**, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control estatal reservadas.
- **Leyes de Armonización (Artículo 150.3 CE)**: El Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el **interés general**. La apreciación de esta necesidad corresponde a las **Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara** (Congreso y Senado).

2. LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2.1. Principios Rectores y Marco de Relaciones

Las relaciones entre la Administración General del Estado y las CCAA se rigen por los principios de **lealtad constitucional, cooperación, colaboración y coordinación** consagrados en el Título III de la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)**.

2.2. Órganos e Instrumentos de Cooperación

La cooperación institucional se articula a través de órganos colegiados multilaterales y bilaterales:

- **La Conferencia de Presidentes (Artículo 146 Ley 40/2015)**:
- Máximo órgano de cooperación política multilateral entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
- Integrada por el Presidente del Gobierno (que la preside) y los Presidentes de las diecisiete CCAA y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
- Adopta acuerdos de naturaleza directiva y estratégica sobre asuntos de máxima trascendencia estatal o comunitaria europea.
- **Las Conferencias Sectoriales (Artículo 147 Ley 40/2015)**:
- Órganos de encuentro multilateral por ramas materiales específicas.
- Integradas por el **Ministro titular del ramo** y los **Consejeros competentes de las diecisiete CCAA**.
- Destaca la **Conferencia Sectorial de Servicios Sociales**, donde se consensúan los criterios de reparto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y fondos de dependencia.
- *Eficacia de los acuerdos*: Son obligatorios para las administraciones que voten a favor (art. 151 LRJSP).
- **Las Comisiones Bilaterales de Cooperación (Artículo 153 Ley 40/2015)**:
- Órganos de interlocución directa de composición paritaria entre el Estado y una Comunidad Autónoma individual para el seguimiento de asuntos estatutarios singulares.
- **Los Convenios Interadministrativos (Artículos 47 a 53 Ley 40/2015)**:
- Acuerdos formalizados entre el Estado y las CCAA para coordinar financiación y proyectos técnicos comunes.

2.3. Resolución de Conflictos Intersubjetivos

Cuando surgen discrepancias sobre la invasión ilegítima de competencias, el ordenamiento contempla vías preventivas y jurisdiccionales:

- **Procedimiento Preventivo de Negociación Bilateral (Artículo 33.2 de la LOTC)**:
- Mecanismo extrajudicial para evitar recursos de inconstitucionalidad contra leyes.
- El Presidente del Gobierno o los Gobiernos autonómicos pueden convocar la Comisión Bilateral de Cooperación en el plazo de **tres meses** desde la publicación de la ley en disputa.
- La iniciación del procedimiento **amplía el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad de tres a nueve meses**, permitiendo negociar modificaciones legales consensuadas.
- **Conflictos de Competencia ante el Tribunal Constitucional (Título IV LOTC, arts. 60 a 72)**:
- *Conflictos positivos*: Planteados cuando el Estado o una CA consideran que una disposición, resolución o acto de la otra administración no respeta el orden competencial establecido. Si lo plantea el Estado, el Presidente del Gobierno puede invocar el **artículo 161.2 de la CE**, produciendo la **suspensión automática del acto o norma autonómica recurrida por un plazo máximo de cinco meses** (debiendo el TC ratificarla o levantarla antes de dicho plazo).

- *Conflictos negativos*: Suscitados cuando un ciudadano o entidad requiere a dos administraciones distintas y ambas se declaran formalmente incompetentes por entender que corresponde a la otra.

---

3. EL MARCO COMPETENCIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

3.1. Fundamento Constitucional de la Autonomía Local

Los **artículos 137 y 140 de la CE** garantizan la autonomía del Municipio para la gestión de sus intereses propios. Dicha autonomía está blindada por la doctrina del Tribunal Constitucional (garantía institucional), que impide al Estado o a las CCAA desapoderar a los Ayuntamientos de un núcleo sustancial de competencias.

A su vez, el **artículo 4.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985** (ratificada por España) consagra el **principio de subsidiariedad**: El ejercicio de las responsabilidades públicas debe corresponder preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  MARCO COMPETENCIAL MUNICIPAL (LRBRL TRAS LRSAL)        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COMPETENCIAS PROPIAS (Art. 25 LRBRL):                                  |
|  • Atribuidas por Ley formal estatal o autonómica.                      |
|  • Se ejercen en régimen de autonomía y bajo propia responsabilidad.    |
|  • Art. 25.2.e: EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES Y      |
|    ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  SERVICIOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS (Art. 26 LRBRL):                        |
|  • Todos los municipios: Alumbrado, cementerio, residuos, agua, etc.    |
|  • > 5.000 hab: Parque público, biblioteca, tratamiento residuos.       |
|  • > 20.000 hab. (UTRERA ~52.000 hab.): PROTECCIÓN CIVIL, EVALUACIÓN E  |
|    INFORMACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES / EXCLUSIÓN SOCIAL, EXTINCIÓN    |
|    DE INCENDIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.                             |
|  • > 50.000 hab.: Transporte colectivo urbano y medio ambiente.         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COMPETENCIAS DELEGADAS (Art. 27 LRBRL):                                |
|  • Delegadas por Estado o CCAA con ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DEL 100%.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COMPETENCIAS DISTINTAS (Art. 7.4 LRBRL - "Impropias"):                 |
|  • Exigen INFORME DE NO DUPLICIDAD (de la CA) e INFORME DE              |
|    SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (del Ministerio de Hacienda).              |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

3.2. Régimen Competencial en la Ley 7/1985 (LRBRL) tras la Reforma LRSAL (Ley 27/2013)

La **Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)** reestructuró el marco competencial municipal bajo el principio de *"una administración, una competencia"* para evitar duplicidades y garantizar la estabilidad presupuestaria (artículo 135 CE):

3.2.1. Las Competencias Propias (Artículo 25 LRBRL)

- Las competencias propias de los Municipios solo pueden ser determinadas por **Ley del Estado o de la Comunidad Autónoma**, debiendo evaluarse previamente el impacto financiero y garantizarse la suficiencia presupuestaria (artículo 25.1).
- Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad del Ayuntamiento.
- **Materia social nuclear (artículo 25.2.e LRBRL)**: El Municipio ejerce competencias propias en *"evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"*.

3.2.2. Servicios Mínimos Obligatorios según Población (Artículo 26 LRBRL)

El artículo 26 de la LRBRL impone a los Municipios la prestación obligatoria de determinados servicios públicos por tramos demográficos:

- **En todos los Municipios (cualquiera que sea su población)**:
- Alumbrado público.
- Cementerio y servicios funerarios.
- Recogida de residuos.
- Limpieza viaria.
- Abastecimiento domiciliario de agua potable.
- Alcantarillado.
- Acceso a los núcleos de población.
- Pavimentación de las vías públicas.
- **En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes**, además:
- Parque público.
- Biblioteca pública.
- Tratamiento de residuos.
- **En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes** (**tramo en el que se ubica Utrera con aprox. 52.000 habitantes**), además:
- Protección civil.
- **Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**.
- Prevención y extinción de incendios.
- Instalaciones deportivas de uso público.
- **En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes**, además:
- Transporte colectivo urbano de viajeros.
- Medio ambiente urbano.

3.2.3. Competencias Delegadas (Artículo 27 LRBRL)

- El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar en los municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses locales.
- **Garantía financiera imperativa**: La delegación debe ir acompañada preceptivamente de la **financiación íntegra de los costes** mediante transferencias presupuestarias fijadas en el acuerdo de delegación.

3.2.4. Competencias Distintas de las Propias y Delegadas (Artículo 7.4 LRBRL)

- Las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y no se incurra en duplicidad administrativa.
- **Requisitos de examen**: Exige con carácter preceptivo y vinculante:
- **Informe de inexistencia de duplicidades**, emitido por la Administración autonómica competente.
- **Informe de sostenibilidad financiera**, emitido por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

3.3. El Catálogo Andaluz: Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)

La Comunidad Autónoma de Andalucía blindó estatutaria y legalmente el marco competencial de sus municipios a través de la **Ley 5/2010 (LAULA)**, en desarrollo de los artículos 60 y 91 a 98 del EAAnd:

3.3.1. Las 27 Competencias Propias Municipales (Artículo 9 LAULA)

El **artículo 9 de la LAULA** contiene el catálogo material de competencias municipales propias garantizadas frente a la legislación sectorial autonómica. Destacan de forma cardinal para la Educación Social:

- **Artículo 9.1 (Servicios Sociales Comunitarios)**: Gestión y prestación de los **Servicios Sociales Comunitarios**, que comprende la información, valoración y orientación; la ayuda a domicilio y teleasistencia; la inserción social; y los programas de tratamiento y prevención de la exclusión social.
- **Artículo 9.17 (Educación y Absentismo)**: Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la **cooperación con la administración educativa en la prevención del absentismo escolar**.
- **Artículo 9.18 (Igualdad de género)**: Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.
- **Artículo 9.19 (Infancia, adolescencia y juventud)**: Promoción de políticas activas dirigidas a la infancia, la adolescencia y la juventud, especialmente en materia de ocio y participación.

3.3.2. Garantías de Suficiencia Financiera

Conforme al artículo 25 de la LAULA y al artículo 91 del EAAnd, cualquier norma o ley andaluza que atribuya nuevas competencias propias a los municipios debe incorporar obligatoriamente una **memoria económica que evalúe su impacto y determine las transferencias financieras incondicionadas necesarias** para garantizar la suficiencia económica municipal (vinculado a la Ley 6/2010 de la **Patrica**).

---

4. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

El entramado competencial multinivel se traduce de forma inmediata en la operativa diaria del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32):

- **La titularidad municipal de la prestación social (arts. 25.2.e y 26.1.c LRBRL y art. 9.1 LAULA)**:
- Al ser Utrera un municipio con una población superior a 20.000 habitantes (~52.000 hab.), la evaluación de situaciones de necesidad social y la atención directa a personas en exclusión es un **servicio público municipal propio y obligatorio por ley**.
- El puesto de Educador/a Social en Utrera no depende de una concesión graciable o contingente, sino que forma parte de la estructura obligatoria de la Subescala Técnica para prestar este servicio esencial.
- **Conexión con las competencias exclusivas de la Junta de Andalucía (art. 61 EAAnd)**:
- La Junta de Andalucía legisla en exclusiva y ordena el Sistema Público de Servicios Sociales (Ley 9/2016).
- En el CSSC de Utrera, el Educador/a Social ejecuta los programas socioeducativos regulados por decretos autonómicos, como el **Programa de Tratamiento a Familias con Menores (ETF, Decreto 100/2022)** o el protocolo de maltrato infantil (**SIMIA, Decreto 210/2018**), financiados en régimen de cooperación técnica y financiera entre la Junta y el Ayuntamiento de Utrera.
- **El mandato específico en absentismo escolar (art. 9.17 LAULA)**:
- El Técnico/a de Educación Social municipal integra el **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)** de Utrera, coordinándose con los centros escolares de primaria y secundaria para la prevención y

seguimiento de casos de absentismo crónico en zonas vulnerables como la Barriada El Tinte, ejerciendo la competencia municipal propia atribuida expresamente por la ley andaluza.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Materias del artículo 148.1 CE**: **22 materias** asumibles originariamente por las CCAA (asistencia social en 148.1.20ª).
- **Materias del artículo 149.1 CE**: **32 materias** reservadas a la competencia exclusiva del Estado central.
- **Igualdad básica de los españoles (art. 149.1.1ª CE)**: Competencia exclusiva del Estado (título transversal de leyes sociales).
- **Bases de las AAPP y responsabilidad patrimonial**: **Artículo 149.1.18ª CE** (exclusiva del Estado).
- **Cláusulas de cierre del artículo 149.3 CE**: Tres cláusulas: **residual**, **de prevalencia** y **de supletoriedad**.
- **Doctrina constitucional de la supletoriedad (SSTC 118/1996 y 61/1997)**: El Estado **no puede legislar materias exclusivas autonómicas con el único fin de crear derecho supletorio**.
- **Competencia exclusiva en Servicios Sociales en Andalucía**: **Artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007)**.
- **Tipología competencial del artículo 42 EAAnd**: Cuatro tipos: **exclusivas** (42.1), **compartidas** (42.2), **ejecutivas** (42.3) y de **aplicación del Derecho de la UE** (42.4).
- **Leyes del artículo 150 CE**: Leyes marco (150.1), **Leyes de transferencia o delegación mediante Ley Orgánica (150.2)** y Leyes de armonización (150.3).

10. **Mayoría exigida en leyes de armonización (art. 150.3 CE)**: **Mayoría absoluta de cada Cámara** (Congreso y Senado).

11. **Máximo órgano multilateral de cooperación política**: La **Conferencia de Presidentes** (art. 146 Ley 40/2015).

12. **Composición de Conferencias Sectoriales (art. 147 Ley 40/2015)**: Ministro del ramo y Consejeros autonómicos correspondientes.

13. **Plazos del artículo 33.2 de la LOTC**: Comisión Bilateral en **3 meses** para negociar discrepancias; amplía el plazo del recurso de inconstitucionalidad de 3 a **9 meses**.

14. **Suspensión automática por recurso del Gobierno (art. 161.2 CE)**: Suspensión por un **plazo máximo de 5 meses** (el TC debe ratificarla o levantarla).

15. **Competencia municipal propia en servicios sociales (art. 25.2.e LRBRL)**: Evaluación e información de necesidades sociales y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social.

16. **Tramo de población para servicios sociales obligatorios (art. 26.1.c LRBRL)**: Municipios de **más de 20.000 habitantes** (como Utrera).

17. **Servicios obligatorios en más de 20.000 hab. (art. 26.1.c LRBRL)**: Protección civil, servicios sociales/exclusión, extinción de incendios e instalaciones deportivas.

18. **Servicios obligatorios en más de 50.000 hab. (art. 26.1.d LRBRL)**: Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

19. **Requisitos de competencias impropias (art. 7.4 LRBRL)**: Informes vinculantes de **no duplicidad** (de la CA) y de **sostenibilidad financiera** (del Ministerio de Hacienda).

20. **Catálogo de competencias propias andaluzas (art. 9 LAULA)**: 27 competencias municipales propias (destaca 9.1 Servicios Sociales Comunitarios y 9.17 absentismo escolar).

21. **Garantía financiera de competencias municipales (art. 25 LAULA y art. 91 EAAnd)**: **Memoria económica preceptiva** con dotación de créditos transferidos.

22. **Principio rector del artículo 4.3 de la Carta Europea de 1985**: **Principio de subsidiariedad** (preferencia por la autoridad más cercana al ciudadano).

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL Y RÉGIMEN LOCAL MULTINIVEL
│
├── 1. EL REPARTO CONSTITUCIONAL ESTADO - CCAA
│   ├── Art. 148.1 CE: 22 Materias autonómicas originarias (Asistencia social en 148.1.20ª).
│   ├── Art. 149.1 CE: 32 Materias exclusivas del Estado (149.1.1ª Igualdad básica; 149.1.18ª Bases AAPP).
│   ├── Art. 149.3 CE: Cláusulas de cierre:
│   │   ├── Residual: No atribuidas al Estado pueden asumirse por CCAA en Estatutos; si no, al Estado.
│   │   ├── Prevalencia: Norma estatal prevalece salvo competencia exclusiva autonómica.
│   │   └── Supletoriedad: Derecho estatal supletorio (LÍMITE TC: Prohibido legislar sin título propio).
│   └── Art. 150 CE: Leyes Marco (150.1) | Leyes Orgánicas Transferencia (150.2) | Armonización Mayoría
Absoluta (150.3).
│
├── 2. RELACIONES ESTADO - COMUNIDADES AUTÓNOMAS
│   ├── Principio Rector: Lealtad constitucional, cooperación y coordinación (Ley 40/2015).
│   ├── Órganos: Conferencia de Presidentes (multilateral política) | Conferencias Sectoriales (multilateral
técnica).
│   └── Conflictos: Art. 33.2 LOTC (3 meses para negociar -> amplía a 9 meses recurso TC) | Suspensión 5
meses (161.2 CE).
│
└── 3. EL MARCO COMPETENCIAL LOCAL (LRBRL TRAS LRSAL Y LAULA)
    ├── Competencias Propias Municipales (Art. 25.2.e LRBRL): Información necesidades sociales y exclusión.
    ├── Servicios Mínimos Obligatorios (Art. 26 LRBRL):
    │   ├── Todos: Alumbrado, cementerio, basuras, limpieza, agua potable, alcantarillado, pavimentación.
    │   ├── > 5.000 hab.: Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
    │   ├── > 20.000 hab. (UTRERA ~52.000 hab.): SERVICIOS SOCIALES / EXCLUSIÓN, PROTECCIÓN CIVIL,
    │   │                                        EXTINCIÓN DE INCENDIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
    │   └── > 50.000 hab.: Transporte urbano colectivo y medio ambiente urbano.
    ├── Competencias Delegadas (Art. 27 LRBRL): Con garantía de financiación íntegra (100%).
    ├── Competencias Impropias (Art. 7.4 LRBRL): Informe de NO DUPLICIDAD (CA) + SOSTENIBILIDAD (Hacienda).
    └── Catálogo Andaluz (Art. 9 LAULA): 27 competencias propias -> 9.1 Servicios Sociales Comunitarios |
9.17 Absentismo.
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Considerar que la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE permite al Estado dictar normas supletorias sobre cualquier materia cuando las CCAA no hayan legislado.

Clave Jurídica: Es falso. La doctrina del TC (**SSTC 118/1996 y 61/1997**) determinó que la supletoriedad no es un título competencial. El Estado **no puede dictar normas en materias de competencia exclusiva autonómica con el único objeto de crear derecho supletorio**.

- **Trampa**: Responder que en los municipios de más de 5.000 habitantes los servicios sociales comunitarios ya son obligatorios según la LRBRL.

Clave Jurídica: Conforme al artículo 26.1.c de la LRBRL, la obligación de prestar servicios de evaluación de necesidades sociales y atención a personas en riesgo de exclusión social se impone preceptivamente a los **municipios con población superior a 20.000 habitantes** (y no a partir de 5.000).

- **Trampa**: Sostener que las leyes de transferencia o delegación del artículo 150.2 de la CE se aprueban mediante ley ordinaria de las Cortes.

Clave Jurídica: El **artículo 150.2 CE exige expresamente que las leyes de transferencia o delegación revistan la forma de LEY ORGÁNICA** (aprobadas por mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto).

- **Trampa**: Afirmar que para ejercer competencias distintas de las propias (artículo 7.4 LRBRL) basta con un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.

Clave Jurídica: Es nulo de pleno derecho sin los **dos informes preceptivos y vinculantes**: el informe de **no duplicidad** emitido por la Comunidad Autónoma y el informe de **sostenibilidad financiera** emitido por el Ministerio de Hacienda.

- **Trampa**: Confundir el plazo de ampliación del recurso de inconstitucionalidad del artículo 33.2 de la LOTC.

Clave Jurídica: El plazo ordinario para interponer recurso es de 3 meses. Si se convoca la Comisión Bilateral dentro de esos primeros 3 meses para negociar, el plazo se amplía a un total de **nueve meses** (y no seis ni doce).

- **Trampa**: Creer que las leyes de armonización del artículo 150.3 CE exigen mayoría de dos tercios.

Clave Jurídica: La apreciación de la necesidad de dictar una ley de armonización requiere la **mayoría absoluta de cada Cámara** (Congreso de los Diputados y Senado).

- **Trampa**: Indicar que la competencia en Servicios Sociales es compartida entre el Estado y la Junta de Andalucía.

Clave Jurídica: Conforme al **artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía**, la competencia sobre **servicios sociales es EXCLUSIVA de la Comunidad Autónoma de Andalucía**. El Estado solo interviene de forma transversal fijando las condiciones básicas de igualdad (artículo 149.1.1ª CE).

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), el marco competencial multinivel se expresa con máxima claridad técnica:

- **Utrera como municipio de más de 20.000 habitantes (~52.000 hab.)**: Conforme al artículo 26.1.c de la LRBRL y al artículo 9.1 de la LAULA, la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios y la atención a personas en riesgo de exclusión social es una **competencia propia municipal obligatoria**.
- **La intervención técnica del Educador/a Social en barriadas vulnerables**: En zonas como El Tinte, el Técnico/a de Educación Social ejecuta programas de apoyo a unidades familiares en riesgo (ETF) y de prevención de la marginación que constituyen la materialización directa de la competencia propia municipal del artículo 25.2.e de la LRBRL, financiada mediante el Plan Concertado de Servicios Sociales articulado por la Junta de Andalucía y el Estado.
- **Acción municipal frente al absentismo escolar**: Al amparo del artículo 9.17 de la LAULA, el Educador/a Social lidera el Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera, ejerciendo una competencia propia municipal de vigilancia de la escolaridad en coordinación con los centros escolares de la localidad.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 137, 140, 141, 148, 149 y 150 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).

- *Ley 7/1985, de 2 de abril*, Reguladora de las Bases del Régimen Local - LRBRL: Artículos 7.4, 25, 26 y 27 tras reforma LRSAL (BOE nº 80, de 3 de abril de 1985).
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre*, de Régimen Jurídico del Sector Público: Título III "Relaciones interadministrativas", artículos 140 a 158 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
- *Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre*, del Tribunal Constitucional: Artículos 33.2 y Título IV (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1979).
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo*, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Artículos 42 y 61 (BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007; BOE nº 68, de 20 de marzo de 2007).
- *Ley 5/2010, de 11 de junio*, de Autonomía Local de Andalucía - LAULA: Artículos 8, 9 y 25 (BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010).
- **Jurisprudencia Constitucional Relevante**:
- *SSTC 118/1996 y 61/1997*: Doctrina vinculante sobre los límites de la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal.
- *STC 214/1989 y STC 41/2016*: Constitucionalidad del marco competencial local tras la LRSAL y garantía institucional de la autonomía local.

Tema 7 — El Estatuto de Autonomía de Andalucía: El ámbito competencial de la Junta de Andalucía. Especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local

1. El Ámbito Competencial de la Junta de Andalucía en el Estatuto de Autonomía

La estructura territorial del Estado español, consagrada en el Título VIII de la Constitución Española de 1978, se fundamenta en el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española (artículo 2 CE). En este marco constitucional, la **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAAnd)** (publicada en el BOE nº 68 y BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007), supuso una profunda modernización y blindaje del autogobierno andaluz, dotando a la Comunidad Autónoma del más amplio catálogo competencial permitido por el bloque de la constitucionalidad.

El Título II del Estatuto de Autonomía (*"Competencias de la Comunidad Autónoma"*, artículos 42 a 88) y el Título III (*"Organización territorial de la Comunidad Autónoma"*, artículos 89 a 98) constituyen el núcleo normativo de este tema, definiendo el alcance de las potestades públicas que corresponden a la **Junta de Andalucía** y su engarce con las corporaciones locales.

1.1. Fundamento Constitucional y el Sistema de Distribución Competencial

El sistema de delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articula sobre un complejo mecanismo técnico sustentado en tres preceptos de la Carta Magna:

- **Artículo 148 de la Constitución Española**: Establece las materias que pudieron ser asumidas inicialmente por las Comunidades Autónomas desde el acceso a la autonomía.
- **Artículo 149.1 de la Constitución Española**: Fija de manera taxativa las materias sobre las cuales el Estado ostenta **competencia exclusiva**, reservando materias troncales como las condiciones básicas de igualdad de derechos (149.1.1ª), justicia (149.1.5ª), legislación civil (149.1.8ª), legislación laboral (149.1.7ª), régimen local y procedimiento administrativo común (149.1.18ª), y bases de la sanidad y la seguridad social (149.1.16ª y 17ª).
- **Artículo 149.3 de la Constitución Española (Cláusula residual y de cierre)**: Dispone que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 no es una mera ley orgánica del Estado, sino que forma parte del **bloque de la constitucionalidad** y opera como la **norma institucional básica de Andalucía** (artículo 147.1 CE y artículo 1.1 EAAnd), delimitando positivamente las potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas de la Junta de Andalucía.

1.2. Tipología y Clasificación de las Competencias en el Estatuto (Artículo 42 EAAnd)

Una de las grandes innovaciones técnicas del Estatuto de Autonomía de 2007 fue la tipificación rigurosa de las diversas categorías competenciales en su **artículo 42**, con el propósito de blindar el ámbito competencial andaluz frente a posibles invasiones centralizadoras:

TIPOLOGÍA COMPETENCIAL DEL ARTÍCULO 42 DEL EAAnd	
CATEGORÍA DE COMPETENCIA	ALCANCE DE LAS POTESTADES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
1. COMPETENCIA EXCLUSIVA (artículo 42.1)	Comprende la **potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva íntegra**. Corresponde únicamente a la Comunidad Autónoma el ejercicio de estas potestades, respetando solo las materias reservadas al Estado por la Constitución.
2. COMPETENCIA COMPARTIDA (artículo 42.2)	Comprende la **potestad legislativa de desarrollo**, la **potestad reglamentaria** y la **función ejecutiva** en el marco de las bases fijadas por el Estado en normas con rango de ley (no por meros reglamentos).
3. COMPETENCIA EJECUTIVA (artículo 42.3)	Comprende la **función ejecutiva íntegra** (gestión, inspección, control y sanción) y la **potestad reglamentaria de organización interna**. Se aplica la legislación sustantiva estatal.
4. COMPETENCIA RESPECTO AL DERECHO DE LA UE (artículo 42.4)	Comprende la potestad de desarrollar y ejecutar en Andalucía las normas y directivas de la Unión Europea que afecten a materias de competencia autonómica.

1.3. Principios Rectores del Ejercicio de las Competencias (Artículos 43 a 45)

El Estatuto sujeta el ejercicio de todas las competencias autonómicas a un haz de principios imperativos:

- **Eficacia, proximidad y subsidiariedad (artículo 43)**: Las decisiones públicas deben adoptarse en el nivel institucional más cercano a la ciudadanía (preferencia local), salvo que su eficacia aconseje un ámbito territorial superior.
- **Lealtad institucional y colaboración (artículo 44)**: Relaciones de respeto recíproco, intercambio informativo y auxilio mutuo con el Estado y con las Entidades Locales andaluzas.
- **Transversalidad de género e igualdad (artículo 45)**: Integración obligatoria de la perspectiva de género y la igualdad real de mujeres y hombres en el ejercicio de todas y cada una de las competencias autonómicas.

1.4. Panorama General de Competencias Materiales Relevantes

El Título II desgrana un catálogo exhaustivo de competencias materiales, entre las cuales destacan por su conexión directa con las funciones del personal de los Servicios Sociales y de la Educación Social:

- **Servicios Sociales, Igualdad, Voluntariado, Menores y Familias (Artículo 61)**:
- **Competencia EXCLUSIVA** en materia de servicios sociales, que comprende la ordenación, organización y gestión del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía; la regulación de planes y prestaciones; la promoción de las familias y la infancia; la protección y tutela de menores; y la prevención y atención de la exclusión social.
- **Educación (Artículo 52)**: Competencia compartida respecto a la enseñanza no universitaria (ordenación curricular, centros, profesorado) y universitaria.
- **Salud y Sanidad (Artículo 55)**: Competencia compartida sobre sanidad interior y ordenación farmacéutica; y exclusiva sobre la organización, funcionamiento interno y gestión de los centros sanitarios públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
- **Vivienda, Urbanismo y Suelo (Artículo 56)**: Competencia exclusiva en ordenación del territorio y vivienda protegida.
- **Políticas de Empleo e Inserción Laboral (Artículo 63)**: Competencia ejecutiva en materia de empleo y relaciones laborales, y compartida en intermediación laboral y formación profesional para el empleo.

---

2. Especial Referencia a las Competencias en Materia de Régimen Local (Artículo 60 EAAnd)

Dentro del sistema estatutario de distribución del poder público, el régimen local ocupa un lugar singular y estratégico: regula las reglas del juego, la estructura organizativa, las potestades y el marco de funcionamiento de los municipios y provincias de Andalucía.

El **artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Andalucía** constituye la sede normativa específica donde se concreta el alcance competencial de la Junta de Andalucía sobre la administración local:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO 60 DEL ESTATUTO DE ANDALUCÍA     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ARTÍCULO 60.1: NATURALEZA DE LA COMPETENCIA                          │
│ * Corresponde a la Comunidad Autónoma la COMPETENCIA COMPARTIDA sobre el │
│   régimen local.                                                     │
│ * Límite constitucional infranqueable: Respeto al principio de AUTONOMÍA LOCAL │
│   (garantizado en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española) y a │
│   la legislación básica estatal (Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del │
│   Régimen Local - LRBRL).                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ARTÍCULO 60.2: MATERIAS INTEGRADAS EN LA COMPETENCIA AUTONÓMICA:     │
│ 1. Relaciones entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de Andalucía. │
│ 2. Determinación de las COMPETENCIAS PROPIAS de los municipios y provincias │
│    andaluces en materias de competencia autonómica.                  │
│ 3. Régimen de los BIENES comunales, de dominio público y patrimoniales locales. │
│ 4. Creación, modificación y supresión de municipios y ALTERACIÓN DE TÉRMINOS │
│    municipales.                                                      │
│ 5. Régimen de ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO de los entes locales.    │
│ 6. Mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas y fórmulas asociativas. │
│ 7. TUTELA FINANCIERA de las Entidades Locales (respetando la autonomía local). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Naturaleza Compartida de la Competencia en Régimen Local

Es preceptivo subrayar para el examen que la competencia autonómica sobre régimen local **NO es exclusiva, sino COMPARTIDA** (artículo 60.1 EAAnd):

- **El marco básico estatal**: El Estado dicta la legislación básica al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, plasmada en la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)** y en el texto refundido de régimen local (TRRL, RDL 781/1986).
- **El desarrollo legislativo y ejecutivo andaluz**: La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la potestad de aprobar leyes de desarrollo de esas bases estatales (como la **LAULA** - Ley 5/2010), reglamentos de desarrollo y ejercer las funciones ejecutivas de tutela, autorización y control que procedan.
- **Garantía institucional de la Autonomía Local**: Ni las leyes estatales ni las autonómicas pueden vaciar de contenido la autonomía municipal garantizada en el artículo 140 CE. Los municipios como el **Ayuntamiento de Utrera** tienen derecho a una esfera de autogobierno para la gestión de sus intereses propios.

2.2. Desglose Pormenorizado de las Materias del Artículo 60.2

1. **Determinación de Competencias Propias Municipales**: Corresponde a la ley del Parlamento de Andalucía fijar qué competencias materiales gestionarán los ayuntamientos andaluces con carácter propio y exclusivo en materias estatutarias (como la ordenación y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios).
2. **Alteración de Términos y Creación de Municipios**: Regulación del procedimiento administrativo para la segregación, fusión o agregación de términos municipales en Andalucía, tramitado ante la Consejería competente con audiencia preceptiva de las corporaciones afectadas y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
3. **Bienes de las Entidades Locales**: Régimen jurídico y fiscalización del patrimonio municipal, enajenación de bienes demaniales, desafectaciones y aprovechamiento comunal.

4. **Fórmulas Mancomunadas y Consorcios**: Fomento y regulación de las agrupaciones voluntarias de municipios para la prestación conjunta de servicios públicos (como recogida de residuos o extinción de incendios).
5. **Tutela Financiera sobre las Corporaciones Locales**: Control de legalidad sobre las operaciones de crédito y endeudamiento financiero de los municipios andaluces, velando por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de la deuda pública, con escrupuloso respeto a la autonomía local.

---

3. La Organización Territorial en el Estatuto: El Título III (Artículos 89 a 98)

El Título III del Estatuto de Autonomía de 2007 consagra el modelo territorial andaluz, reconociendo el papel nuclear del municipalismo y articulando órganos de cogobernanza entre la Junta y los entes locales.

ARQUITECTURA DEL TÍTULO III DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA	
PRECEPTO ESTATUTARIO	CONTENIDO Y ALCANCE INSTITUCIONAL
Artículo 89	El MUNICIPIO como entidad territorial básica y cauce inmediato de participación ciudadana.
Artículo 90	Garantía de la AUTONOMÍA LOCAL plena para la gestión de los intereses de la comunidad respectiva.
Artículo 91	Atribución legal de COMPETENCIAS PROPIAS a los municipios conforme al principio de subsidiariedad.
Artículos 92 a 94	Las PROVINCIAS como entidades locales determinadas por la agrupación de municipios y división territorial.
Artículo 95	El CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES como órgano de representación local ante la Junta de Andalucía.
Artículo 96	La COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS entre la Junta de Andalucía y los gobiernos locales andaluces.
Artículos 97 y 98	Garantía de SUFICIENCIA FINANCIERA y derecho a participar en los tributos autonómicos (LA PATRICA).

3.1. El Municipio como Entidad Territorial Básica y la Autonomía Local (Artículos 89 y 90)

- **El Municipio (artículo 89)**: Se define como la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma, instrumento primario de descentralización y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.
- **Autonomía Local (artículo 90)**: Los municipios andaluces gozan de plena autonomía política, administrativa y económico-financiera para la ordenación y gestión de los asuntos de interés de su comunidad vecinal.

3.2. Competencias Municipales Propias y Principio de Subsidiariedad (Artículo 91)

El **artículo 91.1 del EAAnd** sienta las bases de la descentralización local:

> *"La ley de la Comunidad Autónoma determinará las competencias propias de los municipios andaluces en materias de competencia de la Junta de Andalucía, garantizando un núcleo sustancial de competencias en favor de los gobiernos locales de acuerdo con el **principio de subsidiariedad**."*

Asimismo, el artículo 91.2 prevé que la Junta de Andalucía podrá **delegar o transferir** a los municipios el ejercicio de competencias autonómicas, debiendo ir acompañada preceptivamente de la **dotación de los recursos financieros y humanos suficientes** para su desempeño eficaz.

3.3. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (Artículo 95)

El **artículo 95 del EAAnd** crea una institución estatutaria de máxima relevancia política y de obligada memorización:

- **Naturaleza y Función**: Es el órgano colegiado que **representa a los municipios y provincias ante la Junta de Andalucía**.
- **Composición**: Integrado exclusivamente por representantes electos locales (alcaldes y presidentes de diputación) designados por la federación o asociación de municipios más representativa en Andalucía (FAMP).
- **Competencia consultiva preceptiva**: Debe intervenir preceptivamente mediante la emisión de **informe vinculante o dictamen** en la tramitación parlamentaria de todos los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y planes estratégicos que afecten de manera directa o específica a las competencias locales o a la organización territorial de Andalucía.

3.4. Suficiencia Financiera y Participación en Tributos Propios (Artículos 97 y 98)

El Estatuto blindó la autonomía municipal garantizando una financiación suficiente:

- **Garantía de Suficiencia (artículo 97)**: Las haciendas locales andaluzas dispondrán de los recursos económicos suficientes para el desempeño de las competencias propias atribuidas por las leyes.
- **Participación en los Tributos Autonómicos (artículo 98)**: Consagra el derecho de las Entidades Locales de Andalucía a **participar en la recaudación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma**, mediante un fondo incondicionado de participación financiera regulado por ley parlamentaria.

---

4. El Desarrollo Legislativo Autonómico en Materia de Régimen Local: LAULA y PATRICA

En desarrollo de los mandatos de los artículos 60, 91 y 98 del Estatuto de Autonomía de 2007, el Parlamento de Andalucía aprobó en el año 2010 dos leyes históricas que configuran el régimen local andaluz contemporáneo:

LEYES ANDALUZAS DE DESARROLLO DEL RÉGIMEN LOCAL (2010)	
LEY 5/2010, DE 11 DE JUNIO (LAULA)	LEY 6/2010, DE 11 DE JUNIO (PATRICA)
Ley de Autonomía Local de Andalucía (Marco competencial propio municipal).	Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Junta.
* Fija el catálogo de competencias propias de los municipios andaluces (artículo 9). * Consagra competencias en Servicios Sociales, Infancia, Familia e Igualdad. * Regula las relaciones Junta-Municipios.	* Fondo incondicionado de participación financiera municipal. * Distribución anual mediante fórmula poblacional objetiva y ponderada. * Financiación incondicionada para municipios como el Ayto. de Utrera.

4.1. La Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)

La **LAULA** constituye la norma de cabecera del régimen local andaluz. Su aportación más relevante para las oposiciones de Educación Social radica en el **artículo 9**, que define el catálogo exhaustivo de **competencias municipales propias**:

- **Artículo 9.1**: Califica como competencias propias del municipio en materia de **Servicios Sociales Comunitarios**:
- La ordenación, gestión y prestación de los Servicios Sociales Comunitarios.
- La información, valoración y orientación social.
- La atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

- El diseño y ejecución de programas de prevención y erradicación del **absentismo escolar**.
- Los programas de atención y protección a la **infancia y familia** en medio abierto.
- **Artículo 9.2**: Competencias en materia de **promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia machista** (como el Centro Municipal de Información a la Mujer de Utrera).
- **Principio de Diferenciación**: La LAULA reconoce que el ejercicio de competencias debe graduarse en función de la capacidad económica y el volumen de población de cada municipio, confiriendo a los municipios de más de 20.000 y 50.000 habitantes (como Utrera) un núcleo competencial autónomo más amplio y directo.

4.2. La Ley 6/2010, de 11 de Junio (Patrica)

La Ley 6/2010 materializó el mandato del artículo 98 del EAAnd creando el **Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA)**:

- Es una transferencia financiera **incondicionada** y finalista del presupuesto andaluz.
- Su dotación global se reparte anualmente entre todos los municipios andaluces con arreglo a criterios objetivos de población, dispersión geográfica, esfuerzo fiscal y nivel de desempleo.
- Permite al **Ayuntamiento de Utrera** sostener financieramente su estructura municipal y financiar servicios sociales básicos y personal técnico con total autonomía de gasto.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Ley orgánica que aprobó el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía**: **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo** (*BOE nº 68 y BOJA nº 56, de 20/03/2007*).
2. **Título del Estatuto que regula las competencias de la Junta de Andalucía**: **Título II (artículos 42 a 88)**.
3. **Título del Estatuto que regula la organización territorial**: **Título III (artículos 89 a 98)**.
4. **Precepto estatutario que define la tipología competencial**: **Artículo 42**.
5. **Alcance de la competencia exclusiva (art. 42.1)**: **Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva íntegra**.
6. **Alcance de la competencia compartida (art. 42.2)**: **Potestad legislativa de desarrollo, potestad reglamentaria y función ejecutiva** (en el marco de las bases estatales por ley).
7. **Alcance de la competencia ejecutiva (art. 42.3)**: **Función ejecutiva íntegra y potestad reglamentaria organizativa interna**.
8. **Precepto estatutario sobre Régimen Local**: **Artículo 60**.
9. **Naturaleza de la competencia de la Junta sobre Régimen Local**: **COMPETENCIA COMPARTIDA** (artículo 60.1).
10. **Precepto estatutario de competencia exclusiva en Servicios Sociales**: **Artículo 61** (*servicios sociales, voluntariado, menores y familias*).
11. **Definición estatutaria del Municipio**: **Entidad territorial básica** de la Comunidad Autónoma (artículo 89).
12. **Principio rector de descentralización de competencias locales**: Principio de **subsidiariedad** (artículo 91).
13. **Órgano estatutario de representación de municipios y provincias ante la Junta**: **Consejo Andaluz de Gobiernos Locales** (artículo 95).

14. **Precepto estatutario que consagra la participación en tributos autonómicos**: **Artículo 98** (origen de la Patrica).
15. **Ley andaluza de autonomía local**: **Ley 5/2010, de 11 de junio (LAULA)**.
16. **Precepto de la LAULA que cataloga las competencias municipales propias**: **Artículo 9**.
17. **Ley andaluza de participación local en tributos autonómicos**: **Ley 6/2010, de 11 de junio (Patrica)**.
18. **Límite constitucional básico del régimen local**: Artículos **137, 140 y 141 de la Constitución Española** y **Ley 7/1985 (LRBRL)**.
19. **Población aproximada del municipio de Utrera**: Más de **51.500 habitantes** (municipio de gran población con régimen propio).
20. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            SISTEMA DE COMPETENCIAS Y RÉGIMEN LOCAL EN EL ESTATUTO DE ANDALUCÍA
================================================================================

 1. TIPOLOGÍA COMPETENCIAL (ART. 42 EAAnd)
    ├── EXCLUSIVA (42.1)   ──► Legislativa + Reglamentaria + Ejecución íntegra (Ej: Servicios Sociales art. 61).
    ├── COMPARTIDA (42.2)  ──► Legislativa de desarrollo + Reglamentaria + Ejecución (Ej: Régimen Local art. 60).
    ├── EJECUTIVA (42.3)   ──► Solo función ejecutiva + reglamentos organizativos (Ej: Laboral art. 63).
    └── DERECHO UE (42.4)  ──► Aplicación y desarrollo de directivas europeas en Andalucía.

 2. RÉGIMEN LOCAL (ARTÍCULO 60 EAAnd)
    ├── Naturaleza: Competencia COMPARTIDA con respeto a la autonomía local (arts. 140 CE y LRBRL).
    └── Contenido: Relaciones Junta-Entes locales | Competencias propias | Bienes locales |
                   Alteración de términos municipales | Fórmulas mancomunadas | Tutela financiera.

 3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (TÍTULO III EAAnd - ARTS. 89 A 98)
    ├── El Municipio (art. 89)         ──► Entidad territorial básica. Autonomía plena (art. 90).
    ├── Competencias Propias (art. 91) ──► Asignación por ley según principio de SUBSIDIARIEDAD.
    ├── Órgano de Representación (95)  ──► CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES (Dictamen preceptivo).
    └── Financiación (arts. 97 y 98)   ──► Suficiencia financiera y participación en tributos (PATRICA).

 4. DESARROLLO LEGISLATIVO LOCAL ANDALUZ (2010)
    ├── LAULA (Ley 5/2010)   ──► Catálogo de competencias propias: Servicios Sociales Comunitarios,
    │                            absentismo escolar, infancia, familia e igualdad (artículo 9).
    └── PATRICA (Ley 6/2010) ──► Fondo incondicionado de tributos autonómicos a municipios (Utrera).
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre la naturaleza jurídica de la competencia en Régimen Local**:

- *Enunciado trampa*: *"El Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva sobre el régimen local."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 60.1 del EAAnd** establece con total claridad que se trata de una **COMPETENCIA COMPARTIDA**, la cual debe ejercerse con respeto a la legislación básica del Estado (art. 149.1.18ª CE y LRBRL) y al principio constitucional de autonomía local. (La competencia que sí es exclusiva es la de Servicios Sociales del art. 61).

1. **Trampa sobre las potestades en las competencias compartidas**:

- *Enunciado trampa*: *"En las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma de Andalucía solo ostenta la función ejecutiva de mera gestión, reservándose el Estado toda la potestad legislativa y reglamentaria."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Esa es la definición de competencia ejecutiva (art. 42.3). En las **competencias compartidas (art. 42.2)**, Andalucía tiene **potestad legislativa de desarrollo**, potestad reglamentaria y función ejecutiva, en el marco de las bases fijadas por el Estado.

1. **Trampa sobre el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales**:

- *Enunciado trampa*: *"El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales es un órgano directivo de la Consejería de Presidencia compuesto por delegados de la Junta en las ocho provincias."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (**artículo 95 del EAAnd**) es un órgano estatutario independiente que representa los intereses de los **municipios y provincias ante la Junta de Andalucía**, integrado exclusivamente por representantes de las corporaciones locales designados por la asociación de municipios más representativa (FAMP).

1. **Trampa sobre el destino de los fondos de la PATRICA**:

- *Enunciado trampa*: *"Los fondos percibidos por el Ayuntamiento de Utrera procedentes de la Patrica (Ley 6/2010) están condicionados y deben gastarse obligatoriamente en obras de infraestructura urbana."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La participación en los tributos autonómicos a través de la **Patrica** tiene carácter **incondicionado**, formando parte de los ingresos ordinarios del presupuesto general municipal para ser gestionados con plena autonomía local.

1. **Trampa sobre las competencias municipales en Servicios Sociales**:

- *Enunciado trampa*: *"La ordenación y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios en el municipio de Utrera es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía que ejerce el Ayuntamiento por delegación forzosa."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 9.1 de la Ley 5/2010 (LAULA)** y de los artículos 25.2.e) de la LRBRL y 27 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales, la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios es una **competencia municipal propia** de las Entidades Locales andaluzas.

1. **Trampa sobre la fecha del Estatuto de Autonomía vigente**:

- *Enunciado trampa*: *"El actual Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La Ley Orgánica 6/1981 fue el Estatuto histórico originario. El vigente Estatuto de Autonomía fue aprobado por la **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, tras su ratificación en referéndum por el pueblo andaluz el 18 de febrero de 2007.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Ayuntamiento de Utrera**, el Pleno municipal aprueba una moción para la reorganización y blindaje presupuestario de las actuaciones contra el **absentismo escolar** y la intervención integral con menores en situación de vulnerabilidad en la Barriada El Tinte, encomendando a la Delegación de Servicios Sociales e Inclusión y al **Técnico/a Medio de Educación Social** del CSSC (calle Catalina de Perea, 32) la elaboración de la memoria justificativa del programa.

Conflicto técnico-jurídico planteado: La Intervención General municipal solicita informe jurídico sobre la fundamentación competencial y la fuente de financiación del puesto técnico y del programa socioeducativo, al objeto de verificar si se trata de una competencia propia del Ayuntamiento de Utrera o de una competencia impropia o delegada de la Junta de Andalucía sujeta a los límites de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Dictamen Técnico-Competencial fundamentado en el EAAnd y la LAULA:

1. **Fundamentación Competencial como Competencia Propia Municipal**:

- De conformidad con el **artículo 60.2.b) del Estatuto de Autonomía de Andalucía**, corresponde a la Comunidad Autónoma determinar las competencias propias de los municipios andaluces.
- En ejercicio de dicha competencia estatutaria, la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)** califica en sus **artículos 9.1.a) y 9.1.c)** como **competencias municipales propias plenas**:
- *"La ordenación, gestión y prestación de los servicios sociales comunitarios..."*
- *"La gestión y ejecución de actuaciones y programas en materia de absentismo escolar..."*
- *"La prevención e intervención social en situaciones de riesgo y desprotección de menores en el medio abierto..."*
- Por tanto, la intervención socioeducativa desarrollada por el Educador/a Social en Utrera **no es una competencia impropia ni delegada**, sino una **competencia propia municipal directa**, amparada por el Estatuto de Autonomía y la LAULA, inmune a las restricciones de la LRSAL.

1. **Garantía de Financiación y Suficiencia Financiera**:

- En aplicación del **artículo 97 del EAAnd** (suficiencia financiera) y de la **Ley 6/2010 (Patrica)**, el Ayuntamiento de Utrera financia de forma autónoma su personal técnico mediante las transferencias incondicionadas del fondo autonómico.
- Asimismo, en programas concurrentes especializados (como el Equipo de Tratamiento Familiar - ETF o la Estrategia ERACIS+), la financiación se complementa mediante las transferencias directas de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía amparadas en el Decreto 100/2022 y la Ley 9/2016.

1. **Conclusión Técnica**:

- Queda acreditada la plena solvencia y habilitación competencial del Ayuntamiento de Utrera para crear y mantener la plaza de Técnico/a Medio de Educación Social, consolidando las actuaciones socioeducativas en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de calle Catalina de Perea, 32.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

1. **Normativa Básica Estatal y Bloque Constitucional**:

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 2, 137, 140, 141 (autonomía local), 148, 149.1.18ª y 149.3.
- **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (*BOE nº 68 y BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007*). Título II (artículos 42 a 88) y Título III (artículos 89 a 98).
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**).

1. **Leyes Autonómicas de Desarrollo de Régimen Local en Andalucía**:

- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (**LAULA**) (*BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010*). Artículos 8, 9, 10 y concordantes.
- **Ley 6/2010, de 11 de junio**, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (**Patrica**) (*BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010*).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*).

TEMA 08 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 8: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. EL PARLAMENTO: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. EL CONSEJO DE GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía; Reglamento del Parlamento de Andalucía de 18 de abril de 1995; Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

1.1. Fundamento Constitucional y Naturaleza Estatutaria del Autogobierno

La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía encuentra su raíz dogmática en el **artículo 2 de la Constitución Española de 1978 (CE)**, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, y en el **artículo 152.1 CE**, precepto rector del diseño orgánico para aquellas comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía especial del artículo 151 CE. Dicho esquema constitucional impone una estructura institucional de corte parlamentario basada en:

- Una **Asamblea Legislativa**, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.
- Un **Consejo de Gobierno**, con funciones ejecutivas y administrativas.
- Un **Presidente**, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella.

Este diseño fue refundido, perfeccionado y desarrollado por la **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAAnd)**. El Estatuto proclama en su artículo 1.1 que Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española.

A su vez, el **artículo 99 del EAAnd** consagra el principio de unidad y articulación orgánica del poder público autonómico al definir formalmente a **la Junta de Andalucía** como la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma.

1.2. Las Instituciones Básicas que Integran la Junta de Andalucía

Conforme a la literalidad imperativa del **artículo 99.1 del EAAnd**, la Junta de Andalucía está integrada por tres instituciones fundamentales:

- **El Parlamento de Andalucía**: Órgano representativo del pueblo andaluz, titular de la potestad legislativa, presupuestaria y de control político.
- **La Presidencia de la Junta**: Vértice institucional, dotada de una doble naturaleza jurídica de representación suprema de la Comunidad y ordinaria del Estado en Andalucía, y rectora del ejecutivo.
- **El Consejo de Gobierno**: Órgano colegiado que ostenta la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, dirigiendo la política general y la Administración autonómica.

La relación entre estas tres instituciones reproduce el modelo de **parlamentarismo racionalizado**, caracterizado por:

- La investidura y confianza parlamentaria obligatoria para la designación de la Presidencia de la Junta (artículo 118 EAAnd).
- La responsabilidad política solidaria del Consejo de Gobierno ante el Parlamento (artículo 124 EAAnd).
- Los mecanismos tasados de ruptura de la confianza mediante la **moción de censura constructiva** (artículo 126 EAAnd) y la **cuestión de confianza** (artículo 125 EAAnd).
- La facultad presidencial de acordar la **disolución anticipada** del Parlamento (artículo 117.3 EAAnd).

Institución Básica	Precepto Estatutario	Naturaleza Orgánica	Función Nuclear
Parlamento de Andalucía	Artículos 100 a 116 EAAnd	Órgano asambleario representativo	Potestad legislativa, presupuestaria y control político
Presidencia de la Junta	Artículos 117 y 118 EAAnd	Órgano unipersonal de dirección	Suprema representación autonómica y ordinaria del Estado; dirección del Consejo de Gobierno
Consejo de Gobierno	Artículos 119 a 123 EAAnd	Órgano colegiado ejecutivo	Potestad reglamentaria, función ejecutiva y dirección de la Administración

1.3. Otras Instituciones Estatutarias de Autogobierno

Junto a la tríada institucional nuclear, el Título IV del Estatuto de Autonomía contempla en sus Capítulos V a VIII una serie de órganos constitucionales de relevancia estatutaria que complementan el sistema de pesos y contrapesos del poder público andaluz:

- **El Defensor del Pueblo Andaluz (artículo 128 EAAnd)**: Comisionado del Parlamento, designado por este para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I tanto de la Constitución como del Estatuto, con facultades inspectoras sobre la Administración autonómica y las entidades locales andaluzas (regulado por Ley 9/1983, de 1 de diciembre).
- **El Consejo Consultivo de Andalucía (artículo 131 EAAnd)**: Superior órgano colegiado consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de las entidades locales andaluzas, en materias de estricta juridicidad y legalidad objetiva (Ley 4/2005, de 8 de abril).
- **La Cámara de Cuentas de Andalucía (artículo 130 EAAnd)**: Órgano técnico de fiscalización externa de la gestión económica, financiera, contable y presupuestaria del sector público andaluz, adscrito orgánicamente al Parlamento (Ley 1/1988, de 7 de enero).
- **El Consejo Audiovisual de Andalucía (artículo 131 bis EAAnd)**: Autoridad audiovisual independiente de control, regulación y sanción de los medios audiovisuales en el territorio andaluz (Ley 1/2004, de 17 de diciembre).

- **El Consejo Económico y Social de Andalucía (artículo 132 EAAnd)**: Órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno andaluz en materia socioeconómica y laboral, cauce de participación de los interlocutores sociales (Ley 5/1997, de 3 de julio).

1.4. Sede de las Instituciones de la Junta de Andalucía

El **artículo 4 del EAAnd** determina el régimen de capitalidad y sedes institucionales:

- **Regla general de capitalidad (artículo 4.1 EAAnd)**: La sede del Parlamento de Andalucía, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno radica en la ciudad de **Sevilla**, capital de Andalucía.
- **Sedes dispersas por disposición estatutaria o legal (artículo 4.2 EAAnd)**: El propio Estatuto consagra excepciones expresas en aras del equilibrio territorial andaluz. Así, la sede del **Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA)** tiene su ubicación oficial en la ciudad de **Granada** (artículo 143.1 EAAnd). Asimismo, por disposición legal expresa (artículo 2.3 de la Ley 4/2005), la sede oficial del **Consejo Consultivo de Andalucía** radica igualmente en la ciudad de **Granada**.

---

2. EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO

2.1. Naturaleza y Carácter Institucional

El **artículo 100 del EAAnd** proclama formalmente que el Parlamento de Andalucía es la institución que representa al pueblo andaluz. Su naturaleza se define por los siguientes caracteres dogmáticos:

- **Órgano representativo primario**: Recibe directamente su mandato de la soberanía popular expresada mediante sufragio en las ocho circunscripciones provinciales.
- **Inviolabilidad institucional (artículo 100.2 EAAnd)**: El Parlamento es jurídicamente inviolable. Toda coacción, intrusión o alteración ilegítima de sus deliberaciones o de la libertad de sus miembros se tipifica penalmente en el Código Penal.
- **Autonomía organizativa, reglamentaria y presupuestaria (artículo 102.1 EAAnd)**: La Cámara aprueba de forma soberana su propio Reglamento interno, aprueba de modo autónomo su presupuesto de gastos e ingresos y regula el estatuto de su personal mediante un estatuto propio.

2.2. Composición y Sistema Electoral

2.2.1. Número de Diputados y Reglas de Distribución Territorial

El diseño de la Cámara asamblearia andaluza conjuga el mandato del Estatuto con la **Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía**:

- **Horquilla y cifra exacta de Diputados**: El **artículo 101.1 del EAAnd** establece que el Parlamento estará compuesto por *"un mínimo de 109 diputados y diputadas"*. Haciendo uso de esta previsión estatutaria, el **artículo 17 de la Ley 1/1986** fijó el número inmutable de escaños en exactamente **109 Diputados**.
- **Circunscripción electoral**: La circunscripción electoral obligatoria es la **provincia** (artículo 101.2 EAAnd).
- **Mecanismo legal de atribución de escaños por provincia**: Conforme al artículo 17 de la Ley 1/1986, los 109 escaños se asignan siguiendo un modelo mixto de corrección territorial:
- A cada una de las ocho provincias andaluzas se le asigna una **cuota inicial fija de 8 diputados** (8 provincias $ imes$ 8 = **64 diputados** de base territorial fija).
- Los **45 diputados restantes** se distribuyen entre las provincias en proporción estricta a su población de derecho, asignando una cuota de reparto por cociente de población y adjudicando los restos conforme a las fracciones decimales más altas.

- **Límite estatutario de equilibrio interprovincial (artículo 101.2 EAAnd)**: Como garantía frente a desequilibrios demográficos extremos entre las provincias más y menos pobladas, el Estatuto impone una limitación constitucional estricta: *"ninguna provincia tendrá un número de diputados que supere al doble de otra"*.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|                  PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: 109 DIPUTADOS               |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Cuota fija inicial: 8 diputados × 8 provincias = 64 escaños fijos    |
|  Cuota proporcional por población de derecho = 45 escaños variables   |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Límite estatutario: Ninguna provincia puede superar al doble de otra |
|  Barrera electoral: Mínimo 3% de votos válidos emitidos por provincia |
|  Fórmula de adjudicación: Sistema D'Hondt sobre listas cerradas/bloq. |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

2.2.2. Sistema de Votación y Fórmula Electoral

- **Tipo de Sufragio**: Universal, libre, igual, directo y secreto (artículo 101.1 EAAnd).
- **Barrera electoral excluyente**: El artículo 18 de la Ley 1/1986 establece que no se computan las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el **3% de los votos válidos emitidos** en la respectiva circunscripción provincial.
- **Fórmula de atribución**: Se aplica estrictamente el **sistema D'Hondt** sobre las candidaturas que hayan superado la barrera del 3%. Las candidaturas se presentan bajo el principio de **listas cerradas y bloqueadas**.
- **Composición equilibrada de género**: En cumplimiento del principio de presencia paritaria, las candidaturas deben integrarse por personas de ambos sexos de forma que, en cada tramo de cinco puestos, los candidatos de uno u otro sexo representen al menos el **40% y como máximo el 60%** (composición equilibrada).

2.3. Estatuto Jurídico de los Diputados y Prerrogativas Parlamentarias

Los Diputados del Parlamento de Andalucía gozan de un conjunto de prerrogativas jurídicas reconocidas en el **artículo 101.3 del EAAnd** y en el Reglamento parlamentario, que no constituyen privilegios personales, sino garantías objetivas de la independencia del órgano legislativo:

- **Inviolabilidad**: Los miembros del Parlamento son inviolables, aun después de haber cesado en su mandato, por los **votos emitidos y las opiniones manifestadas** en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Esta prerrogativa impide cualquier tipo de persecución civil, penal o sancionadora administrativa de por vida por las declaraciones vertidas en sede cameral.
- **Inmunidad**: Durante el período de su mandato, los Diputados **no podrán ser detenidos ni retenidos** por actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, salvo en caso de **flagrante delito**.
- **Fuero especial / Aforamiento**: La determinación de la responsabilidad penal de los parlamentarios está sujeta a reglas específicas de competencia objetiva:
- Por presuntos delitos cometidos **dentro del territorio de Andalucía**, la inculpación, procesamiento y enjuiciamiento corresponde de modo exclusivo a la Sala de lo Civil y Penal del **Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)**.
- Por presuntos delitos cometidos **fuera del territorio andaluz**, la responsabilidad penal es exigible únicamente ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

2.4. Atribuciones del Parlamento de Andalucía

El catálogo de competencias del Parlamento se sintetiza en el **artículo 106 del EAAnd**, desplegándose en cuatro grandes bloques funcionales:

2.4.1. Función Legislativa

- Ejercicio originario de la **potestad legislativa** de la Comunidad Autónoma mediante la tramitación y aprobación de las leyes andaluzas (artículo 106.1 EAAnd).
- Ejercicio de la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales del Estado mediante la remisión de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados y la solicitud al Gobierno de la Nación para la adopción de proyectos de ley (artículo 87.2 CE y artículo 106.5 EAAnd).
- Convalidación o derogación de los **Decretos-leyes** dictados por el Consejo de Gobierno (artículo 110.2 EAAnd).
- Delegación de la potestad legislativa en el Consejo de Gobierno para dictar **Decretos Legislativos** (artículo 109 EAAnd).

2.4.2. Función Presupuestaria y Financiera

- Examen, enmienda y aprobación preceptiva de los **Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía** (artículo 106.2 EAAnd).
- Autorización de emisiones de deuda pública y de las operaciones de crédito del sector público andaluz.
- Examen y aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, previo dictamen de la Cámara de Cuentas (artículo 106.3 EAAnd).

2.4.3. Función de Control Político e Impulso

- Elección del **Presidente de la Junta de Andalucía** con arreglo al procedimiento de investidura (artículo 106.7 y artículo 118 EAAnd).
- Control de la acción política y de gobierno del Consejo de Gobierno y de la Administración mediante preguntas orales y escritas, interpelaciones, comparecencias e informaciones en Pleno y Comisiones.
- Creación de **Comisiones de Investigación** sobre cualquier asunto de interés público autonómico (artículo 106.19 EAAnd).
- Exigencia de responsabilidad política al Presidente y a su Gobierno mediante la tramitación de la **moción de censura** y la votación de la **cuestión de confianza** (artículos 125 y 126 EAAnd).

2.4.4. Funciones de Integración Territorial e Institucional

- **Designación de los Senadores** que representan a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Senado español, en proporción al número de escaños de cada grupo parlamentario (artículo 106.13 EAAnd).
- Interposición del **recurso de inconstitucionalidad** ante el Tribunal Constitucional y personación en los procesos constitucionales que afecten a la Comunidad Autónoma (artículo 106.14 EAAnd).
- Aprobación de convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas (artículo 106.15 EAAnd).
- Elección de los titulares de las instituciones de autogobierno: Defensor del Pueblo Andaluz (mayoría de 3/5 del Pleno), Consejeros de la Cámara de Cuentas, miembros del Consejo Consultivo y del Consejo Audiovisual.

2.5. Organización Interna y Funcionamiento

2.5.1. Temporalidad: Legislatura y Períodos de Sesiones

- **Duración de la Legislatura**: El mandato del Parlamento es de **4 años**, contados desde la fecha de su elección, salvo disolución anticipada ordenada por la Presidencia de la Junta (artículo 101.4 EAAnd).

- **Períodos Ordinarios de Sesiones (artículo 103.1 EAAnd)**: La Cámara se reúne anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones:
- **Primer período**: De **septiembre a diciembre**.
- **Segundo período**: De **febrero a junio**.
- **Sesiones Extraordinarias (artículo 103.2 EAAnd)**: Fuera de los períodos ordinarios, el Parlamento solo puede reunirse en sesión extraordinaria a petición de:
- El **Presidente de la Junta de Andalucía**.
- La **Diputación Permanente**.
- Una **cuarta parte (1/4)** de los miembros del Parlamento.
- La **mayoría absoluta** de los Diputados.

Dichas sesiones se clausuran tan pronto como se agota el orden del día tasado fijado en su convocatoria.

2.5.2. Órganos de Gobierno y Dirección Parlamentaria

- **La Presidencia del Parlamento**:
- Elegida en la sesión constitutiva de la Cámara mediante votación secreta por papeletas (mayoría absoluta en primera votación; simple entre los dos más votados en segunda).
- Ostenta la representación del Parlamento, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates parlamentarios, mantiene el orden de la sede cameral y ejerce la potestad disciplinaria interna.
- Le corresponde cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliendo sus lagunas mediante resoluciones generales que requieren el **parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces**.
- **La Mesa del Parlamento**:
- Órgano colegiado rector y de administración interna de la Cámara (artículo 102.1 EAAnd).
- **Composición oficial** (artículo 26 del Reglamento del Parlamento): Integrada por el Presidente del Parlamento, **tres Vicepresidentes** (Vicepresidente Primero, Segundo y Tercero) y **tres Secretarios** (Secretario Primero, Segundo y Tercero).
- Funciones: Calificación y admisión a trámite de escritos y documentos parlamentarios, elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara, fijación del calendario de actividades del Pleno y Comisiones y dirección técnica de los servicios parlamentarios.
- **La Junta de Portavoces**:
- Integrada por los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios formalmente constituidos, bajo la presidencia del Presidente de la Cámara.
- Asiste un representante del Consejo de Gobierno.
- Adopta sus acuerdos mediante el sistema de **voto ponderado**, donde el voto de cada portavoz equivale al número de diputados integrantes de su respectivo Grupo Parlamentario.
- Fija, de acuerdo con el Presidente, el orden del día de las sesiones plenarias.

2.5.3. Órganos de Trabajo y Deliberación

- **El Pleno**:
- Órgano supremo de la Cámara que reúne a la totalidad de los 109 parlamentarios.
- Las sesiones plenarias son por regla general **públicas**, salvo supuestos tasados reglamentariamente (asuntos que afecten al honor o suspensión de diputados).
- Quórum de validez: Para deliberar y adoptar acuerdos, el Pleno debe estar formalmente constituido con la presencia de la **mayoría de sus miembros** (al menos 55 diputados).

- Regla general de adopción de acuerdos: **Mayoría simple** de los votos emitidos, salvo que el Estatuto, las leyes o el Reglamento exijan mayorías cualificadas (ej. mayoría absoluta para leyes de desarrollo básico del Estatuto o moción de censura).
- **Las Comisiones**:
- Órganos de trabajo especializado que reproducen proporcionalmente la composición política de los Grupos Parlamentarios en el Pleno.
- Tipología:
- *Permanentes Legislativas*: Dictaminan los proyectos y proposiciones de ley en su trámite previo al Pleno, y pueden asumir competencia legislativa plena delegada por el Pleno (artículo 104.2 EAAnd).
- *Permanentes No Legislativas*: De seguimiento de órganos estatutarios, RTVA o Reglamento.
- *No Permanentes*: De estudio o de **investigación** sobre hechos de interés público autonómico.
- **Los Grupos Parlamentarios**:
- Agrupaciones de diputados por afinidad política.
- Número mínimo de diputados: Conforme al Reglamento de la Cámara, se requiere un mínimo de **5 diputados** para poder constituir un Grupo Parlamentario propio. Los diputados que no alcancen dicho umbral o no se integren en un grupo específico se agrupan preceptivamente en el **Grupo Parlamentario Mixto**.
- **La Diputación Permanente (artículo 105 EAAnd)**:
- Órgano de salvaguarda de los poderes de la Cámara durante los lapsos en que esta no se encuentra formalmente reunida (entre períodos ordinarios de sesiones) o tras la expiración natural de la legislatura o su **disolución anticipada**.
- Presidida por el **Presidente del Parlamento**, compuesta por un número de parlamentarios proporcional a la fuerza numérica de los grupos, fijado por el Pleno (generalmente 15 o según determine la Mesa con acuerdo de Junta de Portavoces).
- Funciones: Velar por los poderes de la Cámara, solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias y, en caso de disolución, ejercer las facultades indispensables de convalidación o derogación de **Decretos-leyes** dictados por razones de urgencia extraordinaria.

---

3. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

3.1. Carácter y Naturaleza Institucional

El **artículo 117 del EAAnd** y la **Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía**, consagran la figura del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía como la máxima autoridad política de la Comunidad Autónoma. Su condición jurídica se desdobla en una triple dimensión constitucional:

- Ostenta la **suprema representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía**.
- Ostenta la **representación ordinaria del Estado en Andalucía**.
- **Dirige y coordina** el Consejo de Gobierno, estableciendo las directrices generales de la acción gubernamental.

Esta doble vertiente representativa (de la Comunidad y del Estado) fundamenta su posición de preeminencia en los actos de Estado que se celebran en el territorio andaluz, ocupando el orden jerárquico de precedencias fijado por el Real Decreto 2099/1983.

3.2. Procedimiento de Elección e Investidura

El nombramiento del Presidente de la Junta de Andalucía es la expresión culminante de la confianza parlamentaria y se regula de forma exhaustiva en el **artículo 118 del EAAnd**:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA (ART. 118 EAAnd)          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. Consultas del Presidente del Parlamento con Portavoces Parlamentarios|
|  2. Propuesta formal de candidato (necesariamente Diputado/a electo)    |
|  3. Sesión Plenaria de Investidura: Exposición del Programa de Gobierno |
|  4. PRIMERA VOTACIÓN: Requiere MAYORÍA ABSOLUTA (mínimo 55 votos)       |
+-------------------------------------------------------------------------+
       |
       +---> Si SÍ obtiene Mayoría Absoluta ---> INVESTIDO
       |
       +---> Si NO obtiene Mayoría Absoluta:
             |
             v
+-------------------------------------------------------------------------+
|  5. SEGUNDA VOTACIÓN: Convocada 48 HORAS después                         |
|     Requiere únicamente MAYORÍA SIMPLE (más votos a favor que en contra)|
+-------------------------------------------------------------------------+
       |
       +---> Si SÍ obtiene Mayoría Simple ---> INVESTIDO
       |
       +---> Si NO obtiene Mayoría Simple:
             |
             v
+-------------------------------------------------------------------------+
|  6. PROPUESTAS SUCESIVAS por el mismo procedimiento                      |
|  7. PLAZO LÍMITE: DOS MESES desde la primera votación de investidura     |
|     Si transcurren 2 meses sin investidura:                             |
|     DISOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL PARLAMENTO Y NUEVAS ELECCIONES            |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Fase de Consultas y Propuesta**:
- Tras la constitución de la Cámara o el cese del Presidente, la Presidencia del Parlamento inicia una ronda previa de consultas con los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria.
- Finalizadas las consultas, el Presidente del Parlamento formula una propuesta motivada de candidato/a a la Presidencia de la Junta. Requisito *sine qua non*: El candidato propuesto **debe ser obligatoriamente Diputado/a del Parlamento de Andalucía**.
- **Debate de Investidura**:
- El candidato propuesto presenta ante el Pleno el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara.
- **Primera Votación**:
- Para resultar investido en primera votación, el candidato debe alcanzar la **mayoría absoluta** del Parlamento (al menos **55 votos afirmativos** sobre 109).
- **Segunda Votación y Lapso Temporal**:
- Si no se alcanza dicha mayoría absoluta, la misma propuesta se somete a una segunda votación pasadas **48 horas**.
- En esta segunda votación, la confianza se entiende otorgada si el candidato obtiene **mayoría simple** (mayor número de votos a favor que en contra, computando únicamente los votos válidamente emitidos).
- **Propuestas Sucesivas y Disolución Automática por Bloqueo**:

- En caso de fracasar la segunda votación, se tramitan sucesivas propuestas de investidura con arreglo al mismo procedimiento.
- **Plazo de caducidad automática**: Si transcurren **dos meses** a contar desde la fecha en que se efectuó la primera votación de investidura sin que ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Parlamento, la Cámara queda **disuelta automáticamente**. El Presidente de la Junta en funciones deberá convocar de inmediato nuevas elecciones generales autonómicas.
- **Nombramiento Real y Publicación**:
- Otorgada la confianza parlamentaria, el Presidente del Parlamento lo comunica oficialmente al Rey.
- El **Rey nombra al Presidente de la Junta mediante Real Decreto**, con el refrendo del Presidente del Gobierno de la Nación. Dicho nombramiento se publica en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)** y en el **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**.

3.3. Atribuciones de la Presidencia de la Junta

La **Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (arts. 10 a 14)** sistematiza las competencias presidenciales en tres grandes esferas:

3.3.1. Como Suprema Representación de la Comunidad Autónoma (artículo 10 Ley 6/2006)

- Representar legalmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía en las relaciones institucionales con los órganos del Estado, las demás Comunidades Autónomas y las entidades internacionales.
- **Promulgar en nombre del Rey las Leyes de Andalucía**, así como los Decretos-leyes y Decretos Legislativos, y ordenar su publicación en el BOJA (en un plazo no superior a **15 días** desde su aprobación por el Parlamento) y en el BOE.
- Acordar la **disolución anticipada del Parlamento de Andalucía**, mediante Decreto formalizado previa deliberación del Consejo de Gobierno, fijando la fecha de las nuevas elecciones autonómicas. (Limitaciones: No puede acordar la disolución durante el trámite de una moción de censura ni antes de transcurrido un año desde la anterior disolución).
- Convocar elecciones al Parlamento de Andalucía tras la expiración ordinaria de la legislatura.
- Convocar **consultas populares por vía de referéndum** en el territorio andaluz, en los términos y materias autorizados por el artículo 92 CE y previa autorización preceptiva del Estado.
- Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con otras CCAA.

3.3.2. Como Representante Ordinario del Estado en Andalucía (artículo 11 Ley 6/2006)

- Cumplir y hacer cumplir en Andalucía la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las demás leyes del Estado.
- **Ordenar la publicación en el BOJA del nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)**, acordado previamente por el Consejo General del Poder Judicial.
- Mantener la coordinación regular con la Delegación del Gobierno de la Nación en Andalucía.

3.3.3. Como Jefe del Consejo de Gobierno (artículo 12 Ley 6/2006)

- Definir y fijar las directrices de la política general del Gobierno andaluz y velar por su continuidad y cumplimiento.
- **Nombrar y separar libremente a los Vicepresidentes y a los Consejeros** de la Junta de Andalucía mediante Decreto publicado en el BOJA.
- Establecer y modificar por Decreto el número, la denominación y las competencias sustantivas de las **Consejerías**.

- Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones Delegadas, fijar el orden del día, presidir, suspender y levantar sus sesiones y moderar sus deliberaciones.
- Plantear ante el Parlamento la **cuestión de confianza**, previa deliberación obligatoria del Consejo de Gobierno.
- Coordinar la actuación de las diversas Consejerías y resolver los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre ellas.
- Dictar **Decretos del Presidente**, instrumento reglamentario propio para estructurar orgánicamente la Administración de la Junta.

3.4. Estatuto Personal, Incompatibilidades, Cese y Suplencia

- **Tratamiento y honores**: El titular de la Presidencia de la Junta recibe el tratamiento honorífico de *"Señor/a Presidente/a"* (habiendo quedado suprimido el histórico tratamiento de Excelencia conforme a la simplificación protocolaria autonómica).
- **Régimen de Incompatibilidades (artículo 117.4 EAAnd y artículo 14 Ley 6/2006)**: Dedicación absoluta. Es incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad pública o privada lucrativa, con la única excepción del ejercicio del **mandato parlamentario como Diputado autonómico**.
- **Causas de Cese (artículo 117.4 EAAnd y artículo 12 Ley 6/2006)**:
- Celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía.
- Pérdida de una **cuestión de confianza**.
- Aprobación por el Pleno de una **moción de censura**.
- **Dimisión** formal comunicada por escrito al Presidente del Parlamento.
- **Incapacidad permanente física o psíquica**, que le inhabilite de modo insuperable para el ejercicio del cargo, apreciada motivadamente por acuerdo de las cuatro quintas partes (4/5) del Consejo de Gobierno y ratificada por mayoría absoluta del Parlamento.
- **Fallecimiento**.
- Sentencia penal condenatoria firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
- **Gobierno en Funciones**: En los supuestos de cese por elecciones, dimisión o pérdida de confianza, el Presidente y el Consejo de Gobierno continúan en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Presidente investido, quedando sus competencias circunscritas a la gestión ordinaria del despacho de asuntos públicos.
- **Régimen de Suplencia (artículo 13 Ley 6/2006)**: En supuestos de vacante, ausencia temporal, enfermedad o impedimento reglamentario, la Presidencia es asumida provisionalmente por los **Vicepresidentes**, según su orden de prelación, y, en su defecto, por los **Consejeros** conforme al orden de precedencia establecido por Decreto de estructura del Gobierno.

---

4. EL CONSEJO DE GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

4.1. Naturaleza Jurídica y Potestades Constitucionales

El **artículo 119.1 del EAAnd** define al Consejo de Gobierno como el órgano colegiado que ostenta la **potestad reglamentaria** y ejerce la **función ejecutiva**. Asimismo, le corresponde dirigir la política autonómica y la Administración de la Junta de Andalucía.

Se configura dogmáticamente como un órgano político y administrativo de titularidad colectiva:

- **Órgano constitucional autonómico colegiado**: Sus miembros concurren de forma solidaria en la adopción de las decisiones gubernamentales.

- **Titular de la potestad reglamentaria originaria**: Emite disposiciones normativas generales subordinadas a las leyes (los Decretos del Consejo de Gobierno).
- **Titular de la dirección de la Administración pública andaluza**: Jerárquicamente subordinada al Consejo de Gobierno, que fija sus directrices conforme al principio de legalidad (artículo 103.1 CE).

4.2. Composición y Nombramiento

Conforme al **artículo 119.2 del EAAnd** y al **artículo 23 de la Ley 6/2006**, el Consejo de Gobierno está integrado por:

- El **Presidente de la Junta de Andalucía**, que lo preside.
- Los **Vicepresidentes**, cuya existencia es de carácter potestativo por decisión del Presidente.
- Los **Consejeros o Consejeras**, titulares de los departamentos de la Administración autonómica denominados Consejerías.

Nombramiento y cese: Los miembros del Consejo de Gobierno son nombrados y separados libremente por el Presidente de la Junta mediante **Decreto**, surtiendo plenos efectos desde su publicación en el BOJA. A diferencia de la Presidencia de la Junta, los Consejeros **no necesitan ostentar la condición de Diputados del Parlamento de Andalucía**.

4.3. Funciones y Atribuciones del Consejo de Gobierno

La **Ley 6/2006 (artículos 26 y 27)** atribuye al Consejo de Gobierno un elenco tasado de funciones cardinales:

4.3.1. Funciones de Dirección Política y Normativa

- **Iniciativa legislativa**: Elaboración, debate y aprobación de los **Proyectos de Ley** y su posterior remisión a la Mesa del Parlamento para su tramitación asamblearia (artículo 107 EAAnd).
- **Aprobación de Decretos Legislativos (artículo 109 EAAnd)**: Dictar normas con rango de ley formal previa delegación expresa del Parlamento (bien mediante Ley de Bases para textos articulados, bien mediante Ley ordinaria para refundir textos legales).
- **Aprobación de Decretos-leyes (artículo 110 EAAnd)**: En casos de **extraordinaria y urgente necesidad**, el Consejo de Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley.
- *Materias vedadas*: No pueden afectar a los derechos reconocidos en el Estatuto, al régimen electoral, a las instituciones de la Junta, ni a la reforma del Estatuto.
- *Convalidación*: Deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad en el Parlamento en el plazo improrrogable de **30 días naturales** siguientes a su promulgación.
- **Potestad Reglamentaria**: Aprobar los reglamentos generales de desarrollo de las leyes autonómicas y de la legislación básica estatal bajo la forma de **Decretos del Consejo de Gobierno**.

4.3.2. Funciones Presupuestarias y de Planificación

- Elaborar y aprobar anualmente el **Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía**, remitiéndolo al Parlamento antes del último trimestre del año.
- Aprobar los Planes Generales de Actuación y los Programas Económicos Plurianuales de la Junta de Andalucía.
- Autorizar la celebración de contratos administrativos y subvenciones públicas cuya cuantía económica exceda del límite reservado legalmente a los Consejeros individuales (conforme fije la Ley del Presupuesto anual).

4.3.3. Funciones de Defensa Jurídica e Institucional

- Acordar la interposición de **recursos de inconstitucionalidad** y el planteamiento de **conflictos de competencia** ante el Tribunal Constitucional frente a leyes o actos del Estado o de otras CCAA.

- Autorizar el ejercicio de acciones procesales ante cualquier orden jurisdiccional en defensa de los intereses generales de la Junta.
- Conceder honores y distinciones oficiales de la Comunidad Autónoma (tales como las Medallas de Andalucía y el título de Hijo Predilecto).

4.4. Funcionamiento Interno y Órganos de Apoyo

4.4.1. Régimen de Sesiones y Adopción de Acuerdos

- **Periodicidad de las reuniones**: El Consejo de Gobierno se reúne con carácter ordinario periódicamente (establecido por costumbre arraigada todos los **martes** de cada semana en el Palacio de San Telmo en Sevilla).
- **Convocatoria y orden del día**: Corresponde al Presidente fijar el orden del día y ordenar la convocatoria formal, asistido por el Consejero que ostente las funciones de Secretaría.
- **Carácter Secreto de las Deliberaciones (artículo 29 Ley 6/2006)**: Las deliberaciones del Consejo de Gobierno tienen **carácter estrictamente secreto**. Los asistentes están obligados a guardar secreto formal sobre las opiniones manifestadas y los documentos presentados en el transcurso de las reuniones, incluso tras haber cesado en sus cargos. Las actas del Consejo reflejan exclusivamente los acuerdos formales alcanzados y no las opiniones individuales.
- **Forma de los actos del Consejo de Gobierno**:
- **Decreto**: Revisten esta forma las disposiciones normativas de carácter general emanadas del Consejo y los actos de nombramiento o separación de altos cargos. Llevan la firma conjunta del Presidente de la Junta y del Consejero proponente.
- **Acuerdo**: Revisten esta forma las decisiones de trámite, aprobaciones de planes, autorizaciones presupuestarias y resoluciones que no adopten forma de Decreto.

4.4.2. Estructura de Apoyo y Preparación

- **La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras (artículo 34 Ley 6/2006)**:
- Órgano colegiado de preparación técnica obligatoria de todos los asuntos que vayan a ser sometidos a la deliberación del Consejo de Gobierno.
- Integrada por los titulares de las Viceconsejerías de todos los departamentos, bajo la presidencia del titular de la **Consejería de la Presidencia**.
- Ningún asunto puede someterse a la decisión del Consejo de Gobierno sin haber sido previamente examinado e informado por la Comisión General de Viceconsejeros (salvo supuestos de urgencia insoslayable declarada expresamente por el Presidente).
- **Las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno (artículo 33 Ley 6/2006)**:
- Órganos colegiados de composición reducida, creados por Decreto del Consejo de Gobierno para coordinar la acción de varias Consejerías en materias específicas transversales (ej. Comisión Delegada para Asuntos Económicos).
- **El Secretariado del Gobierno (artículo 36 Ley 6/2006)**:
- Órgano técnico y administrativo adscrito a la Consejería de la Presidencia, responsable de la preparación material de las convocatorias, distribución de expedientes, redacción y custodia de las actas de sesiones y remisión de los acuerdos al BOJA para su publicación oficial.

4.5. Relaciones de Control y Exigencia de Responsabilidad Política

El Estatuto de Autonomía de 2007 consagra en sus **artículos 124 a 127** las reglas de la responsabilidad política parlamentaria del ejecutivo:

4.5.1. Responsabilidad Solidaria

El Consejo de Gobierno responde **solidariamente** de su gestión política ante el Parlamento de Andalucía, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión al frente de su propio departamento (artículo 124 EAAnd).

4.5.2. La Cuestión de Confianza (Artículo 125 EAAnd)

- **Iniciativa**: Corresponde al **Presidente de la Junta**, previa deliberación preceptiva del Consejo de Gobierno.
- **Objeto**: El Presidente puede plantear la cuestión sobre su **programa de gobierno** o sobre una **declaración de política general**.
- **Mayoría exigida para el otorgamiento**: La confianza se entiende otorgada si vota a favor la **mayoría simple** de los votos emitidos por los Diputados presentes.
- **Consecuencias jurídicas**: Si el Parlamento deniega la confianza, el Presidente de la Junta debe presentar formal e inmediatamente su **dimisión** ante el Presidente del Parlamento. A continuación, se abre el proceso reglado de elección e investidura del artículo 118 del EAAnd.

4.5.3. La Moción de Censura (Artículo 126 EAAnd)

- **Naturaleza constructiva**: El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno mediante la adopción de una moción de censura, la cual debe incluir preceptivamente a un **candidato o candidata a la Presidencia de la Junta**.
- **Requisitos de firma e iniciativa**: Debe ser propuesta y firmada por, al menos, la **cuarta parte (1/4)** de los miembros del Parlamento de Andalucía (es decir, un mínimo estricto de **28 Diputados** sobre el total de 109).
- **Período de enfriamiento y mociones alternativas**:
- La moción de censura **no podrá ser votada hasta transcurridos 5 días** desde su presentación oficial en el Registro de la Cámara.
- Durante los **dos primeros días** de dicho plazo de cinco días, pueden presentarse mociones de censura alternativas con sus propios candidatos.
- **Mayoría exigida para la aprobación**: Requiere necesariamente el voto favorable de la **mayoría absoluta** de los miembros del Parlamento de Andalucía (al menos **55 votos afirmativos**).
- **Efectos jurídicos**:
- *Si se aprueba*: El Consejo de Gobierno en pleno cesa de inmediato. El candidato incluido en la moción vencedora se entiende automáticamente investido de la confianza de la Cámara y el Rey lo nombra Presidente de la Junta.
- *Si se rechaza*: Sus signatarios **no podrán presentar otra moción de censura durante el mismo período ordinario de sesiones**.

Parámetro Comparativo	Cuestión de Confianza (Art. 125 EAAnd)	Moción de Censura (Art. 126 EAAnd)
Iniciativa	Presidente de la Junta (previa deliberación del Consejo)	Al menos 1/4 de los Diputados (28 diputados de 109)
Objeto	Programa o declaración de política general	Derribar al Gobierno invistiendo a un candidato alternativo
Naturaleza	Instrumento de reafirmación presidencial	Instrumento de censura constructiva con candidato expreso
Plazo de enfriamiento	No regulado en Estatuto (según Reglamento)	Obligatorio: Votación tras 5 días (alternativas en 2 días)
Mayoría de aprobación	**Mayoría simple** de votos emitidos	**Mayoría absoluta** de la Cámara (55 diputados)
Efecto de la denegación	El Presidente presenta su dimisión formal	Los firmantes no pueden reiterarla en el mismo período
Efecto del triunfo	Continúa el Gobierno con mandato reforzado	Cese del Gobierno y nombramiento automático del candidato

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

El entramado orgánico e institucional de la Junta de Andalucía analizado en este tema despliega una incidencia operativa inmediata sobre el ejercicio profesional de la Educación Social en el ámbito local:

- **La producción legislativa del Parlamento**: Las leyes sustantivas que definen los derechos subjetivos de los usuarios y las competencias técnicas del Educador/a Social en Utrera emanan de la potestad legislativa de la Cámara andaluza. Ejemplos determinantes son la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**, la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, y la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**.
- **La potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno**: Las normas que organizan los equipos técnicos y fijan los protocolos de actuación en los Servicios Sociales Comunitarios adoptan la forma de Decretos del Consejo de Gobierno. Entre ellos destacan el **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección (ETF); el **Decreto 48/2025, de 4 de marzo**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales; y el **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**, que regula el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA).
- **Las directrices presidenciales y departamentales**: La estructura de Consejerías fijada por Decreto del Presidente determina cuál es el departamento competente en materias sociales (actualmente la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad), de la cual dimanan las Órdenes de subvenciones y transferencias finalistas que financian las plazas de Técnico/a Medio de Educación Social en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32).

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Norma básica reguladora**: Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título IV, arts. 99 a 139).
- **Instituciones nucleares de la Junta de Andalucía (art. 99.1 EAAnd)**: El Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.
- **Sede oficial de las tres instituciones básicas (art. 4.1 EAAnd)**: La ciudad de **Sevilla**.
- **Sede del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo Consultivo (arts. 4.2 y 143 EAAnd)**: La ciudad de **Granada**.
- **Número estatutario de Diputados (art. 101.1 EAAnd)**: Un mínimo de **109 Diputados**.
- **Número legal definitivo de Diputados (art. 17 Ley 1/1986 Electoral)**: Exactamente **109 Diputados**.
- **Cuota fija interprovincial de escaños (art. 17 Ley 1/1986)**: **8 diputados fijos** por cada provincia (total inicial de 64).
- **Escaños variables proporcionales a la población (art. 17 Ley 1/1986)**: **45 diputados**.
- **Límite estatutario de equilibrio interprovincial (art. 101.2 EAAnd)**: Ninguna provincia podrá tener un número de diputados que supere al **doble** de otra.

10. **Barrera electoral mínima provincial (art. 18 Ley 1/1986)**: El **3%** de los votos válidos emitidos en la circunscripción provincial.

11. **Prerrogativas parlamentarias (art. 101.3 EAAnd)**: Inviolabilidad (votos y opiniones, vitalicia), Inmunidad (no detención salvo flagrante delito) y Aforamiento (Sala de lo Civil y Penal del **TSJA** en Andalucía; Sala de lo Penal del **Tribunal Supremo** fuera de la Comunidad).

12. **Períodos ordinarios de sesiones (art. 103.1 EAAnd)**: Dos períodos: **septiembre a diciembre** y **febrero a junio**.

13. **Composición oficial de la Mesa del Parlamento (art. 26 Reglamento)**: 7 miembros: Presidente, **3 Vicepresidentes** y **3 Secretarios**.

14. **Mínimo de diputados para formar Grupo Parlamentario**: **5 Diputados** (en defecto, Grupo Mixto).

15. **Condición inexcusable del candidato a la Presidencia de la Junta (art. 118.2 EAAnd)**: Debe ser obligatoriamente **Diputado/a electo del Parlamento de Andalucía**.

16. **Mayorías de investidura presidencial (art. 118.3 y 118.4 EAAnd)**: 1ª votación: **Mayoría absoluta** (55 votos). 2ª votación: **Mayoría simple**, celebrada exactamente **48 horas después**.

17. **Plazo de disolución automática por investidura fallida (art. 118.5 EAAnd)**: **Dos meses** a contar desde la primera votación de investidura.

18. **Plazo de promulgación presidencial de leyes autonómicas**: **15 días** desde su aprobación parlamentaria, para ordenar su publicación en BOJA y BOE.

19. **Deliberaciones del Consejo de Gobierno (art. 29 Ley 6/2006)**: Carácter **estrictamente secreto**.

20. **Requisitos de la Moción de Censura (art. 126 EAAnd)**: Propuesta por al menos **1/4 de los Diputados** (28 de 109); período de enfriamiento de **5 días** (mociones alternativas en los 2 primeros días); aprobada por **mayoría absoluta** (55 votos).

21. **Quórum de aprobación de la Cuestión de Confianza (art. 125 EAAnd)**: **Mayoría simple** de votos emitidos.

22. **Plazo de convalidación de Decretos-leyes por el Parlamento (art. 110.2 EAAnd)**: **30 días naturales** desde su promulgación.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (TÍTULO IV EAAnd)
│
├── 1. EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Arts. 100 - 116 EAAnd)
│   ├── Sede: Sevilla (Hospital de las Cinco Llagas).
│   ├── Composición: 109 Diputados (8 fijos/provincia = 64 + 45 proporcionales).
│   ├── Elección: Sufragio universal, listas cerradas/bloqueadas, fórmula D'Hondt, barrera 3%.
│   ├── Prerrogativas: Inviolabilidad (vitalicia) | Inmunidad (flagrante delito) | Aforamiento (TSJA/TS).
│   ├── Períodos de sesiones: Septiembre-Diciembre y Febrero-Junio.
│   ├── Órganos rectores: Presidencia, Mesa (Presidente + 3 Vicepresidentes + 3 Secretarios), Junta
Portavoces.
│   └── Órganos funcionales: Pleno, Comisiones (Permanentes y No Permanentes) y Diputación Permanente.
│
├── 2. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA (Arts. 117 - 118 EAAnd; Ley 6/2006)
│   ├── Triple condición: Suprema representación de la CCAA | Ordinaria del Estado | Dirección del Gobierno.
│   ├── Requisito personal: Obligatoriamente Diputado/a del Parlamento.
│   ├── Investidura:
│   │   ├── 1ª Votación: Mayoría Absoluta (≥ 55 votos).
│   │   ├── 2ª Votación (a las 48 horas): Mayoría Simple.
│   │   └── Plazo límite: 2 meses desde 1ª votación -> Disolución automática y elecciones.
│   ├── Nombramiento: Por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
│   └── Facultades clave: Nombra/separa Consejeros, disuelve Parlamento, promulga leyes (15 días).
│
└── 3. EL CONSEJO DE GOBIERNO (Arts. 119 - 123 EAAnd; Ley 6/2006)
    ├── Naturaleza: Órgano colegiado, potestad reglamentaria general, función ejecutiva.
    ├── Composición: Presidente, Vicepresidentes (potestativos) y Consejeros (no necesitan ser Diputados).
    ├── Funcionamiento: Sesiones semanales (martes), deliberaciones SECRETAS, Decretos y Acuerdos.
    ├── Órgano preparatorio: Comisión General de Viceconsejeros (presidida por Consejería de la Presidencia).
    └── Relaciones de Control:
        ├── Cuestión de Confianza: Planteada por Presidente; se aprueba por MAYORÍA SIMPLE.
        └── Moción de Censura: Constructiva; firma 1/4 (28 dip.); espera 5 días; aprueba MAYORÍA ABSOLUTA.
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que para ser Consejero o Consejera del Consejo de Gobierno es requisito indispensable ser Diputado/a del Parlamento de Andalucía.

Clave Jurídica: Es un error frecuente por asimilación con el Presidente. El **Presidente de la Junta debe ser obligatoriamente miembro del Parlamento** (artículo 118.2 EAAnd), pero los **Consejeros y Vicepresidentes no tienen que ser parlamentarios** (pueden ser designados libremente entre ciudadanos que no ostenten escaño).

- **Trampa**: Preguntar por la mayoría exigida para que prospere una cuestión de confianza y responder mayoría absoluta.

Clave Jurídica: La cuestión de confianza la gana el Presidente con **mayoría simple** (más votos a favor que en contra, artículo 125 EAAnd). Es la **moción de censura** la que requiere preceptivamente **mayoría absoluta** de los miembros del Parlamento (artículo 126.3 EAAnd).

- **Trampa**: Sostener que la barrera electoral en las elecciones autonómicas andaluzas es del 5% como en las elecciones locales.

Clave Jurídica: Conforme al artículo 18 de la Ley 1/1986 Electoral de Andalucía, la barrera electoral mínima autonómica es del **3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción provincial**, y no del 5% (que

rige en comicios municipales según la LOREG).

- **Trampa**: Creer que el fuero procesal de los Diputados andaluces corresponde en todo caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Clave Jurídica: Por presuntos delitos cometidos en el **territorio de la Comunidad Autónoma**, el órgano judicial competente es la Sala de lo Civil y Penal del **Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)**. Solo corresponde a la Sala de lo Penal del **Tribunal Supremo** cuando los hechos delictivos se imputen fuera de Andalucía (artículo 101.3 EAAnd).

- **Trampa**: Afirmar que el Presidente de la Junta puede nombrar a los Consejeros sin necesidad de publicar el Decreto en el BOJA.

Clave Jurídica: El nombramiento y separación de miembros del Consejo de Gobierno adopta preceptivamente la forma de **Decreto de la Presidencia** y no despliega efectos jurídicos frente a terceros hasta su **publicación oficial en el BOJA** (artículo 12.1.b de la Ley 6/2006).

- **Trampa**: Indicar que la Mesa del Parlamento está formada por 5 miembros o por representantes de todos los partidos con escaño.

Clave Jurídica: La Mesa del Parlamento está compuesta formalmente por **7 miembros**: la Presidencia, **3 Vicepresidencias** y **3 Secretarías** (artículo 26 del Reglamento del Parlamento). No todos los grupos parlamentarios tienen garantizado un puesto en la Mesa si no alcanzan los votos necesarios en la sesión constitutiva.

- **Trampa**: Confundir el plazo de disolución automática del Parlamento en caso de investidura fallida con el plazo general de convocatoria electoral.

Clave Jurídica: El plazo de disolución automática por bloqueo de investidura es de **dos meses a contar desde la primera votación de investidura** (artículo 118.5 EAAnd), exactamente igual que en el modelo estatal del artículo 99.5 CE.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el ejercicio de las funciones del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la comprensión de la organización institucional de la Junta de Andalucía adquiere una proyección operativa directa:

- **Trazabilidad jerárquica de los expedientes**: El Educador/a Social fundamenta sus informes socioeducativos, propuestas de intervención familiar y valoraciones de riesgo en disposiciones normativas aprobadas por estas instituciones. Cuando se interviene ante un caso grave de absentismo escolar coordinado con la Comisión Municipal de Absentismo de Utrera o se remite un caso de desprotección al Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), la legitimación técnica emana de Leyes aprobadas por el **Parlamento de Andalucía** (Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia; Ley 9/2016 de Servicios Sociales) y de Decretos aprobados por el **Consejo de Gobierno** (Decreto 100/2022 de ETF; Decreto 210/2018 SIMIA).
- **Relaciones interadministrativas y convenios**: Los programas socioeducativos en barriadas vulnerables de Utrera (como El Tinte o VPO periféricas) no dependen de decisiones discrecionales, sino de Acuerdos del Consejo de Gobierno que autorizan transferencias y convenios de colaboración con las Corporaciones Locales. El Técnico/a de Educación Social actúa como el operador final sobre el terreno de las políticas públicas diseñadas y presupuestadas por la Junta de Andalucía.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 2, 148, 149, 151 y 152 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo*, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Título IV "Las Instituciones de la Junta de Andalucía", artículos 99 a 139 (BOE nº 68, de 20 de marzo de 2007).
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 1/1986, de 2 de enero*, Electoral de Andalucía: Artículos 17 y 18 sobre composición del Parlamento y circunscripciones (BOJA nº 6, de 21 de enero de 1986).
- *Reglamento del Parlamento de Andalucía*, aprobado el 18 de abril de 1995 (Texto consolidado con reformas en BOJA y web oficial del Parlamento).
- *Ley 6/2006, de 24 de octubre*, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 215, de 7 de noviembre de 2006).
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre*, de Servicios Sociales de Andalucía (BOJA nº 249, de 30 de diciembre de 2016).
- **Portales Oficiales**:
- Parlamento de Andalucía: www.parlamentodeandalucia.es (Composición de órganos, Diario de Sesiones y tramitación legislativa).
- Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es (Estructura de Consejerías, Acuerdos del Consejo de Gobierno y portal de Transparencia).

MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 09 (Materias Comunes): El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 9. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 137, 140, 141 y 142); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA); Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDTEL); Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL); Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007, arts. 91 a 95); y jurisprudencia constitucional vinculante (SSTC 32/1981, 214/1989, 103/2013, 41/2016 y 154/2016).

---

1. El Municipio: concepto y elementos

1.1. Concepto constitucional y legal del Municipio

El Municipio constituye la célula primaria, básica e indispensable de la articulación territorial y democrática del Estado español. La **Constitución Española de 1978 (CE)** consagra al Municipio como una de las tres entidades que integran la estructura territorial del Estado, disponiendo en su **artículo 137** que:

> *"El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses."*

La garantía constitucional de la autonomía municipal se halla blindada en el **artículo 140 de la CE**:

> *"La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto."*

A nivel de la legislación básica estatal, el **artículo 1.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)** define al Municipio como:

> *"La entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades."*

Asimismo, el **artículo 11.1 de la LRBRL** reitera esta definición sustantiva, añadiendo que cada Municipio *«goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines»*.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el **Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo - EAAnd)** dedica su Título III a la Organización Territorial y el Régimen Local, proclamando en su **artículo 91.1** que el Municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma, goza de autonomía para la satisfacción de los intereses de la colectividad y de personalidad jurídica plena. Este precepto estatutario se desarrolla ampliamente en la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, cuyo **artículo 8** reconoce al Municipio como la institución en que se organiza territorialmente el autogobierno del pueblo andaluz en el ámbito local, garantizando su suficiencia competencial y financiera.

1.2. Naturaleza jurídica y caracteres esenciales

De la regulación constitucional, estatutaria y legal se desprenden los caracteres dogmáticos que configuran la naturaleza del Municipio:

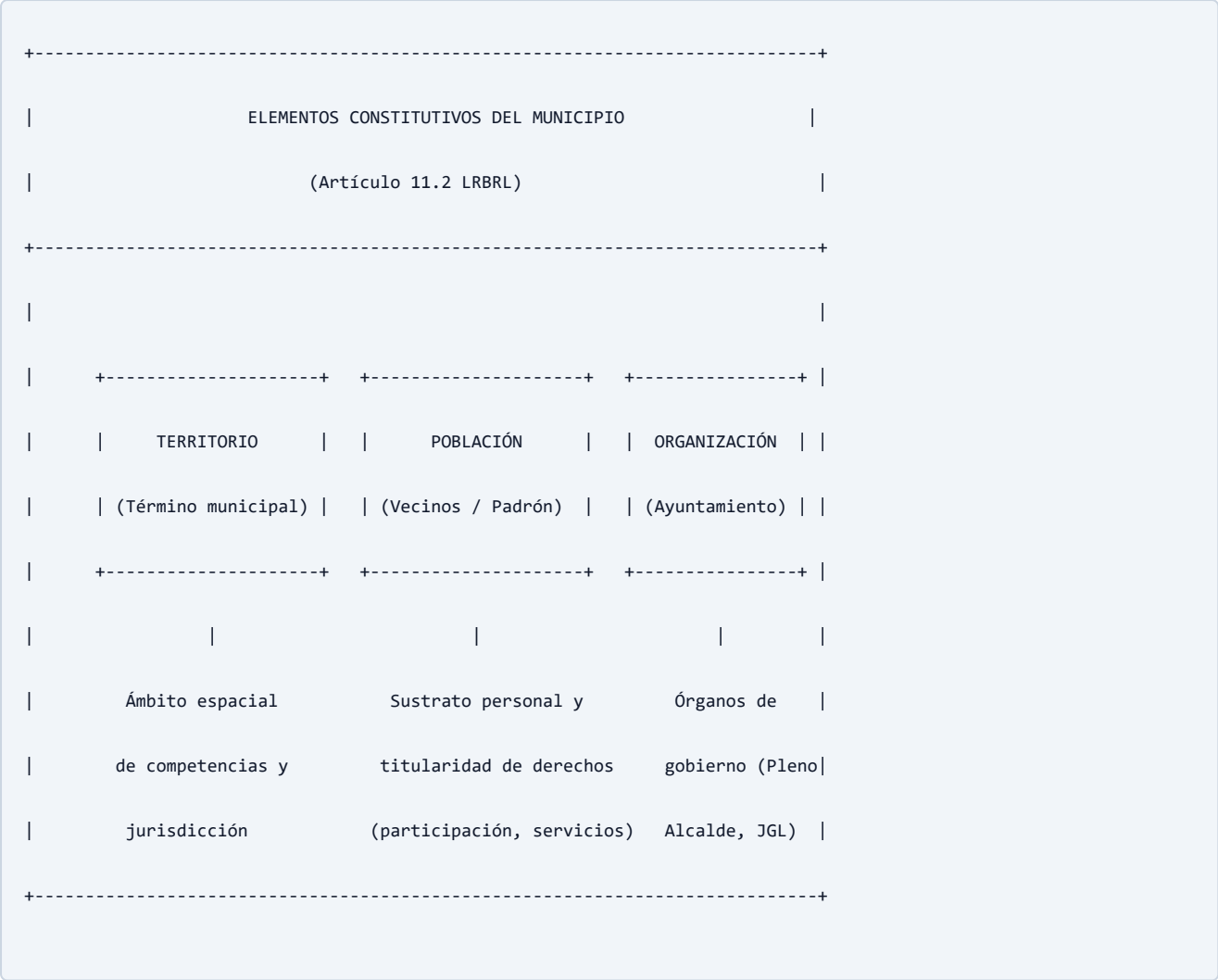
1. **Entidad local básica y primaria**: Es el escalón administrativo más próximo a la ciudadanía, donde se materializa de forma inmediata la convivencia cívica y la prestación de los servicios públicos esenciales para la vida cotidiana.
2. **Garantía institucional de la autonomía**: La autonomía municipal es una garantía constitucionalmente indisponible para el legislador ordinario. Conforme a la doctrina fundacional del Tribunal Constitucional fijada en la **STC 32/1981, de 28 de julio**, la autonomía local no es mera descentralización funcional ni soberanía política, sino un derecho de la comunidad a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen de forma privativa, requiriendo un núcleo reconocible de competencias efectivas y suficiencia de recursos financieros (**artículo 142 CE**).
3. **Personalidad jurídica plena y originaria**: Los Municipios no son delegaciones del Estado ni de las Comunidades Autónomas, sino entes territoriales con personalidad jurídica pública propia y única, que actúan con plena capacidad jurídica y de obrar en el tráfico jurídico público y privado.
4. **Carácter democrático-representativo**: La legitimidad de los órganos de gobierno municipal emana directamente de la soberanía popular a través de elecciones locales periódicas por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto (**artículo 140 CE** y **Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General - LOREG**).
5. **Titularidad de potestades públicas superiores**: El **artículo 4.1 de la LRBRL** atribuye a los Municipios, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, potestades reglamentarias y de autoorganización; tributarias y financieras; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; de presunción de legitimidad y ejecutoriedad de sus actos; sancionadora; de ejecución forzosa y revisión de oficio; y prelaciones, preferencias e inembargabilidad de bienes y derechos en los términos de ley.

1.3. Los elementos constitutivos del Municipio

El **artículo 11.2 de la LRBRL** y el **artículo 3 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL)** establecen de forma taxativa la tríada de elementos que integran inexcusablemente todo Municipio:

> *"Son elementos del Municipio el **territorio**, la **población** y la **organización**."*

La concurrencia simultánea de estos tres elementos es imprescindible para la existencia jurídica del Municipio: el territorio delimita físicamente el espacio de soberanía administrativa; la población personifica el sustrato humano y la titularidad de los derechos cívicos; y la organización articula los poderes públicos encargados de ejercer el gobierno y la gestión local.



A) El Territorio: El término municipal

El territorio del Municipio recibe la denominación técnica de **término municipal**. El **artículo 12.1 de la LRBRL** lo define como el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. Sus características y régimen de alteración se analizan con detalle en los epígrafes 2 y 3 de este tema.

B) La Población municipal y el Padrón de habitantes

La población del municipio está constituida por el conjunto de personas inscritas en el **Padrón municipal** (**artículo 15 de la LRBRL**). Conforme al marco legal vigente, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

El estatuto jurídico del habitante gira en torno a conceptos técnicos precisos que son objeto frecuente de evaluación en pruebas selectivas:

1. **La condición de vecino**: Conforme al **artículo 15 de la LRBRL**, la condición de **vecino** se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón municipal. Desaparecieron formalmente del ordenamiento jurídico las viejas figuras de *domiciliados* y *transeúntes* tras la reforma de la LRBRL operada por la **Ley 4/1996, de 10 de enero**, unificándose la condición personal en la figura única del vecino.
2. **Naturaleza del Padrón municipal (artículo 16 LRBRL)**:
3. Es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.
4. Sus datos constituyen **prueba de la residencia** en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.

5. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de **documento público y fehaciente** para todos los efectos administrativos.
6. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón corresponde al **Ayuntamiento**, bajo la coordinación del **Instituto Nacional de Estadística (INE)**.
7. **Datos obligatorios de la inscripción padronal (artículo 16.2 LRBRL)**:
8. Nombre y apellidos.
9. Sexo.
10. Domicilio habitual.
11. Nacionalidad.
12. Lugar y fecha de nacimiento.
13. Número de Documento Nacional de Identidad o, tratándose de personas extranjeras, documento que lo sustituya (NIE, pasaporte o tarjeta de residencia).
14. Certificado o título escolar o académico que se posea.
15. Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales.
16. **Inscripción de extranjeros y personas en situación de exclusión o sin hogar**:
17. La inscripción en el Padrón municipal es obligatoria para toda persona que resida habitualmente en el término, **con independencia de su situación administrativa o legal en España**.
18. Conforme a la **Resolución conjunta de 17 de febrero de 2020**, de la Presidencia del INE y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, **es legalmente posible y preceptivo empadronar a personas sin domicilio fijo o sin techo** (utilizando como referencia el centro de servicios sociales, un albergue municipal o un punto geográfico convenido), previo informe favorable de los Servicios Sociales Comunitarios que acredite que la persona reside efectivamente en el término municipal. Este aspecto es de capital relevancia técnica para los profesionales de la Educación Social municipal.
19. Las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente deben **renovar su inscripción padronal cada dos (2) años** (**artículo 16.1 de la LRBRL**). El transcurso de dicho plazo sin renovación expresa determina la declaración de caducidad de la inscripción por el Ayuntamiento, previa audiencia del interesado.
20. **Derechos y deberes de los vecinos (artículo 18 LRBRL)**:
21. *Derechos*: Ser elector y elegible en los términos de la legislación electoral; participar en la gestión municipal conforme a las leyes; utilizar los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales; ser informado y dirigir peticiones a la autoridad municipal; pedir la consulta popular en los términos del **artículo 71 de la LRBRL**; exigir la prestación y el establecimiento de los servicios mínimos obligatorios (**artículo 18.1.g LRBRL**).
22. *Deberes*: Contribuir mediante las prestaciones tributarias y personales legalmente previstas a las cargas municipales; inscribirse en el Padrón; respetar y cuidar los bienes e instalaciones públicas; cumplir las ordenanzas y bandos dictados por la autoridad municipal.

C) La Organización municipal

La organización del gobierno y la administración municipal descansa en el **Ayuntamiento** (**artículo 140 CE**). El régimen orgánico básico se diversifica en la LRBRL según el tamaño y régimen del municipio:

1. **Régimen Común (artículos 19 a 24 de la LRBRL)**: Aplicable a la inmensa mayoría de municipios españoles:
2. **Órganos necesarios en todos los Ayuntamientos**:

3. El **Alcalde**: Presidente de la Corporación, jefe del ejecutivo local y máxima autoridad administrativa (**artículo 21 LRBRL**).
4. Los **Tenientes de Alcalde**: Nombrados y revocados libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local o, donde esta no exista, de entre los Concejales. Sustituyen al Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad (**artículo 23.3 LRBRL**).
5. El **Pleno**: Integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde. Es el órgano colegiado de máxima representación política, dotado de potestad normativa (aprobación de ordenanzas, reglamentos orgánicos y presupuestos), control y fiscalización de los órganos de gobierno, moción de censura y cuestión de confianza (**artículo 22 LRBRL**).
6. **Órganos necesarios según umbral de población**:
7. La **Junta de Gobierno Local**: Obligatoria en todos los municipios con población **superior a 5.000 habitantes** y en los de población inferior en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. Se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior a **un tercio (1/3)** del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde (**artículo 23.1 LRBRL**).
8. Las **Comisiones Informativas** (u órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno): Obligatorias en municipios de **más de 5.000 habitantes** (y en los de menos si lo acuerda el Pleno o su reglamento orgánico).
9. La **Comisión Especial de Cuentas**: Obligatoria en **todos** los municipios sin excepción territorial ni demográfica (**artículo 116 LRBRL**), encargada de examinar e informar la Cuenta General del presupuesto.
10. La **Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones**: Obligatoria en municipios de gran población y potestativa en los demás.
11. **Régimen de Municipios de Gran Población (Título X de la LRBRL, arts. 121 a 138)**:
12. Introducido por la **Ley 57/2003, de 16 de diciembre**, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
13. Se aplica a municipios de más de **250.000 habitantes**; capitales de provincia de más de **175.000 habitantes**; capitales de provincia, autonómicas o sedes institucionales que superen los **75.000 habitantes** cuando así lo decidan las Asambleas Legislativas de las CCAA a iniciativa municipal; y municipios de más de **75.000 habitantes** con circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales previa ley autonómica.
14. En este régimen rige una separación rígida y parlamentarizada entre el Pleno (órgano estrictamente deliberativo y normativo) y la Junta de Gobierno Local (órgano colegiado ejecutivo con competencias resolutorias propias).
15. **Régimen de Concejo Abierto (artículo 29 LRBRL y artículo 140 CE)**:
16. Funciona en municipios con menos de **100 habitantes** y aquellos que tradicionalmente cuenten con este régimen singular.
17. El gobierno y la administración corresponden a un **Alcalde** y a una **Asamblea Vecinal** de la que forman parte todos los electores del municipio.

---

2. El término municipal: el problema de la planta municipal

2.1. Concepto y caracteres del término municipal

El **artículo 12.1 de la LRBRL** consagra la definición jurídica esencial del término municipal:

> *"El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias."*

Por su parte, el **artículo 75 de la Ley 5/2010 (LAULA)** establece que el término municipal es el espacio geográfico delimitado sobre el que cada municipio de Andalucía ejerce las competencias que le son propias. El **artículo 2 del RPDTEL** concuerda literalmente con esta delimitación funcional y espacial.

De esta configuración legal se derivan una serie de caracteres jurídicos de inexcusable cumplimiento:

1. **Exclusividad territorial de la competencia**: Las competencias municipales se despliegan de forma plena y exclusiva sobre el espacio comprendido dentro de sus límites geográficos. La potestad tributaria, sancionadora y de policía de un Ayuntamiento concluye en la línea divisoria de su término municipal, salvo supuestos específicos de cooperación interadministrativa o mancomunación de servicios.
2. **Principio de pertenencia provincial única**: El **artículo 12.2 de la LRBRL** dispone de manera taxativa que:

> *"Cada municipio pertenecerá a una sola provincia."*

Este precepto impide de modo absoluto la existencia de términos municipales interprovinciales o fragmentados entre dos circunscripciones provinciales distintas, garantizando la congruencia del mapa provincial establecido en el **artículo 141 de la CE**.

1. **Continuidad territorial como principio general**: Conforme a la legislación básica y autonómica, el término municipal debe constituir preferentemente una unidad territorial continua. Aunque históricamente subsisten algunos enclaves territoriales aislados (*islas o enclaves* rodeados íntegramente por otro término municipal), las leyes modernas prohíben la creación de nuevos enclaves y promueven su supresión progresiva.

2.2. Deslinde y amojonamiento de términos municipales

El trazado perimetral de los términos municipales no es inmutable, pero goza de presunción de certeza y estabilidad registral. Las discrepancias o imprecisiones sobre los límites entre municipios contiguos se canalizan a través del procedimiento administrativo de **deslinde**.

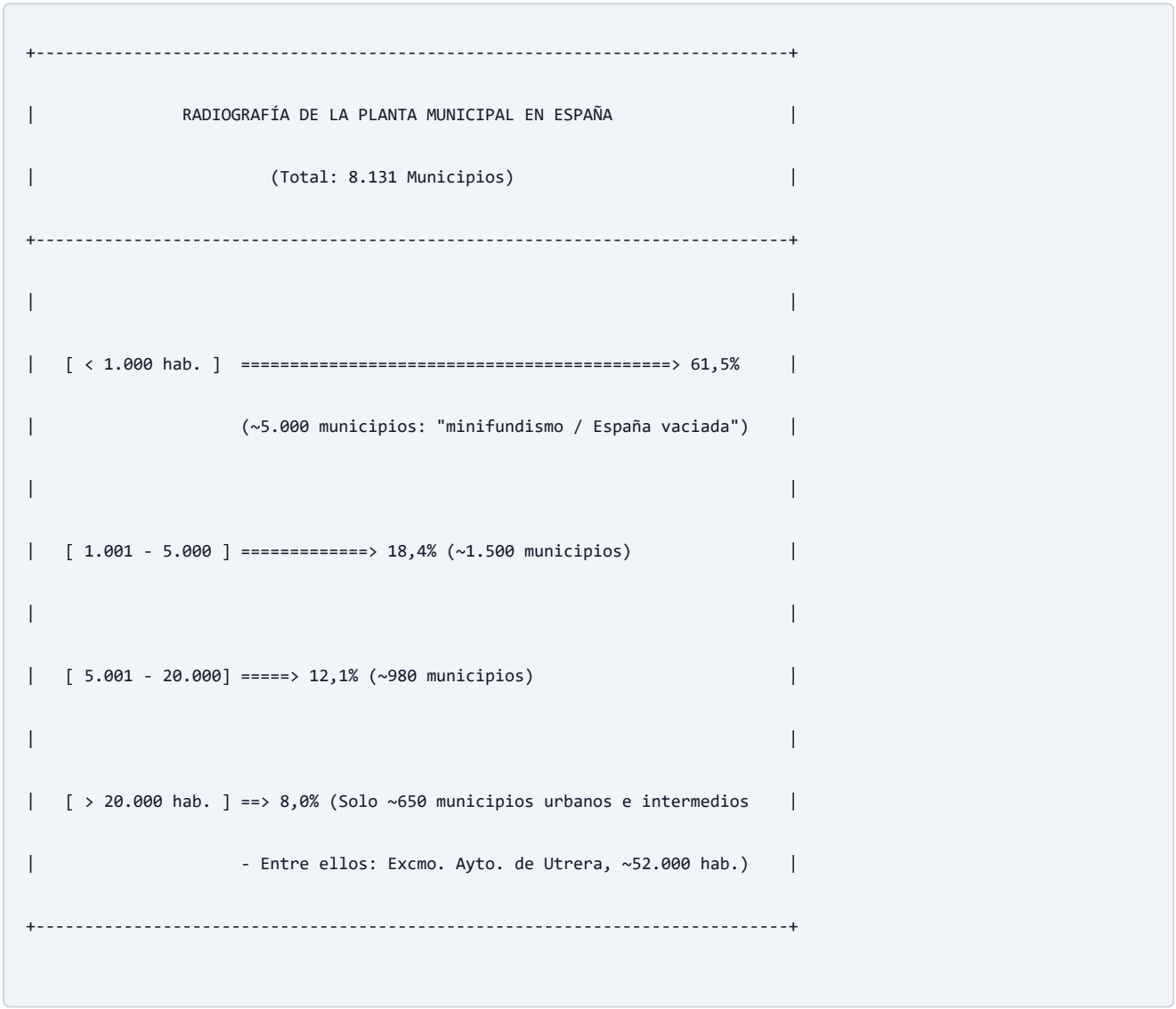
El marco normativo básico se recoge en el **artículo 14 de la LRBRL**, complementado por los **artículos 17 a 25 del RPDTEL** y desarrollado en Andalucía por los **artículos 99 a 105 de la LAULA**:

1. **Concepto**: El deslinde es el procedimiento administrativo mediante el cual se determina, fija, identifica y plasma cartográficamente sobre el terreno (mediante amojonamiento) la línea divisoria exacta entre dos o más términos municipales limítrofes.
2. **Iniciativa**: Puede incoarse de oficio por la Administración de la Junta de Andalucía (Consejería competente sobre régimen local) o a instancia de cualquiera de los Ayuntamientos interesados, por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación.
3. **La Comisión de Deslinde**: Cada Ayuntamiento afectado nombra una comisión integrada por el Alcalde, tres Concejales, el Secretario de la Corporación y el perito municipal.
4. **Operaciones de campo y actas**:
5. Si existe **acuerdo** entre las comisiones municipales sobre la línea divisoria histórica, se levanta acta de conformidad y el acuerdo se ratifica por el Pleno de cada Ayuntamiento por **mayoría absoluta** del número legal de sus miembros (**artículo 47.2.b LRBRL**).
6. Si surge **desacuerdo o disconformidad** en todo o en parte del trazado, se levanta acta reflejando los puntos de discrepancia y las alegaciones técnicas y títulos jurídicos de cada Corporación.
7. **Resolución en Andalucía**:
8. Ante la falta de acuerdo entre los municipios, el expediente se remite a la Consejería competente en materia de Administración Local de la Junta de Andalucía.

9. Requiere preceptivamente el informe técnico del **Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)**.
10. Exige el **dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía** (**artículo 104 de la LAULA**).
11. La resolución definitiva se adopta mediante **Orden de la persona titular de la Consejería** con competencias sobre régimen local. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

2.3. El problema de la planta municipal en España: Atomización y viabilidad

El análisis del término municipal y de la organización local no puede prescindir del que constituye el mayor desafío estructural de la administración pública española: **el problema de la planta municipal**.



A) Dimensión del minifundismo municipal español

España cuenta en la actualidad con **8.131 municipios**. Esta cifra evidencia una acusada fragmentación espacial derivada de la división napoleónica heredada del siglo XIX:

- Más del **61%** de los municipios españoles (alrededor de 5.000 entidades) tienen una población inferior a **1.000 habitantes**.
- Más del **84%** de los municipios no alcanzan los **5.000 habitantes**.
- En términos territoriales y de residencia, más del **80% de la población** vive concentrada en apenas un **10% de los municipios** (municipios medianos y grandes urbes), mientras que un 90% de los municipios

sufren graves procesos de despoblación, envejecimiento y declive demográfico (fenómeno conocido como la *España vaciada* o desvertebrada).

B) La singularidad del mapa municipal andaluz

En contraste con la extrema atomización de comunidades como Castilla y León (con 2.248 municipios) o Cataluña (947 municipios), **Andalucía presenta una estructura municipal significativamente más equilibrada y concentrada**:

- Cuenta con **785 municipios** distribuidos en sus ocho provincias.
- Su término municipal medio es de **111,5 km²**, muy por encima de la media nacional (62,3 km²).
- La población media por municipio en Andalucía ronda los **11.000 habitantes**, frente a los aproximadamente 5.800 de media en el conjunto de España.
- No obstante, la planta andaluza convive con dos realidades contrapuestas:
- Por un lado, extensos términos latifundistas en el valle del Guadalquivir y campiñas (como **Utrera**, con 684,26 km²; Jerez de la Frontera, con 1.188 km²; Carmona o Écija), que integran importantes pedanías y núcleos diseminados.
- Por otro lado, comarcas de media y alta montaña (La Alpujarra granadina y almeriense, la Serranía de Ronda o la Sierra de Huelva) caracterizadas por municipios de reducido tamaño demográfico (inferiores a 1.000 habitantes) con graves dificultades de acceso a servicios públicos avanzados.

C) Causas y consecuencias del problema de la planta municipal

1. **Ineficiencia económica y deseconomías de escala**: Los pequeños municipios carecen de masa crítica de contribuyentes para sostener costes fijos de gestión administrativa, secretaría e intervención municipal, abastecimiento o tratamiento de residuos.
2. **Imposibilidad material de prestar los servicios mínimos del artículo 26 de la LRBRL**: Municipios con escasos cientos de habitantes se ven legalmente obligados a prestar servicios que desbordan por completo sus presupuestos y sus medios de personal.
3. **Dependencia y tutela administrativa**: Estos municipios operan en la práctica como entes tutelados por las Diputaciones Provinciales, sin autonomía de gestión real al depender de transferencias extraordinarias y asistencia técnica permanente.
4. **Resistencia identitaria e histórica a la fusión**: A diferencia de los países del norte y centro de Europa, en España existe un arraigado apego comunal, cultural y vecinal a la identidad municipal propia, lo que genera un rechazo frontal de la población local a cualquier tentativa de supresión o fusión forzosa de Ayuntamientos.

D) Intentos de racionalización y soluciones articuladas

Frente a la inviabilidad de las fusiones coercitivas, el ordenamiento jurídico ha desplegado distintas vías para paliar el problema de la planta:

1. **El modelo comparado europeo**: Países como Reino Unido, Dinamarca o Alemania acometieron profundas reformas legales en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI reduciendo drásticamente su número de municipios (Dinamarca pasó de 271 a 98 municipios en 2007; Alemania Occidental redujo sus municipios de más de 24.000 a unos 8.500 en los años setenta). En cambio, los países de raíz meridional-napoleónica (Francia, con más de 34.000 comunas, España e Italia) han mantenido su planta intacta, recurriendo a fórmulas de cooperación asociativa.
2. **El asociacionismo intermunicipal**:
3. **Mancomunidades de Municipios (artículo 44 LRBRL y artículos 62 a 74 LAULA)**: Entidades locales asociativas voluntarias constituidas por municipios limítrofes o próximos para la gestión común y

puesta en marcha de obras y servicios determinados (recogida de basura, depuración de aguas, protección civil, turismo).

4. **Consorcios locales**: Entes públicos asociativos integrados por distintas administraciones (municipios, diputaciones, Junta de Andalucía) y entidades privadas sin ánimo de lucro para fines de interés común.
5. **El papel vertebrador y asistencial de las Diputaciones Provinciales**:
6. Conforme al **artículo 36 de la LRBRL**, la Diputación Provincial garantiza el principio de solidaridad intermunicipal y la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial, especialmente en los municipios con población **inferior a 20.000 habitantes**.
7. Asume la asistencia técnica, jurídica y económica; la cooperación en obras y servicios municipales; la coordinación de servicios básicos en pequeños municipios; y la prestación subsidiaria de servicios cuando el municipio no pueda sostenerlos financieramente.
8. **La Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL)**:
9. Modificó los **artículos 13 y concordantes de la LRBRL** estableciendo medidas de fomento expreso de la **fusión voluntaria de municipios** (incremento de la participación en tributos del Estado durante 5 años, prioridad en planes de obras, dispensa de servicios deficitarios y ordenación de personal).
10. Introdujo el principio de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria como filtro infranqueable para la creación de nuevas entidades locales o el ejercicio de competencias no propias (**artículo 7.4 LRBRL**).

---

3. Alteraciones de términos municipales

3.1. Marco normativo y principios rectores

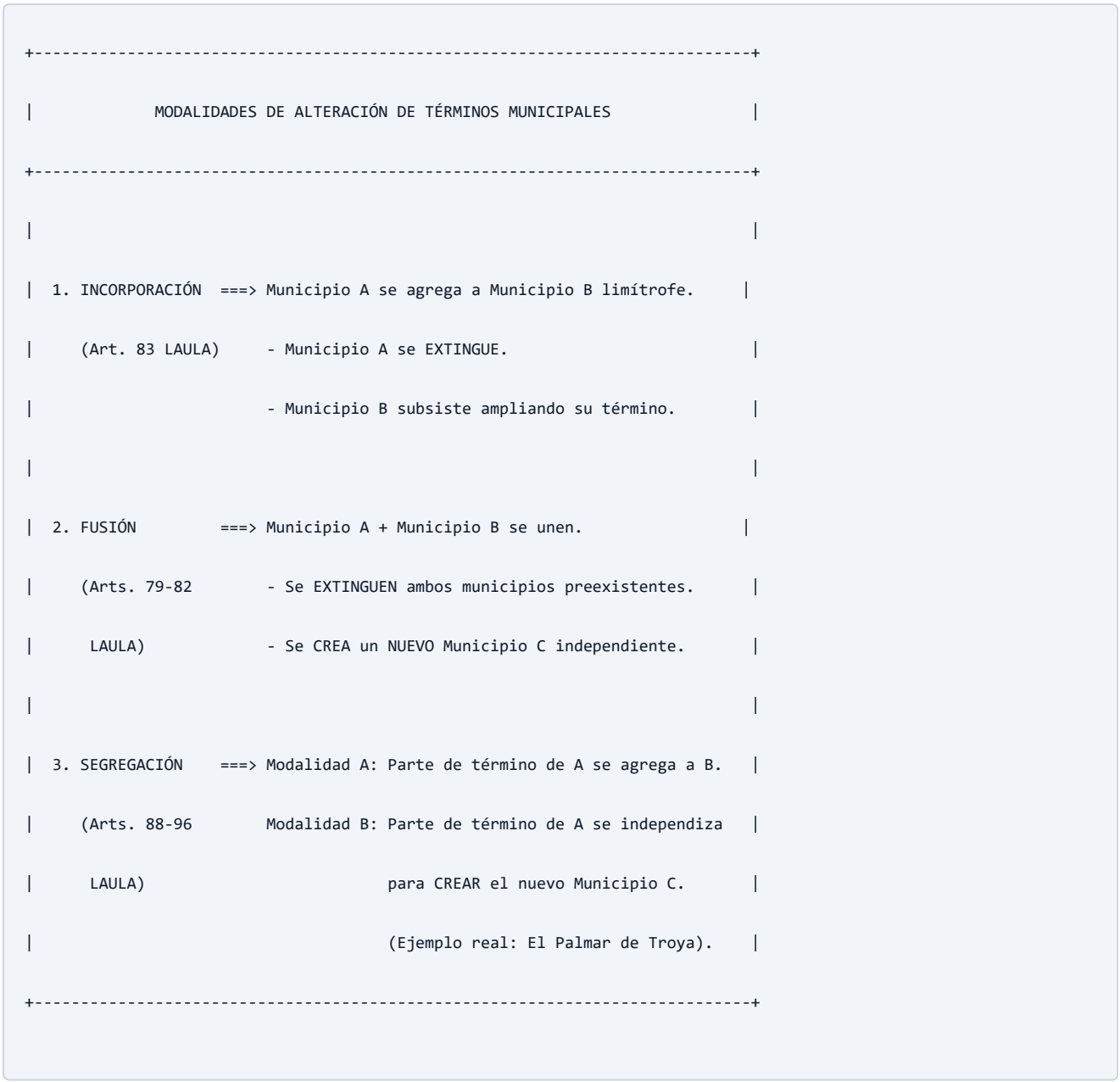
La modificación del mapa municipal y de los límites territoriales de las entidades locales se rige por:

- La legislación básica estatal: **artículo 13 de la LRBRL** (en la redacción dada por la Ley 27/2013, LRSAL) y el **RPDTEL (Real Decreto 1690/1986)**.
- La legislación autonómica andaluza: **Título III de la LAULA (artículos 76 a 98)** y los artículos 91 a 95 del EAAnd.

Conforme al **artículo 13.1 de la LRBRL**, la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, respetando en todo caso las bases del Estado. En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales (**artículo 13.1 LRBRL** y **artículo 76.2 LAULA**).

3.2. Modalidades de alteración de términos municipales

El ordenamiento jurídico contempla tres modalidades clásicas de alteración territorial:



A) Incorporación de términos municipales (artículo 83 LAULA)

Consiste en la agregación de uno o más municipios a otro limítrofe.

- **Efecto institucional**: Se extingue la personalidad jurídica del municipio o municipios incorporados, mientras que el municipio incorporante mantiene su personalidad jurídica originaria, ampliando su término municipal y asumiendo los bienes, derechos, obligaciones y población de los extinguidos.
- **Causas legales**: Insuficiencia demográfica o de recursos económicos para prestar los servicios obligatorios; confusión o solapamiento físico de cascos urbanos por desarrollo urbanístico; o petición voluntaria de los municipios afectados.

B) Fusión de municipios (artículos 79 a 82 LAULA)

Consiste en la unión de dos o más municipios limítrofes para dar lugar a la creación de un nuevo municipio.

- **Efecto institucional**: Se extinguen todas las personalidades jurídicas de los municipios fusionados, naciendo *ex novo* una nueva entidad local que asume de forma integrada la totalidad de términos, poblaciones, bienes y deudas.

- **Incentivos a la fusión (artículo 13.4 y 13.5 LRBRL; artículo 82 LAULA)**: Para vencer la resistencia tradicional a la unión, las leyes prevén bonificaciones financieras, preferencia en asignación de subvenciones, mantenimiento transitorio de tipos impositivos diferenciados y asignación de fondos extraordinarios de cooperación local.

C) Segregación de términos municipales (artículos 88 a 96 LAULA)

La segregación consiste en la separación de una porción del territorio de uno o más municipios. Admite dos variantes técnicas:

1. **Segregación para agregación a otro término limítrofe**: Una parte del territorio de un municipio se separa de este para integrarse en el término de otro municipio vecino preexistente (sin nacer ninguna entidad nueva).
2. **Segregación para la creación de un nuevo municipio**: Una parte del término municipal se desgaja del municipio matriz para erigirse en un municipio independiente con Ayuntamiento propio.

3.3. Requisitos rigurosos para la creación de nuevos municipios por segregación

Históricamente, la proliferación incontrolada de segregaciones agravó la fragmentación municipal. Para frenar este fenómeno, la **Ley 27/2013 (LRSAL)** endureció sustancialmente los requisitos básicos del **artículo 13.2 de la LRBRL**:

> *"La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos **5.000 habitantes** y siempre que los municipios resultantes sean **financieramente sostenibles**, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados."*

Por su parte, la legislación andaluza (**artículo 93 de la LAULA**) establece requisitos materiales concurrentes:

1. **Núcleo de población territorialmente diferenciado**: Debe existir una franja de suelo no urbanizado que separe el núcleo que pretende la segregación del núcleo principal del municipio matriz. La LAULA fija como distancia mínima obligatoria **siete mil quinientos (7.500) metros**.
2. **Población mínima**: El artículo 93.1.b de la LAULA exige que el núcleo que promueva la segregación cuente con una población no inferior a **4.000 habitantes**.
3. *Conflicto competencial y doctrina constitucional*: El Tribunal Constitucional, en sus sentencias fundamentales **STC 41/2016, de 3 de marzo**, y **STC 154/2016, de 22 de septiembre**, declaró que el umbral estatal de **5.000 habitantes** fijado en el artículo 13.2 de la LRBRL tiene el carácter de **norma básica estatal**, dictada al amparo del artículo 149.1.18ª de la CE. Por consiguiente, prevalece sobre el límite de 4.000 habitantes de la ley andaluza para todas las iniciativas iniciadas con posterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL.
4. **Autosuficiencia financiera y viabilidad económica**: Debe acreditarse mediante estudio económico-financiero riguroso que el nuevo municipio dispondrá de ingresos corrientes suficientes para financiar la totalidad de los servicios públicos obligatorios que le correspondan por su tramo de población, sin incurrir en déficit estructural.
5. **No causación de perjuicio grave al municipio matriz**: El municipio del que se segrega la porción no puede quedar en situación de inviabilidad económica, ni sufrir una merma insostenible en sus ingresos, ni ver comprometida la calidad de los servicios de la población remanente.
6. **Existencia previa de formas descentralizadas**: Exigencia de que el núcleo haya funcionado previamente de forma consolidada como Entidad Local Autónoma (ELA) u órgano desconcentrado durante un periodo de tiempo prolongado.

3.4. Procedimiento de alteración de términos municipales en Andalucía

El procedimiento para cualquier alteración de términos municipales en la Comunidad Autónoma andaluza se regula en los **artículos 94 a 96 de la LAULA**:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|          PROCEDIMIENTO DE ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES (LAULA)         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. INICIATIVA: Acuerdo del Pleno municipal por MAYORÍA ABSOLUTA (47.2.b    |
|                 LRBRL) o por iniciativa popular vecinal acreditada.         |
|                                                                         |
|  2. INFORMACIÓN PÚBLICA: Exposición pública durante al menos UN (1) MES.    |
|                                                                         |
|  3. INFORMES PRECEPTIVOS:                                               |
|     - Informe de la Diputación Provincial correspondiente.                  |
|     - Informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)|
|     - Informes de Consejerías sectoriales (Hacienda, Ordenación Territorio).|
|                                                                         |
|  4. DICTAMEN DEL ÓRGANO CONSULTIVO:                                     |
|     - DICTAMEN PRECEPTIVO del CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.              |
|                                                                         |
|  5. RESOLUCIÓN DEFINITIVA Y PUBLICACIÓN:                                |
|     - Aprobación mediante DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de la Junta.      |
|     - Publicación obligatoria en el BOJA y en el BOE.                       |
|     - Inscripción en el Registro de Entidades Locales de Andalucía y en el  |
|       Registro Estatal de Entidades Locales (REEL).                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **Iniciativa**:

2. Por acuerdo de los Ayuntamientos interesados adoptado por el Pleno de la Corporación por **mayoría absoluta** del número legal de sus miembros (**artículo 47.2.b de la LRBRL**).
3. Por iniciativa ciudadana, promovida por la mayoría absoluta de los vecinos inscritos en el censo electoral del territorio que pretenda la alteración.
4. De oficio por la propia Junta de Andalucía en supuestos de incorporación forzosa por inviabilidad palmaria.
5. **Fase de instrucción y audiencia**:
6. Sometimiento del expediente a **información pública por plazo mínimo de un (1) mes**.
7. Trámite de audiencia a todos los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas afectadas.
8. **Informes técnicos preceptivos**:
9. Informe preceptivo de la **Diputación Provincial** correspondiente.
10. Informe cartográfico y toponímico del **Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)** sobre la delimitación perimetral del término.
11. Informes sectoriales de las Consejerías competentes en materia de Hacienda Pública (suficiencia presupuestaria) y Ordenación del Territorio y Urbanismo.
12. **Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía**:
13. Es un trámite **preceptivo y esencial** (**artículo 95.3 LAULA** y Ley 4/2005 del Consejo Consultivo de Andalucía). La omisión de este dictamen acarrea la nulidad de pleno derecho del procedimiento (**artículo 47.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**).
14. **Resolución y eficacia jurídica**:
15. La alteración de términos municipales se aprueba de forma definitiva mediante **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local (**artículo 95.4 LAULA**).
16. El Decreto debe publicarse en el **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)** y en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)**.
17. Produce efectos a partir de su publicación oficial o en la fecha que el propio Decreto determine para la constitución de la Comisión Gestora.
18. Se comunica de inmediato a la Administración General del Estado para su inscripción en el **Registro Estatal de Entidades Locales (REEL)** del Ministerio competente en Política Territorial.
19. **Régimen de transición: La Comisión Gestora**:
20. En los supuestos de creación de nuevos municipios por segregación o fusión, no se celebran de inmediato elecciones locales, sino que el Consejo de Gobierno de la Junta nombra una **Comisión Gestora** integrada por vocales designados en proporción a los resultados de las últimas elecciones municipales en las mesas electorales de dicho territorio, asumiendo transitoriamente el gobierno del nuevo Ayuntamiento hasta los siguientes comicios locales ordinarios.

3.4. Alteraciones de denominación y de capitalidad municipal

El régimen de alteración territorial se complementa con las modificaciones de los signos de identidad municipal:

- **Cambio de denominación del municipio (artículo 97 LAULA y artículos 26 a 33 RPDTEL)**:
- Requiere acuerdo del Pleno por **mayoría absoluta**, periodo de información pública de 30 días, informe de la Real Academia de la Historia o de las Academias autonómicas correspondientes para validar la toponimia y rigor filológico/histórico, y aprobación definitiva por **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**.
- No se permiten denominaciones idénticas a las de otros municipios preexistentes en el Estado, ni términos que induzcan a error sobre la demarcación provincial.

- **Cambio de capitalidad (artículo 98 LAULA y artículos 22 y 25 RPDTEL)**:
- La capitalidad es la sede del Ayuntamiento y de los órganos de gobierno local. Su traslado dentro del término municipal exige justificación geográfica, histórica o de accesibilidad para la mayoría de los vecinos, acuerdo plenario por mayoría absoluta e informe autonómico favorable.

---

4. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

4.1. Características del término municipal de Utrera y su dispersión geográfica

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** administra uno de los términos municipales más extensos y singulares de toda la Comunidad Autónoma andaluza:

- **Extensión superficial**: Abarca **684,26 km²**, situándose como uno de los municipios de mayor superficie de la provincia de Sevilla (superado únicamente por términos como Écija, Carmona o Cazalla).
- **Límites territoriales**: Limita al norte con Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas; al este con Los Molares, Arahal y El Coronil; al sur con Montellano, Coronil y la provincia de Cádiz (términos de Espera y Villamartín); y al oeste con Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y el término segregado de El Palmar de Troya.
- **Población**: Cuenta con una población censada superior a los **51.500 habitantes**, lo que sitúa a Utrera holgadamente en el tramo de municipios de **más de 20.000 y más de 50.000 habitantes** a efectos del artículo 26 de la LRBRL y de la asignación obligatoria de competencias en Servicios Sociales Comunitarios.
- **Morfología territorial policéntrica**: Pese a que el grueso demográfico se concentra en el casco urbano consolidado, el término de Utrera se caracteriza por la existencia de importantes **pedanías y poblados de colonización** creados a mediados del siglo XX en las zonas de regadío del Bajo Guadalquivir:
- **Guadalema de los Quintero**.
- **Trajano**.
- **Pinzón**.
- Diseminados rurales, urbanizaciones periféricas no consolidadas y cortijadas diseminadas a lo largo de decenas de kilómetros.

4.2. El caso paradigmático de segregación: El Palmar de Troya

El término municipal de Utrera protagonizó uno de los procesos de segregación y alteración de términos municipales más relevantes y paradigmáticos de la historia local andaluza reciente: **la segregación e independencia municipal de El Palmar de Troya**.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|         CRONOLOGÍA DE LA SEGREGACIÓN DE EL PALMAR DE TROYA DE UTRERA     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  AÑOS 70-90:   Núcleo diseminado y poblado de colonización dependiente de  |
|                Utrera (a ~14 km del núcleo matriz).                     |
|                                                                         |
|  2001:         Constitución formal como ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA (ELA) al |
|                amparo de la normativa andaluza de descentralización.    |
|                                                                         |
|  2013-2018:    Tramitación del expediente de segregación territorial con  |
|                informes técnicos, dictamen favorable del Consejo Consultivo |
|                de Andalucía y acuerdo de deslinde y reparto patrimonial.  |
|                                                                         |
|  02/10/2018:   Aprobación del DECRETO 185/2018 por el Consejo de Gobierno  |
|                de la Junta de Andalucía: Creación del MUNICIPIO 106 de la |
|                provincia de Sevilla mediante segregación de Utrera.     |
|                                                                         |
|  IMPACTO:      - Reducción del término municipal de Utrera en ~33 km².  |
|                - Separación del Padrón y deslinde de bienes y deudas.   |
|                - Traspaso de expedientes de Servicios Sociales y menores. |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **Antecedentes**: El Palmar de Troya constituyó históricamente una barriada y pedanía de Utrera situada a más de 14 kilómetros del núcleo urbano principal. En el año 2001 se constituyó formalmente como **Entidad Local Autónoma (ELA)** dependiente del Ayuntamiento de Utrera, asumiendo competencias descentralizadas.
2. **La culminación de la segregación**: Tras años de tramitación administrativa y acreditación de los requisitos de diferenciación territorial, población (superaba los 2.400 habitantes con expediente incoado con anterioridad a las restricciones de la LRSAL) y viabilidad presupuestaria, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el **Decreto 185/2018, de 2 de octubre**, por el que se aprueba la creación del

municipio de El Palmar de Troya por segregación del término municipal de Utrera (Sevilla) (*publicado en el BOJA nº 195 de 8 de octubre de 2018*).

3. **Consecuencias jurídico-administrativas de la alteración**:
4. El Palmar de Troya nació como el municipio número 106 de la provincia de Sevilla.
5. El término municipal de Utrera redujo su extensión en aproximadamente **33 km²**, fijándose la nueva linde intermunicipal mediante acta de deslinde.
6. Se produjo la división del Padrón municipal de habitantes y la separación de bienes del dominio público y patrimoniales, así como la liquidación de obligaciones financieras y tributarias comunes.
7. En el ámbito socioeducativo y asistencial, los Servicios Sociales Comunitarios de Utrera transfirieron a la Diputación Provincial de Sevilla (administración que atiende a municipios de menos de 20.000 habitantes) los expedientes de dependencia, renta mínima, familias vulnerables y absentismo escolar de los vecinos empadronados en el nuevo municipio.

4.3. Implicaciones operativas para el/la Educador/a Social en Utrera

Para un/a Técnico/a Medio de Educación Social que desempeña su labor en la Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (con sede central en **calle Catalina de Perea, 32**), la extensión del término municipal y la morfología territorial imponen condicionantes operativos ineludibles:

1. **Garantía del principio de equidad territorial en la atención socioeducativa**:
2. Los vecinos residentes en las pedanías de **Guadalema de los Quintero** (a ~10 km del centro urbano), **Trajano** (a ~17 km) o **Pinzón** (a ~22 km) gozan de los mismos derechos cívicos que los habitantes del casco urbano (**artículo 18.1.g LRBRL**).
3. El/la Educador/a Social debe desplazarse periódicamente a los centros cívicos y consultorios de estas pedanías para descentralizar la intervención, evitando que el aislamiento geográfico actúe como factor agravante de exclusión social o desprotección infantil.
4. **Intervención del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) y Absentismo (EMAE)**:
5. Los menores en situación de riesgo o absentismo escolar escolarizados en los Colegios Públicos Rurales (CPR) o desplazados a institutos de Utrera requieren seguimiento socioeducativo en su propio entorno comunitario y familiar, adaptando las visitas a la dispersión geográfica rural.
6. **El empadronamiento de personas vulnerables y trabajadores agrícolas de temporada**:
7. Dada la naturaleza agropecuaria y la extensión de fincas en el término de Utrera, es frecuente la presencia de temporeros agrícolas, familias en infraviviendas o personas en situación de extrema precariedad habitacional.
8. El/la Educador/a Social emite informes sociales preceptivos para posibilitar el **empadronamiento sin domicilio fijo** conforme a la Instrucción Técnica del INE de 17 de febrero de 2020, garantizando el acceso a la tarjeta sanitaria del SAS, a la escolarización obligatoria de menores y al sistema público de servicios sociales.

---

5. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 137 CE**: Consagra la organización territorial en municipios, provincias y CCAA, garantizando su autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
2. **Art. 140 CE**: Garantiza la autonomía municipal, otorga **personalidad jurídica plena** y atribuye el gobierno y administración al **Ayuntamiento**, integrado por Alcaldes y Concejales.

3. **Art. 1.1 y 11.1 LRBRL**: Define al Municipio como la entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana.
4. **Art. 11.2 LRBRL y Art. 3 RPDTEL**: Fija taxativamente los tres elementos del Municipio: **territorio, población y organización**.
5. **Art. 12.1 LRBRL**: Define el término municipal como el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
6. **Art. 12.2 LRBRL**: Dispone obligatoriamente que **cada municipio pertenecerá a una sola provincia**.
7. **Art. 15 LRBRL**: La condición de **vecino** se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón municipal (desaparecieron domiciliados y transeúntes).
8. **Art. 16.1 LRBRL**: Extranjeros no comunitarios sin residencia permanente deben renovar su empadronamiento cada **dos (2) años**.
9. **Art. 18.1.g LRBRL**: Derecho del vecino a exigir el establecimiento y prestación de los servicios mínimos obligatorios.
10. **Art. 23.1 LRBRL**: La Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios de **más de 5.000 habitantes** (su composición máxima no puede superar **un tercio** del número legal de concejales).
11. **Art. 47.2.b LRBRL**: Requiere el voto favorable de la **mayoría absoluta** del número legal de miembros del Pleno para acuerdos sobre alteración del término municipal, creación o supresión de municipios, o alteración de la capitalidad.
12. **Art. 116 LRBRL**: La **Comisión Especial de Cuentas** es obligatoria en **todos** los municipios de España sin excepción de población.
13. **Planta municipal estatal**: España cuenta con **8.131 municipios**, de los cuales más del **61% tienen menos de 1.000 habitantes** y más del 84% menos de 5.000 habitantes.
14. **Planta municipal andaluza**: Andalucía cuenta con **785 municipios** (población media de ~11.000 hab. y superficie media de 111,5 km²).
15. **Art. 13.2 LRBRL (tras LRSAL)**: Requisito básico estatal de al menos **5.000 habitantes** para la creación de nuevos municipios por segregación, además de sostenibilidad financiera.
16. **Art. 93.1 LAULA**: Exige núcleo diferenciado separado al menos **7.500 metros** y población mínima de **4.000 habitantes** (declarada prevalente la base estatal de 5.000 hab. por **STC 41/2016**).
17. **Art. 95.3 LAULA**: Es preceptivo el **dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía** para cualquier alteración de términos municipales.
18. **Art. 95.4 LAULA**: La alteración de términos se aprueba definitivamente por **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**.
19. **Deslinde municipal en Andalucía (art. 104 LAULA)**: Ante desacuerdo plenario, se resuelve por **Orden de la Consejería** competente en régimen local, previo informe del IECA y dictamen del Consejo Consultivo.
20. **Término de Utrera**: Superficie de **684,26 km²** y población superior a **51.500 habitantes**, tramo de >50.000 hab.
21. **Decreto 185/2018, de 2 de octubre**: Aprobó la segregación de **El Palmar de Troya** respecto de Utrera, naciendo como municipio 106 de la provincia de Sevilla.
22. **Instrucción Técnica INE 17/02/2020**: Regula el empadronamiento de personas sin techo o en infraviviendas con informe preceptivo de Servicios Sociales.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

EL MUNICIPIO Y SU DINÁMICA TERRITORIAL (SINOPSIS)

================================================================================


 1. CONCEPTO Y ELEMENTOS (Arts. 137/140 CE + Arts. 1/11 LRBRL + Art. 8 LAULA)

 2. Naturaleza: Entidad básica territorial + personalidad plena + autonomía.

 3. Tríada de elementos (Art. 11.2 LRBRL):


a) Territorio  --> Término municipal (ámbito competencial exclusivo).

b) Población   --> Vecinos empadronados (alta = adquisición inmediata).

c) Organización--> Ayuntamiento (Alcalde + Pleno + JGL si >5.000 hab.).


 1. EL TÉRMINO MUNICIPAL Y LA PLANTA LOCAL

 2. Regla de oro: Cada municipio pertenece a UNA SOLA PROVINCIA (Art. 12.2 LRBRL).

 3. Deslinde: Fijación perimetral. En Andalucía: IECA + Consejo Consultivo + Orden.

 4. Planta en España: 8.131 municipios (61% < 1.000 hab. = atomización/minifundismo).

 5. Planta en Andalucía: 785 municipios (media 11.000 hab. y 111,5 km²).

 6. Vías de solución: Mancomunidades (Art. 44) + Diputaciones (Art. 36) + LRSAL.



 1. ALTERACIONES DE TÉRMINOS MUNICIPALES (Art. 13 LRBRL + Arts. 76-98 LAULA)

 2. Modalidades:

 3. Incorporación : A se agrega a B (A se extingue).

 4. Fusión        : A + B se unen para crear C (A y B se extinguen).

 5. Segregación   : Parte de A se agrega a B // o crea C (nuevo municipio).

 6. Requisitos segregación nuevo municipio:

 7. Estado: >= 5.000 hab. (Art. 13.2 LRBRL) + Sostenibilidad financiera.

 8. Andalucía: Núcleo separado >= 7.500 m + >= 4.000 hab. (STC 41/2016 fija 5.000).

 9. Procedimiento andaluz:


Iniciativa (Mayoría Absoluta Pleno) --> Info Pública (>=1 mes) --> Informes
```

```
(Diputación, IECA) --> Dictamen Consejo Consultivo --> DECRETO CONSEJO GOBIERNO.



 1. REALIDAD LOCAL: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

 2. Extensión: 684,26 km² (gran término) | Población: >51.500 hab.

 3. Poblados/pedanías: Guadalema de los Quintero, Trajano, Pinzón.

 4. Segregación emblemática: El Palmar de Troya (Decreto 185/2018, de 2 de octubre).

 5. Educación Social: Equidad territorial, Padrón sin techo (INE 2020), visitas rurales.


==========================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿Quién ostenta personalidad jurídica: el Ayuntamiento o el Municipio?**
2. *Trampa*: Afirmar que el Ayuntamiento tiene personalidad jurídica propia e independiente del Municipio.
3. *Clave test*: La personalidad jurídica plena la ostenta el **Municipio** como ente territorial (**artículo 140 CE** y **artículo 11.1 LRBRL**). El Ayuntamiento es el órgano colegiado de gobierno y administración que representa a dicha persona jurídica.

1. **¿Existe hoy en día la distinción legal entre 'vecino' y 'transeúnte'?**
2. *Trampa*: Responder que los residentes no empadronados son legalmente "transeúntes" en la LRBRL.
3. *Clave test*: **Falso**. Tras la reforma de la Ley 4/1996, la LRBRL suprimió las categorías de transeúntes y domiciliados. Jurídicamente solo existe la figura del **vecino**, cuya condición se adquiere de forma automática en el instante de la inscripción padronal (**artículo 15 LRBRL**).

1. **¿Puede un término municipal abarcar territorio de dos provincias limítrofes?**
2. *Trampa*: Pensar que por razones históricas o de continuidad urbana puede autorizarse un municipio interprovincial.
3. *Clave test*: **Prohibición absoluta**. El **artículo 12.2 de la LRBRL** establece de forma imperativa que *"Cada municipio pertenecerá a una sola provincia"*. El artículo 13.1 prohíbe que cualquier alteración modifique los límites provinciales.

1. **¿Cuál es el umbral de población para la creación de un nuevo municipio por segregación: 4.000 o 5.000 habitantes?**
2. *Trampa*: Marcar 4.000 habitantes basándose en la literalidad del artículo 93.1.b de la LAULA andaluza.
3. *Clave test*: El umbral básico y vinculante fijado por el Estado en el **artículo 13.2 de la LRBRL** (Ley 27/2013, LRSAL) es de al menos **5.000 habitantes**. El Tribunal Constitucional (**STC 41/2016** y **STC 154/2016**) determinó expresamente que dicho umbral de 5.000 habitantes es legislación básica y prevalece sobre la norma autonómica.

1. **¿Qué mayoría plenaria se exige para acordar la iniciativa de alteración del término municipal?**
2. *Trampa*: Pensar que basta la mayoría simple al ser un acto de inicio de trámite.

3. *Clave test*: Se exige preceptivamente la **mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación** (**artículo 47.2.b de la LRBRL**).

1. **¿Quién aprueba definitivamente la alteración de términos municipales en Andalucía: el Parlamento o el Consejo de Gobierno?**
2. *Trampa*: Confundir la creación de municipios con una ley autonómica del Parlamento andaluz.
3. *Clave test*: Se aprueba mediante **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**, a propuesta de la Consejería competente en régimen local, previo dictamen del Consejo Consultivo (**artículo 95.4 LAULA**). No requiere Ley del Parlamento.

1. **¿Es obligatoria la Junta de Gobierno Local en todos los municipios andaluces?**
2. *Trampa*: Creer que al ser un órgano colegiado fundamental es obligatorio en los 785 municipios andaluces.
3. *Clave test*: Es obligatoria únicamente en los municipios con población **superior a 5.000 habitantes** (y en los de menos solo si lo prevé su reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno, **artículo 20.1.b LRBRL**). En Utrera (~52.000 hab.) es rigurosamente obligatoria.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, la dimensión del término municipal (684,26 km²) y su estructura territorial descentralizada constituyen factores nucleares de resolución:

- **Intervención con colectivos vulnerables y derecho al empadronamiento**: Ante una intervención con una familia en situación de exclusión social severa que habita en una edificación rural precaria en las inmediaciones de **Pinzón** o **Trajano**, el/la Educador/a Social de los Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) debe fundamentar su informe social en la **Instrucción Técnica del INE de 17 de febrero de 2020** y los **artículos 15 y 16 de la LRBRL**. El informe acredita la residencia habitual en el término municipal de Utrera para hacer efectiva el alta padronal sin domicilio convencional, llave que desbloquea el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa), la escolarización inmediata contra el absentismo escolar y la asignación del Sistema de Información de Menores de Andalucía (SIMIA).
- **Compensación de la lejanía geográfica**: En el diseño del Proyecto de Intervención Social (PIS), el profesional programa intervenciones domiciliarias coordinadas y atención en los consultorios o centros periféricos de **Guadalema de los Quintero**, garantizando el principio de igualdad en la prestación de servicios públicos municipales consagrado en el **artículo 18.1.g de la LRBRL**.
- **Gestión post-segregación**: El conocimiento del marco de alteraciones territoriales (con el precedente del **Decreto 185/2018** de segregación de El Palmar de Troya) permite al tribunal valorar la competencia técnica del aspirante a la hora de articular la derivación de expedientes de protección a la Diputación Provincial de Sevilla o tramitar convenios de colaboración intermunicipal.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 137, 140, 141 y 142. BOE consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 1, 4, 11 a 18, 20 a 24, 26, 36, 44 y 47. BOE consolidado.
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA): Título III (arts. 75 a 105 sobre demarcación municipal y alteraciones). BOJA consolidado.
- **Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDTEL). BOE consolidado.

- **Ley 27/2013, de 27 de diciembre**, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). BOE consolidado.
- **Decreto 185/2018, de 2 de octubre**, por el que se aprueba la creación del municipio de El Palmar de Troya por segregación del término municipal de Utrera (Sevilla). BOJA nº 195, de 08/10/2018.
- **Resolución de 17 de febrero de 2020**, de la Presidencia del INE y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, sobre instrucciones técnicas de gestión del Padrón municipal. BOE de 02/05/2020.
- **Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional**: SSTC 32/1981 (garantía institucional autonomía local), 214/1989 (deslinde), 41/2016 y 154/2016 (constitucionalidad del requisito de 5.000 habitantes en segregaciones locales).

MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 10 (Materias Comunes): El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 10. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La forma y la motivación. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 9.3, 24.1, 103.1 y 105.c); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, arts. 34 a 52); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, arts. 23 y 24); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, arts. 21, 22, 51 a 54); Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA, arts. 25, 28, 69 y 70); y jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (SSTC 22/1984, 27/1987, 148/1993, 180/1996 y SSTS de 18 de junio de 2020 y 23 de marzo de 2021).

---

1. El acto administrativo: concepto, elementos y clases

1.1. Concepto dogmático y legal del acto administrativo

El acto administrativo constituye el instrumento capital y prototípico mediante el cual las Administraciones públicas exteriorizan su voluntad y ejercen las potestades que el ordenamiento jurídico les atribuye para la satisfacción de los intereses generales (**artículo 103.1 de la Constitución Española**).

En la doctrina jurídica española, la definición más depurada y universalmente aceptada es la formulada por el administrativista italiano **Guido Zanobini**, asumida de forma unánime por el Tribunal Supremo:

> *"Acto administrativo es toda declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria."*

El análisis pormenorizado de esta definición dogmática revela sus notas esenciales:

1. **Es una declaración intelectual**: Abarca no solo declaraciones de **voluntad** (resoluciones estimatorias o desestimatorias que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas), sino también de **juicio** (informes preceptivos o facultativos, valoraciones técnicas de tribunales calificadores), de **conocimiento** (certificaciones de empadronamiento, actas, inscripciones registrales, notificaciones) o de **deseo** (propuestas de resolución, peticiones interorgánicas). Quedan excluidos los meros hechos materiales o las actuaciones técnicas de ejecución (*vía de hecho*).

2. **Emana de una Administración pública**: Procede de una personificación jurídico-pública sujeta al Derecho Administrativo. Los actos de los particulares (como las solicitudes de ayudas o los recursos de alzada) son actos jurídicos privados o ciudadanos dentro del procedimiento, pero no actos administrativos en sentido estricto.
3. **Se dicta en el ejercicio de una potestad administrativa**: Es el ejercicio formal de un poder exorbitante atribuido previamente por el principio de legalidad (**artículo 9.3 y 103.1 CE**). La actuación administrativa bajo normas de Derecho privado (civil o laboral) no engendra actos administrativos, sino actos patrimoniales o de contratación privada.
4. **Distinción cardinal con el Reglamento**: Constituye la frontera dogmática más relevante de la Teoría General del Derecho Administrativo:
5. El **reglamento** forma parte del ordenamiento jurídico (es norma jurídica, *lex scripta*), tiene vocación de permanencia, innova el Derecho objetivo y se aplica sucesivamente a una pluralidad indeterminada de supuestos. Su vulneración acarrea la nulidad de pleno derecho (**artículo 47.2 LPACAP**).
6. El **acto administrativo** es mera aplicación del ordenamiento jurídico preexistente, se agota y consume con su cumplimiento o ejecución concreta frente a destinatarios identificados o identificables, y no crea derecho objetivo.
7. Conforme al principio de **inderogabilidad singular de los reglamentos** (**artículo 37.1 LPACAP**), las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aun cuando provengan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la norma reglamentaria.

1.2. Elementos constitutivos del acto administrativo

La dogmática administrativista y la **Ley 39/2015 (LPACAP)** articulan los elementos del acto administrativo en tres categorías ineludibles: subjetivos, objetivos y formales.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|              ESTRUCTURA DE ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. ELEMENTOS SUBJETIVOS (Art. 34.1 LPACAP + Arts. 23-24 LRJSP)         |
|     - Administración Pública territorial o institucional.               |
|     - Órgano investido de competencia: material, territorial, jerárquica.|
|     - Titular del órgano: investidura legítima e imparcialidad (abstención).|
|                                                                         |
|  2. ELEMENTOS OBJETIVOS (Art. 34.2 LPACAP + Art. 48.1 LPACAP)           |
|     - Presupuesto de hecho: Situación fáctica tipificada por la norma.  |
|     - Objeto o Contenido: Lícito, posible, determinado y adecuado al fin.|
|     - Causa: Función sociojurídica que justifica el acto (no arbitrariedad).|
|     - Fin: El interés general asignado por la ley (vicio: desviación poder).|
|                                                                         |
|  3. ELEMENTOS FORMALES (Art. 105.c CE + Arts. 35 y 36 LPACAP)           |
|     - Procedimiento legalmente establecido (cauce de formación).        |
|     - Forma de exteriorización: Escrita por medios electrónicos.        |
|     - Motivación: Expresión formal de hechos y fundamentos de derecho.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

A) Elementos subjetivos

1. **La Administración autora**: El acto debe proceder de un ente dotado de personalidad jurídica pública.
2. **La competencia del órgano (artículo 34.1 LPACAP)**: El acto debe dictarse por el órgano expresamente facultado por la ley. La competencia es irrenunciable (**artículo 8.1 LRJSP**) y se articula en tres dimensiones:
3. *Materia*: Atribución funcional sustantiva (ej. Servicios Sociales, Urbanismo). Su infracción manifiesta genera nulidad de pleno derecho (**artículo 47.1.b LPACAP**).
4. *Territorio*: Demarcación espacial (ej. término municipal de Utrera). Su transgresión palmaria genera nulidad de pleno derecho (**artículo 47.1.b LPACAP**).

5. *Jerarquía*: Grado de la escala organizativa. La incompetencia jerárquica no manifiesta es un vicio subsanable mediante convalidación por el órgano superior (**artículo 52.3 LPACAP**).
6. **El titular del órgano (investidura e imparcialidad)**: La persona física titular debe hallarse regularmente nombrada, haber tomado posesión y encontrarse en el ejercicio activo del cargo. Además, no debe incurrir en ninguna de las **causas de abstención o recusación** tasadas en los **artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 (LRJSP)** (interés personal en el asunto, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo, amistad íntima o enemistad manifiesta, o relación de servicio reciente). La no abstención del titular no implica necesariamente la invalidez del acto dictado, pero genera responsabilidad disciplinaria (**artículo 23.5 LRJSP**).

B) Elementos objetivos

1. **El presupuesto de hecho**: Es la realidad fáctica exterior prevista por la norma abstracta cuya concurrencia habilita a la Administración para actuar (ej. la situación de absentismo escolar constatado o la insuficiencia de ingresos económicos para una ayuda de emergencia).
2. **El objeto o contenido (artículo 34.2 LPACAP)**: Es la declaración material concreta en que el acto consiste. El contenido se divide en:
3. *Esencial*: La sustancia indispensable del acto (ej. la concesión de una ayuda económica).
4. *Natural*: El que acompaña por ministerio de la ley al tipo de acto sin necesidad de mención expresa.
5. *Accidental o eventual*: Cláusulas accesorias lícitas que modulan el contenido en supuestos discrecionales: **condición** (hecho futuro e incierto), **término** (momento temporal cierto) o **modo** (carga u obligación impuesta al beneficiario).
6. *Requisitos de validez del contenido (art. 34.2 LPACAP)*:
7. **Lícito**: Ajustado rigurosamente al ordenamiento jurídico.
8. **Posible física y jurídicamente**: Los actos de contenido imposible son nulos de pleno derecho (**artículo 47.1.c LPACAP**).
9. **Determinado o determinable**: Precisión exacta de los derechos y obligaciones que impone.
10. **Adecuado a los fines**: Proporcionado a la finalidad pública que persigue.
11. **La causa y el fin (la desviación de poder)**:
12. La **causa** es la función objetiva sociojurídica que justifica el acto según la norma que lo tipifica.
13. El **fin** es el interés público asignado imperativamente por el legislador. Cuando la Administración utiliza sus potestades legales para un fin distinto del fijado por el ordenamiento, incurre en el vicio de **desviación de poder** (**artículo 48.1 LPACAP** y **artículo 70.2 de la Ley 29/1998, LJCA**). La desviación de poder es un vicio de anulabilidad que puede manifestarse con fines privados o con fines públicos distintos de los legalmente tutelados.

C) Elementos formales

El acto administrativo no puede producirse de forma espontánea o arbitraria. Requiere seguir el **procedimiento administrativo legalmente establecido** (**artículo 105.c CE**), materializarse a través de una **forma de exteriorización** determinada y plasmar su fundamentación mediante la **motivación**.

1.3. Clasificación sistemática de los actos administrativos

En función de los criterios doctrinales y legales más habituales en cuestionarios de examen, los actos se clasifican en:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|            CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. POR SU EFECTO SOBRE EL INTERESADO:                                  |
|     - Favorables o declarativos de derechos (amplían esfera jurídica).  |
|     - De gravamen o restrictivos (limitan, ordenan, sancionan, expropian).  |
|                                                                         |
|  2. POR SU CONTENIDO Y EFECTO PROCESAL:                                 |
|     - De trámite: Preparan e impulsan la decisión final (no recurribles).   |
|     - De trámite cualificados: Impiden continuar, causan indefensión, deciden|
|       directa o indirectamente el fondo (SÍ recurribles, Art. 112.1 LPACAP).|
|     - Resolutorios o definitivos: Resuelven el fondo y finalizan la vía.    |
|                                                                         |
|  3. POR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:                        |
|     - Ponen fin a la vía administrativa (Art. 114 LPACAP / Art. 52 LRBRL):   |
|       Recurso Potestativo de Reposición o Contencioso-Administrativo directo|
|     - No ponen fin: Exigen preceptivamente Recurso de Alzada ante superior. |
|                                                                         |
|  4. POR LA VINCULACIÓN LEGAL:                                           |
|     - Reglados: Aplicación automática de presupuestos normativos tasados.   |
|     - Discrecionales: Elección entre alternativas justas dentro de la ley.  |
|                                                                         |
|  5. POR LA FORMA DE MANIFESTACIÓN:                                      |
|     - Expresos: Exteriorización escrita o formal.                       |
|     - Presuntos: Ficción legal por silencio administrativo (Arts. 24-25).   |
|     - Tácitos: Deducibles inequívocamente de una conducta fáctica.          |
```

```
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **Actos favorables frente a actos de gravamen**:
2. *Favorables*: Reconocen derechos, otorgan facultades, dispensas o ventajas (admisiones, autorizaciones, subvenciones). Gozan de protección reforzada: su revocación está prohibida salvo por el rígido cauce de la **revisión de oficio de actos nulos** (**artículo 106 LPACAP**) o la **declaración de lesividad** ante el Juzgado (**artículo 107 LPACAP**).
3. *De gravamen*: Imponen deberes, prohibiciones, limitaciones o sanciones. Requieren de forma ineludible **motivación** (**artículo 35.1.a LPACAP**), son irretroactivos si son sancionadores (**artículo 9.3 CE**) y pueden ser revocados libremente por la Administración siempre que no constituya dispensa contraria a ley (**artículo 109.1 LPACAP**).
4. **Actos de trámite frente a actos definitivos (resoluciones)**:
5. *Actos de trámite*: Integran los eslabones previos que preparan, ilustran e impulsan la resolución final (informes, alegaciones, acuerdos de prueba). Como regla general, **no son susceptibles de recurso administrativo independiente** (**artículo 112.1 LPACAP**).
6. *Actos de trámite cualificados*: Aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Estos actos **sí pueden ser recurridos de forma autónoma e inmediata** mediante los recursos ordinarios de alzada o reposición (**artículo 112.1 LPACAP**).
7. *Actos definitivos o resolutorios*: Ponen término al procedimiento resolviendo las cuestiones planteadas, estimando, desestimando o declarando la caducidad (**artículos 84 y 88 LPACAP**).
8. **Actos que ponen fin a la vía administrativa frente a los que no la ponen**:
9. Los actos que agotan la vía administrativa no admiten recurso de alzada ante un superior jerárquico; contra ellos solo cabe interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales o, con carácter potestativo, el recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó (**artículo 123 LPACAP**).
10. Conforme al **artículo 114 de la LPACAP**, ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de recursos de alzada; las de los órganos que carezcan de superior jerárquico; los acuerdos, pactos o convenios finalizadores; la resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial y los procedimientos sancionadores en los supuestos legalmente previstos.
11. **Régimen Local (artículo 52 de la LRBRL)**: En el ámbito de los Ayuntamientos como el de Utrera, ponen taxativamente fin a la vía administrativa:
12. Las resoluciones y acuerdos del **Pleno**, del **Alcalde** o Presidente, y de la **Junta de Gobierno Local** (salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial estatal o autonómica establezca lo contrario).
13. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos en que resuelvan por delegación del Alcalde, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local.
14. **Actos firmes, consentidos y confirmatorios**:
15. *Acto firme*: Aquel contra el cual no cabe interponer recurso administrativo ni jurisdiccional alguno, bien por haber transcurrido los plazos legales para su impugnación sin haberse ejercitado (**acto consentido**), bien por haberse resuelto definitivamente todos los recursos procedentes. Solo es atacable mediante el extraordinario recurso de revisión (**artículo 125 LPACAP**) o la revisión de oficio (**artículo 106 LPACAP**).
16. *Acto confirmatorio*: El que reproduce o reitera el contenido de un acto anterior que ya adquirió firmeza y consentimiento, resultando legalmente inadmisible su impugnación autónoma (**artículo 28 LJCA**).

---

2. La forma y la motivación

2.1. La forma de los actos administrativos

La forma alude al modo concreto a través del cual la declaración administrativa se exterioriza y deja constancia documental hacia el mundo exterior. El **artículo 36 de la LPACAP** fija el régimen básico:

1. **Principio general de forma escrita electrónica (artículo 36.1 LPACAP)**:

> *"Los actos administrativos se producirán por escrito a través de **medios electrónicos**, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia."*

La LPACAP consagra la administración electrónica por defecto: los actos deben constar en soporte digital y quedar incorporados al expediente administrativo electrónico con sus metadatos y firmas electrónicas cualificadas (**artículo 70 LPACAP**).

1. **Actos orales y verbales (artículo 36.2 LPACAP)**:
2. Se admiten con carácter excepcional cuando la naturaleza de la actuación lo demande (órdenes de policía, mandatos en situaciones de catástrofe, resoluciones en mesas de contratación o tribunales de selección).
3. En estos supuestos, la ley impone una garantía ineludible: el titular del órgano inferior o el funcionario que deba ejecutarlo o recibirlo **consignará por escrito y firmará** una sucinta relación de la orden dada y su motivación, remitiéndola al superior.
4. **Actos en masa o en serie (artículo 36.3 LPACAP)**:
5. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza (ej. concesiones masivas de becas o liquidaciones tributarias de padrones periódicos), podrán producirse en un único documento que contendrá la motivación común y la relación de personas afectadas.

2.2. La motivación: concepto, fundamento y catálogo legal

La motivación es la exteriorización formal de las razones fácticas y jurídicas que determinan el sentido de la decisión administrativa.

A) Fundamento constitucional

La exigencia de motivar no es un simple formalismo burocrático, sino una **garantía constitucional de primer orden**:

- Es presupuesto indispensable del **derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión** (**artículo 24.1 CE**), pues solo conociendo las razones del acto puede el interesado articular eficazmente su defensa y recursos (**STC 27/1987**).
- Constituye el dique de contención frente a la **arbitrariedad de los poderes públicos** (**artículo 9.3 CE**), erradicando el capricho y haciendo visible el sometimiento pleno a la ley y al Derecho (**artículo 103.1 CE**).

B) Catálogo de actos que exigen motivación preceptiva (artículo 35.1 LPACAP)

El **artículo 35.1 de la LPACAP** establece una lista cerrada de actos que deben ser motivados obligatoriamente con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|          CATÁLOGO DE ACTOS DE MOTIVACIÓN PRECEPTIVA (ARTÍCULO 35.1 LPACAP)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  a) Actos que LIMITEN DERECHOS subjetivos o intereses legítimos.            |
|  b) Actos que resuelvan RECURSOS administrativos y procedimientos arbitrales|
|  c) Actos que se SEPAREN DEL CRITERIO seguido en actuaciones precedentes    |
|     o del DICTAMEN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS.                                  |
|  d) Acuerdos de SUSPENSIÓN de actos y adopción de MEDIDAS PROVISIONALES.    |
|  e) Acuerdos de TRAMITACIÓN DE URGENCIA o de AMPLIACIÓN DE PLAZOS.          |
|  f) Actos que resuelvan procedimientos de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL y     |
|     procedimientos SANCIONADORES.                                           |
|  g) Actos que RECHACEN PRUEBAS propuestas por los interesados.              |
|  h) Acuerdos de CADUCIDAD y los que declaren el DESISTIMIENTO.              |
|  i) Actos dictados en ejercicio de POTESTADES DISCRECIONALES, así como los  |
|     que deban serlo por disposición legal o reglamentaria expresa.          |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

C) La motivación "per relationem" o por remisión (artículo 35.2 LPACAP)

El **artículo 35.2 de la LPACAP** regula una técnica frecuente y plenamente válida:

> *"La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen las convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte."*

Asimismo, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo avala la **motivación *per relationem***: el acto administrativo cumple el requisito de motivación formal cuando se remite de forma expresa y fundada a informes técnicos, dictámenes periciales o propuestas de resolución que figuren en el expediente administrativo, **siempre que dichos informes se hayan incorporado al texto de la notificación o hayan sido puestos formalmente a disposición del interesado**.

D) Consecuencias jurídicas del defecto o ausencia de motivación

- La **ausencia absoluta de motivación** en actos donde es preceptiva causa la **anulabilidad** del acto administrativo (**artículo 48.1 y 48.2 LPACAP**) por generar indefensión material efectiva al interesado.

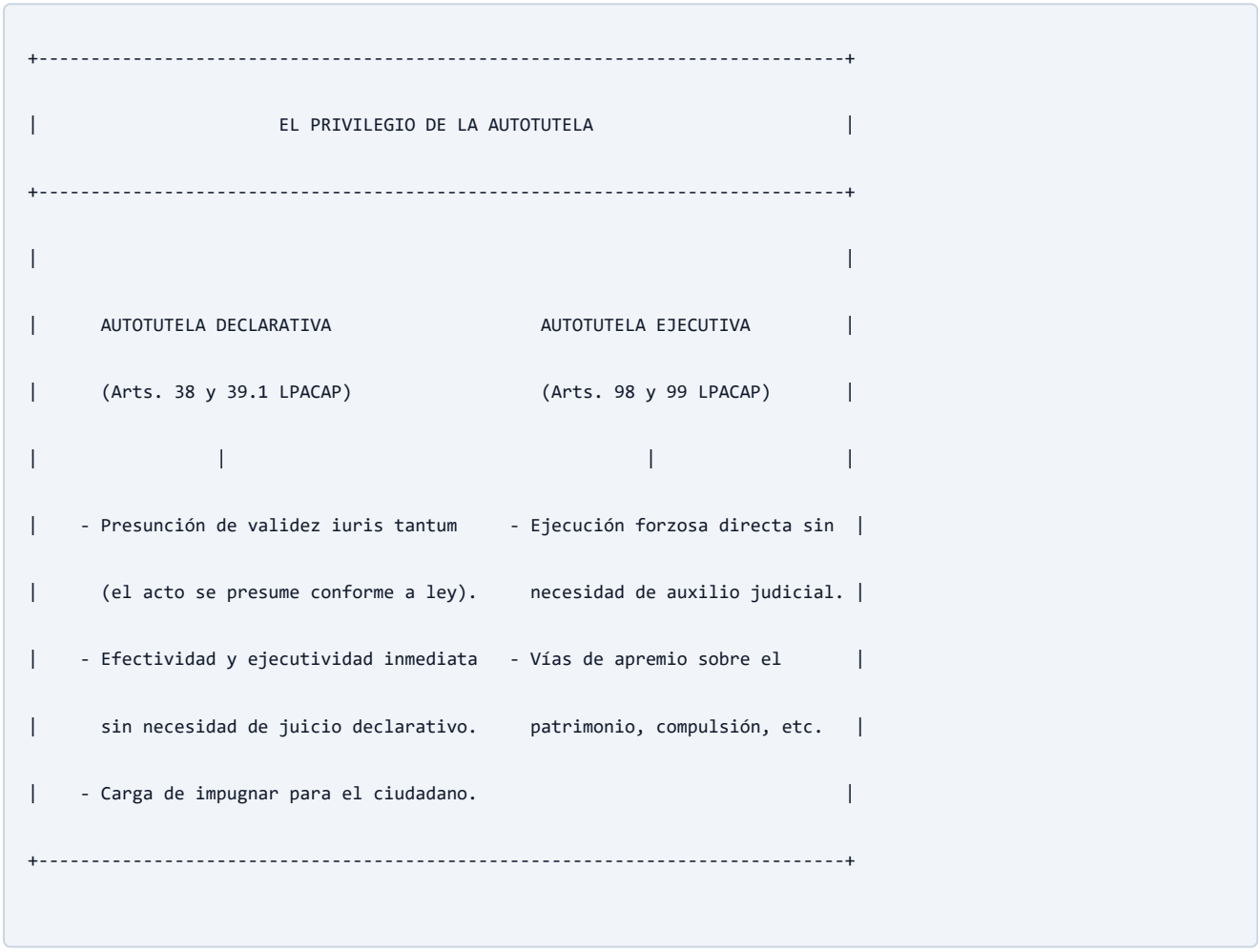
- Si la motivación es meramente **escasa, concisa o sucinta**, no determina la invalidez del acto siempre que proporcione los elementos esenciales para conocer el criterio decisorio de la Administración (**STS de 18 de junio de 2020**).

---

3. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones

3.1. El principio de autotutela: Autotutela declarativa frente a ejecutiva

En el Estado de Derecho, los particulares que pretenden modificar una situación jurídica o exigir una prestación a un tercero deben acudir inexcusablemente a los órganos del Poder Judicial (heterotutela judicial). En cambio, la Administración pública goza del privilegio exorbitante de la **autotutela** (construcción dogmática sistematizada por el profesor **Eduardo García de Enterría** y respaldada por la **STC 22/1984**):



1. **La autotutela declarativa (artículos 38 y 39.1 LPACAP)**:
2. Es la capacidad jurídica de la Administración para definir unilateralmente situaciones jurídicas, imponiendo obligaciones o reconociendo derechos a los particulares de modo vinculante, sin requerir una sentencia declarativa previa del Poder Judicial.
3. El **artículo 39.1 de la LPACAP** formula la regla de oro:

> *"Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa."*

- La **presunción de validez** es una presunción *iuris tantum* (destruible por prueba en contrario). Corresponde al interesado la carga de recurrir el acto para desvirtuar dicha presunción; si no lo impugna en

plazo, el acto deviene inatacable por consentimiento.

- El **artículo 38 de la LPACAP** añade que los actos administrativos serán **inmediatamente ejecutivos**, salvo los supuestos de suspensión cautelar legalmente tasados.
- **La autotutela ejecutiva (artículos 98 y 99 LPACAP)**:
- Es la facultad de la Administración para llevar a la práctica sus propias decisiones por sus propios medios coercitivos (**apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas**, art. 100 LPACAP), venciendo la resistencia del particular sin requerir orden judicial previa (salvo la entrada en domicilio, que exige autorización judicial previa conforme al **artículo 18.2 CE** y **artículo 8.6 LJCA**).

3.2. Condiciones de eficacia: Notificación y publicación

Aunque el acto administrativo nace perfecto y válido desde el momento en que se dicta (**artículo 39.1 LPACAP**), su **eficacia material queda condicionada** cuando la resolución afecta a los derechos e intereses de personas determinadas.

A) La Notificación (artículos 40 a 44 LPACAP)

La notificación es el acto formal y garantista mediante el cual la Administración traslada el contenido de la resolución a la esfera de conocimiento del interesado.

1. **Actos que deben notificarse (artículo 40.1 LPACAP)**:
2. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses legítimos.
3. **Plazo de emisión (artículo 40.2 LPACAP)**:
4. Toda notificación deberá ser cursada dentro del **plazo improrrogable de diez (10) días** a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
5. **Contenido mínimo preceptivo (artículo 40.2 LPACAP)**:
6. Para que la notificación surta plenos efectos jurídicos debe contener:
7. El **texto íntegro** de la resolución.
8. Indicación de si el acto **pone o no fin a la vía administrativa**.
9. Expresión de los **recursos que procedan** en vía administrativa y judicial.
10. **Órgano ante el que hubieran de presentarse**.
11. **Plazo para interponerlos**.
12. **Notificaciones defectuosas (artículo 40.3 y 40.4 LPACAP)**:
13. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan el régimen de recursos o plazos, son **defectuosas**.
14. No surten efecto hasta que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución, o **interponga cualquier recurso procedente** (**artículo 40.3 LPACAP**).
15. **Práctica de las notificaciones electrónicas y en papel (artículos 41 a 43 LPACAP)**:
16. Las personas jurídicas, entidades sin personalidad, empleados públicos y profesionales colegiados están **obligados a recibir la notificación por medios electrónicos** (**artículo 14.2 LPACAP**).
17. Para las personas físicas no obligadas, la notificación se practicará preferentemente en papel en su domicilio, salvo que hayan optado expresamente por la vía electrónica.
18. *Aceptación o rechazo de la notificación electrónica (artículo 43.2 LPACAP)*: La notificación electrónica se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la sede electrónica. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurran **diez (10) días naturales** sin que se

acceda a su contenido, se entenderá **rechazada la notificación**, teniéndose por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

19. **Notificación infructuosa (artículo 44 LPACAP)**:
20. Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar o medio de notificación, o intentada la notificación no se hubiese podido practicar, se publicará en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)** a través del **Tablón Edictal Único (TEU)**, sin perjuicio de la publicación potestativa complementaria en los tablones municipales o autonómicos.

B) La Publicación (artículo 45 LPACAP)

La publicación surte los mismos efectos que la notificación individualizada en los siguientes supuestos taxativos:

1. Cuando el acto tenga por destinatario a una **pluralidad indeterminada de personas** (ej. convocatoria de pruebas selectivas de Educación Social del Ayuntamiento de Utrera).
2. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de **concurrencia competitiva** (bases reguladoras y listas de admitidos/excluidos de subvenciones o procesos selectivos).
3. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
4. En procedimientos selectivos, la publicación en el tablón de edictos o sede electrónica sustituye a la notificación si así lo establecen las bases de la convocatoria (**artículo 45.1.b LPACAP**).

---

4. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia

4.1. La aprobación por otra Administración o autoridad superior

El **artículo 39.2 de la LPACAP** establece:

> *"La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o a aprobación superior."*

La **aprobación superior** opera como una **condición legal de eficacia** (*conditio iuris*):

1. **Naturaleza jurídica**: El acto sometido a aprobación existe válidamente y es perfecto desde que es adoptado por el órgano originario, pero carece de fuerza ejecutiva inmediata. Su eficacia queda en estado de suspensión o latencia hasta que la autoridad superior o la Administración tutelar u homologadora emite el acto de aprobación.
2. **Ámbito de aplicación en el Régimen Local**:
3. En el Derecho histórico existía una fuerte tutela de la Administración del Estado sobre los Ayuntamientos. Tras la Constitución de 1978 y la consagración de la autonomía local (**artículos 137 y 140 CE**), los controles genéricos de oportunidad han desaparecido.
4. En la actualidad, la aprobación superior solo se exige en supuestos estrictamente tasados por leyes sectoriales donde confluyen competencias concurrentes o supraordenadas:
5. Aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma de los instrumentos de **planeamiento urbanístico general** (ej. Planes Generales de Ordenación Urbanística - PGOU).
6. Acuerdos locales sobre operaciones de crédito extraordinarias sujetas a tutela financiera del Ministerio de Hacienda o de la Consejería autonómica (**artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales - TRLRHL**).

7. Alteraciones de términos municipales acordadas por el Pleno municipal, que no surten efectos hasta su aprobación mediante **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía** (**artículo 95.4 LAULA**).
8. **Efectos de la denegación**: Si la autoridad superior deniega la aprobación por vicios de legalidad, el acto originario no llega a desplegar eficacia jurídica alguna y decae.

4.2. La demora de la eficacia de los actos administrativos

La demora significa que, a pesar de la presunción general de eficacia inmediata desde la fecha de adopción (**artículo 39.1 LPACAP**), el despliegue efectivo de los efectos jurídicos queda aplazado temporalmente.

Las causas de demora se estructuran en:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|             CAUSAS DE DEMORA DE LA EFICACIA (ARTÍCULOS 39.2 Y 117 LPACAP)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. EXIGENCIA DEL CONTENIDO DEL ACTO:                                   |
|     - Sometimiento a CONDICIÓN SUSPENSIVA (hecho futuro e incierto).    |
|     - Sometimiento a TÉRMINO INICIAL o plazo futuro cierto.             |
|                                                                         |
|  2. SUPEDITACIÓN A NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN:                          |
|     - Actos que afectan a derechos e intereses de los administrados     |
|       (la eficacia no nace hasta que se practica válidamente la notificación|
|        o transcurren los 10 días de rechazo electrónico).               |
|                                                                         |
|  3. SUPEDITACIÓN A APROBACIÓN SUPERIOR:                                 |
|     - Control de legalidad o tutela de otra Administración (ej. PGOU).  |
|                                                                         |
|  4. SUSPENSIÓN CAUTELAR EN VÍA DE RECURSO:                              |
|     - Suspensión del acto por causar perjuicios de difícil o imposible  |
|       reparación o invocación de nulidad de pleno derecho (Art. 117 LPACAP).|
|     - Silencio administrativo positivo en peticiones de suspensión:     |
|       transcurrido UN (1) MES sin resolver la suspensión solicitada en el   |
|       recurso, el acto se entiende suspendido automáticamente (117.3 LPACAP)|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

4.3. La retroactividad de la eficacia de los actos administrativos

El principio general rector del Derecho Administrativo es la **irretroactividad** de los actos (*tempus regit actum*): los actos producen efectos hacia el futuro (*ex nunc*) desde su adopción o notificación.

Sin embargo, el **artículo 39.3 de la LPACAP** contempla el régimen excepcional de la **eficacia retroactiva (*ex tunc*)**:

> *"Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas."*

A) Supuestos tasados de retroactividad

La ley solo permite la retroactividad en dos supuestos taxativos:

1. **Actos dictados en sustitución de actos anulados**:
2. Cuando un acto previo es anulado por la propia Administración o por los Tribunales de Justicia, el nuevo acto que subsana el vicio y lo sustituye puede retrotraer sus efectos a la fecha del acto originario anulado, con el fin de restaurar la legalidad y evitar vacíos jurídicos perjudiciales.
3. **Actos que produzcan efectos favorables al interesado**:
4. Concesión de subvenciones, reconocimientos de grado personal, abono de trienios, ayudas de emergencia social o autorizaciones administrativas.

B) Los tres límites y requisitos acumulativos del artículo 39.3 LPACAP

Para que proceda legalmente otorgar eficacia retroactiva a un acto favorable, deben concurrir **simultáneamente tres requisitos sine qua non**:

1. **Que el acto produzca efectos favorables**: Queda taxativamente prohibida la retroactividad de actos de gravamen, restrictivos o sancionadores (**artículo 9.3 CE**: *"la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales"*).
2. **Que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha pretérita**: Es un requisito ontológico. No se puede retrotraer una ayuda social a enero si la situación de vulnerabilidad, empadronamiento o solicitud nació en marzo.
3. **Que no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas**: La retroactividad del acto a favor de un administrado no puede desplegar un efecto perjudicial o lesivo sobre terceros de buena fe ni quebrar la seguridad jurídica.

---

5. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

5.1. El acto administrativo en la gestión de Servicios Sociales de Utrera

En el desempeño profesional del/la Técnico/a Medio de Educación Social adscrito al Área de Servicios Sociales del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** (con sede central en **calle Catalina de Perea, 32**), la aplicación práctica de la teoría del acto administrativo es constante y directa:

1. **Órgano municipal competente y fin de la vía administrativa**:
2. Las resoluciones en materia de Servicios Sociales emanan habitualmente del **Alcalde** (**artículo 21.1.s de la LRBRL**) o del **Concejal Delegado de Servicios Sociales, Infancia y Educación**, en virtud del decreto de delegación de atribuciones dictado al inicio del mandato corporativo (**artículo 21.3 LRBRL**).
3. Estas resoluciones agotan taxativamente la vía administrativa en virtud del **artículo 52 de la LRBRL**, por lo que contra ellas no cabe recurso de alzada ante la Junta de Andalucía ni ante la Diputación Provincial de Sevilla, sino exclusivamente el **recurso potestativo de reposición** ante el propio Ayuntamiento de Utrera en el plazo de **un (1) mes** (**artículo 124 LPACAP**) o directamente el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de **dos (2) meses** (**artículo 46 de la LJCA**).

5.2. El valor del informe socioeducativo en la motivación de los actos

El/la Educador/a Social interviene en expedientes que afectan de forma crítica a derechos fundamentales de familias y menores vulnerables (Programa Municipal de Absentismo Escolar - EMAE, Equipos de Tratamiento Familiar - ETF, Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía - Rmisa y Ayudas de Emergencia Social):

- **La motivación preceptiva (artículo 35.1.a y 35.1.f LPACAP)**: Cuando el Ayuntamiento deniega una ayuda económica familiar, suspende una prestación por incumplimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS) o eleva una propuesta de declaración de riesgo de desprotección infantil a la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, el acto administrativo es de gravamen o restrictivo de derechos.
- **Motivación 'per relationem'**: La resolución del Concejal Delegado se motiva formalmente remitiéndose al **Informe Social e Informe Educativo emitido por el/la Educador/a Social** obrante en el expediente. Si el informe técnico es ambiguo, carece de valoración técnica fundada o no detalla con precisión los indicadores de riesgo (aplicando el instrumento **VALÓRAME** conforme a la Orden de 30 de julio de 2019), el acto administrativo deviene **anulable por defecto de motivación causante de indefensión** (**artículo 48.2 LPACAP**).

5.3. Notificación adaptada y retroactividad en supuestos de exclusión

1. **Garantía del derecho a la notificación**:
2. En barrios de transformación social y zonas desfavorecidas de Utrera como la **Barriada El Tinte**, muchas familias perceptoras sufren una grave brecha digital o carecen de domicilio convencional estable.
3. Si la notificación electrónica resultara fallida, se practica la notificación en papel en el domicilio. Si tampoco fuera posible, la citación se realiza a través de los canales de los Servicios Sociales Comunitarios antes de acudir al Tablón Edictal Único del BOE (**artículo 44 LPACAP**), evitando la indefensión real de familias analfabetas funcionales o en situación de exclusión.
4. **Retroactividad favorable de Ayudas de Emergencia Social (artículo 39.3 LPACAP)**:
5. En casos de urgencia habitacional, cortes inminentes de suministros de agua o energía en invierno, la resolución municipal de concesión de la ayuda de emergencia puede dictarse en fecha posterior al pago o corte, pero **otorgándole eficacia retroactiva expresa al día en que acaeció el corte o la solicitud formal**, al cumplirse los tres requisitos del artículo 39.3 LPACAP: es favorable a la familia, el corte y la situación de desamparo ya existían en dicha fecha pasada, y no lesiona derechos de ningún tercero.

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Definición de Zanobini**: Declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por una AAPP en ejercicio de potestad distinta a la reglamentaria.
2. **Art. 34.1 LPACAP**: Los actos administrativos deben dictarse por el órgano competente y ajustarse al procedimiento legalmente establecido.
3. **Art. 34.2 LPACAP**: El contenido debe ser lícito, posible, determinado y adecuado a los fines que persigue.
4. **Art. 35.1 LPACAP**: Catálogo de actos que exigen motivación preceptiva (limitativos de derechos, recursos, separación de precedente, medidas provisionales, urgencia/ampliación, responsabilidad patrimonial/sancionadores, discrecionales).
5. **Art. 35.2 LPACAP**: Avala la motivación *per relationem* (por remisión a informes o dictámenes técnicos).
6. **Art. 36.1 LPACAP**: Principio general de forma escrita a través de **medios electrónicos**.
7. **Art. 36.2 LPACAP**: Los actos verbales exigen que el titular o ejecutor consigne por escrito y firme una sucinta relación de la orden dada.

8. **Art. 37.1 LPACAP**: Principio de **inderogabilidad singular de los reglamentos**.
9. **Art. 38 LPACAP**: Los actos administrativos serán **inmediatamente ejecutivos**, salvo los supuestos de suspensión legal.
10. **Art. 39.1 LPACAP**: Los actos se **presumen válidos (*iuris tantum*)** y producen efectos desde la fecha en que se dicten (autotutela declarativa).
11. **Art. 39.2 LPACAP**: La eficacia queda demorada cuando así lo exija su contenido, o esté supeditada a notificación, publicación o **aprobación superior**.
12. **Art. 39.3 LPACAP**: Supuestos tasados de **retroactividad**: actos en sustitución de anulados o favorables, con los 3 requisitos concurrentes (favorable, supuestos de hecho preexistentes y no lesión de terceros).
13. **Art. 40.2 LPACAP**: La notificación debe ser cursada en el plazo de **diez (10) días** a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
14. **Art. 40.2 LPACAP (contenido)**: Texto íntegro, si pone o no fin a la vía administrativa, recursos procedentes, órgano y plazo.
15. **Art. 43.2 LPACAP**: En notificación electrónica, si transcurren **diez (10) días naturales** sin acceder al contenido, se entiende **rechazada**.
16. **Art. 44 LPACAP**: Notificación infructuosa se publica en el **Tablón Edictal Único del BOE**.
17. **Art. 45 LPACAP**: Publicación sustitutiva en actos de pluralidad indeterminada o concurrencia competitiva.
18. **Art. 52 LRBRL**: Ponen fin a la vía administrativa en los Ayuntamientos las resoluciones del **Pleno**, del **Alcalde** y de la **Junta de Gobierno Local**.
19. **Art. 112.1 LPACAP**: Actos de trámite cualificados (deciden fondo, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio irreparable) **sí son recurribles**.
20. **Art. 114 LPACAP**: Catálogo de actos que ponen fin a la vía administrativa en el régimen general.
21. **Art. 117.3 LPACAP**: Silencio positivo en peticiones de suspensión: transcurrido **un (1) mes** sin resolver, el acto se entiende suspendido automáticamente.
22. **Art. 124 y 123 LPACAP**: Recurso de reposición: plazo de **un (1) mes** para interponerlo y de **un (1) mes** para resolverlo.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

TEORÍA GENERAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO

================================================================================


 1. CONCEPTO Y DIFERENCIA CON EL REGLAMENTO

 2. Concepto (Zanobini): Declaración (voluntad, juicio, conocimiento, deseo).

 3. Reglamento = NORMA (permanente, innova el ordenamiento, nulidad de pleno derecho).

 4. Acto       = APLICACIÓN (se agota, singular o general, anulabilidad general).

 5. Inderogabilidad singular (Art. 37): Un acto no puede vulnerar un reglamento.



 1. ELEMENTOS DEL ACTO

 2. Subjetivos: Administración + Órgano competente (materia/territorio/jerarquía)

+ Titular imparcial (abstención/recusación Arts. 23-24 LRJSP).

  • Objetivos : Presupuesto de hecho + Objeto (lícito, posible, determinado)

+ Causa + Fin público (Desviación de poder = anulabilidad, Art. 48).

  • Formales  : Procedimiento legal (Art. 105.c CE) + Forma escrita electrónica

+ Motivación expresa (Art. 35).


 1. LA MOTIVACIÓN (Art. 35 LPACAP)

 2. Obligatoria en: Limitativos de derechos, recursos, separación de criterio,

medidas provisionales, urgencia, sanciones/responsabilidad patrimonial,

discrecionales.

  • Por remisión (per relationem, Art. 35.2): Válida si se adjuntan informes técnicos.
```

```
1. LA EFICACIA Y LA AUTOTUTELA
2. Autotutela Declarativa: Presunción de validez iuris tantum (Art. 39.1).
3. Autotutela Ejecutiva  : Ejecución forzosa sin orden judicial (Arts. 98-100).
4. Condiciones de eficacia: Notificación (plazo 10 días, Art. 40) o Publicación (Art. 45).
5. Notificación electrónica rechazada: A los 10 días naturales sin acceder (Art. 43.2).



1. DEMORA Y RETROACTIVIDAD (Arts. 39.2 y 39.3 LPACAP)
2. Demora: Por contenido (condición/término), notificación/publicación,

aprobación superior o suspensión cautelar (silencio 1 mes = suspendido).

• Retroactividad excepcional (Art. 39.3):
• Sustitución de actos anulados.
• Actos favorables (Triple filtro: favorable + hechos existían + no lesiona terceros).



1. RÉGIMEN LOCAL (Ayuntamiento de Utrera)
2. Fin de la vía administrativa: Resoluciones de Alcalde, Pleno y JGL (Art. 52 LRBRL).
3. Recursos: Reposición (1 mes potestativo) o Contencioso-Administrativo (2 meses directo).

================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿El acto administrativo innova el ordenamiento jurídico?**
2. *Trampa*: Considerar que una resolución que otorga un nuevo derecho al interesado innova el ordenamiento.
3. *Clave test*: **Falso**. El acto solo aplica el Derecho objetivo existente al caso concreto. Quien innova el ordenamiento jurídico es la norma jurídica (Ley o **Reglamento**).

1. **¿La incompetencia de un órgano genera siempre nulidad de pleno derecho?**
2. *Trampa*: Afirmar que cualquier acto dictado por órgano incompetente es nulo de pleno derecho.
3. *Clave test*: Solo es nulo de pleno derecho el acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la **materia** o del **territorio** (**artículo 47.1.b LPACAP**). La incompetencia **jerárquica** es un vicio de anulabilidad susceptible de convalidación por el superior (**artículo 52.3 LPACAP**).

1. **¿Son recurribles los actos de trámite?**

2. *Trampa*: Responder rotundamente con un 'no' general.
3. *Clave test*: Los actos de trámite ordinarios no son recurribles separadamente, pero los **actos de trámite cualificados** (**artículo 112.1 LPACAP**) que impiden continuar, deciden el fondo o causan indefensión **SÍ son recurribles de forma autónoma**.

1. **¿La falta de notificación del acto administrativo lo convierte en nulo de pleno derecho?**
2. *Trampa*: Confundir la validez intrínseca del acto con su eficacia externa.
3. *Clave test*: La falta o defecto de notificación afecta exclusivamente a la **eficacia** del acto, no a su **validez** intrínseca (**artículos 39 y 40 LPACAP**). El acto nace válido, pero su eficacia queda demorada hasta su notificación reglamentaria.

1. **¿Qué plazo tiene el ciudadano para rechazar una notificación electrónica?**
2. *Trampa*: Pensar que el plazo es de 10 días hábiles.
3. *Clave test*: El plazo fijado por el **artículo 43.2 de la LPACAP** es de **diez (10) días NATURALES**. Transcurrido dicho plazo sin acceder al contenido, se entiende legalmente rechazada la notificación.

1. **¿Puede otorgarse eficacia retroactiva a una sanción administrativa o a un acto de gravamen?**
2. *Trampa*: Justificar la retroactividad si el expediente sancionador tardó mucho tiempo.
3. *Clave test*: **Prohibición constitucional absoluta**. El **artículo 9.3 de la CE** y el **artículo 39.3 de la LPACAP** prohíben taxativamente la retroactividad de actos desfavorables, sancionadores o restrictivos de derechos. Solo cabe retroactividad en actos favorables o de sustitución de anulados.

1. **¿Ante la desestimación de una ayuda social por el Alcalde de Utrera cabe recurso de alzada ante la Junta de Andalucía?**
2. *Trampa*: Creer que al ser Servicios Sociales una competencia autonómica cabe alzada ante la Consejería.
3. *Clave test*: **Error grave**. En la Administración local, las resoluciones del Alcalde ponen fin a la vía administrativa (**artículo 52 de la LRBRL**). Contra ellas solo cabe **recurso potestativo de reposición** ante el mismo Alcalde o directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Procedimiento de denegación o revocación de una Ayuda de Emergencia Social**: Ante una solicitud denegada a una familia de la **Barriada El Tinte**, el/la Educador/a Social debe redactar una propuesta técnica que fundamente el acto administrativo del Concejal Delegado de Servicios Sociales. Conforme al **artículo 35.1.a de la LPACAP**, al tratarse de un acto limitativo de derechos o expectativas legítimas, la motivación debe ser rigurosa, explicitando los datos económicos y sociofamiliares que justifican el incumplimiento del baremo municipal. La resolución final se remitirá a dicho informe técnico mediante motivación *per relationem* (**artículo 35.2 LPACAP**).
- **Régimen de notificación y recursos**: El documento resolutorio debe notificarse obligatoriamente en el plazo de **10 días** (**artículo 40.2 LPACAP**) de forma adaptada a la situación de vulnerabilidad social de los interesados, advirtiéndoles que, al agotar la vía administrativa (**artículo 52 LRBRL**), disponen de **un mes** para interponer recurso potestativo de reposición ante el propio Ayuntamiento de Utrera (**artículo 124 LPACAP**) o **dos meses** para acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (**artículo 46 LJCA**).
- **Aplicación de la retroactividad (artículo 39.3 LPACAP)**: En caso de concesión urgente para evitar el corte inminente de luz o desahucio, se hará constar expresamente la cláusula de eficacia retroactiva al momento del hecho causante acreditado en el expediente social.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 9.3, 24.1, 103.1 y 105.c. BOE consolidado.
- **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): Título III, De los actos administrativos (artículos 34 a 52). BOE consolidado.
- **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): Artículos 8 (irrenunciabilidad de competencia) y 23 a 24 (abstención y recusación). BOE consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 21, 22 y 51 a 54 (impugnación y fin de la vía administrativa local). BOE consolidado.
- **Ley 29/1998, de 13 de julio**, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): Artículos 25 a 28 (actos impugnables), 46 (plazos) y 70.2 (desviación de poder). BOE consolidado.
- **Jurisprudencia vinculante**: SSTC 22/1984 (privilegio de autotutela), 27/1987 y 148/1993 (motivación como garantía de tutela judicial efectiva); SSTS de 18 de junio de 2020 y 23 de marzo de 2021 (motivación per relationem y límites de la retroactividad favorable).

MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 11 (Materias Comunes): La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica. La Sede electrónica. Registros y notificaciones electrónicas. Publicaciones electrónicas. El archivo electrónico.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 11. La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica. La Sede electrónica. Registros y notificaciones electrónicas. Publicaciones electrónicas. El archivo electrónico

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, arts. 9 a 17, 26 a 31, 40 a 45 y 70); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, arts. 38 a 46); Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (eIDAS); Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza; Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI); Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); y Ordenanzas reguladoras de la Administración Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

---

1. La Administración Electrónica: concepto, evolución y principios rectores

1.1. Concepto dogmático y evolución legislativa

La **Administración Electrónica** (*e-Administración*) representa la transformación estructural de la gestión pública mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las relaciones de las Administraciones públicas con la ciudadanía, las empresas y entre los propios entes públicos. Su objetivo es dotar a la acción administrativa de mayor eficacia, celeridad, transparencia, accesibilidad y eficiencia, superando las limitaciones espaciotemporales del soporte papel.

La evolución normativa en el ordenamiento jurídico español ha atravesado tres etapas bien diferenciadas:

1. **Fase inicial de habilitación técnica (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)**: Su **artículo 45** promovió tímidamente la incorporación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos por las Administraciones públicas, supeditándolos a la existencia previa de disponibilidades presupuestarias y desarrollos reglamentarios específicos.
2. **Fase de consagración del derecho ciudadano (Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos - LAECSP)**: Reconoció formalmente el

derecho de la ciudadanía a relacionarse con las AAPP por medios electrónicos, si bien articuló un modelo dual donde el papel seguía siendo la regla general y lo digital una opción sobrevenida.

3. **Fase de implantación electrónica plena y por defecto (Leyes 39/2015 y 40/2015)**: El legislador de 2015 acometió una reforma integral:
4. La **Ley 39/2015 (LPACAP)** regula las relaciones *ad extra* (hacia fuera) de la Administración con los ciudadanos, instaurando el principio de que la tramitación electrónica no es ya una vía alternativa, sino la **forma ordinaria y por defecto** de sustanciación del procedimiento administrativo común.
5. La **Ley 40/2015 (LRJSP)** regula las relaciones *ad intra* (hacia dentro) del Sector Público y entre las distintas Administraciones, imponiendo la obligación de relacionarse internamente de forma exclusivamente electrónica.
6. Este marco legal se ha visto culminado y desarrollado con carácter básico por el **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo**, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

1.2. Principios rectores de la Administración digital

El **artículo 3 del Real Decreto 203/2021** y la **LRJSP (artículo 3)** consagran los principios informadores del funcionamiento electrónico del sector público:

1. **Neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso**: Las AAPP utilizarán estándares abiertos e independientes de cualquier fabricante o proveedor comercial, garantizando que el ciudadano pueda acceder a los servicios públicos sin verse forzado a adquirir programas de software de una marca comercial específica.
2. **Accesibilidad universal y diseño para todos**: Garantía de que los entornos, procesos y herramientas digitales sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, prestando especial atención a las personas con discapacidad o mayores (**Directiva UE 2016/2102** y **Real Decreto 1112/2018**).
3. **Facilidad de uso y proactividad**: Los sistemas deben diseñarse centrados en el usuario, reduciendo cargas burocráticas y facilitando la tramitación en línea de forma intuitiva y predictiva.
4. **Interoperabilidad**: Capacidad de los sistemas de información para compartir datos y posibilitar el intercambio y reutilización de información entre Administraciones públicas (**artículo 156 LRJSP** y **Real Decreto 4/2010 - ENI**).
5. **Seguridad integral**: Protección de la información y de los servicios frente a ciberamenazas, garantizando la confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad y disponibilidad conforme al **Real Decreto 311/2022 - ENS**.
6. **Principio de "solo una vez" (*once-only principle*)**: Los ciudadanos tienen derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración (**artículo 28.2 y 53.1.d LPACAP**), debiendo ser consultados o recabados electrónicamente por las redes corporativas interadministrativas.

---

2. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos

2.1. El régimen general del artículo 14 de la LPACAP

El **artículo 14 de la LPACAP** estructura la relación electrónica con las Administraciones públicas en dos categorías jurídicas diferenciadas: el derecho general de las personas físicas frente a la obligación legal tasada para determinados colectivos.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|    RÉGIMEN DE RELACIÓN CON LAS AAPP POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (ART. 14 LPACAP) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. PERSONAS FÍSICAS (Art. 14.1 LPACAP)                                 |
|     - Regla general: DERECHO POTESTATIVO de elección (electrónico o papel). |
|     - Pueden modificar el medio elegido en cualquier momento.           |
|                                                                         |
|  2. SUJETOS OBLIGADOS POR LEY (Art. 14.2 LPACAP - Obligación Exclusiva) |
|     a) Personas jurídicas (sociedades, fundaciones, asociaciones).      |
|     b) Entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, etc.). |
|     c) Profesionales de colegiación obligatoria (abogados, arquitectos...). |
|     d) Empleados de las Administraciones Públicas (por su condición).   |
|     e) Representantes de sujetos obligados.                             |
|                                                                         |
|  3. EXTENSIÓN REGLAMENTARIA (Art. 14.3 LPACAP)                          |
|     - Posibilidad de obligar a ciertas personas físicas para trámites   |
|       concretos por capacidad económica, técnica o profesional acreditada. |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

A) El derecho potestativo de las personas físicas (artículo 14.1 LPACAP)

Conforme al **artículo 14.1 de la LPACAP**:

> *"Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a ello (...). El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento."*

Este precepto salvaguarda a la ciudadanía común frente a la brecha digital: el ciudadano individual tiene el derecho a exigir ser atendido en papel y en oficinas presenciales de asistencia en materia de registros, y la Administración no puede imponerle coactivamente el canal telemático salvo las excepciones reglamentarias tasadas del apartado 3.

B) Catálogo de sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos (artículo 14.2 LPACAP)

El **artículo 14.2 de la LPACAP** establece que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP para la realización de **cualquier trámite** de un procedimiento administrativo:

- **a) Las personas jurídicas**: Sociedades mercantiles (S.A., S.L.), sociedades cooperativas, fundaciones, asociaciones legalmente constituidas y corporaciones de Derecho público.
- **b) Las entidades sin personalidad jurídica**: Comunidades de bienes, sociedades civiles sin personalidad, herencias yacentes y comunidades de propietarios.
- **c) Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria**: Abogados, procuradores, graduados sociales, arquitectos, médicos, farmacéuticos, etc., para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- **d) Los empleados de las Administraciones Públicas**: Para los trámites y actuaciones que realicen con ellas **por razón de su condición de empleado público**, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración (ej. solicitud de vacaciones, permisos, trienios, concursos de traslados).
- **e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración**: La condición de sujeto obligado del representado arrastra necesariamente al representante al canal digital.

C) Ampliación reglamentaria a personas físicas (artículo 14.3 LPACAP)

El **artículo 14.3 de la LPACAP** faculta a las Administraciones para extender reglamentariamente la obligación electrónica a personas físicas para determinados procedimientos y colectivos, **siempre que quede acreditado que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos concurre la garantía de acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios**. Un ejemplo típico es la obligación impuesta a los aspirantes a pruebas selectivas de empleo público de presentar sus instancias telemáticamente cuando así lo contemplan las bases de la convocatoria.

2.2. La asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos

Para evitar situaciones de desamparo e indefensión de las personas físicas no obligadas, el **artículo 12 de la LPACAP** impone a las Administraciones el deber ineludible de asistencia:

1. **Canal presencial asistido**: Las AAPP garantizarán que los interesados puedan ser asistidos en el uso de medios electrónicos en las **Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR)**.
2. **La figura del funcionario habilitado (artículo 12.2 LPACAP)**: Si un interesado que no dispone de los medios electrónicos necesarios desea formular una solicitud o presentar un escrito telemático, su identificación o firma electrónica podrá ser válidamente realizada por un **funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado**.
3. *Requisito formal*: Es preceptivo que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su **consentimiento expreso y por escrito** para dicha actuación, debiendo quedar constancia fehaciente en el expediente para los casos de discrepancia.
4. Cada Administración mantendrá actualizado un **Registro de Funcionarios Habilitados**.
5. **El Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) (artículo 5 LPACAP y arts. 20 a 25 RD 203/2021)**: Permite inscribir los poderes otorgados *apud acta* (presencial o electrónicamente) por comparecencia personal en las OAMR o mediante firma electrónica en la sede. Los poderes se tipifican en:
6. Poder general para cualquier actuación administrativa ante cualquier Administración.
7. Poder para cualquier actuación ante una Administración determinada (ej. solo ante el Ayuntamiento de Utrera).
8. Poder para trámites o procedimientos específicos.

9. *Vigencia temporal*: Los poderes inscritos tienen una validez máxima de **cinco (5) años**, prorrogable por periodos máximos sucesivos de cinco años (**artículo 5.6 LPACAP**).

---

3. Identificación y firma electrónica

3.1. Marco normativo: eIDAS y Ley 6/2020

El marco jurídico de la firma y la identificación digital en España descansa sobre dos pilares normativos de máxima jerarquía:

- El **Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (Reglamento eIDAS)**, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
- La **Ley 6/2020, de 11 de noviembre**, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que derogó la histórica Ley 59/2003 de firma electrónica.

3.2. Distinción dogmática entre identificación y firma electrónica

En la sistemática de la LPACAP, identificación y firma cumplen funciones jurídicas diferenciadas:

- **Identificación**: Acredita fehacientemente la identidad de una persona ante la Administración (certifica *quién es* el ciudadano). Basta para navegar por la sede, consultar el estado de expedientes, recibir comunicaciones informativas y descargar documentos.
- **Firma electrónica**: Además de acreditar la identidad del firmante, garantiza la **integridad del documento** electrónico (que no ha sido modificado tras su firma) y el **no repudio** (el firmante no puede negar válidamente haber suscrito la declaración de voluntad).

3.3. Sistemas de identificación y de firma admitidos para los interesados

Conforme a los **artículos 9 y 10 de la LPACAP**:

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
|          SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA (ARTÍCULOS 9 Y 10 LPACAP)       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                             |
|  1. CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS CUALIFICADOS / RECONOCIDOS                    |
|     - Certificados de persona física (FNMT-RCM, etc.).                     |
|     - DNI electrónico (DNIe) en sus distintas versiones.                    |
|     - Certificados de representante de persona jurídica o entidad.         |
|                                                                             |
|  2. SISTEMAS DE CLAVE CONCERTADA                                            |
|     - Plataforma Cl@ve del Sector Público:                                  |
|       * Cl@ve PIN (acceso temporal mediante código SMS).                    |
|       * Cl@ve Permanente (usuario, contraseña y código OTP de refuerzo).    |
|       * Cl@ve Firma (firma basada en certificados en la nube).              |
|                                                                             |
|  3. OTROS SISTEMAS DE FIRMA QUE LAS AAPP CONSIDEREN VÁLIDOS                 |
|     - Sellos de tiempo, biometría certificada o registros de claves.        |
|     - Exigen acuerdo previo del Consejo de Ministros / Gobiernos CCAA.      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

3.4. Supuestos en que es obligatorio el uso de la firma electrónica (artículo 11 LPACAP)

La regla general de la LPACAP es que para la mera relación, consulta o personación basta la **identificación**. El **artículo 11.2 de la LPACAP** reserva con carácter taxativo y tasado el **uso preceptivo de la firma electrónica** para los siguientes cinco supuestos esenciales:

1. **Formular solicitudes** de inicio de procedimientos.
2. **Presentar declaraciones responsables o comunicaciones**.
3. **Interponer recursos administrativos** de cualquier naturaleza.
4. **Desistir de acciones**.
5. **Renunciar a derechos**.

3.5. Identificación y firma de las Administraciones Públicas

La **Ley 40/2015 (LRJSP)** regula los instrumentos digitales utilizados por las propias Administraciones:

1. **Sistemas de identificación de las AAPP (artículo 40 LRJSP)**: Se identifican mediante **certificados de sede electrónica** y **sellos electrónicos** cualificados de órgano o entidad.
2. **La Actuación Administrativa Automatizada (AAA) (artículo 41 LRJSP)**:
3. Se entiende por AAA cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración pública en el marco de un procedimiento, **en la que no haya intervenido de forma directa una persona física** (ej. expedición automática de un certificado de empadronamiento, liquidación de un impuesto periódico).
4. *Requisitos*: Debe definirse previamente mediante resolución formal el órgano competente para la programación y diseño del sistema y el órgano responsable a efectos de impugnación.
5. **Sistemas de firma en la AAA (artículo 42 LRJSP)**: La actuación automatizada solo puede firmarse mediante:
6. **Sello electrónico** de la Administración, órgano, organismo público o entidad de derecho público.
7. **Código Seguro de Verificación (CSV)** vinculado a la Administración Pública y, en su caso, a la persona u órgano actuante, garantizándose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica.
8. **Firma electrónica del personal al servicio de las AAPP (artículo 43 LRJSP)**:
9. Se realiza mediante certificados electrónicos de empleado público.
10. Por razones de seguridad pública o protección, la firma podrá incorporar un **número de identificación profesional (pseudónimo)** en lugar del nombre y apellidos (frecuente en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, inspectores o trabajadores sociales en expedientes de alto riesgo).

---

4. La Sede electrónica y el Punto de Acceso General electrónico

4.1. Concepto, caracteres y régimen jurídico de la Sede electrónica

El **artículo 38 de la LRJSP** define la sede electrónica como:

> *"Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias."*

De conformidad con el **Real Decreto 203/2021 (artículos 9 a 12)**, sus características esenciales son:

1. **Publicidad oficial y responsabilidad**: La publicación en la sede de actos y notificaciones surte plenos efectos jurídicos. El titular de la sede asume la responsabilidad directa respecto a la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
2. **Creación formal**: Las sedes electrónicas se crearán mediante **orden ministerial o disposición reglamentaria correspondiente**, que deberá publicarse preceptivamente en el diario oficial que corresponda (en los municipios, mediante acuerdo del Pleno publicado en el Boletín Oficial de la Provincia).
3. **Contenido mínimo obligatorio de la Sede electrónica (artículo 11 RD 203/2021)**:
4. Identificación de la sede, de su titular y de los órganos responsables de su gestión.
5. Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede o información equivalente.
6. **Fecha y hora oficial sincronizada**, garantizada por el Real Instituto y Observatorio de la Armada.
7. **Calendario de días inhábiles** aplicable al ámbito territorial del órgano o entidad titular.
8. Catálogo o inventario de servicios y procedimientos disponibles con indicación de plazos máximos de resolución y efectos del silencio.

9. Sistemas de identificación y firma electrónica admitidos.
10. Enlace al **Registro Electrónico General** de la entidad.
11. Acceso al **Tablón de Edictos Electrónico**.
12. Verificación de los certificados de la sede y herramientas de cotejo de documentos firmados con CSV.
13. Buzón general de quejas y sugerencias.

4.2. El Punto de Acceso General electrónico (PAGe)

El **artículo 39 de la LRJSP** y los **artículos 13 y 14 del RD 203/2021** regulan el Punto de Acceso General electrónico:

- Es el portal web que actúa como puerta de entrada unificada para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información, procedimientos y servicios del sector público.
- En la Administración General del Estado, el PAGe se materializa en el portal `administracion.gob.es` e integra la **Carpeta Ciudadana**, donde cada persona puede consultar sus expedientes abiertos, notificaciones pendientes, bienes registrados o datos del padrón.
- En la Administración Local, el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** dispone de su propia sede electrónica corporativa (`sede.utrera.org`), que funciona como sede electrónica y punto general de acceso municipal.

---

5. Registros electrónicos

5.1. El Registro Electrónico General (artículo 16 de la LPACAP)

Cada Administración pública dispondrá de un único **Registro Electrónico General** en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo.

Sus reglas de funcionamiento son:

1. **Asiento registral automático**: Todo asiento emitirá automáticamente un **recibo justificativo** que contendrá: número de registro individualizado, fecha y hora de presentación, identificación del remitente, órgano destinatario y copia autenticada del documento presentado con su huella digital y firma electrónica.
2. **Interconexión registral**: Todos los registros electrónicos deben ser plenamente interoperables entre sí a través del Sistema de Interconexión de Registros (**SIR**), permitiendo que un escrito presentado en el Ayuntamiento de Utrera sea transmitido digitalmente en cuestión de segundos a un ministerio o a la Junta de Andalucía.
3. **Tratamiento de documentos en soporte papel presentados presencialmente (artículo 16.5 LPACAP)**:

> *"Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas deberán ser **digitalizados** en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros en el acto, por el funcionario que reciba la documentación, para su incorporación al expediente administrativo electrónico, **devolviéndose los originales al interesado**, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización."*

5.2. Cómputo de plazos en registros electrónicos (artículo 31 de la LPACAP)

El régimen de cómputo de plazos en el canal electrónico es objeto primordial de preguntas en exámenes selectivos:

1. **Disponibilidad permanente**: Los registros electrónicos permitirán la presentación de documentos **todos los días del año durante las veinticuatro horas** (24/7/365).
2. **Efecto de la presentación en día inhábil (artículo 31.2.a LPACAP)**:

> *"La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la **primera hora del primer día hábil siguiente**, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil."*

1. **Inicio del cómputo de plazos para la Administración y el interesado (artículo 31.2.b y c LPACAP)**:
2. El cómputo de plazos que deban cumplir las **Administraciones Públicas** vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración.
3. El cómputo de plazos que deban cumplir los **interesados** se rige por el calendario de días inhábiles fijado en la sede electrónica del registro actuante.
4. Cuando concurran razones de interrupción técnica del servicio no planificada, la Administración deberá publicar en la sede una incidencia técnica, **prorrogando de forma automática los plazos de vencimiento** por el tiempo que hubiese durado la caída del sistema (**artículo 32.4 LPACAP**).

---

6. Notificaciones electrónicas

6.1. Marco normativo y la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)

Las notificaciones electrónicas se regulan en los **artículos 41 a 44 de la LPACAP** y en los **artículos 41 a 45 del Real Decreto 203/2021**:

- Se practicarán de forma preferente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte legalmente obligado (**artículo 14.2 LPACAP**) o haya optado expresamente por este medio.
- El canal preferente a nivel estatal es la **Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)**, accesible desde cualquier dispositivo, complementada por las sedes electrónicas de cada organismo.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|            CICLO DE VIDA DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (LPACAP)        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. EMISIÓN: Acto dictado por el órgano competente.                     |
|                                                                         |
|  2. PUESTA A DISPOSICIÓN: Depósito formal en la DEHú o Sede Electrónica.  |
|     - Aviso de cortesía (email / SMS al móvil): Informativo y potestativo.  |
|                                                                         |
|  3. PLAZO DE COMPARECENCIA: DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde el depósito.   |
|                                                                         |
|     +- SI ACCEDE AL CONTENIDO dentro de los 10 días:                    |
|     |  ===> Notificación PRACTICADA y EFICAZ en ese momento exacto.      |
|     |                                                                   |
|     +- SI NO ACCEDE al transcurrir los 10 días naturales:               |
|        ===> Notificación RECHAZADA por ministerio de ley (Art. 43.2).   |
|        ===> Se tiene por EFECTUADO el trámite y continúa el procedimiento.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

6.2. Reglas procedimentales de la notificación electrónica

1. **Aviso de cortesía o puesta a disposición (artículo 41.6 LPACAP)**:
2. Con independencia de que la notificación se practique en papel o electrónicamente, la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación.
3. **Regla de examen crucial**: *"La falta de práctica de este aviso* ***no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida****."*
4. **Momento en que se entiende practicada (artículo 43.1 LPACAP)**:
5. La notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el **acceso a su contenido**, quedando constancia fehaciente de la fecha y hora de apertura en los servidores de la sede.
6. **Rechazo de la notificación por transcurso del plazo (artículo 43.2 LPACAP)**:
7. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá **rechazada** cuando hayan transcurrido **diez (10) días naturales** desde la

puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

8. Operado el rechazo legal, se entenderá producido el trámite a todos los efectos y el procedimiento continuará su curso ordinario.
9. **Notificación infructuosa (artículo 44 LPACAP)**:
10. Cuando intentada la notificación no se hubiese podido practicar, o se ignore el lugar de notificación, se publicará mediante anuncio en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)** a través del **Tablón Edictal Único (TEU)**.

---

7. Publicaciones electrónicas

7.1. Régimen del artículo 45 de la LPACAP

La publicación electrónica surte los mismos efectos que la notificación individualizada en los siguientes supuestos:

1. Actos dirigidos a una **pluralidad indeterminada de personas** (convocatorias generales, listas de admitidos a procesos de empleo público).
2. Actos integrantes de procedimientos de **concurrencia competitiva** (subvenciones, premios, licitaciones).
3. Cuando la Administración estime que la notificación individual es insuficiente o concurran razones de interés público.

7.2. Edición electrónica de los Diarios Oficiales y Tablones Electrónicos

1. **Diarios Oficiales electrónicos**: La edición digital y electrónica del **Boletín Oficial del Estado (BOE)**, del **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)** y del **Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP)** tiene carácter oficial y auténtico con plena validez jurídica a todos los efectos (**artículo 38.4 LRJSP**).
2. **El Tablón de Edictos Electrónico municipal**:
3. Sustituye íntegramente al antiguo tablón de anuncios físico ubicado en la casa consistorial.
4. La publicación de anuncios, edictos y resoluciones en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Utrera (`sede.utrera.org`) garantiza la constancia fidedigna de la fecha de inicio y finalización del periodo de exposición pública mediante sello electrónico y firma temporal.

---

8. El archivo electrónico único

8.1. Regulación en la LPACAP y en la LRJSP

El tratamiento digital integral exige que la conservación de la documentación generada se efectúe mediante repositorios digitales permanentes:

- El **artículo 17 de la LPACAP** dispone que cada Administración deberá mantener un **archivo electrónico único** de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
- El **artículo 46 de la LRJSP** impone a todas las Administraciones la obligación de conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo.

8.2. El Expediente Administrativo Electrónico (artículo 70 de la LPACAP)

El expediente administrativo digital se define como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a

ejecutarla:

1. **Estructura y requisitos obligatorios (artículo 70.2 LPACAP)**:
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos y notificaciones deban integrarlo.
3. Debe constar de un **índice electrónico autenticado** mediante firma electrónica o sello cualificado de la Administración actuante.
4. El índice electrónico garantiza la **integridad del expediente** y permite su foliación electrónica segura sin que puedan alterarse ni intercalarse documentos sin dejar rastro de auditoría.
5. **Documentos excluidos del expediente (artículo 70.4 LPACAP)**:
6. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter de auxiliar o de apoyo (borradores, notas de trabajo, comunicaciones internas informales o resúmenes sin trascendencia formal).

8.3. Marcos técnicos de seguridad e interoperabilidad: ENI y ENS

La validez jurídica y conservación a largo plazo del archivo digital descansan en dos normas troncales:

1. **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero)**:
2. Regula las condiciones técnicas para que los documentos y expedientes electrónicos generados por una Administración (ej. Ayuntamiento de Utrera) puedan ser leídos, interpretados y transferidos a otra Administración (ej. Junta de Andalucía, AGE o Poder Judicial) sin degradación de metadatos ni pérdida de validez jurídica.
3. Fija la **Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI)** de Documento Electrónico, Expediente Electrónico, Digitalización y Política de Firma.
4. **Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo)**:
5. Sustituyó al antiguo RD 3/2010. Fija los principios básicos y requisitos mínimos de seguridad que garanticen adecuadamente la seguridad de los servicios y la información tratada.
6. Establece las dimensiones de seguridad: **Disponibilidad, Autenticidad, Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad (D-A-I-C-T)**.

---

9. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

9.1. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Utrera y el catálogo de trámites sociales

El Excmo. Ayuntamiento de Utrera dispone de su sede electrónica corporativa en la dirección oficial `sede.utrera.org`. Dentro de su catálogo de trámites, el Área de Servicios Sociales, Infancia y Educación cuenta con procedimientos específicos de tramitación telemática:

- Solicitud de Ayudas de Emergencia Social y prestaciones económicas para necesidades básicas.
- Inscripción en programas socioeducativos y talleres de prevención comunitaria.
- Altas e informes en el marco del **Programa Municipal de Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar (EMAE)**.
- Solicitudes de bonificaciones tributarias y tarifas sociales del agua o basura para familias monoparentales o con ingresos por debajo del IPREM.

9.2. Mitigación de la brecha digital y la intervención del Educador/a Social

La digitalización forzosa genera un grave riesgo de exclusión administrativa (*brecha digital*) que impacta directamente en las familias atendidas por los Servicios Sociales de Utrera (calle Catalina de Perea, 32):

1. **Garantía del canal no electrónico para personas físicas (artículo 14.1 LPACAP)**:
2. Las personas y familias atendidas en zonas vulnerables como la **Barriada El Tinte** o las pedanías rurales (**Guadalema de los Quintero, Trajano, Pinzón**) no forman parte de los sujetos obligados del artículo 14.2 LPACAP.
3. El/la Educador/a Social debe velar por que el Ayuntamiento no vulnere este derecho básico: la persona en exclusión social tiene derecho inalienable a presentar su documentación en papel, a ser notificada en su domicilio físico y a no ser rechazada en ventanilla por carecer de firma digital o teléfono inteligente.
4. **Asistencia por funcionario habilitado (artículo 12 LPACAP)**:
5. Para agilizar trámites urgentes (como la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía - Rmisa, el Ingreso Mínimo Vital o prestaciones ante la Delegación Territorial de la Junta), el/la profesional o el personal administrativo adscrito a Servicios Sociales actúa como **funcionario habilitado**.
6. Con el consentimiento expreso y por escrito del interesado, se realiza la identificación y firma telemática en el Registro Electrónico General de Utrera, garantizando la presentación en plazo sin que la falta de medios electrónicos de la familia perjudique el acceso a la prestación vital.

9.3. Protección de datos de menores y seguridad en el expediente electrónico

En los expedientes tramitados por los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y programas de absentismo de Utrera se manejan datos de especial sensibilidad (salud física y mental, toxicomanías, violencia de género, desprotección de menores, valoraciones del instrumento **VALÓRAME** y hojas de detección del **SIMIA**):

- **Aplicación del ENS (categoría ALTA en confidencialidad e integridad)**: Los documentos electrónicos del expediente social no pueden alojarse en discos locales ni compartirse por canales no corporativos; deben custodiarse en el gestor de expedientes municipal con cifrado robusto y control estricto de accesos por perfiles de usuario.
- **Principio de proporcionalidad y acceso restringido (artículo 5 del RGPD y LOPDGDD 3/2018)**: Solo los miembros del equipo interdisciplinar asignados formalmente al caso (Educador Social, Trabajador Social, Psicólogo) tienen acceso a los informes socioeducativos integrados en el archivo electrónico único municipal.

---

10. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 14.1 LPACAP**: Las personas físicas tienen el **derecho potestativo** de elegir en todo momento si se comunican con la Administración por medios electrónicos o en papel.
2. **Art. 14.2 LPACAP**: Sujetos obligados: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados profesionales, empleados públicos (por su condición) y sus representantes.
3. **Art. 12.2 LPACAP**: Los funcionarios habilitados pueden identificar y firmar en nombre de personas que no dispongan de medios, previo **consentimiento expreso y escrito**.
4. **Art. 5.6 LPACAP**: Los poderes inscritos en el Registro de Apoderamientos tienen una validez máxima de **cinco (5) años**, prorrogable por periodos sucesivos de cinco años.
5. **Art. 11.2 LPACAP**: La firma electrónica es preceptiva solo en 5 supuestos: **solicitudes, declaraciones responsables/comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia**.
6. **Art. 38.1 LRJSP**: Define la Sede electrónica como la dirección electrónica disponible cuya titularidad corresponde a una AAPP.
7. **RD 203/2021**: Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (aprobado el 30 de marzo de 2021).

8. **Art. 41 LRJSP**: La Actuación Administrativa Automatizada (AAA) se realiza sin intervención directa de persona física.
9. **Art. 42 LRJSP**: Sistemas de firma en AAA: **sello electrónico** y **Código Seguro de Verificación (CSV)**.
10. **Art. 16.1 LPACAP**: Cada Administración dispondrá de un único **Registro Electrónico General**.
11. **Art. 16.5 LPACAP**: Documentos presentados en papel se **digitalizan de inmediato en la oficina de registro y se devuelven los originales** al interesado.
12. **Art. 31.1 LPACAP**: Los registros electrónicos están disponibles **todos los días del año durante las 24 horas** (24/7/365).
13. **Art. 31.2.a LPACAP**: Entrada en día inhábil se considerará efectuada en la **primera hora del primer día hábil siguiente**.
14. **Art. 41.6 LPACAP**: El aviso al móvil/email sobre la puesta a disposición de una notificación es informativo: su falta **no invalida la notificación**.
15. **Art. 43.2 LPACAP**: Notificación electrónica se entiende rechazada a los **diez (10) días naturales** sin acceder al contenido.
16. **Art. 44 LPACAP**: La notificación infructuosa se publica en el **Tablón Edictal Único del BOE (TEU)**.
17. **Art. 17.1 LPACAP**: Obligación de cada Administración de mantener un **archivo electrónico único** de procedimientos finalizados.
18. **Art. 70.2 LPACAP**: El expediente electrónico se compone de documentos electrónicos foliados mediante un **índice electrónico autenticado**.
19. **Art. 70.4 LPACAP**: Se excluyen del expediente administrativo electrónico la información auxiliar, notas de trabajo y borradores.
20. **RD 4/2010**: Regula el **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)**.
21. **RD 311/2022**: Regula el **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**, sustituyendo al RD 3/2010.
22. **Ley 6/2020**: Regula aspectos de los servicios electrónicos de confianza (derogó la Ley 59/2003 de firma electrónica).

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y PROCEDIMIENTO (LPACAP)

================================================================================


 1. RELACIÓN ELECTRÓNICA (Art. 14 LPACAP)

 2. Personas físicas : DERECHO de opción (electrónico / papel, modificable).

 3. Obligados (14.2) : Personas jurídicas + Entidades sin personalidad + Colegiados


+ Empleados públicos (por su cargo) + Representantes.


  • Asistencia (12)  : Funcionario habilitado (consentimiento expreso del interesado).

  • Apoderamientos   : Validez máxima de 5 años prorrogables (Art. 5.6 LPACAP).



 1. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA (Arts. 9, 10 y 11 LPACAP)

 2. Para navegar/consultar: Basta IDENTIFICACIÓN (Cl@ve, certificados, DNIe).

 3. Para comprometer      : Obligatoria FIRMA (Solicitudes, declaraciones/comunicaciones,


recursos, desistimientos, renuncias).


  • En AAPP               : Sello electrónico + CSV en AAA (Art. 42 LRJSP).



 1. SEDE Y REGISTROS (Art. 38 LRJSP + Arts. 16 y 31 LPACAP)

 2. Sede Electrónica : Dirección electrónica titularidad AAPP (creación por norma).

 3. Registro único   : Un REG por AAPP interconectado por SIR.

 4. Papel en ventanilla: DIGITALIZACIÓN inmediata y DEVOLUCIÓN del original (16.5).

 5. Cómputo plazos   : Abierto 24/7/365. Entrada en inhábil = 1ª hora del primer hábil.



 1. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (Arts. 40 a 44 LPACAP)

 2. Canal preferente : Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Sede.
```

```
3. Aviso cortesía   : Email/móvil potestativo (su omisión NO anula la notificación).

4. Rechazo legal    : 10 DÍAS NATURALES sin acceder = trámite efectuado.

5. Infructuosa      : Publicación obligatoria en Tablón Edictal Único del BOE.



1. EXPEDIENTE Y ARCHIVO (Art. 17 y 70 LPACAP + ENI / ENS)

2. Expediente       : Documentos + ÍNDICE ELECTRÓNICO FIRMADO (foliación segura).

3. Exclusiones      : Borradores, notas internas y datos auxiliares (70.4).

4. Marcos técnicos  : ENI (RD 4/2010, interoperabilidad) + ENS (RD 311/2022, seguridad).


================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿Están obligadas todas las personas físicas a tramitar electrónicamente sus solicitudes?**
2. *Trampa*: Responder que con la Ley 39/2015 toda la ciudadanía está obligada al canal electrónico.
3. *Clave test*: **Falso**. Conforme al **artículo 14.1 de la LPACAP**, las personas físicas tienen el **derecho potestativo** de elegir en todo momento si se relacionan en papel o por medios electrónicos. Solo están obligadas las personas jurídicas y colectivos tasados en el artículo 14.2 o por disposición reglamentaria justificada (art. 14.3).

1. **¿En qué plazo se entiende rechazada la notificación electrónica: días hábiles o naturales?**
2. *Trampa*: Considerar que al ser plazos del procedimiento administrativo se computan como días hábiles.
3. *Clave test*: El **artículo 43.2 de la LPACAP** establece de forma taxativa que el rechazo se produce por el transcurso de **diez (10) días NATURALES** desde la puesta a disposición sin acceder al contenido.

1. **¿La falta de envío del aviso al teléfono móvil anula la notificación practicada?**
2. *Trampa*: Invocación de nulidad por no haber recibido el SMS o correo de aviso de puesta a disposición.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 41.6 de la LPACAP** dispone expresamente que *"La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida"*.

1. **¿Se necesita firma electrónica para consultar un expediente o presentar una simple queja?**
2. *Trampa*: Exigir firma electrónica cualificada para cualquier acceso telemático a la sede.
3. *Clave test*: No. Para la mera consulta, navegación o personación basta la **identificación**. La firma electrónica solo es exigible por ley en los cinco supuestos tasados del **artículo 11.2 de la LPACAP** (solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia).

1. **¿Qué ocurre si se presenta una solicitud electrónica un domingo a las 23:00 horas?**
2. *Trampa*: Creer que el registro la rechaza por estar fuera de horario o que se considera presentada el domingo.
3. *Clave test*: El registro la recibe válidamente (abierto 24/7/365), pero a efectos de cómputo de plazos se entenderá presentada formalmente en la **primera hora del primer día hábil siguiente** (el lunes a las 00:00:01 horas), conforme al **artículo 31.2.a de la LPACAP**.

1. **¿Qué debe hacer el funcionario de registro ante un ciudadano que aporta un original en papel?**
2. *Trampa*: Quedarse con el original en papel y remitirlo por correo interno al departamento gestor.
3. *Clave test*: Conforme al **artículo 16.5 de la LPACAP**, el funcionario debe **digitalizar en el acto el documento** para incorporarlo al expediente electrónico y **devolver de inmediato el documento original en papel al interesado**.

1. **¿Forman parte del expediente administrativo electrónico los borradores y notas de trabajo?**
2. *Trampa*: Considerar que todo documento generado por el técnico debe incorporarse al expediente electrónico.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 70.4 de la LPACAP** excluye de forma taxativa del expediente administrativo la información que tenga carácter de auxiliar o de apoyo (notas de trabajo, borradores, resúmenes informales).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Intervención y brecha digital en Servicios Sociales**: Ante una madre usuaria de la **Barriada El Tinte** que acude al Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) solicitando con urgencia una Ayuda Económica Familiar para evitar el corte de luz, pero que carece de certificado digital, ordenador y teléfono inteligente, el/la Educador/a Social actúa conforme a las garantías de la LPACAP:
- Hace valer el **artículo 14.1 LPACAP**: al ser persona física no obligada, tiene derecho pleno a tramitar en papel presencialmente.
- Para evitar demoras que perjudiquen a los menores, el profesional canaliza la solicitud a través del **artículo 12.2 de la LPACAP**: recaba el consentimiento expreso y por escrito de la usuaria para que el personal habilitado del Ayuntamiento firme e inscriba la solicitud en el Registro Electrónico General de la Sede (`sede.utrera.org`), adjuntando los documentos digitalizados (art. 16.5 LPACAP).
- **Protección del menor y archivo seguro**: El informe social y educativo derivado del caso, con valoraciones del sistema **VALÓRAME**, se incorpora al gestor de expedientes municipal en estricto cumplimiento del **Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022)**, restringiendo el acceso únicamente a los técnicos asignados y garantizando la confidencialidad de la infancia frente a accesos no autorizados.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): Artículos 9 a 17, 26 a 32, 40 a 45 y 70. BOE consolidado.
- **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): Artículos 38 a 46 y 156. BOE consolidado.
- **Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo**, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. BOE consolidado.
- **Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (eIDAS)**, de 23 de julio de 2014. DOUE consolidado.
- **Ley 6/2020, de 11 de noviembre**, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. BOE consolidado.

- **Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo**, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). BOE consolidado.
- **Real Decreto 4/2010, de 8 de enero**, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). BOE consolidado.
- **Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Utrera**: Portal oficial de servicios telemáticos y registro. sede.utrera.org.

MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 12 (Materias Comunes): La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración. La acción de nulidad. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 12. La invalidez del acto administrativo: supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: la acción de nulidad, la declaración de lesividad, la revocación de actos y la rectificación de errores materiales o de hecho

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 9.3, 24.1, 103.1 y 106.1); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, arts. 47 a 52 y 106 a 111); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, arts. 22.2.k y 110); Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA, arts. 19.2, 45.4 y 46.1); Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía; y jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (SSTC 22/1984, 67/1984, 181/1990 y SSTS de 19 de febrero de 2020, 16 de diciembre de 2020 y 23 de marzo de 2021).

1. La invalidez del acto administrativo: concepto y grados de invalidez

1.1. Concepto dogmático de invalidez y distinción con la ineficacia

En la Teoría General del Derecho Administrativo, la **invalidez** es aquella situación patológica del acto administrativo derivada de la concurrencia de un vicio originario intrínseco, consistente en la infracción de una norma jurídica aplicable en el momento de su producción (*tempus regit actum*).

Es imperativo deslindar con precisión técnica dos conceptos que con frecuencia inducen a error en pruebas selectivas:

1. **Validez frente a Eficacia**:
2. La **validez** se predica de la conformidad intrínseca y estructural del acto con el ordenamiento jurídico en el instante en que es dictado.
3. La **eficacia** alude a la producción efectiva de efectos jurídicos frente a terceros en el mundo exterior.
4. En virtud del principio de **autotutela declarativa y presunción de validez *iuris tantum*** (**artículo 39.1 de la LPACAP**), un acto administrativo inválido (incluso nulo o anulable) **produce plenamente sus efectos jurídicos mientras no sea suspendido, revocado o formalmente anulado** por la

propia Administración o por los Tribunales de Justicia. La invalidez no acarrea de forma automática la inexistencia fáctica ni la ineficacia inmediata.

5. **Invalidez sobrevenida frente a ineficacia sobrevenida**:
6. La invalidez se determina **siempre en el momento de nacimiento del acto**. La modificación posterior del ordenamiento jurídico no convierte en inválido un acto dictado válidamente conforme a la norma precedente (salvo retroactividad expresa). Los cambios fácticos posteriores producen, en su caso, la extinción, caducidad o revocación de la eficacia, pero no su invalidez originaria.

1.2. Los tres grados de invalidez en el Derecho Administrativo español

A diferencia del Derecho civil, donde la nulidad absoluta es la regla común de los actos contrarios a normas imperativas, en el Derecho Administrativo rige el **principio de favor acti (*favor del acto*)** y la tutela de la seguridad jurídica, articulando la invalidez en tres escalones jerarquizados:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|              GRADACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. NULIDAD DE PLENO DERECHO (Art. 47 LPACAP)                           |
|     - Excepcional y tasada (lista cerrada *numerus clausus*).           |
|     - Efectos *ex tunc* (desde el origen, como si nunca hubiera existido).  |
|     - Inconvalidable e imprescriptible (acción de nulidad permanente).  |
|                                                                         |
|  2. ANULABILIDAD (Art. 48 LPACAP)                                       |
|     - Regla general para cualquier infracción del ordenamiento.         |
|     - Efectos *ex nunc* (desde que se declara su anulación).            |
|     - Convalidable por subsanación y prescriptible (caducidad de plazos).   |
|                                                                         |
|  3. IRREGULARIDAD NO INVALIDANTE (Arts. 48.2 y 48.3 LPACAP)             |
|     - Defectos de forma o de tiempo que no impiden el fin ni causan     |
|       indefensión material real.                                        |
|     - El acto SUBSISTE plenamente válido, con responsabilidad disciplinaria.|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2. Supuestos de nulidad de pleno derecho (artículo 47 de la LPACAP)

2.1. Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (artículo 47.1 LPACAP)

La nulidad de pleno derecho representa el grado máximo de patología jurídica. Por su gravedad extrema, el catálogo de causas de nulidad del **artículo 47.1 de la LPACAP** es una **lista tasada y de interpretación rigurosamente restrictiva** (*numerus clausus*):

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|     CATÁLOGO TASADO DE NULIDAD DE PLENO DERECHO (ARTÍCULO 47.1 LPACAP)       |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  a) Lesión de DERECHOS Y LIBERTADES susceptibles de AMPARO CONSTITUCIONAL    |
|     (Arts. 14 a 29 y 30.2 CE).                                          |
|  b) Dictados por órgano MANIFIESTAMENTE INCOMPETENTE por razón de la        |
|     MATERIA o del TERRITORIO.                                           |
|  c) Actos que tengan un CONTENIDO IMPOSIBLE.                            |
|  d) Actos que sean CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN PENAL o se dicten como      |
|     consecuencia de esta.                                               |
|  e) Prescindencia TOTAL Y ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO legalmente establecido  |
|     o de reglas esenciales para formar la voluntad de ÓRGANOS COLEGIADOS.   |
|  f) Actos expresos o presuntos que otorguen FACULTADES O DERECHOS CARECIENDO|
|     DE REQUISITOS ESENCIALES para su adquisición.                       |
|  g) Cualquier otro establecido expresamente en una disposición con rango    |
|     de LEY.                                                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

Análisis pormenorizado de las causas del artículo 47.1 LPACAP:

1. **a) Lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional**:
2. Abarca exclusivamente los derechos fundamentales y libertades públicas comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE (**artículos 15 a 29 CE**), más el principio de igualdad ante la ley (**artículo 14 CE**) y el derecho a la objeción de conciencia (**artículo 30.2 CE**).
3. La vulneración de otros derechos constitucionales que no gozan de amparo (ej. derecho de propiedad del art. 33 o derecho al trabajo del art. 35) genera mera **anulabilidad**, no nulidad radical.

4. En la práctica administrativa local, los supuestos más frecuentes son la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y no indefensión (**artículo 24.1 CE**) en sanciones o denegaciones de derechos, y la violación de la intimidad o protección de menores (**artículo 18 CE**).
5. **b) Incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio**:
6. Exige que la falta de competencia sea **palmaria, indubitada, evidente y grosera**.
7. Queda ceñida taxativamente a la **materia** (ej. un Ayuntamiento concediendo un indulto penal) o al **territorio** (ej. el Ayuntamiento de Utrera ordenando demoliciones en el término de Los Palacios).
8. **Regla de examen crucial**: La incompetencia **jerárquica** (órgano del mismo ramo pero de grado inferior o superior) no es causa de nulidad, sino vicio de **anulabilidad convalidable** (**artículo 52.3 LPACAP**).
9. **c) Contenido imposible**:
10. Debe tratarse de una **imposibilidad física o material originaria** (ej. ordenar la demolición de un edificio que ya se derrumbó, nombrar funcionario a una persona fallecida) o una imposibilidad lógica/jurídica absoluta (ambigüedad contradictoria insalvable). La dificultad económica o técnica sobrevenida no es imposibilidad originaria.
11. **d) Actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta**:
12. Actos que encierren los tipos del Código Penal (prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación o falsedad documental) o que traigan causa directa de un delito acreditado en sentencia penal firme.
13. **e) Prescindencia total y absoluta del procedimiento o de reglas de órganos colegiados**:
14. *Prescindencia del procedimiento*: No basta cualquier omisión formal o trámite menor; se requiere la **ausencia total del cauce procedimental** (*vía de hecho*) o la supresión de trámites cardinales e insustituibles (como la omisión total del trámite de audiencia o de la propuesta de resolución preceptiva).
15. *Reglas de órganos colegiados*: Infracción de las reglas esenciales de constitución del quórum, convocatoria formal o régimen de mayorías de órganos colegiados (como el Pleno del Ayuntamiento o la Junta de Gobierno Local).
16. **f) Adquisición de facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales**:
17. Actos, tanto **expresos como presuntos por silencio administrativo**, que otorguen derechos a quien no reúne los requisitos estructurales e indispensables para adquirirlos (ej. nombramiento de personal sin la titulación mínima exigida por la ley, o adquisición por silencio positivo de una licencia contraria al planeamiento urbanístico).
18. **g) Reserva de Ley para nuevas causas de nulidad**:
19. Solo una norma con rango de **Ley** (estatal o autonómica) puede crear nuevos supuestos de nulidad radical. Ningún reglamento u ordenanza municipal puede tipificar causas de nulidad de pleno derecho.

2.2. Nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas (artículo 47.2 LPACAP)

El **artículo 47.2 de la LPACAP** regula la nulidad radical de las normas reglamentarias:

> *"También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales."*

Nota dogmática fundamental: En el régimen de los reglamentos **no existe la figura de la anulabilidad**. Cualquier vicio de ilegalidad en una disposición general (ordenanza, reglamento o decreto) determina indefectiblemente su **nulidad de pleno derecho**.

---

3. Supuestos de anulabilidad (artículo 48 de la LPACAP)

3.1. Regla general de anulabilidad (artículo 48.1 LPACAP)

La anulabilidad es el régimen común y ordinario de invalidez en nuestro ordenamiento:

> *"Son anulables los actos de la Administración que incurran en **cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder**."*

Frente al catálogo cerrado del artículo 47, el artículo 48 formula una **cláusula general y residual**: toda vulneración de la legalidad que no encaje de forma estricta en una de las causas tasadas de nulidad de pleno derecho constituye un vicio de **anulabilidad**.

La **desviación de poder** se halla expresamente tipificada en este precepto. Se define en el **artículo 70.2 de la LJCA** como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Abarca tanto fines privados o espurios del titular del órgano, como fines de interés público pero ajenos a la potestad legalmente atribuida.

3.2. El régimen de los defectos de forma (artículo 48.2 LPACAP)

En el Derecho Administrativo, las formas no son un fin en sí mismas, sino garantías instrumentales al servicio de la legalidad y de los derechos cívicos. Por ello, el **artículo 48.2 de la LPACAP** establece una regla de contención:

> *"El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la **indefensión de los interesados**."*

De este precepto se derivan tres categorías prácticas:

1. **Defecto formal invalidante (anulabilidad)**: Aquel que frustra el fin esencial del acto o produce **indefensión material, real y efectiva** (no meramente teórica o abstracta). Por ejemplo, notificar una resolución sin indicar el régimen de recursos procedentes o prescindir del informe preceptivo que sustenta la valoración fáctica.
2. **Defecto formal no invalidante (mera irregularidad)**: Omisiones adjetivas o errores formales secundarios que no alteran el sentido de la resolución ni impiden al ciudadano ejercitar su defensa (ej. un error menor en la cita de un precepto accesorio). El acto subsiste válido (**artículo 48.2 a contrario sensu**).
3. **Defecto formal radical (nulidad)**: Si la omisión es de tal magnitud que supone la prescindencia total y absoluta del procedimiento, muta en nulidad de pleno derecho (**artículo 47.1.e LPACAP**).

3.3. Actuaciones fuera de plazo y vicios temporales (artículo 48.3 LPACAP)

El **artículo 48.3 de la LPACAP** formula una regla de oro para el funcionamiento administrativo:

> *"La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo."*

- **Regla general**: El transcurso de los plazos administrativos por parte de la Administración constituye una **mera irregularidad no invalidante**. La resolución tardía es válida y eficaz, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario o autoridad causante de la demora (**artículo 48.3 in fine**).
- **Excepción (anulabilidad o caducidad)**: Únicamente acarrea la invalidez cuando el plazo tiene carácter **esencial, fatal o perentorio** por determinarlo así la ley o la naturaleza de las cosas (ej. la resolución en procedimientos sancionadores dictada tras haber operado la **caducidad legal** del procedimiento, o la admisión extemporánea de una oferta en contratación pública fuera del plazo de licitación).

4. El principio de conservación del acto administrativo

El principio de conservación de los actos administrativos deriva del mandato constitucional de eficacia (**artículo 103.1 CE**) y de economía procedimental. Su objeto es evitar que la declaración de invalidez de un trámite o elemento aislado destruya innecesariamente la totalidad de las actuaciones válidas del expediente.

La **LPACAP** articula cuatro técnicas de conservación del acto administrativo:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|          TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO (LPACAP)      |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. NO TRANSMISIBILIDAD DE VICIOS (Art. 49 LPACAP)                      |
|     - La nulidad de un acto NO contamina a los sucesivos independientes.|
|     - Nulidad parcial: La parte válida subsiste si es separable.        |
|                                                                         |
|  2. CONVERSIÓN DE ACTOS VICIADOS (Art. 50 LPACAP)                       |
|     - Acto nulo/anulable que contiene elementos de otro acto DISTINTO   |
|       produce válidamente los efectos de este último.                   |
|                                                                         |
|  3. CONSERVACIÓN DE ACTOS Y TRÁMITES (Art. 51 LPACAP)                   |
|     - Al anularse actuaciones, se CONSERVAN todos los trámites cuyo     |
|       contenido se hubiera mantenido igual de no cometerse la infracción.|
|                                                                         |
|  4. CONVALIDACIÓN (Art. 52 LPACAP)                                      |
|     - Subsanación de actos ANULABLES por la propia Administración.      |
|     - Incompetencia jerárquica: Ratificación por el superior.           |
|     - Falta de autorización: Concesión por el órgano competente.        |
|     - Produce efectos EX NUNC (desde la convalidación).                 |
|     - ¡LOS ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO SON INCONVALIDABLES!             |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **No transmisibilidad de vicios (artículo 49 LPACAP)**:
2. *Incomunicabilidad sucesiva (49.1)*: La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
3. *Incomunicabilidad parcial (49.2)*: La nulidad o anulabilidad en parte de un acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto no hubiera sido dictado.

4. **Conversión de actos viciados (artículo 50 LPACAP)**:
5. Permite salvar la eficacia jurídica de un acto inválido recalificándolo bajo otra figura jurídica cuyos requisitos sí reúne (ej. un nombramiento de personal laboral nulo que puede convertirse en un contrato de arrendamiento de servicios si reúne sus elementos constitutivos).
6. **Conservación de actos y trámites (artículo 51 LPACAP)**:
7. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción (ej. informes periciales, pruebas practicadas o trámites de información pública válidamente celebrados).
8. **Convalidación (artículo 52 LPACAP)**:
9. La Administración podrá convalidar los actos **anulables**, subsanando los vicios de que adolezcan (**artículo 52.1 LPACAP**).
10. **Regla dogmática cardinal de examen**: Los actos **nulos de pleno derecho son insanables e inconvalidables**. Solo los actos anulables son susceptibles de convalidación.
11. *Supuestos típicos de convalidación*:
12. **Incompetencia jerárquica (52.3)**: Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad (es decir, incompetencia jerárquica), la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
13. **Falta de autorización (52.4)**: Si el vicio consiste en la falta de alguna autorización previa, el acto podrá ser convalidado mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
14. *Eficacia temporal de la convalidación*: Produce efectos desde su fecha (**efectos *ex nunc***), salvo que concurran los requisitos del artículo 39.3 para otorgarle retroactividad excepcional.

---

5. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración

El Título V, Capítulo I de la **LPACAP (artículos 106 a 111)** regula la potestad de la Administración para revisar sus propios actos y disposiciones al margen de los recursos administrativos ordinarios. El ordenamiento arbitra cuatro procedimientos diferenciados en función del grado de invalidez y del carácter favorable o desfavorable del acto:

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CUATRO VÍAS DE REVISIÓN			
VÍA DE REVISIÓN	OBJETO DEL ACTO	PLAZO	ÓRGANO / DICTAMEN
1. REVISIÓN DE OFICIO (106)	Actos nulos (47.1) y Reglamentos nulos (47.2)	EN CUALQUIER MOMENTO	Dictamen PRECEPTIV y VINCULANTE del Cons. Consultivo.
2. DECLARACIÓN DE LESIVIDAD (107)	Actos ANULABLES FAVORABLES	CUATRO (4) AÑOS	Declaración por el Pleno (local) y demanda ante Juzg.
3. REVOCACIÓN (109.1)	Actos de GRAVAMEN o desfavorables	EN CUALQUIER MOMENTO	Decisión libre de la Administración (límite: igualdad)
4. RECTIFICACIÓN ERRORES (109.2)	Errores materiales, de hecho o aritméticos	EN CUALQUIER MOMENTO	Rectificación de oficio o a petició

5.1. La acción de nulidad y revisión de oficio de actos nulos (artículo 106 LPACAP)

Es el procedimiento extraordinario mediante el cual la Administración expulsa del ordenamiento sus propios actos viciados de **nulidad radical**.

1. **Objeto**: Actos administrativos firmes que incurran en alguna de las causas del **artículo 47.1 de la LPACAP**, así como **disposiciones administrativas nulas de pleno derecho** (**artículo 47.2**).
2. **Iniciativa**: De oficio por la propia Administración, o a solicitud de interesado (**acción de nulidad**).
3. **Plazo de ejercicio**: **Imprescriptible**. Puede instarse *"en cualquier momento"*. La nulidad de pleno derecho no sana por el transcurso del tiempo.

4. **Dictamen preceptivo y vinculante del órgano consultivo**:
5. Requiere preceptivamente el **dictamen favorable del Consejo de Estado o del Consejo Consultivo de Andalucía** (en el ámbito andaluz y local, **artículo 106.1 LPACAP** y **Ley 4/2005**).
6. **Naturaleza vinculante**: El dictamen es **favorable vinculante**: si el Consejo Consultivo dictamina que el acto no es nulo, la Administración queda legalmente impedida de declarar la nulidad.
7. **Caducidad y silencio administrativo (artículo 106.5 LPACAP)**:
8. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de **seis (6) meses**.
9. *Si el procedimiento se inició de oficio*: El vencimiento del plazo sin resolución produce la **caducidad** del expediente.
10. *Si se inició a solicitud de interesado (acción de nulidad)*: Transcurridos los 6 meses sin resolución, el interesado podrá entender **desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo**.
11. **Indemnización (artículo 106.4 LPACAP)**: Al declarar la nulidad, la Administración podrá reconocer en la misma resolución las indemnizaciones que procedan en favor de los interesados por daños y perjuicios.

5.2. La declaración de lesividad de actos anulables favorables (artículo 107 LPACAP)

La Administración **no puede anular por sí misma** sus propios actos declarativos de derechos que incurran en mera **anulabilidad**. Para expulsarlos, la ley le impone el deber de declararlos previamente lesivos e impugnarlos ante el Poder Judicial:

1. **Objeto**: Actos favorables para los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento (**anulabilidad**, art. 48 LPACAP), siempre que sean además **lesivos para el interés público**.
2. **Plazo perentorio de caducidad**: La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos **cuatro (4) años** desde que se dictó el acto administrativo (**artículo 107.2 LPACAP**).
3. **Procedimiento**:
4. Exige trámite previo de audiencia a todos los interesados.
5. El plazo para resolver el procedimiento de lesividad es de **seis (6) meses**, produciéndose la **caducidad** del mismo si vence dicho plazo (**artículo 107.3 LPACAP**).
6. **Órgano competente en la Administración Local**: La declaración de lesividad corresponde preceptivamente al **Pleno del Ayuntamiento** (**artículo 22.2.k de la LRBRL**).
7. **Fase judicial subsiguiente**:
8. La declaración de lesividad no anula el acto por sí misma; es únicamente el presupuesto procesal habilitante para que la Administración interponga la demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (**artículo 19.2 LJCA**).
9. Plazo para demandar: **Dos (2) meses** a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad (**artículo 45.4 y 46.1 de la LJCA**). Será el Juez o Tribunal quien, en su caso, anule el acto favorable.

5.3. La revocación de actos de gravamen o desfavorables (artículo 109.1 LPACAP)

El **artículo 109.1 de la LPACAP** permite a la Administración retirar del tráfico jurídico sus decisiones restrictivas:

> *"Las Administraciones Públicas podrán revocar, **en cualquier momento**, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico."*

- **Fundamento**: El principio de oportunidad y el beneficio del administrado.

- **Límites insalvables**: Prohibición de dispensas ilegales, vulneración del principio de igualdad (**artículo 14 CE**) o daño al interés público.
- **Diferencia esencial con la anulación**: La revocación descansa en motivos de oportunidad o mérito, mientras que la anulación responde a motivos de estricta legalidad.

5.4. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (artículo 109.2 LPACAP)

El **artículo 109.2 de la LPACAP** establece una vía ágil y permanente:

> *"Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar **en cualquier momento**, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."*

- **Naturaleza jurídica**: Es una mera corrección formal de erratas numéricas, mecanográficas o descriptivas patentes que se deducen directamente del propio expediente.
- **Límite riguroso jurisprudencial (STS de 16 de diciembre de 2020)**: La rectificación de errores **nunca puede encubrir un cambio de criterio jurídico**, una revaloración jurídica de los hechos o una alteración sustantiva del contenido decisorio del acto. El uso indebido de esta vía para revocar actos favorables vicia la actuación de nulidad radical.

5.5. Límites generales de las facultades de revisión (artículo 110 LPACAP)

El **artículo 110 de la LPACAP** contiene una cláusula general de cierre que protege la seguridad jurídica y la buena fe frente al ejercicio abusivo o desproporcionado de las potestades revisoras:

> *"Las facultades de revisión reguladas en este Capítulo no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes."*

5.6. Suspensión de la ejecución durante la revisión (artículo 108 LPACAP)

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

---

6. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

6.1. La aplicación de la invalidez en el ámbito de los Servicios Sociales de Utrera

En el ejercicio cotidiano del/la Técnico/a Medio de Educación Social adscrito al Centro de Servicios Sociales Comunitarios del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** (con sede central en **calle Catalina de Perea, 32**), la distinción entre los distintos grados de invalidez reviste trascendencia práctica inmediata:

1. **Garantía frente a la nulidad de pleno derecho**:
2. En expedientes de protección de menores, riesgo y absentismo escolar tramitados por los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y el Equipo Municipal de Absentismo (EMAE), la omisión del trámite de audiencia a los progenitores o tutores legales vulnera el derecho fundamental a la defensa (**artículos 24.1 CE y 47.1.a LPACAP**).
3. Asimismo, dictar resoluciones de intervención sociofamiliar prescindiendo de los informes técnicos preceptivos preceptuados en la normativa andaluza (Ley 9/2016 de Servicios Sociales y Ley 4/2021 de Infancia) o prescindiendo del procedimiento legal establecido vicia el acto de **nulidad radical insubsanable** (**artículo 47.1.e LPACAP**).
4. **Defectos de forma no invalidantes en la valoración técnica**:

5. Si en el Informe Social o en la cumplimentación del instrumento **VALÓRAME** se desliza una errata toponímica secundaria o una fecha errónea de citación previa, pero consta acreditada la concurrencia de los indicadores objetivos de desprotección y la familia pudo alegar en tiempo y forma, el acto no deviene nulo ni anulable; se trata de una **mera irregularidad formal no invalidante** (**artículo 48.2 LPACAP**) que se subsana en el curso del procedimiento.

6.2. Revocación favorable de medidas socioeducativas y suspensión de ayudas (artículo 109.1 LPACAP)

- En barrios de intervención prioritaria de Utrera como la **Barriada El Tinte**, es habitual que se dicten resoluciones municipales que suspenden cautelarmente el cobro de una Ayuda de Emergencia Social o una prestación económica por reiterado incumplimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS) o desatención escolar no justificada.
- Si tras la intervención intensiva del/la Educador/a Social se constata que los progenitores escolarizan de forma regular al menor, asisten a los talleres socioeducativos y reconducen la pauta convivencial, la Administración municipal puede proceder a la **revocación inmediata del acto de suspensión** (**artículo 109.1 de la LPACAP**). Al tratarse de un acto de gravamen y producir efectos enteramente favorables a la familia, el Alcalde o Concejal Delegado puede revocarlo *"en cualquier momento"*, reactivando la prestación sin necesidad de acudir a procedimientos complejos de revisión ni plazos judiciales.

6.3. Rectificación ágil de errores en baremos económicos (artículo 109.2 LPACAP)

- En la tramitación de Ayudas Económicas Familiares y de emergencia social, es frecuente detectar discrepancias en el cálculo aritmético de los ingresos per cápita de la unidad de convivencia o en el cómputo de miembros de la familia empadronados.
- Si el técnico constata que se asignó una cuantía inferior a la legalmente debida por una errata de suma manifiesta en la ficha socioeconómica, el/la Educador/a Social eleva una propuesta de **rectificación de error material o aritmético** (**artículo 109.2 LPACAP**). El órgano competente aprueba la rectificación en cualquier momento sin alterar el fondo de la baremación jurídica, garantizando el cobro íntegro de la prestación a la unidad familiar vulnerable.

6.4. Tramitación de la revisión de oficio ante el Consejo Consultivo de Andalucía

- Si el Ayuntamiento de Utrera detecta que se concedió una subvención nominativa o una ayuda social extraordinaria mediante una resolución que incurre en causa de nulidad de pleno derecho (ej. careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, art. 47.1.f), el Pleno incoa la revisión de oficio (**artículo 106 LPACAP**).
- El informe social emitido por el técnico forma parte indispensable de la instrucción del expediente, que debe remitirse preceptivamente a la sede del **Consejo Consultivo de Andalucía** (en Granada) para recabar el **dictamen favorable vinculante** previo a la resolución plenaria definitiva.

---

7. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 39.1 LPACAP**: Los actos se **presumen válidos (*iuris tantum*)** y producen efectos desde que se dictan, aun cuando adolezcan de vicios de invalidez.
2. **Art. 47.1 LPACAP**: Catálogo tasado (*numerus clausus*) de 7 causas de **nulidad de pleno derecho** de los actos administrativos.
3. **Art. 47.1.a LPACAP**: Solo genera nulidad la lesión de derechos susceptibles de amparo (arts. 14 a 29 y 30.2 CE).

4. **Art. 47.1.b LPACAP**: Nulidad por incompetencia manifiesta limitada a la **materia** y al **territorio**.
5. **Art. 47.2 LPACAP**: Las disposiciones administrativas (reglamentos) que vulneren la Constitución, leyes o retroactividad sancionadora son **siempre nulas de pleno derecho** (no existe anulabilidad en reglamentos).
6. **Art. 48.1 LPACAP**: Son **anulables** los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la **desviación de poder**.
7. **Art. 48.2 LPACAP**: El defecto de forma solo causa anulabilidad si impide alcanzar el fin del acto o genera **indefensión material efectiva**.
8. **Art. 48.3 LPACAP**: La actuación fuera de plazo es **mera irregularidad no invalidante**, salvo que la naturaleza del término sea esencial.
9. **Art. 49 LPACAP**: Principio de **no transmisibilidad** de vicios entre actos independientes y en partes separables del acto.
10. **Art. 50 LPACAP**: **Conversión** de actos nulos o anulables que reúnan los elementos constitutivos de otro acto distinto.
11. **Art. 51 LPACAP**: Mandato obligatorio de **conservación** de actos y trámites cuyo contenido no hubiera variado.
12. **Art. 52.1 LPACAP**: Solo son convalidables los actos **anulables**. Los actos **nulos son inconvalidables**.
13. **Art. 52.3 LPACAP**: La incompetencia **jerárquica** se convalida mediante ratificación del superior.
14. **Art. 106.1 LPACAP**: La revisión de oficio de actos nulos puede instarse **en cualquier momento** (es imprescriptible).
15. **Art. 106.1 LPACAP**: Requiere **dictamen preceptivo y favorable (vinculante)** del Consejo de Estado o Consejo Consultivo de Andalucía.
16. **Art. 106.5 LPACAP**: Plazo de resolución de revisión de oficio: **seis (6) meses** (caducidad de oficio; silencio negativo a instancia de parte).
17. **Art. 107.1 LPACAP**: Declaración de lesividad exclusiva para **actos favorables que sean anulables**.
18. **Art. 107.2 LPACAP**: Plazo máximo para declarar la lesividad: **cuatro (4) años** desde que se dictó el acto.
19. **Art. 107.3 LPACAP**: Caducidad del procedimiento de lesividad a los **seis (6) meses**.
20. **Art. 45.4 y 46.1 LJCA**: Plazo para interponer demanda contencioso-administrativa de lesividad: **dos (2) meses** desde la declaración.
21. **Art. 109.1 LPACAP**: La revocación de actos de gravamen o desfavorables puede efectuarse **en cualquier momento** (límite: igualdad y no dispensa).
22. **Art. 109.2 LPACAP**: La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos procede **en cualquier momento** sin alterar el fondo decisorio.
23. **Art. 22.2.k LRBRL**: En el Ayuntamiento, la declaración de lesividad corresponde preceptivamente al **Pleno**.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

TEORÍA DE LA INVALIDEZ Y REVISIÓN DE OFICIO

================================================================================


 1. TIPOLOGÍA DE LA INVALIDEZ

 2. Nulidad radical (47.1) : Vicios gravísimos tasados (Derechos fundamentales,


incompetencia material/territorial, imposible, penal,

prescindencia de procedimiento, carencia de requisitos).

-> Efectos ex tunc, imprescriptible, inconvalidable.


  • Disposiciones (47.2)   : Los reglamentos contrarios a ley son SIEMPRE NULOS.

  • Anulabilidad (48.1)    : Regla general (cualquier infracción + desviación poder).


-> Efectos ex nunc, convalidable, prescriptible.


  • Defectos de forma (48.2): Solo invalidan si causan INDEFENSIÓN MATERIAL.

  • Fuera de plazo (48.3)   : Mera irregularidad no invalidante (salvo plazo esencial).



 1. CONSERVACIÓN Y CONVALIDACIÓN (Arts. 49 a 52 LPACAP)

 2. No transmisibilidad (49): Incomunicabilidad de vicios a trámites independientes.

 3. Conversión (50)         : Acto inválido produce efectos de otro acto válido.

 4. Conservación (51)       : Mantenimiento de trámites que no habrían variado.

 5. Convalidación (52)      : SOLO actos anulables (superior jerárquico / autorización).



 1. MATRIZ DE REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA


+----------------------+--------------------+------------------+-----------------+

| FIGURA LEGAL         | TIPO DE ACTO       | PLAZO TEMPORAL   | TRÁMITE CLAVE   |

+----------------------+--------------------+------------------+-----------------+
```

```
| REVISIÓN DE OFICIO    | Nulos de pleno      | EN CUALQUIER      | Dictamen previo |
| (Art. 106 LPACAP)     | derecho (47.1/47.2) | MOMENTO           | FAVORABLE CCA   |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| DECLARACIÓN LESIVIDAD | Anulables (48)      | 4 AÑOS desde que  | Acuerdo Pleno + |
| (Art. 107 LPACAP)     | FAVORABLES          | se dictó el acto  | Demanda Juzgado |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| REVOCACIÓN            | Actos de GRAVAMEN   | EN CUALQUIER      | Decisión libre  |
| (Art. 109.1 LPACAP)   | o desfavorables     | MOMENTO           | (límite: 14 CE) |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| RECTIFICACIÓN ERRORES | Errores materiales  | EN CUALQUIER      | De oficio o a   |
| (Art. 109.2 LPACAP)   | o aritméticos       | MOMENTO           | instancia parte |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+


 1. RÉGIMEN LOCAL (Ayuntamiento de Utrera)
 2. Competencia lesividad : PLENO municipal (Art. 22.2.k LRBRL).
 3. Órgano consultivo     : Consejo Consultivo de Andalucía (preceptivo y favorable).


================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿La incompetencia jerárquica es causa de nulidad de pleno derecho?**
2. *Trampa*: Considerar que cualquier incompetencia administrativa causa nulidad radical.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 47.1.b de la LPACAP** limita la nulidad a la incompetencia manifiesta por razón de la **materia** o del **territorio**. La incompetencia **jerárquica** es un vicio de mera **anulabilidad**, expresamente **convalidable** por el superior (**artículo 52.3 LPACAP**).

1. **¿Existe la anulabilidad en las disposiciones generales y ordenanzas?**
2. *Trampa*: Responder que un reglamento con defectos formales leves es simplemente anulable.
3. *Clave test*: **Error grave**. En el ordenamiento español, las disposiciones administrativas o reglamentos contrarios a la ley son **siempre nulos de pleno derecho** (**artículo 47.2 LPACAP**). La figura de la anulabilidad está reservada a los actos administrativos.

1. **¿Cuál es el efecto del silencio administrativo tras seis meses en la acción de nulidad instada por un particular?**
2. *Trampa*: Marcar caducidad del expediente.

3. *Clave test*: Conforme al **artículo 106.5 de la LPACAP**, si el procedimiento se inició **a solicitud de interesado**, el transcurso de los seis meses determina la desestimación por **silencio administrativo negativo**. La **caducidad** opera únicamente cuando el procedimiento de revisión se inició **de oficio** por la Administración.

1. **¿Puede la Administración anular directamente por sí misma un acto favorable que sea anulable?**
2. *Trampa*: Afirmar que el Alcalde puede revocar una subvención mal concedida si es contraria a la ley.
3. *Clave test*: **Terminantemente prohibido**. La Administración no tiene potestad para revocar por sí misma actos declarativos de derechos anulables. Debe tramitar la **declaración de lesividad** en el plazo de 4 años e interponer demanda judicial ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (**artículo 107 LPACAP**).

1. **¿Qué plazo tiene la Administración para ejercitar la acción de nulidad de un acto nulo: 4 años o imprescriptible?**
2. *Trampa*: Confundir el plazo de 4 años de la lesividad con la revisión de oficio.
3. *Clave test*: La revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho puede ejercitarse **en cualquier momento** (**artículo 106.1 LPACAP**), pues la nulidad radical es **imprescriptible**. El plazo fatal de **cuatro (4) años** se aplica única y exclusivamente a la **declaración de lesividad** de actos anulables (**artículo 107.2 LPACAP**).

1. **¿Puede convalidarse un acto nulo de pleno derecho si se subsana el defecto que lo originó?**
2. *Trampa*: Creer que ratificando el trámite omitido sana el acto nulo.
3. *Clave test*: **Imposible**. El **artículo 52.1 de la LPACAP** dispone taxativamente que la Administración solo podrá convalidar los actos **anulables**. Los actos nulos de pleno derecho son insubsanables e inconvalidables (*quod nullum est, nullum effectum producit*).

1. **¿Puede utilizarse la rectificación de errores del artículo 109.2 para revocar una ayuda concedida por cambio de criterio jurídico?**
2. *Trampa*: Emplear la rectificación material argumentando que el Ayuntamiento se equivocó al interpretar las bases.
3. *Clave test*: **Vicio radical**. El Tribunal Supremo reitera que el error material o de hecho exige que sea patente, evidente y no requiera juicio valorativo alguno. Si hay valoración jurídica o cambio de criterio, se vulnera el artículo 109.2 y el acto rectificador es nulo de pleno derecho.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Revocación de medidas de gravamen en absentismo escolar**: A una familia usuaria de la **Barriada El Tinte** se le suspendió el cobro de la Ayuda de Emergencia Social por haber incurrido en absentismo crónico y grave desatención educativa del menor tutelado, conforme a la instrucción técnica del EMAE. Tras dos meses de seguimiento socioeducativo intensivo en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32), el/la Educador/a Social constata en su informe técnico que la familia asiste con regularidad a las sesiones del PIS y el menor ha alcanzado el 100% de asistencia escolar. Con base en dicho informe, el profesional fundamenta la propuesta de **revocación inmediata del acto de suspensión** al amparo del **artículo 109.1 de la LPACAP**: por ser un acto desfavorable o de gravamen, la Administración local puede revocarlo *"en cualquier momento"*, reactivando la ayuda sin trabas temporales.

- **Subsanación de error material en baremo**: Al revisar el expediente de Ayudas de Emergencia Social, se detecta que por un error mecanográfico en la hoja de liquidación se computaron unos ingresos de 1.450 € en lugar de los 450 € reales justificados en el certificado de prestaciones del SEPE. El/la Educador/a Social emite informe proponiendo la **rectificación de error aritmético y de hecho** conforme al **artículo 109.2 de la LPACAP**, regularizando el expediente de forma inmediata sin necesidad de incoar un procedimiento de revisión de oficio ni alterar la baremación jurídica objetiva.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 9.3, 14 a 29, 103.1 y 106.1. BOE consolidado.
- **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): Artículos 47 a 52 (invalidez y conservación) y 106 a 111 (revisión de oficio). BOE consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 22.2.k y 110 (competencias del Pleno en revisión y lesividad). BOE consolidado.
- **Ley 29/1998, de 13 de julio**, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): Artículos 19.2 (legitimación activa en lesividad), 45.4 y 46.1 (plazo de demanda de lesividad) y 70.2 (desviación de poder). BOE consolidado.
- **Ley 4/2005, de 8 de abril**, del Consejo Consultivo de Andalucía: Artículos 16 a 18 (dictamen preceptivo vinculante en revisión de oficio). BOJA consolidado.
- **Jurisprudencia vinculante**: SSTC 22/1984, 67/1984 y 181/1990 (derechos fundamentales y principio de seguridad jurídica); SSTS de 19 de febrero de 2020 (imprescriptibilidad de la acción de nulidad), 16 de diciembre de 2020 (límites infranqueables de la rectificación de errores del 109.2) y 23 de marzo de 2021 (efectos de la convalidación).

MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 13 (Materias Específicas): Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de la asistencia social y de servicios sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 13. Los Servicios Sociales en España: noción constitucional de la asistencia social y de servicios sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 1.1, 9.2, 14, 39, 40, 41, 49, 50, 148.1.20ª y 149.1.1ª); Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007, arts. 14, 23, 37, 61 y 84); Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA, arts. 1 a 13, 27 a 42); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, arts. 25.2.e y 26.1.c); Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA, art. 9.1); Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD); Decreto 48/2025, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía; y jurisprudencia constitucional vinculante (SSTC 76/1986, 146/1986, 239/2002 y 18/2017).

1. Los Servicios Sociales en España: concepto, evolución histórica y modelos de bienestar

1.1. Evolución histórica: de la beneficencia al derecho subjetivo de ciudadanía

La configuración actual del Sistema Público de Servicios Sociales en España es el resultado de un prolongado proceso de transformación jurídica, política y social que ha transitado desde la asistencia caritativa de raíz medieval hasta su consagración como el **cuarto pilar del Estado del Bienestar** (junto a las Pensiones, la Sanidad y la Educación pública):

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|        EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. ETAPA DE BENEFICENCIA TRADICIONAL (Siglo XIX hasta 1978)            |
|     - Ley de Beneficencia de 1849: Caridad pública residual y graciable.|
|     - Ausencia de derecho exigible; estigmatización de la pobreza.      |
|                                                                         |
|  2. ETAPA CONSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIAS (1978 - 1988)              |
|     - CE 1978: Proclamación del Estado social (Art. 1.1) y Asistencia (148) |
|     - Asunción competencial en los primeros Estatutos de Autonomía.     |
|     - Creación del PLAN CONCERTADO de Prestaciones Básicas (1988): Red local|
|                                                                         |
|  3. PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN DE LEYES AUTONÓMICAS (1982 - 2005)     |
|     - Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía: Organización básica.|
|     - Universalización del acceso y descentralización en Ayuntamientos. |
|                                                                         |
|  4. TERCERA GENERACIÓN Y DERECHO SUBJETIVO (2006 - Actualidad)          |
|     - Ley 39/2006 (LAPAD): Reconocimiento del derecho subjetivo de la   |
|       autonomía personal y atención a la dependencia a nivel estatal.   |
|     - Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA): Blindaje del |
|       derecho subjetivo, profesional de referencia e Historia Social Única. |
|     - Decreto 48/2025: Aprobación del Catálogo de Prestaciones garantizadas.|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **La Beneficencia decimonónica**: Articulada sobre la **Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849**, operaba como una respuesta asistencial graciable, discrecional, asistólica y punitiva ante la mendicidad y el desamparo, dividida en establecimientos generales, provinciales y municipales. El ciudadano no ostentaba un derecho exigible, sino una condición de súbdito socorrido.

2. **La consagración constitucional de 1978**: La proclamación de España como un **Estado social y democrático de Derecho** (**artículo 1.1 de la CE**) y el mandato de promoción de la igualdad real (**artículo 9.2 CE**) desterraron formalmente el modelo asistencialista tradicional, transformando la ayuda social en una función pública indelegable de garantía de derechos.
3. **El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (1988)**:
4. Aprobado por el Consejo de Ministros y formalizado mediante convenio de cooperación entre la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
5. Constituye el verdadero cimiento organizativo y financiero de los **Servicios Sociales Comunitarios** en el ámbito municipal, estructurado en torno a prestaciones básicas: información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo, y prevención e inserción social.
6. **Las Leyes autonómicas de tercera generación**:
7. Superada la primera ley andaluza (**Ley 2/1988, de 4 de abril**), Andalucía aprobó la vigente **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**. Esta norma consagra el acceso a los servicios sociales como un **derecho subjetivo de la ciudadanía**, equiparando su tutela judicial a la de la sanidad o la educación, y blindando un catálogo de prestaciones garantizadas incondicionadas a disponibilidades presupuestarias coyunturales.

1.2. Concepto y fines de los Servicios Sociales

Conforme a la doctrina contemporánea y al **artículo 3 de la Ley 9/2016 (LSSA)**, los Servicios Sociales se definen como:

> *"El conjunto integrado de prestaciones, recursos, programas, equipamientos y actividades, de titularidad pública o privada, destinados a garantizar la igualdad de oportunidades, prevenir situaciones de riesgo o exclusión social, promover la autonomía personal y procurar la integración comunitaria y el bienestar de todas las personas."*

Sus fines esenciales comprenden:

- Garantizar la cobertura de las necesidades sociales básicas de la población.
- Prevenir las situaciones de exclusión social y promover la inclusión social activa.
- Proteger y apoyar a la infancia, las familias y las personas en situación de vulnerabilidad o desamparo.
- Promover la autonomía personal y atender las situaciones de dependencia.
- Fomentar la cohesión social, la convivencia ciudadana y la solidaridad comunitaria.

---

2. Noción constitucional de la asistencia social y de los servicios sociales

2.1. El fundamento constitucional de los Servicios Sociales

La Constitución Española de 1978 no contiene un Título monográfico dedicado a los Servicios Sociales, sino que su fundamento dogmático se halla irradiado a lo largo del texto constitucional a través de tres niveles normativos:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|            ARQUITECTURA CONSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. CLÁUSULA FUNDACIONAL Y VALOR SUPERIOR:                              |
|     - Art. 1.1 CE: Estado social y democrático de Derecho.              |
|     - Art. 10.1 CE: Dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad.  |
|                                                                         |
|  2. CLÁUSULA DE IGUALDAD REAL Y PROMOCIÓN (Art. 9.2 CE):                |
|     - Mandato imperativo a los poderes públicos de remover los obstáculos  |
|       que impidan la libertad e igualdad real y efectiva del individuo.    |
|                                                                         |
|  3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA (Cap. III Título I)|
|     - Art. 39 CE: Protección social, económica y jurídica de la familia y   |
|                   de los hijos (principio de protección integral a menores).|
|     - Art. 40 CE: Redistribución equitativa de la renta y pleno empleo.    |
|     - Art. 41 CE: Mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social. |
|     - Art. 49 CE: Protección universal, accesibilidad y atención a personas |
|                   con DISCAPACIDAD (Reformado en febrero de 2024).         |
|     - Art. 50 CE: Suficiencia económica en la tercera edad y promoción de su|
|                   bienestar mediante un SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES.     |
|                                                                         |
|  4. TÍTULOS COMPETENCIALES:                                             |
|     - Art. 148.1.20ª CE: ASISTENCIA SOCIAL (Competencia asumible por CCAA). |
|     - Art. 149.1.1ª CE : CONDICIONES BÁSICAS DE IGUALDAD (Estado).      |
|     - Art. 149.1.17ª CE: LEGISLACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD SOCIAL (Estado).  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **El Estado social y la dignidad de la persona (arts. 1.1 y 10.1 CE)**: El calificativo "social" del Estado implica la superación del abstencionismo estatal, obligando a los poderes públicos a intervenir activamente en la estructura socioeconómica para corregir desigualdades estructurales. La dignidad personal actúa como premisa y límite de toda intervención asistencial.
2. **El artículo 9.2 de la CE**: Constituye el motor transformador del Estado del Bienestar:

> *"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."*

1. **El bloque de Principios Rectores (Capítulo III del Título I)**:
2. **Artículo 39 CE**: Mandato de protección a la familia y a la infancia, base directa de la actuación del/la Educador/a Social en la prevención del desamparo y el absentismo.
3. **Artículo 49 CE (reforma de febrero de 2024)**: Supuso la eliminación del anacrónico término "disminuidos", sustituyéndolo por *"personas con discapacidad"*, adaptando la Constitución a la Convención de la ONU de 2006 e imponiendo a los poderes públicos políticas que garanticen su autonomía personal, inclusión comunitaria y accesibilidad universal.
4. **Artículo 50 CE**: Menciona de forma textual y pionera al *"sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio"* para las personas de la tercera edad.

2.2. Deslinde constitucional: 'Seguridad Social' frente a 'Asistencia Social'

Uno de los núcleos teóricos y prácticos más exigidos en cuestionarios de selección es la nítida delimitación entre las nociones de **Seguridad Social** y **Asistencia Social**:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|          DESLINDE CONSTITUCIONAL: SEGURIDAD SOCIAL VS ASISTENCIA SOCIAL      |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  CRITERIO              SEGURIDAD SOCIAL             ASISTENCIA SOCIAL       |
|  --------------------  ---------------------------  ---------------------- |
|  Base Constitucional   Arts. 41 y 149.1.17ª CE      Arts. 9.2 y 148.1.20ª CE|
|                                                                         |
|  Competencia           ESTADO (Básica y Régimen     COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |
|                        Económico exclusivo)         (Exclusiva sustantiva)  |
|                                                                         |
|  Financiación          Contributiva (Cotizaciones)  Presupuestaria general  |
|                        y transferencias del Estado  (Impuestos autonómicos) |
|                                                                         |
|  Naturaleza y Objeto   Contingencias laborales,     Situaciones de necesidad|
|                        jubilación, incapacidad,     social, vulnerabilidad, |
|                        desempleo (universal/prof.)  exclusión y dependencia |
|                                                                         |
|  Gestión Orgánica      INSS, TGSS, ISM              Consejerías CCAA y      |
|                        (Entidades Estatales)        Ayuntamientos locales   |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2.3. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Asistencia Social

La delimitación jurídica del término constitucional "asistencia social" del artículo 148.1.20ª ha sido perfilada de forma vinculante por el Tribunal Constitucional a través de una sólida línea jurisprudencial:

1. **Sentencia fundacional STC 76/1986, de 9 de junio**:
2. El TC estableció que por **asistencia social** en sentido constitucional debe entenderse aquella técnica de protección pública desvinculada del sistema contributivo de la Seguridad Social, que atiende situaciones de necesidad no cubiertas por este, financiada con cargo a los presupuestos generales y atribuida a las Comunidades Autónomas.

3. **Sentencia STC 146/1986, de 25 de noviembre**:
4. Reitera que la asistencia social constituye un título competencial propio, autónomo y específico que permite a las CCAA diseñar sus propios sistemas de cobertura frente a la indigencia o marginación, sin que el Estado pueda ampararse en su competencia de Seguridad Social para vaciar el ámbito autonómico.
5. **Sentencia STC 239/2002, de 11 de diciembre**:
6. Aclara que la asistencia social moderna ha evolucionado desde el mero auxilio puntual de mínimos vitales hacia un **sistema integral de servicios sociales** que promueve el desarrollo integral, la integración social y la prevención de la marginación.
7. **Sentencia STC 18/2017, de 2 de febrero (sobre la Ley 39/2006 de Dependencia)**:
8. El Tribunal Constitucional valida la competencia estatal para regular las condiciones básicas del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia al amparo del **artículo 149.1.1ª de la CE**, pero recuerda que la gestión, ordenación, prestación efectiva y desarrollo normativo corresponden de forma exclusiva a las Comunidades Autónomas.

3. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales

El sistema de servicios sociales en España responde a un modelo de gobernanza multinivel donde confluyen tres esferas de gobierno territorial: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|           MAPA COMPETENCIAL MULTINIVEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:                                  |
|     - Art. 149.1.1ª CE: Regulación de condiciones básicas de igualdad   |
|       (Ley 39/2006 - LAPAD / SAAD).                                    |
|     - Art. 149.1.17ª CE: Pensiones No Contributivas de Seguridad Social.|
|     - Financiación parcial: Plan Concertado de Servicios Sociales.      |
|     - Conferencia Sectorial de Servicios Sociales (coordinación).       |
|                                                                         |
|  2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Junta de Andalucía):                         |
|     - Art. 148.1.20ª CE y Art. 61 EAAnd: COMPETENCIA EXCLUSIVA.         |
|     - Potestad legislativa: Ley 9/2016 de Servicios Sociales (LSSA).    |
|     - Planificación general, mapa de servicios sociales e inspección.   |
|     - Servicios Sociales Especializados y Catálogo de Prestaciones (48/2025)|
|                                                                         |
|  3. ENTIDADES LOCALES (Excmo. Ayuntamiento de Utrera, ~52.000 hab.):    |
|     - Arts. 25.2.e y 26.1.c LRBRL + Art. 9.1 LAULA: COMPETENCIA PROPIA. |
|     - Gestión obligatoria de Servicios Sociales Comunitarios (>20.000 hab.) |
|     - Detección, información, valoración, PIS y atención inmediata.     |
|     - Programas específicos: Absentismo escolar (EMAE), Familia (ETF).  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. Competencias del Estado

El Estado carece de un título competencial expreso denominado "servicios sociales" en el artículo 149.1 de la CE. No obstante, despliega una notable incidencia a través de sus **títulos competenciales transversales**:

1. **Artículo 149.1.1ª CE (Condiciones básicas de igualdad)**:

2. Permite al Estado fijar un suelo común o núcleo irreductible de derechos para toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia.
3. Es el soporte constitucional de la **Ley 39/2006, de 14 de diciembre (LAPAD)**, que configura el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y define el catálogo estatal de prestaciones (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día/noche, atención residencial y prestaciones económicas).
4. **Artículo 149.1.17ª CE (Régimen económico de la Seguridad Social)**:
5. Ampara las Pensiones No Contributivas (PNC) de jubilación e invalidez (**Real Decreto Legislativo 8/2015, TRLGSS**) y el Ingreso Mínimo Vital (**Ley 19/2021, de 20 de diciembre**).
6. **Cooperación y armonización financiera**:
7. A través del **Plan Concertado de Prestaciones Básicas**, el Ministerio transfiere fondos a las Comunidades Autónomas para su distribución a corporaciones locales.
8. En el seno de la **Conferencia Sectorial de Servicios Sociales**, presidida por el Ministerio competente e integrada por los Consejeros autonómicos, se aprueban los criterios de distribución de fondos y los acuerdos marco del sistema.

3.2. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía

En virtud del **artículo 148.1.20ª de la CE**, la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió la máxima cota competencial en su Estatuto de Autonomía.

El **artículo 61 de la Ley Orgánica 2/2007 (EAAnd)** consagra de forma taxativa:

> *"1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la **competencia exclusiva en materia de servicios sociales**, que en todo caso incluye:*
> *a) La regulación, ordenación y gestión de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y económicas con finalidad de prevención, protección, promoción e inserción social.*
> *b) La regulación y aprobación de los planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social.*
> *c) Las instituciones de tutela y protección de menores de edad que se encuentren en situación de desamparo o riesgo (...)."*

En ejercicio de esta competencia exclusiva, Andalucía promulgó la **Ley 9/2016 (LSSA)**, que vertebra el Sistema Público en dos niveles de atención:

- **Nivel Comunitario**: Atención primaria de acceso universal, descentralizada en los Ayuntamientos.
- **Nivel Especializado**: Atención técnica de mayor complejidad y recursos residenciales específicos (centros de menores, residencias de discapacidad o exclusión severa).

3.3. El marco competencial local: El régimen del Ayuntamiento de Utrera

La Administración Local no es un mero ejecutor delegado de la Junta, sino que ostenta **competencias propias reconocidas por ley básica estatal y autonómica**:

1. **Ley 7/1985 (LRBRL)**:
2. **Artículo 25.2.e**: Atribuye al Municipio competencia propia en:

> *"Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social."*

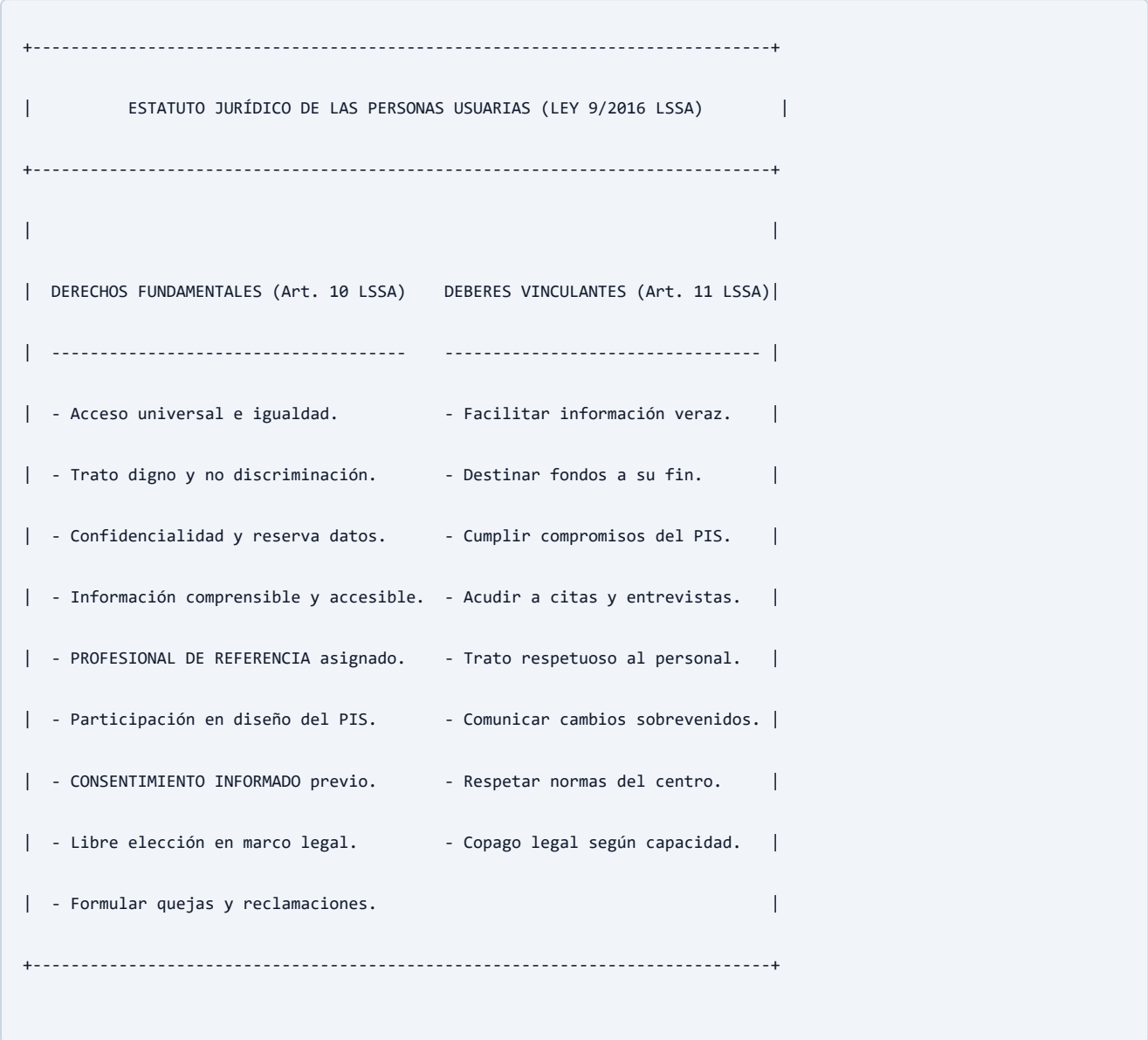
- **Artículo 26.1.c**: Fija la obligatoriedad ineludible de los servicios sociales comunitarios en municipios con población **superior a 20.000 habitantes** (**tramo de Utrera, con ~52.000 habitantes**).
- **Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**:

- Su **artículo 9.1** reconoce como competencia municipal propia en Andalucía la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios, la gestión del catálogo de prestaciones en dicho nivel y la promoción de planes locales de inclusión social.

---

4. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales

La **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)** regula en su Título I, Capítulo II (**artículos 9 a 13**) el estatuto jurídico integral de las personas usuarias, transformando la relación asistencial tradicional en una relación jurídica sinalagmática de derechos subjetivos y obligaciones correlativas.



4.1. Derechos de las personas usuarias (artículo 10 de la LSSA)

El **artículo 10 de la Ley 9/2016** consagra un catálogo exhaustivo y garantista de derechos de las personas destinatarias del Sistema Público:

1. **Derecho de acceso universal (10.a)**: A acceder al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, orientación sexual o cualquier otra condición.

2. **Derecho a un trato digno y respetuoso (10.b)**: A ser tratadas con respeto a su dignidad personal, intimidad, autonomía y convicciones personales.
3. **Derecho a la confidencialidad y protección de datos (10.c)**: A la reserva absoluta respecto a los datos de carácter personal y a la información que conste en su expediente social e **Historia Social Única electrónica** (**artículo 50 LSSA**), conforme al RGPD y a la LOPDGDD 3/2018.
4. **Derecho a la información (10.d)**: A recibir información suficiente, veraz, actualizada y en lenguaje comprensible sobre las prestaciones, recursos disponibles, requisitos de acceso y estado de tramitación de sus solicitudes.
5. **Derecho a la asignación de una persona profesional de referencia (10.e)**:
6. **Regla de examen capital**: Todo ciudadano que acceda al Sistema Público tiene derecho a que se le asigne una persona profesional de referencia (**Trabajador/a Social o Educador/a Social**) que coordine su atención social, canalice sus demandas, elabore el diagnóstico y lidere el seguimiento de su expediente.
7. **Derecho a la valoración técnica y al Proyecto de Intervención Social (10.f y 10.g)**:
8. A una valoración integral de sus necesidades sociales mediante un diagnóstico técnico fundado.
9. A participar activamente en el diseño, elaboración, aplicación y evaluación de su **Proyecto de Intervención Social (PIS)** o plan de atención individualizado.
10. **Derecho al consentimiento informado (10.h)**: A prestar o denegar libremente su consentimiento respecto a las actuaciones propuestas, salvo supuestos judiciales o de grave riesgo para menores e incapacitados.
11. **Derecho a la libre elección (10.j)**: A elegir libremente la persona profesional de referencia y el centro de atención, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
12. **Derecho a presentar quejas y sugerencias (10.n)**: A disponer de hojas de reclamaciones y sugerencias en todos los centros y servicios y a recibir contestación motivada en plazo legal.

4.2. Deberes de las personas usuarias (artículo 11 de la LSSA)

El **artículo 11 de la Ley 9/2016** rompe con la concepción puramente pasiva del receptor de ayudas, imponiendo obligaciones estrictas de corresponsabilidad social:

1. **Deber de veracidad en la información (11.a)**: Facilitar datos fidedignos, completos y veraces sobre sus circunstancias personales, familiares, de salud y socioeconómicas, así como aportar la documentación preceptiva que le sea requerida.
2. **Deber de afectación finalista de las prestaciones económicas (11.b)**:
3. **Obligación esencial**: Destinar las prestaciones económicas y ayudas dinerarias percibidas (como las Ayudas de Emergencia Social o Ayudas Económicas Familiares) **estrictamente a la finalidad para la que fueron concedidas**. Su desvío a fines distintos genera la revocación y el reintegro de las cantidades.
4. **Deber de cumplimiento del Proyecto de Intervención Social (11.c)**:
5. Cumplir las condiciones, acuerdos y compromisos asumidos en el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** o Programa Individual de Atención (PIA), colaborando activamente con el equipo técnico.
6. **Deber de comparecencia (11.d)**: Acudir puntualmente a las entrevistas, revisiones, citas y actividades programadas por su profesional de referencia o el equipo interdisciplinar.
7. **Deber de comunicación de variaciones (11.e)**: Poner en conocimiento del centro o profesional de referencia cualquier cambio sobrevenido en sus circunstancias familiares, económicas, habitacionales o de residencia que pueda modificar o extinguir el derecho a la prestación.
8. **Deber de trato respetuoso (11.f)**: Respetar la dignidad, integridad y autoridad técnica de los profesionales que les atienden, así como la de los demás usuarios del centro.

9. **Deber de cumplimiento de normas y cuidado de instalaciones (11.g)**: Observar las normas de convivencia y funcionamiento de los centros y cuidar los equipamientos y bienes públicos puestos a su disposición.
10. **Deber de contribución financiera (copago) (11.h)**: Contribuir a la financiación del coste de los servicios no gratuitos en la cuantía que resulte de la aplicación de los baremos legalmente fijados en función de su capacidad económica individual.

4.3. Garantías y consecuencias jurídicas del incumplimiento (artículos 12 y 13 LSSA)

- El **artículo 12 de la LSSA** impone a las Administraciones públicas el deber de tutelar activamente el ejercicio de estos derechos y fiscalizar el cumplimiento de los deberes.
- El incumplimiento culpable y reiterado de los deberes por parte de los usuarios puede dar lugar a la **suspensión temporal o extinción definitiva de las prestaciones reconocidas**, previo expediente contradictorio con audiencia del interesado, e incluso a sanciones administrativas conforme al régimen sancionador del Título VIII de la LSSA (**artículos 125 a 138**), garantizándose siempre la no desprotección de menores o personas vulnerables dependientes.

---

5. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

5.1. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera

En el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, las competencias municipales de atención primaria se articulan a través del **Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios**, con sede central en la **calle Catalina de Perea, 32**, complementado por módulos y puntos de atención descentralizada en barriadas de actuación preferente y pedanías:

- Al superar los **51.500 habitantes**, Utrera gestiona directamente su red de servicios sociales comunitarios conforme a los **artículos 26.1.c de la LRBRL** y **9.1 de la LAULA**, disponiendo de un equipo interdisciplinar compuesto por Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, Psicólogos y personal administrativo.

5.2. El/la Educador/a Social como profesional de referencia

La asignación de la **persona profesional de referencia (artículo 10.e de la LSSA)** cobra especial relevancia en la intervención socioeducativa:

1. **Población diana y ámbito de actuación**:
2. El/la Técnico/a Medio de Educación Social ejerce habitualmente como profesional de referencia en expedientes que involucran a menores en riesgo, familias con desestructuración convivencial y programas de prevención comunitaria:
3. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Seguimiento directo de menores absentistas en centros educativos de primaria y secundaria de Utrera.
4. **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**: Atención especializada a familias con menores a cargo en situación de riesgo o desprotección grave (*Decreto 100/2022*).
5. **Elaboración y seguimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS)**:
6. El/la Educador/a Social diseña con la familia el PIS, estableciendo compromisos concretos y evaluables: regularización de la asistencia escolar, adquisición de hábitos higiénico-sanitarios, pautas parentales positivas y asistencia a talleres socioeducativos.

5.3. Exigibilidad de deberes y corresponsabilidad en barriadas de intervención preferente

En zonas desfavorecidas de Utrera, como la **Barriada El Tinte** o las pedanías rurales (**Guadalema de los Quintero, Trajano, Pinzón**), la labor socioeducativa articula el binomio derechos-deberes:

- **Corresponsabilidad educativa**: Ante la tramitación de Ayudas Económicas Familiares o Ayudas de Emergencia Social, el profesional recuerda que el derecho a la ayuda dineraria está legalmente vinculado al **deber de afectación finalista** (**artículo 11.b LSSA**) y al **deber de cumplimiento del PIS** (**artículo 11.c LSSA**).
- **Intervención ante el incumplimiento**: Si los progenitores no escolarizan al menor o no acuden a las citas, el/la Educador/a Social no actúa con carácter punitivo inmediato, sino mediante apercibimientos socioeducativos y revisión de compromisos. Solo ante la persistencia dolosa se eleva propuesta técnica de suspensión de la ayuda económica a la Concejalía Delegada, velando siempre por que dicha suspensión no agrave la situación de desamparo del menor tutelado (**artículo 39 CE** y **Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía**).

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 1.1 CE**: Proclama a España como un Estado social y democrático de Derecho.
2. **Art. 9.2 CE**: Cláusula de igualdad real y efectiva y mandato de remoción de obstáculos.
3. **Art. 39 CE**: Mandato de protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos.
4. **Art. 41 CE**: Mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.
5. **Art. 49 CE (reformado en febrero de 2024)**: Protección universal y autonomía de las personas con discapacidad (elimina el término "disminuidos").
6. **Art. 50 CE**: Menciona textualmente al *"sistema de servicios sociales"* para la tercera edad.
7. **Art. 148.1.20ª CE**: Atribuye a las CCAA la competencia exclusiva sobre **Asistencia Social**.
8. **Art. 149.1.1ª CE**: Título estatal de **condiciones básicas de igualdad** (base de la LAPAD 39/2006).
9. **Art. 149.1.17ª CE**: Competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la **Seguridad Social**.
10. **STC 76/1986**: Define la asistencia social como técnica no contributiva, desgajada de la Seguridad Social y transferida a las CCAA.
11. **Plan Concertado (1988)**: Acuerdo Estado-CCAA-FEMP que estructura la red básica de Servicios Sociales Municipales.
12. **Art. 61 EAAnd (LO 2/2007)**: Atribuye a Andalucía la **competencia exclusiva en materia de servicios sociales**.
13. **Ley 9/2016, de 27 de diciembre (LSSA)**: Ley de Servicios Sociales de Andalucía; consagra el **derecho subjetivo** al sistema.
14. **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**: Aprueba el nuevo Catálogo de Prestaciones del SPSSA.
15. **Art. 25.2.e LRBRL**: Competencia propia municipal en evaluación de necesidades y atención a la exclusión.
16. **Art. 26.1.c LRBRL**: Servicios sociales comunitarios obligatorios en municipios de **más de 20.000 habitantes** (como Utrera, ~52.000 hab.).
17. **Art. 9.1 LAULA**: Atribuye la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios como competencia propia municipal en Andalucía.
18. **Art. 10 LSSA**: Catálogo exhaustivo de **derechos** de las personas usuarias (información, dignidad, confidencialidad, PIS, quejas).

19. **Art. 10.e LSSA**: Derecho a la asignación de una **persona profesional de referencia**.
20. **Art. 11 LSSA**: Catálogo de **deberes** de las personas usuarias (veracidad, afectación de fondos, cumplir el PIS, comparecer, copago).
21. **Art. 11.b LSSA**: Deber de destinar las ayudas económicas **estrictamente a la finalidad para la que fueron concedidas**.
22. **Art. 50 LSSA**: Regula la **Historia Social Única electrónica** en Andalucía.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

================================================================================



 1. BASES CONSTITUCIONALES

 2. Estado Social (1.1) + Igualdad real y remoción de obstáculos (9.2).

 3. Principios rectores: Familia (39), Discapacidad (49 reformado 2024), Tercera edad (50).

 4. Seguridad Social (41 / 149.1.17ª) VS Asistencia Social (148.1.20ª / STC 76/1986).



 1. ARQUITECTURA COMPETENCIAL

 2. Estado: Art. 149.1.1ª (Condiciones básicas de igualdad -> Ley 39/2006 LAPAD).

 3. CCAA (Andalucía): Art. 61 EAAnd -> Competencia EXCLUSIVA (Ley 9/2016 LSSA).

 4. Municipios (Utrera > 20.000 hab.): Art. 25.2.e y 26.1.c LRBRL + Art. 9.1 LAULA


-> Competencia PROPIA en Comunitarios.



 1. ESTATUTO DE LA PERSONA USUARIA (Ley 9/2016 LSSA)

 2. DERECHOS (Art. 10):

 3. Acceso universal e igualdad.

 4. Confidencialidad y reserva de datos.

 5. Asignación de PROFESIONAL DE REFERENCIA (10.e).

 6. Participación activa en el Proyecto de Intervención Social (PIS).

 7. Consentimiento informado previo.

 8. DEBERES (Art. 11):

 9. Facilitar información veraz.

10. AFECTACIÓN FINALISTA de las prestaciones económicas (11.b).

11. CUMPLIR los compromisos del PIS (11.c).

12. Comparecer puntualmente a las citas (11.d).

13. Respetar al personal y copago reglamentario.
```

```
1. REALIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE UTRERA (~52.000 hab.)

2. Sede: Centro de Servicios Sociales Comunitarios (C/ Catalina de Perea, 32).

3. Rol Educación Social: Profesional de referencia en absentismo (EMAE) y familia (ETF).

4. Ámbitos preferentes: Barriada El Tinte y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).


================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿Figura la materia 'servicios sociales' como título competencial expreso en el artículo 149.1 de la CE?**
2. *Trampa*: Responder que el Estado tiene la competencia exclusiva en servicios sociales por el art. 149.1.
3. *Clave test*: **Falso**. En el artículo 149.1 de la CE **no existe el título 'servicios sociales'**. La competencia sustantiva es exclusiva de las CCAA al amparo del **artículo 148.1.20ª CE** (Asistencia Social). El Estado solo interviene transversalmente mediante las condiciones básicas de igualdad (**artículo 149.1.1ª CE**) y la Seguridad Social (**artículo 149.1.17ª CE**).

1. **¿Es lo mismo 'Seguridad Social' que 'Asistencia Social' en la Constitución?**
2. *Trampa*: Considerar que la asistencia social es una rama integrada dentro de la Seguridad Social del art. 41.
3. *Clave test*: **Error grave**. Son títulos distintos: la Seguridad Social es competencia exclusiva estatal (art. 149.1.17ª) y de financiación contributiva; la Asistencia Social es competencia autonómica exclusiva (art. 148.1.20ª) y de financiación presupuestaria general (doctrina vinculante **STC 76/1986**).

1. **¿Cuál es el umbral de población que obliga a un municipio a prestar servicios sociales comunitarios?**
2. *Trampa*: Marcar 5.000 habitantes o 50.000 habitantes.
3. *Clave test*: El **artículo 26.1.c de la LRBRL** fija como obligatorio el servicio de evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención a la exclusión en municipios con población **superior a 20.000 habitantes** (como Utrera). Por debajo de esa cifra, la competencia la presta o coordina la Diputación Provincial.

1. **¿Tiene derecho el usuario a la asignación de un profesional de referencia?**
2. *Trampa*: Afirmar que es una mera recomendación organizativa potestativa del centro.
3. *Clave test*: **Es un derecho subjetivo legal expreso**. El **artículo 10.e de la Ley 9/2016** consagra de forma preceptiva el derecho a la asignación de una persona profesional de referencia (generalmente Trabajador/a Social o Educador/a Social).

1. **¿Puede el usuario gastar libremente el dinero de una Ayuda de Emergencia Social en lo que estime oportuno?**
2. *Trampa*: Creer que al ser una prestación monetaria ingresada en su cuenta corriente no está sujeta a control de destino.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 11.b de la Ley 9/2016** impone el deber ineludible de **destinar las prestaciones económicas estrictamente a la finalidad para la que fueron concedidas**. Su desvío constituye causa legal de revocación y reintegro.

1. **¿Qué término utiliza actualmente el artículo 49 de la Constitución tras su reforma de 2024?**
2. *Trampa*: Marcar que la Constitución sigue hablando de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".
3. *Clave test*: La reforma constitucional de **febrero de 2024** sustituyó íntegramente dicho concepto por el de **"personas con discapacidad"**, adecuando el texto al lenguaje internacional de derechos humanos.

1. **¿Es competente el Estado para gestionar los centros de menores o de servicios sociales en Andalucía?**
2. *Trampa*: Suponer que el Estado gestiona los centros de protección de menores en casos de extranjeros no acompañados.
3. *Clave test*: **No**. Conforme al **artículo 61.1.c del Estatuto de Autonomía de Andalucía**, la tutela y protección de menores en desamparo o riesgo es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Intervención socioeducativa en el marco del Proyecto de Intervención Social (PIS)**: En una intervención con una familia con menores absentistas en la **Barriada El Tinte**, el/la Educador/a Social asignado como **profesional de referencia (artículo 10.e LSSA)** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) formula el diagnóstico de necesidades y consensúa el PIS.
- **Exigibilidad de deberes y garantía de derechos**: El profesional informa a los progenitores de su derecho subjetivo a las prestaciones del Catálogo (**artículo 10 LSSA**), pero advierte formalmente de sus **deberes legales (artículo 11 LSSA)**: comparecer a las tutorías, cumplir los compromisos educativos del menor y destinar la Ayuda Económica Familiar concedida a la alimentación y material escolar (**artículo 11.b LSSA**).
- **Gestión ante el incumplimiento**: Si la familia desatiende reiteradamente las citas o desvía los fondos, el/la Educador/a Social emite informe técnico motivado proponiendo la suspensión temporal de la ayuda, garantizando el trámite de audiencia previa (**artículo 12 LSSA**) y preservando en todo momento el interés superior del menor y la no desprotección alimentaria básica (**artículo 39 CE** y **Ley 4/2021 de Infancia de Andalucía**).

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 1.1, 9.2, 10.1, 14, 39, 41, 49 (reformado en 2024), 50, 148.1.20ª y 149.1.1ª. BOE consolidado.
- **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Artículos 14, 23, 37 y 61. BOJA consolidado.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA): Artículos 1 a 13 (derechos y deberes), 27 a 42 (organización territorial) y 50 (Historia Social Única). BOJA consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 25.2.e y 26.1.c. BOE consolidado.
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA): Artículo 9.1. BOJA consolidado.
- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). BOE consolidado.
- **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. BOJA de 03/03/2025.

- **Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional**: SSTC 76/1986 y 146/1986 (delimitación entre Asistencia Social y Seguridad Social), 239/2002 (concepto moderno de asistencia social) y 18/2017 (constitucionalidad de la Ley de Dependencia).

MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 14 (Materias Específicas): Conceptos generales sobre Política Social y Servicios Sociales. Principios básicos y objetivos de los Servicios Sociales según el modelo de Bienestar Social.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 14. Conceptos generales sobre Política Social y Servicios Sociales. Principios básicos y objetivos de los Servicios Sociales según el modelo de Bienestar Social

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 1.1, 9.2, 10.1, 14, 39, 41, 49 y 50); Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007, arts. 14, 23, 37 y 61); Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA, arts. 1 a 8, 27 a 33); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, arts. 25.2.e y 26.1.c); Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA, art. 9.1); Decreto 48/2025, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía; y doctrina sociológica y jurídica comparada (T.H. Marshall, R. Titmuss, G. Esping-Andersen y M. Ferrera).

---

1. Conceptos generales sobre Política Social y Servicios Sociales

1.1. Concepto y génesis teórica de la Política Social

La **Política Social** se conceptualiza en las ciencias sociales y jurídicas como el conjunto sistemático, organizado y normado de intervenciones, estrategias, decisiones y programas públicos promovidos por el Estado y las Administraciones territoriales para transformar las condiciones de vida de la ciudadanía, corregir los fallos y desigualdades intrínsecas de la economía de mercado, redistribuir los recursos y garantizar la cobertura universal de las necesidades humanas básicas.

La evolución conceptual de la Política Social se articula en torno a tres hitos teóricos clásicos:

1. **La ciudadanía social de Thomas Humphrey Marshall (1950)**:
2. En su obra seminal *Citizenship and Social Class*, Marshall sistematizó la conquista progresiva de los derechos ciudadanos en la civilización occidental a través de tres siglos consecutivos:
3. **Siglo XVIII (Derechos Civiles)**: Libertad individual, libertad de expresión, pensamiento y religión, derecho a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva.
4. **Siglo XIX (Derechos Políticos)**: Derecho al sufragio universal, activo y pasivo, y derecho de asociación y participación política en el ejercicio del poder.
5. **Siglo XX (Derechos Sociales)**: El derecho al bienestar económico, a la seguridad social, a la educación pública, a la sanidad y a los servicios sociales, permitiendo al individuo vivir una vida digna conforme a los estándares imperantes en la sociedad.
6. Para Marshall, la Política Social no es un mero parche asistencial, sino el instrumento institucional que hace efectiva la **plena ciudadanía** al emancipar a la persona de la tiranía del mercado.
7. **La tipología de Richard Titmuss (1974)**:

8. El sociólogo británico diferenció tres modelos arquetípicos de política social:
9. **Modelo Residual**: El Estado solo actúa como red de última instancia cuando fallan las dos vías naturales de satisfacción de necesidades (el mercado y la familia). La ayuda es temporal, estigmatizante y sujeta a riguroso control de recursos (*means-tested*).
10. **Modelo del Rendimiento Industrial o del Logro Personal**: Las prestaciones sociales se conciben como un apéndice de la economía y están ligadas al estatus laboral, la productividad y el esfuerzo contributivo previo del trabajador.
11. **Modelo Institucional-Redistributivo**: Los servicios sociales se consideran servicios públicos universales y universales indispensables para la vida civilizada, garantizados como derechos de ciudadanía y financiados vía impuestos progresivos para redistribuir la renta.

1.2. Los modelos de Estado de Bienestar de Gøsta Esping-Andersen

En su célebre obra *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (1990), **Gøsta Esping-Andersen** estableció la clasificación analítica de mayor impacto en la sociología política contemporánea, fundamentada en dos variables esenciales: el grado de **desmercantilización** (capacidad del ciudadano de subsistir dignamente sin depender de la venta de su fuerza de trabajo en el mercado) y el tipo de **estratificación social** que genera el sistema.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|            LOS TRES MODELOS CLÁSICOS DE ESPING-ANDERSEN + MODELO MEDITERRÁNEO |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. MODELO LIBERAL / RESIDUAL (EE.UU., Reino Unido, Australia)          |
|     - Desmercantilización: MUY BAJA. Predominio absoluto del mercado.   |
|     - Prestaciones: Mínimas, asistenciales, sujetas a comprobación de rentas|
|       (means-tested), focalizadas en la extrema pobreza y estigmatizantes.  |
|                                                                         |
|  2. MODELO CORPORATIVO / CONSERVADOR / BISMARCKIANO (Alemania, Francia) |
|     - Desmercantilización: MEDIA. Centralidad del empleo formal y cotización|
|     - Prestaciones: Contributivas vinculadas a la trayectoria laboral.  |
|     - Mantenimiento de jerarquías sociales y principio de subsidiariedad.   |
|                                                                         |
|  3. MODELO SOCIALDEMÓCRATA / UNIVERSALISTA (Suecia, Dinamarca, Noruega) |
|     - Desmercantilización: MUY ALTA. Los derechos sociales son de ciudadanía|
|     - Prestaciones: Universales, generosas, financiadas por impuestos.  |
|     - Servicios públicos integrales gestionados directamente por el Estado. |
|                                                                         |
|  4. MODELO MEDITERRÁNEO / FAMILISTA (Maurizio Ferrera: España, Italia...)   |
|     - Maduración tardía y descentralización territorial acusada.        |
|     - Fuerte dependencia del apoyo informal de la FAMILIA ("colchón").  |
|     - Dualismo protector: alta cobertura contributiva y servicios sociales  |
|       comunitarios municipales de proximidad en expansión.              |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

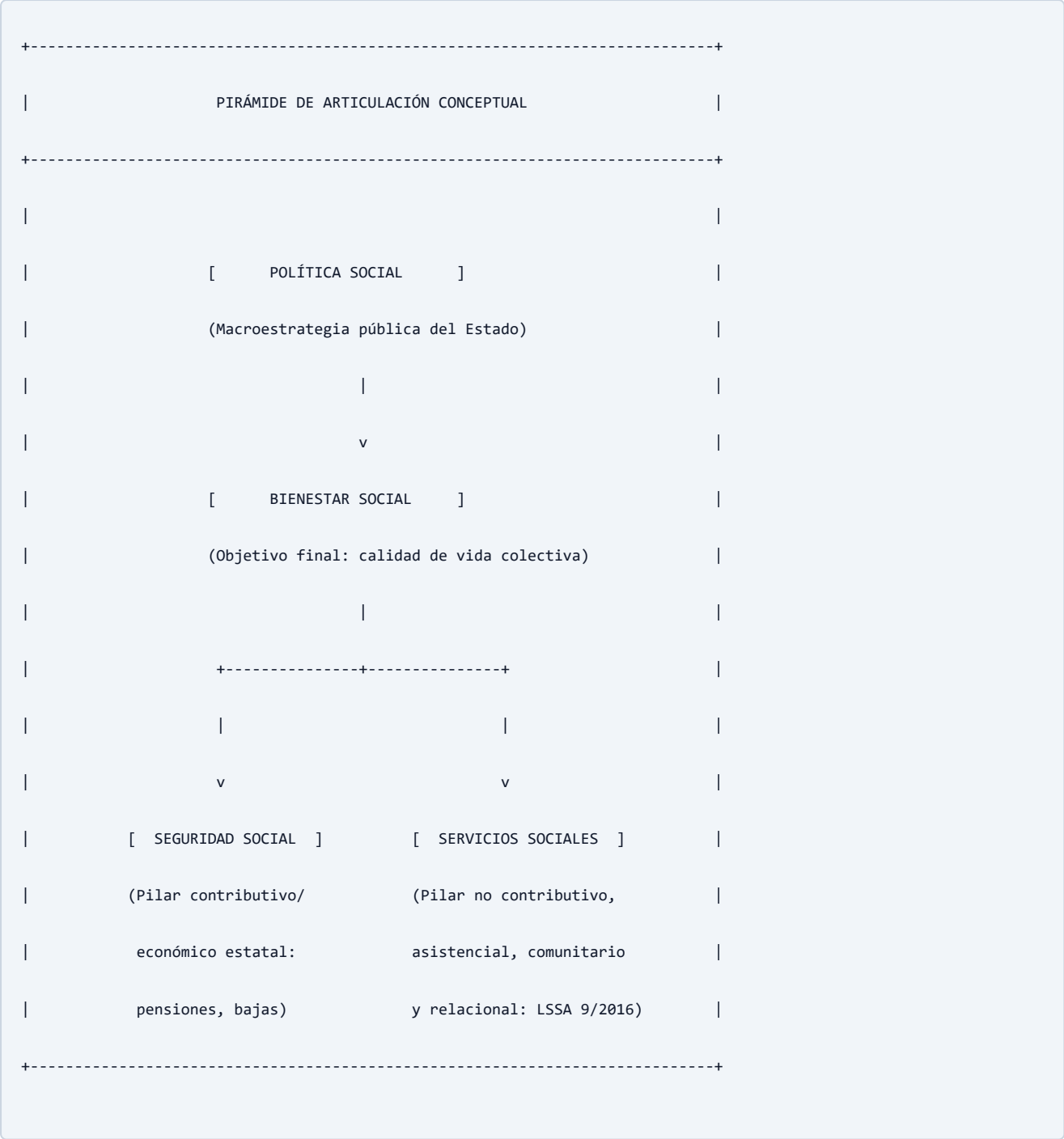
El Modelo Mediterráneo o Familista (Maurizio Ferrera)

Posteriores investigaciones de autores como **Maurizio Ferrera** (1996) identificaron una "cuarta vía" singular presente en los países del sur de Europa (**España, Italia, Portugal y Grecia**):

- **Familismo como pilar estructural**: La familia extensa opera como la principal red informal amortiguadora de las crisis sociales, el desempleo juvenil y el cuidado de personas dependientes y menores.
- **Dualismo o polarización del gasto**: Coexistencia de un núcleo fuertemente protegido (trabajadores estables con pensiones contributivas) y un amplio sector precario dependiente de rentas mínimas y servicios asistenciales.
- **Descentralización y gobernanza local**: El despliegue de los servicios sociales no es centralizado, sino que descansa en los niveles autonómicos y en las **redes municipales de servicios sociales comunitarios**, dotando a los Ayuntamientos de un papel de vanguardia en la cohesión social.

1.3. Delimitación conceptual: Política Social, Bienestar Social, Seguridad Social y Servicios Sociales

Para evitar confusiones en pruebas selectivas, es preceptivo delimitar con precisión la pirámide conceptual:



1. **Política Social**: Es la estrategia política global de intervención de los poderes públicos en lo social.
2. **Bienestar Social**: Es el fin u horizonte axiológico pretendido: el estado objetivo y subjetivo en el que los ciudadanos tienen satisfechas sus necesidades materiales, relacionales y culturales en un marco de justicia y equidad.
3. **Seguridad Social**: Sistema público estatal contributivo que cubre contingencias laborales y vitales tasadas (jubilación, incapacidad, viudedad, desempleo) mediante prestaciones primordialmente dinerarias.
4. **Servicios Sociales**: Constituyen el **cuarto pilar operativo e instrumental** del Estado del Bienestar: una red integrada de equipamientos, prestaciones técnicas, económicas y relacionales orientada a resolver las situaciones de vulnerabilidad, dependencia, desestructuración familiar y exclusión social mediante la intervención profesional directa y de proximidad comunitaria.

---

2. Principios básicos de los Servicios Sociales según el modelo de Bienestar Social

2.1. El tránsito hacia el modelo de derechos y bienestar

El modelo de bienestar social consagra una ruptura epistemológica respecto al modelo asistencialista tradicional:

- La persona usuaria no es un receptor pasivo, marginado o menesteroso, sino un **sujeto titular de derechos subjetivos plenamente exigibles** ante la Administración y los Tribunales.
- La atención deja de ser reactiva y paliativa para transformarse en **preventiva, promocional, integral y comunitaria**.

2.2. Catálogo de principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía

El **artículo 4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)** consagra un catálogo sistemático de doce principios informadores que vinculan imperativamente a todas las Administraciones públicas andaluzas:

```
+--------------------------------------------------------------------------+
|       CATÁLOGO DE PRINCIPIOS RECTORES DEL SPSSA (ARTÍCULO 4 LEY 9/2016)      |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                                                          |
|  1. UNIVERSALIDAD: Acceso universal de todas las personas sin discriminación|
|  2. IGUALDAD Y EQUIDAD: Trato equitativo y superación de desigualdades.     |
|  3. SOLIDARIDAD Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA: Cohesión y equilibrio territorial. |
|  4. RESPONSABILIDAD PÚBLICA: Deber ineludible de garantía de las AAPP.      |
|  5. PROXIMIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN: Atención en el entorno más cercano.     |
|  6. INTEGRALIDAD Y CONTINUIDAD: Atención holística durante todo el ciclo.   |
|  7. ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA: Personalización y dignidad (PIS).      |
|  8. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y COMUNITARIA: Implicación de usuarios y Tercer Sec|
|  9. PREVENCIÓN Y ENFOQUE COMUNITARIO: Actuación proactiva sobre las causas.  |
| 10. INTERDISCIPLINARIEDAD: Trabajo en equipo multiprofesional coordinado.   |
| 11. CALIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD: Mejora continua y rigor técnico.  |
| 12. CONFIDENCIALIDAD: Deber de secreto y custodia de la Historia Social Únic|
+--------------------------------------------------------------------------+
```

Análisis dogmático de los principios del artículo 4 de la LSSA:

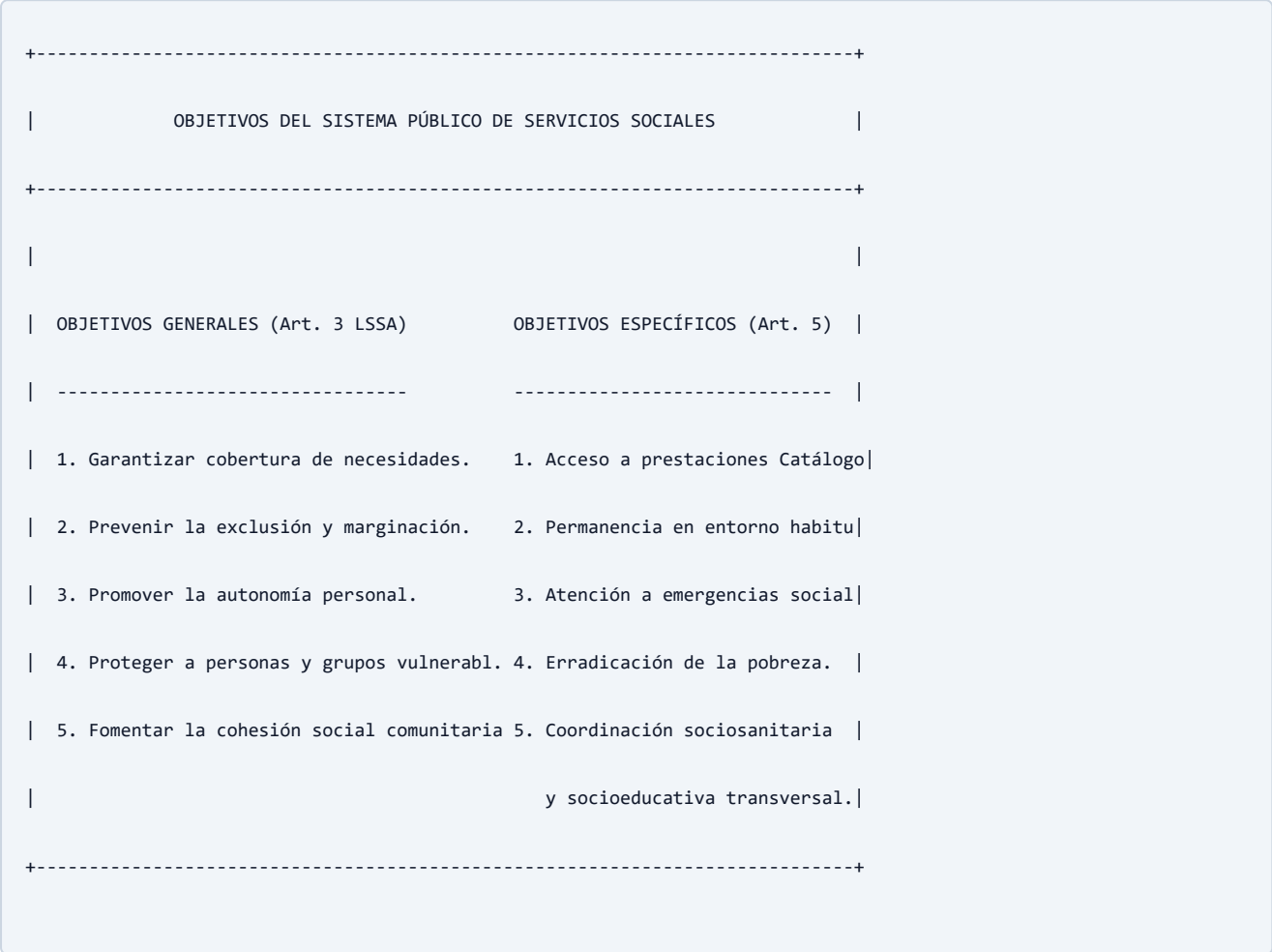
1. **Universalidad (4.a)**:
2. Garantía de que todas las personas que se encuentren en Andalucía (con vecindad administrativa o transeúntes en situación de urgencia) tienen derecho a acceder a los Servicios Sociales en igualdad de condiciones.
3. *Matiz de examen*: La universalidad garantiza el **acceso al sistema**, pero no implica la gratuidad indiscriminada de todos los servicios, pudiendo establecerse copagos en función de la capacidad económica individual para servicios de carácter no básico (**artículo 11.h LSSA**).
4. **Igualdad efectiva y no discriminación (4.b)**:
5. Trato paritario que prohíbe cualquier discriminación por motivos de sexo, etnia, religión, orientación sexual, edad o situación socioeconómica, incorporando la perspectiva de género y la discriminación positiva a favor de colectivos desfavorecidos.
6. **Solidaridad y justicia distributiva (4.c)**:
7. Redistribución social de los recursos públicos para compensar situaciones de vulnerabilidad y favorecer la cohesión social entre zonas rurales y urbanas.
8. **Responsabilidad pública (4.d)**:
9. La provisión, regulación, planificación, financiación y control de calidad del Sistema Público de Servicios Sociales corresponde de forma irrenunciable e indelegable a las Administraciones públicas.
10. **Proximidad y descentralización territorial (4.e)**:
11. Los servicios sociales se organizan en torno a la comunidad local inmediata. El escalón básico debe situarse en el municipio de residencia, garantizando que el ciudadano resuelva sus necesidades en su entorno habitual.
12. **Integralidad y continuidad asistencial (4.f)**:
13. Consideración de la persona en su totalidad bio-psico-social. La intervención debe mantenerse de forma continua y coordinada a lo largo del tiempo, garantizando transiciones fluidas entre los Servicios Sociales Comunitarios y los Especializados.
14. **Personalización y atención centrada en la persona (4.g)**:
15. Cada intervención se diseña a medida de las circunstancias particulares de la persona y su unidad familiar, reconociendo su capacidad de autodeterminación mediante el **Proyecto de Intervención Social (PIS)**.
16. **Participación ciudadana y comunitaria (4.h)**:
17. Fomento de la intervención activa de los usuarios, sus familias, las entidades del Tercer Sector de Acción Social y la comunidad en el diseño, gestión y evaluación de las políticas sociales.
18. **Prevención y dimensión comunitaria (4.i)**:
19. Prioridad de la intervención proactiva sobre las causas estructurales generadoras de exclusión, desprotección o desarraigo, evitando la cronificación y el aislamiento institucional.
20. **Interdisciplinariedad y trabajo en equipo (4.j)**:
21. La complejidad de los problemas sociales exige la concurrencia simultánea y coordinada de distintas disciplinas técnicas (**Educación Social, Trabajo Social y Psicología**), actuando como una unidad técnica cohesionada.
22. **Calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad (4.k)**:
23. Obligación de someter los servicios a evaluación continua de resultados, optimizar el uso de los fondos públicos y aplicar cartas de servicios e indicadores de calidad.
24. **Confidencialidad y secreto profesional (4.l)**:

25. Deber de sigilo respecto a la información íntima tratada en el ejercicio profesional y custodia rigurosa de los expedientes bajo la **Historia Social Única electrónica** (**artículo 50 LSSA**).

---

3. Objetivos de los Servicios Sociales según el modelo de Bienestar Social

La **Ley 9/2016 (LSSA)** estructura los objetivos del Sistema Público en dos niveles complementarios: la misión u objetivos generales (**artículo 3**) y los fines y objetivos específicos operativos (**artículo 5**).



3.1. Objetivos generales del Sistema Público (artículo 3 LSSA)

El **artículo 3 de la LSSA** establece como misión central del Sistema Público:

1. Asegurar el derecho subjetivo a los servicios sociales mediante la prestación de los recursos recogidos en el Catálogo de Prestaciones (**Decreto 48/2025**).
2. Promover el bienestar integral, la calidad de vida y el desarrollo pleno de las personas, familias y grupos en la sociedad andaluza.
3. Corregir las desigualdades sociales mediante la acción protectora pública y la redistribución solidaria.
4. Generar condiciones comunitarias que faciliten la convivencia democrática y la inclusión ciudadana activa.

3.2. Objetivos específicos del modelo de bienestar (artículo 5 LSSA)

El **artículo 5 de la Ley 9/2016** detalla los objetivos operativos a través de los cuales se materializa el modelo de bienestar social:

- **a) Facilitar a todas las personas el acceso** a los servicios sociales mediante una adecuada información, orientación, asesoramiento y valoración de sus necesidades.

- **b) Detectar, prevenir y atender** precozmente las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo o dependencia de personas y familias.
- **c) Promover la autonomía personal y la vida independiente**, apoyando a las familias y cuidadores para retrasar o evitar la institucionalización no deseada mediante la ayuda a domicilio y los centros de día.
- **d) Favorecer la permanencia de las personas en su entorno sociofamiliar habitual**, fortaleciendo las capacidades convivenciales y educativas de la familia.
- **e) Garantizar la atención integral inmediata** ante situaciones de urgencia y emergencia social sobrevenidas (desahucios, pérdidas súbitas de ingresos, catástrofes).
- **f) Prevenir y combatir la exclusión social**, promoviendo itinerarios individualizados de inserción sociolaboral y acceso a rentas de garantía mínima (Rmisa, Ingreso Mínimo Vital).
- **g) Fortalecer el tejido comunitario y el voluntariado**, desarrollando el trabajo comunitario para la revitalización de zonas desfavorecidas.
- **h) Coordinar la actuación del sistema con los ámbitos afines**: Articulación efectiva de la coordinación **socioeducativa** (con colegios e institutos), **sociosanitaria** (con centros de salud y hospitales del SAS) y **sociolaboral** (con el Servicio Andaluz de Empleo - SAE).

---

4. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

4.1. El modelo de bienestar en la intervención del Ayuntamiento de Utrera

En el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el modelo de bienestar social no es una declaración teórica abstracta, sino el principio vertebrador de la práctica técnica del/la Técnico/a Medio de Educación Social adscrito al **Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios** (con sede central en la **calle Catalina de Perea, 32**):

1. **Materialización del Principio de Proximidad y Descentralización**:
2. Con un término municipal excepcionalmente extenso (**684,26 km²**), la aplicación del principio de proximidad (**artículo 4.e LSSA**) exige al/la Educador/a Social desplazarse periódicamente para prestar atención socioeducativa directa en los centros cívicos y consultorios de las pedanías rurales:
3. **Guadalema de los Quintero** (~10 km).
4. **Trajano** (~17 km).
5. **Pinzón** (~22 km).
6. De este modo, se garantiza el principio de **igualdad y equidad territorial** (**artículo 4.b LSSA**), evitando que la dispersión geográfica rural actúe como factor de exclusión o desatención escolar de la infancia.

4.2. Operativización del principio de prevención e interdisciplinariedad

La Educación Social municipal desempeña un papel de vanguardia en la materialización de dos principios axiales de la LSSA:

1. **Prevención socioeducativa comunitaria (artículo 4.i y 5.b LSSA)**:
2. A través del **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**, el/la Educador/a Social interviene de forma temprana ante los primeros indicios de absentismo o conductas disruptivas en centros de educación primaria y secundaria de Utrera (CEIPs e IES), evitando que el desenganche escolar derive en fracaso escolar, exclusión laboral y marginación juvenil crónica.
3. **Interdisciplinariedad y trabajo en equipo (artículo 4.j LSSA)**:

4. El/la Educador/a Social no interviene de forma aislada, sino integrado en el equipo interdisciplinar municipal junto a Trabajadores Sociales y Psicólogos en los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)** (*Decreto 100/2022*).
5. Mientras el Trabajo Social coordina la gestión de prestaciones económicas y recursos habitacionales, el/la Educador/a Social lidera la **intervención pedagógica en el medio familiar y comunitario**: adquisición de rutinas, hábitos convivenciales, refuerzo de habilidades marentales y parentales, y mediación con el centro educativo.

4.3. La atención centrada en la persona en barriadas de intervención preferente

En zonas urbanas de intervención prioritaria y transformación social, como la **Barriada El Tinte** de Utrera:

- El/la Educador/a Social aplica el principio de **personalización y atención centrada en la persona** (**artículo 4.g LSSA**). En lugar de aplicar recetas estandarizadas, el profesional co-diseña con la familia el **Proyecto de Intervención Social (PIS)**.
- Se respetan los ritmos y capacidades de la unidad familiar, empoderando a los progenitores como agentes activos de su propio cambio y huyendo de modelos tutelares dependientes, haciendo efectivo el mandato constitucional de promover la autonomía y la dignidad de la persona (**artículos 10.1 y 39 de la CE**).

---

5. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **T.H. Marshall (1950)**: Formuló la evolución de la ciudadanía en tres etapas: derechos **civiles** (s. XVIII), **políticos** (s. XIX) y **sociales** (s. XX).
2. **Richard Titmuss (1974)**: Distinguió tres modelos de política social: **residual**, de **logro personal/rendimiento industrial** e **institucional-redistributivo**.
3. **Gøsta Esping-Andersen (1990)**: Tipificó los 3 mundos del bienestar: **liberal/residual** (baja desmercantilización), **conservador/corporativo** (desmercantilización media) y **socialdemócrata** (alta desmercantilización).
4. **Maurizio Ferrera (1996)**: Definió el **modelo mediterráneo o familista** (España, Italia, Grecia, Portugal), caracterizado por el colchón familiar informal y el dualismo protector.
5. **Art. 1.1 CE**: Proclama a España como un **Estado social y democrático de Derecho**.
6. **Art. 9.2 CE**: Mandato imperativo a los poderes públicos de promover la **igualdad real y efectiva** y remover obstáculos.
7. **Art. 49 CE (reforma febrero 2024)**: Sustituye el término "disminuidos" por **"personas con discapacidad"**, blindando su inclusión y accesibilidad universal.
8. **Art. 50 CE**: Menciona textualmente al **"sistema de servicios sociales"** para la tercera edad.
9. **Art. 4 de la Ley 9/2016 (LSSA)**: Enumera los **12 principios rectores** del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
10. **Universalidad (art. 4.a LSSA)**: Garantiza el acceso universal pero **no implica gratuidad total** (admite copago según renta).
11. **Responsabilidad pública (art. 4.d LSSA)**: Deber indelegable de las AAPP de garantizar la provisión, planificación y calidad de los servicios.
12. **Atención centrada en la persona (art. 4.g LSSA)**: Principio que sustenta el diseño individualizado del **Proyecto de Intervención Social (PIS)**.
13. **Interdisciplinariedad (art. 4.j LSSA)**: Trabajo conjunto y cooperativo entre Educador/a Social, Trabajador/a Social y Psicólogo/a.

14. **Art. 3 LSSA**: Misión y objetivos generales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
15. **Art. 5 LSSA**: Catálogo de **objetivos específicos** del sistema (prevención, autonomía, convivencia familiar, emergencias, coordinación).
16. **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**: Aprueba el **Catálogo de Prestaciones** del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
17. **Art. 25.2.e y 26.1.c LRBRL**: Competencia municipal propia y servicios sociales comunitarios obligatorios en municipios de **más de 20.000 habitantes** (como Utrera, ~52.000 hab.).
18. **Art. 9.1 LAULA**: Atribuye la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios como competencia propia municipal en Andalucía.
19. **Historia Social Única (art. 50 LSSA)**: Soporte documental electrónico que materializa el principio de continuidad asistencial e integralidad.
20. **Plan Concertado de Servicios Sociales (1988)**: Acuerdo multilateral Estado-CCAA-FEMP que estructuró los Servicios Sociales Comunitarios en España.
21. **Cuarto pilar del Estado del Bienestar**: Denominación doctrinal y política consolidada para los Servicios Sociales (junto a Pensiones, Salud y Educación).

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

POLÍTICA SOCIAL, MODELOS DE BIENESTAR Y PRINCIPIOS LSSA

================================================================================


 1. AUTORES CLÁSICOS DEL BIENESTAR SOCIAL

 2. T.H. Marshall    : Ciudadanía Civil (s. XVIII) -> Política (s. XIX) -> Social (s. XX).

 3. Richard Titmuss  : Residual -> Logro personal/industrial -> Institucional-redistributivo.

 4. Esping-Andersen  : Liberal (EE.UU.) -> Conservador (Alemania) -> Socialdemócrata (Suecia).

 5. Maurizio Ferrera : Modelo Mediterráneo (España/Italia): Familia como colchón + dualismo.



 1. PRINCIPIOS RECTORES DEL SPSSA (Art. 4 Ley 9/2016 LSSA)

 2. Universalidad (acceso de todos, no gratuidad total) + Igualdad y no discriminación.

 3. Solidaridad y justicia distributiva + Responsabilidad pública indelegable.

 4. Proximidad y descentralización territorial (en el municipio de residencia).

 5. Integralidad y continuidad (visión holística de la persona) + Confidencialidad.

 6. ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA (PIS individualizado y consensuado).

 7. Prevención y enfoque comunitario + Interdisciplinariedad (equipo técnico).



 1. OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES (Arts. 3 y 5 LSSA)

 2. Generales (3) : Garantía de cobertura de necesidades básicas + Inclusión activa.

 3. Específicos(5): Acceso al Catálogo (Decreto 48/2025), autonomía y desinstitucionalización,


atención a emergencias, erradicación de marginación y coordinación

socioeducativa, sociosanitaria y sociolaboral.



 1. APLICACIÓN LOCAL: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA (~52.000 hab.)

 2. Sede central  : Centro de Servicios Sociales Comunitarios (C/ Catalina de Perea, 32).

 3. Ámbitos clave : Barriada El Tinte (zona desfavorecida) y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).

 4. Rol Educación : Prevención precoz (EMAE absentismo) + Acompañamiento familiar (ETF).
```

```
================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿El principio de universalidad implica que todos los servicios sociales son gratuitos?**
2. *Trampa*: Afirmar que el derecho universal de acceso acarrea la gratuidad absoluta para todos los usuarios.
3. *Clave test*: **Falso**. Conforme al **artículo 4.a y 11.h de la Ley 9/2016**, la universalidad garantiza el derecho de **acceso** a todas las personas sin discriminación, pero la prestación de determinados servicios no básicos del Catálogo está sujeta a **copago progresivo** según la capacidad económica de la persona.

1. **¿En qué modelo de Esping-Andersen la desmercantilización es más baja?**
2. *Trampa*: Marcar el modelo conservador o corporativo.
3. *Clave test*: La desmercantilización es mínima o muy baja en el **Modelo Liberal o Residual** (como en EE.UU.), donde el bienestar depende casi exclusivamente de la capacidad de compra en el mercado privado y la asistencia pública es marginal y estigmatizante.

1. **¿Cuál es la principal característica del Modelo Mediterráneo según Ferrera?**
2. *Trampa*: Creer que es idéntico al modelo socialdemócrata nórdico por tener sanidad universal.
3. *Clave test*: Su rasgo estructural definitorio es el **familismo**: la centralidad de la red familiar extensa como proveedora informal primaria de cuidados, protección ante el desempleo y sustento económico.

1. **¿A quién corresponde la responsabilidad última del sistema: a la iniciativa privada o a las Administraciones?**
2. *Trampa*: Pensar que por el auge del Tercer Sector la responsabilidad es compartida al 50%.
3. *Clave test*: El **artículo 4.d de la Ley 9/2016** consagra de forma categórica el principio de **responsabilidad pública**: la garantía, financiación, ordenación, inspección y tutela del sistema corresponde con carácter exclusivo e indelegable a las **Administraciones Públicas**.

1. **¿Qué diferencia existe entre un principio rector y un objetivo según la LSSA?**
2. *Trampa*: Confundir la 'proximidad' (principio del art. 4) con la 'atención a emergencias' (objetivo del art. 5).
3. *Clave test*: Los **principios rectores (artículo 4)** son criterios axiológicos y metodológicos permanentes que guían la actuación (cómo se actúa); los **objetivos (artículos 3 y 5)** son metas y resultados concretos que el sistema persigue alcanzar (qué se busca conseguir).

1. **¿Quién elabora el Proyecto de Intervención Social (PIS)?**
2. *Trampa*: Afirmar que lo redacta unilateralmente el profesional y se le impone al ciudadano.
3. *Clave test*: Conforme al principio de **atención centrada en la persona** (**artículo 4.g LSSA**) y al derecho de participación (**artículo 10.g LSSA**), el PIS se elabora de forma **consensuada y participativa** entre el profesional de referencia y la persona o familia usuaria.

1. **¿El principio de interdisciplinariedad implica que un solo profesional asume todas las funciones?**
2. *Trampa*: Considerar que el Educador Social debe asumir también los informes de trabajo social.
3. *Clave test*: **Error deontológico y legal**. La **interdisciplinariedad (artículo 4.j LSSA)** exige la concurrencia coordinada de distintas disciplinas técnicas (Trabajador/a Social, Educador/a Social y Psicólogo/a) respetando las competencias profesionales específicas de cada titulación en el seno de un equipo multiprofesional.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Operativización de los principios del modelo de bienestar en Servicios Sociales Comunitarios**: En una intervención socioeducativa con una familia en situación de exclusión y absentismo escolar severo de dos menores en la **Barriada El Tinte**, el/la Educador/a Social del centro de la **calle Catalina de Perea, 32** aplica los principios rectores de la LSSA:
- *Interdisciplinariedad (art. 4.j)*: Trabaja coordinadamente con la Trabajadora Social de la Unidad de Trabajo Social (UTS) que valora las ayudas de emergencia social y con la Psicóloga del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF).
- *Prevención (art. 4.i)*: En el seno del **EMAE**, coordina la intervención con el orientador del CEIP/IES de Utrera, atajando las causas antes de que el absentismo derive en fracaso escolar crónico o medidas judiciales.
- *Atención centrada en la persona (art. 4.g)*: Diseña de forma consensuada con los progenitores el **Proyecto de Intervención Social (PIS)**, estableciendo compromisos formativos parentales y rutinas diarias, convirtiendo a la familia en protagonista activa de su propio cambio socioeducativo en consonancia con los objetivos de autonomía personal fijados en el **artículo 5.c de la Ley 9/2016**.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 1.1, 9.2, 10.1, 14, 39, 41, 49 (reformado en febrero de 2024), 50, 148.1.20ª y 149.1.1ª. BOE consolidado.
- **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Artículos 14, 23, 37 y 61. BOJA consolidado.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA): Artículos 1 a 8 (principios y objetivos), 27 a 33 (organización) y 50 (Historia Social Única). BOJA consolidado.
- **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. BOJA de 03/03/2025.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 25.2.e y 26.1.c. BOE consolidado.
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA): Artículo 9.1. BOJA consolidado.
- **Doctrina científica de referencia**: T.H. Marshall (*Citizenship and Social Class*, 1950); R. Titmuss (*Social Policy: An Introduction*, 1974); G. Esping-Andersen (*The Three Worlds of Welfare Capitalism*, 1990); M. Ferrera (*The 'Southern Model' of Welfare in Social Europe*, 1996).

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 15 — El Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en las Corporaciones Locales.

Tema 15 — El Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en las Corporaciones Locales

1. Origen, Fundamento y Naturaleza Jurídica del Plan Concertado

1.1. Contexto histórico y génesis institucional (1978-1988)

El advenimiento del marco constitucional derivado de la **Constitución Española de 1978** transformó de raíz el sistema de protección social en España, propiciando el tránsito irreversible desde un modelo asistencialista, tutelar y fragmentario —heredero de la beneficencia decimonónica decantada en la Ley de Beneficencia de 1849 y de los auxilios discrecionales del régimen franquista— hacia un **Estado social y democrático de Derecho** (art. 1.1 CE) cimentado en la consagración de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE).

El nuevo texto fundamental articuló una profunda reordenación de los poderes públicos y una descentralización política inédita. Por una parte, el artículo 148.1.20ª de la Constitución confirió a las Comunidades Autónomas la facultad de asumir competencias exclusivas en materia de **asistencia social**, precepto que fue incorporado con carácter unánime por todos los Estatutos de Autonomía de primera y segunda generación (en el caso de Andalucía, a través del primigenio art. 13.22 del Estatuto de 1981 y consolidado en el art. 61 del Estatuto de Autonomía de 2007). Por otra parte, la Carta Magna proclamó la autonomía local para la gestión de sus respectivos intereses (arts. 137 y 140 CE) y mandató a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (art. 9.2 CE), garantizando un régimen público de protección social a los colectivos en situación de vulnerabilidad o necesidad (arts. 39, 41, 49 y 50 CE).

Sin embargo, a comienzos de la década de 1980 el mapa estatal de los Servicios Sociales adolecía de una palmaria fractura:

1. **Asimetría territorial extrema**: Mientras las incipientes Comunidades Autónomas comenzaban a promulgar sus primeras leyes autonómicas de servicios sociales (País Vasco en 1982, Madrid en 1984, Andalucía con la pionera Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía), no existía una red física homogénea en los municipios españoles.
2. **Mandato de la Ley 7/1985 (LRBRL)**: La aprobación de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)** fijó un estándar de competencias locales imperativas:

- El artículo 25.2.e) de la LRBRL atribuyó originariamente al Municipio competencias propias en materia de *"prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social"* (reformulado tras la Ley 27/2013, LRSAL, en *"evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"*).
- El artículo 26.1.c) de la LRBRL impuso la **obligatoriedad inexcusable de prestar servicios sociales** a todos los municipios con población superior a **20.000 habitantes**, dejando a las Diputaciones Provinciales la garantía de su prestación subsidiaria o coordinada en los municipios de menor población (art. 36.1.b LRBRL).

Ante la patente insuficiencia financiera y técnica de las Corporaciones Locales para materializar esta exigencia legal, y ante la ausencia de una ley marco estatal de servicios sociales por mor del reparto competencial autonómico exclusivo, el Gobierno de la Nación impulsó una fórmula de cooperación intergubernamental. En **diciembre de 1987** se alcanzaron los primeros acuerdos multilaterales que culminaron con la **aprobación en 1988 por el Consejo de Ministros del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales**. Este histórico pacto institucional fue suscrito entre el Estado (a través del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —Dirección General de Acción Social—, cuyas funciones se transfirieron de inmediato al recién creado **Ministerio de Asuntos Sociales** mediante Real Decreto 727/1988, de 11 de julio), las diecisiete **Comunidades Autónomas** y las Corporaciones Locales representadas unitariamente por la **Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)**.

1.2. Naturaleza jurídica y principios directores

El Plan Concertado no constituye una ley sustantiva ni una norma reglamentaria unilateral, sino un **instrumento de cooperación interadministrativa financiera, técnica y multinivel** de base convencional y adhesión voluntaria. Su anclaje normativo descansa en las potestades de colaboración y auxilio financiero entre Administraciones Públicas:

- El artículo 57 de la Ley 7/1985 (LRBRL), que preceptúa la concertación interadministrativa entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mediante convenios o planes coordinados.
- Los artículos 140 a 144 de la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)**, que regulan las conferencias sectoriales, los convenios y los planes y programas conjuntos de actuación intergubernamental.
- Las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que dotan anualmente la partida finalista de transferencias a Comunidades Autónomas para la cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios.

La arquitectura doctrinal del Plan Concertado se sustenta en seis principios directores nucleares:

1. **Responsabilidad pública compartida**: El bienestar social no es un acto graciable de caridad ni una responsabilidad exclusiva de un único estrato institucional; requiere la corresponsabilidad financiera y operativa convergente del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento.
2. **Universalidad**: El acceso al Sistema de Servicios Sociales Comunitarios se configura como un derecho de toda la ciudadanía con vecindad administrativa en el territorio nacional, sin discriminación económica, jurídica o social, superando la selectividad excluyente de la antigua beneficencia.
3. **Proximidad y descentralización territorial**: La atención social debe radicarse en la administración más cercana a la vida cotidiana de las personas: la Corporación Local. El Centro de Servicios Sociales es la unidad territorial de base.
4. **Equidad y cohesión territorial**: El Plan garantiza que cualquier habitante del Estado, resida en una gran urbe o en un pequeño municipio rural, disponga de un umbral homogéneo de prestaciones básicas garantizadas.
5. **Polivalencia y globalidad**: El nivel básico atiende al conjunto heterogéneo de necesidades sociales de la población (infancia, mayores, familias, exclusión, diversidad funcional) desde una perspectiva holística, evitando la fragmentación sectorial.
6. **Normalización e integración comunitaria**: Las respuestas a las necesidades individuales y colectivas deben articularse a través de los canales sociales ordinarios, fomentando la permanencia en el entorno comunitario habitual y evitando la segregación residencial o institucional.

1.3. Objetivos estratégicos y operativos

El Plan Concertado nació con cuatro grandes metas transformadoras:

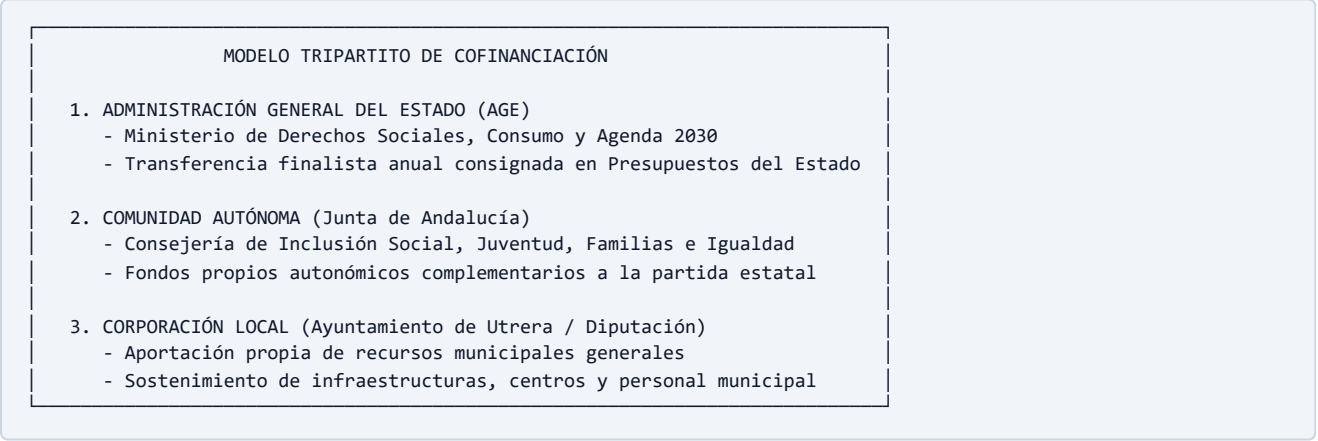
- **Dotar de cobertura a todo el territorio nacional**: Establecer una red pública estable de **Centros de Servicios Sociales Comunitarios** (equipamientos de Atención Primaria) que garantice el acceso de toda la población al sistema de protección social.
- **Homogeneizar las prestaciones básicas**: Asegurar que toda la ciudadanía reciba un catálogo de respuestas esenciales homogéneas (Información/Orientación, Ayuda a Domicilio, Alojamiento Alternativo y Prevención/Inserción).
- **Consolidar equipos técnicos interdisciplinares**: Financiar la contratación y mantenimiento de recursos humanos técnicos cualificados (Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales, Psicólogos/as y personal auxiliar) con estabilidad en la administración local.
- **Implantar un sistema unificado de información y registro**: Diseñar e implantar un sistema de información informatizado que permita el conocimiento riguroso de la demanda, el diagnóstico epidemiológico social y la evaluación científica de las políticas públicas locales (creación del **SIUSS**).

---

2. Estructura de Financiación y Régimen Económico Tripartito

2.1. El modelo de cofinanciación tripartita

El rasgo definitorio y la clave de la longevidad del Plan Concertado radica en su **fórmula de cofinanciación tripartita**, mediante la cual los tres niveles del entramado territorial del Estado aúnan sus recursos presupuestarios para el sostenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios:



En su diseño originario de 1988, el Plan Concertado contemplaba un horizonte de reparto equilibrado a partes iguales (un tercio del coste asumido por el Estado, un tercio por la Comunidad Autónoma y un tercio por la Entidad Local: **33,3% - 33,3% - 33,3%**). Sin embargo, con el transcurso de las décadas y la formidable expansión demográfica y prestacional de la atención primaria, este equilibrio teórico ha variado:

- La aportación estatal constituye una inyección finalista estratégica pero presupuestariamente minoritaria en términos porcentuales del gasto real (aproximadamente entre el 15% y el 25% del total consolidado).
- La Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía) financia un porcentaje sustancial a través de las transferencias a corporaciones locales reguladas en los convenios anuales del Plan Concertado.
- La **Corporación Local** (en municipios mayores de 20.000 habitantes como Utrera) asume habitualmente una cuota muy superior al tercio originario (llegando al **40%-60% del coste total** de sus Servicios Sociales Comunitarios), absorbiendo los costes corrientes de mantenimiento de instalaciones, consumos y refuerzo de nóminas técnicas de su personal funcionario y laboral.

2.2. Criterios de distribución de los créditos estatales

La dotación económica que la Administración General del Estado asigna anualmente en los Presupuestos Generales del Estado no se transfiere de forma arbitraria. Su distribución territorial se aprueba en el seno del **Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** (órgano de cooperación multilateral que sucedió formalmente a la antigua Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales).

El Consejo Territorial aprueba anualmente el Acuerdo por el que se fijan los **criterios objetivos de reparto territorial** de los fondos del Plan Concertado entre las Comunidades Autónomas (con exclusión del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra por sus regímenes forales de Concierto y Convenio Económico). Los parámetros de ponderación baremados comprenden:

1. **Población de derecho**: Criterio nuclear y mayoritario (ponderación habitualmente superior al 65%-70% del crédito global), basado en las cifras oficiales del Padrón Municipal publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
2. **Población en situación de vulnerabilidad o exclusión**: Ponderación basada en la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa **AROPE** - *At Risk Of Poverty and/or Exclusion*), perceptoras de rentas mínimas de inserción o desempleadas de larga duración.
3. **Población mayor de 65 años**: Indicador del envejecimiento poblacional y sobrecarga de atención en tareas de ayuda a domicilio y autonomía.
4. **Dispersión poblacional y densidad**: Corrección destinada a compensar el mayor sobrecoste que sufren las entidades territoriales para prestar servicios de proximidad en municipios dispersos o zonas rurales aisladas.
5. **Insularidad y lejanía**: Coeficiente corrector específico para los territorios insulares (Islas Canarias e Islas Baleares) y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
6. **Superficie geográfica**: Criterio de extensión territorial para amortiguar los costes logísticos y de desplazamiento de los equipos técnicos itinerantes.

2.3. Gestión del libramiento y articulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Una vez que el Consejo de Ministros ratifica el Acuerdo del Consejo Territorial y autoriza el gasto, la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) transfiere los fondos a la **Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía**.

A su vez, la Junta de Andalucía consolida estos fondos estatales con su propia dotación presupuestaria autonómica y procede a su distribución entre las Entidades Locales andaluzas mediante:

- **Órdenes anuales de transferencias / Convenios de Colaboración**: Instrumentos suscritos individualmente con los **Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes** (como el Ayuntamiento de Utrera) y con las ocho **Diputaciones Provinciales** (competentes para la cobertura de los municipios menores de 20.000 habitantes).
- **Obligaciones de la Entidad Local beneficiaria**:
- Aportar la cuota de cofinanciación municipal comprometida en el convenio.
- Destinar los fondos exclusivamente a los fines concertados: gastos de personal del equipo técnico de Servicios Sociales Comunitarios, desarrollo de las prestaciones básicas y mantenimiento básico de los Centros.
- Remitir preceptivamente las estadísticas e información de gestión a través de la aplicación informática oficial (**SIUSS** / sistemas autonómicos interconectados).

- Justificar documental y económicamente el gasto ejecutado antes de la fecha límite fijada en la resolución autonómica de liquidación.

---

3. Las Prestaciones Básicas del Plan Concertado

El armazón sustantivo del Plan Concertado se estructura en torno a **cuatro prestaciones básicas fundamentales**, concebidas como derechos prestacionales comunes para todos los ciudadanos en el escalón de la Atención Primaria, complementadas por una línea de soporte instrumental para equipamiento.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 CATÁLOGO CLÁSICO DE PRESTACIONES BÁSICAS             │
│                                                                      │
│  1. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                                        │
│     - Puerta de acceso al sistema, diagnóstico social y prescripción.│
│                                                                      │
│  2. AYUDA A DOMICILIO Y APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL               │
│     - Atenciones domésticas, de aseo personal y apoyo psicoeducativo.│
│                                                                      │
│  3. ALOJAMIENTO ALTERNATIVO                                          │
│     - Residencias temporales, pisos de emergencia, ayudas habitacionales.│
│                                                                      │
│  4. PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL                                    │
│     - Intervención socioeducativa familiar, comunitaria y lucha exclusión.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Información y Orientación

La prestación básica de **Información y Orientación** constituye el pórtico de entrada inexcusable, el canal de triaje y la brújula orientadora de toda la ciudadanía en el Sistema Público de Servicios Sociales. Tiene como finalidad garantizar que ninguna persona quede desprotegida por desconocimiento de los derechos y recursos que le asisten.

Contenidos y funciones técnico-operativas:

1. **Información universal y personalizada**: Facilitar información veraz, accesible y comprensible sobre los recursos sociales, asistenciales, jurídicos, económicos y comunitarios existentes, tanto de nivel primario como especializado, públicos o de la iniciativa social.
2. **Recepción y diagnóstico social inicial**: Acogida de la demanda individual o colectiva; análisis interdisciplinar de la situación sociofamiliar presentada para discernir su gravedad, complejidad y tipología técnica.
3. **Orientación y asesoramiento técnico**: Planteamiento de alternativas viables de solución a la problemática detectada, orientando al usuario hacia el recurso idóneo y capacitándolo para su propia toma de decisiones.
4. **Canalización y derivación técnica**:

- *Derivación interna*: Asignación al profesional adecuado del Centro de Servicios Sociales Comunitarios (por ejemplo, asignación a la Educadora Social para seguimiento socioeducativo intensivo o apertura de un PIS).
- *Derivación externa / intersectorial*: Canalización documentada hacia Servicios Sociales Especializados (Protección de Menores, Centros de Atención a la Drogodependencia, Centros de Información a la Mujer), o hacia otros sistemas de protección (Salud Mental, Servicio Andaluz de Empleo, Educación, Juzgados o Fiscalía de Menores).

1. **Tramitación de recursos y prestaciones**: Tramitación administrativa y técnica de prestaciones económicas, títulos de familia numerosa o monoparental, informes de arraigo social para extranjeros, subsidios o solicitudes de reconocimiento de grados de discapacidad o dependencia.

3.2. Ayuda a Domicilio y Apoyo a la Unidad Convivencial

La prestación básica de **Ayuda a Domicilio y Apoyo a la Unidad Convivencial** engloba un conjunto integral y articulado de actuaciones preventivas, asistenciales, educativas y rehabilitadoras prestadas directamente en el domicilio habitual de los usuarios y su unidad de convivencia. Su fin esencial es **mantener a la persona en su medio vital y afectivo**, evitando el desarraigo personal, familiar y cultural derivado del internamiento prematuro o innecesario en centros residenciales.

Tipología de atenciones:

- **Atenciones de carácter doméstico y del hogar**: Apoyo o realización de labores ordinarias de limpieza de mantenimiento de la vivienda, preparación o compra de alimentos, lavado, planchado y mantenimiento de ropa, supervisión de las condiciones higiénico-sanitarias del inmueble y gestión de compras domésticas o farmacéuticas.
- **Atenciones de carácter personal**: Auxilio en el aseo e higiene diaria de personas encamadas o con dificultades de movilidad; apoyo para levantarse, acostarse y vestirse; supervisión y ayuda en la ingesta alimentaria; control y administración básica de tratamientos prescritos; estimulación de la movilidad articular y paseos pautados; acompañamiento terapéutico a consultas médicas o trámites bancarios.
- **Atenciones socioeducativas y de apoyo convivencial**: Intervención dirigida a unidades familiares en situación de desestructuración, negligencia leve o desorganización convivencial: adquisición de hábitos de higiene y nutrición, ordenación de rutinas horarias familiares, capacitación en administración de la economía doméstica precaria y pautas de crianza positiva en la infancia.

Distinción doctrinal y práctica: SAD Básico vs. SAD de Dependencia

Es imperativo para el tribunal calificador no confundir estas dos modalidades operativas que coexisten en los Servicios Sociales Comunitarios:

Parámetro comparativo	Ayuda a Domicilio del Plan Concertado (SAD Básico Municipal)	Ayuda a Domicilio del SAAD (Ley 39/2006 de Dependencia)
Origen normativo	Plan Concertado (1988) / Ordenanzas locales de Servicios Sociales.	Ley 39/2006, de 14 de diciembre (art. 15.1.b y art. 23).
Naturaleza jurídica	Prestación técnica comunitaria condicionada a valoración técnica y crédito presupuestario.	**Derecho subjetivo garantizado** derivado de resolución de Grado de Dependencia y PIA.
Financiación	Tripartita (Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Utrera).	Sistema de Dependencia (AGE y Junta de Andalucía con copago del usuario).
Finalidad principal	Carácter temporal, preventivo, coyuntural, de respiro familiar o urgencia social.	Cobertura permanente y estructurada de la pérdida crónica de autonomía funcional.
Intensidad horaria	Regulada por ordenanza municipal (habitualmente entre 10 y 30 horas/mes).	Fijada por el Real Decreto 1051/2013 y baremo estatal según Grado (I, II o III).

3.3. Alojamiento Alternativo

La prestación de **Alojamiento Alternativo** tiene por objeto garantizar una solución habitacional transitoria, provisional o sustitutoria a personas o grupos familiares que se encuentran privados de un techo adecuado o imposibilitados de residir en su vivienda habitual por causas sobrevenidas de vulnerabilidad o grave emergencia social.

Causas determinantes de acceso:

- Pérdida sobrevenida del hogar por catástrofes naturales, incendios, ruina sobrevenida o derrumbe.
- Desahucios o lanzamientos judiciales por situaciones de insolvencia sobrevenida y exclusión residencial.

- Situaciones de violencia de género, violencia filioparental o graves conflictos convivenciales intrafamiliares que exigen el alejamiento urgente del medio común.
- Carencia crónica de hogar en personas en situación de sinhogarismo o exclusión social extrema (transeúntes).
- Ruptura del soporte sociofamiliar de personas mayores o con diversidad funcional en desamparo coyuntural.

Modalidades de provisión:

- **Albergues y centros de acogida temporal**: Equipamientos municipales o concertados destinados a la acogida urgente y a estancias de corta duración.
- **Pisos de emergencia social tutelados**: Viviendas de titularidad municipal o gestionadas por el Tercer Sector, dotadas de equipamiento completo, para albergar temporalmente a familias mientras se ejecuta un itinerario de inserción sociohabitacional.
- **Acogimiento familiar provisional**: Estancias temporales concertadas para menores o mayores en núcleos familiares ajenos ante crisis sobrevenidas.
- **Ayudas económicas de urgencia habitacional**: Concesión de prestaciones económicas de pago único o temporal para sufragar el arrendamiento provisional de viviendas, estancias en hostales o pensiones ante situaciones de desamparo súbito.

3.4. Prevención e Inserción Social

La prestación básica de **Prevención e Inserción Social** constituye el núcleo duro de la **acción socioeducativa** en el ámbito comunitario y el hábitat natural del perfil profesional del **Educador y la Educadora Social**. Está orientada a intervenir sobre las causas estructurales y relacionales que generan vulnerabilidad, marginación o exclusión social, favoreciendo procesos de empoderamiento, maduración personal, integración social activa y transformación del entorno comunitario.

Ejes de actuación metodológica:

1. **Prevención comunitaria e intervención con infancia y familias**:

- Detección temprana y abordaje de situaciones de desprotección y riesgo social en menores (en coordinación con centros escolares mediante programas de absentismo y con el Equipo de Tratamiento Familiar - ETF).
- Desarrollo de talleres de parentalidad positiva, escuelas de familias y entrenamiento en habilidades socioeducativas de crianza.
- Prevención de conductas disruptivas, adicciones y acoso escolar en adolescentes mediante el trabajo de calle y en centros de educación secundaria.

1. **Inserción social e itinerarios de inclusión**:

- Elaboración, firma y ejecución de convenios o **acuerdos de inserción sociolaboral** asociados a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA, Decreto-ley 3/2017) y al Ingreso Mínimo Vital (Ley 19/2021).
- Diseño de itinerarios socioeducativos personalizados para la adquisición de competencias básicas, autoestima, habilidades de comunicación, hábitos laborales y alfabetización digital.

1. **Intervención y desarrollo comunitario**:

- Fortalecimiento de las redes de apoyo mutuo y del tejido asociativo vecinal en barriadas vulnerables.
- Mediación social comunitaria para la resolución pacífica de conflictos de convivencia vecinal y promoción de la interculturalidad.

- Dinamización de espacios de encuentro intergeneracional y erradicación de prejuicios y estigmas territoriales.

---

4. La Estructura Técnica y Organizativa: Centros de Servicios Sociales y Equipos Básicos

4.1. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios constituye la **unidad física, funcional y territorial básica** del Sistema Público de Servicios Sociales. En el modelo del Plan Concertado y de la legislación andaluza (Ley 9/2016), cada municipio o agrupación de municipios estructura su red en torno a la **Zona Básica de Servicios Sociales** (ZBSS), delimitación geográfica que atiende habitualmente a una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Características arquitectónicas y funcionales del CSSC:

- **Accesibilidad universal**: Cumplimiento riguroso de las condiciones de supresión de barreras arquitectónicas, visuales y acústicas, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida o diversidad sensorial.
- **Condiciones de confidencialidad y dignidad**: Disposición de despachos individuales de atención que preserven el secreto profesional y la intimidad de las entrevistas de valoración social.
- **Espacios polivalentes**: Aulas y salas de reuniones para el trabajo grupal, talleres socioeducativos de familias, asambleas comunitarias y sesiones técnicas de equipo.
- **Ubicación centralizada**: Emplazamiento accesible mediante transporte público y cercano al tejido social del municipio.

4.2. Composición y funciones del Equipo Interdisciplinar Básico

Para garantizar una respuesta holística y no compartimentada a las complejas problemáticas humanas que concurren en los Servicios Sociales Comunitarios, el Plan Concertado exige la dotación de **equipos multiprofesionales interdisciplinares**. El núcleo técnico está integrado por:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINAR BÁSICO            │
│                                                                  │
│  • TRABAJADOR/A SOCIAL                                           │
│    Diagnóstico social, información, gestión de prestaciones y recursos.
│                                                                  │
│  • EDUCADOR/A SOCIAL (A2)                                        │
│    Intervención socioeducativa, acompañamiento, prevención e inserción.
│                                                                  │
│  • PSICÓLOGO/A                                                   │
│    Evaluación psicológica, contención emocional y apoyo psicoemocional.
│                                                                  │
│  • PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR                            │
│    Atención al público, registro, tramitación documental y archivo.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

El perfil del/la Educador/a Social (A2) en la estructura del Plan Concertado

El Técnico/a Medio de Educación Social despliega un rol estratégico de segundo nivel técnico en la intervención socioeducativa directa y comunitaria:

- Elaboración técnica, junto al Trabajador/a Social, del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** familiar e individual (art. 34 Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía).
- Realización de **acompañamientos socioeducativos en medio abierto** (calle, parques, domicilios, centros educativos).

- Aplicación de programas preventivos de desadaptación infantil y juvenil (control y seguimiento del absentismo escolar, habilidades para la vida en adolescentes, resolución noviolenta de conflictos).
- Coordinación técnica con la comunidad educativa (Jefaturas de Estudio, Departamentos de Orientación, Equipos de Orientación Educativa - EOE).
- Intervención directa en la prestación básica de **Prevención e Inserción Social**, dinamizando talleres de parentalidad positiva y apoyando los itinerarios de inclusión de familias en situación de vulnerabilidad extrema.

4.3. Ratios poblacionales del Plan Concertado y su encaje autonómico

El Plan Concertado de 1988 estableció unas **ratios mínimas orientativas** de profesionales por volumen poblacional para garantizar un estándar digno de atención. Dichos módulos poblacionales, perfeccionados históricamente en Andalucía mediante el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se regulan los Servicios Sociales Comunitarios, y consolidados en el Mapa de Servicios Sociales previsto en la Ley 9/2016, articulan:

- **1 Centro de Servicios Sociales Comunitarios** por cada demarcación básica de 20.000 a 25.000 habitantes (o fracción).
- **Ratio técnica mínima recomendada**:
- 1 Trabajador/a Social por cada 3.000 - 5.000 habitantes.
- 1 Educador/a Social por cada Zona Básica o por cada 10.000 - 15.000 habitantes.
- 1 Psicólogo/a por Zona Básica o equipo de apoyo municipal.
- 1 Auxiliar Administrativo por cada Centro o Unidad de Trabajo Social.

---

5. El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y la Ficha Social

5.1. Génesis, titularidad y evolución tecnológica del SIUSS

Uno de los hitos más trascendentales derivados de la puesta en marcha del Plan Concertado fue la necesidad perentoria de homogeneizar los criterios de recogida, explotación y evaluación de la información social en toda España. Hasta entonces, cada entidad local empleaba fichas de cartulina manuscritas con taxonomías heterogéneas, lo que impedía disponer de estadísticas fehacientes sobre las necesidades sociales del país.

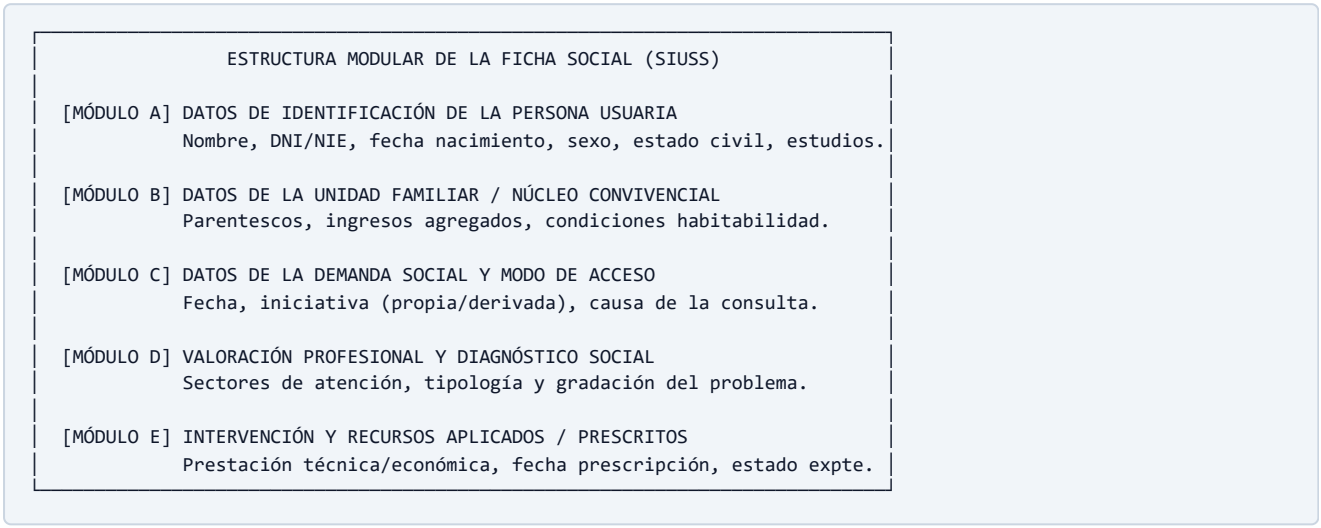
Para superar esta dispersión, entre **1991 y 1994** el Ministerio de Asuntos Sociales, en estrecha cooperación con las Comunidades Autónomas y la FEMP, diseñó e implantó el **Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)**.

- **Titularidad y propiedad intelectual**: La propiedad y mantenimiento del software corresponde a la **Administración General del Estado** (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), que cede su uso y explotación técnica a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.
- **Titularidad de los datos**: Los datos personales y familiares custodiados en el sistema pertenecen a cada **Entidad Local gestora** (Ayuntamientos y Diputaciones), operando bajo el estricto marco del **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679)** y de la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD)**.
- **Evolución técnica**: El sistema nació en entorno MS-DOS monocanal, evolucionó hacia aplicaciones Windows descentralizadas en red local (SIUSS versión 3 y 4) y finalmente migró a una arquitectura cliente-servidor web centralizada: **SIUSS Web** (versión 5 en adelante), que opera sobre protocolo seguro HTTPS y permite la interoperabilidad técnica en tiempo real.

5.2. La Ficha Social como instrumento documental básico

El documento nuclear y la célula de información primaria del SIUSS es la **Ficha Social**. Se conceptualiza como el soporte documental normalizado y unificado que registra de forma sistemática toda la información relativa al usuario, a su entorno familiar, a la demanda expresada, al diagnóstico técnico emitido y a las prestaciones prescritas y aplicadas.

La Ficha Social está vertebrada en **cinco módulos correlativos y acumulativos**:



Análisis detallado de los cinco módulos

1. **Módulo A: Datos de Identificación de la Persona Usuaria**:

- Recoge los datos sociodemográficos básicos de la persona de contacto o titular del expediente: nombre, apellidos, documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte), fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, domicilio habitual, estado civil, nivel de instrucción o titulación académica terminada, situación laboral y ocupacional (empleado, desempleado con/sin subsidio, pensionista) y cobertura sanitaria.

1. **Módulo B: Datos de la Unidad Familiar o Convivencial**:

- Identifica la estructura convivencial en la que se inserta el usuario.
- Refleja la relación de parentesco de todos los miembros del hogar, edades, situaciones de dependencia o discapacidad declaradas.
- Incluye los **datos socioeconómicos del hogar**: nivel de ingresos económicos brutos y netos mensuales, fuentes de ingresos (salarios, pensiones contributivas/no contributivas, IMV, rentas mínimas, prestaciones de desempleo).
- Registra las **condiciones de la vivienda**: régimen de tenencia (propiedad, arrendamiento, cesión gratuita, ocupación precaria), tipología de la edificación, metros cuadrados, número de habitaciones y condiciones de habitabilidad, salubridad y accesibilidad.

1. **Módulo C: Datos de la Demanda y Modo de Acceso**:

- Registra la vía de llegada del usuario a los Servicios Sociales Comunitarios: a iniciativa propia, por propuesta del propio servicio tras detección comunitaria, o por derivación interinstitucional (centro de salud, colegio o IES, juzgados, Policía Local, Tercer Sector).
- Tipifica el motivo expresado por el demandante (petición de ayuda económica de emergencia, solicitud de ayuda a domicilio, conflicto relacional o escolar con menores, asesoramiento por desahucio).

1. **Módulo D: Valoración Profesional y Diagnóstico Social**:

- Es el espacio técnico donde el equipo interdisciplinar traduce la demanda sentida por el usuario en un **diagnóstico social fundamentado**.

- Asigna el expediente a uno o varios **sectores de atención**: familia e infancia, mayores, personas con diversidad funcional o discapacidad, toxicomanías o adicciones, minorías étnicas, personas sin hogar o exclusión social general.
- Evalúa la naturaleza del problema principal y los problemas secundarios asociados (económico, de convivencia personal, de alojamiento, de integración social o de salud).

1. **Módulo E: Intervención Profesional y Recursos Aplicados**:

- Contiene el plan de intervención técnica y el detalle de los recursos asignados.
- Registra la prescripción de prestaciones técnicas (seguimiento socioeducativo, terapia familiar, mediación comunitaria) o prestaciones económicas (ayudas de emergencia social, ayudas periódicas de inserción).
- Especifica las fechas clave del proceso: fecha de prescripción, fecha de inicio del servicio, fecha de finalización prevista o real, y el estado procesal del expediente (activo, en lista de espera, derivado, suspendido o archivado por resolución del objetivo).

5.3. Interoperabilidad y confluencia con la Historia Social Única electrónica (HSUe) en Andalucía

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el SIUSS ha coexistido e interoperado con las herramientas de gestión informática autonómicas (como **CoheSS** y **CoheSS-Web**).

Con la promulgación de la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**, el modelo de registro documental alcanza su máxima cota de modernización a través de la **Historia Social Única electrónica (HSUe)**, regulada expresamente en su **artículo 50**:

- **Concepto de la HSUe**: Conjunto integrado y unificado de la información, valoraciones, diagnósticos, planes de intervención y prestaciones de una persona en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, estructurado en soporte informático único a lo largo de todo su ciclo vital.
- **Convergencia técnica**: La HSUe integra e interoperabiliza los datos originados en el nivel primario (derivados de los módulos de la Ficha Social del SIUSS) con los expedientes de los Servicios Sociales Especializados (dependencia, protección de menores, discapacidad, violencia de género), garantizando la continuidad asistencial y evitando que el ciudadano deba reiterar su historia vital en cada ventanilla administrativa.
- **Garantías jurídicas**: Acceso securizado mediante certificado digital o Cl@ve, trazas de auditoría informática para registrar qué profesional accede a cada expediente, y respeto a los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento garantizados por el RGPD y la LOPDGDD.

---

6. El Plan Concertado en el Marco de la Ley 9/2016 y el Decreto 48/2025 (Catálogo de Prestaciones)

6.1. La integración de las prestaciones básicas en la Ley 9/2016

La promulgación de la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)** supuso el reconocimiento de los servicios sociales como el **cuarto pilar del Estado del Bienestar** en Andalucía, situándolos formalmente en el mismo rango de exigibilidad que la educación, la sanidad y las pensiones.

La Ley 9/2016 subsumió la arquitectura histórica del Plan Concertado dentro de su Título II (Estructura territorial y funcional) y Título III (Régimen competencial):

- El **artículo 27 de la Ley 9/2016** consagra los **Servicios Sociales Comunitarios** como la estructura básica del Sistema Público, radicada en el ámbito local y caracterizada por su universalidad, proximidad, polivalencia y accesibilidad.

- El **artículo 48.1 de la Ley 9/2016** ratifica las competencias de los **Municipios de más de 20.000 habitantes** para la creación, organización y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios, asumiendo la provisión de las prestaciones básicas nacidas bajo el paraguas del Plan Concertado.
- El **artículo 34 de la Ley 9/2016** consagra el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** como el instrumento técnico básico que articula la intervención interdisciplinar individualizada, donde el/la Educador/a Social y el/la Trabajador/a Social definen los objetivos socioeducativos acordados con la persona y su familia.

6.2. El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público (Decreto 48/2025, de 4 de febrero)

El definitivo salto de calidad dogmático y jurídico en Andalucía se ha materializado con la aprobación del **Decreto 48/2025, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía**.

Este Catálogo transforma las tradicionales "prestaciones básicas" del Plan Concertado en dos categorías jurídicamente diferenciadas:

1. **Prestaciones garantizadas**:

- Aquellas cuyo reconocimiento tiene la naturaleza de **derecho subjetivo exigible** ante los órganos administrativos y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no pudiendo denegarse por insuficiencia de crédito presupuestario (art. 42 Ley 9/2016).
- En los Servicios Sociales Comunitarios, ostentan la condición de prestaciones garantizadas:
- La información, valoración, diagnóstico social y prescripción técnica.
- La atención inmediata ante situaciones de urgencia o emergencia social.
- El servicio de teleasistencia avanzada.
- El servicio de ayuda a domicilio derivado de resolución de dependencia del SAAD (Ley 39/2006).
- La protección de menores en situaciones de grave desamparo o riesgo extremo.

1. **Prestaciones condicionadas**:

- Aquellas cuya concesión queda supeditada a la disponibilidad presupuestaria consignada en cada ejercicio y a la prelación de baremos técnicos objetivos.
- En este bloque se integran:
- El Servicio de Ayuda a Domicilio básico municipal de carácter transitorio o preventivo (SAD del Plan Concertado).
- Determinadas modalidades de alojamiento alternativo no urgente.
- Ayudas económicas de emergencia social de cuantía extraordinaria o de apoyo puntual a la integración socioeducativa familiar.

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (20 ítems de alta memorización)

1. **Año de aprobación del Plan Concertado**: Aprobado por el Consejo de Ministros en **1988** (acuerdos previos iniciados en diciembre de **1987**).
2. **Partes fundadoras**: El Estado (entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, transformado en julio de 1988 en el **Ministerio de Asuntos Sociales**), las 17 **Comunidades Autónomas** y la **FEMP** en representación de las Corporaciones Locales.

3. **Ministerio estatal actual gestor**: **Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030** (Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales).
4. **Naturaleza del Plan**: Instrumento de cooperación interadministrativa financiera y técnica multinivel, de base convencional (convenios) y adhesión voluntaria.
5. **Modelo de financiación clásico**: **Financiación tripartita**: Estado (PGE), Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía) y Corporación Local (Ayuntamiento de Utrera / Diputación). Reparto teórico inicial del **33,3%** por cada administración.
6. **Órgano estatal de reparto de créditos**: **Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** (antigua Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales).
7. **Principales criterios de reparto estatal**: Población de derecho (65%-70%), población en riesgo de pobreza (AROPE), población mayor de 65 años, dispersión geográfica, insularidad y superficie.
8. **Catálogo de prestaciones básicas clásicas**: Cuatro bloques: **1) Información y Orientación**, **2) Ayuda a Domicilio y Apoyo a la Unidad Convivencial**, **3) Alojamiento Alternativo**, y **4) Prevención e Inserción Social** (más dotación de Centros y Equipamiento).
9. **Año de creación del SIUSS**: Diseñado e implantado entre **1991 y 1994**.
10. **Significado exacto de SIUSS**: **Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales**.
11. **Titularidad del software SIUSS**: **Administración General del Estado** (Ministerio de Derechos Sociales), que cede el uso a CCAA y Entidades Locales.
12. **Titularidad de los datos del SIUSS**: Cada **Entidad Local gestora** (Ayuntamientos y Diputaciones) como responsable del tratamiento.
13. **Estructura de la Ficha Social**: Se divide en **5 módulos**: **Módulo A** (Datos de la persona usuaria), **Módulo B** (Datos de la unidad familiar/convivencial), **Módulo C** (Datos de la demanda y acceso), **Módulo D** (Valoración y diagnóstico social), y **Módulo E** (Intervención y recursos aplicados).
14. **Obligatoriedad municipal de prestar servicios sociales**: Artículo **26.1.c) de la Ley 7/1985 (LRBRL)**: municipios con población superior a **20.000 habitantes**.
15. **Competencia municipal en la LRBRL**: Artículo **25.2.e) de la Ley 7/1985 (LRBRL)**: *"evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"*.
16. **Ley de Servicios Sociales de Andalucía**: **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**.
17. **Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía**: Artículos **27 a 34 de la Ley 9/2016**. Competencia de municipios de más de 20.000 hab.: artículo **48.1**.
18. **Historia Social Única electrónica (HSUe)**: Artículo **50 de la Ley 9/2016 de Andalucía**.
19. **Catálogo de Prestaciones de Andalucía**: Aprobado por el **Decreto 48/2025, de 4 de febrero**.
20. **Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Artículo **34 de la Ley 9/2016**, instrumento técnico básico interdisciplinar de los Servicios Sociales Comunitarios.

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
           PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS (CONSEJO MINISTROS 1988)
================================================================================
1. ACTORES MULTINIVEL:
   - Estado: Min. Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (PGE).
   - Comunidad Autónoma: Junta de Andalucía (Consejería de Inclusión Social).
   - Corporaciones Locales: Ayuntamientos > 20.000 hab. (Utrera) y Diputaciones (FEMP).

2. MODELO FINANCIERO TRIPARTITO:
   - Reparto teórico: 33,3% Estado | 33,3% CCAA | 33,3% Entidad Local.
   - Realidad presupuestaria: Aportación local municipal asume entre el 40% y el 60%.
   - Órgano decisorio: Consejo Territorial de Servicios Sociales y SAAD.

3. PRESTACIONES BÁSICAS CLÁSICAS:
   ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
   │ 1. Información y Orientación │ Puerta de acceso universal, diagnóstico. │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ 2. Ayuda a Domicilio (SAD)   │ Apoyo doméstico, personal y convivencial.│
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ 3. Alojamiento Alternativo   │ Respuesta habitacional de emergencia.    │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ 4. Prevención e Inserción    │ Intervención socioeducativa (PIS / A2).  │
   └──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
   + Dotación estructural de Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC).

4. SIUSS Y FICHA SOCIAL (1991-1994):
   - Módulo A: Datos Identificativos del Usuario/a.
   - Módulo B: Datos de la Unidad Familiar / Socioeconómicos / Vivienda.
   - Módulo C: Datos de la Demanda Social y Vía de Acceso.
   - Módulo D: Valoración Profesional y Diagnóstico Social (Sectores).
   - Módulo E: Intervención Profesional y Recursos Asignados/Prescritos.
   - Evolución actual en Andalucía: Historia Social Única electrónica (HSUe, art. 50).

5. MARCO ANDALUZ ACTUAL:
   - Ley 9/2016 (LSSA): Art. 27 (Comunitarios), Art. 34 (PIS), Art. 48.1 (Local > 20.000).
   - Decreto 48/2025: Catálogo de Prestaciones (Garantizadas vs. Condicionadas).
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Afirmar que el Plan Concertado es una Ley Ordinaria o una Directiva europea.

> **Clave jurídica**: El Plan Concertado **no es una ley ni un reglamento**, sino un **acuerdo marco de cooperación interadministrativa y financiación multinivel** adoptado por el Consejo de Ministros en 1988 y articulado mediante convenios de colaboración anuales.

1. **Trampa**: Confundir el "Plan Concertado de Prestaciones Básicas" con la figura contractual del "Concierto Social".

> **Clave jurídica**: El **Plan Concertado** es un mecanismo financiero interadministrativo entre administraciones públicas (Estado - Junta - Ayuntamientos). El **Concierto Social** es una modalidad diferenciada no contractual de provisión de servicios sociales mediante entidades privadas o del Tercer Sector (regulada en el Decreto 41/2018 de Andalucía).

1. **Trampa**: Considerar que la titularidad del software y de los datos del SIUSS pertenecen a la misma administración.

> **Clave jurídica**: La **titularidad del software y el mantenimiento de la aplicación SIUSS** corresponden a la **Administración General del Estado** (Ministerio de Derechos Sociales). Sin embargo, la **titularidad y custodia de los datos personales** de los usuarios corresponde en

> exclusiva a la **Entidad Local gestora** (Ayuntamiento o Diputación), en su condición de responsable del tratamiento según el RGPD.

1. **Trampa**: Confundir el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Plan Concertado con el SAD del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

> **Clave jurídica**: El **SAD del Plan Concertado** es una prestación comunitaria municipal preventiva, de respiro familiar o transitoria, cuya concesión es una **prestación condicionada** al presupuesto municipal. El **SAD del SAAD (Ley 39/2006)** es un **derecho subjetivo garantizado**, derivado de un Grado oficial de dependencia y regulado por baremo estatal.

1. **Trampa**: Sostener que el Plan Concertado atiende exclusivamente a personas en situación de extrema pobreza o exclusión social.

> **Clave jurídica**: El principio rector del Plan Concertado es la **Universalidad**. Sus servicios y prestaciones (especialmente Información y Orientación) están dirigidos a **toda la población empadronada** en el municipio, con independencia de su nivel socioeconómico.

1. **Trampa**: Creer que el órgano estatal que reparte los créditos entre CCAA sigue denominándose Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

> **Clave jurídica**: Sus funciones fueron asumidas de forma consolidada por el **Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia**, órgano de cooperación multilateral Estado-CCAA.

1. **Trampa**: Asignar al/la Educador/a Social la competencia exclusiva de emisión del diagnóstico social en el Módulo D de la Ficha Social.

> **Clave jurídica**: El diagnóstico social en Servicios Sociales Comunitarios es fruto de la **interdisciplinariedad técnica**, pero formalmente la apertura del expediente y la prescripción técnica básica descansa en el Trabajo Social, colaborando la Educación Social en la formulación del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** socioeducativo (art. 34 Ley 9/2016).

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En la estructura organizativa del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el Plan Concertado despliega una relevancia vertebral directa para el desempeño del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)**:

1. **Ubicación operativa y equipamiento**: La gestión de los fondos del Plan Concertado se centraliza en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera**, sito en la **calle Catalina de Perea, nº 32**. Dicho inmueble cumple la función de equipamiento general de cabecera de la Zona Básica de Servicios Sociales de Utrera (municipio con más de 50.000 habitantes, ejerciendo competencia propia ex art. 26.1.c LRBRL y art. 48.1 Ley 9/2016).
2. **Sostenimiento de la plantilla técnica**: Las transferencias finalistas tripartitas (PGE - Junta de Andalucía - aportación municipal) cofinancian el Capítulo I (gastos de personal) que sufraga la dotación del equipo interdisciplinar básico de Utrera, incluyendo a los Educadores/as Sociales A2 que trabajan coordinadamente con Trabajadores/as Sociales y Psicólogos/as en las Unidades de Trabajo Social (UTS).
3. **Ejecución socioeducativa de las Prestaciones Básicas**:

- En **Prevención e Inserción Social**: El Educador/a Social de Utrera asume el diseño, ejecución y evaluación del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** con familias en situación de vulnerabilidad o

desestructuración grave, con especial incidencia territorial en zonas con necesidades de transformación social como la **Barriada El Tinte**, así como en la cobertura itinerante de las pedanías utreranas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**).

- En **Apoyo Convivencial (SAD)**: El/la Educador/a Social interviene asesorando a los auxiliares de ayuda a domicilio en familias con menores en riesgo, pautando estrategias de organización doméstica, hábitos de estudio y dinámicas de parentalidad positiva.
- En **Sistemas de Información**: Manejo diario de la **Ficha Social (SIUSS / CoheSS)** y de la **Historia Social Única electrónica (HSUe)** para el registro de actuaciones, seguimiento de intervenciones socioeducativas y coordinación técnica con centros escolares (prevención del absentismo) y centros sanitarios.

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 9.2, 10.1, 14, 25, 39, 41, 49, 50, 137, 140 y 148.1.20ª.
- *Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)*: Artículos 25.2.e), 26.1.c) y 57.
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)*: Artículos 140 a 144 (Cooperación interadministrativa y Conferencias Sectoriales).
- *Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia*.
- *Acuerdos anuales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre reparto de créditos del Plan Concertado*.
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículos 4 (Principios), 27 (Servicios Sociales Comunitarios), 34 (Proyecto de Intervención Social), 42 (Prestaciones garantizadas), 48 (Competencias locales) y 50 (Historia Social Única electrónica).
- *Decreto 48/2025, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía*.
- *Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se regulan los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía*.
- *Órdenes anuales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para la distribución de créditos a Entidades Locales andaluzas*.
- **Portales y Documentación Técnica Institucional**:
- *Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030*: Manual Técnico del SIUSS y Guía Metodológica de la Ficha Social.
- *Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)*: Documentos de seguimiento y criterios del Plan Concertado de Prestaciones Básicas.

TEMA 16: LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA. MOTIVOS. NOVEDADES Y ESTRUCTURA

1. LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA

Marco constitucional, estatutario y competencial de inserción

La **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía** (publicada en el BOJA nº 248, de 29 de diciembre de 2016, y en el BOE nº 18, de 21 de enero de 2017; con entrada en vigor el 18 de enero de 2017 conforme a su Disposición Final 3ª) constituye la norma básica y de cabecera que regula el **Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (SPSS)**. Su promulgación se inserta de pleno en la arquitectura constitucional que define a España como un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 de la Constitución Española de 1978, en adelante CE), el mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (art. 9.2 CE), los principios rectores de la política social y económica —protección a la familia e infancia (art. 39 CE), redistribución de la renta y progreso social (art. 40.1 CE), juventud (art. 48 CE), personas con discapacidad (art. 49 CE) y personas mayores (art. 50 CE)— y el título competencial de asistencia social atribuible a las comunidades autónomas (art. 148.1.20ª CE), bajo la reserva estatal de fijación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales (art. 149.1.1ª CE).

En el orden autonómico, la norma encuentra su habilitación estatutaria principal en el **artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)**, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre:

- La regulación, ordenación y gestión de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública.
- Los planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social.
- Las instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación.
- La protección de menores y la promoción y protección de las familias y de la infancia.
- El voluntariado social.

A ello se añade la potestad conferida por el **artículo 84 del Estatuto de Autonomía**, que reconoce a la Junta de Andalucía la competencia para organizar y administrar todos los servicios relacionados con servicios sociales y ejercer la tutela de las instituciones y entidades en esta materia. Asimismo, conecta orgánicamente con los derechos estatutarios vinculantes: derecho de acceso en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales (art. 23.1 EAAnd), derecho a una renta básica que garantice condiciones de vida dignas (art. 23.2 EAAnd), igualdad de género (art. 15 EAAnd), protección contra la violencia de género (art. 16 EAAnd), protección familiar (art. 17 EAAnd), derechos de la infancia (art. 18 EAAnd), derechos de las personas mayores (art. 19 EAAnd) y derechos de las personas con discapacidad o en situación de dependencia (art. 24 EAAnd).

En la esfera de la administración local andaluza, la Ley 9/2016 articula una gobernanza multinivel de cooperación interadministrativa obligatoria con municipios y provincias, respetando el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE) y proyectando las competencias municipales propias delimitadas en el artículo 25.2.e) de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)** —«evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social»— y en el artículo 9.17 de la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, que blinda como competencia propia municipal la gestión y ordenación de los **Servicios Sociales Comunitarios**.

Objeto de la Ley y definición del Sistema Público

El **artículo 1 de la Ley 9/2016** concreta su objeto mediante cinco directrices normativas:

a. Promover y garantizar el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del SPSS en condiciones de igualdad, equidad y dignidad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo individual y social.

b. Ordenar y regular el SPSS asegurando el acceso universal a sus recursos y prestaciones.
c. Ordenar y regular el acceso a las **prestaciones garantizadas** del sistema como un **derecho subjetivo** exigible ante las Administraciones Públicas competentes.
d. Ordenar y regular el papel de la **iniciativa privada** en materia de servicios sociales, fijando las condiciones de su participación e introduciendo el marco regulador del **concierto social**.
e. Garantizar instrumentos y medidas para que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad y con la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El **artículo 2 de la Ley 9/2016** define el SPSS como la red integrada de responsabilidad y control público orientada a la protección y cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno relacional, grupal o comunitario. El apartado 2 del citado artículo tipifica las **necesidades sociales** que son objeto directo de atención:

- Carencias en el acceso a recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas.
- Ausencia de un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social.
- Dificultades para lograr la plena integración social.
- Falta de autonomía personal, comprensiva tanto de carencias materiales como funcionales.
- Carencia de cauces efectivos para la participación social comunitaria.

El sistema desarrolla estatutariamente una cuádruple función: **promotora, preventiva, protectora y asistencial** (art. 2.5 de la Ley 9/2016), configurándose como el cuarto pilar del Estado de Bienestar en el territorio andaluz, coordinado horizontalmente con los sistemas de salud, educación, empleo, vivienda y justicia.

Ámbito de aplicación y conceptos legales nucleares

El ámbito de aplicación de la norma (art. 4 de la Ley 9/2016) abarca todos los servicios, centros, prestaciones y actuaciones del SPSS. No obstante, por razones imperiosas de interés general y de salvaguarda de colectivos vulnerables, la ley somete también a los **servicios sociales privados no integrados** al cumplimiento imperativo de:

- Los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales.
- El régimen de autorización administrativa previa, declaración responsable, acreditación, registro e inspección de centros y servicios.
- El régimen tipificado de infracciones y sanciones (Título VI de la Ley 9/2016).

El **artículo 3 de la Ley 9/2016** establece un catálogo cerrado de definiciones técnicas y operativas indispensables para el desempeño profesional:

- **Autonomía personal**: Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).
- **Derechos subjetivos**: Aquellos derechos de los que disfrutan las personas titulares, de acceso universal, exigibles jurídicamente ante la Administración competente, que asume la obligación indelegable de garantizarlos.
- **Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Actuación técnica diseñada para garantizar el carácter integral y la continuidad de la atención, articulada a partir de un diagnóstico valorativo de la situación de necesidad social.
- **Contrato programa**: Herramienta plurianual de gestión y financiación que vincula la asignación de recursos económicos al cumplimiento de directrices, objetivos evaluables, estándares de calidad e indicadores de rendimiento.
- **Acreditación administrativa**: Acto administrativo reglado por el que se reconoce que una entidad, centro o servicio social cumple con idoneidad los requisitos reglamentarios para asegurar prestaciones de alta calidad.
- **Entidades de iniciativa social**: Fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y demás entidades sin ánimo de lucro (incluyendo expresamente a las cooperativas sin fin lucrativo según su legislación específica). Se diferencian legalmente de las **entidades con ánimo de lucro** (empresas mercantiles) y de las **organizaciones de ayuda mutua** (asociaciones de personas afectadas por una problemática común o familiares).

Objetivos y principios rectores del Sistema

Los objetivos esenciales de la política social andaluza quedan definidos en el **artículo 5 de la Ley 9/2016** (letras a a la ñ), destacando la universalidad del acceso; la promoción de la autonomía personal y cobertura de la dependencia; el abordaje preventivo y la dinamización comunitaria; la intervención interdisciplinar en los planos individual, familiar, grupal y comunitario; el empoderamiento mediante la educación social; la erradicación de discriminaciones por razón de sexo, género, etnia, discapacidad o cualquier otra condición; y la estructuración de una atención de proximidad, territorializada y sostenible.

Dichos objetivos se canalizan a través de los **principios rectores** recogidos en el **artículo 25 de la Ley 9/2016**: **universalidad**, **igualdad y no discriminación**, **responsabilidad pública**, **proximidad y descentralización**, **atención integral y personalizada**, **continuidad de la atención**, **participación ciudadana**, **calidad, eficiencia y sostenibilidad**, y **libertad de elección y autodeterminación**.

Titularidad del derecho y tipología jurídica de las prestaciones

Conforme al **artículo 6 de la Ley 9/2016**, son personas titulares del derecho a los servicios y prestaciones del SPSS:

a. Quienes tengan **vecindad administrativa** en cualquier municipio andaluz (empadronamiento).
b. Las **personas andaluzas en el exterior**, en los términos previstos en la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.
c. Las **personas menores de edad extranjeras** que se encuentren en Andalucía, con plenitud de derechos con independencia de su situación documental o administrativa.
d. Las personas solicitantes de **asilo, refugiadas o con protección subsidiaria**, conforme a la normativa de extranjería y tratados internacionales.
e. Toda persona transeúnte que se encuentre en Andalucía en situación de **urgencia personal, familiar o social**, para la cobertura de dicha contingencia, teniendo garantizados en todo caso los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación en el nivel primario y especializado.

Para el acceso a los recursos de dependencia rige la Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre (SAAD).

El **artículo 7 de la Ley 9/2016** opera la bifurcación jurídica nuclear de las prestaciones:

- **Prestaciones garantizadas**: Son aquellas cuya provisión se configura como un **derecho subjetivo pleno**. Su concesión es reglada e inexcusable si la persona reúne los requisitos legales, sin que pueda denegarse o demorarse alegando insuficiencia de crédito presupuestario. Son exigibles ante la Administración y tutelables ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 7.3 y art. 8).
- **Prestaciones condicionadas**: Son aquellas no calificadas como derecho subjetivo en el Catálogo de Prestaciones. Su concesión queda supeditada a la **disponibilidad presupuestaria** del ejercicio y al orden de prelación y baremación que objetivamente se fije.

Estatuto de Derechos y Deberes de la Ciudadanía y Personas Usuarias (Título I)

El Título I consagra un estatuto garantista articulado en tres ámbitos de protección:

- **Derechos de la ciudadanía (art. 9 de la Ley 9/2016)**: Acceso universal en igualdad; participación; servicios de calidad; acceso a prestaciones garantizadas; información, sugerencia y queja; y el derecho a otorgar **instrucciones previas y voluntades anticipadas** (art. 9.g) respecto a futuras medidas de apoyo o cuidados asistenciales.
- **Derechos de las personas usuarias (art. 10 de la Ley 9/2016)**: Atención personalizada mediante **Proyecto de Intervención Social (PIS)**; asignación preceptiva de un **profesional de referencia**, con derecho a su libre elección y a una **segunda opinión diagnóstica** (salvo en protección de menores, art. 10.c); apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica (art. 10.d); información en formato accesible y acceso a su expediente individual (art. 10.e); consentimiento informado por escrito en ingresos residenciales (art. 10.f); confidencialidad y reserva profesional (art. 10.j); atención domiciliaria urgente (art. 10.k); y profesional de referencia asignado en municipios donde se hallen transeúntes o personas sin hogar ante emergencias (art. 10.o).
- **Derechos en centros residenciales y de día (art. 11 de la Ley 9/2016)**: Libertad de ingreso, permanencia y salida; consideración del centro residencial como **domicilio a todos los efectos legales** (art. 11.i); personalización del espacio privativo (art. 11.e); secreto de comunicaciones; y la expresa **prohibición de sujeciones mecánicas o químicas** sin prescripción facultativa y supervisión técnica, salvo riesgo inminente para la seguridad física (art. 11.m).

- **Deberes de las personas usuarias (art. 12 de la Ley 9/2016)**: Veracidad de datos; colaboración y cumplimiento activo de los acuerdos del PIS (art. 12.1.c); comunicación de variaciones de circunstancias; **copago** en el coste de los servicios según su capacidad económica; destino finalista y **reintegro de prestaciones indebidas**; respeto riguroso al personal profesional (art. 12.1.j); cuidado de las instalaciones; y firma preceptiva del **contrato social** con la entidad prestadora (art. 12.1.l).

El artículo 13 de la Ley 9/2016 mandata la aprobación reglamentaria de la **Carta de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias**.

2. MOTIVOS

La Exposición de Motivos de la Ley 9/2016 se articula en cinco apartados correlativos (I a V) que fundamentan la necesidad social, dogmática y técnica de la norma:

Apartado I: Evolución conceptual y Derechos Humanos Emergentes

El primer apartado examina la evolución de los servicios sociales desde un enfoque asistencialista o benéfico hacia su consolidación como un sistema público estructurado sobre derechos de ciudadanía. Justifica la intervención pública como un deber ineludible en el Estado social para corregir desigualdades estructurales, erradicar la pobreza y afianzar la justicia social como un derecho exigible. Esta fundamentación enlaza directamente con los compromisos internacionales ratificados por España: Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Carta Social Europea de 1961, Carta de Derechos Fundamentales de la UE del año 2000, Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y la **Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes de 2007**, que consagra una democracia paritaria, participativa y solidaria, y erige la erradicación de la pobreza extrema en un deber vinculante para los poderes públicos.

Apartado II: Anclaje constitucional y desarrollo estatutario andaluz

El segundo apartado desgrana el soporte constitucional. La Constitución de 1978 no consagra un modelo cerrado de servicios sociales, sino que impone mandatos de acción en los principios rectores (arts. 39 a 50 CE) y asigna la competencia exclusiva en asistencia social a las comunidades autónomas a través del artículo 148.1.20ª CE. En este marco, el **Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007** dotó a la Comunidad de competencia exclusiva plena sobre servicios sociales (art. 61 EAAnd) y organización de los mismos (art. 84 EAAnd), reconociendo un amplio catálogo de derechos sociales vinculantes. Asimismo, la exposición de motivos resalta la trascendencia de la **Ley 39/2006, de 14 de diciembre (LAPAD)**, que configuró un derecho subjetivo estatal a la atención a la dependencia que requería una integración orgánica y funcional eficiente en la red andaluza.

Apartado III: El agotamiento histórico de la Ley 2/1988, de 4 de abril

El tercer bloque justifica la derogación de la **Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía**. Con más de 27 años de vigencia, la norma de 1988 permitió consolidar la primera red pública tras las transferencias del INSERSO (RD 1752/1984, de 1 de agosto). No obstante, el texto constata su obsolescencia objetiva por tres causas:

1. **Dispersión normativa sectorial**: Tras 1988 se promulgaron leyes sectoriales independientes (drogas Ley 4/1997, menores Ley 1/1998, personas con discapacidad Ley 1/1999, personas mayores Ley 6/1999, mediación familiar Ley 1/2009, igualdad Ley 12/2007 y violencia de género Ley 13/2007), lo que derivó en una regulación fragmentada que demandaba una ley general integradora.
2. **Transformaciones sociodemográficas profundas**: El envejecimiento de la población, la pluralidad familiar, el incremento de hogares unipersonales, las crisis económicas y los flujos migratorios sobrepasaron las herramientas de la ley de 1988.
3. **Carencia de un núcleo de derechos subjetivos garantizados**: La Ley 2/1988 operaba bajo un modelo presupuestario graciable y condicionado, carente de exigibilidad jurídica plena ante los tribunales.

Apartado IV: Pilares del nuevo modelo y armonización con el Derecho Comunitario

El cuarto apartado formula las líneas matrices de la transformación:

- **Personalización y derecho subjetivo**: El SPSS adquiere naturaleza propia, universal y estructurada sobre un **Catálogo de Prestaciones** que diferencia taxativamente lo garantizado de lo condicionado.

- **Centralidad de los Servicios Sociales Comunitarios**: Ratifica a los comunitarios como puerta de entrada al sistema, introduciendo la figura obligatoria del **profesional de referencia** para asegurar la continuidad asistencial.
- **Perspectiva de género transversal**: Impone la necesidad de despatriarcalizar y desfamiliarizar los cuidados, reconociendo el valor de la tarea pero superando el rol asignado tradicionalmente a la mujer como proveedora exclusiva informal.
- **Adaptación a la Directiva 2014/24/UE y el Concierto Social**: La directiva europea de contratación pública habilitó fórmulas no contractuales para los servicios a las personas. La ley andaluza introduce la **acción concertada**, priorizando a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro por criterios de arraigo y proximidad.
- **Blindaje competencial local frente a la LRSAL**: La ley se fundamenta formalmente en la **Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo** (que estimó parcialmente el recurso contra la Ley estatal 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), declarando que la asistencia social es competencia autonómica y que corresponde a la Comunidad Autónoma atribuir y financiar las competencias locales en la materia.

Apartado V: Sistemática y estructura formal del texto

El quinto apartado resume la estructura formal de la norma: 141 artículos ordenados en un Título Preliminar y seis Títulos numerados, seis Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria Única y tres Disposiciones Finales.

3. NOVEDADES Y ESTRUCTURA

3.1. Novedades sustantivas y organizativas de la Ley 9/2016

Elemento Comparativo	Régimen Precedente (Ley 2/1988)	Modelo Actual (Ley 9/2016)
Acceso a prestaciones	Acceso asistencial condicionado a disponibilidad presupuestaria contingente.	**Derecho subjetivo garantizado** exigible en vía administrativa y judicial (arts. 7 y 42).
Catálogo de recursos	Catálogo orientativo y sin vinculación reglamentaria formal.	**Catálogo de Prestaciones vinculante** aprobado por Consejo de Gobierno (art. 41).
Figura profesional	Intervención fragmentada por programas sin garantía de continuidad.	**Profesional de referencia preceptivo** como garante del itinerario único (art. 29).
Soporte documental	Expediente administrativo físico en papel, disperso e inconexo.	**Historia Social Única Electrónica y Sistema CoheSSiona** interoperable (art. 47).
Colaboración privada	Contratación administrativa general (precio) o subvenciones anuales.	**Concierto Social no contractual** con preferencia a iniciativa social (art. 101).
Financiación interadmon.	Convenios anuales del Plan Concertado de difícil estabilidad.	**Contratos programa plurianuales** vinculados a resultados y calidad (art. 121).
Dimensión ética	Inexistencia de comités y marcos de deliberación bioética formal.	**Comités de Ética** autonómico y asistenciales locales tipificados (art. 70).
Régimen sancionador	Regulación residual e incompleta, remitiendo a leyes sectoriales.	Régimen exhaustivo tipificado: multas de hasta 600.000 € y prescripciones tasadas (Título VI).

Análisis de las Novedades Nucleares:

1. **Consagración del Derecho Subjetivo (arts. 7 y 42)**: Se garantiza por ley el acceso al SIVOA, la valoración diagnóstica, la atención inmediata ante urgencias, la protección a la infancia en riesgo/desamparo, las prestaciones del SAAD (teleasistencia, SAD, centro de día, residencia) y las prestaciones económicas vinculadas (renta mínima, dependencia, acogimiento familiar).
2. **Reorganización funcional y territorial en dos niveles**:
   - **Nivel Comunitario (arts. 27-31)**: Puerta de entrada ordinaria y sede del diagnóstico, asignación del profesional de referencia y elaboración del PIS.

- **Nivel Especializado (arts. 32-35)**: Atención de mayor intensidad técnica o residencial, accesible por derivación fundamentada desde el comunitario.
- **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS, art. 38)**: Demarcación territorial para los comunitarios con un módulo de **20.000 habitantes** (adaptable en áreas rurales).
- **Área de Servicios Sociales (art. 39)**: Unidad territorial supramunicipal para organizar los recursos especializados.

3. **Instrumentos técnicos unificados de intervención**:
   - **Tarjeta Social (art. 47.1)**: Documento identificativo individual digital, compatible con la tarjeta sanitaria andaluza.
   - **Historia Social Única Electrónica y Sistema CoheSSiona (arts. 47 y 47 bis a 47 quáter)**: Plataforma telemática interoperable que integra todos los datos del usuario en Andalucía.
   - **Proyecto de Intervención Social (PIS, art. 46)**: Plan interdisciplinar único (trabajo social, educación social, psicología) consensuado con la persona o unidad de convivencia.
4. **Blindaje de la Gestión Pública Directa (art. 44.2)**: Quedan reservadas en exclusiva a la administración pública (sin posibilidad de externalización ni concesión): el SIVOA, la redacción y evaluación del PIS, el desempeño del profesional de referencia y equipos comunitarios, la gestión de prestaciones económicas y el ejercicio de potestades públicas (autoridad, internamientos forzosos y tutela de menores).
5. **Creación del Concierto Social (arts. 101-107)**: Modalidad no contractual para proveer servicios a las personas, con prioridad legal a entidades de iniciativa social sin fin de lucro (art. 103). Vigencia máxima de 4 años prorrogables por otros 4 (total máximo: 8 años).
6. **Contratos Programa (arts. 121-123)**: Acuerdos plurianuales de estabilidad presupuestaria entre administraciones para fijar dotaciones, ratios e indicadores de calidad.
7. **Comités de Ética en Servicios Sociales (arts. 70-72)**: Órganos interdisciplinares de deliberación ética ante conflictos de valores en la práctica social asistencial.

Reformas normativas posteriores verificadas:

- **Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo**: Incorporó el **artículo 85 bis**, instaurando el *procedimiento único* integrado para tramitar y resolver de forma conjunta la autorización de funcionamiento y la acreditación administrativa de centros y servicios.
- **Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril**: Añadió los **artículos 47 bis, 47 ter y 47 quáter**, fijando la habilitación jurídica conforme al RGPD y LOPDGDD para el tratamiento y cesión de datos en el Sistema CoheSSiona y blindando el deber de secreto profesional.
- **Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero** (en vigor desde el 16 de febrero de 2024):
  - Modificó el **artículo 17.2.a) de la Ley 9/2016**: los informes del **Consejo de Servicios Sociales de Andalucía** sobre anteproyectos de ley, decretos, planes estratégicos y catálogos de prestaciones pasaron de ser «preceptivos» a ser **«previos y facultativos»**.
  - Unificó procedimentalmente el reconocimiento de la situación de dependencia y del Programa Individual de Atención (PIA) en una única resolución administrativa en Andalucía.

3.2. Estructura sistemática y analítica de la Ley 9/2016

La Ley 9/2016 se articula formalmente en un **Título Preliminar, 6 Títulos numerados, 141 artículos, 6 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria Única y 3 Disposiciones Finales**:

- **TÍTULO PRELIMINAR: Disposiciones generales (artículos 1 a 8)**. Objeto (art. 1); definición y funciones del SPSS (art. 2); catálogo de definiciones legales (art. 3); ámbito de aplicación (art. 4); quince objetivos de la política social (art. 5); titulares del derecho subjetivo (art. 6); prestaciones garantizadas y condicionadas (art. 7); y protección jurídica de los derechos (art. 8).
- **TÍTULO I: La ciudadanía y el sistema público de servicios sociales (artículos 9 a 23)**.
  - *Capítulo I (arts. 9 a 13)*: Derechos y obligaciones. Derechos de la ciudadanía (art. 9), derechos de personas usuarias (art. 10), derechos en centros residenciales y de día (art. 11), obligaciones de las personas usuarias (art. 12) y Carta de Derechos y Deberes (art. 13).

- *Capítulo II (arts. 14 a 23)*: Participación ciudadana. Promoción y fines (arts. 14-15); órganos colegiados consultivos (art. 16); Consejo de Servicios Sociales de Andalucía (art. 17, informes previos y facultativos tras D-ley 3/2024); consejos sectoriales, provinciales y locales (arts. 18-19); participación digital (art. 20); voluntariado (art. 21); ayuda mutua (art. 22); y participación infantil (art. 23).

- **TÍTULO II: Organización y funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (artículos 24 a 72)**.
  - *Capítulo I (arts. 24 y 25)*: SPSS y principios rectores.
  - *Capítulo II (arts. 26 a 35)*: Organización funcional. Servicios Sociales Comunitarios (arts. 27-28), profesional de referencia (art. 29), equipos multiprofesionales con trabajo social, educación social y psicología (art. 30), centros comunitarios (art. 31), Servicios Sociales Especializados y su acceso por derivación (arts. 32-35).
  - *Capítulo III (arts. 36 a 39)*: Organización territorial. Mapa de Servicios Sociales (art. 37), Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS, módulo 20.000 hab., art. 38) y Área de Servicios Sociales (art. 39).
  - *Capítulo IV (arts. 40 a 44)*: Prestaciones del SPSS. Prestaciones de servicio y económicas (art. 40), Catálogo de Prestaciones aprobado por Consejo de Gobierno (art. 41), prestaciones garantizadas (art. 42), prestaciones condicionadas (art. 43) y reserva exclusiva de gestión pública directa (art. 44).
  - *Capítulo V (arts. 45 a 48)*: Proceso de intervención. Modelo de atención integral centrada en la persona (art. 45); Proyecto de Intervención Social (PIS, art. 46); Tarjeta Social e Historia Social Única Electrónica - Sistema CoheSSiona (art. 47); bases jurídicas de tratamiento de datos personales en CoheSSiona (arts. 47 bis, 47 ter y 47 quáter); y Sistema de Información unificado (art. 48).
  - *Capítulo VI (arts. 49 a 52)*: Competencias públicas. Consejo de Gobierno (art. 49), Consejería competente (art. 50), Municipios para localidades de 20.000 o más hab. (art. 51) y Diputaciones Provinciales para municipios de menos de 20.000 hab. (art. 52).
  - *Capítulo VII (arts. 53 a 58)*: Coordinación interadministrativa, convenios y coordinación sociosanitaria y socioeducativa.
  - *Capítulo VIII (arts. 59 a 63)*: Profesionales de los servicios sociales (cualificación, formación continua, secreto profesional y condición de agentes de la autoridad).
  - *Capítulo IX (arts. 64 a 69)*: Investigación social, I+D+i y transferencia de conocimiento.
  - *Capítulo X (arts. 70 a 72)*: Ética en los servicios sociales. Creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y comités asistenciales locales.

- **TÍTULO III: Planificación, calidad, innovación e inspección (artículos 73 a 97)**.
  - *Capítulo I (arts. 73 a 77)*: Planificación. Plan Estratégico de Servicios Sociales cuatrienal aprobado por el Consejo de Gobierno.
  - *Capítulo II (arts. 78 a 82)*: Calidad, auditorías, cartas de servicios y evaluación continua.
  - *Capítulo III (arts. 83 a 86)*: Autorización administrativa previa, declaración responsable, acreditación y Registro de Entidades, Centros y Servicios. Procedimiento único integrado (art. 85 bis).
  - *Capítulo IV (arts. 87 a 97)*: Función inspectora. Personal inspector como agentes de la autoridad (art. 90), valor probatorio de actas (art. 94) y medidas provisionalísimas de cierre cautelar ante riesgo inminente (art. 96).

- **TÍTULO IV: Iniciativa social e iniciativa privada (artículos 98 a 114)**.
  - *Capítulo I (arts. 98 a 100)*: Disposiciones generales y colaboración privada.
  - *Capítulo II (arts. 101 a 107)*: Concierto Social (naturaleza no contractual, prioridad legal a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, vigencia 4+4=8 años).
  - *Capítulo III (arts. 108 y 109)*: Convenios y subvenciones.
  - *Capítulo IV (arts. 110 y 111)*: Partenariado, patrocinio y mecenazgo social.
  - *Capítulo V (arts. 112 a 114)*: Declaración formal de entidades de interés social.

- **TÍTULO V: Financiación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (artículos 115 a 123)**.
  - *Capítulo I (arts. 115 y 116)*: Fuentes de financiación públicas y privadas.
  - *Capítulo II (arts. 117 a 120)*: Aportación de la ciudadanía / Copago. Criterios de progresividad, garantía de mínimos vitales exentos y no condicionamiento de urgencias sociales.

- *Capítulo III (arts. 121 a 123)*: Contratos programa plurianuales vinculados a objetivos evaluables.

- **TÍTULO VI: Régimen sancionador (artículos 124 a 141)**.
  - *Capítulo I (arts. 124 a 129)*: Disposiciones generales, sujetos responsables y medidas provisionales. Prescripción de infracciones: leves 1 año, graves 2 años, muy graves 3 años (art. 128).
  - *Capítulo II (arts. 130 a 135)*: Infracciones tipificadas: leves (art. 132), graves (art. 133) y muy graves (art. 134).
  - *Capítulo III (arts. 136 a 141)*: Sanciones. Cuantías de multas (art. 138: leves hasta 6.000 €; graves de 6.001 a 60.000 €; muy graves de 60.001 a 600.000 €). Sanciones accesorias de cierre e inhabilitación (art. 139). Prescripción de sanciones: leves 1 año, graves 2 años, muy graves 3 años (art. 140). Órganos competentes para sancionar: Delegaciones Territoriales hasta 30.000 €; Dirección General / Consejería hasta 180.000 €; Consejo de Gobierno para multas superiores a 180.000 € y cierre definitivo (art. 141).
- **DISPOSICIONES ADICIONALES (6)**: 1ª Catálogo de Prestaciones; 2ª Plan Estratégico; 3ª Mapa de Servicios Sociales; 4ª Suficiencia financiera del SAAD; 5ª Financiación local transitoria; 6ª Régimen de conciertos preexistentes.
- **DISPOSICIONES TRANSITORIAS (3)**: 1ª Régimen transitorio de autorizaciones y acreditaciones; 2ª Procedimientos sancionadores incoados; 3ª Habilitación provisional de personal con experiencia previa prolongada.
- **DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA**: Deroga expresamente la **Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía**, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la ley.
- **DISPOSICIONES FINALES (3)**: 1ª Modificación de la Ley 6/1999, de personas mayores de Andalucía; 2ª Habilitación para desarrollo reglamentario; 3ª Entrada en vigor a los veinte días naturales de su publicación en BOJA (**18 de enero de 2017**).

A) DATOS DE EXAMEN

1. Fecha de aprobación: 27 de diciembre de 2016.

2. Publicación oficial: BOJA nº 248 (29/12/2016); BOE nº 18 (21/01/2017).

3. Entrada en vigor: 18 de enero de 2017 (a los 20 días naturales de publicarse en BOJA, DF 3ª).

4. Norma derogada expresamente: Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

5. Estructura numérica: 141 artículos, 7 Títulos (Preliminar + I a VI), 6 DA, 3 DT, 1 DD y 3 DF.

6. Competencia exclusiva estatutaria: Artículo 61 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (2007).

7. Módulo poblacional ZBSS: 20.000 habitantes (art. 38.2).

8. Umbral poblacional municipal: Municipios de ≥20.000 hab. gestionan los comunitarios; en <20.000 hab. asume Diputación (arts. 51 y 52).

9. Multas leves: Hasta 6.000 euros (art. 138.1.a).

10. Multas graves: De 6.001 a 60.000 euros (art. 138.1.b).

11. Multas muy graves: De 60.001 a 600.000 euros (art. 138.1.c).

12. Prescripción de infracciones: Leves 1 año; graves 2 años; muy graves 3 años (art. 128.1).

13. Prescripción de sanciones: Leves 1 año; graves 2 años; muy graves 3 años (art. 140.1).

14. Aprobación del Catálogo de Prestaciones: Consejo de Gobierno mediante Decreto (arts. 41 y 49.b).

15. Aprobación del Plan Estratégico: Consejo de Gobierno; vigencia cuatrienal (arts. 49.c y 74.2).

16. Sanciones >180.000 € y cierre definitivo: Competencia exclusiva del Consejo de Gobierno (art. 141.d).

17. Duración máxima del Concierto Social: 4 años + 4 años de prórroga = 8 años máximo absoluto (art. 104.2).

18. Informes del Consejo de SS.SS. de Andalucía: Previos y facultativos tras el Decreto-ley 3/2024 (art. 17.2.a).

19. Procedimiento único autorización/acreditación: Artículo 85 bis (introducido por Decreto-ley 2/2020).

20. Plataforma Historia Social Electrónica: Sistema CoheSSiona (arts. 47, 47 bis a 47 quáter).

21. Siglas clave oficiales: SPSS, PIS, SIVOA, ZBSS, SAAD, PIA.

22. Potestad inspectora: Agentes de la autoridad con presunción de certeza en actas (arts. 90 y 94).

B) ESQUEMA PARA REPASO

```
LEY 9/2016 (27 DICIEMBRE) DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA [BOJA 29/12/16 | ENTRADA EN VIGOR: 18/01/2017]
│
├── TÍTULO PRELIMINAR (Arts. 1-8): Disposiciones Generales
│   ├── Art. 1: Objeto (garantizar derecho universal, regular SPSS y concierto social).
│   ├── Art. 2: SPSS (cobertura necesidades; funciones: promotora, preventiva, protectora y asistencial).
│   ├── Art. 3: Definiciones (Autonomía, Derecho Subjetivo, PIS, Contrato Programa, Iniciativa Social).
│   ├── Art. 6: Titulares (Vecindad adm., andaluces exterior, menores extranjeros, asilo/refugio, urgencias).
│   └── Art. 7: Tipología (Garantizadas = derecho subjetivo exigible; Condicionadas = según disponibilidad).
│
├── TÍTULO I (Arts. 9-23): La Ciudadanía y el Sistema Público de Servicios Sociales
│   ├── Cap. I (Arts. 9-13): Derechos y Deberes (Prof. Referencia art. 10.c; voluntades anticipadas art. 9.g;
│   │   prohibidas sujeciones sin médico art. 11.m; copago y contrato social art. 12; Carta Derechos art. 13).
│   └── Cap. II (Arts. 14-23): Participación (Consejo de SS.SS. de Andalucía art. 17: informes FACULTATIVOS tras D-ley 3/2024).
│
├── TÍTULO II (Arts. 24-72): Organización y Funcionamiento del SPSS
│   ├── Estructura Funcional: Comunitarios (puerta entrada, SIVOA, ZBSS: 20.000 hab.) y Especializados (Áreas de SS.SS.).
│   ├── Art. 29: Profesional de Referencia | Art. 30: Equipos Multiprofesionales (Trabajo/Educación Social/Psicología).
│   ├── Art. 41: Catálogo de Prestaciones (aprueba Consejo de Gobierno) | Art. 42: Prestaciones Garantizadas.
│   ├── Art. 44.2: RESERVA GESTIÓN PÚBLICA DIRECTA (SIVOA, PIS, Prof. Referencia, ayudas económicas, autoridad).
│   ├── Proceso Intervención: PIS (art. 46); Tarjeta Social e Historia Social Única Electrónica - CoheSSiona (arts. 47 a 47 quáter).
│   ├── Competencias: Consejo de Gobierno (Catálogo, sanciones >180.000 €); Consejería (Plan, Mapa, sanciones hasta 180.000 €);
│   │   Municipios ≥20.000 hab. (gestión Comunitarios); Diputaciones <20.000 hab. (asumen Comunitarios en menores).
│   └── Cap. X (Arts. 70-72): Ética en Servicios Sociales (Comité de Ética de Andalucía y comités asistenciales locales).
│
├── TÍTULO III (Arts. 73-97): Planificación, Calidad, Innovación e Inspección
│   ├── Plan Estratégico cuatrienal (art. 74) | Art. 85 bis: Procedimiento Único autorización/acreditación (D-ley 2/2020).
│   └── Inspección de SS.SS. (arts. 87-97): Agentes de autoridad, actas con presunción de certeza, cierre cautelar.
│
├── TÍTULO IV (Arts. 98-114): Iniciativa Social e Iniciativa Privada
│   └── Cap. II: CONCIERTO SOCIAL (no contractual, prioridad iniciativa social sin lucro, vigencia máx. 4+4=8 años).
│
├── TÍTULO V (Arts. 115-123): Financiación
│   └── Copago progresivo con mínimos exentos (arts. 117-120) | Contratos Programa plurianuales vinculados a fines (arts. 121-123).
│
├── TÍTULO VI (Arts. 124-141): Régimen Sancionador
│   ├── Infracciones: Leves (art. 132), Graves (art. 133), Muy Graves (art. 134).
│   ├── Multas: Leves (≤6.000 €), Graves (6.001 a 60.000 €), Muy Graves (60.001 a 600.000 €).
│   └── Prescripción simétrica de infracciones y sanciones: Leves 1 año; Graves 2 años; Muy Graves 3 años.
│
└── PARTE FINAL: 6 DA (Catálogo, Plan, Mapa, SAAD); 3 DT; 1 DD (deroga Ley 2/1988); 3 DF (Entrada en vigor: 18/01/2017).
```

C) TRAMPAS DEL TEST

1. Aprobación del Catálogo de Prestaciones vs Mapa de Servicios Sociales

Trampa común: Señalar que el Catálogo de Prestaciones se aprueba por Orden de la Consejería.

Clave jurídica: El **Catálogo de Prestaciones del SPSS** se aprueba preceptivamente por Decreto del **Consejo de Gobierno** (arts. 41 y 49.b). El **Mapa de Servicios Sociales** lo elabora y aprueba directamente la **Consejería competente** (art. 50.d).

2. Informes del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía tras el Decreto-ley 3/2024

Trampa común: Preguntar si su informe sobre anteproyectos de ley o decretos sigue siendo preceptivo.

Clave jurídica: Tras la modificación del art. 17.2.a por el artículo 125 del **Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero**, los informes del Consejo son **previos y facultativos** (su solicitud ya no es obligatoria para el Consejo de Gobierno).

3. Competencia sobre Servicios Sociales Comunitarios (Municipio vs Diputación)

Trampa común: Afirmar que todo ayuntamiento andaluz gestiona directamente los Servicios Sociales Comunitarios.

Clave jurídica: Solo los municipios con **población igual o superior a 20.000 habitantes** (como Utrera) tienen competencia para gestionar y sostener centros de servicios sociales comunitarios propios (art. 51). En municipios de **menos de 20.000 habitantes** la competencia y gestión directa recae en la **Diputación Provincial** (art. 52.a).

4. Naturaleza jurídica y plazo máximo del Concierto Social

Trampa común: Calificar el concierto social como un contrato de servicios ordinario de la Ley de Contratos del Sector Público adjudicado por subasta económica.

Clave jurídica: El concierto social es un régimen de **prestación no contractual** (Directiva 2014/24/UE y arts. 101 a 107 de la Ley 9/2016) basado en la solidaridad y proximidad, con **prioridad legal para entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro** (art. 103). Su duración máxima es de **4 años prorrogables por otros 4 (máximo absoluto: 8 años)**.

5. Órganos competentes para sancionar infracciones muy graves

Trampa común: Atribuir al titular de la Consejería la imposición de cualquier sanción por infracción muy grave.

Clave jurídica: La Consejería solo sanciona infracciones muy graves entre 60.001 y 180.000 euros (art. 141.c). Si la propuesta de multa es **superior a 180.000 euros o implica el cierre definitivo del centro**, la competencia sancionadora corresponde con carácter exclusivo al **Consejo de Gobierno** (art. 141.d).

6. Prescripción de infracciones vs Prescripción de sanciones

Trampa común: Mezclar los plazos de prescripción de infracciones y sanciones haciendo escalas dispares.

Clave jurídica: En la Ley 9/2016 los plazos son **idénticos y simétricos** para ambas figuras: **leves 1 año, graves 2 años, muy graves 3 años** (arts. 128 y 140).

7. Reserva de Gestión Pública Directa (artículo 44.2)

Trampa común: Incluir la redacción del PIS o las funciones del profesional de referencia en pliegos de externalización privada.

Clave jurídica: El art. 44.2 blinda como **gestión pública directa indelegable** el SIVOA, la elaboración/evaluación del PIS, el profesional de referencia, las ayudas económicas y las potestades de autoridad (menores e internamientos).

D) ENFOQUE PRÁCTICO

Aplicación en Supuesto Práctico de Educación Social (Ayuntamiento de Utrera)

En un supuesto práctico para el Ayuntamiento de Utrera (población superior a 20.000 habitantes), este tema se aplica al encuadrar la intervención socioeducativa en los **Servicios Sociales Comunitarios** (art. 27), integrando al educador/a social en el equipo multiprofesional (art. 30) para diseñar y ejecutar el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 46). Dicha praxis garantiza la reserva de gestión pública directa del diagnóstico y seguimiento (art. 44.2), operando bajo el modelo de atención centrada en la persona (art. 45), coordinándose obligatoriamente con el **profesional de referencia** (art. 29) y documentando las actuaciones en la Historia Social Única mediante el **Sistema CoheSSiona** (arts. 47 a 47 quáter).

E) FUENTES OFICIALES

• **Boletín Oficial del Estado (BOE)**: Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (Texto Consolidado con última actualización de 16/02/2024 por Decreto-ley 3/2024):
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2016/12/27/9/con

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Publicación inicial de la Ley 9/2016 (BOJA nº 248, de 29 de diciembre de 2016):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/248/1

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, de simplificación y racionalización administrativa (BOJA nº 34, de 16 de febrero de 2024, modificador del art. 17):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2024/34/2

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social en Andalucía (BOJA nº 40, de 27 de febrero de 2018):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/40/1

• **Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía**: Portal institucional y marco normativo regulador:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/inclusionsocialjuventudfamiliaseigualdad.html

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026
Materia Específica: Tema 17 — Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Competencias y funciones.

Tema 17 — Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Competencias y funciones

1. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza

1.1. Evolución histórica y anclaje estatutario: del asistencialismo al derecho subjetivo

El desarrollo de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía representa una de las transformaciones institucionales, dogmáticas y jurídicas más profundas de la etapa democrática contemporánea. La superación definitiva del modelo benéfico-asistencialista heredado del régimen preconstitucional —caracterizado por la discrecionalidad administrativa, el paternalismo moralizante, la fragmentación de auxilios y la estigmatización del perceptor— exigió la edificación de una estructura pública sólida sustentada en la consideración de la ciudadanía como sujeto titular de derechos subjetivos plenos y exigibles.

En el plano constitucional y estatutario, este proceso se ha desarrollado a lo largo de cuatro décadas decisivas:

1. **El Estatuto de Autonomía de 1981 (Ley Orgánica 2/1981, de 30 de diciembre)**:

- Su artículo 13.22 atribuyó a la Comunidad Autónoma de Andalucía la **competencia exclusiva en materia de asistencia social**, al amparo de la previsión contenida en el artículo 148.1.20ª de la Constitución Española de 1978.
- En ejercicio de este título competencial, el Parlamento de Andalucía aprobó la pionera **Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía**, norma de primera generación que ordenó por primera vez el mapa de los servicios sociales andaluces, estructurándolos en dos niveles operativos (comunitarios y especializados) y sentando las bases de la descentralización municipal.

1. **El Estatuto de Autonomía de 2007 (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)**:

- Representó una refundación cualitativa de los derechos sociales en el ordenamiento andaluz. El Título I ("Derechos sociales, deberes y políticas públicas") incorporó un elenco material de derechos directamente exigibles por la ciudadanía ante las Administraciones Públicas:
- El derecho a la igualdad de género y no discriminación (art. 15).
- La protección integral de la familia en sus diversas formas (art. 17).
- Los derechos de los menores a su desarrollo integral y protección frente a situaciones de desamparo o riesgo (art. 18).
- El derecho de las personas mayores a vivir dignamente y a una atención integral (art. 19).
- El derecho a la salud y a la continuidad de cuidados (art. 22).
- Y de forma nuclear, los **artículos 23 y 24**, que reconocen a todas las personas el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones del sistema público de servicios sociales, así como el derecho a una renta básica que garantice las condiciones de una vida digna para quienes carezcan de recursos económicos suficientes.

- En el orden competencial, el **artículo 61 del Estatuto de 2007** blindó la **competencia exclusiva** de la Comunidad Autónoma en materia de:
- Servicios sociales, que incluye la regulación, ordenación, gestión de las prestaciones y servicios, y la supervisión y control de los centros privados.
- Las políticas de integración y participación social de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
- Las políticas de igualdad de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- La regulación y gestión del voluntariado y del Tercer Sector de acción social.
- Las políticas de protección y tutela de menores, familias e instituciones de mediación.
- Asimismo, el artículo 175 del Estatuto de 2007 consagró la **autonomía local** y la suficiencia financiera de los municipios andaluces, estableciendo que la Comunidad Autónoma garantizará la participación de las entidades locales en el ejercicio de las competencias que incidan en sus intereses propios, especialmente en materia de atención y protección social de proximidad.

1.2. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (SPSSA) como cuarto pilar del Bienestar

La cristalización institucional de este marco estatutario se produjo con la promulgación de la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**. Esta norma de tercera generación formalizó la doctrina del **cuarto pilar del Estado del Bienestar**, elevando los servicios sociales al mismo estatus dogmático y rango de exigibilidad que la educación, la sanidad y las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

El **Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (SPSSA)** se define como la red integrada, polivalente y universal de centros, servicios, programas, recursos y prestaciones técnicas y económicas, de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales andaluzas, así como de aquellas entidades privadas concertadas debidamente acreditadas, orientada a:

- Asegurar la cobertura integral de las necesidades sociales básicas de toda la población.
- Prevenir, detectar precozmente e intervenir en las situaciones de riesgo, vulnerabilidad o exclusión social.
- Fomentar la autonomía personal, la convivencia familiar armónica y la vida independiente.
- Garantizar la cohesión social, la inclusión comunitaria activa y la equidad en todo el territorio andaluz.

---

2. Marco Jurídico de los Servicios Sociales en Andalucía

El armazón jurídico del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se estructura en una pirámide normativa encabezada por la Ley 9/2016 y desarrollada por un denso cuerpo reglamentario:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                PIRÁMIDE NORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES EN ANDALUCÍA      │
│                                                                  │
│   1. ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA DE 2007                │
│      - Art. 61: Competencia exclusiva en Servicios Sociales, Menores,  │
│        Familias, Voluntariado e Igualdad. Arts. 15-24: Derechos Sociales. │
│                                                                  │
│   2. LEY MATRIZ: LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE (LSSA)           │
│      - Cuarto pilar del Bienestar. Principios rectores (art. 4).       │
│      - Estructura en dos niveles: Comunitarios (27-34) y Especializados  │
│        (35-41). HSUe (art. 50). Competencias (arts. 47 y 48).          │
│                                                                  │
│   3. DESARROLLO REGLAMENTARIO DE ALCANCE GENERAL                 │
│      - Decreto 48/2025, de 4 de febrero (Catálogo de Prestaciones).    │
│      - Decreto 41/2018, de 20 de febrero (Concierto Social).           │
│      - Decreto 11/1992, de 28 de enero (Regulación de Comunitarios).   │
│      - Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero (Simplificación Administrativa). │
│                                                                  │
│   4. LEGISLACIÓN SECTORIAL CONEXA                                │
│      - Ley 4/2021 (Infancia y Adolescencia) y Decreto 100/2022 (ETF).  │
│      - Ley 39/2006 (Dependencia) y normativa autonómica de desarrollo. │
│      - Decreto-ley 3/2017 (Renta Mínima de Inserción Social - RMISA).  │
│      - Ley 12/2007 (Igualdad de Género) y Ley 13/2007 (Violencia Género). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)

La Ley 9/2016 consta de un Título Preliminar, ocho Títulos sustantivos, siete disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Constituye el código fundacional de los servicios sociales andaluces:

Principios rectores (Artículo 4 LSSA)

El artículo 4 de la Ley 9/2016 enumera de manera taxativa los doce principios rectores que deben inspirar y regir la actuación de todas las Administraciones Públicas andaluzas:

1. **Universalidad**: Acceso de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad efectiva, sin perjuicio del régimen de copago aplicable a determinadas prestaciones según la capacidad económica (art. 11.h).
2. **Igualdad y no discriminación**: Trato equitativo adaptado a las singularidades individuales y territoriales, con perspectiva de género.
3. **Solidaridad y justicia distributiva**: Cohesión social y corrección activa de desequilibrios socioeconómicos.
4. **Responsabilidad pública**: Garantía indelegable de financiación, regulación, calidad y control por parte de las Administraciones Públicas.
5. **Proximidad y descentralización territorial**: Provisión preferente de los servicios en el entorno municipal y comunitario más próximo al usuario.
6. **Integralidad y continuidad de la atención**: Atención holística a las dimensiones biológica, psicológica y social de la persona a lo largo de todo su ciclo vital.
7. **Personalización y atención centrada en la persona**: Reconocimiento de la singularidad, dignidad y protagonismo del usuario en su proceso de intervención.
8. **Participación cívica y comunitaria**: Participación democrática de usuarios, entidades del Tercer Sector y ciudadanía en el diseño y evaluación de las políticas.
9. **Prevención y dimensión comunitaria**: Intervención precoz sobre los factores de riesgo antes de que cristalicen situaciones de exclusión o desamparo.
10. **Interdisciplinariedad y trabajo en equipo**: Articulación coordinada y complementaria de los distintos perfiles técnicos (Trabajador/a Social, Educador/a Social, Psicólogo/a).

11. **Calidad, eficiencia y sostenibilidad**: Uso racional de los recursos públicos, mejora continua y evaluación orientada a resultados.
12. **Confidencialidad y secreto profesional**: Respeto absoluto a la intimidad y protección de los datos de carácter personal.

Organización territorial y funcional en dos niveles

La Ley 9/2016 vertebra el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en dos escalones complementarios y coordinados:

1. **Nivel Primario: Servicios Sociales Comunitarios (artículos 27 a 34 LSSA)**:

- Constituyen la **puerta de entrada universal** y la base física de proximidad de todo el sistema.
- Radicados en las **Zonas Básicas de Servicios Sociales (ZBSS)**, son gestionados por los Municipios mayores de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales.
- Prestan las funciones nucleares de información, valoración, diagnóstico, prescripción, ayuda a domicilio básica, alojamiento alternativo de urgencia y prevención/inserción social.
- **El Proyecto de Intervención Social (PIS) (artículo 34 LSSA)**: Instrumento técnico individualizado y consensuado entre la persona o unidad familiar y el equipo interdisciplinar, que establece los objetivos socioeducativos, las prestaciones prescritas, el calendario de trabajo y los indicadores de evaluación.
- **La figura del Profesional de Referencia (artículo 33 LSSA)**: Garantiza la asignación personalizada de un profesional (habitualmente Trabajador/a Social o Educador/a Social según la naturaleza del plan) para coordinar el caso, velar por la continuidad asistencial y servir de interlocutor directo de la familia.

1. **Nivel Secundario: Servicios Sociales Especializados (artículos 35 a 41 LSSA)**:

- Destinados a atender necesidades sociales complejas que requieren una **mayor especialización técnica, intensidade de cuidados o equipamientos residenciales/diurnos específicos**.
- Se organizan sectorialmente: personas mayores dependientes, personas con discapacidad, menores en desamparo o conflicto social, personas con problemas de adicciones, personas sin hogar en exclusión extrema, y víctimas de violencia de género.
- Dependen competencial y financieramente de la Administración de la Junta de Andalucía (Consejería de Inclusión Social y sus agencias adscritas).

Historia Social Única electrónica y Tarjeta Social Digital (Artículos 50 y 51 LSSA)

- **Historia Social Única electrónica (HSUe)**: Expediente digital biográfico que integra de forma interoperable todos los datos, diagnósticos, planes de intervención (PIS, PIA) y prestaciones de cada usuario en el territorio andaluz, salvaguardando la trazabilidad y la privacidad (RGPD y LOPDGDD).
- **Tarjeta Social Digital**: Instrumento identificativo que acredita ante el sistema la titularidad de los derechos y facilita el acceso ágil a los recursos sociales.

2.2. Desarrollo reglamentario y simplificación administrativa

El despliegue reglamentario de la Ley 9/2016 ha alcanzado hitos definitivos en el ordenamiento andaluz:

- **Decreto 48/2025, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía**:
- Clasifica las prestaciones del sistema en **garantizadas** (derecho subjetivo jurídicamente exigible, cuya concesión no puede denegarse por falta de crédito presupuestario, art. 42 LSSA) y **condicionadas** (supeditadas a disponibilidad presupuestaria y prelación de baremos).
- En Servicios Sociales Comunitarios son garantizadas: información, valoración y diagnóstico social; atención inmediata en urgencias sociales; teleasistencia avanzada; y el SAD derivado del SAAD (Ley 39/2006).
- **Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el Concierto Social**:

- Regula la fórmula no contractual de provisión de servicios sociales a través de entidades de la iniciativa social (Tercer Sector) y privadas acreditadas, priorizando a las entidades sin ánimo de lucro.
- **Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, de medidas de simplificación y racionalización administrativa**:
- Modificó sustancialmente la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, unificando en un **único procedimiento administrativo y una sola resolución** el reconocimiento del **Grado de Dependencia** y la aprobación del **Programa Individual de Atención (PIA)**, reduciendo los plazos de tramitación y suprimiendo duplicidades entre los equipos de valoración de la Junta y los Servicios Sociales Comunitarios.

---

3. Planificación Regional de los Servicios Sociales en Andalucía

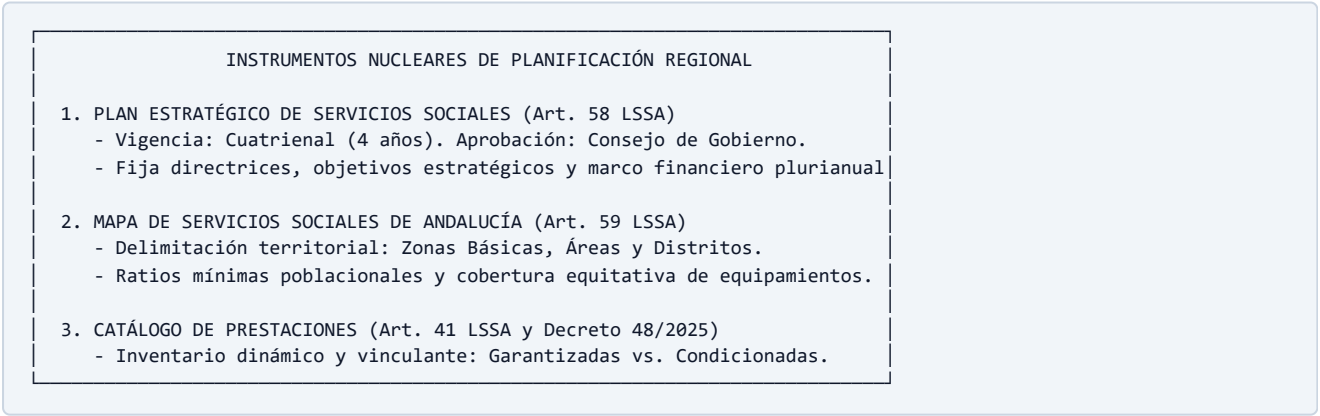
3.1. Marco legal y principios rectores de la planificación (Artículos 58 a 62 LSSA)

La planificación estratégica constituye el mecanismo preceptivo mediante el cual el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantiza la coherencia, la equidad territorial, la sostenibilidad presupuestaria y la eficacia en la asignación de recursos públicos.

Los principios ordenadores de la planificación regional comprenden:

- **Racionalidad y evidencia científica**: Diagnóstico previo basado en datos sociodemográficos y epidemiológicos fehacientes.
- **Participación ciudadana y del Tercer Sector**: Consulta preceptiva a las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y entidades de acción social a través del Consejo Andaluz de Servicios Sociales.
- **Descentralización y concertación intergubernamental**: Implicación obligatoria de las Entidades Locales mediante la Conferencia Autonómica de Servicios Sociales.
- **Transversalidad**: Articulación sinérgica con las políticas autonómicas de salud, educación, empleo y vivienda.

3.2. Los instrumentos nucleares de planificación



1. **El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía (Artículo 58 LSSA)**:

- Es el instrumento superior y cuatrienal de planificación global del SPSSA.
- Su aprobación corresponde al **Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Inclusión Social, previo dictamen del Consejo Andaluz de Servicios Sociales y consulta a la Conferencia Autonómica.
- **Contenido obligatorio**:

- Diagnóstico riguroso de la realidad social andaluza y previsiones demográficas.
- Definición de los objetivos estratégicos y operativos para el cuatrienio.
- Determinación de las prioridades de intervención territorial y sectorial.
- Marco presupuestario plurianual vinculante y distribución de fuentes financieras.
- Sistema de indicadores SMART para el seguimiento y la evaluación de resultados y de impacto social.

1. **El Mapa de Servicios Sociales de Andalucía (Artículo 59 LSSA)**:

- Instrumento básico de ordenación y delimitación territorial del sistema.
- Configura la división del territorio andaluz en demarcaciones operativas jerarquizadas:
- **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)**: Unidad territorial básica de atención primaria (entre 20.000 y 50.000 habitantes). En municipios de gran población pueden existir múltiples ZBSS; en municipios menores de 20.000 hab. la Diputación agrupa varios municipios en una ZBSS comarcal.
- **Área de Servicios Sociales**: Agrupación supracomarcal de Zonas Básicas para la planificación y provisión de determinados servicios especializados de proximidad.
- **Distrito de Servicios Sociales**: Demarcación superior orientada a la coordinación de grandes recursos residenciales y hospitalarios en conjunción con el mapa sanitario andaluz.
- Fija las **ratios mínimas de profesionales y equipamientos** por tramo poblacional para impedir la discriminación de la población rural frente a la urbana.

1. **El Catálogo de Prestaciones del SPSSA (Artículo 41 LSSA y Decreto 48/2025)**:

- Define el contenido, modalidades, intensidades, requisitos de acceso y régimen de copago de todas las prestaciones sociales garantizadas y condicionadas del sistema.

3.3. Planes sectoriales y la Estrategia ERACIS / ERACIS+

Junto a la planificación general cuatrienal, la Consejería de Inclusión Social impulsa planes estratégicos sectoriales de intervención especializada:

- **Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía**: Focalizado en la erradicación del chabolismo, la prevención del absentismo escolar temprano y la inserción sociolaboral.
- **Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía**: Directrices transversales para erradicar la brecha salarial y promover la corresponsabilidad.
- **Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía**: Marco director de prevención, parentalidad positiva y protección frente al maltrato infantil.
- **Plan de Envejecimiento Activo y Lucha contra la Soledad No Deseada**: Detección comunitaria del aislamiento involuntario y fomento de redes de apoyo mutuo vecinal.
- **La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS / ERACIS+)**:
- Mecanismo extraordinario de intervención comunitaria integral en zonas desfavorecidas o barriadas con necesidades de transformación social.
- Financiada mediante la concurrencia del **Fondo Social Europeo Plus (FSE+)** y la Junta de Andalucía.
- Articulada a través de los **Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD)** formulados por los Ayuntamientos (como el Ayuntamiento de Utrera para la **Barriada El Tinte**), implicando la contratación de equipos técnicos específicos de Educación Social y Trabajo Social para itinerarios personalizados de inserción y desarrollo comunitario.

---

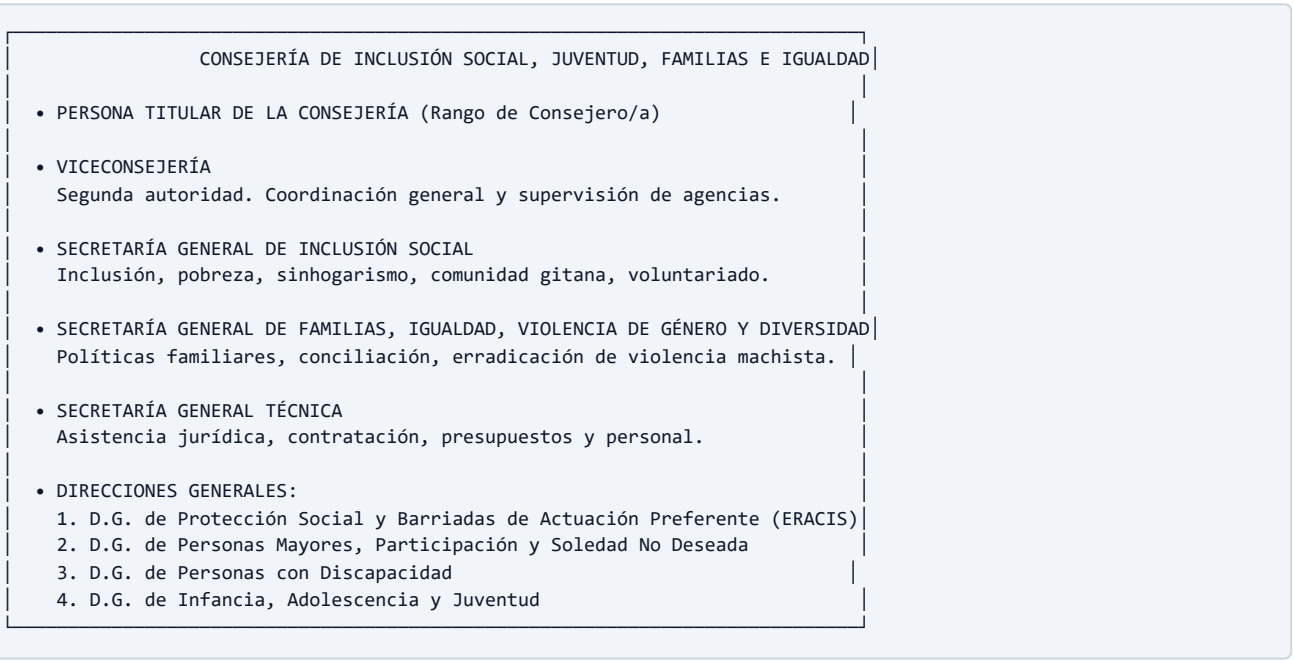
4. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad: Organización, Competencias y Funciones

4.1. Marco normativo de organización y estructura orgánica

La denominación y atribución de competencias de la Consejería se rige por el **Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías**, que asignó al departamento las materias relativas a servicios sociales, voluntariado, políticas de inclusión, personas mayores, personas con discapacidad, infancia, adolescencia, familias, conciliación, juventud, igualdad de género, violencia machista y diversidad LGTBI.

La organización interna detallada de sus órganos directivos y entidades adscritas está regulada por el **Decreto 161/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad** (adaptado conforme a las disposiciones de racionalización organizativa de la Junta de Andalucía).

4.2. Estructura orgánica central



Detalle funcional de los órganos centrales

1. **Persona titular de la Consejería**:

- Ostenta la superior representación del departamento y ejerce la potestad reglamentaria en el ámbito de sus atribuciones.
- Eleva al Consejo de Gobierno los proyectos de ley, decretos y planes estratégicos del área.

1. **Viceconsejería**:

- Ejerce la jefatura superior de personal del departamento después del/la Consejero/a y la representación ordinaria de la Consejería.
- Coordina transversalmente a las Secretarías Generales y Direcciones Generales.
- Supervisa directamente a las entidades instrumentales y agencias públicas empresariales adscritas (**ASSDA**, **IAM**, **IAJ**).

1. **Secretaría General de Inclusión Social**:

- Diseña e impulsa las directrices generales en materia de lucha contra la pobreza estructural, exclusión social severa y sinhogarismo.
- Coordina los programas autonómicos de inclusión social de la población gitana, políticas migratorias de inserción social y la ordenación del voluntariado andaluz.

1. **Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad**:

- Dirige las políticas de protección y promoción de las familias, natalidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
- Diseña y coordina las estrategias transversales de lucha contra la violencia de género, el acoso machista y la trata con fines de explotación sexual.
- Impulsa las políticas públicas de no discriminación y garantía de los derechos de las personas LGTBI y sus familias.

1. **Secretaría General Técnica**:

- Asistencia técnica, jurídica y administrativa a los restantes órganos de la Consejería.
- Tramitación de proyectos normativos y decretos, gestión presupuestaria, contratación administrativa centralizada y régimen interior.

1. **Direcciones Generales**:

- **Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente**: Gestión y coordinación de los Servicios Sociales Comunitarios; libramiento y liquidación del **Plan Concertado** con las Entidades Locales; dirección técnica de la estrategia **ERACIS+** y barriadas de actuación prioritaria.
- **Dirección General de Personas Mayores, Participación y Soledad No Deseada**: Ordenación y control de centros de día y residencias de mayores; fomento del envejecimiento activo y coordinación de la red contra la soledad no deseada.
- **Dirección General de Personas con Discapacidad**: Políticas de accesibilidad universal; ordenación de centros de atención temprana (en su vertiente social), centros de día y ocupacionales; promoción de la autonomía y vida independiente.
- **Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud**: Protección y tutela pública de menores en situación de desamparo; gestión de centros de protección de menores; coordinación de la adopción y acogimiento familiar; justicia juvenil (medidas judiciales en medio abierto y centros de internamiento CIMI); programas de emancipación juvenil.

4.3. Entidades instrumentales y Agencias adscritas

La Consejería desarrolla una parte fundamental de su despliegue operativo a través de tres entidades públicas instrumentales:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                ENTIDADES INSTRUMENTALES PÚBLICAS ADSCRITAS        │
│                                                                  │
│  1. AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA)
│     - Naturaleza: Agencia Pública Empresarial (art. 68 Ley 9/2007 LAJA).
│     - Funciones: Gestión del SAAD (Ley 39/2006), Servicio de Teleasistencia
│       de Andalucía (STA), acreditación de centros sociosanitarios y drogas.
│                                                                  │
│  2. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM)                          │
│     - Naturaleza: Organismo Autónomo administrativo.             │
│     - Funciones: Promoción de la igualdad de género, coordinación de la red
│       de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), violencia.
│                                                                  │
│  3. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ)                       │
│     - Naturaleza: Organismo Autónomo administrativo.             │
│     - Funciones: Políticas de formación, participación, Carné Joven y
│       programas de emancipación de la juventud andaluza.         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA)**:

- Constituida como **Agencia Pública Empresarial** de las previstas en el artículo 68 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA).
- Ejerce la gestión operativa del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía, la tramitación y liquidación económica de plazas residenciales y de centros de día concertados, la gestión y modernización del **Servicio de Teleasistencia de Andalucía (STA)** y la coordinación de las políticas públicas en materia de adicciones y drogodependencias.

1. **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)**:

- Organismo autónomo de carácter administrativo creado por la Ley 10/1988, de 29 de diciembre.
- Diseña y ejecuta los planes de igualdad; gestiona los centros de acogida y casas de emergencia para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos/as menores; y cofinancia la red de **Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM)** en coordinación con los Ayuntamientos.

1. **Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)**:

- Organismo autónomo administrativo creado por la Ley 8/1996, de 26 de diciembre.
- Promueve la participación juvenil, expide el Carné Joven Europeo en Andalucía, subvenciona iniciativas juveniles y gestiona albergues y campamentos juveniles de ocio formativo.

4.4. Organización territorial periférica: Las Delegaciones Territoriales

La presencia territorial de la Consejería en el ámbito provincial se articula mediante las **Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad**, con sede en cada una de las ocho capitales de provincia andaluzas (en Sevilla, competente territorialmente para el término municipal de Utrera).

Funciones nucleares de la Delegación Territorial:

- Representación desconcentrada del departamento en el territorio provincial.
- Tramitación y resolución de expedientes de **protección y tutela de menores** (declaraciones de desamparo, formalización de acogimientos familiares y adopción).
- Concesión de subvenciones provinciales del Plan Concertado y supervisión de convenios de colaboración con Corporaciones Locales.
- Ejercicio de la potestad sancionadora e **Inspección de Servicios Sociales**: fiscalización periódica de centros residenciales, centros de día y servicios sociales comunitarios de la provincia, velando por los estándares de calidad y legalidad.

---

5. Distribución de Competencias y Coordinación Interadministrativa

5.1. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía (Artículo 47 LSSA)

El artículo 47 de la Ley 9/2016 delimita las competencias indelegables y exclusivas de la Administración autonómica:

1. La **potestad legislativa y reglamentaria superior** del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
2. La **planificación general regional** de los servicios sociales a través del Plan Estratégico, el Mapa de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones.
3. La creación, organización, gestión y evaluación de los **Servicios Sociales Especializados** de ámbito regional, interprovincial o provincial.
4. La **autorización administrativa, acreditación, registro e inspección** de todos los centros y entidades de servicios sociales (públicos y privados) radicados en Andalucía.
5. La garantía de la **suficiencia financiera básica** del sistema público y la fijación de los criterios de coordinación de los fondos sociales.
6. El ejercicio de la **tutela pública de menores en situación de desamparo** y la gestión de la adopción y justicia juvenil.
7. La gestión, supervisión y evaluación del **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** y de la Historia Social Única electrónica.

5.2. Competencias de los Municipios de más de 20.000 habitantes (Artículo 48.1 LSSA y Art. 9 LAULA)

El artículo 48.1 de la Ley 9/2016, en consonancia con el artículo 26.1.c) de la Ley 7/1985 (LRBRL) y el artículo 9 de la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, atribuye a los municipios andaluces con población superior a **20.000 habitantes** (estatus ostentado por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera) las siguientes competencias propias:

1. La planificación, ordenación, creación, gestión y evaluación de los **Servicios Sociales Comunitarios** de su término municipal.
2. La dotación, mantenimiento y gestión de los **Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)** y sus Unidades de Trabajo Social (UTS).
3. La provisión de las prestaciones básicas comunitarias: información, orientación, diagnóstico social, ayuda a domicilio básica y apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo de emergencia y prevención/inserción social.
4. La elaboración, desarrollo y seguimiento del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** familiar e individual.
5. La atención inmediata ante situaciones sobrevenidas de **urgencia o emergencia social**.
6. La detección e intervención precoz en situaciones de riesgo social infantil en coordinación con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).
7. La participación en los órganos de coordinación autonómica y la alimentación obligatoria del sistema de información social (SIUSS / CoheSS / HSUe).

5.3. Órganos de coordinación y gobernanza interadministrativa

Para evitar solapamientos y articular una gobernanza multinivel eficaz, la Ley 9/2016 prevé dos órganos colegiados estratégicos:

1. **La Conferencia Autonómica de Servicios Sociales (Artículo 56 LSSA)**:

- Órgano superior de deliberación, cooperación y coordinación institucional entre la Administración de la Junta de Andalucía y los Gobiernos Locales (representados unitariamente por la **Federación Andaluza de Municipios y Provincias - FAMP**).
- Emite informe sobre el Plan Estratégico, el Mapa de Servicios Sociales y los criterios de distribución de créditos autonómicos a las entidades locales.

1. **El Consejo Andaluz de Servicios Sociales (Artículo 53 LSSA)**:

- Máximo órgano colegiado consultivo y de participación ciudadana, técnica y social del Sistema Público.
- Integrado por representantes de la Junta, entidades locales, colegios profesionales (Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía - COPESA, Colegio de Trabajo Social, Psicología), organizaciones sindicales y empresariales más representativas y entidades del Tercer Sector de acción social.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Título competencial estatutario**: **Artículo 61 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007** (competencia exclusiva en servicios sociales, menores, familias, igualdad y voluntariado).
2. **Derechos sociales estatutarios**: Artículos **15 a 24 del Estatuto de 2007** (destacando el art. 23 —acceso a servicios sociales— y art. 24 —renta básica—).
3. **Ley matriz vigente**: **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**.
4. **Ley autonómica precedente**: **Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía** (derogada expresamente por la Ley 9/2016).
5. **Los 12 principios rectores**: Regulados en el **artículo 4 de la Ley 9/2016** (universalidad, igualdad, responsabilidad pública, proximidad, integralidad, personalización, prevención, interdisciplinariedad, etc.).
6. **Dos niveles del SPSSA**: **Servicios Sociales Comunitarios (arts. 27-34)** y **Servicios Sociales Especializados (arts. 35-41)**.
7. **Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Regulado en el **artículo 34 de la Ley 9/2016**.
8. **Profesional de referencia**: Regulado en el **artículo 33 de la Ley 9/2016**.
9. **Historia Social Única electrónica (HSUe)**: Consagrada en el **artículo 50 de la Ley 9/2016**.
10. **Tarjeta Social Digital**: Regulada en el **artículo 51 de la Ley 9/2016**.
11. **Catálogo de Prestaciones del SPSSA**: Aprobado por el **Decreto 48/2025, de 4 de febrero**.
12. **Tipos de prestaciones según exigibilidad**: **Prestaciones garantizadas** (derecho subjetivo no supeditado a crédito presupuestario, art. 42 LSSA) y **prestaciones condicionadas**.
13. **Vigencia del Plan Estratégico**: Carácter **cuatrienal (4 años)**, regulado en el **artículo 58 de la Ley 9/2016**, aprobado por el Consejo de Gobierno.
14. **Mapa de Servicios Sociales de Andalucía**: Regulado en el **artículo 59 de la Ley 9/2016** (fija ZBSS, áreas, distritos y ratios mínimas).
15. **Decreto de estructura de la Consejería**: **Decreto 161/2022, de 9 de agosto**, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
16. **Decreto-ley de simplificación administrativa**: **Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero** (unificación de resolución única de grado y PIA de dependencia).
17. **Tres entidades instrumentales adscritas**: **ASSDA** (Agencia de Servicios Sociales y Dependencia), **IAM** (Instituto Andaluz de la Mujer) e **IAJ** (Instituto Andaluz de la Juventud).

18. **Naturaleza jurídica de la ASSDA**: **Agencia Pública Empresarial** (art. 68 Ley 9/2007 LAJA).
19. **Naturaleza jurídica de IAM e IAJ**: **Organismos Autónomos administrativos**.
20. **Competencias autonómicas exclusivas**: **Artículo 47 de la Ley 9/2016** (legislación, especializadas, inspección, tutela de menores, acreditación).
21. **Competencias de municipios >20.000 habitantes**: **Artículo 48.1 de la Ley 9/2016**, art. 26.1.c LRBRL y art. 9 de la LAULA (Servicios Sociales Comunitarios, Centros, PIS, urgencias).
22. **Órganos de coordinación y participación**: **Conferencia Autonómica de Servicios Sociales** (art. 56 LSSA, Junta-FAMP) y **Consejo Andaluz de Servicios Sociales** (art. 53 LSSA, consultivo y participativo).

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
          SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (SPSSA)
================================================================================
1. MARCO ESTATUTARIO Y LEGAL:
   - Art. 61 Estatuto 2007 (Competencia exclusiva) | Arts. 15-24 (Derechos sociales).
   - Ley 9/2016, de 27 de diciembre (LSSA) -> Cuarto pilar del Bienestar.
   - Decreto 48/2025 (Catálogo de Prestaciones: Garantizadas vs. Condicionadas).
   - Decreto-ley 3/2024 (Simplificación dependencia: resolución única Grado + PIA).

2. PLANIFICACIÓN REGIONAL (Arts. 58-62 LSSA):
   - Plan Estratégico de Servicios Sociales: Cuatrienal (4 años), Consejo Gobierno.
   - Mapa de Servicios Sociales: Zonas Básicas (ZBSS: 20.000-50.000 hab.), Áreas, Distritos.
   - Catálogo de Prestaciones: Prestaciones garantizadas (derecho subjetivo) vs. condicionadas.
   - Planes Sectoriales: Infancia, Mayores/Soledad, Comunidad Gitana, Igualdad, ERACIS+.

3. ESTRUCTURA CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL (Decreto 161/2022):
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ÓRGANOS CENTRALES:                                                   │
   │ - Consejero/a -> Viceconsejería -> Secretaría General Técnica.       │
   │ - Secretaría General de Inclusión Social.                            │
   │ - Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia Género y Diversidad.│
   │ - 4 Direcciones Generales: Protección Social / Mayores / Discapacidad /  │
   │   Infancia, Adolescencia y Juventud.                                 │
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ ENTIDADES INSTRUMENTALES:                                            │
   │ - ASSDA (Agencia Pública Empresarial): Dependencia SAAD, Teleasistencia.  │
   │ - IAM (Organismo Autónomo): Igualdad, Violencia Género, CMIM.        │
   │ - IAJ (Organismo Autónomo): Políticas y participación juvenil.       │
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ PERIFERIA: 8 Delegaciones Territoriales de Inclusión Social (Sevilla).    │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL:
   - JUNTA DE ANDALUCÍA (Art. 47 LSSA): Legislación, planificación, especializadas,
     inspección, acreditación, tutela menores desamparo, HSUe.
   - MUNICIPIO > 20.000 HAB. / UTRERA (Art. 48.1 LSSA / LAULA):
     Creación y gestión de Comunitarios (CSSC), PIS, ayudas urgencia, prevención.
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Sostener que la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía.

> **Clave jurídica**: Es una **competencia propia municipal** en municipios de más de 20.000 habitantes (art. 48.1 Ley 9/2016, art. 26.1.c LRBRL y art. 9 LAULA). La Junta asume la legislación, planificación general, inspección y servicios especializados.

1. **Trampa**: Calificar a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) como un Organismo Autónomo.

> **Clave jurídica**: La ASSDA tiene la naturaleza jurídica de **Agencia Pública Empresarial** (art. 68 Ley 9/2007 LAJA). Quienes tienen la consideración de Organismos Autónomos administrativos son el **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)** y el **Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)**.

1. **Trampa**: Afirmar que el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía tiene una vigencia sexenal (6 años) o indefinida.

> **Clave jurídica**: El artículo 58.1 de la Ley 9/2016 establece expresamente que el Plan Estratégico tiene una vigencia **cuatrienal (4 años)** y es aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante Decreto.

1. **Trampa**: Creer que todas las prestaciones contenidas en el Catálogo de Prestaciones (Decreto 48/2025) son exigibles como derecho subjetivo incondicionado.

> **Clave jurídica**: El Catálogo divide sus recursos en **prestaciones garantizadas** (derecho subjetivo que no puede denegarse por falta de crédito presupuestario, art. 42 LSSA) y **prestaciones condicionadas** (cuya efectividad queda supeditada a disponibilidad presupuestaria).

1. **Trampa**: Confundir las atribuciones de la Conferencia Autonómica de Servicios Sociales con las del Consejo Andaluz de Servicios Sociales.

> **Clave jurídica**: La **Conferencia Autonómica** (art. 56 LSSA) es un órgano de **coordinación interadministrativa entre la Junta y los Gobiernos Locales (FAMP)**. El **Consejo Andaluz** (art. 53 LSSA) es el órgano colegiado de **participación social y ciudadana** (Tercer Sector, sindicatos, colegios profesionales).

1. **Trampa**: Asignar a la Delegación Territorial de Inclusión Social la competencia legislativa o reglamentaria en materia de servicios sociales.

> **Clave jurídica**: Las Delegaciones Territoriales son **órganos periféricos desconcentrados**, no tienen potestad legislativa ni reglamentaria. Ejercen la gestión provincial, inspección, tutela de menores y resolución de expedientes por delegación.

1. **Trampa**: Afirmar que tras el Decreto-ley 3/2024 la valoración de la dependencia y el PIA siguen requiriendo dos resoluciones administrativas independientes.

> **Clave jurídica**: El **Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa** unificó el procedimiento en una **única resolución administrativa** que resuelve de forma conjunta el Grado de Dependencia y el Programa Individual de Atención (PIA).

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En el organigrama y la práctica diaria del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el marco normativo autonómico y la estructura de la Consejería de Inclusión Social determinan el ejercicio profesional del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)**:

1. **Dependencia orgánica y funcional**: El/la Educador/a Social se integra en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera** (calle Catalina de Perea, nº 32), cabecera de la Zona Básica de

Servicios Sociales de Utrera, ejerciendo las competencias propias locales ex artículo 48.1 de la Ley 9/2016.

2. **Coordinación con la Administración Autonómica**:

- Con la **Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla**: El/la Educador/a Social remite informes socioeducativos para la adopción de medidas de protección o desamparo en menores (Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia / Protección de Menores).
- Con la **ASSDA**: Tramitación de informes técnicos de entorno para la resolución unificada del PIA (SAD o centros de día) bajo el marco del Decreto-ley 3/2024.
- Con el **IAM**: Coordinación estrecha con el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM de Utrera) en programas de coeducación y apoyo a menores víctimas de violencia de género.

1. **Ejecución de la Estrategia ERACIS+ en Utrera**:

- En aplicación del Plan Estratégico y las líneas de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, el Ayuntamiento de Utrera ejecuta su Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) en la **Barriada El Tinte**.
- El/la Educador/a Social diseña, implementa y evalúa los itinerarios de inclusión socioeducativa individualizados recogidos en el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 34 LSSA), desarrollando talleres de habilidades parentales y mediación comunitaria, y garantizando la descentralización de la atención en las pedanías utreranas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**).

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 9.2, 10.1, 14, 137, 140 y 148.1.20ª.
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía*: Artículos 15 a 24 (Título I) y Artículo 61 (Competencia exclusiva).
- *Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)*: Artículos 25.2.e) y 26.1.c).
- *Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.*
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Arts. 4, 27-34, 35-41, 42, 47, 48, 50, 53, 56, 58 y 59.
- *Decreto 48/2025, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.*
- *Decreto 161/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.*
- *Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.*
- *Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, de medidas de simplificación y racionalización administrativa.*
- *Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el Concierto Social para la prestación de servicios sociales.*
- *Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)*: Artículo 9.
- *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.*
- **Portales Oficiales de la Administración de la Junta de Andalucía**:
- *Portal de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad*: Organigrama, planes estratégicos y catálogo de servicios.
- *Portal de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).*

Tema 18 — Decreto 48/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía

1. Introducción y Contexto Normativo

El marco normativo de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha experimentado una profunda evolución orientada a la consolidación de un sistema universal, integrador y garantista. El punto de partida de esta arquitectura jurídica se sitúa en el **Estatuto de Autonomía para Andalucía**, cuyo **artículo 10** consagra como objetivo básico la cohesión social mediante un eficaz sistema de bienestar público, dedicando especial atención a las personas en situación de exclusión y de dependencia. Asimismo, el **artículo 23** garantiza el derecho de toda la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales, mientras que los **artículos 60 y 61** atribuyen a la Comunidad Autónoma las competencias exclusivas en materia de régimen local y de servicios sociales, respectivamente.

En este marco, la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**, transformó el modelo asistencial clásico en un sistema articulado sobre derechos de la ciudadanía. El **artículo 2.1** de la citada ley define el objeto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía como la protección y adecuada cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno relacional y comunitario. Para hacer efectivo este mandato, el **artículo 2.3** establece que el sistema garantiza su finalidad mediante el acceso a un conjunto reglado de prestaciones contempladas en el Catálogo de Prestaciones.

El **artículo 41 de la Ley 9/2016** mandata la creación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía como el instrumento técnico y jurídico determinante del conjunto articulado de prestaciones del sistema. Dicho precepto prescribe que el Catálogo debe definir las características de calidad, la necesidad social a la que responde cada recurso, los criterios de financiación, su nivel de atención y su naturaleza jurídica (diferenciando las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo de las prestaciones condicionadas a disponibilidad presupuestaria).

La materialización reglamentaria de este mandato legal se produjo con la promulgación del **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (publicado en el **BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025**, y con entrada en vigor el **28 de febrero de 2025**). Este decreto no sólo estructura y clasifica de forma pormenorizada las prestaciones del sistema, sino que opera un hito de enorme relevancia técnica: mediante su **disposición derogatoria única**, deroga de forma expresa el histórico **Decreto 11/1992, de 28 de enero**, que reguló durante 33 años la naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios en Andalucía.

La norma incorpora de manera transversal el enfoque de género contemplado en la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía**, así como el principio de accesibilidad universal para garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad a todos los recursos del catálogo.

---

2. Estructura y Análisis del Articulado del Decreto 48/2025

El cuerpo dispositivo del Decreto 48/2025 consta de **seis artículos**, **una disposición derogatoria única** y **dos disposiciones finales**, acompañadas de un extenso y exhaustivo **Anexo** que contiene las fichas técnicas normalizadas del Catálogo de Prestaciones.

2.1. Objeto, Definición y Contenido de las Fichas (Artículo 1)

El **artículo 1.1** dispone que el objeto del decreto es la aprobación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, cuyo contenido íntegro se recoge en el Anexo.

El **artículo 1.2** define el Catálogo como el instrumento técnico-jurídico que determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público. Este precepto enumera de forma taxativa los **veintidós descriptores obligatorios** que estructuran la ficha técnica de cada una de las prestaciones: 1. Necesidad social básica a la que da respuesta. 2. Denominación oficial de la prestación. 3. Definición técnica y funcional. 4. Naturaleza jurídica (**prestación garantizada** o **prestación condicionada**). 5. Tipo de prestación (**prestación de servicios** o **prestación económica**). 6. Población destinataria. 7. Requisitos y procedimientos de acceso. 8. Plazo de concesión. 9. Participación de las personas usuarias en su financiación (copago o exención). 10. Causas de suspensión o extinción. 11. Administración Pública a quien compete su prestación (**Local**, **Autonómica** o **Compartida**). 12. Origen de la financiación (**Local**, **Autonómica**, **Estatal** o mixta). 13. Tipo de gestión de la prestación (**directa** o **indirecta**). 14. Titularidad del centro en el que se presta (**pública** o **privada concertada/acreditada**). 15. Características y estándares de calidad. 16. Nivel de atención (**Nivel Primario** / Servicios Sociales Comunitarios o **Nivel Especializado**). 17. Ámbito territorial de aplicación (**Zona Básica de Servicios Sociales**, provincial o autonómico). 18. Tipo de centro, entidad o dispositivo de provisión. 19. Modelo de provisión: desglose de fases competenciales que comprende **organización**, **prescripción**, **resolución**, **ejecución**, **seguimiento** y **evaluación**. 20. Normativa específica de referencia aplicable a cada recurso.

2.2. Ámbito de Aplicación y Tipología de Necesidades Atendidas (Artículos 2 y 3)

El **artículo 2** delimita el ámbito de aplicación del decreto haciéndolo coincidir con el del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, con el alcance subjetivo y territorial fijado en el **artículo 24.2 de la Ley 9/2016**.

El **artículo 3**, en estricta concordancia con el **artículo 2.2 de la Ley 9/2016**, sistematiza las prestaciones del Catálogo en torno a **cinco necesidades sociales básicas**: * a) Hacer frente a las carencias de las personas en el acceso a recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas. * b) Contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social. * c) Poder integrarse plenamente en la sociedad. * d) Alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a carencias materiales como funcionales. * e) Disponer de cauces para la participación social.

2.3. Régimen de Actualización y Procedimiento (Artículos 4 y 5)

El **artículo 4** disciplina el mantenimiento, revisión y modificación del Catálogo, distinguiendo dos intensidades de actualización: * **Obligación de actualización permanente**: La Consejería competente mantendrá actualizado el Catálogo para incorporar nuevas prestaciones cuando las dinámicas sociales y demográficas lo exijan. * **Revisión general periódica**: El Catálogo debe ser objeto de una revisión integral con carácter general **al menos cada tres años**. * **Procedimiento según la entidad de la modificación**: * **Modificaciones sustanciales**: La incorporación, modificación de elementos esenciales o supresión de prestaciones debe aprobarse necesariamente mediante **Decreto del Consejo de Gobierno**. * **Modificaciones no sustanciales**: Podrán aprobarse mediante **Orden de la Consejería** competente en materia de servicios sociales. El **artículo 4.3** define de manera restrictiva qué se entiende por modificación no sustancial: aquellas que *no afecten* al carácter del tipo de prestación (garantizada o no garantizada), a la participación de las personas usuarias en la financiación, a la Administración Pública competente para su provisión ni al origen de los fondos de financiación. * **Carácter del informe consultivo**: El **artículo 4.4** establece que los informes del **Consejo de Servicios Sociales de Andalucía** relativos a revisiones o modificaciones del Catálogo (incluso aquellas que incidan sobre prestaciones garantizadas) tienen carácter **facultativo y previo**.

El **artículo 5** detalla el procedimiento de tramitación: la Consejería elabora una propuesta motivada sustentada en la evaluación de resultados y la detección empírica de nuevas necesidades. Cuando la propuesta afecte a

competencias de ejecución o gestión propias de los servicios sociales municipales, es preceptivo someterla al conocimiento y análisis de la **Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales** (**artículo 5.2**), recabando asimismo el informe facultativo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.

2.4. Evaluación de Resultados e Indicadores de Calidad (Artículo 6)

En el marco de la estrategia global de calidad contemplada en el **artículo 80 de la Ley 9/2016**, el **artículo 6** ordena el diseño y explotación de un panel de indicadores multidimensionales. Su finalidad es medir la calidad del sistema a través de resultados concretos: empoderamiento de la persona, garantía de derechos, ganancia en autonomía funcional, calidad de vida, satisfacción de la persona usuaria, cohesión territorial, sostenibilidad económica, calidad del empleo profesional y accesibilidad universal.

El precepto exige la realización de un **análisis comparativo** entre prestaciones del propio sistema andaluz y respecto a otros modelos autonómicos y europeos. Dicho análisis debe efectuarse con **periodicidad anual** y publicarse de forma obligatoria en el portal de internet de la Consejería competente. Asimismo, deben integrarse las variables e indicadores de impacto de género exigidos por el **artículo 10 de la Ley 12/2007**.

2.5. Disposiciones Derogatoria y Finales

- **Disposición derogatoria única**: Deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al decreto, y expresamente el **Decreto 11/1992, de 28 de enero**, por el que se establece la naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios. Esta derogación formaliza el tránsito definitivo hacia la estructura prestacional única de la Ley 9/2016.
- **Disposición final primera**: Habilita a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de servicios sociales para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución del decreto.
- **Disposición final segunda**: Entrada en vigor el **día siguiente al de su publicación oficial en el BOJA** (es decir, el **28 de febrero de 2025**).

---

3. Configuración y Anatomía del Catálogo de Prestaciones (Anexo)

El Anexo del Decreto 48/2025 contiene el catálogo pormenorizado de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, compuesto por un total de **95 prestaciones**.

3.1. La Dicotomía Clave: Prestaciones Garantizadas frente a Prestaciones Condicionadas

El eje vertebral sobre el que descansa la eficacia jurídica del sistema es la clasificación formal según su exigibilidad: * **Prestaciones Garantizadas (67 prestaciones)**: Constituyen un auténtico **derecho subjetivo** exigible de forma directa por la ciudadanía. Su concesión y mantenimiento son de provisión preceptiva y obligatoria para las Administraciones Públicas competentes. No pueden ser denegadas ni suspendidas por razones presupuestarias. Si concurren los requisitos legales regulados en su ficha, la Administración está jurídicamente vinculada a prestar el servicio o abonar la cuantía dineraria, siendo susceptible de recurso administrativo y tutela ante la jurisdicción contencioso-administrativa. * **Prestaciones Condicionadas (28 prestaciones)**: Son aquellas cuya concesión se encuentra supeditada a la existencia de **disponibilidad presupuestaria** en el ejercicio económico corriente. Su adjudicación requiere la aplicación de criterios objetivos de prelación, baremación social y priorización reglamentariamente establecidos. La constatación de la situación de necesidad o el cumplimiento de los requisitos de acceso no genera un derecho automático a su percepción si se ha agotado el crédito asignado a la convocatoria o partida presupuestaria correspondiente.

3.2. Clasificación por Tipología Operativa: Servicios frente a Prestaciones Económicas

- **Prestaciones de Servicios (78 prestaciones)**: Consisten en la realización directa de intervenciones técnicas, orientadoras, diagnósticas, asistenciales, convivenciales, terapéuticas, ocupacionales o protectoras

ejecutadas por equipos multiprofesionales cualificados o en centros residenciales y diurnos del sistema.

- **Prestaciones Económicas (17 prestaciones directas + complementarias / 19 modalidades dinerarias)**: Consisten en la transferencia regular o en pago único de cantidades dinerarias destinadas a cubrir situaciones de vulnerabilidad material, garantizar ingresos mínimos, apoyar la inserción social, financiar gastos de acogimiento familiar, subvencionar transporte o compensar situaciones derivadas de la pérdida de autonomía (libranzas vinculadas al servicio, cuidados en el entorno familiar o asistencia personal).

3.3. Estructura Territorial y Niveles de Provisión

El Catálogo opera la articulación del sistema a través de dos niveles interconectados: * **Nivel Primario (Servicios Sociales Comunitarios)**: Desarrollado en las **Zonas Básicas de Servicios Sociales** bajo la organización y prescripción de las **Entidades Locales** (municipios de más de 20.000 habitantes como el Ayuntamiento de Utrera, o Diputaciones Provinciales para municipios menores). Es la puerta de entrada ordinaria, caracterizada por la proximidad comunitaria, la polivalencia profesional, la valoración inicial y el diseño del Proyecto de Intervención Social. * **Nivel Especializado**: Prestaciones que demandan mayor intensidad técnica, internamiento residencial o dispositivos técnicos específicos para colectivos diana (infancia en desamparo, adicciones complejas, violencia de género, discapacidad grave). Su titularidad y organización corresponden prioritariamente a la **Administración de la Junta de Andalucía**, sin perjuicio de fórmulas de cogestión con los entes locales.

---

4. Análisis Detallado de los Seis Grandes Bloques Prestacionales

Las 95 prestaciones del Catálogo se estructuran orgánicamente en seis grandes bloques, respondiendo a las necesidades sociales básicas definidas en el artículo 3:

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                CATÁLOGO DE PRESTACIONES DE ANDALUCÍA (DECRETO 48/2025)                  |
|                                  TOTAL: 95 PRESTACIONES                                 |
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+
| 1. Acceso a Recursos (16)   | 2. Inclusión Social (24)    | 3. Convivencia Familiar (12)      |
|    - Inf./Valoración: 12    |    - Prevención: 5          |    - NAYFA, ETF, Acogimiento,     |
|    - PIS / Planes: 4        |    - Apoyo/Económicas: 19   |      Adopción, Parejas, Mediación |
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+
| 4. Autonomía Personal (16)  | 5. Protección/Integridad(17)| 6. Vida Comunitaria (10)          |
|    - SAAD, SAD, Teleasist.  |    - Urgencias, SIMIA,      |    - Desarrollo comunitario,      |
|    - PEVS, PECEF, Asist.    |      Menores, Viol. Género  |      Junta 65, Participación CPA  |
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+
|               67 PRESTACIONES GARANTIZADAS   |   28 PRESTACIONES CONDICIONADAS               |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
```

Bloque 1: Acceso a los Recursos Sociales (16 Prestaciones)

Constituye la puerta de entrada y el soporte técnico nuclear del Sistema Público. Se subdivide en dos subáreas: * **1.1. Información, Orientación, Asesoramiento, Diagnóstico y Valoración (12 prestaciones)**: * *1.1.1. Información sobre acceso a los recursos del Sistema Público y otros sistemas*: Garantizada. Competencia local. Exenta de pago. Nivel primario en Zona Básica. * *1.1.2. Valoración de situaciones personales, familiares o comunitarias*: Garantizada. Competencia local. Núcleo técnico del diagnóstico social. * *1.1.3. Información específica en infancia y adolescencia*: Garantizada. Competencia compartida Local y Autonómica. * *1.1.4. Información específica en atención a mujeres*: Garantizada. Competencia Local y Autonómica (incluye teléfono 900 200 999). Nivel especializado. * *1.1.5. Información específica en personas mayores*: Garantizada. Competencia Local y Autonómica. * *1.1.6. Información general sobre dependencia*: Garantizada. Competencia Local y Autonómica. * *1.1.7. Información especializada en adicciones*: Garantizada. Competencia Local y Autonómica (Centros de Tratamiento Ambulatorio). * *1.1.8. Información especializada en personas con discapacidad*: Garantizada. Competencia Local y Autonómica. * *1.1.9. Reconocimiento de dependencia y*

elaboración del PIA: Garantizada. Competencia Autonómica y Local. Nivel Primario y Especializado. * *1.1.10. Reconocimiento de situación de discapacidad*: Garantizada. Competencia Autonómica (Centros de Valoración y Orientación - CVO). * *1.1.11. Reconocimiento y emisión del Título de Familia Numerosa*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *1.1.12. Orientación jurídica*: Garantizada. Nivel primario/especializado. * **1.2. Elaboración y Ejecución de Proyectos de Intervención (4 prestaciones)**: * *1.2.1. Elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social (PIS)*: Garantizada. Competencia local. Eje de toda la intervención técnica comunitaria. * *1.2.2. Programa Terapéutico para adicciones*: Garantizada. Competencia Local/Autonómica. * *1.2.3. Plan de atención personalizada en centros residenciales y diurnos*: Garantizada. Competencia de la entidad prestadora. * *1.2.4. Plan individualizado de protección de menores*: Garantizada. Competencia autonómica.

Bloque 2: Inclusión Social (24 Prestaciones)

Orientado a combatir los procesos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social mediante recursos técnicos y dinerarios: * **2.1. Prevención de la Exclusión (5 prestaciones de servicios)**: * *2.1.1. Prevención de la exclusión y promoción de inserción social*: Garantizada. Competencia local. * *2.1.2. Atención social, psicológica y educativa a la infancia y familia*: Garantizada. Competencia local. Intervención socioeducativa de primer orden. * *2.1.3. Acompañamiento para la inserción social y laboral*: Condicionada. Competencia Local/Autonómica. * *2.1.4. Prevención de adicciones*: Condicionada. Competencia Local y Autonómica. * *2.1.5. Mediación comunitaria e intercultural*: Condicionada. Competencia Local. * **2.2. Apoyo a la Inclusión Social (19 prestaciones)**: * *Inserción laboral de jóvenes exmedida de protección* (2.2.1 - Condicionada). * *Acompañamiento psicosocial a familias de menores LGTBI* (2.2.2 - Condicionada). * *Dispositivos de adicciones*: Soporte diurno salud mental (2.2.3), Centros de Encuentro y Acogida (2.2.4), Centros de Tratamiento Ambulatorio (2.2.5 - Garantizada), CTA de adicciones comportamentales (2.2.6), Viviendas de supervisión al tratamiento (2.2.7), Comunidades Terapéuticas (2.2.8 - Garantizada), Viviendas de supervisión a la reinserción (2.2.9), Adicciones en II.PP. (2.2.10), Subvenciones a la contratación de personas con adicciones (2.2.11). * *Prestaciones económicas estratégicas*: * *2.2.12. Ayudas por partos múltiples y tercer hijo/a*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *2.2.13. Ayudas Económicas Familiares (AEF)*: **Prestación Garantizada**. De provisión y gestión local mediante financiación transferida por la Junta y el Estado. Destinadas a evitar la desprotección infantil cubriendo necesidades vitales. * *2.2.14. Prestación económica para mujeres víctimas de violencia de género*: Garantizada (art. 27 LO 1/2004). Competencia Autonómica. * *2.2.15. Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA)*: **Prestación Garantizada**. Regulada por Decreto-ley 3/2017. Competencia Autonómica. * *2.2.16. Pensión No Contributiva de jubilación/invalidez*: Garantizada. Competencia Autonómica delegada del Estado. * *2.2.17. Complemento de alquiler para titulares de PNC*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *2.2.18. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte (LISMI)*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *2.2.19. Ayudas Sociales Extraordinarias complementarias a PNC y FAS*: Condicionada. Competencia Autonómica.

Bloque 3: Convivencia Familiar (12 Prestaciones)

Enfocado a garantizar un entorno familiar seguro y estructurado para personas menores y familias: * *3.1.1. Programa preventivo NAYFA (niños, niñas y adolescentes en dificultad/conflictividad intrafamiliar)*: Condicionada. Competencia Autonómica y Local. * *3.1.2. Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección (Equipos de Tratamiento Familiar - ETF)*: **Prestación Garantizada**. Competencia municipal (Ayuntamiento de Utrera) mediante convenio de financiación con la Junta de Andalucía. * *3.1.3. Acogimiento familiar de menores protegidos*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *3.1.4. Prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *3.1.5. Acogimiento residencial de personas menores*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *3.1.6. Adopción de personas menores de edad*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *3.1.7. Servicio de postadopción*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *3.1.8. Registro de parejas de hecho*: Garantizada. Competencia Local y Autonómica. * *3.1.9. Programa de desplazamiento de personas menores extranjeras*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *3.1.10. Mediación familiar*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *3.1.11. Estancias temporales para*

personas en situación de exclusión: Condicionada. Competencia Local/Autonómica. * *3.1.12. Programa de familias colaboradoras*: Condicionada. Competencia Autonómica.

Bloque 4: Autonomía Personal y Dependencia (16 Prestaciones)

Regula el catálogo de servicios y prestaciones económicas derivadas de la **Ley 39/2006 (LAAD)** y el sistema andaluz de promoción de la autonomía: * *Servicios instrumentales y de apoyo*: * *4.1.1. Asesoramiento en accesibilidad universal*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *4.1.2. Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida*: Garantizada. Competencia Local. * *4.1.3. Tarjeta de aparcamiento para transporte colectivo*: Garantizada. Competencia Autonómica. * *4.1.4. Interpretación y mediación en Lengua de Signos Española*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *4.1.5. Promoción del envejecimiento activo*: Condicionada. Competencia Local y Autonómica. * *4.1.6. Prestaciones económicas individuales*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *4.1.7. Promoción de la Autonomía Personal*: Garantizada. Competencia Autonómica/Local. * *4.1.8. Prevención de la dependencia*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *Catálogo nuclear del SAAD (Prestaciones Garantizadas vinculadas al PIA)*: * *4.1.9. Teleasistencia*: **Garantizada**. Competencia Autonómica. * *4.1.10. Ayuda a Domicilio (SAD)*: **Garantizada**. Competencia Local (organización, prescripción y gestión directa/indirecta en Zona Básica) con financiación autonómica. * *4.1.11. Centro de Día y Noche para personas dependientes*: **Garantizada**. Competencia Autonómica. * *4.1.12. Atención Residencial para personas en situación de dependencia*: **Garantizada**. Competencia Autonómica. * *4.1.13. Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS)*: **Garantizada**. Competencia Autonómica. * *4.1.14. Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF)*: **Garantizada**. Competencia Autonómica. * *4.1.15. Prestación Económica de Asistencia Personal*: **Garantizada**. Competencia Autonómica. * *4.1.16. Formación y apoyo a personas cuidadoras*: Condicionada. Competencia Autonómica.

Bloque 5: Protección e Integridad Personal (17 Prestaciones)

Agrupa las respuestas ante situaciones de emergencia, desprotección infantil severa y violencia machista: * *5.1.1. Atención a situaciones de urgencia social*: **Garantizada**. Competencia Local. Inmediatez en Zona Básica. * *5.1.2. Atención a situaciones de emergencia social*: **Garantizada**. Competencia Local y Autonómica. Catástrofes y crisis colectivas. * *5.1.3. Protección de menores en situación de riesgo o desamparo*: **Garantizada**. Competencia compartida: riesgo (Local) y desamparo (Autonómica). * *5.1.4. Atención al maltrato infantil intrafamiliar (Procedimiento SIMIA)*: **Garantizada**. Competencia Local y Autonómica (Decreto 210/2018). * *5.1.5. Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual*: **Garantizada**. Competencia Autonómica. * *5.1.6 a 5.1.12. Red de atención a mujeres víctimas de violencia de género y sexual*: Todas **Garantizadas** (atención psicológica grupal, menores víctimas, hijas/os, apoyo en crisis por muerte/asesinato, asistencia legal, atención 24h violencia sexual, y centros de acogida integral). Competencia preferente del Instituto Andaluz de la Mujer (Autonómica). * *5.1.13. Violencia intrafamiliar e institucional contra personas mayores*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *5.1.14. Alojamiento alternativo*: Condicionada. Competencia Local y Autonómica. * *5.1.15. Alojamiento para trabajadores temporeros*: Condicionada. Competencia Local. * *5.1.16. Atención diurna para personas sin hogar*: Condicionada. Competencia Local. * *5.1.17. Servicio social de apoyo a personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica*: **Garantizada** (Ley 8/2021). Competencia Autonómica.

Bloque 6: Participación en la Vida Comunitaria (10 Prestaciones)

Fomento del tejido asociativo, voluntariado, dinamización y prevención de la soledad no deseada: * *6.1.1. Desarrollo comunitario*: **Prestación Garantizada**. Competencia Local. Intervención directa en barrios vulnerables. * *6.1.2. Promoción de la participación infantil y juvenil*: Condicionada. Competencia Local y Autonómica. * *6.1.3. Dinamización sociocultural de la Comunidad Gitana*: Condicionada. Competencia Local y Autonómica. * *6.1.4. Cooperación social y voluntariado*: Condicionada. Competencia Local. * *6.1.5. Cooperación con entidades sociales sin ánimo de lucro*: Condicionada. Competencia Local/Autonómica. * *6.1.6. Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco*: Condicionada. Competencia Autonómica. * *6.1.7. Centros de Participación Activa para personas mayores (CPA)*: Condicionada. Competencia Local y Autonómica. * *6.1.8. Aulas universitarias*

para personas mayores: Condicionada (prestación económica en forma de subvención). Competencia Autonómica y Local. * *6.1.9. Alojamiento intergeneracional universidad-mayores/discapacidad*: Condicionada (prestación económica). Competencia Autonómica. * *6.1.10. Educación Permanente para adultos con adicciones*: **Prestación Garantizada**. Competencia Autonómica en coordinación con el sistema educativo.

---

5. El Papel Técnico del Educador/a Social (A2) en el Catálogo

En la estructura funcional del Ayuntamiento de Utrera, el Técnico Medio de Educación Social (A2) no es un mero tramitador administrativo, sino el agente técnico especializado en la **intervención socioeducativa directa**, la mediación comunitaria y el cambio conductual de personas y familias en situación de vulnerabilidad. El Catálogo del Decreto 48/2025 sitúa al Educador/a Social en el epicentro de prestaciones de provisión obligatoria y alta complejidad:

1. **Elaboración y Ejecución del Proyecto de Intervención Social (PIS - Prestación 1.2.1)**: La intervención socioeducativa individualizada, pactada a través del acuerdo de compromiso, constituye la herramienta motriz para la capacitación de competencias parentales, el control del absentismo escolar y la resolución pacífica de conflictos convivenciales.
2. **Atención Social, Psicológica y Educativa a la Infancia y Familia (Prestación 2.1.2)**: Intervención técnica comunitaria en el ámbito primario orientada a la parentalidad positiva, la prevención del aislamiento y el modelado de dinámicas relacionales intrafamiliares estructuradas.
3. **Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo o Desprotección (ETF - Prestación 3.1.2)**: Integración en el equipo interdisciplinar (Psicólogo/a, Trabajador/a Social y Educador/a Social) para el tratamiento intensivo en el domicilio familiar. El Educador Social actúa sobre las pautas cotidianas de crianza, la adquisición de hábitos de higiene, salud, escolarización continuada y organización económica doméstica, evitando la adopción de medidas de separación del núcleo biológico.
4. **Ayudas Económicas Familiares (AEF - Prestación 2.2.13)**: La concesión de estas ayudas garantizadas por el Ayuntamiento exige preceptivamente el diagnóstico socioeducativo previo, el seguimiento del cumplimiento del proyecto familiar y la acreditación técnica del destino de los fondos para el bienestar de los menores.
5. **Programa Preventivo NAYFA (Prestación 3.1.1)**: Manejo de situaciones de violencia filioparental, crisis de conducta en la adolescencia y dotación de herramientas de mediación a los progenitores.
6. **Desarrollo Comunitario y Dinamización (Prestaciones 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3)**: Diseño de proyectos comunitarios en zonas desfavorecidas de Utrera (Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas - ERACIS+), trabajando el empoderamiento vecinal y la mediación intercultural con la comunidad gitana.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Cifras, Plazos y Referencias Clave)

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Norma de Aprobación	Decreto 48/2025, de 24 de febrero	Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Publicación Oficial	BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025	CVE: `00316353`
Entrada en Vigor	28 de febrero de 2025	Disposición final segunda (el día siguiente al de publicación)
Norma Expresamente Derogada	Decreto 11/1992, de 28 de enero	Disposición derogatoria única (vigente durante 33 años)
Número Total de Prestaciones	**95 prestaciones**	Anexo del Decreto 48/2025
Prestaciones Garantizadas	**67 prestaciones**	Derecho subjetivo, exigible, provisión obligatoria y financiación incondicionada
Prestaciones Condicionadas	**28 prestaciones**	Sujetas a disponibilidad presupuestaria y criterios objetivos de prelación
Prestaciones de Servicios	**78 prestaciones**	Actividades técnicas desarrolladas por equipos profesionales
Prestaciones Económicas	**17 prestaciones directas** (19 modalidades)	Transferencias dinerarias de pago único o periódico
Número de Bloques Temáticos	**6 grandes bloques**	Correspondientes a las necesidades sociales del art. 2.2 Ley 9/2016
Revisión General Periódica	**Al menos cada tres años**	Artículo 4.1 del Decreto 48/2025
Modificaciones Sustanciales	Aprobación por **Decreto del Consejo de Gobierno**	Art. 4.2 (incorporación, supresión, cambio de naturaleza, financiación o competencia)
Modificaciones No Sustanciales	Aprobación por **Orden de la Consejería**	Art. 4.2 y 4.3 (no alteran naturaleza, financiación ni competencia)
Informes del Consejo de Servicios Sociales	Carácter **facultativo y previo**	Artículos 4.4 y 5.2
Comisión de Coordinación y Colaboración	Consulta preceptiva si afecta a competencias municipales	Artículo 5.2
Periodicidad Evaluación Resultados	**Anual**	Artículo 6.3 (publicación preceptiva en portal web de la Consejería)
Marco Legal Habilitante	Ley 9/2016, de 27 de diciembre	Artículos 2, 24.2, 41, 80 y Disposición adicional cuarta
Tratamiento Familiar (ETF)	Prestación **Garantizada** (3.1.2)	Competencia Local mediante convenio con la Junta de Andalucía
Ayudas Económicas Familiares (AEF)	Prestación **Garantizada** (2.2.13)	Competencia y gestión Local con fondos transferidos

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Ayuda a Domicilio (SAD Dependencia)	Prestación **Garantizada** (4.1.10)	Competencia Local en nivel primario
Teleasistencia (SAAD)	Prestación **Garantizada** (4.1.9)	Competencia Autonómica
Desarrollo Comunitario	Prestación **Garantizada** (6.1.1)	Competencia Local

B. Esquema para Repaso Rápido

```
DECRETO 48/2025 (CATÁLOGO DE PRESTACIONES DE ANDALUCÍA)
 │
 ├── MARCO JURÍDICO
 │    ├── Estatuto de Autonomía (arts. 10, 23, 60, 61)
 │    ├── Ley 9/2016 de Servicios Sociales (art. 41: mandato del Catálogo; art. 2.2: necesidades)
 │    └── Disposición Derogatoria Única: DEROGACIÓN EXPRESA DEL DECRETO 11/1992 (tras 33 años)
 │
 ├── ARTICULADO (6 Artículos)
 │    ├── Art. 1: Aprobación del Catálogo (Anexo) + 22 descriptores de la ficha técnica
 │    ├── Art. 2: Ámbito de aplicación (art. 24.2 Ley 9/2016)
 │    ├── Art. 3: 5 Necesidades sociales básicas (vida digna, convivencia, integración, autonomía, participación)
 │    ├── Art. 4: Actualización permanente + revisión general AL MENOS CADA 3 AÑOS
 │    │           ├── Modificaciones sustanciales -> DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
 │    │           ├── Modificaciones no sustanciales -> ORDEN DE LA CONSEJERÍA
 │    │           └── Informe Consejo Servicios Sociales -> FACULTATIVO Y PREVIO
 │    ├── Art. 5: Procedimiento -> Trámite en Comisión de Coordinación y Colaboración (si afecta a EE.LL.)
 │    └── Art. 6: Evaluación anual de resultados -> Publicación en web + Indicadores de género (Ley 12/2007)
 │
 ├── EL CATÁLOGO EN CIFRAS (ANEXO)
 │    ├── TOTAL: 95 PRESTACIONES
 │    ├── Por Naturaleza Jurídica:
 │    │    ├── 67 GARANTIZADAS (Derecho subjetivo, exigible, provisión obligatoria)
 │    │    └── 28 CONDICIONADAS (Sujetas a crédito presupuestario y baremo de prelación)
 │    └── Por Tipología: 78 DE SERVICIOS | 17 ECONÓMICAS DIRECTAS (19 modalidades de pago)
 │
 └── LOS 6 BLOQUES DE PRESTACIONES
      ├── 1. Acceso a Recursos (16): Información/Valoración (12) + PIS/Planes (4)
      ├── 2. Inclusión Social (24): Prevención exclusión (5) + Apoyo/Económicas (19: AEF, RMISA, PNC)
      ├── 3. Convivencia Familiar (12): NAYFA, Tratamiento Familiar (ETF), Acogimiento, Adopción
      ├── 4. Autonomía Personal (16): SAAD (SAD local, Teleasistencia autonómica, Centros Día, Residencias, PEVS,
PECEF)
      ├── 5. Protección/Integridad (17): Urgencias/Emergencias, SIMIA, Violencia de Género y Sexual
      └── 6. Vida Comunitaria (10): Desarrollo comunitario, Tarjeta 65, Participación CPA, Voluntariado
```

C. Trampas del Test

1. **La trampa del Decreto 11/1992**: Los exámenes desactualizados o las preguntas trampa pueden afirmar que la definición de las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía sigue regulada por el *Decreto 11/1992, de 28 de enero*. **Falso**: El Decreto 11/1992 ha sido **derogado expresamente** por la disposición derogatoria única del Decreto 48/2025. Hoy el único catálogo legal y vigente es el anexo del Decreto 48/2025.
2. **La trampa del carácter vinculante del informe del Consejo de Servicios Sociales**: Pregunta test clásica: *"El informe del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía para modificar prestaciones garantizadas del Catálogo tiene carácter preceptivo y vinculante"*. **Falso**: El artículo 4.4 del Decreto 48/2025 dice con rotundidad que dicho informe tiene carácter **facultativo y previo** al momento de su aprobación.
3. **La trampa del rango normativo de modificación del Catálogo**: Afirmar que *"cualquier modificación del Catálogo exige siempre Decreto del Consejo de Gobierno"*. **Falso**: Las modificaciones sustanciales sí exigen Decreto del Consejo de Gobierno, pero las **modificaciones no sustanciales** (las que no alteran el carácter garantizado, el copago, la administración competente ni la fuente de financiación) pueden aprobarse por simple **Orden de la Consejería** (art. 4.2).

4. **La trampa del plazo de revisión general**: Afirmar que el Catálogo se revisará cada año o cada cuatro años. **Falso**: El artículo 4.1 impone una revisión general **al menos cada tres años** (lo que es anual es el informe de evaluación comparativa de resultados del artículo 6.3).
5. **La trampa de la naturaleza de las Ayudas Económicas Familiares (AEF)**: Asumir que por ser una ayuda económica municipal está condicionada a los presupuestos del Ayuntamiento. **Falso**: En el Catálogo (ficha 2.2.13), las AEF están catalogadas formalmente como **Prestación Garantizada**, siendo de provisión obligatoria local con fondos transferidos.
6. **La trampa de la competencia del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) vs. Teleasistencia**: Confundir la competencia de provisión dentro del SAAD. En el Catálogo: el **SAD (4.1.10)** es de competencia **Local** (organizado y prescrito en nivel primario por el Ayuntamiento), mientras que la **Teleasistencia (4.1.9)** es de competencia exclusiva **Autonómica** (gestionada por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía - ASSDA).
7. **La trampa del número total y desglose de prestaciones**: Intentar confundir con cifras aproximadas: son exactamente **95 prestaciones**, estructuradas en **67 garantizadas** y **28 condicionadas** (67 + 28 = 95). En 6 bloques de necesidades.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Se atiende en los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera a una unidad familiar compuesta por una madre sola y dos hijos menores (8 y 12 años), residentes en una zona desfavorecida de la localidad. Presentan absentismo escolar grave en el menor de 12 años, graves problemas de conducta intrafamiliar, cortes en el suministro eléctrico por impago y carencia severa de ingresos económicos.

Articulación de la intervención del Educador/a Social mediante el Decreto 48/2025: 1. **Acceso y Diagnóstico**: Tras la recepción en el Nivel Primario (prestación garantizada 1.1.1 y 1.1.2), el Educador/a Social participa en el diagnóstico socioeducativo y formaliza con la progenitora el **Proyecto de Intervención Social (PIS - prestación garantizada 1.2.1)**, estableciendo compromisos firmes de escolarización y adquisición de pautas parentales. 2. **Cobertura Material de Emergencia**: Tramitación prioritaria de **Ayudas Económicas Familiares (AEF - prestación garantizada local 2.2.13)** para la restitución inmediata del suministro básico y cobertura alimentaria, vinculadas al seguimiento socioeducativo del gasto. 3. **Tratamiento Especializado de la Desprotección**: Al detectarse una situación de riesgo con dinámica de conflicto intrafamiliar que desborda el apoyo ordinario, el caso se deriva formalmente al **Equipo de Tratamiento Familiar de Utrera (ETF - prestación garantizada 3.1.2)**, integrándose el Educador/a Social en el diseño y ejecución del Proyecto de Tratamiento Familiar domiciliario. 4. **Coordinación y Apoyo Socioeducativo**: Se moviliza el **Programa Preventivo NAYFA (3.1.1)** para la reconducción de conductas del hijo mayor, en coordinación estrecha con la Comisión Local de Absentismo Escolar de Utrera y el centro educativo, mientras se apoya la inserción comunitaria de la unidad familiar en los dispositivos del Plan Local de Zonas Desfavorecidas (ERACIS+) en el marco del **Desarrollo Comunitario (prestación garantizada 6.1.1)**.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025, CVE: 00316353*). Enlace BOJA Oficial
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 248, de 29 de diciembre de 2016; BOE núm. 20, de 24 de enero de 2017*). Artículos 2, 24, 41, 80 y Disposición adicional cuarta.
- **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (*BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2007*). Artículos 10, 23, 60 y 61.
- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (*BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006*).

- **Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre**, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (*BOJA núm. 246, de 26 de diciembre de 2017*).
- **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA) (*BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de 2018*).
- **Ley 12/2007, de 26 de noviembre**, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (*BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007*).

Tema 19 — Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales. Profesional de Referencia. Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipos Profesionales. Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía

1. Introducción y Estructura Básica del Sistema Público de Servicios Sociales

La configuración contemporánea de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía se fundamenta en el **Estatuto de Autonomía para Andalucía**, cuyos **artículos 10, 23 y 61** garantizan el acceso universal e igualitario al bienestar social, atribuyendo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales y régimen local. Sobre esta base estatutaria, la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**, consolidó un sistema articulado como un auténtico servicio público de cuarta generación, sustentado en derechos subjetivos exigibles de la ciudadanía frente a la tradicional concepción graciable o asistencial.

El **artículo 26 de la Ley 9/2016** establece que el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se estructura funcionalmente en una red integrada de prestaciones, servicios y recursos organizada en **dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí**: 1. **Nivel Primario de Servicios Sociales**, integrado por los **Servicios Sociales Comunitarios**. 2. **Nivel Especializado de Servicios Sociales**, integrado por los **Servicios Sociales Especializados**.

Ambos niveles operan sobre una base territorial unificada determinada por el **Mapa de Servicios Sociales de Andalucía** (**artículo 37 de la Ley 9/2016**), cuyos ámbitos de referencia son la **Zona Básica de Servicios Sociales** para el nivel comunitario (**artículo 38**) y las **Áreas de Servicios Sociales** y el ámbito autonómico para el nivel especializado (**artículo 39**). Asimismo, conforme al **artículo 26.5 y al artículo 35**, en ambos niveles de atención se articulan protocolos específicos e integrados para dar respuesta inmediata a las **urgencias sociales** (situaciones excepcionales y de riesgo individual sobrevenido) y a las **emergencias sociales** (catástrofes colectivas o crisis sobrevenidas).

---

2. Los Servicios Sociales Comunitarios: Concepto, Titularidad, Centros y Financiación

2.1. Concepto y Titularidad Pública

El **artículo 27 de la Ley 9/2016** define los servicios sociales comunitarios como la **estructura básica del nivel primario** del sistema. Son servicios de **titularidad y gestión pública obligatoria**, cuya organización y gestión corresponden en exclusiva a las **Entidades Locales** de cada territorio (municipios o diputaciones provinciales) en el marco de la planificación autonómica.

En el ordenamiento jurídico local, esta competencia propia viene reforzada por la legislación de régimen local: * El **artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, atribuye a los municipios competencias propias en materia de *"evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"*. * El **artículo 26.1.c) de la LRBRL** impone a los **municipios con población superior a 20.000 habitantes** (como es el caso del **Ayuntamiento de Utrera**, con más de 51.000 habitantes) la obligación ineludible de prestar el servicio de **evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**. * La **Ley 5/2010, de 11 de junio, de**

Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en sus **artículos 8 y 9**, ratifica como competencia propia municipal la gestión y ejecución de los servicios sociales comunitarios.

Funcionalmente, los servicios sociales comunitarios constituyen la **puerta de entrada ordinaria** al sistema público, garantizando la **universalidad**, la **gratuidad en el acceso**, la **proximidad comunitaria** y un enfoque **generalista y polivalente** para la prevención, detección, diagnóstico, planificación e intervención social (**artículo 27.2 y 27.3 de la Ley 9/2016**).

2.2. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)

El **artículo 29 de la Ley 9/2016** define el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)** como la estructura física, administrativa y técnica básica de atención directa. Sus notas determinantes son: * **Ámbito territorial de referencia**: La **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)**. Cada Zona Básica debe disponer preceptivamente de, **al menos, un centro de servicios sociales comunitarios** (**artículo 29.2**). * **Dotación mínima**: Cada centro estará compuesto, como mínimo, por un **equipo básico interdisciplinar** (**artículo 29.3**). * **Desconcentración funcional**: En municipios de gran población o extensión territorial, los centros comunitarios municipales podrán desconcentrarse en **unidades de trabajo social, distritos o barrios**, manteniendo una estricta vinculación operativa y técnica con el centro de referencia (**artículo 29.6**). * **Condiciones de calidad e intimidad**: Las dependencias del centro deben garantizar la **accesibilidad universal** arquitectónica y de la comunicación, así como el estricto respeto a la **confidencialidad y el derecho a la intimidad** de las personas usuarias en las entrevistas técnicas (**artículo 29.4**).

2.3. Financiación del Nivel Comunitario

La sostenibilidad económica de los Servicios Sociales Comunitarios se articula mediante el principio de corresponsabilidad interadministrativa, regulado por el **Decreto 203/2002, de 16 de julio**, por el que se regula el sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía (**Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales**). La financiación conjuga aportaciones finalistas de los **Presupuestos Generales del Estado**, transferencias de la **Junta de Andalucía** (a través de la Consejería competente en inclusión y familias) y fondos propios consignados en el presupuesto ordinario del **Ayuntamiento de Utrera**.

---

3. Funciones de los Servicios Sociales Comunitarios

El **artículo 28 de la Ley 9/2016** establece una relación tasada de **veintiocho funciones legales** atribuidas a los Servicios Sociales Comunitarios, que configuran su catálogo de responsabilidades públicas. Para su óptima comprensión y retención memorística de cara al examen de oposición, estas 28 funciones se sistematizan en cinco grandes áreas operativas:

Área I: Atención Directa, Diagnóstico y Prescripción Facultativa

1. **Información, valoración, orientación y asesoramiento** a la población sobre recursos del sistema público y de otros sistemas de protección social (función 1.ª).
2. **Análisis y valoración integral** de las demandas, necesidades y problemáticas sociales individuales, familiares o grupales (función 5.ª).
3. **Atención a situaciones de urgencia o emergencia social**, aplicando protocolos de cobertura inmediata (función 6.ª).
4. **Elaboración del Proyecto de Intervención Social (PIS)**, que contemple los recursos del territorio, asegure la continuidad de la atención e involucre activamente a la persona usuaria y a su núcleo convivencial (función 7.ª).
5. **Seguimiento y evaluación de resultados** respecto a los objetivos marcados en el PIS (función 8.ª).

6. **Derivación fundamentada** hacia los recursos idóneos del nivel especializado o hacia otros sistemas de protección social (función 9.ª).
7. **Organización y gestión de las prestaciones** garantizadas y condicionadas ofertadas desde el nivel comunitario con arreglo al Catálogo de Prestaciones (función 22.ª).
8. **Iniciación del procedimiento del SAAD**: tramitación administrativa del reconocimiento de la situación de dependencia y elaboración de la **propuesta del Programa Individual de Atención (PIA)**, así como sus revisiones (función 23.ª).

Área II: Prevención, Inclusión Social e Intervención Familiar

1. **Actuaciones de carácter preventivo y terapéutico** para disminuir situaciones de riesgo social y favorecer la integración (función 2.ª).
2. **Promoción de la autonomía personal**, la calidad de vida y el bienestar social comunitario (función 3.ª).
3. **Identificación e intervención** en situaciones de exclusión social, violencia de género, violencia intrafamiliar e intergeneracional, violencia entre iguales, dependencia y vulnerabilidad extrema (función 4.ª).
4. **Promoción de medidas de inclusión social, laboral y educativa** para la población vulnerable (función 24.ª).
5. **Protección a la infancia y adolescencia**: prevención, información, detección de menores en riesgo o desprotección e intervención terapéutica en el medio familiar (función 25.ª).
6. **Abordaje terapéutico intrafamiliar** para evitar la separación del menor del entorno biológico y promover la reunificación familiar tras una medida de protección (función 26.ª).

Área III: Dimensión Comunitaria, Participación y Mediación

1. **Sensibilización y movilización comunitaria** en la resolución corresponsable de problemas sociales (función 10.ª).
2. **Promoción de la animación comunitaria**, la participación social, el voluntariado y la solidaridad (función 11.ª).
3. **Desarrollo de la mediación comunitaria e intercultural** como herramienta pacífica de resolución de conflictos y empoderamiento vecinal (función 27.ª).

Área IV: Coordinación Intersectorial y Trabajo en Red

1. **Coordinación sociosanitaria**: diseño de paquetes de atención integrada con salud primaria y salud mental (función 12.ª).
2. **Coordinación socioeducativa**: trabajo conjunto con los centros escolares para la atención integral a la infancia y prevención del absentismo (función 13.ª).
3. **Coordinación con el sistema de empleo**: articulación de itinerarios sociolaborales con el Servicio Andaluz de Empleo (función 14.ª).
4. **Coordinación en materia de vivienda**: actuaciones ante situaciones de vulnerabilidad habitacional y desahucios (función 15.ª).
5. **Coordinación con justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad** (función 16.ª).
6. **Trabajo en red con servicios especializados y tercer sector** de acción social (función 17.ª).

Área V: Investigación, Planificación y Calidad

1. **Estudio e investigación de la realidad social local** para detectar necesidades emergentes (función 18.ª).
2. **Análisis de la demanda** para planificar recursos y prestaciones (función 19.ª).
3. **Evaluación de resultados y tecnologías sociales** aplicadas en el nivel comunitario (función 20.ª).

4. **Evaluación del impacto de género**, garantizando la transversalidad de la igualdad entre mujeres y hombres y evitando roles estereotipados (función 21.ª).
5. **Cláusula de cierre competencial**: Cualesquiera otras funciones atribuidas por la legislación vigente (función 28.ª).

---

4. Equipos Profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios

La calidad, eficacia y rigor técnico del nivel comunitario descansan sobre la estructura de sus recursos humanos, regulada minuciosamente en el **artículo 30 de la Ley 9/2016**.

4.1. Carácter Interdisciplinar y Condición Jurídica

El **artículo 30.1** exige que cada centro de servicios sociales comunitarios esté dotado de un **equipo interdisciplinar de profesionales con la condición de empleados públicos**, integrado armónicamente por **personal técnico titulado** y **personal de apoyo administrativo**.

4.2. Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios

El **artículo 30.2** regula la figura de la persona responsable de la dirección del centro. Este precepto establece un requisito taxativo:

> *"La dirección será ejercida por una persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología."*

Este mandato legal constituye un precepto esencial para la oposición de Educación Social: la ley sitúa a los graduados o diplomados en **Educación Social en idéntico plano jurídico habilitante** que al Trabajo Social y la Psicología para el ejercicio de la máxima responsabilidad directiva de un CSSC en la administración local andaluza.

4.3. Composición y Ratio Mínima Obligatoria por Ley

El **artículo 30.3 de la Ley 9/2016** establece la regla de composición del equipo básico de servicios sociales comunitarios: * El tamaño y volumen del equipo debe ajustarse al volumen y características sociodemográficas de la población de referencia en la Zona Básica. * **Ratio mínima obligatoria**: La ley impone que todo equipo básico estará integrado, al menos, por: 1. **Un trabajador o trabajadora social**. 2. **Un educador o educadora social**. 3. **Un psicólogo o psicóloga**.

Junto a esta tríada básica preceptiva, la plantilla se complementa con auxiliares administrativos y puede incorporar otros perfiles técnicos cuando las necesidades territoriales lo justifiquen (pedagogos, sociólogos, juristas, técnicos de inserción laboral o animadores socioculturales).

---

5. El Profesional de Referencia

La figura del profesional de referencia constituye una de las mayores innovaciones de la Ley 9/2016 para garantizar la atención centrada en la persona, recogida en su **artículo 31**.

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                          EL PROFESIONAL DE REFERENCIA (ARTÍCULO 31)                           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| ASIGNACIÓN OBLIGATORIA: A toda persona o unidad de convivencia que acceda al Sistema Público.  |
| ADSCRIPCIÓN FUNCIONAL : Persona Trabajadora Social del equipo comunitario interdisciplinar.    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                FUNCIONES LEGALES TASADAS                                      |
| 1. Información y orientación sobre recursos adecuados.                                        |
| 2. Valoración, diagnóstico social y PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA de recursos y prestaciones.      |
| 3. Elaboración del PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL (PIS) en coordinación interdisciplinar.    |
| 4. Apoyo técnico, acompañamiento, seguimiento integral y evaluación del proceso.              |
| 5. Articulación de respuestas integrales y garantía de continuidad asistencial.              |
| 6. CANALIZACIÓN interna hacia otros técnicos (Educador/a Social, Psicólogo/a) o nivel especializado.|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

5.1. Naturaleza y Asignación Obligatoria

El **artículo 31.1** determina que a cada persona y, en su caso, unidad de convivencia que acceda al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía **se le asignará de manera preceptiva una persona profesional de referencia**. Su objeto primordial es garantizar: * El **carácter integral** del itinerario de intervención. * La **continuidad asistencial**, evitando la fragmentación de respuestas y la duplicidad de intervenciones. * La existencia de una figura visible, accesible y responsable del acompañamiento de la persona en el sistema.

5.2. Perfil Técnico Determinante

El **artículo 31.2** reserva esta responsabilidad funcional:

> *"Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios actuará como profesional de referencia en el contexto del trabajo interdisciplinario que desarrolla el equipo profesional de servicios sociales comunitarios."*

5.3. Funciones Tasadas (Artículo 31.3)

Las funciones asignadas legalmente al profesional de referencia son: * a) **Informar y orientar** a la persona o unidad de convivencia sobre los recursos disponibles. * b) **Realizar la valoración y el diagnóstico**, así como la **prescripción facultativa** de los recursos y prestaciones más adecuados a las necesidades diagnosticadas. * c) **Elaborar el Proyecto de Intervención Social (PIS)**, coordinando a las diferentes disciplinas implicadas y conforme a los protocolos establecidos. * d) **Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento** continuado en todo el proceso de intervención, procediendo a su evaluación. * e) **Articular respuestas integrales** garantizando la continuidad de la atención. * f) **Canalizar a la persona hacia otros profesionales** del equipo interdisciplinar (específicamente hacia la intervención socioeducativa del **Educador/a Social** o el tratamiento del **Psicólogo/a**) cuando se requiera una actuación especializada, así como orientar y derivar hacia recursos del nivel especializado o hacia otros sistemas públicos (salud, educación, empleo, vivienda).

5.4. Eficacia y Alcance de sus Dictámenes

El **artículo 31.4** faculta al profesional de referencia para requerir la colaboración e intervención de los servicios especializados y de otras Administraciones Públicas. Asimismo, establece una regla procedimental de gran valor en examen:

> *"Las resoluciones y dictámenes profesionales emitidos por los órganos competentes tendrán carácter vinculante para la persona profesional de referencia cuando las mismas determinen la concesión o denegación del acceso a una prestación que de ellos dependa."*

---

6. Los Servicios Sociales Especializados: Concepto, Funciones y Equipos

6.1. Concepto y Ámbito de Intervención

El **artículo 32 de la Ley 9/2016** regula el nivel especializado, definiéndolo como la estructura técnica integrada por todos aquellos centros y servicios que configuran un nivel de intervención específico para actuaciones que, por su **mayor complejidad**, exigen una **especialización técnica concreta** o una **disposición e intensidad de recursos determinada**.

Sus notas definitorias comprenden: * **Vía de acceso reglada**: El acceso a los servicios sociales especializados se produce preceptivamente **por derivación desde los servicios sociales comunitarios**, a través del profesional de referencia y plasmado en el PIS. La única excepción legal a esta regla general son las **situaciones de urgencia social** que demanden atención inmediata y directa en este nivel (**artículo 32.3**). * **Coordinación bidireccional**: Cuando se produce una derivación, la persona profesional responsable del nivel especializado debe coordinarse de forma obligatoria con el profesional de referencia de los servicios comunitarios para el seguimiento del caso (**artículo 32.4**). * **Régimen de provisión y concertación**: Las Administraciones Públicas pueden gestionar los servicios especializados directamente o mediante fórmulas de **contratación pública**, **concierto social** o **convenio** con entidades de iniciativa social o privada (arts. 81 y siguientes de la Ley 9/2016). En todo caso, la función pública de seguimiento, control y evaluación de la calidad corresponde de forma indelegable a la **Consejería competente** (**artículo 32.5**). * **Ámbito territorial**: Tienen como referencia territorial las **Áreas de Servicios Sociales** (integradas por varias Zonas Básicas) o ámbitos territoriales superiores de carácter **provincial o autonómico** (**artículo 32.6**).

6.2. Funciones de los Servicios Sociales Especializados (Artículo 33)

1. **Valoración, diagnóstico e intervención de alta especialización** interdisciplinar ante problemáticas sociales complejas.
2. **Gestión directa o concertada de centros y servicios especializados** (centros de protección de menores, residencias de mayores y personas con discapacidad, centros de tratamiento de adicciones, centros de día específicos, casas de acogida para mujeres víctimas de violencia machista).
3. **Provisión de servicios, colaboración y asesoramiento técnico** de apoyo a los Servicios Sociales Comunitarios.
4. **Coordinación y trabajo en red** con el nivel comunitario y otros sistemas protectores.
5. **Realización de actuaciones preventivas especializadas** en situaciones de riesgo cualificado.
6. **Valoración y determinación del acceso a prestaciones específicas** del nivel especializado.
7. **Seguimiento y evaluación compartida** de las intervenciones conjuntamente con los Servicios Sociales Comunitarios.
8. **Investigación aplicada** sobre la evolución de las necesidades específicas en su territorio.
9. **Determinación y dimensionamiento** de recursos especializados.
10. **Evaluación de resultados** aplicando metodologías científicas e impacto de género (art. 10 Ley 12/2007).

6.3. Equipos Profesionales Especializados (Artículo 34)

Los equipos del nivel especializado son también de naturaleza **interdisciplinar**, pero con un perfil de **alta especialización sectorial** (equipos psicosociales de adopción, equipos técnicos de valoración de discapacidad - CVO, equipos técnicos de centros de tratamiento ambulatorio de adicciones, unidades de valoración integral de violencia de género). Se rigen por protocolos de coordinación permanente con los equipos comunitarios y con profesionales de salud, educación, justicia e instituciones penitenciarias.

7. Las Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía

El marco legal de las prestaciones se encuentra consagrado en los **artículos 40 a 44 de la Ley 9/2016** y formalizado en su catálogo reglamentario por el **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (**BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025**).

7.1. Concepto y Clasificación por Naturaleza Jurídica

El **artículo 40 de la Ley 9/2016** define las prestaciones como las aportaciones materiales, económicas o de servicios técnicos dirigidas a dar respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía. La ley establece una distinción nuclear que vincula jurídicamente a la Administración: * **Prestaciones Garantizadas (artículo 42)**: Son aquellas que tienen la consideración de **derecho subjetivo**. Su provisión es preceptiva y obligatoria para la Administración competente, siendo exigibles en vía administrativa y judicial contencioso-administrativa. Su efectividad **no puede supeditarse a disponibilidad presupuestaria**. * **Prestaciones Condicionadas (artículo 43)**: Aquellas cuya provisión queda supeditada a la existencia de **crédito presupuestario disponible** en el ejercicio, requiriendo la aplicación de baremos de prelación y priorización técnica.

7.2. El Catálogo de Prestaciones (Decreto 48/2025) en Cifras

El **Decreto 48/2025** aprobó el Catálogo oficial tras **derogar expresamente el Decreto 11/1992, de 28 de enero**: * **Número total**: **95 prestaciones**. * **Desglose jurídico**: **67 garantizadas** y **28 condicionadas**. * **Desglose modal**: **78 prestaciones de servicios** y **17 prestaciones económicas directas** (19 modalidades dinerarias). * **Distribución por niveles de atención**: * Prestaciones provistas de forma exclusiva o compartida desde el **Nivel Comunitario** (servicios de información y valoración, PIS, Ayudas Económicas Familiares, SAD de dependencia, prevención comunitaria, desarrollo comunitario). * Prestaciones del **Nivel Especializado** (acogimiento residencial de menores, centros residenciales de mayores y discapacidad, comunidades terapéuticas, centros de acogida a mujeres víctimas de violencia de género).

---

8. El Papel del Técnico/a Medio de Educación Social (A2) en el Sistema Comunitario

El Educador/a Social en el **Ayuntamiento de Utrera** asume una función insustituible como agente socioeducativo especializado en el cambio relacional, la autonomía personal, la inserción social y la convivencia comunitaria:

1. **Integración en la Ratio Básica Preceptiva (art. 30.3)**: Forma parte nuclear del equipo interdisciplinar junto a Trabajo Social y Psicología, aportando el diagnóstico pedagógico, el análisis de las dinámicas familiares y la intervención en el medio abierto.
2. **Capacidad Legal de Dirección (art. 30.2)**: La titulación en Educación Social habilita expresamente para asumir la Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera.
3. **Intervención Socioeducativa en el PIS (arts. 31.3.f y 46)**: Recibe la canalización del caso por parte del Trabajador/a Social (profesional de referencia) para ejecutar programas de adquisición de pautas parentales, hábitos saludables, habilidades sociales y resolución pacífica de conflictos.
4. **Prevención e Intervención en Desprotección Infantil (art. 28, funciones 25.ª y 26.ª)**:
5. Detección y valoración técnica de situaciones de riesgo y desamparo mediante el instrumento **VALÓRAME** y el procedimiento **SIMIA** (Decreto 210/2018).
6. Intervención intensiva en el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)** de Utrera (prestación garantizada 3.1.2 del Catálogo) para evitar la separación de menores de sus familias biológicas.
7. Gestión y seguimiento del **Plan Local de Absentismo Escolar** en colaboración con los centros educativos del municipio.

8. **Dinamización y Desarrollo Comunitario (art. 28, función 11.ª y prestación garantizada 6.1.1)**: Diseño y ejecución de proyectos de intervención en zonas desfavorecidas de Utrera (**Estrategia ERACIS+**), promoviendo la cohesión social, la participación vecinal y la mediación intercultural con minorías étnicas.

---

9. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Cifras, Plazos y Referencias Clave)

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Niveles de Atención del Sistema	**2 niveles** (Primario/Comunitario y Especializado)	Artículo 26 Ley 9/2016
Titularidad y Gestión de Comunitarios	**Pública obligatoria** (Entidades Locales)	Artículo 27.1 Ley 9/2016
Obligatoriedad Municipal Comunitarios	Municipios con población **> 20.000 habitantes**	Art. 26.1.c) LRBRL 7/1985 (caso de Utrera, ~51.500 hab.)
Ámbito Territorial Centro Comunitario	**Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)**	Artículo 29.2 Ley 9/2016 (al menos un centro por ZBSS)
Dirección del Centro Comunitario	Empleado público titulado en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología**	Artículo 30.2 Ley 9/2016 (habilitación expresa a Educador/a Social)
Ratio Mínima Legal Equipo Básico	Al menos **1 Trabajador/a Social, 1 Educador/a Social y 1 Psicólogo/a**	Artículo 30.3 Ley 9/2016
Asignación Profesional de Referencia	**Obligatoria** a cada persona o unidad de convivencia	Artículo 31.1 Ley 9/2016
Perfil Profesional de Referencia	Persona **Trabajadora Social** del equipo comunitario	Artículo 31.2 Ley 9/2016
Competencia Prescripción Facultativa	Atribuida al **Profesional de Referencia** en el PIS	Artículo 31.3.b) Ley 9/2016
Carácter de Dictámenes Especializados	**Vinculante** para el profesional de referencia	Artículo 31.4 Ley 9/2016
Vía de Acceso a Especializados	Por **derivación de comunitarios** (salvo urgencia social)	Artículo 32.3 Ley 9/2016
Ámbito Territorial Especializados	**Áreas de Servicios Sociales** y ámbito autonómico	Artículo 32.6 Ley 9/2016
Norma de Financiación Comunitarios	**Decreto 203/2002, de 16 de julio**	Plan Concertado (Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamientos)
Catálogo Oficial de Prestaciones	**Decreto 48/2025, de 24 de febrero**	BOJA núm. 40, de 27/02/2025 (vigencia desde 28/02/2025)
Norma Histórica Expresamente Derogada	**Decreto 11/1992, de 28 de enero**	Disposición derogatoria única del Decreto 48/2025
Total Prestaciones del Catálogo	**95 prestaciones**	67 Garantizadas y 28 Condicionadas (Decreto 48/2025)
Prestaciones de Servicios vs. Económicas	**78 de Servicios** y **17 Económicas** (19 modalidades)	Anexo del Decreto 48/2025
Urgencia Social (Concepto)	Situación excepcional, puntual, de intervención inmediata	Artículo 35.1 Ley 9/2016

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Emergencia Social (Concepto)	Atención inmediata por crisis social, catástrofe, accidente	Artículo 35.2 Ley 9/2016

B. Esquema para Repaso Rápido

```
SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (LEY 9/2016)
 |
 ├── 1. NIVEL PRIMARIO: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
 |    ├── Naturaleza: Titularidad y gestión PÚBLICA exclusiva de Entidades Locales (arts. 27 y 29)
 |    |    └── Competencia obligatoria en Utrera por superar 20.000 hab. (art. 26.1.c LRBRL)
 |    ├── Ámbito territorial: Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS) -> Mínimo 1 CSSC
 |    ├── Equipo básico (art. 30):
 |    |    ├── Dirección: Funcionario con Grado en TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN SOCIAL o PSICOLOGÍA
 |    |    └── Ratio mínima legal: 1 Trabajador/a Social + 1 Educador/a Social + 1 Psicólogo/a
 |    ├── Profesional de Referencia (art. 31):
 |    |    ├── Asignación obligatoria a cada persona o unidad convivencial
 |    |    ├── Adscrito al TRABAJO SOCIAL en contexto interdisciplinar
 |    |    └── Funciones: Diagnóstico, PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA, PIS y canalización interna/externa
 |    └── Funciones: 28 funciones tasadas (art. 28) organizadas en atención, prevención, mediación y red
 |
 ├── 2. NIVEL ESPECIALIZADO: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
 |    ├── Naturaleza: Mayor complejidad técnica e intensidad de recursos (art. 32)
 |    ├── Ámbito territorial: Áreas de Servicios Sociales y autonómico (art. 32.6)
 |    ├── Vía de acceso: Por DERIVACIÓN preceptiva de comunitarios (salvo URGENCIA SOCIAL directa)
 |    ├── Gestión: Pública directa, o concierto social/convenio con iniciativa social/privada (art. 81)
 |    └── Coordinación bidireccional obligatoria con el profesional de referencia comunitario
 |
 └── 3. PRESTACIONES DEL SISTEMA (LEY 9/2016 Y DECRETO 48/2025)
      ├── Garantizadas (art. 42): DERECHO SUBJETIVO, obligatorias, exigibles judicialmente (67 en Catálogo)
      ├── Condicionadas (art. 43): Sujetas a DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA y baremo (28 en Catálogo)
      ├── Tipología: 78 prestaciones de servicios | 17 prestaciones económicas directas
      └── Derogación expresa: DECRETO 11/1992 DEROGADO por Decreto 48/2025
```

C. Trampas del Test

1. **La trampa de quién puede ser Director del CSSC vs. Profesional de Referencia**: Pregunta trampa recurrente de examen: *"La persona profesional de referencia y el director del centro de servicios sociales comunitarios deben ser necesariamente graduados en Trabajo Social"*. **Falso**: Conforme al artículo 30.2 de la Ley 9/2016, la **Dirección** del centro puede ser ostentada por graduados en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología**. En cambio, el **Profesional de Referencia** (artículo 31.2) recae obligatoriamente en una persona del área de **Trabajo Social**.
2. **La trampa de la ratio mínima del equipo básico**: Afirmar que la ratio legal mínima del equipo comunitario está compuesta por *"dos trabajadores sociales y un educador social"*, o *"un trabajador social y personal administrativo"*. **Falso**: El artículo 30.3 establece de forma taxativa que la ratio mínima de personal técnico la componen: **un/a trabajador/a social, un/a educador/a social y un/a psicólogo/a**.
3. **La trampa del acceso directo a los Servicios Sociales Especializados**: Plantear que *"cualquier ciudadano puede acudir directamente a un centro de servicios sociales especializados para solicitar plaza residencial o tratamiento especializado"*. **Falso**: El artículo 32.3 exige que el acceso a servicios especializados se produzca **siempre por derivación de los servicios sociales comunitarios**, existiendo únicamente la excepción de las **situaciones de urgencia social**.
4. **La trampa de la vigencia del Decreto 11/1992**: Preguntar por las prestaciones básicas de los servicios sociales comunitarios citando el *Decreto 11/1992, de 28 de enero*. **Falso**: Dicho decreto ha sido **expresamente derogado** por la disposición derogatoria única del **Decreto 48/2025, de 24 de febrero** (BOJA nº 40 de 27/02/2025). Hoy las prestaciones comunitarias se integran en el Catálogo único de 95 prestaciones.

5. **La trampa de la vinculatoriedad de las resoluciones de especializados**: Afirmar que *"el profesional de referencia puede denegar o conceder una prestación especializada aunque el órgano competente haya resuelto en sentido contrario"*. **Falso**: El artículo 31.4 determina que las resoluciones y dictámenes emitidos por los órganos competentes tienen **carácter vinculante** para la persona profesional de referencia.
6. **La trampa de urgencia social frente a emergencia social**: Confundir ambos términos del artículo 35: la **urgencia social** es una situación puntual e individual/familiar sobrevenida que requiere actuación inmediata para evitar un grave deterioro; la **emergencia social** alude a crisis colectivas derivadas de catástrofes, accidentes o siniestros que afectan a grupos o comunidades.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Comparece en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera una madre con un hijo de 14 años, remitida por la Jefatura de Estudios de un Instituto de Educación Secundaria del municipio. El menor acumula un 45% de absentismo escolar en el último trimestre, muestra conductas disruptivas agresivas en el hogar hacia la madre y se sospecha el inicio de consumo de tóxicos en espacios públicos. La madre se encuentra en desempleo de larga duración y desbordada en sus competencias parentales.

Intervención técnica y operativa del Técnico Medio de Educación Social: 1. **Acceso y Asignación de Profesional de Referencia**: La unidad familiar es recibida en el CSSC de Utrera, asignándosele un/a Trabajador/a Social como **Profesional de Referencia** (**artículo 31 de la Ley 9/2016**). 2. **Diagnóstico Interdisciplinar y Prescripción**: El Trabajador Social realiza el diagnóstico social de base y, detectando problemáticas complejas de convivencia y absentismo, prescribe en el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** la **canalización técnica hacia el Educador/a Social** del equipo (**artículo 31.3.f**). 3. **Intervención Socioeducativa Directa (A2)**: * El Educador/a Social elabora el **diseño pedagógico del itinerario familiar**: firma del acuerdo de compromiso, sesiones individuales con el adolescente sobre motivación escolar y mediación intrafamiliar. * Intervención directa en el medio: coordinación con la **Comisión Local de Absentismo Escolar de Utrera** y el centro educativo, aplicando el protocolo municipal de reincorporación a las aulas. * Entrenamiento de la madre en habilidades de resolución de conflictos y establecimiento de límites claros. 4. **Articulación de Prestaciones del Catálogo (Decreto 48/2025)**: * Aplicación de la prestación *2.1.2 (Atención social, psicológica y educativa a la infancia y familia)*. * Si tras la valoración inicial con el instrumento **VALÓRAME** la conflictividad escala a un nivel moderado/grave de riesgo, el Educador Social formula propuesta motivada para la derivación del caso al **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF de Utrera - prestación garantizada 3.1.2)**. * Si se confirma el consumo abusivo de sustancias, se coordina la derivación al **Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA - Nivel Especializado, prestación garantizada 2.2.5)**, manteniendo el seguimiento conjunto.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 248, de 29 de diciembre de 2016; BOE núm. 20, de 24 de enero de 2017*). Artículos 26 al 44. Enlace BOE Oficial
- **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025, CVE: 00316353*).
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (*BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985*). Artículos 25.2.e) y 26.1.c).
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (*BOJA núm. 122, de 23 de junio de 2010; BOE núm. 171, de 15 de julio de 2010*). Artículos 8 y 9.
- **Decreto 203/2002, de 16 de julio**, por el que se regula el sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía (*BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002*).
- **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (*BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2007*). Artículos 10, 23, 60 y 61.

Tema 20 — Los Equipos de Servicios Sociales Comunitarios: Composición, Perfiles Profesionales y Funciones de Cada Profesional. Organización de los Servicios Sociales Comunitarios en el Ayuntamiento

1. Marco Conceptual y Jurídico de los Servicios Sociales Comunitarios

El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se configura como un servicio público esencial del Estado del bienestar, articulado sobre la garantía de derechos subjetivos de la ciudadanía (**artículo 23 del Estatuto de Autonomía para Andalucía** y **artículo 7 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**). Dentro de la arquitectura funcional diseñada por el legislador andaluz, el **Nivel Primario de Servicios Sociales** está integrado por los **Servicios Sociales Comunitarios** (**artículo 26.2 de la Ley 9/2016**), los cuales constituyen la estructura básica y la puerta de entrada ordinaria de la población a las prestaciones y recursos del sistema.

1.1. Titularidad Pública y Competencia Municipal Obligatoria

El **artículo 27.1 de la Ley 9/2016** establece de forma imperativa que los servicios sociales comunitarios son de **titularidad y gestión pública obligatoria**, correspondiendo su organización y prestación a las **Entidades Locales** de cada territorio en el marco de la planificación autonómica.

En la legislación de régimen local, esta obligación viene impuesta con fuerza vinculante: * El **artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, atribuye a los municipios competencias propias en materia de:

> *"Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social."* * El **artículo 26.1.c) de la LRBRL** determina que en los **municipios con población superior a 20.000 habitantes** (como es el caso del **Ayuntamiento de Utrera**, con más de 51.500 habitantes) es obligatoria la prestación de los servicios sociales comunitarios y de atención inmediata a la exclusión. * La **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, en sus **artículos 8 y 9**, califica como competencia municipal propia la gestión, ejecución y ordenación de los servicios sociales comunitarios.

1.2. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) y la Zona Básica

El **artículo 29 de la Ley 9/2016** define el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)** como la unidad física, administrativa y técnica básica de atención directa a la ciudadanía. Sus principios estructurales son: * **Referencia territorial**: La **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)** (**artículo 38 de la Ley 9/2016**). Cada Zona Básica debe disponer preceptivamente de, **al menos, un centro de servicios sociales comunitarios** (**artículo 29.2**). * **Dotación técnica mínima**: Cada centro estará compuesto, como mínimo, por un **equipo básico interdisciplinar** (**artículo 29.3**). * **Desconcentración operativa**: En municipios de gran extensión o volumen poblacional, los centros municipales podrán desconcentrarse en **unidades de trabajo social, distritos o barrios**, garantizando siempre la vinculación funcional con el centro de referencia (**artículo 29.6**). * **Financiación institucional**: Se articula mediante el **Decreto 203/2002, de 16 de julio**, por el que se regula el sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía (**Plan Concertado de Prestaciones Básicas**), mediante aportaciones combinadas del **Ministerio competente**, la **Consejería de la Junta de Andalucía** y los fondos propios del **Ayuntamiento de Utrera**.

2. Los Equipos Profesionales de Servicios Sociales Comunitarios

La eficacia técnica, la polivalencia y la capacidad diagnóstica de los Servicios Sociales Comunitarios descansan sobre el trabajo coordinado de sus recursos humanos, regulados en el **artículo 30 de la Ley 9/2016**.

2.1. Carácter Interdisciplinar y Condición Jurídica (Artículo 30.1)

El **artículo 30.1** prescribe que cada centro de servicios sociales comunitarios estará dotado de un **equipo interdisciplinar de profesionales que ostentarán la condición de empleados públicos**. Este equipo integra dos estamentos esenciales: 1. **Personal técnico titulado**: Profesionales de las ciencias sociales y de la conducta encargados del diagnóstico, la prescripción, la intervención socioeducativa, la atención psicológica y el seguimiento. 2. **Personal administrativo y de apoyo**: Profesionales encargados de la recepción, gestión documental, tramitación en aplicaciones informáticas y soporte burocrático.

2.2. La Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios (Artículo 30.2)

El régimen de la jefatura o dirección del CSSC constituye uno de los mandatos de mayor trascendencia corporativa y jurídica para la Educación Social en Andalucía:

> *"La dirección será ejercida por una persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología."* (**Artículo 30.2 de la Ley 9/2016**).

Este precepto legal equipara formalmente a los graduados o diplomados en **Educación Social** con las profesiones de Trabajo Social y Psicología para el acceso a la máxima responsabilidad directiva y de coordinación de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios en la administración local andaluza.

2.3. Composición y Ratio Mínima Legal Obligatoria (Artículo 30.3)

El **artículo 30.3 de la Ley 9/2016** define las reglas de dimensionamiento del equipo básico: * El tamaño y volumen de la plantilla debe ajustarse a las necesidades sociodemográficas y problemáticas de la población de referencia en la Zona Básica. * **Ratio mínima obligatoria por ley**: Todo equipo profesional básico estará compuesto, como mínimo, por: 1. **Un trabajador o trabajadora social**. 2. **Un educador o educadora social**. 3. **Un psicólogo o psicóloga**.

Esta tríada interdisciplinar básica garantiza un abordaje integral que conjuga la dimensión social y de acceso a recursos (Trabajo Social), la dimensión pedagógica, relacional y conductual en el medio abierto (Educación Social) y la dimensión clínica, emocional y evaluativa (Psicología).

3. Perfiles Profesionales y Funciones Específicas de Cada Profesional

Para garantizar una intervención eficaz, libre de solapamientos o vacíos competenciales, el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía delimita con precisión el ámbito de actuación de cada una de las disciplinas que integran el equipo comunitario:

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    PERFILES PROFESIONALES DEL EQUIPO COMUNITARIO BÁSICO                       |
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+
| TRABAJADOR/A SOCIAL (A2)    | EDUCADOR/A SOCIAL (A2)      | PSICÓLOGO/A (A1)                  |
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+
| • Diagnóstico Social        | • Diagnóstico Socioeducativo| • Evaluación Psicológica          |
| • PROFESIONAL DE REFERENCIA | • PIS en medio abierto      | • Apoyo psicoterapéutico en crisis|
| • PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA  | • Competencias parentales   | • Valoración de daño emocional    |
| • Tramitación SAAD y PIA    | • Absentismo Escolar (EMAE) | • Apoyo técnico al ETF y maltrato |
| • Informe Social Perceptivo | • Menores en Riesgo (SIMIA) | • Talleres de gestión emocional   |
| • Prestaciones Económicas   | • Dinamización Comunitaria  | • Asesoramiento interdisciplinar  |
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------+
|                            PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO                                 |
| • Recepción y triaje ciudadano • Gestión de agenda • Tramitación SIUSS/NetCoas • Archivo y custodia|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. El/La Trabajador/a Social (Grupo A2)

El Trabajador/a Social actúa como el profesional de referencia para el acceso, triaje, valoración social y movilización de los recursos del sistema: * **Profesional de Referencia (artículo 31.2 de la Ley 9/2016)**: Ejerce la responsabilidad legal de acompañar a la persona o unidad de convivencia en todo su itinerario, asegurando la continuidad e integralidad de la atención. * **Prescripción facultativa**: Es el perfil legalmente competente para la **prescripción facultativa de recursos y prestaciones sociales** en el marco del Proyecto de Intervención Social (**artículo 31.3.b**). * **Diagnóstico e Informe Social**: Valoración de la situación de necesidad social, estudio socioeconómico y emisión del Informe Social preceptivo para el acceso a prestaciones garantizadas o condicionadas. * **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)**: Tramitación administrativa de las solicitudes de reconocimiento de grado de dependencia y elaboración de la **propuesta de Programa Individual de Atención (PIA)**, así como la gestión técnica y supervisión del **Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)** municipal. * **Prestaciones económicas**: Detección, propuesta y justificación de **Ayudas Económicas Familiares (AEF - prestación garantizada 2.2.13)**, Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) y ayudas municipales de emergencia social. * **Canalización interna**: Derivación técnica fundamentada hacia la intervención del Educador/a Social o del Psicólogo/a del centro cuando el caso demanda una actuación socioeducativa o psicoterapéutica especializada (**artículo 31.3.f**).

3.2. El/La Técnico/a Medio de Educación Social (Grupo A2)

El Educador/a Social es el especialista en la **intervención socioeducativa directa**, el cambio conductual, la pedagogía comunitaria y la capacitación de personas y familias para su autonomía y convivencia: * **Diagnóstico Socioeducativo**: Evaluación de las dinámicas relacionales intrafamiliares, estilo educativo parental, competencias de crianza, hábitos de vida cotidiana, trayectoria de escolarización y redes de socialización informal en el medio abierto. * **Diseño y Ejecución del PIS en Medio Abierto**: En coordinación con el profesional de referencia, elabora y ejecuta el plan de trabajo socioeducativo, interviniendo en el propio domicilio familiar, en la calle, centros cívicos o espacios comunitarios. * **Desarrollo de Competencias Parentales**: Entrenamiento directo a padres y madres en pautas de crianza positiva, establecimiento de normas y límites coherentes, resolución pacífica de conflictos convivenciales y prevención de la violencia filioparental. * **Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar**: * Miembro técnico nuclear del **Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)** del Ayuntamiento de Utrera. * Intervención directa ante situaciones de absentismo en Primaria (**5 días/mes**) y Secundaria (**25 horas/mes**), suscribiendo el **Acuerdo de Compromiso Socioeducativo** con los progenitores y el menor. * Coordinación técnica con la **Comisión Municipal de Absentismo Escolar** y con los centros escolares e institutos de la localidad. * **Atención a Menores en Situación de Riesgo**: * Aplicación del instrumento técnico **VALÓRAME** y notificación a través del procedimiento **SIMIA** (**Decreto 210/2018**). * Intervención intensiva en el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF - prestación garantizada 3.1.2)**, ejecutando actuaciones educativas domiciliarias para evitar la separación del menor de su núcleo biológico. * **Mediación Comunitaria e Intercultural**: Prevención y resolución extrajudicial de conflictos vecinales, comunitarios e interétnicos, favoreciendo la integración de

minorías y personas migrantes. * **Dinamización y Desarrollo Comunitario (prestación garantizada 6.1.1)**: Coordinación de proyectos participativos en zonas desfavorecidas de Utrera (**Estrategia ERACIS+**), promoviendo la cohesión social, la inclusión sociolaboral y la prevención de adicciones en jóvenes. * **Capacidad Directiva**: Aptitud legal para asumir la Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios (**artículo 30.2**).

3.3. El/La Psicólogo/a (Grupo A1)

El Psicólogo/a aporta la dimensión de la salud emocional, el diagnóstico psicosocial y la intervención en crisis: * **Evaluación y Diagnóstico Psicológico**: Exploración psicodiagnóstica de desajustes emocionales, trastornos de conducta, sintomatología ansioso-depresiva, trauma, secuelas de maltrato o violencia de género y disfunciones cognitivas. * **Intervención y Apoyo Psicoterapéutico en Crisis**: Contención emocional inmediata, intervención en duelos complejos y acompañamiento terapéutico a nivel individual, de pareja o familiar ante situaciones sobrevenidas. * **Asesoramiento Técnico Interdisciplinar**: Orientación técnica al Trabajador/a Social y al Educador/a Social en el manejo de casos con elevada conflictividad, trastornos de personalidad o dinámicas intrafamiliares destructivas. * **Integración en el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**: Evaluación psicológica profunda de los menores y sus progenitores, valorando la capacidad de apego, el daño emocional y el pronóstico de cambio familiar. * **Talleres Psicoeducativos Grupales**: Diseño y dinamización de grupos de autoayuda, escuelas de familias sobre inteligencia emocional, y grupos de apoyo para mujeres víctimas de violencia machista o cuidadores familiares de personas dependientes.

3.4. El Personal Administrativo y Auxiliar

Constituye el soporte técnico-operativo indispensable para la eficacia del centro: * **Recepción y Primera Atención**: Información inicial sobre trámites, requisitos documentales, gestión de citas en la agenda corporativa y derivación al profesional de referencia asignado. * **Tramitación Administrativa**: Incoación de expedientes, registro de entrada y salida, elaboración de propuestas de resolución administrativa, traslado de notificaciones y citaciones formales a las personas usuarias. * **Gestión de Bases de Datos y Sistemas Informáticos**: Manejo del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (**SIUSS / NetCoas**), del sistema **SIMIA** (infancia en riesgo), de la **Historia Social Única** y de las plataformas de subvenciones y justificación del gasto público. * **Archivo y Custodia**: Organización, foliado, archivo y digitalización de los expedientes sociales, asegurando la estricta confidencialidad y el cumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD).

3.5. Otros Perfiles Técnicos Complementarios

En función de las disponibilidades presupuestarias y la complejidad territorial del municipio de Utrera, el equipo básico puede reforzarse con: * **Asesor/a Jurídico/a (A1)**: Asesoramiento legal en derecho de familia, tutelas, extranjería, desahucios y medidas de protección. * **Integrador/a Social (C1)**: Acompañamiento social directo, entrenamiento en habilidades de la vida diaria y apoyo en inserción sociolaboral. * **Auxiliares de Ayuda a Domicilio (C2)**: Atención personal y doméstica directa en el domicilio de personas en situación de dependencia o vulnerabilidad.

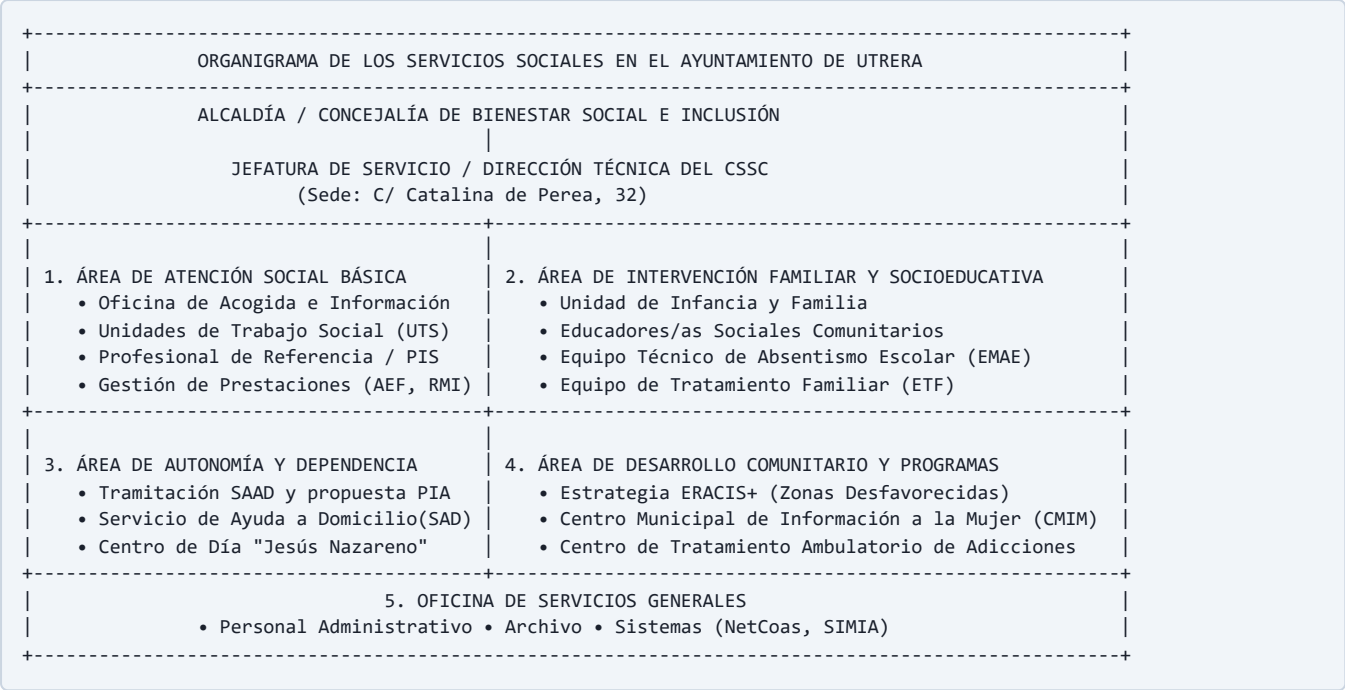
---

4. Organización de los Servicios Sociales Comunitarios en el Ayuntamiento

En los municipios de gran población de Andalucía (más de 20.000 habitantes), la estructura de los Servicios Sociales Comunitarios responde a un modelo departamentalizado, estructurado jerárquica y funcionalmente para garantizar la cobertura territorial y la especialización técnica.

4.1. Estructura Orgánica en el Ayuntamiento de Utrera

El **Ayuntamiento de Utrera** (Sevilla) organiza sus servicios de bienestar en torno a la **Delegación de Bienestar Social / Servicios Sociales e Inclusión**:



Sede y Dispositivos de Atención en Utrera

- **Sede Central del Centro de Servicios Sociales Comunitarios**: Situado en la **calle Catalina de Perea, núm. 32**, centraliza la dirección técnica, la oficina de información y valoración, los equipos de zona y la coordinación interdisciplinar.
- **Oficina de Servicios Sociales Comunitarios y Acogida**: Primer punto de contacto, donde el personal administrativo y los trabajadores sociales de triaje valoran la demanda y asignan al **Profesional de Referencia**.
- **Oficina Técnica de Programas Especializados**: Agrupa los recursos técnicos específicos que operan sobre el territorio local:
- El **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**: Dispositivo interdisciplinar (psicología, trabajo social, educación social) financiado conjuntamente con la Junta de Andalucía para la atención domiciliaria intensiva a menores en riesgo.
- El **Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Articulador de la intervención socioeducativa con colegios e institutos locales.
- El **Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)**: Asesoramiento social, psicológico y jurídico a mujeres, con especial atención a víctimas de violencia de género.
- El **Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA)**: Atención integral a drogodependencias y adicciones sin sustancia.
- El **Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)** y el **Centro de Día para Mayores "Nuestro Padre Jesús Nazareno"**.
- El **Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Estrategia ERACIS+)**: Centrado en barriadas vulnerables de Utrera, coordinando itinerarios de inclusión sociolaboral.

4.2. Metodología de Trabajo Interdisciplinar

El funcionamiento interno de los Servicios Sociales Comunitarios de Utrera se aleja del modelo burocrático fragmentado para adoptar una metodología centrada en la persona y el caso: 1. **Comisiones Técnicas de Valoración (CTV)**: Reuniones periódicas semanales de todo el equipo técnico (Trabajo Social, Educación Social y Psicología) para examinar expedientes complejos, valorar situaciones de riesgo infantil (instrumento

VALÓRAME) y consensuar planes integrados. 2. **Coordinación de Casos y Asignación de Roles**: Una vez que el Trabajador/a Social (profesional de referencia) realiza el diagnóstico y prescribe la intervención, el caso se asigna al Educador/a Social para el trabajo pedagógico y conductual, o al Psicólogo/a para la contención emocional, manteniendo reuniones de seguimiento conjuntas. 3. **Elaboración Compartida del PIS**: El Proyecto de Intervención Social (**artículo 46 de la Ley 9/2016**) no es un documento estático, sino un plan dinámico donde cada disciplina define sus objetivos operativos específicos, pactados mediante el acuerdo de compromiso con la familia.

4.3. Instrumentos Técnicos y Sistemas de Información

- **Historia Social Única de Andalucía (artículo 55 de la Ley 9/2016)**: Registro digital corporativo que unifica la trayectoria, intervenciones, recursos y prestaciones de cada ciudadano en todo el territorio andaluz.
- **NetCoas / SIUSS**: Aplicativo informático municipal para la gestión técnica de fichas sociales, diagnósticos, asignación de recursos y registro de prestaciones básicas del Plan Concertado.
- **Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA - Decreto 210/2018)**: Plataforma digital para la notificación, registro y seguimiento de hojas de detección de riesgo y desprotección infantil.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Cifras, Plazos y Referencias Clave)

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Titularidad y Gestión de Comunitarios	**Pública obligatoria** (Entidades Locales)	Artículo 27.1 Ley 9/2016
Obligatoriedad Municipal Comunitarios	Municipios con población **> 20.000 habitantes**	Art. 26.1.c) LRBRL 7/1985 (caso de Utrera, ~51.500 hab.)
Ámbito Territorial del CSSC	**Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)**	Artículo 29.2 Ley 9/2016 (mínimo un centro por ZBSS)
Dirección del Centro Comunitario	Grado/Licenciatura en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología**	Artículo 30.2 Ley 9/2016 (habilitación expresa a Educador/a Social)
Ratio Mínima Legal Equipo Básico	Al menos **1 Trabajador/a Social, 1 Educador/a Social y 1 Psicólogo/a**	Artículo 30.3 Ley 9/2016
Asignación Profesional de Referencia	**Preceptiva y obligatoria** para cada persona/familia	Artículo 31.1 Ley 9/2016
Perfil del Profesional de Referencia	Persona **Trabajadora Social** del equipo	Artículo 31.2 Ley 9/2016
Competencia Prescripción Facultativa	Atribuida al **Profesional de Referencia** en el PIS	Artículo 31.3.b) Ley 9/2016
Canalización hacia Educador/a Social	Función tasada del profesional de referencia	Artículo 31.3.f) Ley 9/2016
Norma de Financiación de Comunitarios	**Decreto 203/2002, de 16 de julio**	Plan Concertado (Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamientos)
Sede Central CSSC Utrera	**Calle Catalina de Perea, núm. 32**	Sede de los Servicios Sociales Comunitarios de Utrera
Órgano Técnico Local de Absentismo	**Equipo Técnico Municipal de Absentismo (EMAE)**	Integrado por Educador/a Social y Trabajador/a Social
Equipo Menores en Riesgo Grave	**Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**	Prestación garantizada 3.1.2 del Decreto 48/2025
Instrumento Unificado de Registro	**Historia Social Única de Andalucía**	Artículo 55 Ley 9/2016
Aplicativo Informático Municipal	**NetCoas / SIUSS**	Gestión técnica de expedientes y recursos sociales

B. Esquema para Repaso Rápido

```
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (LEY 9/2016)
 |
 ├── 1. RÉGIMEN JURÍDICO Y COMPETENCIA
 |    ├── Titularidad y gestión: PÚBLICA EXCLUSIVA de Entidades Locales (art. 27)
 |    ├── Obligatoriedad municipal: Municipios >20.000 hab. (Utrera: art. 26.1.c LRBRL)
 |    └── Ámbito territorial: Zona Básica de Servicios Sociales -> Centro Comunitario (CSSC)
 |
 ├── 2. EL EQUIPO BÁSICO INTERDISCIPLINAR (ART. 30)
 |    ├── Condición jurídica: Empleados públicos (personal técnico y administrativo)
 |    ├── DIRECCIÓN DEL CENTRO (art. 30.2): Grado en TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN SOCIAL o PSICOLOGÍA
 |    └── RATIO MÍNIMA LEGAL (art. 30.3): 1 Trabajador/a Social + 1 Educador/a Social + 1 Psicólogo/a
 |
 ├── 3. DESLINDE COMPETENCIAL DE FUNCIONES
 |    ├── TRABAJADOR/A SOCIAL (A2): Profesional de Referencia (art. 31), PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA,
 |    |                             diagnóstico social, Informe Social, SAAD/PIA, AEF, canalización
 |    ├── EDUCADOR/A SOCIAL (A2)  : Diagnóstico socioeducativo, PIS en medio abierto, competencias
 |    |                             parentales, absentismo escolar (EMAE), menores en riesgo (VALÓRAME,
 |    |                             ETF 3.1.2), mediación comunitaria, desarrollo comunitario (ERACIS+)
 |    ├── PSICÓLOGO/A (A1)        : Evaluación psicodiagnóstica, intervención en crisis, valoración de daño,
 |    |                             apoyo clínico al ETF y maltrato, talleres de inteligencia emocional
 |    └── PERSONAL ADMINISTRATIVO : Recepción ciudadana, triaje, gestión de agenda, NetCoas/SIUSS, archivo
 |
 └── 4. ORGANIZACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA (C/ CATALINA DE PEREA, 32)
      ├── Oficina de Acogida e Información (triaje y asignación de profesional de referencia)
      ├── Unidades de Trabajo Social de Zona (atención comunitaria básica, PIS, SAAD)
      ├── Unidad de Intervención Socioeducativa e Infancia (Educadores Sociales, EMAE, absentismo)
      ├── Dispositivos Específicos: ETF (familias con menores), CMIM (mujer), CTA (adicciones), SAD
      └── Metodología: Comisiones Técnicas de Valoración (CTV) e Historia Social Única
```

C. Trampas del Test

1. **La trampa de quién puede dirigir el CSSC frente al Profesional de Referencia**: Pregunta trampa fija de tribunal: *"La persona profesional de referencia y la persona titular de la dirección del centro de servicios sociales comunitarios deben pertenecer obligatoriamente a la disciplina de Trabajo Social"*. **Falso**: La **Dirección** del centro (artículo 30.2) puede ser ejercida por titulados universitarios en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología**. En cambio, la función de **Profesional de Referencia** (artículo 31.2) está reservada exclusivamente a personas del área de **Trabajo Social**.
2. **La trampa de la ratio mínima obligatoria**: Afirmar que *"la ratio mínima de un equipo comunitario está fijada en dos trabajadores sociales y personal administrativo, siendo facultativa la incorporación de educadores o psicólogos"*. **Falso**: El artículo 30.3 impone como ratio mínima legal preceptiva: **un/a trabajador/a social, un/a educador/a social y un/a psicólogo/a**.
3. **La trampa de la prescripción facultativa de prestaciones**: Plantear que *"el Educador Social o el Psicólogo pueden prescribir facultativamente de forma directa prestaciones económicas del sistema"*. **Falso**: Conforme al artículo 31.3.b), la **prescripción facultativa** de prestaciones y recursos del Sistema Público corresponde al **Profesional de Referencia** (Trabajador/a Social), sin perjuicio de los informes socioeducativos o psicológicos preceptivos que fundamenten dicha decisión técnica.
4. **La trampa de la titularidad y gestión privada**: Preguntar si un Ayuntamiento puede privatizar o externalizar mediante contrato de servicios la gestión íntegra de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios. **Falso**: El artículo 27.1 de la Ley 9/2016 establece de forma tajante que los servicios sociales comunitarios son de **titularidad y gestión pública obligatoria** (no cabe gestión indirecta en el nivel comunitario básico).
5. **La trampa del ámbito territorial de los servicios comunitarios**: Enunciar que *"el centro de servicios sociales comunitarios tiene como ámbito territorial de referencia el Área de Servicios Sociales o la comarca"*. **Falso**: El ámbito territorial del CSSC es la **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)** (art. 29.2); las Áreas de Servicios Sociales corresponden al nivel especializado (art. 32.6).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Comparece en la sede de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32) un matrimonio con dos hijos de 9 y 13 años, remitido por la Policía Local. La familia reside en una zona vulnerable de la localidad. Se constata un conflicto intrafamiliar grave con agresividad verbal, desbordamiento de las pautas educativas parentales, absentismo escolar reiterado en el hijo de 13 años (30 horas en el último mes) y pérdida reciente del empleo del padre con riesgo inminente de desahucio por impago de alquiler.

Articulación organizativa y trabajo interdisciplinar en el CSSC de Utrera: 1. **Recepción y Triaje Administrativo**: El personal administrativo de la Oficina de Acogida atiende a la familia, incoa expediente en **NetCoas**, registra los datos básicos y asigna de inmediato una cita con la Trabajadora Social que ejercerá como **Profesional de Referencia** (**artículo 31 Ley 9/2016**). 2. **Diagnóstico Social y Prescripción Facultativa (Trabajo Social)**: * La Trabajadora Social realiza la entrevista diagnóstica inicial y valora la situación económica urgente, prescribiendo de forma inmediata **Ayudas Económicas Familiares (AEF - prestación garantizada 2.2.13)** para alimentación y suministros, e inicia la mediación con el propietario de la vivienda para frenar el lanzamiento. * Diseña el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** y, detectando problemáticas conductuales y absentismo grave, **canaliza formalmente el expediente hacia el Educador/a Social** del equipo (**artículo 31.3.f**). 3. **Intervención Socioeducativa Directa (Educador/a Social A2)**: * El Educador/a Social asume el caso en el marco de la **Unidad de Infancia y Familia** y el **Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)** de Utrera. * Realiza visitas domiciliarias para evaluar el contexto de habitabilidad y las dinámicas familiares en medio abierto. * Suscribe con los progenitores y el menor de 13 años el **Acuerdo de Compromiso Socioeducativo**, pautando normas de convivencia, límites claros y regularización inmediata de la asistencia al instituto, en coordinación con la Jefatura de Estudios. * Si tras aplicar la hoja resumen de **VALÓRAME** se constata una situación de riesgo moderado/grave con severo descontrol parental, el Educador Social formula propuesta motivada a la **Comisión Técnica de Valoración (CTV)** del CSSC para derivar a la familia al **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF de Utrera - prestación 3.1.2)**. 4. **Intervención Psicológica de Apoyo (Psicólogo/a A1)**: * A propuesta de la CTV, el Psicólogo/a del centro interviene con la madre para tratar sintomatología ansioso-depresiva severa y ofrece pautas de contención emocional en crisis al núcleo convivencial. 5. **Evaluación Conjunta y Coordinación**: El equipo interdisciplinar mantiene reuniones quincenales de seguimiento de casos, evaluando el cumplimiento de los compromisos en la **Historia Social Única**, garantizando una respuesta integral municipal sin fragmentación asistencial.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 248, de 29 de diciembre de 2016; BOE núm. 20, de 24 de enero de 2017*). Artículos 26 al 31, 38, 46 y 55. Enlace BOE Oficial
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Artículos 25.2.e) y 26.1.c).
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). Artículos 8 y 9.
- **Decreto 203/2002, de 16 de julio**, por el que se regula el sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía (*BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002*).
- **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025*).
- **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA) (*BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de 2018*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (*BOJA núm. 149, de 4 de agosto de 2021*).

Tema 21 — Trabajo en equipo e interdisciplinariedad en los Servicios Sociales. Estructura de los equipos de trabajo

1. El Trabajo en Equipo en los Servicios Sociales

La complejidad inherente a las realidades sociales contemporáneas —caracterizadas por la multicausalidad de las situaciones de exclusión, la cronicidad del desamparo, las disfunciones familiares y las transformaciones demográficas— hace inviable cualquier pretensión de abordaje individualizado, lineal o atomizado desde una perspectiva unidisciplinar. En el seno del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, el **trabajo en equipo** constituye no solo una opción metodológica preferente, sino un principio de organización estructural y un imperativo legal para garantizar una atención integral, continua y eficaz a la ciudadanía.

1.1. Concepto y Diferenciación: Del Grupo al Equipo de Trabajo

En la teoría organizacional y psicosocial, es preceptivo distinguir con precisión conceptual entre un **grupo de trabajo** y un **equipo de trabajo**:

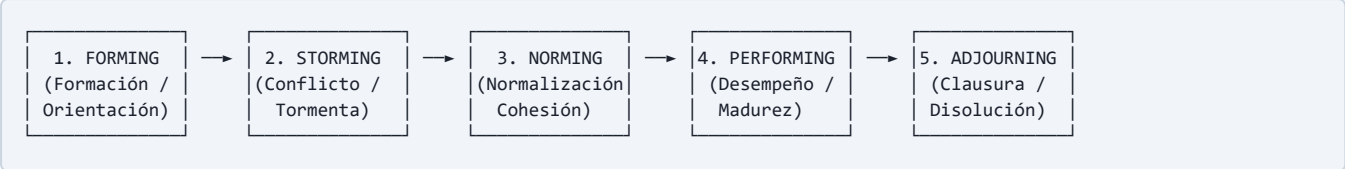
- **Grupo de trabajo**: Conjunto de personas que interactúan fundamentalmente para compartir información y tomar decisiones individuales orientadas a que cada miembro desempeñe su cometido dentro de su área de responsabilidad. El rendimiento grupal es una mera **suma algebraica de las contribuciones individuales**, no existe una responsabilidad mutua por el resultado final y las metas no están verdaderamente integradas.
- **Equipo de trabajo**: Dispositivo humano y técnico cohesionado, compuesto por profesionales con **habilidades complementarias**, comprometidos con un **propósito común**, con objetivos de rendimiento compartidos y con un enfoque metodológico respecto del cual se reconocen mutuamente **corresponsables**. La característica definitoria del equipo de trabajo es la generación de una **sinergia positiva**, donde el resultado global es cualitativa y cuantitativamente superior a la suma de los rendimientos individuales aislados.

Dimensión Analítica	Grupo de Trabajo	Equipo de Trabajo en Servicios Sociales
Liderazgo	Fuerte, individualizado y jerárquico	Compartido, rotativo o facilitador según la fase de la tarea
Responsabilidad	Individualizada y fragmentada	Colectiva, mutua y compartida sobre el caso social
Objetivos	Idénticos a la suma de metas individuales	Metas colectivas integradas en el Proyecto de Intervención Social
Productos de trabajo	Individualizados y aislados	Productos y planes de intervención colectivos y consensuados
Eficacia y rendimiento	Suma lineal de aportaciones	Sinergia positiva y abordaje biopsicosocial del caso
Toma de decisiones	Centralizada o por delegación	Deliberación colegiada y búsqueda técnica del consenso

1.2. Fases de Desarrollo y Evolución de los Equipos: El Modelo de Bruce Tuckman

La constitución de un equipo de trabajo técnico en el ámbito de los servicios sociales no es un fenómeno estático ni instantáneo, sino un proceso dinámico que atraviesa diversas etapas madurativas. El modelo teórico más

consolidado y preguntado en pruebas selectivas es el formulado por **Bruce W. Tuckman (1965, ampliado en 1977 con Mary Ann Jensen)**, que identifica cinco fases consecutivas:



1. **Fase de Formación (*Forming*)**:

- *Características*: Etapa inicial de orientación. Los integrantes experimentan incertidumbre respecto a la finalidad del equipo, la estructura jerárquica y el liderazgo. Predomina la cautela, la cortesía y la exploración de límites aceptables de comportamiento.
- *Papel de la coordinación*: Requiere un liderazgo directivo y estructurador que defina con claridad la misión institucional, los roles técnicos y los canales formales de comunicación.

1. **Fase de Conflicto o Tormenta (*Storming*)**:

- *Características*: Emerge la confrontación interpersonal y técnica. Los profesionales visibilizan discrepancias metodológicas, disputas sobre el reparto de la carga asistencial, solapamientos competenciales (por ejemplo, entre Trabajo Social y Educación Social) o resistencia al control directivo.
- *Superación*: Es una fase necesaria y saludable. Si se gestiona adecuadamente mediante el diálogo técnico y el respeto al marco competencial, el equipo sale fortalecido; si se evade o reprime, el equipo corre el riesgo de enquistarse en disfunciones crónicas.

1. **Fase de Normalización (*Norming*)**:

- *Características*: Se consolida la cohesión grupal y el sentido de identidad compartida (*sentimiento de "nosotros"*). Se establecen acuerdos tácitos y explícitos sobre las normas de funcionamiento interno, los protocolos de deliberación y la resolución pacífica de diferencias. Se acepta la complementariedad disciplinar.

1. **Fase de Desempeño o Rendimiento (*Performing*)**:

- *Características*: El equipo alcanza su plena madurez funcional y operativa. La estructura organizativa y las relaciones interpersonales se convierten en instrumentos de apoyo a la tarea común. Los profesionales actúan de manera autónoma, flexible y coordinada, centrando toda su energía en la resolución integral de las problemáticas sociales y familiares.

1. **Fase de Clausura o Disolución (*Adjourning*)**:

- *Incorporación de 1977*: Aplicable fundamentalmente a equipos temporales, comisiones de trabajo ad hoc o programas finalizados (como proyectos específicos de intervención comunitaria). Supone el cierre de tareas, la evaluación del impacto alcanzado y la gestión emocional de la separación del equipo.

1.3. Roles de Equipo según Meredith Belbin

En el funcionamiento interno de los equipos de servicios sociales, la eficacia técnica no depende exclusivamente de la formación académica o el puesto administrativo, sino del equilibrio entre las diferentes conductas y roles que desempeñan sus integrantes. **Meredith Belbin (1981)** definió el concepto de **rol de equipo** como una tendencia individual a comportarse, relacionarse y contribuir con los demás de una forma determinada.

Belbin clasifica los **nueve roles de equipo** en tres grandes categorías equilibradas:

A. Roles de Acción

1. **Impulsor (*Shaper*)**: Individuo dinámico, orientado al logro y con alta tolerancia a la presión. Desafía al equipo, fomenta el avance y supera obstáculos, si bien puede presentar la debilidad permitida de resultar

impaciente o herir susceptibilidades.

2. **Implementador (*Implementer*)**: Práctico, disciplinado, leal y eficiente. Transforma las ideas abstractas y los acuerdos de las reuniones en planes de acción y procedimientos operativos concretos.
3. **Finalizador (*Completer Finisher*)**: Meticuloso, esmerado y perfeccionista. Busca errores u omisiones en expedientes, plazos administrativos y memorias, asegurando el cumplimiento riguroso de los estándares de calidad.

B. Roles Sociales o de Relación

1. **Coordinador (*Coordinator*)**: Maduro, seguro de sí mismo y confiable. Clarifica metas, promueve la toma de decisiones consensuada y delega con eficacia, facilitando la participación equitativa de todas las disciplinas.
2. **Investigador de Recursos (*Resource Investigator*)**: Extrovertido, entusiasta y comunicativo. Desarrolla contactos externos, explora recursos en el entorno comunitario, negocia con otras instituciones (centros de salud, colegios, juzgados) y capta nuevas oportunidades.
3. **Cohesionador (*Teamworker*)**: Cooperador, perceptivo, diplomático y afable. Fomenta el clima positivo, escucha activamente, calma las tensiones interpersonales y evita enfrentamientos destructivos en las sesiones de equipo.

C. Roles Mentales o de Pensamiento

1. **Cerebro (*Plant*)**: Creativo, imaginativo y poco convencional. Genera propuestas innovadoras ante casos sociales crónicos o atascados, aportando enfoques no convencionales de intervención.
2. **Monitor Evaluador (*Monitor Evaluator*)**: Serio, prudente, perspicaz y analítico. Juzga con objetividad todas las opciones disponibles, evaluando la viabilidad técnica y los riesgos de cada alternativa de intervención antes de tomar decisiones irreversibles.
3. **Especialista (*Specialist*)**: Aporta conocimientos técnicos profundos, pericia especializada y rigor en áreas temáticas específicas (por ejemplo, legislación de menores, evaluación psicológica pericial o técnicas conductuales).

1.4. Dinámicas Relacionales, Comunicación y Toma de Decisiones

La calidad de las decisiones técnicas adoptadas en los Servicios Sociales Comunitarios está directamente condicionada por la salud del sistema comunicativo interno:

- **Comunicación asertiva y escucha activa**: Exige superar tanto la pasividad (silenciamiento técnico por temor a la jerarquía) como la agresividad (imposición autoritaria de un criterio disciplinar sobre otro). La asertividad permite defender el diagnóstico propio respetando las valoraciones ajenas.
- **Toma de decisiones colegiada**: En la intervención social, el modelo óptimo es la **decisión por consenso técnico**, donde todos los perfiles profesionales analizan el caso, exponen sus valoraciones y acuerdan un plan conjunto en el que se sienten representados. La votación por mayoría simple debe reservarse como mecanismo residual, pues suele generar fracturas internas y falta de compromiso en el sector disidente.
- **Conflictos funcionales vs. disfuncionales**:
- *Conflicto funcional o de tarea*: Discrepancia constructiva sobre la mejor estrategia socioeducativa o asistencial para un caso familiar. Fomenta el debate crítico, previene el pensamiento grupal (*groupthink*) y enriquece la toma de decisiones.
- *Conflicto disfuncional o relacional*: Enfrentamiento personal, luchas de poder territorial o descalificaciones mutuas entre profesionales. Paraliza la actividad técnica y deteriora la atención directa al usuario.

1.5. El Síndrome de Burnout y el Desgaste Profesional en Servicios Sociales

La intervención directa en servicios sociales expone de manera permanente al personal técnico a situaciones de dolor humano, maltrato, pobreza severa, violencia y exclusión, constituyendo una profesión de alto riesgo de

padecer el **Síndrome de Burnout** o síndrome de desgaste profesional crónico.

El modelo conceptual de referencia internacional es el desarrollado por **Christina Maslach y Susan Jackson (1981)** a través del cuestionario *Maslach Burnout Inventory* (MBI), que estructura el síndrome en tres dimensiones tridimensionales nucleares:

DIMENSIONES DEL SÍNDROME DE BURNOUT (MASLACH)		
1. AGOTAMIENTO EMOCIONAL	2. DESPERSONALIZACIÓN (CINISMO)	3. BAJA REALIZACIÓN PERSONAL
Sensación de no poder dar más de sí mismo a nivel afectivo. Pérdida total de energía vital.	Respuestas frías, distantes y cínicas hacia los usuarios. Cosificación del ciudadano como "expediente"	Sentimiento de ineficacia profesional, frustración de expectativas y pérdida de vocación pedagógica/soc

Medidas Preventivas y Cuidados del Equipo (*Cuidado del Cuidador*)

1. **Supervisión técnica de casos**: Espacio institucional reglado y periódico, conducido preferentemente por un profesional externo especializado, donde el equipo reflexiona sobre las dificultades metodológicas, los bloqueos emocionales y las transferencias/contratransferencias afectivas generadas por los casos más dolorosos.
2. **Clarificación y delimitación de roles**: Erradicación de la ambigüedad de rol y definición precisa de las competencias de cada perfil para evitar sobrecargas individuales.
3. **Distribución equitativa y rotación de casos de alta intensidad**: Evitar que los expedientes de mayor conflictividad o agresividad recaigan reiteradamente sobre el mismo profesional.
4. **Espacios formales de descompresión emocional**: Fomento de la cohesión interna y el apoyo mutuo interprofesional en la dinámica ordinaria del centro.

---

2. La Interdisciplinariedad en los Servicios Sociales

2.1. Clarificación Epistemológica: Gradación de los Modelos Disciplinares

En la literatura técnica y en las preguntas de examen tipo test, es esencial distinguir con exactitud epistemológica los cuatro niveles de articulación disciplinar:

1. **Monodisciplinariedad**:

- Abordaje del objeto de estudio o intervención desde una **única disciplina** científica o profesional, ignorando las demás perspectivas. Produce una visión reduccionista e incompleta de las necesidades sociales.

1. **Multidisciplinariedad**:

- Concurrencia de **múltiples disciplinas** sobre un mismo problema o usuario, pero **trabajando de manera yuxtapuesta, fragmentada y paralela**.
- Cada profesional realiza su propio diagnóstico con sus métodos particulares y aplica su tratamiento de forma autónoma, sin un marco teórico común ni deliberación cruzada. La coordinación es meramente informativa (suma de informes inconexos).

1. **Interdisciplinariedad**:

- **Nivel operativo normativo y metodológico propio del Sistema de Servicios Sociales**.
- Implica una **interacción recíproca, enriquecimiento mutuo y confrontación constructiva** entre disciplinas diferenciadas.
- Se construye un **marco conceptual, diagnóstico y evaluativo común**. Los profesionales no se limitan a sumar visiones, sino que elaboran una síntesis global de la situación familiar, asumiendo conjuntamente la responsabilidad del diseño, ejecución y evaluación del plan de intervención.

1. **Transdisciplinariedad**:

- Nivel epistemológico superior caracterizado por la **fusión o disolución de los límites disciplinarios tradicionales**. Se elabora una axiomática común y un lenguaje conceptual transversal que trasciende a las disciplinas de origen. En la práctica administrativa de los servicios sociales, es una meta teórica y formativa, pero no sustituye la diferenciación funcional de los puestos de trabajo.

2.2. Fundamentación Jurídica en Andalucía: La Ley 9/2016 de Servicios Sociales

La interdisciplinariedad no es una simple sugerencia de buenas prácticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino una **exigencia jurídica vinculante** consagrada de forma reiterada en la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**:

A. Mandato Imperativo de Interdisciplinariedad (Artículo 30.1)

El **artículo 30.1** de la Ley 9/2016 prescribe con fuerza de ley:

> *"Cada centro de servicios sociales comunitarios estará dotado de un **equipo interdisciplinar de profesionales** que ostentarán la condición de empleados públicos, integrando personal técnico titulado y personal administrativo y de apoyo."*

Este mandato legal impone a todos los municipios andaluces la obligación de configurar sus plantillas de atención primaria bajo un modelo colegiado y no monoprofesional.

B. Habilitación Directiva Compartida (Artículo 30.2)

El **artículo 30.2** rompe con cualquier monopolio corporativo histórico sobre la dirección técnica de los centros de servicios sociales comunitarios:

> *"La dirección será ejercida por una persona empleada pública con **titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología**."*

Este precepto sitúa a la **Educación Social en pie de igualdad jurídica** con el Trabajo Social y la Psicología para el ejercicio de la jefatura y dirección de los centros municipales.

C. Dotación Mínima Legal Obligatoria (Artículo 30.3)

El **artículo 30.3** fija la ratio legal imperativa que vincula a las administraciones locales:

> *"Los centros de servicios sociales comunitarios contarán, en todo caso, con una dotación mínima de profesionales que comprenderá al menos **un trabajador o trabajadora social, un educador o***

educadora social y un psicólogo o psicóloga."

D. Articulación mediante el Profesional de Referencia y el PIS (Artículo 31)

Para compatibilizar la interdisciplinariedad del equipo con la necesidad de garantizar a la persona usuaria una interlocución clara y no dispersa, el **artículo 31 de la Ley 9/2016** crea la figura del **Profesional de Referencia**:

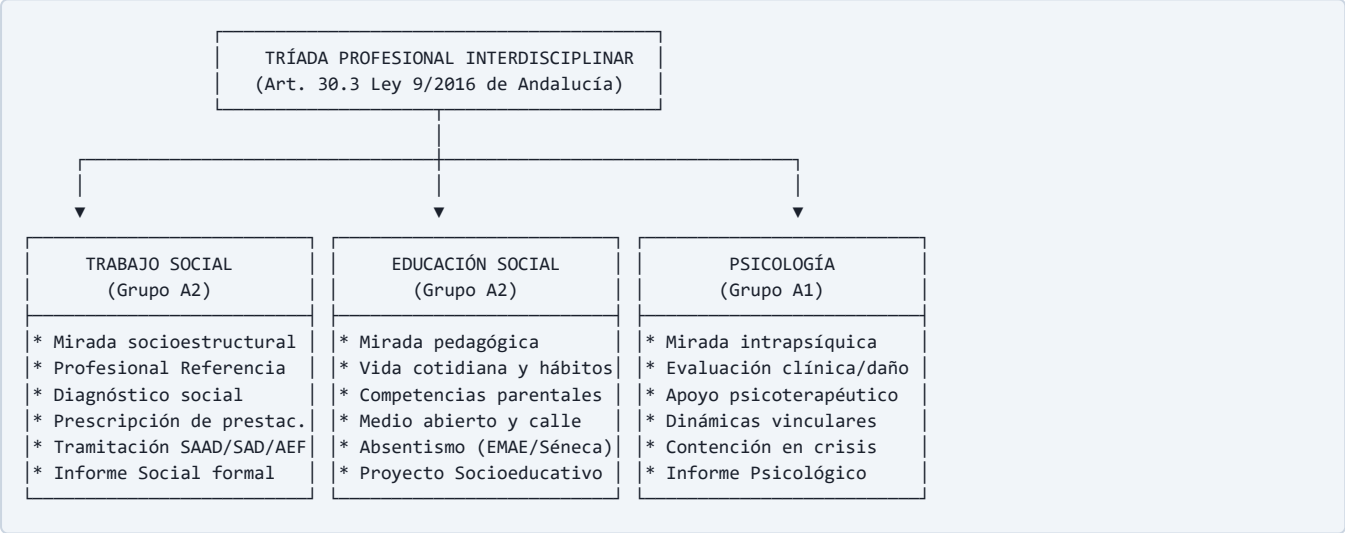
- Se reserva funcionalmente de forma obligatoria a una persona **Trabajadora Social**.
- Es quien realiza la valoración diagnóstica social inicial y ejerce la **prescripción facultativa de prestaciones** (artículo 31.2 y 34).
- Elabora y lidera, en coordinación con el equipo interdisciplinar, el **Proyecto de Intervención Social (PIS)**, canalizando internamente la derivación del caso hacia el/la Educador/a Social y el/la Psicólogo/a cuando las necesidades detectadas exijan su intervención especializada.

E. Soporte Unificado: La Historia Social Única (Artículo 55)

El **artículo 55 de la Ley 9/2016** establece la **Historia Social Única de Andalucía** como el expediente digital personal e intransferible que integra toda la información social, diagnósticos, valoraciones técnicas y prestaciones de la persona. Constituye el instrumento tecnológico vertebrador del trabajo interdisciplinar, permitiendo que las tres disciplinas compartan en tiempo real sus actuaciones y registros en la plataforma corporativa.

2.3. La Tríada Profesional Básica: Articulación de Miradas y Respeto Competencial

El núcleo operativo del equipo interdisciplinar en los Servicios Sociales Comunitarios descansa sobre tres pilares disciplinarios complementarios:



1. **Aportación del Trabajo Social (A2)**:

- Aporta la **perspectiva social, contextual e institucional**.
- Identifica factores de vulnerabilidad socioeconómica, red de apoyo familiar formal e informal y condiciones de habitabilidad.
- Asume el rol de Profesional de Referencia, emitiendo el Informe Social y garantizando el acceso a las prestaciones del Catálogo (SAD, dependencia, transferencias económicas, AEF).

1. **Aportación de la Educación Social (A2)**:

- Aporta la **perspectiva pedagógica, comunitaria y vivencial**.
- Interviene de forma directa en el entorno socioeducativo del sujeto (domicilio, escuela, calle, barrio).

- Modela habilidades para la vida diaria, entrena pautas de crianza y competencias parentales positivas, promueve la adquisición de hábitos de higiene, descanso y nutrición, y combate el absentismo escolar.
- Diseña e implementa el **Proyecto Socioeducativo Individualizado o Familiar**.

1. **Aportación de la Psicología (A1)**:

- Aporta la **perspectiva cognitiva, emocional y relacional**.
- Evalúa pautas de apego, desarrollo psicosexual, distorsiones cognitivas, desajustes comportamentales y sintomatología psicopatológica.
- Valora el daño emocional derivado de experiencias de maltrato o negligencia y ofrece contención emocional y psicoterapia breve individual o familiar.

---

3. Estructura y Organización de los Equipos de Trabajo en Servicios Sociales

3.1. Tipologías Estructurales en la Administración Pública Social

La organización formal de los recursos humanos en los Servicios Sociales de las Entidades Locales puede adoptar diversos modelos de diseño estructural:

1. **Estructura Funcional o Departamental**:

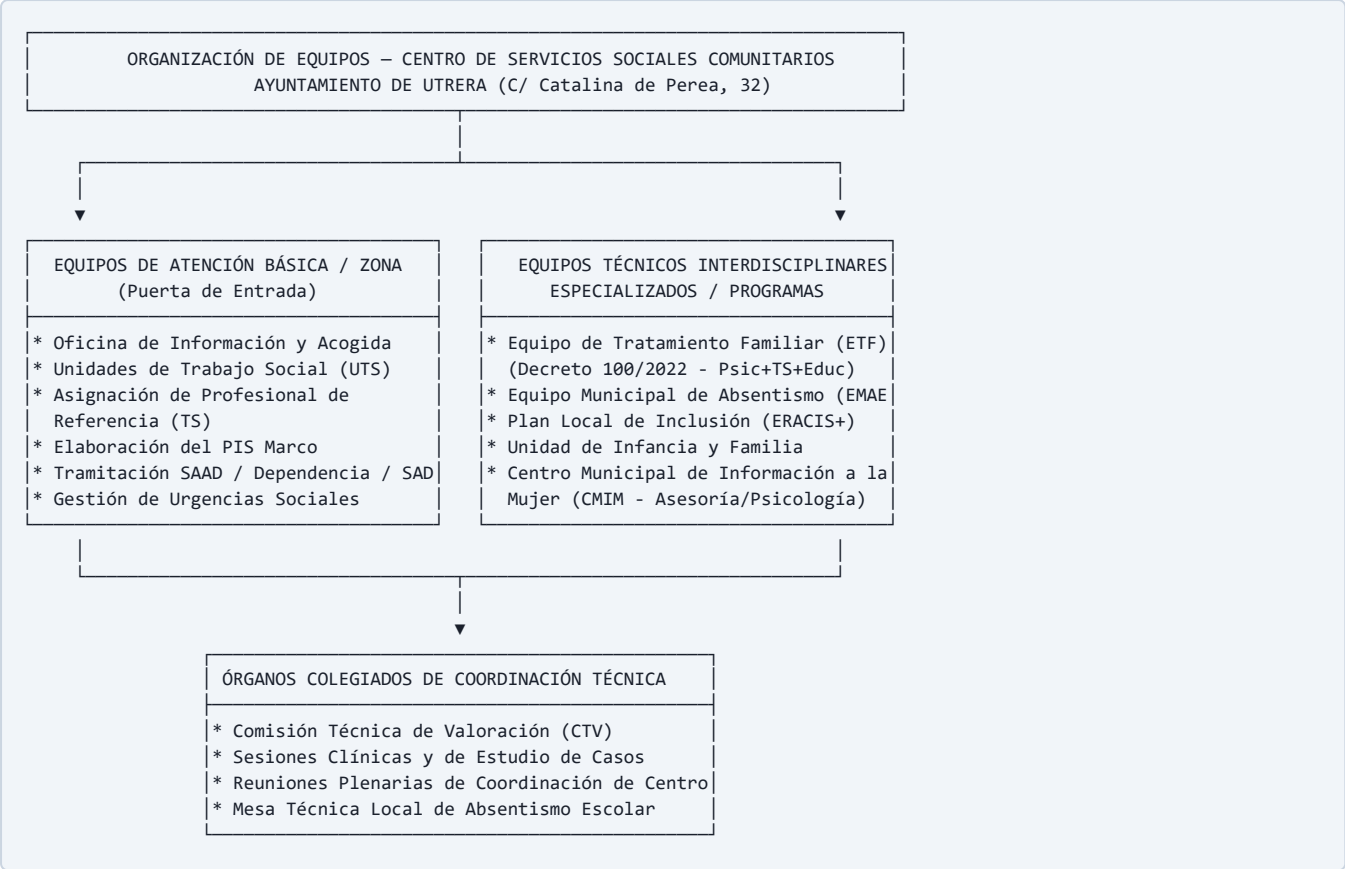
- Los profesionales se agrupan según su disciplina o función administrativa (departamento de trabajo social, departamento de psicología, negociado de administración).
- *Ventaja*: Alto rigor técnico y especialización gremial.
- *Inconveniente*: Genera "islas departamentales", fragmenta la atención al usuario, propicia la visión monodisciplinar y entorpece la coordinación integral.

1. **Estructura Matricial o por Proyectos/Programas**:

- Modelo predominante en los Servicios Sociales modernos. Los profesionales dependen jerárquicamente de la Dirección Técnica del centro, pero se asignan funcionalmente a equipos de trabajo transversales según programas específicos (Infancia y Familia, Absentismo Escolar, Dependencia, Inclusión en Zonas Desfavorecidas).
- *Ventaja*: Flexibilidad operativa, orientación al ciudadano y sinergia interdisciplinar efectiva.
- *Inconveniente*: Requiere madurez en la gestión para evitar conflictos de doble dependencia o indefinición de prioridades asistenciales.

3.2. Estructura Operativa en el Ayuntamiento de Utrera

En un municipio con una población superior a los 51.500 habitantes como el **Ayuntamiento de Utrera**, la estructura organizativa de los Servicios Sociales Comunitarios (con sede central en la **calle Catalina de Perea, 32**) se articula en torno a dos grandes subsistemas de equipos técnicos:



1. Equipos de Atención General y Equipos de Zona (UTS)

- Integrados fundamentalmente por Trabajadores/as Sociales de Zona y personal administrativo.
- Constituyen la puerta de entrada al sistema, gestionando la acogida, el triaje social, la valoración de emergencias, la prescripción de prestaciones económicas de urgencia social y el catálogo de dependencia (SAD y teleasistencia).

2. Equipos Interdisciplinares Especializados por Programas

- **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**: Configurado bajo el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio** y el **Decreto 48/2025 (prestación garantizada 3.1.2)**. Integrado por 1 Psicólogo/a (A1), 1 Trabajador/a Social (A2) y 1 Educador/a Social (A2), destinado al tratamiento intensivo a domicilio para preservación y reunificación.
- **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Compuesto por Educadores/as Sociales en coordinación directa con la Policía Local (Agente Tutor) y la Inspección Educativa de Utrera.
- **Equipo del Plan Local de Zonas Desfavorecidas (ERACIS+)**: Equipo interdisciplinar de intervención comunitaria y sociolaboral en barriadas vulnerables del municipio.
- **Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)**: Dispositivo especializado que integra Asesoría Jurídica y Psicología para la atención integral a víctimas de violencia de género.

3.3. Órganos Colegiados de Coordinación y Espacios Técnicos

Para hacer operativa la interdisciplinariedad, el CSSC de Utrera cuenta con órganos y espacios colegiados formales:

1. **Comisión Técnica de Valoración (CTV)**:

- Órgano técnico colegiado de análisis multidisciplinar, integrado periódicamente por la Dirección del Centro, Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales y Psicólogos/as.

- *Funciones*: Baremos técnicos de situaciones de riesgo moderado y grave (**VALÓRAME**); dictámenes de idoneidad para la derivación al ETF o a recursos especializados; resolución de discrepancias en el diseño de los Proyectos de Intervención Social (PIS); y asignación de prestaciones de Ayudas Económicas Familiares (AEF).

1. **Sesiones de Estudio de Caso y Supervisión Técnica**:

- Espacio reflexivo semanal o quincenal donde los profesionales que comparten la intervención sobre una misma familia revisan los avances, evalúan el cumplimiento del contrato familiar y reformulan metas operativas.

1. **Reuniones Plenarias de Centro**:

- Encuentros de todo el personal técnico y administrativo para la transmisión de directrices corporativas, evaluación de memorias de gestión, análisis de cargas asistenciales y propuestas de mejora organizativa.

3.4. Instrumentos Técnicos y Tecnológicos de Soporte

El trabajo en equipo interdisciplinar requiere soportes instrumentales normalizados que impidan la arbitrariedad y la duplicidad burocrática:

- **Historia Social Única (HSU) y Aplicaciones de Gestión Social (NetCoas / SIUSS)**: Garantiza la custodia centralizada del expediente personal y el acceso autorizado de las distintas disciplinas a las anotaciones de campo y valoraciones técnicas.
- **Protocolos Normalizados de Intervención**: Circuitos protocolizados de derivación interna entre Trabajo Social, Educación Social y Psicología, con criterios claros de entrada, estancia y salida.
- **Instrumento VALÓRAME (Orden de 30 de julio de 2019)**: Escala técnica oficial que objetiva la gravedad del riesgo infantil a través de indicadores consensuados.
- **Sistema SIMIA (Decreto 210/2018, de 20 de noviembre)**: Plataforma telemática compartida para la notificación y seguimiento de casos de maltrato infantil.

---

4. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Fases del Modelo de Bruce Tuckman (1965/1977)**: 5 etapas en orden estricto: **Formación (*Forming*)**, **Conflicto/Tormenta (*Storming*)**, **Normalización (*Norming*)**, **Desempeño (*Performing*)** y **Clausura/Disolución (*Adjourning*)**.
2. **Año de incorporación de la fase *Adjourning* al modelo de Tuckman**: **1977** (junto con Mary Ann Jensen).
3. **Autor de los 9 roles de equipo**: **Meredith Belbin** (1981).
4. **Tres categorías de roles de Belbin**: Roles de **Acción** (Impulsor, Implementador, Finalizador); roles **Sociales** (Coordinador, Investigador de Recursos, Cohesionador); y roles **Mentales** (Cerebro, Monitor Evaluador, Especialista).
5. **Autoras de la escala de Burnout (MBI)**: **Christina Maslach y Susan Jackson** (1981).
6. **Tres dimensiones constitutivas del Burnout**: **Agotamiento emocional**, **Despersonalización (cinismo)** y **Baja realización personal en el trabajo**.
7. **Diferencia epistemológica entre multi e interdisciplinar**: En la *multidisciplinariedad* las disciplinas actúan de forma yuxtapuesta y paralela sin marco común; en la *interdisciplinariedad* existe interacción recíproca, marco conceptual compartido y síntesis diagnóstica común.
8. **Precepto legal de obligatoriedad del equipo interdisciplinar**: **Artículo 30.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía.

9. **Condición jurídica del personal de los equipos de servicios sociales comunitarios**: Obligatoriamente **empleados públicos** (art. 30.1 Ley 9/2016).
10. **Titulaciones habilitadas por ley para asumir la Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios**: Grado, licenciatura o diplomatura en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología** (**Artículo 30.2 de la Ley 9/2016**).
11. **Ratio mínima legal obligatoria por Centro de Servicios Sociales Comunitarios (art. 30.3 Ley 9/2016)**: Al menos **1 Trabajador/a Social, 1 Educador/a Social y 1 Psicólogo/a**.
12. **Reserva funcional legal de la figura del Profesional de Referencia**: Exclusivamente reservada a una persona **Trabajadora Social** (**Artículo 31 de la Ley 9/2016**).
13. **Función de prescripción facultativa de prestaciones**: Competencia atribuida al Trabajador/a Social de referencia (**Artículos 31.2 y 34 de la Ley 9/2016**).
14. **Instrumento técnico vertebrador de la información interdisciplinar**: La **Historia Social Única de Andalucía** (**Artículo 55 de la Ley 9/2016**).
15. **Composición del Equipo de Tratamiento Familiar (art. 6 Decreto 100/2022)**: **1 Psicólogo/a (A1), 1 Trabajador/a Social (A2) y 1 Educador/a Social (A2)**.
16. **Calificación del Tratamiento Familiar en el Catálogo de Prestaciones**: **Prestación 3.1.2** del **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, como **PRESTACIÓN GARANTIZADA**.
17. **Instrumento oficial andaluz de valoración de gravedad del riesgo infantil**: **VALÓRAME** (aprobado por **Orden de 30 de julio de 2019**).
18. **Sistema oficial de información sobre maltrato infantil**: **SIMIA** (regulado por **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**).
19. **Órgano técnico colegiado de estudio y baremación en el CSSC**: **Comisión Técnica de Valoración (CTV)**.
20. **Técnica primordial de autocuidado del equipo frente al burnout**: La **supervisión técnica de casos** reglada y continuada.
21. **Tipo de conflicto deseable en un equipo maduro**: **Conflicto funcional o de tarea** (estimula el debate técnico y previene el pensamiento grupal).
22. **Tipo de toma de decisiones óptimo en intervención social**: **Decisión por consenso técnico** (frente a la imposición o la votación por mayoría simple).
23. **Sede del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera**: **Calle Catalina de Perea, número 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            MODELOS DE TRABAJO, ROLES Y MARCO LEGAL EN SERVICIOS SOCIALES
================================================================================

 1. NIVELES DE INTEGRACIÓN DISCIPLINAR
    ├── MONODISCIPLINAR  ──► 1 sola disciplina de forma aislada. Visión reduccionista.
    ├── MULTIDISCIPLINAR ──► Múltiples disciplinas yuxtapuestas en paralelo. Sin marco común.
    ├── INTERDISCIPLINAR ──► Interacción recíproca, marco común, corresponsabilidad. (Ley 9/2016).
    └── TRANSDISCIPLINAR ──► Disolución de límites disciplinares. Nuevo paradigma global.

 2. ETAPAS DE DESARROLLO DE EQUIPOS (TUCKMAN)
    [Forming: Formación] ──► [Storming: Tormenta] ──► [Norming: Normas] ──► [Performing: Éxito]
                                                                                    │
                                                    [Adjourning: Cierre] ◄──────────┘

 3. ROLES DE EQUIPO DE MEREDITH BELBIN (9 ROLES)
    ├── ROLES DE ACCIÓN   ──► Impulsor (Shaper) | Implementador | Finalizador
    ├── ROLES SOCIALES    ──► Coordinador | Investigador Recursos | Cohesionador (Teamworker)
    └── ROLES MENTALES    ──► Cerebro (Plant) | Monitor Evaluador | Especialista

 4. TRÍADA PROFESIONAL EN ANDALUCÍA (ART. 30.3 LEY 9/2016)
    ┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
    │ TRABAJO SOCIAL (A2)  │ EDUCACIÓN SOCIAL (A2)│   PSICOLOGÍA (A1)    │
    ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
    │* Profesional Ref.    │* Acción socioeducat. │* Diagnóstico clínico │
    │* Prescripción facult.│* Medio abierto/calle │* Daño emocional/apego│
    │* Diagnóstico social  │* Rutinas/parentalidad│* Terapia/contención  │
    │* HSU y PIS marco     │* P. Socioeducativo   │* Evaluación crisis   │
    └──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
       ▲                                                              ▲
       └──────── PUEDEN ASUMIR LA DIRECCIÓN DEL CSSC (ART. 30.2) ─────┘

 5. DIMENSIONES DEL BURNOUT (MASLACH Y JACKSON)
    ├── 1. Agotamiento Emocional (Sensación de vacío y fatiga extrema)
    ├── 2. Despersonalización / Cinismo (Trato distante y cosificado al usuario)
    └── 3. Baja Realización Personal (Sentimiento de fracaso e ineficacia)
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre el concepto de interdisciplinariedad vs. multidisciplinariedad**:

- *Enunciado trampa*: *"Cuando un caso es valorado por un trabajador social, un psicólogo y un educador social que emiten tres informes independientes sin reunirse, estamos ante un modelo interdisciplinar."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Esa dinámica representa un modelo estrictamente **multidisciplinar** (yuxtaposición de disciplinas sin marco conceptual común). Para que exista **interdisciplinariedad** se exige interacción recíproca, diálogo técnico cruzado, corresponsabilidad y formulación de una síntesis diagnóstica y un plan integrados.

1. **Trampa sobre la titulación requerida para dirigir el Centro de Servicios Sociales Comunitarios**:

- *Enunciado trampa*: *"La dirección de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía queda legalmente reservada a funcionarios pertenecientes al cuerpo de Trabajadores Sociales."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 30.2 de la Ley 9/2016** establece expresamente que la dirección será ejercida por un empleado público con titulación de grado, licenciatura o diplomatura en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología**. Las tres profesiones tienen idéntica habilitación legal para dirigir el centro.

1. **Trampa sobre el Profesional de Referencia**:

- *Enunciado trampa*: *"Cualquier miembro del equipo interdisciplinar (Trabajador Social, Educador Social o Psicólogo) puede ser designado como Profesional de Referencia del caso."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 31 de la Ley 9/2016** establece de manera taxativa que la condición de Profesional de Referencia está atribuida exclusivamente a una persona **Trabajadora Social**, quien ostenta además la competencia privativa de la **prescripción facultativa de prestaciones**.

1. **Trampa sobre las fases de desarrollo del equipo de Tuckman**:

- *Enunciado trampa*: *"El modelo original de Bruce Tuckman formulado en 1965 contenía cinco etapas: Formación, Tormenta, Normalización, Desempeño y Clausura."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El modelo original de Tuckman de **1965 contenía únicamente cuatro etapas** (*Forming, Storming, Norming, Performing*). La quinta etapa, **Clausura o Disolución (*Adjourning*)**, fue añadida posteriormente en **1977** en coautoría con Mary Ann Jensen.

1. **Trampa sobre la composición mínima legal obligatoria**:

- *Enunciado trampa*: *"La ratio legal mínima por centro de servicios sociales comunitarios en Andalucía comprende 1 Trabajador/a Social, 1 Psicólogo/a y 1 Administrativo/a."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 30.3 de la Ley 9/2016** prescribe taxativamente que la dotación técnica mínima estará compuesta al menos por **1 Trabajador/a Social, 1 Educador/a Social y 1 Psicólogo/a**. La presencia del Educador/a Social es obligatoria por imperativo legal.

1. **Trampa sobre las dimensiones del Burnout según Maslach**:

- *Enunciado trampa*: *"Las tres dimensiones del síndrome de Burnout según Christina Maslach son: sobrecarga laboral, aislamiento social y depresión mayor."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Las tres dimensiones psicométricas del MBI (*Maslach Burnout Inventory*) son: **Agotamiento emocional**, **Despersonalización (o cinismo)** y **Baja realización personal en el trabajo**.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32), se convoca una **Comisión Técnica de Valoración (CTV)** con carácter de urgencia técnica para abordar el caso de la familia "R.M.", residente en la barriada de las VPO de Utrera, derivada por el Trabajador Social de Zona (Profesional de Referencia).

Composición de la Comisión Técnica de Valoración reunida:

- **Directora Técnica del CSSC** (Educadora Social, habilitada por el art. 30.2 de la Ley 9/2016).
- **Trabajadora Social de Zona** (Profesional de Referencia de la familia).
- **Técnico/a Medio de Educación Social** (del Equipo de Intervención Socioeducativa e Infancia de Utrera).
- **Psicólogo/a** (del Equipo de Tratamiento Familiar).

Datos del caso expuestos por la Trabajadora Social de Referencia:

- Unidad familiar compuesta por madre (34 años) e hijo (Carlos, 13 años).
- Pobreza severa sobrevenida por desempleo prolongado, riesgo de corte de suministros de agua y luz en el inmueble, y desestructuración relacional grave.
- Absentismo escolar cronificado de Carlos en el IES Ruiz Gijón de Utrera (más del 60% de inasistencias en el segundo trimestre).
- Sospecha de consumo incipiente de sustancias tóxicas en espacios públicos del municipio y conductas agresivas verbales continuadas hacia la madre.

- La escala **VALÓRAME** arroja una puntuación preliminar de **Riesgo Grave** con afectación en áreas relacional, escolar y conductual.

Despliegue del Trabajo Interdisciplinar en la Sesión Técnica:

1. **Deliberación Cruzada y Síntesis Diagnóstica Compartida**:

- *Trabajadora Social*: Informa de la precaria cobertura económica y habitacional. Dictamina la procedencia de tramitar con carácter de urgencia una **Ayuda Económica Familiar (AEF)** para suministros y alimentos, asumiendo la prescripción facultativa.
- *Psicólogo/a*: Analiza la dinámica relacional materno-filial, detectando un cuadro de desbordamiento emocional y sintomatología ansioso-depresiva reactiva en la madre, con un estilo de apego desorganizado en el menor. Propone citación individualizada para contención psicoterapéutica materna.
- *Educador/a Social*: Presenta el informe de coordinación escolar recabado de la Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación del IES Ruiz Gijón de Utrera. Propone una intervención educativa directa en medio abierto para trabajar rutinas horarias, habilidades sociales, ocio constructivo y seguimiento a pie de calle.

1. **Diseño Consensuado del Proyecto de Intervención Social (PIS)**:

- La CTV acuerda unánimemente que el caso no debe derivarse de inmediato a la Junta de Andalucía para desamparo, existiendo pronóstico favorable si se actúa de forma intensiva interdisciplinar en Utrera.
- Se aprueba un **PIS Integrado** con reparto claro de cometidos técnicos coordinados por la Trabajadora Social de Referencia:
- *Área Social (Trabajadora Social)*: Gestión inmediata de AEF de emergencia social e inserción de la madre en el programa de orientación sociolaboral de la Estrategia ERACIS+.
- *Área Psicológica (Psicólogo/a)*: Sesiones quincenales de terapia de apoyo y entrenamiento en control emocional materno en las dependencias de calle Catalina de Perea.
- *Área Socioeducativa (Educador/a Social)*: Dos intervenciones semanales domiciliarias y en medio abierto para modelar límites parentales, acompañar al menor al centro educativo en coordinación con el Agente Tutor de la Policía Local de Utrera e inscribirlo en la Escuela Municipal de Deporte (complejo deportivo de Vistalegre).

1. **Prevención del Desgaste y Evaluación de Equipo**:

- Para evitar el agotamiento emocional derivado de la agresividad verbal del adolescente, el equipo acuerda que las visitas a domicilio complejas se realicen de forma conjunta por el Educador Social y la Trabajadora Social, estableciendo una reunión técnica de seguimiento cada 3 semanas en el CSSC para monitorizar avances y garantizar el cuidado mutuo del equipo profesional.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Especializada

1. **Normativa Autonómica y Estatal**:

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*). Artículos 27, 29, 30, 31, 34, 38 y 55.
- **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA extraordinario de 2025*).
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección (*BOJA nº 110, de 10 de junio de 2022*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).

- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**), artículos 25 y 26.
- **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (**TREBEP**).

1. **Bibliografía Científica de Referencia en Dinámica de Equipos**:

- **Belbin, R. Meredith** (1981). *Management Teams: Why they succeed or fail*. Heinemann.
- **Maslach, Christina & Jackson, Susan E.** (1981). *The measurement of experienced burnout*. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99-113.
- **Tuckman, Bruce W.** (1965). *Developmental sequence in small groups*. Psychological Bulletin, 63(6), 384-399.
- **Tuckman, Bruce W. & Jensen, Mary Ann C.** (1977). *Stages of small-group development revisited*. Group & Organization Studies, 2(4), 419-427.

Tema 22 — Los Equipos de Tratamiento Familiar. El educador o educadora social en los Equipos de Tratamiento Familiar. Integración y coordinación de los Equipos de Tratamiento Familiar en el Sistema Público de Servicios Sociales. Coordinación con otros servicios públicos

1. Marco Conceptual y Jurídico de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía

El marco de protección social e institucional de la infancia y la adolescencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha experimentado una profunda transformación cualitativa y normativa, superando modelos asistenciales y paternalistas del pasado para estructurarse sobre la garantía efectiva de derechos subjetivos, el principio rector del **interés superior del menor** y el mandato prioritario de la **preservación y el fortalecimiento familiar** en el entorno natural de convivencia.

Dentro de este diseño normativo, los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)** se erigen como un dispositivo técnico interdisciplinar de alta especialización e intensidad operativa, concebido para intervenir con familias con menores a su cargo que se encuentran en situaciones de **riesgo social grave o desprotección**, o bien inmersas en procesos de **reunificación familiar** tras la asunción de una medida de protección de tutela o guarda con separación del medio biológico.

1.1. Evolución Normativa: Del Régimen Subvencional al Decreto 100/2022, de 7 de Junio

El origen institucional del programa se remonta a iniciativas de cooperación técnica y financiera entre la administración autonómica y local a comienzos del presente siglo (formalizadas inicialmente mediante la Orden de 20 de junio de 2005 y consolidadas en el **Decreto 494/2015, de 1 de diciembre**). Sin embargo, el marco del Decreto 494/2015 presentaba una grave limitación estructural: articulaba el sostenimiento de los equipos a través de convocatorias anuales de subvenciones sometidas a concurrencia no competitiva, lo que generaba inseguridad jurídica, discontinuidad en la contratación del personal técnico municipal e interrupciones en la atención continuada de los casos familiares de mayor gravedad.

Para dar una respuesta estructural y definitiva a esta disfunción, el Consejo de Gobierno aprobó el **Decreto 100/2022, de 7 de junio** (BOJA nº 110, de 10 de junio de 2022), por el que se regula el **Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección**.

El Decreto 100/2022 introduce novedades jurídicas y operativas de máximo relieve para las oposiciones:

1. **Derogación expresa**: El Decreto 100/2022 **derogó expresamente el Decreto 494/2015, de 1 de diciembre**, convirtiéndose en la norma reguladora sustantiva y procedimental única del programa en Andalucía.
2. **Consolidación del modelo de financiación estable**: Sustituyó el régimen de subvenciones por un sistema de **transferencias directas de financiación** de carácter permanente y plurianual con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía, garantizando la continuidad ininterrumpida de las contrataciones del personal técnico en las **Entidades Locales de más de 20.000 habitantes** (como el **Ayuntamiento de Utrera**) y en las **Diputaciones Provinciales** para los municipios de menor población.
3. **Homogeneización técnica y procedimental**: Fijó unos estándares comunes en toda la Comunidad Autónoma respecto a los plazos máximos de diagnóstico, las fases de elaboración y ejecución del **Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)**, los criterios de derivación, la composición de los equipos y los indicadores de evaluación y cierre.

1.2. El Decreto 48/2025 y la Calificación como Prestación Garantizada

La promulgación del **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, por el que se aprueba el **Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía**, ha supuesto la máxima consagración jurídica de los Equipos de Tratamiento Familiar dentro del derecho administrativo social andaluz.

En el Catálogo de Prestaciones:

- El programa queda tipificado bajo el código **3.1.2**: *"Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección"*.
- Ostenta formalmente la calificación jurídica de **PRESTACIÓN GARANTIZADA**.

Esta calificación comporta consecuencias jurídicas determinantes:

- La prestación constituye un **derecho subjetivo** exigible por la ciudadanía frente a las administraciones públicas cuando concurran los presupuestos fácticos y los criterios de derivación reglamentarios.
- No queda supeditada a disponibilidades presupuestarias coyunturales ni a limitaciones de crédito.
- La administración competente está obligada a dotar y financiar los recursos humanos y técnicos indispensables para atender la demanda contrastada de tratamiento sociofamiliar en cada territorio.

1.3. Conexión con la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia y la Ley 9/2016 de Servicios Sociales

La base sustantiva de los ETF descansa en dos grandes leyes autonómicas:

1. **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**:

- **Principio de preservación familiar (artículo 19)**: Establece el deber prioritario de los poderes públicos de procurar el mantenimiento de los niños, niñas y adolescentes en su propia familia, arbitrando los recursos de apoyo, capacitación, tratamiento y orientación necesarios para subsanar los factores generadores de desprotección. La separación familiar solo procede con carácter subsidiario y excepcional, cuando se constate que el daño o riesgo grave es irreparable o incompatible con el bienestar y seguridad del menor.
- **Graduación de las situaciones de desprotección**: Distingue de manera nítida entre **riesgo social** (cuya competencia evaluadora e interventora corresponde al ámbito municipal/comunitario) y **desamparo legal** (cuya declaración formal y tutela legal corresponde a la Entidad Pública competente en protección de menores de la Junta de Andalucía, regulada en el artículo 23).
- **Interés superior del menor (artículo 5)**: Criterio rector vinculante e imperativo que prima en cualquier decisión o informe que elabore el equipo interdisciplinar.

1. **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**:

- **Artículo 24.3**: Garantiza la atención especializada e interdisciplinar ante problemáticas de exclusión, desestructuración familiar y maltrato.
- **Artículo 27 y 29**: Atribuye a los municipios la titularidad y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios, configurándolos como el marco territorial en el que se incardinan físicamente los Equipos de Tratamiento Familiar.
- **Artículo 30**: Consagra el principio de **interdisciplinariedad** en la dotación de los equipos técnicos y el estatuto funcionarial o laboral público de sus integrantes.
- **Artículo 31**: Regula la figura del **Profesional de Referencia**, canalizador institucional preceptivo de las derivaciones hacia los programas de intervención especializada en el ámbito local.

---

2. Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF): Naturaleza, Objetivos, Composición y Fases de Intervención

2.1. Definición y Naturaleza Técnica

Los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)** son unidades interdisciplinares de carácter técnico, de ámbito municipal o comarcal, adscritas funcionalmente a los Servicios Sociales Comunitarios, cuya finalidad es proporcionar un **tratamiento psicosocial, socioeducativo y psicoterapéutico especializado e intensivo** a familias en cuyo seno conviven menores de edad en situación de riesgo o desprotección grave o moderada, o respecto a las cuales se proyecta un proceso de reunificación familiar.

A diferencia de la intervención ordinaria y polivalente de los Servicios Sociales Comunitarios, el ETF se caracteriza por:

- Una **alta intensidad horaria y presencial**, con sesiones semanales y actuaciones cotidianas en el domicilio familiar.
- Una **intervención multidimensional y simultánea** sobre las tres dimensiones del desarrollo humano y familiar: la dimensión social, la psicológica y la socioeducativa.
- Una **duración temporal tasada**, orientada a provocar cambios estructurales y sostenibles en las dinámicas de convivencia y en las pautas educativas parentales.

2.2. Finalidad Dual del Programa (Artículos 3 y 4 del Decreto 100/2022)

El Decreto 100/2022 establece con absoluta claridad los dos grandes objetivos que delimitan el campo de acción de los ETF:

1. **Subprograma de Preservación Familiar**:

- *Objetivo*: Proporcionar a las familias con menores a su cargo un tratamiento integral que permita mejorar sus condiciones de funcionamiento relacional, erradicar conductas de maltrato físico, emocional o negligencia, y desarrollar competencias parentales positivas, con el fin primordial de **evitar la separación del menor de su núcleo biológico** y eludir la adopción de medidas de protección jurídicas (desamparo o asunción de tutela legal).
- *Supuestos de aplicación*: Familias detectadas en los Servicios Sociales Comunitarios con una valoración de **riesgo grave o moderado** en las que se aprecia, no obstante, un pronóstico favorable de recuperabilidad y un grado mínimo de permeabilidad al cambio.

1. **Subprograma de Reunificación Familiar**:

- *Objetivo*: Posibilitar y preparar activamente el **retorno seguro, estable y definitivo del menor a su familia de origen**, cuando este se encuentra separado de la misma en virtud de una medida protectora formal (guarda voluntaria o tutela por desamparo) adoptada por el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, hallándose acogido en un centro de protección residencial o en una familia de acogida.
- *Supuestos de aplicación*: Familias cuyos factores originadores de la desprotección han comenzado a remitir o presentan un pronóstico de superación tras un plan de trabajo coordinado con la administración autonómica tutelar.

2.3. Composición Interdisciplinar Obligatoria (Artículo 6 del Decreto 100/2022)

El **artículo 6 del Decreto 100/2022** define una estructura técnica homogénea, colegiada y no jerárquica para cada uno de los Equipos de Tratamiento Familiar que se constituyan en las Entidades Locales andaluzas.

Cada equipo básico está integrado preceptivamente por tres perfiles profesionales con dedicación plena:

1. **1 Profesional de la Psicología**: Titulación universitaria de Grado o Licenciatura en **Psicología** (clasificado en el **Grupo A, Subgrupo A1**).
2. **1 Profesional del Trabajo Social**: Titulación universitaria de Grado o Diplomatura en **Trabajo Social** (clasificado en el **Grupo A, Subgrupo A2**).
3. **1 Profesional de la Educación Social**: Titulación universitaria de Grado o Diplomatura en **Educación Social** (clasificado en el **Grupo A, Subgrupo A2**).

Esta composición tripartita responde a un modelo de corresponsabilidad técnica donde no existe subordinación interna entre las distintas disciplinas, articulándose las decisiones mediante deliberación colegiada y consenso técnico en torno al caso familiar.

2.4. Población Destinataria y Criterios de Derivación

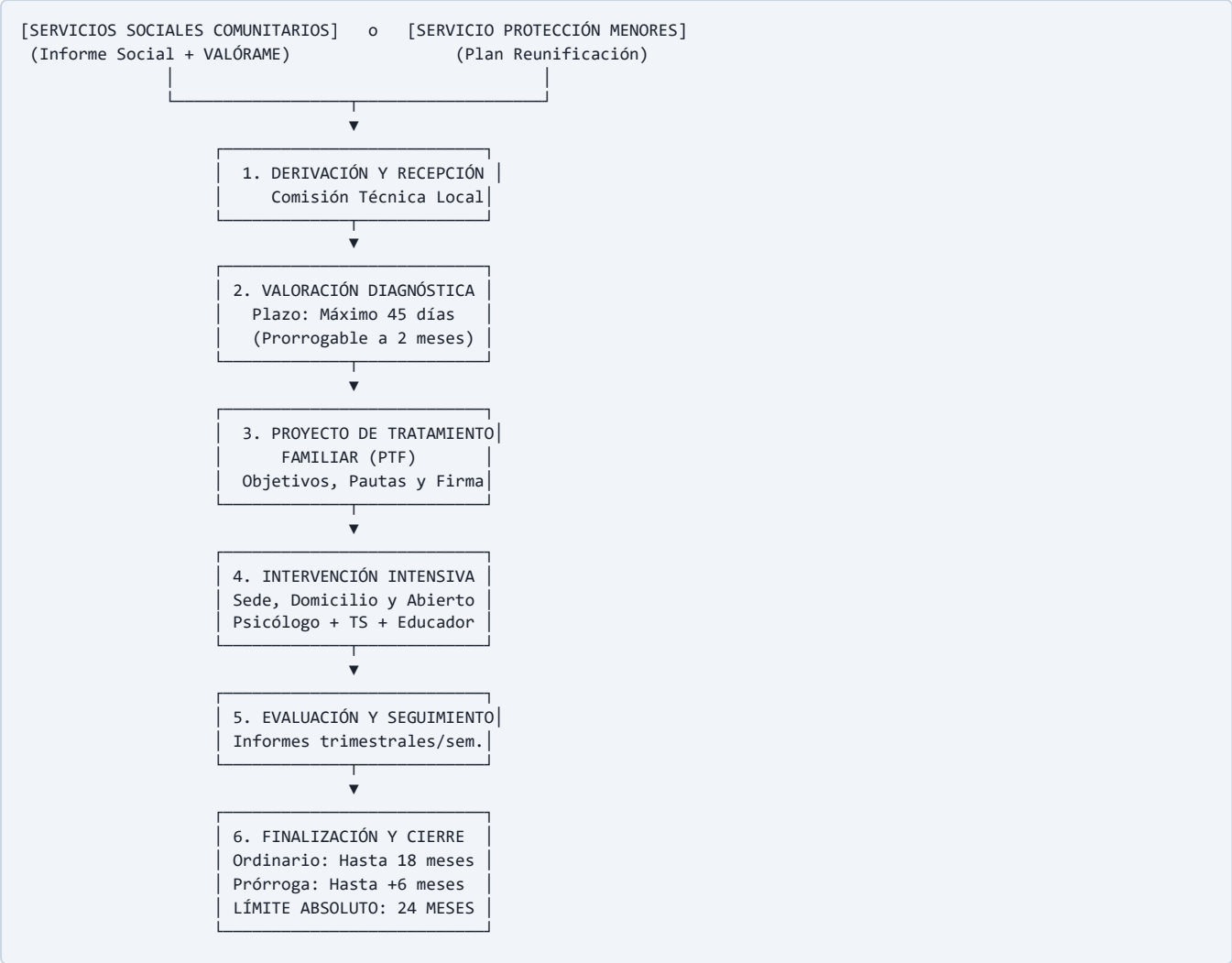
Son destinatarias del programa aquellas unidades familiares residentes en el municipio que cumplan los siguientes requisitos:

1. Convivencia de uno o varios **hijos e hijas menores de edad** (o menores en proceso de retorno y reunificación).
2. Constatación técnica de **situaciones de riesgo o desprotección moderada o grave**, valoradas mediante los instrumentos oficiales de la Junta de Andalucía (**VALÓRAME**).
3. Existencia de un **pronóstico positivo de recuperabilidad** o capacidad potencial de cambio favorable en las dinámicas parentales.
4. **Aceptación expresa y compromiso formal** de participación activa en el tratamiento por parte de los progenitores o tutores legales (salvo mandatos judiciales o condicionamientos derivados de un plan de reunificación del Servicio de Protección de Menores).

Criterios de exclusión: No son susceptibles de tratamiento familiar por el ETF aquellos casos en los que se verifique una situación de desamparo inminente que exija la separación cautelar inmediata del menor por grave riesgo vital o integridad física; la existencia de un rechazo frontal e inamovible de los progenitores a colaborar con el equipo técnico; o trastornos psicopatológicos graves no controlados o adicciones activas severas en los progenitores que impidan cualquier proceso cognitivo y pedagógico de aprendizaje parental.

2.5. Fases Reglamentarias del Proceso de Tratamiento Familiar

El Decreto 100/2022 estructura el proceso de intervención en una serie de etapas secuenciales y rigurosas:



Fase 1: Derivación y Admisión Técnica

La entrada al programa no es abierta ni directa para la ciudadanía. Procede exclusivamente por dos vías colegiadas:

- *Vía de Preservación*: Remisión desde los **Servicios Sociales Comunitarios** a través del Profesional de Referencia (Trabajador/a Social de Zona), acompañada del **Informe Social**, el expediente técnico y la cumplimentación preceptiva del instrumento **VALÓRAME**.
- *Vía de Reunificación*: Remisión directa desde el **Servicio de Protección de Menores** de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, acompañada de la propuesta técnica del plan de reunificación familiar.

Fase 2: Diagnóstico y Valoración Interdisciplinar

- **Plazo reglamentario**: Se establece un plazo máximo legal de **45 días naturales** desde la recepción formal del expediente para realizar la valoración diagnóstica y formular el dictamen técnico. Por causas justificadas de complejidad técnica, este plazo podrá prorrogarse motivadamente hasta un máximo de **2 meses**.
- **Contenido**: Evaluación cruzada de los tres profesionales (valoración psicosocial del Trabajador/a Social, evaluación psicológica individual y relacional del Psicólogo/a, y evaluación socioeducativa y ambiental del Educador/a Social).
- **Pronóstico**: Dictamen concluyente sobre la idoneidad del caso para el tratamiento o sobre la necesidad de proponer medidas de protección jurídica superiores.

Fase 3: Elaboración del Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)

El **Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)** es el documento contractual y metodológico fundamental de la intervención. Debe contener:

1. Diagnóstico funcional y delimitación precisa de las áreas de disfunción o riesgo.
2. Formulación de objetivos operativos generales y específicos, graduados en metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
3. Compromisos concretos asumidos por los progenitores y, en su caso, por los menores en función de su madurez.
4. Programación detallada de actuaciones y asignación de responsabilidades a cada perfil técnico (psicoterapia, gestión social, entrenamiento socioeducativo).
5. Calendario de sesiones, periodicidad de visitas domiciliarias e indicadores cuantificables de evaluación.
6. **Firma formal del compromiso familiar**: El PTF es presentado y consensuado con la familia, procediéndose a la suscripción expresa de los compromisos adquiridos.

Fase 4: Intervención Intensiva

Desarrollo operativo de las actuaciones planificadas:

- Sesiones individuales y familiares en las dependencias técnicas del ETF.
- Intervenciones continuadas in situ en el **domicilio familiar** (inspección de rutinas, hábitos de higiene, organización de comidas y dinámicas relacionales).
- Intervenciones en **medio abierto** (acompañamientos a centros educativos, citas sanitarias, actividades de ocio estructurado en el barrio).
- Coordinación continua con la red institucional y comunitaria del menor.

Fase 5: Evaluación Continua y Seguimiento

- Emisión periódica de **informes de seguimiento** (con periodicidad preceptiva **semestral**, y trimestral cuando lo requiera la autoridad protectora o judicial).
- En los casos de reunificación familiar, los informes se elevan preceptivamente a la **Comisión Provincial de Medidas de Protección** del Servicio de Protección de Menores, informando del desarrollo de las salidas, fines de semana o periodos de convivencia vacacional previos al levantamiento definitivo de la tutela.

Fase 6: Finalización y Cierre del Caso

El programa finaliza formalmente por alguna de las siguientes causas reglamentarias:

1. **Consecución satisfactoria de los objetivos (Alta)**: Superación definitiva de las situaciones de riesgo o desprotección, consolidación de competencias parentales positivas y garantía de un entorno protector adecuado.
2. **Propuesta de asunción de Medida de Protección (Desamparo)**: Fracaso de la intervención, agravamiento sobrevenido del riesgo o constatación fehaciente de la incapacidad o falta de voluntad parental para asegurar el bienestar del menor. Se eleva de forma inmediata informe técnico motivado al Servicio de Protección de Menores proponiendo la declaración legal de desamparo y la asunción de la tutela (artículo 23 de la Ley 4/2021).
3. **Desistimiento o incumplimiento grave de la familia**: Interrupción voluntaria del tratamiento por parte de los progenitores en supuestos de preservación. Si subsiste riesgo grave no remediable, este desistimiento conlleva la derivación inmediata al Servicio de Protección de Menores o al Ministerio Fiscal.
4. **Traslado de domicilio**: Cambio de residencia habitual fuera del ámbito territorial del municipio, previa transferencia formal del expediente al ETF o Servicios Sociales Comunitarios de la nueva localidad receptora.

2.6. Temporalidad y Límites Temporales Legales

El Decreto 100/2022 establece un marco temporal riguroso destinado a evitar la cronificación artificial de las intervenciones y a impedir que la dilación temporal vulnere los tiempos evolutivos y emocionales de los niños, niñas y adolescentes:

Concepto Temporal	Duración Reglamentaria	Precepto / Condición
Fase de Valoración Diagnóstica	**Máximo 45 días naturales**	Prorrogable por causa justificada hasta un **máximo de 2 meses**.
Duración Ordinaria del Tratamiento	**Hasta 18 meses**	Periodo ordinario máximo para alcanzar los objetivos del PTF.
Prórroga Extraordinaria	**Hasta 6 meses adicionales**	Previa justificación técnica motivada que acredite avances sustanciales.
Límite Temporal Absoluto e Improrrogable	**24 meses**	Plazo máximo legal no superable bajo ninguna circunstancia.

> **[IMPORTANT]** El límite máximo de **24 meses (18 ordinarios + 6 extraordinarios)** es una de las preguntas más recurrentes y trampa en los exámenes de oposición de la administración local andaluza. Ninguna familia puede permanecer adscrita de forma continuada a un ETF por un periodo superior a dos años.

---

3. El Educador o Educadora Social en los Equipos de Tratamiento Familiar

3.1. Identidad Profesional y Especificidad Metodológica

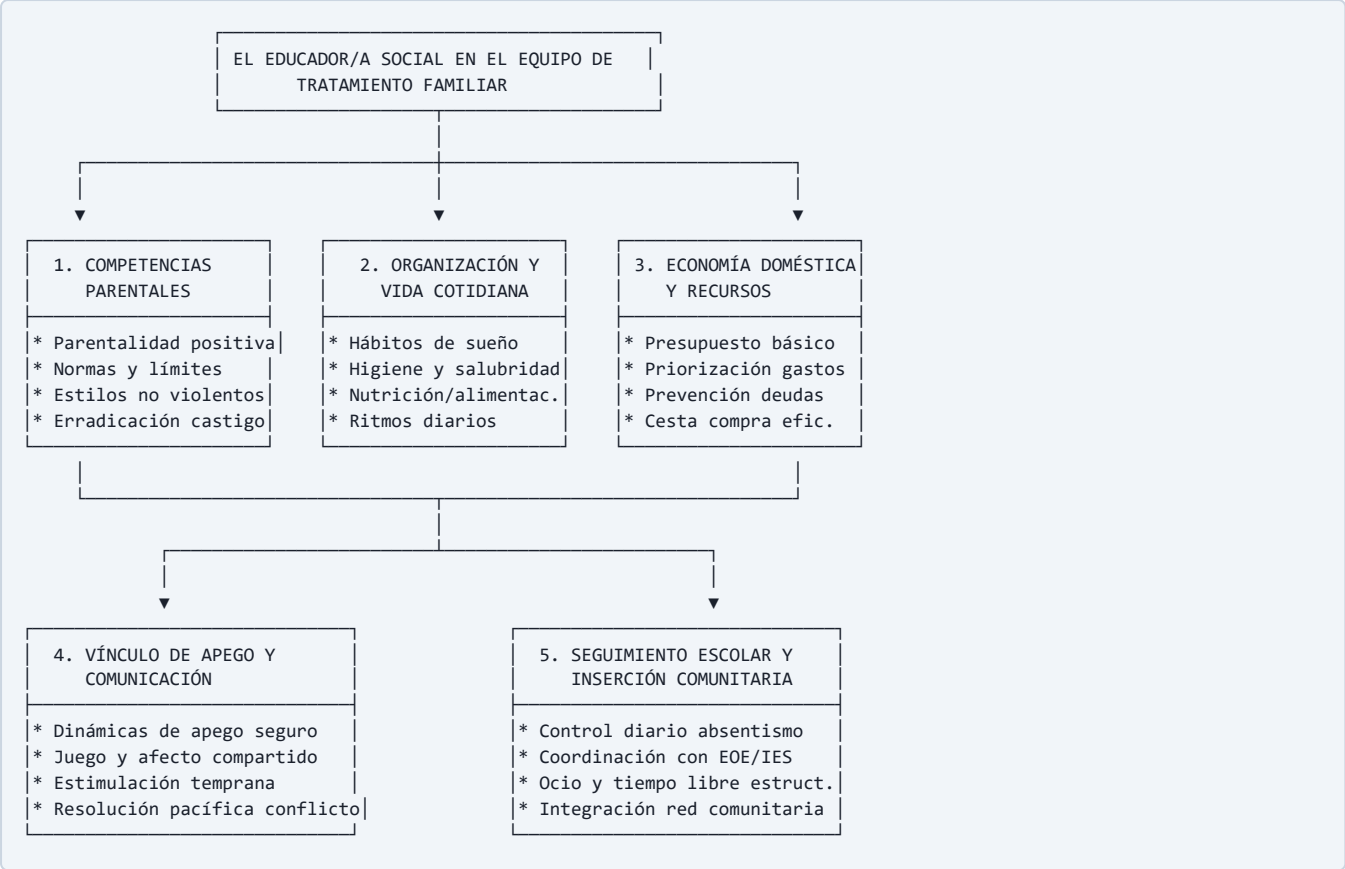
Dentro de la tríada interdisciplinar del ETF, el/la **Educador/a Social** aporta la dimensión **pedagógica, ambiental y vivencial** de la intervención. Mientras que la Psicología opera prevalentemente sobre las estructuras intrapsíquicas, traumas, desajustes emocionales y psicopatología, y el Trabajo Social aborda la estructura sociofamiliar, la cobertura económica y la gestión de recursos del sistema, la Educación Social se despliega directamente sobre el **aquí y ahora de la vida cotidiana**.

El Educador/a Social es el profesional del equipo que trabaja en el **medio natural de la familia**:

- Es quien penetra en el microambiente físico y relacional del hogar.
- No trabaja exclusivamente desde el despacho o la consulta técnica, sino compartiendo los tiempos, espacios, rutinas y conflictos diarios del grupo conviviente.
- Su intervención es primordialmente **socioeducativa, directiva, modeladora y de acompañamiento activo**, destinada a sustituir patrones de crianza ineficaces, negligentes o violentos por habilidades parentales saludables y estructuradas.

3.2. Ámbitos de Actuación Prioritaria del Educador/a Social en el ETF

La práctica profesional del Técnico/a Medio de Educación Social en los Equipos de Tratamiento Familiar abarca cinco grandes esferas de actuación:



1. Desarrollo y Entrenamiento en Competencias Parentales (Parentalidad Positiva)

- **Adopción de estilos educativos inductivos y democráticos**: Transición desde modelos negligentes (laissez-faire) o excesivamente punitivos/autoritarios hacia pautas basadas en el afecto, la comunicación y la firmeza coherente.
- **Establecimiento de normas y límites claros**: Ayudar a los progenitores a diseñar normas de convivencia realistas, comprensibles y adaptadas a la edad madurativa de los menores.
- **Manejo de consecuencias conductuales**: Enseñar y modelar la aplicación de consecuencias lógicas, contingentes y proporcionadas ante el incumplimiento normativo, extinguiendo el uso de gritos, insultos o cualquier manifestación de violencia verbal o física (en rigurosa aplicación de la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, LOPIVI**).
- **Refuerzo positivo de la autoridad parental**: Restaurar la figura de referencia y el liderazgo pedagógico de los progenitores ante situaciones de tiranía infantil o desbordamiento conductual de menores y adolescentes.

2. Organización y Estructuración de la Vida Cotidiana

- **Hábitos de higiene personal y ambiental**: Enseñanza y supervisión directa de pautas de aseo personal en los menores (ducha diaria, cuidado bucodental, vestimenta adecuada y limpia) y de condiciones de salubridad y limpieza del inmueble familiar.
- **Ritmos de descanso y horarios de sueño**: Erradicación del uso nocturno descontrolado de pantallas, dispositivos móviles y videojuegos; fijación de horarios estables para acostarse y levantarse en días lectivos.
- **Alimentación y nutrición saludable**: Organización de las cuatro comidas diarias fundamentales; confección de menús equilibrados ajustados a la infancia; erradicación del consumo excesivo de ultraprocesados y golosinas como sustitutivos de comidas regulares.

3. Administración de la Economía Doméstica y Gestión de Recursos Básicos

- **Elaboración de presupuestos familiares**: Confección con los progenitores de un cuadrante mensual de ingresos y gastos, priorizando los pagos obligatorios vinculados al bienestar de los menores (alimentación, farmacia, suministros energéticos y materiales escolares).
- **Capacitación para el consumo inteligente**: Acompañamiento a supermercados y mercados locales para modelar pautas de compra eficiente, comparativa de precios y selección de productos de primera necesidad.
- **Prevención del sobreendeudamiento**: Contención del recurso a créditos rápidos usurarios o apuestas y juego patológico, canalizando el caso hacia prestaciones económicas de urgencia o de apoyo familiar (**Ayudas Económicas Familiares**).

4. Fortalecimiento del Vínculo Afectivo, Apego y Clima Emocional

- **Promoción del apego seguro**: Fomento de la disponibilidad emocional de los progenitores, ayudándoles a descodificar las señales de malestar o demanda de afecto en la primera infancia.
- **Estimulación psicomotriz y verbal temprana**: Fomento de la lectura compartida de cuentos, juegos de mesa estructurados, reducción del sedentarismo tecnológico y juego al aire libre.
- **Resolución pacífica de conflictos intrafamiliares**: Entrenamiento en técnicas de escucha activa, asertividad, contención de la ira y negociación familiar.

5. Seguimiento Escolar e Inserción Sociocomunitaria

- **Prevención y control del absentismo escolar**: Supervisión sistemática de la asistencia diaria a las aulas; acompañamiento físico al colegio en casos de absentismo crónico; contacto semanal con los tutores de los centros educativos de Utrera.
- **Creación de condiciones y hábitos de estudio en el hogar**: Disposición de un espacio físico silencioso, iluminado y ordenado para las tareas escolares; establecimiento de un horario fijo de deberes y estudio.
- **Ocio constructivo e inclusión comunitaria**: Vinculación de los menores a actividades extraescolares, escuelas deportivas municipales de Utrera, bibliotecas públicas y asociaciones juveniles del municipio, evitando el aislamiento social y la adscripción a pandillas desestructuradas.

3.3. Metodología e Instrumentos Operativos de la Educación Social

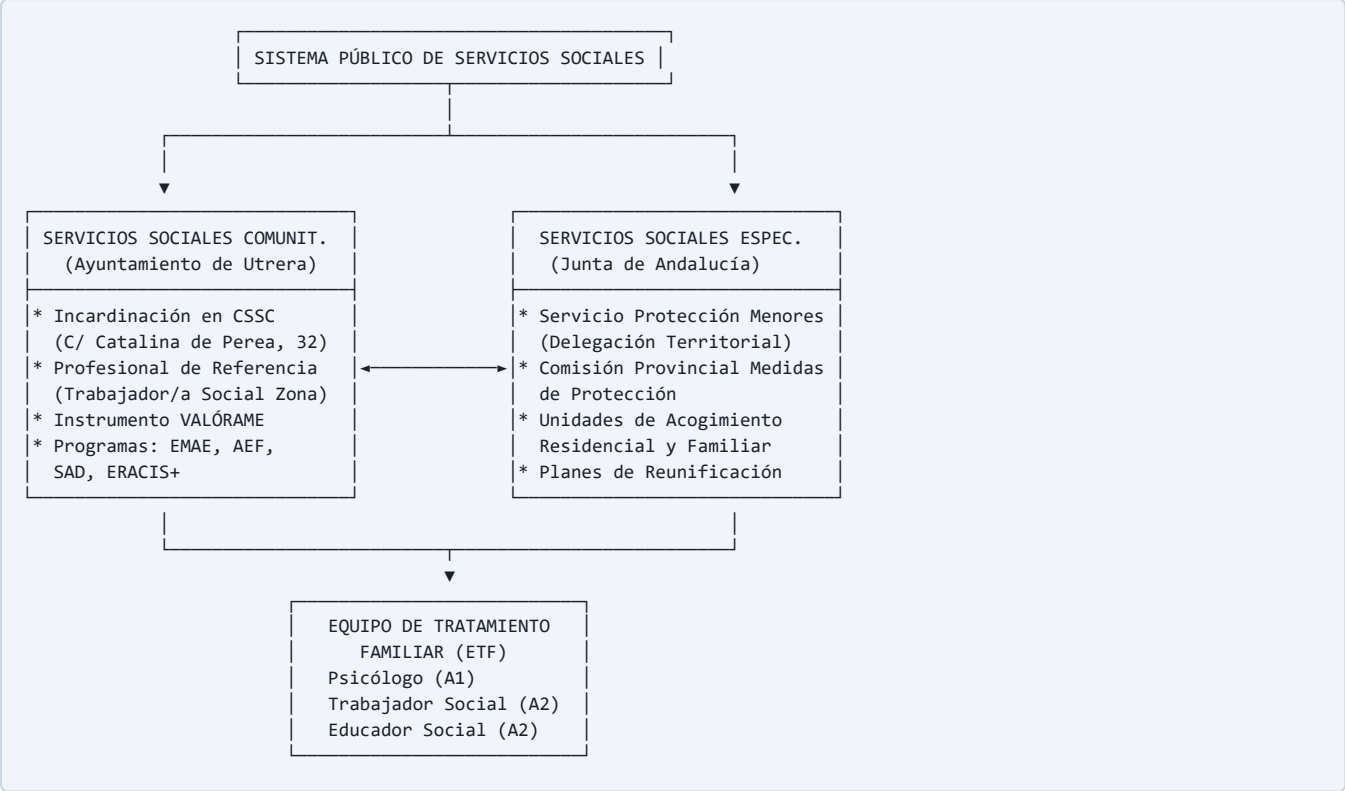
El Educador/a Social en el ETF despliega una metodología de acción pedagógica especializada fundamentada en técnicas directas e indirectas:

- **Modelado y Moldeamiento In Situ**: El profesional no se limita a explicar verbalmente cómo bañar a un bebé, cómo cocinar de forma económica o cómo calmar una rabieta; el Educador/a Social **ejecuta la conducta en presencia de los padres** en el propio hogar familiar (modelado), para posteriormente guiar a los progenitores mientras la realizan ellos mismos, reforzando de inmediato cada aproximación exitosa (moldeamiento).
- **Observación Participante Directa**: Permite obtener información ecológica real, no sesgada por el discurso defensivo que habitualmente las familias presentan en los despachos técnicos.
- **Contratos Socioeducativos Familiares**: Acuerdos escritos y firmados entre progenitores, menores y el educador, donde se plasman compromisos mutuos, metas concretas y refuerzos contingentes.
- **Acompañamiento Socioeducativo Activo**: Presencia física del educador acompañando a la familia a citas hospitalarias, tutorías escolares o gestiones administrativas complejas, modelando habilidades de interacción con las instituciones.
- **Hojas de Registro Conductual y Diario de Campo**: Instrumentos técnicos de monitorización donde se registran la frecuencia, duración e intensidad de las conductas diana (asistencia a clase, horas de sueño, episodios de rabieta o discusiones).

---

4. Integración y Coordinación de los Equipos de Tratamiento Familiar en el Sistema Público de Servicios Sociales

La eficacia técnica del Programa de Tratamiento a Familias depende de su correcta inserción estructural en la arquitectura de los Servicios Sociales y de la fluidez de sus circuitos de coordinación tanto internos como interadministrativos.



4.1. Integración en los Servicios Sociales Comunitarios Municipales

Los ETF no constituyen un servicio aislado ni una ONG externa; están plenamente **incardinados en la estructura orgánica y funcional de los Servicios Sociales Comunitarios** de la Entidad Local:

1. **Adscripción Orgánica y Dependencia Jerárquica**:

- En el **Ayuntamiento de Utrera**, el ETF depende orgánicamente de la **Delegación de Servicios Sociales e Inclusión** y técnicamente de la **Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, ubicada centralmente en la **calle Catalina de Perea, 32**.
- Todo el personal técnico (incluido el Educador/a Social) ostenta la condición de **empleado público** de la corporación local, contratado bajo la modalidad correspondiente garantizada por las transferencias del Decreto 100/2022.

1. **Articulación con el Profesional de Referencia (Artículo 31 de la Ley 9/2016)**:

- La canalización de las familias hacia el ETF en la modalidad de preservación debe tramitarse preceptivamente a través del **Trabajador/a Social de Zona**, quien ostenta el rol de **Profesional de Referencia** de la unidad familiar.
- El Profesional de Referencia emite el **Informe Social de derivación**, adjuntando la valoración técnica oficial formalizada a través del instrumento **VALÓRAME** (Orden de 30 de julio de 2019).
- Durante la vigencia del tratamiento, el Profesional de Referencia mantiene la titularidad de la **Historia Social Única** y del Proyecto de Intervención Social (PIS) global, manteniendo reuniones periódicas de seguimiento y coordinación de caso con el ETF.

1. **Sinergia con otros Programas Municipales**:

- **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Coordinación diaria y cruzada del Educador/a Social del ETF con el Educador/a Social del EMAE para el seguimiento de casos de inasistencia o desescolarización.
- **Ayudas Económicas Familiares (AEF)**: Articulación de transferencias dinerarias de apoyo a la alimentación e higiene infantil para garantizar la cobertura de necesidades materiales inmediatas mientras se ejecuta el tratamiento.
- **Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)**: En familias con desestructuración ambiental grave, se coordina el apoyo técnico del Auxiliar de Ayuda a Domicilio para tareas de limpieza de choque, supervisado pedagógicamente por el Educador/a Social.
- **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)**: Inserción de los progenitores en itinerarios sociolaborales de inserción cuando el desempleo crónico es factor agravante del riesgo.

4.2. Coordinación con el Nivel Especializado: El Servicio de Protección de Menores

La relación entre el ETF municipal y la administración autonómica tutelar (la **Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Sevilla**) es constante, bidireccional y de máxima relevancia legal:

1. **En la Vertiente de Preservación Familiar**:

- Cuando a lo largo del tratamiento el equipo constata que la familia no responde a las pautas educativas, se produce un empeoramiento de las dinámicas de maltrato o emerge un riesgo grave sobrevenido que sitúa a los menores en situación de vulnerabilidad extrema, el ETF emite un **Informe Técnico Motivado** que se remite urgentemente al **Servicio de Protección de Menores**.
- Dicho informe constituye la base probatoria técnica fundamental para que la **Comisión Provincial de Medidas de Protección** incoe de oficio el procedimiento de **declaración legal de desamparo** y la asunción de la tutela ministerial de los menores (artículo 23 de la Ley 4/2021).

1. **En la Vertiente de Reunificación Familiar**:

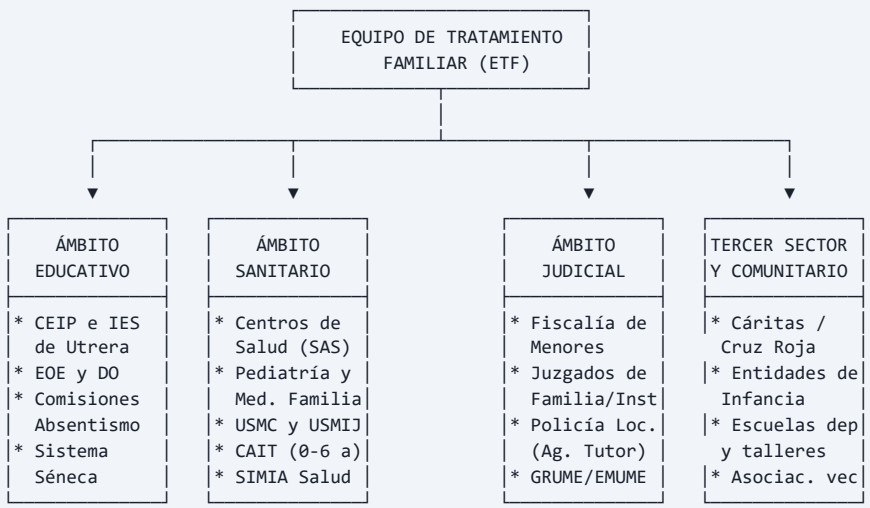
- El Servicio de Protección de Menores es quien formaliza la derivación del caso hacia el ETF cuando considera viable un plan de reintegración familiar.
- El Educador/a Social y el resto del equipo supervisan y valoran las **visitas de contacto**, los fines de semana de estancia en el domicilio de Utrera y los periodos vacacionales.
- El ETF emite informes técnicos vinculantes que valoran si las capacidades marentales y parentales han alcanzado el umbral suficiente para dictar el **cese formal de la medida protectora** y la devolución definitiva de los menores al hogar.

4.3. Financiación y Órganos de Garantía del Programa

- **Transferencias directas de financiación**: Reguladas en el **Capítulo III del Decreto 100/2022**, se canalizan de forma anual mediante resolución de la Dirección General competente en materia de infancia de la Junta de Andalucía hacia los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. La cuantía cubre íntegramente los costes salariales brutos de los tres profesionales por cada unidad de equipo básica asignada y una dotación complementaria para gastos generales de funcionamiento.
- **Comisión Local de Seguimiento**: Órgano colegiado paritario integrado por representantes de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Utrera, encargado de evaluar el cumplimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos, analizar las ratios de cobertura y resolver incidencias de coordinación interadministrativa.

5. Coordinación con Otros Servicios Públicos

El tratamiento integral a familias con menores en riesgo exige trascender las fronteras del sistema de servicios sociales, articulando una red operativa densa y permanente con los sectores educativo, sanitario, judicial y comunitario.



5.1. Ámbito Educativo

La escuela constituye el entorno socializador normalizado por excelencia de la infancia y la adolescencia, y el principal sensor para la detección precoz de situaciones de negligencia o maltrato.

- **Centros Escolares de Utrera (CEIP e IES)**: El Educador/a Social mantiene reuniones periódicas con las tutorías docentes y jefaturas de estudios para monitorizar el rendimiento académico, la higiene en las aulas, la disponibilidad de materiales escolares y la integración con el grupo de iguales.
- **Equipos de Orientación Educativa (EOE) y Departamentos de Orientación (DO)**: Coordinación diagnóstica en casos de necesidades educativas especiales (NEE), dificultades de aprendizaje o trastornos graves de conducta en el aula.
- **Comisión Municipal de Absentismo Escolar**: Integración técnica del Educador/a Social en la Mesa Técnica de Absentismo para articular actuaciones conjuntas y evitar la incoación de expedientes sancionadores o judiciales cuando el caso ya está bajo intervención intensiva del ETF.
- **Canales Digitales (Séneca y SIMIA)**: Conexión telemática con los protocolos de notificación de sospecha de maltrato infantil cumplimentados por los docentes en la plataforma educativa **Séneca**, que nutre automáticamente el **Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)** regulado por el **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**.

5.2. Ámbito Sanitario

La colaboración estrecha con el Sistema Sanitario Público de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud - SAS) es vital para salvaguardar la integridad física y mental de los menores:

- **Centros de Atención Primaria de Salud (Centros de Salud de Utrera)**:
- Contacto directo y recíproco con los profesionales de **Pediatría**, **Medicina de Familia**, **Enfermería Comunitaria** y el **Trabajador/a Social Sanitario**.
- Verificación exhaustiva del **cumplimiento del calendario oficial de vacunaciones**, la asistencia a las revisiones del Programa del Niño Sano y el seguimiento de tratamientos médicos y farmacológicos pautados.
- **Salud Mental Especializada**:

- Coordinación con la **Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC)** de referencia para el tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico de progenitores afectados por patologías mentales, adicciones o trastornos de personalidad.
- Coordinación prioritaria con la **Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ)** ante menores con ideación autolítica, autolesiones, trastornos graves de conducta o cuadros depresivos reactivos al ambiente familiar disfuncional.
- **Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT)**: Coordinación socioeducativa para menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos en el municipio de Utrera.
- **Detección y Notificación en Salud**: Manejo coordinado de la **Hoja de Notificación de Sospecha de Maltrato Infantil** del ámbito sanitario a través del circuito oficial SIMIA.

5.3. Ámbito Judicial y Policial

La protección de menores reviste con frecuencia implicaciones legales, civiles y penales que exigen una actuación rigurosa y puntual:

- **Fiscalía de Menores de Sevilla**:
- Remisión de informes sobre la situación de menores en riesgo severo cuando existe una negativa contumaz de los progenitores a colaborar y no procede aún la declaración administrativa de desamparo.
- Emisión de informes periciales o socioeducativos a requerimiento del Ministerio Fiscal en procedimientos de diligencias preprocesales de protección o reforma de menores.
- **Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (Juzgados de Utrera)**:
- Coordinación en casos de separación o divorcio contencioso conflictivo con medidas de custodia o regímenes de visitas que entran en colisión con el bienestar infantil.
- Actuaciones coordinadas en situaciones de **violencia de género o doméstica**, en enlace directo con el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) y los Juzgados con competencias en Violencia sobre la Mujer.
- **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad**:
- **Policía Local de Utrera y Programa Agente Tutor**: Intervención operativa inmediata en el medio urbano, control de absentismo a pie de calle, localización de menores huidos o desprotegidos, y apoyo de seguridad ante visitas domiciliarias de alto riesgo.
- **Unidades Especializadas (GRUME de la Policía Nacional y EMUME de la Guardia Civil)**: Cooperación en investigaciones de abusos sexuales infantiles, explotación o maltrato físico grave intrafamiliar.

5.4. Recursos Comunitarios y Tercer Sector

La consolidación a largo plazo de las competencias familiares requiere tejer una red de soporte vecinal y social que perdure tras la finalización del tratamiento:

- **Entidades del Tercer Sector de Acción Social**: Coordinación con organizaciones como Cáritas Utrera, Cruz Roja Española, fundaciones y asociaciones de inserción social para el acceso a alimentos frescos, ropa infantil, juguetes o becas de comedor.
- **Recursos Socioeducativos Comunitarios**: Derivación coordinada de los menores a programas de refuerzo escolar vespertino, centros juveniles, ludotecas municipales y talleres de habilidades sociales gestionados por entidades colaboradoras de la iniciativa social.
- **Tejido Deportivo y Cultural**: Integración de los menores en escuelas deportivas municipales de Utrera (fútbol, baloncesto, atletismo) como factor de protección frente a la calle y modelado de normas de convivencia cívica.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Norma reguladora sustantiva vigente**: **Decreto 100/2022, de 7 de junio** (BOJA nº 110, de 10 de junio de 2022).
2. **Norma derogada expresamente**: **Decreto 494/2015, de 1 de diciembre** (derogado por el Decreto 100/2022).
3. **Código y calificación en el Catálogo de Prestaciones**: **Prestación 3.1.2** del **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, calificada como **PRESTACIÓN GARANTIZADA**.
4. **Finalidad dual del Programa**: **Preservación familiar** (evitar la separación del menor) y **Reunificación familiar** (posibilitar el retorno tras una medida protectora).
5. **Composición mínima e interdisciplinar (art. 6 Decreto 100/2022)**: **1 Psicólogo/a (A1)**, **1 Trabajador/a Social (A2)** y **1 Educador/a Social (A2)**.
6. **Plazo legal de valoración diagnóstica**: Máximo **45 días naturales** desde la recepción formal del caso.
7. **Prórroga máxima de la fase diagnóstica**: Hasta un límite absoluto de **2 meses** por causa justificada.
8. **Documento marco de la intervención**: **Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)**, con firma preceptiva de compromisos familiares.
9. **Duración ordinaria máxima del tratamiento**: Hasta **18 meses**.
10. **Prórroga extraordinaria motivada**: Hasta un máximo adicional de **6 meses**.
11. **Límite temporal absoluto improrrogable del tratamiento**: **24 meses** continuados.
12. **Periodicidad mínima preceptiva de informes de seguimiento**: Carácter **semestral** (y trimestral si lo exige el órgano judicial o protector).
13. **Instrumento oficial de valoración de gravedad del riesgo en Andalucía**: **VALÓRAME** (aprobado por **Orden de 30 de julio de 2019**).
14. **Sistema oficial de información sobre maltrato infantil**: **SIMIA** (regulado por **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**).
15. **Principio rector de preservación familiar**: **Artículo 19 de la Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
16. **Delimitación legal de desamparo y tutela**: **Artículo 23 de la Ley 4/2021** y **artículo 172 del Código Civil**.
17. **Regulación de la Historia Social Única y Profesional de Referencia**: **Artículos 31 y 55 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía.
18. **Marco normativo estatal sobre violencia en la infancia**: **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)**.
19. **Marco normativo estatal de protección jurídica del menor**: **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (LOPJM)**, modificada por la Ley 26/2015.
20. **Mecanismo de financiación autonómica**: **Transferencia directa de financiación** permanente y plurianual a Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones.
21. **Vía de derivación preceptiva en preservación**: A través del **Profesional de Referencia** de Servicios Sociales Comunitarios con informe social y VALÓRAME.
22. **Vía de derivación preceptiva en reunificación**: Directamente desde el **Servicio de Protección de Menores** de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía.
23. **Espacio físico y metodológico preferente del Educador/a Social**: Intervención directa, in situ y cotidiana en el **domicilio familiar** y en el **medio abierto**.

24. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            CIRCUITO OPERATIVO Y MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL ETF EN ANDALUCÍA
================================================================================

 1. ENTRADA Y DERIVACIÓN
    ├── PRESERVACIÓN ──► Servicios Sociales Comunitarios (Profesional Referencia TS)
    │                    [Requiere: Informe Social Preceptivo + Escala VALÓRAME]
    └── REUNIFICACIÓN ─► Servicio de Protección de Menores (Delegación Territorial Junta)
                         [Requiere: Plan de Reunificación Familiar + Medida de Tutela/Guarda]

 2. FASE DIAGNÓSTICA (Plazo: 45 días naturales | Prórroga máxima: hasta 2 meses)
    ├── Psicólogo/a (A1) ─────► Evaluación psicológica individual, apego, psicopatología
    ├── Trabajador/a Soc. (A2)► Estudio sociofamiliar, habitabilidad, red de apoyo, recursos
    └── Educador/a Social (A2)► Diagnóstico socioeducativo, competencias parentales, rutinas

 3. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO FAMILIAR (PTF)
    ├── Objetivos operativos cuantificables a corto, medio y largo plazo
    ├── Contrato de compromisos firmado expresamente por la familia
    └── Planificación de sesiones en despacho, visitas domiciliarias y medio abierto

 4. FASE DE INTERVENCIÓN INTENSIVA (Duración: Hasta 18 meses | Prórroga: +6 meses | Tope: 24 meses)
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ ROL DEL EDUCADOR/A SOCIAL:                                               │
    │ * Intervención in situ en domicilio: higiene, descanso, nutrición, salubridad.    │
    │ * Modelado parental directo: pautas de crianza positiva, límites, afecto, LOPIVI.│
    │ * Economía familiar: presupuesto, cesta compra eficiente, prevención deudas.      │
    │ * Ámbito escolar: control diario absentismo, apoyo al estudio, contacto con IES.  │
    │ * Inserción comunitaria: ocio estructurado, actividades deportivas en Utrera.     │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 5. EVALUACIÓN CONTINUA Y SEGUIMIENTO
    ├── Informes de seguimiento preceptivos: Semestrales (y trimestrales si se solicita)
    └── Coordinación externa: Centros Educativos (Séneca), Salud (SIMIA), Policía/Juzgados

 6. MODALIDADES DE CIERRE Y FINALIZACIÓN
    ├── ÉXITO (Alta) ──────────► Consecución objetivos PTF -> Retorno a seguimiento en SSC
    ├── FRACASO / DESAMPARO ──► Emisión informe urgente a Protección Menores (Tutela legal)
    ├── DESISTIMIENTO ─────────► Renuncia familiar -> Derivación a Fiscalía / Menores
    └── TRASLADO ──────────────► Cambio de municipio -> Remisión formal de expediente
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre la norma reguladora sustantiva vigente**:

- *Enunciado trampa*: *"El Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección se regula por el Decreto 494/2015, de 1 de diciembre."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El Decreto 494/2015 fue **expresamente derogado** por la disposición derogatoria única del **Decreto 100/2022, de 7 de junio** (BOJA nº 110, de 10 de junio de 2022). Si el examen cita el Decreto 494/2015 como norma en vigor, es erróneo.

1. **Trampa sobre la tipología de la prestación en el Catálogo de Servicios Sociales**:

- *Enunciado trampa*: *"La prestación del ETF constituye una prestación condicionada supeditada a las disponibilidades presupuestarias anuales de la Entidad Local."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **Decreto 48/2025, de 25 de febrero** (Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía), tipifica el tratamiento familiar con el código **3.1.2** como **PRESTACIÓN GARANTIZADA**, constituyendo un auténtico derecho subjetivo exento de supeditarse a disponibilidad presupuestaria.

1. **Trampa sobre los plazos máximos de tratamiento y prórrogas**:

- *Enunciado trampa*: *"La intervención del ETF tendrá una duración máxima improrrogable de 12 meses, prorrogable por un año adicional hasta 24 meses."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La duración ordinaria es de **hasta 18 meses**, pudiendo concederse una **prórroga extraordinaria motivada de hasta 6 meses más**, situándose el **límite absoluto improrrogable en 24 meses** (artículo 8 del Decreto 100/2022).

1. **Trampa sobre el plazo de la fase diagnóstica**:

- *Enunciado trampa*: *"El equipo dispondrá de un plazo improrrogable de 30 días para emitir la valoración diagnóstica del caso."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El plazo ordinario legal es de **45 días naturales**, prorrogable excepcionalmente por causa motivada hasta un **máximo de 2 meses**.

1. **Trampa sobre la composición profesional básica obligatoria**:

- *Enunciado trampa*: *"Cada ETF estará compuesto obligatoriamente por 1 Psicólogo/a, 1 Trabajador/a Social, 1 Educador/a Social y 1 Abogado/a o Asesor/a Jurídico/a."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 6 del Decreto 100/2022** fija con carácter taxativo que el equipo interdisciplinar básico está formado por **tres profesionales**: **1 Psicólogo/a (A1)**, **1 Trabajador/a Social (A2)** y **1 Educador/a Social (A2)**. No incluye personal letrado en su composición mínima reglamentaria.

1. **Trampa sobre la puerta de entrada de las familias al programa**:

- *Enunciado trampa*: *"Las familias con menores en riesgo pueden solicitar cita previa directamente en el ETF para iniciar un tratamiento socioeducativo."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Los ETF no admiten demanda directa ciudadana. La entrada solo puede realizarse mediante **derivación colegiada formal**: o bien desde los Servicios Sociales Comunitarios (a través del Profesional de Referencia) en programas de preservación, o bien desde el Servicio de Protección de Menores en programas de reunificación.

1. **Trampa sobre la finalidad exclusiva del ETF**:

- *Enunciado trampa*: *"El objetivo exclusivo y excluyente del ETF es evitar que los menores sean retirados de su familia biológica."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El programa tiene una **doble finalidad legal complementaria**: la **preservación familiar** (evitar la separación) y la **reunificación familiar** (posibilitar el retorno del menor que ya ha sido separado mediante una medida de protección de guarda o tutela).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (sito en la **calle Catalina de Perea, 32**), el Trabajador Social de Zona (Profesional de Referencia de la Barriada El Tinte) deriva al **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)** el caso de la unidad familiar compuesta por la madre (31 años) y sus dos hijos menores de edad (Manuel, de 9 años, y Lucía, de 4 años).

Factores de riesgo acreditados en el Informe Social y VALÓRAME:

1. Escala **VALÓRAME con puntuación global de RIESGO GRAVE** por negligencia física y emocional severa (falta continuada de higiene corporal, alimentación basada en productos industriales sin cocinar, falta de seguimiento médico en el Centro de Salud Utrera Norte).

2. **Absentismo escolar grave** del menor Manuel en el CEIP Maestro Juan Antonio Velasco de Utrera (más del 45% de faltas no justificadas en los últimos tres meses, habiéndose agotado la fase 1 del protocolo escolar).
3. Desajuste conductual severo del menor de 9 años en el hogar y en la calle (rabietas violentas, desafío continuado a la autoridad materna, deambulación sin supervisión por la plaza de la barriada en horario nocturno).
4. La madre presenta desbordamiento emocional, carencia de estrategias educativas y aislamiento vecinal, si bien muestra angustia sincera ante la posibilidad de perder la custodia y **acepta voluntariamente someterse al tratamiento del ETF**.

Actuaciones Específicas del Educador/a Social de Utrera:

1. **Fase Diagnóstica (Plazo: 45 días naturales)**:

- Realización de entrevistas socioeducativas en despacho y **tres visitas domiciliarias de observación participante directa** en el hogar familiar.
- Diagnóstico socioeducativo: Se constata inexistencia de horarios estructurados, televisión encendida toda la noche en el dormitorio materno, inexistencia de mesa o espacio para deberes, pautas parentales oscilantes entre la permisividad absoluta y el grito punitivo ineficaz.
- Interconexión técnica con el Psicólogo/a y el Trabajador/a Social del ETF para emitir el dictamen conjunto de idoneidad y viabilidad.

1. **Diseño del Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)**:

- Formulación de compromisos específicos en el área socioeducativa y firma conjunta con la madre y el menor Manuel:
- Compromiso 1: Asistencia regular diaria al colegio sin faltas no justificadas.
- Compromiso 2: Levantarse a las 07:30 h y acostarse a las 21:30 h de lunes a viernes.
- Compromiso 3: Desayuno saludable sentado en la cocina antes de salir al colegio.
- Compromiso 4: Ducha diaria por la tarde y mantenimiento del orden en las habitaciones.

1. **Ejecución Intensiva del Tratamiento (Semanal, a domicilio y medio abierto)**:

- **Intervención in situ en el hogar**: El Educador/a Social acude al domicilio a las 07:45 h dos días por semana durante el primer mes para modelar las rutinas matinales (levantar a los niños, preparar el desayuno, supervisar el aseo y vestimenta).
- **Modelado de competencias parentales**: Entrenamiento in situ con la madre en técnicas de economía de fichas y refuerzo diferencial para contener las rabietas de Manuel, suprimiendo los gritos y aplicando tiempo fuera o retirada de privilegios contingente (retirada de videoconsola).
- **Organización y economía familiar**: Confección conjunta del cuadrante de menú semanal saludable y acompañamiento al supermercado para seleccionar alimentos frescos dentro del presupuesto mensual, coordinando la concesión de una **Ayuda Económica Familiar (AEF)** tramitada por el Trabajador/a Social del equipo.
- **Coordinación y acompañamiento escolar**: El Educador/a Social coordina semanalmente con la Jefatura de Estudios y el tutor del CEIP Maestro Juan Antonio Velasco de Utrera, y con el Educador del **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**. El menor Manuel es acompañado físicamente al centro escolar los primeros 15 días, reduciéndose el absentismo al 0% en el segundo mes de intervención.
- **Integración comunitaria**: Inscripción del menor de 9 años en la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol de Utrera (entrenamientos martes y jueves en las instalaciones de Vistalegre) y de la menor de 4 años en actividades de psicomotricidad, vinculando a la madre con el grupo de apoyo a la crianza positiva desarrollado en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de calle Catalina de Perea.

1. **Evaluación, Informe Semestral y Cierre**:

- A los **6 meses**: Emisión de informe semestral favorable constatando el cese absoluto del absentismo, regularización de revisiones pediátricas y erradicación de conductas desadaptadas graves.
- A los **14 meses**: Consecución íntegra de los objetivos del PTF. Emisión de informe final de **alta por consecución de objetivos** y derivación del caso al Trabajador Social de Zona (Profesional de Referencia) para seguimiento preventivo ordinario en Servicios Sociales Comunitarios.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

1. **Normativa Autonómica Andaluza**:

- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección (*BOJA nº 110, de 10 de junio de 2022*).
- **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA extraordinario de 2025*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*).
- **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y la adolescencia en Andalucía (**VALÓRAME**) (*BOJA nº 150, de 6 de agosto de 2019*).
- **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y la adolescencia en Andalucía y el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (**SIMIA**) (*BOJA nº 228, de 26 de noviembre de 2018*).
- **Decreto 494/2015, de 1 de diciembre** (*Derogado expresamente por el Decreto 100/2022*).

1. **Normativa Estatal Básica**:

- **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero**, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada sustancialmente por la Ley 26/2015, de 28 de julio).
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (**LOPIVI**).
- **Código Civil Español** (artículos 154, 158, 172 y concordantes sobre patria potestad, guarda y tutela legal).
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**), artículos 25.2.e) y 26.1.c).

TEMA 23: EL VALÓRAME COMO INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS SITUACIONES DE RIESGO, DESPROTECCIÓN Y DESAMPARO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA

Temario Específico • Protección a la Infancia y Adolescencia en la Administración Local Andaluza

1. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL: RIESGO, DESPROTECCIÓN Y DESAMPARO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA

Marco constitucional e internacional de referencia

La protección integral de las personas menores de edad se asienta en el mandato del **artículo 39 de la Constitución Española de 1978 (CE)**, que impone a los poderes públicos la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, de manera singular, de los hijos e hijas, iguales ante la ley con independencia de su filiación. Este imperativo se complementa con el artículo 10.2 CE, que ordena interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, destacando la **Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989** (ratificada por España mediante Instrumento de 30 de noviembre de 1990), cuyos cuatro principios rectores vinculan a toda la actuación administrativa: el **interés superior del menor** (art. 3.1 CDN), la no discriminación (art. 2), el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 6), y el derecho a ser escuchado y expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten (art. 12).

Título competencial autonómico y la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el **artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)** atribuye a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que comprende expresamente «la protección de menores y la promoción y protección de las familias y de la infancia». Asimismo, el artículo 18 del citado Estatuto reconoce a las personas menores de edad el derecho a recibir de los poderes públicos la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y bienestar.

El marco legislativo autonómico vigente está configurado por la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (publicada en el BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021, y en el BOE nº 228, de 23 de septiembre de 2021; en vigor desde el 24 de octubre de 2021). Resulta fundamental advertir para el examen que la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2021 **derogó expresamente la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor**. Toda referencia a las categorías de riesgo y desamparo en Andalucía debe articularse hoy bajo el Título III de la Ley 4/2021 («Prevención, detección, valoración y actuación ante situaciones de desprotección y conflicto social»), coordinada horizontalmente con la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía** (arts. 28, 42.2.d, 44.2 y 51) y con la **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor** (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, y por la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia - LOPIVI**).

El Decreto 210/2018 y el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)

El procedimiento técnico-administrativo ante situaciones de vulnerabilidad infantil está normado por el **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (publicado en el BOJA nº 228, de 26 de noviembre de 2018). Este decreto regula la detección, notificación, valoración y adopción de medidas protectoras, e integra de forma obligatoria el **SIMIA (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía)**. El SIMIA se erige como la plataforma telemática unificada que coordina a los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados de Andalucía con los ámbitos educativo, sanitario, policial y judicial, canalizando las hojas de notificación de sospecha de maltrato infantil y sirviendo de soporte digital a los instrumentos técnicos de baremación.

Delimitación conceptual y jurídica: Desprotección, Riesgo y Desamparo

Para la correcta praxis del educador/a social y la resolución de preguntas test, es preceptivo delimitar con rigor técnico las tres categorías operativas de intervención:

1. **Desprotección infantil (concepto genérico)**: Toda situación en la que las necesidades básicas de la persona menor de edad (físico-biológicas, cognitivas, emocionales o relacionales) no son satisfechas o existe un daño significativo o riesgo fundado de sufrirlo, como consecuencia de acciones u omisiones (activas o pasivas) protagonizadas por las personas que ostentan su patria potestad, tutela o guarda ordinaria (art. 95 de la Ley 4/2021).
2. **Situación de Riesgo (concepto específico local)**: Se define en el **artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996** y en el **artículo 98 de la Ley 4/2021 de Andalucía** como aquella situación en la que, a causa de circunstancias personales, familiares o del entorno social, el desarrollo integral y el bienestar de la persona menor de edad se ven perjudicados o amenazados, **sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar**. Su rasgo distintivo esencial es la **permanencia del menor en el domicilio** y la competencia atribuida a la **Administración Local** (municipios de 20.000 o más habitantes, como el Ayuntamiento de Utrera, a través de sus Servicios Sociales Comunitarios y Equipos de Tratamiento Familiar - ETF). El objetivo prioritario es eliminar los factores de riesgo y capacitar a los progenitores mediante un plan socioeducativo y familiar.
3. **Situación de Desamparo (concepto específico autonómico)**: Se define en el **artículo 172.1 del Código Civil** y en el **artículo 109 de la Ley 4/2021 de Andalucía** como aquella que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando estas queden privadas de la necesaria asistencia material o moral. Su consecuencia jurídica directa e inexcusable es la **asunción automática de la tutela por ministerio de la ley (tutela *ex lege*) por parte de la Entidad Pública autonómica** (la Consejería competente a través de su correspondiente Delegación Territorial), lo que conlleva la suspensión de la patria potestad o la remoción de la tutela ordinaria, la **separación provisional o definitiva del menor de su entorno familiar** y la adopción de una medida protectora formal: guarda administrativa, acogimiento familiar o acogimiento residencial (arts. 114 a 127 de la Ley 4/2021).

Distribución competencial entre la Administración Local y la Autonómica

El régimen competencial en infancia y adolescencia en Andalucía responde a un esquema descentralizado y de responsabilidad compartida:

- **Competencias Municipales (Ayuntamiento de Utrera)**: Conforme al artículo 25.2.e) de la LRBRL, al artículo 9.17 de la LAULA, al artículo 51 de la Ley 9/2016 y a los artículos 98 a 108 de la Ley 4/2021, corresponde a los municipios de 20.000 o más habitantes:
  - La prevención, detección precoz e información ante situaciones de vulnerabilidad social infantil.
  - La investigación, valoración técnica y diagnóstico de las situaciones de desprotección comunicadas en su territorio.
  - La **declaración administrativa de la situación de riesgo** y la aprobación del correspondiente **Proyecto de Intervención Social (PIS)** familiar y socioeducativo.
  - El tratamiento especializado en el medio a través de los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**.
  - La comunicación inmediata a la Entidad Pública autonómica y al Ministerio Fiscal cuando se constate una situación de desamparo grave o riesgo vital inminente.
- **Competencias Autonómicas (Junta de Andalucía)**: Conforme al artículo 61 del Estatuto de Autonomía, al artículo 50 de la Ley 9/2016 y a los artículos 109 a 115 de la Ley 4/2021, corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad):
  - La superior planificación, coordinación y fijación de estándares técnicos comunes en protección de menores.
  - La **declaración formal de la situación de desamparo** y la formalización de la tutela *ex lege*.
  - La adopción de medidas cautelares urgentes de asunción de guarda (art. 112 de la Ley 4/2021).
  - La gestión de los recursos de acogimiento familiar (de urgencia, temporal, permanente) y de los centros de acogimiento residencial.
  - Las propuestas judiciales de adopción y medidas de privación de la patria potestad.

2. EL INSTRUMENTO VALÓRAME: NATURALEZA, OBJETIVOS, FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES

Aprobación oficial y vigencia normativa

El instrumento técnico denominado **VALÓRAME** («Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía») fue formalmente aprobado y publicado mediante la **Orden de 30 de julio de 2019** de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (publicada en el **BOJA nº 152, de 8 de agosto de 2019**).

Con posterioridad inmediata, se advirtió la omisión de apartados en el anexo de la orden, publicándose la **Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019 en el BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**, mediante la cual se sustituyó íntegramente la **Hoja Resumen** de valoración por el modelo normalizado definitivo, de obligatoria cumplimentación en el software SIMIA por parte de todos los profesionales de la red pública andaluza.

Antecedentes técnicos y comparados

VALÓRAME no es un instrumento aislado, sino el resultado de la evolución metodológica de la protección de menores en España durante las últimas dos décadas. Surge a iniciativa de la Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía en estrecha colaboración con el **Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA)** y equipos de investigación de la Universidad de Sevilla. Toma como referentes directos las mejores prácticas estatales e internacionales basadas en la evidencia, muy singularmente el instrumento **BALORA** (aprobado por Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, diseñado por Arruabarrena y De Paúl) y el instrumento de valoración de la Región de Murcia. VALÓRAME adapta y contextualiza estos baremos a la realidad social, organizativa y jurídica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sustituyendo las antiguas guías no normalizadas que propiciaban una acusada disparidad de criterios entre diferentes municipios y provincias.

Naturaleza técnico-jurídica: El Juicio Técnico Estructurado

Desde una perspectiva epistemológica y profesional, VALÓRAME se fundamenta en la metodología del **Juicio Técnico Estructurado** (*Structured Professional Judgement*). Esto implica que:

1. **No es un algoritmo mecánico ni una fórmula aritmética**: La gravedad de un caso no resulta de sumar puntos de manera ciega. El instrumento guía al profesional a través de un examen exhaustivo de indicadores observables, pero requiere la ponderación cualitativa interdisciplinar de los profesionales (trabajador/a social, educador/a social y psicólogo/a).
2. **Es vinculante pero flexible**: Su aplicación es preceptiva para los Servicios Sociales Comunitarios, los Equipos de Tratamiento Familiar y los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Territoriales conforme al Decreto 210/2018, garantizando que ninguna decisión restrictiva de derechos (como la separación familiar) se adopte sin un informe técnico fundamentado en indicadores contrastables.
3. **Carácter dinámico y procesal**: Permite reevaluaciones periódicas del caso a lo largo del itinerario socioeducativo, sirviendo como termómetro del progreso o retroceso familiar y midiendo el impacto del Proyecto de Intervención Social.

Objetivos esenciales de VALÓRAME

El artículo 1 de la Orden de 30 de julio de 2019 y el cuerpo del instrumento fijan los siguientes objetivos operativos:

- **Homogeneizar y unificar los criterios técnicos** de valoración en todo el territorio andaluz, asegurando la equidad y el principio de no discriminación en el acceso a la protección social para cualquier menor de la comunidad.
- **Diferenciar con precisión técnica y jurídica las situaciones de riesgo leve/moderado frente a las de desprotección grave o desamparo**, determinando si procede la intervención comunitaria en el medio o la incoación del procedimiento de tutela autonómica.
- **Agilizar los tiempos de respuesta y toma de decisiones**, reduciendo los periodos de incertidumbre y previniendo la cronificación del daño en el menor.
- **Proporcionar un lenguaje operativo común** entre la Administración Local y la Junta de Andalucía, así como con la Fiscalía de Menores y los Juzgados de Primera Instancia o Familia.

- **Fundamentar objetivamente las resoluciones administrativas**, garantizando la motivación técnica exigida por el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante posibles recursos o impugnaciones judiciales de las familias.

Fundamentos teórico-metodológicos

VALÓRAME se sustenta sobre un sólido marco conceptual multidisciplinar: el **Modelo Ecológico-Sistémico (Urie Bronfenbrenner)**, que analiza el desarrollo del menor en la interacción con sus contextos familiar, escolar y comunitario; la **Teoría del Apego (John Bowlby)**, focalizada en la calidad del vínculo afectivo primario; y la **Perspectiva de la Parentalidad Positiva (Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa)**, que promueve el desarrollo de las capacidades de los progenitores delimitando los apoyos públicos necesarios.

3. ESTRUCTURA TÉCNICA, TIPOLOGÍAS DE DESPROTECCIÓN, INDICADORES Y NIVELES DE GRAVEDAD

Taxonomía de las Necesidades Básicas en la Infancia y Adolescencia

El instrumento VALÓRAME parte de un postulado elemental: **la desprotección infantil es la consecuencia del incumplimiento severo o la falta de cobertura sistemática de las necesidades universales de la persona menor de edad**. El manual clasifica dichas necesidades en cuatro dimensiones fundamentales:

1. **Necesidades físico-biológicas**: Alimentación adecuada y regular; atención a la salud y cuidados médicos; higiene personal y de la vivienda; vestido adaptado a la climatología y talla; alojamiento seguro y condiciones mínimas de habitabilidad.
2. **Necesidades de seguridad y protección**: Supervisión y cuidado acorde a la etapa evolutiva; prevención de accidentes en el hogar o la vía pública; y defensa frente a agresiones físicas, sexuales o intimidatorias provenientes de terceros.
3. **Necesidades emocionales y afectivas**: Seguridad afectiva y apego estable; afecto incondicional y aceptación; reconocimiento y refuerzo de la autoestima; empatía parental y respuesta adecuada ante los estados de angustia del menor.
4. **Necesidades cognitivas y sociales**: Estimulación sensorial e intelectual temprana; escolarización obligatoria regular y apoyo al proceso educativo; interacción social normalizada con el grupo de iguales; asimilación de normas, límites y valores prosociales de convivencia; y fomento progresivo de la autonomía personal.

Las Tipologías de Desprotección y sus Indicadores Operacionales

VALÓRAME estructura la evaluación de los comportamientos parentales y de la situación del menor en **siete tipologías de desprotección**, cada una dotada de indicadores objetivos y graduados:

1. Negligencia

Es la tipología de mayor prevalencia en los Servicios Sociales Comunitarios. Consiste en la falta de respuesta pasiva o el descuido reiterado de los progenitores respecto a las necesidades del menor, disponiendo de los recursos o de los apoyos para satisfacerlas. Se subdivide en cuatro ámbitos específicos:

- **1.1. Necesidades Físicas**: Desatención de la salud (no administración de tratamientos prescritos, inasistencia a programas de vacunación o revisiones pediátricas obligatorias); desnutrición o alimentación desequilibrada grave; falta de higiene corporal extrema; ropa inadecuada o andrajosa; condiciones de infravivienda insalubre o peligrosa.
- **1.2. Necesidades de Seguridad**: Dejar al menor solo en el hogar sin la madurez necesaria; supervisión insuficiente que expone al menor a peligros graves (tóxicos accesibles, ventanas sin protección); permitir la convivencia con adultos que presentan conductas peligrosas o antecedentes de violencia.
- **1.3. Necesidades Escolares / Formativas**: **Absentismo escolar injustificado y reiterado**; falta de matriculación en la etapa de educación obligatoria (6 a 16 años); desinterés absoluto y no asistencia a las citaciones de la tutoría escolar; negación de material escolar indispensable.
- **1.4. Necesidades Psíquicas / Emocionales**: Frialdad y ausencia total de muestras de afecto; aislamiento dentro de la propia dinámica familiar; falta de estimulación comunicativa; ausencia de pautas normativas (crianza caótica) o permisividad extrema ante conductas de riesgo; desatención de trastornos del desarrollo o de salud mental diagnosticados en el menor.

2. Maltrato Físico

Acción no accidental de los progenitores o cuidadores que ocasiona daño físico, enfermedad o riesgo grave de padecerlos en el menor: empleo del castigo físico habitual como pauta disciplinaria; agresiones directas (golpes, bofetadas, quemaduras, cortes); privación deliberada de comida o agua como castigo; confinamiento físico o encierros forzados; y administración forzada de alcohol, drogas o fármacos no pautados.

3. Maltrato Emocional / Psicológico

Pauta persistente y reiterada de conductas parentales destructivas que lesionan gravemente el desarrollo afectivo, cognitivo y la autoestima del menor:

- **Rechazo afectivo activo**: Desprecio explícito, expresiones continuas de no desear al menor o atribuirle la causa de los males familiares.
- **Aterrorizar**: Amenazas verbales graves de abandono, internamiento, agresión física o muerte hacia el menor o sus seres queridos.
- **Aislamiento forzado**: Prohibición injustificada de relacionarse con iguales, salir del domicilio o participar en actividades escolares y comunitarias.
- **Instrumentalización en el conflicto de pareja**: Utilización del menor como arma arrojadiza en procesos de ruptura (manipulación deliberada o violencia vicaria).
- **Exposición continuada a violencia de género**: Presenciar agresiones físicas, amenazas o vejaciones entre los progenitores en el hogar, configurada como forma directa de maltrato infantil.

4. Abandono

Ruptura o renuncia manifiesta de las funciones de guarda y cuidado: expulsión del menor del domicilio familiar; negativa injustificada a recogerlo tras una estancia médica, tutelar o de terceros; o ausencia prolongada del hogar sin dejar al menor al cuidado de adultos responsables.

5. Violencia Sexual / Abuso Sexual y Explotación

Involucración del menor en actividades sexuales sin capacidad evolutiva para consentir: abuso intrafamiliar; abuso extrafamiliar consentido o no protegido por los progenitores; o utilización en pornografía o prostitución infantil.

6. Incapacidad Parental para el Control de la Conducta del Menor

Incompetencia manifiesta de los progenitores para reconducir conductas disruptivas graves del menor: violencia filioparental (agresiones severas de hijos a padres); conductas delictivas continuadas; fugas reiteradas del domicilio; o consumo incontrolado de sustancias tóxicas.

7. Otras Situaciones Específicas de Desprotección

Incluye el **maltrato prenatal** (consumo grave de tóxicos o negativa a controles obstétricos en la gestación); el **Síndrome de Münchhausen por poderes** (trastorno facticio impuesto a otro con simulación o inducción de patologías); la mendicidad infantil forzada; y la explotación laboral infantil o corrupción delictiva.

Gradación de la Gravedad en VALÓRAME

Cada tipología analizada se califica técnicamente en una escala de **cuatro niveles de gravedad**:

Nivel de Gravedad	Definición Técnica y Operacional	Impacto en el Desarrollo Infantil
Leve	Descuido puntual o de baja intensidad; carencias menores que no comprometen la integridad física ni el desarrollo evolutivo inmediato.	Alteraciones mínimas corregibles mediante orientación socioeducativa básica.
Moderado	Carencias significativas o pautas inadecuadas prolongadas; desatención de necesidades de salud o higiene no vitales; pautas educativas disfuncionales.	Compromiso apreciable del bienestar y retrasos leves en áreas de desarrollo psicosocial o escolar.
Elevado	Omisiones o agresiones graves crónicas; maltrato físico que deja lesiones; negligencia médica en patologías serias; absentismo escolar crónico.	Deterioro evidente del desarrollo físico, psicológico o emocional; cronificación del daño.
Muy Elevado	Riesgo vital inmediato, daño físico o psicológico irreparable; agresiones físicas severas; abuso sexual intrafamiliar; abandono absoluto.	Peligro inminente para la vida o integridad del menor; secuelas graves e irreversibles.

El Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) de Robert Goodman

Como instrumento psicométrico complementario incorporado en VALÓRAME, se incluye el **Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ)** de Robert Goodman:

- **Población destinataria**: Personas menores de edad entre **4 y 17 años**.
- **Estructura**: **25 ítems** divididos en **5 subescalas** de 5 ítems:
  1. *Síntomas emocionales* (quejas somáticas, miedos, tristeza).
  2. *Problemas de conducta* (rabietas, peleas, desobediencia, robos).
  3. *Hiperactividad / Déficit de atención* (inquietud, distracción, impulsividad).
  4. *Problemas de relación con compañeros* (aislamiento, acoso escolar).
  5. *Conducta prosocial* (empatía, compartir, ayudar a los demás).
- **Formatos triangulados**: Versiones para progenitores, tutores escolares y **autoinforme** por el propio menor a partir de los **11 años**.
- **Suplemento de impacto**: Evalúa la interferencia del malestar del menor en su vida cotidiana (familia, amigos, aula y ocio).

Criterios de Ponderación y Factores Moduladores

La gravedad tipológica se modula considerando tres factores:

1. **Vulnerabilidad intrínseca del menor**:
   - **Edad**: En menores de **0 a 3 años** cualquier negligencia adquiere gravedad superior por su dependencia absoluta. El segundo tramo de alta vulnerabilidad abarca de los 3 a los 6 años.
   - **Discapacidad o enfermedad crónica**: Incrementa de forma exponencial la lesividad de las omisiones de cuidado.
2. **Parámetros del maltrato**: Cronicidad, frecuencia continuada y concurrencia simultánea de múltiples tipologías.
3. **Factores parentales de cambio**: **Conciencia del problema** (reconocimiento sincero de las dificultades); atribución de responsabilidad; **motivación para el cambio**; y trayectoria previa de colaboración con los servicios sociales.

4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN, LA HOJA RESUMEN (SIMIA) Y LA TOMA DE DECISIONES TÉCNICAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Fases del Procedimiento de Valoración

1. **Fase 1: Detección y Notificación**: Entrada vía hoja de notificación telemática del **SIMIA** desde escuelas, centros de salud, policía local o juzgados.
2. **Fase 2: Investigación Social e Interdisciplinar**: Entrevistas a progenitores y al menor en entorno seguro (art. 12 CDN y art. 23 Ley 4/2021); **visita al domicilio familiar**; coordinación con escuela y pediatría; y consulta en CoheSSiona y SIMIA.

3. **Fase 3: Baremación analítica en VALÓRAME**: Identificación de tipologías e indicadores objetivos; calificación de la gravedad (leve, moderada, elevada, muy elevada); y pase del cuestionario SDQ si procede.
4. **Fase 4: Análisis de ponderación y pronóstico**: Valoración de la vulnerabilidad del menor y del potencial de cambio parental.
5. **Fase 5: Dictamen de Valoración Global y Hoja Resumen**: Determinación de la gravedad global del expediente y volcado telemático en SIMIA.
6. **Fase 6: Propuesta de Intervención y Adopción de Medidas**: Formalización del plan de actuación según el nivel dictaminado.

La Hoja Resumen Oficial de VALÓRAME

La **Hoja Resumen** (modelo definitivo normalizado en la **Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**) es el documento oficial obligatorio que se cumplimenta en SIMIA y contiene cinco bloques preceptivos:

1. **Datos de Identificación del Menor y de la Unidad Familiar** (nombre, fecha de nacimiento, código SIMIA, filiación y convivencia).
2. **Datos del Servicio y Equipo Técnico Responsable** (identificación de Servicios Sociales Comunitarios o ETF de Utrera y firmas colegiadas).
3. **Cuadro de Tipologías e Indicadores Detectados** (niveles asignados en cada tipología presente).
4. **Valoración Global de la Desprotección** (calificación sintética del caso).
5. **Propuesta de Actuación Técnica** (intervención en el medio vs propuesta de desamparo).

Niveles de Valoración Global y Toma de Decisiones Técnicas

Valoración Global	Órgano Competente	Actuación Técnica Socioeducativa
Sin Desprotección (o riesgo no apreciable)	Servicios Sociales Comunitarios (Utrera)	Cierre y archivo del expediente o derivación a recursos preventivos universales y comunitarios.
Situación de Riesgo (Leve o Moderado)	Servicios Sociales Comunitarios (Utrera)	**Declaración administrativa de riesgo** (art. 98 Ley 4/2021); diseño y ejecución del **PIS socioeducativo familiar** con permanencia en el hogar.
Desprotección Grave: Intervención en el Medio	Servicios Sociales Comunitarios / ETF (Utrera)	Asunción por el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**; Proyecto de Tratamiento Familiar intensivo con permanencia del menor.
Desprotección Grave: Propuesta de Desamparo	Delegación Territorial de la Junta de Andalucía (Sevilla)	Envío urgente de expediente y Hoja Resumen vía SIMIA a la Junta y Fiscalía; resolución de **Desamparo**, asunción de **tutela *ex lege*** y acogimiento.

Desglose operativo de las decisiones:

- **Situación de Riesgo (Leve o Moderado)**: Corresponde al **Ayuntamiento de Utrera**. Se tramita el procedimiento de declaración de riesgo (arts. 100-104 Ley 4/2021). El **Técnico/a Medio de Educación Social** diseña y ejecuta el plan de trabajo socioeducativo familiar dentro del PIS (art. 46 Ley 9/2016): educación parental, mediación, control del absentismo y vinculación a la red comunitaria, suscribiendo el **contrato social** (art. 12.1.l Ley 9/2016).
- **Desprotección Grave con Intervención en el Medio**: Procede cuando concurre gravedad elevada pero los progenitores tienen capacidad de cambio y no hay riesgo físico inminente. El caso es asumido por el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)** del Ayuntamiento de Utrera para un tratamiento especializado intensivo.
- **Desprotección Grave con Propuesta de Desamparo**: Procede ante peligro vital, abuso sexual severo, desamparo de hecho o fracaso del ETF. El Ayuntamiento remite las actuaciones a la **Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Sevilla** y al Ministerio Fiscal. La Junta dicta la **Declaración de Desamparo**, asume la tutela *ex lege* (art. 172 CC y art. 109 Ley 4/2021) y acuerda el acogimiento residencial o familiar.
- **Medidas Cautelares Urgentes (artículo 112 de la Ley 4/2021)**: Ante situaciones de flagrante desamparo con riesgo vital inminente (menor abandonado en vía pública, cuidadores inconscientes), los Servicios Sociales

Comunitarios y Policía Local prestan auxilio inmediato, y la Entidad Pública autonómica asume la **guarda provisional urgente**, notificándolo al Ministerio Fiscal.

A) DATOS DE EXAMEN

1. Denominación oficial: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (**VALÓRAME**).

2. Orden de aprobación: **Orden de 30 de julio de 2019** de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

3. Publicación oficial: **BOJA nº 152, de 8 de agosto de 2019**.

4. Hoja Resumen definitiva: **Corrección de errores** publicada en el **BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**.

5. Decreto regulador de riesgo y SIMIA: **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre** (BOJA nº 228 de 26/11/2018).

6. Ley andaluza de infancia vigente: **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

7. Ley autonómica derogada: **Ley 1/1998, de 20 de abril**, de los derechos y la atención al menor (derogada expresamente por la Ley 4/2021).

8. Plataforma telemática obligatoria: **SIMIA** (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía).

9. Tipologías evaluadas: **7 tipologías** de desprotección infantil.

10. Subcategorías de Negligencia: **4 áreas** (físicas, seguridad, escolares y psíquicas/emocionales).

11. Niveles de gravedad tipológica: **4 niveles** (Leve, Moderado, Elevado y Muy Elevado).

12. Cuestionario psicométrico: **SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)** de Robert Goodman.

13. Rango de edad del SDQ: Menores entre **4 y 17 años**.

14. Estructura del SDQ: **25 ítems** en **5 subescalas** de 5 ítems cada una.

15. Edad para autoinforme SDQ: A partir de los **11 años** cumplidos.

16. Edad de máxima vulnerabilidad: Menores de **0 a 3 años** (y segundo tramo de 3 a 6 años).

17. Competencia en riesgo infantil: **Administración Local (Ayuntamiento de Utrera)**, permaneciendo el menor en su núcleo.

18. Competencia en desamparo: **Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía)**, con separación del núcleo familiar.

19. Consecuencia del desamparo: Asunción de la **tutela *ex lege*** por la Junta (art. 172.1 CC y art. 109 Ley 4/2021).

20. Equipo municipal de tratamiento: **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**, en municipios de más de 20.000 habitantes.

21. Modelo técnico de evaluación: Metodología del **Juicio Técnico Estructurado** (criterios cualitativos no aritméticos).

22. Medidas cautelares urgentes: Reguladas en el **artículo 112 de la Ley 4/2021** (guarda provisional urgente comunicada al Fiscal).

B) ESQUEMA PARA REPASO

```
INSTRUMENTO VALÓRAME [ORDEN 30/07/2019 - BOJA 08/08/2019 | CORRECCIÓN ERRORES HOJA RESUMEN: BOJA 21/08/2019]
│
├── 1. MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL
│   ├── Marco Estatutario y Autonómico: Art. 61 Estatuto Autonomía | Ley 9/2016 de Servicios Sociales (arts. 28, 44, 51).
│   ├── Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía (DEROGÓ a la Ley 1/1998): Título III (Desprotección).
│   ├── Decreto 210/2018 (Procedimiento ante riesgo y desamparo en Andalucía e integración del SIMIA).
│   ├── Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (modificada por Ley 26/2015 y LOPIVI 8/2021).
│   └── Diferencia Jurídica:
│       ├── RIESGO (art. 17 LO 1/96 y art. 98 Ley 4/21) -> Permanece en hogar | Competencia: AYUNTAMIENTO (Utrera).
│       └── DESAMPARO (art. 172 CC y art. 109 Ley 4/21) -> Tutela ex lege | Separación | Competencia: JUNTA ANDALUCÍA.
│
├── 2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE VALÓRAME
│   ├── Origen: Consejería competente + Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA) | Antecedente: BALORA (Euskadi).
│   ├── Naturaleza: Metodología del Juicio Técnico Estructurado (no es baremo aritmético ni suma ciega).
│   └── Objetivos: Unificar criterios en Andalucía, agilizar decisiones, motivar resoluciones y conectar con SIMIA.
│
├── 3. ESTRUCTURA TÉCNICA Y BAREMACIÓN
│   ├── Taxonomía Necesidades: Físico-biológicas, de seguridad, emocionales y cognitivas/sociales.
│   ├── 7 Tipologías de Desprotección:
│   │   ├── 1. Negligencia: Físicas, seguridad, escolares (absentismo) y psíquicas/emocionales.
│   │   ├── 2. Maltrato Físico: Castigo corporal, lesiones, privación de comida/agua, encierros.
│   │   ├── 3. Maltrato Emocional: Rechazo, aterrorizar, aislamiento, instrumentalización conyugal, violencia género.
│   │   ├── 4. Abandono: Expulsión del domicilio, negativa de acogida, desatención prolongada.
│   │   ├── 5. Violencia / Abuso Sexual: Intrafamiliar, extrafamiliar consentido, pornografía/prostitución.
│   │   ├── 6. Incapacidad Parental Control Conducta: Violencia filioparental, conductas delictivas, adicciones.
│   │   └── 7. Específicas: Maltrato prenatal, Münchhausen por poderes, mendicidad, explotación laboral.
│   ├── Niveles de Gravedad por Tipología: Leve, Moderado, Elevado y Muy Elevado.
│   ├── Cuestionario SDQ (Goodman): 4 a 17 años | 25 ítems | 5 subescalas | Autoinforme desde 11 años.
│   └── Factores Moduladores: Vulnerabilidad (edad <3 años, discapacidad), cronicidad, conciencia y motivación parental.
│
├── 4. PROCESO DE EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
│   ├── Fases: 1. Detección (SIMIA) -> 2. Investigación social -> 3. Aplicación Valórame -> 4. Ponderación -> 5. Hoja Resumen.
│   ├── Hoja Resumen Oficial (BOJA 21/08/2019): Documento normalizado telemático obligatorio dentro de SIMIA.
│   └── Valoración Global y Destino del Caso:
│       ├── Sin Desprotección -> Archivo o derivación a programas preventivos universales.
│       ├── Riesgo Leve / Moderado -> Servicios Sociales Comunitarios (Utrera) -> Declaración Riesgo + PIS familiar.
│       └── Desprotección Grave -> Bifurcación técnica:
│           ├── Pronóstico favorable / colaboración -> Intervención en el Medio por ETF (Tratamiento Familiar).
│           └── Riesgo vital / no colaboración / desamparo -> Propuesta DESAMPARO a Delegación Territorial Junta.
│
└── 5. ROL DEL EDUCADOR/A SOCIAL MUNICIPAL
    └── Diseño del PIS, intervención socioeducativa domiciliaria, habilidades parentales, absentismo y contrato social.
```

C) TRAMPAS DEL TEST

1. Competencia en Declaración de Riesgo vs Declaración de Desamparo

Trampa común: Atribuir al Ayuntamiento o al Alcalde la potestad de declarar el desamparo y asumir la tutela de un menor.

Clave jurídica: El **Ayuntamiento (Utrera)** solo tiene competencia para declarar formalmente la **situación de riesgo** (arts. 98 y 100 Ley 4/2021). La **declaración de desamparo** y la asunción de la tutela *ex lege* es potestad reservada en exclusiva a la **Junta de Andalucía** (art. 109 Ley 4/2021 y art. 172 Código Civil).

2. Ley de Menores de Andalucía: Ley 1/1998 (Derogada) vs Ley 4/2021 (Vigente)

Trampa común: Formular preguntas basadas en la Ley 1/1998, de 20 de abril.

Clave jurídica: La Ley 1/1998 fue **derogada expresamente** por la Disposición Derogatoria Única de la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**. Todas las respuestas deben fundarse en la Ley 4/2021.

3. Modelo de evaluación: Baremo aritmético vs Juicio Técnico Estructurado

Trampa común: Afirmar que el nivel de gravedad en VALÓRAME se obtiene mediante la suma aritmética de puntos de indicadores.

Clave jurídica: VALÓRAME opera bajo la metodología del **Juicio Técnico Estructurado**. La gravedad exige la ponderación cualitativa interdisciplinar de la concurrencia de tipologías, edad del menor, cronicidad y motivación parental de cambio.

4. Vigencia de la Hoja Resumen oficial

Trampa común: Utilizar el anexo original de la Orden de 30 de julio de 2019 (BOJA nº 152).

Clave jurídica: La orden original sufrió una **Corrección de errores publicada en el BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019**, que sustituyó completamente la Hoja Resumen por el modelo oficial definitivo integrado en SIMIA.

5. Destinatarios y rango de edad del Cuestionario SDQ

Trampa común: Indicar que el SDQ es aplicable a cualquier edad de 0 a 18 años o que menores de 6 años realizan autoinforme.

Clave jurídica: El SDQ solo es válido entre los **4 y 17 años de edad**. El formato de **autoinforme** por el propio menor solo se administra a partir de los **11 años** cumplidos.

6. Desprotección Grave: ¿Siempre separación familiar inmediata?

Trampa común: Afirmar que ante una valoración de desprotección grave procede automáticamente la retirada del menor.

Clave jurídica: Ante una desprotección grave existen **dos opciones técnicas** (art. 105 Ley 4/2021): si hay pronóstico favorable de cambio y no hay riesgo físico inminente, se interviene en el medio mediante el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**; solo se propone el desamparo si no hay motivación parental o hay peligro vital.

7. Internamientos forzosos y tutela institucional

Trampa común: Afirmar que los Servicios Sociales Municipales pueden ordenar el internamiento no voluntario de un menor en un centro residencial.

Clave jurídica: Toda medida de internamiento forzoso o privación de custodia es una potestad de autoridad reservada a la **Junta de Andalucía** y a la autoridad judicial (art. 44.3 Ley 9/2016 y art. 778 bis Ley de Enjuiciamiento Civil).

D) ENFOQUE PRÁCTICO

Aplicación en Supuesto Práctico de Educación Social (Ayuntamiento de Utrera)

En un supuesto práctico para el Ayuntamiento de Utrera, este tema se aplica al intervenir ante una notificación escolar por negligencia grave y absentismo crónico derivada vía SIMIA. El educador/a social realiza la investigación en el medio, aplica el instrumento **VALÓRAME** analizando los indicadores de la esfera física y escolar junto a la madre y el menor, administra el **Cuestionario SDQ** e identifica un nivel de gravedad moderado con adecuada conciencia de problema parental. Ello fundamenta la propuesta de **Declaración de Riesgo** municipal (art. 98 Ley 4/2021) y el diseño del **PIS socioeducativo**, articulando pautas de organización doméstica, control de asistencia escolar y firma del contrato social (art. 12 Ley 9/2016), evitando la cronificación hacia el desamparo.

E) FUENTES OFICIALES

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento VALÓRAME (BOJA nº 152, de 8 de agosto de 2019):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/152/1

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019 (Hoja Resumen definitiva, BOJA nº 160, de 21 de agosto de 2019):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/160/1

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/149/1

• **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**: Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, de procedimiento de actuación ante riesgo y desamparo (SIMIA, BOJA nº 228, de 26 de noviembre de 2018):
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/228/1

• **Observatorio de la Infancia y Familias de Andalucía**: Portal oficial y documentación técnica sobre VALÓRAME y SIMIA:
https://www.observatoriodelainfancia.es

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 24 — La intervención social en la lucha contra la exclusión social en España. Líneas de actuación sectoriales. Líneas de actuación dirigidas a grupos especialmente vulnerables y a zonas socialmente excluidas.

Tema 24 — La intervención social en la lucha contra la exclusión social en España. Líneas de actuación sectoriales. Líneas de actuación dirigidas a grupos especialmente vulnerables y a zonas socialmente excluidas

1. La Intervención Social en la Lucha contra la Exclusión Social en España

1.1. Delimitación conceptual y teórica: de la pobreza a la exclusión social

En el marco de la sociología aplicada y del Derecho social contemporáneo, el concepto de **exclusión social** ha desbordado de manera irreversible el tradicional paradigma reduccionista de la "pobreza". Mientras que la pobreza clásica alude a una situación de carácter esencialmente distributivo, estático y unidimensional —definida por la insuficiencia objetiva de ingresos económicos o recursos materiales para satisfacer una cesta básica de consumo—, la exclusión social se conceptualiza como un fenómeno **estructural, multidimensional, dinámico y procesual** de fractura social.

La exclusión social no implica únicamente "carecer de dinero", sino experimentar un proceso gradual de pérdida de integración, desenganche cívico, ruptura de lazos relacionales e imposibilidad material de ejercer de forma efectiva los derechos fundamentales de ciudadanía. Se trata de un alejamiento paulatino respecto del núcleo de derechos laborales, económicos, residenciales, educativos, sanitarios y afectivos que definen la pertenencia a una comunidad democrática organizada.

La teoría de las zonas de cohesión social de Robert Castel

El sociólogo francés **Robert Castel** (*La metamorfosis de la cuestión social*, 1995) sistematizó la dinámica de la exclusión a través del cruce analítico de dos vectores axiales: el **eje del trabajo** (desde la estabilidad del empleo fijo a la desafiliación laboral absoluta) y el **eje de la inserción relacional** (desde la existencia de una densa red familiar y social de apoyo mutuo hasta el aislamiento relacional severo). A partir de la interacción de estas dos coordenadas, Castel definió tres zonas de cohesión social:

1. **Zona de integración**: Coincide con la estabilidad en el puesto de trabajo (empleo remunerado y protegido) y la posesión de sólidos soportes afectivos y sociofamiliares.
2. **Zona de vulnerabilidad**: Caracterizada por la precariedad laboral (contratación temporal o parcial forzosa, bajos salarios, economía sumergida) y la fragilidad o inestabilidad de las redes de apoyo familiar y relacional. Es una zona de alto riesgo donde cualquier shock sobrevenido (enfermedad, ruptura convivencial, pérdida de vivienda) precipita la caída al estrato inferior.
3. **Zona de exclusión (o desafiliación)**: Definida por la inexistencia de inserción productiva (desempleo de larga duración, imposibilidad estructural de acceso al mercado laboral) combinada con el aislamiento relacional extremo y la ausencia de redes de solidaridad informal.

El modelo multidimensional de la Fundación FOESSA

En España, los sucesivos Informes sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborados por la **Fundación FOESSA** (*Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada*) han consolidado un modelo analítico vertebrado en **ocho grandes dimensiones operativas** (desglosadas en 35 indicadores objetivos de exclusión):

- *Dimensión de empleo*: Paro de larga duración, inestabilidad laboral grave, precarización salarial.

- *Dimensión económica / consumo*: Carencia de ingresos suficientes, privación de bienes materiales esenciales.
- *Dimensión política / ciudadanía*: Carencia de documentación administrativa regular, privación del derecho al voto, falta de acceso efectivo a la tutela judicial.
- *Dimensión de educación*: Analfabetismo funcional, fracaso escolar temprano, falta de cualificación profesional.
- *Dimensión de salud*: Enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado, patología dual, ausencia de cobertura sociosanitaria efectiva.
- *Dimensión de vivienda*: Sinhogarismo, infravivienda, hacinamiento, desahucio judicial sobrevenido.
- *Dimensión relacional / aislamiento*: Ausencia de redes familiares o comunitarias de apoyo, soledad no deseada.
- *Dimensión de conflicto social*: Situaciones de violencia doméstica, reclusión penal o adicciones graves.

1.2. Medición e indicadores oficiales: La Tasa AROPE (Estrategia Europa 2030)

Para armonizar la medición de la pobreza y la exclusión en la Unión Europea, Eurostat y los Estados miembros adoptaron en 2010 el indicador compuesto **AROPE** (*At Risk Of Poverty and/or Exclusion*), el cual fue sustancialmente **revisado y perfeccionado en 2021** en el marco de la **Estrategia Europa 2030** para reflejar con mayor fidelidad la privación social.

Una persona se halla en situación AROPE si se encuentra en **al menos una** de las siguientes tres situaciones:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                COMPONENTES DE LA TASA AROPE (ESTRATEGIA EUROPA 2030)       │
│                                                                  │
│  1. RIESGO DE POBREZA MONETARIA RELATIVA                         │
│     - Personas cuyos ingresos equivalentes se sitúan por debajo del 60%     │
│       de la mediana de la renta nacional por unidad de consumo.  │
│                                                                  │
│  2. PRIVACIÓN MATERIAL Y SOCIAL SEVERA (PMSS)                    │
│     - Carencia forzada de al menos 7 de los 13 ítems estandarizados         │
│       (6 del hogar + 7 de carácter estrictamente personal).      │
│                                                                  │
│  3. BAJA INTENSIDAD DE EMPLEO EN LOS HOGARES (BITH)              │
│     - Personas de 0 a 64 años que residen en hogares donde los adultos en   │
│       edad laboral trabajaron menos del 20% de su potencial total de trabajo│
│       durante el año anterior de referencia.                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Detalle de los 13 ítems de la Privación Material y Social Severa (PMSS)

Para incurrir en privación material y social severa, la persona debe experimentar la carencia forzada (por motivos económicos y no por elección voluntaria) de **al menos 7 de los 13 conceptos**:

- *Ítems relativos al hogar (6)*:

1. No poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada (pobreza energética).
2. No tener capacidad para afrontar gastos económicos imprevistos.
3. No poder permitirse una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano al menos cada dos días.
4. No poder irse de vacaciones al menos una semana al año fuera del hogar.
5. Haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, suministros básicos) en los últimos 12 meses.
6. No poder permitirse disponer de un automóvil particular.

- *Ítems de carácter estrictamente individual (7)*:

1. No poder sustituir ropa estropeada por ropa nueva.

2. No disponer de dos pares de zapatos en buenas condiciones (adecuados al clima).
3. No poder reunirse con amigos o familiares para tomar algo o comer al menos una vez al mes.
4. No poder participar regularmente en actividades de ocio de pago (deportes, cine, conciertos).
5. No poder gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo/a cada semana (dinero de bolsillo).
6. No disponer de conexión a internet para uso personal en el hogar.
7. No poder sustituir muebles deteriorados o viejos del hogar.

1.3. Marco normativo y garantía de ingresos en España y Andalucía

La lucha contra la exclusión social cuenta con un sólido anclaje constitucional en el artículo 1.1 de la Constitución (Estado social y democrático de Derecho), el artículo 9.2 (mandato a los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan la igualdad real y efectiva), el artículo 14 (principio de no discriminación), el artículo 35 (derecho al trabajo), el artículo 40 (redistribución equitativa de la renta), el artículo 41 (mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social) y el artículo 47 (derecho a una vivienda digna y adecuada).

En el plano prestacional y estratégico, el sistema descansa en dos niveles de garantía de ingresos articulados:

El Ingreso Mínimo Vital (Ley 19/2021, de 20 de diciembre)

Aprobado inicialmente mediante Real Decreto-ley 20/2020 y consolidado por la **Ley 19/2021, de 20 de diciembre**, el **Ingreso Mínimo Vital (IMV)** constituye un hito estructural en el Estado del Bienestar español:

- **Naturaleza jurídica**: Es una **prestación económica no contributiva de la Seguridad Social**, configurada como un **derecho subjetivo garantizado** en todo el territorio nacional, financiada íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- **Finalidad**: Prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades vitales.
- **Unidad de convivencia**: Se erige en la unidad de medida determinante para la concesión y cálculo de la cuantía (computando convivientes unidos por matrimonio, pareja de hecho, parentesco hasta el segundo grado o adopción/guarda).
- **Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI)**: Prestación adicional mensual destinada a combatir la pobreza infantil, modulada según la edad de los menores (tramos de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, y de 6 a 18 años).
- **Incentivo al empleo**: Mecanismo que permite al perceptor compatibilizar el IMV con ingresos salariales derivados del acceso a un empleo o del incremento de jornada laboral, evitando la "trampa de la pobreza".

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre)

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la garantía de ingresos se canaliza a través de la **Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA)**, regulada por el **Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre**:

- **Naturaleza jurídica**: Es una prestación económica garantizada del **Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía** (art. 42 de la Ley 9/2016), de carácter temporal y carácter subsidiario respecto del IMV y de cualquier otra pensión o subsidio contributivo o no contributivo.
- **Condicionalidad y dimensión socioeducativa**: La concesión y mantenimiento de la RMISA lleva aparejada la suscripción preceptiva y el cumplimiento vinculante de un **Plan de Inclusión Sociolaboral** o **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 34 Ley 9/2016). Dicho plan contempla compromisos activos de búsqueda de empleo, alfabetización, participación en talleres socioeducativos de habilidades parentales y regularización de la escolarización de los menores a cargo, configurando un ámbito de actuación nuclear para el/la **Educador/a Social**.

2. Líneas de Actuación Sectoriales

La intervención social contra la exclusión exige una estrategia holística y transversal articulada en cinco grandes áreas sectoriales de política pública:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                LÍNEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES COORDINADAS       │
│                                                                  │
│  1. EMPLEO Y CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL                           │
│     - Itinerarios integrados, Empresas de Inserción (Ley 44/2007) y │
│       cláusulas sociales en contratación pública (Ley 9/2017 LCSP). │
│                                                                  │
│  2. VIVIENDA Y HABITABILIDAD                                     │
│     - Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, mediación antidesahucios, │
│       erradicación de infravivienda y alquiler social de emergencia. │
│                                                                  │
│  3. EDUCACIÓN FORMAL, NO FORMAL Y COMPENSATORIA                  │
│     - Equidad (LOMLOE), prevención y control del absentismo (EMAE), │
│       escuelas de segunda oportunidad y alfabetización digital.  │
│                                                                  │
│  4. SALUD COMUNITARIA Y ADICCIONES                               │
│     - Sanidad universal (RDL 7/2018), salud mental, reducción de daños │
│       (metadona, jeringuillas) y programas de patología dual.    │
│                                                                  │
│  5. SERVICIOS SOCIALES Y GARANTÍA DE MÍNIMOS VITALES             │
│     - Ayudas de emergencia social de corporaciones locales y garantía │
│       de suministros vitales (bono social eléctrico/térmico y agua). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Empleo y capacitación sociolaboral

El empleo constituye el canal ordinario y más potente de inclusión comunitaria. No obstante, en perfiles en situación de exclusión severa, la mera intermediación laboral convencional resulta ineficaz:

- **Itinerarios integrados y personalizados de inserción**: Procesos secuenciados que combinan la acogida diagnóstica, la adquisición de hábitos de trabajo y competencias básicas transversales (puntualidad, trabajo en equipo, asertividad), la formación en cualificación profesional adaptada y el acompañamiento individualizado en el puesto.
- **Empresas de Inserción (Ley 44/2007, de 13 de diciembre)**:
- Estructuras productivas mercantiles debidamente calificadas cuyo objeto social es posibilitar a personas en situación de exclusión social el acceso al empleo ordinario mediante un proceso de aprendizaje productivo remunerado.
- Exigencias legales de plantilla: Un porcentaje mínimo de trabajadores en proceso de inserción de al menos el **30% durante los primeros tres años** de actividad de la empresa, y de al menos el **50% a partir del cuarto año**.
- Duración del contrato de inserción: Duración mínima de **12 meses** y máxima de **3 años** (salvo prórroga extraordinaria excepcional de un año por motivos de no inserción imputables al mercado).
- **Contratación pública socialmente responsable (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público - LCSP)**:
- Disposición Adicional 4ª de la LCSP: Obligación para las Administraciones Públicas (incluidos los Ayuntamientos) de fijar **porcentajes de reserva de contratos públicos** a favor de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción.
- Inclusión de criterios de adjudicación vinculados a la contratación de colectivos en riesgo de exclusión social o desfavorecidos.

2.2. Vivienda y habitabilidad

La vivienda es la piedra angular de la estabilidad personal y familiar. Sin un techo seguro, cualquier intervención educativa, sanitaria o laboral resulta inviable:

- **Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda**:
- Introduce mecanismos reforzados de protección frente a los desahucios y lanzamientos judiciales que afecten a hogares vulnerables (suspensión temporal de lanzamientos, mediación administrativa previa obligatoria para grandes tenedores de vivienda).
- Regulación de los parques públicos de vivienda y blindaje frente a enajenaciones indebidas.
- **Erradicación del chabolismo y la infravivienda**: Programas de realojo coordinados con acompañamiento socioeducativo intensivo en el nuevo entorno vecinal para garantizar la adaptación cultural y comunitaria y evitar la creación de nuevos focos de segregación urbana.
- **Ayudas municipales de emergencia habitacional**: Concesión de ayudas económicas directas para sufragar deudas de alquiler o cuotas hipotecarias sobrevenidas, impidiendo la pérdida del hogar.

2.3. Educación formal, no formal y compensatoria

La educación es el instrumento más eficaz para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza:

- **Equidad y atención a la diversidad (LOMLOE / Ley 17/2007 LEA en Andalucía)**: Dotación de recursos de compensación educativa en centros escolares ubicados en barriadas con necesidades de transformación social.
- **Prevención y control del absentismo escolar**: Intervención precoz a través del **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**, en el que el/la Educador/a Social realiza visitas domiciliarias, media con las familias vulnerables y establece compromisos de asistencia regularizada a clase.
- **Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O)**: Modelos pedagógicos no formales acreditados para jóvenes de entre 16 y 29 años que han abandonado tempranamente el sistema educativo reglado sin graduación, combinando refuerzo educativo básico, formación profesionalizadora y orientación afectiva y psicosocial.

2.4. Salud comunitaria y adicciones

La exclusión social genera una morbimortalidad desproporcionada y graves secuelas psicosomáticas:

- **Universalidad sanitaria (Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio)**: Garantía de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos para todas las personas que se encuentren en territorio español, independientemente de su situación administrativa o de empadronamiento.
- **Estrategias de Reducción de Daños en adicciones**:
- Superación de los modelos punitivos o puramente abstinenciales mediante programas de bajo umbral: programas de intercambio de jeringuillas (PIJ), administración de sustitutivos opiáceos (tratamientos con metadona) y centros de encuentro y acogida (CEA).
- **Abordaje de la Patología Dual y Salud Mental**: Coordinación estrecha entre las Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC) del Servicio Andaluz de Salud y los Servicios Sociales Comunitarios para la atención a personas que presentan simultáneamente una adicción a sustancias y un trastorno psiquiátrico grave.

2.5. Servicios Sociales y garantía de mínimos vitales

- **Ayudas de Emergencia Social (Corporaciones Locales)**: Prestaciones dinerarias directas de pago único o periódico destinadas a subvenir necesidades básicas urgentes e improrrogables (alimentación, medicamentos, prótesis dentales o gafas para menores).
- **Protección contra la pobreza energética e hídrica**:

- El **Bono Social Eléctrico** (Real Decreto 897/2017) que contempla descuentos en la factura de la luz (del 40% al 80% según la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo).
- El **Bono Social Térmico** (ayuda directa anual complementaria para calefacción y agua caliente).
- Garantía de **suministro mínimo vital de agua potable**: Normativa andaluza y ordenanzas municipales que prohíben el corte de suministro de agua potable a familias en situación de vulnerabilidad acreditada por informe de Servicios Sociales Comunitarios.

---

3. Líneas de Actuación Dirigidas a Grupos de Personas Especialmente Vulnerables

La intervención social exige adecuar las metodologías a las características específicas de los colectivos diana:

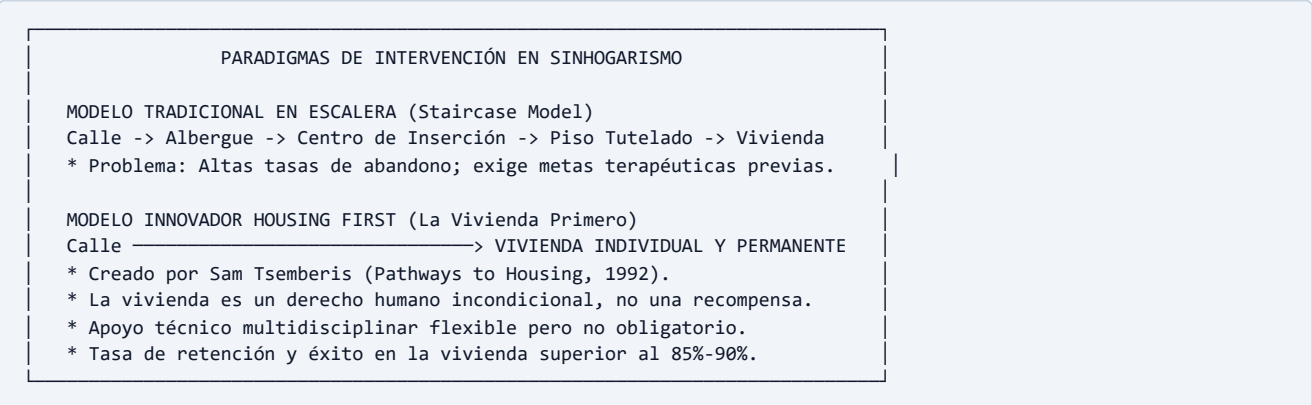
3.1. Personas en situación de sinhogarismo: Clasificación ETHOS y el modelo Housing First

El sinhogarismo constituye la manifestación más extrema de la exclusión social, donde convergen la pérdida absoluta del espacio físico de intimidad y la desvinculación comunitaria total.

La tipología europea ETHOS (FEANTSA)

La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas Sin Hogar (**FEANTSA**) formuló la tipología **ETHOS** (*European Typology of Homelessness and Housing Exclusion*), que tipifica el fenómeno en **cuatro categorías operativas**:

1. **Sin techo (Roofless)**: Personas que pernoctan en el espacio público (calle, bancos, soportales) o en refugios nocturnos de emergencia sin alojamiento permanente.
2. **Sin vivienda (Houseless)**: Personas alojadas temporalmente en albergues municipales, centros de acogida para transeúntes, residencias de mujeres maltratadas, instituciones penitenciarias o sanitarias próximas al alta sin residencia de retorno.
3. **Vivienda insegura (Insecure housing)**: Personas que residen bajo amenaza inminente de desahucio judicial, víctimas de violencia doméstica en el hogar común, o que habitan inmuebles sin título legal (ocupación precaria, cesiones temporales de favor).
4. **Vivienda inadecuada (Inadequate housing)**: Personas que habitan infraviviendas o estructuras ilegales (chabolas, caravanas degradadas, contenedores), viviendas declaradas en ruina técnica o bajo situaciones de hacinamiento severo.



El modelo Housing First frente al modelo en escalera

Frente al clásico modelo de escalera (*staircase model*) —que somete a la persona a superar fases escalonadas (calle $ ightarrow$ albergue de baja exigencia $ ightarrow$ centro de media estancia $ ightarrow$ piso compartido tutelado $ ightarrow$ vivienda ordinaria) condicionadas a la abstinencia alcohólica o farmacológica y al acatamiento de rigurosos reglamentos de régimen interior—, el modelo **Housing First** supuso una revolución epistemológica:

- Creado en Nueva York por el psicólogo **Sam Tsemberis** (1992).
- **Principios rectores**:

1. La vivienda es un **derecho humano incondicional**, no una recompensa moral o terapéutica.
2. Provisión inmediata de una vivienda individual, permanente y digna, dispersa en la trama urbana ordinaria.
3. Separación estricta entre el régimen del alojamiento (pago de un alquiler asequible, habitualmente el 30% de los ingresos del usuario) y el tratamiento psicosocial.
4. Apoyo profesional multidisciplinar continuado y flexible, donde el usuario determina las metas y el ritmo de su intervención socioeducativa.
5. Filosofía de **reducción de daños**: No se exige la abstinencia previa como requisito para entrar o permanecer en la vivienda.

3.2. Comunidad gitana: Lucha contra el antigitanismo y promoción integral

A pesar de su arraigo centenario en España (con especial presencia demográfica e histórica en Andalucía y en el municipio de Utrera), la población gitana continúa sufriendo brechas estructurales de exclusión:

- **Marco estratégico**: *Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano* y el *Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía*.
- **Ejes de intervención socioeducativa**:
- *Educación*: Erradicación del absentismo escolar en educación primaria y promoción de la continuidad y titulación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato / FP, prestando especial apoyo a las adolescentes gitanas.
- *Empleo y economía social*: Modernización y regularización del comercio ambulante, formación en nuevas competencias digitales y apoyo a itinerarios de empleo por cuenta ajena.
- *Erradicación de infraviviendas*: Clausura definitiva de asentamientos chabolistas segregados mediante programas de realojo inclusivo en vivienda normalizada.
- *Lucha contra el antigitanismo*: Combate activo frente a la discriminación y el delito de odio, tipificado expresamente como forma específica de racismo en la **Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación**.

3.3. Personas migrantes, refugiadas y minorías étnicas

- **Regularización administrativa y arraigo**: Asesoramiento y emisión de los preceptivos **Informes de Inserción Social (Arraigo Social)** por parte de los Servicios Sociales Comunitarios (Real Decreto 557/2011, Reglamento de Extranjería), donde el/la Educador/a Social valora la integración social, el conocimiento de los idiomas oficiales y la participación comunitaria.
- **Mediación intercultural**: Superación de barreras idiomáticas y culturales en el acceso a los centros educativos, sanitarios y de servicios sociales.
- **Protección internacional**: Acogida temporal y acompañamiento psicosocial a personas solicitantes de asilo y refugio conforme a la Ley 12/2009.

3.4. Familias monomarentales y feminización de la pobreza

Las familias monoparentales encabezadas por mujeres presentan una de las tasas AROPE más elevadas de España, motivada por la brecha salarial, la parcialidad contractual involuntaria y la asunción solitaria de los cuidados:

- **Intervenciones priorizadas**: Ayudas directas para comedores escolares, bonificaciones en el transporte público, acceso preferente a escuelas infantiles públicas (0-3 años) y programas socioeducativos de respiro familiar y corresponsabilidad.

3.5. Infancia y juventud vulnerable: Garantía Infantil y Jóvenes Extutelados

- **Garantía Infantil Europea**: Recomendación de la UE adoptada por España para garantizar que todo menor en riesgo de pobreza tenga acceso gratuito y efectivo a educación y cuidado infantil, sanidad, nutrición saludable y vivienda digna.
- **Jóvenes extutelados (18 a 21 años)**: Colectivo de máxima vulnerabilidad que al alcanzar la mayoría de edad cesa en la tutela de la administración autonómica. Intervención mediante programas de emancipación, pisos de transición a la vida adulta y acompañamiento socioeducativo intensivo para evitar su caída inmediata en el sinhogarismo.

---

4. Líneas de Actuación Orientadas a Personas de Zonas Socialmente Excluidas (Intervención Comunitaria)

4.1. El territorio como factor generador y multiplicador de exclusión

La exclusión social no se distribuye de forma homogénea en el espacio, sino que tiende a concentrarse en territorios específicos, generando dinámicas de **segregación socioespacial**:

- **Efecto barrio**: El hecho de residir en un determinado código postal o barriada estigmatizada opera como un factor discriminatorio añadido en las entrevistas de empleo o en el acceso a servicios bancarios y crediticios.
- **Deterioro urbanístico y obsolescencia**: Inmuebles degradados, carencia de ascensores y accesibilidad en bloques de viviendas, escasez de zonas verdes, insuficiencia de líneas de transporte público y ausencia de equipamientos culturales o deportivos.
- **Concentración de problemáticas sociales**: Coexistencia de altas tasas de desempleo estructural, abandono escolar temprano, economía sumergida, dinámicas de menudeo de sustancias y fractura de la convivencia vecinal.

4.2. Metodología de la Intervención Comunitaria

Para transformar estas realidades, la intervención no puede limitarse a la atención asistencial individual o familiar en despacho; requiere el despliegue de la **metodología de intervención comunitaria**:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                FASES DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA          │
│                                                                  │
│  1. DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO                        │
│     - Mapeo de activos de salud, necesidades sentidas y recursos vecinales. │
│                                                                  │
│  2. CONSTITUCIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y GOBERNANZA           │
│     - Mesas intersectoriales (Servicios Sociales, Salud, Colegios, Empleo)  │
│       y Comisiones vecinales de barrio.                          │
│                                                                  │
│  3. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN COMUNITARIO                 │
│     - Objetivos compartidos: Hábitat, convivencia, juventud, empleo.        │
│                                                                  │
│  4. EVALUACIÓN CONTINUA Y PARTICIPATIVA                          │
│     - Medición de impacto social y fortalecimiento de la autoorganización.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

El principio rector es el **protagonismo de la propia comunidad**: los vecinos y vecinas no son meros "usuarios receptores", sino los actores principales de su propia transformación barrial, dinamizados por los profesionales socioeducativos.

4.3. La Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía: La Estrategia ERACIS / ERACIS+

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la intervención comunitaria en territorios vulnerables se canaliza de forma estratégica a través de la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS y su actual consolidación ERACIS+)**:

- **Marco de financiación**: Cofinanciada por la Junta de Andalucía (Consejería de Inclusión Social) y la Unión Europea mediante el **Fondo Social Europeo Plus (FSE+)**.
- **Mecanismo operativo**: Se implementa a través de los **Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD)** formulados y ejecutados directamente por los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en cuyos municipios se localizan barriadas delimitadas oficialmente como Zonas Desfavorecidas.
- **Los cuatro ejes de la Estrategia ERACIS+**:

1. *Eje 1: Desarrollo económico y comunitario sostenible*: Inserción sociolaboral, itinerarios personalizados, intermediación con empresas locales y fomento del comercio de proximidad.
2. *Eje 2: Políticas públicas para la cohesión y el bienestar social*: Refuerzo educativo, escuelas de familias, atención a la salud comunitaria y garantía de rentas mínimas.
3. *Eje 3: Mejora del hábitat y la convivencia vecinal*: Regeneración de espacios públicos comunitarios, mediación vecinal en portales y comunidades de propietarios, actividades culturales y deportivas de calle.
4. *Eje 4: Trabajo en red e innovación social*: Creación de comisiones técnicas interinstitucionales que coordinan a los Servicios Sociales Comunitarios con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), centros educativos, centros de salud y entidades del Tercer Sector (Cruz Roja, Cáritas, asociaciones vecinales).

4.4. El papel del/la Educador/a Social (A2) en Zonas Desfavorecidas

En el despliegue territorial de los programas comunitarios y de la ERACIS+, el/la Técnico/a Medio de Educación Social desempeña un rol técnico imprescindible:

- **Intervención en medio abierto y trabajo de calle**: Salir del equipamiento físico del Centro de Servicios Sociales para contactar directamente en plazas, parques y plazoletas con adolescentes y jóvenes en situación de desenganche o absentismo escolar.
- **Diseño y seguimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Formalización de los itinerarios socioeducativos individuales y familiares (art. 34 Ley 9/2016).
- **Mediación comunitaria e intercultural**: Resolución noviolenta de conflictos vecinales derivados de problemas de ruidos, uso indebido de espacios comunes o diferencias culturales.
- **Dinamización grupal socioeducativa**: Realización de talleres de parentalidad positiva, escuelas de familias, talleres de alfabetización digital y desarrollo de habilidades sociales para mujeres en barriadas vulnerables.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Diferencia básica pobreza vs. exclusión**: Pobreza es distributiva, económica y unidimensional; exclusión es **multidimensional, estructural, dinámica y procesual**.
2. **Autor de la teoría de la desafiliación y zonas sociales**: **Robert Castel** (1995: Zonas de integración, vulnerabilidad y exclusión/desafiliación).
3. **Fundación FOESSA**: *Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada* (analiza la exclusión en **8 dimensiones** y 35 indicadores).

4. **Significado exacto de AROPE**: **At Risk Of Poverty and/or Exclusion** (personas en riesgo de pobreza o exclusión social).
5. **Estrategia de revisión de la Tasa AROPE**: Revisada en **2021** para el marco de la **Estrategia Europa 2030**.
6. **Umbral de pobreza monetaria relativa**: Personas con ingresos por debajo del **60% de la mediana** del ingreso equivalente nacional.
7. **Umbral de Privación Material y Social Severa (PMSS)**: Carencia forzada de al menos **7 de los 13 ítems** oficiales (6 de hogar + 7 individuales).
8. **Umbral de Baja Intensidad de Empleo en el Hogar (BITH)**: Hogares donde los adultos trabajaron menos del **20% de su potencial total de trabajo** en el año de referencia (población de 0 a 64 años).
9. **Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV)**: **Ley 19/2021, de 20 de diciembre**.
10. **Naturaleza jurídica del IMV**: Prestación económica no contributiva de la **Seguridad Social**, derecho subjetivo garantizado estatal.
11. **Complemento de ayuda para la infancia del IMV**: **CAPI** (modulado en 3 tramos de edad: 0-3, 3-6 y 6-18 años).
12. **Norma reguladora de la RMISA en Andalucía**: **Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre**.
13. **Condicionalidad de la RMISA**: Vinculada preceptivamente al **Plan de Inclusión Sociolaboral** o **Proyecto de Intervención Social (PIS)**.
14. **Ley de Empresas de Inserción**: **Ley 44/2007, de 13 de diciembre**.
15. **Ratios de trabajadores en inserción (Ley 44/2007)**: Mínimo **30% los 3 primeros años** y mínimo **50% a partir del 4º año**.
16. **Duración del contrato de inserción**: Mínimo **12 meses** y máximo **3 años** (art. 15 Ley 44/2007).
17. **Clasificación ETHOS de sinhogarismo**: Creada por **FEANTSA** en **4 categorías**: 1) Sin techo, 2) Sin vivienda, 3) Vivienda insegura y 4) Vivienda inadecuada.
18. **Creador del modelo Housing First**: **Sam Tsemberis** (Nueva York, 1992, Pathways to Housing).
19. **Ley por el derecho a la vivienda**: **Ley 12/2023, de 24 de mayo**.
20. **Ley integral para la igualdad de trato (antigitanismo)**: **Ley 15/2022, de 12 de julio**.
21. **Significado de ERACIS+**: **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social** (cofinanciada por la Junta y el **FSE+**).
22. **Instrumento local de la ERACIS+**: **Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD)**, ejecutado por Entidades Locales mayores de 20.000 habitantes.

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
          LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL: MARCO, SECTORES Y ZONAS
================================================================================
1. PARADIGMA TEÓRICO E INDICADORES:
   - Exclusión: Multidimensional, procesual, dinámica y estructural.
   - Robert Castel: Integración | Vulnerabilidad | Exclusión (desafiliación laboral + relacional).
   - Tasa AROPE (Europa 2030): Al menos 1 de 3 criterios:
     * Pobreza monetaria (< 60% mediana).
     * Privación Material y Social Severa (>= 7 de 13 ítems).
     * Baja Intensidad en el Empleo (BITH < 20% potencial).

2. SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS:
   - Estatal: Ingreso Mínimo Vital (IMV) -> Ley 19/2021 (Seguridad Social, CAPI).
   - Autonómico: Renta Mínima de Inserción (RMISA) -> D-ley 3/2017 (SPSSA + PIS).

3. LÍNEAS SECTORIALES:
   - Empleo: Empresas de Inserción (Ley 44/2007: 30%-50% plantilla, 1-3 años contrato),
     cláusulas sociales (Ley 9/2017 LCSP D.A. 4ª).
   - Vivienda: Ley 12/2023, mediación antidesahucios, realojo de chabolismo.
   - Educación: Equidad (LOMLOE), control absentismo (EMAE), escuelas segunda oportunidad.
   - Salud: Cobertura universal (RDL 7/2018), reducción de daños adicciones, patología dual.
   - Servicios Sociales: Ayudas de emergencia social, bono social eléctrico/térmico y agua.

4. COLECTIVOS VULNERABLES:
   - Sinhogarismo: Tipología ETHOS (FEANTSA: Sin techo, Sin vivienda, Insegura, Inadecuada).
     Modelo Housing First (Tsemberis: vivienda individual incondicional) vs. escalera.
   - Pueblo Gitano: Estrategia Estatal y Plan Andaluz. Lucha contra antigitanismo (Ley 15/2022).
   - Migrantes / Familias Monomarentales / Jóvenes Extutelados (tránsito vida adulta).

5. ZONAS SOCIALMENTE EXCLUIDAS (INTERVENCIÓN COMUNITARIA):
   - Segregación socioespacial y efecto barrio.
   - Andalucía: Estrategia ERACIS+ (Fondo Social Europeo Plus - FSE+).
   - Planes Locales (PLIZD) en Zonas Desfavorecidas.
   - Rol Educador/a Social A2: Trabajo de calle, PIS, mediación y parentalidad positiva.
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Confundir el umbral de la pobreza relativa con el umbral de la privación material severa en la Tasa AROPE.

> **Clave jurídica**: La pobreza monetaria es un porcentaje económico (**ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional**). La privación material y social severa exige la carencia forzada de **al menos 7 de los 13 ítems** oficiales fijados por Eurostat.

1. **Trampa**: Sostener que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la RMISA son gestionados exclusivamente por los Ayuntamientos.

> **Clave jurídica**: El **IMV** es una prestación no contributiva de la **Seguridad Social** (competencia estatal, INSS). La **RMISA** es una prestación autonómica gestionada por la **Junta de Andalucía**. El Ayuntamiento (a través de Servicios Sociales) colabora en la emisión de informes, tramitación técnica y ejecución del PIS, pero no es la entidad concedente.

1. **Trampa**: Afirmar que el modelo *Housing First* exige que la persona sin hogar demuestre previamente un periodo de abstinencia de drogas o alcohol.

> **Clave jurídica**: La esencia doctrinal del **Housing First** es la **incondicionalidad**: la vivienda se proporciona de forma inmediata y no se condiciona a la abstinencia ni al seguimiento terapéutico

> forzoso (principio de reducción de daños). El modelo que sí lo exigía era el clásico modelo en escalera (*staircase model*).

1. **Trampa**: Confundir las categorías ETHOS de "Sin techo" (*roofless*) y "Sin vivienda" (*houseless*).

> **Clave jurídica**: **Sin techo** comprende pernoctar estrictamente en la calle o en albergues nocturnos de emergencia. **Sin vivienda** incluye estar alojado en centros de acogida temporal, residencias tuteladas, casas de acogida para mujeres o instituciones sanitarias/penitenciarias próximas al alta.

1. **Trampa**: Creer que las Empresas de Inserción son centros de empleo sin ánimo de lucro regidos por la normativa de discapacidad.

> **Clave jurídica**: Las **Empresas de Inserción (Ley 44/2007)** son sociedades mercantiles dirigidas a colectivos en **exclusión social general**. Las entidades específicas de personas con discapacidad son los **Centros Especiales de Empleo (CEE)**, regulados por el Texto Refundido de la Ley General de Discapacidad (RDL 1/2013).

1. **Trampa**: Afirmar que la contratación en Empresas de Inserción puede ser indefinida de forma ordinaria.

> **Clave jurídica**: El contrato de inserción tiene una duración tasada por ley: **mínimo 12 meses y máximo 3 años** (art. 15 Ley 44/2007), dado que su objetivo es servir de puente formativo transitorio hacia el mercado ordinario de trabajo.

1. **Trampa**: Considerar que la Estrategia ERACIS+ es un programa financiado en exclusiva con fondos municipales.

> **Clave jurídica**: La ERACIS+ es una estrategia autonómica cofinanciada por la **Junta de Andalucía** y la Unión Europea a través del **Fondo Social Europeo Plus (FSE+)**, articulada mediante subvenciones a las Entidades Locales para el desarrollo de sus Planes Locales (PLIZD).

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En el término municipal de **Utrera**, las líneas de actuación contra la exclusión social cobran máxima operatividad para el/la **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)** adscrito al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios** (calle Catalina de Perea, nº 32):

1. **Intervención Comunitaria en Zonas Desfavorecidas (ERACIS+)**:

- Utrera cuenta con una zona delimitada de actuación preferente: la **Barriada El Tinte**.
- El/la Educador/a Social forma parte del equipo técnico de la estrategia **ERACIS+** en Utrera, ejecutando el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD).
- Despliega labores de trabajo socioeducativo de calle, mediación vecinal comunitaria, acompañamiento a familias con menores absentistas y diseño individualizado del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** para personas perceptoras del IMV o de la RMISA.

1. **Atención a la Exclusión Social Rural en Pedanías**:

- En el extenso término municipal de Utrera (684,26 km²), la vulnerabilidad adopta formas de aislamiento geográfico en las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.
- El/la Educador/a Social realiza atención descentralizada itinerante para evitar la brecha de acceso a recursos, tramitando informes de vulnerabilidad, detectando soledad no deseada y garantizando la cohesión social en núcleos rurales.

1. **Coordinación Intersectorial Local**:

- Participación en el **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)** en coordinación con los centros de primaria y secundaria de Utrera.
- Coordinación con el tejido asociativo del Tercer Sector local (Cáritas Utrera, Cruz Roja, asociaciones vecinales de El Tinte) y articulación de alternativas habitacionales urgentes frente a lanzamientos hipotecarios en colaboración con la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento.

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 1.1, 9.2, 14, 35, 40, 41 y 47.
- *Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital.*
- *Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.*
- *Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.*
- *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*: Disposición Adicional 4ª.
- *Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.*
- *Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.*
- *Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable y el bono social eléctrico.*
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículos 4, 34, 42 y 48.
- *Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA).*
- *Acuerdos y Órdenes de desarrollo de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS / ERACIS+).*
- *Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía.*
- **Organismos Oficiales e Investigaciones Sociales**:
- *Instituto Nacional de Estadística (INE)*: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) e indicadores AROPE.
- *Eurostat*: Guía metodológica del indicador AROPE bajo la Estrategia Europa 2030.
- *Fundación FOESSA / Cáritas Española*: Informes sobre exclusión y desarrollo social en España y Andalucía.
- *FEANTSA*: Tipología Europea de Sinhogarismo y Exclusión Residencial (ETHOS).

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 25 — Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming.

Tema 25 — Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming

1. Conceptos Generales: Género, Discriminación, Desigualdad, Acción Positiva, Roles y Estereotipos

1.1. Sexo y Género: El sistema sexo-género

La distinción epistemológica y sociológica entre los conceptos de **sexo** y **género** constituye el punto de partida insoslayable de la teoría contemporánea de la igualdad y del Derecho antidiscriminatorio:

- **Sexo**: Alude al conjunto de características biológicas, genéticas, cromosómicas (XX / XY), hormonales, anatómicas y fisiológicas que diferencian a los seres humanos como hembras, machos o personas intersexuales. El sexo es una realidad corporal y biológica universalmente observable.
- **Género**: Es una **construcción sociocultural, histórica, relacional e ideológica** que define y asigna a las personas, en función de su sexo biológico, un conjunto diferenciado de atributos, valores, expectativas de comportamiento, roles productivos y espacios vitales. El género no emana de la biología, sino de la cultura patriarcal y de los procesos de socialización que normativizan lo que una sociedad determinada considera "femenino" o "masculino".

La antropóloga estadounidense **Gayle Rubin** (*El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' del sexo*, 1975) formuló de manera pionera el concepto de **sistema sexo-género**, definiéndolo como el conjunto de disposiciones por el cual una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que las necesidades sexuales y afectivas se moldean culturalmente, legitimando la subordinación histórica de las mujeres respecto a los varones.

1.2. Desigualdad y Discriminación

En el análisis técnico de las políticas públicas de igualdad resulta preceptivo delimitar con precisión ambas categorías:

- **Desigualdad de género**: Hace referencia a una **situación objetiva, fáctica y estructural de desequilibrio**, brecha o asimetría social en la distribución del poder, los recursos económicos, el empleo de calidad, el prestigio, el acceso a los puestos de toma de decisiones y la disponibilidad de tiempo propio entre mujeres y hombres. La desigualdad es la consecuencia material del orden de género patriarcal (por ejemplo, la brecha salarial o la asimetría en la carga de trabajo no remunerado de cuidados).
- **Discriminación por razón de sexo**: Es un concepto estrictamente jurídico que designa cualquier acto, omisión, disposición normativa, criterio o práctica que produzca un **trato desfavorable, exclusión,**

preferencia o limitación ilegítima de una persona o colectivo basándose en su sexo, teniendo por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad (vulnerando el principio de igualdad consagrado en el **artículo 14 de la Constitución Española**).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                MATRIZ DIFERENCIAL DE CONCEPTOS BÁSICOS       │
│                                                              │
│  • SEXO: Realidad biológica, anatómica y cromosómica (Macho/Hembra).        │
│  • GÉNERO: Construcción sociocultural que asigna roles (Masculino/Femenino).│
│  • DESIGUALDAD: Situación fáctica y material de desequilibrio y asimetría.  │
│  • DISCRIMINACIÓN: Vulneración jurídica del derecho a un trato igualitario. │
│  • ACCIÓN POSITIVA: Medidas correctoras y temporales para compensar brechas.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.3. Acción Positiva (Acción Afirmativa)

El principio de igualdad formal o legal (*de iure*) proclamado en el artículo 14 de la Constitución Española resulta con frecuencia impotente por sí solo para erradicar las desigualdades estructurales consolidadas a lo largo de siglos. Para transitar hacia una igualdad real, efectiva y sustantiva (*de facto*), el ordenamiento jurídico consagra la técnica de la **acción positiva**.

- **Definición legal y dogmática**: Las acciones positivas son **medidas correctoras específicas, proporcionadas y de carácter temporal** adoptadas por los poderes públicos o por entidades privadas en favor del sexo infrarrepresentado o históricamente desfavorecido (las mujeres), con la finalidad de eliminar o atenuar las desigualdades de hecho existentes en los distintos ámbitos de la vida social, laboral, económica y política.
- **Anclaje normativo**:
- **Artículo 9.2 de la Constitución Española**: Mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
- **Artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)**: Preceptúa que, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
- **Artículo 157.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)**: Ampara el mantenimiento o adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo infrarrepresentado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en su carrera profesional.
- **Distinción crucial: Acción positiva vs. Discriminación inversa**:
- La **acción positiva** corrige una desventaja histórica de partida actuando sobre las condiciones de acceso, formación o preferencia en supuestos de **igualdad objetiva de mérito y capacidad** (por ejemplo, cláusula de desempate en la contratación a favor del sexo infrarrepresentado si concurre idéntica puntuación técnica).
- La **discriminación inversa** o injustificada supondría una exclusión ciega o automática del otro sexo prescindiendo de la capacitación individual o vulnerando el principio de proporcionalidad, figura rechazada tajantemente por la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 12/2008) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, sentencias *Kalanke*, *Marschall* y *Badeck*).

1.4. Roles y Estereotipos de Género

- **Roles de género**: Son las pautas de comportamiento, funciones, responsabilidades y tareas que una sociedad determinada impone como normativas y apropiadas para cada sexo a través de la **división sexual**

del trabajo:

- *Rol productivo*: Adscrito históricamente a los varones en el ámbito público, remunerado, de generación de ingresos económicos, poder institucional y reconocimiento social.
- *Rol reproductivo*: Adscrito a las mujeres en el ámbito doméstico-privado, invisibilizado, no remunerado, centrado en el cuidado y sostenimiento biológico y emocional de la vida humana, la crianza infantil, la atención a personas dependientes y las faenas domésticas.
- **Estereotipos de género**: Son el conjunto de **creencias compartidas, simplificadas, generalizadas y preconcebidas** acerca de los atributos psicológicos, capacidades cognitivas o inclinaciones emocionales que se presuponen connaturales a cada sexo:
- *Estereotipos asociados a lo masculino*: Liderazgo, racionalidad, agresividad, valentía, competitividad, autonomía e idoneidad para la ciencia, la tecnología y el mando.
- *Estereotipos asociados a lo femenino*: Sensibilidad, sumisión, empatía, pasividad, intuición, afectividad e idoneidad para la docencia infantil, la enfermería, la asistencia social y las tareas de cuidados.

---

2. Discriminación por Razón de Sexo: Directa, Indirecta y Salarial

El marco legislativo fundamental descansa en la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)** y, en el ámbito autonómico andaluz, en la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (profundamente reformada por la **Ley 9/2018, de 8 de octubre**).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                TIPOLOGÍA LEGAL DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO      │
│                                                              │
│  1. DISCRIMINACIÓN DIRECTA (Art. 6.1 LOIEMH / Art. 3 Ley 12/2007)          │
│     - Trato desfavorable explícito o directo por razón de sexo en          │
│       situación comparable. Incluye trato desfavorable por embarazo.       │
│                                                              │
│  2. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (Art. 6.2 LOIEMH / Art. 3 Ley 12/2007)        │
│     - Disposición o práctica aparentemente neutra que ocasiona una         │
│       desventaja particular desproporcionada a personas de un sexo.        │
│                                                              │
│  3. DISCRIMINACIÓN SALARIAL (Art. 28 ET / Real Decreto 902/2020)           │
│     - Vulneración del principio de igual retribución por trabajo de igual  │
│       valor. Registro retributivo obligatorio para todas las empresas.     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Discriminación directa por razón de sexo

El artículo 6.1 de la LOIEMH define la **discriminación directa por razón de sexo** como:

> *"La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable".*

Elementos definitorios:

- Exige un **término de comparación**: Trato desfavorable explícito en contraste con una persona del otro sexo en idénticas o análogas circunstancias.
- No exige dolo o intencionalidad lesiva: Basta con la verificación objetiva de que el sexo ha operado como factor determinante del perjuicio sufrido.
- **La protección reforzada del embarazo y la maternidad**: El **artículo 8 de la LOIEMH** consagra expresamente que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable dispensado a las mujeres con motivo del **embarazo o la maternidad** (por ejemplo, no renovación de un contrato temporal por causa de gestación, denegación de ascenso tras la baja maternal o despido sobrevenido).

2.2. Discriminación indirecta por razón de sexo

El artículo 6.2 de la LOIEMH define la **discriminación indirecta por razón de sexo** como:

> *"La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados".*

Elementos definitorios:

- **Apariencia de neutralidad**: La norma o criterio no alude formalmente al sexo (parece aplicarse a todos por igual: por ejemplo, antigüedad ininterrumpida, disponibilidad horaria nocturna absoluta o contratos a tiempo parcial).
- **Impacto desproporcionado**: En la práctica fáctica, perjudica masivamente a un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres (por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial en España está ocupado en más de un 70%-75% por mujeres).
- **Test de justificación objetiva y proporcionalidad**: Solo se excluye la ilicitud si la medida responde a un objetivo de política social o productiva legítimo, necesario, idóneo y proporcional que no pueda lograrse mediante vías menos gravosas.
- **Jurisprudencia comunitaria y constitucional**:
- Caso pionero del TJUE: Sentencia *Bilka-Kaufhaus* (1986) y Sentencia *Seymour-Smith* (1999).
- Sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2019 (asunto *Elbal Moreno* c. Instituto Nacional de la Seguridad Social): Declaró discriminatoria la legislación española de seguridad social que exigía un periodo de carencia desproporcionado para el acceso a pensiones contributivas a las trabajadoras a tiempo parcial, doctrina asumida por la histórica **Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2019, de 3 de julio**.

2.3. Discriminación salarial y brecha retributiva de género

La discriminación retributiva constituye la plasmación económica más lesiva de la desigualdad. Se fundamenta en la minusvaloración sistemática del trabajo tradicionalmente realizado por mujeres.

- **Principio de igual retribución por trabajo de igual valor (Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores)**:
- Un trabajo tendrá **igual valor** que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de capacitación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean sustancialmente equivalentes.
- **El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres**:
- Desarrolló los mecanismos imperativos de transparencia retributiva para desterrar la opacidad en nóminas y complementos salariales:

1. **Registro retributivo**: Es obligatorio para **todas las empresas**, con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla. Debe incluir los valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo de igual valor.
2. **Auditoría retributiva**: Es obligatoria para todas las empresas que elaboren un **Plan de Igualdad** (empresas de 50 o más trabajadores). Implica la realización de una valoración objetiva de los puestos de trabajo, un diagnóstico de la situación retributiva y el diseño de un plan de actuación para corregir las desigualdades detectadas.

3. **Justificación reforzada de la brecha salarial**: Si en una empresa con 50 o más trabajadores el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo es superior a los del otro en **un 25% o más**, la empresa debe incluir en el registro una justificación objetiva y documentada de que dicha diferencia no responde a motivos de discriminación por razón de sexo.

---

3. Acoso por Razón de Sexo y Acoso Sexual

El **artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH)** tipifica con absoluta nitidez y rigor dos figuras diferenciadas de acoso en el entorno laboral y social:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                DELIMITACIÓN JURÍDICA DEL ACOSO (ART. 7 LOIEMH)   │
│                                                                  │
│  • ACOSO SEXUAL (Art. 7.1 LOIEMH):                              │
│    - Conducta física o verbal de NATURALEZA SEXUAL.              │
│    - Propósito o efecto de atentar contra la dignidad.           │
│    - Creación de entorno intimidatorio, degradante, hostil u ofensivo.
│                                                                  │
│  • ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (Art. 7.2 LOIEMH):                   │
│    - Conducta realizada EN FUNCIÓN DEL SEXO (sin contenido sexual).
│    - Vinculada al menosprecio de capacidades o represalias por maternidad,
│      lactancia o ejercicio de derechos de conciliación y corresponsabilidad.
│                                                                  │
│  • CALIFICACIÓN JURÍDICA COMÚN (Art. 7.3 LOIEMH):                │
│    - Ambos son actos de discriminación por razón de sexo y nulos de pleno
│      derecho. Obligan a disponer de protocolos preventivos (Art. 48).
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Acoso sexual (Artículo 7.1 LOIEMH)

Se define como:

> *"Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".*

- **Núcleo material**: La naturaleza intrínsecamente sexual de la conducta (tocamientos no consentidos, proposiciones sexuales indeseadas, comentarios obscenos continuados, chantaje sexual o *quid pro quo* donde se condiciona el empleo o ascenso a la aceptación de favores sexuales).

3.2. Acoso por razón de sexo (Artículo 7.2 LOIEMH)

Se define como:

> *"Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".*

- **Núcleo material**: No existe una connotación sexual o libidinal en la conducta. El ataque a la dignidad de la víctima se fundamenta en su **condición de mujer** o en su ejercicio de derechos intrínsecamente ligados a su sexo:
- Hostigamiento continuado a una trabajadora tras reincorporarse de una excedencia por cuidado de hijos.
- Aislamiento o asignación de tareas humillantes o degradantes por solicitar una reducción de jornada por guarda legal de menores.
- Menosprecio sistemático de la autoridad o competencia profesional de una mujer basándose en estereotipos machistas.

3.3. Consecuencias jurídicas y deberes de prevención

- **Nulidad radical**: Conforme al artículo 7.3 de la LOIEMH, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se consideran formalmente **actos de discriminación por razón de sexo** y determinan la nulidad radical de las decisiones empresariales o administrativas adoptadas en represalia.
- **Deber de prevención y protocolos de actuación (Artículo 48 LOIEMH)**:
- Las empresas y todas las **Administraciones Públicas** (incluido el Excmo. Ayuntamiento de Utrera) tienen la obligación ineludible de arbitrar procedimientos específicos para prevenir el acoso y dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
- Requiere la aprobación formal de un **Protocolo de Alojamiento y Actuación frente al Acoso Sexual y por Razón de Sexo**, que garantice la confidencialidad, la celeridad en la investigación, la protección cautelar de la víctima y la incoación inmediata de expedientes disciplinarios o sancionadores.

---

4. Discriminación en la Publicidad y Lenguaje Sexista

4.1. La publicidad sexista como publicidad ilícita

La comunicación publicitaria ejerce un rol pedagógico de primer orden en la reproducción o desarticulación de estereotipos de género. El ordenamiento jurídico español proscribe expresamente los contenidos publicitarios que atenten contra la dignidad femenina:

- **Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (Artículo 3.a)**:
- Tipifica como **publicidad ilícita** aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, entendiendo por tal:

  > *"Los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como un mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien asociando su imagen a comportamientos estereotipados que justifiquen o inciten a la violencia de género".*

- **Marco de la Ley Orgánica 1/2004 (artículo 10) y LOIEMH (artículo 41)**:
- Facultan a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Instituto de las Mujeres, al Ministerio Fiscal y a las asociaciones de mujeres para ejercer la **acción de cesación y rectificación** de publicidad ilícita ante los Juzgados de lo Mercantil.
- **En la Comunidad Autónoma de Andalucía**:
- El **Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA)**, creado por Ley 1/2004, de 17 de diciembre, ejerce competencias supervisoras y sancionadoras sobre los contenidos emitidos por los medios de comunicación andaluces.
- El **Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista**, dependiente del **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)**, publica anualmente decálogos e informes de seguimiento sobre campañas publicitarias que perpetúan roles sexistas o cosifican a la mujer.

4.2. Lenguaje sexista y comunicación administrativa inclusiva

El lenguaje no es un instrumento aséptico o neutro; es el reflejo de la estructura de pensamiento de una sociedad. El empleo sistemático del **masculino genérico universal** produce un efecto perverso de invisibilización de las mujeres en el discurso público (*lo que no se nombra, no existe*):

- **Mandato legal imperativo**:
- **Artículo 14.11 de la LOIEMH**: Establece como criterio general de actuación de los poderes públicos la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

- **Artículos 9 y 10 de la Ley 12/2007 de Andalucía**: Obligan a la Administración de la Junta de Andalucía y a las **Entidades Locales andaluzas** a garantizar un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en todos los documentos oficiales, formularios de solicitud, publicaciones, páginas web y actos públicos.
- **Estrategias y pautas de redacción inclusiva**:

  Para evitar tanto el androcentrismo excluyente como los desdoblamientos farragosos y antiestéticos (*los/las ciudadanos/as*), la técnica de comunicación inclusiva prescribe:

1. *Uso de sustantivos colectivos*: Utilizar "la ciudadanía" en lugar de "los ciudadanos"; "el personal técnico" en lugar de "los técnicos"; "el equipo directivo" en lugar de "los directores".
2. *Uso de términos abstractos*: "La dirección" en lugar de "el director"; "la presidencia" en lugar de "el presidente"; "la secretaría" en lugar de "el secretario".
3. *Uso de perífrasis y metonimias*: "Las personas interesadas" en lugar de "los interesados"; "el personal solicitante" en lugar de "los solicitantes".
4. *Uso de formas impersonales y pasivas reflejas*: "Se convoca a las familias" en lugar de "los padres están convocados".
5. *Supresión del sujeto y empleo de infinitivos o gerundios*: En instrucciones y bases administrativas.

---

5. Igualdad entre Mujeres y Hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades

La dogmática de la igualdad se estructura en una **tríada conceptual progresiva** que va desde la mera proclamación jurídica hasta la transformación material de la realidad social:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 LA TRÍADA CONCEPTUAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO        │
│                                                                      │
│  1. IGUALDAD DE DERECHOS (Igualdad Formal o "de iure")               │
│     - Reconocimiento idéntico en el texto de las leyes (Art. 14 CE). │
│     - Prohibición de discriminación legal directa por razón de sexo. │
│                                                                      │
│  2. IGUALDAD DE TRATO                                                │
│     - Ausencia de discriminación directa o indirecta en la relación  │
│       cotidiana, laboral, administrativa y social.                   │
│                                                                      │
│  3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Igualdad Real, Sustantiva o "de facto")│
│     - Creación de condiciones materiales y sociales para que mujeres y│
│       hombres alcancen idénticos fines y bienestar (Art. 9.2 CE).    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Igualdad de derechos (Igualdad formal o *de iure*)**:

- Es el reconocimiento expreso y formal de la igualdad ante la ley (art. 14 CE). Proscribe cualquier norma legal que otorgue privilegios o restricciones basadas en el sexo.
- Históricamente representó una conquista imprescindible (supresión de la licencia marital, igualdad conyugal, sufragio universal femenino), pero es insuficiente porque convive con desigualdades estructurales patentes.

1. **Igualdad de trato**:

- Supone la aplicación efectiva y la ausencia de cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sexo en todos los órdenes de la vida (empleo, condiciones de trabajo, retribución, promociones, acceso a bienes y servicios públicos o privados).

1. **Igualdad de oportunidades (Igualdad sustantiva o *de facto*)**:

- Va más allá de tratar igual a quienes están en posiciones desiguales de partida. Exige remover activamente las barreras invisibles (techos de cristal, suelos pegajosos, sobrecarga de cuidados) mediante políticas activas, servicios públicos de conciliación, cuotas equilibradas y acciones positivas (art. 9.2 CE), garantizando que las mujeres dispongan de las mismas posibilidades reales de éxito profesional y realización personal.

---

6. Transversalidad de Género y Concepto de Mainstreaming

6.1. Origen y definición internacional del Gender Mainstreaming

El concepto de **Gender Mainstreaming** (traducido al español como **transversalidad de la perspectiva de género**) supuso un cambio de paradigma mundial en las políticas de igualdad:

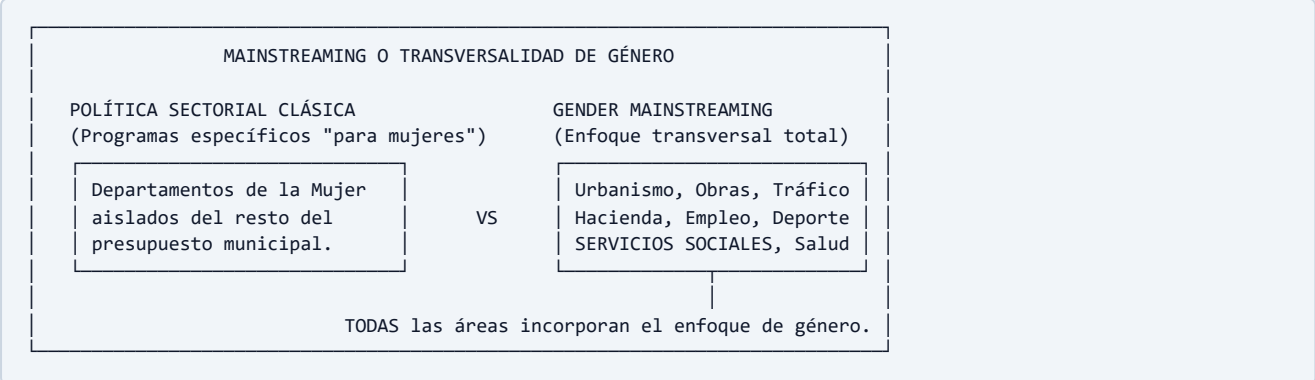
- **Génesis internacional**: Fue consagrado universalmente en la **IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas**, celebrada en **Pekín en septiembre de 1995**, en cuya *Declaración y Plataforma de Acción* se instó a los gobiernos a incorporar la perspectiva de género de forma obligatoria en todas las políticas y programas de desarrollo.
- **Definición clásica del Consejo de Europa (1998)**:

  El Grupo de Especialistas sobre Mainstreaming del Consejo de Europa formuló la definición canónica más citada por la doctrina y los tribunales:

  > *"La transversalidad de género es la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas".*

Mainstreaming vs. Políticas sectoriales tradicionales

El mainstreaming no consiste en crear programas aislados o exclusivos para mujeres (políticas sectoriales como los talleres de costura de antaño), sino en **revisar el diseño ordinario de todas las políticas generales** (urbanismo, transporte, deportes, hacienda, medio ambiente, seguridad, servicios sociales) para comprobar cómo impactan diferencialmente en la vida de mujeres y hombres, adaptándolas para corregir asimetrías.



6.2. Consagración normativa en España y Andalucía

- **Artículo 15 de la LOIEMH**: Consagra el **principio de transversalidad del principio de igualdad de género**:

  > *"El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades".*

- **Artículo 5 de la Ley 12/2007 de Andalucía**: Impone como principio rector el deber de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y de las **Entidades Locales andaluzas** de incorporar la transversalidad de género en sus planes de desarrollo municipal, urbanístico y de servicios sociales.

6.3. Instrumentos operativos del Mainstreaming de Género

Para que la transversalidad no quede reducida a una mera declaración retórica, la legislación española y andaluza articula cuatro instrumentos técnicos preceptivos:

1. **Informe de Evaluación de Impacto de Género (Artículo 19 LOIEMH / Artículo 6 Ley 12/2007 andaluza)**:

- Es un dictamen técnico y preceptivo que debe acompañar a todos los anteproyectos de ley, proyectos de decreto y reglamentos administrativos, así como a los **planes generales de desarrollo municipal y ordenanzas locales**.
- Analiza con carácter previo si la norma proyectada producirá un efecto positivo, neutro o perjudicial en la eliminación de la brecha de género existente.

1. **Presupuestos públicos con perspectiva de género (Artículo 8 Ley 12/2007 andaluza)**:

- Los presupuestos generales no son neutros al género; la asignación de partidas económicas incide de manera desigual en la vida de la ciudadanía.
- En Andalucía se aplica con rango pionero la **metodología G+** (Informe de Evaluación del Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma), evaluando la capacidad transformadora de cada programa de gasto.
- En las Corporaciones Locales (como el Ayuntamiento de Utrera), exige analizar la dotación de partidas presupuestarias orientadas al sostenimiento de servicios de conciliación, ayuda a domicilio, transporte y actividades comunitarias inclusivas.

1. **Estadísticas e investigaciones desagregadas por sexo (Artículo 20 LOIEMH / Artículo 11 Ley 12/2007 andaluza)**:

- Deber legal sistemático de todas las administraciones de incluir la variable sexo en toda recogida de datos, encuestas, estadísticas oficiales y memorias de gestión, permitiendo visibilizar las brechas ocultas.

1. **Los Planes de Igualdad (Artículos 45 a 47 LOIEMH y Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre)**:

- Un **Plan de Igualdad** es un conjunto ordenado de medidas evaluables, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la organización la igualdad de trato y de oportunidades y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
- **Ámbito de obligatoriedad (RD 901/2020)**:
- Es obligatorio en todas las empresas de **50 o más personas trabajadoras**.
- Es obligatorio por mandato legal en **todas las Administraciones Públicas**, incluidas las Corporaciones Locales (Ayuntamiento de Utrera).
- **Fases del Plan de Igualdad**:

1. *Constitución de la Comisión Negociadora* (paritaria entre representación de la entidad y representación sindical de las personas trabajadoras).
2. *Elaboración del Diagnóstico de Situación* (evaluando selección, contratación, clasificación profesional, retribución, conciliación, prevención del acoso).
3. *Diseño y aprobación del Plan*: Fijación de objetivos cuantificables, medidas concretas, calendario e indicadores SMART.

4. *Registro oficial*: Obligatoriedad de inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos (**REGCON**).
5. *Seguimiento y evaluación periódica* (al menos una evaluación intermedia y una evaluación final al término de su vigencia).

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Autora del concepto 'sistema sexo-género'**: **Gayle Rubin** (1975, *El tráfico de mujeres*).
2. **Cumbre mundial del Gender Mainstreaming**: **IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en Pekín (1995)** (*Plataforma de Acción de Pekín*).
3. **Definición clásica de transversalidad**: **Consejo de Europa (1998)**.
4. **Ley estatal de igualdad**: **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)**.
5. **Ley andaluza de igualdad**: **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (reformada por la **Ley 9/2018, de 8 de octubre**).
6. **Concepto de discriminación directa**: **Artículo 6.1 de la LOIEMH** y art. 3 Ley 12/2007 (trato menos favorable por razón de sexo en situación comparable).
7. **Discriminación directa por embarazo o maternidad**: **Artículo 8 de la LOIEMH**.
8. **Concepto de discriminación indirecta**: **Artículo 6.2 de la LOIEMH** y art. 3 Ley 12/2007 (disposición aparentemente neutra con desventaja particular desproporcionada sin justificación objetiva).
9. **Acoso sexual**: **Artículo 7.1 de la LOIEMH** (conducta verbal o física de **naturaleza sexual** que atenta contra la dignidad).
10. **Acoso por razón de sexo**: **Artículo 7.2 de la LOIEMH** (conducta en **función del sexo** de la persona, sin naturaleza sexual, ej. por maternidad o cuidados).
11. **Calificación jurídica del acoso**: **Artículo 7.3 de la LOIEMH** (son constitutivos de discriminación por razón de sexo y nulos de pleno derecho).
12. **Principio de acción positiva**: **Artículo 11 de la LOIEMH**, art. 9.2 CE y art. 157.4 del TFUE.
13. **Principio de transversalidad**: **Artículo 15 de la LOIEMH** y **Artículo 5 de la Ley 12/2007 de Andalucía**.
14. **Informe de Evaluación de Impacto de Género**: **Artículo 19 de la LOIEMH** y **Artículo 6 de la Ley 12/2007 de Andalucía**.
15. **Uso no sexista del lenguaje administrativo**: **Artículo 14.11 de la LOIEMH** y **Artículos 9 y 10 de la Ley 12/2007 de Andalucía**.
16. **Publicidad ilícita por sexismo**: **Artículo 3.a) de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad** y art. 10 LO 1/2004.
17. **Organismo supervisor audiovisual en Andalucía**: **Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA)** y Observatorio de Publicidad No Sexista del IAM.
18. **Principio de trabajo de igual valor**: **Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores** y **Real Decreto 902/2020**.
19. **Obligación del Registro Retributivo**: **Real Decreto 902/2020** (obligatorio para **todas las empresas**, sin umbral mínimo de plantilla).
20. **Auditoría retributiva obligatoria**: **Real Decreto 902/2020** (obligatoria para empresas que elaboren un plan de igualdad).

21. **Umbral de obligatoriedad de Planes de Igualdad**: **50 o más personas trabajadoras** (art. 45 LOIEMH y **Real Decreto 901/2020**) y en **todas las Administraciones Públicas**.
22. **Registro oficial de planes de igualdad**: **REGCON** (Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos).

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
            GÉNERO, DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD Y MAINSTREAMING
================================================================================
1. DOGMÁTICA DE GÉNERO:
   - Sexo (Biológico) vs. Género (Sociocultural) -> Gayle Rubin (1975).
   - Desigualdad (Fáctica/Estructural) vs. Discriminación (Vulneración Art. 14 CE).
   - Acción Positiva (Art. 11 LOIEMH / Art. 9.2 CE) -> Temporal y compensatoria.
     * Distinción frente a la discriminación inversa (inconstitucional).
   - Roles (Productivo público vs. Reproductivo cuidados) y Estereotipos.

2. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO (LOIEMH 3/2007 y LEY 12/2007):
   - Directa (Art. 6.1): Trato desfavorable explícito en situación comparable.
     * Embarazo y Maternidad = Discriminación directa automática (Art. 8).
   - Indirecta (Art. 6.2): Norma neutra con impacto desproporcionado no justificado.
   - Salarial (Art. 28 ET / RD 902/2020): Trabajo de igual valor.
     * Registro Retributivo: TODAS las empresas (sin mínimo).
     * Auditoría Retributiva: Empresas con Plan de Igualdad (>= 50 trab.).

3. ACOSO (ART. 7 LOIEMH):
   ┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
   │ ACOSO SEXUAL (Art. 7.1)          │ De NATURALEZA SEXUAL (físico/verbal).    │
   ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (Art. 7.2│ EN FUNCIÓN DEL SEXO (maternidad, etc.).  │
   └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
   Ambos son DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO y obligan a Protocolos (Art. 48).

4. PUBLICIDAD Y LENGUAJE:
   - Publicidad ilícita: Art. 3.a Ley 34/1988 (vejatoria, cosificación o violencia).
   - Lenguaje inclusivo: Art. 14.11 LOIEMH / Arts. 9-10 Ley 12/2007 (colectivos, etc.).

5. TRÍADA DE IGUALDAD:
   - De Derechos (de iure / formal) -> De Trato -> De Oportunidades (de facto / real).

6. GENDER MAINSTREAMING (TRANSVERSALIDAD):
   - Pekín 1995 | Consejo de Europa 1998 | Art. 15 LOIEMH | Art. 5 Ley 12/2007.
   - Instrumentos: Impacto de Género (Art. 19), Presupuestos G+, Estadísticas (Art. 20),
     y Planes de Igualdad obligatorios en >= 50 trabajadores y Administraciones Públicas.
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Confundir el acoso sexual con el acoso por razón de sexo.

> **Clave jurídica**: El **acoso sexual (art. 7.1 LOIEMH)** exige conductas de **contenido o naturaleza sexual** (tocamientos, chantaje sexual). El **acoso por razón de sexo (art. 7.2 LOIEMH)** se realiza en función del sexo de la persona pero **carece de naturaleza sexual** (por ejemplo, represalias, humillaciones o aislamiento por estar embarazada o pedir reducción por cuidados).

1. **Trampa**: Sostener que la discriminación indirecta exige intencionalidad dolosa del empleador o del legislador.

> **Clave jurídica**: La **discriminación indirecta es objetiva**. Se produce aunque la norma o práctica esté redactada de buena fe y con apariencia neutral, si genera una desventaja desproporcionada sobre un sexo que no pueda justificarse objetiva y razonablemente.

1. **Trampa**: Creer que el registro retributivo solo es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores.

> **Clave jurídica**: El **registro retributivo es obligatorio para TODAS las empresas**, tengan 1, 10 o 500 trabajadores (art. 5 Real Decreto 902/2020). La que sí está reservada a empresas con plan de igualdad (50 o más trabajadores) es la **auditoría retributiva**.

1. **Trampa**: Asimilar la acción positiva a la discriminación inversa.

> **Clave jurídica**: La **acción positiva** es constitucionalmente legítima (art. 9.2 CE y art. 11 LOIEMH) porque busca equilibrar desigualdades reales de partida respetando la proporcionalidad y el mérito. La **discriminación inversa** otorga ventajas automáticas e incondicionadas con exclusión ciega del otro sexo, vulnerando el art. 14 CE (STC 12/2008).

1. **Trampa**: Considerar que el mainstreaming de género sustituye o elimina la necesidad de contar con un Plan de Igualdad.

> **Clave jurídica**: Son herramientas complementarias. El **mainstreaming** es la estrategia global de transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas. El **Plan de Igualdad** es un instrumento específico y estructurado de diagnóstico y acción laboral preceptivo en organizaciones de 50 o más trabajadores y administraciones públicas.

1. **Trampa**: Afirmar que el despido de una trabajadora embarazada solo es nulo si el empleador conocía fehacientemente su estado de gestación.

> **Clave jurídica**: Es una **nulidad objetiva automática** (art. 55.5 Estatuto de los Trabajadores y art. 8 LOIEMH). No requiere que el empleador tenga conocimiento previo del embarazo para que el despido sea declarado radicalmente nulo por discriminación directa por razón de sexo.

1. **Trampa**: Reducir el lenguaje inclusivo a la técnica del desdoblamiento constante (*los/las*).

> **Clave jurídica**: Las guías oficiales de la administración andaluza y estatal recomiendan el uso de **sustantivos colectivos, términos abstractos, perífrasis y metonimias**, evitando los desdoblamientos sistemáticos que entorpecen la legibilidad jurídica.

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En el organigrama y los servicios del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el marco conceptual y jurídico de género adquiere operatividad real en el desempeño del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)**:

1. **El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Utrera**:

- Como administración local de más de 50.000 habitantes, el Ayuntamiento dispone de su propio **Plan de Igualdad para el Personal Municipal**, así como del **Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Utrera**, donde se articulan medidas de conciliación, auditoría retributiva interna y protocolos contra el acoso sexual y laboral.

1. **Coordinación con el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM de Utrera)**:

- Co-financiado por el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el CMIM es el equipamiento de proximidad para el asesoramiento jurídico, psicológico y laboral a mujeres.

- El/la Educador/a Social de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) mantiene una coordinación técnica permanente con el CMIM en la atención interdisciplinar a mujeres víctimas de violencia machista y en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

1. **Transversalidad de Género en la Intervención Socioeducativa**:

- En la elaboración del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 34 Ley 9/2016), el/la Educador/a Social incorpora preceptivamente la perspectiva de género para desarticular dinámicas machistas en el ámbito familiar, fomentando la corresponsabilidad masculina en las tareas domésticas y de cuidados.
- Desarrollo de talleres de coeducación y prevención de relaciones tóxicas y ciberviolencia machista en centros de educación secundaria de Utrera y en la **Barriada El Tinte** (estrategia ERACIS+), extendiendo la sensibilización a las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 1.1, 9.2 y 14.
- *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).*
- *Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.*
- *Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.*
- *Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.*
- *Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad*: Artículo 3.a).
- *Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015)*: Artículos 17 y 28.
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía* (modificada por la *Ley 9/2018, de 8 de octubre*).
- *Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.*
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículo 4 (principio de igualdad de género).
- **Documentación Internacional y Jurisprudencia**:
- *Naciones Unidas*: Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995).
- *Consejo de Europa*: Informe sobre Gender Mainstreaming (1998).
- *Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)*: Sentencias *Bilka-Kaufhaus* (1986) y *Elbal Moreno* (2019).
- *Tribunal Constitucional*: Sentencias STC 12/2008 (planes de igualdad y cuotas) y STC 91/2019 (trabajo a tiempo parcial y discriminación indirecta).

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 26 — Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía. La unidad de igualdad y género: funciones. Violencia de género. Concepto y tipos. Prevención y protección integral.

Tema 26 — Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía. La unidad de igualdad y género: funciones. Violencia de género. Concepto y tipos. Prevención y protección integral

1. La Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

1.1. El marco constitucional de 1978: La igualdad como valor, principio y derecho fundamental

La **Constitución Española de 1978** instauró una ruptura radical con el ordenamiento jurídico patriarcal anterior, consagrando la igualdad no como una mera aspiración retórica, sino como la columna vertebral del Estado social y democrático de Derecho. La Carta Magna articula la igualdad en una triple dimensión dogmática:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                DIMENSIONES DE LA IGUALDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978       │
│                                                                  │
│  1. COMO VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO (Art. 1.1 CE)                     │
│     - Comparte cúspide con la libertad, la justicia y el pluralismo político│
│                                                                  │
│  2. COMO MANDATO MATERIAL DE IGUALDAD REAL Y SUSTANTIVA (Art. 9.2 CE)      │
│     - Obligación de remover obstáculos y legitimar acciones positivas.     │
│                                                                  │
│  3. COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN (Art. 14 CE)   │
│     - Prohibición expresa de toda discriminación por razón de sexo.        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **La igualdad como valor superior (Artículo 1.1 CE)**:

- *"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"*. Condiciona la interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas del Estado.

1. **La igualdad real, efectiva y sustantiva (Artículo 9.2 CE)**:

- Mandata a todos los poderes públicos a:

  > *"Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"*.

- Este precepto supera la concepción liberal decimonónica de la mera igualdad formal y ofrece el soporte constitucional incuestionable a las **acciones positivas**, autorizando al legislador y a la Administración a establecer tratos jurídicos diferenciados y compensatorios en favor de colectivos en situación de desigualdad fáctica histórica, como las mujeres.

1. **El derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo (Artículo 14 CE)**:

- Proclama que:

  > *"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".*

- Vincula directamente a todos los poderes públicos y particulares, gozando de la máxima protección constitucional: tutela judicial reforzada ante los tribunales ordinarios por procedimiento sumario y preferente, y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).

1. **Preceptos constitucionales sectoriales**:

- *Artículo 23.2 CE*: Derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (base para la presencia equilibrada de mujeres y hombres en listas electorales y órganos de decisión).
- *Artículo 32.1 CE*: Reconocimiento expreso de que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
- *Artículo 35.1 CE*: Derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, y a una remuneración suficiente sin que en ningún caso pueda producirse discriminación por razón de sexo.

1.2. La igualdad de género y la protección contra la violencia en el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007

El **Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)** situó a la Comunidad Autónoma andaluza en la vanguardia legislativa al consagrar la igualdad de género como un principio inspirador transversal y blindar un elenco material de derechos sociales en su Título I ("Derechos sociales, deberes y políticas públicas"):

- **Preámbulo y objetivos básicos**:
- El Preámbulo proclama el compromiso irreversible de Andalucía con la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.
- El **artículo 10.2 del Estatuto** fija como uno de los **objetivos básicos de la Comunidad Autónoma**:

  > *"La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, combatiendo especialmente la violencia de género y la discriminación salarial".*

- **Derechos estatutarios vinculantes (Título I)**:
- **Artículo 15 (Igualdad de género)**:

1. Garantiza la igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
2. Prohíbe cualquier discriminación laboral, retributiva o en el acceso al empleo.
3. Mandata expresamente a los poderes públicos de la Junta de Andalucía a adoptar **medidas de acción positiva** para hacer efectivos estos derechos, promoviendo la conciliación y la presencia equilibrada en órganos representativos.

- **Artículo 16 (Protección contra la violencia de género)**:

  > *"Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas".*

- **Artículo 38**: Establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la transversalidad del principio de igualdad de género en todas las políticas públicas andaluzas.
- **Distribución de competencias estatutarias**:

- El **artículo 73 del Estatuto de 2007** atribuye a la Comunidad Autónoma la **competencia compartida en materia de políticas de género**, que incluye en todo caso la promoción de la igualdad, la prevención de la violencia contra las mujeres y la ordenación de los recursos de acogida y atención.
- El **artículo 61** le asigna competencia exclusiva en materia de servicios sociales, familias y menores.

---

2. Normativa para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía

2.1. La Ley 12/2007 y su reforma sustancial por la Ley 9/2018

La norma matriz autonómica es la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía**. Esta ley fue objeto de una profunda y ambiciosa reforma mediante la **Ley 9/2018, de 8 de octubre**, con el propósito de perfeccionar sus mecanismos de control, reforzar el principio de transversalidad, actualizar las medidas de coeducación y dotar a la Comunidad Autónoma de un estricto régimen sancionador administrativo.

Principios generales de actuación de los poderes públicos andaluces (Artículo 4):

1. La integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en todas las fases de su planificación, presupuestación, ejecución y evaluación.
2. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos y colegiados.
3. La adopción de medidas de acción positiva para acelerar la igualdad real en sectores con infrarrepresentación femenina.
4. El fomento de la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y en el cuidado y atención a personas dependientes.
5. El compromiso con la efectividad del principio de igual retribución por trabajo de igual valor y la lucha activa contra la brecha salarial.

2.2. Instrumentos transversales preceptivos en la legislación andaluza

La Ley 12/2007 impone a la Administración de la Junta de Andalucía y a las **Entidades Locales andaluzas (como el Ayuntamiento de Utrera)** un conjunto de herramientas técnicas imperativas:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                INSTRUMENTOS TÉCNICOS TRANSVERSALES (LEY 12/2007)          │
│                                                                  │
│  1. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO (Art. 6)                   │
│     - Preceptivo previo a anteproyectos de ley, reglamentos y planes locales│
│                                                                  │
│  2. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO - METODOLOGÍA G+ (Art. 8)          │
│     - Auditoría y modulación de partidas presupuestarias según impacto.    │
│                                                                  │
│  3. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y DE LA IMAGEN (Arts. 9 y 10)             │
│     - Prohibición de imágenes estereotipadas y lenguaje excluyente.        │
│                                                                  │
│  4. ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES DESAGREGADAS POR SEXO (Art. 11)         │
│     - Variable sexo obligatoria en todo registro y recogida de datos.      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **Informe de Evaluación de Impacto de Género (Artículo 6)**:
- Es un dictamen técnico y preceptivo que debe emitirse con carácter previo a la aprobación de cualquier anteproyecto de ley, decreto o reglamento administrativo, así como a los planes generales de desarrollo municipal y ordenanzas locales.
- Evalúa si la iniciativa normativa proyectada producirá un efecto positivo en la reducción de desigualdades de género, neutro o potencialmente regresivo, exigiendo en este último caso medidas correctoras inmediatas.

- **Presupuestos públicos con perspectiva de género (Artículo 8)**:
- La Ley 12/2007 consagra que los Presupuestos de la Junta de Andalucía y los presupuestos de las entidades locales andaluzas constituyen un instrumento activo para hacer efectiva la igualdad.
- En la Junta de Andalucía se implementa mediante la **metodología G+**, que clasifica los programas de gasto en función de su impacto potencial de género.
- **Uso no sexista del lenguaje y de la imagen (Artículos 9 y 10)**:
- Obligación absoluta de las administraciones andaluzas de desterrar el lenguaje sexista, androcentrista y las imágenes que reproduzcan roles tradicionales discriminatorios o cosificadores en formularios, páginas web, publicaciones oficiales y señalética urbana.

2.3. Políticas sectoriales y régimen sancionador

- **Educación y Coeducación (Título I)**:
- Obligatoriedad de que todos los centros educativos docentes no universitarios de Andalucía cuenten con un **Plan de Igualdad de Género en Educación** y designen a un docente como persona responsable de coeducación en el Consejo Escolar.
- **Empleo y Contratación Pública (Título II)**:
- Obligación de incluir cláusulas de igualdad y medidas de conciliación en los pliegos de contratación del sector público andaluz.
- **Régimen sancionador por infracciones en materia de igualdad (Título V, introducido por Ley 9/2018)**:
- Tipifica las infracciones administrativas en materia de igualdad en:
- *Leves*: Obstaculizar la labor inspectora o el uso continuado de lenguaje sexista tras requerimiento.
- *Graves*: Exigir requisitos discriminatorios por razón de sexo en el acceso a bienes y servicios públicos, o realizar publicidad sexista prohibida.
- *Muy graves*: Actos de represalia contra personas denunciantes de discriminación o conductas de acoso sexual y por razón de sexo toleradas por la empresa.
- Sanciones pecuniarias aparejadas con accesorias: prohibición de contratar con la Administración de la Junta de Andalucía y pérdida del derecho a percibir subvenciones públicas por un periodo de hasta cinco años.

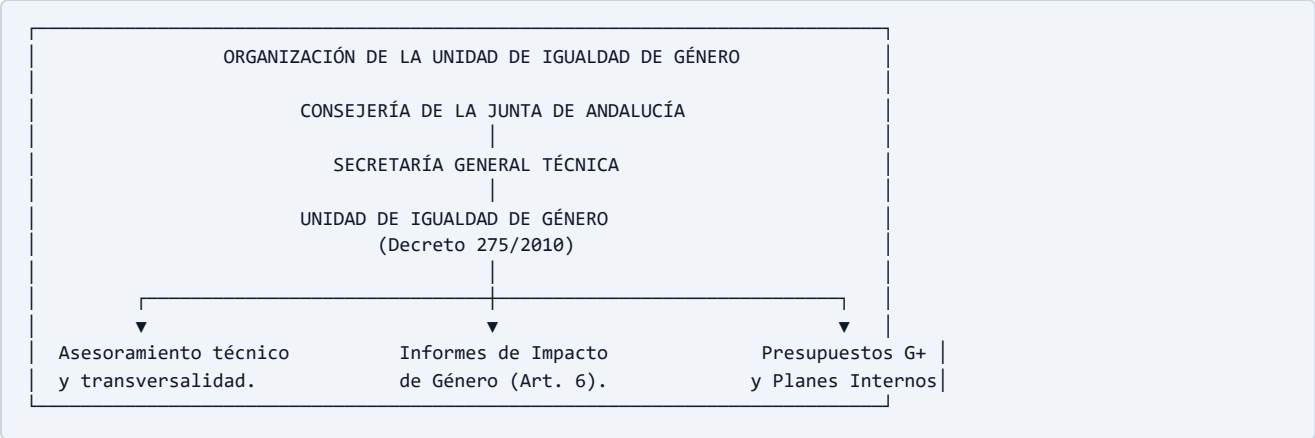
---

3. La Unidad de Igualdad de Género: Regulación y Funciones

3.1. Marco normativo y adscripción orgánica

La creación y funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género se fundamenta en el **artículo 60 de la Ley 12/2007** (en su redacción dada por la Ley 9/2018) y en su desarrollo específico aprobado mediante el **Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía**.

- **Carácter preceptivo**: Es obligatoria la constitución de una Unidad de Igualdad de Género en **todas y cada una de las Consejerías** que integran la Administración de la Junta de Andalucía.
- **Ubicación administrativa**: Las Unidades de Igualdad se adscriben orgánicamente a la **Secretaría General Técnica** de cada departamento, garantizando una posición estratégica que permite fiscalizar y coordinar transversalmente a todas las Direcciones Generales y agencias públicas adscritas a dicha Consejería.



3.2. Catálogo de funciones legales de la Unidad de Igualdad (Artículo 3 Decreto 275/2010)

A la Unidad de Igualdad de Género le corresponden las siguientes funciones nucleares:

1. **Asesoramiento técnico y transversal**: Asesorar a los distintos órganos de la Consejería en el diseño, implantación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género.
2. **Emisión de Informes de Impacto de Género**: Impulsar, coordinar y emitir el informe técnico sobre los **Informes de Evaluación del Impacto de Género** que deben acompañar a los proyectos normativos elaborados por la Consejería.
3. **Seguimiento presupuestario de género**: Coordinar las actuaciones de la Consejería en la elaboración y seguimiento del Informe del Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma (metodología G+).
4. **Planes de Igualdad del personal de la Consejería**: Diagnosticar, proponer y evaluar las medidas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral y familiar de las empleadas y empleados públicos del departamento.
5. **Planes de formación continua**: Diseñar y proponer al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) cursos formativos específicos en género y lenguaje inclusivo para el personal.
6. **Vigilancia estadística**: Supervisar que todas las estadísticas, estudios y memorias elaboradas por la Consejería incluyan la variable sexo y arrojen datos desagregados.
7. **Protocolos contra el acoso**: Colaborar en la aplicación y difusión de los protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Consejería.

3.3. Proyección en el ámbito de las Entidades Locales

En los municipios de gran población como el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, estas funciones transversales se proyectan a través de la **Delegación de Igualdad** y del **Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)**, los cuales asesoran a las distintas áreas municipales (urbanismo, empleo, servicios sociales, cultura) en la transversalización de género y en la elaboración del Plan de Igualdad municipal.

---

4. Normativa para la Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género en Andalucía

4.1. La Ley 13/2007 y su reforma por la Ley 7/2018

La regulación de la lucha contra la violencia machista en Andalucía se articula a través de la **Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género**.

Esta norma fue profundamente actualizada mediante la **Ley 7/2018, de 30 de julio**, para dar cumplimiento en el ordenamiento andaluz a:

- El **Convenio de Estambul de 2011** (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ratificado por España en 2014).
- El **Pacto de Estado contra la Violencia de Género**, aprobado por el Congreso de los Diputados en diciembre de 2017.

4.2. Superación del marco restrictivo estatal de la Ley Orgánica 1/2004

Una de las cuestiones doctrinales más determinantes para los tribunales de oposiciones radica en la **diferencia conceptual entre el marco estatal y el autonómico andaluz**:

Parámetro comparativo	Ley Orgánica 1/2004 Estatal (LOMPIVG)	Ley 13/2007 Andaluza (tras reforma Ley 7/2018)
Ámbito subjetivo / Relacional	**Estricto**: Exclusivamente violencia ejercida por quien sea o haya sido cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad (pareja o expareja).	**Amplio**: Toda violencia ejercida sobre las mujeres **por el hecho de serlo**, exista o no relación de pareja presente o pasada.
Manifestaciones reconocidas	Física y psicológica cometida en el entorno conyugal o de pareja sentimental.	Pareja/expareja, **violencia vicaria**, **violencia sexual**, trata, mutilación genital, acoso sexual/género y **ciberviolencia**.
Acreditación como víctima	Históricamente centrada en vía penal (sentencia o auto judicial de orden de protección).	**Plena acreditación administrativa**: Informes de Servicios Sociales Comunitarios, CMIM o IAM (RDL 9/2018).

5. Violencia de Género: Concepto y Tipologías

5.1. Concepto legal de violencia de género

Conforme al **artículo 1 de la Ley 13/2007 de Andalucía** (en su redacción consolidada):

> *"Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder asimétricas de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo, comprendiendo cualquier acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".*

5.2. Tipología y manifestaciones de la violencia machista (Artículo 3 Ley 13/2007)

La Ley 13/2007 clasifica exhaustivamente las diversas tipologías de violencia de género:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ART. 3 LEY 13/2007)      │
│                                                          │
│  1. VIOLENCIA FÍSICA: Daño corporal, lesiones, agresiones físicas.          │
│  2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Amenazas, desvalorización, control y humillación.│
│  3. VIOLENCIA SEXUAL: Imposición de actos sexuales sin consentimiento pleno.│
│  4. VIOLENCIA ECONÓMICA: Privación injustificada de recursos o control.     │
│  5. VIOLENCIA VICARIA: Daño dirigido a hijos/as para herir a la madre.      │
│  6. VIOLENCIA DIGITAL / CIBERVIOLENCIA: Acoso, control o difusión por redes.│
│  7. OTRAS: Trata con fines sexuales, mutilación genital, matrimonio forzado.│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Violencia física**: Cualquier acto de fuerza que cause o pueda causar lesiones, contusiones, heridas, dolor o quebranto en la salud física de la mujer.

2. **Violencia psicológica**: Conductas verbales o no verbales dirigidas a menoscabar la autoestima, estabilidad emocional o dignidad de la mujer: amenazas explícitas o veladas, humillaciones continuadas, culpabilización, insultos, desvalorización, aislamiento de amistades y familia, y control coercitivo de horarios y relaciones.
3. **Violencia sexual y abusos sexuales**: Cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer mediante el uso de la fuerza, intimidación, prevalimiento o anulación de la voluntad (sumisión química), así como el acoso sexual.
4. **Violencia económica**: La privación intencionada, ilegítima y reiterada de recursos económicos indispensables para la subsistencia de la mujer y de sus hijos/as (impago continuado de pensiones alimenticias), o la imposición de un control asfixiante sobre los ingresos y cuentas bancarias de la mujer, impidiéndole su autonomía económica.
5. **Violencia vicaria**:

- Es la violencia ejercida por el agresor sobre las **hijas e hijos menores** de edad o personas allegadas a la mujer, con el propósito premeditado de causar a ésta el mayor daño, dolor y sufrimiento psicológico posible (*"te quitaré lo que más quieres"*).
- Su manifestación extrema es el asesinato de los menores por parte del progenitor agresor en régimen de visitas o custodias.

1. **Violencia digital o ciberviolencia machista**:

- Conductas de hostigamiento, vigilancia invasiva mediante aplicaciones espía o geolocalización, control de contraseñas, amenazas, insultos reiterados o la difusión no consentida de imágenes o datos íntimos a través de redes sociales, mensajería instantánea o internet.

1. **Violencia institucional**: Acciones u omisiones de las Administraciones Públicas y sus agentes que demoren, obstaculicen o impidan a las mujeres acceder a sus derechos de protección integral, revictimizándolas (victimización secundaria).

---

6. Prevención, Acreditación Administrativa y Protección Integral

6.1. Medidas de prevención, sensibilización y detección precoz

La Ley 13/2007 estructura un marco preventivo multidisciplinar:

- **Ámbito educativo**: Coeducación obligatoria, resolución pacífica de conflictos de pareja en la adolescencia y detección precoz en centros docentes de Utrera.
- **Ámbito sanitario**: Aplicación del **Protocolo Andaluz de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género** en los centros de salud y urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con emisión del preceptivo **Parte Judicial de Lesiones** cuando se detecten indicios de maltrato físico o psicológico.
- **Ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios**: Detección precoz por los equipos interdisciplinares durante las entrevistas de atención básica o en el seguimiento socioeducativo del Proyecto de Intervención Social (PIS).

6.2. Acreditación de la condición de víctima de violencia de género (Artículo 30 Ley 13/2007)

Históricamente, el acceso a los derechos y prestaciones asistenciales exigía la interposición previa de denuncia penal y la obtención de una sentencia condenatoria o un auto de orden de protección judicial.

Tras la reforma de la Ley 13/2007 por la Ley 7/2018 y el **Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto**, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se consolida la **acreditación administrativa**:

- **Títulos habilitantes oficiales**:

1. Sentencia condenatoria firme o en trámite por delitos de violencia de género.
2. Auto de orden de protección o medida cautelar penal de alejamiento en vigor.
3. Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia.
4. **Informe de los Servicios Sociales Comunitarios** de la Corporación Local.
5. **Informe del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)**.
6. **Informe del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)** o de los servicios especializados de acogida.

- Esta acreditación por vía social o técnica garantiza que las mujeres que se encuentran en fase de indecisión o terror y no se sienten aún preparadas para denunciar penalmente a su agresor puedan acceder de inmediato a los recursos psicológicos, residenciales y económicos de protección.

6.3. La Red Asistencial y Residencial de Acogida del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

La Administración de la Junta de Andalucía, a través del **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)**, articula un sistema escalonado y coordinado de recursos de acogida y atención residencial protegida para mujeres víctimas de violencia machista y los menores a su cargo:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                RED RESIDENCIAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN DEL IAM     │
│                                                                  │
│  1. CENTROS DE EMERGENCIA                                        │
│     - Atención inmediata 24 horas, protección física y seguridad.│
│     - Estancia corta (habitualmente hasta 15 días prorrogables). │
│                                                                  │
│  2. CASAS DE ACOGIDA                                             │
│     - Equipamientos residenciales protegidos de media estancia (hasta 1 año)│
│     - Intervención integral multidisciplinar: social, psicológica y laboral │
│                                                                  │
│  3. PISOS TUTELADOS                                              │
│     - Viviendas independientes para la fase final hacia la autonomía.│
│     - Estancia transitoria con apoyo técnico socioeducativo en medio abierto│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Centros de Emergencia**:

- Prestan acogida inmediata y refugio seguro las 24 horas del día a mujeres y sus hijos/as que se ven obligadas a abandonar precipitadamente el domicilio familiar por riesgo inminente para su integridad física.
- Duración de estancia: Corta estancia (habitualmente un periodo máximo de **15 días**, prorrogable excepcionalmente hasta valorar el recurso idóneo).

1. **Casas de Acogida**:

- Centros residenciales concebidos como un espacio de convivencia temporal y de seguridad, donde se despliega un programa de intervención integral multidisciplinar (social, psicológico, socioeducativo, jurídico y laboral) orientado a la recuperación emocional y superación de secuelas del maltrato.
- Duración de estancia: Media estancia (habitualmente periodos de entre **6 meses y 1 año**).

1. **Pisos Tutelados**:

- Viviendas unifamiliares en régimen de autogestión tutelada, destinadas a aquellas mujeres y sus unidades familiares que han completado satisfactoriamente su itinerario en las Casas de Acogida y requieren un puente residencial transitorio antes de acceder a una vivienda ordinaria independiente.

6.4. Derechos económicos, laborales y canales de auxilio

- **Ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004**:

- Ayuda económica de pago único para víctimas de violencia de género que carezcan de rentas superiores al 75% del SMI y acrediten especiales dificultades para obtener empleo debido a su edad, falta de cualificación o minusvalías reconocidas.
- **Ayudas económicas de emergencia del IAM**:
- Prestaciones económicas directas autonómicas para sufragar gastos inmediatos de desplazamiento urgente, alojamiento provisional o alimentación de menores.
- **Derechos laborales**:
- Derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional de salario, reorganización del tiempo de trabajo, traslado geográfico preferente de centro de trabajo y suspensión o extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a percibir la prestación por desempleo.
- **Líneas telefónicas de asistencia 24 horas**:
- **Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres**: **900 200 999** (gestionado por el IAM: llamada gratuita, disponible las 24 horas del día los 365 días del año, no deja rastro en la factura telefónica y atiende en múltiples idiomas).
- **Teléfono estatal de auxilio**: **016** (servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres).

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Preceptos constitucionales de igualdad**: Artículos **1.1** (valor superior), **9.2** (igualdad real y sustantiva), **14** (no discriminación por sexo), **23.2** (cargos públicos), **32** (matrimonio) y **35.1** (trabajo).
2. **Preceptos estatutarios de igualdad y violencia**: **Artículo 10.2** (objetivo básico), **Artículo 15** (igualdad y acción positiva), **Artículo 16** (derecho a protección integral contra violencia de género), **Artículo 38** (transversalidad) y **Artículo 73** (competencia compartida).
3. **Ley andaluza de igualdad**: **Ley 12/2007, de 26 de noviembre**, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
4. **Reforma de la Ley 12/2007**: **Ley 9/2018, de 8 de octubre**.
5. **Decreto de Unidades de Igualdad de Género**: **Decreto 275/2010, de 27 de abril**.
6. **Adscripción de la Unidad de Igualdad**: **Secretaría General Técnica** de cada Consejería.
7. **Informe de Impacto de Género en Andalucía**: **Artículo 6 de la Ley 12/2007**.
8. **Presupuestos con perspectiva de género**: **Artículo 8 de la Ley 12/2007** (metodología **G+** en Andalucía).
9. **Ley andaluza de violencia de género**: **Ley 13/2007, de 26 de noviembre**, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.
10. **Reforma de la Ley 13/2007**: **Ley 7/2018, de 30 de julio** (adaptación a Convenio de Estambul y Pacto de Estado).
11. **Convenio internacional de referencia**: **Convenio de Estambul de 2011** (ratificado por España en 2014).
12. **Diferencia conceptual clave**: La Ley Orgánica 1/2004 exige pareja o expareja; la **Ley 13/2007 andaluza abarca toda violencia contra la mujer por el hecho de serlo**.
13. **Definición de Violencia Vicaria**: Violencia ejercida sobre los **hijos e hijas menores** u otras personas allegadas para infligir el mayor daño psicológico posible a la mujer.

14. **Acreditación administrativa de víctima de violencia**: **Artículo 30 Ley 13/2007 y RDL 9/2018** (informe de Servicios Sociales Comunitarios, CMIM o IAM sin exigir denuncia previa).
15. **Tres niveles de la red residencial del IAM**: **1) Centros de Emergencia**, **2) Casas de Acogida**, y **3) Pisos Tutelados**.
16. **Estancia máxima en Centro de Emergencia**: Habitualmente **15 días** (corta estancia).
17. **Estancia habitual en Casa de Acogida**: De **6 meses a 1 año** (media estancia integral).
18. **Teléfono andaluz de la mujer**: **900 200 999** (gratuito, 24 horas, no deja rastro en factura).
19. **Teléfono estatal de atención**: **016**.
20. **Ayuda económica estatal para víctimas**: **Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004** (pago único para víctimas sin rentas >75% SMI y con dificultades de empleo).
21. **Parte Judicial de Lesiones**: Documento preceptivo del personal sanitario ante sospecha de maltrato físico o psíquico.
22. **Ley estatal integral**: **Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (LOMPIVG)**.

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
          NORMATIVA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN ANDALUCÍA
================================================================================
1. MARCO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO:
   - CE 1978: Art. 1.1 (Valor) | Art. 9.2 (Real/Sustantiva) | Art. 14 (No discriminación).
   - Estatuto 2007: Art. 10.2 (Objetivo básico) | Art. 15 (Igualdad) | Art. 16 (Violencia)
     | Art. 38 (Transversalidad) | Art. 73 (Competencia compartida).

2. LEY 12/2007 DE IGUALDAD DE GÉNERO (Reforma Ley 9/2018):
   - Art. 5: Transversalidad obligatoria en Consejerías y Entidades Locales.
   - Art. 6: Informe de Evaluación de Impacto de Género preceptivo.
   - Art. 8: Presupuestos con enfoque de género (Metodología G+).
   - Arts. 9-10: Uso no sexista del lenguaje e imágenes en la administración.
   - Título V: Régimen sancionador (leves, graves y muy graves).

3. UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO (Decreto 275/2010):
   - Ubicación: Secretaría General Técnica de cada Consejería.
   - Funciones: Asesoramiento, informes impacto, presupuestos G+, planes internos.

4. LEY 13/2007 DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Reforma Ley 7/2018):
   - Estambul 2011 + Pacto de Estado 2017 -> Concepto amplio (no solo pareja/expareja).
   - Tipos: Física, Psicológica, Sexual, Económica, Vicaria, Digital, Trata.
   - Acreditación de Víctima (Art. 30 / RDL 9/2018): Judicial O Administrativa
     (Informe Servicios Sociales Comunitarios / CMIM / IAM).

5. RED DE ACOGIDA DEL IAM Y AUXILIO:
   - 1. Centros de Emergencia (24h, corta estancia ~15 días).
   - 2. Casas de Acogida (media estancia ~6-12 meses, recuperación integral).
   - 3. Pisos Tutelados (fase final hacia la autonomía).
   - Teléfonos: 900 200 999 (Andaluz IAM) y 016 (Estatal).
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Afirmar que en Andalucía la violencia de género se limita exclusivamente a la ejercida por cónyuges o parejas sentimentales.

> **Clave jurídica**: La **Ley 13/2007 de Andalucía (art. 1 y 3 tras reforma por Ley 7/2018)** define la violencia de género en sentido amplio: **toda violencia contra la mujer por el hecho de serlo**, independientemente del vínculo matrimonial o sentimental (incluyendo agresiones sexuales, trata o

> violencia vicaria). Quien mantiene el concepto restrictivo de pareja o expareja es la estatal Ley Orgánica 1/2004.

1. **Trampa**: Sostener que para acceder a los recursos de acogida o ayudas de violencia de género es indispensable presentar denuncia penal previa.

> **Clave jurídica**: Conforme al **artículo 30 de la Ley 13/2007 y el RDL 9/2018**, la condición de víctima puede acreditarse mediante **informe de los Servicios Sociales Comunitarios, del CMIM o del IAM**, sin necesidad de denuncia judicial previa ni orden de protección.

1. **Trampa**: Confundir las Unidades de Igualdad de Género con los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).

> **Clave jurídica**: Las **Unidades de Igualdad de Género (Decreto 275/2010)** son órganos administrativos internos ubicados en la Secretaría General Técnica de cada Consejería de la Junta de Andalucía. Los **CMIM** son servicios públicos municipales de atención directa a la ciudadanía cofinanciados por el IAM y los Ayuntamientos.

1. **Trampa**: Considerar que la violencia vicaria es un subtipo de violencia física contra la mujer.

> **Clave jurídica**: La **violencia vicaria** se ejerce físicamente o psicológicamente sobre las **hijas e hijos menores** u otras personas allegadas a la mujer, siendo su fin primordial causar el mayor sufrimiento psicológico y moral posible a la madre.

1. **Trampa**: Invertir el orden o la estancia máxima de los recursos residenciales del IAM.

> **Clave jurídica**: Los **Centros de Emergencia** son de corta estancia (**15 días** habitualmente). Las **Casas de Acogida** son de media estancia (**hasta un año** con intervención integral). Los **Pisos Tutelados** son de estancia final transitoria en autogestión.

1. **Trampa**: Asignar a la ayuda económica del artículo 27 de la LO 1/2004 una naturaleza periódica mensual indefinida.

> **Clave jurídica**: La ayuda del artículo 27 es una **prestación de pago único** (cuyo importe equivale de 6 a 24 meses de subsidio por desempleo, ampliable en supuestos de minusvalía o cargas familiares).

1. **Trampa**: Creer que el número 900 200 999 aparece reflejado con coste en la factura telefónica.

> **Clave jurídica**: El **900 200 999** es un servicio totalmente **gratuito que no deja rastro en la factura telefónica**, si bien debe borrarse manualmente del registro de llamadas recientes del terminal móvil.

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En la estructura de los Servicios Sociales y de Igualdad del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el régimen de igualdad y violencia de género se articula de manera directa con el puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)**:

1. **Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM de Utrera)**:

- Equipamiento cofinanciado por el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dotado de asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social.

- El/la Educador/a Social de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) colabora estrechamente con el CMIM en la atención y valoración integral de unidades familiares en las que concurre violencia machista.

1. **Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género y Sistema VIOGEN**:

- Utrera está integrada en el **Sistema VIOGEN** (acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento), articulando el seguimiento policial compartido entre la Policía Local de Utrera y la Guardia Civil.
- El/la Educador/a Social participa en las comisiones técnicas interdisciplinares para coordinar medidas de alejamiento, escolarización segura de menores y activación de recursos residenciales de urgencia (Centros de Emergencia del IAM en la provincia de Sevilla).

1. **Intervención Socioeducativa con Menores Víctimas de Violencia de Género**:

- En el marco del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 34 Ley 9/2016), el/la Educador/a Social realiza un acompañamiento socioeducativo prioritario a las hijas e hijos menores víctimas de violencia machista y vicaria, trabajando la desarticulación de patrones violentos aprendidos, la autoestima, la superación del trauma y la regularización escolar en barriadas con necesidades de transformación social (**Barriada El Tinte**) y en los núcleos rurales de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 1.1, 9.2, 14, 23.2, 32 y 35.1.
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía*: Preámbulo, arts. 10.2, 15, 16, 38, 61 y 73.
- *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG).*
- *Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.*
- *Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul de 2011).*
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía* (modificada por la *Ley 9/2018, de 8 de octubre*).
- *Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género* (modificada por la *Ley 7/2018, de 30 de julio*).
- *Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía.*
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículo 4.
- **Portales y Recursos Oficiales**:
- *Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)*: Guía de recursos de acogida y protocolo de actuación ante la violencia de género.
- *Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género*: Portal estadístico e informes del Pacto de Estado.

Tema 27 — Medidas en el Ámbito Administrativo y Laboral para Promover la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y LGTBI Establecidas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero

1. Introducción y Marco Conceptual de la Ley 4/2023

La promulgación de la **Ley 4/2023, de 28 de febrero**, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (publicada en el **BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023**, y en vigor desde el **2 de marzo de 2023**), representa la culminación legislativa de un proceso estatal orientado a remover los obstáculos que impiden la plenitud de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales.

La norma encuentra su anclaje directo en la **Constitución Española de 1978**: * El **artículo 14 CE**, que proclama el principio de igualdad formal y la prohibición de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. * El **artículo 9.2 CE**, que impone a todos los poderes públicos la obligación positiva de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. * El **artículo 10.1 CE**, que fundamenta el orden político y la paz social en la dignidad inalienable de la persona y el libre desarrollo de su personalidad.

1.1. Glosario y Definiciones Legales Tasadas (Artículo 3)

Para resolver con rigor técnico las preguntas de examen y delimitar las situaciones fácticas objeto de intervención social, el **artículo 3 de la Ley 4/2023** establece un catálogo de definiciones legales que vinculan a todas las Administraciones Públicas: * **Discriminación directa**: Situación en que una persona o grupo sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. * **Discriminación indirecta**: Disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ocasionen o puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos LGTBI respecto de otras. * **Discriminación múltiple**: Situación en que una persona es discriminada de manera simultánea o sucesiva por dos o más causas contempladas en la ley o en otras normas antidiscriminatorias (por ejemplo, ser mujer trans y migrante). * **Discriminación interseccional**: Concurrencia indisoluble de dos o más motivos de discriminación que interactúan entre sí generando una forma específica y agravada de opresión o desventaja social. * **Discriminación por asociación y discriminación por error**: La primera se produce cuando una persona es discriminada por su relación con personas LGTBI; la segunda ocurre cuando el trato peyorativo se funda en una apreciación incorrecta sobre la orientación o identidad de la víctima. * **Acoso discriminatorio**: Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas previstas en la ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. * **LGTBIfobia**: Toda actitud, conducta o manifestación de desprecio, rechazo, odio o violencia hacia las personas LGTBI o motivada por la pertenencia real o percibida a dicho colectivo (englobando la **homofobia**, la **bifobia**, la **transfobia** y la discriminación contra personas intersexuales). * **Identidad sexual (o identidad de género)**: La vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. * **Expresión de género**: La manifestación externa del género que una persona realiza mediante su comportamiento, vestimenta, peinado, voz o características corporales. * **Personas trans**: Personas cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. * **Personas intersexuales**: Personas con características biológicas o corporales (genéticas, cromosómicas, gonadales o anatómicas) que no se ajustan a las nociones binarias estándar de cuerpos masculinos o femeninos.

1.2. Prohibición Absoluta de Terapias de Conversión

El **artículo 17 de la Ley 4/2023** establece con carácter general la **prohibición total de la práctica de métodos, programas o terapias de aversión o conversión**, destinadas a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona interesada o de sus representantes legales. Su realización constituye una infracción administrativa **muy grave** (**artículo 79.4.c**), sancionada con multas de **10.001 a 150.000 euros**.

---

2. Medidas en el Ámbito Administrativo

El Título I (Capítulo II) y el Título III de la Ley 4/2023 configuran un bloque compacto de mandatos destinados a transformar la gestión y el funcionamiento de las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) para garantizar la igualdad efectiva.

2.1. Empleo Público (Artículo 11)

El **artículo 11** vincula directamente a las Administraciones Públicas, imponiendo que, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización y gestión de recursos humanos: * Garanticen plenamente los derechos reconocidos en la ley al **personal a su servicio**. * Implementen medidas efectivas para la **promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación** de las personas LGTBI en el **acceso al empleo público** y en la **carrera profesional** (promoción interna, provisión de puestos, evaluación del desempeño). * Dichas medidas deben articularse **previa negociación con las organizaciones sindicales**, integrándose en los **Planes de Igualdad en el empleo público** exigidos por el **Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP)**.

2.2. Formación Obligatoria del Personal Empleado Público (Artículo 12)

El **artículo 12** impone dos obligaciones fundamentales de máxima relevancia para los procesos selectivos: 1. **Formación inicial y continuada (artículo 12.1)**: Las Administraciones deben impartir formación sistemática al personal a su servicio en materia de diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, con el fin de asegurar una correcta atención ciudadana. El precepto cita expresamente los sectores prioritarios: **servicios sociales**, **salud**, **educación**, **juventud**, **familias**, **empleo**, **justicia**, **fuerzas y cuerpos de seguridad** y **deporte**. 2. **Inclusión en temarios de oposiciones (artículo 12.2)**:

> *"Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI." (Este mandato legal justifica la presencia obligatoria del presente tema en las bases de la oposición del Ayuntamiento de Utrera).*

2.3. Adecuación de la Documentación Administrativa y Formularios (Artículo 13)

El **artículo 13** obliga a las Administraciones Públicas competentes a adaptar su operativa documental: * Deber de revisar y actualizar todos los **formularios**, solicitudes, censos, padrones municipales, registros y soportes informáticos para que reflejen la **diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y diversidad familiar**. * Eliminación de términos restrictivos, heteronormativos o binarios excluyentes en los impresos administrativos de atención ciudadana y servicios sociales.

2.4. Adecuación de Documentos tras la Rectificación Registral (Artículos 49, 50 y 51)

Tras el reconocimiento legal de la autodeterminación de género sin necesidad de diagnósticos médicos ni tratamientos hormonales previos (despatologización plena): * **Conservación del número de DNI (artículo 49.1)**: Una vez rectificada la mención registral del sexo y, en su caso, el nombre en el Registro Civil, las autoridades expedirán un nuevo DNI y pasaporte. La ley impone como regla de orden público que **se conservará**

en todo caso el mismo número del Documento Nacional de Identidad. * **Reexpedición de títulos y certificados (artículo 49.2)**: La persona interesada tiene derecho a solicitar la reexpedición de cualquier documento oficial, título académico, diploma, certificado profesional o permiso administrativo ajustado a su nueva mención registral. Las instituciones públicas y privadas emisoras están obligadas a expedirlos garantizando la identidad mediante el mismo DNI o clave registral previa. * **Régimen de tasas (artículo 49.3)**: Las tasas que graven la adecuación documental se ajustarán al principio de capacidad económica (Ley 8/1989). * **Personas extranjeras y menores (artículos 50 y 51)**: Se garantiza la adecuación de documentos expedidos en España a personas extranjeras residentes que acrediten la imposibilidad de rectificar su registro en su país de origen, así como la adaptación de documentos al cambio de nombre en el Registro Civil para menores de edad.

2.5. Actuación Administrativa contra la Discriminación y Medidas Contractuales (Artículos 63 y 82)

- **Deber de intervención de oficio (artículo 63)**: Cuando la Administración tenga conocimiento de actos u omisiones que entrañen discriminación por LGTBIfobia, incoará de oficio los procedimientos administrativos pertinentes, adoptando si procede medidas cautelares de urgencia para hacer cesar la vulneración.
- **Prohibición taxativa de subvenciones y contratación (artículo 82)**: Se prohíbe de forma expresa otorgar ayudas públicas, conceder subvenciones o contratar con asociaciones o entidades que cometan, inciten o promocionen actos discriminatorios o violentos contra las personas LGTBI.

2.6. Órganos de Participación y Planificación

- **Consejo de Participación de las Personas LGTBI (artículo 9)**: Órgano colegiado consultivo adscrito al Ministerio de Igualdad, con representación de las organizaciones de la sociedad civil LGTBI, las organizaciones sindicales y empresariales y las Administraciones Públicas.
- **Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato de las Personas LGTBI (artículo 10)**: Instrumento plurianual marco para la planificación integral de políticas públicas antidiscriminatorias.

---

3. Medidas en el Ámbito Laboral para Personas LGTBI

El Capítulo I del Título II y las disposiciones finales de la Ley 4/2023 articulan una profunda reforma de las relaciones laborales para erradicar la discriminación laboral por motivos de orientación e identidad sexual.

3.1. Políticas de Empleo e Igualdad de Oportunidades (Artículo 14)

El **artículo 14** obliga a los poderes públicos a incorporar en sus políticas activas de empleo el derecho a la no discriminación LGTBI, adoptando medidas de acción positiva: * **Garantía en el acceso y mantenimiento del empleo**: Prevención de la discriminación en los procesos de selección, contratación, retribución salarial, clasificación profesional, condiciones laborales y despido. * **Formación profesional para el empleo**: Sensibilización y contenidos específicos en los programas de capacitación laboral. * **Distintivo de Igualdad LGTBI**: Creación de un distintivo público de excelencia para reconocer a aquellas empresas que sobresalgan por la implantación de políticas internas de inclusión y diversidad. * **Negociación colectiva**: Impulso a los agentes sociales para incluir en los convenios colectivos cláusulas antidiscriminatorias y procedimientos específicos para la tramitación ágil de denuncias internas. * **Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)**: Refuerzo de la vigilancia inspectora en centros de trabajo y formación obligatoria especializada del cuerpo de inspectores y subinspectores en materia LGTBI. * **Fomento del empleo mediante subvenciones**: Incorporación de criterios de igualdad LGTBI en las bases reguladoras de subvenciones a la contratación laboral.

3.2. La Obligación Empresarial de Medidas Planificadas y Protocolos frente al Acoso (Artículo 15)

El **artículo 15 de la Ley 4/2023** establece una de las obligaciones laborales de mayor calado para el tejido productivo:

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|              OBLIGACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA LGTBI (ARTÍCULO 15 LEY 4/2023)                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| SUJETOS OBLIGADOS: Empresas con MÁS DE 50 PERSONAS TRABAJADORAS.                              |
| CONTENIDO        : 1. Conjunto planificado de MEDIDAS Y RECURSOS para la igualdad real LGTBI.  |
|                    2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN frente al acoso y la violencia contra personas LGTBI.|
| PROCEDIMIENTO    : Pactadas mediante NEGOCIACIÓN COLECTIVA con la representación legal de la plantilla.|
| DESARROLLO REAL  : REAL DECRETO 1026/2024, de 8 de octubre (BOE 09/10/2024).                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

Desarrollo Reglamentario: El Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre

En cumplimiento del mandato del artículo 15.1, el Gobierno aprobó el **Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre**, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas (**BOE núm. 244, de 9 de octubre de 2024**). Aspectos nucleares: * **Cómputo de la plantilla**: Se computa la plantilla total de la empresa (fijos, temporales, fijos-discontinuos y personal cedido por ETT). * **Comisión negociadora**: Las medidas deben negociarse en el marco de la negociación colectiva sectorial o de empresa, o a través de comisiones negociadoras constituidas conforme a las reglas del Estatuto de los Trabajadores. * **Contenidos mínimos obligatorios**: 1. Cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en el acceso, selección y promoción. 2. Criterios para garantizar la neutralidad y no discriminación en la retribución y clasificación profesional. 3. Módulos de formación y sensibilización para toda la plantilla sobre diversidad LGTBI. 4. Criterios de flexibilidad en permisos y licencias para atender la diversidad de modelos familiares. 5. **Protocolo contra el acoso LGTBI**: Procedimiento ágil, confidencial y garantista, que debe definir conductas prohibidas, canales seguros de denuncia, medidas cautelares de protección a la víctima y régimen disciplinario.

---

4. Medidas Específicas de Inserción Laboral para Personas Trans

Dada la discriminación estructural y la exclusión que padecen históricamente las personas trans en el mercado de trabajo, la Ley 4/2023 dedica preceptos singulares de acción positiva en el Título III:

4.1. Estrategia Estatal para la Inclusión Social de las Personas Trans (Artículo 52)

El **artículo 52** mandata al Gobierno la aprobación de una estrategia integral que sitúa al **empleo digno** como pilar vertebral para la emancipación y bienestar de la población trans.

4.2. Fomento del Empleo de las Personas Trans (Artículo 54)

El **artículo 54** encomienda al Ministerio de Trabajo y Economía Social: * El diseño de **medidas de acción positiva** orientadas a la mejora de la empleabilidad de las personas trans. * La formulación de **planes específicos para el fomento de la contratación** de este colectivo dentro de las políticas activas de empleo. * Mandato de género expreso: *"En la elaboración de dichas medidas o planes, se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans"*, al acumular mayores factores de exclusión social y precarización.

4.3. Integración Sociolaboral de las Personas Trans (Artículo 55)

El **artículo 55** habilita y compele a todas las Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y municipales) a implementar medidas concretas: * a) Diseñar y ejecutar **estrategias y campañas de concienciación** y sensibilización en el ámbito laboral y empresarial. * b) Implementar medidas específicas para organismos públicos y empresas que favorezcan la **integración e inserción laboral efectiva**. * c) **Monitorizar y estudiar la evolución de la situación laboral** de las personas trans en sus respectivos territorios. * d) Establecer **líneas de subvención e incentivos económicos** que bonifiquen la contratación laboral de personas trans en situación de desempleo. * **Integración en Planes de Igualdad (artículo 55.3)**: Obligación de incluir

expresamente la realidad y derechos de las personas trans en los planes de igualdad de empresas y Administraciones, otorgando atención prioritaria a las **mujeres trans**.

---

5. Régimen Sancionador en el Ámbito Administrativo y Laboral

El Título IV de la Ley 4/2023 articula una sólida potestad sancionadora administrativa para garantizar la eficacia coercitiva de sus mandatos, complementada con la legislación laboral.

5.1. Tipología y Graduación de las Infracciones Administrativas (Artículos 79 y 80)

- **Infracciones Leves (artículo 79.2)**:
- Utilizar expresiones vejatorias o discriminatorias en la atención ciudadana o en la documentación administrativa.
- No adecuar la documentación o formularios administrativos a la diversidad familiar o de género.
- Obstaculizar de forma injustificada la labor inspectora.
- **Sanción**: Apercibimiento o multa de **200 a 2.000 euros**.
- **Infracciones Graves (artículo 79.3)**:
- La denegación no justificada de acceso a un servicio público o empleo público por motivos LGTBI.
- La reiteración de conductas discriminatorias leves.
- El incumplimiento por parte de las empresas de más de 50 trabajadores del deber de negociar o implantar las medidas planificadas y protocolos del artículo 15.
- Proferir insultos o conductas de acoso no constitutivas de delito.
- **Sanción**: Multa de **2.001 a 10.000 euros**.
- **Infracciones Muy Graves (artículo 79.4)**:
- La realización de terapias de aversión o conversión (artículo 79.4.c).
- La denegación sistemática de acceso a bienes y servicios públicos o privados.
- Represaliar a personas que hayan interpuesto denuncias o quejas administrativas.
- **Sanción**: Multa de **10.001 a 150.000 euros**.

5.2. Sanciones Accesorias (Artículo 80.2)

Para infracciones graves y muy graves, el órgano sancionador podrá imponer de forma cumulativa: * Supresión o revocación de subvenciones públicas concedidas. * Prohibición de acceder a ayudas públicas o contratar con la Administración por un plazo de hasta **3 años** (graves) o **5 años** (muy graves). * Cierre temporal del establecimiento, centro o dispositivo infractor.

5.3. Infracciones en el Orden Social (Modificación de la LISOS)

La **Disposición final sexta de la Ley 4/2023** modificó el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (**Real Decreto Legislativo 5/2000 - LISOS**): * Tipifica como **infracción laboral muy grave** (artículo 8.12 y 8.13 bis de la LISOS) la discriminación laboral directa o indirecta por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales en el acceso, condiciones de trabajo, retribución o promoción. * Las sanciones económicas en el orden laboral pueden alcanzar multas de hasta **225.018 euros** en su grado máximo.

---

6. Coordinación con la Normativa Andaluza y el Papel del Educador/a Social en Utrera

6.1. Marco Normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía

En Andalucía, la Ley 4/2023 convive de forma armónica y complementaria con dos leyes autonómicas pioneras: * **Ley 2/2014, de 8 de julio**, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía (BOJA nº 139, de 18 de julio de 2014). * **Ley 8/2017, de 28 de diciembre**, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (BOJA nº 10, de 15 de enero de 2018). * **Catálogo de Prestaciones de Andalucía (Decreto 48/2025)**: Contempla específicamente la prestación *2.2.2: Acompañamiento y apoyo psicosocial a familias de personas menores de edad LGTBI*, reforzando el papel de los equipos comunitarios.

6.2. El Papel Técnico del Educador/a Social en el Ayuntamiento de Utrera

El Técnico/a Medio de Educación Social (A2) del **Ayuntamiento de Utrera** opera como un agente esencial en la aplicación cotidiana de las medidas de la Ley 4/2023: 1. **Itinerarios de Inserción Sociolaboral para Personas Trans (art. 55)**: * Diseño de proyectos individualizados de inserción desde los Servicios Sociales Comunitarios para personas trans en situación de exclusión social o desempleo crónico. * Intervención socioeducativa en el marco de la **Estrategia ERACIS+** en Utrera, conectando a la persona con ofertas formativas y recursos de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 2. **Atención a Menores y Familias (arts. 31, 32 y 70 Ley 4/2023)**: * Acompañamiento socioeducativo en los procesos de transición social de menores trans en el ámbito escolar y familiar, dotando de pautas a los progenitores para evitar la violencia o el rechazo intrafamiliar. * Mediación familiar orientada a garantizar el interés superior del menor y el libre desarrollo de su identidad sexual. 3. **Sensibilización y Prevención en Medio Abierto**: * Dinamización comunitaria en institutos, centros de juventud y barriadas de Utrera para erradicar la lgtbifobia, el ciberacoso y las conductas discriminatorias entre iguales. 4. **Garantía Documental Interna**: * Supervisión del cumplimiento del **artículo 13 y 49** en los expedientes sociales y sistemas de información social (NetCoas / SIUSS / SIMIA), garantizando que las personas usuarias sean tratadas formalmente por su nombre sentido y género registral o manifestado.

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Cifras, Plazos y Referencias Clave)

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Norma Estatal de Referencia	Ley 4/2023, de 28 de febrero	BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023
Entrada en Vigor	**2 de marzo de 2023**	Disposición final vigésima
Umbral Obligación Medidas LGTBI Empresas	Empresas de **MÁS DE 50 personas trabajadoras**	Artículo 15.1 Ley 4/2023
Desarrollo Reglamentario Laboral	**Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre**	BOE núm. 244, de 9 de octubre de 2024
Contenido Preceptivo del Plan Laboral	Conjunto planificado de medidas + **Protocolo frente al acoso y violencia LGTBI**	Art. 15.1 Ley 4/2023 y RD 1026/2024
Regla del DNI en Rectificación Registral	Se conserva **EL MISMO NÚMERO de DNI/NIF**	Artículo 49.1 Ley 4/2023
Formación de Empleados Públicos	Obligatoria en pruebas selectivas y formación continua	Artículo 12 Ley 4/2023
Adecuación Documental Administrativa	Obligatoria en formularios, impresos y registros	Artículo 13 Ley 4/2023
Colectivo Prioritario en Inserción Trans	Atención prioritaria a las **mujeres trans**	Artículos 54 y 55.3 Ley 4/2023
Prohibición de Terapias de Conversión	Prohibición absoluta (incluso con consentimiento)	Artículo 17 Ley 4/2023 (infracción muy grave)
Multas Infracciones Leves	De **200 a 2.000 euros**	Artículo 80.1.a) Ley 4/2023
Multas Infracciones Graves	De **2.001 a 10.000 euros**	Artículo 80.1.b) Ley 4/2023
Multas Infracciones Muy Graves	De **10.001 a 150.000 euros**	Artículo 80.1.c) Ley 4/2023
Prohibición Contratos/Subvenciones (Sanción)	Hasta **3 años** (graves) o **5 años** (muy graves)	Artículo 80.2.b) Ley 4/2023
Prescripción Infracciones	Leves: **1 año**; Graves: **2 años**; Muy graves: **3 años**	Artículo 81.1 Ley 4/2023
Órgano Estatal de Participación	Consejo de Participación de las Personas LGTBI	Artículo 9 Ley 4/2023
Norma Andaluza Identidad Género	**Ley 2/2014, de 8 de julio**	BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014
Norma Andaluza Derechos LGTBI	**Ley 8/2017, de 28 de diciembre**	BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2018

B. Esquema para Repaso Rápido

```
LEY 4/2023 (IGUALDAD TRANS Y DERECHOS LGTBI)
 │
 ├── 1. MEDIDAS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
 │    ├── Empleo Público (art. 11): Garantía de no discriminación y adaptación de planes de igualdad (EBEP)
 │    ├── Formación de Empleados Públicos (art. 12):
 │    │    ├── Obligatoria en formación inicial y continuada (servicios sociales, salud, educación, policía)
 │    │    └── OBLIGATORIA EN TEMARIOS Y PRUEBAS SELECTIVAS DE OPOSICIÓN (art. 12.2)
 │    ├── Documentación Administrativa (art. 13): Adecuación de formularios y registros a la diversidad
 │    ├── Rectificación Registral y Documentación Oficial (art. 49):
 │    │    ├── Nuevo DNI y pasaporte CONSERVANDO EL MISMO NÚMERO
 │    │    └── Reexpedición obligatoria de títulos, diplomas y certificados públicos y privados
 │    └── Contratación y Subvenciones (art. 82): Prohibición de financiar entidades discriminatorias
 │
 ├── 2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL (PERSONAS LGTBI)
 │    ├── Políticas de Empleo (art. 14): No discriminación, distintivo de igualdad LGTBI, ITSS
 │    └── Empresas de MÁS DE 50 PERSONAS TRABAJADORAS (art. 15):
 │         ├── Obligación de Medidas Planificadas + PROTOCOLO DE ACOSO LGTBI
 │         ├── Pactadas por NEGOCIACIÓN COLECTIVA
 │         └── Desarrolladas por REAL DECRETO 1026/2024, de 8 de octubre
 │
 ├── 3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS TRANS EN EL EMPLEO
 │    ├── Fomento del Empleo (art. 54): Acciones positivas con atención específica a MUJERES TRANS
 │    ├── Inserción Sociolaboral (art. 55): Itinerarios desde Servicios Sociales, subvenciones y monitorización
 │    └── Inclusión obligatoria en los Planes de Igualdad empresariales (art. 55.3)
 │
 └── 4. RÉGIMEN SANCIONADOR (ARTS. 76-81)
      ├── Leves: 200 a 2.000 € (expresiones vejatorias, no adaptar formularios)
      ├── Graves: 2.001 a 10.000 € (denegación de servicio, no implantar protocolo de acoso en empresas)
      ├── Muy graves: 10.001 a 150.000 € (TERAPIAS DE CONVERSIÓN del art. 17, represalias)
      └── Sanciones accesorias: Inhabilitación para contratar y perder subvenciones (3 o 5 años)
```

C. Trampas del Test

1. **La trampa del número de DNI tras la rectificación registral**: Pregunta clásica de examen: *"Al rectificarse la mención registral del sexo y el nombre de una persona trans, las autoridades policiales expedirán un nuevo DNI con una numeración alfanumérica distinta para preservar su privacidad"*. **Falso**: El artículo 49.1 de la Ley 4/2023 dispone expresamente que *"en todo caso, se conservará el mismo número del documento nacional de identidad"*.
2. **La trampa del umbral de plantilla para planes y protocolos LGTBI**: Afirmar que *"todas las empresas con más de 10 trabajadores deben tener un plan LGTBI"*, o *"las empresas a partir de 50 trabajadores (50 inclusive)"*. **Falso**: El artículo 15.1 fija el umbral de forma taxativa en **empresas de más de cincuenta personas trabajadoras** (a partir de 51 trabajadores).
3. **La trampa del consentimiento en las terapias de conversión**: Plantear que *"las terapias de aversión o conversión son legales si media el consentimiento expreso, libre e informado de la persona interesada mayor de edad"*. **Falso**: El artículo 17 prohíbe tajantemente dichas terapias *"incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de sus representantes legales"*, constituyendo infracción muy grave (art. 79.4.c).
4. **La trampa de la formación en procesos selectivos**: Pregunta sobre si la formación LGTBI en oposiciones es facultativa o potestativa para los Ayuntamientos. **Falso**: El artículo 12.2 establece un mandato imperativo: las Administraciones públicas *"incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI"*.
5. **La trampa de la reexpedición de títulos por entidades privadas**: Afirmar que *"la obligación de reexpedir títulos ajustados a la nueva mención registral sólo vincula a las Universidades y Administraciones públicas, quedando exentas las entidades privadas"*. **Falso**: El artículo 49.2 vincula a *"cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, cualquiera que sea su naturaleza"*.

6. **La trampa del colectivo prioritario dentro de las personas trans**: Enunciar que *"las medidas de acción positiva en materia de empleo atenderán preferentemente a los hombres trans o a jóvenes en general"*. **Falso**: Los artículos 54 y 55.3 señalan de forma reiterada y expresa que se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las **mujeres trans**.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Acude a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera una mujer trans de 23 años, derivada por el Área de Juventud. Manifiesta haber sido expulsada del domicilio familiar tras iniciar su transición de género, encontrándose en situación de sinhogarismo sobrevenido y desempleo de larga duración. Ha sufrido discriminación en varias entrevistas de trabajo en comercios locales y su documentación administrativa municipal (padrón y tarjeta sanitaria) sigue figurando con su nombre anterior y sexo asignado al nacer, causándole continuas situaciones de humillación pública.

Intervención técnica operativa del Educador/a Social (A2): 1. **Atención Inmediata y Adecuación Documental**: * Aplicación inmediata de los **artículos 13 y 49 de la Ley 4/2023**: gestión ante el Negociado de Estadística y Padrón del Ayuntamiento de Utrera para la actualización del nombre sentido en los registros municipales y sistemas de servicios sociales (SIUSS/NetCoas), asegurando el trato conforme a su identidad autodefinida. * Tramitación urgente de recursos de alojamiento alternativo para personas sin hogar (Catálogo de Prestaciones de Andalucía, prestación 5.1.14 / 5.1.16). 2. **Diseño de Itinerario de Inserción Sociolaboral (artículo 55 Ley 4/2023)**: * El Educador/a Social incorpora a la usuaria en el marco del **Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS+)** de Utrera. * Diseño de un itinerario socioeducativo individualizado: entrenamiento en habilidades sociales, empoderamiento personal y derivación a cursos de formación profesional para el empleo. * Conexión con programas de fomento de la contratación para personas trans vulnerables del Servicio Andaluz de Empleo (art. 54). 3. **Apoyo Psicosocial y Mediación Familiar**: * Activación de la prestación *2.2.2 del Catálogo de Servicios Sociales de Andalucía (Decreto 48/2025)* para el acompañamiento y mediación con la familia biológica, con el fin de reconducir la situación de rechazo y facilitar apoyos convivenciales. 4. **Vigilancia Antidiscriminatoria**: * Si la usuaria denuncia actos concretos de discriminación en procesos de selección laboral, el Educador/a Social orienta y asesora a la víctima sobre los cauces de denuncia administrativa (arts. 67 y 79 Ley 4/2023) y ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Ley 4/2023, de 28 de febrero**, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (*BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023*). Enlace BOE Oficial
- **Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre**, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas (*BOE núm. 244, de 9 de octubre de 2024*).
- **Ley 2/2014, de 8 de julio**, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía (*BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014*).
- **Ley 8/2017, de 28 de diciembre**, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (*BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2018*).
- **Ley 15/2022, de 12 de julio**, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (*BOE núm. 167, de 13 de julio de 2022*).
- **Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
- **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025*).

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 28 — Catálogo de funciones y competencias generales del Educador/a Social/Familiar. Código deontológico del Educador/a Social/Familiar.

Tema 28 — Catálogo de funciones y competencias generales del Educador/a Social/Familiar. Código deontológico del Educador/a Social/Familiar

1. La Construcción Profesional de la Educación Social y la Figura del Educador/a Familiar

1.1. Evolución histórica y profesionalización en España

La consolidación de la **Educación Social** como profesión pedagógica, científica y regulada en España es el fruto de un dilatado proceso de maduración que transitó desde las prácticas caritativas decimonónicas, la beneficencia tutelar y la figura del educador especializado en marginación de los años sesenta y setenta, hacia un perfil técnico universitario plenamente incardinado en el Estado social y democrático de Derecho:

1. **La consagración académica universitaria**:

- El hito fundacional de su reconocimiento formal se produjo mediante el **Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto**, por el que se estableció el título universitario oficial de **Diplomado en Educación Social** y las directrices generales propias de sus planes de estudio, unificando tres vertientes profesionales históricas: la educación especializada, la animación sociocultural y la educación de personas adultas.
- Posteriormente, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES - Proceso de Bolonia), el título evolucionó hacia el actual **Grado en Educación Social** (título universitario de 240 créditos ECTS, adscrito a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas), exigido como titulación de acceso para el Grupo A, Subgrupo A2, del personal funcionario de las Administraciones Públicas.

1. **Los Documentos Profesionalizadores de ASEDES y el CGCEES (Toledo, 2007)**:

- El proceso de unificación epistemológica y autorregulación deontológica culminó en el histórico Congreso Estatal celebrado en **Toledo en mayo de 2007**, donde la Asociación Estatal de Educación Social (**ASEDES**) y el recién constituido **Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES)** aprobaron de forma unitaria los **Documentos Profesionalizadores de la Educación Social**, integrados por tres textos canónicos:

1. *Definición de Educación Social.*
2. *Catálogo de Funciones y Competencias del Educador y la Educadora Social.*
3. *Código Deontológico del Educador y la Educadora Social.*

- **Definición canónica de Educación Social**:

  > *"Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión pedagógica, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador y la educadora social, posibilitando: la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida ésta como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social; y la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y de participación social".*

1.2. El marco institucional en Andalucía: Creación de COPESA

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ordenación formal del ejercicio profesional se materializó con la aprobación parlamentaria de la **Ley 9/2005, de 31 de mayo, de creación del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (COPESA)**:

- **Naturaleza jurídica**: Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
- **Fines esenciales**:
- La representación exclusiva y defensa de los intereses profesionales de las educadoras y educadores sociales en el territorio andaluz.
- La ordenación del ejercicio de la profesión, velando por el estricto cumplimiento de la ética, la deontología profesional y la dignidad de la profesión.
- El ejercicio de la potestad disciplinaria colegial sobre las personas colegiadas ante vulneraciones acreditadas de su Código Deontológico.
- La colaboración activa con las Administraciones Públicas andaluzas (Junta de Andalucía y Corporaciones Locales como el Ayuntamiento de Utrera) en la definición técnica y mejora de las políticas sociales y educativas.

1.3. Delimitación conceptual y funcional: Educador/a Social vs. Educador/a Familiar

En la estructura organizativa de los Servicios Sociales es imperativo distinguir entre el perfil generalista de base y la especialización funcional en el medio familiar:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                MATRIZ COMPARATIVA: EDUCADOR/A SOCIAL VS. FAMILIAR          │
│                                                                  │
│  EDUCADOR/A SOCIAL COMUNITARIO (Generalista)                     │
│  - Ámbito: Centro de Servicios Sociales Comunitarios (Zona Básica).          │
│  - Destinatarios: Población general, colectivos vulnerables, comunidad.      │
│  - Metodología: Intervención en medio abierto, calle, grupal y comunitaria.  │
│  - Función clave: Ejecución de la prestación de Prevención e Inserción       │
│    Social (Plan Concertado) y elaboración del Proyecto de Intervención (PIS)│
│                                                                  │
│  EDUCADOR/A FAMILIAR (Especialización Técnica en Familias)                   │
│  - Ámbito: Servicios Comunitarios y Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).   │
│  - Destinatarios: Familias en situación de riesgo social infantil.           │
│  - Metodología: Intervención intensiva en el domicilio y dinámica conyugal.  │
│  - Función clave: Reorganización doméstica, parentalidad positiva y          │
│    prevención de medidas de desamparo (Decreto 100/2022 de la Junta).        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **El/la Educador/a Social en Servicios Sociales Comunitarios**:

- Se incardina como profesional técnico de segundo nivel en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (art. 29 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía).
- Despliega su labor en el entorno comunitario, centros educativos, barriadas desfavorecidas y medio abierto, trabajando con la infancia, adolescencia, familias y personas en situación de exclusión social para promover la autonomía personal y la cohesión vecinal.

1. **El/la Educador/a Familiar**:

- Constituye una **figura de intervención socioeducativa especializada** centrada en el sistema familiar y en el hábitat doméstico.
- Su marco de actuación por excelencia en Andalucía se sitúa en los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**, regulados por el **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, cuya misión es proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo social o para la reunificación familiar un tratamiento psicoterapéutico y

socioeducativo intensivo e interdisciplinar (junto a Psicólogo/a y Trabajador/a Social), con el fin de evitar la separación del menor de su núcleo biológico o posibilitar su retorno tras una retirada cautelar.

---

2. Catálogo de Funciones Generales del Educador/a Social y Familiar (CGCEES / ASEDES)

El *Catálogo de Funciones y Competencias del Educador y la Educadora Social* aprobado por el CGCEES estructura la praxis profesional en torno a **siete grandes áreas funcionales interconectadas**:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                CATÁLOGO DE FUNCIONES DEL CGCEES (TOLEDO, 2007)   │
│                                                                  │
│  1. TRANSMISIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA            │
│  2. GENERACIÓN DE REDES SOCIALES, CONTEXTOS Y PROCESOS EDUCATIVOS│
│  3. ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS │
│  4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN LA INSERCIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL │
│  5. DINAMIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA                            │
│  6. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS SOCIOEDUCATIVOS │
│  7. MEDIACIÓN SOCIOFAMILIAR (Específica del Educador/a Familiar) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura

- **Fundamento pedagógico**: La cultura es un bien social democratizador y una herramienta emancipatoria contra la exclusión.
- **Actuaciones profesionales**:
- Acercar los bienes y recursos culturales normalizados (museos, bibliotecas, artes, nuevas tecnologías) a personas y colectivos vulnerables en situación de privación o marginación sociocultural.
- Estimular el pensamiento crítico, la capacidad de elección libre y el disfrute estético como vías de empoderamiento personal.
- Desarrollar programas de alfabetización funcional y digital que reduzcan la brecha tecnológica en barriadas periféricas y pedanías.

2.2. Generación de redes sociales, contextos y procesos educativos y de mediación social

- **Fundamento pedagógico**: La exclusión social opera mediante la desafiliación relacional (Robert Castel). La Educación Social debe tejer nuevos soportes vinculares.
- **Actuaciones profesionales**:
- Diseñar y dinamizar espacios educativos normalizados en el medio abierto (plazas, parques, centros cívicos) que faciliten el encuentro, la convivencia armónica y el diálogo intergeneracional.
- Ejercer la **mediación socioeducativa e intercultural** en situaciones de conflicto vecinal, escolar o familiar, facilitando la comunicación noviolenta y acuerdos consensuados.
- Articular redes de apoyo mutuo informal entre personas y familias que comparten problemáticas similares (grupos de autoayuda, redes vecinales de cuidados).

2.3. Análisis, diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos socioeducativos

- **Fundamento técnico**: La acción socioeducativa no puede sustentarse en la improvisación o en la mera buena voluntad; exige rigor científico y metodológico.
- **Actuaciones profesionales**:
- Diagnosticar las necesidades formativas, relacionales y socioeducativas de la persona, familia o grupo comunitario.

- Elaborar técnicamente el **Proyecto de Intervención Socioeducativa** y participar activamente en el diseño y seguimiento del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** familiar (art. 34 de la Ley 9/2016).
- Aplicar indicadores de evaluación SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalizados) para medir el impacto, la eficacia y la eficiencia de los programas ejecutados.

2.4. Acompañamiento socioeducativo en los procesos de inserción y autonomía personal

- **Fundamento relacional**: El acompañamiento socioeducativo es una relación pedagógica continuada y cercana basada en el respeto mutuo y la escucha activa.
- **Actuaciones profesionales**:
- Tutorizar y acompañar a personas perceptoras de rentas mínimas (IMV / RMISA) en el cumplimiento de sus compromisos de inclusión sociolaboral.
- Fomentar la adquisición de habilidades sociales, asertividad, hábitos laborales y rutinas de autocuidado en jóvenes en riesgo de exclusión o extutelados.
- Apoyar procesos de desinstitucionalización y transición a la vida adulta independiente.

2.5. Dinamización social y comunitaria

- **Fundamento comunitario**: Promover el protagonismo activo de la ciudadanía en la transformación de su entorno.
- **Actuaciones profesionales**:
- Impulsar la autoorganización comunitaria y el fortalecimiento de asociaciones vecinales, juveniles y de mujeres en barriadas desfavorecidas.
- Dinamizar asambleas de barrio, jornadas comunitarias y foros participativos de convivencia en el marco de la estrategia **ERACIS+**.

2.6. Coordinación y gestión de recursos y equipamientos socioeducativos

- **Fundamento interdisciplinar**: La complejidad de las demandas sociales exige un trabajo coordinado en red.
- **Actuaciones profesionales**:
- Coordinar técnicamente la intervención con el ámbito escolar (Equipo Municipal de Absentismo Escolar - EMAE, Departamentos de Orientación de IES), el ámbito sanitario (Salud Mental, Centros de Salud) y el judicial (Fiscalía de Menores, Juzgados de Familia).
- Gestionar equipamientos socioeducativos municipales (centros juveniles, aulas socioeducativas de familias, ludotecas comunitarias).

2.7. Mediación sociofamiliar (Específica del Educador/a Familiar)

- **Fundamento sistémico-familiar**: Reestructurar la funcionalidad protectora del núcleo familiar.
- **Actuaciones profesionales**:
- Intervención directa en el domicilio familiar para enseñar pautas de organización doméstica, higiene y alimentación infantil.
- Entrenamiento parental en **parentalidad positiva**: fijación de normas y límites claros sin recurrir a la violencia física o psicológica, estilos de apego seguro y escucha empática.
- Prevención y contención socioeducativa en situaciones de **violencia filioparental** incipiente (hijos/as que agreden o maltratan a sus progenitores).

---

3. Competencias Generales y Específicas del Educador/a Social y Familiar

El modelo competencial formulado por el CGCEES se articula en torno a cuatro saberes cardinales:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                MODELO COMPETENCIAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL        │
│                                                                  │
│  • SABER (Competencias Cognitivas / Teóricas):                   │
│    Conocimiento del marco legislativo, teorías del desarrollo humano,  │
│    sociología de la exclusión, pedagogía social y dinámicas familiares.  │
│                                                                  │
│  • SABER HACER (Competencias Metodológicas / Instrumentales):    │
│    Diseño de proyectos (PIS), técnicas de entrevista socioeducativa,  │
│    manejo del SIUSS/HSUe, dinámica de grupos y mediación de conflictos.  │
│                                                                  │
│  • SABER SER (Competencias Personales / Actitudinales):          │
│    Madurez emocional, autocontrol, tolerancia a la frustración, empatía  │
│    asertiva, ética profesional y respeto a la diversidad humana.  │
│                                                                  │
│  • SABER ESTAR (Competencias Relacionales / Sociales):           │
│    Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar, lealtad institucional,  │
│    comunicación asertiva con usuarios y cooperación interinstitucional.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Competencias instrumentales específicas en la Administración Local andaluza:

1. **Manejo de herramientas de valoración del riesgo infantil**: Dominio exhaustivo del instrumento **VALÓRAME** (aprobado por la Orden de 30 de julio de 2019 de la Junta de Andalucía) para evaluar la gravedad del desamparo o riesgo en menores.
2. **Explotación de sistemas de información social**: Manejo de la **Ficha Social del SIUSS**, CoheSS y de la **Historia Social Única electrónica (HSUe)** (artículo 50 de la Ley 9/2016).
3. **Planificación y ejecución del Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Redacción técnica, seguimiento y evaluación del PIS familiar e individual (artículo 34 de la Ley 9/2016).

---

4. Código Deontológico del Educador/a Social y Familiar

4.1. Fundamento, naturaleza jurídica y vigencia

El **Código Deontológico del Educador y la Educadora Social** fue aprobado formalmente por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (**CGCEES**) y asumido de forma vinculante en Andalucía por el **Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (COPESA)**:

- **Naturaleza jurídica**: No es una mera declaración moral o recopilación de consejos éticos, sino un **cuerpo normativo deontológico de obligado cumplimiento** para todas las personas que ejercen la profesión. Su infracción culpable fundamenta la apertura de expedientes disciplinarios colegiales con arreglo a los estatutos de COPESA (pudiendo acarrear sanciones de inhabilitación profesional o suspensión del ejercicio).
- **Finalidad**: Salvaguardar la dignidad, la independencia técnica y la integridad moral de los profesionales; proteger los derechos inalienables de las personas usuarias frente a posibles abusos de poder; y servir de guía en la resolución de los complejos dilemas éticos que emergen cotidianamente en la intervención socioeducativa.

4.2. Principios deontológicos generales

El Código Deontológico consagra **siete principios éticos fundamentales** que deben gobernar toda actuación profesional:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS FUNDAMENTALES (CGCEES)                │
│                                                              │
│  1. PRINCIPIO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD DE LA PERSONA    │
│  2. PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD                   │
│  3. PRINCIPIO DE PROFESIONALIDAD Y RIGOR TÉCNICO             │
│  4. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL      │
│  5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN DEL SUJETO    │
│  6. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y TOLERANCIA ACTIVA       │
│  7. PRINCIPIO DE COHERENCIA INSTITUCIONAL Y LEALTAD CRÍTICA  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Principio de respeto a los derechos humanos y dignidad de la persona**:

- Reconocimiento incondicional de toda persona como titular de dignidad intrínseca y derechos fundamentales inviolables, independientemente de su conducta delictiva, adicción, deterioro psíquico o situación administrativa.

1. **Principio de justicia social y equidad**:

- Compromiso activo con la corrección de las desigualdades estructurales, la inclusión activa y la redistribución social de oportunidades.

1. **Principio de profesionalidad y rigor técnico**:

- Obligación ética de basar toda intervención en conocimientos científicos y pedagógicos actualizados, asumiendo el deber de formación continua a lo largo de toda la carrera profesional.

1. **Principio de confidencialidad y secreto profesional**:

- Custodia escrupulosa y deber de reserva absoluta respecto de todas las informaciones íntimas y datos personales conocidos en el ejercicio del puesto.

1. **Principio de autonomía y autodeterminación**:

- La persona atendida es el sujeto protagonista de su propio proceso educativo. El/la educador/a social debe evitar el paternalismo, el control moralizante o la sustitución de la voluntad del usuario, orientando la intervención a generar autonomía y no dependencia del servicio.

1. **Principio de no discriminación**:

- Prohibición tajante de trato discriminatorio por razón de sexo, género, orientación sexual, raza, religión, etnia, ideología o condición económica.

1. **Principio de coherencia institucional y lealtad crítica**:

- Compromiso de lealtad hacia la entidad empleadora (el Ayuntamiento), equilibrado con el deber superior de salvaguardar la independencia técnica y denunciar prácticas que vulneren los derechos de las personas usuarias.

---

5. Deberes Deontológicos Específicos y el Secreto Profesional

El Código Deontológico desglosa las obligaciones técnicas del/la Educador/a Social en cuatro dimensiones relacionales:

5.1. Deberes hacia las personas usuarias

- **Respeto a la voluntariedad y consentimiento informado**: Recabar la participación consciente y el acuerdo del usuario en las metas del Proyecto de Intervención Social (PIS).

- **Información clara y accesible**: Informar a la persona sobre los objetivos, fases, posibles consecuencias y límites de la intervención socioeducativa, utilizando un lenguaje adaptado a su nivel cultural.
- **Prohibición de abuso de poder y conflicto de intereses**: Queda terminantemente prohibido utilizar la relación profesional de confianza para obtener beneficios personales, económicos, afectivos, laborales o sexuales de las personas usuarias o sus familiares.
- **Derivación profesional transparente**: Obligación de transferir el caso o inhibirse cuando concurra pérdida manifiesta de objetividad técnica, enemistad o parentesco directo.

5.2. El Secreto Profesional en la Educación Social: Marco y límites legales

El secreto profesional es el pilar ético y jurídico sobre el que descansa la relación de ayuda socioeducativa. Sin la garantía de que su intimidad será estrictamente preservada, ningún usuario compartiría problemáticas familiares graves de maltrato, adicciones o negligencia:

- **Marco legal**:
- *Artículo 199.2 del Código Penal*: Castiga con pena de prisión de uno a cuatro años, multa e **inhabilitación especial de dos a seis años** al profesional que, con incumplimiento de sus obligaciones de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona.
- *Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)* y *Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679)*: Deber de secreto y confidencialidad en el tratamiento de datos de categoría especial (salud, menores, violencia).
- *Artículo 4.l de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía*: Consagra la confidencialidad y el secreto profesional como principio rector del sistema público.
- **Límites éticos y legales que exceptúan el secreto profesional**:

  El secreto profesional no tiene carácter absoluto; cede de forma obligatoria en los siguientes supuestos tasados:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                EXCEPCIONES LEGALES AL SECRETO PROFESIONAL        │
│                                                                  │
│  1. CONSENTIMIENTO EXPRESO, LIBRE E INFORMADO de la persona interesada.     │
│                                                                  │
│  2. MANDATO U ORDEN JUDICIAL EXPRESA dictada por Juez o Tribunal competente.│
│                                                                  │
│  3. DEBER DE DENUNCIA PENAL (Art. 262 LECrim): Obligación de denunciar      │
│     inmediatamente la comisión de delitos flagrantes, especialmente cuando  │
│     atenten contra la vida, integridad o libertad sexual de MENORES o       │
│     personas en situación de desamparo o indefensión.                       │
│                                                                  │
│  4. ESTADO DE NECESIDAD (Art. 20.5 del Código Penal): Revelación mínima y   │
│     estrictamente indispensable para evitar un MAL MAYOR grave e inminente. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.3. Deberes hacia el equipo multiprofesional y colegas

- **Interdisciplinariedad y cooperación leal**: El/la Educador/a Social forma parte de un equipo básico (con Trabajo Social y Psicología) y debe compartir la información estrictamente pertinente para el caso, manteniendo el secreto profesional dentro del ámbito del equipo.
- **Respeto a las competencias ajenas**: Evitar cualquier tipo de **intrusismo profesional**, respetando los diagnósticos sociales del Trabajador/a Social o las evaluaciones clínicas del Psicólogo/a, y exigiendo el respeto correlativo para el diagnóstico y la intervención pedagógica propia de la Educación Social.
- **Resolución deontológica de discrepancias**: Canalizar las discrepancias técnicas por vías colegiales o reglamentarias internas, sin trasladar descalificaciones profesionales ante las personas usuarias.

5.4. Deberes hacia la institución empleadora y hacia la profesión

- **Lealtad a los fines del servicio público**: Cumplir con los reglamentos, objetivos y programas de la corporación local (Ayuntamiento de Utrera).
- **Defensa de la independencia técnica**: La relación de jerarquía administrativa no puede forzar al/la Educador/a Social a firmar informes pedagógicos contrarios a su criterio técnico o a aplicar medidas que atenten contra el Código Deontológico.
- **Denuncia del intrusismo profesional**: Combatir y poner en conocimiento del Colegio Oficial (COPESA) el ejercicio encubierto de funciones de Educación Social por parte de personas carentes de la titulación oficial habilitante.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Real Decreto que crea la Diplomatura universitaria**: **Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto**.
2. **Año y lugar de los Documentos Profesionalizadores**: **Toledo, mayo de 2007** (aprobados conjuntamente por **ASEDES** y el **CGCEES**).
3. **Los 3 Documentos Profesionalizadores**: **1) Definición de Educación Social**, **2) Catálogo de Funciones y Competencias**, y **3) Código Deontológico**.
4. **Ley de creación de COPESA**: **Ley 9/2005, de 31 de mayo**, del Parlamento de Andalucía.
5. **Significado de COPESA**: **Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía**.
6. **Significado de CGCEES**: **Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales**.
7. **Número de funciones del Catálogo oficial del CGCEES**: **7 funciones generales**.
8. **Marco normativo de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**: **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, de la Junta de Andalucía.
9. **Diferencia clave Educador Social vs. Familiar**: Educador Social es generalista comunitario; **Educador Familiar es especialista intensivo en dinámica intrafamiliar y riesgo infantil (ETF)**.
10. **Instrumento técnico básico del Educador Social en Andalucía**: **Proyecto de Intervención Social (PIS)**, regulado en el **artículo 34 de la Ley 9/2016**.
11. **Figura de coordinación del caso**: **Profesional de Referencia**, regulado en el **artículo 33 de la Ley 9/2016**.
12. **Instrumento oficial andaluz de valoración de riesgo infantil**: **VALÓRAME** (Orden de **30 de julio de 2019**).
13. **Principios del Código Deontológico**: Siete principios (dignidad humana, justicia social, profesionalidad, confidencialidad, autonomía, no discriminación y lealtad crítica).
14. **Delito de revelación de secretos profesionales**: **Artículo 199.2 del Código Penal** (penas de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años).
15. **Deber legal de denuncia penal**: **Artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.
16. **Eximente por estado de necesidad**: **Artículo 20.5 del Código Penal**.
17. **Precepto del secreto profesional en la Ley 9/2016**: **Artículo 4.l** (principio rector de confidencialidad y secreto profesional).
18. **Subgrupo de clasificación funcionarial**: **Subgrupo A2** (Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico Medio).

19. **Modelo de competencias del CGCEES**: Articulado en cuatro saberes: **Saber, Saber Hacer, Saber Ser y Saber Estar**.
20. **Prestación básica del Plan Concertado vinculada al Educador Social**: **Prevención e Inserción Social**.
21. **Sistema de información unificado**: **SIUSS** (Ficha Social) y su integración en la **Historia Social Única electrónica (HSUe, art. 50 Ley 9/2016)**.
22. **Estrategia comunitaria en Zonas Desfavorecidas**: **ERACIS+** (Fondo Social Europeo Plus - FSE+).

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
     PROFESIÓN, FUNCIONES Y CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
================================================================================
1. MARCO HISTÓRICO Y COLEGIAL:
   - RD 1420/1991 (Diplomatura) -> Grado Universitario (Bolonia, A2).
   - Toledo 2007 (ASEDES / CGCEES): Definición + Catálogo + Código Deontológico.
   - Andalucía: Ley 9/2005 (Creación de COPESA - Colegio Profesional).

2. DELIMITACIÓN DE ROLES:
   - Educador/a Social: Generalista comunitario (CSSC / PIS art. 34 / ERACIS+).
   - Educador/a Familiar: Especialista intensivo en domicilio y riesgo infantil
     (Equipos de Tratamiento Familiar - ETF, Decreto 100/2022).

3. 7 ÁREAS FUNCIONALES DEL CATÁLOGO (CGCEES):
   1. Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura.
   2. Redes sociales, contextos y procesos educativos y mediación.
   3. Análisis, diseño, implementación y evaluación de proyectos (PIS).
   4. Acompañamiento socioeducativo e itinerarios de autonomía.
   5. Dinamización social y comunitaria.
   6. Coordinación institucional y gestión de recursos.
   7. Mediación sociofamiliar (parentalidad positiva, rutinas).

4. MODELO DE COMPETENCIAS: Saber | Saber Hacer | Saber Ser | Saber Estar.

5. CÓDIGO DEONTOLÓGICO:
   - 7 Principios: Dignidad, Justicia Social, Profesionalidad, Confidencialidad,
     Autonomía/Antipaternalismo, No discriminación y Lealtad crítica.
   - Deberes hacia: Personas usuarias | Equipo multiprofesional | Institución | Profesión.

6. SECRETO PROFESIONAL:
   - Sanción penal: Art. 199.2 CP (Prisión 1-4 años + Inhabilitación 2-6 años).
   - Excepciones Legales: 1) Consentimiento expreso | 2) Orden judicial |
     3) Deber de denuncia ante delitos flagrantes a menores (Art. 262 LECrim) |
     4) Estado de necesidad para evitar mal mayor (Art. 20.5 CP).
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Considerar que el Código Deontológico de la Educación Social es un mero decálogo ético sin fuerza coercitiva.

> **Clave jurídica**: El Código Deontológico del CGCEES/COPESA es una **norma deontológica vinculante** de obligado acatamiento. Su vulneración habilita al Colegio Profesional (COPESA) para ejercer la potestad disciplinaria e imponer sanciones de suspensión o inhabilitación profesional.

1. **Trampa**: Afirmar que el secreto profesional del Educador/a Social es absoluto y nunca puede quebrantarse.

> **Clave jurídica**: El secreto profesional **cede obligatoriamente ante el deber de denunciar delitos flagrantes que atenten contra la vida, integridad física o libertad sexual de**

> **menores de edad o personas desvalidas** (art. 262 LECrim), así como por **orden judicial expresa** o en situaciones de **estado de necesidad** (art. 20.5 CP).

1. **Trampa**: Confundir el Proyecto de Intervención Social (PIS) con el Proyecto Educativo Individualizado (PEI).

> **Clave jurídica**: El **PIS (art. 34 Ley 9/2016)** es el instrumento interdisciplinar global de los Servicios Sociales Comunitarios acordado con la familia. El **PEI** es el documento pedagógico específico elaborado internamente por el/la Educador/a Social para operativizar los objetivos socioeducativos dentro del PIS.

1. **Trampa**: Sostener que el Educador Familiar en Andalucía está regulado por una ordenanza municipal aislada.

> **Clave jurídica**: La figura del Educador/a Familiar en los Equipos de Tratamiento Familiar está estructurada normativamente por el **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, de la Junta de Andalucía, financiada mediante transferencias a corporaciones locales.

1. **Trampa**: Atribuir al/la Educador/a Social la competencia de emisión del diagnóstico social y la prescripción de ayudas económicas en el SIUSS.

> **Clave jurídica**: La emisión del diagnóstico social y la prescripción formal de recursos económicos corresponde reglamentariamente al/la **Trabajador/a Social**. El/la **Educador/a Social** emite el **diagnóstico socioeducativo** y diseña la intervención pedagógica, colaborando interdisciplinarmente en el equipo.

1. **Trampa**: Creer que los Documentos Profesionalizadores fueron aprobados en un congreso autonómico andaluz.

> **Clave jurídica**: Fueron aprobados a **nivel estatal en Toledo en mayo de 2007** de forma conjunta por ASEDES y el CGCEES, siendo adoptados posteriormente por todos los colegios autonómicos, incluido COPESA.

1. **Trampa**: Afirmar que la colegiación en COPESA es una mera opción asociativa voluntaria sin trascendencia legal.

> **Clave jurídica**: La **Ley 9/2005 de creación de COPESA** otorga al Colegio la condición de Corporación de Derecho Público representativa oficial de la profesión en Andalucía, facultada para ordenar el ejercicio profesional y velar por la deontología.

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En el organigrama del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el marco de funciones y el Código Deontológico adquieren máxima trascendencia para el/la **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)** adscrito a los **Servicios Sociales Comunitarios** (calle Catalina de Perea, 32):

1. **Despliegue Funcional en el Centro de Servicios Sociales de Utrera**:

- El/la Educador/a Social A2 ejecuta de forma directa la prestación de **Prevención e Inserción Social**, coordinando con Trabajadores/as Sociales y Psicólogos/as el diseño del **Proyecto de Intervención Social (PIS)**.

- Aplica el **secreto profesional** garantizando la confidencialidad de los expedientes custodiados en la Ficha Social (SIUSS/CoheSS) y en la Historia Social Única electrónica (HSUe).

1. **Coordinación con el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF de Utrera)**:

- Coordinación técnica permanente entre el personal de Servicios Sociales Comunitarios y los Educadores Familiares del ETF de Utrera (Decreto 100/2022) en la aplicación del instrumento **VALÓRAME** ante sospechas de desprotección o negligencia grave en menores, articulando intervenciones educativas intensivas en el domicilio para evitar la declaración de desamparo.

1. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte y Pedanías**:

- En el marco del Plan Local (PLIZD) de la estrategia **ERACIS+**, el/la Educador/a Social desarrolla tareas de dinamización comunitaria y trabajo de calle en la **Barriada El Tinte**, ejecutando talleres de parentalidad positiva y habilidades sociales, y garantizando la cobertura itinerante de la exclusión social en las pedanías utreranas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), aplicando escrupulosamente los principios de respeto a la autonomía y no discriminación del Código Deontológico.

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Documentos Oficiales de la Profesión**:
- *CGCEES / ASEDES*: Documentos Profesionalizadores de la Educación Social (Definición, Catálogo de Funciones y Competencias, y Código Deontológico). Toledo, mayo de 2007.
- *Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (COPESA)*: Estatutos colegiales y Guía Deontológica Profesional.
- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto*, por el que se establece el título oficial de Diplomado en Educación Social.
- *Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*: Artículos 199 (revelación de secretos) y 20.5 (estado de necesidad).
- *Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)*: Artículo 262 (deber de denuncia).
- *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).*
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 9/2005, de 31 de mayo*, de creación del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (COPESA).
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículos 4.l (secreto profesional), 29 (equipos básicos), 33 (profesional de referencia) y 34 (Proyecto de Intervención Social).
- *Decreto 100/2022, de 7 de junio*, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección (ETF).
- *Orden de 30 de julio de 2019*, por la que se aprueba y publica el instrumento de valoración de situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME).

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026
Materia Específica: Tema 29 — El educador o educadora social en los Servicios Sociales Municipales. Funciones y tareas.

Tema 29 — El educador o educadora social en los Servicios Sociales Municipales. Funciones y tareas

1. Marco Jurídico e Incardinación Institucional del Educador/a Social en la Administración Local

1.1. Fundamento competencial de los Servicios Sociales Municipales

La figura del **Educador o Educadora Social** en el ámbito de la Administración Local española y, específicamente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, constituye un pilar técnico esencial para la efectividad de las competencias municipales en materia de bienestar social y protección comunitaria.

Su habilitación jurídica descansa en un sólido entramado normativo multinivel:

1. **La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**:

- El **artículo 25.2.e)** de la LRBRL atribuye al Municipio competencias propias en materia de:

  > *"Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"*.

- El **artículo 26.1.c)** de la LRBRL impone como **servicio público obligatorio e inexcusable** la prestación de servicios sociales a todos los municipios con población superior a **20.000 habitantes** (rango en el que se sitúa plenamente el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, con más de 50.000 habitantes).

1. **La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**:

- Su **artículo 9.1** califica como competencia propia municipal la ordenación, planificación, programación y gestión de los **Servicios Sociales Comunitarios**, así como la gestión de los centros y equipamientos de atención primaria.

1. **La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**:

- El **artículo 27** consagra a los Servicios Sociales Comunitarios como el nivel primario de atención del sistema público, caracterizado por su universalidad, proximidad, polivalencia y descentralización territorial.
- El **artículo 48.1** ratifica las competencias exclusivas de los municipios andaluces mayores de 20.000 habitantes para crear, organizar y gestionar sus propios Servicios Sociales Comunitarios.
- El **artículo 29** fija la composición multidisciplinar del **Equipo Básico de Servicios Sociales Comunitarios**, estableciendo preceptivamente la integración complementaria de profesionales del Trabajo Social, la **Educación Social**, la Psicología y el personal de apoyo administrativo.

1.2. Incardinación en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) constituye la unidad física, territorial y funcional básica radicada en la **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)**. Dentro de este equipamiento, los profesionales se organizan habitualmente en **Unidades de Trabajo Social (UTS)** o equipos sectoriales/programáticos.

En esta estructura, el/la Educador/a Social se clasifica como funcionario/a de carrera del **Subgrupo A2** (Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico Medio). Su inserción en el equipo garantiza la transición desde un abordaje puramente asistencial o de gestión administrativa de prestaciones hacia una

intervención socioeducativa transformadora, orientada al desarrollo de competencias personales, la maduración cívica y la inserción comunitaria activa.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL EQUIPO BÁSICO MUNICIPAL │
│                                                                  │
│  • TRABAJADOR/A SOCIAL:                                          │
│    Recepción de la demanda, diagnóstico social, valoración socioeconómica,  │
│    prescripción técnica y tramitación administrativa de prestaciones.      │
│                                                                  │
│  • EDUCADOR/A SOCIAL (A2):                                       │
│    Diagnóstico pedagógico-socioeducativo, acompañamiento en medio abierto   │
│    y domiciliario, intervención familiar intensiva, ejecución del PIS/PEI   │
│    y dinamización de programas comunitarios y de prevención (EMAE/ERACIS).  │
│                                                                  │
│  • PSICÓLOGO/A:                                                  │
│    Evaluación psicológica, valoración de dinámicas emocionales y apego,     │
│    contención y orientación psicoterapéutica de apoyo.                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

2. Funciones y Tareas en el Nivel Individual y Familiar

La intervención socioeducativa a nivel individual y familiar constituye la vertiente más intensiva de la labor del/la Educador/a Social en el municipio. Se despliega mediante una metodología planificada y estructurada en fases correlativas:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                PROCESO METODOLÓGICO INDIVIDUAL Y FAMILIAR        │
│                                                                  │
│  1. RECEPCIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO                       │
│     - Entrevista pedagógica, genograma, ecomapa y observación contextual.   │
│                                                                  │
│  2. DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL (PIS / PEI)       │
│     - Co-diseño participativo, metas SMART, compromisos mutuos.             │
│                                                                  │
│  3. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO DIRECTO                        │
│     - Intervención en el domicilio (hábitos, rutinas) y medio abierto.      │
│                                                                  │
│  4. EVALUACIÓN CONTINUA Y CIERRE                                 │
│     - Medición de indicadores de autonomía, desenganche y transferencia.    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Diagnóstico y valoración socioeducativa

- **Concepto**: Identificación científica de las necesidades pedagógicas, carencias formativas, déficits en habilidades de crianza, alteraciones en la convivencia o dinámicas de desadaptación que afectan al sujeto o a su núcleo de convivencia.
- **Tareas específicas**:
- Realización de **entrevistas socioeducativas en profundidad**, centradas en la historia de vida, dinámicas relacionales y pautas de crianza.
- Aplicación de técnicas e instrumentos de análisis sociofamiliar: elaboración de **genogramas** (representación gráfica de las relaciones intergeneracionales), **ecomapas** (mapeo de vínculos con el entorno institucional y vecinal) y cronogramas vitales.
- **Observación participante en el entorno doméstico**: Valoración técnica directa de las condiciones de higiene, habitabilidad, organización del espacio, dinámicas de comunicación verbal y no verbal entre los miembros del hogar, y rutinas de alimentación y descanso de los menores.
- Participación preceptiva en la valoración del riesgo infantil mediante el instrumento oficial andaluz **VALÓRAME** (Orden de 30 de julio de 2019).

2.2. Elaboración, desarrollo y seguimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS)

- **Marco legal**: El **artículo 34 de la Ley 9/2016** consagra el PIS como el instrumento técnico básico que articula la intervención social individualizada, fundamentado en la interdisciplinariedad y en el protagonismo de la persona usuaria.
- **El Proyecto Educativo Individualizado (PEI)**:
- Como concreción técnica y operativa dentro del PIS, el/la Educador/a Social elabora el PEI para cada sujeto o subsistema familiar.
- **Tareas específicas**:
- Pactar y consensuar con la persona o familia los **objetivos pedagógicos** a alcanzar, huyendo de imposiciones paternalistas para fomentar el compromiso activo.
- Establecer un calendario estructurado de actuaciones, tareas intermedias y metas cuantificables a corto, medio y largo plazo.
- Formalizar documentalmente el PIS mediante la firma del **acuerdo o compromiso socioeducativo** entre la persona usuaria y el/la profesional de referencia.
- Realizar el seguimiento periódico de los acuerdos y evaluar los avances conductuales y de autonomía personal.

2.3. Acompañamiento socioeducativo en medio abierto y domiciliario

- **Intervención en el medio abierto (calle, parques, centros juveniles)**:
- Establecimiento de vínculos educativos con adolescentes y jóvenes en situación de calle o en riesgo de conductas disruptivas o adictivas, utilizando técnicas de mediación informal y educación entre iguales (*peer education*).
- **Intervención domiciliaria intensiva**:
- Entrenamiento directo en habilidades de **organización doméstica y economía familiar precaria**: distribución presupuestaria, gestión de recibos básicos, optimización de la compra alimentaria y salubridad del hogar.
- Establecimiento y modelado de **rutinas saludables de crianza**: horarios de sueño, higiene diaria, supervisión de las tareas escolares y límites al uso de dispositivos móviles y pantallas.
- Acompañamiento físico a gestiones complejas en servicios externos (consultas de Salud Mental, Servicio Andaluz de Empleo, Juzgados) para dotar a la persona de seguridad y modelar conductas de interacción social autónoma.

2.4. Tutorización pedagógica en itinerarios de inclusión (IMV y RMISA)

- **Seguimiento educativo de rentas mínimas**:
- En el marco del Ingreso Mínimo Vital (Ley 19/2021) y de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Decreto-ley 3/2017), el/la Educador/a Social tutoriza el cumplimiento de los itinerarios de inserción.
- Tareas: alfabetización funcional, derivación a cursos de formación para el empleo, adquisición de competencias digitales básicas (solicitud de citas telemáticas, currículum digital) y entrenamiento en habilidades para entrevistas laborales.

---

3. Funciones y Tareas en el Nivel Grupal

La intervención grupal optimiza los recursos públicos y aprovecha la potencialidad pedagógica del aprendizaje vicario, la interacción entre pares y el apoyo mutuo:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                MODALIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA GRUPAL │
│                                                                  │
│  1. ESCUELAS DE FAMILIAS Y TALLERES DE PARENTALIDAD POSITIVA     │
│     - Estilos educativos democráticos, gestión de límites y comunicación.  │
│                                                                  │
│  2. GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES CON ADOLESCENTES EN RIESGO    │
│     - Asertividad, empatía, control de la ira, resolución de conflictos.   │
│                                                                  │
│  3. GRUPOS DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN ZONAS DESFAVORECIDAS  │
│     - Autoestima, ruptura del aislamiento, corresponsabilidad y prevención. │
│                                                                  │
│  4. TALLERES SOCIOEDUCATIVOS PARA CUIDADORES EN EL ÁMBITO DEL SAD │
│     - Pautas de estimulación y respiro emocional familiar.       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Escuelas de Familias y talleres de parentalidad positiva

- **Objetivo**: Proporcionar a los progenitores herramientas pedagógicas eficaces para el ejercicio de una parentalidad no violenta, basada en el afecto, la comunicación y normas claras.
- **Tareas del/la Educador/a Social**:
- Diseñar la guía didáctica, seleccionar contenidos y calendarizar las sesiones formativas.
- Dinamizar las sesiones grupales utilizando dinámicas de role-playing, análisis de dilemas cotidianos y debates guiados.
- Abordar módulos temáticos clave: gestión del estrés familiar, pautas ante rabietas infantiles, adolescencia y prevención del consumo de sustancias, educación afectivo-sexual y prevención de la ciberviolencia machista.

3.2. Grupos de desarrollo de habilidades para la vida con infancia y juventud

- **Objetivo**: Fortalecer los factores de protección en menores que residen en entornos sociofamiliares desestructurados.
- **Tareas del/la Educador/a Social**:
- Entrenamiento en **habilidades sociales y de comunicación**: aprender a decir "no" ante la presión grupal, escucha activa y asertividad.
- Desarrollo de la **inteligencia emocional**: identificación de emociones, autoconcepto positivo, tolerancia a la frustración y autocontrol de impulsos agresivos.
- Promoción del ocio y tiempo libre saludable frente al ocio pasivo o de riesgo (apuestas, consumo de alcohol en espacios públicos).

3.3. Grupos de apoyo socioeducativo y empoderamiento de mujeres

- **En colaboración con el CMIM**:
- Creación de espacios grupales de seguridad para mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, aislamiento social o víctimas de maltrato machista.
- Fomento de redes de solidaridad vecinal, adquisición de competencias de liderazgo personal y dinamización de actividades de autocuidado.

---

4. Funciones y Tareas en el Nivel Comunitario

El/la Educador/a Social municipal concibe el territorio como un agente educador en sí mismo. Su labor no se encierra en las paredes del despacho, sino que dinamiza la comunidad:

4.1. Dinamización comunitaria y fortalecimiento asociativo

- **Diagnóstico comunitario participativo**: Identificación de activos de salud, déficits de equipamientos y necesidades sentidas por la vecindad mediante entrevistas a informantes clave y mapeo vecinal.
- **Apoyo técnico al tejido asociativo**: Asesoramiento a asociaciones de vecinos, AMPAS de centros educativos y colectivos juveniles en la formulación de proyectos socioculturales y solicitud de subvenciones municipales.
- **Promoción de la participación ciudadana**: Dinamización de foros de barrio, jornadas de convivencia vecinal y eventos interculturales que derriben prejuicios y estigmas territoriales.

4.2. Mediación comunitaria e intercultural

- **Resolución de conflictos de convivencia vecinal**:
- Intervención en disputas comunitarias derivadas de ruidos, mal uso de espacios comunitarios (patios vecinales, plazoletas), impagos de comunidades o tenencia inadecuada de animales.
- Aplicación de técnicas de **mediación formal**: generación de espacios de escucha mutua, neutralidad activa, facilitación del diálogo y redacción de actas de acuerdos de convivencia consensuados.
- **Mediación intercultural y con minorías étnicas**:
- Tendido de puentes pedagógicos entre la comunidad gitana o personas migrantes y los servicios públicos municipales, promoviendo la inclusión sin asimilación cultural.

4.3. Intervención en Zonas Desfavorecidas (Estrategia ERACIS+)

- **Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD)**:
- En los municipios andaluces que cuentan con barriadas catalogadas de actuación preferente, el/la Educador/a Social integra los equipos técnicos de la estrategia **ERACIS+** (cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus - FSE+ y la Junta de Andalucía).
- Tareas: intervención comunitaria de calle, diseño de itinerarios sociolaborales, dinamización de mesas técnicas de barrio y regeneración de espacios públicos degradados.

---

5. Funciones y Tareas en el Nivel Interinstitucional y Coordinación en Red

La intervención en Servicios Sociales Comunitarios exige una estrecha articulación con otros sistemas públicos de protección:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                CIRCUITOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL       │
│                                                                  │
│  • ÁMBITO EDUCATIVO:                                             │
│    Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE), Jefaturas de Estudios,  │
│    Departamentos de Orientación y Equipos de Orientación Educativa (EOE).  │
│                                                                  │
│  • ÁMBITO FAMILIAR Y DE PROTECCIÓN:                              │
│    Equipos de Tratamiento Familiar (ETF ex Decreto 100/2022) y Servicio de  │
│    Protección de Menores de la Delegación Territorial de la Junta.         │
│                                                                  │
│  • ÁMBITO SANITARIO:                                             │
│    Atención Primaria de Salud y Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC).│
│                                                                  │
│  • ÁMBITO JUDICIAL Y POLICIAL:                                   │
│    Fiscalía de Menores, Juzgados de Familia y Policía Local (VIOGEN).      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.1. Prevención y control del absentismo escolar (EMAE)

- **Marco de actuación**: Planes Integrales de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

- **Tareas del/la Educador/a Social en el EMAE**:
- Recepción y análisis de los partes mensuales de absentismo remitidos por los colegios de primaria e institutos de secundaria del municipio.
- Citación e intervención con las familias de menores absentistas: análisis de los factores explicativos (desmotivación, fracaso escolar, tareas de cuidados en el hogar, desestructuración familiar).
- Visitas domiciliarias e intervenciones de calle en horario lectivo para localizar a menores que no asisten a las aulas.
- Firma del **Compromiso Socioeducativo de Asistencia Escolar Regularizada** con los progenitores.
- En casos de absentismo crónico e injustificado con negativa familiar a cooperar, tramitación del expediente técnico y elevación a la **Comisión Municipal de Absentismo Escolar** y, en su caso, derivación formal a la **Fiscalía de Menores** por presunta vulneración del deber legal de escolarización obligatoria (art. 154 Código Civil y art. 226 Código Penal).

5.2. Coordinación con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)

- **Marco del Decreto 100/2022, de 7 de junio**:
- Detección precoz desde los Servicios Sociales Comunitarios de situaciones de riesgo social o negligencia moderada/grave en menores.
- Elaboración de informes de propuesta de derivación al ETF municipal para el inicio de tratamiento intensivo en el medio familiar.
- Coordinación de transferencias y seguimiento conjunto entre el/la Educador/a Social comunitario y el/la Educador/a Familiar del ETF.

---

6. Tareas Técnicas, Documentales y de Gestión Administrativa

El ejercicio profesional en la administración pública local exige un riguroso dominio de los procedimientos administrativos, la técnica documental y los sistemas de información oficiales:

6.1. Manejo de sistemas de información social: SIUSS y HSUe

- **Ficha Social del SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales)**:
- Apertura y cumplimentación de los módulos de intervención y seguimiento técnico socioeducativo.
- Registro sistemático de las intervenciones individuales, familiares y recursos aplicados.
- **Historia Social Única electrónica (HSUe)**:
- Registro informático unificado previsto en el **artículo 50 de la Ley 9/2016**, garantizando la trazabilidad de los expedientes y la coordinación con los servicios especializados.

6.2. Elaboración de Informes Socioeducativos

El **Informe Socioeducativo** es el documento técnico pericial oficial emitido por el/la Educador/a Social que refleja la situación pedagógica, formativa y relacional de un individuo o familia:

- **Estructura técnica normalizada**:

1. *Datos de identificación del usuario/a y de la unidad familiar*.
2. *Motivo de la emisión del informe y antecedentes socioeducativos*.
3. *Composición familiar y dinámicas de convivencia*.
4. *Situación escolar, laboral y formativa*.
5. *Diagnóstico y valoración pedagógica profesional*: Detección de competencias parentales, factores de protección y factores de riesgo.

6. *Propuesta de intervención socioeducativa*: Objetivos, recursos recomendados y plan de trabajo sugerido.
7. *Fecha, firma y número de colegiación profesional en COPESA*.

6.3. Memorias técnicas y proyectos de financiación

- Redacción de la **Memoria Anual de Gestión** del área socioeducativa del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, analizando datos cuantitativos y cualitativos de cobertura.
- Elaboración técnica de **proyectos de solicitud de subvenciones** dirigidos a la Junta de Andalucía, Diputación Provincial o fondos europeos (FSE+).

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Competencia municipal obligatoria en servicios sociales**: **Artículo 26.1.c) de la LRBRL**: municipios con población superior a **20.000 habitantes**.
2. **Competencia propia municipal en necesidad social**: **Artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985 (LRBRL)**.
3. **Competencia propia en la ley andaluza de régimen local**: **Artículo 9.1 de la Ley 5/2010 (LAULA)**.
4. **Ley matriz de servicios sociales en Andalucía**: **Ley 9/2016, de 27 de diciembre (LSSA)**.
5. **Composición del equipo básico comunitario**: **Artículo 29 de la Ley 9/2016** (Trabajador/a Social, Educador/a Social, Psicólogo/a y personal administrativo).
6. **Competencia municipal en la Ley 9/2016**: **Artículo 48.1** (creación y gestión de Comunitarios en municipios >20.000 hab.).
7. **Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Regulado en el **artículo 34 de la Ley 9/2016**.
8. **Profesional de Referencia**: Regulado en el **artículo 33 de la Ley 9/2016**.
9. **Historia Social Única electrónica (HSUe)**: Consagrada en el **artículo 50 de la Ley 9/2016**.
10. **Subgrupo de clasificación del puesto**: **Subgrupo A2** (Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico Medio).
11. **Diferencia entre PIS y PEI**: El **PIS** es el plan interdisciplinar marco del servicio social; el **PEI** es la concreción técnico-pedagógica diseñada por el Educador Social.
12. **Equipo de absentismo escolar**: **EMAE** (Equipo Municipal de Absentismo Escolar).
13. **Marco de los Equipos de Tratamiento Familiar**: **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, de la Junta de Andalucía.
14. **Instrumento andaluz de valoración de riesgo infantil**: **VALÓRAME** (aprobado por Orden de **30 de julio de 2019**).
15. **Sistema de información de usuarios**: **SIUSS** y su documento nuclear: la **Ficha Social** (módulos A a E).
16. **Prestación básica clásica del Plan Concertado vinculada**: **Prevención e Inserción Social**.
17. **Estrategia comunitaria en zonas desfavorecidas**: **ERACIS+**, cofinanciada por el **FSE+** mediante los **Planes Locales (PLIZD)**.
18. **Colegio profesional en Andalucía**: **COPESA** (creado por **Ley 9/2005, de 31 de mayo**).
19. **Delito por vulneración del secreto profesional**: **Artículo 199.2 del Código Penal** (prisión de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años).

20. **Delito por omisión del deber de escolarización**: **Artículo 226 del Código Penal** (delito de abandono de familia).
21. **Deber de denuncia penal de delitos a menores**: **Artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**.
22. **Cuatro niveles de intervención técnica**: **Individual/familiar**, **grupal**, **comunitario** e **interinstitucional**.

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
     EL EDUCADOR/A SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
================================================================================
1. MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL:
   - Art. 26.1.c LRBRL (>20.000 hab.) | Art. 25.2.e LRBRL | Art. 9.1 LAULA.
   - Ley 9/2016 LSSA: Art. 27 (Comunitarios), Art. 29 (Equipo Básico A2),
     Art. 33 (Profesional Referencia), Art. 34 (PIS), Art. 48.1 (Local).

2. INCARDINACIÓN: Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) / UTS.
   - Interdisciplinariedad: Trabajo Social (Acceso/Diagnóstico Social) +
     Educación Social (Intervención Pedagógica/PIS) + Psicología (Apoyo clínico).

3. NIVELES DE ACTUACIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL (A2):
   ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
   │ INDIVIDUAL / FAMILIAR        │ Diagnóstico pedagógico, PIS / PEI,       │
   │                              │ acompañamiento calle/domicilio, IMV.     │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ GRUPAL                       │ Escuelas de Familias, parentalidad       │
   │                              │ positiva, habilidades adolescentes.      │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ COMUNITARIO                  │ Dinamización vecinal, mediación          │
   │                              │ comunitaria/intercultural, ERACIS+.      │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
   │ INTERINSTITUCIONAL           │ EMAE (Absentismo), ETF (Dto 100/2022),   │
   │                              │ Salud Mental y Fiscalía de Menores.      │
   └──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

4. TAREAS TÉCNICAS Y DOCUMENTALES:
   - SIUSS (Ficha Social) e Historia Social Única electrónica (HSUe, Art. 50).
   - Informes Socioeducativos (estructura pericial colegiada).
   - Instrumento VALÓRAME (Orden 30/07/2019) ante riesgo infantil.
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Atribuir al/la Educador/a Social municipal la competencia de tramitar y resolver prestaciones económicas directas.

   > **Clave jurídica**: La valoración socioeconómica y la prescripción técnica formal de prestaciones económicas en los Servicios Sociales Comunitarios corresponde al **Trabajador/a Social**. El/la Educador/a Social diseña y ejecuta el **acompañamiento pedagógico e itinerario socioeducativo** vinculado a dichas ayudas.

1. **Trampa**: Confundir el Proyecto de Intervención Social (PIS) con el Proyecto Educativo Individualizado (PEI).

   > **Clave jurídica**: El **PIS (art. 34 Ley 9/2016)** es el instrumento global consensuado del servicio social comunitario. El **PEI** es la herramienta pedagógica interna mediante la cual el/la Educador/a Social planifica los objetivos, fases y actividades educativas individuales para cumplir el PIS.

1. **Trampa**: Sostener que el Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) puede imponer directamente sanciones pecuniarias a las familias.

> **Clave jurídica**: El EMAE es un órgano técnico de intervención socioeducativa y mediación. No tiene potestad sancionadora penal ni civil directa. En caso de persistencia del absentismo, eleva el informe a la **Fiscalía de Menores** o a la Comisión Municipal.

1. **Trampa**: Creer que el Educador/a Social solo interviene en despacho y no en el medio abierto o en el hogar.

> **Clave jurídica**: La seña de identidad metodológica del Educador/a Social municipal es precisamente la **intervención en medio abierto** (calle, plazas, espacios juveniles) y en el **propio domicilio familiar**, evitando la burocratización de la atención.

1. **Trampa**: Considerar que la intervención del Educador/a Social municipal es voluntaria en municipios de más de 20.000 habitantes.

> **Clave jurídica**: La prestación de servicios sociales comunitarios es **obligatoria por ley** en municipios de más de 20.000 habitantes (art. 26.1.c LRBRL), y la integración de la Educación Social en el equipo básico está expresamente mandata por el **artículo 29 de la Ley 9/2016 de Andalucía**.

1. **Trampa**: Afirmar que los informes socioeducativos carecen de validez documental ante juzgados o fiscalía.

> **Clave jurídica**: El **Informe Socioeducativo** emitido por el/la Educador/a Social (funcionario/a A2) tiene la consideración de **documento público y peritaje técnico oficial**, gozando de plena validez probatoria ante la Fiscalía de Menores y Juzgados de Familia.

1. **Trampa**: Confundir las competencias del Educador Social Comunitario con las del Educador de Centro de Protección de Menores.

> **Clave jurídica**: El Educador Social Comunitario trabaja en el **medio abierto municipal y en Atención Primaria** (proximidad, prevención comunitaria). El Educador de Centro de Protección actúa en el ámbito de **Servicios Sociales Especializados residenciales** (menores tutelados por la Junta de Andalucía).

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En la estructura organizativa del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2)** despliega su labor diaria en:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:

- Integración funcional en las **Unidades de Trabajo Social (UTS)** para la recepción de derivaciones internas de casos familiares con menores en riesgo social o desestructuración grave.
- Apertura y seguimiento del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** familiar y diseño del PEI.

1. **Ejecución del Plan Integral de Absentismo Escolar en Utrera (EMAE)**:

- Coordinación técnica semanal del/la Educador/a Social con los colegios de primaria (ej. CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero) e institutos de secundaria de Utrera (ej. IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León).
- Visitas domiciliarias e intervención de calle para reconducir situaciones de absentismo y abandono escolar temprano.

1. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:

- Desarrollo del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) en la **Barriada El Tinte**, ejecutando talleres de parentalidad positiva, mediación vecinal comunitaria y programas socioeducativos de calle para jóvenes.

1. **Descentralización de la atención en Pedanías Utreranas**:

- Atención itinerante y socioeducativa periódica en los núcleos rurales de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, garantizando el principio de proximidad y equidad territorial en el extenso término de Utrera (684,26 km²).

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)*: Artículos 25.2.e) y 26.1.c).
- *Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*: Artículos 199.2 (revelación de secretos) y 226 (abandono de familia).
- *Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital.*
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículos 4, 27, 29, 33, 34, 48.1 y 50.
- *Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)*: Artículo 9.1.
- *Decreto 100/2022, de 7 de junio*, de Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).
- *Decreto 11/1992, de 28 de enero*, por el que se regulan los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía.
- *Orden de 30 de julio de 2019*, por la que se aprueba el instrumento de valoración de riesgo infantil (VALÓRAME).
- *Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre*, de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA).
- **Colegios Profesionales y Ámbito Local**:
- *CGCEES / ASEDES*: Catálogo de Funciones y Competencias del Educador y la Educadora Social (Toledo, 2007).
- *Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (COPESA).*
- *Excmo. Ayuntamiento de Utrera*: Ordenanzas municipales de servicios sociales y reglamentos del CSSC.

TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 30 — Desarrollo cognoscitivo y lingüístico desde la edad infantil hasta las etapas de escolarización obligatoria. Principales teorías del desarrollo cognoscitivo. Etapas del desarrollo cognoscitivo.

Tema 30 — Desarrollo cognoscitivo y lingüístico desde la edad infantil hasta las etapas de escolarización obligatoria. Principales teorías del desarrollo cognoscitivo. Etapas del desarrollo cognoscitivo

1. Principales Teorías del Desarrollo Cognoscitivo

El estudio científico del **desarrollo cognoscitivo** analiza las transformaciones cualitativas y cuantitativas que experimentan los procesos mentales —percepción, atención, memoria, razonamiento, resolución de problemas y metacognición— desde el nacimiento hasta la adolescencia. En el ámbito de la Educación Social, comprender estos modelos teóricos resulta imperativo para diagnosticar desfases evolutivos, evaluar situaciones de riesgo sociofamiliar y fundamentar el diseño de programas socioeducativos adaptados a la madurez real de los menores atendidos.

Cuatro grandes paradigmas teóricos vertebran la psicología evolutiva contemporánea:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                PARADIGMAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO        │
│                                                              │
│  1. EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA (Jean Piaget):                    │
│     - Constructivismo endógeno, invariantes funcionales y estadios.  │
│                                                              │
│  2. TEORÍA SOCIOCULTURAL (Lev S. Vygotsky):                  │
│     - Origen social de la mente, mediación semiótica y ZDP.  │
│                                                              │
│  3. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y ANDAMIAJE (Jerome Bruner):  │
│     - Representaciones (enactiva, icónica, simbólica) y andamiaje.  │
│                                                              │
│  4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y FUNCIONES EJECUTIVAS:  │
│     - Arquitectura de la memoria y maduración de la corteza prefrontal.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.1. La Epistemología Genética de Jean Piaget

El biólogo y epistemólogo suizo **Jean Piaget** (1896-1980) revolucionó la psicología evolutiva al concebir al niño no como un receptor pasivo de estímulos ambientales ni como una entidad biológicamente predeterminada, sino como un **sujeto epistémico activo** que construye de manera continua sus propias estructuras intelectuales mediante la interacción física y lógica con el medio.

Conceptos nucleares del modelo piagetiano

1. **Esquema cognitivo**: Es la unidad básica de la estructura mental; un patrón organizado de pensamiento o acción que el sujeto utiliza para interpretar y actuar sobre el mundo exterior (desde los esquemas reflejos del recién nacido hasta los esquemas operatorios abstractos del adolescente).
2. **Invariantes funcionales**: Procesos biológicos universales que operan de forma ininterrumpida a lo largo de todo el ciclo vital:

- **Asimilación**: Proceso mediante el cual el sujeto incorpora nueva información, objetos o acontecimientos del entorno en sus **esquemas cognitivos preexistentes**, sin modificarlos sustancialmente.

- **Acomodación**: Proceso correlativo mediante el cual el sujeto se ve forzado a **modificar o reestructurar sus esquemas previos** ante las resistencias o novedades del medio que no encajan en lo que ya conocía.
- **Equilibración**: Es el motor interno y rector del desarrollo intelectual. Cuando las expectativas del sujeto chocan con la realidad, se produce un **conflicto cognitivo o desequilibrio**. La tendencia innata a la autorregulación empuja a la mente a acomodar sus esquemas para alcanzar un **reequilibrio superior y más adaptativo**.

1. **Factores del desarrollo según Piaget**:

- La **maduración biológica y neurofisiológica** (abre posibilidades pero no determina por sí sola las estructuras).
- La **experiencia física** (manipulación de los objetos) y la **experiencia lógico-matemática** (reflexión sobre las acciones realizadas sobre los objetos).
- La **transmisión social e interacción educativa** (influencia de la cultura y la enseñanza).
- El factor nuclear de **equilibración y autorregulación**, que coordina a los tres anteriores.

1.2. La Teoría Sociocultural de Lev S. Vygotsky

Frente al énfasis piagetiano en la maduración individual y la autorregulación endógena, el psicólogo soviético **Lev Semiónovich Vygotsky** (1896-1934) fundamentó el desarrollo cognitivo en el **origen intrínsecamente social, histórico y cultural de la mente humana**:

1. **Ley de la doble formación de los procesos psicológicos superiores**:

   Vygotsky enunció la ley genética del desarrollo cultural, según la cual:

   > *"Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos: primero en el plano social, como actividad interpsicológica (entre personas), y luego en el plano psicológico individual, como actividad intrapsicológica (en el interior del sujeto)".*

   Todas las funciones psicológicas superiores (pensamiento abstracto, atención voluntaria, memoria lógica) se originan como relaciones interpersonales mediadas socialmente.

2. **La mediación semiótica y el papel del lenguaje**:

   El ser humano no se relaciona directamente con el entorno físico, sino a través de **instrumentos culturales**: herramientas materiales y, sobre todo, **sistemas de signos**. El lenguaje constituye la "herramienta de herramientas", el signo semiótico fundamental que transforma las funciones biológicas básicas en funciones cognitivas superiores.

3. **La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)**:

   Constituye el concepto vygotskiano de mayor fecundidad para la intervención socioeducativa:

- **Nivel de desarrollo real (NDR)**: Capacidad del sujeto para resolver problemas y ejecutar tareas de forma autónoma e independiente, sin ayuda externa. Representa los frutos del desarrollo ya consolidado.
- **Nivel de desarrollo potencial (NDP)**: Nivel que el sujeto puede alcanzar resolviendo un problema con la guía, mediación o colaboración de un adulto capacitado (el educador/a social) o de un igual más competente.
- **Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)**: Se define formalmente como:

  > *"La distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz".*

  La enseñanza eficaz es aquella que se adelanta al desarrollo, operando en la ZDP para transformar el desarrollo potencial en desarrollo real.

1.3. Jerome Bruner: Modelos de Representación y el Concepto de Andamiaje

El psicólogo estadounidense **Jerome Bruner** (1915-2016) integró las aportaciones de Piaget y Vygotsky formulando una teoría del aprendizaje de enorme valor pedagógico:

1. **Los tres modelos de representación del conocimiento**:

- **Representación enactiva (o ejecutoria)**: Característica de los primeros años; el conocimiento se representa mediante **acciones motrices directas y manipulación física** de los objetos (aprender a montar en bicicleta, atarse los cordones).
- **Representación icónica**: El conocimiento se codifica a través de **imágenes mentales, esquemas visuales perceptivos y configuraciones espaciales** que representan la realidad sin necesidad de actuar físicamente sobre ella.
- **Representación simbólica**: Máxima cota de abstracción; el conocimiento se representa mediante **sistemas de símbolos arbitrarios y formales**, fundamentalmente el lenguaje verbal y las matemáticas, permitiendo formular proposiciones lógicas e hipótesis sobre lo no visible.

1. **El concepto de Andamiaje (Scaffolding)**:

- Acuñado formalmente por **Wood, Bruner y Ross (1976)** para operativizar empíricamente la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky.
- Consiste en la estructura de **apoyo temporal, provisional y ajustable** que el educador o adulto proporciona al menor durante una tarea de aprendizaje que excede sus competencias autónomas.
- Característica esencial del andamiaje: A medida que el menor incrementa su dominio y pericia técnica, el educador debe **retirar progresivamente los apoyos** (*desandamiaje*) hasta transferirle el control y la autonomía total de la tarea.

1. **El currículo en espiral**:

   Bruner sostuvo que cualquier materia puede ser enseñada eficazmente a cualquier niño en cualquier estadio evolutivo si se presenta de forma honesta, traduciendo los conceptos a su modo de representación predominante y profundizando en espiral a lo largo de las etapas escolares.

1.4. El Enfoque del Procesamiento de la Información y las Funciones Ejecutivas

Este enfoque cognitivo adopta la metáfora del ordenador para explicar cómo los niños codifican, procesan, almacenan y recuperan la información:

- **Arquitectura de la memoria**:
- *Memoria sensorial*: Registro ultra-corto de estímulos visuales (icónica) y auditivos (ecoica).
- *Memoria operativa o de trabajo (Working Memory)*: Modelizada por **Alan Baddeley**, es el espacio mental donde la información se mantiene y manipula activamente para ejecutar tareas complejas. Se divide en bucle fonológico, agenda visoespacial, búfer episódico y el ejecutivo central.
- *Memoria a largo plazo*: Almacén permanente (memoria declarativa o explícita —episódica y semántica— frente a memoria procedimental o implícita).
- **Desarrollo de las Funciones Ejecutivas (Corteza Prefrontal)**:

  Las funciones ejecutivas maduran lentamente a lo largo de la infancia y la adolescencia:

1. **Control inhibitorio**: Capacidad de frenar respuestas impulsivas automáticas, resistir distracciones y postergar la gratificación (paradigma del test del malvavisco de Mischel).
2. **Flexibilidad cognitiva**: Habilidad para cambiar de estrategia mental o criterio cuando las condiciones de la tarea varían.
3. **Memoria de trabajo**: Retención y procesamiento concurrente de datos.

4. **Metacognición (John Flavell)**: Conocimiento que el sujeto tiene sobre sus propios procesos cognitivos y la capacidad de planificar, supervisar y evaluar su propio rendimiento intelectual.

---

2. Etapas del Desarrollo Cognoscitivo (El Modelo Piagetiano)

Jean Piaget dividió el desarrollo ontogenético de la inteligencia en **cuatro grandes estadios universales, secuenciales e invariantes**. Cada estadio se caracteriza por una estructura de conjunto cualitativamente diferenciada:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                LOS CUATRO ESTADIOS DEL DESARROLLO DE PIAGET           │
│                                                                      │
│  1. ESTADIO SENSORIOMOTOR (0 a 2 años)                               │
│     - Inteligencia práctica, reflejos, reacciones circulares y permanencia  │
│       del objeto. Culmina con la función simbólica.                  │
│                                                                      │
│  2. ESTADIO PREOPERACIONAL (2 a 7 años)                              │
│     - Función simbólica, juego, dibujo y lenguaje. Limitaciones: egocentris-│
│       mo, centración, irreversibilidad, animismo y razonamiento transductivo│
│                                                                      │
│  3. ESTADIO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS (7 a 11-12 años)            │
│     - Lógica sobre lo real concreto. Reversibilidad, conservación,   │
│       clasificación (inclusión), seriación y descentración.          │
│                                                                      │
│  4. ESTADIO DE LAS OPERACIONES FORMALES (11-12 a 16 años)            │
│     - Pensamiento abstracto e hipotético-deductivo. Razonamiento     │
│       combinatorio y lógica proposicional sobre lo posible.          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Estadio Sensoriomotor (0 a 2 años)

Abarca desde el nacimiento hasta la eclosión del lenguaje formal. El bebé resuelve problemas mediante la **acción motora y la percepción sensorial directa**, careciendo aún de representación mental interiorizada.

Se estructura en **seis subestadios progresivos**:

1. **Subestadio 1: Ejercicio de los reflejos innatos (0 a 1 mes)**:

- El neonato interactúa mediante esquemas reflejos biológicos innatos (succión, prensión palmar, deglución). Progresiva acomodación del reflejo (distinguir el pezón del chupete).

1. **Subestadio 2: Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses)**:

- Aparición de los primeros hábitos motores no reflejos. Una **reacción circular** es la repetición deliberada de una conducta descubierta fortuitamente. Son **primarias** porque están centradas exclusivamente en el **propio cuerpo del bebé** (chuparse el pulgar, abrir y cerrar las manos).

1. **Subestadio 3: Reacciones circulares secundarias (4 a 8 meses)**:

- La atención se traslada hacia el **entorno exterior**. Repetición de conductas que provocan efectos interesantes en los objetos (agitar un sonajero, golpear un móvil colgante). Coordinación óculo-manual consolidada.

1. **Subestadio 4: Coordinación de esquemas secundarios (8 a 12 meses)**:

- Aparición inequívoca de la **conducta intencional orientada a fines**: El bebé coordina dos esquemas separados (uno como medio y otro como fin; por ejemplo, apartar un cojín que obstaculiza para agarrar un juguete).

1. **Subestadio 5: Reacciones circulares terciarias (12 a 18 meses)**:

- Experimentación activa de **"ensayo y error"**. El niño introduce variaciones deliberadas en sus acciones para observar cómo cambia el resultado (dejar caer un objeto desde distintas alturas sobre diferentes superficies).

1. **Subestadio 6: Invención de nuevos medios mediante combinaciones mentales (18 a 24 meses)**:

- Transición definitiva hacia el pensamiento simbólico. El niño deja de depender del ensayo-error motor; es capaz de resolver problemas internamente mediante **representación mental e insight** (anticipar la trayectoria de un objeto).
- **La conquista de la Permanencia del Objeto**:
- En los primeros meses (*subestadios 1 y 2*), "fuera de la vista, fuera de la existencia".
- En el *subestadio 4* (8-12 meses), busca el objeto escondido pero comete el **error A no B** (busca el objeto en el primer escondite A aunque haya visto que se trasladó al escondite B).
- En el *subestadio 6* (18-24 meses), la permanencia del objeto queda plenamente consolidada, buscando el objeto incluso ante desplazamientos invisibles.

2.2. Estadio Preoperacional (2 a 7 años)

Coincide con la etapa de Educación Infantil. El salto cualitativo viene marcado por la eclosión de la **función semiótica o simbólica**: la capacidad de evocar un objeto, persona o acontecimiento ausente mediante un significante diferenciado.

Manifestaciones de la función simbólica

- **Imitación diferida**: Imitar conductas en ausencia del modelo original tiempo después de haberlas observado.
- **Juego simbólico o de ficción**: Utilizar un objeto asignándole un significado imaginario (un palo de escoba como caballo).
- **El dibujo**: Expresión gráfica de los esquemas mentales (del garabateo al realismo fortuito y frustrado).
- **Las imágenes mentales**: Huellas perceptivas interiorizadas.
- **El lenguaje hablado**: Máxima herramienta de comunicación simbólica.

Características y limitaciones del pensamiento preoperacional

El pensamiento infantil en este estadio es prelógico y fuertemente intuitivo:

- **Egocentrismo cognitivo**: Incapacidad para situarse en la perspectiva espacial, emocional o perceptiva de otra persona. El niño presupone que todos ven, piensan y sienten exactamente igual que él (demostrado en el experimento piagetiano de la *maqueta de las tres montañas*).
- **Centración**: Tendencia a fijar la atención en un único rasgo perceptible de un objeto o situación (por ejemplo, la altura de un líquido en un vaso) ignorando otras dimensiones relevantes (la anchura).
- **Irreversibilidad**: Incapacidad mental para recorrer una serie de pasos lógicos en una dirección y luego rehacerlos mentalmente en sentido inverso para recuperar el punto de partida.
- **Animismo infantil**: Atribución de vida, intencionalidad, emociones y conciencia a objetos inanimados (*"la mesa es mala porque me ha pegado"*, *"el sol se va a dormir porque está cansado"*).
- **Artificialismo**: Creencia de que todas las cosas de la naturaleza (ríos, montañas, cielo) han sido construidas artesanalmente por el hombre o por Dios a semejanza humana.
- **Razonamiento transductivo**: Establecimiento de nexos causales entre sucesos particulares concurrentes sin deducción ni inducción lógica (*"como todavía no he merendado, aún no es por la tarde"*).

2.3. Estadio de las Operaciones Concretas (7 a 11-12 años)

Coincide con la etapa de Educación Primaria. Los esquemas cognitivos se estructuran en **operaciones lógicas**, pero su aplicación sigue restringida a la **realidad concreta**, tangible y manipulable.

Conquistas operatorias esenciales

1. **Reversibilidad operatoria**:

- Comprensión de que a toda acción lógica le corresponde una acción recíproca o inversa. Se manifiesta en dos formas: **inversión o negación** ($+A - A = 0$) y **reciprocidad o compensación** (el vaso es más alto pero más estrecho).

1. **Noción de Conservación**:

- Convicción lógica de que las propiedades cuantitativas esenciales de un objeto permanecen invariables pese a las transformaciones perceptivas en su apariencia exterior.
- **Desfases horizontales en la conservación**: Las conservaciones no se adquieren simultáneamente, sino de forma escalonada:
- *Conservación de la materia/sustancia*: Se consolida hacia los **7-8 años** (bolas de plastilina deformadas).
- *Conservación del peso*: Hacia los **9-10 años** (pesar la bola y la salchicha de plastilina en una balanza).
- *Conservación del volumen*: Hacia los **11-12 años** (desplazamiento del nivel de agua en un cilindro graduado).

1. **Clasificación y comprensión de la inclusión de clases**:

- Capacidad de agrupar elementos según criterios de pertenencia y comprender que una subclase está subordinada a una clase superior (entender lógicamente que en un ramo con 8 margaritas y 2 rosas, *"hay más flores que margaritas"*).

1. **Seriación y Transitividad**:

- Capacidad de ordenar un conjunto de elementos siguiendo una dimensión métrica (de menor a mayor longitud) y dominar la inferencia transitiva (si varilla $A > B$ y $B > C$, entonces $A > C$).

1. **Descentración y superación del egocentrismo**:

- Comprensión de puntos de vista alternativos y reglas sociales en los juegos cooperativos.

2.4. Estadio de las Operaciones Formales (11-12 a 16 años)

Coincide cronológicamente con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el estallido puberal. Se produce la emancipación del pensamiento respecto de la realidad concreta inmediata: **el pensamiento se abre a lo posible y a lo abstracto**.

Rasgos del pensamiento formal

1. **Pensamiento hipotético-deductivo**: Capacidad para formular hipótesis abstractas ante un problema complejo y deducir conclusiones lógicas contrastándolas de forma sistemática con los hechos (método científico).
2. **Razonamiento combinatorio**: Habilidad para aislar variables y generar mentalmente todas las combinaciones y permutaciones posibles entre los factores que intervienen en un fenómeno (problema de las combinaciones de líquidos químicos).
3. **Lógica proposicional**: Las operaciones ya no se aplican directamente sobre objetos, sino sobre **proposiciones verbales** que expresan juicios hipotéticos (*"si P entonces Q"*).
4. **Abstracción reflexiva y preocupación axiológica**: El adolescente es capaz de teorizar sobre conceptos abstractos (justicia, libertad, moral, política) y proyectar sistemas ideales de sociedad, dando lugar a un

nuevo "egocentrismo adolescente" (audiencia imaginaria y fábula de invencibilidad, descritos por David Elkind).

---

3. Desarrollo Lingüístico desde la Edad Infantil hasta la Escolarización Obligatoria

El lenguaje es el instrumento mediador por excelencia de la socialización y el aprendizaje. Su adquisición articula cuatro dimensiones complementarias: **fonológica** (sonidos), **semántica** (significado de palabras), **morfosintáctica** (gramática y ordenación oracional) y **pragmática** (uso comunicativo adaptado al contexto).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE               │
│                                                                      │
│  • 0 a 12 MESES: ETAPA PRELINGÜÍSTICA                                │
│    Arrullos, balbuceo canónico (6-10m), gestos protoimperativos y declarativ│
│                                                                      │
│  • 12 a 24 MESES: ETAPA LINGÜÍSTICA INICIAL                          │
│    Holofrases (12-18m), explosión léxica y habla telegráfica (18-24m).  │
│                                                                      │
│  • 2 a 6 AÑOS: DESPLIEGUE MORFOSINTÁCTICO (Infantil)                 │
│    Sobrerregularización verbal ("rompido"), habla privada y socialización.  │
│                                                                      │
│  • 6 a 12 AÑOS: CONSOLIDACIÓN ESCOLAR (Primaria)                     │
│    Lectoescritura, conciencia metalingüística, metáforas y doble sentido.   │
│                                                                      │
│  • 12 a 16 AÑOS: LENGUAJE FORMAL Y ABSTRACTO (Secundaria / ESO)      │
│    Argumentación dialéctica, registros y jergas de identidad juvenil.       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Modelos teóricos de adquisición lingüística

- **Innatismo generativista (Noam Chomsky)**: El lenguaje es una facultad biológica innata específica de la especie humana. El niño nace dotado de un **Dispositivo de Adquisición del Lenguaje (DAL / LAD)** y de una **Gramática Universal (GU)** que le permite procesar el input lingüístico ambiental y generar oraciones gramaticales infinitas a partir de un conjunto finito de reglas.
- **Conductismo mecanicista (B.F. Skinner)**: En su obra *Verbal Behavior* (1957), sostuvo que el lenguaje es una conducta aprendida a través del condicionamiento operante, la imitación de modelos y el refuerzo selectivo dispensado por los adultos.
- **Cognitivismo constructivista (Jean Piaget)**: El lenguaje es una manifestación subordinada al desarrollo cognitivo general; emerge como consecuencia del nacimiento de la función semiótica al final del estadio sensoriomotor.
- **Interaccionismo sociocomunicativo (Lev Vygotsky y Jerome Bruner)**:
- El lenguaje nace de la necesidad vital de comunicación social.
- Vygotsky demostró que el lenguaje infantil es inicialmente social; luego se bifurca en **lenguaje comunicativo exterior** y en **habla privada egocéntrica**, la cual termina interiorizándose hacia los 6-7 años como **pensamiento verbal o habla interna**.
- Bruner formuló el concepto de **LASS** (*Language Acquisition Support System* - Sistema de Apoyo a la Adquisición del Lenguaje): El LAD innato de Chomsky solo se activa gracias a los formatos estandarizados de interacción y andamiaje comunicativo que los adultos estructuran en las rutinas de crianza (juegos de "cucú-trastrás", lectura compartida de cuentos).

3.2. Etapas del desarrollo lingüístico

1. **Etapa Prelingüística (0 a 12 meses)**:

- *0 a 2 meses*: Emisiones vocales reflejas y llanto indiferenciado.

- *2 a 4 meses*: Llanto diferenciado (hambre, dolor, cansancio), arrullos vocálicos (*"ajo"*, *"gu-gu"*).
- *4 a 6 meses*: Juego vocal, gorgojeos y modulación entonativa.
- *6 a 10 meses*: **Balbuceo canónico o reduplicativo**: Repetición rítmica de secuencias consonante-vocal idénticas (*"ba-ba-ba"*, *"ma-ma-ma"*); aparición de las protoconversaciones respetando turnos de silencio.
- *10 a 12 meses*: **Balbuceo variado o conversacional** (*"ma-da-ba"*); comunicación intencional mediante **gestos deícticos** (señalar con el índice).
- **Gestos protoimperativos vs. protodeclarativos (Elizabeth Bates)**:
- *Protoimperativos*: El bebé utiliza al adulto como medio para conseguir un objeto deseado (petición).
- *Protodeclarativos*: El bebé señala un objeto para llamar la atención del adulto sobre él, compartiendo el foco de interés (atención conjunta; hito de la cognición social).

1. **Etapa Lingüística Inicial (12 a 24 meses)**:

- *12 a 18 meses*: Emisión de las primeras palabras funcionales en contexto. Uso predominante de la **holofrase**: emisión de una única palabra que equivale funcionalmente a una oración compleja completa (*"pan"* puede significar *"quiero comer pan"* o *"se ha caído el pan"*).
- Fenómenos semánticos típicos:
- *Sobreextensión*: Aplicar una palabra a referentes excesivos que comparten algún rasgo (*"guau-guau"* para todos los animales de cuatro patas).
- *Infraextensión*: Restringir el término exclusivamente a un ejemplar concreto (*"perro"* solo es el de su casa).
- *18 a 24 meses*: Se produce la **explosión léxica** (el vocabulario productivo pasa velozmente de 50 palabras a más de 300).
- Aparición del **habla telegráfica**: Combinación de dos palabras (*"nene coche"*, *"más leche"*), prescindiendo de morfemas gramaticales, artículos, preposiciones y conjunciones.

1. **Despliegue Morfosintáctico (2 a 6 años - Etapa de Educación Infantil)**:

- Ampliación exponencial del vocabulario (más de 2.000 palabras a los 5 años).
- Estructuración de oraciones simples coordinadas y subordinadas causales y temporales (*"porque..."*, *"cuando..."*).
- **El fenómeno de la Sobrerregularización o Hiperregularización verbal**:
- Manifestación empírica decisiva que refuta el conductismo: El niño aplica las reglas gramaticales regulares a los verbos irregulares (*"ha rompido"*, *"ha ponido"*, *"yo cabo"*). Denota que el niño ha extraído internamente la regla gramatical y la aplica de forma activa.
- Uso de flexiones de tiempo, número y género.

1. **Consolidación en la Etapa Escolar (6 a 12 años - Educación Primaria)**:

- Adquisición formal de la **lectoescritura**: Decodificación fonológica y comprensión lectora.
- Desarrollo de la **conciencia metalingüística**: Capacidad de analizar conscientemente el lenguaje como objeto formal (rimas, segmentación fonémica, identificación de categorías gramaticales).
- Dominio de la **pragmática avanzada**: Comprensión del lenguaje figurado, dobles sentidos, refranes, metáforas, chistes e ironía. Capacidad para modular el registro formal o informal según el interlocutor.

1. **Lenguaje en la Adolescencia (12 a 16 años - Educación Secundaria Obligatoria)**:

- Manejo fluido del lenguaje abstracto y técnico-académico.
- Competencia argumentativa y dialéctica: Capacidad de sostener un debate estructurado contraponiendo argumentos y refutaciones lógicas.

- Creación de **jergas y sociolectos identitarios juveniles** (neologismos, abreviaciones, vocabulario críptico en mensajería instantánea) como herramienta de pertenencia al grupo de iguales.

---

4. Incidencia del Desarrollo Cognoscitivo y Lingüístico en la Práctica del Educador/a Social

En los Servicios Sociales Municipales, el conocimiento del desarrollo evolutivo determina el éxito o fracaso de la intervención técnica del/la Educador/a Social:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                APLICACIÓN SOCIOEDUCATIVA DE LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS          │
│                                                              │
│  • DETECCIÓN TEMPRANA (0 a 6 años):                          │
│    Identificación de señales de alerta en el desarrollo y derivación al     │
│    Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).              │
│                                                              │
│  • ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL (PIS / PEI):               │
│    Principio de ajuste evolutivo: no exigir operaciones formales a menores  │
│    anclados en el estadio preoperacional o de operaciones concretas.        │
│                                                              │
│  • INTERVENCIÓN EN ABSENTISMO ESCOLAR (EMAE):                │
│    Aplicación de la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky) y andamiaje       │
│    (Bruner) para superar bloqueos de aprendizaje y frustración escolar.      │
│                                                              │
│  • INTERVENCIÓN EN DEPRIVACIÓN SOCIOCULTURAL:                │
│    Compensación del código sociolingüístico restringido en familias de      │
│    barriadas vulnerables mediante lectura dialógica y estimulación.          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Detección temprana y derivación al CAIT**:

- El/la Educador/a Social identifica signos de alarma en visitas domiciliarias o escuelas infantiles: ausencia de contacto ocular a los 3 meses, ausencia de balbuceo a los 9 meses, ausencia de gestos protodeclarativos a los 12 meses o retraso severo del habla a los 2 años.
- Coordinación inmediata con el **Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT)** y el pediatra del centro de salud.

1. **Adecuación del Proyecto de Intervención Social (PIS)**:

- El **artículo 34 de la Ley 9/2016** exige que la intervención se ajuste a la singularidad del usuario. El/la Educador/a Social formula metas comprensibles: con un menor preoperacional se emplean cuentos, pictogramas y juego simbólico; con un adolescente se trabaja la reflexión moral y la lógica formal.

1. **Abordaje del absentismo y desenganche escolar (EMAE)**:

- Muchos menores absentistas no fracasan por falta de capacidad innata, sino por lagunas acumuladas que los sitúan fuera de su **Zona de Desarrollo Próximo**. El/la Educador/a Social proporciona **andamiaje pedagógico** y pautas organizativas que devuelven al menor la autoeficacia académica.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Los 4 estadios de Piaget y sus edades**: **Sensoriomotor (0-2 años)**, **Preoperacional (2-7 años)**, **Operaciones Concretas (7-11/12 años)** y **Operaciones Formales (11/12-16 años)**.
2. **Las 2 invariantes funcionales de Piaget**: **Asimilación** y **Acomodación** (bajo el rector de la **Equilibración**).

3. **Consolidación de la Permanencia del Objeto**: Se alcanza plenamente en el **subestadio 6 del sensoriomotor (18-24 meses)**.
4. **Error A no B**: Típico del **subestadio 4 del sensoriomotor (8-12 meses)**.
5. **Rasgos limitantes del preoperacional**: **Egocentrismo cognitivo**, **centración**, **irreversibilidad**, **animismo**, **artificialismo** y **razonamiento transductivo**.
6. **Conquistas de las Operaciones Concretas**: **Reversibilidad** (inversión y compensación), **conservación**, **seriación** (transitividad) y **clasificación** (inclusión de clases).
7. **Desfases horizontales de la conservación**: **Materia/sustancia (7-8 años)**, **peso (9-10 años)** y **volumen (11-12 años)**.
8. **Rasgos de las Operaciones Formales**: Pensamiento **hipotético-deductivo**, **lógica proposicional** y **razonamiento combinatorio**.
9. **Autor de la Teoría Sociocultural**: **Lev S. Vygotsky**.
10. **Ley de la doble formación de Vygotsky**: Primero a nivel **interpsicológico** (social) y luego a nivel **intrapsicológico** (individual).
11. **Definición de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)**: Distancia entre el **nivel de desarrollo real (NDR)** y el **nivel de desarrollo potencial (NDP)**.
12. **Los 3 modelos de representación de Bruner**: **Enactiva** (acción), **icónica** (imagen mental) y **simbólica** (lenguaje abstracto).
13. **Autores que acuñaron el término Andamiaje (Scaffolding)**: **Wood, Bruner y Ross (1976)**.
14. **Autor del modelo de memoria de trabajo**: **Alan Baddeley** (bucle fonológico, agenda visoespacial, búfer episódico y ejecutivo central).
15. **Las 3 funciones ejecutivas nucleares**: **Control inhibitorio**, **memoria de trabajo** y **flexibilidad cognitiva** (corteza prefrontal).
16. **Innatismo lingüístico y DAL/LAD**: **Noam Chomsky** (*Gramática Universal*).
17. **Conductismo lingüístico**: **B.F. Skinner** (1957, *Verbal Behavior*).
18. **Balbuceo canónico o reduplicativo**: De los **6 a los 10 meses** (*"ba-ba"*, *"ma-ma"*).
19. **Gestos protoimperativos y protodeclarativos**: Formulados por **Elizabeth Bates** (alrededor de los 10-12 meses).
20. **Aparición de la holofrase**: De los **12 a los 18 meses** (palabra-frase).
21. **Explosión léxica y habla telegráfica**: De los **18 a los 24 meses** (combinación de dos palabras sin nexos).
22. **Sobrerregularización verbal**: Típica de los **2 a 5 años** (*"rompido"* por roto; demuestra interiorización de reglas gramaticales).

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
          DESARROLLO COGNOSCITIVO Y LINGÜÍSTICO (0 A 16 AÑOS)
================================================================================
1. PARADIGMAS COGNITIVOS:
   - PIAGET: Esquemas | Asimilación | Acomodación | Equilibración.
   - VYGOTSKY: Origen social | Doble formación (Inter -> Intra) | ZDP = NDP - NDR.
   - BRUNER: Representación (Enactiva, Icónica, Simbólica) | Andamiaje (1976).
   - PROCESAMIENTO INFORMACIÓN: Memoria de trabajo (Baddeley) | Funciones Ejecutivas.

2. ETAPAS PIAGETIANAS:

    ┌──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┐
    | ESTADIO              | EDADES       | HITOS Y CARACTERÍSTICAS              |
    ├──────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
    | 1. Sensoriomotor     | 0 - 2 años   | 6 subestadios, reflejos, R.C. 1ª-3ª, |
    |                      |              | permanencia objeto (sub 6: 18-24m).  |
    ├──────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
    | 2. Preoperacional    | 2 - 7 años   | Función simbólica. Limitaciones:     |
    |                      |              | egocentrismo, centración, irrevers.  |
    ├──────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
    | 3. Op. Concretas     | 7 - 11/12 a  | Lógica sobre lo real. Reversibilidad |
    |                      |              | conservación (materia, peso, vol).   |
    ├──────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┤
    | 4. Op. Formales      | 11/12 - 16 a | Hipotético-deductivo, combinatoria,  |
    |                      |              | lógica proposicional sobre posible.  |
    └──────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┘

3. DESARROLLO LINGÜÍSTICO:
   - Teorías: Chomsky (LAD innato) | Skinner (refuerzo) | Bruner (LASS andamiaje).
   - 0-12m (Prelingüística): Balbuceo canónico (6-10m) | Deícticos/Declarativos.
   - 12-24m (Inicial): Holofrases (12-18m) | Explosión léxica y habla telegráfica.
   - 2-6a (Infantil): Morfosintaxis compleja | Sobrerregularización ("rompido").
   - 6-12a (Primaria): Lectoescritura | Conciencia metalingüística | Metáforas.
   - 12-16a (Secundaria/ESO): Lenguaje abstracto | Debate | Jerga identitaria.
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Atribuir la creación del concepto de "andamiaje" (*scaffolding*) a Lev Vygotsky.

   > **Clave teórica**: Aunque se basa directamente en la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky, el término **andamiaje fue formulado por Jerome Bruner** y sus colaboradores (Wood, Bruner y Ross, 1976). Vygotsky falleció en 1934 sin llegar a utilizar esa metáfora arquitectónica.

1. **Trampa**: Confundir el "egocentrismo preoperacional" de Piaget con una actitud moral de egoísmo.

   > **Clave teórica**: El **egocentrismo cognitivo infantil** (2 a 7 años) es una **limitación cognitiva estructural e involuntaria** que impide adoptar la perspectiva espacial o mental de otra persona (experimento de las tres montañas). No tiene ninguna relación con el egoísmo moral o defecto de carácter.

1. **Trampa**: Considerar la "sobrerregularización verbal" (*ha ponido*, *ha rompido*) como un síntoma de retraso en el lenguaje.

   > **Clave teórica**: La sobrerregularización es un **indicador de desarrollo lingüístico óptimo y normal** (2 a 5 años), que demuestra empíricamente que el niño ha extraído y asimilado las reglas morfológicas del idioma y las aplica productivamente, superando la mera imitación pasiva.

1. **Trampa**: Afirmar que en el estadio de las operaciones concretas se domina simultáneamente la conservación de la materia, el peso y el volumen.

> **Clave teórica**: Se adquieren en momentos cronológicos diferentes a través de lo que Piaget denominó **desfases horizontales**: primero la **materia/sustancia (7-8 años)**, luego el **peso (9-10 años)** y finalmente el **volumen (11-12 años)**.

1. **Trampa**: Confundir gestos protoimperativos con protodeclarativos en la etapa prelingüística.

> **Clave teórica**: Los **protoimperativos** son demandas utilitarias (el bebé usa al adulto para alcanzar un objeto). Los **protodeclarativos** son atenciones conjuntas de carácter puramente social (el bebé señala para compartir el interés con el adulto).

1. **Trampa**: Creer que el habla egocéntrica o privada tiene la misma función para Piaget que para Vygotsky.

> **Clave teórica**: Para **Piaget**, el habla egocéntrica es un residuo de la inmadurez que desaparece al socializarse. Para **Vygotsky**, el habla privada cumple una función cognitiva decisiva de **autorregulación y planificación del pensamiento**, que no desaparece sino que se interioriza como habla interna.

1. **Trampa**: Sostener que las operaciones formales se adquieren de forma espontánea e idéntica por toda la población a los 11 años.

> **Clave teórica**: Las investigaciones posteriores demostraron que el pensamiento formal depende en gran medida de la **escolarización formal, la instrucción científica y el ámbito de especialización**, no alcanzándose universalmente en todas las materias de forma automática.

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En el contexto de la intervención municipal del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, los fundamentos del desarrollo cognoscitivo y lingüístico adquieren aplicación directa para el/la **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)** adscrito a los **Servicios Sociales Comunitarios** (calle Catalina de Perea, 32):

1. **Detección Precoz y Coordinación con el CAIT de Utrera**:

- En familias en situación de extrema vulnerabilidad de la **Barriada El Tinte** o de los núcleos rurales (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), el/la Educador/a Social detecta tempranamente señales de retraso psicomotor o lingüístico (ausencia de juego simbólico, mutismo selectivo, habla ininteligible a los 3 años), derivando de inmediato al **Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera** y colaborando en el seguimiento del Programa Individual de Atención Temprana (PIAT).

1. **Intervención en el Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE de Utrera)**:

- Al abordar casos de absentismo en primaria (CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero) y secundaria (IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León), el/la Educador/a Social evalúa si el desenganche escolar responde a un desfase entre el nivel cognitivo del alumno (anclado en operaciones concretas) y las exigencias abstractas del currículo (operaciones formales). Aplica la metodología del **andamiaje (Bruner)** para dotar al menor de estrategias de estudio adaptadas a su **Zona de Desarrollo Próximo**.

1. **Diseño Adaptado del Proyecto de Intervención Social (PIS)**:

- En el diseño del PIS familiar (art. 34 Ley 9/2016), el/la profesional ajusta las pautas socioeducativas al nivel de madurez de los progenitores y menores, realizando talleres de parentalidad positiva que enseñan a las familias la importancia de la lectura compartida de cuentos y la estimulación verbal para prevenir el retraso lingüístico acumulativo.

E) Fuentes Oficiales y Bibliografía Académica Consolidada

- **Obras Canónicas y Manuales de Psicología Evolutiva**:
- *Piaget, J. e Inhelder, B.*: *Psicología del niño*. Ediciones Morata, Madrid.
- *Piaget, J.*: *La formación del símbolo en el niño*. Fondo de Cultura Económica.
- *Vygotsky, L.S.*: *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Editorial Crítica, Barcelona.
- *Bruner, J.*: *El proceso de la educación* y *Actos de significado*. Alianza Editorial.
- *Chomsky, N.*: *Aspectos de la teoría de la sintaxis*. Aguilar.
- *Baddeley, A.*: *Working Memory, Thought, and Action*. Oxford University Press.
- *Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C.*: *Desarrollo psicológico y educación. Vol. 1: Psicología evolutiva*. Alianza Editorial.
- **Marco Normativo Autonómico y Local Conexo**:
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículo 34 (Proyecto de Intervención Social).
- *Decreto 100/2022, de 7 de junio*, de Equipos de Tratamiento Familiar de Andalucía.
- *Orden de 30 de julio de 2019*, por la que se aprueba el instrumento VALÓRAME.
- *Decreto 85/2016, de 26 de abril*, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 31

Tema 31: Desarrollo emocional. Concepto de emoción. La expresión emocional en bebés. El desarrollo de la comprensión emocional en la educación infantil y en las fases educativas obligatorias. Emociones y adolescencia

Ámbito: Psicología del Desarrollo Infantil y Juvenil · Acción Socioeducativa Municipal y Protección a la Infancia

Tema 31 — Desarrollo emocional. Concepto de emoción. La expresión emocional en bebés. El desarrollo de la comprensión emocional en la educación infantil y en las fases educativas obligatorias. Emociones y adolescencia

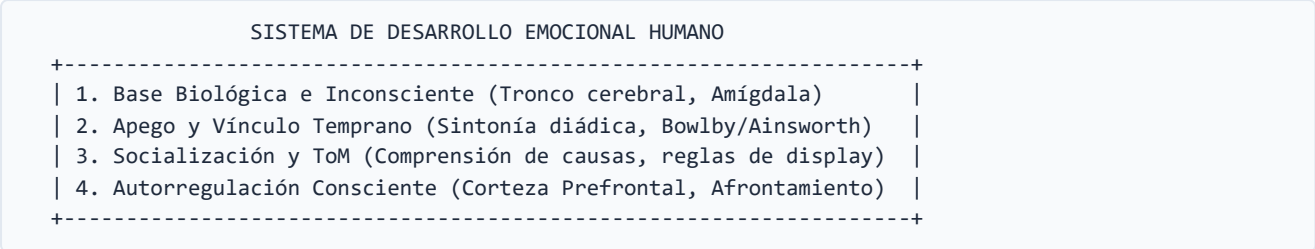
Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Psicología del Desarrollo y Acción Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El desarrollo emocional constituye el andamiaje sobre el que se estructuran la personalidad, la sociabilidad, la adaptación escolar y el bienestar psicológico a lo largo de todo el ciclo vital. Lejos de concebirse como un fenómeno meramente subjetivo o reactivo, la emoción es un proceso psicobiológico, relacional y cultural de primer orden, indispensable para la supervivencia filogenética y ontogenética humana. En la infancia y la adolescencia, el tránsito desde una reactividad afectiva indiferenciada hacia la competencia emocional plena —que integra la autorregulación, la comprensión empática, la tolerancia a la frustración y la capacidad de expresar adecuadamente los propios estados internos— depende de manera inexorable de la calidad de los vínculos tempranos de apego y de las pautas de socialización del entorno sociofamiliar y comunitario.

En el marco competencial de la **Educación Social en la Administración Local**, encomendada por los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, y desarrollada en la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**, el conocimiento riguroso de las leyes que rigen el desarrollo socioafectivo adquiere un valor instrumental indispensable. El educador y la educadora social en los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera intervienen de forma directa ante situaciones de grave vulnerabilidad psicosocial, negligencia en los cuidados, desestructuración familiar, desajustes comportamentales en el aula, absentismo crónico y desregulación emocional adolescente.

Asimismo, el marco tuitivo estatal configurado por la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)**, y la normativa autonómica articulada en la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, sitúan el buen trato infantil, la parentalidad positiva y el bienestar emocional en el epicentro de las políticas públicas. La detección precoz de anomalías en el desarrollo afectivo —tales como patrones de apego desorganizado, déficits severos de empatía, alexitimia o desbordamientos emocionales en el contexto escolar— permite desplegar intervenciones socioeducativas individualizadas y grupales orientadas a reparar las trayectorias afectivas dañadas y prevenir el enquistamiento de patologías de salud mental.

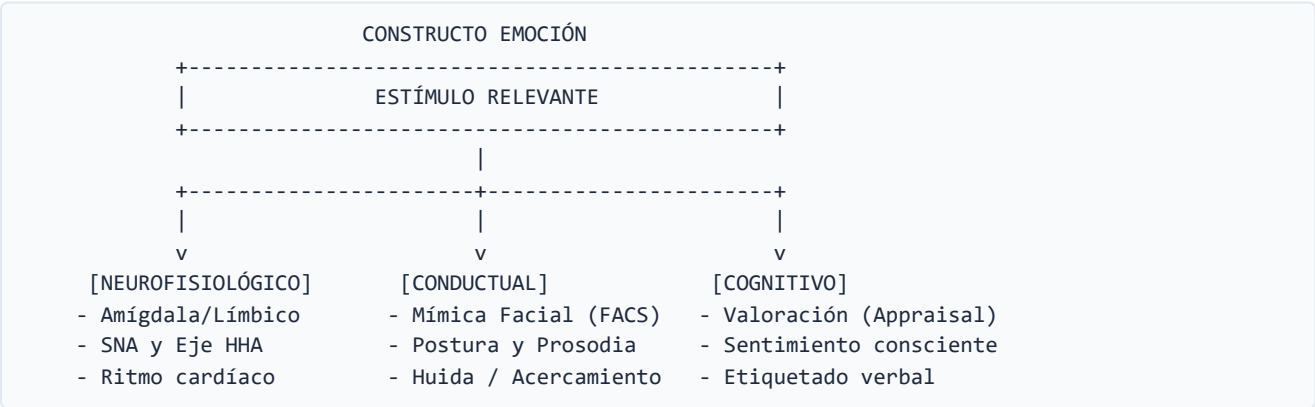


2. Concepto de Emoción y Modelos Teóricos Fundamentales

2.1. Definición y Naturaleza Multidimensional de la Emoción

Desde la perspectiva de la psicología contemporánea del desarrollo, la **emoción** se define como un patrón complejo de cambios corporales, cognitivos y conductuales que se activa de forma adaptativa y relativamente breve en respuesta a un estímulo significativo (interno o externo) evaluado por el individuo como relevante para sus metas, supervivencia o bienestar (Scherer, 2005).

La emoción no es un estado unitario, sino un constructo tridimensional integrado por tres subsistemas interdependientes: 1. **Componente neurofisiológico y biológico**: Activación del sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático) y del **eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA)**. Implica variaciones en la tasa cardíaca, presión arterial, conductancia galvánica de la piel, secreción hormonal (adrenalina, cortisol) y activación de estructuras subcorticales del sistema límbico, prioritariamente la **amígdala** (centro de procesamiento del peligro y valencia emocional) y la corteza insular. 2. **Componente conductual-expresivo o motor**: Manifestaciones observables que cumplen una función comunicativa inmediata hacia el grupo social. Incluye la **expresión facial** (movimientos musculares codificados mediante el Sistema de Codificación de Acción Facial o FACS de Paul Ekman), el tono y prosodia de la voz, la postura corporal, los gestos y las respuestas de aproximación, evitación o inmovilidad (*freezing*). 3. **Componente cognitivo-vivencial o subjetivo**: La experiencia consciente de la emoción, denominada tradicionalmente vivencia o sentimiento subjetivo. Comprende los procesos de valoración perceptiva y cognitiva (**appraisal**), la atribución de significado, la interpretación del contexto y la posterior categorización semántica del estado interno.



2.2. Diferenciación Conceptual para Pruebas Selectivas

Uno de los focos de confusión más recurrentes en exámenes de oposición radica en la asimilación errónea entre emoción, sentimiento, estado de ánimo y temperamento. Es imperativo deslindar estos cuatro conceptos:

- **Emoción**: Reacción psicofisiológica intensa, aguda, reactiva a un estímulo específico identificable y de **corta duración** (desde segundos hasta pocos minutos). Presenta un marcado componente somático e involuntario.

- **Sentimiento**: Elaboración cognitiva consciente y reflexiva de la emoción. Ocurre cuando el individuo toma conciencia de su estado emocional subjetivo, evalúa su trascendencia y lo integra en su estructura de memoria biográfica. Es de menor intensidad fisiológica que la emoción, pero posee una **duración prolongada** en el tiempo (días, meses o años; ej.: amor filial, rencor, gratitud).
- **Estado de ánimo (*mood*)**: Estado afectivo global, difuso, de intensidad moderada o baja, cuya duración abarca desde varias horas hasta semanas, y que frecuentemente **carece de un estímulo desencadenante inmediato o identificable**. Modula el umbral de activación de las emociones (un estado de ánimo irritable facilita la aparición de la emoción de ira).
- **Temperamento**: Disposición biológica y constitucional innata que determina la reactividad emocional básica y el patrón de autorregulación del sujeto ante los estímulos ambientales. Posee una base genética heredable, es observable desde los primeros días de vida y muestra una notable estabilidad temporal a lo largo del desarrollo (Thomas y Chess, 1977; Rothbart, 2011).

Dimensión	Emoción	Sentimiento	Estado de Ánimo (*Mood*)	Temperamento
Duración	Segundos o minutos (muy breve)	Días, meses, años (prolongado)	Horas o semanas (intermedio)	Estable en todo el ciclo vital
Intensidad	Alta o muy alta	Media o moderada	Baja o difusa	Variable según reactividad innata
Desencadenante	Estímulo específico claro	Interpretación cognitiva	Difuso, acumulativo o inespecífico	Base genética / Neurobiológica
Componente clave	Fisiológico y motor	Cognitivo y vivencial	Tonalidad afectiva de fondo	Reactividad y autorregulación innata

2.3. Principales Modelos Teóricos del Desarrollo Emocional

2.3.1. Enfoque Evolucionista y Biológico: Darwin, Ekman e Izard

Inaugurado por Charles Darwin en su trascendental obra *La expresión de las emociones en los animales y en el hombre* (1872), este paradigma postula que las emociones son adaptaciones filogenéticas universales que han evolucionado para asegurar la supervivencia de la especie. Darwin constató la universalidad de las expresiones faciales en distintas culturas e incluso en individuos ciegos de nacimiento.

En el siglo XX, **Paul Ekman** sistematizó esta teoría demostrando transculturalmente la existencia de **seis emociones básicas universales**: **alegría**, **tristeza**, **ira**, **miedo**, **asco** y **sorpresa**. Cada una de ellas posee un patrón de activación neuromuscular facial único, involuntario y transculturalmente reconocible. Por su parte, **Carroll Izard** (Teoría de las Emociones Diferenciales - DET, 1977) defiende que las emociones primarias operan como sistemas discretos e innatos que maduran según un reloj biológico madurativo, sirviendo de motor motivacional primario antes de la consolidación del pensamiento conceptual.

2.3.2. Enfoque Cognitivo-Evaluativo: Lazarus y Schachter-Singer

Frente al biologicismo puro, las teorías cognitivas subrayan que una emoción no surge automáticamente del estímulo, sino de la interpretación subjetiva que el sujeto hace del mismo. - **Stanley Schachter y Jerome Singer (1962)** formularon la **teoría bifactorial de la emoción**: la emoción requiere dos ingredientes indispensables: una activación fisiológica inespecífica (*arousal*) y una posterior atribución o etiquetado cognitivo derivado de las claves situacionales del entorno. - **Richard Lazarus (1991)** desarrolló el modelo del **appraisal** (evaluación cognitiva), distinguiendo entre la **evaluación primaria** (el individuo valora si el estímulo es positivo, neutro o amenazante para sus metas o bienestar) y la **evaluación secundaria** (valoración de los propios recursos y estrategias de afrontamiento disponibles para hacer frente a la situación).

2.3.3. Enfoque Funcionalista y Contextual: Campos y Saarni

Liderado por Joseph Campos (1989) y Carolyn Saarni (1999), el funcionalismo sostiene que las emociones no deben entenderse como meros estados intrapsíquicos aislados, sino como procesos dinámicos bidireccionales orientados a establecer, mantener o alterar la relación entre el individuo y su entorno social. Las emociones cumplen tres funciones rectoras: 1. Función adaptativa: Preparar el organismo para la acción inmediata (ej.: huir ante el peligro). 2. Función social o comunicativa: Señalar a los congéneres intenciones, demandas y estados afectivos, facilitando la interacción interpersonal y el apego. 3. Función motivacional: Dirigir e impulsar la conducta hacia metas específicas, confiriendo relevancia a las experiencias vitales.

2.3.4. La Teoría del Apego como Regulador Emocional Primario: Bowlby y Ainsworth

Formulada por el psiquiatra británico **John Bowlby** (trilogía *El apego y la pérdida*, 1969-1980), la **Teoría del Apego** constituye el pilar explicativo central del desarrollo socioafectivo infantil. Bowlby postuló que los seres humanos nacen dotados biológicamente de un sistema de conductas de apego (llanto, sonrisa, succión, seguimiento visual, prensión) cuya meta primordial es mantener la proximidad con una figura de cuidado preferente (**figura de apego**), concebida como **base segura** a partir de la cual explorar el mundo físico y como **refugio de calma y consuelo** ante la amenaza o el estrés.

A partir de estas experiencias interactivas tempranas, el niño interioriza los denominados **Modelos Operativos Internos (MOI)** o esquemas cognitivo-afectivos sobre sí mismo (si es digno de ser querido y protegido) y sobre los demás (si son accesibles, fiables y benevolentes).

Mary Ainsworth (1978), mediante el célebre diseño experimental de la **Situación Extraña** (procedimiento de laboratorio de 8 episodios de estrés creciente con separaciones y reencuentros breves con la madre y un adulto extraño en niños de 12 a 18 meses), clasificó las pautas de vinculación afectiva en tres patrones organizados: 1. **Apego Seguro (Tipo B)**: Representa aproximadamente el 60-65% de la población normativa. El infante utiliza al cuidador como base segura para la exploración; manifiesta protesta o angustia moderada ante la separación, pero busca activamente la proximidad física en el reencuentro, logrando ser consolado con rapidez y retomando el juego exploratorio. Refleja cuidadores sensibles, accesibles y contingentes. 2. **Apego Inseguro-Evitativo (Tipo A)**: Abarca un 20% de los casos. Muestra aparente indiferencia o desconexión emocional ante la marcha de la figura de apego y evita activamente el contacto visual o físico en el reencuentro, centrando su atención en los objetos inanimados. Los estudios psicofisiológicos demuestran que mantienen una elevadísima taquicardia y secreción de cortisol interna, pero han aprendido a inhibir la expresión conductual ante cuidadores intrusivos, fríos o rechazantes. 3. **Apego Inseguro-Ambivalente o Resistente (Tipo C)**: Suponen un 10-15%. Manifiestan una angustia masiva e inconsolable durante la separación y una exploración del entorno prácticamente nula. En el reencuentro muestran conductas simultáneas de búsqueda desesperada de contacto y cólera/oposición activa (golpear o empujar a la madre). Refleja cuidadores impredecibles e inconstantes en sus respuestas (hiperactivación del sistema de apego).

Posteriormente, **Mary Main y Judith Solomon (1986)** identificaron un cuarto patrón patológico esencial para los Servicios Sociales: 4. **Apego Inseguro-Desorganizado/Desorientado (Tipo D)**: Caracterizado por la ausencia absoluta de una estrategia conductual coherente ante el estrés. En el reencuentro, el bebé exhibe conductas paradójicas, congelación motora (*freezing*), estereotipias, posturas asimétricas o aproximación de espaldas con mirada perdida. Este patrón emerge cuando **la figura de apego es al mismo tiempo la fuente de temor y el único refugio biológico posible** (situación de "miedo sin solución"), siendo un indicador de altísima correlación con maltrato infantil, abuso sexual, negligencia severa o psicopatología parental no tratada.

```
                    PATRONES DE APEGO (AINSWORTH / MAIN)
+-------------------------------------------------------------------------+
| TIPO B: SEGURO       | Base de exploración; consuelo rápido en reunión. |
| TIPO A: EVITATIVO     | Supresión de afecto; evita contacto en reunión.  |
| TIPO C: AMBIVALENTE   | Angustia masiva; busca contacto y agrede a la vez|
| TIPO D: DESORGANIZADO | Colapso de estrategia; freezing; indicador maltrato|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2.3.5. Modelos de Inteligencia Emocional y Competencia Emocional

El estudio de las capacidades emocionales experimentó una revolución a finales del siglo XX: - **Peter Salovey y John Mayer (1990)** acuñaron científicamente el constructo de **Inteligencia Emocional (IE)**, definiéndolo como la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, comprender emociones y el conocimiento emocional, y regular las emociones promoviendo el crecimiento emocional e intelectual. - **Daniel Goleman (1995)** popularizó mundialmente el concepto estructurándolo en cinco componentes básicos: autoconciencia emocional, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. - **Rafael Bisquerra (2000)** y el GROP (Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica) articularon el modelo de **Competencia Emocional**, concebida como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y autorregular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Establece cinco grandes bloques de competencias: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar.

---

3. La Expresión Emocional en Bebés (0 a 2 Años)

3.1. Expresión Inata y Emociones Primarias Tempranas

Durante las primeras semanas de vida extrauterina, el repertorio emocional del recién nacido está gobernado por mecanismos neurofisiológicos de carácter involuntario y reactivo, orientados prioritariamente al mantenimiento del equilibrio homeostático.

1. **El llanto neonatal**: Es la herramienta de comunicación y supervivencia más eficaz del neonato. Inicialmente indiferenciado, responde al malestar fisiológico (hambre, dolor, frío, sobreestimulación). Hacia las **4-6 semanas**, la madre o cuidador sensible es capaz de discriminar tipologías de llanto: el llanto rítmico básico (hambre/cansancio), el llanto de dolor (inicio súbito, alta intensidad con pausas de apnea) y el llanto de cólera o demanda interactiva.
2. **La sonrisa**:
3. **Sonrisa refleja o endógena (0 a 6 semanas)**: Se produce de manera espontánea durante las fases de sueño activo o MOR (movimientos oculares rápidos) o en estados de relajación subcortical, sin mediar ningún estímulo visual externo. Posee naturaleza puramente biológica.
4. **Sonrisa social (hacia los 2-3 meses)**: Surge de forma intencional y recíproca ante la visión del rostro humano en posición frontal (preferentemente los ojos) y la audición de la voz humana en tono agudo (*motherese* o habla dirigida a bebés). Constituye un hito evolutivo capital que consolida el apego y la sincronía interactiva.
5. **Diferenciación de emociones primarias básicas (3 a 7 meses)**:
6. **Alegría**: Manifestada por sonrisas abiertas a los 3 meses y **carcajadas sonoras hacia los 4 meses**, especialmente en juegos interactivos basados en el ritmo y la sorpresa motriz (como el juego del cucú-tras o *peek-a-boo*).
7. **Ira y frustración**: Se hace evidente entre los **4 y 6 meses**, cuando al bebé se le priva de un objeto deseado o se restringen físicamente sus movimientos motores intencionales.

8. **Tristeza**: Aparece en el mismo período, frecuentemente asociada a la pérdida prolongada de estimulación o a la desconexión afectiva materna.

3.2. Hitos Afectivos del Segundo Semestre de Vida: Miedos del Desarrollo

Hacia el segundo semestre del primer año de vida (entre los **7 y 9 meses**), se produce un salto cualitativo trascendental en la organización psíquica del lactante, coincidiendo con la emergencia del apego focalizado y la consolidación de la permanencia del objeto (subetapa 4 sensoriomotriz de Piaget):

- **Miedo a los extraños (*stranger anxiety*)**: René Spitz lo denominó el **segundo organizador psíquico** o "angustia del octavo mes". El bebé ya no sonríe indiscriminadamente a cualquier adulto que se asome a su cuna; ante la presencia de un rostro no familiar, retira la mirada, se aferra a su cuidador primario, llora o se muestra temeroso. No es un signo patológico, sino una prueba concluyente de que el bebé discrimina perfectamente la figura de referencia frente al resto del mundo.
- **Ansiedad o angustia de separación**: Manifestación de malestar agudo, llanto y búsqueda desesperada cuando la figura de apego se aleja o desaparece de su campo perceptual. Alcanza su pico máximo de intensidad entre los **12 y 18 meses** para descender paulatinamente a medida que el niño adquiere representación simbólica, permanencia del objeto y capacidad verbal para anticipar el retorno del adulto.

3.3. Mecanismos de Comunicación Diádica y Regulación Temprana

El bebé no posee inicialmente la capacidad biológica ni psicológica de autorregular sus emociones; depende por completo de la **corregulación** externa proporcionada por la figura cuidadora sensible (atribución de mente y contención emocional):

1. **Sincronía o sintonía interactiva**: Ajuste rítmico, temporal y afectivo entre las conductas del bebé y las del adulto. Edward Tronick diseñó el célebre paradigma del **Rostro Inexpresivo (*Still Face Paradigm*, 1978)** para demostrar la potencia de este mecanismo: cuando una madre interrumpe abruptamente la interacción fluida con su bebé de 3-5 meses y mantiene un rostro completamente rígido e inexpresivo durante dos minutos, el lactante despliega inicialmente sonrisas y vocalizaciones para restablecer el contacto; al fracasar, experimenta una inmediata desorganización conductual, arqueo motor, estrés fisiológico severo y llanto desesperado, lo que demuestra la extrema vulnerabilidad del bebé ante la indisponibilidad afectiva parental.
2. **Referenciación social (*social referencing*, 8 a 12 meses)**: Proceso mediante el cual el bebé, ante una situación novedosa, ambigua o potencialmente peligrosa, busca visualmente el rostro de su figura de apego y utiliza su expresión emocional (tranquilidad vs. miedo/alarma) para evaluar el suceso y regular su propia conducta. Un experimento clásico que lo corrobora es el **abismo visual de Gibson y Walk**: si la madre sonríe desde el otro lado del falso precipicio de cristal, el bebé cruza gateando; si la madre exhibe pánico o desaprobación, el bebé retrocede y llora.

3.4. Emergencia de las Emociones Autoconscientes o Secundarias (18 a 24 Meses)

A diferencia de las emociones primarias (alegría, miedo, ira), las **emociones secundarias, sociomorales o autoconscientes** no están presentes en el nacimiento. Para que emerjan, se requiere el cumplimiento de dos prerrequisitos cognitivos fundamentales: 1. **Autorreconocimiento o conciencia del yo**: Capacidad de concebirse a sí mismo como un ente independiente y diferenciado de los demás. Michael Lewis y Jeanne Brooks-Gunn (1979) diseñaron la **prueba del espejo o de la mancha de carmín**: se coloca discretamente una mancha roja en la nariz del niño y se le sitúa frente al espejo. Si el menor intenta tocar la nariz en el reflejo del cristal (menos de 15 meses), carece de autoconciencia; si **se toca su propia nariz** (entre los **18 y 24 meses**), demuestra que comprende que la imagen reflejada es su propio cuerpo. 2. **Interiorización de normas y expectativas sociales**: Comprensión incipiente de que existen reglas y juicios de valor en el entorno sociocultural.

A partir de los **18-24 meses** y a lo largo del tercer año de vida, emergen las emociones autoconscientes: - **Vergüenza**: Surge ante la transgresión evidente de una norma social o la incompetencia pública; el menor baja la mirada, encoge el cuerpo y desea desaparecer de la vista del grupo. - **Culpa**: Se desencadena cuando el niño percibe que su conducta ha causado daño directo a otra persona o destruido un objeto valorado; suele acompañarse de conductas tempranas de reparación (devolver el juguete arrebatado, acariciar al hermano agredido). - **Orgullo**: Manifestación de alegría y satisfacción expansiva orientada hacia uno mismo tras haber completado con éxito una meta de dificultad perceptible (ej.: construir una torre de bloques y gritar "¡mira yo solo!"). - **Envidia y celos**: Reacciones ante la amenaza de pérdida de exclusividad afectiva frente a la llegada de un hermano o el reparto de atención parental.

```
                CRONOLOGÍA DE LA EXPRESIÓN EMOCIONAL (0-2 AÑOS)
0 - 6 semanas : Llanto indiferenciado y sonrisa refleja (endógena/MOR).
2 - 3 meses   : Sonrisa social (recíproca ante rostro y voz humana).
3 - 4 meses   : Alegría manifiesta, carcajadas sonoras (juegos motrices).
4 - 6 meses   : Ira ante restricción motora y tristeza por desconexión.
7 - 9 meses   : Miedo a los extraños (Spitz) y ansiedad de separación.
8 - 12 meses  : Referenciación social (evalúa el peligro mirando al cuidador).
18 - 24 meses : Autorreconocimiento (prueba del espejo de Lewis) y
                aparición de emociones autoconscientes: vergüenza, culpa, orgullo.
```

---

4. El Desarrollo de la Comprensión Emocional en la Educación Infantil (2 a 6 Años)

Durante la etapa de Educación Infantil, coincidente con el estadio preoperacional piagetiano y la consolidación de la función simbólica y el lenguaje verbal, la vida emocional del niño experimenta una transformación radical: las emociones dejan de ser meras reacciones somatomotoras para convertirse en objetos de pensamiento y comunicación social.

4.1. Etiquetado Verbal y Discriminación de Causas Emocionales

Entre los 2 y los 4 años, se produce una auténtica explosión en el vocabulario afectivo: - **Identificación y denominación de emociones básicas**: El niño aprende a aplicar correctamente etiquetas lingüísticas como *contento*, *triste*, *enfadado* o *asustado*, tanto a sus propios estados vivenciales como a las expresiones faciales de los adultos o personajes de cuentos ilustrados. - **Comprensión de causas externas o situacionales (3 a 4 años)**: En un primer momento, el niño vincula rígidamente la emoción a sucesos físicos exteriores observables: un niño está contento porque "tiene una golosina", o está triste porque "se le ha caído la pelota". - **Comprensión de causas internas (deseos y metas, 4 a 5 años)**: El niño comprende gradualmente que las emociones no dependen únicamente de la situación objetiva, sino de los **deseos internos** de la persona. Entiende que un mismo suceso puede provocar alegría en un sujeto y frustración en otro dependiendo de lo que cada uno deseara previamente (Wellman y Banerjee, 1991).

4.2. Teoría de la Mente (ToM) y Comprensión Emocional Avanzada

Hacia los **4-5 años**, se produce un hito cognitivo crucial: la adquisición de la **Teoría de la Mente (ToM)** o capacidad de atribuir estados mentales independientes (pensamientos, creencias, intenciones) a uno mismo y a los demás. - **Emociones basadas en creencias erróneas**: Antes de los 4 años, los niños asumen que la gente se emociona en función de la realidad objetiva. Hacia los 4-5 años (evaluado mediante la clásica tarea de falsa creencia de Sally y Anne o de la caja de bombones/Smarties de Perner, Leekam y Wimmer, 1987), el menor comprende que una persona puede experimentar alegría o miedo **a causa de una creencia falsa que no se corresponde con la realidad física** (ej.: saltar de alegría al abrir un envoltorio creyendo que contiene un juguete, cuando en realidad hay un libro aburrido).

4.3. Reglas de Exhibición Emocional (*Display Rules*)

En torno a los 4-6 años, los infantes comienzan a interiorizar las **reglas de exhibición emocional (*display rules*)** (Paul Ekman; Carolyn Saarni, 1984), que son las normas tácitas aprendidas en una cultura que prescriben cuándo, dónde y cómo es socialmente apropiado mostrar, disimular o modular la expresión pública de un sentimiento. - Hacia los **4-5 años**, los niños ya son capaces de intentar enmascarar deliberadamente una emoción negativa para proteger los sentimientos de un tercero o evitar el castigo (ej.: forzar una media sonrisa de cortesía al recibir un regalo poco atractivo de su abuela, experimento clásico de Saarni del "regalo decepcionante"). No obstante, en esta etapa preescolar, los niños aún cometen frecuentes filtraciones faciales o posturales que delatan su estado interno real.

4.4. Génesis de la Autorregulación Emocional Preescolar

La autorregulación emocional es el proceso por el cual los individuos modulan, atenúan, inhiben o potencian la intensidad, duración y forma de expresión de sus estados afectivos para alcanzar metas o adaptarse al entorno (Gross, 1998). - Durante la etapa infantil, se produce el tránsito desde la regulación puramente heterónoma (el adulto calma meciendo o abrazando) hacia la **autorregulación autónoma incipiente**. - **Mecanismos reguladores infantiles**: Uso de la **atención selectiva y distracción conductual** (taparse los ojos o marcharse ante escenas temibles en televisión), el recurso al **juego simbólico o de ficción** como catarsis elaborativa de conflictos afectivos (médicos, monstruos), y el uso crucial del **habla privada** (en consonancia con Lev Vygotsky), mediante la cual el menor verbaliza en voz alta instrucciones directivas para serenarse ("no llores, mamá vendrá pronto").

---

5. El Desarrollo de la Comprensión Emocional en las Fases Educativas Obligatorias: Educación Primaria (6 a 12 Años)

El ingreso y permanencia en la Educación Primaria (6 a 12 años) coincide con el estadio de las **operaciones concretas de Piaget** y la escolarización formal. Las mayores capacidades de descentración cognitiva, reversibilidad mental y razonamiento causal provocan una profunda sofisticación en el universo emocional del menor.

5.1. Comprensión de la Ambivalencia Emocional (Modelo de Susan Harter)

Uno de los logros evolutivos más decisivos de la infancia media es la capacidad para entender que se pueden experimentar **emociones contradictorias simultáneas** ante una misma persona, objeto o circunstancia (ej.: sentir amor y enfado simultáneo hacia un progenitor, o experimentar alegría por ganar una competición deportiva y tristeza por la derrota de su mejor amigo).

Susan Harter (1982, 1986) describió una secuencia evolutiva en cuatro niveles sobre la comprensión infantil de la ambivalencia:

```
                NIVELES DE AMBIVALENCIA EMOCIONAL (HARTER)
=========================================================================
NIVEL 0 (4-5 años)  : Niega rotundamente que puedan coexistir dos emociones.
                      O se está contento, o se está triste ("es imposible").
-------------------------------------------------------------------------
NIVEL 1 (6-7 años)  : Admite dos emociones sucesivas en el tiempo, o bien
                      dos emociones simultáneas pero de idéntica valencia
                      (positivas o negativas) hacia dos estímulos diferentes
                      (ej.: "estoy triste porque llueve y enfadado con Pepe").
-------------------------------------------------------------------------
NIVEL 2 (8-9 años)  : Admite dos emociones simultáneas de diferente valencia
                      (positiva y negativa), pero dirigidas forzosamente a
                      dos estímulos distintos (ej.: "contento por sacar un 10
                      y asustado porque el profesor castigó a mi amigo").
-------------------------------------------------------------------------
NIVEL 3 (10-12 años): Consolida la plena ambivalencia: experimenta dos emociones
                      opuestas (positiva y negativa) de forma simultánea
                      hacia un MISMO estímulo, persona o situación (ej.: "quiero
                      ir al campamento porque veré amigos, pero tengo miedo
                      de echar de menos mi casa").
=========================================================================
```

5.2. Distinción Consolidada entre Emoción Sentida y Emoción Expresada

A partir de los 7-8 años, los niños comprenden a la perfección la disociación entre la realidad afectiva interna y la apariencia conductual externa. Saben que un sujeto puede estar llorando por dentro mientras finge sonreír por fuera, y son conscientes de las múltiples motivaciones psicosociales que justifican dicha discrepancia: - Motivaciones prosociales: Proteger el bienestar ajeno o no ofender a los anfitriones. - Motivaciones de autoprotección: Evitar ser objeto de burlas en el grupo de iguales o impedir que un rival sepa que una ofensa verbal ha causado dolor.

5.3. Maduración de Emociones Morales y Justicia Distributiva

En esta fase se consolidan las emociones complejas de base moral: - **Culpa reparatoria frente a vergüenza social**: El menor distingue con nitidez el remordimiento moral interno (asociado a la conciencia moral freudiana o al razonamiento convencional de Kohlberg) de la vergüenza por el ridículo social. La culpa se enfoca en la conducta reprochable y moviliza la conducta prosocial de reparación del daño. - **Orgullo auténtico por el esfuerzo**: No se enorgullece ya de cualquier tarea fortuita, sino de aquellas que han exigido perseverancia y superación de dificultades. - **Desarrollo de la empatía**: De la empatía egocéntrica o mimética inicial de la primera infancia se transita hacia la **empatía cognitiva y compasiva** (Martin Hoffman, 2000): el niño es capaz de empatizar con personas que no están presentes físicamente e incluso con colectivos enteros que padecen situaciones crónicas de opresión o sufrimiento (personas refugiadas, familias sin hogar).

5.4. Estrategias de Afrontamiento (*Coping*) y Socialización en el Grupo de Iguales

En la etapa de 6 a 12 años, las estrategias de regulación emocional se enriquecen mediante el uso del **afrontamiento cognitivo**. Richard Lazarus y Susan Folkman (1984) distinguieron dos grandes modalidades que los menores emplean estratégicamente: 1. **Afrontamiento centrado en el problema**: Acciones directas orientadas a modificar o eliminar la fuente del estrés cuando la situación es percibida como controlable (ej.: pedir ayuda al profesor para resolver un conflicto con un compañero, organizar un calendario de estudio). 2. **Afrontamiento centrado en la emoción**: Estrategias internas orientadas a regular el malestar emocional cuando la situación objetiva es inmodificable o incontrolable (ej.: reevaluación cognitiva, aceptación, búsqueda de consuelo en amigos, técnicas de relajación somática).

En la Educación Primaria, el **grupo de iguales (*peer group*)** se convierte en el tribunal socializador prioritario. La aceptación o el rechazo por parte de los compañeros de clase modela de manera determinante la

autoestima global del niño (dimensiones de competencia académica, física, aceptación social y conducta, Harter, 1985). Los menores que sufren rechazo entre iguales o acoso escolar experimentan patrones de hiperreactividad ansiosa, indefensión aprendida o agresividad reactiva que requieren la intervención directa del Educador/a Social.

---

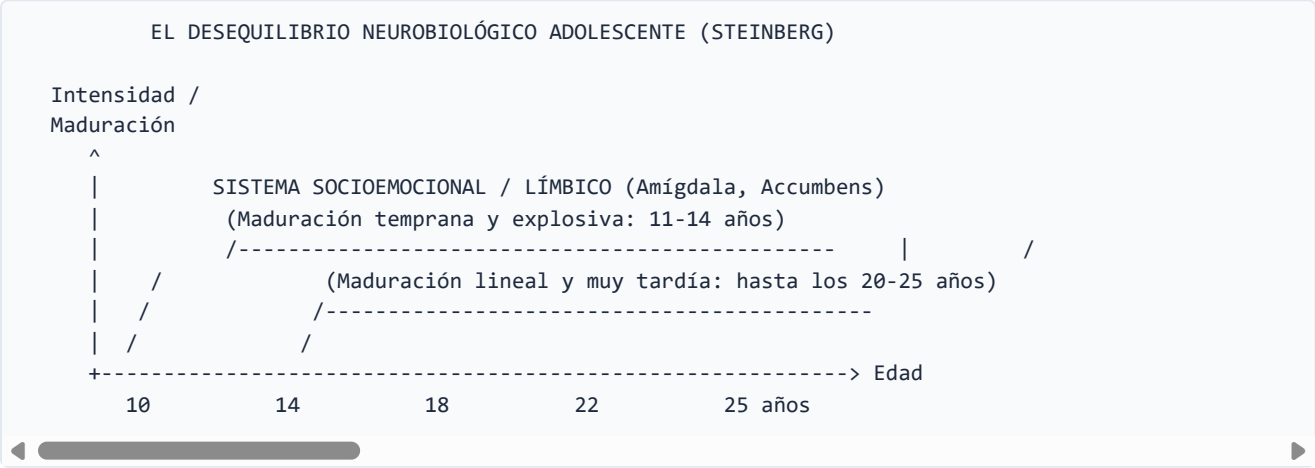
6. Emociones y Adolescencia (12 a 16/18 Años - Educación Secundaria Obligatoria)

La adolescencia constituye un período de transición evolutiva caracterizado por profundas transformaciones biológicas, neurocognitivas y psicosociales. Lejos de constituir un mero mito cultural, el "torbellino emocional" tradicionalmente atribuido a la adolescencia posee una sólida explicación en las ciencias del neurodesarrollo contemporáneo.

6.1. Neurobiología del Cerebro Adolescente: El Modelo de Sistemas Duales

Durante décadas se atribuyeron las fluctuaciones del estado de ánimo adolescente exclusivamente a las hormonas sexuales puberales (estrógenos y testosterona). No obstante, los avances en neuroimagen funcional han revelado que el factor decisivo reside en la asincronía madurativa del sistema nervioso central, conceptualizada en el **Modelo de Sistemas Duales** (Laurence Steinberg, 2008; B.J. Casey, 2008):

1. **El Sistema Socioemocional o Límbico**: Integrado por la **amígdala**, el cuerpo estriado (núcleo accumbens) y la corteza órbitofrontal. Este sistema es el responsable de la reactividad afectiva, la búsqueda de sensaciones, la vivencia de recompensas y la motivación de pertenencia grupal. Experimenta una maduración acelerada y una hiperactivación bioquímica masiva al inicio de la pubertad (hacia los **11-13 años**), catalizada por la oleada de neurotransmisores como la **dopamina**.
2. **El Sistema de Control Cognitivo**: Asentado en la **corteza prefrontal (dorsolateral y ventromedial)**. Es el centro operativo rector de las **Funciones Ejecutivas**: inhibición de impulsos, planificación a largo plazo, sopesamiento reflexivo de riesgos y autorregulación emocional avanzada. Este sistema posee una **maduración extraordinariamente lenta y tardía**, que no se completa definitivamente hasta los **20-25 años de edad**, a través de los complejos procesos de **poda sináptica** (eliminación de conexiones no utilizadas) y **mielinización** (aumento de la velocidad de transmisión del axón).



Esta brecha temporal de varios años en la que el "motor emocional" (sistema límbico) ruge a plena potencia mientras los "frenos ejecutivos" (corteza prefrontal) aún están en fase de ensamblaje, explica la extrema impulsividad, la búsqueda constante de sensaciones intensas, la hipersensibilidad al rechazo de los iguales y la propensión a asumir riesgos.

6.2. Particularidades Psicológicas y Egocentrismo Afectivo

En el plano psicosocial, la transición adolescente viene modulada por procesos clave: - **Labilidad emocional e intensidad afectiva**: Los adolescentes experimentan transiciones muy bruscas entre estados de euforia, apatía profunda e irritabilidad. Las emociones se viven con un carácter absoluto, radical y apremiante. - **Egocentrismo adolescente de David Elkind (1967)**: Vinculado a la emergencia del estadio de las operaciones formales de Piaget, el adolescente proyecta sus nuevas capacidades de abstracción sobre sí mismo y sobre la mirada ajena: - **La audiencia imaginaria**: Convicción subjetiva distorsionada de que todo el mundo está observando, juzgando y pendiente continuamente de sus acciones, vestimenta, aspecto físico o errores. Genera una aguda autoconciencia, timidez extrema y temor al ridículo social. - **La fábula o mito personal**: Creencia de que sus vivencias, sentimientos y sufrimientos son totalmente únicos, irrepetibles y jamás experimentados por nadie más ("tú no puedes entender lo que siento"), acompañada de un sentimiento de **invulnerabilidad ilimitada** ("a mí nunca me va a pasar un accidente de moto, ni un embarazo, ni una sobredosis"). - **Construcción de la identidad frente a confusión de roles (Erik Erikson, 1968)**: La crisis psicosocial nuclear de esta etapa es la consolidación de la propia identidad personal, vocacional, sexual y moral. El adolescente necesita distanciarse afectivamente de la autoridad parental (proceso de individuación) y transferir sus necesidades primarias de validación y apego hacia el grupo de pares.

6.3. Factores de Riesgo, Desregulación Emocional y Problemáticas Actuales

En la sociedad contemporánea, la vulnerabilidad socioemocional de la adolescencia se traduce en manifestaciones clínicas y psicosociales de gravedad creciente que demandan una intervención socioeducativa especializada:

1. **Conductas de riesgo en grupo**: El consumo experimental y abusivo de alcohol (binge drinking) y tóxicos, la conducción temeraria y las prácticas sexuales desprotegidas no se explican por desconocimiento del peligro, sino por el "efecto facilitador del grupo de iguales", donde la necesidad de aprobación social desactiva momentáneamente el escaso control prefrontal.
2. **Conductas Autolesivas No Suicidas (CANS) e Ideación Suicida**: Epidemia silenciosa en la salud mental infanto-juvenil. Las autolesiones (cortes, quemaduras) no suelen tener una intencionalidad letal primaria, sino que operan como un intento patológico y desesperado de **regulación emocional**: transformar un dolor psíquico insoportable, vacío o ansiedad intolerable en una sensación física localizada y controlable. El suicidio constituye ya la primera causa de muerte no natural en jóvenes de 15 a 29 años en España.
3. **Ciberacoso, grooming y violencia de género digital**: El ecosistema digital y las redes sociales operan como amplificadores desreguladores. La exposición permanente a modelos corporales idealizados fomenta trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Asimismo, la presión por el estatus digital propicia dinámicas de violencia de género digital (control de contraseñas, geolocalización invasiva, sextorsión y difusión no consentida de imágenes íntimas).
4. **Violencia filioparental (VFP)**: Agresiones físicas, verbales o económicas reiteradas de hijos adolescentes hacia sus progenitores, asociada a estilos educativos parentales de sobreprotección o permisividad extrema (síndrome del emperador) o a historiales de negligencia y apego traumático.

---

7. La Intervención del Educador/a Social en los Servicios Sociales Municipales

El Educador y la Educadora Social del Ayuntamiento de Utrera desempeñan un rol estructural en el abordaje técnico del desarrollo emocional, aplicando una metodología socioeducativa basada en el acompañamiento, la pedagogía vincular, el modelado y la capacitación comunitaria.

```
       NIVELES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL EDUCADOR SOCIAL
=========================================================================
1. NIVEL FAMILIAR/DOMICILIARIO  | Fomento de Parentalidad Positiva y
                                | apego seguro (Decreto 100/2022 ETF).
-------------------------------------------------------------------------
2. NIVEL INDIVIDUAL/TUTELAR     | Acompañamiento, alfabetización afectiva
                                | y Proyecto Educativo Individual (PEI).
-------------------------------------------------------------------------
3. NIVEL GRUPAL/ESCOLAR         | Talleres de Inteligencia Emocional y
                                | coordinación con EMAE y centros de ESO.
-------------------------------------------------------------------------
4. NIVEL COMUNITARIO            | Redes de ocio saludable y dinamización
                                | en Zonas Desfavorecidas (ERACIS+).
=========================================================================
```

7.1. Detección Temprana y Promoción del Apego Seguro en Primera Infancia

- En las visitas domiciliarias y entrevistas de valoración en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera, el Educador Social observa minuciosamente los patrones de sintonía diádica: si el progenitor sostiene la mirada, si responde con calma al llanto, si ridiculiza la expresión de miedo del bebé o si existe congelación motora indicativa de apego desorganizado (Tipo D).
- Aplicación de los criterios técnicos del **Instrumento VALÓRAME** (Orden de 30 de julio de 2019 de la Junta de Andalucía) para graduar el riesgo de desprotección infantil, identificando la negligencia afectiva y el maltrato emocional.
- Trabajo coordinado con los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)** al amparo del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, entrenando a progenitores con competencias mermadas en pautas de crianza positiva, límites no punitivos y contención afectiva.

7.2. Intervención con Menores en Fases Educativas Obligatorias y Absentismo

- **Alfabetización emocional individualizada**: Enmarcada en el **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)** como concreción técnica del Proyecto de Intervención Social (art. 34 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía). Dotar al menor de herramientas para identificar su ira o frustración antes de que derive en violencia contra objetos o iguales en el aula.
- **Intervención en el Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Desmontar la raíz emocional subyacente al absentismo escolar crónico. Con frecuencia, detrás del absentista no hay desinterés pedagógico, sino fobia escolar motivada por ansiedad social, pánico al fracaso ante los compañeros, o cuadros depresivos encubiertos por situaciones familiares adversas.

7.3. Abordaje Socioeducativo con Adolescentes en Riesgo y sus Familias

- **Espacios de escucha activa sin juicio**: En la sede municipal o en espacios comunitarios abiertos, el Educador Social actúa como una figura adulta de referencia ("otro significativo") capaz de desarticular la audiencia imaginaria y validar el sufrimiento del adolescente.
- **Talleres grupales de habilidades para la vida y gestión emocional**: Trabajo en dinámicas sobre tolerancia a la frustración, reevaluación cognitiva (*coping*), prevención de la ciberviolencia y deconstrucción de los mitos del amor romántico que sustentan la dependencia emocional en las relaciones de noviazgo juvenil.
- **Dinamización comunitaria e inserción juvenil**: Fomentar alternativas de ocio saludable y empoderamiento personal en el marco de la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)**, combatiendo la anomia y el aislamiento emocional en barrios vulnerables.

---

8. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición de emoción**: Patrón complejo multidimensional que aúna respuesta neurofisiológica, motora-expresiva y cognitiva-vivencial, de carácter breve e intenso.
2. **Emoción vs. Sentimiento**: La emoción es aguda, somática y de corta duración (segundos/minutos); el sentimiento es una toma de conciencia cognitiva reflexiva y de larga duración (días/años).
3. **Estado de ánimo (*Mood*)**: Tono afectivo difuso, global y de intensidad moderada, que dura horas o semanas y suele carecer de estímulo desencadenante claro.
4. **Temperamento**: Disposición biológica y constitucional innata, observable desde el nacimiento y con relativa estabilidad a lo largo de la vida (Thomas y Chess; Rothbart).
5. **Emociones básicas universales (Paul Ekman)**: Son seis: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa.
6. **Teoría bifactorial de la emoción**: Schachter y Singer (1962); requiere activación fisiológica inespecífica (*arousal*) más etiquetado o atribución cognitiva.
7. **Appraisal (Evaluación cognitiva)**: Richard Lazarus (1991); distingue entre evaluación primaria (amenaza/meta) y evaluación secundaria (recursos de afrontamiento).
8. **Teoría del Apego**: John Bowlby (trilogía 1969-1980); figura de apego como base segura para explorar y refugio de calma ante el estrés.
9. **Situación Extraña (1978)**: Procedimiento experimental de laboratorio diseñado por Mary Ainsworth para clasificar patrones de apego en bebés de 12-18 meses.
10. **Tipos de apego organizados de Ainsworth**: Apego Seguro (Tipo B), Inseguro-Evitativo (Tipo A) e Inseguro-Ambivalente/Resistente (Tipo C).
11. **Apego Desorganizado/Desorientado (Tipo D)**: Descrito por Mary Main y Judith Solomon (1986); colapso de estrategias y "miedo sin solución"; alta correlación con maltrato infantil severo.
12. **Modelo de Competencia Emocional**: Rafael Bisquerra (GROP, 2000); estructura cinco dimensiones: conciencia, regulación, autonomía, competencia social y habilidades para la vida.
13. **Sonrisa refleja vs. Sonrisa social**: La refleja ocurre al nacer (0-6 semanas, sueño MOR, subcortical); la social aparece hacia las 6-8 semanas o 2-3 meses ante el rostro humano.
14. **Miedo a los extraños**: Segundo organizador psíquico de René Spitz (angustia del 8º mes); emerge entre los 7 y 9 meses.
15. **Ansiedad de separación**: Malestar ante la partida de la figura de apego; pico máximo entre los 12 y 18 meses.
16. **Still Face Paradigm (Paradigma del Rostro Inexpresivo)**: Edward Tronick (1978); demostró la sincronía diádica y el impacto del congelamiento afectivo materno.
17. **Referenciación social (*Social Referencing*)**: 8 a 12 meses; el bebé mira la expresión emocional de la madre para evaluar si una situación ambigua es segura o peligrosa.
18. **Prueba de la mancha de carmín (Espejo)**: Michael Lewis y Jeanne Brooks-Gunn (1979); evalúa el autorreconocimiento visual; superada con éxito entre los 18 y 24 meses.
19. **Emociones autoconscientes/secundarias**: Vergüenza, culpa, orgullo, timidez; emergen entre los 18 y 24 meses tras la adquisición de la autoconciencia.
20. **Reglas de exhibición (*Display Rules*)**: Normas culturales que regulan la expresión pública apropiada de emociones (Paul Ekman; Carolyn Saarni).
21. **Ambivalencia emocional (Susan Harter)**: Nivel 0 (4-5 años, niega); Nivel 1 (6-7 años, consecutivas o misma valencia); Nivel 2 (8-9 años, distinta valencia en dos estímulos); Nivel 3 (10-12 años, opuestas

simultáneas a un mismo estímulo).

22. **Afrontamiento (*Coping*)**: Lazarus y Folkman (1984); afrontamiento centrado en el problema (controlable) vs. centrado en la emoción (incontrolable).
23. **Modelo de Sistemas Duales en la adolescencia**: Laurence Steinberg (2008); brecha madurativa entre sistema socioemocional/límbico (temprano) y sistema de control prefrontal (tardío).
24. **Egocentrismo adolescente**: David Elkind (1967); formuló los conceptos de "audiencia imaginaria" (todos me miran) y "fábula personal" (soy único e invulnerable).
25. **Conductas Autolesivas No Suicidas (CANS)**: Función primordial de regulación emocional patológica (aliviar angustia psíquica intolerable mediante dolor físico).

B. Esquema de Repaso Rápido

```
ETAPA EVOLUTIVA   | PRINCIPALES HITOS Y ADQUISICIONES EMOCIONALES
==================+============================================================
0 A 6 MESES       | * Llanto indiferenciado y diferenciado.
                  | * Sonrisa refleja (subcortical) -> Sonrisa social (2-3 m).
                  | * Alegría (4 m), ira/frustración y tristeza (4-6 m).
------------------+------------------------------------------------------------
7 A 12 MESES      | * Angustia del 8º mes o miedo a extraños (Spitz).
                  | * Ansiedad de separación (pico 12-18 m).
                  | * Referenciación social (8-12 m) ante la incertidumbre.
------------------+------------------------------------------------------------
18 A 24 MESES     | * Autorreconocimiento frente al espejo (Lewis y Brooks-Gunn).
                  | * Emergencia de emociones autoconscientes (vergüenza,
                  |   culpa, orgullo, envidia).
------------------+------------------------------------------------------------
2 A 6 AÑOS        | * Etiquetado verbal de emociones básicas.
(INFANTIL)        | * Comprensión de causas: externas -> internas (deseos/ToM).
                  | * Inicio de reglas de exhibición (display rules).
                  | * Autorregulación incipiente: habla privada y juego simbólico.
------------------+------------------------------------------------------------
6 A 12 AÑOS       | * Ambivalencia emocional plena hacia un mismo objeto (Harter).
(PRIMARIA)        | * Distinción neta entre emoción sentida y aparente.
                  | * Afrontamiento (Lazarus y Folkman): problema vs. emoción.
                  | * Autoestima dependiente del grupo de iguales y empatía moral.
------------------+------------------------------------------------------------
12 A 16/18 AÑOS   | * Asincronía neurobiológica: Sistema límbico hiperactivo vs.
(ADOLESCENCIA)    |   Corteza prefrontal inmadura (Sistemas Duales de Steinberg).
                  | * Egocentrismo de Elkind: audiencia imaginaria y fábula personal.
                  | * Crisis de identidad (Erikson) y búsqueda de pertenencia grupal.
                  | * Vulnerabilidad: conductas de riesgo, CANS, ciberacoso.
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Confundir la sonrisa refleja con la sonrisa social**:
   Trampa: Afirmar que el recién nacido sonríe a la madre a los pocos días de nacer como respuesta comunicativa consciente.
   Realidad: La sonrisa de los primeros 30-40 días es refleja/endógena (subcortical, vinculada a relajación física o sueño MOR). La sonrisa social surge hacia los 2-3 meses ante la interacción visual humana.
2. **Autoría de la Situación Extraña vs. Teoría del Apego**:
   Trampa: Atribuir el experimento de la Situación Extraña a John Bowlby.
   Realidad: John Bowlby formuló la base teórica del Apego; quien diseñó el procedimiento experimental de la Situación Extraña para clasificar los apegos fue **Mary Ainsworth** (1978).

3. **El Apego Desorganizado no fue formulado por Ainsworth**:
   Trampa: Asegurar que Ainsworth definió originalmente 4 estilos de apego.
   Realidad: Ainsworth definió únicamente tres patrones: A (Evitativo), B (Seguro) y C (Ambivalente). El cuarto patrón, Tipo D (Desorganizado/Desorientado), fue descubierto e incorporado por **Mary Main y Judith Solomon** en 1986.
4. **Edad de las emociones autoconscientes**:
   Trampa: Sostener que un bebé de 6 o 9 meses puede sentir vergüenza o culpa.
   Realidad: Las emociones autoconscientes exigen autoconciencia previa (autorreconocimiento del yo evaluado en la prueba del espejo), que no cristaliza antes de los **18-24 meses**.
5. **Desarrollo de la ambivalencia emocional según Susan Harter**:
   Trampa: Proponer que un niño de 6 años es plenamente capaz de sentir y verbalizar amor y rabia simultáneamente hacia un mismo profesor.
   Realidad: A los 6-7 años sólo se admiten emociones de idéntica valencia o en momentos sucesivos. La ambivalencia de signo opuesto hacia un mismo objeto o persona sólo se alcanza en el Nivel 3 de Harter, entre los **10 y 12 años**.
6. **Cerebro adolescente y hormonas**:
   Trampa: Considerar que la impulsividad y asunción de riesgos del adolescente se debe exclusivamente a un desajuste de las hormonas sexuales.
   Realidad: La neurociencia contemporánea demuestra que el factor causal primario es el **desequilibrio madurativo neurobiológico** entre el sistema límbico hiperreactivo y la lentísima maduración de la corteza prefrontal (Modelo de Sistemas Duales de Steinberg).
7. **Naturaleza de las conductas autolesivas (CANS)**:
   Trampa: Tratar las autolesiones adolescentes de forma unívoca como un intento frustrado de suicidio.
   Realidad: Las CANS cumplen primordialmente una función patológica de **regulación y alivio de la angustia emocional** insoportable; no buscan el cese de la vida en su origen, aunque incrementan de forma exponencial el riesgo de suicidio posterior si no se interviene.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La articulación del conocimiento sobre desarrollo emocional se plasma en la labor cotidiana del Educador/a Social municipal a través de dispositivos y programas específicos:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Atención a la primera infancia y derivación al CAIT de Utrera**: Identificación en familias perceptoras de rentas mínimas (IMV, Renta Mínima de Andalucía) de indicadores de frialdad emocional, negligencia grave o sospecha de apego desorganizado. Coordinación con el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera conforme a la **Ley 1/2023, de 16 de febrero**, para intervenciones preventivas diádicas.
3. **Coordinación con el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**: Derivación y trabajo conjunto bajo el marco del **Decreto 100/2022**, interviniendo en el domicilio mediante programas de parentalidad positiva que enseñan a padres y madres con dificultades a sintonizar afectivamente con sus hijos, erradicando el castigo físico y las humillaciones verbales.
4. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
5. Coordinación estrecha con los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria del municipio (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**) y colegios de Primaria (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero**).

6. Abordaje de casos de absentismo escolar en los que subyace desregulación emocional, fobia escolar, fobia social tras periodos de acoso escolar o desconexión motivacional vinculada a desestructuración familiar.
7. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte y Pedanías de Utrera**:
8. Ejecución de planes grupales y socioeducativos en la **Barriada El Tinte** en el contexto de la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)**.
9. Talleres de alfabetización emocional, resiliencia y prevención de conductas autolesivas y adicciones en jóvenes de zonas vulnerables y en las pedanías utreranas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), descentralizando los recursos socioeducativos y rompiendo el aislamiento psicosocial.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Científica Consolidada

- **Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S.** (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum.
- **Bisquerra Alzina, R.** (2000). *Educación emocional y bienestar*. Praxis.
- **Bowlby, J.** (1969/1982). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- **Darwin, C.** (1872). *The expression of the emotions in man and animals*. John Murray.
- **Ekman, P.** (1972). *Universals and cultural differences in facial expressions of emotion*. In J. Cole (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation*. University of Nebraska Press.
- **Elkind, D.** (1967). Egocentrism in adolescence. *Child Development*, 38(4), 1025-1034.
- **Harter, S.** (1982). The Perceived Competence Scale for Children. *Child Development*, 53(1), 87-97.
- **Lazarus, R. S.** (1991). *Emotion and adaptation*. Oxford University Press.
- **Lewis, M., & Brooks-Gunn, J.** (1979). *Social cognition and the acquisition of self*. Plenum Press.
- **Main, M., & Solomon, J.** (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.), *Affective development in infancy* (pp. 95-124). Ablex.
- **Saarni, C.** (1999). *The development of emotional competence*. Guilford Press.
- **Steinberg, L.** (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Developmental Review*, 28(1), 78-106.
- **Tronick, E., et al.** (1978). The infant's response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 17(1), 1-13.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección. *BOJA nº 111, de 13/06/2022*.
- **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desprotección en los servicios sociales comunitarios y especializados (VALÓRAME). *BOJA nº 150, de 06/08/2019*.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 32

Tema 32: Desarrollo del apego. La formación del vínculo afectivo. Problemas específicos de una inadecuada configuración del apego. Modelos educativos parentales y consecuencias en los menores. La parentalidad positiva

Ámbito: Psicología del Desarrollo, Dinámicas Familiares, Buen Trato y Acción Socioeducativa Municipal

Tema 32 — Desarrollo del apego. La formación del vínculo afectivo. Problemas específicos de una inadecuada configuración del apego. Modelos educativos parentales y consecuencias en los menores. La parentalidad positiva

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Psicología del Desarrollo, Dinámicas Familiares y Acción Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El apego y los vínculos afectivos tempranos constituyen la piedra angular del desarrollo psicológico, emocional y social del ser humano. La necesidad primordial de vinculación afectiva hacia una figura protectora y sensible no es una consecuencia secundaria de la alimentación o la satisfacción de necesidades biológicas básicas, sino un imperativo primario, filogenéticamente arraigado en la especie humana, cuya función primordial es asegurar la supervivencia física y la regulación emocional del individuo inmaduro. De la calidad de este lazo afectivo primario emergen los cimientos de la confianza básica, la autoestima, la empatía, la autorregulación emocional y los esquemas mentales que guiarán las futuras relaciones interpersonales a lo largo de todo el ciclo vital.

En el marco competencial de los **Servicios Sociales Municipales** (atribuidos por los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local - LRBRL**, y desarrollados por la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía - LSSA**), el Educador y la Educadora Social desempeñan un papel técnico prioritario en la protección de la infancia y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. La intervención socioeducativa municipal con menores en riesgo no puede desligarse del análisis pormenorizado de las pautas de apego y de los estilos educativos desplegados por las figuras parentales en el hábitat doméstico.

Asimismo, el marco tuitivo estatal configurado por la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)** y el ordenamiento autonómico establecido por la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, imponen a las Administraciones Locales la obligación inexcusable de promover la **parentalidad positiva**, erradicando de raíz cualquier forma de violencia, castigo corporal, humillación o negligencia afectiva como método de disciplina o crianza. La adecuada capacitación técnica del Educador/a Social para evaluar las pautas de vinculación, detectar desórdenes graves del apego, corregir modelos educativos disfuncionales y promover la parentalidad positiva en el término municipal de Utrera resulta determinante para salvaguardar el interés superior del menor y evitar la adopción de medidas traumáticas de separación familiar.

```
                ARQUITECTURA DEL VÍNCULO AFECTIVO TEMPRANO
+-------------------------------------------------------------------------+
| BASE BIOLÓGICA/ETOLÓGICA   | Lorenz (Impronta) y Harlow (Confort contacto)|
| TEORÍA DEL APEGO           | Bowlby (Sistema conductual, Base segura)   |
| TIPOLOGÍAS Y MODELOS       | Ainsworth (Situación Extraña) y Main (Tipo D)|
| DINÁMICA FAMILIAR          | Baumrind / Maccoby-Martin (Estilos parent.)|
| PARADIGMA PÚBLICO          | Parentalidad Positiva (Rec 2006/19, LOPIVI)|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2. Desarrollo del Apego: Fundamentos Teóricos y Concepto

2.1. Raíces Etológicas y Experimentales: Lorenz y Harlow

Para comprender la formulación contemporánea del apego, es preceptivo analizar la ruptura epistemológica que desbancó tanto al psicoanálisis freudiano clásico (que consideraba el amor filial una consecuencia secundaria de la pulsión oral de satisfacción del hambre) como al conductismo mecanicista de Watson (que reducía el afecto a un condicionamiento operante secundario ante el refuerzo alimenticio).

1. **Konrad Lorenz y la Impronta (*Troquelado*, 1935)**: Desde la etología comparada, Lorenz demostró que las crías de aves nidífugas (patos y gansos) siguen ciegamente al primer objeto móvil de gran tamaño que perciben tras la eclosión del huevo. Esta vinculación temprana, denominada **impronta**, tiene lugar durante un **período crítico o sensible** muy breve e irreversible, y no depende en absoluto del alimento, sino de una predisposición biológica innata orientada a mantener la proximidad con un adulto protector frente a los depredadores.
2. **Harry Harlow y el experimento con macacos Rhesus (1958)**: Harlow crió crías de macaco rhesus separadas de sus madres biológicas, ofreciéndoles dos madres sustitutas artificiales en sus jaulas: una "madre de alambre" que portaba un biberón con leche caliente, y una "madre de felpa suave" recubierta de tejido cálido que no suministraba alimento alguno. Los resultados fueron incontestables: los macacos pasaban entre 17 y 18 horas al día abrazados a la madre de felpa suave y sólo acudían a la madre de alambre el tiempo estrictamente indispensable para alimentarse (menos de una hora al día). Además, cuando se introducía en la jaula un artefacto amenazante mecánico que generaba terror, los monos huían desesperadamente a refugiarse y abrazar a la madre de felpa, obteniendo consuelo somático y atreviéndose posteriormente a explorar el objeto extraño. Harlow acuñó el concepto clave de **confort de contacto (*contact comfort*)**, demostrando científicamente que el afecto físico, la calidez táctil y la contención sensorial constituyen una necesidad biológica primaria tan indispensable como la nutrición.

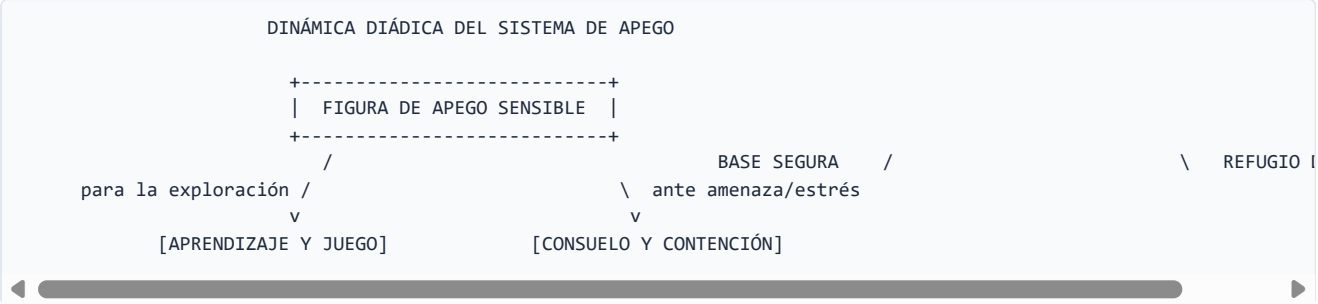
```
                EL EXPERIMENTO DE HARRY HARLOW (1958)

    [MADRE DE ALAMBRE CON BIBERÓN]      [MADRE DE FELPA SUAVE (SIN ALIMENTO)]
           (Solo nutrición)                      (Confort de contacto)
                  |                                      |
          Pasa < 1 hora/día                      Pasa 17-18 horas/día
                  |                                      |
     Hambre fisiológica satisfecha          Base segura y refugio de calma
                                            ante situaciones de terror
```

2.2. La Teoría del Apego de John Bowlby

El psiquiatra y psicoanalista británico **John Bowlby** (1907-1990), por encargo inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1951 para estudiar la salud mental de los niños sin hogar en la posguerra europea, y consolidado en su célebre trilogía *El apego y la pérdida* (1969, 1973, 1980), fusionó la etología evolutiva, el psicoanálisis relacional, la cibernética y la psicología cognitiva para formular la **Teoría del Apego**.

Bowlby definió el **apego** como un lazo afectivo duradero y profundo que una persona establece con otra figura específica (denominada **figura de apego** o cuidador principal), caracterizado por la tendencia innata a buscar y mantener la proximidad física hacia ella, especialmente en momentos de amenaza, fatiga, enfermedad o dolor, utilizándola como fuente de protección y seguridad.

El sistema de apego opera mediante dos funciones complementarias indispensables: * **Base segura (*secure base*)**: La presencia y disponibilidad emocional de la figura de apego permite al niño aventurarse a explorar el entorno físico y social circundante, sabiendo que, si surge un peligro, puede regresar rápidamente hacia ella. * **Refugio de seguridad y consuelo (*safe haven*)**: Espacio físico y relacional al que el infante retorna cuando experimenta miedo, alarma, malestar o dolor para recibir contención afectiva, alivio fisiológico y restablecimiento del equilibrio homeostático.



2.3. Los Modelos Operativos Internos (MOI)

Uno de los constructos teóricos más fecundos de Bowlby es el de los **Modelos Operativos Internos (MOI)** o *Internal Working Models* (IWM). A partir de la reiteración diaria de miles de interacciones con sus cuidadores primarios durante los primeros años de vida, el niño no almacena recuerdos aislados, sino que construye una representación cognitiva y afectiva interiorizada (un mapa mental o esquema relacional inconsciente) sobre cómo funciona el mundo interpersonal.

El MOI integra dos dimensiones dialécticas inseparables: 1. **Modelo del Yo (*Self-Model*)**: Representación cognitiva de la propia valía personal. Responde a la pregunta inconsciente: *"¿Soy una persona digna de ser amada, protegida y respetada?"*. Si el entorno ha sido sensible y amoroso, el niño construye un modelo de sí mismo de alta valía y autoeficacia. 2. **Modelo del Otro (*Other-Model*)**: Representación cognitiva sobre los demás. Responde a la pregunta: *"¿Son las otras personas accesibles, fiables, benevolentes y dignas de confianza cuando necesito ayuda?"*.

Estos modelos operativos internos muestran una alta estabilidad temporal y tienden a operar como profecías autocumplidas: un niño con un MOI negativo proyectará hostilidad o abandono sobre sus maestros, compañeros y, en la edad adulta, sobre su pareja e hijos, perpetuando la **transmisión intergeneracional de los patrones de apego**.

---

3. La Formación del Vínculo Afectivo

3.1. Fases Evolutivas del Apego según John Bowlby

La vinculación afectiva no surge de forma instantánea al nacer, sino que atraviesa un complejo proceso ontogenético de construcción a lo largo de los tres primeros años de vida. Bowlby dividió esta evolución en cuatro fases diferenciadas:

```
                FASES DE FORMACIÓN DEL APEGO (BOWLBY)
=========================================================================
1. FASE DE PREAPEGO (0 a 6-8 semanas):
   * Señales innatas indiscriminadas (llanto, sonrisa refleja, agarre).
   * Prefiere rostros y voces humanas pero no discrimina a una persona única.
   * No hay protesta ni angustia ante la separación de la madre.
-------------------------------------------------------------------------
2. FASE DE FORMACIÓN DEL APEGO (6-8 semanas a 6-8 meses):
   * Respuestas diferenciadas hacia las figuras de apego conocidas.
   * Sonríe y balbucea con mayor facilidad ante la madre.
   * Todavía no protesta ante la separación ni teme a personas extrañas.
-------------------------------------------------------------------------
3. FASE DE APEGO BIEN DEFINIDO O FOCALIZADO (6-8 meses a 24 meses):
   * El vínculo afectivo queda plenamente consolidado y focalizado.
   * Emerge el miedo o cautela ante extraños (angustia del 8º mes de Spitz).
   * Ansiedad o protesta aguda de separación cuando el cuidador se aleja.
   * Locomoción activa (gateo/marcha) para seguir y mantener proximidad.
-------------------------------------------------------------------------
4. FASE DE ASOCIACIÓN CON CORRECCIÓN DE OBJETIVOS (24-36 meses en adelante):
   * Comprensión de las metas, deseos y planes del progenitor (*partnership*).
   * Disminuye la necesidad de contacto físico continuo; tolera separaciones.
   * Negociación verbal de ausencias y retornos mediante el lenguaje.
=========================================================================
```

3.2. Evaluación Experimental y Tipologías del Apego Infantil: Mary Ainsworth

La psicóloga estadounidense-canadiense **Mary Salter Ainsworth** (1913-1999), colaboradora de Bowlby, introdujo la rigurosa comprobación empírica en la teoría del apego. En su célebre estudio en Baltimore (*Patterns of Attachment*, 1978), diseñó el procedimiento de laboratorio estandarizado denominado la **Situación Extraña (*Strange Situation Procedure - SSP*)**.

3.2.1. El Procedimiento de la Situación Extraña

Diseñado para bebés de entre **12 y 18 meses**, consta de **ocho episodios estructurados de tres minutos cada uno** (con una duración total de unos 20-25 minutos), diseñados para elevar progresivamente el estrés del lactante mediante la introducción de un adulto extraño y dos separaciones y reencuentros breves con la madre: 1. *Episodio 1*: Madre y bebé entran en la sala experimental con juguetes (30 segundos). 2. *Episodio 2*: La madre se sienta en silencio y el bebé explora la sala y los juguetes (evaluación de base segura). 3. *Episodio 3*: Entra un adulto extraño, conversa con la madre y se aproxima a jugar con el bebé (miedo a extraños). 4. *Episodio 4*: **Primera separación**: La madre sale discretamente de la sala, quedando el bebé solo con el extraño (ansiedad de separación). 5. *Episodio 5*: **Primer reencuentro**: La madre regresa, consuela al bebé y el extraño se retira (evaluación de la respuesta de reunión). 6. *Episodio 6*: **Segunda separación**: La madre vuelve a marcharse, dejando al bebé completamente solo en la sala (estrés máximo). 7. *Episodio 7*: El adulto extraño regresa a la sala e intenta calmar al bebé. 8. *Episodio 8*: **Segundo reencuentro**: La madre regresa, saluda y consuela al bebé; el extraño sale.

> *[!IMPORTANT] Para determinar el patrón de apego, el elemento diagnóstico más decisivo de la Situación Extraña* ***no es la reacción del bebé durante la separación, sino su conducta conductual y afectiva en los episodios de reencuentro (episodios 5 y 8)*** *con la figura de apego.*

3.2.2. Patrones de Apego de Ainsworth (Tipologías A, B y C)

A partir del análisis de las grabaciones de la Situación Extraña, Ainsworth identificó tres patrones organizados:

1. **Apego Seguro (Tipo B)** (Aproximadamente 60-65% de la población):
2. *Conducta*: Utiliza a la madre como base segura para explorar activamente los juguetes. Muestra malestar o llanto moderado durante las separaciones. En el reencuentro, **busca activamente el contacto físico, la mirada y el abrazo de la madre**, logrando calmarse con rapidez (1-2 minutos) y volviendo a reanudar el juego exploratorio.

3. *Estilo de cuidado parental*: Padres caracterizados por una alta **sensibilidad materna**, capacidad de sintonía afectiva, disponibilidad continua y respuestas contingentes y cálidas ante las señales del niño.
4. **Apego Inseguro-Evitativo (Tipo A)** (Aproximadamente 20% de la población):
5. *Conducta*: Apenas interactúa con la madre al explorar la sala. Cuando la madre se marcha, muestra escasa o nula protesta externa, pareciendo indiferente. En los reencuentros, **evita activamente la proximidad, retira la mirada, ignora a la madre o se enfoca obsesivamente en los juguetes**. Sin embargo, los registros de monitorización fisiológica demuestran que presentan una taquicardia severa y elevadísimos niveles de cortisol (estrés interno masivo), habiendo aprendido a inhibir la expresión del afecto para no ser rechazados.
6. *Estilo de cuidado parental*: Cuidadores rechazantes, impacientes, fríos, con escasa tolerancia al llanto o que rechazan activamente el contacto corporal estrecho.
7. **Apego Inseguro-Ambivalente o Resistente (Tipo C)** (Aproximadamente 10-15% de la población):
8. *Conducta*: Pasan la mayor parte del tiempo pegados a la madre, con exploración prácticamente nula de los juguetes. Durante la separación exhiben una angustia masiva e incontrolable. En los reencuentros manifiestan una **ambivalencia desesperada: buscan con vehemencia el contacto físico, pero inmediatamente empujan, patean o agreden a la madre**, resultando inconsolables durante largo rato.
9. *Estilo de cuidado parental*: Cuidadores impredecibles, inconstantes e intermitentes (a veces excesivamente cariñosos e invasivos, y otras veces negligentes o ausentes), generando en el niño una estrategia de hiperactivación de las demandas de apego.

3.3. El Descubrimiento del Apego Desorganizado: Mary Main y Judith Solomon

En la década de 1980, los investigadores comprobaron que un porcentaje significativo de niños procedentes de familias de alto riesgo psicosocial, pobreza extrema o con antecedentes de maltrato no encajaba en ninguna de las tres categorías de Ainsworth. En 1986, **Mary Main y Judith Solomon** identificaron y categorizaron un cuarto patrón:

1. **Apego Inseguro-Desorganizado/Desorientado (Tipo D)** (Presente en menos del 5% de la población normal, pero en más del **70-80% de niños víctimas de maltrato o negligencia grave**):
2. *Conducta*: Caracterizado por el **colapso total de cualquier estrategia organizada de adaptación**. En el reencuentro con la figura de apego, el bebé exhibe conductas simultáneas y paradójicas: aproximarse a la madre pero caminando hacia atrás o con la mirada desviada hacia el techo; quedarse completamente inmóvil o paralizado en posturas corporales congeladas (**freezing** o inmovilidad tónica); posturas asimétricas; balanceos estereotipados; o pasar en un segundo de la búsqueda desesperada de apego al terror visible.
3. *Mecanismo psicológico subyacente*: Main lo definió como la trampa biológica del **"miedo sin solución" (*fright without solution*)**. En el apego normal, cuando el niño siente miedo huye hacia su cuidador; pero en el apego desorganizado, **la figura de apego es simultáneamente la fuente del terror y el único refugio biológico de consuelo**. El circuito neuronal del infante colapsa entre el impulso de aproximación y el de huida.
4. *Estilo de cuidado parental*: Progenitores que generan miedo, que maltratan físicamente, abusan sexualmente, sufren adicciones severas o arrastran **traumas y pérdidas no elaboradas** en su propia infancia que los convierten en figuras atemorizantes o atemorizadas (*frightening or frightened caregivers*).

```
                SISTEMATIZACIÓN DE LOS PATRONES DE APEGO
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO   | DENOMINACIÓN      | CONDUCTA REUNIÓN   | PAUTA PARENTAL         |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO B | Seguro            | Busca consuelo y   | Sensibilidad, calidez  |
|        |                   | reanuda juego.     | y disponibilidad.      |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO A | Inseguro-         | Evita mirada y     | Rechazo del contacto,  |
|        | Evitativo         | contacto físico.   | frialdad e impaciencia.|
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO C | Inseguro-         | Búsqueda y agresión| Inconsistencia e       |
|        | Ambivalente       | simultánea.        | imprevisibilidad.      |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
| TIPO D | Inseguro-         | Colapso, freezing, | Violencia, negligencia,|
|        | Desorganizado     | miedo visible.     | trauma no resuelto.    |
+--------+-------------------+--------------------+------------------------+
```

3.4. Continuidad del Apego en el Ciclo Vital: La Entrevista de Apego para Adultos (AAI)

Mary Main, Nancy Kaplan y Jude Cassidy (1985) desarrollaron la **Entrevista de Apego para Adultos (*Adult Attachment Interview - AAI*)**, demostrando que los patrones de apego infantil se transforman en representaciones narrativas y estilos vinculares estables en la vida adulta: 1. **Adulto Autónomo / Seguro**: Habla de su infancia con coherencia, fluidez y objetividad, integrando experiencias positivas y negativas sin defensas distorsionadas. 2. **Adulto Desentendido / Evitativo (*Dismissing*)**: Minimiza la importancia de los vínculos afectivos ("mi infancia no tuvo ninguna importancia", "nunca necesité a mis padres"), ofrece recuerdos idealizados pero vacíos de anécdotas concretas o niega el dolor. 3. **Adulto Preocupado / Enredado (*Preoccupied*)**: Permanece atrapado en quejas interminables, reproches coléricos o confusión discursiva sobre sus progenitores. 4. **Adulto Irresuelto / Desorganizado (*Unresolved*)**: Exhibe lapsos graves en la monitorización del razonamiento y el discurso cuando habla de pérdidas, abusos o traumas del pasado (silencios prolongados, asociaciones ilógicas), correlacionando masivamente con la crianza de hijos con apego desorganizado (transmisión intergeneracional).

---

4. Problemas Específicos de una Inadecuada Configuración del Apego

4.1. Privación Afectiva Temprana, Depresión Anaclítica y Hospitalismo

Las investigaciones pioneras sobre privación afectiva institucional sentaron las bases para denunciar el impacto devastador de la carencia vincular en la primera infancia:

- **René Spitz y el Hospitalismo (1945, 1946)**: Spitz investigó comparativamente dos grupos de lactantes: hijos de madres reclusas que cuidaban a sus bebés en guarderías penitenciarias frente a bebés abandonados en hospicios u orfanatos asépticos donde las enfermeras cubrían exclusivamente sus necesidades de nutrición e higiene física, sin tiempo para el afecto individualizado. Spitz documentó dos graves cuadros patológicos:
- **Depresión anaclítica**: Sobreviene cuando un bebé que disfrutó de un vínculo afectivo inicial normal durante sus primeros 6 meses es separado bruscamente de su madre. Atraviesa tres fases: fase de protesta (llanto continuo y agitación motriz), fase de desesperanza/retraimiento (rechazo al alimento, pérdida de peso, mutismo y apatía con mirada vidriosa) y fase de desapego o recuperación parcial si regresa la figura materna antes de los 3-5 meses.
- **Síndrome de hospitalismo**: Si la privación afectiva total supera los cinco o seis meses ininterrumpidos en instituciones frías, el deterioro biopsicosocial se vuelve **irreversible**. Los bebés caen en un marasmo letárgico, detención del crecimiento somático (**enanismo psicógeno** por inhibición de la hormona del crecimiento), supresión del sistema inmunitario, balanceos autoagresivos, pérdida de la locomoción y del

habla, culminando en elevadísimas tasas de mortalidad infantil pese a una alimentación biológicamente perfecta.

- **Informe Bowlby para la OMS (1951)**: Bajo el título *Maternal Care and Mental Health*, John Bowlby concluyó de forma categórica que *"un lactante y un niño pequeño deben experimentar una relación cálida, íntima y continuada con su madre (o sustituto materno permanente) en la que ambos encuentren satisfacción y goce"*, desaconsejando radicalmente el internamiento de menores de 3 años en instituciones asistenciales cerradas y sentando las bases mundiales del **acogimiento familiar prioritario**.

4.2. Trastornos del Apego en las Clasificaciones Psiquiátricas (DSM-5 y CIE-11)

Las clasificaciones diagnósticas internacionales (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, **DSM-5** de la APA, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, **CIE-11** de la OMS) delimitan con suma precisión dos trastornos clínicos del apego infantojuvenil provocados por un patrón extremo de cuidado insuficiente (negligencia social grave, cambios continuos de cuidadores principales o crianza en orfanatos masificados):

```
                TRASTORNOS DEL APEGO (DSM-5 / CIE-11)
=========================================================================
TRASTORNO DE APEGO REACTIVO (TAR / RAD):
* Patrón constante de conducta emocionalmente inhibida y retraída hacia los
  cuidadores adultos de referencia.
* El menor rara vez o casi nunca busca consuelo cuando siente malestar.
* Rara vez o casi nunca responde al consuelo cuando se le ofrece.
* Alteración social y emocional persistente: respuesta social mínima hacia
  los demás, afecto positivo limitado y episodios inexplicables de irritabilidad,
  tristeza o miedo no provocado en interacciones cotidianas no amenazantes.
-------------------------------------------------------------------------
TRASTORNO DE RELACIÓN SOCIAL DESINHIBIDA (TRSD / DSED):
* Patrón constante en el que el menor se aproxima e interactúa activamente
  con adultos extraños de manera indiscriminada.
* Ausencia o franca reducción de la reticencia o cautela para aproximarse a
  personas desconocidas.
* Excesiva familiaridad verbal o física (abrazar a desconocidos, subirse a
  su regazo), vulnerando los límites sociales normativos de la cultura.
* Disminución o ausencia total de la comprobación del paradero del cuidador
  principal cuando se aleja en entornos desconocidos (parques, calles).
* Disposición inmediata a marcharse con un adulto extraño sin ninguna vacilación.
=========================================================================
```

> *[!CAUTION] En exámenes de oposición es crítico recordar que el **TAR** se caracteriza por la **inhibición y el retraimiento afectivo**, mientras que el **TRSD** se define por la **desinhibición social indiscriminada**. Ambos exigen como criterio etiológico haber sufrido **negligencia grave o privación afectiva temprana** antes de los 5 años de edad.*

4.3. Trauma Relacional Temprano y Neurobiología del Estrés Tóxico

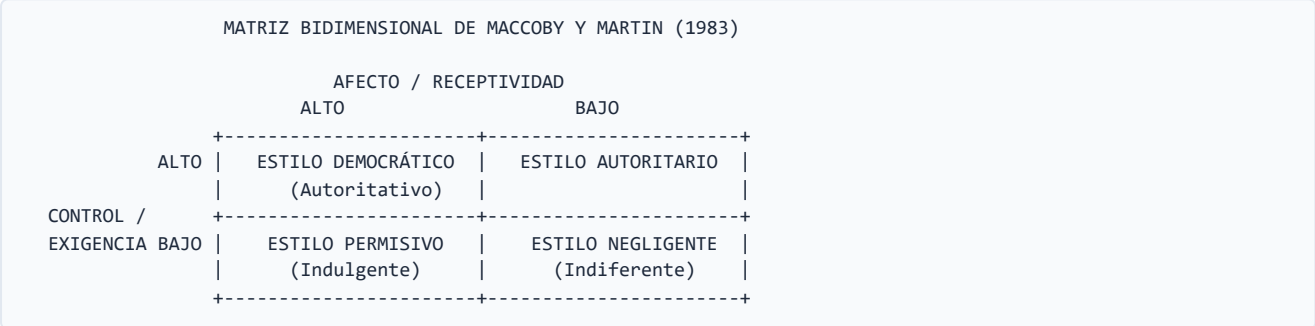
El apego desorganizado y el maltrato intrafamiliar crónico no sólo moldean la psicología del menor, sino que alteran profundamente la arquitectura del cerebro en desarrollo (Bruce Perry, 2006; Bessel van der Kolk, 2014): 1. **Hiperactivación crónica del eje HHA**: La constante amenaza parental somete al sistema a una elevación tóxica de **cortisol** y adrenalina. Este estrés tóxico genera neurotoxicidad en el **hipocampo** (atrofia neuronal con afectación de la memoria y el aprendizaje) e hipertrofia reactiva de la **amígdala** (hipervigilancia permanente, interpretando rostros neutros como amenazantes). 2. **Desconexión prefrontal y desregulación afectiva**: La corteza prefrontal ventromedial y el cuerpo calloso ven ralentizado su desarrollo, reduciendo drásticamente la capacidad de autorregulación emocional, tolerancia a la frustración y control de los impulsos agresivos. 3. **Disociación estructural**: Mecanismo de defensa psicobiológico donde el menor "apaga" su conciencia o desconecta las emociones de sus sensaciones corporales para soportar el dolor del abuso, manifestándose posteriormente en la adolescencia mediante alexitimia, adicciones, autolesiones y trastornos disociativos.

5. Modelos Educativos Parentales y Consecuencias en los Menores

5.1. El Modelo Tipológico de Diana Baumrind y su Reformulación Bidimensional

El análisis de la socialización familiar se estructuró a partir de las investigaciones clásicas de **Diana Baumrind** (1966, 1971), quien observó las interacciones paterno-filiales e identificó tres estilos básicos: autoritario, permisivo y autoritativo (democrático). Posteriormente, **Eleanor Maccoby y John Martin (1983)** perfeccionaron el modelo, articulándolo sobre una matriz bidimensional basada en el cruce de dos dimensiones ortogonales independientes:

1. **Exigencia / Control / Demandas parentales (*Demandingness*)**: Grado en que los progenitores establecen normas, límites claros, supervisión, exigencias de madurez y disciplina congruente sobre la conducta de los hijos.
2. **Afecto / Receptividad / Apoyo parental (*Responsiveness*)**: Grado en que los padres muestran sensibilidad, calidez afectiva, apoyo emocional, comunicación bidireccional y disponibilidad para satisfacer las necesidades individuales de sus hijos.



5.2. Caracterización Pormenorizada de los Cuatro Estilos Educativos

5.2.1. Estilo Democrático o Autoritativo (+ Control, + Afecto)

- **Pautas parentales**: Los progenitores combinan altos niveles de calidez afectiva y diálogo con un control normativo firme, coherente y predecible. Las normas familiares no se imponen arbitrariamente, sino que se explican y razonan en función de la edad del menor (**disciplina inductiva**). Fomentan la expresión de opiniones, escuchan de forma activa, estimulan la autonomía y aplican consecuencias lógicas o reparatorias ante las faltas, sin recurrir jamás a la agresión física o la degradación psicológica.
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:
- Elevada autoestima y autoconcepto ajustado.
- Locus de control interno y sólida autorregulación emocional.
- Gran competencia social, empatía y habilidades asertivas de resolución de conflictos.
- Alto rendimiento académico y perseverancia ante las tareas.
- Predominio indiscutible de patrones de apego seguro.

5.2.2. Estilo Autoritario (+ Control, - Afecto)

- **Pautas parentales**: Se caracteriza por la imposición vertical, rígida y unilateral de normas indiscutibles, sustentadas en el axioma del "porque yo lo mando". Los niveles de afecto, elogio y comunicación bidireccional son mínimos o inexistentes. Los progenitores exigen obediencia ciega y recurren sistemáticamente a métodos de disciplina punitiva, coactiva, castigo corporal, aislamiento y humillación verbal para doblegar la voluntad del niño.
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:

- Baja autoestima y sentimientos crónicos de incompetencia o culpa.
- Locus de control externo: actúan bien únicamente por miedo a la sanción externa, no por convicción moral interiorizada.
- Dependencia de la autoridad, sumisión pasiva ante figuras de poder o, alternativamente, **rebeldía agresiva reactiva** y conductas antisociales encubiertas fuera del hogar.
- Escasa competencia social, timidez y predisposición a trastornos ansioso-depresivos.

5.2.3. Estilo Permisivo o Indulgente (- Control, + Afecto)

- **Pautas parentales**: Progenitores excesivamente afectuosos, comunicativos y complacientes, pero totalmente incapaces de fijar límites, estructurar rutinas o exigir responsabilidades y pautas de madurez acordes a la edad. Evitan a toda costa el conflicto o la frustración del niño, adoptando un rol de "amigos" o subordinados a los caprichos del menor. Rara vez aplican castigos y ceden inmediatamente ante las rabietas.
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:
- **Bajísimo nivel de tolerancia a la frustración** y descontrol de impulsos.
- Egocentrismo exacerbado, actitudes demandantes y tiránicas hacia la familia (**síndrome del emperador** o génesis de la violencia filioparental).
- Escaso rendimiento escolar por falta de disciplina y hábitos de estudio.
- Alta vulnerabilidad a caer en adicciones conductuales o de sustancias al llegar a la adolescencia.

5.2.4. Estilo Negligente o Indiferente (- Control, - Afecto)

- **Pautas parentales**: Es el estilo más dañino y destructivo para el desarrollo infantil. Se caracteriza por la ausencia casi total tanto de afecto y receptividad como de supervisión y límites normativos. Los progenitores están absorbidos por sus propios problemas (adicciones, patología psiquiátrica, marginalidad o indiferencia culpable) e invierten el mínimo tiempo y esfuerzo posible en la crianza. Se desentienden de las necesidades físicas, higiénicas, escolares y afectivas del menor (**negligencia infantil**).
- **Consecuencias evolutivas en los menores**:
- Graves carencias en todas las áreas del desarrollo (retrasos en lenguaje, motricidad y cognición).
- Autoconcepto profundamente deteriorado e indefensión aprendida.
- Elevadísima correlación con **fracaso escolar masivo y absentismo crónico**.
- Aparición temprana de trastornos de conducta graves, delincuencia juvenil, conductas disociales e inicio precoz en el consumo de drogas.
- Alta prevalencia de apegos desorganizados y trastornos del apego (TAR/TRSD).

Estilo Educativo	Afecto y Receptividad	Control y Exigencia	Consecuencias Principales en los Menores
Democrático	**Alto**	**Alto**	Alta autoestima, autonomía, competencia social, apego seguro, éxito escolar.
Autoritario	**Bajo**	**Alto**	Baja autoestima, sumisión o rebeldía, ansiedad, locus de control externo.
Permisivo	**Alto**	**Bajo**	Baja tolerancia a frustración, tiranía (síndrome del emperador), impulsividad.
Negligente	**Bajo**	**Bajo**	Graves desajustes disociales, fracaso escolar, desapego, vulnerabilidad a adicciones.

6. La Parentalidad Positiva

6.1. Marco Doctrinal y Político: La Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa

El concepto contemporáneo de **parentalidad positiva** supuso una superación definitiva del modelo paternalista y jerárquico tradicional de la patria potestad centrado en los derechos de los progenitores, sustituyéndolo por un modelo de responsabilidad parental fundamentado en los derechos del niño consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989).

El texto de referencia a escala continental es la **Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad**, adoptada el 13 de diciembre de 2006. En ella se define oficialmente la parentalidad positiva como:

> *"El comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del menor, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación, que incluye el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño."*

La Recomendación subraya de forma tajante que los poderes públicos deben abandonar la postura reactiva que interviene únicamente cuando el daño se ha consumado, asumiendo un rol proactivo de **apoyo universal y capacitación a las familias** para que puedan ejercer adecuadamente sus responsabilidades parentales.

6.2. Principios Rectores de la Parentalidad Positiva

El Ministerio de Sanidad y Política Social, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y expertos de referencia (Rodrigo et al., 2010), desglosan los principios indispensables que estructuran el ejercicio de la parentalidad positiva:

1. **Vínculos afectivos cálidos**: Demostración explícita y cotidiana de afecto, ternura, aceptación incondicional y disponibilidad física y psicológica para que el niño se sienta querido, seguro y protegido.
2. **Entorno estructurado y coherente**: Suministro de pautas, horarios, rutinas y normas claras y predecibles que actúen como organizadores de la vida diaria, proporcionando al niño un marco de seguridad física y mental.
3. **Estimulación y apoyo al aprendizaje**: Promoción del desarrollo cognitivo, motor, lingüístico y socioemocional del menor, mostrando interés por su vida escolar y facilitando oportunidades de juego, cultura y socialización.
4. **Reconocimiento y validación del menor**: Escucha activa, valoración de sus opiniones en los asuntos familiares que le afecten según su madurez, y reconocimiento de sus progresos y logros personales.
5. **Capacitación y educación no violenta (*Erradicación total del castigo corporal*)**: Establecimiento de límites firmes pero fundamentados en la **disciplina inductiva y no punitiva**. El Consejo de Europa y la legislación española prohíben de forma absoluta el castigo corporal ("la bofetada a tiempo"), las amenazas, los insultos o la humillación, por ser violaciones intolerables de la dignidad del menor que modelan la agresión como vía de resolución de conflictos.

```
              PILARES RECTORES DE LA PARENTALIDAD POSITIVA
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1. VÍNCULO CÁLIDO         | Aceptación incondicional y apego seguro.    |
| 2. ENTORNO ESTRUCTURADO   | Rutinas, normas claras y supervisión.       |
| 3. ESTIMULACIÓN COGNITIVA | Apoyo escolar y juego compartido.           |
| 4. RECONOCIMIENTO ACTIVO  | Escucha de su voz y refuerzo positivo.      |
| 5. DISCIPLINA NO VIOLENTA | Erradicación total del castigo físico.      |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

6.3. Marco Normativo de Protección: LOPIVI y Legislación Andaluza

La consagración legal obligatoria de la parentalidad positiva en España y Andalucía se articula a través de disposiciones de máximo rango: * **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)**: - En su articulado (especialmente arts. 3 y 25), mandata a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) la obligación de promover programas formativos y servicios comunitarios de apoyo a la parentalidad positiva. - Define legalmente el **buen trato infantil** como aquel que garantiza el respeto pleno a los derechos fundamentales de los niños, su desarrollo integral y una vida libre de cualquier manifestación de violencia. * **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**: - Dedica capítulos específicos a la promoción de la parentalidad positiva y la prevención de la desprotección infantil en el ámbito municipal. - Impone a los Servicios Sociales Comunitarios la realización de actuaciones socioeducativas grupales y familiares que refuercen las capacidades parentales de las familias andaluzas.

---

7. La Intervención del Educador/a Social en los Servicios Sociales Municipales de Utrera

En el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, el Educador y la Educadora Social actúan como agentes de cambio técnico en la promoción de vínculos seguros y modelos educativos funcionales, insertos en el equipo básico multidisciplinar de los Servicios Sociales Comunitarios (art. 29 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía).

```
        CIRCUITO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA FAMILIAR EN UTRERA
=========================================================================
1. DETECCIÓN Y VALORACIÓN   | Visitas a domicilio, cribado en CSSC
                            | y aplicación del Instrumento VALÓRAME.
-------------------------------------------------------------------------
2. INTERVENCIÓN DIRECTA     | Elaboración y seguimiento del PEI
                            | en el domicilio: rutinas, apego y afecto.
-------------------------------------------------------------------------
3. CAPACITACIÓN GRUPAL      | Escuelas de Familias y talleres de
                            | parentalidad positiva en CSSC Utrera.
-------------------------------------------------------------------------
4. TRABAJO EN RED LOCAL     | Coordinación con ETF (Decreto 100/2022),
                            | CAIT, EMAE (Absentismo) y ERACIS+.
=========================================================================
```

7.1. Valoración Técnica y Detección de Desajustes en el Domicilio

- **Observación natural en el domicilio**: El Educador Social accede al contexto de convivencia familiar en Utrera (analizando cómo se comunican progenitores e hijos, si existe contacto visual cálido o por el contrario hostilidad, gritos o negligencia higiénica).
- **Aplicación del Instrumento VALÓRAME (Orden de 30 de julio de 2019)**: Evalúa la gravedad de la desprotección infantil, identificando tipologías de maltrato emocional, negligencia física o estilos negligentes/autoritarios que colocan al menor en situación de riesgo social.

7.2. Intervención Especializada con Familias en Riesgo: Coordinación con ETF

- En los casos de riesgo moderado o grave, el Educador Social de Servicios Sociales Comunitarios coordina o se integra en los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**, regulados por el **Decreto 100/2022, de 7 de junio**.
- Diseña el **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)** como concreción del Proyecto de Intervención Social (PIS, art. 34 Ley 9/2016), trabajando en el propio hogar familiar técnicas de modelado de conducta, resolución de conflictos sin violencia, refuerzo positivo y reorganización de rutinas diarias.

7.3. Escuelas de Familias y Abordaje del Absentismo y la Vulnerabilidad

- **Escuelas de Familias y Grupos Socioeducativos**: Impartidos en la sede municipal de los Servicios Sociales de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), capacitando a madres y padres en habilidades de comunicación asertiva, gestión de rabietas, uso responsable de pantallas y establecimiento de límites no punitivos.
- **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Desactivación de estilos parentales negligentes o excesivamente permisivos que toleran que el menor falte a clase en los colegios e institutos de Utrera (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León**), vinculando el absentismo a la falta de supervisión y desestructuración familiar.
- **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte y Pedanías**: En el marco de la estrategia **ERACIS+**, despliegue de talleres comunitarios de crianza positiva en la **Barriada El Tinte** y en las pedanías rurales (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), acercando los recursos de apoyo psicosocial a las familias con mayores índices de vulnerabilidad social.

---

8. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición de apego (John Bowlby)**: Lazo afectivo profundo y duradero hacia una figura específica que proporciona seguridad y protección, motivando la búsqueda de proximidad.
2. **Funciones del sistema de apego**: Operar como **base segura** para la exploración física/social y como **refugio de seguridad y consuelo** ante el estrés o la alarma.
3. **Modelos Operativos Internos (MOI / IWM)**: Esquemas cognitivos internos interiorizados en la infancia que integran el modelo del Yo (valía propia) y el modelo del Otro (confianza en los demás).
4. **Impronta (Troquelado)**: Fenómeno etológico de apego innato descubierto por Konrad Lorenz en aves nidífugas durante un período crítico, independiente de la nutrición.
5. **Confort de contacto (*Contact comfort*)**: Hallazgo experimental de Harry Harlow (1958) con macacos rhesus; la necesidad de afecto y contacto cálido es una pulsión biológica primaria independiente del alimento.
6. **Cuatro fases del apego de Bowlby**: 1) Preapego (0-2 meses); 2) Formación del apego (2-7 meses); 3) Apego bien definido (7-24 meses); 4) Asociación con corrección de objetivos (24-36 meses en adelante).
7. **La Situación Extraña (1978)**: Procedimiento experimental estandarizado de laboratorio de 8 episodios diseñado por Mary Ainsworth para clasificar patrones de apego en lactantes de 12-18 meses.
8. **Momento diagnóstico clave de la Situación Extraña**: La conducta y respuesta del bebé durante los **episodios de reencuentro** (episodios 5 y 8) con la figura de apego.
9. **Apego Seguro (Tipo B)**: 60-65% de la población; utiliza al cuidador como base segura, llora moderadamente en la separación y se calma con rapidez buscando contacto en el reencuentro.
10. **Apego Inseguro-Evitativo (Tipo A)**: 20%; aparente indiferencia en la marcha e inhibición/evitación deliberada del contacto en el reencuentro, con estrés fisiológico encubierto muy elevado.
11. **Apego Inseguro-Ambivalente/Resistente (Tipo C)**: 10-15%; angustia masiva en la separación y conducta paradójica en la reunión (busca contacto y muestra cólera/agresión al mismo tiempo).
12. **Apego Inseguro-Desorganizado/Desorientado (Tipo D)**: Descubierto por Mary Main y Judith Solomon (1986); colapso de estrategias defensivas, congelación (*freezing*) y conductas anómalas; prevalencia masiva en maltrato infantil.

13. **Entrevista de Apego para Adultos (AAI)**: Creada por Mary Main y colaboradores (1985); clasifica los apegos adultos en Autónomo, Desentendido (*Dismissing*), Preocupado (*Preoccupied*) e Irresuelto/Desorganizado.
14. **Hospitalismo y depresión anaclítica**: Términos acuñados por René Spitz (1945, 1946) para documentar el letargo, marasmo somático, atrofia del desarrollo y muerte por privación afectiva institucional prolongada.
15. **Informe Bowlby para la OMS (1951)**: Declaró indispensable el cuidado materno cálido continuo para la salud mental infantil, impulsando la erradicación del internamiento de lactantes en asilos.
16. **Trastorno de Apego Reactivo (TAR / RAD)**: Cuadro clínico (DSM-5 / CIE-11) caracterizado por inhibición afectiva, apatía social y ausencia de búsqueda de consuelo ante negligencia grave temprana.
17. **Trastorno de Relación Social Desinhibida (TRSD / DSED)**: Cuadro clínico caracterizado por sociabilidad indiscriminada, contacto íntimo con adultos desconocidos y ausencia de recelo social.
18. **Estrés tóxico en el neurodesarrollo**: Afectación del eje HHA que provoca atrofia del hipocampo por hipercortisolemia e hipertrofia de la amígdala con hipervigilancia crónica.
19. **Dimensiones de Maccoby y Martin (1983)**: Exigencia/Control (*Demandingness*) y Afecto/Receptividad (*Responsiveness*).
20. **Estilo Democrático o Autoritativo**: Alto afecto y alto control inductivo; produce alta autoestima, autonomía y éxito escolar.
21. **Estilo Autoritario**: Bajo afecto y alto control punitivo; genera sumisión, baja autoestima o agresividad reactiva encubierta.
22. **Estilo Permisivo o Indulgente**: Alto afecto y bajo control; fomenta baja tolerancia a la frustración, tiranía familiar y síndrome del emperador.
23. **Estilo Negligente o Indiferente**: Bajo afecto y bajo control; máximo factor de riesgo de conductas disociales y absentismo escolar crónico.
24. **Definición de Parentalidad Positiva**: Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa; conducta de los padres basada en el interés superior del menor, afecto, límites no violentos y apoyo pleno a sus capacidades.
25. **Prohibición del castigo corporal**: Consagrada en el ordenamiento español (modificación del Código Civil y LOPIVI 8/2021), erradicando el castigo físico como método disciplinario.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                        TEORÍA DEL APEGO Y VÍNCULO
========================================================================
* ANTECEDENTES : Lorenz (Impronta en aves) | Harlow (Confort de felpa).
* AUTOR TEORÍA : John Bowlby (Trilogía 1969-1980) | MOI (Modelos Operativos).
* FASES BOWLBY : Preapego (0-2m) -> Formación (2-7m) -> Apego definido (7-24m)
                 -> Asociación con corrección de objetivos (24-36m+).
* SITUACIÓN EXTRAÑA (Mary Ainsworth, 1978):
  - Seguro (Tipo B)     : Base segura, explora, consuelo rápido en reunión.
  - Evitativo (Tipo A)  : Aparente calma, evita contacto en reunión (estrés oculto).
  - Ambivalente (Tipo C): Angustia masiva, busca contacto y agrede a la vez.
* APEGO DESORGANIZADO (Main y Solomon, 1986 - Tipo D):
  - Colapso de estrategia, freezing, "miedo sin solución"; maltrato infantil.
------------------------------------------------------------------------
                   PSICOPATOLOGÍA DEL APEGO (DSM-5)
------------------------------------------------------------------------
* Trastorno Apego Reactivo (TAR)      : Inhibición, no busca ni acepta consuelo.
* Trastorno Relación Desinhibida (TRSD): Sociabilidad promiscua con extraños.
* René Spitz                          : Depresión anaclítica y Hospitalismo.
========================================================================
                   MODELOS EDUCATIVOS PARENTALES
========================================================================
* MACCOBY Y MARTIN (1983) a partir de BAUMRIND:
  - Democrático (+ Afecto, + Control) : Autoestima, empatía, apego seguro.
  - Autoritario (- Afecto, + Control) : Culpa, sumisión, agresividad reactiva.
  - Permisivo   (+ Afecto, - Control) : Descontrol, baja tolerancia frustración.
  - Negligente  (- Afecto, - Control) : Abandono, fracaso escolar, disocial.
------------------------------------------------------------------------
                       PARENTALIDAD POSITIVA
------------------------------------------------------------------------
* Consejo de Europa (Rec 2006/19) | LOPIVI (Ley 8/2021) | Ley 4/2021 Andalucía.
* Principios: Vínculo cálido, estructura, estimulación, escucha, NO violencia.
* Utrera: CSSC (Catalina de Perea), ETF (Decreto 100/2022), EMAE, ERACIS+.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Clave Desarticuladas)

1. **Atribuir la Situación Extraña a John Bowlby**:
   Trampa: Marcar a Bowlby como creador de la Situación Extraña.
   Realidad: Bowlby sentó las bases teóricas generales del apego; el diseño experimental de la Situación Extraña y la categorización original de los patrones A, B y C corresponde a **Mary Ainsworth** (1978).
2. **El origen del Apego Desorganizado**:
   Trampa: Afirmar que Ainsworth descubrió los cuatro tipos de apego.
   Realidad: Ainsworth descubrió y describió únicamente tres patrones (A, B y C). El cuarto patrón (Tipo D: Desorganizado/Desorientado) fue identificado por **Mary Main y Judith Solomon** en 1986.
3. **El criterio de valoración en la Situación Extraña**:
   Trampa: Considerar que el tipo de apego se determina evaluando el llanto del bebé durante la separación.
   Realidad: La separación genera estrés en casi todos los bebés; el criterio discriminante decisivo es **la conducta del infante durante los reencuentros (episodios 5 y 8)** con la madre.
4. **Diferencia clínica entre TAR y TRSD**:
   Trampa: Confundir el Trastorno de Apego Reactivo con el Trastorno de Relación Social Desinhibida.
   Realidad: El **TAR** es **inhibido, retraído e insensible al consuelo**; el **TRSD** es **socialmente desinhibido, confiado y familiar con personas totalmente desconocidas**. Ambos derivan de negligencia o institucionalización temprana.
5. **Autores del modelo bidimensional de estilos educativos**:
   Trampa: Atribuir a Diana Baumrind la matriz de cuatro estilos basada en las dos dimensiones (afecto y control).

Realidad: Baumrind definió originalmente tres estilos (democrático, autoritario y permisivo). Fueron **Eleanor Maccoby y John Martin (1983)** quienes formalizaron la matriz bidimensional e introdujeron formalmente el cuarto estilo: el **estilo negligente o indiferente**.

6. **Alimentación como causa del apego**:
   Trampa: Afirmar que el apego del bebé hacia la madre surge como consecuencia directa de la alimentación láctea.
   Realidad: Los experimentos de Harry Harlow con macacos demostraron concluyentemente que el **confort de contacto** táctil y afectivo es la necesidad biológica primaria que funda el apego, no la nutrición.
7. **El "derecho a corregir moderadamente" en la patria potestad**:
   Trampa: Creer que en el ordenamiento jurídico español los padres conservan la facultad de aplicar un castigo físico moderado a sus hijos para disciplinarlos.
   Realidad: La Ley 54/2007 suprimió expresamente del Código Civil la facultad de "corregir moderadamente", y la **LOPIVI 8/2021** prohíbe taxativamente cualquier manifestación de castigo corporal o violencia física en el ámbito familiar.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La operatividad del Tema 32 en la práctica profesional del Educador/a Social de Utrera se refleja en los siguientes ejes asistenciales y preventivos:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Evaluación y cribado socioeducativo**: Detección de dinámicas de apego desorganizado o negligencia parental severa en entrevistas diagnósticas y visitas domiciliarias a familias perceptoras de ayudas de emergencia social o IMV.
3. **Aplicación preceptiva del Instrumento VALÓRAME**: Tipificación objetiva de la gravedad del desamparo o riesgo infantil (Orden de 30 de julio de 2019 de la Junta de Andalucía).
4. **Talleres de Crianza Positiva y Escuelas de Familias**: Espacios socioeducativos grupales dirigidos a progenitores con escasas habilidades de manejo conductual, erradicando el castigo físico y enseñando la técnica de la disciplina inductiva y límites predecibles.
5. **Coordinación con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**:
6. Derivación y cotrabajo interdisciplinar bajo el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, ejecutando en el propio domicilio familiar programas intensivos de capacitación parental orientados a preservar la permanencia del menor en su hogar y reparar los vínculos afectivos dañados.
7. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
8. Coordinación técnica con colegios e institutos (**CEIP Álvarez Quintero, CEIP Rodrigo Caro, IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León**).
9. Intervención directa ante estilos parentales permisivos o negligentes que toleran la desescolarización, estableciendo contratos socioeducativos de corresponsabilidad parental.
10. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte y Pedanías Utreranas**:
11. Despliegue de actuaciones socioeducativas de dinamización familiar en el marco del Plan Local de la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)** en la **Barriada El Tinte**.
12. Extensión descentralizada de programas de parentalidad positiva a los núcleos de población rurales y pedanías de Utrera (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), combatiendo el aislamiento geográfico y dotando a las familias rurales de pautas de crianza respetuosa.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Científica Consolidada

- **Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S.** (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum.
- **Baumrind, D.** (1971). Current patterns of parental authority. *Developmental Psychology*, 4(1p2), 1-103.
- **Bowlby, J.** (1951). *Maternal care and mental health*. World Health Organization Monograph Series, No. 2.
- **Bowlby, J.** (1969/1982). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- **Harlow, H. F.** (1958). The nature of love. *American Psychologist*, 13(12), 673-685.
- **Lorenz, K.** (1935). Der Kumpan in der Umwelt des Vogels. *Journal für Ornithologie*, 83(2), 137-213.
- **Maccoby, E. E., & Martin, J. A.** (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), *Handbook of child psychology* (Vol. 4, pp. 1-101). Wiley.
- **Main, M., & Solomon, J.** (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.), *Affective development in infancy* (pp. 95-124). Ablex.
- **Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., & Martín, J. C.** (2010). *Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias*. FEMP.
- **Spitz, R. A.** (1945). Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. *The Psychoanalytic Study of the Child*, 1(1), 53-74.
- **Consejo de Europa**. (2006). *Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad*.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección. *BOJA nº 111, de 13/06/2022*.
- **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba el instrumento VALÓRAME. *BOJA nº 150, de 06/08/2019*.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 33

Tema 33: El juego como medio de aprendizaje. Teorías del juego. Tipos de juegos: conceptos generales. La intervención del educador en el juego

Ámbito: Pedagogía del Ocio, Psicología del Desarrollo Infantil, Metodología Lúdica e Inclusión Social

Tema 33 — El juego como medio de aprendizaje. Teorías del juego. Tipos de juegos: conceptos generales. La intervención del educador en el juego

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Pedagogía del Ocio, Psicología Evolutiva e Intervención Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El juego no es una mera actividad de recreo, un pasatiempo intrascendente ni un simple intervalo de descanso intercalado entre las tareas de aprendizaje formal. Muy al contrario, el juego constituye la actividad rectora fundamental de la infancia, el lenguaje primigenio mediante el cual los niños descubren, comprenden, dominan y transforman el mundo físico y relacional que los rodea. Como magistralmente sentenció el historiador y filósofo holandés **Johan Huizinga** en su obra cumbre *Homo Ludens* (1938), la cultura humana no nace *del* juego como un subproducto tardío, sino que surge y se desarrolla *en* el juego y *como* juego: la dimensión lúdica precede filogenéticamente a las instituciones sociales, al derecho y a la educación.

En el plano estrictamente jurídico internacional y nacional, el juego goza de la consideración indiscutible de **derecho humano fundamental de la infancia**. Así lo consagra taxativamente el **artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989)**, al reconocer *"el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes"*. En el marco estatal, la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)**, y a nivel autonómico la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, mandatan a los poderes públicos la obligación de garantizar espacios, infraestructuras y tiempos protegidos para el ejercicio efectivo del juego libre, seguro, inclusivo y no violento.

En el marco de las competencias municipales asignadas por los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, y de la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**, el Educador y la Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera encuentran en el juego una herramienta metodológica insustituible. En contextos de vulnerabilidad social, deprivación sociocultural, desestructuración familiar, absentismo escolar crónico o conflicto relacional, la acción socioeducativa utiliza el dispositivo lúdico como canal privilegiado para la observación diagnóstica, la estimulación integral del desarrollo, la reparación de vínculos afectivos intrafamiliares y la dinamización comunitaria en barrios desfavorecidos.

```
                DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO LÚDICO
  +-------------------------------------------------------------------+
  | 1. DERECHO FUNDAMENTAL     | Art. 31 CDN 1989, LOPIVI y Ley 4/2021 |
  | 2. MOTOR EVOLUTIVO         | Maduración motora, cognitiva y social |
  | 3. ESPACIO PSICODINÁMICO   | Catarsis, elaboración de traumas y ToM|
  | 4. HERRAMIENTA PEDAGÓGICA  | Aprendizaje significativo y andamiaje |
  | 5. MEDIO SOCIOEDUCATIVO    | Inclusión, coeducación e integración  |
  +-------------------------------------------------------------------+
```

---

2. El Juego como Medio de Aprendizaje y Motor del Desarrollo Integral

2.1. Concepto y Características Estructurales del Juego

Desde una aproximación pedagógica y sociológica rigurosa, el juego puede definirse como una actividad voluntaria, placentera, espontánea e intrínsecamente motivada, realizada dentro de ciertos límites de espacio y tiempo fijados con arreglo a reglas libremente aceptadas pero imperiosas, que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión, alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente.

Retomando las formulaciones de **Johan Huizinga (1938)** y **Roger Caillois (1958)**, el juego infantil reúne seis características definitorias esenciales: 1. **Actividad libre y voluntaria**: El juego no puede ser impuesto coactivamente desde el exterior; si se obliga a un niño a jugar bajo amenaza o prescripción rígida, la actividad se desnaturaliza y se transmuta en trabajo o adiestramiento. 2. **Fuente inagotable de placer y motivación intrínseca**: Su recompensa reside en el propio acto de jugar (autotélico), no en la obtención de beneficios materiales extrínsecos ni en la consecución de productos finales utilitarios. 3. **Ficticio o delimitado respecto a la realidad (*hacer como si*)**: El jugador entra en una realidad paralela dotada de una "segunda naturaleza" que suspende temporalmente las leyes del mundo cotidiano, abriendo un campo ilimitado para la fantasía y el ensayo simbólico. 4. **Espacio y tiempo separados y delimitados**: El juego acontece en un espacio físico o mental consagrado (el "círculo mágico", el tablero, la caja de arena, el patio) y durante una duración acotada. 5. **Reglado**: Todo juego, incluso el más espontáneo o imaginativo, posee reglas internas (explícitas en los juegos de mesa o implícitas en el juego de roles: si jugamos a mamás y bebés, el "bebé" no puede levantarse y conducir un coche sin romper la convención lúdica). 6. **Incierto**: El desarrollo y el desenlace lúdico no pueden estar rígidamente predeterminados de antemano; la duda sobre el resultado mantiene la tensión y la implicación atencional activa.

2.2. El Juego como Motor Integral del Desarrollo Infantil

El juego incide simultáneamente en todas las áreas del desarrollo neuropsicológico de la persona:

```
                        IMPACTO DEL JUEGO
            +-----------------------------------------------+
            |             EL JUEGO EN LA INFANCIA           |
            +-----------------------------------------------+
                                 |
      +------------------+------------+------------+------------------+
      |                  |                         |                  |
      v                  v                         v                  v
[PSICOMOTOR]      [COGNITIVO]              [AFECTIVO]         [SOCIAL]
- Praxias         - Asimilación realidad   - Catarsis         - Descentralización
- Esquema corporal- Función simbólica      - Proyección       - Empatía y roles
- Coordinación    - Creatividad            - Resiliencia      - Reglas morales
```

- **Dimensión Psicomotora y Sensorial**:
- Favorece el control postural, la motricidad gruesa (carreras, saltos, equilibrio) y la motricidad fina y praxias (ensamblajes, manipulaciones de precisión).

- Facilita la estructuración del **esquema corporal**, la lateralidad definida y la coordinación visomotora y espacial.
- Suministra una rica estimulación propioceptiva, vestibular y sensorial indispensable para la maduración neurosensorial de la primera infancia.
- **Dimensión Cognitiva y Lingüística**:
- Estimula la **función simbólica** (capacidad de evocar mentalmente objetos o situaciones ausentes mediante signos y significantes).
- Fomenta la atención sostenida, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la resolución creativa de problemas heurísticos.
- Actúa como catalizador del lenguaje verbal y no verbal: en el juego sociodramático el vocabulario se expande de forma exponencial, perfeccionándose la morfosintaxis y la pragmática comunicativa.
- **Dimensión Afectiva y Emocional**:
- Función de **catarsis y alivio de tensiones**: el juego permite canalizar impulsos agresivos, miedos, celos o vivencias de ansiedad en un marco seguro y socialmente aceptable.
- Favorece la elaboración psíquica de experiencias traumáticas o estresantes (hospitalizaciones, divorcios, desestructuración familiar), permitiendo al menor pasar de un rol pasivo y victimario a un **rol activo y dominador de la situación** (como observó Freud en el *Fort-da*).
- Fortalece la autoestima, el sentido de autoeficacia y la tolerancia a la frustración ante el fracaso o la derrota lúdica.
- **Dimensión Social y Moral**:
- Facilita la **descentración cognitiva**: superar el egocentrismo infantil para colocarse en la perspectiva mental y emocional de los compañeros de juego (desarrollo de la Teoría de la Mente).
- Aprendizaje vivencial de la cooperación, el altruismo, el respeto al turno y la negociación pacífica de disputas.
- Interiorización de normas sociomorales: del cumplimiento heterónomo de la norma impuesta por el adulto al respeto autónomo de la regla consensuada democráticamente por el grupo de iguales (Piaget).

2.3. Principios Pedagógicos del Aprendizaje Lúdico y Gamificación Socioeducativa

En la pedagogía contemporánea y la Educación Social, el aprendizaje mediado por el juego se fundamenta en principios sólidos: - **Aprendizaje Significativo (David Ausubel)**: El juego conecta directamente los nuevos contenidos con los conocimientos previos y el universo experiencial del menor, garantizando que el aprendizaje sea duradero, funcional y emocionalmente arraigado. - **Motivación Intrínseca vs. Extrínseca**: Mientras los métodos instructivos tradicionales recurren frecuentemente al refuerzo o castigo externo, el juego activa los circuitos dopaminérgicos del placer intrínseco por el descubrimiento, maximizando la plasticidad cerebral y la absorción atencional. - **Gamificación Socioeducativa**: Aplicación estratégica de mecánicas, dinámicas y elementos propios de los juegos (desafíos, niveles, insignias, cooperación en misiones grupales) a contextos no lúdicos (talleres de habilidades sociales, programas de absentismo escolar o convivencia vecinal), transformando tareas complejas en retos motivantes y accesibles.

---

3. Teorías del Juego: Evolución Doctrinal e Histórica

El estudio sistemático del juego ha suscitado explicaciones desde la biología, la sociología, el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Se dividen doctrinalmente en dos grandes bloques: las **teorías clásicas** (finales del siglo XIX y principios del XX) y las **teorías modernas y contemporáneas** (siglo XX y XXI).

3.1. Las Teorías Clásicas del Juego

TEORÍAS CLÁSICAS DEL JUEGO

TEORÍA	AUTORES	POSTULADO CENTRAL
Exceso de Energía	Spencer (1855) / Schiller	Liberación o descarga de la energía biológica sobrante.
Descanso o Recreación	Moritz Lazarus (1883)	Recuperación compensatoria tras la fatiga del trabajo.
Recapitulación Filogenética	G. Stanley Hall (1904)	Reproducción ontogenética de etapas históricas humanas
Preejercicio o Ejercicio Previo	Karl Groos (1896, 1899)	Ensayo e instinto preparatorio de habilidades adultas.

1. **Teoría del Exceso o Sobrante de Energía (Herbert Spencer, 1855; Friedrich Schiller)**:
2. Inspirada en la fisiología de la era industrial, sostiene que los seres vivos acumulan energía vital para garantizar su supervivencia y nutrición. En los niños y cachorros de mamíferos superiores, al tener sus necesidades vitales básicas cubiertas por sus progenitores, la energía biológica no consumida genera una presión interna que debe descargarse hacia el exterior sin fin utilitario a través de movimientos motores y carreras: el juego es la válvula de escape de ese excedente energético.
3. **Teoría del Descanso, Relajación o Recreación (Moritz Lazarus, 1883)**:
4. Planteamiento diametralmente opuesto al anterior: el juego no nace de la abundancia de energía, sino como una respuesta fisiológica restauradora frente al agotamiento físico y mental derivado de las actividades laborales o productivas. Jugar permite al organismo descansar, relajarse y recomponer sus energías gastadas mediante actividades placenteras y libres de tensión.
5. **Teoría de la Recapitulación Filogenética (G. Stanley Hall, 1904)**:
6. Basándose en la ley biogenética de Ernst Haeckel (*"la ontogénesis reproduce la filogénesis"*), Hall postuló que las actividades lúdicas infantiles son una reproducción ordenada de las formas de vida y etapas culturales que la especie humana ha atravesado a lo largo de su historia evolutiva. Así, los juegos de trepar y perseguirse reviven la etapa animal/simiesca; los juegos de caza, pesca o construcciones de chozas reproducen la etapa salvaje; y los juegos de bandas y reglas reflejan la época tribal y gregaria. El juego cumpliría la función de canalizar y extinguir instintos primitivos superados por la civilización.
7. **Teoría del Preejercicio o Ejercicio Preparatorio (Karl Groos, 1896, 1899)**:
8. Expuesta en sus obras *Die Spiele der Thiere* (El juego de los animales) y *Die Spiele der Menschen* (El juego del hombre), Groos formuló la teoría clásica más sólida e influyente. Postuló que el juego es un fenómeno biológico innato cuya función adaptativa primordial es servir de **ensayo o entrenamiento preparatorio de los instintos y habilidades que el individuo necesitará desplegar en la vida adulta**. El gato que juega con un ovillo de lana está entrenando las pautas motoras de la caza; la niña o el niño que juegan a las muñecas o a construir herramientas ensayan la parentalidad, la defensa y el trabajo productivo. Groos acuñó la célebre máxima: *"El animal no juega porque sea joven, sino que tiene una juventud precisamente para poder jugar"*.

3.2. Las Teorías Modernas y Contemporáneas del Juego

3.2.1. Teorías Psicoanalíticas: Freud, Klein y Winnicott

El psicoanálisis situó el juego en el epicentro de la estructuración psíquica y emocional del inconsciente infantil:
**- Sigmund Freud (*Más allá del principio del placer, 1920): - Observó a su nieto de año y medio jugar con un carretel de madera atado a un hilo, arrojándolo tras la cortina de su cuna*

mientras emitía un sonido gutural ("o-o-o", interpretado como fort = lejos/fuera) y tirando luego del hilo para recuperarlo jubilosa mente ("da" = aquí). Freud interpretó este célebre juego del Fort-da como la manifestación de la **compulsión de repetición**: el niño elabora activamente la angustia provocada por la partida de su madre (experiencia sufrida pasivamente con impotencia), transformándose mediante el juego en el agente activo que controla simbólicamente la desaparición y el reencuentro. - **Melanie Klein (1932)**: - Pionera del psicoanálisis infantil, equiparó el juego espontáneo de los niños con la **asociación libre** del paciente adulto. Los juguetes y las acciones lúdicas son símbolos proyectivos directos de las fantasías inconscientes, pulsiones edípicas y ansiedades paranoides y depresivas del menor, configurando la base de la técnica diagnóstica del juego. - **Donald Woods Winnicott (*Realidad y juego*, 1971)**: - Formuló los conceptos fundamentales de **espacio potencial o zona transicional** y **objeto transicional** (la mantita, el peluche o juguete especial que no forma parte del cuerpo del bebé pero tampoco se percibe como mundo exterior absoluto). El juego se despliega en esta tercera área de experiencia humana intermedia entre la realidad psíquica subjetiva y el mundo exterior compartido. Para Winnicott, el juego es un acto creador de salud mental: *"El jugar es por sí mismo una terapia (...) en el juego, y solo en él, pueden el niño o el adulto crear y usar toda la personalidad"*.

3.2.2. La Teoría Constructivista y Cognitiva de Jean Piaget

Para **Jean Piaget** (*La formación del símbolo en el niño*, 1945), el juego no es una función psicológica aislada, sino una manifestación nuclear del desarrollo cognitivo general, estrechamente vinculada a los procesos de **asimilación y acomodación**: - En el pensamiento reflexivo o adaptativo ordinario existe un equilibrio dialéctico entre asimilación (incorporar la realidad a los esquemas mentales) y acomodación (modificar los esquemas para amoldarse a la realidad exterior). - En el **juego**, por definición, se produce una **primacía absoluta de la asimilación sobre la acomodación**: el niño deforma, transmuta y pliega la realidad física externa a sus propios esquemas y deseos internos, sin necesidad de acomodarse pasivamente a las leyes objetivas del mundo (un palo *se convierte* en una espada o en un caballo al galope).

Piaget demostró que las tipologías de juego evolucionan de forma indisociable con los estadios del desarrollo cognoscitivo: 1. **Juego de ejercicio o sensoriomotor (0 a 2 años)**: Consiste en la repetición de conductas motoras y sensoriales aprendidas por el mero placer funcional de dominar la acción (chupar, golpear, tirar objetos, correr). 2. **Juego simbólico o de ficción (2 a 6-7 años)**: Apogeo en el estadio preoperacional; implica la evocación de un objeto ausente mediante la función semiótica y el "hacer como si" (jugar a los médicos, a papás y mamás, alimentar a muñecos invisibles). 3. **Juego de reglas (6-7 a 11-12 años y vida adulta)**: Propio de las operaciones concretas; el juego adquiere una estructura social formalizada donde las normas son acordadas, respetadas y sancionadas por el colectivo.

3.2.3. La Teoría Sociocultural e Histórica de Lev S. Vygotsky y Daniel Elkonin

Frente a la visión individual-biológica de Piaget, el psicólogo soviético **Lev S. Vygotsky** (*El papel del juego en el desarrollo del niño*, 1933) confirió al juego un origen y una trascendencia puramente social y cultural: - **El juego como actividad rectora**: Durante la etapa preescolar (3 a 6 años), el juego de roles es la fuerza motriz principal que tracciona y lidera todo el desarrollo psicológico infantil. - **Creación de una Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)**: Vygotsky formuló la célebre tesis de que *"en el juego, el niño siempre se sitúa por encima de su edad promedio, de su conducta cotidiana habitual; en el juego, es como si fuera un palmo más alto de lo que es en realidad"*. El juego condensa en sí mismo todas las tendencias evolutivas en forma concentrada, sirviendo como una gigantesca fuente de desarrollo proximal. - **Emancipación del significado respecto al objeto**: En la primera infancia, la acción del niño está tiranizada por la percepción visual inmediata de los objetos (un palo sólo sugiere golpear el suelo). Mediante la situación imaginaria del juego, el pensamiento se libera del campo perceptual: el niño separa por primera vez el **significado de la palabra y el concepto respecto al objeto físico concreto** (utiliza el palo como si fuera un caballo; la propiedad motriz del caballo reside en la mente y el lenguaje del menor, y el palo actúa únicamente como punto de apoyo o pivote semiótico). - **Toda situación imaginaria contiene reglas sociales latentes**: Cuando una niña juega a ser

madre, no actúa como le da la gana; se somete voluntariamente a las reglas y restricciones sociales de conducta que la cultura atribuye al rol de madre. La paradoja del juego es que el niño renuncia al impulso inmediato de satisfacción para gozar del sometimiento placentero a las reglas sociales del papel elegido, constituyendo la mayor escuela de **autorregulación y voluntad moral**.

3.2.4. La Teoría Formativa y Cultural de Jerome Bruner

Jerome Bruner (1972, 1983) investigó el juego en relación con la resolución de problemas y el lenguaje infantil: - El juego es un escenario de **experimentación sin consecuencias punitivas ni frustrantes**: permite ensayar combinaciones conductuales complejas y arriesgadas sin sufrir las sanciones, peligros o fracasos que acarrearía la misma conducta en la vida real. - El juego actúa como un potente andamio (*scaffolding*) donde el adulto y los iguales competentes modelan destrezas culturales complejas que posteriormente el menor integrará en su vida práctica autónoma.

---

4. Tipos de Juegos: Conceptos Generales y Clasificaciones

La inmensa diversidad de las manifestaciones lúdicas ha generado múltiples taxonomías según el enfoque pedagógico, social, estructural o funcional adoptado.

```
                    CLASIFICACIONES CENTRALES DEL JUEGO
=========================================================================
1. COGNITIVO-EVOLUTIVA (Piaget)  | Ejercicio -> Simbólico -> Reglas -> Const.
2. SOCIAL-INTERACTIVA (Parten)   | Desocupado -> Solitario -> Espectador ->
                                 | Paralelo -> Asociativo -> Cooperativo.
3. ESTRUCTURAL-CULTURAL (Caillois)| Agon, Alea, Mimicry, Ilinx (Paidia-Ludus).
4. SOCIOEDUCATIVA                | Cooperativos (Orlick), Populares, Motores.
=========================================================================
```

4.1. Clasificación Evolutivo-Cognitiva de Jean Piaget

Es la clasificación más universalmente evaluada en pruebas selectivas de administraciones públicas:

1. **Juego de Ejercicio o Funcional (0 a 2 años - Estadio Sensoriomotor)**:
2. Actividades motrices que no entrañan simbolismo ni normas sociales. Se basan en las reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias: lanzar objetos al suelo reiteradamente, chapotear en el agua, balancear sonajeros, correr o saltar por el mero placer funcional del movimiento y del dominio somático.
3. **Juego Simbólico o de Ficción (2 a 6-7 años - Estadio Preoperacional)**:
4. Capacidad de representar un objeto o vivencia mediante un sustituto simbólico ("hacer como si").
5. Evoluciona en complejidad:
   - *Simbolismo individual (2-3 años)*: Acciones simbólicas aisladas proyectadas sobre muñecos o sobre sí mismo (hacer que duerme).
   - *Juego sociodramático (4-6 años)*: Representación colectiva organizada de roles complementarios (médicos, policías, familias), con asignación verbal de papeles y decorados imaginarios.
6. **Juego de Reglas (6-7 años en adelante - Operaciones Concretas y Formales)**:
7. Juegos de naturaleza social donde existen normas obligatorias predeterminadas que regulan la competición o la colaboración entre jugadores (el escondite, el fútbol, juegos de cartas, ajedrez).
8. Evolución de la concepción de la regla según Piaget:
   - *Etapa motriz y egocéntrica (menores de 5 años)*: Las reglas no se comprenden o se ignoran; cada niño juega a su manera sin coordinarse.
   - *Etapa heterónoma o de respeto unilateral (6 a 9 años)*: La regla es percibida como algo sagrado, eterno e inmutable, creada por los adultos o por Dios; cambiar una regla se considera pecado o trampa absoluta.

- *Etapa autónoma o de respeto mutuo (a partir de 10-11 años)*: Las reglas se entienden como convenciones sociales democráticas consensuadas entre los jugadores, que pueden ser modificadas si todos los participantes están unánimemente de acuerdo.

9. **Juego de Construcción (Transversal a todos los estadios)**:
10. Nace en torno al primer año de vida como superposición de bloques simples y se complejiza a lo largo de toda la infancia mediante maquetas, rompecabezas, legos y modelado. Constituye el **puente de transición entre el juego y el trabajo/actividad seria adaptada**.

4.2. Clasificación Social de la Interacción Lúdica: Mildred Parten (1932)

Mediante la observación sistemática del juego libre en educación infantil, **Mildred Parten** identificó seis categorías conductuales de participación social, ordenadas en una escala evolutiva de maduración:

Tipo de Juego Social	Edad Típica	Características Conductuales Observables
1. Conducta Desocupada	Lactantes / Inicial	No juega activamente; realiza movimientos corporales aleatorios o sigue al adulto con la mirada sin meta.
2. Juego Solitario	1 a 2 años	El niño juega solo, de forma autónoma e independiente, con juguetes distintos a los de los niños cercanos, sin intentar acercarse.
3. Conducta de Espectador	2 a 2,5 años	El niño observa atentamente el juego de otros, formula preguntas o hace sugerencias verbales, pero **no participa físicamente en la acción**.
4. Juego Paralelo	2,5 a 3,5 años	Juega con juguetes semejantes y al lado de otros niños, pero **juega de forma individual sin interactuar directamente ni coordinar metas**. Es la antesala de la socialización.
5. Juego Asociativo	3,5 a 4,5 años	Los niños interactúan, conversan, se prestan materiales y se imitan, pero **cada uno mantiene su interés y objetivo lúdico individual** (no hay meta grupal dividida).
6. Juego Cooperativo	4,5 a 6 años en adelante	Máxima madurez social: el grupo se organiza para alcanzar una meta común formalizada, con división de tareas y reparto de **roles complementarios** (ej.: construir un castillo juntos).

4.3. Clasificación Estructural y Sociológica de Roger Caillois (1958)

En su célebre tratado *Teoría de los juegos: Los juegos y los hombres*, **Roger Caillois** clasificó los juegos en cuatro grandes categorías fundamentales según la actitud psíquica y el principio operativo rector:

```
                    LAS CUATRO CATEGORÍAS DE CAILLOIS
=========================================================================
1. AGON (Competición / Lucha):
   * Triunfo de la destreza, el esfuerzo, la perseverancia y el mérito propio.
   * Igualdad artificial de oportunidades en el punto de partida.
   * Ejemplos: Carreras, atletismo, ajedrez, fútbol.
-------------------------------------------------------------------------
2. ALEA (Azar / Suerte / Destino):
   * Negación del esfuerzo y del mérito; sumisión a la fortuna ciega.
   * El jugador es pasivo ante el resultado determinado por el destino.
   * Ejemplos: Dados, lotería, ruleta, cara o cruz.
-------------------------------------------------------------------------
3. MIMICRY (Simulacro / Máscara / Ficción):
   * Transformación temporal de la propia identidad; hacer creer que se es otro.
   * Suspensión momentánea del yo mediante el disfraz, el teatro y la ilusión.
   * Ejemplos: Juego simbólico infantil, disfraces, teatro, títeres.
-------------------------------------------------------------------------
4. ILINX (Vértigo / Trance / Mareo sensorial):
   * Búsqueda deliberada de destruir por un instante la estabilidad de la percepción.
   * Provocación de un pánico voluptuoso o mareo psicofisiológico.
   * Ejemplos: Columpios, tiovivo, montaña rusa, rodar por una colina de hierba.
=========================================================================
```

Caillois añadió un eje continuo de polaridad operativa sobre el que se despliegan las cuatro categorías anteriores: - **Paidia**: Principio de agitación espontánea, diversión desordenada, improvisación libre, risa infantil y fantasía no estructurada. - **Ludus**: Principio de disciplina reglada, dificultad artificialmente creada, exigencia técnica, perseverancia y subordinación a cánones formales rigurosos.

4.4. Clasificaciones Socioeducativas de Interés en la Administración Local

- **Juegos Cooperativos (Terry Orlick, 1978, 1982)**: Diseñados para que **todos los participantes jueguen juntos para conseguir una meta compartida, eliminando la exclusión y la rivalidad destructiva**. El éxito de uno es el éxito de todos ("jugar con otros, no contra otros"). Son prioritarios en la intervención socioeducativa para fomentar la empatía, integrar a menores con necesidades específicas y prevenir el acoso escolar.
- **Juegos Tradicionales y Populares**: Transmitidos de generación en generación (la comba, el trompo, el tejo/rayuela, las canicas, el pillapilla). Poseen un incalculable valor patrimonial, no requieren recursos comerciales y permiten rescatar la memoria comunitaria y el encuentro intergeneracional.
- **Juegos de Mesa y Estrategia**: Herramienta extraordinaria para trabajar las Funciones Ejecutivas en niños y adolescentes: inhibición de impulsos, planificación, respeto de turnos y anticipación mental.
- **El Videojuego y el Ocio Digital**: Fenómeno sociolúdico preponderante en la infancia y adolescencia contemporánea. Presenta potenciales educativos evidentes (coordinación visoespacial, resolución rápida de problemas, juego cooperativo en red), pero exige una rigurosa intervención socioeducativa para prevenir riesgos severos: adicción comportamental (Trastorno por uso de videojuegos según la CIE-11), aislamiento social, exposición a violencia gráfica explícita y mecanismos de ludopatía encubierta (*loot boxes* o cajas de recompensa).

---

5. La Intervención del Educador/a Social en el Juego

La concepción tradicional del educador como mero vigilante pasivo o como instructor directivo que impone juegos estructurados está completamente superada en la Educación Social moderna. La intervención socioeducativa en el juego exige un sofisticado equilibrio entre la protección del carácter espontáneo de la actividad lúdica y la mediación pedagógica intencional.

```
          ROLES DEL EDUCADOR/A SOCIAL EN EL DISPOSITIVO LÚDICO
=========================================================================
1. PLANIFICADOR / AMBIENTADOR   | Organización espacial, temporal y
                                | selección de materiales no estereotipados.
-------------------------------------------------------------------------
2. OBSERVADOR DIAGNÓSTICO       | Detección de apego, maltrato, acoso,
                                | aislamiento o desajustes del desarrollo.
-------------------------------------------------------------------------
3. MEDIADOR NO INVASIVO         | Andamiaje (Bruner), fomento de la
                                | autonomía y resolución pacífica de pugnas.
-------------------------------------------------------------------------
4. AGENTE DE INCLUSIÓN Y COEDUC.| Erradicación del sexismo, integración
                                | de la diversidad y juegos cooperativos.
=========================================================================
```

5.1. Roles Técnicos del Educador/a Social en la Dinámica Lúdica

1. **Diseñador y Planificador del Entorno Lúdico**:
2. **Gestión del espacio**: Configurar espacios seguros, estimulantes, accesibles y diversificados (rincones de juego simbólico, zonas de movimiento motor amplio, áreas tranquilas de lectura/construcción).
3. **Gestión del tiempo**: Garantizar tiempos amplios, flexibles y no fragmentados que permitan al menor sumergirse en la trama lúdica sin prisas adultocéntricas.
4. **Selección crítica de materiales y juguetes**: Priorizar materiales desestructurados, polivalentes y de la naturaleza (cajas de cartón, telas, maderas, tubos) sobre los juguetes comerciales hiperestructurados y de funcionamiento unívoco con pilas, ya que los materiales neutros multiplican exponencialmente la imaginación y el pensamiento divergente.
5. **Observador Sistemático y Evaluador Diagnóstico**:
6. El juego libre es una ventana diagnóstica transparente a través de la cual el Educador Social puede evaluar:
    - El nivel madurativo y cognitivo (tipo de juego piagetiano o parteniano desplegado).
    - La presencia de **indicadores de riesgo o desprotección infantil**: agresividad destructiva reiterada, sexualización patológica precoz en el juego de muñecos (indicador de abuso sexual), mutismo selectivo, aislamiento crónico o congelación motora indicativa de apego desorganizado.
    - Dinámicas grupales: liderazgos positivos o tiránicos, sumisión, exclusión social o conductas de acoso entre iguales (*bullying*).
7. **Facilitador y Mediador no Invasivo (*Préstamo de Conciencia*)**:
8. Intervenir siguiendo el principio de **mínima intervención necesaria**: no dirigir ni monopolizar el juego. El educador entra en el juego sólo para desbloquear situaciones de apatía, enriquecer la trama simbólica mediante preguntas abiertas o proporcionar un andamiaje temporal (Bruner) que permita a los niños superar una barrera motriz o social, retirándose de inmediato para devolverles la iniciativa autónoma.
9. Mediación pacífica en conflictos: no actuar como juez que sentencia sanciones, sino como facilitador reflexivo que ayuda a las partes a verbalizar sus emociones y consensuar soluciones justas.
10. **Agente de Inclusión y Coeducación**:
11. **Desmontar el juego y juguete sexista**: Desarticular la segregación de género (muñecas/cuidados para niñas y acción/violencia para niños), garantizando que todos los menores experimenten todas las modalidades lúdicas con total libertad.
12. **Accesibilidad universal**: Adaptar reglas, materiales y espacios para asegurar la participación plena y activa de niños y niñas con discapacidad física, intelectual o del espectro autista (TEA).

5.2. El Juego en los Dispositivos de Servicios Sociales Municipales

- **Ludotecas Socioeducativas Municipales**: Espacios socioeducativos de titularidad pública diseñados específicamente para desarrollar el juego infantil, facilitar el préstamo de juguetes, proporcionar un

ambiente protector frente a la precariedad de la vivienda y compensar las carencias de estímulos en familias en situación de vulnerabilidad.

- **El Juego en la Reparación del Apego Familiar (Terapia Filial adaptada)**: Utilización de sesiones de juego dirigido en el Centro de Servicios Sociales donde progenitores con competencias mermadas (atendidos por el Equipo de Tratamiento Familiar - ETF) aprenden a jugar de forma no autoritaria ni punitiva con sus hijos, restableciendo canales de afecto cálido, mirada recíproca y sintonía diádica.
- **Intervención en Medio Abierto y Calle**: Dinamización lúdica en plazas, parques y plazoletas de barriadas desfavorecidas. La animación comunitaria mediante juegos populares y de calle rescata el espacio público como punto de encuentro vecinal pacífico, previene la adscripción a bandas juveniles o la anomia callejera y fortalece la cohesión social comunitaria.

---

6. La Intervención Socioeducativa Lúdica en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el municipio de Utrera, la intervención técnica mediante el juego se concreta en múltiples proyectos e instituciones locales:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Ludotecas y Talleres de Habilidades Sociales para la Infancia**: Talleres grupales periódicos donde los Educadores Sociales utilizan juegos cooperativos (siguiendo a Terry Orlick) para mejorar la asertividad, el autocontrol emocional y la resolución noviolenta de disputas en menores derivados por los Equipos Básicos de Servicios Sociales.
3. **Coordinación con el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera**: Al amparo de la **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía**, el juego sensoriomotor y de interacción diádica se utiliza como la técnica prioritaria de estimulación global en bebés de 0 a 6 años que presentan trastornos del neurodesarrollo o riesgo psicosocial en Utrera.
4. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:
5. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera, financiado con fondos europeos FSE+, los educadores sociales desarrollan actividades de dinamización lúdica callejera en la **Barriada El Tinte**.
6. Jornadas de juegos tradicionales, gymkhanas comunitarias y campeonatos de juegos cooperativos en plazas y espacios abiertos del barrio, combatiendo el sedentarismo digital, la estigmatización barrial y facilitando la convivencia intercultural entre familias de diversas etnias y procedencias.
7. **Descentralización Lúdico-Educativa en las Pedanías Utreranas**:
8. Los Servicios Sociales Comunitarios extienden su acción a las tres pedanías de Utrera: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.
9. Ejecución de programas lúdico-socioeducativos estivales y de apoyo extraescolar en las pedanías, asegurando que los niños y niñas del medio rural dispongan de espacios lúdicos estructurados, biblioteca de juegos y talleres coeducativos en igualdad de oportunidades respecto al núcleo urbano.
10. **Coordinación con Centros Escolares y el Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**:
11. Coordinación con los equipos de orientación de colegios de Infantil y Primaria de Utrera (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Al-Ándalus, CEIP Coca de la Piñera**).
12. Aplicación de metodologías de aprendizaje basado en juegos (*game-based learning*) y gamificación en las intervenciones del EMAE para reenganchar al alumnado absentista y restaurar su autoconcepto escolar dañado.

---

7. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición cultural de juego (Johan Huizinga)**: En *Homo Ludens* (1938); el juego es anterior a la cultura y constituye el fundamento de las instituciones sociales humanas.
2. **Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)**: Consagra el juego, el descanso y el esparcimiento como derecho humano fundamental de la infancia.
3. **Seis características del juego según Huizinga y Caillois**: Libre, autotélico (placer intrínseco), ficticio (*hacer como si*), delimitado en espacio/tiempo, reglado e incierto.
4. **Teoría del exceso de energía**: Herbert Spencer (1855) y Friedrich Schiller; el juego como liberación o descarga de la energía biológica sobrante no empleada en la subsistencia.
5. **Teoría del descanso o recreación**: Moritz Lazarus (1883); el juego como necesidad compensatoria de recuperación y relajación tras el agotamiento del trabajo.
6. **Teoría de la recapitulación filogenética**: G. Stanley Hall (1904); el niño reproduce en sus juegos las etapas evolutivas de la humanidad (animal, salvaje, tribal).
7. **Teoría del preejercicio o ejercicio preparatorio**: Karl Groos (1896, 1899); el juego como ensayo y maduración instintiva de destrezas para la vida adulta.
8. **Juego del *Fort-da* (Sigmund Freud, 1920)**: Juego del carretel de madera en *Más allá del principio del placer*; compulsión de repetición y paso de rol pasivo a activo ante la pérdida materna.
9. **Técnica del juego en psicoanálisis infantil**: Melanie Klein (1932); equipara el juego espontáneo infantil a la asociación libre del adulto.
10. **Espacio y objeto transicional**: Donald W. Winnicott (*Realidad y juego*, 1971); zona intermedia de experiencia entre la realidad psíquica subjetiva y el mundo exterior.
11. **Mecanismo cognitivo del juego según Jean Piaget**: Primacía de la **asimilación pura sobre la acomodación** (deformación de la realidad al servicio de los esquemas del yo).
12. **Etapas evolutivas del juego en Piaget**: 1) Ejercicio (sensoriomotor, 0-2a); 2) Simbólico (preoperacional, 2-7a); 3) Reglas (operaciones concretas, 7-12a); 4) Construcción (transversal).
13. **Evolución de la regla en Piaget**: Motriz (egocéntrica) $ ightarrow$ Heterónoma o sagrada (6-9a) $ ightarrow$ Autónoma o consensuada democráticamente (10-11a en adelante).
14. **El juego según Lev S. Vygotsky**: Actividad rectora en la etapa preescolar; crea una **Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)** ("un palmo más alto de lo que es").
15. **Emancipación semiótica en Vygotsky**: En el juego simbólico el significado conceptual se emancipa del objeto físico mediante el pivote imaginario (el palo es un caballo).
16. **Toda situación imaginaria contiene reglas**: Tesis de Vygotsky; el juego de roles impone reglas sociales latentes que enseñan la autorregulación y la voluntad.
17. **Juego como ensayo sin riesgo (Jerome Bruner)**: Actividad lúdica como experimentación conductual sin consecuencias frustrantes ni punitivas.
18. **Seis tipos de juego social según Mildred Parten (1932)**: Desocupado, solitario, espectador, paralelo (2,5-3,5a), asociativo (3,5-4,5a) y cooperativo (4,5-6a en adelante).
19. **Definición de Juego Paralelo (Parten)**: Jugar al lado de otros con materiales semejantes pero sin interactuar directamente ni compartir objetivos (antesala de la socialización).
20. **Cuatro categorías de Roger Caillois (1958)**: *Agon* (competición), *Alea* (azar), *Mimicry* (simulacro/máscara) e *Ilinx* (vértigo/mareo).

21. **Eje *Paidia* vs. *Ludus* (Caillois)**: *Paidia* representa la espontaneidad y agitación libre; *Ludus* representa la dificultad impuesta y la regla formal disciplinada.
22. **Juegos cooperativos (Terry Orlick)**: Jugar para que todos ganen juntos, eliminando la exclusión y la competencia destructiva ("jugar con otros, no contra otros").
23. **El juego de construcción**: Categoría transversal piagetiana que actúa como puente de transición entre el juego simbólico y el trabajo/actividad adaptada.
24. **Rol del educador social en el juego**: Facilitador, observador diagnóstico, mediador pacífico y agente coeducativo, respetando el principio de **mínima intervención necesaria**.
25. **Trastorno por uso de videojuegos**: Incluido en la CIE-11 de la OMS en 2018 como adicción comportamental susceptible de intervención socioeducativa.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                        TEORÍAS DEL JUEGO
========================================================================
CLÁSICAS:
* Spencer/Schiller : Exceso de energía (liberación sobrante).
* Lazarus          : Descanso / recreación (recuperación de fatiga).
* Hall             : Recapitulación filogenética (revive historia humana).
* Karl Groos       : Preejercicio funcional (entrenamiento para la adultez).
------------------------------------------------------------------------
MODERNAS:
* Freud            : Placer, catarsis y repetición activa (Fort-da).
* Klein            : Técnica del juego = Asociación libre infantil.
* Winnicott        : Espacio potencial y objeto transicional (creatividad).
* Piaget           : Primacía Asimilación sobre Acomodación.
                     Ejercicio (0-2a) -> Simbólico (2-7a) -> Reglas (7-12a).
* Vygotsky         : Actividad rectora, ZDP ("un palmo más alto"),
                     libera significado del objeto, reglas sociales latentes.
* Bruner           : Ensayo conductual sin consecuencias punitivas (andamiaje).
========================================================================
                   CLASIFICACIONES TIPOLÓGICAS
========================================================================
MILDRED PARTEN (Dimensión Social):
1. Desocupado  -> 2. Solitario -> 3. Espectador ->
4. PARALELO (2,5-3,5a: juntos sin coordinar) ->
5. ASOCIATIVO (3,5-4,5a: charlan y comparten material sin meta común) ->
6. COOPERATIVO (4,5-6a: roles divididos y meta formal común).
------------------------------------------------------------------------
ROGER CAILLOIS (Estructura y Actitud):
* AGON    : Competición, mérito, esfuerzo (ajedrez, atletismo).
* ALEA    : Suerte, azar, fortuna ciega (dados, lotería).
* MIMICRY : Simulacro, disfraz, personaje ("hacer como si").
* ILINX   : Vértigo, mareo sensorial (columpios, montaña rusa).
* Continuo: Paidia (agitación libre) <-----------> Ludus (regla estricta).
========================================================================
                INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL
========================================================================
* Roles: Planificador de entornos/materiales, observador diagnóstico,
         mediador no invasivo (andamiaje) y coeducador inclusivo.
* Ámbitos en Utrera: CSSC (Catalina de Perea), CAIT (Ley 1/2023), EMAE,
         Barriada El Tinte (ERACIS+) y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Confundir la teoría de Spencer con la de Lazarus**:
   Trampa: Afirmar que Herbert Spencer sostenía que se juega para descansar y relajarse de la fatiga.

Realidad: Spencer formuló la teoría del **exceso o sobrante de energía** (se juega porque sobra energía). Quien sostuvo que el juego sirve para descansar y reponer energías fue **Moritz Lazarus**.

2. **Autoría de la teoría del preejercicio**:
   Trampa: Atribuir a Jean Piaget la idea de que el juego es un ejercicio de preparación instintiva para la vida adulta.
   Realidad: Esta formulación biológica corresponde originalmente a **Karl Groos** (1896, 1899).
3. **El equilibrio entre asimilación y acomodación en Piaget**:
   Trampa: Marcar que en el juego piagetiano existe un equilibrio perfecto entre asimilación y acomodación.
   Realidad: En el juego hay un **predominio absoluto de la asimilación sobre la acomodación** (el niño distorsiona la realidad a su antojo). El equilibrio entre ambas ocurre en la adaptación cognitiva inteligente, y el predominio de la acomodación sobre la asimilación ocurre en la imitación.
4. **Diferencia entre juego paralelo y asociativo de Parten**:
   Trampa: Considerar que en el juego asociativo hay una meta común organizada y división de roles.
   Realidad: En el **juego paralelo**, juegan juntos sin interacción mutua. En el **juego asociativo**, interactúan y comparten materiales, pero **cada uno persigue su meta individual**. La meta común dividida en roles coordinados sólo existe en el **juego cooperativo**.
5. **Las categorías de Caillois**:
   Trampa: Afirmar que *Agon* representa el azar y *Alea* la competición.
   Realidad: Es exactamente al revés: ***Agon* es lucha, combate o competición por mérito** (ajedrez, deporte); ***Alea* es el azar, la suerte o los dados**.
6. **Vygotsky y las reglas del juego imaginario**:
   Trampa: Sostener que para Vygotsky el juego simbólico es anárquico y carece totalmente de reglas.
   Realidad: Vygotsky demostró que **toda situación imaginaria contiene reglas sociales latentes** impuestas por la cultura al rol asumido (jugar a mamás obliga a seguir las reglas sociales de la maternidad).
7. **El papel del educador en el juego libre**:
   Trampa: Asumir que el educador social debe intervenir continuamente dirigiendo las acciones de los niños para maximizar el rendimiento escolar.
   Realidad: El principio metodológico rector es la **mínima intervención necesaria**: preservar la iniciativa, libertad y espontaneidad del menor, interviniendo únicamente como facilitador, observador o mediador de conflictos.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La dimensión operativa del Tema 33 en la intervención del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se materializa a través de las siguientes líneas estratégicas:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Ludotecas socioeducativas y talleres infantiles**: Espacios municipales donde el juego cooperativo (siguiendo a Terry Orlick) se utiliza como instrumento pedagógico para desarrollar habilidades pro-sociales, asertividad y autorregulación emocional en menores en situación de vulnerabilidad social.
3. **Sesiones de Juego Filial con Familias en Riesgo**: Intervención con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) bajo el **Decreto 100/2022**, utilizando el juego compartido guiado para enseñar a progenitores pautas de apego seguro, escucha activa y límites afectivos sin recurrir a la coacción.
4. **Coordinación con el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera**: Conforme a la **Ley 1/2023, de 16 de febrero**, se utiliza el juego sensoriomotor y de exploración manipulativa para estimular el desarrollo psicomotor y lingüístico en la etapa de 0 a 6 años.
5. **Dinamización Comunitaria y Mediación en la Barriada El Tinte (ERACIS+)**:

6. Actuaciones enmarcadas en la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)**, financiada con fondos FSE+.
7. Talleres de juego en plazas y calles del barrio, recuperando el juego tradicional y el espacio público como punto de encuentro comunitario libre de violencia, favoreciendo la integración intercultural y la prevención de la anomia juvenil.
8. **Descentralización Lúdica en las Pedanías de Utrera**:
9. Programación de actividades lúdico-educativas en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, garantizando que la infancia del entorno rural acceda a equipamientos y dinámicas lúdicas inclusivas que rompan el aislamiento geográfico.
10. **Prevención del Absentismo Escolar en el EMAE de Utrera**:
11. Coordinación técnica con colegios de Infantil y Primaria de la localidad (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Al-Ándalus, CEIP Coca de la Piñera**).
12. Uso de la gamificación socioeducativa y el juego de roles como metodología de reenganche motivacional y resocialización de menores en expedientes de absentismo escolar.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Científica Consolidada

- **Ausubel, D. P.** (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart & Winston.
- **Bruner, J. S.** (1972). Nature and uses of immaturity. *American Psychologist*, 27(8), 687-708.
- **Caillois, R.** (1958). *Les jeux et les hommes: Le masque et le vertige*. Gallimard. (Trad. esp.: *Teoría de los juegos*. Seix Barral, 1986).
- **Elkonin, D. B.** (1980). *Psicología del juego*. Pablo del Río.
- **Freud, S.** (1920). *Más allá del principio del placer*. Obras Completas, Vol. XVIII. Amorrortu.
- **Groos, K.** (1896). *Die Spiele der Thiere*. Gustav Fischer.
- **Groos, K.** (1899). *Die Spiele der Menschen*. Gustav Fischer.
- **Hall, G. S.** (1904). *Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education*. D. Appleton & Co.
- **Huizinga, J.** (1938). *Homo Ludens: Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur*. H.D. Tjeenk Willink. (Trad. esp.: Alianza Editorial, 2012).
- **Klein, M.** (1932). *El psicoanálisis de niños*. Paidós.
- **Lazarus, M.** (1883). *Über die Reize des Spiels*. F. Dümmler.
- **Orlick, T.** (1982). *The second cooperative sports & games book*. Pantheon Books. (Trad. esp.: *Libres para cooperar, libres para crear*. Paidotribo).
- **Parten, M. B.** (1932). Social participation among pre-school children. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 27(3), 243-269.
- **Piaget, J.** (1945). *La formation du symbole chez l'enfant: Imitation, jeu et rêve, image et représentation*. Delachaux et Niestlé. (Trad. esp.: FCE, 1961).
- **Spencer, H.** (1855). *The principles of psychology*. Longman, Brown, Green & Longmans.
- **Vygotsky, L. S.** (1933/1966). Play and its role in the mental development of the child. *Soviet Psychology*, 5(3), 6-18.
- **Winnicott, D. W.** (1971). *Playing and reality*. Tavistock Publications. (Trad. esp.: *Realidad y juego*. Gedisa, 1979).
- **Convención sobre los Derechos del Niño**, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. *BOE nº 313, de 31/12/1990*.

- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Ley 1/2023, de 16 de febrero**, de Atención Temprana de Andalucía. *BOJA nº 36, de 22/02/2023*.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 34

Tema 34: Las drogas. Legislación básica. Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. La prevención de la drogodependencia. Los centros provinciales de drogodependencias

Ámbito: Drogodependencias, Adicciones, Marco Jurídico, Red Asistencial y Prevención Socioeducativa Municipal

Tema 34 — Las drogas. Legislación básica. Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. La prevención de la drogodependencia. Los centros provinciales de drogodependencias

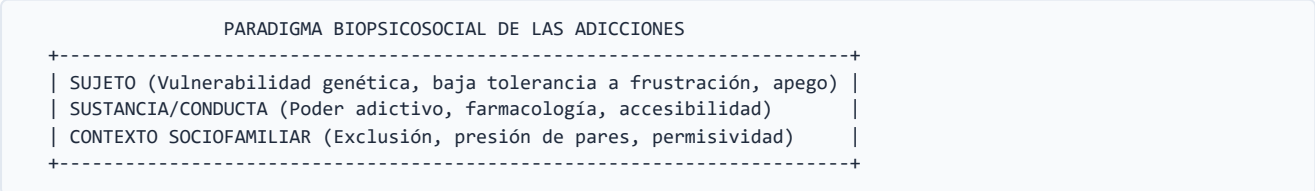
Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Drogodependencias, Adicciones, Marco Jurídico e Intervención Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El consumo problemático de sustancias psicoactivas y la emergencia de las adicciones comportamentales o sin sustancia (juego patológico, apuestas online, uso compulsivo de tecnologías) constituyen uno de los fenómenos psicosociales más complejos, dinámicos y lesivos para la salud pública y la cohesión social contemporánea. Lejos de constituir un problema meramente individual, moral o biomédico, la adicción es una enfermedad crónica, recurrente y biopsicosocial determinada por la confluencia multifactorial de variables biológicas, psicológicas, familiares, económicas y socioculturales.

En el marco competencial de la **Administración Local**, los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, en concordancia con el artículo 9.1.a de la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)** y la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**, atribuyen a los municipios de más de 20.000 habitantes competencias propias indispensables en materia de promoción de la salud, prevención comunitaria de drogodependencias, detección precoz e inserción social de personas afectadas.

Para el Educador y la Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, integrados en los Equipos de Servicios Sociales Comunitarios y en dispositivos especializados, la intervención socioeducativa en drogodependencias no se limita a la mera transmisión informativa sobre los riesgos toxicológicos. Su labor técnica abarca la dinamización comunitaria en barrios desfavorecidos, el fomento de factores de protección familiar, el acompañamiento socioeducativo a personas en tratamiento ambulatorio o en régimen de reducción de daños, y la mediación e inserción sociolaboral a través de programas especializados como el programa **Arquímedes**, garantizando una atención universal, pública, gratuita y libre de estigmas.

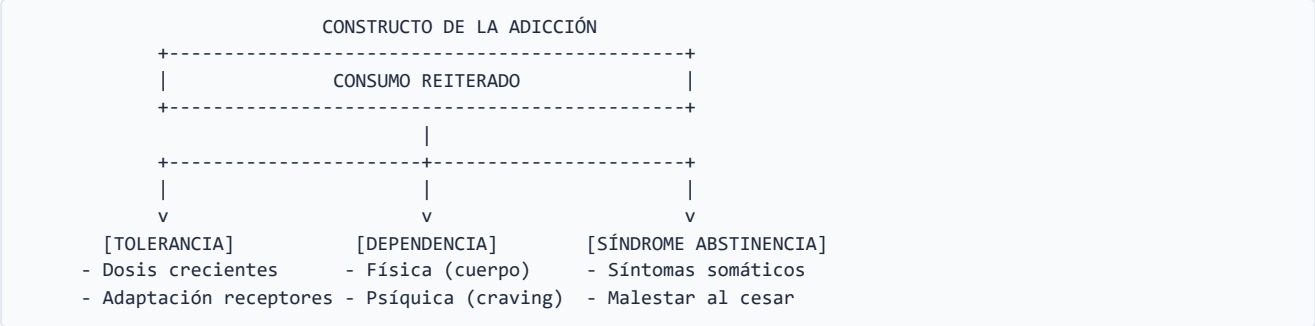


2. Las Drogas: Concepto, Neurobiología y Clasificaciones

2.1. Concepto Científico y Términos Diagnósticos Clave

La **Organización Mundial de la Salud (OMS)** define como **droga** toda sustancia que, introducida en el organismo vivo por cualquier vía de administración (inhalada, fumada, oral, intravenosa, intramuscular o transdérmica), produce una alteración de algún modo en el funcionamiento natural del **Sistema Nervioso Central (SNC)** del individuo y es susceptible de crear **dependencia** (física, psicológica o ambas), así como **tolerancia**.

En el estudio riguroso de las drogodependencias y adicciones, es imperativo dominar los siguientes constructos clínicos: 1. **Dependencia Física**: Estado de adaptación biológica del organismo caracterizado por la necesidad imperiosa de mantener niveles plasmáticos determinados de la sustancia para funcionar con aparente normalidad. Su manifestación inequívoca es la aparición del **síndrome de abstinencia** cuando se interrumpe o reduce bruscamente el consumo. 2. **Dependencia Psicológica o Psíquica**: Compulsión, anhelo o deseo irrefrenable (**craving**) de consumir periódica o continuamente la sustancia para experimentar un estado de placer, euforia o para evitar un malestar psicológico (ansiedad, anomia, vacío existencial). Es la dimensión más compleja y duradera de la adicción, persistiendo mucho tiempo después de haberse superado la desintoxicación física. 3. **Tolerancia**: Fenómeno psicobiológico por el cual el organismo se adapta a la presencia continuada de la sustancia, requiriéndose **dosis progresivamente mayores** para obtener los mismos efectos placenteros que inicialmente se lograban con dosis menores, o bien la disminución notable del efecto con el uso continuado de la misma dosis. Se divide en: - *Tolerancia metabólica o farmacocinética*: Aumento de la capacidad enzimática del hígado para metabolizar y eliminar la droga con mayor rapidez. - *Tolerancia celular o farmacodinámica*: Adaptación de los receptores neuronales del SNC, que reducen su sensibilidad (*down-regulation*). - *Tolerancia cruzada*: Fenómeno por el cual el desarrollo de tolerancia hacia una droga produce tolerancia automática hacia otras drogas farmacológicamente afines (ej.: alcohol y benzodiacepinas). 4. **Síndrome de Abstinencia**: Conjunto de signos y síntomas físicos y psíquicos de naturaleza desagradable y potencialmente letal que se desencadenan cuando una persona con dependencia física suspende o reduce bruscamente la ingesta de la droga. Su cuadro más extremo en el consumo crónico de alcohol es el **Delirium Tremens** (emergencia médica con temblores, hipertermia, alucinaciones microzoópsicas y convulsiones).



2.2. Neurobiología de la Adicción: El Circuito de Recompensa Cerebral

Los avances en neurociencia han demostrado que todas las drogas de abuso, independientemente de sus efectos clínicos diferenciados, comparten un mecanismo neurobiológico común: la hiperestimulación artificial del **sistema mesocorticolímbico de recompensa cerebral**.

1. **Estructuras Anatómicas Involucradas**:
2. **Área Tegmental Ventral (ATV)**: Núcleo del mesencéfalo donde se originan las neuronas dopaminérgicas.
3. **Núcleo Accumbens (NAcc)**: Centro subcortical del estriado ventral que actúa como la estación de relevo fundamental del placer, la motivación y el refuerzo positivo.

4. **Amígdala y Corteza Prefrontal (CPF)**: Regulan la memoria emocional de la experiencia, el juicio moral, la toma de decisiones y el control inhibitorio de los impulsos.
5. **El Papel de la Dopamina**: En situaciones naturales (alimentación, afecto, juego, reproducción), el cerebro libera cantidades fisiológicas de dopamina para reforzar conductas adaptativas de supervivencia. Las drogas secuestran este sistema, provocando una liberación masiva e inundante de dopamina en el núcleo accumbens (hasta diez veces superior a los estímulos naturales).
6. **Neuroadaptación y Pérdida de Control**: Con el consumo crónico se produce una atrofia y reducción de los receptores dopaminérgicos D2 en el cuerpo estriado y una desconexión funcional de la corteza prefrontal ventromedial y dorsolateral. El cerebro pierde la capacidad de experimentar placer con los estímulos cotidianos (**anhedonia**) y se produce el colapso del control voluntario reflexivo, consolidando el patrón adictivo compulsivo.

2.3. Clasificaciones Científicas de las Drogas

Doctrinalmente existen diversas clasificaciones según su régimen jurídico (legales e ilegales), su origen (naturales, semisintéticas y sintéticas) o su peligrosidad social. Sin embargo, la clasificación taxonómica de mayor relevancia científica y médica es la basada en los **efectos producidos sobre el Sistema Nervioso Central**, formulada originariamente por Robert Kramer y Cameron (1975) y universalmente asumida por la OMS:

CLASIFICACIÓN SEGÚN EFECTOS EN EL SNC

CATEGORÍA	DENOMINACIÓN CLÍNICA	SUSTANCIAS PRINCIPALES
1. DEPRESORAS	Psicolépticos (Adormecen el SNC)	Alcohol, Opiáceos, Benzodiacepinas, Ghb.
2. ESTIMULANTES	Psicoanalépticos (Aceleran el SNC)	Cocaína, Anfetaminas, Metanfetamina, Nicotina.
3. PERTURBADORAS / ALUCINÓGENAS	Psicodislépticos (Distorsionan el SNC)	Cannabis, LSD, Éxtasis (MDMA), Ketamina, 2C-B.

2.3.1. Drogas Depresoras del SNC (Psicolépticos)

Sustancias que amortiguan, ralentizan o inhiben el funcionamiento fisiológico del cerebro. Producen sedación, relajación muscular, enlentecimiento motor y cognitivo, somnolencia y, en dosis elevadas, coma y paro cardiorrespiratorio. - **Alcohol (Etanol)**: La droga institucionalizada de mayor prevalencia y coste sociosanitario. Depresor gabaérgico que genera desinhibición inicial transitoria y posterior sedación. - **Opiáceos y Opioides**: - *Naturales*: Morfina, codeína. - *Semisintéticos*: Heroína (diacetilmorfina, de altísimo potencial adictivo por vía parenteral o fumada). - *Sintéticos*: Metadona (agonista puro de larga duración utilizado en programas de sustitución), buprenorfina, fentanilo (potente analgésico opioide sintético responsable de graves epidemias de sobredosis en Norteamérica). - **Hipnóticos y Sedantes**: Benzodiacepinas (diazepam, lorazepam) y barbitúricos. Elevadísima prescripción médica y alto riesgo de tolerancia cruzada con el alcohol. - **Disolventes e Inhalantes Volátiles**: Colas, pegamentos, pinturas (inhalación de hidrocarburos con grave toxicidad neurológica y hepática).

2.3.2. Drogas Estimulantes del SNC (Psicoanalépticos)

Sustancias que aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central, induciendo euforia, hiperactividad motriz, alerta sensorial, taquicardia, insomnio y supresión del apetito y la fatiga. - **Estimulantes Mayores**: - *Cocaína* (Clorhidrato de cocaína esnifado o inyectado; y su base libre fumable, conocida como *crack* o pasta base, de absorción pulmonar fulminante y brutal poder adictivo). - *Anfetaminas y derivados*: Speed (sulfato de anfetamina), metanfetamina (*cristal meth*), metilfenidato. - **Estimulantes Menores**: - *Nicotina*: Alcaloide

presente en el tabaco y en dispositivos de vapeo electrónico; posee un índice de adicción física comparable o superior a la heroína. - *Xantinas*: Cafeína, teobromina, teofilina (bebidas energéticas y café).

2.3.3. Drogas Perturbadoras del SNC o Alucinógenas (Psicodislépticos)

Sustancias que alteran cualitativamente el funcionamiento cerebral, distorsionando la percepción sensorial (alucinaciones visuales y auditivas), la vivencia del tiempo y del espacio y el juicio crítico de la realidad. - **Derivados del Cannabis**: Hachís, marihuana, aceite de hachís (principio activo psicoactivo primario: **Delta-9-Tetrahidrocannabinol o THC**; y principio no psicoactivo con potencial ansiolítico: **Cannabidiol o CBD**). Es la droga ilegal más consumida en España y Europa, con grave impacto en la maduración de la corteza prefrontal adolescente (amotivación, fracaso escolar y desencadenamiento de brotes psicóticos). - **Alucinógenos Clásicos**: LSD (dietilamida del ácido lisérgico), mescalina (del peyote), psilocibina (de hongos alucinógenos). - **Drogas de Síntesis y Entactógenos**: MDMA (éxtasis: mezcla propiedades estimulantes y perturbadoras de empatía emocional), MDA, metilona. - **Anestésicos Disociativos**: Ketamina (*special K*), fenciclidina (PCP o polvo de ángel). - **Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)**: Cannabinoides sintéticos (*Spice*), catinonas sintéticas (*sales de baño*), derivados de feniletilamina (2C-B o *tucibi*).

2.4. Adicciones Comportamentales o sin Sustancia

En las dos últimas décadas, el concepto de adicción se ha ampliado formalmente para acoger las **adicciones conductuales**, que comparten los mismos sustratos neurobiológicos de recompensa y pautas clínicas (pérdida de control, craving, tolerancia, abstinencia e interferencia grave en la vida familiar y laboral) sin mediación de sustancias químicas: * **Juego Patológico o Ludopatía**: Primera adicción sin sustancia reconocida formalmente como trastorno adictivo en el **DSM-5** (2013). Incluye el juego presencial tradicional (máquinas tragaperras, casinos) y la modalidad de mayor impacto juvenil: **las apuestas deportivas online y salones de juego presenciales**. * **Trastorno por Uso de Videojuegos (*Gaming Disorder*)**: Incorporado oficialmente en la **CIE-11** de la OMS (2018), caracterizado por el uso descontrolado de videojuegos con prioridad destructiva sobre las demás actividades vitales. * **Uso Problemático de Internet, Redes Sociales y Dispositivos Móviles**: Problemática sociocomunitaria que afecta prioritariamente a la infancia y adolescencia, generando aislamiento social, alteraciones del sueño y ciberacoso.

---

3. Legislación Básica en Materia de Drogodependencias y Adicciones

El ordenamiento jurídico aplicable a las adicciones articula normas internacionales, estatales y autonómicas que regulan el control de sustancias, el régimen penal y de seguridad ciudadana, las limitaciones a la publicidad y venta, y las garantías de asistencia sociosanitaria.

```
                    PIRÁMIDE JURÍDICA DE LAS ADICCIONES
=========================================================================
INTERNACIONAL : Convenios de la ONU de 1961, 1971 y 1988 | UE Drogas.
-------------------------------------------------------------------------
ESTATAL       : * Ley 17/1967 (Estupefacientes) | Ley 17/2003 (Decomisos).
              : * Ley 28/2005 y Ley 42/2010 (Medidas Tabaquismo).
              : * Ley Orgánica 4/2015 (Seguridad Ciudadana, arts. 36.16-18).
              : * Código Penal (arts. 368-378 Salud Pública; art. 80.5 y 87 CP).
              : * Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024.
-------------------------------------------------------------------------
AUTONÓMICA    : * Ley 4/1997, de 9 de julio (Prevención/Asistencia Andalucía).
ANDALUZA      : * Decreto 273/2001 (Acreditación de Centros).
              : * Decreto 70/2004 (Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones).
              : * Ley 9/2016 (Servicios Sociales de Andalucía).
=========================================================================
```

3.1. Marco Internacional y de la Unión Europea

- **Convenios de las Naciones Unidas**:

- *Convención Única sobre Estupefacientes de 1961* (enmendada por el Protocolo de 1972): Fiscalización internacional de opiáceos, cocaína y cannabis.
- *Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971*: Control de alucinógenos, anfetaminas, barbitúricos y sedantes.
- *Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988*: Lucha penal contra el narcotráfico y blanqueo de capitales.
- **Estrategia de la Unión Europea sobre Drogas (2021-2025)**: Documento marco comunitario que pivota sobre tres ejes: reducción de la oferta, reducción de la demanda y tratamiento de los daños colaterales.

3.2. Marco Normativo Estatal

1. **Ley 17/1967, de 8 de abril**, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y se adaptan a lo establecido en el Convenio de 1961.
2. **Ley 28/2005, de 26 de diciembre**, de medidas sanitarias frente al tabaquismo (modificada por la **Ley 42/2010, de 30 de diciembre**): Establece la prohibición total de fumar en todos los espacios cerrados de uso público y lugares de trabajo, así como en recintos educativos y sanitarios.
3. **Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana**:
4. *Artículo 36.16*: Tipifica como **infracción grave** el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de instrumentos para su consumo.
5. *Disposición Final Quinta*: Posibilidad de **suspensión de la sanción económica a menores de edad** si se someten voluntariamente a actividades de reeducación o tratamiento de deshabituación en centros acreditados.
6. **Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)**:
7. *Delitos contra la Salud Pública (artículos 368 a 378)*: Sanciona el cultivo, elaboración, tráfico o posesión ilícita preordenada al tráfico. El art. 368 distingue entre:
   - Sustancias que **causan grave daño a la salud** (heroína, cocaína, anfetaminas, MDMA, LSD): penas de 3 a 6 años de prisión y multa del tanto al triplo.
   - Sustancias que **no causan grave daño a la salud** (cannabis, derivados, hachís): penas de 1 a 3 años de prisión y multa del tanto al duplo.
8. *Beneficio de Suspensión de la Pena por Deshabituación (artículo 80.5 y artículo 87 CP)*: Permite al juez suspender penas de prisión de **hasta 5 años** (en lugar del límite general de 2 años) a delincuentes que hayan cometido el delito a causa de su dependencia a las drogas, siempre que se acredite el tratamiento de deshabituación o su conclusión con éxito.
9. **Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas (Ley 17/2003, de 29 de mayo)**: Los recursos económicos y bienes incautados al narcotráfico se adscriben al Plan Nacional sobre Drogas para financiar programas de prevención, tratamiento e inserción social en comunidades autónomas y corporaciones locales.
10. **Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024**: Documento de consenso intersectorial que aborda de forma unificada tanto las drogas ilegales y legales (alcohol, tabaco, psicofármacos) como las adicciones comportamentales (juego patológico, pantallas).

3.3. Marco Normativo Autonómico en Andalucía

1. **Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas de Andalucía**:
2. Constituye la **ley matriz andaluza** en la materia.

3. Prohíbe taxativamente la venta, suministro y dispensación de cualquier tipo de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de 18 años (art. 16 y 25).
4. Regula las limitaciones de la publicidad de alcohol y tabaco en medios de comunicación y en la vía pública (prohibición a menos de 200 metros de centros educativos).
5. Tipifica el régimen sancionador andaluz (infracciones leves, graves y muy graves).
6. **Decreto 273/2001, de 18 de diciembre**, sobre acreditación de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias y adicciones en Andalucía: Fija los requisitos materiales, funcionales y de personal para autorizar el funcionamiento de centros ambulatorios, residenciales y de reducción del daño.
7. **Decreto 70/2004, de 24 de febrero**, por el que se regula el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones: Establece la estructura institucional de planificación y coordinación intersectorial en la Junta de Andalucía.

---

4. El Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PADA)

El **Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PADA)** es el instrumento directivo y vertebrador de todas las políticas públicas que la Junta de Andalucía despliega en materia de adicciones.

```
                    EJES ESTRATÉGICOS DEL PADA
=========================================================================
EJE 1: PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL:
* Prevención comunitaria, familiar y escolar (retraso inicio de consumos).
* Inserción formativo-laboral (Programa Arquímedes y Red de Artesanos).
-------------------------------------------------------------------------
EJE 2: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y REDUCCIÓN DE DAÑOS:
* Desintoxicación (ambulatoria y hospitalaria en UDH).
* Deshabituación y rehabilitación biopsicosocial (CTA, CT, VAT).
* Reducción del daño (metadona, intercambio jeringuillas, CEA).
-------------------------------------------------------------------------
EJE 3: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN:
* Sistema de Información del PADA (SIPADA).
* Formación de profesionales y observatorio epidemiológico andaluz.
=========================================================================
```

4.1. Adscripción Institucional y Evolución

Originalmente adscrito a la Consejería de Asuntos Sociales y posteriormente a la de Igualdad y Políticas Sociales, en la estructura orgánica actual de la Junta de Andalucía las competencias en materia de adicciones corresponden a la **Consejería de Salud y Consumo**, incardinadas en la **Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica** a través del correspondiente **Servicio de Adicciones**.

4.2. Principios Rectores del Plan Andaluz

- **Integralidad y Modelo Biopsicosocial**: La persona adicta es atendida en su totalidad psicofísica y en su red relacional y familiar.
- **Acceso Público, Universal y Gratuito**: Toda la red asistencial andaluza de adicciones forma parte del sistema sanitario y social público sin copago alguno.
- **Proximidad y Descentralización**: Garantizar recursos de tratamiento ambulatorio cercanos al ciudadano en las cabeceras de comarca y municipios.
- **Transversalidad y Perspectiva de Género**: Abordaje específico de la doble estigmatización que sufren las mujeres con problemas de adicciones (frecuentes víctimas de violencia de género, miedo a la pérdida de custodia de sus hijos y necesidad de recursos con plazas adaptadas para madres con menores).
- **Intersectorialidad**: Coordinación estrecha entre Servicios Sociales, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Educación, Empleo, Justicia e Instituciones Penitenciarias.

---

5. La Prevención de la Drogodependencia

La prevención en drogodependencias comprende el conjunto de medidas y estrategias socioeducativas dirigidas a evitar la aparición del consumo, retrasar la edad de inicio, atenuar los consumos problemáticos y reducir las consecuencias lesivas asociadas al uso de sustancias o conductas adictivas.

5.1. Niveles de Prevención según Gordon (1987) y la OMS

En la doctrina moderna sobre adicciones se ha superado la clasificación médica tradicional (primaria, secundaria, terciaria) en favor de la tipología operativa formulada por **Robert Gordon (1987)**, asumida por la Estrategia Nacional y el PADA:

```
                NIVELES DE PREVENCIÓN DE ROBERT GORDON
========================================================================
1. PREVENCIÓN UNIVERSAL:
   * Destinatarios: Toda la población diana sin distinción de riesgo.
   * Ámbito: Escuelas, familias y comunidad general.
   * Meta: Fomentar factores de protección y retrasar la edad de contacto.
------------------------------------------------------------------------
2. PREVENCIÓN SELECTIVA:
   * Destinatarios: Subgrupos vulnerables expuestos a factores de riesgo
     acumulados (menores en exclusión, absentistas, hijos de adictos).
   * Meta: Compensar desventajas y evitar el paso al consumo habitual.
------------------------------------------------------------------------
3. PREVENCIÓN INDICADA:
   * Destinatarios: Individuos que YA han iniciado consumos experimentales
     o abusivos, o presentan signos iniciales de conducta adictiva sin
     cumplir aún criterios diagnósticos de dependencia establecida.
   * Meta: Detener la progresión hacia la adicción crónica.
========================================================================
```

5.2. Factores de Riesgo frente a Factores de Protección

La intervención socioeducativa opera mediante el balance sistemático entre variables de riesgo y de protección:

Ámbito	Factores de Riesgo	Factores de Protección
Individual	Baja tolerancia a frustración, impulsividad, búsqueda de sensaciones, locus de control externo, baja autoestima.	Asertividad, habilidades de toma de decisiones, inteligencia emocional, autoeficacia.
Familiar	Pautas parentales negligentes o autoritarias, consumo en el hogar, conflicto familiar crónico, falta de apego.	Parentalidad positiva, comunicación abierta, apego seguro, supervisión educativa coherente.
Escolar	Fracaso escolar, absentismo reiterado, rechazo de iguales, desenganche institucional.	Buen clima escolar, sentido de pertenencia, detección precoz de desajustes, éxito académico.
Comunitario	Alta accesibilidad y permisividad hacia las drogas, falta de equipamientos deportivos, estigmatización barrial.	Red asociativa activa, alternativas de ocio nocturno saludable, cohesión vecinal, normatividad contraria al consumo.

5.3. Ámbitos de Actuación Preventiva en Andalucía

1. **Ámbito Escolar / Educativo**:
2. Programas acreditados de la Junta de Andalucía integrados en el currículo: programa **Creciendo en Salud** (Educación Infantil y Primaria) y programa **Forma Joven en el Ámbito Educativo** (Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos), en el que los educadores sociales participan en asesorías de salud sobre drogas y afectividad.
3. **Ámbito Familiar**:

4. Escuelas de Familias y talleres de parentalidad positiva para progenitores, capacitando en habilidades de comunicación, detección precoz de señales de alerta y fijación de límites no violentos en el hogar.
5. **Ámbito Comunitario y Medio Abierto**:
6. Campañas de sensibilización callejera, programas de ocio nocturno alternativo libre de alcohol (deporte nocturno, talleres culturales en fines de semana) y cumplimiento estricto de las ordenanzas sobre terrazas, botellones y dispensación a menores.

---

6. Los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD) y la Red Asistencial en Andalucía

La atención a las personas con problemas de adicciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía se articula a través de una red mixta socio-sanitaria, pública, integrada, de cobertura universal y acceso totalmente gratuito.

```
          ESTRUCTURA DE LA RED ASISTENCIAL DE ADICCIONES EN ANDALUCÍA
=========================================================================
NIVEL DE PROXIMIDAD / PRIMARIO:
* Equipos de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) y Centros de Salud (AP).
-------------------------------------------------------------------------
NIVEL AMBULATORIO ESPECIALIZADO:
* Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) (Núcleo asistencial territorial).
* Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD) (Titularidad Diputación).
-------------------------------------------------------------------------
RECURSOS RESIDENCIALES Y DE SEGUNDO NIVEL:
* Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) (Ingreso corto en SAS).
* Comunidades Terapéuticas (CT) (Tratamiento residencial intensivo).
* Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT) y de Apoyo a la Reinserción (VAR).
-------------------------------------------------------------------------
RECURSOS DE APOYO Y REDUCCIÓN DE DAÑOS:
* Centros de Día (Apoyo a la deshabituación y formación sociolaboral).
* Centros de Encuentro y Acogida (CEA) (Comida, higiene, metadona, jeringuillas).
=========================================================================
```

6.1. Los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD)

Los **Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD)** son órganos técnicos especializados cuya titularidad y gestión administrativa corresponde a las **Diputaciones Provinciales** andaluzas (en la provincia de Sevilla, incardinado en el Área de Cohesión Social de la Diputación de Sevilla), actuando en estrecha coordinación y concierto financiero con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Sus funciones esenciales son: - Coordinación, supervisión y apoyo técnico a todos los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de su demarcación provincial. - Tramitación y gestión administrativa de las propuestas de derivación de usuarios hacia los recursos de segundo nivel (Comunidades Terapéuticas, Viviendas Tuteladas y Unidades de Desintoxicación). - Elaboración de los mapas epidemiológicos provinciales y recogida de indicadores del Sistema de Información del PADA (**SIPADA**). - Asesoramiento pericial y emisión de informes técnicos para órganos judiciales en supuestos de suspensión de penas (arts. 80.5 y 87 CP).

6.2. Los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA)

Los **Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA)** constituyen la puerta de acceso especializada y el eje vertebrador de toda la red asistencial: - Están integrados por **equipos interdisciplinares**: médicos/psiquiatras, psicólogos clínicos, educadores sociales y trabajadores sociales. - Prestan asistencia médica, psicológica y socioeducativa individualizada en régimen abierto. - Gestionan los **Programas de Mantenimiento con Agonistas Opiáceos (Metadona y Buprenorfina)** para la deshabituación o el mantenimiento crónico. - Diseñan y ejecutan el **Programa Individualizado de Tratamiento (PIT)**, coordinando el proceso de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción socioeducativa.

6.3. Recursos Residenciales y de Reducción del Daño

1. **Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)**:
2. Ubicadas en hospitales públicos del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SAS).
3. Ingresos de corta estancia (generalmente entre 7 y 21 días) bajo estricto control médico, indicados para desintoxicaciones de alta complejidad biológica (alcoholismo severo, benzodiacepinas, policonsumo) o fracasos ambulatorios reiterados.
4. **Comunidades Terapéuticas (CT)**:
5. Centros residenciales en régimen cerrado orientados a la deshabituación y rehabilitación psicológica intensiva. Dirigidos a personas que carecen de soporte sociofamiliar suficiente o precisan aislamiento temporal de su entorno habitual de consumo. La estancia media oscila entre 3 y 9 meses.
6. **Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT) y de Apoyo a la Reinserción (VAR)**:
7. Pisos tutelados normalizados en núcleos urbanos donde conviven usuarios en fases avanzadas de tratamiento, aprendiendo a gestionar la convivencia doméstica, rutinas y búsqueda de empleo con supervisión técnica periódica.
8. **Centros de Día**:
9. Dispositivos diurnos intermedios para la adquisición de hábitos sociales, habilidades para la vida y formación ocupacional.
10. **Centros de Encuentro y Acogida (CEA) y Dispositivos de Reducción del Daño**:
11. Orientados a consumidores activos de alta marginalidad y deterioro biológico que no desean o no pueden iniciar un proceso de abstinencia.
12. Suministran servicios de alimentación básica, higiene, curas, intercambio de material de inyección estéril (prevención de VIH y Hepatitis C), dispensación de metadona y salas de consumo higiénico.

---

7. La Intervención del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el municipio de Utrera, la intervención técnica ante el fenómeno de las drogas y adicciones se estructura de forma intersectorial y coordinada:

```
          CIRCUITO DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES EN UTRERA
=========================================================================
1. DETECCIÓN Y ATENCIÓN BÁSICA | Centro de Servicios Sociales Comunitarios
                               | (calle Catalina de Perea, 32).
-------------------------------------------------------------------------
2. TRATAMIENTO AMBULATORIO     | Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)
                               | de Utrera (Equipo multidisciplinar).
-------------------------------------------------------------------------
3. PREVENCIÓN ESCOLAR Y EMAE   | Coordinación con IES de Utrera
                               | y seguimiento del absentismo escolar.
-------------------------------------------------------------------------
4. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA    | Barriada El Tinte (ERACIS+) y
                               | pedanías (Guadalema, Trajano y Pinzón).
-------------------------------------------------------------------------
5. INSERCIÓN SOCIOLABORAL      | Programa Arquímedes y formación local.
=========================================================================
```

1. **Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Utrera**:
2. Dispositivo especializado de referencia para Utrera y su comarca. El Educador/a Social forma parte del equipo técnico interdisciplinar, realizando valoraciones socioeducativas, tutorización individualizada en el marco del PIT, mediación familiar y seguimiento del cumplimiento de pautas terapéuticas y judiciales.
3. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:

4. Detección de familias vulnerables con miembros afectados por adicciones. Tramitación de recursos de apoyo social (Renta Mínima, IMV) y derivación coordinada hacia el CTA o el CPD de la Diputación de Sevilla.
5. **Prevención Escolar y Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**:
6. Coordinación técnica estrecha con los Institutos de Educación Secundaria del término municipal (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
7. Abordaje del consumo incipiente de cannabis y alcohol en adolescentes absentistas, impartiendo talleres de habilidades para la vida y desmitificación de las drogas dentro del programa *Forma Joven*.
8. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:
9. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera (financiado por el FSE+), despliegue de actuaciones en la **Barriada El Tinte** orientadas a la prevención comunitaria del policonsumo de sustancias y de la adicción a las **apuestas deportivas online y salones de juego**, protegiendo a los jóvenes en exclusión social.
10. **Descentralización Preventiva en las Pedanías Utreranas**:
11. Extensión de campañas preventivas e intervenciones socioeducativas individualizadas en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, evitando que el aislamiento rural sea un factor de invisibilización de adicciones en jóvenes y mujeres.
12. **Inserción Sociolaboral: El Programa Arquímedes**:
13. El Educador Social canaliza a usuarios estabilizados en el CTA de Utrera hacia el **Programa Arquímedes** de la Junta de Andalucía, gestionando itinerarios personalizados de formación, prácticas y contratación en empresas para culminar su proceso de autonomía personal.

---

8. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición de droga según la OMS**: Sustancia que altera el SNC, capaz de crear dependencia física, psicológica y tolerancia.
2. **Dependencia física vs. psíquica**: La física implica neuroadaptación somática y síndrome de abstinencia al cesar; la psíquica es el impulso y anhelo irrefrenable (*craving*).
3. **Tolerancia cruzada**: Fenómeno por el cual la tolerancia a una droga genera tolerancia hacia otra droga farmacológicamente afín (ej.: alcohol y benzodiacepinas).
4. **Neurobiología de la adicción**: Circuito mesocorticolímbico de recompensa: Área Tegmental Ventral (ATV) $ ightarrow$ Núcleo Accumbens (NAcc) $ ightarrow$ Corteza Prefrontal (CPF); mediado por la dopamina.
5. **Clasificación farmacológica del SNC (OMS)**: Depresoras (psicolépticos), Estimulantes (psicoanalépticos) y Perturbadoras/Alucinógenas (psicodislépticos).
6. **Ejemplos de drogas depresoras**: Alcohol, opiáceos (heroína, morfina, metadona), benzodiacepinas y disolventes volátiles.
7. **Ejemplos de drogas estimulantes mayores**: Cocaína (clorhidrato y crack) y anfetaminas (metanfetamina, speed).
8. **Ejemplos de drogas perturbadoras**: Cannabis (THC), LSD, psilocibina, MDMA (éxtasis) y ketamina.
9. **Ley 4/1997, de 9 de julio**: Ley matriz andaluza de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas; prohíbe venta de alcohol y tabaco a menores de 18 años.
10. **Decreto 273/2001, de 18 de diciembre**: Regula la acreditación de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias en Andalucía.

11. **Decreto 70/2004, de 24 de febrero**: Regula el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PADA).
12. **Adscripción orgánica del PADA**: Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía (Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica).
13. **Tres niveles preventivos de Robert Gordon (1987)**: Universal (toda la población), Selectiva (grupos de riesgo) e Indicada (usuarios que ya consumen sin dependencia).
14. **Artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015**: Tipifica como infracción grave el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares o transportes públicos.
15. **Suspensión de sanciones a menores en la LO 4/2015**: Posible si el menor se somete a actividades reeducativas o de tratamiento de deshabituación.
16. **Artículo 368 del Código Penal**: Distingue tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud (3 a 6 años de prisión) de las que no causan grave daño (1 a 3 años).
17. **Suspensión de penas por deshabituación (artículo 80.5 y 87 CP)**: Permite suspender penas de prisión de hasta 5 años a drogodependientes en tratamiento.
18. **Fondo de Bienes Decomisados (Ley 17/2003)**: Destina los bienes incautados al narcotráfico para financiar programas de prevención y asistencia.
19. **Titularidad de los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD)**: Pertenecen y son gestionados por las **Diputaciones Provinciales**.
20. **Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA)**: Eje básico de la atención especializada interdisciplinar (médico, psicólogo, educador social, trabajador social).
21. **Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)**: Corta estancia hospitalaria (7-21 días) en centros del SAS para desintoxicaciones complejas.
22. **Comunidades Terapéuticas (CT)**: Recursos residenciales cerrados de media-larga estancia (3 a 9 meses) para deshabituación intensiva.
23. **Centros de Encuentro y Acogida (CEA)**: Recursos de baja exigencia orientados a la reducción de daños (higiene, alimentación, metadona, jeringuillas).
24. **Programa Arquímedes**: Programa oficial andaluz para la formación e inserción sociolaboral de personas con problemas de adicciones.
25. **Adicciones reconocidas en manuales clínicos**: Juego patológico (ludopatía en DSM-5) y Trastorno por uso de videojuegos (*Gaming Disorder* en CIE-11).

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
               CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA DEL SNC
========================================================================
* DEPRESORAS (Psicolépticos)  : Alcohol, Opiáceos (Heroína, Metadona),
                                Benzodiacepinas, Barbitúricos.
* ESTIMULANTES (Psicoanalépt.): Cocaína, Crack, Anfetaminas, Nicotina.
* PERTURBADORAS (Psicodislép.): Cannabis (THC), LSD, MDMA, Ketamina.
========================================================================
                    MARCO JURÍDICO CLAVE
========================================================================
* ESTATAL:
  - Ley 28/2005 y 42/2010 : Prohibición de fumar en espacios públicos cerrados.
  - LO 4/2015 Seguridad C. : Art. 36.16 (consumo/tenencia en vía pública = grave).
  - Código Penal           : Art. 368 (Grave daño vs. No grave daño) |
                             Art. 80.5 y 87 (Suspensión pena hasta 5 años).
  - Ley 17/2003            : Fondo de Bienes Decomisados al narcotráfico.
* ANDALUZ:
  - Ley 4/1997             : Ley matriz andaluza (Prohíbe alcohol/tabaco < 18a).
  - Decreto 273/2001       : Acreditación de centros de drogodependencias.
  - Decreto 70/2004        : Regulación del Plan Andaluz sobre Drogas (PADA).
========================================================================
               NIVELES DE PREVENCIÓN (GORDON / OMS)
========================================================================
* UNIVERSAL : Toda la comunidad/escuela (retrasar edad de inicio).
* SELECTIVA : Grupos en riesgo social (menores en exclusión, absentismo).
* INDICADA  : Individuos con consumos incipientes o daño inicial.
========================================================================
            RED ASISTENCIAL DE ADICCIONES EN ANDALUCÍA
========================================================================
* PROXIMIDAD  : Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) y Centros de Salud.
* AMBULATORIO : Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) (Equipo nuclear) |
                Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD) (Diputación).
* RESIDENCIAL : Unidades Desintoxicación Hospitalaria (UDH, 7-21 días, SAS) |
                Comunidades Terapéuticas (CT, 3-9 meses) |
                Viviendas de Apoyo al Tratamiento / Reinserción (VAT/VAR).
* DAÑO MENOR  : Centros de Encuentro y Acogida (CEA) y Centros de Día.
* EMPLEO      : Programa Arquímedes.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Titularidad administrativa de los Centros Provinciales (CPD)**:
   Trampa: Afirmar que los Centros Provinciales de Drogodependencias dependen exclusivamente de los Ayuntamientos o directamente del SAS.
   Realidad: Los CPD son órganos técnicos gestionados y dependientes de las **Diputaciones Provinciales**, aunque se coordinan con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
2. **Adscripción de las competencias de drogas en Andalucía**:
   Trampa: Considerar que el PADA sigue perteneciendo a la Consejería de Inclusión Social o Asuntos Sociales.
   Realidad: En la estructura orgánica vigente, las competencias del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones están adscritas a la **Consejería de Salud y Consumo** (Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica).
3. **Clasificación del Cannabis en el SNC**:
   Trampa: Clasificar el cannabis como una droga depresora pura o estimulante.
   Realidad: El cannabis y sus derivados (hachís, marihuana) se clasifican formalmente como **drogas perturbadoras del SNC o psicodislépticos** debido a sus efectos en la alteración sensorial y distorsión perceptual.

4. **Suspensión de penas en el Código Penal**:
   Trampa: Creer que para beneficiarse de la suspensión de penas por drogodependencia del art. 80.5 CP la condena debe ser inferior a 2 años.
   Realidad: El límite general para no ingresar en prisión son 2 años; sin embargo, para reos drogodependientes que hayan cometido el delito a causa de su adicción y estén en tratamiento, el Código Penal eleva excepcionalmente el beneficio de suspensión **hasta penas de 5 años de prisión**.
5. **Niveles de Gordon: Selectiva vs. Indicada**:
   Trampa: Confundir la prevención selectiva con la indicada.
   Realidad: La **prevención selectiva** se dirige a grupos por pertenecer a entornos de riesgo (aunque aún no consuman); la **prevención indicada** se dirige a sujetos que **ya presentan consumos experimentales o señales iniciales de adicción**.
6. **Consumo de drogas en la vía pública en la LO 4/2015**:
   Trampa: Considerar que el consumo de cannabis en la vía pública constituye un delito penal.
   Realidad: El consumo o tenencia en lugares públicos para consumo propio **no es delito penal, sino infracción administrativa grave** (art. 36.16 de la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana), sancionable con multa económica que puede suspenderse en menores.
7. **Diferencia funcional entre UDH y Comunidad Terapéutica**:
   Trampa: Afirmar que en las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria se realizan tratamientos de rehabilitación de varios meses.
   Realidad: Las UDH son de **corta estancia (7 a 21 días)** para la retirada física supervisada de la sustancia (desintoxicación); la rehabilitación psicológica intensiva de meses (deshabituación) se realiza en las **Comunidades Terapéuticas (CT)**.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La operatividad del Tema 34 en la labor del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se refleja en los siguientes recursos y programas municipales:

1. **Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Utrera**:
2. Dispositivo asistencial especializado donde el Educador Social realiza tutorías individuales, contratos de contingencia, seguimiento socioeducativo del Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) y apoyo a la reinserción social en coordinación con el CPD de la Diputación de Sevilla.
3. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
4. Detección precoz de familias en las que confluye desestructuración por adicciones. Tramitación de prestaciones sociales y derivación hacia la red ambulatoria pública.
5. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
6. Coordinación técnica con institutos de secundaria (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
7. Abordaje socioeducativo individualizado con menores absentistas que consumen hachís/marihuana o alcohol en horarios lectivos, aplicando intervenciones de prevención indicada y talleres de habilidades sociales.
8. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+)**:
9. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera (financiado con FSE+), despliegue de acciones comunitarias en la **Barriada El Tinte** orientadas a la prevención del policonsumo de sustancias y el control de la proliferación de la ludopatía digital y apuestas online entre jóvenes vulnerables.
10. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:

11. Extensión de programas preventivos a las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, acercando la información y recursos de asesoramiento a las familias del entorno rural.
12. **Inserción Sociolaboral: Programa Arquímedes**:
13. Gestión de itinerarios integrados de formación ocupacional y prácticas tuteladas para personas en fase de deshabituación del CTA de Utrera, promoviendo convenios con empresas del tejido productivo utrerano.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Convenio Único de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961**. *BOE nº 96, de 22/04/1966*.
- **Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971**. *BOE nº 218, de 10/09/1976*.
- **Ley 17/1967, de 8 de abril**, por la que se actualizan las normas sobre estupefacientes. *BOE nº 86, de 11/04/1967*.
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal (arts. 368 a 378, 80.5 y 87). *BOE nº 281, de 24/11/1995*.
- **Ley 4/1997, de 9 de julio**, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas de Andalucía. *BOJA nº 85, de 24/07/1997*.
- **Decreto 273/2001, de 18 de diciembre**, sobre acreditación de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias en Andalucía. *BOJA nº 149, de 27/12/2001*.
- **Ley 17/2003, de 29 de mayo**, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas. *BOE nº 129, de 30/05/2003*.
- **Decreto 70/2004, de 24 de febrero**, por el que se regula el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. *BOJA nº 43, de 03/03/2004*.
- **Ley 28/2005, de 26 de diciembre**, de medidas sanitarias frente al tabaquismo (modificada por Ley 42/2010). *BOE nº 309, de 27/12/2005*.
- **Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo**, de protección de la seguridad ciudadana (art. 36). *BOE nº 77, de 31/03/2015*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024**. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- **Gordon, R. S.** (1987). An operational classification of disease prevention. *Public Health Reports*, 98(2), 107-109.
- **Kramer, J. F., & Cameron, D. C.** (1975). *A manual on drug dependence*. World Health Organization.
- **American Psychiatric Association (APA)**. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)*.
- **World Health Organization (WHO)**. (2018). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision - CIE-11)*.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 35

Tema 35: Menores infractores. Legislación básica. Características específicas de la población objeto de atención. El programa de intervención educativa en el centro. Medidas alternativas al internamiento

Ámbito: Justicia Juvenil, Responsabilidad Penal del Menor, Centros de Internamiento y Medio Abierto Municipal

---

Tema 35 — Menores infractores. Legislación básica. Características específicas de la población objeto de atención. El programa de intervención educativa en el centro. Medidas alternativas al internamiento

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Justicia Juvenil, Responsabilidad Penal de Menores e Intervención Socioeducativa en Medio Abierto y Centros.

1. Introducción y Evolución Doctrinal de la Justicia Juvenil

La intervención socioeducativa con menores en conflicto con la ley penal constituye uno de los campos de mayor exigencia técnica, ética y metodológica para la profesión de la Educación Social. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, el tratamiento jurídico y social de la delincuencia juvenil ha experimentado una radical mutación paradigmática, transitando desde el modelo paternalista decimonónico hacia el moderno **modelo de responsabilidad penal sancionadora-educativa garantista**.

Históricamente, la justicia de menores en España estuvo presidida por el denominado **modelo tutelar o de la situación irregular**, inaugurado formalmente por la Ley de Bases sobre Tribunales para Niños de 1918 y consolidado en el Texto Refundido de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948. Bajo este esquema paternalista, el menor no era sujeto de derechos procesales, sino mero objeto de tutela y compasión judicial; no existían garantías de defensa, tipicidad penal ni proporcionalidad, confundiéndose deliberadamente en un mismo procedimiento la situación de desamparo o pobreza material con la comisión de delitos.

La promulgación de la **Constitución Española de 1978** (art. 39 relativo a la protección integral de los hijos y menores) y la ratificación de la **Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989)** forzaron el desmantelamiento de la jurisdicción tutelar. Tras la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, que declaró inconstitucional el procedimiento penal de menores por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio acusatorio, el ordenamiento jurídico español alumbró la **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM)**.

La LORPM consagra un sistema penal específico y diferenciado para las personas menores de edad, fundado en la **responsabilidad por el hecho cometido** con plenas garantías procesales, pero cuya respuesta sancionadora posee una naturaleza formal y materialmente **educativa y resocializadora**, persiguiendo el interés superior del menor y primando sistemáticamente las medidas en medio abierto y la justicia restaurativa frente a la privación de libertad.

```
                    EVOLUCIÓN DEL PARADIGMA PENAL JUVENIL
+-------------------------------------------------------------------------+
| MODELO TUTELAR (Ley 1948)    | Menor como OBJETO; situación irregular; |
|                              | medidas indeterminadas sin garantías.   |
+------------------------------+-----------------------------------------+
| MODELO DE RESPONSABILIDAD    | Menor como SUJETO de derechos;          |
| SANCIONADORA-EDUCATIVA       | principio de legalidad, garantías plenas|
| (LO 5/2000 - LORPM)          | y medidas orientadas a la reinserción.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2. Legislación Básica sobre Responsabilidad Penal del Menor

2.1. Marco Jurídico Internacional de Naciones Unidas

El sistema de justicia juvenil español se encuentra fuertemente armonizado con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que actúan como pautas interpretativas directas al amparo del artículo 10.2 de la Constitución:

1. **Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989)**:
2. *Artículo 37*: Prohíbe taxativamente la pena capital y la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación para menores de 18 años. Consagra que **la detención, el encarcelamiento o la prisión del niño se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda**.
3. *Artículo 40*: Consagra las garantías procesales fundamentales (presunción de inocencia, asistencia letrada, derecho a no autoinculparse) y el mandato a los Estados de establecer leyes y procedimientos específicos para promover la reintegración del menor y que asuma una función constructiva en la sociedad.
4. **Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985)**: Proclaman el principio de proporcionalidad de las respuestas, la primacía de la desjudicialización (*diversion*) y la especialización de jueces, fiscales, policías y educadores.
5. **Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990)**: Enfocadas en la prevención primaria y el papel socializador de la familia, la escuela y la comunidad.
6. **Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana, 1990)**: Garantizan los derechos humanos, educativos, sanitarios y de contacto familiar de los menores en centros cerrados.

2.2. Marco Normativo Estatal: La Ley Orgánica 5/2000 (LORPM)

La **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM)**, reformada sustancialmente por la **Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre**, y desarrollada por el **Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio**, constituye la norma vertebral de la materia.

2.2.1. Ámbito de Aplicación Subjetivo y Límites de Edad Penal

El artículo 19 del Código Penal y los artículos 1 y 3 de la LORPM delimitan con suma precisión los límites cronológicos de la justicia penal juvenil en España:

```
                    RÉGIMEN DE EDAD PENAL EN ESPAÑA

   0 años                      14 años                      18 años
-----+-----------------------------+-----------------------------+----->
     |                             |                             |
     |  MENORES DE 14 AÑOS         |  ÁMBITO LORPM               | ADULTOS
     |  INIMPUTABLES PENALMENTE    |  RESPONSABILIDAD PENAL      | CÓDIGO PENAL
     |  (Art. 3 LORPM)             |  JUVENIL (Art. 1 LORPM)     | COMÚN
     |  Protección civil/admin.    |  - Tramo 14-15 años         |
     |  en Servicios Sociales      |  - Tramo 16-17 años         |
```

1. **Tramo de Aplicación de la LORPM (14 a 17 años cumplidos)**:
2. Se aplica para exigir responsabilidad penal a quienes cometan hechos tipificados como delitos en el Código Penal o leyes penales especiales teniendo **más de catorce y menos de dieciocho años de edad** en el momento de la comisión de los hechos (art. 1.1 LORPM).
3. La ley distingue procesalmente dos subgrupos diferenciados por su grado de madurez (art. 9 LORPM): el tramo de **14 a 15 años** y el tramo de **16 a 17 años**, aplicando a este último un régimen de mayor severidad en los límites máximos de duración de las medidas privativas de libertad.
4. **Inimputabilidad Absoluta de los Menores de 14 Años (artículo 3 LORPM)**:
5. Cuando el autor de un hecho delictivo sea menor de catorce años, **no se le exigirá responsabilidad penal con arreglo a la LORPM**.
6. El Ministerio Fiscal debe archivar las actuaciones y remitir testimonio de las mismas a la **Entidad Pública de Protección de Menores** competente (en Andalucía, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y los Servicios Sociales Comunitarios municipales) para que aplique los mecanismos de amparo, riesgo o desamparo civil previstos en la Ley Orgánica 1/1996 y la Ley 4/2021 de Andalucía.
7. **Supresión del Tramo de 18 a 21 Años**:
8. Aunque el artículo 4 originario de la LORPM preveía la aplicación facultativa de la ley penal juvenil a jóvenes de 18 a 21 años, esta previsión fue aplazada sucesivamente y finalmente **derogada formalmente por la Ley Orgánica 8/2006**, por lo que a los mayores de 18 años se les aplica siempre el Código Penal común de adultos.

2.2.2. Principios Rectores de la LORPM

- **Interés Superior del Menor**: Principio rector de toda la actuación procesal y ejecutiva.
- **Naturaleza Sancionadora-Educativa**: Las consecuencias jurídicas son verdaderas sanciones impuestas por un tribunal, pero su diseño y ejecución persiguen fines primordialmente pedagógicos, reeducadores y resocializadores.
- **Principio de Oportunidad y Flexibilidad Judicial**: El Juez de Menores dispone de amplias facultades discrecionales para suspender, modificar o sustituir medidas en cualquier momento de la ejecución a propuesta del equipo técnico, en función de la evolución educativa del menor (art. 13 y 51 LORPM).
- **Desjudicialización y Justicia Restaurativa**: Prioridad a los mecanismos extrajudiciales de resolución del conflicto (desistimiento y mediación penal).

2.3. Marco Autonómico: Competencias de la Junta de Andalucía

Conforme al **artículo 45 de la LORPM**, la ejecución de las medidas judiciales legalmente impuestas por los Juzgados de Menores es **competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas**.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía: - La competencia corresponde a la **Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública**, ejercida a través de la **Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación**. - Dicha Consejería gestiona la red pública de **Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI)** y los **Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA)**, bien mediante gestión directa o mediante convenios y conciertos con entidades públicas y fundaciones sin ánimo de lucro

especializadas. - La **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, refuerza en su Título VI la coordinación interinstitucional entre el sistema de justicia juvenil y los Servicios Sociales Comunitarios para la reinserción social y la prevención comunitaria del delito.

---

3. Características Específicas de la Población Objeto de Atención

3.1. Perfil Sociodemográfico y Delictivo

Los menores que entran en contacto con el sistema de justicia juvenil no conforman un colectivo homogéneo, si bien la investigación criminológica y los datos de las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado permiten identificar pautas comunes:

1. **Variables de Género y Edad**:
2. Clara prevalencia masculina: aproximadamente el **75-80% de los menores infractores son varones**. No obstante, en la última década se ha constatado un aumento porcentual de mujeres en tipologías delictivas específicas: agresiones entre iguales a través de redes sociales y, de manera muy acusada, en delitos de violencia filioparental.
3. Distribución etaria: el volumen delictivo crece exponencialmente con la edad, concentrándose la mayor tasa de infracciones en el tramo de **16 a 17 años**.
4. **Tipologías Delictivas Prevalentes**:
5. **Delitos patrimoniales y socioeconómicos**: Hurtos, robos con fuerza en las cosas y robos con violencia o intimidación.
6. **Delitos contra las personas**: Delitos de lesiones, riñas tumultuarias y amenazas.
7. **Violencia Filioparental (VFP)**: Maltrato físico, psicológico o económico continuado ejercido por hijos menores hacia sus progenitores. Constituye una de las tipologías con mayor crecimiento y complejidad socioeducativa.
8. **Delitos contra la libertad e indemnidad sexual**: Agresiones sexuales, frecuentemente en grupo, facilitadas por el consumo de pornografía violenta y redes sociales.
9. **Ciberdelincuencia**: Acoso escolar digital (*ciberbullying*), difusión no consentida de imágenes íntimas (*sexting* sin consentimiento) y estafas telemáticas.
10. **Delitos contra la salud pública**: Tráfico de sustancias (menudeo de hachís y marihuana).

```
                    TIPOLOGÍAS DE MENORES INFRACTORES
+-------------------------------------------------------------------------+
| MENOR INFRACTOR DE EXCLUSIÓN  | Trayectoria de deprivación social,      |
| (Delincuencia tradicional)    | absentismo crónico, drogas y familias   |
|                               | desestructuradas. Delitos patrimoniales|
+-------------------------------+-----------------------------------------+
| MENOR INFRACTOR NORMALIZADO   | Familias de clase media, escolarizados,|
| (Nuevas tipologías)           | sin marginalidad previa. Delitos de     |
|                               | violencia filioparental y ciberacoso.   |
+-------------------------------+-----------------------------------------+
```

3.2. Factores de Riesgo Biopsicosociales

El comportamiento infractor es el resultado de la interacción dinámica de factores de riesgo acumulados en diversos niveles sistémicos:

- **Factores Individuales y Neuropsicológicos**:
- Inmadurez de la corteza prefrontal y desequilibrio con el sistema límbico (búsqueda de sensaciones, impulsividad y escasa tolerancia a la frustración).

- Elevada prevalencia de **patología dual y comorbilidad**: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (**TDAH**), Trastorno Negativista Desafiante (TND) y Trastorno de Conducta / Disocial.
- **Consumo precoz y abusivo de tóxicos**: El policonsumo de cannabis y alcohol actúa como desinhibidor de la violencia y elemento catalizador de la actividad delictiva.
- Déficits en empatía cognitiva y afectiva, egocentrismo moral y distorsiones cognitivas (justificación de la violencia, externalización de la culpa y locus de control externo).
- **Factores Familiares y Relacionales**:
- Historias de **apego inseguro y desorganizado** en la primera infancia.
- Estilos educativos parentales disfuncionales: bien pautas negligentes/indiferentes (falta absoluta de supervisión y normas) o estilos autoritarios excesivamente punitivos que modelan la agresión.
- Presencia de violencia intrafamiliar (menores testigos de violencia de género) o consumo de tóxicos y modelos delictivos en el hogar.
- **Factores Escolares y Comunitarios**:
- **Absentismo escolar crónico y fracaso escolar temprano**: Desvinculación de la institución escolar como antesala directa de la permanencia ociosa en la calle.
- Presión y pertenencia a **grupos de pares desviados**: El grupo de iguales proporciona identidad, estatus y validación a través de conductas transgresoras.
- Vivencia en barrios vulnerables con carencia de equipamientos deportivos, culturales y elevados índices de anomia y desempleo juvenil.

---

4. El Programa de Intervención Educativa en el Centro (CIMI)

Los **Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI)** son instituciones especializadas donde se ejecutan las medidas privativas de libertad dictadas judicialmente.

```
                    RÉGIMENES DE INTERNAMIENTO (ART. 7 LORPM)
=========================================================================
1. RÉGIMEN CERRADO      | Actividades formativas y residenciales dentro
                        | del centro; no salidas al exterior.
-------------------------------------------------------------------------
2. RÉGIMEN SEMIABIERTO  | Residencia en centro; actividades escolares,
                        | formativas o laborales en el exterior.
-------------------------------------------------------------------------
3. RÉGIMEN ABIERTO      | Convivencia normalizada en la comunidad;
                        | residencia en centro como punto de apoyo.
-------------------------------------------------------------------------
4. RÉGIMEN TERAPÉUTICO  | Tratamiento psicopatológico intensivo o
                        | de adicciones (en cerrado, semiabierto o abierto).
=========================================================================
```

4.1. Marco Institucional: Proyecto Educativo de Centro (PEC)

Conforme al Reglamento de la LORPM (RD 1774/2004), cada CIMI dispone de: - **Proyecto Educativo de Centro (PEC)**: Documento marco que define el modelo pedagógico, los objetivos generales de socialización, la metodología de intervención educativa y las pautas convivenciales. - **Reglamento de Régimen Interior**: Regula los derechos y deberes de los menores, los horarios, el régimen de visitas y comunicaciones, las medidas de contención física excepcionales y el catálogo sancionador disciplinario (faltas leves, graves y muy graves).

4.2. El Proyecto Educativo Individualizado (PEI)

El **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)** es el instrumento técnico nuclear de planificación, ejecución y evaluación socioeducativa durante el cumplimiento de la medida de internamiento.

1. **Plazos y Elaboración**:
2. Es diseñado por el **Equipo Técnico del CIMI** (integrado de forma multidisciplinar por educadores/as sociales, psicólogos/as, trabajadores/as sociales y maestros/as).
3. Debe ser elaborado y remitido al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal en el **plazo improrrogable de un mes** a contar desde el ingreso del menor en el centro (art. 21 del RD 1774/2004).
4. Requiere la aprobación judicial expresa del Juez de Menores, previo informe del Fiscal y de la defensa.
5. **Contenidos y Áreas Transversales del PEI**:
6. **Área Formativo-Educativa e Inserción Laboral**: Garantizar la escolarización obligatoria (obtención del título de ESO), acceso a ciclos de Formación Profesional Básica, alfabetización digital y talleres ocupacionales de capacitación profesional.
7. **Área Psicológica y Habilidades para la Vida**: Programas de control de la impulsividad, reestructuración cognitiva, empatía hacia la víctima, manejo de la ira y asertividad.
8. **Área de Educación para la Salud y Deshabituación**: Prevención y tratamiento de adicciones a tóxicos en colaboración con la red pública sanitaria (CTA de drogodependencias), educación afectivo-sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual.
9. **Área de Coeducación e Igualdad**: Deconstrucción del machismo, prevención de la violencia de género y erradicación de conductas LGTBIfóbicas.
10. **Área Sociofamiliar**: Terapia familiar, visitas domiciliarias supervisadas y preparación del entorno para la futura salida.
11. **Área de Ocio y Tiempo Libre**: Práctica deportiva reglada, talleres culturales y fomento de aficiones constructivas.
12. **Seguimiento y Progresión de Régimen**:
13. El equipo educativo emite **informes de seguimiento periódicos** (como mínimo cada tres meses).
14. A propuesta del equipo técnico, el Juez de Menores puede acordar en cualquier momento la **modificación del régimen** (ej.: paso de régimen cerrado a semiabierto o abierto) o la sustitución de la medida por una en medio abierto (art. 13 LORPM), incentivando el esfuerzo del menor.

---

5. Medidas Alternativas al Internamiento y Medio Abierto

El modelo de justicia penal juvenil español descansa sobre el principio de **intervención mínima y subsidiariedad del internamiento**: la privación de libertad es siempre la última ratio, debiendo prevalecer las medidas en medio abierto y los cauces de justicia restaurativa.

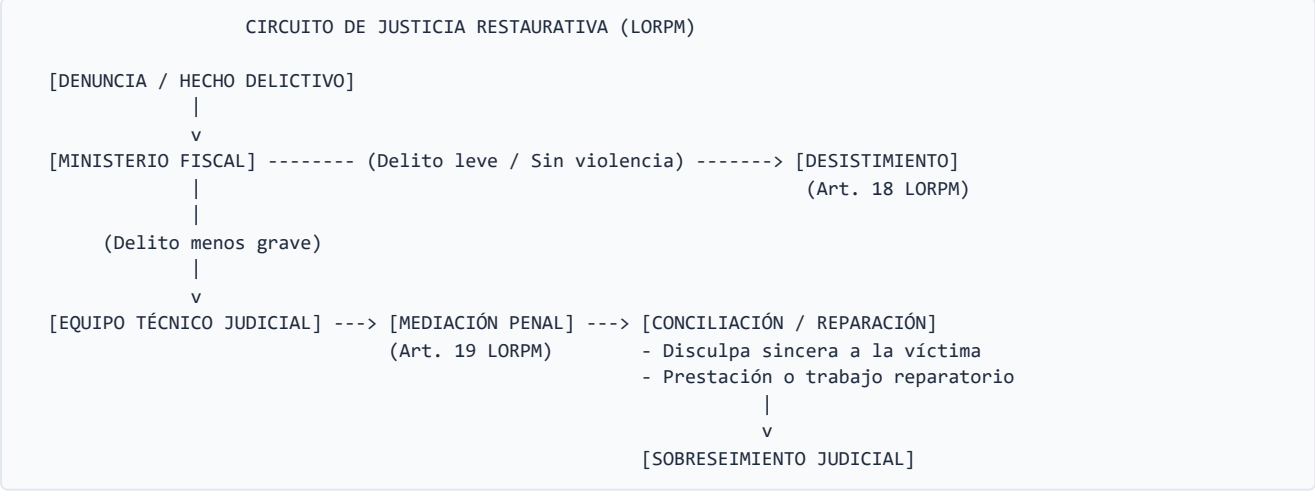
```
                    CATÁLOGO DE MEDIDAS DE LA LORPM (ART. 7)
=========================================================================
MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD:
* Internamiento (Cerrado, Semiabierto, Abierto, Terapéutico).
* Permanencia de fin de semana (Hasta 36 horas en domicilio o centro).
-------------------------------------------------------------------------
MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD (MEDIO ABIERTO):
* LIBERTAD VIGILADA (Seguimiento socioeducativo continuado - Medida reina).
* PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (PBC - Trabajo social voluntario).
* TAREAS SOCIOEDUCATIVAS (Actividades formativas - Máx. 100 horas).
* ASISTENCIA A CENTRO DE DÍA (Actividades de apoyo diurno).
* TRATAMIENTO AMBULATORIO (Salud mental / Adicciones en red externa).
* CONVIVENCIA CON PERSONA / FAMILIA / GRUPO EDUCATIVO.
* AMONESTACIÓN (Reprensión judicial verbal formal).
* PRIVACIONES DE DERECHOS (Permiso conducir, armas, inhabilitación).
=========================================================================
```

5.1. Análisis de las Principales Medidas en Medio Abierto

1. **Libertad Vigilada (artículo 7.1.h LORPM)**:
2. Es la medida socioeducativa más frecuentemente impuesta en España. Consiste en el seguimiento individualizado del menor por un **Educador/a Social de Medio Abierto**, quien le ayuda a superar los factores que determinaron su conducta infractora.
3. El menor debe cumplir las obligaciones y reglas de conducta fijadas por el Juez (asistir a clase regularmente, acudir a centros de formación, participar en talleres de habilidades sociales, someterse a controles de tóxicos o prohibición de aproximarse a la víctima o a determinados lugares).
4. **Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC) (artículo 7.1.k LORPM)**:
5. Realización de actividades no remuneradas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.
6. **Requisito sine qua non: Exige el consentimiento expreso del menor**. Jamás puede imponerse forzosamente, pues la Constitución prohíbe los trabajos forzados (art. 25.2 CE).
7. Límites legales: Máximo de **100 horas** para menores de 14 y 15 años; y máximo de **200 horas** para menores de 16 y 17 años. La jornada diaria no puede superar las 4 horas (en días lectivos) u 8 horas (en días no lectivos), sin interferir en la escolaridad.
8. **Tareas Socioeducativas (artículo 7.1.l LORPM)**:
9. Realización de actividades de contenido formativo, pedagógico o cultural encaminadas a facilitar al menor el desarrollo de sus competencias sociales y reflexionar sobre el daño causado. Límite máximo: **100 horas**.
10. **Asistencia a Centros de Día (artículo 7.1.f LORPM)**:
11. El menor reside en su domicilio habitual pero asiste a un centro diurno para realizar actividades de apoyo escolar, talleres ocupacionales y ocio estructurado.
12. **Permanencia de Fin de Semana (artículo 7.1.e LORPM)**:
13. El menor debe permanecer en su domicilio o en un centro cerrado durante un período de **hasta 36 horas** continuadas entre la tarde del viernes y la noche del domingo (máximo de 4 a 8 fines de semana).

5.2. Mecanismos de Desjudicialización y Justicia Restaurativa

La LORPM otorga una relevancia prioritaria a la **resolución extrajudicial del conflicto**, evitando el estigma del proceso penal cuando el delito no es grave y el menor muestra una actitud de responsabilización activa:



1. **Desistimiento de la Incoación del Expediente (artículo 18 LORPM)**:

2. El Ministerio Fiscal puede acordar no incoar o desistir del expediente cuando los hechos denunciados constituyan **delitos leves o delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas**, y se constate que el menor ha cometido la infracción por primera vez o carece de antecedentes delictivos, remitiendo el caso a los Servicios Sociales municipales si precisa apoyo socioeducativo.
3. **Mediación Penal de Menores: Conciliación y Reparación Extrajudicial (artículo 19 LORPM)**:
4. Procedimiento de justicia restaurativa conducido por el **Educador Social y el psicólogo del Equipo Técnico adscrito al Juzgado de Menores**.
5. Supuestos de aplicación: Delitos leves o menos graves sin grave violencia o intimidación.
6. Modalidades:
   - **Conciliación**: El menor infractor reconoce el daño causado, se disculpa sinceramente ante la víctima y esta acepta sus disculpas, constatándose la pacificación del conflicto.
   - **Reparación**: El menor asume el compromiso formal de reparar materialmente el daño (mediante el pago o restitución con su propio esfuerzo) o moralmente (mediante la realización de una actividad en beneficio de la comunidad o de la víctima).
7. Efecto jurídico: Si se culmina con éxito el acuerdo reparatorio, **el Ministerio Fiscal solicita al Juez de Menores el sobreseimiento y archivo definitivo del expediente penal**, quedando el menor libre de antecedentes.

---

6. La Intervención del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el término municipal de Utrera, la intervención técnica con menores infractores se concreta a través de canales institucionales de proximidad y convenios de colaboración:

```
        DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN CON MENORES INFRACTORES EN UTRERA
=========================================================================
1. EJECUCIÓN DE PBC Y TAREAS   | Convenio marco del Ayuntamiento de Utrera
                               | con la Junta de Andalucía (SIMA Sevilla).
-------------------------------------------------------------------------
2. LIBERTAD VIGILADA           | Coordinación socioeducativa entre SIMA
                               | y CSSC (calle Catalina de Perea, 32).
-------------------------------------------------------------------------
3. PREVENCIÓN DEL DELITO/EMAE  | Coordinación técnica con institutos
                               | (IES Ruiz Gijón, Ponce de León, etc.).
-------------------------------------------------------------------------
4. INTERVENCIÓN COMUNITARIA    | Dinamización en Barriada El Tinte (ERACIS+)
                               | y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).
=========================================================================
```

1. **Convenios para el Cumplimiento de Medidas de Medio Abierto (PBC y Tareas)**:
2. El Excmo. Ayuntamiento de Utrera suscribe convenios con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y las entidades gestoras del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia de Sevilla.
3. Los Educadores Sociales municipales coordinan y tutelan a menores que cumplen **Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC)** y **Tareas Socioeducativas** en dependencias municipales:
   - Servicio de Parques y Jardines de Utrera (cuidado de zonas verdes y viveros).
   - Área de Obras y Mantenimiento Urbano (adecentamiento y pintura de mobiliario público).
   - Biblioteca Municipal y Casa de la Cultura (colaboración en catalogación y apoyo a eventos).
   - Centro de Servicios Sociales Comunitarios (apoyo logístico en campañas de recogida y talleres solidarios).
4. **Coordinación Técnica de la Libertad Vigilada en Utrera**:

5. Enlace permanente entre el Educador/a Social del SIMA provincial y el equipo de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32).
6. Diseño conjunto de itinerarios socioeducativos y derivación hacia programas formativos municipales y de empleo juvenil.
7. **Prevención Escolar y Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**:
8. Detección temprana y desarticulación de trayectorias predelictivas en los centros de Educación Secundaria de Utrera (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
9. Intervención directa ante acoso escolar, ciberacoso y vandalismo escolar, coordinando la respuesta socioeducativa antes de que los hechos se deriven a la Fiscalía de Menores.
10. **Intervención Comunitaria en Zonas Desfavorecidas (ERACIS+) y Pedanías**:
11. Acciones preventivas intensivas en la **Barriada El Tinte**, ofreciendo alternativas de ocio estructurado, deporte comunitario y mediación vecinal para evitar la adscripción de jóvenes a dinámicas de bandas o tráfico de drogas a pequeña escala.
12. Descentralización en las tres pedanías rurales de Utrera (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), asegurando la tutorización y seguimiento cercano de aquellos menores sujetos a medidas judiciales que residen en el ámbito rural.

---

7. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Ley reguladora**: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM).
2. **Reforma sustancial**: Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre (endurecimiento para delitos graves y supresión formal del tramo de 18 a 21 años).
3. **Reglamento de desarrollo**: Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.
4. **Ámbito de aplicación etario de la LORPM**: Mayores de 14 y menores de 18 años al cometer el delito (art. 1.1 LORPM).
5. **Régimen de los menores de 14 años**: Inimputables penalmente (art. 3 LORPM); remisión inmediata a la Entidad Pública de Protección de Menores (protección civil).
6. **Subtramos de edad procesal**: 14-15 años y 16-17 años (art. 9 LORPM).
7. **Naturaleza del sistema LORPM**: Sancionadora-educativa con plenas garantías procesales (responsabilidad penal por el hecho cometido).
8. **Competencia para la ejecución de medidas**: Exclusiva de las Comunidades Autónomas (art. 45 LORPM; en Andalucía, Consejería de Justicia).
9. **Cuatro regímenes de internamiento (art. 7 LORPM)**: Cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico.
10. **Principio de subsidiariedad del internamiento**: Privación de libertad como última ratio y por el tiempo más breve posible (art. 37 CDN).
11. **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)**: Instrumento técnico nuclear de internamiento; elaborado por el equipo técnico en el plazo de **un mes** desde el ingreso.
12. **Aprobación del PEI**: Corresponde preceptivamente al Juez de Menores.
13. **Informes de seguimiento del internamiento**: Emisión obligatoria como mínimo cada tres meses.

14. **Libertad vigilada (art. 7.1.h LORPM)**: Medida reina de medio abierto; seguimiento y tutela socioeducativa continuada por el educador social.
15. **Prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC)**: Trabajo social no remunerado; **exige el consentimiento expreso del menor**.
16. **Límite máximo de horas de PBC**: 100 horas para menores de 14-15 años; 200 horas para menores de 16-17 años.
17. **Jornada máxima de PBC**: 4 horas en días lectivos; 8 horas en días no lectivos.
18. **Tareas socioeducativas (art. 7.1.l LORPM)**: Actividades formativas y culturales; límite máximo de **100 horas**.
19. **Permanencia de fin de semana**: Hasta 36 horas en domicilio o centro, entre la tarde del viernes y la noche del domingo.
20. **Desistimiento del Fiscal (art. 18 LORPM)**: Aplicable a delitos leves o menos graves sin violencia cometidos por menores sin antecedentes.
21. **Mediación penal juvenil (art. 19 LORPM)**: Proceso restaurativo de conciliación o reparación extrajudicial conducido por el equipo técnico.
22. **Efecto de la mediación exitosa**: Sobreseimiento y archivo definitivo del expediente judicial por el Juez de Menores.
23. **Flexibilidad en la ejecución (art. 13 y 51 LORPM)**: El Juez de Menores puede modificar o suspender medidas en cualquier momento a propuesta técnica.
24. **CIMI**: Centros de Internamiento de Menores Infractores (competencia autonómica).
25. **Reglas de Beijing (1985)**: Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                    EDAD PENAL Y LORPM (LO 5/2000)
========================================================================
* < 14 AÑOS     : Inimputable penalmente (Art. 3 LORPM) -> Servicios Sociales.
* 14 A 17 AÑOS  : Responsabilidad penal juvenil (LORPM) -> Tramos 14-15 y 16-17.
* >= 18 AÑOS    : Código Penal común de adultos (Tramo 18-21 derogado LO 8/2006).
========================================================================
                CATÁLOGO DE MEDIDAS JUDICIALES (ART. 7)
========================================================================
PRIVATIVAS DE LIBERTAD (Última ratio):
* Internamiento : Cerrado, Semiabierto, Abierto, Terapéutico.
                  PEI en 1 mes (Equipo CIMI) -> Aprobación por Juez.
* Fin de semana : Hasta 36 horas (domicilio o centro).
------------------------------------------------------------------------
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO (Prioritarias):
* Libertad Vigilada      : Seguimiento y control socioeducativo (Medida reina).
* Prestaciones Comunidad : Trabajo no retribuido (¡Consentimiento obligatorio!).
                           Máx. 100 h (14-15a) | Máx. 200 h (16-17a).
* Tareas Socioeducativas : Actividades formativas/culturales (Máx. 100 h).
* Centros de Día         : Actividades y apoyo diurno sin pernocta.
* Tratamiento Ambulat.   : Adicciones / Salud mental en red pública.
* Amonestación           : Reprensión judicial verbal formal.
========================================================================
                  JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN
========================================================================
* DESISTIMIENTO DEL FISCAL (Art. 18): Delitos leves sin violencia previa.
* MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL (Art. 19)  : Conciliación (disculpa) o Reparación.
  Conducida por Educador/Psicólogo del Equipo Técnico -> Sobreseimiento judicial.
========================================================================
                 EJECUCIÓN LOCAL EN UTRERA
========================================================================
* Convenio municipal para cumplimiento de PBC y tareas socioeducativas.
* Coordinación Libertad Vigilada con SIMA Sevilla y CSSC (Catalina de Perea).
* Prevención escolar (EMAE, IES Ruiz Gijón, etc.), ERACIS+ (Tinte) y pedanías.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Responsabilidad penal de un menor de 13 años**:
   Trampa: Afirmar que a un menor de 13 años que comete un homicidio se le aplica la LORPM en régimen cerrado.
   Realidad: Los menores de 14 años son **absolutamente inimputables penalmente** (art. 3 LORPM). No se les aplica ninguna medida penal; se remiten a la Entidad Pública de Protección de Menores para medidas civiles de amparo.
2. **Aplicación de la LORPM al tramo de 18 a 21 años**:
   Trampa: Sostener que actualmente los jueces pueden aplicar la LORPM a jóvenes de 19 años.
   Realidad: El art. 4 de la LORPM fue formal y definitivamente **derogado por la Ley Orgánica 8/2006**. A los 18 años cumplidos se aplica inexorablemente el Código Penal de adultos.
3. **Carácter obligatorio de las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC)**:
   Trampa: Marcar que el Juez de Menores puede imponer una medida de PBC sin contar con la voluntad del menor infractor.
   Realidad: Las PBC **exigen preceptivamente el consentimiento del menor** (art. 7.1.k LORPM), ya que la Constitución prohíbe los trabajos forzados (art. 25.2 CE). Si el menor no consiente, el juez debe imponer otra medida alternativa.
4. **Límites de horas en PBC y Tareas Socioeducativas**:
   Trampa: Afirmar que las Tareas Socioeducativas pueden durar hasta 200 horas.
   Realidad: Las Tareas Socioeducativas tienen un límite de **100 horas**. Las que pueden alcanzar hasta **200**

horas son las PBC exclusivamente en el tramo de menores de 16 y 17 años (para menores de 14 y 15 años el límite de PBC es de 100 horas).

5. **Plazo de elaboración del PEI en centros de internamiento**:
   Trampa: Indicar que el PEI en el CIMI debe elaborarse en un plazo de tres meses.
   Realidad: El PEI debe elaborarse por el equipo técnico en el plazo improrrogable de **un mes** a contar desde el ingreso del menor en el centro (art. 21 RD 1774/2004). Lo que se realiza cada tres meses son los informes periódicos de seguimiento.
6. **Quién ostenta la competencia de ejecución de medidas judiciales**:
   Trampa: Creer que los Centros de Internamiento y las medidas de medio abierto dependen del Ministerio de Justicia o de los Ayuntamientos.
   Realidad: La ejecución de las medidas es **competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas** (art. 45 LORPM; en Andalucía, la Consejería de Justicia). Los Ayuntamientos colaboran mediante convenios específicos.
7. **Efectos de la conciliación/reparación del art. 19 LORPM**:
   Trampa: Considerar que la mediación sólo sirve para reducir a la mitad la pena que se le impondrá en sentencia.
   Realidad: Si la conciliación o reparación extrajudicial concluye con éxito antes del juicio, el Ministerio Fiscal desiste de la acción penal y el Juez decreta el **sobreseimiento y archivo definitivo del expediente**, sin juicio ni imposición de medida penal alguna.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La articulación del Tema 35 en la labor profesional del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se materializa a través de los siguientes ejes institucionales:

1. **Gestión de Convenios de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC)**:
2. El Ayuntamiento de Utrera mantiene convenios con la Consejería de Justicia para facilitar puestos de trabajo voluntario y reparatorio para menores infractores utreranos.
3. El Educador Social municipal programa, supervisa y evalúa el cumplimiento de las jornadas de PBC en servicios municipales: cuidado de viveros y jardines públicos, adecentamiento de instalaciones deportivas municipales y colaboración en la Biblioteca Municipal, emitiendo los correspondientes informes de cumplimiento dirigidos al SIMA de Sevilla.
4. **Coordinación con el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de Sevilla**:
5. Coordinación técnica continuada con los educadores del SIMA provincial para el seguimiento de la **Libertad Vigilada** de menores residentes en Utrera, facilitando su inserción en recursos socioeducativos, deportivos y formativos normalizados del municipio.
6. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
7. Actuación preventiva directa en los Institutos de Educación Secundaria de Utrera (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
8. Detección y tratamiento socioeducativo de conductas predelictivas (vandalismo escolar, ciberacoso entre iguales, menudeo de drogas o amenazas a profesores), coordinando la intervención antes de que se formalice la denuncia penal.
9. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+)**:
10. Acciones de prevención comunitaria con jóvenes en riesgo de exclusión social en la **Barriada El Tinte**, promoviendo alternativas socioeducativas y de ocio nocturno saludable para evitar dinámicas de transgresión delictiva grupal.
11. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:

12. Tutorización y seguimiento educativo descentralizado de menores sujetos a medidas judiciales en medio abierto que residen en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, garantizando que el factor de aislamiento rural no impida el cumplimiento efectivo de las medidas socioeducativas.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Convención sobre los Derechos del Niño**, de las Naciones Unidas (1989), arts. 37 y 40. *BOE nº 313, de 31/12/1990*.
- **Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)**. Resolución 40/33 de la Asamblea General de la ONU, de 29/11/1985.
- **Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)**. Resolución 45/112 de la Asamblea General de la ONU, de 14/12/1990.
- **Constitución Española de 1978** (artículos 10.2, 25.2 y 39).
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal (artículo 19). *BOE nº 281, de 24/11/1995*.
- **Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero**, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). *BOE nº 11, de 13/01/2000*.
- **Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000. *BOE nº 209, de 30/08/2004*.
- **Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre**, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000. *BOE nº 290, de 05/12/2006*.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero**, sobre inconstitucionalidad del procedimiento de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 36

Tema 36: Conflicto y la agresión. Teorías del conflicto y de la agresión. La socialización como factor importante en la adquisición de conductas agresivas

Ámbito: Psicología Social, Teorías de la Agresión, Mediación, Convivencia Pacífica y Prevención Socioeducativa Municipal

Tema 36 — Conflicto y la agresión. Teorías del conflicto y de la agresión. La socialización como factor importante en la adquisición de conductas agresivas

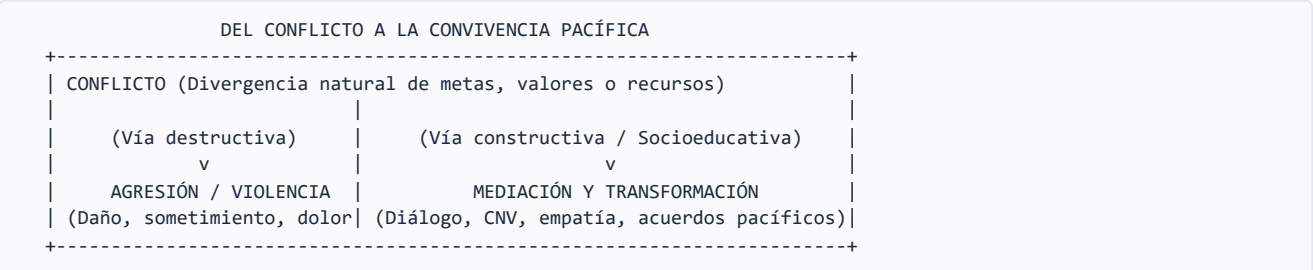
Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Psicología Social, Dinámicas Relacionales, Mediación y Acción Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El estudio del conflicto y la agresión constituye uno de los núcleos vertebradores más trascendentales de la psicología social, la sociología y la pedagogía contemporánea. En la convivencia humana, el conflicto se revela como un fenómeno natural, inevitable y potencialmente constructivo: es el motor que dinamiza el cambio social, la transformación de las estructuras injustas y el desarrollo de la autonomía personal. Por el contrario, la agresión y su cristalización extrema, la violencia, representan la quiebra destructiva de los vínculos humanos, vulnerando los derechos fundamentales y socavando la cohesión comunitaria.

En el marco competencial de la **Administración Local**, los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, en conjunción con la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)** y la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)**, mandatan a los Servicios Sociales Comunitarios la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria y el despliegue de dispositivos de mediación social.

Para el Educador y la Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, el dominio riguroso de los modelos explicativos del conflicto y de los mecanismos psicosociales que regulan el aprendizaje y mantenimiento de la agresión es una competencia técnica básica. Su intervención socioeducativa se orienta a desarticular los factores de riesgo relacionales, desactivar la desconexión moral en menores y jóvenes, fomentar la comunicación noviolenta y capacitar a las familias y barrios en estrategias asertivas y pacíficas de resolución de discrepancias, garantizando la convivencia armónica en el municipio.

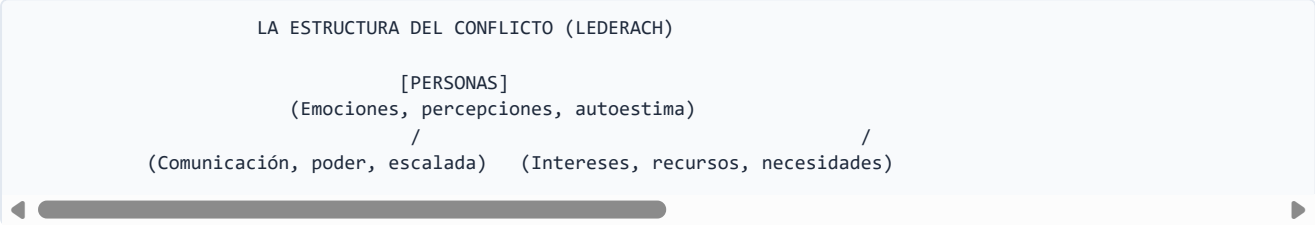


2. Conflicto y la Agresión: Delimitación Conceptual, Dimensiones y Tipologías

2.1. El Conflicto: Concepto, Estructura y Dinámica

En la teoría de la resolución de conflictos contemporánea (Morton Deutsch, Johan Galtung, John Paul Lederach), el **conflicto** se define como una situación social en la que dos o más partes interdependientes perciben que sus metas, valores, intereses o recursos son mutuamente incompatibles, experimentando frustración o experimentando oposición mutua.

1. **Naturaleza Funcional frente a Disfuncional del Conflicto**:
2. **Conflicto Destructivo o Disfuncional**: Se caracteriza por la escalada violenta, la rigidez perceptual, la hostilidad afectiva y la intención de someter o aniquilar a la otra parte. Produce ruptura relacional e indefensión.
3. **Conflicto Constructivo o Funcional**: Actúa como un **motor indispensable de crecimiento personal y evolución social**. Permite visibilizar injusticias, esclarecer normas, fortalecer la identidad grupal y estimular la creatividad para hallar soluciones cooperativas superiores. Como postula la pedagogía de la convivencia, el objetivo no es eliminar el conflicto, sino **aprender a regularlo y transformarlo de forma noviolenta**.
4. **La Estructura del Conflicto: El Modelo de las 3 P de John Paul Lederach**: Lederach (1995) sistematizó la anatomía del conflicto en un triángulo interactivo compuesto por tres dimensiones interdependientes:
5. **Las Personas (*People*)**: Los protagonistas implicados. Abarca sus emociones, sentimientos, percepciones subjetivas, distorsiones cognitivas, autoestima y necesidades básicas insatisfechas.
6. **El Proceso (*Process*)**: La trayectoria o historia del conflicto. Incluye la dinámica de escalada o desescalada, los canales de comunicación existentes, las relaciones de poder y las tentativas previas de solución.
7. **El Problema (*Problem*)**: El núcleo sustantivo de la disputa. Abarca los intereses y necesidades materiales o jurídicas en juego, los recursos escasos a repartir y las diferencias axiológicas o normativas.



1. **Estilos de Afrontamiento del Conflicto: Modelo de Kenneth Thomas y Ralph Kilmann (1974)**: Basado en la combinación ortogonal de dos dimensiones conductuales (**Asertividad**: grado en que el sujeto intenta satisfacer sus propios intereses; y **Cooperación**: grado en que intenta satisfacer los intereses de la otra parte), Thomas y Kilmann identificaron cinco estilos básicos:
2. **Competición (*Tiburón*)** (+ Asertividad, - Cooperación): Orientado al poder ("yo gano, tú pierdes"); imposición unilateral.
3. **Colaboración (*Búho*)** (+ Asertividad, + Cooperación): Búsqueda integradora de soluciones que satisfagan plenamente a ambas partes ("yo gano, tú ganas"). Es el estilo óptimo en la mediación socioeducativa.
4. **Compromiso (*Zorro*)** (Nivel medio de Asertividad y Cooperación): Partición equitativa de pérdidas y ganancias; solución intermedia rápida.
5. **Evitación (*Tortuga*)** (- Asertividad, - Cooperación): Retirada pasiva o aplazamiento del problema sin resolver ("yo pierdo, tú pierdes").

6. **Acomodación (*Camaleón*)** (- Asertividad, + Cooperación): Sumisión pasiva a los deseos del otro sacrificando los propios ("yo pierdo, tú ganas").

2.2. La Agresión y la Violencia: Delimitación Terminológica

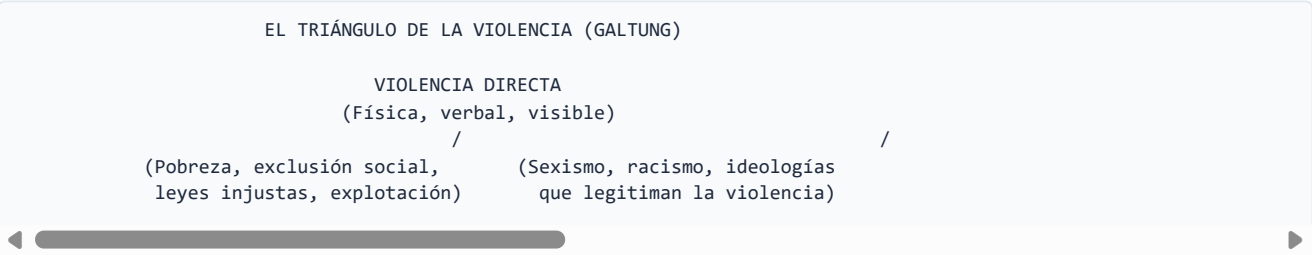
En las pruebas selectivas de Educación Social es imperativo deslindar con exactitud científica tres conceptos frecuentemente confundidos:

- **Agresividad**: Potencial psicobiológico o disposición innata de la especie humana orientada a la autodefensa, la respuesta ante la amenaza ambiental y la adaptación homeostática. No es en sí misma lesiva ni patológica; constituye un impulso biológico primario de supervivencia.
- **Agresión**: Conducta manifiesta y puntual dirigida a **causar daño físico, verbal o psicológico deliberado a otro ser vivo**, estando este motivado para eludir dicho trato (Anderson y Bushman, 2002). Exige intencionalidad lesiva.
- **Violencia**: Forma de agresión de máxima intensidad, organizada, que utiliza deliberadamente la fuerza física, el poder o la coacción institucionalizada para imponer la voluntad y someter a la víctima. La violencia es una **construcción sociocultural**, un aprendizaje humano que no existe en el reino animal no humano.

```
             GRADACIÓN CONCEPTUAL: AGRESIVIDAD, AGRESIÓN Y VIOLENCIA
+---------------+-------------------------------------------------------+
| AGRESIVIDAD   | Disposición neurobiológica innata de alerta/autodefensa.|
+---------------+-------------------------------------------------------+
| AGRESIÓN      | Conducta manifiesta puntual dirigida a dañar con dolo.  |
+---------------+-------------------------------------------------------+
| VIOLENCIA     | Uso intencional de la fuerza/poder estructurado para   |
|               | dominar; mediada y legitimada culturalmente.           |
+---------------+-------------------------------------------------------+
```

2.3. El Triángulo de la Violencia de Johan Galtung

El sociólogo y matemático noruego **Johan Galtung**, fundador de la investigación para la paz (*Peace Research*), formuló en 1990 el célebre **Triángulo de la Violencia**, demostrando que la agresión física es sólo la punta de un iceberg mucho más profundo:



1. **Violencia Directa**: Es la manifestación visible y tangible del daño (golpes, insultos, homicidios, acoso, guerras). Es un acto conductual concreto que se percibe a simple vista.
2. **Violencia Estructural**: Violencia invisible e indirecta generada por las estructuras económicas, políticas y sociales injustas que impiden a las personas satisfacer sus necesidades humanas fundamentales (pobreza, desempleo, discriminación habitacional, exclusión en guetos). Genera muerte prematura y marginación sin necesidad de un ejecutor físico directo.
3. **Violencia Cultural**: Marco ideológico, simbólico, axiológico y discursivo que legitima, normaliza y justifica las violencias directa y estructural (el patriarcado machista, el racismo, la xenofobia, los mitos religiosos fanáticos o el discurso de odio).

Galtung distinguió paralelamente dos conceptos de paz esenciales para los Servicios Sociales: - **Paz Negativa**: Mera ausencia de guerra o de violencia directa armada o explícita. - **Paz Positiva**: Presencia efectiva de justicia

social, erradicación de la violencia estructural, garantía de los derechos humanos y armonía comunitaria. La intervención del Educador/a Social se sitúa inequívocamente en la construcción de la **Paz Positiva**.

2.4. Tipologías Científicas de la Agresión

1. **Según la Motivación y Función Psicológica**:
2. **Agresión Hostil, Reactiva o Afectiva**: Impulsada por la emoción de **ira y rabia**. Surge como reacción impulsiva y descontrolada ante una provocación, ofensa o frustración percibida. El daño infligido a la víctima es el **fin último en sí mismo**. Se asocia neurobiológicamente a la hiperactivación de la amígdala y al fracaso del freno inhibitorio prefrontal.
3. **Agresión Instrumental o Proactiva**: Conducta fría, premeditada y calculada, desprovista de activación emocional intensa. El daño no es el fin, sino un **instrumento o medio para obtener un beneficio secundario** (dinero, poder, territorio, estatus grupal en una banda o dominación). Se asocia a rasgos psicopáticos o de frialdad emocional (*callous-unemotional traits*).
4. **Según la Modalidad y Visibilidad Conductual**:
5. **Agresión Directa**: Ataques físicos (golpes, empujones, destrucción de objetos) o verbales explícitos (amenazas, gritos, insultos cara a cara).
6. **Agresión Indirecta o Relacional**: Manipulación destructiva de las redes de relación social de la víctima. Incluye la difusión de rumores difamatorios, el aislamiento sistemático, la exclusión del grupo de iguales y el ciberacoso. Aunque históricamente invisibilizada, causa secuelas psicológicas extraordinariamente graves.

---

3. Teorías del Conflicto y de la Agresión

3.1. Teorías del Conflicto Social y Psicosocial

- **Teoría del Conflicto Social (Karl Marx, Ralf Dahrendorf)**: Postula que el conflicto es un fenómeno consustancial e inevitable a la estratificación social, derivado de la lucha permanente entre clases por la posesión de recursos económicos escasos, la distribución del poder político y el control ideológico.
- **Teoría de la Cooperación y el Conflicto (Morton Deutsch, 1973)**: Demostró que el curso de un conflicto depende de la naturaleza de las metas de los participantes:
- *Interdependencia Promotora o Positiva (Cooperación)*: El éxito de un sujeto está ligado al éxito de los demás ("nadamos juntos o nos hundimos juntos"), facilitando la comunicación abierta, la empatía y la resolución constructiva.
- *Interdependencia Opositora o Negativa (Competición)*: El éxito de uno exige forzosamente el fracaso del otro ("si tú ganas, yo pierdo"), incentivando el engaño, la hostilidad y la agresión.

3.2. Teorías Biológicas e Instintivas de la Agresión

Las formulaciones instintivistas conciben la agresión como una pulsión innata endógena generada por la propia naturaleza biológica:

1. **Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud**:
2. En su primera tópica, Freud vinculó la agresión al principio del placer y la frustración libidinal.
3. En su obra *Más allá del principio del placer* (1920) formuló la dualidad pulsional definitiva entre **Eros** (pulsión de vida, amor, unión) y **Tánatos** (pulsión de muerte, destrucción y retorno a lo inorgánico). La agresión hacia el mundo exterior surge como un mecanismo defensivo para desviar la energía destructiva de Tánatos lejos del propio yo. Freud propuso el concepto de **catarsis** (la liberación o purga de tensión agresiva mediante vías sustitutivas).
4. **Teoría Etológica de Konrad Lorenz (*Sobre la agresión: El pretendido mal*, 1963)**:

5. Lorenz postuló que la agresión es un **instinto intraespecífico innato** indispensable para la supervivencia de las especies animales superiores (asegura la dispersión territorial equilibrada, la selección de los reproductores más vigorosos y la defensa de la progenie).
6. Formuló el **modelo psicohidráulico de la agresión**: la energía específica para el combate se acumula continuamente en los centros nerviosos de forma endógena; si no se descarga mediante un estímulo desencadenante adecuado, la presión aumenta hasta desbordarse espontáneamente en conductas agresivas violentas sin provocación externa alguna. Lorenz señaló que el ser humano es peligroso porque inventó armas letales sin haber desarrollado los mecanismos biológicos innatos de sumisión e inhibición del ataque que frenan la letalidad entre congéneres en otras especies animales (como el lobo que expone la yugular ante el rival).
7. **Neurobiología y Neuroquímica de la Agresión**:
8. La neurociencia contemporánea ha desmentido el modelo hidráulico de Lorenz: la agresión no se acumula mecánicamente como un líquido.
9. La respuesta agresiva depende de un delicado equilibrio entre el **sistema límbico hiperreactivo** (la amígdala cerebral, que codifica la amenaza y dispara la ira) y la **corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal** (que evalúa las consecuencias sociales y ejerce el control inhibitorio).
10. **Marcadores neuroquímicos**:
    - *Serotonina (5-HT)*: Neurotransmisor que actúa como modulador inhibitorio; los **bajos niveles de serotonina** en el líquido cefalorraquídeo correlacionan intensamente con conductas violentas e impulsivas.
    - *Testosterona*: Hormona androgénica asociada a la competitividad social, dominancia y reactividad agresiva.
    - *Cortisol*: Hormona del estrés producida por el eje HHA; niveles crónicamente bajos de cortisol diurno se asocian a hiporreactividad autonómica y delincuencia juvenil fría (falta de miedo al castigo).

3.3. Teorías Psicosociales y Cognitivas de la Agresión

Frente al determinismo biológico, las teorías psicosociales demuestran que la agresión es una respuesta desencadenada por sucesos ambientales y mediada por el procesamiento cognitivo:

```
                EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS COGNITIVAS
=========================================================================
1. FRUSTRACIÓN-AGRESIÓN       | Dollard et al. (1939): Toda frustración
                              | genera agresión (Modelo unívoco).
-------------------------------------------------------------------------
2. REFORMULACIÓN DE BERKOWITZ | Berkowitz (1969): Frustración genera afecto
                              | negativo; la agresión exige PISTAS AMBIENTALES
                              | ("Efecto Arma" / Weapons Effect).
-------------------------------------------------------------------------
3. PROCESAMIENTO SOCIAL (DODGE| Dodge (1986): 6 pasos cognitivos.
                              | Sesgo Atribucional Hostil.
-------------------------------------------------------------------------
4. MODELO GENERAL (GAM)       | Anderson y Bushman (2002): Modelo integral
                              | persona-situación-rutas-decisión.
=========================================================================
```

1. **La Hipótesis Clásica de la Frustración-Agresión (John Dollard y el Grupo de Yale, 1939)**:
2. Formulada por John Dollard, Leonard Doob, Neal Miller, O.H. Mowrer y Robert Sears en la Universidad de Yale.
3. Dos postulados axiomáticos tajantes:
    1. *"La aparición de la conducta agresiva presupone siempre la existencia de una frustración"*.
    2. *"La existencia de una frustración conduce siempre a alguna forma de agresión"*.

4. Definieron la **frustración** como la interferencia o bloqueo deliberado u obstáculo interpuesto en la trayectoria de una respuesta dirigida a una meta. La agresión puede dirigirse al agente frustrador o desplazarse hacia un chivo expiatorio inocente (**desplazamiento de la agresión**).
5. **La Reformulación de Leonard Berkowitz (1969, 1989): El "Efecto Arma"**:
6. Berkowitz criticó la rigidez de Dollard: la frustración no conduce automáticamente a la agresión, sino que genera un **afecto negativo inespecífico** y una inclinación a actuar.
7. Para que esa activación afectiva desemboque en una agresión manifiesta, se requiere la presencia en el entorno de **claves agresivas (*aggressive cues*)** o estímulos asociados previamente a la violencia.
8. **El experimento del "Efecto Arma" (*Weapons Effect*, Berkowitz y LePage, 1967)**: Estudiantes universitarios frustrados infligieron descargas eléctricas significativamente mayores y más numerosas a un compañero cuando sobre la mesa de laboratorio había depositada un arma de fuego (revólver o rifle de caza) que cuando había una raqueta de bádminton, demostrando que **la mera presencia de estímulos violentos potencia y dispara la conducta agresiva**.
9. **La Teoría del Procesamiento de la Información Social de Kenneth Dodge (1986)**:
10. Modelo cognitivo que explica por qué los niños agresivos reaccionan violentamente ante sucesos cotidianos ambiguos. El sujeto procesa la interacción social en **seis pasos secuenciales**:
    1. Codificación de claves sociales externas e internas.
    2. Interpretación de dichas claves.
    3. Clarificación de metas.
    4. Búsqueda o generación de posibles respuestas.
    5. Toma de decisión sobre la respuesta óptima.
    6. Ejecución conductual de la acción.
11. **El Sesgo Atribucional Hostil (*Hostile Attributional Bias*)**: Descubrimiento capital de Dodge. Los menores con historial de conducta agresiva cometen un grave error sistemático en el paso 2: ante una situación de daño ambiguo o accidental (ej.: un compañero tropieza en el pasillo y le derrama un zumo en la camiseta), **tienden a interpretar automáticamente que el otro ha actuado con malicia deliberada y hostilidad**, justificando una respuesta agresiva reactiva desmedida como acto de venganza o defensa legítima.
12. **El Modelo General de Agresión (GAM - *General Aggression Model*) de Craig Anderson y Brad Bushman (2002)**:
13. Constituye el modelo teórico integrador más completo de la psicología contemporánea. Articula tres fases dinámicas:
    - *Variables de entrada*: Factores de la persona (personalidad, creencias morales, actitudes sexistas) y Factores de la situación (provocación, frustración, dolor, armas, consumo de alcohol).
    - *Rutas internas del estado presente*: Modulación interactiva de tres subsistemas: el afecto (ira, hostilidad), la cognición (pensamientos agresivos activados) y la activación fisiológica (*arousal*).
    - *Procesos de valoración y decisión*: Si el sujeto dispone de tiempo y capacidad atencional, realiza una reevaluación reflexiva; si está bajo los efectos del estrés, drogas o inmadurez prefrontal, despliega una **acción impulsiva agresiva**.

---

4. La Socialización como Factor Importante en la Adquisición de Conductas Agresivas

4.1. La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura

La demostración incontestable de que la conducta agresiva se aprende a través de los procesos de socialización cultural se debe al psicólogo canadiense **Albert Bandura** (*Aggression: A social learning analysis*, 1973; *Social Foundations of Thought and Action*, 1986).

4.1.1. Los Experimentos del Muñeco Bobo (1961, 1963)

Bandura, Ross y Ross diseñaron una investigación experimental histórica con niños de edad preescolar divididos en tres grupos: - *Grupo experimental con modelo agresivo*: Los niños observaron a un adulto que golpeaba ferozmente a un muñeco inflable de plástico con forma de payaso (**Muñeco Bobo**), pateándolo, pegándole con un martillo en la cabeza y lanzándolo por el aire mientras gritaba frases violentas ("¡pégale en la nariz!", "¡mátalo!"). - *Grupo con modelo no agresivo*: Los niños vieron a un adulto jugar pacíficamente con un juego de construcciones ignorando al muñeco. - *Grupo control*: No expuesto a ningún modelo adulto.

Posteriormente, se sometió a todos los niños a una frustración leve (se les retiraron juguetes atractivos) y se les dejó solos en una sala con juguetes y el Muñeco Bobo. Los resultados fueron demoledores: 1. Los niños que habían observado al modelo agresivo **imitaron de forma casi exacta y fidedigna las mismas agresiones físicas y verbales** contra el muñeco, mientras que en los otros dos grupos las conductas agresivas fueron prácticamente inexistentes. 2. Además de imitar las pautas observadas, los niños expuestos al modelo violento **inventaron nuevas conductas agresivas y mostraron una mayor atracción hacia armas de fuego de juguete** presentes en la sala, demostrando que la observación no sólo enseña conductas concretas, sino que **desinhibe la agresión general**.

```
                EL EXPERIMENTO DEL MUÑECO BOBO (BANDURA)

      [OBSERVACIÓN DE MODELO ADULTO]            [CONDUCTA DEL MENOR]
      Adulto agrede físicamente al       ----->  El niño reproduce exactamente
      muñeco Bobo con martillo y gritos.         los golpes e inventa nuevas armas.

  Demostró: El MODELADO / APRENDIZAJE VICARIO es la vía reina de adquisición.
```

4.1.2. Procesos del Aprendizaje Observacional o Vicario

Bandura demostró que para adquirir una conducta agresiva no se precisa el refuerzo directo (premio o castigo al propio sujeto), sino el **aprendizaje vicario** mediado por cuatro procesos cognitivos: - *Atención*: Selección de modelos atractivos, poderosos o de alto estatus afectivo (padres, líderes de pares, personajes mediáticos). - *Retención*: Almacenamiento cognitivo de la conducta agresiva en forma de imágenes mentales y códigos verbales estructurados en guiones (*scripts*). - *Reproducción motora*: Capacidad física y madurativa de ejecutar los movimientos observados. - *Motivación y Refuerzo*: El menor ejecuta la agresión si anticipa consecuencias positivas (refuerzo vicario: observó que el modelo agresivo obtuvo lo que quería mediante la fuerza sin ser castigado).

4.1.3. Los Mecanismos de Desconexión Moral (*Moral Disengagement*, 1999)

En una sociedad que promueve normas pacíficas, ¿cómo logran personas aparentemente normales cometer agresiones crueles sin experimentar remordimiento ni culpa moral? Bandura formuló la **Teoría de la Desconexión Moral**, identificando ocho maniobras cognitivas mediante las cuales el individuo desactiva sus autocontroles éticos:

```
                MECANISMOS DE DESCONEXIÓN MORAL (BANDURA)
=========================================================================
1. SOBRE LA CONDUCTA EN SÍ MISMA:
   * Justificación moral      : "Lo hice por defender el honor de mi familia".
   * Lenguaje eufemístico     : "Limpieza", "dar un toque", "neutralizar".
   * Comparación ventajosa    : "Solo le di un empujón, otros usan navajas".
-------------------------------------------------------------------------
2. SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
   * Desplazamiento de culpa  : "Cumplía órdenes de mi jefe / de la banda".
   * Difusión de responsabilidad: "Lo hicimos entre todos, nadie en concreto".
-------------------------------------------------------------------------
3. SOBRE LAS CONSECUENCIAS Y LA VÍCTIMA:
   * Minimización / distorsión : "No fue para tanto, es una quejica exagerada".
   * Deshumanización          : Tratar al otro como "escoria", "rata", "plaga".
   * Atribución de culpa a la víctima: "Ella se lo buscó por provocarme".
=========================================================================
```

4.2. Los Agentes de Socialización en la Violencia

1. **La Familia como Contexto Socializador Primario**:
2. **Estilos Parentales Coactivos y Punitivos**: Como demostraron los estudios de Patterson (1982) sobre la teoría de la coerción familiar, los progenitores que recurren sistemáticamente a los gritos, amenazas y **castigo corporal** ofrecen a sus hijos un modelado directo catastrófico: enseñan vivencialmente que **la fuerza física y el dolor son el instrumento legítimo para resolver discrepancias y someter a quien se ama**.
3. **El Ciclo Intergeneracional de la Violencia (Cathy Spatz Widom)**: Las investigaciones longitudinales constatan que haber sido víctima de negligencia severa o abuso físico en la infancia incrementa exponencialmente el riesgo de reproducir conductas violentas y delictivas en la adolescencia y la edad adulta.
4. **El Grupo de Iguales (*Peer Group*)**:
5. En la adolescencia, el grupo de pares se convierte en el tribunal social de mayor poder reforzador. En subculturas juveniles desviadas o pandillas callejeras, la conducta agresiva confiere prestigio, estatus, liderazgo y virilidad, reforzando las dinámicas de violencia grupal.
6. **La Escuela y el Fenómeno del Acoso Escolar (*Bullying*)**:
7. Espacio donde se ensayan formas sofisticadas de agresión directa y relacional. El acoso escolar no es un conflicto bilateral entre dos sujetos, sino un **fenómeno grupal sistemático** donde los roles están rígidamente fijados (agresor, víctima, cómplices y espectadores pasivos cuya inacción refuerza vicariamente la impunidad de la agresión).
8. **Los Medios de Comunicación, Videojuegos y Ecosistema Digital**:
9. La exposición masiva y reiterada a contenidos de violencia gráfica en pantallas provoca tres efectos psicosociales contrastados:
   - *Desensibilización emocional*: Disminución de la reactividad fisiológica y de la empatía compasiva ante el sufrimiento real ajeno.
   - *Adquisición de guiones cognitivos agresivos*: Asimilación de respuestas violentas automáticas para afrontar problemas cotidianos.
   - *Efecto del mundo hostil*: Percepción distorsionada de que la sociedad exterior es un entorno extremadamente peligroso donde "hay que golpear antes de que te golpeen".

---

5. La Intervención del Educador/a Social en la Prevención y Resolución de Conflictos y Agresiones

El Educador y la Educadora Social actúan como constructores de convivencia y cultura de paz, desplegando herramientas socioeducativas orientadas a transformar los conflictos y desactivar la violencia estructural, directa y cultural.

```
        ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS ANTE EL CONFLICTO Y LA AGRESIÓN
=========================================================================
1. PREVENCIÓN PRIMARIA  | Alfabetización emocional, asertividad,
                        | coeducación y erradicación del castigo físico.
-------------------------------------------------------------------------
2. MEDIACIÓN PACÍFICA   | Comunicación No Violenta (CNV), escucha activa
                        | y acuerdos cooperativos de ganar-ganar.
-------------------------------------------------------------------------
3. INTERVENCIÓN CLÍNICA | Desactivación del sesgo atribucional hostil,
   Y PEDAGÓGICA         | autocontrol de la ira y desconexión moral.
-------------------------------------------------------------------------
4. ACCIÓN COMUNITARIA   | Mediación vecinal e intercultural en barrios
                        | vulnerables y redes comunitarias de paz.
=========================================================================
```

5.1. Metodologías y Herramientas Técnicas

1. **La Mediación Social y Comunitaria**:
2. Procedimiento voluntario, confidencial y estructurado en el que un tercero neutral (el Educador/a Social) acompaña a las partes enfrentadas para que restablezcan los canales de comunicación quebrados y construyan por sí mismas acuerdos mutuamente satisfactorios (**paradigma ganar-ganar de Thomas-Kilmann**).
3. Principios rectores: Voluntariedad, imparcialidad estricta, confidencialidad y protagonismo exclusivo de las partes.
4. **La Comunicación No Violenta (CNV) de Marshall Rosenberg (1999)**:
5. Modelo pedagógico que enseña a expresar vivencias y necesidades sin juzgar ni atacar al interlocutor. Articula cuatro pasos metodológicos rigurosos:
    1. **Observación**: Describir los hechos objetivos concretos sin añadir juicios, críticas ni interpretaciones personales ("cuando veo la basura sin tirar").
    2. **Sentimiento**: Expresar la emoción vivenciada desde la primera persona sin culpabilizar ("me siento agotado y frustrado").
    3. **Necesidad**: Identificar la necesidad humana universal no cubierta que origina el sentimiento ("porque necesito orden y apoyo mutuo").
    4. **Petición**: Formular una petición concreta, positiva, viable y negociable, diferenciándola de una exigencia autoritaria ("¿estarías dispuesto a tirarla antes de cenar?").
6. **Programas de Autocontrol Emocional y Desactivación de Distorsiones**:
7. Entrenamiento en reconocimiento de señales fisiológicas de ira (taquicardia, tensión mandibular) y aplicación de técnicas de parada de pensamiento y respiración diafragmática.
8. Reestructuración cognitiva de las trampas de pensamiento: desactivar el **sesgo atribucional hostil de Dodge** enseñando al sujeto a contemplar explicaciones alternativas accidentales antes de reaccionar con agresión.

5.2. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el municipio de Utrera, las actuaciones del Educador/a Social se articulan a través de los siguientes programas y equipamientos:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Servicio de Mediación y Orientación Familiar**: Intervención técnica ante conflictos intergeneracionales, disputas conyugales de alta intensidad y situaciones de riesgo de violencia intrafamiliar, evitando la escalada judicial y protegiendo a los menores.
3. **Talleres de Crianza Positiva en Escuelas de Familias**: Desarticulación del castigo corporal como método educativo en familias usuarias de Servicios Sociales, enseñando técnicas de disciplina inductiva y apego seguro.
4. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
5. Coordinación técnica continuada con los equipos directivos y de orientación de los institutos de secundaria (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**) y colegios de primaria (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero**).
6. Abordaje del acoso escolar (*bullying*), ciberacoso y conductas agresivas reactivas que provocan rechazo al aula o expulsiones disciplinarias reiteradas.
7. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Plan Local ERACIS+)**:
8. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera (financiado por el Fondo Social Europeo Plus - FSE+), despliegue de actuaciones de **mediación comunitaria e intercultural** en la **Barriada El Tinte**.
9. Resolución pacífica de conflictos vecinales de convivencia, ruidos o uso de espacios comunes, previniendo choques interétnicos y fomentando redes vecinales de apoyo mutuo y ocio juvenil saludable.
10. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:
11. Extensión de programas de mediación escolar y talleres de habilidades sociales y resolución noviolenta de conflictos a las tres pedanías de Utrera (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), garantizando que las familias del entorno rural dispongan de apoyo técnico para la gestión pacífica de discrepancias intrafamiliares y vecinales.

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición de conflicto**: Situación social de partes interdependientes con metas, valores o recursos percibidos como incompatibles (Morton Deutsch).
2. **Conflicto funcional vs. disfuncional**: El funcional es motor de cambio y desarrollo social pacífico; el disfuncional es destructivo, hostil y violento.
3. **Las 3 P del conflicto (John Paul Lederach, 1995)**: Personas, Proceso y Problema.
4. **Cinco estilos de Thomas-Kilmann (1974)**: Competición, Colaboración, Compromiso, Evitación y Acomodación (ejes: Asertividad y Cooperación).
5. **Estilo óptimo en mediación**: Colaboración (+ asertividad, + cooperación; paradigma ganar-ganar).
6. **Definición científica de agresión (Anderson y Bushman, 2002)**: Conducta orientada a causar daño intencionado a un ser vivo motivado para evitarlo.
7. **Agresividad vs. Agresión vs. Violencia**: Agresividad es potencial biológico de alerta; Agresión es la conducta puntual de daño; Violencia es fuerza/poder estructurado y legitimado culturalmente.
8. **Triángulo de la violencia de Johan Galtung (1990)**: Violencia directa (visible), Violencia estructural (injusticia social) y Violencia cultural (símbolos/legitimación).
9. **Paz negativa vs. Paz positiva (Galtung)**: Paz negativa es mera ausencia de guerra; Paz positiva es presencia de justicia social y derechos plenos.

10. **Agresión hostil/reactiva vs. instrumental/proactiva**: La hostil nace de la ira y busca el daño como fin; la instrumental es fría y busca un beneficio secundario.
11. **Agresión indirecta o relacional**: Daño premeditado a los vínculos y estatus social (rumores, aislamiento, exclusión grupal).
12. **Teoría de Tánatos de Sigmund Freud (1920)**: Pulsión innata de muerte y destrucción que se exterioriza como agresión para proteger al propio yo.
13. **Modelo psicohidráulico de Konrad Lorenz (1963)**: La energía agresiva instintiva se acumula de forma continua hasta desbordarse si no hay descarga previa.
14. **Bases neuroquímicas de la agresión**: Bajos niveles de serotonina (5-HT), hiperactividad amigdalina y déficit inhibitorio de la corteza prefrontal.
15. **Hipótesis clásica de Frustración-Agresión (Dollard et al., 1939)**: Toda frustración produce agresión y toda agresión presupone frustración (Grupo de Yale).
16. **Efecto Arma (*Weapons Effect*) de Leonard Berkowitz (1967)**: La mera presencia física de estímulos o claves agresivas (pistola) incrementa la conducta violenta.
17. **Sesgo Atribucional Hostil de Kenneth Dodge (1986)**: Tendencia de los sujetos agresivos a interpretar intenciones hostiles deliberadas en situaciones sociales ambiguas o accidentales.
18. **Modelo General de Agresión (GAM)**: Anderson y Bushman (2002); integra variables de persona/situación, rutas afectivo-cognitivas y procesos de valoración y decisión.
19. **Experimento del Muñeco Bobo (Albert Bandura, 1961)**: Demostró que la agresión se adquiere mediante el modelado y aprendizaje vicario, desinhibiendo conductas violentas.
20. **Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1973, 1977)**: La agresión se adquiere por observación sin necesidad de refuerzo directo propio.
21. **Desconexión moral (*Moral Disengagement*, Bandura, 1999)**: Mecanismos cognitivos para agredir sin culpa (justificación moral, deshumanización, difusión de culpa, etc.).
22. **Teoría de la coerción familiar de Gerald Patterson (1982)**: El uso de gritos y castigo físico en el hogar modela y refuerza interacciones agresivas en los hijos.
23. **Ciclo intergeneracional de la violencia (Cathy Spatz Widom)**: Los menores víctimas de maltrato tienen un riesgo significativamente mayor de ejercer violencia de adultos.
24. **Cuatro pasos de la Comunicación No Violenta (Marshall Rosenberg)**: 1) Observación objetiva; 2) Sentimiento; 3) Necesidad; 4) Petición negociable.
25. **Principios de la mediación socioeducativa**: Voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad/neutralidad del mediador y protagonismo de las partes.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                        TEORÍAS DE LA AGRESIÓN
========================================================================
BIOLÓGICAS / INSTINTIVAS:
* Sigmund Freud  : Tánatos (Pulsión de muerte dirigida al exterior).
* Konrad Lorenz  : Instinto intraespecífico innato (Modelo hidráulico).
* Neurobiología  : Amígdala hiperreactiva + Corteza Prefrontal inmadura
                   + Bajos niveles de Serotonina (5-HT).
------------------------------------------------------------------------
PSICOSOCIALES Y COGNITIVAS:
* Dollard et al. (1939) : Hipótesis Frustración-Agresión (Relación unívoca).
* Berkowitz (1967, 1969): Reformulación + "Efecto Arma" (Claves ambientales).
* Kenneth Dodge (1986)  : 6 pasos procesamiento + Sesgo Atribucional Hostil.
* Anderson/Bushman(2002): Modelo General de Agresión (GAM - Integral).
========================================================================
                  APRENDIZAJE SOCIAL DE LA AGRESIÓN
========================================================================
ALBERT BANDURA:
* Experimento Muñeco Bobo (1961): Modelado e imitación vicaria de agresión.
* Desconexión Moral (1999)      : 8 mecanismos para agredir sin culpa:
  Justificación moral, Eufemismo, Comparación, Desplazamiento/Difusión de
  culpa, Minimización de daño, Deshumanización y Culpabilizar a la víctima.
* Agentes Socializadores: Familia (castigo físico = modelado), Iguales,
                          Escuela (bullying) y Medios/Videojuegos (desensibilización).
========================================================================
                     EL CONFLICTO Y SU GESTIÓN
========================================================================
* Las 3 P de Lederach   : Personas, Proceso y Problema.
* Triángulo de Galtung  : Violencia Directa, Estructural y Cultural.
* Paz Positiva (Galtung): Presencia de justicia social (Meta del Educador).
* Thomas-Kilmann (1974) : Competición, COLABORACIÓN (Ganar-Ganar),
                          Compromiso, Evitación y Acomodación.
* Marshall Rosenberg    : CNV (Observación -> Sentimiento -> Necesidad -> Petición).
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Confundir la hipótesis de Dollard con la reformulación de Berkowitz**:
   Trampa: Afirmar que Leonard Berkowitz postuló que toda frustración conduce de forma inevitable e inmediata a la agresión.
   Realidad: Quienes formularon el postulado unívoco de que toda frustración genera agresión fueron **Dollard et al. (1939)**. Berkowitz reformuló la teoría demostrando que la frustración sólo genera inclinación afectiva y que la agresión precisa de **claves o pistas agresivas ambientales (Efecto Arma)**.
2. **Autoría del modelo de las 3 P del conflicto**:
   Trampa: Atribuir el triángulo de las Personas, el Proceso y el Problema a Johan Galtung.
   Realidad: Las 3 P fueron formuladas por **John Paul Lederach (1995)**. Quien formuló el triángulo de la violencia (directa, estructural y cultural) fue **Johan Galtung**.
3. **Significado del Sesgo Atribucional Hostil de Kenneth Dodge**:
   Trampa: Considerar que el sesgo atribucional hostil significa que el niño planifica fríamente un delito instrumental para ganar dinero.
   Realidad: El sesgo atribucional hostil es un error de procesamiento cognitivo por el cual el menor **atribuye mala intención deliberada a los actos accidentales o ambiguos de los demás**, reaccionando con agresión reactiva desproporcionada.
4. **Mecanismo de aprendizaje en el Muñeco Bobo de Bandura**:
   Trampa: Marcar que los niños del experimento de Bandura agredieron al muñeco porque recibieron golosinas o premios directos por golpearlo.

Realidad: El hallazgo revolucionario de Bandura fue el **aprendizaje vicario sin refuerzo directo**: los niños imitaron la agresión por pura observación del modelo adulto, sin haber recibido premio alguno.

5. **Violencia Estructural según Galtung**:
   Trampa: Asimilar la violencia estructural a la violencia física ejecutada por bandas callejeras organizadas.
   Realidad: La violencia estructural es la **violencia invisible institucionalizada producida por la injusticia social, la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades**, que lesiona la vida humana sin un agresor corporal individualizable.
6. **Agresión hostil vs. instrumental**:
   Trampa: Considerar la agresión hostil como aquella que busca un botín económico premeditado.
   Realidad: La agresión hostil o reactiva es **impulsiva, caliente y guiada por la ira**, siendo el daño el fin en sí mismo. La que persigue un botín, dinero o ventaja calculada es la **agresión instrumental o proactiva**.
7. **El conflicto como concepto negativo en Educación Social**:
   Trampa: Sostener en un supuesto práctico que la meta socioeducativa es lograr un municipio o escuela donde se hayan erradicado absolutamente todos los conflictos.
   Realidad: El conflicto es natural, consustancial y positivo como motor de cambio social. Lo que se erradica es la violencia y la agresión; **el conflicto se regula, gestiona y transforma pacíficamente**.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La articulación operativa del Tema 36 en la acción profesional del Educador/a Social de Utrera se refleja en los siguientes dispositivos y programas locales:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Servicio Municipal de Mediación Familiar**: Aplicación del modelo de negociación colaborativa (ganar-ganar) en conflictos familiares enquistados, previniendo dinámicas de agresión verbal o física intrafamiliar.
3. **Talleres de Crianza Positiva y Comunicación Noviolenta (CNV)**: Formación a madres y padres en el manejo constructivo de rabietas y desacuerdos con hijos adolescentes, erradicando el castigo físico corporal y la coerción paterna (desactivando el ciclo de Patterson).
4. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
5. Coordinación técnica con los departamentos de orientación de los centros de secundaria de Utrera (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
6. Abordaje del acoso escolar y la agresión relacional (ciberacoso) que motiva la fobia escolar o el absentismo de menores victimizados, trabajando tanto con agresores (desactivación de la desconexión moral) como con víctimas y espectadores pasivos.
7. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Plan Local ERACIS+)**:
8. En el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, despliegue de **mediación comunitaria vecinal e intercultural** en la **Barriada El Tinte**.
9. Desactivación pacífica de disputas por espacios públicos, prevención de dinámicas agresivas grupales en jóvenes en riesgo de exclusión y promoción de redes barriales de ayuda mutua.
10. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:
11. Actuaciones de mediación socioeducativa en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, asegurando que los conflictos de convivencia en el entorno rural sean abordados mediante herramientas pedagógicas y mediadoras de proximidad.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Científica Consolidada

- **Anderson, C. A., & Bushman, B. J.** (2002). Human aggression. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 27-51.
- **Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A.** (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63(3), 575-582.
- **Bandura, A.** (1973). *Aggression: A social learning analysis*. Prentice-Hall.
- **Bandura, A.** (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193-209.
- **Berkowitz, L., & LePage, A.** (1967). Weapons as aggression-eliciting stimuli. *Journal of Personality and Social Psychology*, 7(2), 202-207.
- **Deutsch, M.** (1973). *The resolution of conflict: Constructive and destructive processes*. Yale University Press.
- **Dodge, K. A.** (1986). A social information processing model of social competence in children. In M. Perlmutter (Ed.), *Cognitive perspectives on children's social and behavioral development* (pp. 77-125). Lawrence Erlbaum.
- **Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., & Sears, R. R.** (1939). *Frustration and aggression*. Yale University Press.
- **Freud, S.** (1920). *Más allá del principio del placer*. Obras Completas, Vol. XVIII. Amorrortu.
- **Galtung, J.** (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- **Lederach, J. P.** (1995). *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures*. Syracuse University Press.
- **Lorenz, K.** (1963). *Das sogenannte Böse: Zur Naturgeschichte der Aggression*. Dr. G. Borotha-Schoeler Verlag. (Trad. esp.: *Sobre la agresión: El pretendido mal*. Siglo XXI, 1971).
- **Patterson, G. R.** (1982). *Coercive family process*. Castalia Publishing.
- **Rosenberg, M. B.** (1999). *Nonviolent communication: A language of compassion*. PuddleDancer Press.
- **Thomas, K. W., & Kilmann, R. H.** (1974). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*. Xicom.
- **Widom, C. S.** (1989). The cycle of violence. *Science*, 244(4901), 160-166.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). *BOE nº 80, de 03/04/1985*.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 37

Tema 37: Habilidades sociales. La evaluación de las habilidades sociales. El entrenamiento en las habilidades

Ámbito: Psicología Conductual, Competencia Interpersonal, Evaluación Psicométrica y Entrenamiento Socioeducativo Municipal

Tema 37 — Habilidades sociales. La evaluación de las habilidades sociales. El entrenamiento en las habilidades

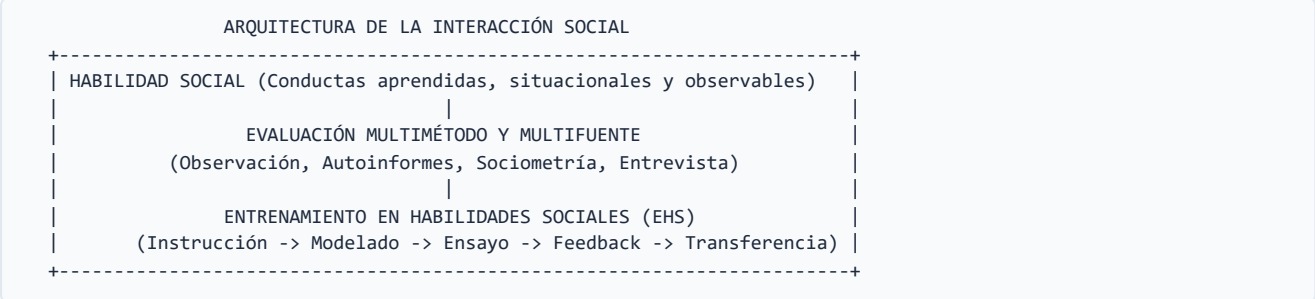
Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Psicología Conductual, Competencia Interpersonal, Evaluación y Acción Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El ser humano es un ser constitutivamente relacional. La práctica totalidad de las actividades que vertebran la existencia cotidiana —el aprendizaje académico, la inserción sociolaboral, el afecto familiar, la participación vecinal y el bienestar psicológico subjetivo— se desarrollan a través de interacciones interpersonales continuadas. En este escenario, las **habilidades sociales (HHSS)** constituyen el repertorio conductual, cognitivo y afectivo indispensable que permite a los individuos interactuar con eficacia, defender sus legítimos derechos, cooperar, resolver pacíficamente sus discrepancias y forjar redes de apoyo mutuo protectoras frente al aislamiento y la exclusión social.

En el marco de la **Administración Local**, los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)** y la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)**, sitúan a los Servicios Sociales Comunitarios como el dispositivo de proximidad idóneo para la capacitación personal y la inclusión social. Con frecuencia, las personas y familias atendidas en el ámbito municipal (perceptores de rentas mínimas, jóvenes con dificultades escolares o de conducta, víctimas de violencia de género, minorías étnicas o personas en situación de vulnerabilidad extrema) presentan déficits severos o inhibición en sus repertorios de habilidades sociales, lo que dificulta su inserción laboral, perpetúa dinámicas coactivas intrafamiliares o favorece la marginación.

Para el Educador y la Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, el dominio de la evaluación conductual rigurosa y el diseño de programas de **Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS)** representa una de las tecnologías socioeducativas más potentes y consolidadas. A través de una metodología activa, vivencial y basada en la evidencia científica, la intervención socioeducativa permite transformar pautas de aislamiento pasivo o violencia agresiva en estilos de comunicación asertivos, incrementando la autoeficacia, la cohesión grupal y la convivencia democrática en el municipio.



---

2. Habilidades Sociales: Concepto, Naturaleza y Componentes

2.1. Concepto y Delimitación Terminológica

A pesar de la pluralidad de enfoques, la definición más unánimemente aceptada y evaluada en la literatura científica en lengua española es la formulada por el psicólogo clínico **Vicente Caballo (1986, 2007)**:

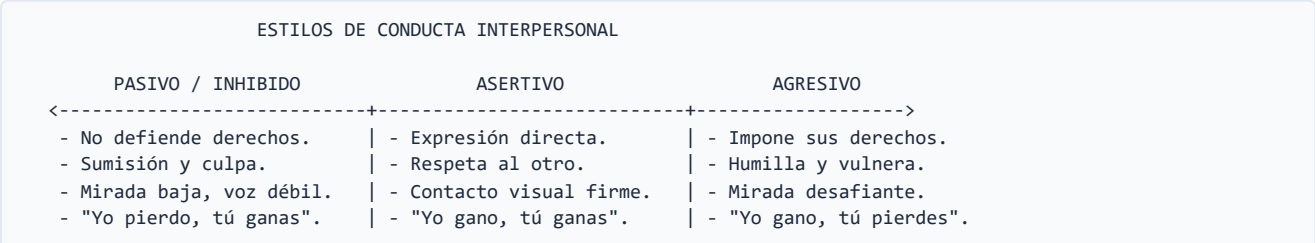
> *"La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas."*

Por su parte, **Harold Kelly (1982)** la sintetizó como aquellas conductas aprendidas que son socialmente reforzadas por los demás; e **Inés Monjas Casares (1993)** subrayó su dimensión evolutiva e interactiva en la infancia y juventud.

En el marco conceptual de las HHSS, es indispensable deslindar tres constructos estrechamente interrelacionados pero no sinónimos: 1. **Habilidad Social**: Se refiere a las **conductas específicas y concretas** (hacer una pregunta, mantener la mirada, decir "no", formular una queja) que la persona despliega de forma observable en una situación determinada. 2. **Competencia Social**: Es un constructo evaluativo más amplio y global. Hace referencia al **juicio o valoración social** que el entorno formula sobre la adecuación, idoneidad y eficacia del repertorio global de habilidades de un individuo en un contexto cultural concreto. La habilidad es la conducta primaria; la competencia es el resultado evaluativo global. 3. **Asertividad**: Constituye el núcleo axiológico y conductual de las habilidades sociales. Formulada inicialmente por **Andrew Salter (1949)** y conceptualizada por **Joseph Wolpe (1958)** y **Robert Alberti y Michael Emmons (1970)**, es la capacidad de autoafirmarse, expresar los propios sentimientos y defender los legítimos derechos personales sin agredir ni someter a los demás, situándose en el justo término medio entre la pasividad y la agresividad.

2.2. Los Tres Estilos de Conducta Interpersonal

La psicología conductual clasifica la interacción humana en tres estilos prototípicos de comunicación:



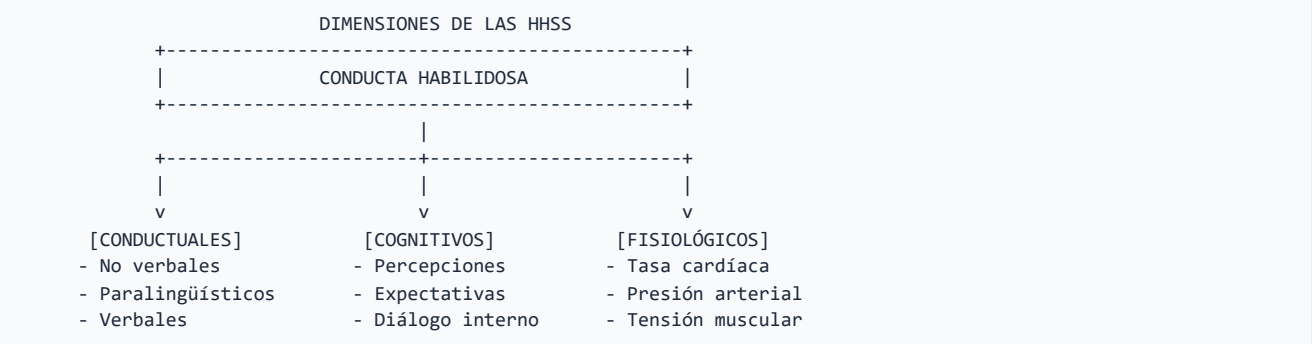
1. **Estilo Pasivo o Inhibido**:
2. *Pauta conductual*: La persona es incapaz de expresar abiertamente sus sentimientos, deseos o desacuerdos, o lo hace de manera tan tímida y disculpatoria que los demás no la toman en cuenta. Antepone

sistemáticamente los deseos ajenos a los propios por temor al conflicto, al rechazo social o a la desaprobación.

3. *Componentes observables*: Mirada huidiza o dirigida al suelo, postura encorvada, volumen de voz inaudible o tembloroso, vacilaciones constantes, silencios prolongados y risas nerviosas de sumisión.
4. *Consecuencias emocionales*: Frustración crónica, sentimientos de inferioridad, resentimiento acumulado, somatizaciones, ansiedad social y locus de control externo (*"yo pierdo, tú ganas"*).
5. **Estilo Agresivo**:
6. *Pauta conductual*: La persona defiende sus propios intereses y opiniones de forma avasalladora, vulnerando, despreciando y pisoteando los derechos y la dignidad de los demás. Busca la dominación, la sumisión ajena y el control unilateral a través de la intimidación, el insulto o la violencia física o verbal.
7. *Componentes observables*: Mirada fija, penetrante y desafiante; invasión amenazante del espacio personal ajeno (distancia proxémica violada); volumen de voz excesivamente alto y tajante; interrupciones constantes y gestos amenazantes (señalar con el dedo, puños cerrados).
8. *Consecuencias emocionales*: Rechazo social generalizado, soledad afectiva encubierta, escalada de conflictos violentos y relaciones interpersonales basadas en el miedo (*"yo gano, tú pierdes"*).
9. **Estilo Asertivo**:
10. *Pauta conductual*: Expresión directa, honesta, transparente, oportuna y educada de los propios pensamientos, necesidades y límites, defendiendo los propios derechos pero reconociendo y respetando escrupulosamente los derechos ajenos. Se orienta a la consecución de acuerdos cooperativos justos.
11. *Componentes observables*: Contacto ocular directo pero cálido y espontáneo; postura erguida pero relajada; distancia interpersonal adecuada; tono de voz modulado, firme y seguro; fluidez verbal; capacidad de escucha activa y empatía verbalizada.
12. *Consecuencias emocionales*: Alta autoestima, autoeficacia interpersonal, respeto mutuo, relaciones saludables duraderas y resolución pacífica de discrepancias (*"yo gano, tú ganas"*).

2.3. Componentes Multidimensionales de las Habilidades Sociales

Siguiendo la sistematización canónica de **Vicente Caballo (2007)**, la conducta habilidosa se estructura sobre una triple dimensión interactiva: conductual (observable), cognitiva y fisiológica.



2.3.1. Componentes Conductuales

1. **Componentes No Verbales**:
2. **La Mirada (Contacto ocular)**: Es el elemento no verbal más potente. La ausencia de contacto visual denota timidez, desinterés o mentira; la mirada fija e inamovible denota hostilidad o desafío; la mirada asertiva mantiene un contacto ocular periódico y relajado (aproximadamente el 60-70% del tiempo de interacción).
3. **La Expresión Facial y la Sonrisa**: Refleja el estado emocional inmediato. La sonrisa asertiva transmite cercanía, accesibilidad y sintonía afectiva, desarmando la hostilidad inicial del interlocutor.

4. **La Postura Corporal**: Transmite actitudes de acercamiento, rechazo o sumisión. Una postura erecta pero flexible denota seguridad; el encogimiento denota inhibición; la rigidez inclinada hacia adelante denota agresión.
5. **Los Gestos y Ademanes**: Movimientos de manos y brazos que ilustran y enfatizan el discurso verbal.
6. **La Proxémica (Manejo del Espacio Interpersonal)**: Formulada por el antropólogo **Edward T. Hall (1966)** en su obra *La dimensión oculta*, clasifica la distancia física interpersonal en cuatro zonas:
   - *Distancia íntima* (0 a 45 cm): Reservada a la intimidad corporal, la pareja o el consuelo familiar estrecho.
   - *Distancia personal* (45 a 120 cm): Distancia habitual de conversación entre amigos y conocidos (la longitud de un brazo extendido).
   - *Distancia social* (1,20 a 3,60 m): Interacciones formales, laborales, comerciales o de entrevista socioeducativa en despachos.
   - *Distancia pública* (más de 3,60 m): Conferencias, mítines o discursos ante audiencias colectivas.
7. **Componentes Paralingüísticos**:
8. **Volumen de la voz**: Debe adaptarse al ruido ambiental y a la distancia del interlocutor (ni inaudible ni estridente).
9. **Tono e Inflexión**: Modulación variada que transmita calidez e interés, evitando la monotonía plana.
10. **Fluidez verbal**: Continuidad del discurso sin atascos, tartamudeos excesivos ni muletillas repetitivas.
11. **Velocidad o Ritmo**: Claridad en la dicción, ni atropellada (ansiedad) ni excesivamente pausada (apatía).
12. **Pausas y Silencios**: Su uso funcional permite al receptor asimilar la información y facilita el turno de palabra.
13. **Componentes Verbales**:
14. El contenido del lenguaje, el uso equilibrado de **preguntas abiertas** (que estimulan la conversación) y **preguntas cerradas** (para confirmar datos puntuales), la retroalimentación (*feedback*), las **autorrevelaciones** equilibradas (compartir vivencias propias para fomentar la intimidad relacional) y el empleo constructivo del humor.

2.3.2. Componentes Cognitivos

Las conductas interpersonales están mediatizadas por los procesos cognitivos internos del sujeto: - **Percepciones y Atribuciones**: La forma en que el individuo decodifica e interpreta las intenciones de los demás (ej.: la presencia del sesgo atribucional hostil de Dodge favorece respuestas agresivas). - **Expectativas de Autoeficacia (Bandura)**: La convicción subjetiva de ser capaz de emitir con éxito la conducta hábil requerida. - **Diálogo Interno y Autoverbalizaciones**: Frases y pensamientos que el sujeto se dice a sí mismo antes, durante y después de la interacción (Donald Meichenbaum). Las autoverbalizaciones negativas distorsionadas ("voy a hacer el ridículo", "se van a burlar de mí") inhiben la emisión de conductas habilidosas, alimentando la ansiedad social. - **Creencias Irracionales**: Descritas por **Albert Ellis** en su Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) y por **Aaron Beck**: la necesidad absolutista de aprobación universal ("tengo que caerle bien a todo el mundo") genera conductas pasivas y dependientes.

2.3.3. Componentes Fisiológicos

Respuestas neurovegetativas automáticas del organismo ante situaciones de interacción social percibidas como amenazantes: tasa cardíaca acelerada, taquicardia, sudoración y conductancia de la piel, sequedad bucal, temblor periférico y rubor facial. El EHS integra técnicas de control somático (respiración diafragmática y relajación progresiva de Jacobson) para mitigar esta activación hiperreactiva.

---

3. La Evaluación de las Habilidades Sociales

La evaluación de las habilidades sociales en la Educación Social no tiene como meta clasificar o etiquetar diagnósticamente a la persona, sino **identificar los déficits conductuales específicos, las distorsiones cognitivas asociadas y los factores ambientales que bloquean o refuerzan la conducta**, permitiendo diseñar y calibrar programas de entrenamiento personalizados.

```
                    MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LAS HHSS
+-------------------------------------------------------------------------+
| OBSERVACIÓN DIRECTA     | En situaciones naturales o de role-playing.  |
| AUTOINFORMES/TESTS      | Escalas estandarizadas (Rathus, Gismero, BAS)|
| HETEROINFORMES          | Informes de educadores, familia y sociometría|
| ENTREVISTAS CONDUCTUALES| Exploración semiestructurada del repertorio. |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. Enfoque Metodológico: La Triangulación Multimétodo y Multifuente

Debido a que ninguna técnica aislada abarca la complejidad de la conducta interpersonal, la evaluación científica de las HHSS exige la aplicación combinada de múltiples fuentes y procedimientos:

1. **Observación Conductual Directa**:
2. Considerada el método de mayor validez ecológica. Permite registrar parámetros objetivos de frecuencia, duración y latencia de los componentes no verbales, paralingüísticos y verbales mediante hojas de registro conductual.
3. *Observación en situaciones naturales*: El educador social observa de forma discreta la interacción del menor o adulto en su hábitat cotidiano (el patio escolar, el taller ocupacional, la asamblea vecinal, el domicilio familiar).
4. *Observación en situaciones análogas o estructuradas*: Se sitúa al usuario ante simulaciones estandarizadas de interacción (*role-playing* evaluativo grabado en vídeo) o pruebas de asertividad conductual (como el **Test de Asertividad Conductual - BAT** de Eisler et al., 1973), evaluando cómo responde ante provocaciones, negativas o peticiones de ayuda.
5. **Autoinformes y Cuestionarios Psicométricos Estandarizados**: Instrumentos de lápiz y papel donde el propio sujeto evalúa su grado de seguridad, asertividad o ansiedad en diversas situaciones interpersonales:
6. **En población adulta y general**:
   - *Escala de Asertividad de Rathus (Rathus Assertiveness Schedule - RAS, 1973)*: 30 ítems que miden el grado general de asertividad y eficacia interpersonal.
   - *Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey (Assertiveness Inventory - AI, 1975)*: 40 situaciones que evalúan dos factores independientes: el grado de incomodidad/ansiedad subjetiva y la probabilidad de emitir la conducta asertiva.
   - *Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero González (2000)*: Muy utilizada en España; evalúa 6 subescalas: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de derechos propios, decir no y cortar interacciones, expresión de sentimientos positivos, e iniciación de interacciones positivas.
   - *Cuestionario de Habilidades Sociales (CHAS) de Vicente Caballo*.
7. **En población infantil y juvenil**:
   - *Batería de Socialización (BAS 1, 2 y 3) de Fernando Silva y Carmen Martorell (1989, 1995)*: Evalúa dimensiones facilitadoras (liderazgo, jovialidad, sensibilidad social, respeto-autocontrol) y perturbadoras (agresividad, apatía, retraimiento, ansiedad-timidez) en niños y adolescentes.
   - *Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS) de Inés Monjas Casares (1993)*: Incluye instrumentos específicos de evaluación conductual previa dirigidos a niños, familias y maestros.

- *Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (SENA)*: Evalúa competencias interpersonales y problemas de conducta en el ámbito escolar y familiar.

8. **Informes de Otros Significativos (Heteroinformes)**:
9. Cuestionarios cumplimentados por figuras clave del entorno: maestros, educadores sociales de centros de día, progenitores o cuidadores. Permiten contrastar la autopercepción del sujeto con la imagen conductual proyectada en el grupo social.
10. **Técnicas Sociométricas (Jacob L. Moreno)**:
11. El **test sociométrico** es una técnica imprescindible en Educación Social para evaluar la estructura de atracción y rechazo en grupos cerrados (aulas, centros de menores, pandillas). Mediante preguntas simples de elección y rechazo interpersonal, permite identificar tipologías grupales nítidas: el líder popular, el menor rechazado agresivo, el menor ignorado/aislado pasivo y el sujeto controvertido.
12. **La Entrevista Conductual Semiestructurada**:
13. Diálogo individualizado donde el Educador Social explora la biografía relacional del sujeto, analiza funcionalmente las cadenas de estímulos antecedentes y consecuencias que mantienen las conductas inadecuadas, e identifica las situaciones sociales específicas donde se produce el bloqueo interpersonal.

---

4. El Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS)

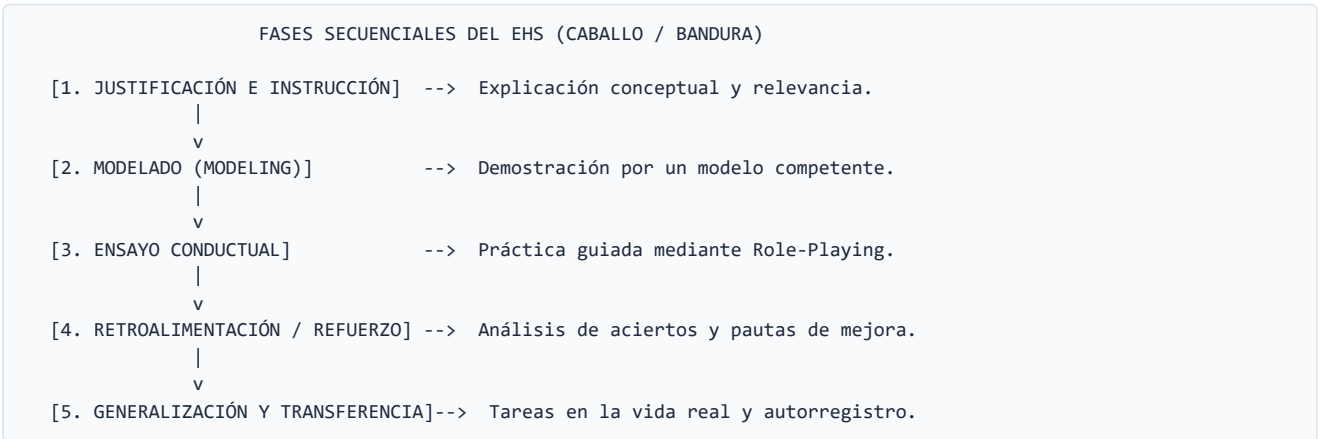
4.1. Fundamentos Teóricos y Naturaleza del EHS

El **Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS)** es un enfoque socioeducativo y terapéutico estructurado, eminentemente conductual y directivo, orientado a enseñar aquellas conductas y actitudes necesarias para interactuar de forma adaptativa y asertiva en el entorno interpersonal.

Su fundamentación científica descansa sobre dos pilares indiscutibles: - La **Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1977)**: Postula que las habilidades sociales no son rasgos innatos e inmutables del temperamento, sino **hábitos de conducta complejos aprendidos** a través del modelado vicario y modelados por el refuerzo ambiental. Por tanto, todo déficit de habilidad social puede ser compensado mediante nuevos aprendizajes estructurados. - La **Terapia de Modificación de Conducta Cognitivo-Conductual** (Joseph Wolpe, Andrew Salter, Arnold Lazarus, Vicente Caballo): Integra técnicas de condicionamiento operante, desensibilización sistemática y reestructuración cognitiva.

4.2. Fases Estructuradas del Procedimiento del EHS

Cualquier programa riguroso de EHS se articula en una secuencia canónica de cinco fases progresivas:



1. **Justificación e Instrucción / Psicoeducación**:

2. El educador social expone con claridad qué habilidad específica se va a entrenar (ej.: rechazar peticiones abusivas, formular una crítica sin herir), analiza su trascendencia funcional para la vida diaria y desglosa los componentes verbales y no verbales que la integran. Se entrena al grupo en la discriminación perceptiva de los tres estilos (pasivo, agresivo y asertivo).
3. **Modelado (*Modeling*)**:
4. Exposición del sujeto ante un modelo competente (el propio educador social, un compañero hábil o una grabación en vídeo) que ejecuta la conducta diana de forma nítida, gradual y realista.
5. Para que el modelado sea eficaz, el modelo debe poseer características de similitud con el observador, mostrar una dificultad inicial creíble que logra superar (**modelo de afrontamiento o *coping model***, más eficaz que el modelo de maestría perfecta e inalcanzable) y recibir un refuerzo positivo explícito tras la acción.
6. **Ensayo Conductual (*Role-Playing* / Práctica Guiada)**:
7. El sujeto reproduce activamente la conducta aprendida en una situación simulada dentro del entorno protegido de la sesión.
8. Se inicia con situaciones sencillas y de bajo nivel de ansiedad para, progresivamente, introducir escenarios complejos y de alta exigencia relacional.
9. **Retroalimentación (*Feedback*) y Refuerzo Positivo**:
10. Inmediatamente después del ensayo conductual, se realiza un análisis descriptivo y no enjuiciador de la actuación (apoyado frecuentemente en la revisión de la grabación de vídeo).
11. *Regla de oro del feedback socioeducativo*:
    1. Iniciar siempre destacando los **aciertos concretos y aspectos positivos** emitidos, suministrando elogios sinceros y refuerzo social.
    2. Señalar a continuación únicamente uno o dos aspectos prioritarios susceptibles de mejora, formulados de forma operativa y constructiva.
    3. Repetir el ensayo conductual para incorporar de inmediato las correcciones sugeridas.
12. **Generalización y Transferencia a la Vida Real**:
13. Es la fase crítica que determina el éxito del programa. De nada sirve que el sujeto sea asertivo dentro de la sala si al regresar a su barrio o escuela vuelve a comportarse con sumisión o violencia.
14. Estrategias de transferencia: asignación de **tareas para casa (*homework*)** graduadas en dificultad, elaboración de contratos de contingencia, uso de autorregistros diarios y acompañamiento socioeducativo en contextos comunitarios naturales.

4.3. Catálogo de Técnicas Asertivas Específicas

En las sesiones de EHS se entrena el dominio de técnicas asertivas clásicas diseñadas por **Manuel J. Smith (1975)** (*When I say no, I feel guilty*) y adaptadas al ámbito socioeducativo:

```
                    CATÁLOGO DE TÉCNICAS ASERTIVAS
+-----------------------+-------------------------------------------------+
| TÉCNICA               | MECANISMO CONDUCTUAL                            |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
| 1. Disco Rayado       | Repetición serena y perseverante del mensaje.   |
| 2. Banco de Niebla    | Aceptar la crítica real sin contraatacar.       |
| 3. Asertividad        | Empatizar con el otro antes de fijar límite.    |
|    Empática           |                                                 |
| 4. Asertividad        | Señalar contradicción entre lo dicho y hecho.   |
|    Confrontativa      |                                                 |
| 5. Aplazamiento       | Posponer la respuesta ante ira o estrés.        |
|    Asertivo           |                                                 |
| 6. Pregunta Asertiva  | Pedir aclaración para desarmar la agresión.     |
| 7. Acuerdo Asertivo   | Separar conducta puntual de la valía personal.  |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
```

1. **Disco Rayado**: Repetición calmada, monótona y continuada de la propia postura, deseo o negativa, empleando las mismas palabras una y otra vez ante la insistencia o manipulación del otro, sin enfadarse, sin elevar el tono de voz y sin entrar en justificaciones accesorias ("te entiendo, pero hoy no te voy a prestar el coche").
2. **Banco de Niebla (*Fogging*)**: Aceptar la parte de verdad objetiva, la lógica o la posibilidad que contenga la crítica del adversario sin darle la razón en el fondo ni contraatacar ("es verdad que he llegado diez minutos tarde, pero ahora quiero que hablemos del proyecto"). Desarma la hostilidad agresiva al eliminar la resistencia dialéctica esperada.
3. **Asertividad Empática**: Formular en primer lugar un mensaje de comprensión explícita y reconocimiento de los sentimientos o motivos del interlocutor, para manifestar a renglón seguido y con firmeza el propio derecho o postura ("sé que tienes mucha prisa y que estás agobiado con la entrega, pero en este momento no puedo hacer tu informe porque estoy cerrando el mío").
4. **Asertividad Confrontativa**: Técnica utilizada ante incumplimientos reiterados de acuerdos previos. El educador describe de forma objetiva lo que se había pactado, señala lo que la persona ha hecho en realidad y exige con calma una clarificación sin caer en descalificaciones morales ("habíamos acordado que asistirías a clase todos los días y hoy has faltado dos horas; me gustaría entender qué ha ocurrido para solucionarlo").
5. **Aplazamiento Asertivo**: Posponer deliberadamente la discusión o la toma de decisiones para un momento posterior cuando una o ambas partes se encuentran invadidas por una intensa ira, angustia o bajo el efecto del alcohol ("veo que estás muy alterado y yo también estoy empezando a enfadarme; prefiero que hablemos de este asunto mañana con calma").
6. **Pregunta Asertiva**: Ante una crítica destructiva o ambigua, formular preguntas abiertas para invitar al interlocutor a clarificar los hechos exactos que motivan su queja, neutralizando la agresión irracional ("¿qué es exactamente lo que te molesta de mi forma de hablar?").
7. **Acuerdo Asertivo**: Aceptar el error cometido en una acción concreta puntual pero rechazando de plano que dicho error defina la identidad personal global del sujeto ("tienes razón en que me he equivocado al meter este dato en el ordenador, pero no soy un incompetente").

4.4. Técnicas Cognitivas Complementarias en el EHS

Puesto que los déficits en habilidades sociales a menudo están causados por bloqueos ansiosos o distorsiones cognitivas, el EHS se complementa con: - **Reestructuración Cognitiva (Ellis / Beck)**: Identificar y sustituir pensamientos automáticos distorsionados ("si digo que no me van a dejar de hablar") por pensamientos racionales alternativos ("tengo derecho a decir no y un buen amigo sabrá respetarlo"). - **Entrenamiento en Inoculación de Estrés (Donald Meichenbaum, 1985)**: Modificación del diálogo interno, enseñando autoverbalizaciones de afrontamiento que guían al sujeto en las fases de preparación, confrontación, manejo de la ansiedad y autorrefuerzo.

---

5. La Intervención del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el municipio de Utrera, el entrenamiento en habilidades sociales constituye una herramienta metodológica transversal aplicada por los Educadores Sociales en múltiples programas de los Servicios Sociales Comunitarios:

```
          PROGRAMAS DE HABILIDADES SOCIALES EN UTRERA
=============================================================================
1. SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS  | Talleres de EHS para perceptores de
                               | rentas mínimas (IMV, RMISA) y empleo.
-----------------------------------------------------------------------------
2. FAMILIA E INFANCIA          | Escuelas de Familias: asertividad, límites
                               | y comunicación noviolenta en el hogar.
-----------------------------------------------------------------------------
3. PREVENCIÓN ESCOLAR / EMAE   | Convivencia y habilidades pro-sociales en
                               | institutos (IES Ruiz Gijón, Ponce de León).
-----------------------------------------------------------------------------
4. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA    | Talleres grupales en Barriada El Tinte
                               | (ERACIS+) y pedanías (Guadalema, etc.).
=============================================================================
```

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Talleres de EHS para la Inclusión Social y el Empleo**: Grupos socioeducativos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad social y perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o Renta Mínima de Andalucía. Se entrenan habilidades de autoafirmación, comunicación asertiva en la búsqueda de empleo, preparación de entrevistas de trabajo y defensa de derechos ciudadanos básicos.
3. **Escuelas de Familias y Parentalidad Positiva**: Capacitación a madres y padres en habilidades de comunicación asertiva con sus hijos, sustituyendo el estilo punitivo-agresivo o permisivo-pasivo por pautas educativas democráticas basadas en límites claros y afecto cálido.
4. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
5. Actuaciones coordinadas con los Departamentos de Orientación de los centros de secundaria (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**) y colegios (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero**).
6. Desarrollo de programas de habilidades pro-sociales y asertividad para menores con fobia social, conductas desafiantes o víctimas de acoso escolar (*bullying*), dotándolos de recursos para decir "no", resistir la presión del grupo y resolver disputas sin recurrir a la agresión.
7. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:
8. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera (financiado por el Fondo Social Europeo Plus - FSE+), despliegue de talleres de habilidades sociales e interculturales en la **Barriada El Tinte**.
9. Talleres de empoderamiento y asertividad para mujeres en riesgo de aislamiento social y programas lúdico-formativos de habilidades para la vida (OMS) dirigidos a la juventud del barrio, previniendo la anomia y el repliegue marginal.
10. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:
11. Ejecución de talleres de entrenamiento en habilidades sociales en las tres pedanías rurales del municipio: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.
12. El Educador Social adapta las dinámicas al contexto rural, fomentando redes de socialización activa y combatiendo el aislamiento psicosocial de jóvenes y personas mayores en las pedanías.

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición canónica de HHSS**: Vicente Caballo (1986, 2007); conjunto de conductas en un contexto interpersonal que expresa sentimientos y derechos respetando los ajenos y resolviendo problemas inmediatos.
2. **Habilidad Social vs. Competencia Social**: La habilidad es la conducta observable específica; la competencia es el juicio o evaluación social global del ajuste relacional.
3. **Concepto de Asertividad**: Autoafirmación y defensa de los derechos propios sin agredir a los demás ni someterse a ellos (Wolpe, Salter, Alberti y Emmons).
4. **Tres estilos de conducta interpersonal**: Pasivo/Inhibido (*yo pierdo, tú ganas*), Agresivo (*yo gano, tú pierdes*) y Asertivo (*yo gano, tú ganas*).
5. **Componentes de las HHSS según Caballo**: Conductuales (no verbales, paralingüísticos y verbales), cognitivos y fisiológicos.
6. **Las cuatro distancias proxémicas de Edward T. Hall (1966)**: Íntima (0-45 cm), Personal (45-120 cm), Social (1,20-3,60 m) y Pública (> 3,60 m).
7. **Componentes paralingüísticos clave**: Volumen, tono, fluidez, velocidad, claridad y pausas/silencios.
8. **Diálogo interno y autoverbalizaciones**: Donald Meichenbaum (1977); el lenguaje interior guía e inhibe o potencia la ejecución de conductas habilidosas.
9. **Enfoque de evaluación en HHSS**: Multimétodo y multifuente (triangulación de observación, autoinformes, heteroinformes y entrevistas).
10. **Test de Asertividad Conductual (BAT)**: Eisler et al. (1973); evaluación mediante *role-playing* en situaciones simuladas estructuradas.
11. **Escala de Asertividad de Rathus (RAS, 1973)**: Autoinforme de 30 ítems para medir la eficacia y seguridad asertiva en adultos.
12. **Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey (AI, 1975)**: Evalúa el grado de incomodidad subjetiva y la probabilidad de emitir la conducta.
13. **Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero (2000)**: Escala española de 33 ítems dividida en 6 subescalas.
14. **Batería de Socialización (BAS 1, 2 y 3)**: Silva y Martorell; evalúa dimensiones facilitadoras y perturbadoras en población infanto-juvenil.
15. **PEHIS**: Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social de Inés Monjas Casares (1993).
16. **Test Sociométrico de Jacob L. Moreno**: Evalúa la estructura social de atracción y rechazo en grupos cerrados (populares, rechazados, aislados).
17. **Cinco fases canónicas del EHS**: 1) Justificación e instrucción; 2) Modelado; 3) Ensayo conductual (*role-playing*); 4) Retroalimentación (*feedback*) y refuerzo; 5) Generalización a la vida real.
18. **Técnica del Modelado (Modeling)**: Demostración por un modelo competente (Albert Bandura); más eficaz si es un modelo de afrontamiento (*coping*).
19. **Regla de oro del feedback en EHS**: Elogiar primero los aciertos específicos con refuerzo positivo y corregir después un solo aspecto operativo antes de repetir el ensayo.
20. **Técnica del Disco Rayado**: Repetición tranquila y perseverante de la propia negativa o postura sin enfadarse ni ceder.
21. **Técnica del Banco de Niebla (*Fogging*)**: Aceptar la parte de verdad objetiva o lógica de la crítica del otro sin claudicar en la propia posición.

22. **Asertividad Empática**: Validar y reconocer los sentimientos del otro antes de manifestar el propio límite o desacuerdo.
23. **Asertividad Confrontativa**: Señalar con calma la discrepancia objetiva entre lo pactado previamente y la conducta real observada.
24. **Aplazamiento Asertivo**: Posponer la discusión cuando una de las partes se encuentra invadida por la ira o desbordamiento emocional.
25. **Entrenamiento en Inoculación de Estrés**: Donald Meichenbaum (1985); técnica cognitiva complementaria para afrontar la ansiedad interpersonal.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                    COMPONENTES DE LAS HHSS (CABALLO)
========================================================================
* CONDUCTUALES:
  - No verbales     : Mirada, expresión facial, postura, gestos, proxémica (Hall).
  - Paralingüísticos: Volumen, tono, fluidez, velocidad, pausas/silencios.
  - Verbales        : Preguntas abiertas/cerradas, autorrevelaciones, humor.
* COGNITIVOS        : Percepciones, expectativas, diálogo interno (Meichenbaum).
* FISIOLÓGICOS      : Tasa cardíaca, respiración, sudoración, tensión muscular.
========================================================================
                  MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
========================================================================
* OBSERVACIÓN DIRECTA : Natural (aula/patio) vs. Análoga (Role-Playing / BAT).
* AUTOINFORMES        : Rathus (RAS), Gambrill-Richey (AI), Gismero (EHS).
* INFANTO-JUVENIL     : BAS 1, 2 y 3 (Silva y Martorell), PEHIS (Inés Monjas).
* SOCIOMETRÍA         : Test sociométrico de Jacob L. Moreno (Líderes/Aislados).
========================================================================
               FASES DEL ENTRENAMIENTO EN HHSS (EHS)
========================================================================
1. JUSTIFICACIÓN E INSTRUCCIÓN : Definición operativa y psicoeducación.
2. MODELADO (Modeling)         : Observación de modelo de afrontamiento.
3. ENSAYO CONDUCTUAL           : Role-playing guiado en entorno seguro.
4. FEEDBACK Y REFUERZO         : Elogio de aciertos + pautas operativas.
5. GENERALIZACIÓN Y TRASLADO   : Tareas para casa y autorregistro.
========================================================================
                   CATÁLOGO DE TÉCNICAS ASERTIVAS
========================================================================
* Disco Rayado           : Repetición serena de la negativa ("no puedo").
* Banco de Niebla        : Aceptar la crítica real sin contraatacar.
* Asertividad Empática   : Reconocer sentir del otro + fijar mi límite.
* Asertividad Confrontat.: Señalar contradicción entre lo dicho y lo hecho.
* Aplazamiento Asertivo  : Posponer la charla cuando hay ira o estrés.
* Pregunta Asertiva      : Pedir información para desarmar la agresión.
* Acuerdo Asertivo       : Separar el error puntual de la valía personal.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Habilidad Social vs. Competencia Social**:
   Trampa: Considerar que habilidad social y competencia social son términos exactamente sinónimos.
   Realidad: La **habilidad social** es la conducta concreta, situacional y observable (ej.: decir "no"); la **competencia social** es el juicio evaluativo global y contextual sobre la adecuación y eficacia del repertorio relacional del individuo.
2. **Las distancias proxémicas de Edward T. Hall**:
   Trampa: Afirmar que la distancia social de Hall se sitúa entre 45 cm y 1,20 m.
   Realidad: La distancia de 45 a 120 cm es la **distancia personal**. La **distancia social** abarca de **1,20 a 3,60 metros** (interacciones formales y de oficina).

3. **El modelo óptimo en la fase de modelado**:
   Trampa: Marcar que el modelo más eficaz en el EHS es aquel que realiza la conducta de forma perfecta, fría y sin ninguna vacilación desde el primer segundo.
   Realidad: La investigación de Bandura demostró que los **modelos de afrontamiento (*coping models*)**, que muestran dificultades realistas iniciales y las superan progresivamente, son significativamente más eficaces y creíbles que los modelos de maestría infalible (*mastery models*).
4. **Orden de la retroalimentación (*feedback*)**:
   Trampa: Iniciar la sesión de retroalimentación señalando los errores y defectos cometidos para corregirlos urgentemente.
   Realidad: La regla de oro del feedback socioeducativo exige **comenzar siempre elogiando los aciertos y conductas positivas** observadas mediante refuerzo social inmediato, pasando después a proponer una sola mejora constructiva antes de repetir el ensayo.
5. **Diferencia entre Banco de Niebla y Disco Rayado**:
   Trampa: Confundir la técnica del banco de niebla con el disco rayado.
   Realidad: El **disco rayado** repite la misma frase de negativa una y otra vez; el **banco de niebla** no repite una frase, sino que **da la razón en la parte de verdad al crítico** ("es verdad lo que dices...") desarmando su agresividad sin ceder en la propia postura.
6. **Autores clásicos de evaluación**:
   Trampa: Atribuir la Batería de Socialización (BAS) a Vicente Caballo.
   Realidad: La Batería BAS (1, 2 y 3) fue desarrollada por **Fernando Silva y Carmen Martorell**. Caballo elaboró el Cuestionario de Habilidades Sociales (CHAS) y manuales canónicos de EHS.
7. **Naturaleza aprendida de las habilidades sociales**:
   Trampa: Sostener en un test que las habilidades sociales forman parte del temperamento genético inmutable del sujeto.
   Realidad: Las habilidades sociales son **conductas aprendidas** a lo largo del ciclo vital que pueden ser evaluadas, modificadas y entrenadas mediante programas socioeducativos estructurados.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La operatividad del Tema 37 en la intervención cotidiana del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se articula a través de las siguientes líneas estratégicas:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Talleres grupales de EHS para la Inserción Social y Laboral**: Destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión, perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA). Se entrenan habilidades de autoafirmación ciudadana, trámites burocráticos, preparación de entrevistas de trabajo y resolución pacífica de discrepancias vecinales.
3. **Escuelas de Familias y Parentalidad Positiva**: Grupos de formación para madres y padres donde se entrenan técnicas de asertividad empática, escucha activa y límites predecibles en la crianza, erradicando el castigo físico o la condescendencia pasiva.
4. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
5. Actuaciones de prevención y mediación en institutos (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**) y colegios (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero**).
6. Talleres de entrenamiento asertivo para alumnado con dificultades de integración, víctimas de acoso escolar (*bullying*) o menores con conductas agresivas reactivas, enseñando a defender derechos sin violencia y a decir "no" frente a la presión de pares consumidores de drogas.

7. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Plan Local ERACIS+)**:
8. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera (financiado por el FSE+), desarrollo de talleres de habilidades sociales e interculturales en la **Barriada El Tinte**.
9. Dinámicas grupales de empoderamiento femenino, desarrollo de la asertividad y habilidades para la vida (OMS) en jóvenes vulnerables, facilitando su vinculación formativa y asociativa.
10. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:
11. Programas de habilidades sociales y convivencia adaptados al entorno rural en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, asegurando la accesibilidad a recursos formativos y previniendo el aislamiento relacional de jóvenes y personas mayores en las pedanías.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Científica Consolidada

- **Alberti, R. E., & Emmons, M. L.** (1970). *Your perfect right: A guide to assertive living*. Impact Publishers.
- **Bandura, A.** (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- **Caballo, V. E.** (1986). El entrenamiento en habilidades sociales. En J. Mayor y F. J. Labrador (Eds.), *Manual de modificación de conducta*. Alhambra.
- **Caballo, V. E.** (2007). *Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales*. Siglo XXI de España Editores.
- **Eisler, R. M., Hersen, M., & Miller, P. M.** (1973). Effects of modeling on components of assertive behavior. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 4(1), 1-6.
- **Gambrill, E. D., & Richey, C. A.** (1975). An assertion inventory for evaluation, practice, and research. *Behavior Therapy*, 6(4), 550-561.
- **Gismero González, E.** (2000). *EHS: Escala de Habilidades Sociales*. TEA Ediciones.
- **Hall, E. T.** (1966). *The hidden dimension*. Doubleday. (Trad. esp.: *La dimensión oculta*. Siglo XXI, 1973).
- **Kelly, J. A.** (1982). *Social-skills training: A practical guide for interventions*. Springer. (Trad. esp.: *Entrenamiento de las habilidades sociales*. Desclée de Brouwer, 1987).
- **Meichenbaum, D.** (1985). *Stress inoculation training*. Pergamon Press.
- **Monjas Casares, I.** (1993). *Programa de enseñanza de habilidades de interacción social (PEHIS) para niños y niñas en edad escolar*. CEPE.
- **Rathus, S. A.** (1973). A 30-item schedule for assessing assertive behavior. *Behavior Therapy*, 4(3), 398-406.
- **Silva, F., & Martorell, C.** (1989). *BAS: Batería de Socialización (1 y 2)*. TEA Ediciones.
- **Smith, M. J.** (1975). *When I say no, I feel guilty*. Bantam Books. (Trad. esp.: *Cuando digo no, me siento culpable*. Grijalbo, 1977).
- **Wolpe, J.** (1958). *Psychotherapy by reciprocal inhibition*. Stanford University Press.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). *BOE nº 80, de 03/04/1985*.

OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 38

Tema 38: Protección de menores: legislación básica. El maltrato infantil y el abuso sexual. Programas de información y prevención del abuso sexual

Ámbito: Protección Jurídica a la Infancia, Maltrato Infantil, Abuso Sexual, Escala VALÓRAME y Acción Socioeducativa Municipal

Tema 38 — Protección de menores: legislación básica. El maltrato infantil y el abuso sexual. Programas de información y prevención del abuso sexual

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Protección a la Infancia, Maltrato Infantil, Abuso Sexual e Intervención Socioeducativa Municipal.

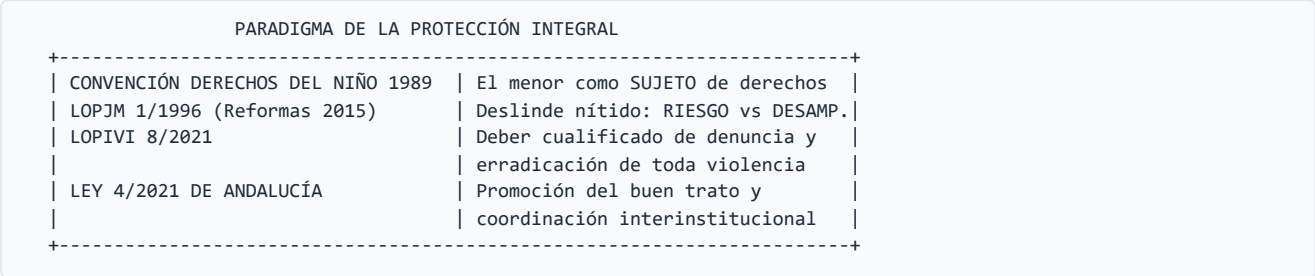
1. Introducción y Marco Doctrinal de la Protección a la Infancia

La protección integral de la infancia y la adolescencia constituye el mandato ético y jurídico más exigente de las sociedades democráticas contemporáneas. A lo largo del siglo XX, la concepción del menor experimentó una revolución copernicana: de ser considerado un mero objeto pasivo de propiedad paterna o de compasión asistencial bajo la doctrina tutelar de la situación irregular, el niño y la niña pasaron a ser reconocidos formalmente como **sujetos plenos de derechos individuales**, titulares indiscutibles de dignidad, protección y participación social activa.

En el ordenamiento jurídico español y andaluz, el deber de garantizar el **buen trato infantil** y una vida libre de cualquier forma de violencia se consagra como un principio de orden público. La violencia contra la infancia —y en su grado de mayor gravedad, el maltrato físico, la negligencia grave y el abuso sexual infantil— no representa un asunto circunscrito a la privacidad del ámbito doméstico, sino una gravísima vulneración de los derechos humanos y un problema de primer orden de salud pública y justicia social.

En la esfera de la **Administración Local**, los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, en concordancia con el artículo 9.1.d de la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)** y la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**, sitúan a los Servicios Sociales Comunitarios como la puerta de entrada de proximidad imprescindible para la detección precoz, la evaluación del riesgo y la preservación familiar.

Para el Educador y la Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, el conocimiento exhaustivo del marco normativo estatal y autonómico, el dominio de los indicadores diagnósticos del maltrato y del abuso sexual, y la aplicación rigurosa de instrumentos oficiales como la escala **VALÓRAME** resultan determinantes para salvaguardar el interés superior del menor y desplegar programas eficaces de prevención, capacitación familiar y reparación socioeducativa en el municipio.



2. Legislación Básica en Materia de Protección de Menores

2.1. Marco Jurídico Internacional y Europeo

1. **Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN, 1989)**:
2. Ratificada por España en 1990 (*BOE de 31 de diciembre de 1990*), es la carta magna universal de la infancia:
   - *Artículo 3*: Consagra el **interés superior del menor (*the best interests of the child*)** como consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales o las autoridades administrativas.
   - *Artículo 19*: Mandata a los Estados la adopción de todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra **toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual**, mientras se encuentre bajo la custodia de los padres o cuidadores.
   - *Artículo 34*: Deber específico del Estado de proteger al menor contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.
3. **Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote, 2007)**:
4. Ratificado por España en 2010, es el tratado internacional de referencia para tipificar como delitos la captación de menores con fines sexuales (*grooming*), el abuso sexual infantil y la pornografía infantil, obligando a los Estados a implementar medidas de prevención y asistencia especializada.

2.2. Marco Jurídico Estatal

El entramado legal español descansa sobre el artículo 39 de la Constitución Española de 1978 (protección integral de los hijos e imperativo de los tratados internacionales de protección de menores) y se articula en tres grandes leyes estatales:

2.2.1. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM)

Profundamente modificada por la **Ley 26/2015, de 28 de julio**, y la **Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio**, estableció la distinción conceptual y competencial básica del derecho de menores en España:

```
                    DISTINCIÓN LEGAL: RIESGO VS. DESAMPARO
=========================================================================
SITUACIÓN DE RIESGO (Art. 17 LOPJM):
* Definición: Perjuicio en el desarrollo personal, familiar, social o
  educativo del menor originado por el ejercicio inadecuado de los deberes
  parentales, que NO alcanza la gravedad suficiente para justificar la
  separación del núcleo familiar.
* Competencia: Administración Local (Servicios Sociales Comunitarios).
* Actuación: Proyecto de Intervención Social (PIS) y Proyecto Educativo
  Individualizado (PEI) preservando al menor en su hogar familiar.
-------------------------------------------------------------------------
SITUACIÓN DE DESAMPARO (Art. 18 LOPJM):
* Definición: Situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento
  o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección
  (patria potestad/tutela), privando al menor de la necesaria asistencia
  moral o material.
* Competencia: Administración Autonómica (Entidad Pública de Protección).
* Consecuencia Jurídica: Asunción de la TUTELA AUTOMÁTICA por ministerio
  de la ley, suspensión de la patria potestad y retirada del menor.
=========================================================================
```

- **Primacía del Acogimiento Familiar**: La reforma de 2015 consagró de forma tajante que, en caso de separación familiar, **el acogimiento familiar prevalecerá siempre sobre el acogimiento residencial**, quedando este último como estrictamente subsidiario. Asimismo, se fijó el mandato de que los menores de tres años (y con carácter preferente los menores de seis años) **no ingresen en centros de acogida residencial**, debiendo ser atendidos prioritariamente en familias de acogida de urgencia o familias ajenas.

2.2.2. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)

La **Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)** constituye un hito legislativo vanguardista a nivel mundial. Sus aportaciones nucleares para las corporaciones locales y la Educación Social son: 1. **Definición Legal de Violencia (artículo 2)**: Toda acción, omisión o trato negligente que prive a los menores de sus derechos y bienestar, que amenace o lesione su integridad física, psicológica o sexual. 2. **Deber General y Cualificado de Notificación y Denuncia (artículos 15 y 16)**: - *Deber general*: Toda persona que advierta indicios de violencia tiene la obligación legal de comunicarlo inmediatamente a las autoridades o al teléfono de ayuda a la infancia. - *Deber cualificado*: Los profesionales de servicios sociales, sanitarios y docentes que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de indicios de violencia sobre menores, están obligados a denunciarlo de inmediato a la Fiscalía o autoridad judicial y a los Servicios Sociales, **prevaleciendo este deber sobre cualquier obligación de sigilo o secreto profesional**. 3. **Nuevas Figuras de Protección Especializadas**: - Creación obligatoria del **Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección** en todos los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria (art. 34). - Creación del **Delegado o Delegada de protección** en las entidades deportivas, de ocio y tiempo libre (art. 48). 4. **Imprescriptibilidad de Delitos contra Menores (Modificación del art. 132 CP)**: - La LOPIVI amplió sustancialmente los plazos de prescripción de los delitos más graves contra la libertad sexual, trata y lesiones graves a menores: el cómputo de la prescripción **no comienza hasta que la víctima cumple 35 años de edad** (superando la traba psicológica de las víctimas que tardan décadas en verbalizar el trauma). 5. **Garantía Judicial y Prueba Preconstituida Obligatoria**: - Establece la práctica preceptiva de la **prueba preconstituida** en la fase de instrucción penal para menores de 14 años o personas con discapacidad (declaración grabada por psicólogos en sala Gesell para evitar que el menor tenga que comparecer y revivir el trauma en el juicio oral, erradicando la victimización secundaria). 6. **Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata (artículo 57)**: - Obligatoriedad para cualquier persona que pretenda trabajar en contacto habitual con menores de aportar un **certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos**.

2.2.3. Código Penal (Ley Orgánica 10/1995 reformada)

- **Edad de Consentimiento Sexual**: Desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, la edad legal de consentimiento sexual en España se sitúa en los **16 años cumplidos** (anteriormente fijada en 13 años). Cualquier acto sexual de un adulto con un menor de 16 años sin consentimiento válido es delito de agresión sexual a menores.
- **Tipologías Delictivas**: Delitos de maltrato intrafamiliar habitual (art. 173.2 CP), abandono de menores (art. 226 CP), abusos y agresiones sexuales en menores de 16 años (arts. 178 y 181 CP), captación con fines sexuales o **ciberacoso sexual infantil / *grooming*** (art. 183 ter CP) y pornografía infantil (art. 189 CP).

2.3. Marco Normativo Autonómico en Andalucía

1. **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**:
2. Ley autonómica que regula los derechos de los niños y adolescentes andaluces, las medidas de apoyo a las familias, la prevención del maltrato, el acogimiento familiar y residencial y la coordinación interinstitucional entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos.
3. **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección:
4. Regula el funcionamiento, financiación y metodología de los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**, dispositivos interdisciplinares especializados (psicólogo/a, trabajador/a social y educador/a social) concertados entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales de más de 20.000 habitantes.
5. **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desprotección en los servicios sociales comunitarios y especializados (**VALÓRAME**):
6. Instrumento baremado oficial de uso preceptivo en Andalucía para clasificar las situaciones familiares en: **Sin riesgo apreciable, Riesgo Leve, Riesgo Moderado, Riesgo Grave y Desamparo**.

---

3. El Maltrato Infantil y el Abuso Sexual: Concepto, Tipologías e Indicadores

3.1. Concepto Científico de Maltrato Infantil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Internacional de la Infancia definen el **maltrato infantil** como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres, tutores o cuidadores habituales, que compromete la satisfacción de las necesidades básicas (físicas, cognitivas y socioemocionales) del menor, amenazando o lesionando su desarrollo integral, su salud psicofísica o su supervivencia.

```
                    TIPOLOGÍAS DE MALTRATO INFANTIL
+--------------------+-------------------------------------------------+
| TIPOLOGÍA          | MANIFESTACIÓN PRIMARIA                          |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| 1. Maltrato Físico | Daño corporal deliberado (golpes, quemaduras).  |
| 2. Negligencia     | Desatención básica continuada (higiene, comida).|
| 3. Maltrato Emoc.  | Hostilidad verbal, aterrorizar, violencia vicaria.|
| 4. Abuso Sexual    | Implicación del menor en actos sexuales adultos.|
+--------------------+-------------------------------------------------+
```

3.2. Clasificación Canónica de las Tipologías de Maltrato

1. **Maltrato Físico**:
2. Cualquier acción voluntaria o no accidental ejecutada por un cuidador que provoca lesiones físicas corporales, hematomas, contusiones, fracturas óseas, quemaduras o traumatismos craneales en el menor.

3. Cuadro clínico específico: El **Síndrome del Niño Zarandeado (*Shaken Baby Syndrome*)**, provocado por la sacudida violenta del lactante, que causa hemorragias retinianas, hematoma subdural y edema cerebral sin signos externos visibles, con alta mortalidad o daño cerebral permanente.
4. **Negligencia o Abandono Físico y Cognitivo**:
5. Es la tipología de mayor prevalencia en los Servicios Sociales Comunitarios (supera el 60-70% de los expedientes de riesgo).
6. Consiste en la falta crónica de satisfacción de las necesidades básicas del menor cuando los progenitores disponen de los medios para cubrirlas: falta de nutrición adecuada, vestimenta impropia o andrajosa, falta extrema de higiene corporal, abandono en la supervisión médica (no acudir a revisiones pediátricas obligatorias, no administrar fármacos prescritos) y desatención escolar (**absentismo escolar crónico** permitido por la familia).
7. **Maltrato Emocional o Psicológico**:
8. Pauta persistente de interacción destructiva caracterizada por el rechazo activo, los insultos denigrantes sistemáticos, las amenazas de abandono, el aislamiento forzado del menor, el chantaje emocional o la corrupción moral (inducir al menor a delinquir o consumir drogas).
9. Incluye de manera destacada la **Violencia Vicaria**: violencia de género ejercida por el progenitor agresor sobre los hijos menores con el propósito deliberado de causar el máximo sufrimiento psicológico a la madre.
10. **Abuso Sexual Infantil (ASI)**:
11. Cualquier contacto o interacción sexual entre un menor de edad y un adulto o un igual que, por razón de edad, madurez o desarrollo psicofísico, se encuentra en una posición de poder, autoridad o ventaja física sobre el menor.
12. *Modalidades de ASI*:
    - **Intrafamiliar o Incestuoso**: Perpetrado por progenitores, padrastros, abuelos, tíos o hermanos mayores. Se caracteriza por el secretismo crónico, la manipulación afectiva, la confusión de lealtades y un daño devastador en el apego.
    - **Extrafamiliar**: Perpetrado por personas conocidas del entorno del menor (vecinos, monitores, entrenadores, docentes) o desconocidos.
    - **Con contacto físico**: Tocamientos libidinosos genitales o corporales, masturbación forzada o inducida, sexo oral y penetración (vaginal o anal).
    - **Sin contacto físico**: Exhibicionismo, voyeurismo, exposición a material pornográfico adulto, producción de pornografía infantil y **grooming** (captación y acoso telemático deliberado de un menor mediante engaño o chantaje a través de redes sociales para obtener material íntimo o concertar citas sexuales, art. 183 ter CP).

3.3. Indicadores Diagnósticos del Maltrato y Abuso Sexual

El Educador/a Social debe identificar los signos y banderas rojas (*red flags*) conductuales y físicas para activar los circuitos de protección:

Tipología	Indicadores Físicos	Indicadores Conductuales y Emocionales
Maltrato Físico	Hematomas en zonas protegidas (orejas, cuello, glúteos, abdomen), fracturas en espiral, quemaduras simétricas con patrón de inmersión en agua hirviendo.	Temor visible ante el contacto físico de adultos, sobresaltos, agresividad reactiva, vestimenta inapropiada para ocultar marcas en verano.
Negligencia	Olor corporal fétido, piojos crónicos no tratados, ropa rota o sucia, desnutrición, retraso ponderoestatural no orgánico, caries masivas.	Hambre insaciable (robar comida a compañeros), somnolencia en clase, absentismo reiterado, asunción precoz de responsabilidades parentales (**parentificación**).
Maltrato Emocional	Retraso psicomotor no orgánico, enuresis/encopresis secundaria, trastornos del sueño, somatizaciones (cefaleas, vómitos).	Autoconcepto deteriorado, mutismo selectivo, apatía extrema, sumisión excesiva, conductas autolesivas no suicidas (CANS) e ideación suicida.
Abuso Sexual Infantil	Dificultad para sentarse o caminar, enrojecimiento, laceraciones o sangrado anogenital, dolor al orinar o defecar, ITS en menores de 14 años.	**Sexualización patológica precoz** (juegos sexuales explícitos con muñecos o compañeros impropios de la edad evolutiva), rechazo pánico a desnudarse o a bañarse, dibujos con genitales hipertrofiados, pesadillas y TEPT complejo.

---

4. Programas de Información y Prevención del Abuso Sexual

El abordaje integral del abuso sexual infantil exige un despliegue sistémico y coordinado estructurado en tres niveles de prevención en el ámbito socioeducativo y comunitario:

```
                PIRÁMIDE PREVENTIVA DEL ABUSO SEXUAL
=========================================================================
PREVENCIÓN PRIMARIA / UNIVERSAL:
* Programas escolares de autoprotección corporal ("Mi cuerpo es mío").
* Romper la ley del secreto malo | Red de adultos de confianza.
* Formación obligatoria a profesionales y familias.
-------------------------------------------------------------------------
PREVENCIÓN SECUNDARIA / PRECOZ:
* Detección temprana mediante escala VALÓRAME y hoja SIMIA.
* Deber cualificado de denuncia (LOPIVI art. 16 y LECrim art. 262).
-------------------------------------------------------------------------
PREVENCIÓN TERCIARIA / REPARADORA:
* Atención psicológica especializada del trauma relacional.
* Modelo Barnahus (Casa de los Niños) y Prueba Preconstituida.
=========================================================================
```

4.1. Prevención Primaria: Programas de Autoprotección para la Infancia

La prevención universal tiene como objetivo empoderar a los niños y niñas suministrándoles habilidades cognitivas y asertivas para identificar situaciones de riesgo sexual y buscar ayuda inmediata:

1. **La Campaña "Uno de Cada Cinco" y la Regla de Kiko (Consejo de Europa)**:
2. Diseñada en el marco del Convenio de Lanzarote, enseña a menores de Educación Infantil y Primaria la **Regla de los Calzones o de la Ropa Interior**:
   - *"Las partes del cuerpo que cubre la ropa interior son privadas; nadie puede tocarlas, mirarlas ni pedirte que las toques o las mires, excepto los médicos cuando estás enfermo en presencia de tus padres o papá/mamá cuando te limpian si eres pequeño".*
3. **Ejes Pedagógicos de los Programas Preventivos de Autoprotección**:

4. **Propiedad del propio cuerpo**: Inculcar el principio de que *"mi cuerpo me pertenece a mí"* y que el menor tiene el derecho inalienable a decir "no" ante cualquier contacto físico no deseado, incluso de familiares cercanos.
5. **Diferenciación de Contactos y Caricias**: Distinguir entre caricias buenas (generan bienestar y seguridad), caricias malas (causan dolor o desagrado) y **caricias confusas** (aquellas que hacen sentir incómodo, culpable o desconcertado al menor).
6. **Desmontar los Secretos Malos**: Los agresores sexuales operan siempre bajo la amenaza del secreto ("si lo cuentas le pasará algo a tu madre", "es nuestro juego secreto"). El programa enseña que los **secretos buenos** son transitorios y producen alegría (un regalo sorpresa), mientras que los **secretos malos** causan angustia, dolor o miedo y **jamás deben guardarse**.
7. **La Red de Seguridad o Adultos de Confianza**: Enseñar al menor a identificar como mínimo a tres o cuatro adultos seguros de su entorno (un maestro, la abuela, el educador social, el médico) a los que acudir inmediatamente si alguien vulnera sus límites corporales.

4.2. Prevención Secundaria: Notificación Precoz y Sistema SIMIA en Andalucía

En Andalucía, la detección del maltrato y abuso sexual se articula mediante el **Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)**: - Todo profesional del ámbito sanitario, educativo, policial o de servicios sociales que detecte un caso de sospecha o certeza de maltrato infantil está obligado a cumplimentar la **Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil**. - La hoja SIMIA se remite a los Servicios Sociales Comunitarios municipales (para valorar riesgo leve o moderado) y, en caso de gravedad o abuso sexual urgente, se traslada simultáneamente al **Juzgado de Guardia**, a la **Fiscalía de Menores** y al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. - **Exención del Secreto Profesional**: Conforme al artículo 16 de la LOPIVI y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el personal técnico no comete delito de revelación de secretos al poner en conocimiento de la autoridad judicial indicios de maltrato o abuso sexual hacia menores.

4.3. Prevención Terciaria: El Modelo Barnahus y la Prueba Preconstituida

Para evitar la **victimización secundaria** (el sufrimiento añadido que padece el menor al tener que repetir su traumática declaración múltiples veces ante la policía, el juez, el fiscal, los médicos forenses y los abogados en un juzgado frío e intimidante), la LOPIVI impulsa la implantación del **Modelo Barnahus (Casa de los Niños)**: - Creado originariamente en Islandia en 1998 y avalado por el Consejo de Europa, es un centro acogedor, amigable y desjudicializado donde todos los profesionales (jueces, fiscales, forenses, policías, psicólogos y trabajadores sociales) acuden al menor bajo un mismo techo. - El menor es entrevistado **una única vez** por un psicólogo forense especializado en una sala adaptada dotada de **cámara Gesell** con circuito cerrado de televisión, mientras el juez, el fiscal y los letrados observan y transmiten preguntas por pinganillo desde una sala contigua. - Esta declaración se graba en soporte audiovisual y adquiere el valor de **prueba preconstituida**, de modo que el menor no tiene que declarar nuevamente en el juicio oral presencial.

---

5. La Intervención del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el término municipal de Utrera, la protección a la infancia y la prevención del maltrato y abuso sexual se operativiza de forma rigurosa desde los Servicios Sociales Comunitarios:

```
          CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE MENORES EN UTRERA
=========================================================================
1. DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN   | Detección en visitas domiciliarias,
                              | hoja SIMIA o derivación escolar (EMAE).
-------------------------------------------------------------------------
2. INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA  | Aplicación baremada de la escala oficial
                              | andaluza VALÓRAME (Orden 30/07/2019).
-------------------------------------------------------------------------
3. INTERVENCIÓN POR GRAVEDAD:
   * RIESGO LEVE / MODERADO   | PIS y PEI ejecutado por el Educador/a
                              | Social en CSSC (Catalina de Perea, 32).
   * RIESGO GRAVE             | Derivación e intervención directa con
                              | Equipo de Tratamiento Familiar (ETF).
   * DESAMPARO                | Propuesta urgente de asunción de tutela
                              | a la Delegación Territorial en Sevilla.
-------------------------------------------------------------------------
4. TRABAJO EN RED             | EMAE, centros de salud, ERACIS+ (Tinte)
                              | y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).
=========================================================================
```

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Evaluación y Diagnóstico con el Instrumento VALÓRAME**:
   - El Educador Social y el Trabajador Social realizan la investigación diagnóstica mediante visitas domiciliarias no anunciadas, entrevistas a padres y niños y contraste con colegios y pediatras.
   - Aplican los criterios de la **Orden de 30 de julio de 2019 (VALÓRAME)** para cuantificar objetivamente la gravedad de las tipologías de negligencia, maltrato físico o abuso sexual.
3. **Ejecución del Proyecto Educativo Individualizado (PEI)**: En situaciones de riesgo leve o moderado, el Educador Social trabaja en el propio hábitat doméstico la mejora de competencias parentales, rutinas de higiene y afecto cálido.
4. **Coordinación e Intervención en el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**:
5. Al amparo del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, el Educador Social municipal interviene de forma intensiva con familias en situación de **riesgo grave de desprotección**, aplicando terapias familiares socioeducativas orientadas a erradicar el maltrato y evitar la retirada cautelar del menor.
6. Si se detecta **abuso sexual intrafamiliar**, la prioridad absoluta es la seguridad física del menor: se tramita la orden judicial de alejamiento del agresor o, en su defecto, la propuesta urgente de **desamparo y acogimiento de urgencia**.
7. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
8. Coordinación permanente con los colegios (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Al-Ándalus, CEIP Coca de la Piñera**) e institutos (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
9. El absentismo escolar actúa con frecuencia como síntoma encubridor de negligencia grave o maltrato intrafamiliar. El Educador del EMAE interviene en el hogar familiar para esclarecer la raíz de las ausencias reiteradas.
10. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+) y Pedanías**:
11. En la **Barriada El Tinte**, en el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, despliegue de campañas de sensibilización comunitaria sobre buen trato infantil y prevención del abuso sexual en redes sociales (*grooming* y ciberacoso).
12. Cobertura técnica descentralizada en las pedanías utreranas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), garantizando que las situaciones de desprotección infantil en el entorno rural sean detectadas e intervenidas con idéntico rigor y celeridad que en el casco urbano.

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Artículo 3 de la Convención de 1989**: Consagra el principio del **interés superior del menor** como norma primordial en todas las actuaciones.
2. **Artículo 19 de la CDN**: Obliga a proteger al niño contra toda forma de violencia, maltrato o abuso, incluido el sexual.
3. **Convenio de Lanzarote (2007)**: Tratado del Consejo de Europa para la protección de menores contra la explotación y el abuso sexual.
4. **Definición legal de Riesgo (art. 17 LOPJM)**: Perjuicio en el desarrollo del menor que **no alcanza la gravedad para justificar la separación familiar** (competencia municipal).
5. **Definición legal de Desamparo (art. 18 LOPJM)**: Incumplimiento de deberes de protección que priva de asistencia moral o material, con **asunción automática de la tutela por la Entidad Pública** (competencia autonómica).
6. **Prioridad del acogimiento familiar (Ley 26/2015)**: Prevalece siempre sobre el residencial; prohibición preferente de ingreso en centros para menores de 3 y 6 años.
7. **Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)**: Ley pionera de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
8. **Deber de comunicación (art. 16 LOPIVI)**: Obligación inmediata de denunciar para profesionales de servicios sociales, sanidad y educación (prevalece sobre secreto profesional).
9. **Coordinador de bienestar y protección (art. 34 LOPIVI)**: Figura obligatoria en todos los centros educativos de Primaria y Secundaria.
10. **Prescripción de delitos graves contra menores (art. 132 CP ex LOPIVI)**: El cómputo de la prescripción **no se inicia hasta que la víctima cumple 35 años de edad**.
11. **Prueba preconstituida obligatoria (LOPIVI)**: Preceptiva en menores de 14 años o con discapacidad para evitar la victimización secundaria.
12. **Registro Central de Delincuentes Sexuales (art. 57 LOPIVI)**: Certificado negativo obligatorio para trabajar con menores.
13. **Edad legal de consentimiento sexual en España**: **16 años cumplidos** (fijada por la Ley Orgánica 1/2015).
14. **Tipología más frecuente en Servicios Sociales**: La **negligencia o abandono** físico/cognitivo (más del 60% de los casos).
15. **Síndrome del Niño Zarandeado**: Traumatismo encefálico por sacudida violenta con hemorragias retinianas y subdurales en lactantes.
16. **Violencia Vicaria**: Violencia de género ejercida sobre los hijos para infligir daño psicológico a la madre.
17. **Sexualización patológica precoz**: Indicador conductual cardinal de abuso sexual (juegos o dibujos explícitos impropios del estadio evolutivo).
18. **Grooming (art. 183 ter CP)**: Delito de captación y ciberacoso sexual a menores a través de medios telemáticos.
19. **La regla de Kiko del Consejo de Europa**: *"Mi cuerpo es mío"*; prevención corporal y diferenciación de secretos buenos y malos.
20. **Modelo Barnahus (Casa de los Niños)**: Dispositivo integral islandés donde justicia, policía, sanidad y psicología atienden al menor en una sola entrevista.
21. **Sistema SIMIA**: Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (hoja de notificación).

22. **Ley 4/2021 de Andalucía**: Ley matriz autonómica de Infancia y Adolescencia.
23. **Decreto 100/2022 de Andalucía**: Regula el programa y funcionamiento de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).
24. **Orden de 30 de julio de 2019 (VALÓRAME)**: Instrumento oficial andaluz baremado para evaluar la gravedad de riesgo y desprotección.
25. **Artículo 262 de la LECrim**: Obligación de denunciar delitos públicos para quienes los conozcan por su cargo o profesión.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
                    MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN
========================================================================
* INTERNACIONAL : Convención 1989 (Arts. 3, 19, 34) | Convenio Lanzarote 2007.
* ESTATAL       : * LOPJM 1/1996 (Reformas 2015): RIESGO (Local) vs.
                    DESAMPARO (Tutela Autonómica) | Acogimiento familiar prioritario.
                  * LOPIVI 8/2021: Deber denuncia (Art. 16) | Coordinador Bienestar |
                    Prescripción a los 35 años (Art. 132 CP) | Prueba Preconstituida |
                    Registro Delincuentes Sexuales (Art. 57).
                  * CÓDIGO PENAL: Consentimiento sexual a los 16 AÑOS | Grooming (183 ter).
* ANDALUZ       : Ley 4/2021 | Decreto 100/2022 (ETF) | Orden 30/07/2019 (VALÓRAME).
========================================================================
                     TIPOLOGÍAS DE MALTRATO INFANTIL
========================================================================
1. MALTRATO FÍSICO   : Daño corporal, quemaduras, Síndrome Niño Zarandeado.
2. NEGLIGENCIA       : Desatención básica crónica (Comida, higiene, absentismo).
3. MALTRATO EMOCIONAL: Rechazo, aterrorizar, parentificación, Violencia Vicaria.
4. ABUSO SEXUAL (ASI): Intrafamiliar vs. Extrafamiliar | Con/Sin contacto (Grooming).
                       Indicador clave: Sexualización patológica precoz.
========================================================================
                   PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
========================================================================
* PRIMARIA   : Regla de Kiko ("Mi cuerpo es mío") | Secretos malos | Red seguridad.
* SECUNDARIA : Hoja SIMIA | Deber cualificado denuncia (No hay secreto profesional).
* TERCIARIA  : Modelo BARNAHUS (Cámara Gesell única) | Terapia del trauma.
========================================================================
                  CIRCUITO DE INTERVENCIÓN EN UTRERA
========================================================================
* CSSC (Catalina de Perea): Diagnóstico VALÓRAME -> Riesgo Leve/Moderado (PIS/PEI).
* ETF (Decreto 100/2022)  : Intervención intensiva en Riesgo Grave.
* DESAMPARO               : Propuesta urgente a Delegación Territorial Junta (Sevilla).
* TRABAJO EN RED          : EMAE (absentismo), ERACIS+ (Tinte) y pedanías rurales.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Riesgo vs. Desamparo y sus competencias**:
   Trampa: Considerar que una situación de riesgo justifica la asunción automática de la tutela por la Junta de Andalucía.
   Realidad: El **Riesgo** (art. 17 LOPJM) es de competencia municipal (**Servicios Sociales Comunitarios**) y mantiene al menor en su familia; el **Desamparo** (art. 18 LOPJM) es competencia autonómica y produce la **asunción de la tutela legal y la retirada cautelar del menor**.
2. **Edad de consentimiento sexual legal en España**:
   Trampa: Marcar en un test que la edad de consentimiento sexual en España es de 13 o 14 años.
   Realidad: La Ley Orgánica 1/2015 elevó formalmente la edad legal de consentimiento sexual a los **16 años cumplidos**.

3. **Inicio de la prescripción de abusos sexuales a menores**:
   Trampa: Afirmar que el plazo de prescripción empieza a contar el día en que la víctima cumple los 18 años.
   Realidad: Desde la entrada en vigor de la **LOPIVI 8/2021**, el cómputo de la prescripción para delitos graves contra menores (abuso sexual, trata, lesiones graves) no se inicia hasta que la víctima **cumple 35 años de edad** (art. 132 Código Penal).
4. **Deber de notificación frente a secreto profesional**:
   Trampa: Sostener que un educador social o psicólogo no puede denunciar sospechas de abuso sexual infantil para no violar el secreto profesional.
   Realidad: El artículo 16 de la LOPIVI y el artículo 262 de la LECrim establecen el **deber cualificado de denuncia inmediata**, eximiendo expresamente de la obligación de secreto profesional cuando se trata de proteger la integridad de un menor.
5. **Edad para el acogimiento residencial**:
   Trampa: Creer que un bebé de 2 años puede ingresar directamente en un centro de acogida residencial como medida ordinaria.
   Realidad: La LOPJM (tras la reforma de 2015) prohíbe con carácter general el ingreso en centros residenciales para **menores de 3 años** (y con carácter preferente para menores de 6 años), debiendo aplicarse inexcusablemente el **acogimiento familiar**.
6. **El modelo Barnahus**:
   Trampa: Definir el modelo Barnahus como una cárcel juvenil para agresores sexuales menores de edad.
   Realidad: Barnahus es la **"Casa de los Niños"**, un dispositivo amigable e interdisciplinar para atender y evaluar a niños víctimas de violencia y abuso sexual en una única entrevista bajo cámara Gesell, evitando la victimización secundaria.
7. **La tipología de maltrato más frecuente**:
   Trampa: Pensar que los malos tratos físicos severos o el abuso sexual constituyen los motivos cuantitativamente mayoritarios de apertura de expedientes en Servicios Sociales.
   Realidad: La tipología más prevalente y crónica (más del 60-70% de los casos) es la **negligencia o abandono físico y cognitivo**.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La articulación del Tema 38 en la práctica técnica del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se refleja en los siguientes protocolos y programas locales:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
2. **Aplicación preceptiva de la escala VALÓRAME**: El Educador Social realiza la valoración diagnóstica baremada de los expedientes de menores derivados por sospecha de desprotección conforme a la Orden de 30 de julio de 2019.
3. **Intervención en Riesgo Leve y Moderado**: Diseño y ejecución del Proyecto Educativo Individualizado (PEI) en el marco del Proyecto de Intervención Social (PIS, art. 34 Ley 9/2016), trabajando en el domicilio de Utrera pautas de nutrición, higiene, asistencia médica y apego seguro.
4. **Coordinación e Intervención con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**:
5. En situaciones de **riesgo grave** (Decreto 100/2022), el Educador Social del ETF ejecuta intervenciones intensivas y multifamiliares para erradicar pautas de violencia física o negligencia severa, preservando la permanencia del menor.
6. En casos de confirmación de **Abuso Sexual Infantil**, se activa de inmediato el protocolo de emergencia: parte judicial al Juzgado de Guardia de Utrera y propuesta urgente de medida cautelar de desamparo a la Delegación Territorial de la Junta en Sevilla.

7. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
8. Detección de situaciones de desprotección y negligencia encubiertas tras partes de absentismo escolar en colegios (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero**) e institutos (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León**).
9. Coordinación con el **Coordinador de bienestar y protección** de los centros educativos utreranos (ex art. 34 LOPIVI) para el abordaje conjunto de indicadores de maltrato o abuso sexual.
10. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+) y Pedanías**:
11. Talleres comunitarios en la **Barriada El Tinte** sobre parentalidad positiva, prevención de la violencia vicaria y uso seguro de redes sociales (prevención de *grooming* y ciberacoso sexual en jóvenes vulnerables).
12. Cobertura descentralizada de las tres pedanías de Utrera (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**), garantizando que las situaciones de maltrato infantil en el entorno rural reciban una respuesta técnica inmediata.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Convención sobre los Derechos del Niño**, adoptada por las Naciones Unidas en 1989 (arts. 3, 19 y 34). *BOE nº 313, de 31/12/1990*.
- **Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote)**, de 25 de octubre de 2007. *BOE nº 274, de 12/11/2010*.
- **Constitución Española de 1978** (artículos 10.2 y 39).
- **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero**, de Protección Jurídica del Menor (modificada por Ley 26/2015 y Ley Orgánica 8/2015). *BOE nº 15, de 17/01/1996*.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio**, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). *BOE nº 134, de 05/06/2021*.
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal (arts. 132, 173.2, 178, 181, 183 ter, 189 y 226).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. *BOJA nº 149, de 04/08/2021*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección (ETF). *BOJA nº 111, de 13/06/2022*.
- **Orden de 30 de julio de 2019**, por la que se aprueba el instrumento VALÓRAME. *BOJA nº 150, de 06/08/2019*.
- **Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**, artículo 262.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

EDUCADOR/A SOCIAL | BOP SEVILLA Nº 102 (29/05/2026) | TEMA 39 - ESPECÍFICO

TEMA 39: LA COMUNICACIÓN CON EL MENOR Y OTRAS TÉCNICAS EDUCATIVAS. LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VERBAL. LA CRÍTICA Y LA ALABANZA: SU USO EDUCATIVO

Referencia Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026). Bloque de Materias Específicas.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y DEONTOLÓGICA

La comunicación constituye el núcleo vertebral, la herramienta operativa primaria y el vehículo indispensable de toda acción socioeducativa. En el ejercicio profesional del educador y la educadora social, la intervención con menores no se fundamenta en la mera transmisión vertical de normas o en la imposición de pautas disciplinarias, sino en la construcción rigurosa de una **relación de ayuda pedagógica** orientada a la emancipación, la adquisición de competencias personales y la maduración emocional del sujeto. Comunicar con la infancia y la adolescencia en contextos de vulnerabilidad, conflicto social o riesgo sociofamiliar exige desterrar modelos basados en la coerción, el autoritarismo punitivo o la condescendencia paternalista, sustituyéndolos por un marco relacional técnicamente fundamentado que articule el afecto incondicional, la firmeza en los límites y el rigor comunicativo.

El marco ético y normativo internacional sitúa a la persona menor de edad como un auténtico sujeto de derechos dotado de capacidad progresiva de discernimiento y participación activa. En este sentido, la **Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989)** consagra en su **artículo 12** el derecho fundamental del menor a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que le afecten, debiendo tenerse debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. En el ámbito estatal, la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)** establece la obligatoriedad de promover la cultura del buen trato, la resolución pacífica de discrepancias y la erradicación absoluta de cualquier forma de violencia relacional, verbal o psicológica en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. A nivel autonómico, la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** mandate a los Servicios Sociales Comunitarios y a los Equipos de Tratamiento Familiar el fomento de la **parentalidad positiva**, articulando programas socioeducativos que capaciten a las figuras parentales y a los propios profesionales en técnicas de comunicación asertiva, escucha activa y disciplina no violenta.

Desde la perspectiva socioeducativa, la palabra, el gesto, la postura y el silencio estructuran el espacio vincular donde el menor experimenta seguridad o amenaza. Una comunicación técnica deficiente —caracterizada por la ambigüedad, el juicio acusatorio, la ironía destructiva o la incongruencia entre lo verbal y lo no verbal— reactiva vivencias traumáticas en menores desprotegidos, consolidando mecanismos de defensa basados en la hostilidad manifiesta, el retraimiento inhibitorio o la desconexión afectiva. Por el contrario, el dominio metódico de los axiomas comunicativos, de las técnicas de escucha reflexiva, de la modulación paralingüística y del empleo calibrado de la crítica formativa y el elogio descriptivo permite transformar la relación profesional en un andamiaje protector capaz de reparar el autoconcepto dañado y fomentar una genuina autonomía moral y conductual.

2. LA COMUNICACIÓN CON EL MENOR Y OTRAS TÉCNICAS EDUCATIVAS

2.1. La Teoría de la Comunicación Humana (Escuela de Palo Alto)

El abordaje científico de la comunicación en la intervención socioeducativa encuentra su cimiento conceptual más sólido en los desarrollos teóricos de la **Escuela de Palo Alto (California)**, formalizados de manera paradigmática por **Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas y Don D. Jackson en su obra canónica *Pragmática de la comunicación humana* (1967)**. Esta perspectiva sistémica y pragmática desplaza el foco desde el individuo aislado hacia la pauta interaccional y los efectos conductuales de los mensajes en el seno de los sistemas humanos.

Watzlawick y sus colaboradores postulan **cinco axiomas exploratorios** fundamentales cuya comprensión resulta determinante para el análisis e intervención del educador/a social con la infancia y la adolescencia:

```
================================================================================
             LOS CINCO AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA (WATZLAWICK ET AL., 1967)
================================================================================
 1. IMPOSIBILIDAD DE NO COMUNICAR
    Toda conducta es comunicación. El silencio, la pasividad y la retirada tienen valor de mensaje.
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. NIVELES DE CONTENIDO Y RELACIÓN (METACOMUNICACIÓN)
    El contenido transmite datos (digital); la relación define cómo debe entenderse el mensaje (analógico).
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. PUNTUACIÓN DE LA SECUENCIA DE HECHOS
    La interacción es circular. La atribución lineal de "causa-efecto" perpetúa el conflicto relacional.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. COMUNICACIÓN DIGITAL Y ANALÓGICA
    Digital: verbal, abstracto, sintáctico. Analógico: no verbal, contextual, afectivo, relacional.
 --------------------------------------------------------------------------------
 5. INTERACCIÓN SIMÉTRICA Y COMPLEMENTARIA
    Simétrica: basada en la igualdad (riesgo de escalada). Complementaria: basada en la diferencia de rol.
================================================================================
```

1. **La imposibilidad de no comunicar**: En cualquier situación interaccional, toda conducta humana tiene valor de mensaje. Dado que es imposible no comportarse, se deriva lógicamente que es imposible no comunicar. La inmovilidad, el mutismo obstinado, la mirada esquiva o el retraimiento que con frecuencia exhiben los menores en una sala de Servicios Sociales constituyen mensajes cargados de significado: expresan desconfianza, miedo a la sanción, oposición al sistema o sufrimiento psíquico. El educador social debe renunciar a forzar el discurso verbal apresurado y aprender a decodificar la conducta no verbal como un acto comunicativo pleno.

2. **Los niveles de contenido y relación de la comunicación**: Toda comunicación posee un aspecto referencial (el contenido estricto de la información transmitida) y un aspecto conativo (la relación entre los interlocutores que indica cómo debe entenderse dicha información). Este segundo nivel constituye una **metacomunicación** (comunicación sobre la comunicación). Una misma directriz socioeducativa ("*debes recoger los materiales de la mesa*") puede ser interpretada por el menor como una solicitud de cooperación estructurante o como una imposición humillante, en función del tono, la proximidad corporal, la mirada y el vínculo previo establecido. En la infancia vulnerable, el nivel relacional siempre predomina sobre el contenido.

3. **La puntuación de la secuencia de hechos**: Para los participantes en una interacción, la naturaleza de la relación se halla determinada por la puntuación que los interlocutores introducen en la secuencia de acontecimientos. En los conflictos cotidianos entre figuras parentales y adolescentes, cada parte puntúa la secuencia de forma lineal y autojustificatoria: el progenitor afirma "*le grito porque él se aísla y no me escucha*", mientras que el menor sostiene "*me aíslo en mi cuarto porque mi padre solo sabe gritarme*". La intervención socioeducativa consiste en romper esta puntuación lineal y hacer visible la naturaleza circular y recursiva de la pauta interactiva.

4. **Comunicación digital y analógica**: La comunicación digital se basa en signos arbitrarios convencionales dotados de una sintaxis lógica compleja (el lenguaje verbal escrito o hablado), resultando idónea para compartir conocimientos abstractos. Por el contrario, la comunicación analógica abarca todas las manifestaciones no verbales (postura, gestos, mímica, inflexión vocal, ritmo, distancia física) y carece de sintaxis lógica formal, pero posee una rica semántica relacional. Con menores que han sufrido negligencia o maltrato, la incongruencia entre el mensaje digital ("*quiero ayudarte*") y el analógico (rigidez postural, desvío visual, distanciamiento físico) es detectada de forma instantánea, provocando la anulación automática de la credibilidad del profesional.

5. **Interacción simétrica y complementaria**: Las relaciones comunicativas son simétricas si se fundamentan en la igualdad de los participantes (ambos tienden a reproducir la conducta del otro), o complementarias si se basan en la diferencia, encajando mutuamente sus conductas (un participante adopta la posición superior o primaria y el otro la secundaria o subordinada). La relación entre el educador social y el menor es estructuralmente **complementaria** en virtud de la asimetría de edad, rol institucional y responsabilidad protectora. El conflicto surge cuando se produce una **escalada simétrica** (el profesional desciende al nivel del adolescente, compitiendo en hostilidad verbal, provocaciones o demostraciones de poder) o una complementariedad rígida y autoritaria que anula el desarrollo de la autonomía del menor.

2.2. Modelos Relacionales y Humanistas de Comunicación con Menores

2.2.1. Carl Rogers: Las Condiciones Facilitadoras y la Relación de Ayuda

Desde la psicología humanista, **Carl Rogers (1951, 1961)** revolucionó la intervención socioeducativa y terapéutica al demostrar que el cambio constructivo de la persona no dimana de técnicas coercitivas o interpretaciones externas,

sino de la calidad de la presencia y del vínculo interaccional. Rogers identifica tres **actitudes básicas facilitadoras**:

- **Congruencia o autenticidad**: El educador social debe ser genuino en la relación, sin escudarse tras máscaras defensivas o tecnicismos impersonales. El menor, especialmente el adolescente en conflicto social, detecta con extrema agudeza la falsedad o el afecto impostado.
- **Aceptación positiva incondicional**: Implica acoger al menor en su totalidad, con sus miedos, fracasos y conductas disruptivas, sin condicionar el afecto o el respeto al cumplimiento de expectativas previas. Supone separar con nitidez el **ser** (la dignidad sagrada del menor) del **hacer** (la conducta desadaptada que debe ser corregida).
- **Comprensión empática**: La capacidad de percibir el marco de referencia interno del menor, sintiendo sus emociones y significados personales *"como si"* fueran propios, pero sin perder jamás la condición de *"como si"*. La empatía no equivale a compasión ni a justificación de conductas lesivas, sino a la validación rigurosa de la experiencia vivencial del educando.

2.2.2. Thomas Gordon: El Modelo P.E.T. y la Resolución de Conflictos

Discípulo de Rogers, **Thomas Gordon (1970)** sistematizó en su modelo de *Parent Effectiveness Training* (P.E.T.) y *Teacher Effectiveness Training* (T.E.T.) herramientas comunicativas operativas que constituyen un pilar indispensable en la formación socioeducativa de familias y educadores.

*La Determinación de la Propiedad del Problema (*Who Owns the Problem?*)*

Gordon sostiene que el primer paso ante cualquier conflicto es identificar rigurosamente a quién pertenece el problema:

- **El menor tiene el problema**: Cuando sus necesidades no están satisfechas y experimenta frustración, miedo, tristeza o inseguridad sin lesionar directamente los derechos del adulto (ejemplo: un niño triste porque sus compañeros no juegan con él). La respuesta técnica exigida es la **escucha activa**.
- **El adulto tiene el problema**: Cuando la conducta del menor interfiere de manera concreta y tangible con las necesidades, derechos o responsabilidades del educador o del entorno (ejemplo: un adolescente que pone la música a un volumen ensordecedor impidiendo el descanso o la tarea común). La respuesta técnica exigida es el **Mensaje-Yo**.
- **Ambos tienen el problema**: Cuando existe una colisión abierta de intereses y necesidades legítimas. La respuesta técnica exigida es la **resolución de conflictos sin perdedores**.

*La Escucha Activa (*Active Listening*)*

Consiste en devolver al menor el contenido emocional y conceptual de su mensaje mediante una reformulación reflexiva, sin emitir juicios, consejos ni soluciones prematuras. Permite que el niño o adolescente se sienta comprendido, reduzca su activación fisiológica defensiva y profundice en el análisis de su propio conflicto interior.

*Los Mensajes-Yo (*I-Messages*) vs. Los Mensajes-Tú (*You-Messages*)*

Gordon demostró que la respuesta espontánea del adulto ante conductas disruptivas suele adoptar la forma de **Mensajes-Tú** (*"eres un desconsiderado", "siempre tienes que fastidiar", "debería darte vergüenza"*), los cuales son percibidos como ataques frontales a la autoestima, provocando resistencia, contraataque o desconexión afectiva.

Por el contrario, el **Mensaje-Yo** describe la experiencia interna del educador sin culpabilizar ni descalificar al menor. Su estructura técnica consta de tres o cuatro componentes indisolubles:

```
================================================================================
                ESTRUCTURA TÉCNICA DEL MENSAJE-YO (THOMAS GORDON)
================================================================================
 1. DESCRIPCIÓN CONDUCTUAL OBJETIVA
    Hecho observable y desprovisto de juicios de valor o generalizaciones ("siempre/nunca").
    Fórmula: "Cuando veo que dejas la ropa tirada en el suelo del dormitorio..."
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. CONSECUENCIA O EFECTO TANGIBLE
    Impacto real, concreto y verificable sobre el tiempo, esfuerzo o recursos del educador.
    Fórmula: "...porque tengo que dedicar tiempo extra a recogerla y no puedo preparar la cena..."
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. EXPRESIÓN DEL SENTIMIENTO PROPIO
    Emoción primaria experimentada en primera persona (frustración, cansancio, preocupación).
    Fórmula: "...me siento desbordado y agotado..."
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. PETICIÓN CONCRETA O ALTERNATIVA DE CAMBIO
    Conducta alternativa deseada expresada en positivo y de forma operativa.
    Fórmula: "...y necesito que lleves la ropa al cesto al cambiarte".
================================================================================
```

Las 12 Barreras de la Comunicación ("La Docena Sucia" de Gordon)

Gordon categoriza las doce respuestas verbales destructivas que los adultos emplean de forma habitual creyendo falsamente que educan, pero que en realidad bloquean la comunicación:

1. **Ordenar, dirigir o mandar**: "*Haz lo que te digo y cállate*". Genera sumisión pasiva o rebelión inmediata.

2. **Amenazar o advertir**: "*Si no recoges ahora mismo, te quedarás sin salir todo el mes*". Fomenta el miedo y pone a prueba el poder del adulto.

3. **Moralizar o sermonear**: "*Un buen hijo debería respetar a sus padres*". Provoca sentimientos de culpa y alejamiento.

4. **Aconsejar u ofrecer soluciones prematuras no pedidas**: "*Lo que tienes que hacer es pedirle perdón al profesor*". Impide que el menor desarrolle su propia capacidad de resolución de problemas.

5. **Argumentar con lógica fría**: "*Si estudias dos horas al día, matemáticamente aprobarás*". Invalida la dimensión emocional del menor, quien se siente incomprendido.

6. **Juzgar, criticar o culpar**: "*Lo que pasa es que eres un vago sin remedio*". Destruye la autoestima y consolida profecías autocumplidas.

7. **Elogiar evaluativamente para manipular**: "*Con lo inteligente que eres, no me creo que no saques un diez*". Genera ansiedad de rendimiento y sospecha de manipulación.

8. **Ridiculizar o etiquetar**: "*Te comportas como un bebé llorón*". Causa humillación profunda y resentimiento crónico.

9. **Interpretar o psicoanalizar**: "*Dices eso solo para llamar mi atención*". Provoca desconfianza e indefensión.

10. **Tranquilizar con frases hechas**: "*No te preocupes, el tiempo todo lo cura, no ha sido nada*". Desestima el dolor real del menor.

11. **Sondear o interrogar inquisitivamente**: "*¿Quién te dijo eso? ¿A qué hora? ¿Con quién estabas?*". Activa conductas de ocultación y defensividad.

12. **Desviar, burlar o cambiar de tema**: "*Deja de quejarte y hablemos de cosas más alegres*". Transmite que el sufrimiento del menor carece de importancia.

El Método Sin Pérdidas (*No-Lose Method* / Método III de Gordon)

Frente al Método I (autoritario: el adulto gana, el menor pierde) y al Método II (permisivo: el menor gana, el adulto pierde), Gordon plantea el **Método III**, una negociación estructurada en seis pasos secuenciales: 1. Definir el problema en términos de necesidades insatisfechas de ambas partes (no de soluciones preestablecidas).

2. Generar una lluvia de ideas (*brainstorming*) con posibles soluciones sin juzgarlas en ese momento.

3. Evaluar conjuntamente las alternativas generadas. 4. Escoger por consenso la solución que resulte mutuamente más aceptable. 5. Diseñar un plan operativo para llevar a la práctica la decisión (quién, cómo y cuándo). 6. Realizar un seguimiento posterior para evaluar la eficacia real del acuerdo y reajustarlo si fuera preciso.

2.2.3. Marshall Rosenberg: La Comunicación No Violenta (CNV)

Formalizada por **Marshall Rosenberg (2003)**, la Comunicación No Violenta postula que detrás de toda conducta agresiva, desafiante o desadaptada en el menor subyace una **necesidad humana universal insatisfecha** (seguridad, afecto, autonomía, pertenencia, comprensión). La CNV propone conectar empáticamente a través de **cuatro pasos concatenados**:

1. **Observación**: Describir lo que está ocurriendo de manera puramente sensorial y fáctica, sin incorporar valoraciones morales, interpretaciones ni etiquetas.

2. **Sentimiento**: Expresar lo que se siente ante dicha observación, diferenciando con precisión los sentimientos genuinos (tristeza, temor, irritación, alivio) de los pensamientos encubiertos ("*siento que pasas de mí*", que no es un sentimiento sino un juicio).

3. **Necesidad**: Conectar el sentimiento con la necesidad humana profunda insatisfecha (ejemplo: "*porque para mí es importante el descanso familiar*" o "*porque necesito tener la certeza de que estás seguro*").

4. **Petición**: Formular una solicitud expresa, concreta, formulada en acciones positivas observables, realizables en el presente y negociables, rechazando de forma explícita la exigencia encubierta que amenaza con castigos si no se acata.

2.2.4. Adele Faber y Elaine Mazlish: Validación Emocional y Cooperación

Discípulas del psiquiatra infantil **Haim Ginott**, las autoras **Adele Faber y Elaine Mazlish (1980)** desarrollaron estrategias de intervención aplicadas orientadas a facilitar la cooperación infantil sin recurrir a la violencia verbal. Su principio medular sostiene que **todos los sentimientos son legítimos, pero no todas las conductas son admisibles**. El protocolo técnico de actuación exige:

1. Reconocer y nombrar los sentimientos del menor con empatía sincera ("*veo que estás furioso porque se ha roto tu juego*").

2. Conceder en la fantasía o en el deseo lo que no se puede conceder en la realidad ("*¡cómo me gustaría tener una varita mágica para arreglarlo al instante!*").

3. Establecer el límite conductual con firmeza afectuosa tras la validación emocional ("*puedes estar todo lo enfadado que quieras, pero en este centro no pegamos a los compañeros*").

4. Ofrecer vías de reparación y alternativas constructivas de descarga emocional.

2.3. Otras Técnicas Educativas en la Relación Socioeducativa

Junto al marco relacional comunicativo, el educador/a social debe dominar un repertorio complementario de técnicas conductuales y cognitivo-conductuales, aplicadas siempre desde el respeto a la dignidad y al interés superior del menor:

2.3.1. Técnicas de Modificación de Conducta de Base Operante (Skinner)

- **Refuerzo Positivo**: Presentación contingente de un estímulo apetitivo (social, material o de actividad) inmediatamente posterior a la emisión de una conducta pro-social deseable, incrementando la probabilidad futura de su aparición. El refuerzo social (atención, reconocimiento, felicitación) es el más potente y resistente a la extinción.
- **Refuerzo Diferencial**: Estrategia preferente frente al castigo. Destacan el **RDO** (Refuerzo Diferencial de Otras conductas: premiar cualquier conducta que no sea la inapropiada durante un periodo), el **RDI** (Refuerzo Diferencial de conductas Incompatibles: reforzar una conducta cuya ejecución física imposibilita realizar la conducta problemática, como dibujar en lugar de morderse las uñas) y el **RDB** (Refuerzo Diferencial de Tasas Bajas: premiar la reducción paulatina de la frecuencia de una conducta).
- **Extinción**: Supresión planificada del refuerzo que mantiene una conducta desadaptada (habitualmente la atención del adulto o del grupo de iguales). Requiere advertir a la familia y al equipo del fenómeno del **estallido de extinción** (*extinction burst*), consistente en un incremento transitorio y abrupto de la intensidad o frecuencia de la conducta inadecuada al no recibir la atención habitual, antes de iniciar su declive definitivo.
- **Principio de Premack ("Principio de la Abuela")**: Formulado por David Premack (1959), establece que una conducta de alta probabilidad de ocurrencia (actividad muy gratificante: usar el móvil, salir al parque) puede actuar como reforzador contingente para incrementar la frecuencia de una conducta de baja probabilidad (tarea escolar, ordenar la habitación).

- **Contratos Conductuales o de Contingencias**: Acuerdo formal, preferentemente escrito y firmado por el menor y el educador/a o figuras parentales, donde se especifican con precisión matemática las conductas operativas que el menor se compromete a realizar, las consecuencias positivas que obtendrá por su cumplimiento y las consecuencias negativas o pérdidas de privilegios asociadas a su incumplimiento.
- **Sistema de Economía de Fichas**: Programa conductual estructurado donde la emisión de conductas objetivo pactadas permite obtener de forma inmediata fichas, puntos o estampillas simbólicas, las cuales son posteriormente canjeables por reforzadores de apoyo apetitivos previamente baremados en un menú de recompensas.
- **Tiempo Fuera de Refuerzo (*Time-Out*)**: Retirada del menor de un ambiente enriquecido en reforzadores a otro desprovisto de ellos durante un periodo de tiempo breve y prefijado (regla general orientativa: un minuto por año de edad del menor, con un máximo de 5 a 10 minutos). Para ser educativo y no punitivo, debe aplicarse con serenidad, sin reproches verbales, y utilizarse como un espacio de autorregulación emocional y enfriamiento fisiológico (*time-in* o tiempo fuera reflexivo).
- **Coste de Respuesta**: Retirada contingente de una cantidad determinada de reforzadores previamente obtenidos (pérdida de puntos en la economía de fichas, reducción de un tiempo de ocio acordado) ante la comisión de una infracción conductual específica.
- **Sobrecorrección**: Técnica diseñada por Foxx y Azrin (1972) orientada a enseñar conductas adaptadas mediante la restitución y la práctica. Presenta dos modalidades:
- *Sobrecorrección restitutiva*: El menor no solo repara el daño físico causado por su conducta disruptiva, sino que debe restaurar el entorno dejándolo en un estado sustancialmente mejor que el original (ejemplo: si ensucia una mesa con pintura deliberadamente, debe limpiar su mesa y todas las mesas del aula).
- *Sobrecorrección de práctica positiva*: Emisión reiterada y prolongada de la conducta adaptativa correcta alternativa (ejemplo: si entra dando un portazo y gritando, se le hace salir al pasillo y practicar la entrada en silencio y saludando educadamente cinco veces consecutivas).

2.3.2. Técnicas Cognitivo-Conductuales y Socioeducativas

- **Entrenamiento en Autoinstrucciones (Donald Meichenbaum, 1977)**: Método estructurado para dotar al menor impulsivo o con TDAH de un diálogo interno autorregulador mediante cinco etapas secuenciales:

> 1. *Modelado cognitivo*: El educador ejecuta la tarea mientras se habla a sí mismo en voz alta (planifica, se guía y se evalúa).

> 2. *Guía externa manifiesta*: El menor ejecuta la misma tarea siguiendo las instrucciones verbales emitidas en voz alta por el educador.

> 3. *Autoguía manifiesta*: El menor realiza la tarea hablándose a sí mismo en voz alta.

> 4. *Autoguía manifiesta atenuada*: El menor ejecuta la tarea susurrando las autoinstrucciones.

> 5. *Autoinstrucción encubierta*: El menor guía su propia conducta a través del lenguaje interiorizado (pensamiento).

- **Resolución de Problemas Interpersonales (D'Zurilla y Goldfried, 1971; Spivack y Shure)**: Programa pedagógico que entrena al menor en cinco destrezas cognitivas:

1. Orientación general hacia el problema (reconocerlo como un reto resoluble, no como una amenaza catastrófica). 2. Definición y formulación precisa del problema y de las metas. 3. Generación de alternativas de solución mediante pensamiento divergente. 4. Toma de decisiones y evaluación anticipada de consecuencias a corto y largo plazo (pensamiento consecuencial). 5. Puesta en práctica y verificación de resultados.

2.3.3. Estilos Educativos Parentales y Parentalidad Positiva

La tipología clásica de **Diana Baumrind (1966, 1971)**, ampliada y formalizada bidimensionalmente por **Eleanor Maccoby y John Martin (1983)**, clasifica las pautas de crianza en función de dos dimensiones ortogonales: el **control/exigencia** (supervisión, límites, demandas de madurez) y el **afecto/comunicación** (receptividad, calidez, sensibilidad a las necesidades del menor):

```
================================================================================
     MATRIZ DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES (MACCOBY Y MARTIN, 1983 - BAUMRIND)
================================================================================
                                   CONTROL / EXIGENCIA
                                 ALTO                    BAJO
                      +-------------------------+-------------------------+
                ALTO  | ESTILO DEMOCRÁTICO      | ESTILO PERMISIVO        |
                      | (AUTORITATIVO)          | (INDULGENTE)            |
                      | - Alta comunicación.    | - Alto afecto.          |
  AFECTO /            | - Límites claros.       | - Ausencia de límites.  |
  COMUNICACIÓN        | - Consecuencia lógica.  | - Sobrecoprotección.    |
                      +-------------------------+-------------------------+
                BAJO  | ESTILO AUTORITARIO      | ESTILO NEGLIGENTE       |
                      | - Coerción y castigo.   | - Desatención total.    |
                      | - Bajo afecto.          | - Indiferencia afectiva.|
                      | - Sumisión exigida.     | - Máximo riesgo social. |
                      +-------------------------+-------------------------+
================================================================================
```

El modelo promovido institucionalmente por el Consejo de Europa en su **Recomendación Rec(2006)19 sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva** y por la Junta de Andalucía es el **Estilo Democrático o Autoritativo**. Este estilo proporciona un entorno predecible, basado en el afecto incondicional, la estimulación cognitiva, la resolución no violenta de conflictos y el establecimiento de límites claros cuyos fundamentos son razonados con el menor.

---

3. LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VERBAL

3.1. Modelos Teóricos del Proceso Comunicativo y Funciones del Lenguaje

La comprensión rigurosa de la comunicación verbal exige analizar sus componentes estructurales y funcionales a la luz de los modelos de la teoría de la información y la lingüística contemporánea:

- **Modelo de Shannon y Weaver (1949)**: Define el circuito de transmisión lineal constituido por el **emisor** (fuente que codifica el mensaje), el **mensaje** (contenido de la información), el **canal** (soporte físico o sensorial de transmisión: aire, ondas sonoras, papel), el **código** (sistema convencional de signos compartidos: lengua española), el **receptor** (destinatario que decodifica la señal) y el concepto clave de **ruido** (toda perturbación física, psicológica o semántica que distorsiona la fidelidad de la transmisión).
- **Las Funciones del Lenguaje de Roman Jakobson (1960)**: Jakobson vinculó cada uno de los factores de la comunicación con una función lingüística predominante, de enorme valor para calibrar la intencionalidad del discurso socioeducativo:
- *Función Referencial o Representativa* (centrada en el **contexto**): Transmisión objetiva de datos y hechos observables (*"la sesión comienza a las cuatro de la tarde"*).
- *Función Expresiva o Emotiva* (centrada en el **emisor**): Manifestación sincera de estados emocionales y vivencias del educador o del menor (*"me alegra profundamente ver tu esfuerzo"*).
- *Función Conativa o Apelativa* (centrada en el **receptor**): Búsqueda de un impacto conductual o una respuesta activa en el destinatario (*"por favor, acerca la silla y escúchame"*).
- *Función Fática o de Contacto* (centrada en el **canal**): Constatación de la apertura, mantenimiento o cierre de la vía comunicativa (*"¿me sigues?", "¿me estás escuchando?"*).
- *Función Metalingüística* (centrada en el **código**): Reflexión explícita sobre el significado de las palabras o conceptos empleados (*"cuando te digo que seas asertivo, me refiero a..."*).
- *Función Poética* (centrada en el **mensaje** por sí mismo): Cuidado estético y expresivo del discurso, esencial en narraciones pedagógicas o metáforas terapéuticas.

3.2. Componentes Específicos del Lenguaje Verbal Adaptado al Menor

La eficacia pedagógica de la palabra del educador/a social depende de una minuciosa adaptación técnica a las características madurativas, cognitivas y socioculturales del menor:

3.2.1. Nivel Léxico-Semántico

- **Ajuste al Estadio Evolutivo (Jean Piaget, Lev Vygotsky)**: El vocabulario debe adecuarse a las estructuras cognitivas del menor. En la etapa de operaciones concretas (7-11 años), el menor precisa términos referidos a realidades perceptibles y palpables; en la etapa formal (a partir de los 12 años), se puede incorporar progresivamente un nivel más alto de abstracción. Siguiendo a Vygotsky, el educador opera en la **Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)**, utilizando un lenguaje ligeramente más estructurado que el del menor para actuar como **andamiaje cognitivo (*scaffolding*)**, pero sin caer jamás en la ininteligibilidad técnica.
- **Eliminación del Sarcasmo y la Ironía**: El sarcasmo, la burla soterrada y la ironía constituyen formas de violencia verbal encubierta. Los niños menores de 9-10 años suelen carecer del desarrollo metalingüístico necesario para descodificar la inversión de significado de la ironía, interpretándola de forma literal o experimentándola como una agresión humillante que destruye la confianza vincular.
- **Claridad y Concisión**: Uso de directrices cortas y precisas. El bombardeo verbal (*"parrafada"* del adulto) sobrecarga la memoria de trabajo del menor, provocando la desconexión atencional defensiva.

3.2.2. Nivel Sintáctico y la Regla del Lenguaje en Positivo

- **Estructuras Afirmativas Directas frente a la Negación Abstracta**: El cerebro humano procesa con mayor lentitud y esfuerzo cognitivo las instrucciones formuladas en negativo. Cuando se le dice a un menor impulsivo *"¡no corras!"*, el concepto semántico predominante evocado en su mente es la acción de *"correr"*, exigiéndole un doble paso mental para inhibir el impulso y buscar una conducta alternativa.
- La directriz pedagógica fundamental es el **lenguaje en positivo**: especificar con exactitud la **conducta operativa esperada**:

FORMA NEGATIVA TRADICIONAL (POCO EFICAZ)	FORMULACIÓN EN POSITIVO (TÉCNICAMENTE CORRECTA)
"¡No tires los lápices al suelo!"	"Coloca los lápices dentro del estuche, por favor"
"¡No grites en la sala!"	"Habla en un tono bajo y tranquilo"
"¡No te levantes del asiento!"	"Permanece sentado mientras terminamos el dibujo"
"¡No te metas con tu hermano!"	"Trata a tu hermano con amabilidad y déjale jugar"

3.2.3. Componentes Paralingüísticos Moduladores de lo Verbal

El mensaje verbal nunca viaja aislado; su significado está indisolublemente condicionado por los factores paralingüísticos que acompañan a la voz:

- **Tono e Inflexión**: Los tonos agudos y estridentes activan respuestas neurovegetativas de alerta y huida en el menor. El educador social debe cultivar un **tono medio-grave**, cálido, modulado y sereno, que transmita seguridad psicológica y firmeza sin agresividad.
- **Volumen**: Mantener un volumen contenido y suave. Ante una escalada de gritos del menor, elevar el volumen profesional solo consolida la escalada simétrica; descender el volumen obliga al menor a regular su propia intensidad para poder escuchar.
- **Velocidad y Ritmo**: Habla pausada y acompasada que facilite la digestión cognitiva del mensaje por parte de menores con déficit atencional o trauma complejo.
- **Los Silencios Pedagógicos y las Pausas Estratégicas**: El silencio no es una ausencia de comunicación, sino un recurso técnico activo. La pausa tras una pregunta permite que el menor elabore su pensamiento; la pausa tras un límite conductual confiere peso específico y solemnidad a la directriz dada.

3.3. Estrategias Verbales Clave en la Entrevista Socioeducativa

En la relación individualizada de ayuda y en la entrevista socioeducativa, el educador/a social despliega una serie de micro-habilidades verbales esenciales:

```
================================================================================
          MICRO-HABILIDADES VERBALES EN LA ENTREVISTA CON MENORES
================================================================================
 1. PREGUNTAS ABIERTAS
    Comienzan por "Cómo", "Qué", "De qué manera".
    Objetivo: Estimular la narrativa libre, la exploración emocional y la reflexión.
--------------------------------------------------------------------------------
 2. ELIMINACIÓN DE LA PREGUNTA INQUISITIVA "¿POR QUÉ...?"
    Sustitución por "¿Qué te llevó a...?", "¿Cómo sucedió...?".
    Objetivo: Evitar la activación de culpa, justificación defensiva y mentira reactiva.
--------------------------------------------------------------------------------
 3. PARAFRASEO Y REFORMULACIÓN (REFLEJO DE CONTENIDO)
    Devolución de las ideas centrales del menor con las palabras del profesional.
    Objetivo: Constatar la comprensión fáctica y ordenar la secuencia de acontecimientos.
--------------------------------------------------------------------------------
 4. REFLEJO DE SENTIMIENTOS (REFLEJO EMPÁTICO)
    Verbalización y etiquetado técnico del estado afectivo subyacente del menor.
    Objetivo: Legitimar la emoción, reducir la angustia y fomentar la autorregulación.
--------------------------------------------------------------------------------
 5. CLARIFICACIÓN Y RESUMEN
    Petición de precisión sobre puntos ambiguos y síntesis periódica de lo dialogado.
    Objetivo: Unificar la dirección del proceso y cerrar compromisos operativos claros.
================================================================================
```

- **El peligro del interrogatorio inquisitivo con "¿Por qué...?"**: Cuando un adulto pregunta a un niño o adolescente en crisis *"¿por qué le has pegado a tu compañero?"*, el menor experimenta la formulación no como un interés genuino, sino como una acusación de la que debe defenderse. Por inmadurez cognitiva y emocional, el menor frecuentemente no conoce con precisión la causa intrínseca de su impulso. El "¿por qué...?" induce sistemáticamente tres respuestas desadaptativas: la invención de mentiras para eludir la culpa, la acusación externa (*"porque él me miró mal"*) o el mutismo rebelde (*"porque sí"*). La sustitución técnica por formulaciones orientadas al hecho (*"¿qué ocurrió justo antes de que te enfadaras?"*, *"¿qué estabas sintiendo en ese momento?"*) abre la puerta a la mentalización y a la reparación.

---

4. LA CRÍTICA Y LA ALABANZA: SU USO EDUCATIVO

Tanto la alabanza como la crítica constituyen poderosos instrumentos de moldeamiento socioeducativo. No obstante, la investigación psicológica y pedagógica contemporánea ha demostrado que su uso intuitivo, indiscriminado o mal calibrado no solo resulta ineficaz, sino que puede causar graves distorsiones en el autoconcepto, en la motivación intrínseca y en la tolerancia a la frustración de los menores.

4.1. La Alabanza y el Elogio: Potencial Educativo y Errores Habituales

La creencia tradicional de que cualquier alabanza es intrínsecamente beneficiosa ha sido profundamente refutada por la psicología científica. Es imperativo deslindar dos modalidades de elogio radicalmente distintas en su estructura y en sus consecuencias evolutivas:

```
================================================================================
   CONTRASTE: ALABANZA EVALUATIVA / PERSONOLÓGICA VS. ALABANZA DESCRIPTIVA / DE PROCESO
================================================================================
 DIMENSIÓN          ALABANZA EVALUATIVA / PERSONOLÓGICA   ALABANZA DESCRIPTIVA / PROCESO
 ------------------------------------------------------------------------------
 Foco de atención   Atributos fijos del menor            Esfuerzo, estrategias, proceso,
                    ("inteligente", "bueno", "el mejor"). constancia y detalles observables.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Autoría teórica    Crítica de Haim Ginott (1965) y      Carol Dweck (2006); Faber y
                    Carol Dweck (Mentalidad Fija).       Mazlish (Mentalidad de Crecimiento).
 ------------------------------------------------------------------------------
 Efecto en el menor Dependencia del juicio ajeno; miedo  Motivación intrínseca; resiliencia;
                    al fracaso; rechazo a retos difíciles.asume el error como aprendizaje.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Frase prototípica  "¡Qué listo eres, sacaste un diez!"  "Veo que has repasado cada tema y
                                                         has organizado muy bien tu tiempo".
================================================================================
```

4.1.1. Carol Dweck y la Teoría de las Mentalidades (*Mindset*)

Las investigaciones empíricas de **Carol S. Dweck (2006)** en la Universidad de Stanford aportaron pruebas contundentes sobre los riesgos de la alabanza centrada en el rasgo o la persona:

- **Alabanza de Rasgo o Capacidad (Mentalidad Fija - *Fixed Mindset*)**: Cuando a un menor se le elogia con frases como *"eres un genio de las matemáticas"* o *"eres el niño más inteligente de Utrera"*, se le transmite implícitamente que su éxito depende de un rasgo innato, estático e inmutable. En consecuencia:
- El menor desarrolla pánico ante los errores, pues un eventual fracaso demostraría que ha dejado de ser "inteligente".
- Tiende a evitar las tareas desafiantes, prefiriendo actividades fáciles donde tenga el éxito asegurado para preservar su estatus.
- Desarrolla una baja tolerancia a la frustración y una elevada fragilidad emocional ante la dificultad.
- **Alabanza de Proceso o Esfuerzo (Mentalidad de Crecimiento - *Growth Mindset*)**: Cuando el elogio se focaliza en el proceso (*"has dedicado muchas horas a resolver este ejercicio, has probado diferentes estrategias hasta lograrlo y se nota tu constancia"*), el menor interioriza que la competencia es una cualidad dinámica y desarrollable mediante el entrenamiento y el esfuerzo. En consecuencia:
- Abraza los retos complejos como oportunidades de aprendizaje.
- Interpreta el error como una fuente constructiva de retroalimentación (*feedback*), no como un estigma identitario.
- Desarrolla una sólida perseverancia ante la adversidad.

4.1.2. Haim Ginott: La Alabanza Descriptiva

Décadas antes, **Haim Ginott (1965)** ya advirtió que la alabanza evaluativa sitúa al adulto en una posición de juez superior que genera ansiedad en el niño. Ginott propuso la **Alabanza Descriptiva**, estructurada en dos fases:

> 1. **El educador describe con admiración y precisión lo que ve u oye** (descripción fáctica del logro o conducta observable).

> 2. **El menor, a partir de dicha descripción objetiva, se elogia a sí mismo internamente**, deduciendo su propia valía y competencia.

Ejemplo práctico: En lugar de decir *"¡qué buen chico eres por ayudar en el centro!"*, el educador social formula: *"Veo que has recogido todas las pinturas, has limpiado las manchas de la mesa y has ordenado los folios para que el próximo grupo pueda trabajar a gusto"*. La deducción interna del menor es espontánea y sólida: *"he sido responsable y considerado con los demás"*.

4.1.3. Principios Metodológicos del Elogio Educativo Eficaz

- **Inmediatez y Contingencia**: Debe aplicarse de forma temporalmente inmediata a la emisión de la conducta positiva, facilitando la conexión asociativa.
- **Especificidad**: Prohibir elogios vagos y vacíos (*"bien hecho"*, *"perfecto"*); señalar con precisión qué aspecto concreto merece el reconocimiento.
- **Sinceridad y Autenticidad**: El elogio exagerado, desproporcionado o fingido es percibido por el menor como condescendencia o manipulación instrumental, anulando su valor reforzador.
- **Carácter Privado e Individualizado**: La alabanza pública en contextos grupales con adolescentes puede ser contraproducente: puede suscitar la hostilidad de los pares (*"el pelota"*) o despertar celos y dinámicas de comparación tóxica.

4.2. La Crítica: De la Culpabilización a la Corrección Pedagógica

La corrección de conductas desadaptativas, transgresiones de límites o incumplimiento de acuerdos forma parte ineludible de la función educadora. El desafío técnico radica en transformar la crítica destructiva en una **retroalimentación correctiva formativa**.

4.2.1. Crítica Destructiva vs. Crítica Constructiva o Formativa

- **La Crítica Destructiva**: Se focaliza en el ser del menor mediante descalificaciones globales de su identidad (*"eres un mentiroso"*, *"eres un maleducado"*). Emplea cuantificadores absolutistas (*"siempre haces lo mismo"*, *"nunca escuchas a nadie"*), se emite bajo el desborde emocional de la ira del adulto y suele expresarse públicamente. Genera en el menor:
- Activación de mecanismos intensos de defensa (ataque o negación).
- Resentimiento crónico hacia el profesional o la institución.

- Consolidación del efecto Pigmalión negativo o **indefensión aprendida (Martin Seligman)**, asumiendo el menor la etiqueta destructiva: *"como ya piensan que soy un caso perdido, me comportaré como tal"*.
- **La Crítica Constructiva o Formativa**: Se dirige de forma exclusiva a la **conducta observable y modificable**, desvinculándola de la dignidad y el valor personal del individuo. Es específica, se formula en términos operativos, se emite en un entorno de intimidad y privacidad, y va siempre acompañada de una propuesta alternativa de conducta y de un ofrecimiento explícito de ayuda para lograr el cambio.

4.2.2. Modelos y Técnicas Específicas de Crítica Educativa

Los Mensajes-Yo como Herramienta Central de Corrección

Tal como se expuso en el epígrafe 2.2.2, el **Mensaje-Yo** constituye el instrumento técnico más limpio para comunicar disconformidad sin suscitar reactancia. Al estructurarse en torno a la descripción del hecho objetivo, el impacto tangible y el sentimiento del educador, evita que el menor pueda contraargumentar o sentirse agredido, centrando el debate en la búsqueda conjunta de alternativas.

La Técnica del Sándwich o Emparedado

Consiste en estructurar el mensaje correctivo en **tres fases secuenciales superpuestas**:

```
================================================================================
               LA TÉCNICA DEL SÁNDWICH O EMPAREDADO EN LA CRÍTICA EDUCATIVA
================================================================================
 1. CAPA SUPERIOR (POSITIVA)
    Reconocimiento sincero, cálido y previo de una cualidad, esfuerzo o conducta adecuada.
    Ejemplo: "Aprecio enormemente tu puntualidad de hoy y la buena disposición con la que has venido al taller..."
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. CAPA CENTRAL (CORRECTIVA / CRÍTICA CONSTRUCTIVA)
    Exposición clara, descriptiva, breve y objetiva del error, conducta inadecuada o límite infringido.
    Ejemplo: "...sin embargo, cuando te has dirigido a tu compañero gritando y quitándole los materiales de las manos, has
generado tensión y miedo en la sala..."
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. CAPA INFERIOR (POSITIVA / PROPOSITIVA)
    Planteamiento de la alternativa en positivo, refuerzo de la confianza en su capacidad de mejora y cierre afectuoso.
    Ejemplo: "...sé perfectamente que tienes capacidad para pedir las cosas por favor con respeto. Confío en que vas a pedi
rle disculpas y acordaréis cómo compartir el material".
================================================================================
```

El Enfoque Restaurativo y Reparador

Desde la perspectiva de la Educación Social, la crítica ante una transgresión de normas no debe culminar en la simple imposición pasiva de un castigo, sino en un proceso de **justicia restaurativa educativa**: 1. Tomar conciencia del daño real ocasionado a otra persona o al entorno. 2. Experimentar una asunción voluntaria de responsabilidad (no impuesta por el miedo a la sanción).

> 3. Diseñar y ejecutar de forma activa una **acción reparadora** concreta que restituya el bienestar de la persona afectada o mejore el espacio común.

4.2.3. Habilidades del Educador/a Social ante las Críticas del Menor

En el contexto de la intervención, es frecuente que los menores —especialmente en momentos de frustración o sanción— dirijan críticas, reproches o insultos hacia el educador social (*"usted no tiene ni idea"*, *"a usted le pagan por fastidiarme"*, *"este centro es una porquería"*). El profesional debe exhibir una sólida madurez técnica y contención emocional mediante el dominio de técnicas asertivas específicas:

- **Banco de Niebla (*Fogging*)**: Dar la razón a la parte de verdad objetiva o lógica que pueda contener la queja del menor, sin claudicar en la aplicación de la norma ni entrar en discusión acalorada (*"es comprensible que te parezca injusto tener que apagar la consola ahora cuando estabas en medio de una partida, entiendo tu enfado; sin embargo, son las siete y habíamos acordado que a esta hora toca merendar y recoger"*).
- **Asertividad Empática**: Validar la frustración del menor antes de mantener el límite con calma (*"veo lo enfadado que estás conmigo por exigirte el cumplimiento del contrato, pero mi labor como educador es ayudarte a que logres tus metas, y el límite se va a mantener"*).
- **Aplazamiento Asertivo**: Posponer el análisis de la situación cuando la intensidad de la cólera impida el diálogo racional (*"veo que ahora los dos estamos muy alterados para hablar de esto con calma; nos sentaremos dentro de media hora cuando nos hayamos tranquilizado"*).

5. SECCIONES PEDAGÓGICAS DE CIERRE

A. DATOS DE EXAMEN (25 ÍTEMS DIRECTOS)

1. **Autores y año de la obra canónica de la Escuela de Palo Alto**: **Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas y Don D. Jackson (1967)**, *Pragmática de la comunicación humana*.

2. **Primer axioma de Watzlawick**: **Es imposible no comunicar**; toda conducta tiene valor de mensaje en una interacción.

3. **Segundo axioma de Watzlawick**: Toda comunicación tiene un nivel de **contenido** (aspecto referencial) y un nivel de **relación** (aspecto conativo/metacomunicación).

4. **Tercer axioma de Watzlawick**: La naturaleza de una relación depende de la **puntuación de la secuencia de hechos** introducida por los participantes.

5. **Cuarto axioma de Watzlawick**: La comunicación es simultáneamente **digital** (código verbal, lógico y abstracto) y **analógica** (no verbal, semántica y relacional).

6. **Quinto axioma de Watzlawick**: Los intercambios comunicativos son **simétricos** (basados en la igualdad) o **complementarios** (basados en la diferencia de posición/rol).

7. **Tres actitudes facilitadoras de Carl Rogers**: **Congruencia/autenticidad**, **aceptación positiva incondicional** y **comprensión empática**.

8. **Autor y modelo P.E.T. (1970)**: **Thomas Gordon**, *Parent Effectiveness Training* (Entrenamiento Eficaz para Padres).

9. **Principio de propiedad del problema de Gordon**: La intervención difiere según quién tiene el problema: si es el menor (escucha activa), el adulto (**Mensajes-Yo**) o ambos (**método sin pérdidas**).

10. **Estructura del Mensaje-Yo de Gordon**: 1) Descripción conductual objetiva; 2) Consecuencia o efecto tangible; 3) Sentimiento propio; 4) Petición o alternativa concreta.

11. **Las doce barreras de Gordon ("la docena sucia")**: Respuestas verbales erróneas que bloquean la comunicación (ordenar, amenazar, sermonear, moralizar, juzgar, etiquetar, etc.).

12. **Cuatro pasos de la Comunicación No Violenta (Marshall Rosenberg, 2003)**: **Observación** de hechos sin juicio, expresión de **sentimientos**, identificación de **necesidades** universales insatisfechas y **petición** concreta negociable en positivo.

13. **Autores de la validación de sentimientos infantiles**: **Adele Faber y Elaine Mazlish** (siguiendo a **Haim Ginott**): "*todos los sentimientos son legítimos, no todas las conductas son admisibles*".

14. **Autor de la Teoría de las Mentalidades (*Mindset*, 2006)**: **Carol S. Dweck**.

15. **Mentalidad fija (*Fixed Mindset*)**: Provocada por la alabanza centrada en la **persona o inteligencia innata**; genera miedo al fracaso y evitación de retos.

16. **Mentalidad de crecimiento (*Growth Mindset*)**: Fomentada por la alabanza centrada en el **esfuerzo, la perseverancia y el proceso**; fomenta resiliencia y autonomía.

17. **Alabanza descriptiva de Haim Ginott (1965)**: El adulto describe objetivamente el logro observable y el menor deduce por sí mismo su propia competencia.

18. **Autor y principio del refuerzo contingente por conducta de alta probabilidad**: **David Premack (1959)** ("*Principio de la Abuela*").

19. **Fenómeno del estallido de extinción (*Extinction Burst*)**: Incremento temporal brusco en la frecuencia e intensidad de una conducta no deseada al comenzar a aplicarse la extinción sistemática.

20. **Técnica de sobrecorrección (Foxx y Azrin, 1972)**: Modalidades **restitutiva** (dejar el entorno mejor que al inicio) y de **práctica positiva** (ejecución reiterada de la conducta adaptativa correcta).

21. **Entrenamiento en autoinstrucciones de Donald Meichenbaum (1977)**: 5 fases (modelado cognitivo, guía externa manifiesta, autoguía manifiesta, autoguía atenuada y autoinstrucción encubierta).

22. **Estilos educativos parentales (Maccoby y Martin, 1983; Baumrind)**: Cuatro estilos basados en cruce de exigencia y afecto: **Democrático/Autoritativo**, **Autoritario**, **Permisivo/Indulgente** y **Negligente/Indiferente**.

23. **Seis funciones del lenguaje según Roman Jakobson (1960)**: Referencial, expresiva/emotiva, conativa/apelativa, fática, metalingüística y poética.

24. **Técnica del Sándwich o Emparedado en la crítica**: 1) Capa positiva (elogio previo sincero); 2) Capa central (crítica constructiva y delimitada); 3) Capa positiva (confianza y propuesta de mejora).

25. **Artículo de la CDN sobre el derecho del menor a ser escuchado**: **Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989**.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
================================================================================
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 39
================================================================================

 1. MARCO TEÓRICO DE LA COMUNICACIÓN
    ├── Escuela de Palo Alto (Watzlawick et al., 1967): 5 axiomas fundamentales.
    │   └── Imposibilidad de no comunicar | Contenido/Relación | Puntuación | Digital/Analógico | Simetría/Complementarieda
d.
    ├── Modelo Humanista (Carl Rogers): Congruencia, Aceptación incondicional, Empatía.
    ├── Modelo P.E.T. (Thomas Gordon): Propiedad del problema, Escucha activa, Mensajes-Yo, Docena sucia, Método sin pérdid
as.
    ├── Comunicación No Violenta (Marshall Rosenberg): Observación -> Sentimiento -> Necesidad -> Petición.
    └── Validación emocional (Faber & Mazlish; Ginott): Legitimar emoción antes de corregir conducta.

 2. OTRAS TÉCNICAS EDUCATIVAS
    ├── Operantes (Skinner): Refuerzo (+ y RDO/RDI), Extinción (estallido), Premack, Contratos, Fichas, Tiempo fuera, Sobre
corrección.
    ├── Cognitivo-Conductuales: Autoinstrucciones (Meichenbaum, 5 fases), Solución de problemas (D'Zurilla y Goldfried).
    └── Estilos Parentales (Baumrind; Maccoby y Martin): Democrático (modelo de excelencia), Autoritario, Permisivo, Neglig
ente.

 3. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VERBAL
    ├── Estructura y Funciones: Shannon y Weaver (ruido, canal, código) | Jakobson (6 funciones del lenguaje).
    ├── Adaptación evolutiva: Piaget (estadios), Vygotsky (ZDP y andamiaje), léxico accesible, destierro de la ironía/sarca
smo.
    ├── Regla de oro sintáctica: Lenguaje formulado en positivo (conducta alternativa observable, no prohibición abstract
a).
    └── Pragmática de la entrevista: Preguntas abiertas vs cerradas; destierro del inquisitivo "¿Por qué...?"; parafraseo y
reflejo.

 4. ALABANZA Y CRÍTICA: USO EDUCATIVO
    ├── La Alabanza:
    │   ├── Evaluativa / De Rasgo (Dweck): Mentalidad Fija, miedo al fracaso, dependencia del juicio externo (PERJUDICIAL).
    │   └── Descriptiva / De Proceso (Dweck, Ginott): Mentalidad de Crecimiento, resiliencia, esfuerzo, autonomía (EDUCATIV
A).
    └── La Crítica:
        ├── Destructiva: Ataque a la identidad global ("eres un desastre"), absolutismos, ira, indefensión aprendida (Selig
man).
        └── Formativa / Constructiva: Foco en conducta modificable, Mensajes-Yo de Gordon, Técnica del Sándwich, Enfoque Re
staurativo.
================================================================================
```

C. TRAMPAS DEL TEST (7 CONFUSIONES FRECUENTES DESARTICULADAS)

```
================================================================================
                    TRAMPAS FRECUENTES EN EXÁMENES TIPO TEST
================================================================================

 [TRAMPA 1]: "Cualquier tipo de alabanza al menor incrementa su autoestima y rendimiento".
 -> FALSO. Según las investigaciones de Carol Dweck (2006) y Haim Ginott, la alabanza
    evaluativa centrada en la persona o inteligencia ("eres un genio") fomenta una
    Mentalidad Fija, pánico a errar y vulnerabilidad psicológica. Solo la alabanza
    descriptiva centrada en el proceso y el esfuerzo genera Mentalidad de Crecimiento.

 [TRAMPA 2]: "La relación educativa entre el educador social y el menor debe ser simétrica".
 -> FALSO. En los axiomas de Watzlawick, la relación profesional con el menor es
    estructuralmente COMPLEMENTARIA en virtud de la diferencia de edad, rol y responsabilidad
    protectora. La relación simétrica implica igualdad de roles; si el educador entra en
    simetría, propicia una "escalada simétrica" compitiendo en hostilidad o discusiones.

 [TRAMPA 3]: "Los Mensajes-Yo comienzan diciendo al menor lo que debe corregir".
 -> FALSO. El primer paso del Mensaje-Yo de Thomas Gordon es la DESCRIPCIÓN CONDUCTUAL
    OBJETIVA y neutral del hecho observable, libre de juicios de valor ("Cuando veo que...").
    La petición de cambio o alternativa ocupa el último eslabón de la técnica.

 [TRAMPA 4]: "Preguntar '¿Por qué has hecho eso?' es la forma ideal de explorar la motivación".
 -> FALSO. En psicología de la comunicación infantil, el "¿Por qué...?" se percibe como un
    ataque inquisitivo que activa defensividad, mentiras o mutismo. La técnica socioeducativa
    exige formular preguntas abiertas basadas en "¿Cómo...?", "¿Qué ocurrió justo antes...?".

 [TRAMPA 5]: "El tiempo fuera (Time-out) consiste en aislar al menor hasta que se arrepienta".
 -> FALSO. El tiempo fuera operante consiste en retirar al menor de un entorno enriquecido
    en reforzadores a uno neutro durante un tiempo muy breve (1 minuto por año de edad).
    Su finalidad no es la expiación moral, sino el cese de refuerzos y la autorregulación
    emocional en calma (tiempo fuera reflexivo).

 [TRAMPA 6]: "La comunicación analógica se refiere a la escritura y las palabras exactas".
 -> FALSO. La comunicación ANALÓGICA engloba todo lo NO VERBAL (gestos, tono, postura, mirada)
    y define la relación. La comunicación DIGITAL es la que emplea palabras y signos lingüísticos.

 [TRAMPA 7]: "El Estilo Permisivo es aquel que combina bajo afecto con baja exigencia".
 -> FALSO. La combinación de bajo afecto y baja exigencia define al Estilo NEGLIGENTE o
    indiferente. El Estilo Permisivo o indulgente se caracteriza por un ALTO AFECTO unido
    a una BAJA EXIGENCIA o ausencia de límites.
================================================================================
```

D. ENFOQUE PRÁCTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La aplicación práctica de las técnicas de comunicación y el manejo educativo de la crítica y la alabanza se concreta de forma específica en la estructura de los Servicios Sociales y programas educativos del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**:

- *Escuelas de Familias y Parentalidad Positiva*: El Educador/a Social diseña e imparte talleres grupales dirigidos a progenitores perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA), entrenándolos de manera vivencial mediante *role-playing* en la erradicación de las 12 barreras de Gordon, la emisión sistemática de Mensajes-Yo y la sustitución de la crítica descalificadora por el elogio de proceso de Carol Dweck.
- *Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)*: En el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, el Educador/a Social del ETF interviene de forma intensiva en el domicilio familiar de menores en situación de riesgo social, modelando pautas comunicativas no violentas (CNV de Rosenberg) en interacciones cotidianas conflictivas (comidas, rutinas escolares, uso de pantallas).

2. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) y Coordinación Educativa en Utrera**:

- Coordinación directa con los centros de educación primaria y secundaria del municipio: **CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Al-Ándalus, IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes e IES Virgen de Consolación**.
- En las entrevistas socioeducativas con alumnado absentista o con expedientes de expulsión temporal, el Educador/a Social renuncia al interrogatorio punitivo ("¿por qué no vas al instituto?"), desplegando técnicas de escucha activa rogeriana, formulación en positivo y contratos de contingencias para reconstruir la vinculación académica.

3. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:

- En esta zona con necesidades de transformación social de Utrera, financiada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Educador/a Social desarrolla talleres socioeducativos de habilidades de comunicación y resolución no violenta de conflictos dirigidos a niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad relacional, previniendo conductas delictivas o agresivas mediante el entrenamiento en autoinstrucciones de Meichenbaum y la reparación comunitaria.

4. **Descentralización y Cobertura en las Pedanías Rurales de Utrera**:

- Atención itinerante periódica en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, garantizando que las familias y menores que residen en núcleos rurales dispersos accedan a programas de asesoramiento socioeducativo, fomentando estilos educativos democráticos y redes de apoyo vecinal comunicativamente cohesionadas.

E. FUENTES OFICIALES Y BIBLIOGRAFÍA CONSOLIDADA

- **Baumrind, D. (1971)**. *Harmonious parents and their preschool children*. Developmental Psychology, 4(1), 99-102.
- **Consejo de Europa (2006)**. *Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva*.
- **Dweck, C. S. (2006)**. *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.
- **D'Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971)**. *Problem solving and behavior modification*. Journal of Abnormal Psychology, 78(1), 107-126.
- **Faber, A., & Mazlish, E. (1980)**. *How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk*. Scribner.
- **Foxx, R. M., & Azrin, N. H. (1972)**. *Restitution: A method of eliminating aggressive-disruptive behavior of mentally retarded and brain damaged patients*. Behaviour Research and Therapy, 10(1), 15-27.
- **Ginott, H. G. (1965)**. *Between Parent and Child*. Macmillan.
- **Gordon, T. (1970)**. *P.E.T. Parent Effectiveness Training: The Tested New Way to Raise Responsible Children*. Peter H. Wyden.
- **Jakobson, R. (1960)**. *Linguistics and Poetics*. En T. A. Sebeok (Ed.), *Style in Language* (pp. 350-377). MIT Press.
- **Junta de Andalucía (2021)**. *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 149, de 4 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía (2022)**. *Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección*. BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022.
- **Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983)**. *Socialization in the context of the family: Parent-child interaction*. En P. H. Mussen (Ed.), *Handbook of Child Psychology* (Vol. 4, pp. 1-101). John Wiley & Sons.
- **Meichenbaum, D. (1977)**. *Cognitive-Behavior Modification: An Integrative Approach*. Plenum Press.
- **Premack, D. (1959)**. *Toward empirical behavior laws: I. Positive reinforcement*. Psychological Review, 66(4), 219-233.
- **Rogers, C. R. (1961)**. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- **Rosenberg, M. B. (2003)**. *Nonviolent Communication: A Language of Life*. PuddleDancer Press.
- **Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949)**. *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- **Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., & Jackson, D. D. (1967)**. *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. W. W. Norton & Company.

OPOSICIÓN TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) — AYUNTAMIENTO DE UTRERA | BOP SEVILLA 102 (29/05/2026)

Tema 40 — El Duelo. Concepto del duelo. Descripción de cada una de las fases del proceso de duelo. Metodología y plan de trabajo ante el duelo. Resolución del duelo y procesos de cierre

1. Concepto del Duelo y Delimitación Terminológica

El duelo constituye uno de los fenómenos existenciales y psicosociales más universales, complejos e ineludibles de la experiencia humana. Lejos de constituir un estado patológico o una enfermedad mental en sí mismo, el duelo es la **respuesta biopsicosocial, emocional, cognitiva, conductual y espiritual natural y adaptativa** que experimenta un individuo, una familia o una comunidad ante la **pérdida significativa e irreversible** de una persona, vínculo, objeto, función corporal o proyecto vital.

En el marco de la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios y, de manera específica, desde la práctica profesional del **Educador o Educadora Social**, el duelo se aborda como un proceso dinámico de transición vital y reestructuración pedagógica del sentido del mundo, que requiere acompañamiento socioeducativo en el medio natural, prevención del aislamiento y capacitación de la persona doliente para reconstruir su vida cotidiana.

1.1. Delimitación Terminológica: La Tríada Conceptual Clásica

En la literatura científica internacional y en las pruebas selectivas de acceso a la función pública, es preceptivo dominar la diferenciación terminológica anglosajona y castellana que delimita con precisión el suceso objetivo, la vivencia subjetiva y la manifestación sociocultural:

LA TRÍADA CONCEPTUAL CLÁSICA ANTE LA PÉRDIDA		
1. PÉRDIDA (BEREAVEMENT)	2. DUELO (GRIEF)	3. LUTO (MOURNING)
Suceso o hecho objetivo de privación de algo o alguien significativo. Estado en el que queda quien sufre la pérdida.	Reacción subjetiva, interna y multidimensional (emocional, cognitiva, fisiológica y conductual) desencadenada por el hecho de la pérdida.	Manifestación externa, social, cultural, ritual y conductual prescrita por el grupo o la comunidad para expresar el duelo (funerales, velatorios).

- **Pérdida (*Bereavement*)**: Hace referencia al acontecimiento fáctico u objetivo de verse privado de algo o alguien de gran valor afectivo o funcional. Define la situación objetiva en la que se encuentra la persona doliente tras el fallecimiento o la ruptura.
- **Duelo (*Grief*)**: Proviene etimológicamente del latín *dolus* (dolor) y *duellum* (combate, lucha interna). Es la vivencia psicológica y emocional íntima ante la pérdida. Abarca el sufrimiento, la tristeza, el anhelo, la culpa, el desconcierto y los cambios fisiológicos y actitudinales.
- **Luto (*Mourning*)**: Alude al conjunto de expresiones externas, ritos sociales, comportamientos pautados y convenciones culturales (vestimenta de color determinado, ceremonias funerarias, periodos de aislamiento social formal) mediante los cuales una sociedad o comunidad acoge, canaliza, valida e integra la muerte o la separación.

1.2. Factores Determinantes y Moduladores del Proceso de Duelo

El impacto y la evolución temporal del duelo no siguen un patrón homogéneo ni predeterminado; están profundamente condicionados por una constelación de factores interactivos:

1. **Naturaleza del vínculo y tipo de apego**: La intensidad del duelo guarda relación directa con el grado de dependencia, cercanía afectiva, ambivalencia emocional o conflictos no resueltos con la figura perdida (los apegos ansiosos o dependientes suelen correlacionar con duelos crónicos o complicados).
2. **Circunstancias y tipología de la muerte**:

- *Muerte esperada o tras enfermedad crónica*: Permite la activación del duelo anticipatorio y la despedida gradual.
- *Muerte repentina, traumática, violenta o por accidente*: Genera un elevado nivel de shock, sensación de irrealidad y mayor vulnerabilidad al trauma.
- *Muerte por suicidio*: Frecuentemente asociada a sentimientos abrumadores de culpa, estigma social, vergüenza y necesidad obsesiva de buscar explicaciones (*"¿por qué?"*).
- *Desapariciones o ausencia de cadáver*: Dificulta la constatación fáctica de la muerte, impidiendo el inicio ordenado de los rituales de cierre.

1. **Variables individuales del doliente**: Edad cronológica y momento evolutivo (infancia, adolescencia, adultez, vejez), madurez cognitiva, recursos de afrontamiento (*coping*), historial previo de pérdidas y presencia de patología mental previa.
2. **Entorno sociofamiliar y red de apoyo**: Disponibilidad de una red de apoyo informal empática y contenedora, situación de estabilidad socioeconómica y pertenencia a una comunidad que valide abiertamente el dolor sin imponer silencios ni prisas artificiales.

---

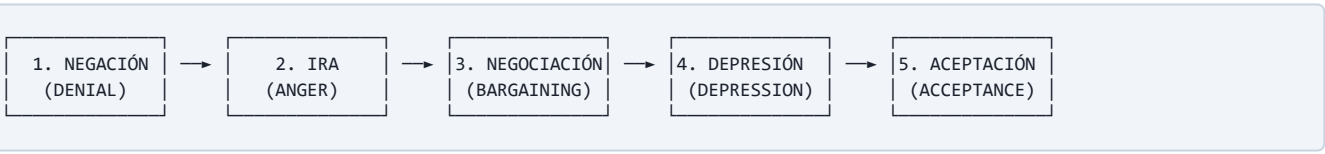
2. Descripción de las Fases y Modelos Teóricos del Proceso de Duelo

El estudio científico del duelo ha evolucionado desde concepciones pasivas basadas en etapas lineales rígidas hacia modelos activos fundamentados en tareas, procesos duales y reconstrucción de significados.

2.1. El Modelo de Fases de Elisabeth Kübler-Ross (1969)

En su célebre obra *On Death and Dying* (1969), la psiquiatra suizo-estadounidense **Elisabeth Kübler-Ross** describió por primera vez las reacciones psicológicas de los pacientes ante el diagnóstico de una enfermedad terminal, modelo que posteriormente se extrapoló a los procesos de duelo en familiares y personas allegadas.

Kübler-Ross sistematizó el proceso en **cinco etapas sucesivas**:



1. **Negación (*Denial*)**:

- *Mecanismo*: Funciona como un amortiguador psíquico inicial o mecanismo de defensa temporal que protege al individuo del colapso emocional ante una noticia abrumadora (*"Esto no me puede estar pasando a mí"*, *"Tiene que haber un error en los análisis"*).
- *Manifestación*: Aturdimiento, incredulidad y aislamiento momentáneo.

1. **Ira (*Anger*)**:

- *Mecanismo*: Al disiparse la negación y hacerse insoslayable la realidad, el dolor se transforma en rabia, hostilidad, envidia y resentimiento proyectado hacia el exterior (*"¿Por qué a mí?"*, *"¿Por qué Dios lo permite?"*, *"¿Por qué los médicos no hicieron más?"*).
- *Destinatarios*: Familiares, profesionales sanitarios, Dios o incluso la propia persona fallecida por haber abandonado al doliente.

1. **Negociación (*Bargaining*)**:

- *Mecanismo*: Intento defensivo y desesperado de posponer o mitigar la pérdida mediante pactos o promesas, generalmente de naturaleza espiritual, religiosa o moral (*"Dios mío, si le salvas la vida iré a misa todos los domingos y cambiaré mi forma de ser"*).
- *Finalidad*: Recuperar una sensación ilusoria de control sobre un suceso incontrolable.

1. **Depresión (*Depression*)**:

- *Mecanismo*: Toma de conciencia plena de la definitividad de la pérdida. Emerge una profunda tristeza reactiva ante el vacío dejado.
- *Subtipos descritos por Kübler-Ross*:
- *Depresión reactiva*: Vinculada a las pérdidas ya consumadas (pérdida económica, de estatus, de compañía).
- *Depresión preparatoria*: Vinculada a las pérdidas futuras y a la preparación para la separación final.

1. **Aceptación (*Acceptance*)**:

- *Mecanismo*: No equivale a alegría ni a felicidad, sino a una etapa de **paz serena y desapego emocional tranquilo**.
- *Manifestación*: La persona asume la realidad de la ausencia, disminuye la lucha interna y se produce una reorganización del mundo vital.

> **[IMPORTANT] Advertencia técnica de examen**: La propia Elisabeth Kübler-Ross y la literatura moderna subrayan que estas etapas **no son lineales, fijas ni prescriptivas**. Un doliente no transita mecánicamente del punto 1 al punto 5; puede fluctuar, saltarse fases, experimentar varias simultáneamente o retroceder ante aniversarios o fechas señaladas.

2.2. El Modelo de Apego y Fases de John Bowlby y Colin Murray Parkes (1980)

Fundamentado en la **Teoría del Apego**, **John Bowlby** y el psiquiatra británico **Colin Murray Parkes** formularon en 1980 un modelo de cuatro fases basado en las conductas instintivas de búsqueda de proximidad ante la pérdida de una figura de apego significativa:

1. **Fase de Embotamiento de la Sensibilidad (*Numbing*)**:

- Dura desde unas horas hasta varios días tras el suceso. Se caracteriza por un estado de shock psicógeno, aturdimiento, desconexión afectiva y ocasionales estallidos de angustia o cólera extrema.

1. **Fase de Anhelo y Búsqueda (*Yearning and Searching*)**:

- Puede durar meses. Se caracteriza por una búsqueda activa e instintiva de la persona perdida (mirar fotos, buscar su rostro entre la multitud, escuchar su voz o sentir su presencia física). Emerge una profunda inquietud motora, sollozos y rabia defensiva.

1. **Fase de Desorganización y Desesperanza (*Disorganization and Despair*)**:

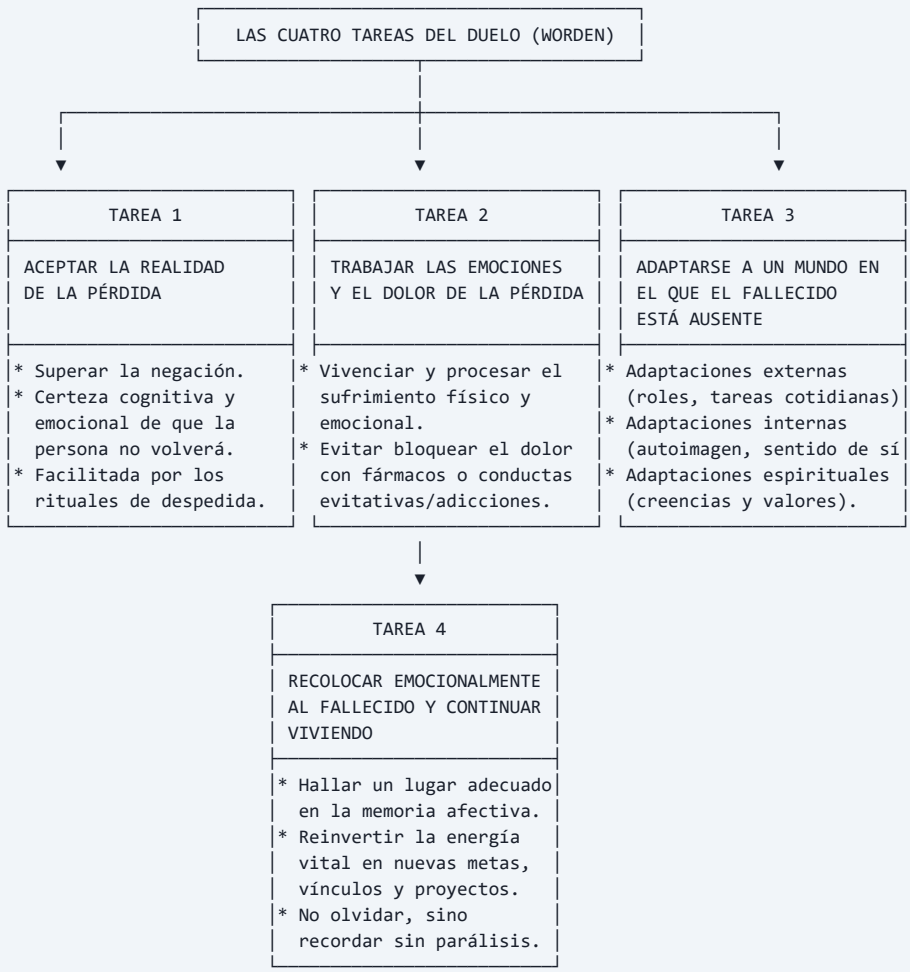
- Se constata la inutilidad de la búsqueda. El doliente experimenta apatía, pérdida de apetito, abatimiento y una profunda sensación de vacío y pérdida de propósito en la vida cotidiana.

1. **Fase de Reorganización (*Reorganization*)**:

- Se asume la definitividad de la pérdida. Comienza la reconstrucción de la identidad y de los patrones de vida diaria. Se forman nuevos apegos y se recupera la capacidad de disfrutar sin sentimientos de traición.

2.3. El Modelo de las Cuatro Tareas Activas de J. William Worden (1991/2009)

El psicólogo clínico **J. William Worden** supuso una auténtica revolución epistemológica al sustituir el paradigma pasivo de las "fases" (donde el doliente sufre o espera a que el tiempo cure) por un **modelo de tareas activas (*Grief Tasks*)**, donde la persona doliente es un sujeto activo que debe realizar un trabajo psicológico y socioeducativo específico:



1. **Tarea 1: Aceptar la realidad de la pérdida**:

- El doliente debe asumir con plena lucidez que la persona ha muerto, que la separación es definitiva y que no regresará. Implica superar tanto la negación de los hechos (*"no es verdad"*) como la negación del significado (*"no era tan importante"*) o la negación de la irreversibilidad (almacenar sus pertenencias intactas como si fuera a volver). Los rituales funerarios y velatorios son facilitadores pedagógicos esenciales de esta tarea.

1. **Tarea 2: Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida**:

- Es imprescindible vivenciar, validar y expresar el dolor emocional, la rabia, la culpa y la tristeza. Bloquear o anestesiar el dolor (mediante medicalización abusiva, aislamiento o hiperactividad laboral compensatoria) enquista el proceso y genera patologías somáticas o psicológicas a medio plazo.

1. **Tarea 3: Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente**:

- Worden desglosa esta tarea en tres dimensiones adaptativas esenciales:
- *Adaptaciones externas*: Aprender a desempeñar los roles, tareas y funciones prácticas que realizaba el fallecido (administrar la economía doméstica, cocinar, reparar la vivienda, cuidar de los menores).

- *Adaptaciones internas*: Redefinir la propia identidad personal y el autoconcepto (*"¿quién soy yo ahora que no soy su marido/madre/hijo?"*).
- *Adaptaciones espirituales*: Reconfigurar las creencias sobre el mundo, la justicia y el sentido de la vida.

1. **Tarea 4: Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo**:

- En sus primeras ediciones (1991), Worden denominaba a esta tarea *"retirar la energía emocional del fallecido y reinvertirla en otras relaciones"*. En su revisión de 2009, reformuló el concepto hacia la **reubicación o recolocación emocional**: no se trata de olvidar o desvincularse, sino de encontrar un lugar apropiado para el ser querido en la memoria emocional y autobiográfica del doliente, permitiéndole continuar viviendo con plenitud y abrirse a nuevos vínculos y proyectos de futuro sin culpa.

2.4. El Modelo del Proceso Dual de Margaret Stroebe y Henk Schut (1999)

Margaret Stroebe y Henk Schut (1999) propusieron un modelo dinámico e interactivo que describe el duelo como un proceso constante y adaptativo de **oscilación (*oscillation*)** entre dos orientaciones complementarias:

- **Orientación hacia la Pérdida (*Loss-Orientation*)**: Concentración de la atención en la persona fallecida, el dolor del apego, el llanto, el recuerdo nostálgico y las circunstancias de la muerte.
- **Orientación hacia la Restauración (*Restoration-Orientation*)**: Concentración de la atención en el afrontamiento de las consecuencias prácticas de la pérdida, la reorganización de la vida diaria, el aprendizaje de nuevas habilidades, la distracción deliberada y la proyección hacia el futuro.

El duelo saludable no consiste en instalarse permanentemente en la pérdida ni en reprimirla volcándose compulsivamente en la restauración, sino en la **capacidad fluida de oscilar entre el dolor de la ausencia y las demandas de la vida cotidiana**.

2.5. El Enfoque Constructivista de Robert A. Neimeyer (2001)

Robert A. Neimeyer aborda el duelo desde una perspectiva constructivista y narrativa, definiéndolo como un **proceso activo de reconstrucción del significado**. La pérdida de un ser querido quiebra la narrativa vital previa (*la historia que nos contábamos sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo*). La labor del doliente consiste en tejer una nueva narrativa que integre la muerte traumática, dotándola de coherencia y sentido dentro de la propia biografía.

---

3. Tipologías de Duelo y Criterios Diagnósticos del Duelo Complicado

La intervención profesional exige diferenciar con nitidez el duelo evolutivo de aquellas modalidades que, por su curso o circunstancias, requieren un abordaje socioeducativo específico o una derivación urgente a la red de salud mental.

3.1. Tipologías Clínicas y Sociales del Duelo

1. **Duelo Normal o Evolutivo**: Proceso adaptativo con respuestas afectivas, cognitivas y físicas proporcionadas, de curso fluctuante y progresiva remisión sintomática sin necesidad de psicofármacos ni intervención clínica intensiva.
2. **Duelo Anticipatorio**: Se experimenta de forma previa al fallecimiento real, con frecuencia durante enfermedades terminales o degenerativas prolongadas (como demencias o cáncer avanzado). Permite cerrar conversaciones pendientes, resolver conflictos y preparar emocionalmente la despedida, si bien puede generar un agotamiento previo extremo en los cuidadores.
3. **Duelo Retardado o Inhibido**: La persona no manifiesta externamente dolor ni tristeza tras la pérdida, manteniendo una aparente normalidad o frialdad emocional (a menudo porque asume el rol de "sostén" de

otros miembros vulnerables). El duelo reprimido suele eclosionar de forma diferida meses o años después ante un detonante menor.

4. **Duelo Crónico**: Presenta una duración temporal excesiva y estancada, sin que el doliente experimente ningún avance en las tareas del duelo, manteniendo intacta la intensidad del sufrimiento del primer día durante años.
5. **Duelo Desautorizado o Silenciado (*Disenfranchised Grief*, Kenneth Doka, 1989)**:

- *Concepto clave de examen*: Aquel duelo que **no es reconocido, validado o apoyado abiertamente por la sociedad o el entorno cultural**.
- *Ejemplos típicos*: Duelo perinatal (muerte del feto en el embarazo o al nacer), abortos provocados, suicidio o muerte por sobredosis (asociados a estigma), pérdida de exparejas, relaciones extramatrimoniales no públicas, pérdida de personas con discapacidad intelectual grave o pérdida de mascotas de compañía. Al carecer de validación y rituales sociales, el doliente experimenta un profundo aislamiento y soledad.

1. **Duelo Ambiguo (Pauline Boss, 1999)**:

- *Tipo 1*: **Ausencia física con presencia psicológica** (la persona está físicamente desaparecida pero permanece psicológicamente viva en la mente del doliente: secuestros, naufragios, desapariciones de guerra, migración forzada).
- *Tipo 2*: **Presencia física con ausencia psicológica** (la persona está físicamente viva pero ha perdido su identidad o conexión psicológica: enfermedad de Alzheimer, demencias graves, coma vegetativo irreversible o daño cerebral severo).

1. **Duelo Migratorio (Joseba Achotegui)**: Duelo múltiple, recurrente y crónico experimentado por personas migrantes ante la pérdida simultánea de la lengua, la cultura, la familia, el estatus social, la tierra y el grupo de pertenencia, vinculado al denominado **Síndrome de Ulises**.

3.2. Criterios Diagnósticos Oficiales del Duelo Complicado o Prolongado

Los dos principales sistemas nosológicos internacionales han incorporado formalmente el duelo patológico como una categoría diagnóstica diferenciada de la depresión mayor y del trastorno de estrés postraumático:

Manual Diagnóstico	Denominación Oficial	Código	Criterio Temporal Mínimo
CIE-11 (OMS, 2022)	**Trastorno por duelo prolongado**	**6B42**	Persistencia superior a **6 meses** desde el fallecimiento.
DSM-5-TR (APA, 2022)	**Trastorno de duelo prolongado**	**F43.8**	Al menos **12 meses en adultos** y al menos **6 meses en niños y adolescentes**.

Criterios Clínicos Esenciales (DSM-5-TR):

- Anhelo o añoranza intensa y persistente por la persona fallecida o preocupación constante por las circunstancias de la muerte.
- Presencia de al menos tres de los siguientes síntomas la mayor parte del tiempo:

1. Sentimiento de incredulidad o incapacidad para aceptar la definitividad de la muerte.
2. Dolor emocional intenso (amargura, ira, tristeza profunda) en relación con la pérdida.
3. Confusión de identidad o sentimiento de que una parte de sí mismo ha muerto con el fallecido.
4. Evitación persistente de recordatorios de la pérdida.
5. Entumecimiento emocional o incapacidad para experimentar emociones positivas.
6. Sentimiento de que la vida carece de sentido o propósito sin la persona.

7. Soledad intensa o desconexión social de los demás.

- Deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, escolar o laboral.
- La duración y gravedad de la reacción exceden claramente las normas sociales, culturales o religiosas del entorno del individuo.

---

4. Metodología y Plan de Trabajo Ante el Duelo desde la Educación Social

4.1. Delimitación Competencial: Educación Social vs. Psicología

En el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios (y en el marco del trabajo interdisciplinar regulado por el artículo 30 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía), es imprescindible delimitar el campo competencial de la intervención:

DESLINDE COMPETENCIAL EN EL ABORDAJE TÉCNICO DEL DUELO	
EL/LA EDUCADOR/A SOCIAL (A2)	EL/LA PSICÓLOGO/A (A1)
* Intervención socioeducativa y pedagógica en el medio natural. * Acompañamiento en la vida cotidiana (hábitos, rutinas, organización hogar). * Alfabetización y validación emocional. * Reestructuración de dinámicas familiares y capacitación parental ante el duelo. * Intervención escolar y coordinación con centros educativos (EOE/DO). * Dinamización del ocio y red comunitaria	* Diagnóstico clínico psicopatológico y pericial. * Psicoterapia clínica individual o familiar especializada. * Abordaje del trauma complejo y desregulación emocional severa. * Tratamiento psicofarmacológico (coordinación con USMC/psiquiatría). * Duelo patológico o complicado (CIE-11 6B42 / DSM-5-TR).

El/La Educador/a Social **no realiza psicoterapia clínica**, sino que actúa como un agente pedagógico y relacional de acompañamiento que facilita la reorganización de la vida cotidiana, la expresión emocional normalizada y la reinserción social y comunitaria de la persona o unidad familiar en duelo.

4.2. El Duelo en la Infancia y la Adolescencia: Peculiaridades Evolutivas

La intervención socioeducativa con niños, niñas y adolescentes requiere comprender cómo evoluciona el concepto de la muerte según el estadio del desarrollo cognitivo:

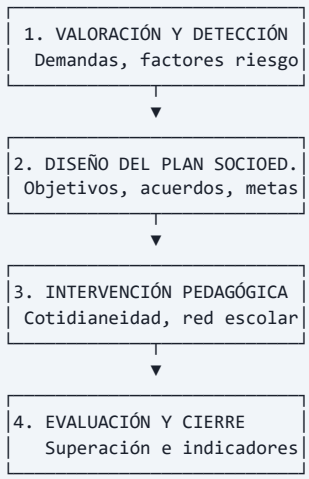
- **De 0 a 2 años**: No existe comprensión cognitiva de la muerte. Reaccionan a la ausencia física de la figura de apego mediante ansiedad por separación, irritabilidad, alteraciones del sueño y cambios en los ritmos biológicos.
- **De 3 a 5 años (Pensamiento Mágico)**: Conciben la muerte como algo **temporal y reversible** (la persona está "dormida" o "de viaje" y puede regresar). Predomina el pensamiento mágico y el egocentrismo, pudiendo albergar sentimientos de culpa (*"se ha muerto porque me porté mal"*).
- **De 6 a 9 años**: Comienzan a comprender los componentes de **irreversibilidad** y **cese de las funciones corporales**, pero a menudo personifican la muerte (un monstruo, el hombre del saco) y temen por la muerte de otras figuras protectoras.
- **A partir de los 9-10 años**: Adquieren el concepto adulto de muerte en sus cuatro componentes universales:

1. **Universalidad**: Todos los seres vivos mueren inevitablemente.
2. **Irreversibilidad**: Una vez muerto, no hay retorno físico posible.
3. **No funcionalidad**: Todas las funciones biológicas y fisiológicas cesan por completo.
4. **Causalidad**: La muerte obedece a causas físicas objetivas (enfermedad, accidente, vejez).

- **Adolescencia**: Comprensión adulta plena combinada con crisis de identidad, confrontación de la propia vulnerabilidad existencial, tendencia al aislamiento entre iguales o conductas de riesgo reactivas (consumo de sustancias, acting out) para enmascarar el dolor.

4.3. Fases Operativas del Plan de Trabajo Socioeducativo ante el Duelo

El diseño del plan de trabajo socioeducativo en los Servicios Sociales Comunitarios (integrado en el Proyecto de Intervención Social o en un Proyecto Educativo Individualizado) se estructura en cuatro etapas operativas:



Fase 1: Valoración y Detección de Necesidades Socioeducativas

- Recogida de información sobre las circunstancias de la pérdida, dinámicas de apego y recursos familiares.
- Evaluación del impacto del duelo en la vida cotidiana: desatención higiénica o alimentaria, absentismo escolar, abandono de aficiones, aislamiento social o colapso de las rutinas domésticas.
- Detección de factores de vulnerabilidad que aconsejen la interconsulta o derivación inmediata a Psicología o a la Unidad de Salud Mental Comunitaria (ideación suicida, desconexión de la realidad, depresión mayor).

Fase 2: Formulación de Objetivos y Diseño del Plan de Trabajo

- Formulación consensuada de objetivos socioeducativos adaptados a la persona o familia doliente:
- Facilitar la expresión verbal y no verbal del dolor emocional.
- Reestructurar los horarios de sueño, comidas y actividades de ocio estructurado.
- Normalizar el rendimiento y la asistencia al centro escolar.
- Desarrollar habilidades para asumir nuevas tareas cotidianas dejadas vacantes por el fallecido.
- Reconstruir la red de apoyo social informal.

Fase 3: Ejecución de la Intervención Socioeducativa

- **Intervención directa en el medio natural y a domicilio**:
- *Alfabetización y validación emocional*: Enseñar que la tristeza, el llanto, el desconcierto e incluso la rabia son respuestas legítimas y necesarias que no deben reprimirse.
- *Técnicas de expresión lúdica y narrativa en infancia*: Uso de cuentos pedagógicos sobre la muerte, dibujo libre, modelado con plastilina o arcilla, teatro de marionetas y redacción de diarios emocionales.
- *Proscripción de eufemismos perjudiciales*: Orientar a los progenitores para que eviten expresiones confusas como *"mamá se ha dormido para siempre"* (provoca fobias al sueño infantil) o *"el abuelo se ha ido de viaje"* (genera ansiedad de abandono y falsas esperanzas de retorno). Utilizar un lenguaje claro, honesto y adecuado a su edad: *"ha muerto, su corazón ha dejado de latir y ya no siente dolor"*.

- *Reestructuración de la vida diaria en el hogar*: Confección de cuadrantes de tareas domésticas, reorganización de la economía y reasignación equitativa de responsabilidades familiares sin parentificar a los menores.
- **Coordinación Intersectorial en el Ámbito Escolar**:
- Contacto directo y continuado con el tutor docente, la Jefatura de Estudios y el Equipo de Orientación Educativa (EOE) o Departamento de Orientación (DO).
- Implementación de protocolos de duelo en el aula: acondicionar espacios de calma para momentos de desbordamiento, flexibilizar transitoriamente plazos de exámenes y evitar la estigmatización o el silenciamiento compasivo del menor por sus compañeros.

Fase 4: Evaluación y Seguimiento

- Monitorización periódica de indicadores conductuales y socioemocionales de adaptación.
- Evaluación compartida en la Comisión Técnica de Valoración o en reuniones interdisciplinares del centro de servicios sociales.

---

5. Resolución del Duelo y Procesos de Cierre

5.1. Indicadores de Resolución Saludable y Adaptativa

El duelo no concluye cuando se olvida al ser querido, sino cuando el recuerdo deja de ser una herida paralizante para convertirse en un legado afectivo integrado en la propia biografía.

Los indicadores técnicos que evidencian la resolución positiva del proceso de duelo son:

1. **Capacidad de recordar con serenidad y afecto**: La persona es capaz de evocar vivencias, anécdotas y detalles del fallecido experimentando gratitud o nostalgia serena, sin que ello desencadene un dolor desbordante o paralizante.
2. **Reversión del embotamiento y reactivación emocional**: Recuperación plena de la capacidad de experimentar alegría, placer y satisfacción sin experimentar sentimientos irracionales de culpa o traición.
3. **Restablecimiento del funcionamiento adaptativo**: Recuperación del rendimiento laboral, formativo o escolar, y consolidación de hábitos saludables de autocuidado, nutrición y descanso.
4. **Reinvestidura afectiva y proyección de futuro**: Capacidad de establecer nuevos apegos, asumir compromisos sociales y laborales y trazar proyectos vitales a medio y largo plazo.
5. **Reconstrucción de la identidad personal**: Consolidación de un autoconcepto autónomo y resiliente tras la pérdida (*"he aprendido a vivir y a cuidarme sin él/ella"*).

5.2. Los Rituales de Despedida y Técnicas Pedagógicas de Cierre

Los rituales son construcciones simbólicas y pedagógicas de alto valor estructurador. Ayudan a conferir solemnidad al cierre, facilitan la expresión de lo inefable y delimitan la frontera entre el tiempo compartido en vida y el nuevo tiempo de la memoria:

1. **La Carta de Despedida y Gratitud**:

- Técnica socioeducativa consistente en escribir una carta dirigida a la persona fallecida dividida en cuatro bloques expresivos:

1. Lo que agradezco haber vivido y aprendido a tu lado.
2. Lo que me dolió o los conflictos que quedaron pendientes y hoy te perdono / te pido perdón.
3. Lo que voy a conservar de ti en mi corazón y en mi forma de actuar.
4. Mi adiós formal para que descanses en paz mientras yo continúo viviendo mi vida.

- La carta puede ser leída en sesión, quemada ritualmente o depositada en un lugar simbólico.

1. **La Caja de Recuerdos (*Memory Box*)**:

- Especialmente útil en la infancia y adolescencia. Consiste en decorar conjuntamente una caja física donde el menor deposita fotografías seleccionadas, un perfume, una carta, un objeto personal o un dibujo. Sirve como anclaje físico seguro: el menor sabe que el recuerdo está protegido allí y puede acudir a abrirla cuando sienta necesidad de conexión, evitando que el recuerdo invada descontroladamente todo el espacio vital.

1. **El Libro de la Vida o Álbum Biográfico**:

- Elaboración de un cuaderno narrativo y gráfico que recopila la historia de vida compartida, destacando los valores, frases típicas y enseñanzas transmitidas por la persona ausente.

1. **Actos de Homenaje y Ritos Simbólicos de Cierre**:

- Plantación de un árbol o flor conmemorativa en el jardín o parque comunitario; suelta simbólica de globos biodegradables con mensajes de despedida; o celebración de una comida familiar de memoria compartida al cumplirse un aniversario significativo.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Autora del modelo de las 5 etapas del duelo**: **Elisabeth Kübler-Ross** (1969, obra *On Death and Dying*).
2. **Las 5 etapas de Kübler-Ross en orden**: **Negación (*Denial*)**, **Ira (*Anger*)**, **Negociación (*Bargaining*)**, **Depresión (*Depression*)** y **Aceptación (*Acceptance*)**.
3. **Autores del modelo de apego y las 4 fases del duelo**: **John Bowlby y Colin Murray Parkes** (1980).
4. **Las 4 fases de Bowlby y Parkes**: **Embotamiento de la sensibilidad (shock)**, **Anhelo y búsqueda**, **Desorganización y desesperanza**, y **Reorganización**.
5. **Autor del modelo de las 4 tareas activas del duelo**: **J. William Worden** (1991, revisado en 2009).
6. **Las 4 tareas de Worden**: 1) Aceptar la realidad de la pérdida; 2) Trabajar las emociones y el dolor; 3) Adaptarse a un medio donde el fallecido está ausente; 4) Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.
7. **Autores del Modelo del Proceso Dual**: **Margaret Stroebe y Henk Schut** (1999).
8. **Ejes del Proceso Dual de Stroebe y Schut**: Oscilación entre la **Orientación a la pérdida** y la **Orientación a la restauración**.
9. **Autor del enfoque constructivista de reconstrucción del significado**: **Robert A. Neimeyer** (2001).
10. **Autor del concepto de Duelo Desautorizado (*Disenfranchised grief*)**: **Kenneth Doka** (1989).
11. **Autora del concepto de Duelo Ambiguo (presencia/ausencia física y psicológica)**: **Pauline Boss** (1999).
12. **Autor del concepto de Duelo Migratorio y Síndrome de Ulises**: **Joseba Achotegui**.
13. **Tríada conceptual clásica**: **Pérdida (*Bereavement*)** = suceso objetivo; **Duelo (*Grief*)** = respuesta subjetiva interna; **Luto (*Mourning*)** = expresión externa, cultural y ritual.
14. **Código y denominación en la CIE-11**: **Trastorno por duelo prolongado** (código **6B42**).
15. **Criterio temporal mínimo del duelo prolongado en la CIE-11**: Duración superior a **6 meses** desde el fallecimiento.

16. **Criterio temporal del Trastorno de Duelo Prolongado en el DSM-5-TR**: Al menos **12 meses en adultos** y al menos **6 meses en niños y adolescentes**.
17. **Edad en la que se adquiere el concepto adulto de muerte con sus 4 componentes**: Hacia los **9-10 años**.
18. **Los 4 componentes adultos del concepto de muerte**: **Universalidad**, **Irreversibilidad**, **No funcionalidad** (cese de funciones biológicas) y **Causalidad física**.
19. **Delimitación profesional básica**: El Educador/a Social realiza **acompañamiento socioeducativo, alfabetización emocional y estructuración de la vida cotidiana**; la Psicología realiza **psicodiagnóstico y psicoterapia clínica**.
20. **Técnicas pedagógicas clásicas de cierre ritual**: La **Carta de despedida y gratitud**, la **Caja de recuerdos (*Memory Box*)** y el **Álbum de vida**.
21. **Indicador esencial de resolución del duelo**: Capacidad de **recordar al ser querido con afecto sereno sin dolor invalidante** y reinvestir energía vital en el presente y futuro.
22. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            MODELOS TEÓRICOS, TAREAS Y TIPOLOGÍAS DEL DUELO EN EXAMEN
================================================================================

 1. EL PROCESO DE DUELO SEGÚN LOS GRANDES AUTORES
    ├── KÜBLER-ROSS (1969)  ──► Fases: Negación -> Ira -> Negociación -> Depresión -> Aceptación
    ├── BOWLBY-PARKES (1980) ──► Apego: Embotamiento -> Anhelo/Búsqueda -> Desesperanza -> Reorganización
    ├── WORDEN (1991/2009)  ──► Tareas: 1. Aceptar realidad | 2. Trabajar dolor | 3. Adaptarse mundo | 4. Recolocar
    ├── STROEBE-SCHUT (1999) ──► Proceso Dual: Oscilación entre Orientación Pérdida <-> Restauración
    └── NEIMEYER (2001)     ──► Constructivismo: Reconstrucción del significado y narrativa vital

 2. TIPOLOGÍAS Y VARIANTES CLÍNICAS
    ├── DUELO ANTICIPATORIO ──► Previo al fallecimiento en enfermedades crónicas/terminales
    ├── DUELO DESAUTORIZADO ──► No reconocido socialmente (perinatal, suicidio, mascotas, exparejas) [DOKA]
    ├── DUELO AMBIGUO       ──► Ausencia física/Presencia psíquica O viceversa (demencias) [BOSS]
    ├── DUELO MIGRATORIO    ──► Pérdidas múltiples y simultáneas. Síndrome de Ulises [ACHOTEGUI]
    └── DUELO PROLONGADO    ──► Patológico. CIE-11: >6 meses | DSM-5-TR: >12 meses (>6 meses menores)

 3. METODOLOGÍA DEL PLAN SOCIOEDUCATIVO ANTE EL DUELO
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ ROL DEL EDUCADOR/A SOCIAL:                                               │
    │ * Normalización y alfabetización emocional (prohibición de eufemismos nocivos).  │
    │ * Reorganización de la vida cotidiana en el hogar (rutinas, descanso, comidas).  │
    │ * Técnicas de expresión en infancia (dibujo, plastilina, cuentos, memory box).   │
    │ * Coordinación técnica con centro escolar (tutor, EOE, protocolos de aula).      │
    │ * Facilitación de rituales de despedida y procesos de cierre (carta gratitud).   │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 4. RESOLUCIÓN SALUDABLE DEL DUELO
    ├── Recordar con serenidad y gratitud sin parálisis funcional.
    ├── Reanudar actividades formativas, laborales y de ocio normalizadas.
    └── Capacidad de establecer nuevos apegos y trazar proyectos vitales de futuro.
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre la secuencialidad rígida de las fases de Kübler-Ross**:

- *Enunciado trampa*: *"Según la teoría de Elisabeth Kübler-Ross, toda persona en duelo debe atravesar de manera lineal y consecutiva las etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación, sin que sea posible retroceder ni omitir fases."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Las etapas descritas por Kübler-Ross son **dinámicas, no lineales y oscilatorias**. El doliente puede fluctuar entre varias fases, retroceder ante aniversarios o no manifestar alguna de ellas sin que ello signifique patología.

1. **Trampa sobre el concepto de Luto vs. Duelo**:

- *Enunciado trampa*: *"El luto alude a la vivencia psicológica íntima y subjetiva ante la pérdida, mientras que el duelo es el conjunto de convenciones y rituales sociales."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Los términos están invertidos: el **Duelo (*Grief*)** es la respuesta subjetiva, interna y biopsicosocial; el **Luto (*Mourning*)** es la manifestación externa, conductual y cultural prescrita por la sociedad.

1. **Trampa sobre la cuarta tarea de William Worden**:

- *Enunciado trampa*: *"La cuarta tarea del duelo según William Worden consiste en olvidar definitivamente a la persona fallecida para poder enamorarse de otra persona."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La cuarta tarea formulada por Worden consiste en **recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo**. No se trata de olvidar ni desvincularse, sino de ubicar su memoria en un lugar afectivo adecuado que permita reinvertir la energía vital en el presente y el futuro.

1. **Trampa sobre el criterio temporal del Duelo Prolongado en el DSM-5-TR**:

- *Enunciado trampa*: *"El DSM-5-TR establece que el Trastorno de Duelo Prolongado solo puede diagnosticarse tras haber transcurrido al menos 24 meses desde la muerte en adultos."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El criterio temporal fijado por el DSM-5-TR es de **al menos 12 meses en adultos** y de **al menos 6 meses en niños y adolescentes** (la CIE-11 fija 6 meses de forma general).

1. **Trampa sobre el duelo desautorizado (*Disenfranchised Grief*)**:

- *Enunciado trampa*: *"El duelo desautorizado es aquel que experimenta una persona que ha sufrido una pérdida que el Código Penal castiga con inhabilitación judicial."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El duelo desautorizado (concepto acuñado por Kenneth Doka) es aquel duelo por una pérdida que **no es validada, reconocida o apoyada abiertamente por la sociedad o el entorno cultural** (como la muerte perinatal, el suicidio, pérdidas de amantes o animales de compañía).

1. **Trampa sobre la delimitación funcional entre Educación Social y Psicología**:

- *Enunciado trampa*: *"El Educador Social que interviene en un Centro de Servicios Sociales Comunitarios ante un duelo infantil debe aplicar técnicas de psicoterapia clínica y desensibilización por movimientos oculares (EMDR)."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El Educador/a Social realiza un **acompañamiento socioeducativo en el medio natural, estructuración de la vida diaria y alfabetización emocional**. La psicoterapia clínica, el tratamiento del trauma y las técnicas específicas como EMDR son competencia exclusiva de profesionales de la Psicología o Psiquiatría.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32), la Trabajadora Social de Zona deriva con carácter urgente al **Técnico/a Medio de Educación Social** del Equipo de Infancia y Familia la intervención en la unidad familiar compuesta por Rocío (38 años) y sus dos hijos: Alejandro (8 años) y Claudia (14 años).

Circunstancias de la pérdida expuestas en la derivación:

- El padre de los menores falleció de forma repentina hace dos meses a causa de un infarto fulminante en el domicilio.
- Desestructuración severa de la vida cotidiana en el hogar: la madre permanece en cama en estado de abatimiento profundo, sin cocinar ni realizar tareas domésticas; la nevera está vacía y se acumula la suciedad.
- Afectación en los menores:
- Claudia (14 años, alumna de 2º ESO en el IES Ruiz Gijón de Utrera): Ha asumido el rol de cuidadora de su madre y hermano menor (parentificación), presentando absentismo escolar intermitente (ha dejado de asistir a clase los viernes y primeras horas de la mañana para cuidar de la casa).
- Alejandro (8 años, alumno de 3º Primaria en el CEIP Rodrigo Caro de Utrera): Manifiesta terrores nocturnos, enuresis secundaria y mutismo selectivo en el colegio. La madre le dijo que *"papá se ha dormido y se ha ido a hacer un viaje muy largo al cielo"*, por lo que el menor se niega a dormir solo por temor a morir dormido y pregunta a diario a qué hora regresa el padre.

Plan de Trabajo Socioeducativo del Educador/a Social de Utrera:

1. **Fase de Valoración y Coordinación Interdisciplinar**:

- Entrevista en despacho y visita domiciliaria inmediata. Se constata colapso funcional del hogar, bloqueo de la Tarea 1 de Worden en el menor (negación de la irreversibilidad fomentada por el eufemismo materno) y sobrecarga en la adolescente.
- Coordinación interna con la Psicóloga del centro para que inicie apoyo psicoterapéutico individualizado con la madre en calle Catalina de Perea.
- Tramitación con la Trabajadora Social de una **Ayuda Económica Familiar (AEF)** de urgencia y del apoyo técnico de un Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para tareas de choque en el hogar.

1. **Diseño y Ejecución del Plan Socioeducativo en el Hogar**:

- **Alfabetización y verdad pedagógica con el menor**: En sesión conjunta guiada por el Educador/a Social, se apoya a la madre para desmontar el eufemismo dañino. Se le explica con serenidad y afecto a Alejandro que papá murió físicamente, que su corazón dejó de latir, que no siente dolor y que no puede volver, desvinculando la muerte del sueño para erradicar los terrores nocturnos.
- **Reorganización de la vida cotidiana y desparentificación de la adolescente**:
- Confección de un cuadrante visible de rutinas diarias: horarios de levantarse (07:30 h), desayunos estructurados y reparto equitativo de tareas.
- Liberar a Claudia de responsabilidades adultas de cuidado para permitir su reincorporación plena al IES Ruiz Gijón y a sus actividades de ocio con su grupo de iguales.

1. **Coordinación con los Centros Educativos de Utrera**:

- Reunión de coordinación con los tutores y orientadores del **CEIP Rodrigo Caro** y del **IES Ruiz Gijón**.
- Pautas socioeducativas en el aula para Alejandro: habilitar un "rincón de calma" donde pueda retirarse si experimenta llanto o angustia sin ser penalizado; uso del dibujo libre como canal de desahogo; y evitar preguntas invasivas en clase.
- Seguimiento diario de asistencia con el **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)** para supervisar la regularización de la asistencia de Claudia.

1. **Rituales Pedagógicos de Despedida y Cierre**:

- Alejandro y Claudia no pudieron acudir al sepelio por decisión de la familia para "protegerlos". El Educador/a Social trabaja con ellos la elaboración de una **Caja de Recuerdos (*Memory Box*)**, donde guardan

fotografías familiares, una corbata y un reloj del padre.

- Con Claudia se realiza la técnica de la **Carta de despedida y gratitud**, facilitando la expresión de sus emociones y despidiéndose formalmente.
- Se acompaña a la familia a visitar el Cementerio Municipal de Utrera en un acto íntimo y preparado pedagógicamente, cerrando el rito de despedida no realizado.

1. **Evaluación a los 6 meses**:

- Desaparición de la enuresis y terrores nocturnos en Alejandro, con rendimiento escolar normalizado.
- Asistencia regular del 100% de Claudia al IES Ruiz Gijón y recuperación de sus salidas con amigos.
- Madre estabilizada y asumiendo plenamente el liderazgo de las tareas domésticas y parentales. Emisión de informe socioeducativo favorable de consecución de objetivos.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Especializada

1. **Clásicos y Manuales de Referencia en Duelo**:

- **Kübler-Ross, Elisabeth** (1969). *On Death and Dying*. Macmillan (Ed. esp.: *Sobre la muerte y los moribundos*, Grijalbo).
- **Bowlby, John** (1980). *Attachment and Loss: Vol. 3. Loss: Sadness and Depression*. Basic Books (Ed. esp.: *La pérdida afectiva*, Paidós).
- **Worden, J. William** (2009). *Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner* (4th ed.). Springer Publishing (Ed. esp.: *El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y terapia*, Paidós, 2013).
- **Stroebe, Margaret & Schut, Henk** (1999). *The dual process model of coping with bereavement: Rationale and description*. Death Studies, 23(3), 197-224.
- **Neimeyer, Robert A.** (2001). *Meaning Reconstruction and the Experience of Loss*. American Psychological Association (Ed. esp.: *Aprender de la pérdida: Una guía para afrontar el duelo*, Paidós).
- **Doka, Kenneth J.** (1989). *Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow*. Lexington Books.
- **Boss, Pauline** (1999). *Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief*. Harvard University Press.

1. **Manuales Diagnósticos Oficiales**:

- **Organización Mundial de la Salud (OMS)** (2022). *Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª revisión (CIE-11)*. Código 6B42: Trastorno por duelo prolongado.
- **American Psychiatric Association (APA)** (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. Criterios de Prolonged Grief Disorder.

1. **Marco Autonómico Andaluz**:

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*). Artículos 30 y 31 (equipos interdisciplinares y profesional de referencia).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

EDUCADOR/A SOCIAL | BOP SEVILLA Nº 102 (29/05/2026) | TEMA 41 - ESPECÍFICO

TEMA 41: LA DINÁMICA DE GRUPO. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y CLASES DE GRUPOS. LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO. EL PAPEL DEL ANIMADOR Y SUS CARACTERÍSTICAS. LAS TÉCNICAS GRUPALES

Referencia Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026). Bloque de Materias Específicas.

1. LA DINÁMICA DE GRUPO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y CLASES DE GRUPOS

1.1. Origen Histórico y Fundamentación Teórica: Kurt Lewin y la Teoría del Campo

El estudio científico de los grupos humanos y de las fuerzas psicosociales que operan en su seno tiene su génesis formal en la década de 1940 a través de las investigaciones pioneras del psicólogo germano-estadounidense **Kurt Lewin (1890-1947)**. Reconocido unánimemente como el padre fundador de la psicología social moderna y de la dinámica de grupos, Lewin acuñó formalmente la expresión **"dinámica de grupos" (*group dynamics*) en 1944** y fundó en **1945 el mítico *Research Center for Group Dynamics*** en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Lewin trasladó los postulados de la **psicología de la Gestalt** y de la física de campos a las ciencias sociales mediante su **Teoría del Campo (*Field Theory*)**, según la cual la conducta humana individual y colectiva es el resultado de la interacción dinámica entre la persona y su ambiente psicológico o espacio vital. Esta relación fue sintetizada en su célebre ecuación matemática:

$$C = f(P, A)$$

Donde la conducta (C) es una función (f) de la interacción recíproca entre la persona (P) y su ambiente (A).

Aplicada a la dinámica grupal, Lewin demostró que **el grupo no es una mera suma cuantitativa de individuos aislados, sino una totalidad dinámica, un sistema gestáltico interdependiente cualitativamente diferente a la agregación de sus miembros**. En un grupo, el cambio o movimiento en el estado de cualquiera de sus partes o subsistemas modifica necesariamente el estado y la tensión interna de todas las demás partes y de la totalidad grupal. Lewin demostró empíricamente que resulta infinitamente más fácil modificar los hábitos, actitudes y prejuicios de los individuos integrados en un grupo mediante la discusión y la decisión colectiva que intentar cambiar a cada sujeto de forma aislada.

Desde el punto de vista epistemológico y operativo, es imprescindible deslindar un **triple significado** del concepto "dinámica de grupos":

1. **Como disciplina científica o campo de investigación psicosocial**: Rama de las ciencias humanas orientada al conocimiento experimental y teórico de la naturaleza, leyes, procesos evolutivos y fenómenos interaccionales de los grupos.

2. **Como conjunto de fenómenos y fuerzas internas**: La vida psicosocial, tensiones, corrientes afectivas, movimientos de atracción-rechazo, cohesión y resistencias que se manifiestan de manera viva en todo colectivo humano.

3. **Como conjunto de técnicas o herramientas aplicadas**: El repertorio estructurado de procedimientos, métodos e instrumentos pedagógicos que el animador/a o educador/a social moviliza para estimular la participación, optimizar la productividad y lograr metas socioeducativas.

```
================================================================================
              EL CONCEPTO LEWINIANO DE GRUPO Y LA TEORÍA DEL CAMPO (1944-1945)
================================================================================
     [ ESPACIO VITAL INDIVIDUAL ]             [ TOTALIDAD GESTÁLTICA GRUPAL ]
        Persona (P) <---> Ambiente (A)             Miembro A <---> Miembro B
                    |                                          |
            Conducta: C = f(P, A)                              v
                    |                                INTERDEPENDENCIA DINÁMICA
                    v                                          |
     "Es más fácil cambiar individuos                 El todo es cualitativamente
       agrupados que aislados" (Lewin)                diferente a la suma de partes
================================================================================
```

1.2. Concepto y Características Definitorias del Grupo Social

En la literatura psicosocial y socioeducativa conviven múltiples definiciones del grupo. **Marvin Shaw (1981)** lo define como *"dos o más personas que interactúan mutuamente de modo que cada persona influye en todas las demás y es influida por ellas"*. Para **Muzafer Sherif (1969)**, el grupo es una unidad social constituida por un conjunto de individuos que se encuentran en relaciones de estatus e interdependencia de roles, y que poseen un conjunto de normas y valores compartidos que regulan la conducta. Por su parte, **Didier Anzieu y Jacques-Yves Martin (1968)** subrayan la dimensión inconsciente, afectiva y de representaciones imaginarias que amalgama a los participantes.

Sintetizando las aportaciones de autores canónicos (Merton, Shaw, Sherif, Olmsted), un colectivo humano solo puede ser considerado un auténtico **grupo social** si reúne de manera simultánea **siete características definitorias**:

```
================================================================================
              LAS SIETE CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL GRUPO SOCIAL
================================================================================
 1. INTERDEPENDENCIA MUTUA
    El destino y logro de metas de cada miembro está ligado al de los demás (Lewin).
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. INTERACCIÓN SOCIAL DIRECTA Y RECURRENTE
    Comunicación recíproca, preferentemente cara a cara, regular y estructurada.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. CONCIENCIA DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA ("NOSOTROS")
    Autopercepción de formar una unidad diferenciada frente al exterior ("ellos").
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. METAS, OBJETIVOS Y MOTIVACIONES COMPARTIDAS
    Existencia de propósitos comunes que justifican la existencia y acción colectiva.
 --------------------------------------------------------------------------------
 5. ESTRUCTURA INTERNA DIFERENCIADA (SISTEMA DE ROLES Y ESTATUS)
    Distribución funcional de papeles, expectativas y posiciones de poder/prestigio.
 --------------------------------------------------------------------------------
 6. SISTEMA NORMATIVO Y AXIOLÓGICO COMPARTIDO
    Reglas explícitas e implícitas que prescriben y proscriben conductas admisibles.
 --------------------------------------------------------------------------------
 7. COHESIÓN GRUPAL (LEON FESTINGER, 1950)
    Resultante del campo de fuerzas que actúan sobre los miembros para permanecer unidos.
================================================================================
```

1.3. Fases del Desarrollo y Evolución Grupal: El Modelo de Bruce Tuckman

Los grupos no son entidades estáticas, sino sistemas vivos que experimentan una evolución cronológica y cualitativa predecible. El modelo paradigmático de mayor respaldo científico y pedagógico es el formulado por **Bruce W. Tuckman en 1965**, completado posteriormente junto a **Mary Ann Jensen en 1977** mediante la adición de una quinta fase:

```
================================================================================
            MODELO EVOLUTIVO DEL GRUPO DE BRUCE TUCKMAN (1965, 1977)
================================================================================
 FASE 1: FORMACIÓN (FORMING)
   - Orientación inicial, incertidumbre, dependencia del animador/a, búsqueda de aceptación.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 2: CONFLICTO O TORMENTA (STORMING)
   - Rebelión contra la autoridad, pugna por roles y liderazgo, resistencia a la tarea.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 3: NORMATIVIZACIÓN O NORMALIZACIÓN (NORMING)
   - Desarrollo de cohesión, consenso sobre normas, identidad de grupo ("nosotros"), armonía.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 4: RENDIMIENTO O DESEMPEÑO (PERFORMING)
   - Madurez funcional, energía orientada a la tarea, cooperación autónoma, flexibilidad.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 5: DISOLUCIÓN O CLAUSURA (ADJOURNING - TUCKMAN Y JENSEN, 1977)
   - Finalización de objetivos, balance evaluativo, elaboración del duelo por la separación.
================================================================================
```

1. **Fase de Formación (*Forming*)**: Etapa inicial caracterizada por una elevada incertidumbre acerca del propósito, estructura y liderazgo del grupo. Los participantes exploran cautelosamente el terreno, buscan la aceptación de los pares y muestran una fuerte dependencia de las directrices del animador/a. El nivel de ansiedad es elevado y la comunicación se mantiene formal y superficial.

2. **Fase de Conflicto o Tormenta (*Storming*)**: Etapa de confrontación y turbulencia emocional indispensable para el crecimiento grupal. Emergen discrepancias en torno a la distribución de roles, el control y la autoridad. Se manifiesta resistencia a los límites formales y se producen luchas por el estatus y el liderazgo informal. Si el animador/a reprime autoritariamente este conflicto, el grupo queda estancado en una sumisión pasiva-agresiva; si lo facilita técnicamente, el grupo avanza hacia la madurez.

3. **Fase de Normativización o Normalización (*Norming*)**: Superada la confrontación, se consolidan lazos afectivos profundos y un sólido sentido de cohesión y camaradería. Se establecen por consenso normas compartidas, se clarifican las expectativas recíprocas y se resuelve la distribución funcional de roles. El grupo adquiere una identidad colectiva genuina ("*sentimiento de nosotros*").

4. **Fase de Rendimiento o Desempeño (*Performing*)**: El grupo alcanza su plena madurez estructural y funcional. La energía relacional deja de invertirse en defenderse o competir y se canaliza enteramente hacia la cooperación eficaz, la creatividad colectiva y la resolución autónoma de problemas. La estructura de roles se vuelve flexible y adaptativa.

5. **Fase de Disolución o Clausura (*Adjourning*)**: Incorporada en 1977 por Tuckman y Jensen para grupos de duración determinada (talleres socioeducativos, cursos de formación, comisiones de trabajo). Se centra en la finalización de tareas, el balance evaluativo de los logros y la elaboración del duelo y la ambivalencia afectiva provocada por el cierre del vínculo grupal.

1.4. Clases y Tipologías de Grupos

La sociología y la psicología social han articulado diversas taxonomías para clasificar los grupos en función de criterios diferenciales:

1.4.1. Según la Naturaleza de las Relaciones Afectivas: Cooley (1909)

- **Grupos Primarios (Charles Horton Cooley, 1909)**: Colectivos reducidos caracterizados por una interacción cara a cara continua, intensa afectividad, espontaneidad, intimidad y roles globales no contractuales. Son los agentes centrales de la socialización primaria y de la configuración de la identidad del yo (*self*). Ejemplos arquetípicos: la **familia** y el **grupo de iguales (*peer group*) o pandilla de amigos**.
- **Grupos Secundarios**: Colectivos de mayor dimensión donde las relaciones interpersonales son formales, impersonales, indirectas, racionales e instrumentales, reguladas por normas explícitas o contractuales y orientadas a metas específicas. Ejemplos: asociaciones vecinales, instituciones administrativas, sindicatos o empresas.

1.4.2. Según la Identificación Psicológica: Hyman (1942) y Merton (1957)

- **Grupo de Pertenencia**: Colectivo al que el individuo pertenece objetiva, formal o biológicamente, figure o no en él por voluntad propia (ejemplo: pertenecer a un determinado centro escolar, barrio o unidad de convivencia).
- **Grupo de Referencia (Herbert Hyman, 1942; formalizado por Robert K. Merton)**: Colectivo que el sujeto adopta como modelo normativo (fuente de valores, pautas y reglas de conducta) o comparativo (marco para evaluar su propio estatus y rendimiento). El grupo de referencia puede no coincidir con el de pertenencia, provocando fenómenos de socialización anticipatoria o conductas de ruptura. Asimismo, Merton distingue entre **grupos de referencia positivos** (cuyos valores se imitan) y **negativos** (cuyas conductas se rechazan radicalmente).

1.4.3. Según la Estructura y Origen: Formales e Informales

- **Grupos Formales**: Creados deliberadamente por una organización o institución formal para cumplir fines específicos y productivos. Presentan una estructura jerárquica predeterminada, normas escritas y roles prescritos (ejemplo: el equipo técnico de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera).
- **Grupos Informales**: Emergen de manera espontánea en el seno de organizaciones o espacios comunitarios sobre la base de afinidades personales, simpatías mutuas, necesidades afectivas compartidas o intereses comunes (descritos paradigmáticamente por **Elton Mayo** en los experimentos de la fábrica Hawthorne de Western Electric, 1927-1932).

1.4.4. Tipología Psicosocial de Didier Anzieu y Jacques-Yves Martin (1968)

En su clásica obra *La dinámica de los grupos pequeños*, Anzieu y Martin estructuran una célebre escala comparativa según el grado de organización, duración y conciencia de fines:

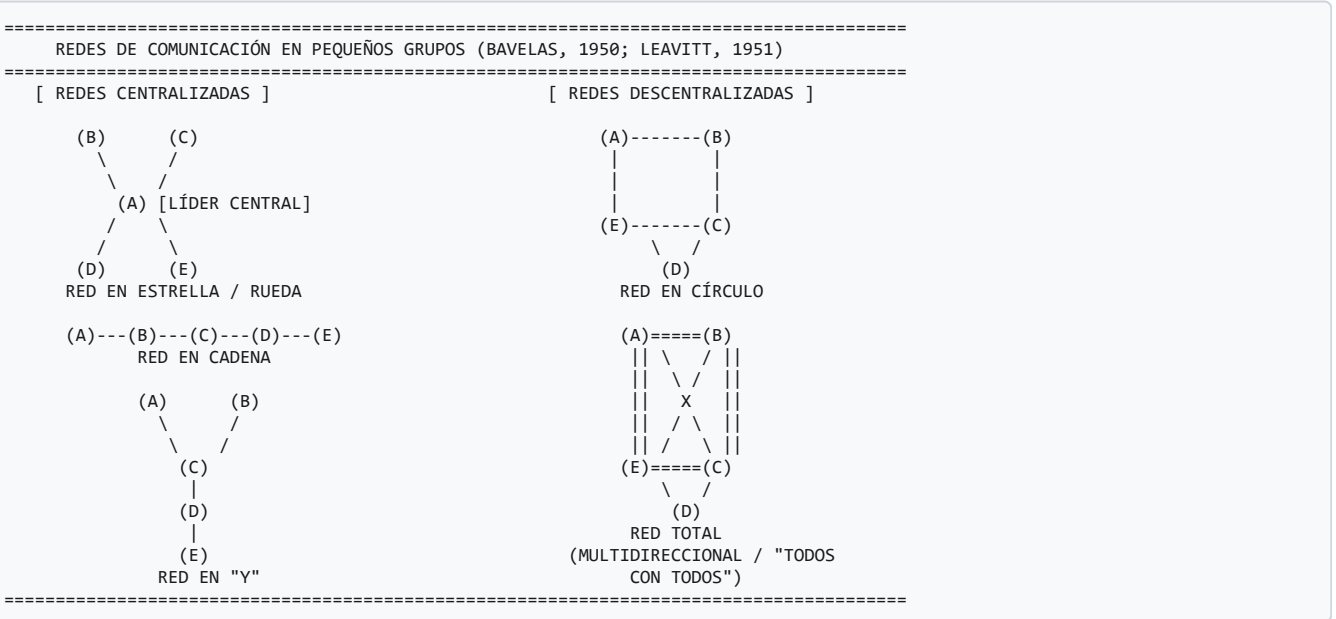
TIPOLOGÍA DE COLECTIVOS HUMANOS (ANZIEU Y MARTIN, 1968)				
TIPO DE COLECTIVO	NÚMERO DE MIEMBROS	GRADO DE ORGANIZACIÓN	DURACIÓN TEMPORAL	NATURALEZA DEL VÍNCULO AFECTIVO
Muchedumbre (Foule)	Muy grande	Nulo o muy débil	Muy efímera (min/hrs)	Contagio emocional, hipnosis colectiva
Banda o Pandilla (Bande)	Pequeño	Débil	Efímera o media	Búsqueda de lo idéntico, similitud
Agrupamiento (Groupement)	Pequeño, medio o grande	Débil a medio	Periódica, transitoria	Superficial, interés común sin intimidad
Grupo Primario (Pequeño grupo)	Pequeño (3 a 15-20)	Muy elevado	Duradera	Relaciones íntimas, interdependencia
Grupo Secundario (Organización)	Mediano o muy grande	Muy elevado (institucional)	Muy duradera	Relaciones formales, contractuales

2. LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO

2.1. Redes y Estructuras de Comunicación Grupal

La comunicación constituye la savia nutricia y el soporte operacional de toda dinámica grupal. La forma en que los canales de comunicación se estructuran espacial y relacionalmente condiciona de manera determinante la velocidad en la realización de tareas, la precisión ejecutiva, la moral colectiva y la satisfacción subjetiva de sus miembros.

Las investigaciones empíricas clásicas de **Alex Bavelas (1950) y Harold Leavitt (1951)** en el MIT analizaron experimentalmente la eficacia de las redes de comunicación en pequeños grupos de cinco miembros, categorizándolas en dos grandes tipologías: **redes centralizadas** y **redes descentralizadas**:



CRITERIO COMPARATIVO	REDES CENTRALIZADAS (Rueda/Estrella, Y, Cadena)	REDES DESCENTRALIZADAS (Círculo, Red Total)
Posición del Líder	Claramente definido	Indiferenciado, compartido
Velocidad en tareas simples	Rápida	Lenta
Precisión en tareas simples	Muy alta	Media-alta
Eficacia en tareas complejas	Muy baja (saturación líder)	Muy alta (sinergia grupal)
Flexibilidad y adaptabilidad	Rígida y vulnerable	Muy flexible y resistente
Moral y satisfacción del grupo	Baja (salvo el líder)	Muy alta y equitativa
Grado de participación	Asimétrica, pasiva	Democrática, activa y general

- **Implicación para el Educador/a Social**: En contextos socioeducativos, el profesional debe evitar a toda costa la trampa de perpetuarse como el nodo de una **red en estrella**, donde todos los menores o familias le dirigen las preguntas únicamente a él. El educador debe favorecer metódicamente la **red total o multidireccional**, devolviendo las intervenciones al colectivo (*"¿qué opina el grupo sobre lo que plantea Manuel?"*) para fomentar la autonomía, la corresponsabilidad y el empoderamiento comunitario.

2.2. La Participación y los Roles Grupales

2.2.1. Concepto de Rol y Estatus

- **Rol o Papel Social**: Conjunto coherente de pautas de conducta, derechos, obligaciones y expectativas que se esperan de una persona que ocupa una posición específica dentro del grupo.
- **Estatus**: Posición jerárquica, valoración social o grado de prestigio y autoridad asignado a un rol determinado dentro de la estructura grupal.

2.2.2. La Clasificación Funcional Canónica de Kenneth Benne y Paul Sheats (1948)

En un estudio clásico sobre el funcionamiento de grupos de formación, **Kenneth Benne y Paul Sheats (1948)** identificaron y sistematizaron **24 roles grupales** divididos en tres grandes categorías funcionales:

```
================================================================================
          CLASIFICACIÓN DE ROLES GRUPALES (BENNE Y SHEATS, 1948)
================================================================================
 1. ROLES ORIENTADOS A LA TAREA (FACILITACIÓN Y COORDINACIÓN DEL TRABAJO COMÚN)
    - Iniciador-contribuidor: Propone nuevas metas, procedimientos o enfoques.
    - Buscador de información: Solicita hechos objetivos y datos precisos.
    - Buscador de opiniones: Pide clarificación de valores y posturas afectivas.
    - Dador de información: Aporta hechos fácticos y experiencias contrastadas.
    - Dador de opiniones: Expresa convicciones, juicios de valor y puntos de vista.
    - Elaborador/Clarificador: Desarrolla ejemplos y proyecta implicaciones futuras.
    - Coordinador: Integra y sintetiza relaciones entre ideas y subgrupos.
    - Orientador: Conduce al grupo hacia la meta pactada ante extravíos temáticos.
    - Evaluador-crítico: Somete los resultados grupales a estándares lógicos de calidad.
    - Dinamizador: Incita y moviliza a la acción activa y decidida.
    - Técnico de procedimientos: Se ocupa del soporte logístico y reparto de materiales.
    - Registrador/Secretario: Registra acuerdos, sugerencias y actas de síntesis.
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. ROLES DE MANTENIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL (COHESIÓN SOCIOAFECTIVA)
    - Estimulador/Animador: Elogia, muestra calidez y comprende a los demás.
    - Conciliador/Armonizador: Media en disputas interpersonales y rebaja tensiones.
    - Transigente/Facilitador del compromiso: Cede parte de su postura para lograr acuerdos.
    - Puerta de comunicación/Guardagujas: Estimula a participar a los silenciosos.
    - Legislador/Establecedor de normas: Plantea reglas para el funcionamiento ético.
    - Observador y comentarista: Registra la dinámica grupal y devuelve feedback.
    - Seguidor: Acompaña pasivamente las decisiones colectivas con lealtad.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. ROLES INDIVIDUALES O DISFUNCIONALES (CENTRADOS EN NECESIDADES EGOÍSTAS)
    - Agresor: Desaprueba los valores ajenos, ataca la valía personal y agrede.
    - Bloqueador/Obstructor: Sistemáticamente negativo, tozudo y resistente al consenso.
    - Buscador de reconocimiento: Llama la atención sobre sí mismo jactanciosamente.
    - Confesante: Utiliza al grupo como auditorio para ventilar problemas privados ajenos.
    - Mundano/Playboy/Frívolo: Exhibe cinismo, indiferencia y bromas fuera de lugar.
    - Dominador: Intenta imponer su autoridad monopolizando la palabra o coaccionando.
    - Buscador de ayuda: Busca compasión expresando inseguridad o desamparo ficticio.
    - Defensor de intereses particulares: Enmascara sus prejuicios bajo causas ajenas.
================================================================================
```

2.2.3. Los Roles de Equipo de Meredith Belbin (1981)

En el ámbito contemporáneo de la psicología del trabajo y equipos interdisciplinares, **Meredith Belbin (1981)** demostró que el éxito grupal no depende del coeficiente intelectual de sus componentes, sino del equilibrio funcional entre **nueve roles de equipo**:

1. *Cerebro* (creativo, resuelve problemas difíciles pero descuida detalles prácticos).

---

2. *Investigador de recursos* (extrovertido, explorador de oportunidades y contactos externos).
3. *Coordinador* (maduro, delega con acierto y clarifica objetivos).
4. *Impulsor* (dinámico, trabaja bajo presión y empuja al equipo a superar obstáculos).
5. *Monitor evaluador* (perspicaz, frío, estratega y juzga con precisión todas las opciones).
6. *Cohesionador* (diplomático, apacible, escucha y evita confrontaciones).
7. *Implementador* (disciplinado, transforma ideas y planes en acciones operativas reales).
8. *Finalizador* (perfeccionista, busca errores y cumple rigurosamente plazos temporales).
9. *Especialista* (aporta conocimientos técnicos muy específicos y focalizados).

2.3. Fenómenos Psicosociales de la Interacción Grupal

El educador/a social debe ser capaz de diagnosticar y modular una serie de fenómenos psicológicos distorsionantes que acontecen de forma recurrente en los procesos grupales:

- **Influencia Mayoritaria y Conformismo (Solomon Asch, 1951)**: En sus célebres experimentos sobre percepción visual de líneas, Asch demostró que un porcentaje sustancial de personas (aproximadamente un 33-37% de los ensayos) se pliegan al juicio manifiestamente erróneo emitido por una mayoría unánime de cómplices, debido a la presión grupal normativa (miedo a la desaprobación o aislamiento social) o informativa (dudar de la propia percepción sensorial).
- **Pensamiento Grupal (*Groupthink* - Irving Janis, 1972)**: Modo de pensamiento que se desencadena en colectivos con una cohesión sumamente elevada cuando la búsqueda de unanimidad y armonía interna supera la motivación individual de evaluar de forma realista las alternativas de acción. Síntomas canónicos según Janis: ilusión de invulnerabilidad, autocensura de las dudas individuales, racionalización colectiva de errores, estereotipación hostil de grupos externos y emergencia de "guardianes de la mente" (*mindguards*) que protegen al líder de información discrepante.
- **Polarización Grupal (Serge Moscovici y Marisa Zavalloni, 1969)**: Fenómeno por el cual la discusión colectiva intensifica y radicaliza la postura inicial predominante en el grupo, desplazando la decisión final hacia un extremo mucho más arriesgado o conservador que el promedio de las posturas individuales previas a la deliberación.
- **Holgazanería Social (*Social Loafing*) y Efecto Ringelmann (1913)**: Reducción del esfuerzo individual que se manifiesta cuando las personas participan en tareas aditivas colectivas donde su rendimiento singular queda disuelto y no puede ser evaluado de forma individualizada.
- **Facilitación e Inhibición Social (Robert Zajonc, 1965)**: La presencia activa o pasiva de otros miembros del grupo incrementa el nivel de activación (*arousal*), lo que facilita la emisión de respuestas dominantes o tareas sencillas bien aprendidas (facilitación social), pero entorpece y perjudica el rendimiento en tareas complejas, novedosas o creativas (inhibición social).

3. EL PAPEL DEL ANIMADOR Y SUS CARACTERÍSTICAS

3.1. Concepto y Sentido Socioeducativo de la Animación

En el marco de la Educación Social, la animación no se confunde jamás con el entretenimiento superficial o la simple agitación recreativa. El animador/a socioeducativo es un **facilitador de procesos de crecimiento personal, maduración grupal y empoderamiento comunitario**. Su misión no consiste en imponer desde el exterior directrices indiscutibles, sino en acompañar al colectivo para que identifique sus necesidades, movilice sus propios recursos endógenos, desarrolle una comunicación asertiva y conquiste cotas progresivas de autogestión y autonomía solidaria.

3.2. Estilos Clásicos de Liderazgo Grupal (Lewin, Lippitt y White, 1939)

En una investigación experimental que constituye un hito fundacional de la psicología social, **Kurt Lewin, Ronald Lippitt y Ralph K. White (1939)** estudiaron los efectos de tres estilos de liderazgo o coordinación sobre el clima, la convivencia y el rendimiento de grupos infantiles de ocio:

```
================================================================================
     ESTILOS CLÁSICOS DE LIDERAZGO Y ANIMACIÓN (LEWIN, LIPPITT Y WHITE, 1939)
================================================================================
 DIMENSIÓN          AUTORITARIO / AUTOCRÁTICO   DEMOCRÁTICO / PARTICIPATIVO   LAISSEZ-FAIRE (PERMISIVO)
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Toma de            Exclusiva del animador;     Debatida y decidida por el    Libertad absoluta; el
 decisiones         no se consultan dudas.      grupo con apoyo técnico.      animador no interviene.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Determinación de   Marcadas paso a paso de     El animador sugiere vías; el  El grupo decide sin guía
 tareas y técnicas  forma impredecible.         grupo elige y reparte roles.  ni asesoramiento alguno.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Posición afectiva  Distante, frío; elogia o    Cálido, objetivo, realista;   Totalmente pasivo; emite
 del animador       critica personalmente.      se integra como facilitador.  comentarios solo si piden.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Clima relacional   Tensión, hostilidad oculta, Cooperación, fraternidad,     Frustración, desorden,
 interno            chivos expiatorios/apatía.  alta cohesión y diálogo.      caos, descontento crónico.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Rendimiento con    Muy alto cuantitativamente, Elevado, motivado, reflexivo  Muy bajo, caótico,
 el líder presente  pero rígido y dependiente.  y de excelente calidad.       pobre e ineficaz.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Rendimiento tras   Cesa de inmediato; brote    Se mantiene sostenido y de    Nulo; desorientación
 la marcha del líder de desorden o sabotaje.    forma autónoma sin cambios.   y pérdida de rumbo.
================================================================================
```

- **Conclusión socioeducativa**: El **Liderazgo Democrático o Participativo** es el modelo de referencia técnica en la Educación Social, dado que genera mayor madurez afectiva, previene el acoso grupal mediante la resolución pacífica de discrepancias y capacita al grupo para sostener su rendimiento de manera autónoma cuando el profesional se retira.

3.3. Modelos Situacionales y Contingenciales: Hersey y Blanchard

Reconociendo que ningún estilo de liderazgo es óptimo de forma universal para todas las situaciones, **Paul Hersey y Ken Blanchard (1969, 1982)** formularon el **Modelo de Liderazgo Situacional**. Según este enfoque, el animador debe modular su conducta a lo largo de dos ejes —**conducta de tarea** (directiva) y **conducta de relación** (de apoyo socioafectivo)— en función del **nivel de madurez o desarrollo (*M*)** del grupo, definido por la combinación de su competencia técnica y su motivación/compromiso:

```
================================================================================
         LIDERAZGO SITUACIONAL EN LA ANIMACIÓN GRUPAL (HERSEY Y BLANCHARD)
================================================================================
 MADUREZ DEL GRUPO                      ESTILO EXIGIDO DEL ANIMADOR / EDUCADOR
 --------------------------------------------------------------------------------
 M1: Baja competencia y bajo/alto       E1: DIRECTIVO / ORDENAR (TELLING)
     compromiso inicial (inmadurez).     Alta tarea, baja relación. Estructurar y guiar.
 --------------------------------------------------------------------------------
 M2: Alguna competencia pero baja       E2: PERSUASIVO / TUTELAR (SELLING)
     motivación/frustración inicial.     Alta tarea, alta relación. Explicar y motivar.
 --------------------------------------------------------------------------------
 M3: Alta competencia pero seguridad    E3: PARTICIPATIVO / APOYAR (PARTICIPATING)
     o motivación variable.              Baja tarea, alta relación. Compartir decisiones.
 --------------------------------------------------------------------------------
 M4: Alta competencia y alto            E4: DELEGADOR (DELEGATING)
     compromiso (plena madurez grupal).  Baja tarea, baja relación. Dejar autonomía real.
================================================================================
```

3.4. Funciones Esenciales y Competencias del Animador/a Socioeducativo

Para conducir el proceso grupal hacia su madurez emancipatoria, el educador/a social despliega **tres grandes funciones técnicas**:

1. **Función de Producción (centrada en la Tarea)**: Clarificar metas colectivas, estructurar los métodos de trabajo, dosificar el tiempo, aportar recursos documentales y velar por el cumplimiento de los acuerdos operativos adoptados.

2. **Función de Facilitación (centrada en el Mantenimiento Socioafectivo)**: Cuidar el clima interpersonal, propiciar la confianza, regular la participación evitando monopolios de la palabra, acoger a los miembros silenciosos y promover la resolución empática de conflictos.

3. **Función de Regulación y Análisis (centrada en el Proceso Metagrupal)**: Ayudar al grupo a mirarse a sí mismo (*metacomunicación*), interpretar las corrientes subterráneas de tensión y devolver una retroalimentación (*feedback*) clarificadora sobre la dinámica relacional.

Competencias y Actitudes Clave del Animador

- **Autocontrol y madurez afectiva**: Contención frente a las proyecciones hostiles o idealizadoras del colectivo; el animador no compite ni se toma las resistencias como ataques personales.

- **Escucha activa y comprensión empática (Carl Rogers)**: Capacidad de conectar con el sentir profundo del grupo legitimando sus vivencias sin emitir juicios morales.
- **Flexibilidad metodológica**: Capacidad para abandonar una técnica prefijada si la temperatura emocional del grupo exige atender una situación emergente.
- **Asertividad y firmeza no autoritaria**: Sostener los límites del encuadre grupal (horarios, respeto físico y verbal) con serenidad y afecto.

4. LAS TÉCNICAS GRUPALES

4.1. Concepto, Fundamento y Criterios de Selección

Las **técnicas de grupo** son procedimientos sistematizados y estructurados que, apoyándose en los conocimientos científicos de la dinámica de grupos, organizan y desarrollan la actividad colectiva para optimizar el aprendizaje, la cohesión, la productividad y el crecimiento personal.

> **Regla deontológica fundamental**: Las técnicas grupales son **medios pedagógicos e instrumentos auxiliares**, nunca un fin en sí mismas. Su empleo indiscriminado como mero juego o "relleno de tiempo" desprovisto de encuadre reflexivo posterior (*debriefing*) vacía de contenido la intervención socioeducativa.

Criterios Técnicos para la Selección de Técnicas

1. **Los objetivos de la intervención**: Clarificar con rigor qué se persigue (¿desinhibición?, ¿análisis reflexivo?, ¿toma de decisiones?, ¿creatividad?, ¿resolución de un conflicto interno?).
2. **El grado de madurez y entrenamiento grupal**: Grupos en fase de formación (*forming*) requieren técnicas sencillas, estructuradas y de bajo riesgo afectivo; grupos maduros pueden abordar técnicas de confrontación o simulación compleja.
3. **El tamaño del grupo**: Técnicas como el *Phillips 66* se adaptan a grandes colectivos; el *Role-Playing* o el debate dirigido exigen grupos reducidos (10-15 personas).
4. **Las características de los miembros**: Edad cronológica y evolutiva, nivel cultural, procedencia socioeconómica, diversidad funcional o bagaje traumático.
5. **El contexto físico y temporal**: Dimensiones espaciales del aula, mobiliario móvil, iluminación y tiempo disponible (las técnicas no deben cortarse abruptamente sin la fase de cierre).
6. **La pericia técnica del animador/a**: No aplicar jamás técnicas de alto impacto emocional si no se dispone de solvencia para contener y canalizar las reacciones emergentes.

4.2. Catálogo y Clasificación Tipológica de las Técnicas Grupales

4.2.1. Técnicas de Presentación y Rompimiento del Hielo (*Ice-Breaking*)

- **Cadena de Nombres**: Los miembros en círculo dicen su nombre precedido por un adjetivo con la misma inicial y repitiendo los nombres de todos los anteriores. Facilita la memorización lúdica y rebaja la tensión inicial.
- **La Pelota Preguntona**: Se lanza una pelota mientras suena música; al detenerse, quien la sostiene responde a una pregunta sencilla sobre aficiones o expectativas.
- **Entrevista Mutua por Parejas**: Cada participante dialoga en profundidad durante 5 minutos con un compañero desconocido y posteriormente lo presenta al plenario grupal, reduciendo la ansiedad de hablar de uno mismo en público.

4.2.2. Técnicas de Conocimiento, Confianza y Cohesión

- **La Telaraña de Lana**: El participante sostiene el extremo de un ovillo de lana, comparte un rasgo personal o aspecto positivo de un compañero y le lanza el ovillo reteniéndose el hilo. Se teje una red visible que simboliza la interdependencia colectiva.
- **El Lazarillo (Paseo a Ciegas)**: Por parejas, un miembro con los ojos vendados es guiado por el otro a través de un recorrido sin hablar, experimentando vivencialmente la confianza, el miedo y la responsabilidad del cuidado ajeno.

4.2.3. Técnicas de Debate, Análisis y Profundización Temática

TÉCNICA	ORIGEN / AUTORÍA	ESTRUCTURA OPERATIVA	FINALIDAD EDUCATIVA
PHILLIPS 66	J. Donald Phillips (1948)	Subgrupos de 6 personas debaten durante 6 minutos exactos. Portavoz sintetiza en plenario.	Obtener opiniones y conclusiones rápidas en asambleas muy numerosas.
MESA REDONDA	Tradición académica y participativa	Grupo de expertos (3 a 6) con posturas divergentes debaten bajo la guía de un moderador.	Contrastar puntos de vista contradictorios ante un auditorio receptivo.
SIMPOSIO	Tradición clásica griega y metodológica	Sucesión de ponencias breves y complementarias de expertos sobre diversas fases de un tema.	Exposición integral, ordenada y técnica de las diversas ramas de un tema.
PANEL	Procedimiento comunicativo	Conversación informal y dialogada entre expertos ante un público que finalmente formula preguntas.	Diálogo ágil y fluido de especialistas sin discursos formales o ponencias fijas.
FORO	Tradición asamblearia	Discusión abierta de toda la asamblea bajo un coordinador.	Participación masiva y libre de un colectivo amplio.
DEBATE DIRIGIDO	Metodología activa socioeducativa	Intercambio de ideas ordenado en grupo pequeño (10-15 sujetos)	Profundizar en un tema con preguntas reflexivas guiadas.
SEMINARIO	Modelo universitario de investigación	Grupo reducido de investigación activa mediante subcomisiones.	Estudio intensivo y autónomo con producción de informes.

- **Phillips 66**: Creada en 1948 por **J. Donald Phillips** en el Hillsdale College de Míchigan. Su valor reside en garantizar la participación del 100% de los asistentes en asambleas masivas en un tiempo récord de seis minutos, fraccionando el auditorio en células de trabajo operativas.

4.2.4. Técnicas de Creatividad y Producción de Ideas

- **Brainstorming o Tormenta de Ideas (Alex F. Osborn, 1939, formalizado en 1953)**: Técnica orientada a desbloquear la mente y generar un gran volumen de ideas originales. Para su correcto funcionamiento, Osborn estableció **cuatro reglas de oro inexcusables**:

1. **Abolición absoluta del juicio y la crítica**: Queda terminantemente prohibido descalificar, juzgar, reírse o valorar negativamente cualquier idea durante la fase productiva.

2. **Libertad absoluta de pensamiento (*freewheeling*)**: Cuanto más extravagante, insólita, salvaje y atrevida sea la propuesta, mejor; es más fácil domesticar una idea extravagante que parir una idea original.

3. **Búsqueda prioritaria de la cantidad**: La premisa básica es que la cantidad engendra calidad; se persigue el mayor número posible de aportaciones.

4. **Combinación y perfeccionamiento asociativo (*piggybacking*)**: Los participantes deben apoyarse en las ideas emitidas por otros para enriquecerlas, modificarlas o fusionarlas.

- **Brainwriting o Método 6-3-5 (Bernd Rohrbach, 1968)**: Variante escrita del brainstorming donde **6 personas** escriben **3 ideas** en una hoja estructurada durante **5 minutos**, pasándola al compañero de al lado a lo largo de 6 rondas sucesivas, generando hasta 108 ideas en 30 minutos sin que los miembros tímidos queden eclipsados por los más verbales.

4.2.5. Técnicas Dramáticas y de Simulación Vivencial

- **El Role-Playing o Desempeño de Roles (Jacob Levy Moreno, 1946)**: Basada en el psicodrama moreniano, consiste en la representación dramatizada e improvisada por parte de dos o más participantes de una situación conflictiva de la vida real, asumiendo roles específicos, mientras el resto del grupo actúa como observador activo.
- **Fases operativas indispensables**:

1. *Preparación y encuadre*: Definir el conflicto, delimitar roles y consignas para los actores y para los observadores.

2. *Dramatización*: Escenificación libre y espontánea sin guion previo.

3. *Des-roling o salida del rol*: Rito explícito donde los actores se desprenden del personaje para evitar secuelas afectivas.

4. *Debate reflexivo (*debriefing*)*: Primero expresan sus vivencias los actores, luego intervienen los observadores analizando pautas de conducta objetivas y alternativas de resolución.

- **Sociodrama**: Técnica similar al role-playing pero centrada en problemáticas estructurales e intergrupales que afectan a un colectivo social amplio (ejemplo: racismo, desempleo juvenil, desahucios), no en la conflictividad personal de un sujeto.

4.2.6. Técnicas de Evaluación y Cierre

- **La Diana de Evaluación**: Representación gráfica concéntrica dividida en sectores (organización, contenidos, participación, utilidad práctica). Cada participante coloca un punto o cruz: cuanto más cerca del centro, mayor satisfacción.
- **La Maleta y la Papelera**: Al cierre del proceso, cada miembro verbaliza o escribe en una tarjeta qué aprendizajes se lleva consigo en su "maleta" socioeducativa y qué actitudes, prejuicios o lastres decide arrojar a la "papelera".

5. SECCIONES PEDAGÓGICAS DE CIERRE

A. DATOS DE EXAMEN (25 ÍTEMS DIRECTOS)

1. **Padre fundador de la dinámica de grupos y año de acuñación del término**: **Kurt Lewin en 1944**; fundó el *Research Center for Group Dynamics* (MIT) en **1945**.

2. **Ecuación canónica de la Teoría del Campo de Kurt Lewin**: **$C = f(P, A)$** (la conducta es función de la interacción entre persona y ambiente).

3. **Definición de grupo según Kurt Lewin**: **Un todo dinámico gestáltico e interdependiente**, cualitativamente distinto a la suma de sus partes.

4. **Autor y año del modelo canónico de fases del grupo**: **Bruce W. Tuckman (1965)**; quinta fase ampliada con **Mary Ann Jensen (1977)**.

5. **Cinco fases del modelo de Tuckman**: **1) Formación (*Forming*)**, **2) Conflicto (*Storming*)**, **3) Normativización (*Norming*)**, **4) Rendimiento (*Performing*)** y **5) Disolución (*Adjourning*)**.

6. **Autor y año del concepto de Grupo Primario**: **Charles Horton Cooley (1909)** (*Social Organization*).

7. **Rasgos del Grupo Primario vs Secundario**: Primario (pequeño, interacción cara a cara continua, lazos afectivos íntimos); Secundario (formal, contractual, instrumental e impersonal).

8. **Autores del Grupo de Referencia vs Grupo de Pertenencia**: Acuñado por **Herbert Hyman (1942)** y formalizado por **Robert K. Merton (1957)**.

9. **Autor de los experimentos que demostraron la emergencia de grupos informales**: **Elton Mayo** (estudios de Hawthorne en Western Electric, 1927-1932).

10. **Cinco colectivos humanos según Anzieu y Martin (1968)**: **Muchedumbre (*foule*)**, **Banda/Pandilla (*bande*)**, **Agrupamiento (*groupement*)**, **Grupo Primario** y **Grupo Secundario**.

11. **Autores clásicos de las redes de comunicación grupal**: **Alex Bavelas (1950)** y **Harold Leavitt (1951)**.

12. **Comportamiento de la red en estrella frente a la red total**: La centralizada (estrella) es rápida en tareas simples pero genera baja satisfacción y satura al líder; la descentralizada (red total) es óptima para tareas complejas, alta moral y participación.

13. **Autores de la clasificación de 24 roles grupales (1948)**: **Kenneth Benne y Paul Sheats**.

14. **Tres categorías de roles de Benne y Sheats**: **1) Roles de tarea**, **2) Roles de mantenimiento socioafectivo** y **3) Roles individuales/disfuncionales**.

15. **Autor y número de roles de equipo (1981)**: **Meredith Belbin**, identifica **9 roles de equipo**.

16. **Autor del experimento sobre conformidad e influencia mayoritaria**: **Solomon Asch (1951)** (ensayos con líneas de longitud desigual).

17. **Autor y concepto de Pensamiento Grupal (1972)**: **Irving Janis**, acuña el término ***Groupthink***.

18. **Autores del fenómeno de polarización grupal (1969)**: **Serge Moscovici y Marisa Zavalloni**.

19. **Autor y concepto de holgazanería social**: **Efecto Ringelmann (1913)** / *Social Loafing*.

20. **Autores y tres estilos clásicos de liderazgo (1939)**: **Kurt Lewin, Ronald Lippitt y Ralph White**: **Autoritario**, **Democrático** y ***Laissez-faire***.

21. **Autores del Modelo de Liderazgo Situacional**: **Paul Hersey y Ken Blanchard (1969, 1982)** (Dirigir, Persuadir, Participar, Delegar según madurez).

22. **Autor y fórmula de la técnica Phillips 66 (1948)**: **J. Donald Phillips** (**6 personas debaten durante 6 minutos**).

23. **Autor y cuatro reglas del Brainstorming (1939, 1953)**: **Alex F. Osborn** (1. No juzgar/criticar; 2. Libertad total; 3. Cantidad ante todo; 4. Combinar ideas ajenas).

24. **Autor y creador de la técnica del Role-Playing**: **Jacob Levy Moreno (1946)**, derivada del psicodrama.

25. **Técnica Brainwriting / Método 6-3-5 (1968)**: Diseñada por **Bernd Rohrbach** (6 personas, 3 ideas, 5 minutos).

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
================================================================================
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 41
================================================================================

 1. MARCO CONCEPTUAL DE LA DINÁMICA DE GRUPOS
    ├── Kurt Lewin (1944, 1945): Fundador. Teoría del Campo C = f(P, A). Grupo = Gestalt interdependiente.
    ├── 7 Características del grupo: Interdependencia, interacción cara a cara, identidad ("nosotros"),
    │   metas comunes, roles/estatus diferenciados, normas compartidas, cohesión (Festinger).
    ├── Fases de Tuckman (1965, 1977): Formación -> Conflicto -> Normativización -> Rendimiento -> Disolución.
    └── Clases de grupos: Primario/Secundario (Cooley); Pertenencia/Referencia (Hyman, Merton);
        Formal/Informal (Mayo); Taxonomía de Anzieu y Martin (muchedumbre, banda, agrupamiento, grupo).

 2. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO
    ├── Redes de comunicación (Bavelas y Leavitt):
    │   ├── Centralizadas (Rueda, Y, Cadena): Tareas mecánicas, saturación del líder, baja moral periférica.
    │   └── Descentralizadas (Círculo, Red total): Tareas complejas, alta moral, participación equitativa.
    ├── Roles grupales (Benne y Sheats, 1948):
    │   ├── De Tarea (iniciador, orientador, crítico...) | Mantenimiento (animador, conciliador...)
    │   └── Individuales / Disfuncionales (agresor, bloqueador, dominador, playboy, confesante...).
    └── Fenómenos psicosociales: Conformidad (Asch), Groupthink (Janis), Polarización (Moscovici),
        Holgazanería social (Ringelmann), Facilitación/Inhibición (Zajonc).

 3. EL PAPEL DEL ANIMADOR Y EL LIDERAZGO
    ├── Estilos clásicos (Lewin, Lippitt y White, 1939): Autoritario, Democrático (referencia técnica), Laissez-faire.
    ├── Liderazgo Situacional (Hersey y Blanchard): E1 Dirigir -> E2 Persuadir -> E3 Participar -> E4 Delegar.
    └── Funciones: Producción (tarea), Facilitación (mantenimiento afectivo) y Regulación (metaproceso).

 4. TÉCNICAS GRUPALES (MEDIOS, NUNCA FINES)
    ├── Presentación y confianza: Cadena de nombres, la pelota preguntona, entrevista mutua, lazarillo, telaraña.
    ├── Análisis y debate: Phillips 66 (Phillips), Mesa redonda, Simposio, Panel, Foro, Debate dirigido, Seminario.
    ├── Creatividad: Brainstorming (Osborn, 4 reglas de oro), Brainwriting 6-3-5 (Rohrbach).
    ├── Dramáticas / Simulación: Role-Playing (Moreno: preparación, acción, des-roling, debriefing), Sociodrama.
    └── Evaluación y cierre: Diana de evaluación, la maleta y la papelera.
================================================================================
```

C. TRAMPAS DEL TEST (7 CONFUSIONES FRECUENTES DESARTICULADAS)

```
================================================================================
                    TRAMPAS FRECUENTES EN EXÁMENES TIPO TEST
================================================================================

 [TRAMPA 1]: "La técnica Phillips 66 consiste en reunir a 66 personas en un gran debate plenario".
 -> FALSO. La técnica Phillips 66, diseñada por J. Donald Phillips en 1948, fracciona cualquier
    asamblea en SUBGRUPOS DE 6 PERSONAS para debatir durante 6 MINUTOS exactos. La cifra 66
    refiere al binomio "6 miembros / 6 minutos", no al número global de participantes.

 [TRAMPA 2]: "Las redes de comunicación centralizadas son las más eficaces para tareas complejas".
 -> FALSO. En los experimentos de Bavelas y Leavitt, las redes centralizadas (rueda o estrella)
    fracasan y se saturan ante tareas complejas. Las redes DESCENTRALIZADAS (red total o círculo)
    son las únicas eficaces para resolver problemas complejos y creativos.

 [TRAMPA 3]: "Durante la sesión de Brainstorming, las ideas absurdas deben ser corregidas por el animador".
 -> FALSO. La regla nº 1 de Alex Osborn es la ABOLICIÓN ABSOLUTA DEL JUICIO Y LA CRÍTICA.
    Cualquier corrección, crítica o burla anula el proceso creativo. La evaluación y cribado
    de ideas se realiza exclusivamente en una fase posterior e independiente.

 [TRAMPA 4]: "El grupo de referencia es siempre aquel al que el sujeto pertenece formalmente".
 -> FALSO. El grupo al que se pertenece formalmente es el GRUPO DE PERTENENCIA. El GRUPO DE
    REFERENCIA (Hyman, Merton) es aquel que sirve de modelo normativo o comparativo, y puede
    ser completamente ajeno al de pertenencia (o incluso ser de rechazo o negativo).

 [TRAMPA 5]: "El Role-Playing culmina en el momento exacto en que los actores cesan la dramatización".
 -> FALSO. El Role-Playing es incompleto e ineficaz sin la fase de DES-ROLING (desprenderse
    del personaje) y, fundamentalmente, sin el DEBRIEFING o asamblea reflexiva posterior
    donde actores y observadores analizan objetivamente las conductas y vivencias.

 [TRAMPA 6]: "En el Simposio se confrontan posturas contradictorias y polémicas entre los ponentes".
 -> FALSO. La confrontación de posturas divergentes define a la MESA REDONDA. En el SIMPOSIO,
    los ponentes exponen facetas sucesivas y COMPLEMENTARIAS de un mismo tema sin polemizar.

 [TRAMPA 7]: "El animador democrático se abstiene de intervenir dejando que el grupo haga lo que quiera".
 -> FALSO. La abstención pasiva define al líder LAISSEZ-FAIRE. El animador DEMOCRÁTICO interviene
    activamente proponiendo métodos, facilitando el debate y orientando el consenso, pero
    delegando la decisión soberana en el colectivo.
================================================================================
```

D. ENFOQUE PRÁCTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La implementación de las dinámicas y técnicas grupales por parte del Técnico/a Medio de Educación Social se materializa directamente en los programas y dispositivos comunitarios del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**:

- *Escuelas de Familias y Grupos Socioeducativos de Parentalidad*: El Educador/a Social actúa como animador democrático facilitando grupos de familias perceptoras de prestaciones sociales (IMV, RMISA). Emplea técnicas de *Role-Playing* para ensayar pautas asertivas de comunicación intrafamiliar y *Phillips 66* para identificar preocupaciones comunes de crianza en sesiones asamblearias.
- *Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)*: En el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, desarrollo de dinámicas grupales multifamiliares orientadas a romper el aislamiento social de unidades de convivencia en situación de riesgo o desprotección infantil, fortaleciendo redes de ayuda mutua.

2. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) y Coordinación Educativa**:

- Talleres de habilidades sociales y resolución no violenta de conflictos en grupos-aula y con mediadores escolares en los centros de secundaria y primaria de Utrera (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación, CEIP Rodrigo Caro y CEIP Álvarez Quintero**), previniendo la violencia relacional y el acoso mediante sociodramas y redes de comunicación total.

3. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:

- En esta zona con necesidades de transformación social, financiada a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Educador/a Social lidera grupos socioeducativos para jóvenes y mujeres vulnerables. Utiliza el *Brainstorming* para la gestación de proyectos comunitarios autogestionados y dinámicas de cohesión para reconstruir el tejido asociativo barrial.

4. **Descentralización en las Pedanías Rurales de Utrera**:

- Dinamización de grupos comunitarios itinerantes en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, adaptando las técnicas a grupos naturales reducidos para fomentar la participación vecinal activa y la prevención del desarraigo territorial.

E. FUENTES OFICIALES Y BIBLIOGRAFÍA CONSOLIDADA

- **Anzieu, D., & Martin, J.-Y. (1968)**. *La dynamique des groupes restreints*. Presses Universitaires de France.
- **Asch, S. E. (1951)**. *Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments*. En H. Guetzkow (Ed.), *Groups, leadership and men* (pp. 177-190). Carnegie Press.
- **Bavelas, A. (1950)**. *Communication patterns in task-oriented groups*. The Journal of the Acoustical Society of America, 22(6), 725-730.
- **Belbin, R. M. (1981)**. *Management Teams: Why They Succeed or Fail*. Heinemann.
- **Benne, K. D., & Sheats, P. (1948)**. *Functional roles of group members*. Journal of Social Issues, 4(2), 41-49.
- **Cooley, C. H. (1909)**. *Social Organization: A Study of the Larger Mind*. Charles Scribner's Sons.
- **Festinger, L. (1950)**. *Informal social communication*. Psychological Review, 57(5), 271-282.
- **Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969)**. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Prentice-Hall.
- **Hyman, H. H. (1942)**. *The psychology of status*. Archives of Psychology, 269, 5-94.
- **Janis, I. L. (1972)**. *Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes*. Houghton Mifflin.
- **Junta de Andalucía (2021)**. *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía (2022)**. *Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores*. BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022.
- **Leavitt, H. J. (1951)**. *Some effects of certain communication patterns on group performance*. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 46(1), 38-50.
- **Lewin, K. (1944)**. *The dynamics of group action*. Educational Leadership, 1(4), 195-200.
- **Lewin, K. (1945)**. *The Research Center for Group Dynamics at Massachusetts Institute of Technology*. Sociometry, 8(2), 126-136.
- **Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939)**. *Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates"*. Journal of Social Psychology, 10(2), 271-299.
- **Merton, R. K. (1957)**. *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- **Moreno, J. L. (1946)**. *Psychodrama*. Beacon House.
- **Moscovici, S., & Zavalloni, M. (1969)**. *The group as a polarizer of attitudes*. Journal of Personality and Social Psychology, 12(2), 125-135.
- **Osborn, A. F. (1953)**. *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving*. Charles Scribner's Sons.
- **Phillips, J. D. (1948)**. *Report on discussion 66*. Adult Education Journal, 7, 181-182.
- **Shaw, M. E. (1981)**. *Group Dynamics: The Psychology of Small Group Behavior* (3ª ed.). McGraw-Hill.
- **Sherif, M., & Sherif, C. W. (1969)**. *Social Psychology*. Harper & Row.
- **Tuckman, B. W. (1965)**. *Developmental sequence in small groups*. Psychological Bulletin, 63(6), 384-399.
- **Tuckman, B. W., & Jensen, M. A. C. (1977)**. *Stages of small-group development revisited*. Group & Organization Studies, 2(4), 419-427.
- **Zajonc, R. B. (1965)**. *Social facilitation*. Science, 149(3681), 269-274.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 42 - Específico

Tema 42 — Educación en valores. Pedagogía del valor. Igualdad y tolerancia. Educación para la paz. Educación ambiental.

Convocatoria: Subescala Técnica - Educador/a Social (Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Oferta de Empleo Público Consolidada: Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 102, de 29/05/2026.

Especialidad: Intervención Socioeducativa en Valores, Convivencia Ciudadana, Igualdad y Sostenibilidad Ecosocial.

1. Educación en Valores y Pedagogía del Valor

1.1. Fundamentación Epistemológica y Axiológica: Concepto y Naturaleza del Valor

La educación es una praxis intrínsecamente teleológica y axiológica: resulta ontológicamente imposible educar en un vacío moral o en una supuesta neutralidad aséptica (**Paulo Freire, 1970; Antoni Petrus, 1997**). Todo acto pedagógico, explícita o implícitamente a través del currículo oculto, transmite, refuerza o cuestiona una determinada jerarquía de valores. Educar no es solo instruir o adiestrar en habilidades técnicas; educar es humanizar, capacitar para el discernimiento ético y acompañar en la construcción de proyectos vitales de sentido.

Desde la axiología filosófica y pedagógica (**Max Scheler, 1916; José Ortega y Gasset, 1923; Enrique Gervilla Castillo, 2003**), el **valor** se define como una cualidad relacional o estimativa, real o ideal, atribuida a objetos, conductas, actitudes o ideas, que despierta atracción, preferencia y adhesión ética, orientando la acción humana hacia la autorrealización personal y la dignidad colectiva:

- **Polaridad**: Cada valor tiene su contravalor o disvalor correspondiente (justicia vs. injusticia, paz vs. violencia, solidaridad vs. insolidaridad, sostenibilidad vs. depredación ecosistémica).
- **Jerarquía**: Los valores no son planos ni homogéneos; se estructuran en escalas jerárquicas dinámicas que varían según los individuos, los grupos sociales y los periodos históricos. Scheler propuso una escala que transita desde los valores sensibles y vitales hasta los valores espirituales (estéticos, jurídicos e intelectuales) y religiosos.
- **Inagotabilidad y Trascendencia**: El valor nunca se realiza de forma definitiva y perfecta en la experiencia empírica; opera como un horizonte regulativo que dinamiza permanentemente la conducta moral humana hacia cotas superiores de dignidad.

En el marco de la Pedagogía Social contemporánea, la **Pedagogía del Valor** trasciende la mera instrucción informativa sobre preceptos cívicos o códigos de conducta: constituye el diseño deliberado, sistemático, participativo y crítico de experiencias vivenciales y comunitarias que permitan a las personas interiorizar libremente criterios éticos para la toma de decisiones, la autorregulación responsable y el compromiso transformador con su entorno social.

1.2. Teorías del Desarrollo Moral: De Piaget y Kohlberg a la Ética del Cuidado

La fundamentación psicológica y pedagógica de la educación moral se asienta en sólidos modelos evolutivos y cognitivo-conductuales:

```
                    TEORÍAS DEL DESARROLLO MORAL Y AXIOLÓGICO
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. JEAN PIAGET (1932) - El Criterio Moral en el Niño:                    │
│    · Moral Heterónoma (Realismo Moral, <7 años): Reglas sagradas e       │
│      inmutables impuestas por el adulto; responsabilidad objetiva (juzga │
│      por el daño material) y sanciones expiatorias / justicia inmanente. │
│    · Moral Autónoma (Relativismo Moral, >8-10 años): Reglas como acuerdos │
│      consensuados entre iguales; basadas en la reciprocidad, el respeto  │
│      mutuo, la equidad y la responsabilidad subjetiva (mide la intención).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. LAWRENCE KOHLBERG (1981) - Estadios del Juicio Moral:                 │
│    · Nivel I: Preconvencional (individualista, egocéntrico):             │
│      - Estadio 1: Orientación al castigo y la obediencia ciega heterónoma.│
│      - Estadio 2: Orientación instrumental relativista (intercambio útil).│
│    · Nivel II: Convencional (conformidad con las normas del grupo):      │
│      - Estadio 3: Orientación del "buen chico/buena chica" (aprobación). │
│      - Estadio 4: Orientación hacia la ley y el orden institucional.     │
│    · Nivel III: Posconvencional / De Principios (autonomía ética universal):│
│      - Estadio 5: Contrato social y derechos individuales reconocidos.   │
│      - Estadio 6: Principios éticos universales autoelegidos (justicia pura)│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. CAROL GILLIGAN (1982) - La Ética del Cuidado (Ethics of Care):        │
│    · Crítica al sesgo androcéntrico de Kohlberg (basado en justicia formal).│
│    · Voz moral diferente: Centrada en la relacionalidad, la empatía afectiva│
│      la atención a la vulnerabilidad y la preservación del vínculo humano.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. JAMES REST (1986) - Modelo de los Cuatro Componentes Morales:          │
│    · Sensibilidad Moral (reconocer el conflicto ético).                  │
│    · Juicio Moral (evaluar lo correcto; evaluado mediante el test DIT).  │
│    · Motivación Moral (priorizar el valor ético sobre intereses espurios).│
│    · Carácter/Implementación Moral (perseverancia, resiliencia y valentía).│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Las Aportaciones de Jean Piaget (1932)

En su obra pionera *El criterio moral en el niño*, Piaget investigó cómo los menores interiorizan las normas mediante la observación del juego de canicas y el análisis de pequeños dilemas sobre la mentira y la torpeza. Constató que el juicio moral evoluciona desde una **fase heterónoma** (donde la norma es externa, inmutable y sagrada, y las sanciones deben ser severas y expiatorias) hacia una **fase autónoma** (donde la norma surge de la cooperación voluntaria entre iguales, puede modificarse por consenso democrático y las sanciones buscan la reciprocidad y la reparación restaurativa del daño).

El Modelo Estructural de Lawrence Kohlberg (1981)

Kohlberg demostró que el desarrollo moral no depende de la asimilación pasiva de mandatos culturales, sino de un proceso secuencial e invariante de reestructuración cognitiva del concepto de **justicia**. A través de dilemas morales clásicos (como el famoso **Dilema de Heinz**, quien debe decidir si robar una medicina que no puede pagar para salvar la vida de su esposa moribunda), Kohlberg evidenció que lo decisivo para determinar el estadio moral no es la conducta elegida (robar o no robar), sino la **estructura del razonamiento subyacente**:

- Los estadios 1 y 2 buscan evitar el castigo u obtener premios inmediatos.
- Los estadios 3 y 4 buscan encajar en la comunidad y preservar la cohesión social establecida.
- Los estadios 5 y 6 apelan a derechos fundamentales inalienables que están por encima de las leyes positivas de un Estado cuando estas son injustas.

1.3. La Ética de Mínimos y la Ética de Máximos de Adela Cortina

Una aportación axiológica capital para la intervención socioeducativa en sociedades democráticas heterogéneas es la formulada por la filósofa **Adela Cortina (1996, 2017)** al distinguir entre:

- **Ética de Máximos (Éticas de la Felicidad)**: Conjuntos comprensivos de ideales de vida buena, cosmovisiones religiosas, espirituales o doctrinales particulares. Son plurales, no exigibles coactivamente a toda la ciudadanía y pertenecen al ámbito de la libre elección personal o comunitaria.
- **Ética de Mínimos (Ética Cívica de la Justicia)**: Conjunto de exigencias éticas universales irrenunciables que hacen posible la convivencia pacífica entre ciudadanos con distintas éticas de máximos. Se fundamentan en el respeto incondicional a los derechos humanos, la libertad política, la igualdad de oportunidades, la solidaridad activa y el diálogo democrático.

El Educador/a Social municipal trabaja desde la **ética de mínimos**: no impone modelos particulares de felicidad, pero garantiza y exige de forma intransigente el respeto a los mínimos de justicia, igualdad y no violencia compartidos por el ordenamiento constitucional.

1.4. Modelos Metodológicos en Educación en Valores

En la práctica socioeducativa contemporánea se distinguen cuatro grandes enfoques metodológicos (**Josep Maria Puig Rovira, 1996; Miquel Martínez, 1998; Jaume Trilla, 1992**):

1. Modelo de Transmisión e Inculcación Normativa:

- Transmisión vertical y conductual de pautas cívicas mediante modelado de figuras de referencia y refuerzo social. Útil en edades tempranas para consolidar hábitos, pero insuficiente si no genera criterio moral autónomo.

2. Modelo de Clarificación de Valores (Louis Raths, Merrill Harmin y Sidney Simon, 1966):

- Proceso reflexivo y experiencial en tres fases (*Elección* libre y consciente entre alternativas; *Estimación* y aprecio público del valor; y *Actuación* coherente y reiterada en la vida cotidiana). Ayuda a desterrar incoherencias entre lo que se predica y lo que se practica.

3. Modelo de Discusión de Dilemas Socio-Morales (Lawrence Kohlberg):

- Presentación de situaciones conflictivas reales o hipotéticas en las que entran en colisión dos valores legítimos (p. ej., lealtad al grupo de iguales vs. veracidad ante un caso de acoso escolar). El debate guiado genera **disonancia cognitiva moral**, desestabilizando razonamientos simplistas y favoreciendo el salto hacia estadios superiores de empatía y justicia.
- **La Comunidad Justa de Kohlberg:** Experiencia de autogobierno democrático escolar o residencial donde educadores y jóvenes gestionan la convivencia mediante asambleas deliberativas con voto igualitario.

4. Modelo de Construcción Dialógica de la Personalidad Moral (Puig Rovira y Martínez):

- Paradigma hegemónico en la Educación Social española: el valor se co-construye en la interacción dialógica con la comunidad, conjugando el razonamiento reflexivo, la sensibilidad afectiva, la empatía y la participación sociocomunitaria.
- **Metodología Nuclear: El Aprendizaje-Servicio (ApS):** Metodología educativa que integra el aprendizaje de contenidos y valores cívicos con la prestación de un servicio desinteresado y transformador a la comunidad (p. ej., jóvenes en riesgo que rehabilitan una zona verde degradada o diseñan talleres para personas mayores en soledad).

---

2. Igualdad y Tolerancia en la Intervención Socioeducativa

2.1. El Principio Constitucional de Igualdad y la Coeducación

El principio de igualdad constituye uno de los ejes vertebradores del Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución Española de 1978:

- **Artículo 1.1 CE:** Proclama la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico.
- **Artículo 14 CE:** Reconoce el derecho fundamental a la igualdad formal de toda la ciudadanía ante la ley, prohibiendo de forma taxativa cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
- **Artículo 9.2 CE (Cláusula de Igualdad Real y Efectiva):** Mandato constitucional imperativo que impone a los poderes públicos (Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales) la obligación positiva de *"promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"*.

```
                MARCO NORMATIVO DE IGUALDAD Y COEDUCACIÓN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÁMBITO ESTATAL:                                                  │
│ · Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
│   y hombres: Principio de transversalidad de género (*gender mainstreaming*)
│   obligatorio en todas las políticas públicas municipales.       │
│ · Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
│   Integral contra la Violencia de Género.                        │
│ · Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las
│   personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ÁMBITO AUTONÓMICO ANDALUZ:                                       │
│ · Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
│   género en Andalucía (modificada por Ley 9/2018): Coeducación y planes.
│ · Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
│   integral contra la violencia de género en Andalucía.           │
│ · Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad
│   de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PRÁCTICA COEDUCATIVA EN EDUCACIÓN SOCIAL:                        │
│ · Desmontaje del androcentrismo cultural y visibilización de las mujeres.
│ · Deconstrucción de micromachismos en el lenguaje, ocio y redes sociales.
│ · Fomento de NUEVAS MASCULINIDADES corresponsables, cuidadoras y pacíficas.
│ · Prevención de la ciberviolencia de género y control digital en parejas.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

La **Coeducación** socioeducativa supera con creces la simple coexistencia física en aulas o centros mixtos: es la intervención pedagógica planificada y sistemática que cuestiona los mandatos tradicionales de género, visibiliza las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, enseña la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de los cuidados, y erradica las construcciones machistas que legitiman la dominación sobre las mujeres.

2.2. La Discriminación Interseccional y la Diversidad LGTBI

En la intervención comunitaria contemporánea resulta imprescindible incorporar el enfoque de la **interseccionalidad (Kimberlé Crenshaw, 1989)**:

- La discriminación rara vez se produce por un único factor aislado; opera como un sistema de vectores interconectados (género, etnia, clase social, discapacidad, edad y orientación afectivo-sexual). Una mujer joven de etnia gitana, en desempleo y en una barriada desfavorecida sufre una discriminación compuesta (*múltiple e interseccional*) cualitativamente diferente a la suma matemática de opresiones aisladas.
- La **Ley 4/2023 estatal** y la **Ley 8/2017 de Andalucía** consolidan el marco de protección contra la LGTBIfobia, exigiendo a los Servicios Sociales Comunitarios protocolos de acogida y acompañamiento respetuoso a personas trans e identidades no binarias, previniendo el acoso escolar o social y combatiendo los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal.

2.3. La Tolerancia y sus Límites Éticos: La Paradoja de Popper

El concepto de tolerancia ha experimentado una mutación epistemológica radical:

- **Declaración de Principios sobre la Tolerancia (UNESCO, 1995):** La tolerancia no es complacencia, desdén ni mera indulgencia resignada; es el **reconocimiento activo y positivo de la universalidad de los derechos humanos y la libertad intrínseca de todas las personas.**
- **Tolerancia Pasiva vs. Tolerancia Activa:** La tolerancia pasiva se conforma con no agredir físicamente al diferente mientras se mantenga aislado ("tolerar como quien tolera un dolor de cabeza"); la **tolerancia activa** busca activamente el diálogo intercultural, el mestizaje enriquecedor y la cooperación compartida en la vida pública.

La Paradoja de la Tolerancia de Karl Popper

En su obra fundamental *La sociedad abierta y sus enemigos* (1945), **Karl Popper** demostró con lucidez implacable la contradicción lógica de la tolerancia ingenua o ilimitada:

> *"La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes; si no estamos dispuestos a defender una sociedad tolerante contra el atropello de los intolerantes, los tolerantes serán destruidos y, con ellos, la tolerancia. Deberemos reclamar el derecho a no tolerar a los intolerantes si pretenden imponer sus doctrinas por la fuerza o rechazan el marco del diálogo racional."*

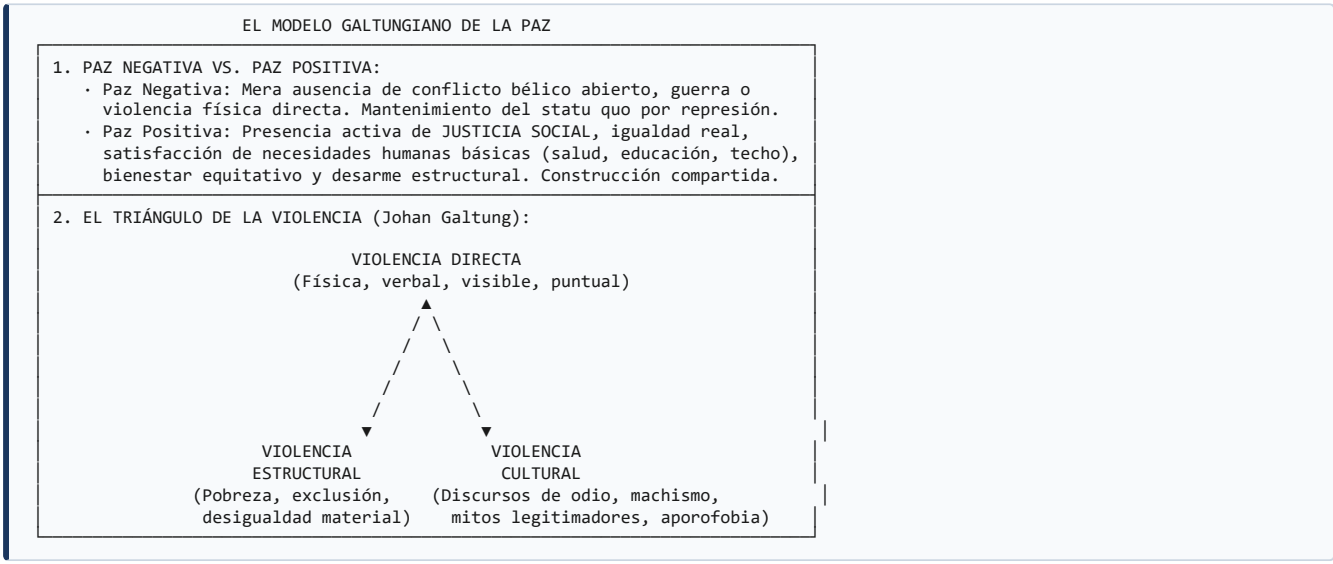
El límite ético e institucional incontrovertible de la tolerancia en un Estado democrático es la **violencia, el odio y la negación de los derechos humanos**: no se pueden tolerar discursos fascistas, aporofóbicos, racistas o que promuevan la violencia machista, pues socavan los cimientos que hacen posible la libertad de todos.

---

3. Educación para la Paz (Irenología y No Violencia)

3.1. Fundamentación Epistemológica: La Irenología y Johan Galtung

La **Educación para la Paz** se fundamenta teóricamente en la *Irenología* (disciplina científica dedicada a la investigación sobre la paz y el conflicto). Sus pilares contemporáneos fueron formulados por el sociólogo y matemático **Johan Galtung (1969, 1996)**:



- **Violencia Directa**: Es la violencia visible, observable y fenoménica (golpes, insultos, tiroteos, guerras). Representa únicamente la parte emergente del iceberg de la violencia.
- **Violencia Estructural**: Es la violencia intrínseca a los sistemas sociopolíticos y económicos que impiden sistemáticamente a amplios sectores de la población acceder a los recursos mínimos de supervivencia y dignidad (pobreza infantil crónica, desahucios, falta de acceso a sanidad o empleo digno).
- **Violencia Cultural**: Conjunto de mitos, ideologías, expresiones lingüísticas, preceptos religiosos o productos culturales que legitiman y justifican la violencia directa y la violencia estructural ("los pobres son delincuentes por naturaleza", "las mujeres deben servir al varón", "el fuerte tiene derecho a someter al débil").

La **Declaración de Sevilla sobre la Violencia (UNESCO, 1986)**, formulada por un panel internacional de científicos eminentes (entre ellos neurobiólogos, psicólogos y sociólogos), desmanteló categóricamente el mito biológico de la violencia, concluyendo de forma unánime que: **la especie humana no está biológicamente predeterminada para la guerra ni para la violencia; la violencia no está inscrita en nuestros genes, sino que es un comportamiento aprendido culturalmente y, por ende, puede ser desaprendido y erradicado mediante la educación.**

3.2. Paradigma de la No Violencia: De Gandhi y Luther King a la Comunicación No Violenta

La pedagogía de la paz bebe de tradiciones universales de transformación pacífica:

- **Mahatma Gandhi**: Concepto de **Ahimsa** (compromiso ético de no dañar a ningún ser viviente en pensamiento, palabra u obra) y **Satyagraha** (fuerza del alma o perseverancia pacífica en la verdad). Demostró que la no violencia no es pasividad cobarde, sino la forma más elevada y eficaz de valentía y combate político contra la opresión.
- **Martin Luther King Jr.**: Liderazgo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos mediante marchas pacíficas, boicots económicos y desobediencia civil no violenta, apelando a la conciencia moral colectiva.
- **Nelson Mandela**: Conducción modélica de la transición post-Apartheid en Sudáfrica a través de las Comisiones de la Verdad y Reconciliación, sustituyendo la venganza retributiva por la sanación comunitaria y la justicia restaurativa.
- **La Comunicación No Violenta - CNV (Marshall Rosenberg, 1999)**:

Estructura metodológica de cuatro fases que desarticula la agresión verbal:

1. *Observación de Hechos Objetivos*: Describir lo que ocurre sin juzgar ni adjetivar moralmente.

2. *Expresión de Sentimientos*: Nombrar las emociones experimentadas (tristeza, rabia, angustia) en primera persona, sin culpabilizar al otro.

3. *Identificación de Necesidades Universales*: Reconocer qué necesidad humana no satisfecha origina la emoción (respeto, seguridad, autonomía).

4. *Formulación de Peticiones Positivas*: Proponer una acción concreta, viable, negociable y formulada en positivo para satisfacer la necesidad.

3.3. Resolución Pacífica de Conflictos y Justicia Restaurativa

El conflicto es consustancial a la vida comunitaria: no debe confundirse con la violencia. La violencia es una forma destructiva y patológica de afrontar el conflicto, mientras que el conflicto en sí mismo es una **oportunidad pedagógica de aprendizaje, reajuste y crecimiento relacional** (**Xesús Jares, 1999; Josep Redorta, 2004**).

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. MODELO DE AFRONTAMIENTO DE THOMAS-KILMANN (1974):
   · Cruza dos variables: Asertividad (interés por uno mismo) y Cooperación (interés por el otro):
     - Competición (Gano/Pierdes) - Evasión (Pierdo/Pierdes)
     - Acomodación (Pierdo/Ganas) - Compromiso (Pacto intermedio)
     - COLABORACIÓN (Gano/Ganas - Win-Win): Meta de la Educación Social.

2. FASES DEL PROTOCOLO DE MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA:
   · Fase 1: Pre-mediación (entrevistas individuales; análisis de viabilidad)
   · Fase 2: Entrada y Encuadre (reglas del juego: respeto, confidencialidad)
   · Fase 3: Cuéntame (exposición de versiones sin interrupciones).
   · Fase 4: Clarificación del Conflicto (identificar intereses comunes).
   · Fase 5: Generación de Opciones (lluvia de ideas colaborativa).
   · Fase 6: Acuerdo Escrito (pacto SMART: específico, medible, alcanzable).
   · Fase 7: Seguimiento y Evaluación posterior del compromiso adquirido.

3. JUSTICIA RESTAURATIVA (Círculos de Paz Comunitarios):
   · Supera la pregunta retributiva punitiva ("¿qué norma se rompió y qué castigo imponemos?") para preguntar:
     - ¿Quién ha resultado dañado y cómo se siente?
     - ¿Cuáles son sus necesidades materiales y emocionales?
     - ¿Cómo puede la persona que causó el daño repararlo y reintegrarse?

4. Educación Ambiental y Sostenibilidad

4.1. Evolución Histórica y Marco Normativo Internacional, Estatal y Autonómico

La crisis ecosocial planetaria (calentamiento global, pérdida irreversible de biodiversidad, desertificación acelerada, estrés hídrico y contaminación microplástica) ha situado a la **Educación Ambiental** en el epicentro de las políticas públicas y socioeducativas:

HITOS HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

1972: CONFERENCIA DE ESTOCOLMO (ONU):
· Principio 19: Primera proclamación formal de la educación ambiental como herramienta indispensable para la supervivencia humana.

1975: SEMINARIO DE BELGRADO (CARTA DE BELGRADO - UNESCO/PNUMA):
· Fija la meta universal: lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente, adquiera conocimientos, aptitudes, actitudes y motivación para trabajar individual y colectivamente por la sostenibilidad

1977: CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE TBILISI:
· Define los principios rectores: interdisciplinariedad, enfoque a lo largo de toda la vida, arraigo comunitario y solución práctica de problemas.

1992: CUMBRE DE LA TIERRA DE RÍO DE JANEIRO:
· Agenda 21 y Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables.

2015: AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU):
· Meta 4.7 del ODS 4: Educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles; transversalidad en ODS 11, 12, 13, 14 y 15.

MARCO ESTATAL Y ANDALUZ:
· Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética: Artículo 35: fomento de la educación ambiental en todos los ámbitos.
· PAEAS (Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2021-2025): Estrategia interministerial de descarbonización pedagógica.
· Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

4.2. Enfoques Pedagógicos de la Educación Ambiental: Hacia el Paradigma Ecosocial

A lo largo de su evolución se han consolidado distintos paradigmas pedagógicos (**Arthur Lucas, 1972; Lucie Sauvé, 2005; María Novo, 2006**):

1. La Trilogía de Arthur Lucas (1972):

- *Educación SOBRE el Medio*: Enfoque cognitivo e informativo centrado en el conocimiento científico de los ciclos biogeoquímicos y ecosistemas.
- *Educación EN el Medio*: Enfoque vivencial y sensorial donde la naturaleza actúa como aula abierta y recurso didáctico directo.
- *Educación PARA el Medio*: Enfoque axiológico y teleológico orientado a la conservación, la ética cívica y la movilización transformadora ciudadana.

2. Enfoque Conservacionista y Tecnocéntrico:

- Limita la educación a la recogida selectiva de basuras y la fascinación por especies animales exóticas, o confía ingenuamente en que la tecnología resolverá por sí sola el colapso ecológico sin alterar los patrones hiperconsumistas de la sociedad de mercado.

3. Enfoque Ecosocial, Crítico y Emancipador (Pedagogía de la Sostenibilidad):

- Paradigma asumido por la Educación Social contemporánea (**Yayo Herrero, 2015; Vandana Shiva, 2005**). Parte de dos verdades ecológicas insoslayables:
- **Ecodependencia**: La vida humana es biológicamente imposible al margen de los límites y ciclos de la biosfera. Somos naturaleza encarnada.
- **Interdependencia**: Ningún ser humano sobrevive sin los cuidados ajenos recibidos en la infancia, vejez o enfermedad.
- **Huella Ecológica (William Rees y Mathis Wackernagel, 1996):** Medida del impacto humano sobre la biocapacidad del planeta. La educación ecosocial cuestiona el crecimiento económico exponencial en un planeta con límites físicos evidentes, promoviendo el consumo de proximidad, la justicia climática y la sobriedad comunitaria.

4.3. Metodologías Prácticas de Educación Ambiental en la Comunidad

- **Huertos Urbanos Comunitarios**: Aulas abiertas de soberanía alimentaria, compostaje doméstico de materia orgánica, contacto intergeneracional y terapia psicosocial al aire libre.
- **Auditorías Ambientales Ciudadanas**: Mapeo participativo barrial de puntos negros de vertidos, derroche lumínico o déficit de arbolado, elevando propuestas formales al pleno municipal.
- **Custodia del Territorio y Reforestación Comunitaria**: Participación directa de menores y familias en la plantación de especies arbóreas autóctonas y el desbroce ecológico de senderos y márgenes fluviales.

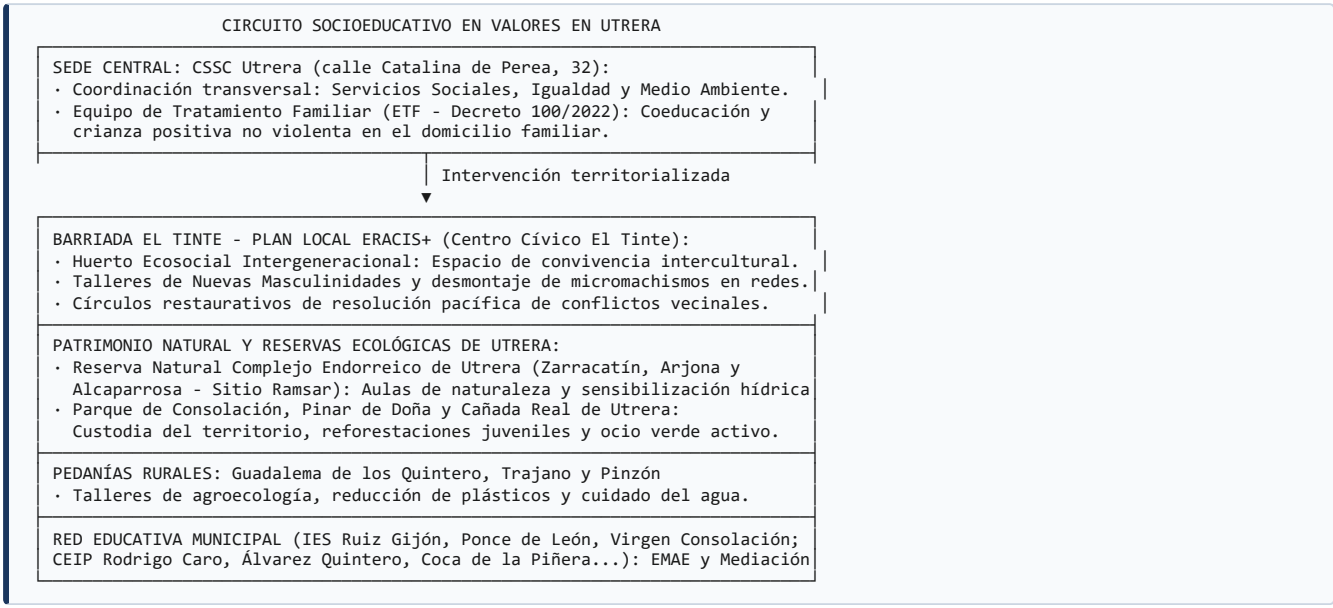
---

5. El Papel del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

5.1. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) de Utrera

En el organigrama del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (A2) ejerce sus funciones desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, situado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**:

- Los programas de valores no se conciben como charlas pasivas de aula, sino como una **estrategia transversal de desarrollo comunitario e inclusión participativa**, articulada con la **Agenda Urbana Utrera 2030** y el compromiso de Utrera en la **Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE)**.



5.2. Convivencia, Mediación y Coeducación en Utrera

1. Red Municipal de Mediación entre Iguales:

- En coordinación con los institutos de secundaria (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León e IES Virgen de Consolación**), el Educador/a Social forma a grupos de adolescentes mediadores, canalizando conflictos de convivencia y absentismo en estrecha colaboración con el **Equipo Municipal de Absentismo (EMAE).**

2. Coeducación con el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM):

- Talleres de prevención de la ciberviolencia y el control digital en parejas jóvenes de Utrera, promoviendo masculinidades cuidadoras y deconstruyendo el mito del amor romántico dependiente.

3. Resolución Restaurativa en la Barriada El Tinte (ERACIS+):

- Círculos de paz vecinales que resuelven litigios de convivencia entre comunidades de vecinos, fomentando el respeto mutuo entre familias gitanas, población autóctona y colectivos migrantes.

5.3. Pedagogía Ecosocial y Custodia del Patrimonio Natural de Utrera

El término municipal de Utrera atesora un capital natural de excepcional valor ecológico que el Educador/a Social dinamiza formativamente:

- **Reserva Natural del Complejo Endorreico de Utrera:**

Formado por las **lagunas de Zarracatín, Arjona y Alcaparrosa**, amparadas por la Ley 2/1989 de Espacios Protegidos de Andalucía y el Convenio de Ramsar. Constituye un ecosistema salino estacional de alto valor biológico para la avifauna (flamenco común, malvasía cabeciblanca). El Educador/a Social lidera itinerarios de sensibilización ecosocial con jóvenes en riesgo, reflexionando sobre la escasez del agua y el cambio climático en la comarca de La Campiña.

- **El Parque de Consolación y el Pinar de Doña:**

Espacios verdes periurbanos donde se organizan jornadas de voluntariado ambiental juvenil, recogida comunitaria de plásticos y plantación de flora mediterránea autóctona.

- **Pedanías Agrícolas (Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón):**

Talleres itinerantes sobre agroecología, gestión de envases fitosanitarios y custodia de los canales de riego del Bajo Guadalquivir.

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

1. **Axiología pedagógica**: Estudio sistemático de los valores; caracterizados por su **polaridad, jerarquía e inagotabilidad** (**Max Scheler**).

2. Jean Piaget (1932): Obra *El criterio moral en el niño*; divide el desarrollo moral en **Heterónomo** (<7 años, realismo moral) y **Autónomo** (>8-10 años, cooperación).

3. Lawrence Kohlberg (1981): **3 niveles (Preconvencional, Convencional y Posconvencional) y 6 estadios** del juicio moral basado en la justicia.

4. Dilema de Heinz: Instrumento metodológico clásico de Kohlberg para evaluar el nivel de razonamiento moral.

5. Comunidad Justa: Modelo kohlbergiano de autogobierno democrático y asambleario escolar y residencial.

6. Carol Gilligan (1982): Obra *In a Different Voice*; formula la **Ética del Cuidado (*Ethics of Care*)** frente al sesgo masculino de justicia formal.

7. James Rest (1986): Modelo de 4 componentes (Sensibilidad, Juicio, Motivación y Carácter moral) y test DIT (*Defining Issues Test*).

8. Clarificación de Valores: Metodología de **Raths, Harmin y Simon (1966)** en 3 etapas: Elección, Estimación y Actuación.

9. Construcción Dialógica de la Personalidad Moral: Paradigma de **Josep Maria Puig Rovira y Miquel Martínez**.

10. Aprendizaje-Servicio (ApS): Metodología pedagógica que fusiona aprendizaje curricular/ético con un servicio solidario a la comunidad.

11. Art. 1.1 y 14 CE: La igualdad como valor superior del ordenamiento y derecho fundamental que prohíbe cualquier discriminación.

12. Art. 9.2 CE: Mandato a los poderes públicos de remover obstáculos para lograr la **igualdad real y efectiva**.

13. Ley Orgánica 3/2007: Marco estatal para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y transversalidad de género (*gender mainstreaming*).

14. Ley 12/2007 de Andalucía: Promoción de la igualdad de género en Andalucía (modificada por Ley 9/2018).

15. Paradoja de la Tolerancia: Formulada por **Karl Popper (1945)**: la tolerancia ilimitada conduce a la destrucción de la tolerancia por los intolerantes.

16. Declaración de Principios sobre la Tolerancia (UNESCO, 1995): La tolerancia como actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos.

17. Johan Galtung (1969, 1996): Padre de la Irenología; formula la diferencia entre **Paz Negativa** (ausencia de guerra) y **Paz Positiva** (justicia social y equidad).

18. Triángulo de la Violencia de Galtung: **Violencia Directa** (visible), **Violencia Estructural** (injusticia social) y **Violencia Cultural** (simbólica).

19. Declaración de Sevilla sobre la Violencia (UNESCO, 1986): Concluye que la violencia humana no está genéticamente predeterminada.

20. Comunicación No Violenta (CNV): Técnica de **Marshall Rosenberg (1999)**: Hechos, Sentimientos, Necesidades y Peticiones.

21. Arthur Lucas (1972): Tres dimensiones de la educación ambiental: Educación **sobre**, **en** y **para** el medio ambiente.

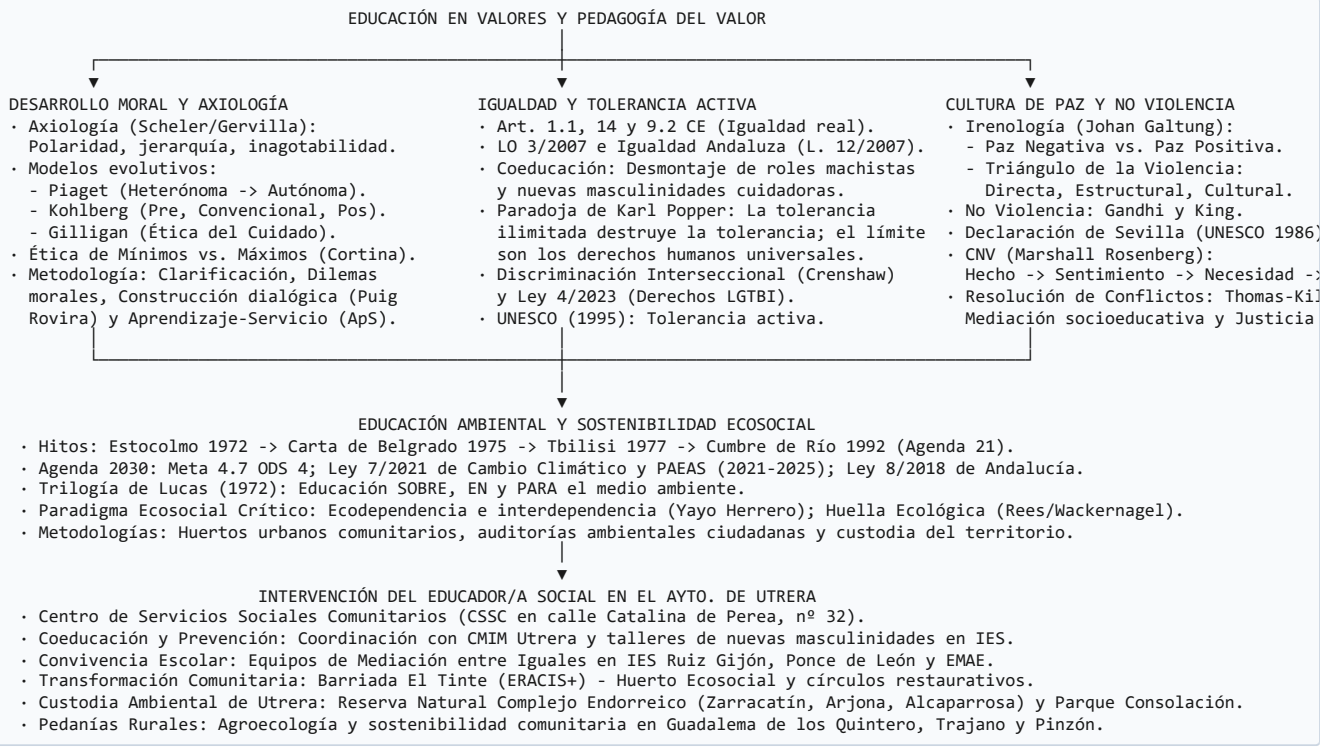
22. Hitos Internacionales de Educación Ambiental: Estocolmo 1972, Carta de Belgrado 1975, Tbilisi 1977, Río 1992 y ODS 4.7 (Agenda 2030).

23. Ley 7/2021 de Cambio Climático y PAEAS (2021-2025): Marco normativo estatal para la transición energética y educación ecosocial.

24. Complejo Endorreico de Utrera: Reserva Natural formada por las **lagunas de Zarracatín, Arjona y Alcaparrosa**, humedal Ramsar clave de Andalucía.

25. Ubicación de Servicios Sociales en Utrera: Centro de Servicios Sociales Comunitarios en **calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido



C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. Trampa: *Según Lawrence Kohlberg, la inmensa mayoría de la población adulta alcanza de forma natural el Estadio 6 del nivel posconvencional durante su madurez biológica.*

- **Desarticulación**: Falso. Las investigaciones empíricas de Kohlberg demostraron que la mayoría de los adultos se estabilizan en el nivel **Convencional (Estadios 3 y 4)**, y solo una minoría reducida alcanza el nivel Posconvencional (Estadio 5 y excepcionalmente el Estadio 6). El desarrollo moral no es un proceso biológico madurativo automático, sino una construcción socioeducativa mediada por el conflicto cognitivo y el diálogo.

2. Trampa: *Carol Gilligan consideró que la teoría del desarrollo moral de Kohlberg era plenamente universal y aplicable con idéntica validez científica a hombres y mujeres.*

- **Desarticulación**: Falso. Gilligan demostró que la teoría de Kohlberg presentaba un profundo sesgo androcéntrico al haber sido construida sobre muestras exclusivamente masculinas, jerarquizando la justicia formal abstracta por encima de la **Ética del Cuidado (*Ethics of Care*)**, que valora los vínculos, la empatía relacional y la protección a los vulnerables.

3. Trampa: *La tolerancia como valor cívico democrático exige admitir y respetar de manera incondicionada cualquier manifestación ideológica, incluidos los discursos fascistas, machistas y racistas.*

- **Desarticulación**: Falso. Conforme a la **Paradoja de la Tolerancia de Karl Popper**, la tolerancia no puede ser ilimitada; una sociedad que tolera a los intolerantes termina destruyendo las bases de la convivencia libre. El límite ético e institucional irrebasable de la tolerancia son los derechos humanos, la no discriminación y la no violencia.

4. Trampa: *En la taxonomía de Johan Galtung, la mera firma de un armisticio, un alto el fuego o la ausencia temporal de enfrentamientos armados directos constituye una situación de Paz Positiva.*

- **Desarticulación**: Falso. La simple ausencia de enfrentamientos bélicos o violencia física directa es **Paz Negativa**. La **Paz Positiva** exige la erradicación de la violencia estructural y cultural, requiriendo justicia social, satisfacción de necesidades humanas básicas, equidad y cohesión democrática.

5. Trampa: *La Declaración de Sevilla sobre la Violencia de 1986 afirmó que el ser humano tiene instintos genéticamente predeterminados para la agresividad y la guerra.*

- **Desarticulación**: Falso. La Declaración de Sevilla (UNESCO, 1986) sentenció científicamente lo contrario: es científicamente incorrecto decir que la guerra está inscrita en la naturaleza biológica humana; la violencia es un

producto cultural aprendido y, en consecuencia, puede ser erradicado educativamente.

> **6. Trampa**: *En el proceso de mediación socioeducativa, el mediador actúa como árbitro judicial emitiendo un laudo vinculante con la sanción económica o disciplinaria correspondiente a la parte culpable.*

- **Desarticulación**: Falso. El mediador/a **jamás juzga, arbitra ni impone sanciones o soluciones**. Es un tercero neutral que facilita la comunicación entre las partes para que sean ellas mismas quienes alcancen un acuerdo mutuo voluntario y restablezcan el vínculo convivencial.

> **7. Trampa**: *El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una actividad extraescolar de beneficencia caritativa independiente de los objetivos curriculares y pedagógicos.*

- **Desarticulación**: Falso. El ApS es una **metodología pedagógica formal** que vincula intencionalmente los aprendizajes curriculares y formativos con un servicio solidario estructurado y reflexivo a la comunidad.

D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Planteamiento del Caso

El equipo directivo del **IES Ruiz Gijón** y la presidencia de la Asociación Vecinal de la **Barriada El Tinte** trasladan su preocupación al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)** del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (**calle Catalina de Perea, nº 32**). Se ha detectado un repunte severo de conflictividad relacional entre adolescentes del barrio:

- Proliferación de **micromachismos y ciberviolencia de control** en parejas jóvenes a través de redes sociales (Instagram, TikTok, WhatsApp), normalizando los celos posesivos y la invasión de la privacidad.
- Actitudes de **intolerancia y microrracismos cruzados** entre jóvenes de etnia gitana, población autóctona y menores migrantes en las plazas y canchas deportivas de la barriada.
- Deterioro vandálico recurrente de las zonas verdes y parques infantiles del barrio, con acumulación de residuos plásticos, quema de contenedores y desconexión afectiva hacia el patrimonio natural de Utrera.

El Ayuntamiento encomienda al Técnico/a Medio de Educación Social (A2) el diseño e implementación de un **Proyecto de Intervención Comunitaria en Valores** bajo la metodología del Aprendizaje-Servicio (ApS), denominado: *"Utrera Convivencia Ecosocial: Igualdad, Paz y Custodia del Territorio"*.

Intervención Técnica del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera

```
                PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 1: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y MAPEO DE ACTIVOS (Mes 1)         │
│ · Entrevistas con IES Ruiz Gijón, CEIP Álvarez Quintero, Centro Cívico El
│   Tinte y Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).         │
│ · Grupos focales con jóvenes líderes gitanos, migrantes y autóctonos.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 2: COEDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN NO VIOLENTA (Meses 2 y 3)         │
│ · Talleres de Nuevas Masculinidades y desmontaje de mitos del amor romántico
│   en el IES Ruiz Gijón y Centro Cívico El Tinte.                     │
│ · Entrenamiento en Comunicación No Violenta (CNV de Rosenberg) y creación
│   de la RED MUNICIPAL DE ALUMNADO MEDIADOR ENTRE IGUALES.            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 3: ACCIÓN ECOSOCIAL EN APRENDIZAJE-SERVICIO (Meses 4 y 5)       │
│ · Creación del "Huerto Ecosocial Intergeneracional El Tinte": trabajo
│   compartido entre jóvenes en conflicto y personas mayores del barrio.
│ · Jornada de Custodia del Territorio en la Reserva Natural del COMPLEJO
│   ENDORREICO DE UTRERA (Laguna de Zarracatín): limpieza de residuos,
│   observación de avifauna y concienciación sobre el estrés hídrico.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 4: EVALUACIÓN COMUNITARIA Y FESTIVAL DE LA CONVIVENCIA (Mes 6)  │
│ · Círculos de diálogo restaurativo para evaluar la reducción de agresiones.
│ · Jornada pública comunitaria: presentación de la guía de convivencia joven
│   y reparto de cosechas del huerto a comedores sociales locales.     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. Fase 1: Diagnóstico Comunitario Participativo (Mes 1):

- El Educador/a Social convoca una mesa de coordinación técnica en la sede de Catalina de Perea con el departamento de orientación del IES Ruiz Gijón, el **Equipo Municipal de Absentismo (EMAE)**, el CMIM y el equipo del **Plan Local ERACIS+**. Se realiza un mapeo socioeducativo de activos en El Tinte, identificando a los jóvenes con mayor liderazgo informal para sumarlos como agentes de cambio.

2. Fase 2: Bloque de Igualdad, Tolerancia y Educación para la Paz (Meses 2 y 3):

- *Coeducación*: Talleres experienciales sobre ciberviolencia y relaciones de buentrato, desmontando la ecuación "celos = amor" y fomentando modelos de masculinidad no hegemónica, corresponsable y no violenta.
- *Irenología y Mediación*: Formación de 20 jóvenes mediadores entre iguales en el IES Ruiz Gijón mediante la metodología de la CNV (Marshall Rosenberg). Se constituyen los "Puntos de Paz" en los recreos y en el Centro Cívico El Tinte, resolviendo pacíficamente pequeños conflictos cotidianos mediante círculos restaurativos.

3. Fase 3: Bloque Ecosocial en Aprendizaje-Servicio (Meses 4 y 5):

- *Huerto Ecosocial de El Tinte*: Transformación de un solar municipal degradado contiguo al Centro Cívico en un huerto ecológico comunitario. Los jóvenes que antes protagonizaban actos vandálicos aprenden técnicas de compostaje, siembra y riego eficiente guiados por personas mayores jubiladas de la barriada, propiciando un encuentro intergeneracional e intercultural sin precedentes.
- *Custodia Ecosistémica en el Complejo Endorreico de Utrera*: Salida formativa y de servicio a la **Reserva Natural de las lagunas de Zarracatín y Arjona**, coordinada con la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Los jóvenes realizan una recogida selectiva de plásticos en la Cañada Real, instalan cartelería pedagógica diseñada por ellos mismos y comprenden vivencialmente el impacto del cambio climático en la avifauna de su propio municipio.

4. Fase 4: Evaluación y Transferencia Comunitaria (Mes 6):

- A través de la evaluación continua se constata: reducción del 75% en partes disciplinarios por violencia verbal en el IES Ruiz Gijón, cese total de actos vandálicos en el parque de El Tinte y consolidación de la red de mediadores juveniles. El proyecto culmina con una fiesta de la convivencia en la plaza central de El Tinte, donde se reparte la cosecha ecológica a familias vulnerables y se entrega a los participantes el certificado municipal de competencias socioambientales.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

- **Cortina, A.** (1996). *El quehacer ético: Guía para la educación moral*. Santillana.
- **Cortina, A.** (2017). *Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la sociedad democrática*. Paidós.
- **Freire, P.** (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- **Galtung, J.** (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- **Gervilla Castillo, E.** (2003). *Educación familiar: Nuevas relaciones humanas y humanizadoras*. Narcea.
- **Gilligan, C.** (1982). *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Harvard University Press.
- **Herrero, Y.** (2015). *Apuntes sobre ecofeminismo*. Boletín ECOS nº 30, CIP-Ecosocial.
- **Jares, X. R.** (1999). *Educación para la paz: Su teoría y su práctica*. Editorial Popular.
- **Junta de Andalucía.** (2007). *Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía*. BOJA nº 247, de 18 de diciembre de 2007.
- **Junta de Andalucía.** (2018). *Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía*. BOJA nº 200, de 16 de octubre de 2018.
- **Kohlberg, L.** (1981). *Essays on Moral Development: Vol. I. The Philosophy of Moral Development*. Harper & Row.
- **Ministerio para la Transición Ecológica.** (2021). *Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS 2021-2025)*. Gobierno de España.
- **Novo, M.** (2006). *El desarrollo sostenible: Su dimensión ambiental y educativa*. Pearson Educación / UNESCO.
- **Piaget, J.** (1932). *Le jugement moral chez l'enfant*. Félix Alcan.
- **Popper, K.** (1945). *The Open Society and Its Enemies*. Routledge.
- **Puig Rovira, J. M.** (1996). *La construcción de la personalidad moral*. Editorial Paidós.
- **Reino de España.** (2007). *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*. BOE nº 71, de 23 de marzo de 2007.

- **Reino de España**. (2021). *Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética*. BOE nº 121, de 21 de mayo de 2021.
- **Rosenberg, M. B.** (1999). *Nonviolent Communication: A Language of Life*. PuddleDancer Press.
- **Scheler, M.** (1916). *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*. Max Niemeyer.
- **Shiva, V.** (2005). *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. South End Press.
- **UNESCO**. (1986). *Declaración de Sevilla sobre la Violencia*. 25ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO.
- **UNESCO**. (1995). *Declaración de Principios sobre la Tolerancia*. Conferencia General de la UNESCO.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

EDUCADOR/A SOCIAL | BOP SEVILLA Nº 102 (29/05/2026) | TEMA 43 - ESPECÍFICO

TEMA 43: EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL. LA PSICOAFECTIVIDAD Y LA AUTOESTIMA. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL. PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA

Referencia Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026). Bloque de Materias Específicas.

1. EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL: MARCO CONCEPTUAL Y MODELOS TEÓRICOS

1.1. Evolución Histórica y Epistemológica de la Sexología

La comprensión de la sexualidad humana ha transitado a lo largo del último siglo desde concepciones reduccionistas, biologicistas y culpabilizadoras hacia un modelo holístico, biográfico e integrador de los derechos humanos. Históricamente, la sexualidad fue tutelada por discursos teológico-morales que la constreñían de forma exclusiva a la reproducción conyugal, condenando cualquier manifestación erótica no coital como pecado o extravío. Con el advenimiento de la medicina moderna a finales del siglo XIX y principios del XX (Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Sigmund Freud), la sexualidad ingresó en el ámbito clínico, sustituyendo la categoría moral de "pecado" por la médica de "patología" o "desviación", configurando un modelo higienista centrado en la profilaxis y el control social.

La auténtica revolución epistemológica de la sexología contemporánea se gestó a mediados del siglo XX a través de las investigaciones empíricas de **Alfred Kinsey (1948, 1953)** sobre la diversidad conductual de la población, de **William Masters y Virginia Johnson (1966, 1970)** sobre la fisiología de la respuesta sexual humana y el tratamiento de las disfunciones eróticas, y de **Helen Singer Kaplan (1974, 1979)** con la incorporación del componente del deseo erótico.

En el contexto español, la sexología sustantiva y la pedagogía sexual contemporánea encuentran sus máximos exponentes en autores canónicos como **Efigenio Amezúa (1979, 1999)** —fundador del Instituto de Sexología de Madrid y pionero del concepto de *hecho sexual humano* como proceso de sexuación, sexualidad y erótica— y **Félix López Sánchez (1995, 2005, 2018)**. López Sánchez consolida el **modelo biográfico e integrador**, demostrando que la sexualidad no es un mero impulso genital instintivo ni una amenaza sanitaria, sino una **dimensión constitutiva y estructural de la personalidad presente a lo largo de todo el ciclo vital**, indisolublemente imbricada con la afectividad, la vinculación, el autoconcepto, el placer compartido y la comunicación interpersonal.

1.2. El Concepto de Salud Sexual según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La superación definitiva del modelo biologicista fue sancionada internacionalmente por la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** en su consulta técnica formalizada en **2006**, estableciendo una definición canónica de obligada cita en el ámbito socioeducativo:

> *"La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan la salud sexual, sus derechos sexuales deben ser reconocidos, protegidos y ejercidos a plenitud".*

Esta formulación sitúa el bienestar subjetivo, el placer consentido y la equidad relacional como componentes positivos indisociables de la salud integral. Paralelamente, los **Derechos Sexuales y Reproductivos** han sido consagrados como derechos humanos fundamentales por las Naciones Unidas y formalizados por la **Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS - *World Association for Sexual Health*)** en su histórica *Declaración de los Derechos Sexuales* (adoptada inicialmente en el Congreso Mundial de Valencia en 1997, revisada en Hong Kong en 1999 y actualizada en Gotemburgo en 2014). Dicha declaración proclama 16 derechos universales, destacando el derecho a la igualdad y no discriminación, a la autonomía e integridad corporal, a la privacidad, al placer sexual, a la información basada en el conocimiento científico y a una **educación sexual integral**.

1.3. Modelos Teóricos de Intervención en Educación Sexual

En el análisis de las políticas y prácticas socioeducativas con menores y jóvenes se identifican **cuatro modelos pedagógicos arquetípicos**:

```
================================================================================
             MODELOS TEÓRICOS DE EDUCACIÓN SEXUAL (LÓPEZ SÁNCHEZ; UNESCO)
================================================================================
 1. MODELO MORAL / TRADICIONAL
    - Foco: Abstinencia prematrimonial, culpa, tabú y condena de la diversidad erótica.
    - Efecto: Desinformación grave, angustia, homofobia y desprotección real.
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. MODELO MÉDICO-HIGIENISTA / DE RIESGOS ("PREVENTIVO")
    - Foco: Peligros, patología, infecciones (ITS/VIH) y embarazos no planificados.
    - Efecto: Visión fóbica de la sexualidad; ineficaz porque ignora la afectividad y el placer.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. MODELO TÉCNICO / INFORMATIVO
    - Foco: Anatomía, fisiología y mecánica reproductiva neutra y aséptica.
    - Efecto: Conocimiento intelectual frío desvinculado de las emociones y las relaciones.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. MODELO BIOGRÁFICO-PROFESIONAL / EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)
    - Foco: La sexualidad como dimensión positiva del desarrollo humano, placer, afecto,
            ética del consentimiento, igualdad de género y derechos humanos.
    - Efecto: Retraso en el inicio del coito, fomento del uso de preservativo, prevención
            de abusos y vivencia afectiva saludable (UNESCO 2018; OMS/BZgA 2010).
================================================================================
```

1. **Modelo Moral o Tradicional**: Concibe la sexualidad como una fuerza peligrosa que debe ser reprimida y canalizada exclusivamente hacia la reproducción dentro del matrimonio heterosexual. Su metodología se basa en la prédica de la abstinencia, el silencio, el miedo y la culpabilización. La evidencia científica internacional ha demostrado de manera contundente que los programas basados exclusivamente en la abstinencia fracasan radicalmente: no retrasan la edad de inicio de las relaciones coitales y elevan drásticamente las tasas de embarazos imprevistos e ITS al despojar a los jóvenes de información sobre métodos anticonceptivos.

2. **Modelo Médico-Higienista o de Prevención de Riesgos**: Nace desde la salud pública con una orientación patologizante y fóbica. Toda la intervención gira en torno a los "peligros" del sexo: el contagio de infecciones de transmisión sexual (con especial énfasis histórico en el VIH/sida) y los embarazos no deseados en la adolescencia. Aunque incorpora contenidos científicos sobre métodos barrera, resulta profundamente insuficiente e ineficaz porque presenta el sexo como una fuente de amenaza y desatiende las motivaciones reales de los adolescentes: la curiosidad, el deseo, la afectividad, la búsqueda de placer, el juego relacional y la presión social.

3. **Modelo Técnico o Informativo**: Proporciona información descriptiva y aséptica sobre la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino, la fecundación y los ciclos hormonales. Se limita a una transmisión enciclopédica de datos biológicos neutros, eludiendo deliberadamente el debate sobre los valores, los sentimientos, los roles de género, la orientación sexual o la gestión de conflictos interpersonales.

4. **Modelo Biográfico-Profesional o de Educación Sexual Integral (ESI)**: Es el paradigma técnico avalado por la comunidad científica, la **UNESCO (2018 - *Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad*)** y la **Oficina Regional para Europa de la OMS junto al Centro Federal de Educación para la Salud de Alemania (BZgA, 2010 - *Estándares de Educación Sexual para Europa*)**. Este modelo entiende la sexualidad como un potencial humano enriquecedor que debe desarrollarse de manera positiva a lo largo de toda la vida. Articula de forma armónica los conocimientos biológicos rigurosos con el desarrollo de competencias psicoafectivas, el pensamiento crítico, la deconstrucción de estereotipos de género, la diversidad sexual y la ética del consentimiento, promoviendo la toma de decisiones autónoma y responsable.

2. LA PSICOAFECTIVIDAD Y LA AUTOESTIMA

2.1. La Psicoafectividad en el Desarrollo Humano

La **psicoafectividad** designa el entramado dinámico y complejo resultante de la interacción recíproca entre los procesos cognitivos, las estructuras emocionales y los sistemas vinculares de apego que configuran la vida psicológica del sujeto. En el ámbito de la sexualidad, la psicoafectividad determina el modo en que el ser humano experimenta el deseo, interpreta las sensaciones corporales de atracción, gestiona la vulnerabilidad que exige la intimidad compartida y reacciona ante la aceptación o el rechazo interpersonal.

La Teoría del Apego (John Bowlby, Mary Ainsworth) como Cimiento Afectivo-Sexual

La vivencia de la sexualidad en la adolescencia y en la adultez se asienta directamente sobre los patrones de vinculación afectiva forjados durante la primera infancia con las figuras primarias de apego:

- **Modelos Operantes Internos (MOI - *Internal Working Models*)**: Formulados por **John Bowlby (1969, 1980)**, constituyen esquemas cognitivo-afectivos inconscientes sobre uno mismo (grado de merecimiento de amor y protección) y sobre los demás (disponibilidad y confiabilidad del otro).
- **Estilos de Apego y su Manifestación en la Sexualidad**:
- *Apego Seguro*: Autoimagen positiva y confianza básica en los demás. Favorece una sexualidad integrada con el afecto, capacidad para disfrutar del placer sin ansiedad, comunicación abierta de preferencias eróticas, asertividad para establecer límites claros y tolerancia madura a la frustración ante el rechazo.
- *Apego Inseguro Ansioso-Ambivalente*: Autoimagen desvalorizada y desconfianza en la permanencia del amor ajeno. Tiende a utilizar la sexualidad de forma instrumental para obtener afecto, aprobación o evitar el abandono. Los menores y jóvenes con este apego presentan un alto riesgo de tolerar prácticas eróticas indeseadas o agresiones machistas por temor a la ruptura de la relación.
- *Apego Inseguro Evitativo*: Autosuficiencia defensiva y miedo a la intimidad emocional. Tiende a disociar completamente el sexo del afecto, buscando encuentros puramente genitales o transaccionales desprovistos de compromiso o recurriendo a la masturbación compulsiva con pornografía para eludir la exposición emocional.
- *Apego Inseguro Desorganizado*: Consecuencia de vivencias de trauma, maltrato o desamparo temprano. Oscila entre la búsqueda desesperada de cercanía y el pánico fóbico al contacto, asociándose a conductas sexuales autodestructivas, hipersexualización precoz o somatizaciones graves.

2.2. La Autoestima y su Articulación con la Salud Sexual

La **autoestima** es la evaluación afectiva y valorativa global que la persona realiza sobre su propio autoconcepto; representa el grado de respeto, aprecio y aceptación incondicional que un individuo experimenta hacia sí mismo. Se estructura a partir de cuatro dimensiones nucleares:

1. **Autoimagen**: Representación mental y percepción subjetiva del propio esquema corporal.

2. **Autoconcepto**: Conjunto de creencias cognitivas organizadas sobre los rasgos, capacidades y roles que caracterizan a la persona.

3. **Autoeficacia (Albert Bandura, 1977)**: Convicción íntima en la propia capacidad para organizar y ejecutar con éxito las acciones necesarias para alcanzar metas y resolver problemas.

4. **Autoaceptación incondicional (Carl Rogers, Albert Ellis)**: Aceptación serena de la propia dignidad humana con independencia de los éxitos, fracasos o juicios externos.

```
================================================================================
         IMPACTO RECÍPROCO ENTRE AUTOESTIMA Y SALUD AFECTIVO-SEXUAL
================================================================================
     [ AUTOESTIMA SALUDABLE / SÓLIDA ]             [ AUTOESTIMA VULNERABLE / BAJA ]
 ----------------------------------------      ----------------------------------------
 - Asertividad erótica (saber decir "NO").      - Dificultad para fijar límites claros.
 - Negociación activa de métodos barrera.       - Sumisión a prácticas no deseadas.
 - Disfrute libre de culpa y prejuicios.        - Uso del sexo para buscar validación.
 - Autonomía emocional frente a la pareja.      - Dependencia emocional y celos tóxicos.
 - Respeto al consentimiento recíproco.         - Alta vulnerabilidad a la ciberviolencia.
================================================================================
```

2.2.1. Autoestima Corporal y Presión Estética en la Adolescencia

Durante la pubertad y la adolescencia, el cuerpo experimenta una eclosión de transformaciones biológicas aceleradas (caracteres sexuales secundarios, menarquia, espermarquia, variaciones de peso y talla). En esta etapa crítica de vulnerabilidad madurativa, la construcción de la autoestima corporal se halla fuertemente condicionada por:

- **Los cánones estéticos hegemónicos y la hipersexualización mediática**: Difusión a través de redes sociales (Instagram, TikTok) de modelos corporales irreales, hiperdelgados, hipermusculados y filtrados digitalmente, generando una aguda insatisfacción corporal (*dismorfofobia*), anorexia, vigorexia y fobia al propio cuerpo.
- **El consumo masivo y precoz de pornografía comercial violenta en Internet**: Investigaciones rigurosas (Save the Children, 2020; Fundación FAD Juventud, 2022) sitúan la **edad media del primer acceso a la pornografía en la red entre los 8 y los 11 años**, mayoritariamente a través del teléfono móvil sin mediación parental. La pornografía *mainstream* transmite un modelo de sexualidad falocéntrico, androcéntrico, desprovisto de afecto y sistemáticamente misógino, donde se normaliza la sumisión y la violencia hacia las mujeres (asfixia erótica o *choking*, bofetadas, dolor infligido) y se imponen estándares anatómicos desmedidos. En los menores, esto engendra graves distorsiones cognitivas:
- En los varones: ansiedad de rendimiento, disfunción eréctil psicógena precoz, cosificación de la mujer y adquisición de conductas de dominación sexual violenta.
- En las mujeres: inseguridad corporal profunda, inhibición del deseo, disociación entre dolor y placer, y normalización de la agresión sexual como supuesta exigencia para ser "deseables".

2.2.2. Baja Autoestima y Vulnerabilidad a la Violencia Sexual

Existe una correlación directa y empíricamente verificada entre una baja autoestima y el incremento del riesgo de victimización en menores y jóvenes:

- **Déficit de Asertividad Sexual**: Incapacidad para manifestar la disconformidad o negarse a una demanda sexual (*"si digo que no, se enfadará y me dejará"*).
- **Ciberviolencias Machistas**: Prácticas de riesgo inducidas por la búsqueda desesperada de aceptación externa, tales como el envío presionado de imágenes de desnudez (*sexting* forzado), que posteriormente deriva en chantaje erótico (*sextorsión*), difusión no consentida de material íntimo (*slut-shaming*) o captación por adultos mediante perfiles falsos (*grooming*, tipificado en el **art. 183 ter del Código Penal**).

2.3. Educación Emocional y Competencias Afectivas

Frente a este escenario, la educación socioeducativa debe capacitar al menor en competencias de **inteligencia emocional (Daniel Goleman, 1995; Rafael Bisquerra, 2000)** aplicadas al ámbito vincular:

1. **Conciencia emocional corporal**: Aprender a identificar y nombrar sensaciones físicas y afectivas (distinguir entre deseo, curiosidad, presión social, asco o miedo).

2. **Regulación emocional**: Tolerancia al desamor y al rechazo, desterrando conductas agresivas de posesión o acoso tras una ruptura sentimental.

3. **Empatía erótica**: Capacidad de descodificar el lenguaje analógico de la otra persona, comprendiendo que el silencio, la rigidez o la duda constituyen una ausencia de consentimiento.

---

4. **Asertividad sexual**: Capacidad de expresar deseos propios, negociar el uso inflexible de métodos anticonceptivos de barrera y formular un "NO" rotundo, libre de culpas o justificaciones innecesarias.

---

3. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL: DIMENSIONES, PRINCIPIOS Y MARCO NORMATIVO

3.1. Definición Canónica y Principios Rectores

La **Educación Afectiva y Sexual** se define técnicamente como:

> *"Un proceso pedagógico, sistemático, continuado, interdisciplinar y adaptado a cada etapa del ciclo vital, orientado a proporcionar a las personas conocimientos científicos veraces, actitudes de respeto y competencias psicoemocionales que les permitan comprender su sexuación, asumir positivamente su cuerpo, vivenciar su erótica y sus vínculos afectivos de forma saludable, placentera, autónoma, libre de culpas y de toda manifestación de violencia machista o coacción"* (López Sánchez, 2018; OMS/BZgA, 2010).

Principios Metodológicos Inexcusables

- **Carácter Positivo y Promotor**: El eje central no es el miedo a las infecciones o al embarazo, sino la capacitación para el bienestar, el placer ético y el desarrollo personal.
- **Perspectiva de Género y Derechos Humanos**: Crítica sistemática a los mandatos patriarcales, visibilización de las desigualdades estructurales y empoderamiento de las niñas y adolescentes.
- **Inclusión y Despatologización de la Diversidad**: Reconocimiento activo y respetuoso de todas las orientaciones del deseo, identidades de género y expresiones no normativas.
- **Rigor Científico y Laicismo**: Contenidos fundados en la evidencia de las ciencias biomédicas, psicológicas y sociales, blindados frente a dogmas morales o confesionales.
- **Adecuación al Desarrollo Evolutivo**: Ajuste estricto de conceptos y metodologías a las capacidades cognitivas y necesidades emocionales de cada franja de edad.

3.2. Las Cuatro Dimensiones Básicas de la Sexualidad Humana

Para garantizar un abordaje integral, la intervención socioeducativa debe estructurarse en torno a **cuatro dimensiones operativas interrelacionadas**:

```
================================================================================
            LAS CUATRO DIMENSIONES ESTRUCTURALES DE LA SEXUALIDAD HUMANA
================================================================================
 1. DIMENSIÓN BIOLÓGICA Y REPRODUCTIVA
    - Anatomía genital y corporal, fisiología de la respuesta sexual humana.
    - Salud reproductiva, fecundidad, métodos anticonceptivos y profilácticos (ITS).
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. DIMENSIÓN PSICOEMOCIONAL Y AFECTIVA
    - Identidad sexual, autoimagen corporal, autoestima y autoconcepto erótico.
    - Vivencia del placer, deseo, enamoramiento, ternura y vínculos de apego seguro.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL Y RELACIONAL
    - Roles de género, socialización diferencial y deconstrucción de mandatos patriarcales.
    - Diversidad sexual y de género (LGBTIQA+); comunicación asertiva en la pareja.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. DIMENSIÓN ÉTICA Y LEGAL
    - Consentimiento afirmativo, libre y revocable ("Solo sí es sí").
    - Derechos sexuales universales, erradicación de abusos y violencias machistas.
================================================================================
```

3.3. Marco Normativo Vigente en España y Andalucía

La educación afectivo-sexual no es una actividad accesoria ni opcional, sino una **obligación legal de los poderes públicos y un derecho fundamental de la infancia y la juventud**:

3.3.1. Marco Normativo Estatal

- **Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (reformada sustancialmente por Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero)**:
- Mandata la impartición de educación afectivo-sexual integral en todas las etapas del sistema educativo obligatorio (art. 5).
- Reconoce la **salud menstrual** como parte del derecho a la salud (bajas laborales por menstruación incapacitante, dispensación gratuita de productos menstruales en centros educativos y sociales).
- Garantiza la dispensación gratuita de la **anticoncepción de urgencia** (píldora del día después) en centros de salud y servicios de asistencia sanitaria.
- Elimina el requisito de consentimiento paterno para la interrupción voluntaria del embarazo a las jóvenes de **16 y 17 años**.
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)**:
- Establece en sus arts. 5 y 33 que las administraciones públicas deben asegurar que los menores reciban formación sobre prevención del abuso sexual y violencia de género, adaptada a su madurez.
- **Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual ("Ley solo sí es sí")**:
- Sitúa el **consentimiento afirmativo y libre** como el núcleo definidor de los delitos contra la libertad sexual en el **artículo 178 del Código Penal** (*"solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona"*).
- Impone la alfabetización sexual digital y la sensibilización obligatoria frente a las ciberviolencias sexuales.
- **Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI**:
- Consagra el principio de autodeterminación de la identidad de género, prohíbe taxativamente las terapias de conversión y exige la inclusión de la diversidad sexo-genérica en los programas educativos.

3.3.2. Marco Normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía

- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**: Establece el deber de los servicios sociales y sanitarios de promover la educación afectivo-sexual para la prevención de abusos, violencia de género y embarazos no planificados.
- **Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía**: Blinda los contenidos contra la lgtbifobia en todos los ámbitos socioeducativos.
- **Programa Forma Joven en el Ámbito Educativo y Comunitario**: Estrategia interdepartamental consolidada de la Junta de Andalucía (Consejerías de Salud y Consumo, y de Desarrollo Educativo) que articula asesorías de salud y talleres socioeducativos en institutos de secundaria, con líneas específicas sobre *Sexualidad y Relaciones Igualitarias*.

4. PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA: DISEÑO, FASES Y METODOLOGÍAS

El diseño e implementación de proyectos de educación afectivo-sexual por parte del Educador/a Social exige una rigurosa planificación técnica que trascienda la charla puntual o el taller inconexo:

```
================================================================================
          FASES METODOLÓGICAS DE UN PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DE EDUCACIÓN SEXUAL
================================================================================
 1. DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES
    - Cuestionarios anónimos, grupos focales; detectar mitos, consumos digitales y riesgos.
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
    - Objetivos conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser).
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS TEMÁTICOS
    - Cuerpo/anatomía; afectos/apego; mitos amor romántico; métodos barrera; consentimiento.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS
    - Role-playing, dilemas morales, dinámicas vivenciales, análisis crítico de medios.
 --------------------------------------------------------------------------------
 5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN INTEGRAL
    - Evaluación inicial (diagnóstica), procesual (formativa) y final (sumativa y de impacto).
================================================================================
```

4.1. Fases del Proyecto Socioeducativo

1. Diagnóstico y Análisis de la Realidad

- Recogida de datos cuantitativos y cualitativos mediante cuestionarios anónimos, buzones de dudas y entrevistas grupales con jóvenes, familias y profesorado.
- Identificación de los mitos prevalentes, conductas de riesgo locales, edad de inicio en la pornografía, incidencia de ciberacoso y barreras de acceso a métodos de barrera en el municipio.

2. Planificación y Formulación de Objetivos

- **Objetivos Conceptuales (*Saber*)**: Conocer la anatomía y fisiología genital; diferenciar conceptos clave (sexo biológico, identidad de género, expresión de género, orientación sexual); conocer las vías de transmisión y prevención de las ITS.
- **Objetivos Procedimentales (*Saber hacer*)**: Aprender el uso correcto del preservativo masculino y femenino; entrenar la colocación técnica; ejercitar la comunicación asertiva y la negociación erótica; identificar señales de abuso y activar recursos de protección.
- **Objetivos Actitudinales (*Saber ser / convivir*)**: Desarrollar una autoimagen corporal positiva; desterrar la culpa y la vergüenza ligadas al placer; erradicar actitudes machistas y lgtbifóbicas; asumir la corresponsabilidad en el cuidado y respetar el consentimiento explícito.

4.2. Bloques de Contenidos Temáticos Esenciales

Bloque I: Conciencia Corporal, Placer y Diversidad

- El cuerpo como territorio propio e inviolable. Identificación de la anatomía erógena global (desmontando el reduccionismo genital/falocéntrico).
- El **clítoris** como único órgano del cuerpo humano cuya función exclusiva es el placer; fisiología de la erección y de la lubricación.
- La masturbación o autoerotismo como práctica saludable, natural y libre de culpa para el autoconocimiento corporal a lo largo de la vida.

Bloque II: Identidad, Género y Diversidad LGBTIQA+

- Deslinde conceptual riguroso:
- *Sexo Biológico*: Características genéticas, hormonales y anatómicas (cromosomas, gónadas, genitales).
- *Identidad de Género*: Vivencia interna e individual del propio género (cisgénero, transgénero, no binario).
- *Expresión de Género*: Manifestación externa del género a través de la vestimenta, lenguaje o conducta (masculina, femenina, andrógina).
- *Orientación del Deseo / Sexual*: Atracción física, erótica y afectiva hacia otras personas (heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, pansexual).
- Deconstrucción de la heteronormatividad y combate activo contra el acoso escolar lgtbifóbico.

Bloque III: Relaciones Afectivas y Deconstrucción del Mito del Amor Romántico

La educación afectiva debe desmontar los **mitos del amor romántico patriarcal** que legitiman el control y la violencia de género en parejas jóvenes:

MITO DEL AMOR ROMÁNTICO PATRIARCAL	DECONSTRUCCIÓN SOCIOEDUCATIVA EMANCIPADORA
Mito de la media naranja (incompletitud personal)	Somos personas completas; el amor enriquece, no complementa una carencia identitaria.
Mito de los celos como prueba de amor verdadero ("quien te quiere te cela")	Los celos son síntoma de inseguridad, posesión y control patológico, jamás de amor sano.
Mito de la omnipotencia ("el amor todo lo puede")	El amor no justifica la renuncia a los propios proyectos, la sumisión ni la agresión continua.
Mito de la exclusividad y dependencia eterna ("no puedo vivir sin ti")	Los vínculos son dinámicos y exigen libertad personal, redes de amistad y autonomía.

Bloque IV: Salud Sexual, Anticoncepción y Prevención de ITS

- **Estrategia del Doble Método Barrera**: Uso simultáneo del preservativo masculino o femenino (que protege de forma exclusiva frente al VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual como VPH, clamidia, gonorrea o sífilis) junto con un método anticonceptivo de alta eficacia hormonal (píldora, implante subdérmico, DIU) para evitar embarazos no planificados.
- **Taller Práctico de Colocación del Preservativo**: Desmitificación de errores comunes (comprobar fecha de caducidad y sello CE; abrir con las yemas de los dedos, nunca con dientes ni tijeras; presionar el depósito de la punta para expulsar el aire; desenrollar hasta la base con el pene erecto; retirar inmediatamente tras la eyaculación sujetando la base).
- **Anticoncepción de Urgencia y Salud Menstrual**: Uso excepcional de la píldora postcoital (levonorgestrel / acetato de ulipristal) y acceso a recursos sanitarios.

Bloque V: La Sexualidad en el Entorno Digital y Prevención de Violencias

- Análisis crítico de la pornografía *mainstream*: Alfabetización mediática para distinguir la ficción industrial comercial de la intimidad sexual real basada en el afecto, la reciprocidad y el cuidado.
- Protocolo de seguridad en redes: Prevención del *grooming* y gestión de la privacidad corporal. Pautas de *sexting* seguro (siempre bajo consentimiento libre, con mayores de edad, sin mostrar rostros ni rasgos distintivos) y sensibilización sobre el delito penal de difusión no consentida de imágenes íntimas (**art. 197.7 CP**).

4.3. Metodología y Técnicas de Intervención Socioeducativa

- **Metodología Activa, Participativa y Vivencial**: Prohibición de charlas magistrales unidireccionales. Empleo de dinámicas grupales que sitúan a los jóvenes como protagonistas de su propio aprendizaje.
- **Técnicas Específicas**:
- *Buzón de Dudas Anónimo*: Garantiza la formulación libre de preguntas vergonzantes sin exposición pública.
- *Dilemas Morales y Casos Prácticos*: Análisis en pequeños grupos de situaciones conflictivas reales (presión grupal, celos en WhatsApp, negociación del condón).
- *Role-Playing y Ensayo Conductual*: Entrenamiento en asertividad erótica para resistir la insistencia de la pareja.
- *Deconstrucción de Productos Culturales*: Análisis de letras de canciones populares (reggaetón, trap, pop), series televisivas y vídeos de redes sociales identificando pautas machistas o tóxicas.

---

5. SECCIONES PEDAGÓGICAS DE CIERRE

A. DATOS DE EXAMEN (25 ÍTEMS DIRECTOS)

1. **Definición de Salud Sexual de la OMS (2006)**: Estado de **bienestar físico, mental, emocional y social**, no meramente ausencia de enfermedad o disfunción; requiere un enfoque positivo y respetuoso.

2. **Autor del modelo biográfico e integrador en España**: **Félix López Sánchez**.

3. **Autor del concepto de sexuación y hecho sexual humano**: **Efigenio Amezúa (1979)**.

4. **Hito de la Declaración de los Derechos Sexuales de la WAS**: Aprobada inicialmente en **Valencia (1997)**, revisada en Hong Kong (1999) y actualizada en **Gotemburgo (2014)**.

5. **Cuatro modelos de educación sexual**: **Moral/Tradicional**, **Médico-Higienista/Preventivo**, **Técnico/Informativo** y **Biográfico-Profesional/Holístico (ESI)**.

6. **Organismos internacionales que avalan la ESI**: **UNESCO (2018)** y **OMS/BZgA (Estándares para Europa, 2010)**.

7. **Efecto demostrado de la Educación Sexual Integral en adolescentes**: **Retrasa la edad de inicio de relaciones coitales** e **incrementa el uso de preservativos**.

8. **Teoría del Apego y sus autores**: **John Bowlby y Mary Ainsworth**; los Modelos Operantes Internos (MOI) condicionan la intimidad y la elección de pareja.

9. **Cuatro estilos de apego**: **Seguro**, **Inseguro Ansioso-Ambivalente**, **Inseguro Evitativo** e **Inseguro Desorganizado**.

10. **Edad media de acceso precoz a la pornografía en internet**: Situada entre los **8 y 11 años de edad** (Save the Children, FAD).

11. **Cuatro dimensiones de la sexualidad humana**: **Biológica/Reproductiva**, **Psicoafectiva**, **Sociocultural/Relacional** y **Ética/Legal**.

12. **Ley que regula la salud sexual y el aborto**: **Ley Orgánica 2/2010**, reformada por la **Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero**.

13. **Edad para abortar sin permiso paterno tras LO 1/2023**: A partir de los **16 y 17 años**.

14. **Salud menstrual en la LO 1/2023**: Reconocida como parte del derecho a la salud; dispensación gratuita de productos menstruales en centros educativos y sociales.

15. **Concepto de consentimiento sexual en la LO 10/2022**: **Acción afirmativa clara** que exprese la voluntad de la persona (**art. 178 Código Penal**).

16. **Tipificación del ciberacoso sexual a menores (*grooming*)**: **Artículo 183 ter del Código Penal**.

17. **Delito de difusión no consentida de imágenes íntimas recibidas con anuencia**: **Artículo 197.7 del Código Penal**.

18. **Ley estatal Trans y de derechos LGTBI**: **Ley 4/2023, de 28 de febrero**.

19. **Ley de no discriminación y derechos LGTBI en Andalucía**: **Ley 8/2017, de 28 de diciembre**.

20. **Programa marco de salud y educación sexual en centros educativos andaluces**: **Programa Forma Joven** (línea de Sexualidad y Relaciones Igualitarias).

21. **Concepto de Doble Método Barrera**: Uso simultáneo de **preservativo** (previene ITS) y un **anticonceptivo eficaz** (evita embarazo).

22. **Único órgano del cuerpo humano con función exclusiva de placer**: El **clítoris**.

23. **Cuatro mitos del amor romántico patriarcal**: Mito de la **media naranja**, mito de los **celos como prueba de amor**, mito de la **omnipotencia** y mito de la **exclusividad/dependencia**.

24. **Autor de la teoría de la autoeficacia**: **Albert Bandura (1977)**.

25. **Ubicación del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera**: **Calle Catalina de Perea, 32**.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
================================================================================
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 43
================================================================================

 1. MARCO CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL
    ├── Evolución: Moral teológica -> Higienismo médico -> Kinsey/Masters & Johnson -> Modelo Biográfico (López Sánchez, Amezúa).
    ├── Salud Sexual (OMS 2006): Bienestar físico, mental, emocional y social. Placer ético y libre de violencia.
    ├── Derechos Sexuales (WAS 1997/2014): Derechos humanos fundamentales e inalienables.
    └── 4 Modelos: Moral (abstinencia), Higienista (fobia al riesgo), Técnico (biologicista), ESI/Biográfico (integral, UNESCO/OMS).

 2. PSICOAFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA
    ├── Psicoafectividad y Apego (Bowlby, Ainsworth): Modelos Operantes Internos (MOI) -> Seguro, Ansioso, Evitativo, Desorganizado.
    ├── Autoestima: Autoimagen, Autoconcepto, Autoeficacia (Bandura), Autoaceptación (Rogers).
    ├── Autoestima corporal y Redes: Presión estética, hipersexualización, acceso prematuro a porno comercial violento (8-11 años).
    └── Vulnerabilidad: Baja autoestima = déficit de asertividad erótica, sumisión sexual, sexting forzado y violencia machista.

 3. DEFINICIÓN, DIMENSIONES Y LEGISLACIÓN
    ├── 4 Dimensiones: Biológica/Reproductiva, Psicoafectiva, Sociocultural/Relacional, Ética/Legal.
    ├── Marco Estatal: LO 2/2010 reformada por LO 1/2023 (aborto 16-17 años, salud menstrual, anticoncepción urgente gratuita).
    │   LOPIVI 8/2021 (prevención abusos); LO 10/2022 (consentimiento art. 178 CP); Ley 4/2023 (Trans y LGTBI).
    └── Marco Andaluz: Ley 4/2021 Infancia; Ley 8/2017 LGTBI; Programa Forma Joven (Salud/Educación).

 4. PROYECTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL
    ├── Fases: Diagnóstico -> Objetivos (conceptuales, procedimentales, actitudinales) -> Contenidos -> Metodología -> Evaluación.
    ├── Contenidos clave: Anatomía/placer (clítoris), diversidad LGBTIQA+, deconstrucción amor romántico, doble método barrera, entorno digital.
    └── Metodología activa: Buzón anónimo, dilemas éticos, role-playing de asertividad, deconstrucción cultural (música/redes).
================================================================================
```

C. TRAMPAS DEL TEST (7 CONFUSIONES FRECUENTES DESARTICULADAS)

```
================================================================================
                    TRAMPAS FRECUENTES EN EXÁMENES TIPO TEST
================================================================================

 [TRAMPA 1]: "La educación afectivo-sexual integral incita al inicio precoz de las relaciones coitales".
 -> FALSO. La evidencia empírica internacional de la UNESCO y la OMS demuestra de forma
    unánime que la Educación Sexual Integral RETRASA la edad de inicio del coito y eleva
    sustancialmente el uso correcto y consistente del preservativo.

 [TRAMPA 2]: "Para la OMS, la salud sexual consiste en no tener enfermedades ni disfunciones".
 -> FALSO. La definición canónica de la OMS (2006) establece que es un "estado de bienestar
    físico, emocional, mental y social; NO es meramente la ausencia de enfermedad o disfunción",
    exigiendo una vivencia placentera y libre de toda discriminación o violencia.

 [TRAMPA 3]: "Tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2023, las menores de 16 años pueden abortar solas".
 -> FALSO. La LO 1/2023 permite abortar sin consentimiento paterno a las jóvenes de 16 Y 17 AÑOS.
    Las menores de 16 años (14 y 15 años) continúan requiriendo el consentimiento de sus tutores legales.

 [TRAMPA 4]: "El modelo preventivo o médico-higienista es el modelo pedagógico recomendado por la UNESCO".
 -> FALSO. El modelo médico-higienista es criticado por su visión patologizante, fóbica y
    negativa del sexo. El modelo promovido por UNESCO y OMS es el MODELO BIOGRÁFICO O DE
    EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI), de carácter positivo, afectivo y multidimensional.

 [TRAMPA 5]: "El consentimiento sexual puede deducirse válidamente del silencio o de la no resistencia".
 -> FALSO. El Código Penal (art. 178 reformado por LO 10/2022) consagra que solo existe
    consentimiento cuando se manifiesta expresamente mediante actos libres que revelen de
    forma inequívoca y afirmativa la voluntad de la persona.

 [TRAMPA 6]: "La píldora anticonceptiva oral protege frente a los embarazos y frente a las ITS".
 -> FALSO. Los anticonceptivos orales solo evitan el embarazo. El ÚNICO método que protege
    eficazmente frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es el PRESERVATIVO (masculino/femenino).

 [TRAMPA 7]: "El mito de la media naranja fomenta la autoestima y la estabilidad emocional juvenil".
 -> FALSO. Es un mito del amor romántico patriarcal que transmite la idea de incompletitud y
    dependencia patológica ("sin ti no soy nada"), favoreciendo la sumisión y relaciones tóxicas.
================================================================================
```

D. ENFOQUE PRÁCTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La puesta en práctica de la educación afectivo-sexual y la psicoafectividad por el Técnico/a Medio de Educación Social se incardina de forma transversal en la estructura sociocomunitaria del **Excmo. Ayuntamiento de**

Utrera:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**:

- *Escuelas de Familias y Programa de Tratamiento a Familias con Menores (ETF, Decreto 100/2022)*: Asesoramiento socioeducativo a familias sobre la gestión de la sexualidad adolescente, dotando a los progenitores de pautas comunicativas para superar tabúes, abordar el consumo de pantallas y supervisar de forma preventiva el acceso digital.

2. **Implementación Local del Programa Forma Joven en Utrera**:

- Coordinación intersectorial del Educador/a Social municipal con los equipos de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (Centros de Salud **Utrera Norte y Utrera Sur**) y los departamentos de orientación de los institutos de secundaria del municipio: **IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes e IES Virgen de Consolación**.
- Dinamización de talleres socioeducativos en aulas y en las Asesorías de Forma Joven sobre asertividad sexual, colocación práctica del preservativo, deconstrucción del porno violento y desarticulación de los mitos del amor romántico.

3. **Centro de Información a la Mujer (CIM) de Utrera y Área de Igualdad**:

- Talleres para la prevención de la violencia machista entre adolescentes y sensibilización sobre ciberviolencias sexuales (*sexting* no consentido, cibercirrosis relacional, control en redes sociales).

4. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:

- Talleres de educación afectivo-sexual orientados a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad social, rompiendo barreras de acceso a métodos de doble barrera y reforzando la autoestima corporal frente a los mandatos patriarcales.

5. **Cobertura Itinerante en las Pedanías Rurales de Utrera**:

- Garantizar el acceso a talleres de salud afectivo-sexual para la juventud residente en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, evitando el aislamiento territorial en el acceso a recursos preventivos y asesoramiento confidencial.

E. FUENTES OFICIALES Y BIBLIOGRAFÍA CONSOLIDADA

- **Amezúa, E. (1979)**. *La erótica española: Teoría y práctica de la sexología*. Sedmay.
- **Bandura, A. (1977)**. *Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*. Psychological Review, 84(2), 191-215.
- **Bisquerra, R. (2000)**. *Educación emocional y bienestar*. Praxis.
- **Bowlby, J. (1980)**. *Attachment and Loss: Vol. 3. Loss: Sadness and Depression*. Basic Books.
- **España (2010)**. *Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo*. BOE nº 55, de 4 de marzo de 2010.
- **España (2021)**. *Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*. BOE nº 134, de 5 de junio de 2021.
- **España (2022)**. *Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual*. BOE nº 216, de 7 de septiembre de 2022.
- **España (2023)**. *Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010*. BOE nº 51, de 1 de marzo de 2023.
- **España (2023)**. *Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI*. BOE nº 51, de 1 de marzo de 2023.
- **Fundación FAD Juventud (2022)**. *Jóvenes y pornografía: Consumo, percepciones y efectos*. FAD.
- **Goleman, D. (1995)**. *Emotional Intelligence*. Bantam Books.

- **Junta de Andalucía (2017)**. *Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía*. BOJA nº 4, de 5 de enero de 2018.
- **Junta de Andalucía (2021)**. *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía (2022)**. *Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores*. BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022.
- **Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., & Martin, C. E. (1948)**. *Sexual Behavior in the Human Male*. W. B. Saunders.
- **López Sánchez, F. (2005)**. *La educación sexual de los hijos*. Pirámide.
- **López Sánchez, F. (2018)**. *Educación sexual y afectiva en la infancia y adolescencia*. Pirámide.
- **Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1966)**. *Human Sexual Response*. Little, Brown and Company.
- **OMS / BZgA (2010)**. *Estándares de Educación Sexual para Europa: Marco para diseñadores de políticas, autoridades educativas y sanitarias y especialistas*. Oficina Regional de la OMS para Europa y BZgA.
- **Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006)**. *Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health*. OMS.
- **Rogers, C. R. (1961)**. *On Becoming a Person*. Houghton Mifflin.
- **Save the Children (2020)**. *(Des)información sexual: Pornografía y adolescencia*. Save the Children España.
- **UNESCO (2018)**. *Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: Un enfoque basado en la evidencia*. UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y OMS.
- **World Association for Sexual Health (WAS) (2014)**. *Declaration of Sexual Rights*. WAS.

Tema 44 — Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. Intervención desde los Servicios Sociales Municipales

1. Introducción y Marco Normativo del Absentismo Escolar

El derecho a la educación constituye un derecho humano fundamental y uno de los pilares estructurales del Estado social y democrático de derecho. La **Constitución Española de 1978**, en su **artículo 27**, consagra el derecho de todos a la educación, reconociendo la libertad de enseñanza y estableciendo que **la enseñanza básica es obligatoria y gratuita** (artículo 27.4 CE). Para garantizar la eficacia real de este derecho fundamental, los poderes públicos están obligados a articular mecanismos de garantía, tutela y remoción de obstáculos (**artículo 9.2 CE**), velando por que ningún menor se vea privado de la formación integral necesaria para su libre desarrollo personal y su inserción social.

El marco legislativo sectorial estatal se articula en la **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**. Dicha ley establece que la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad, abarcando de forma obligatoria y continua **desde los 6 hasta los 16 años de edad** (comprendiendo seis cursos de Educación Primaria y cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria). El **artículo 4.2 de la LOE** impone a los padres, madres o tutores legales la ineludible obligación de garantizar la asistencia diaria y regular del alumnado a las clases lectivas en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

1.1. Competencias Municipales en Materia Educativa

En el ámbito de la administración local, el absentismo escolar no es una competencia ajena o secundaria, sino una **competencia propia municipal obligatoria**: * El **artículo 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, atribuye a los municipios competencias propias en materia de:

> *"Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial."* * La **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, en su **artículo 9.22**, reitera la competencia propia de los ayuntamientos andaluces para la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la prevención del absentismo y abandono escolar.

1.2. Marco Jurídico de la Infancia y los Servicios Sociales en Andalucía

- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**: En sus **artículos 18 y 20**, califica de forma taxativa el **absentismo escolar grave o reiterado** como uno de los indicadores cualificados y determinantes de la **situación de riesgo** de la persona menor de edad, obligando a los Servicios Sociales Comunitarios a intervenir en el medio familiar para remover las causas de la inasistencia y preservar la integridad del menor en su entorno biológico.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**: En su **artículo 28**, atribuye a los Servicios Sociales Comunitarios la función expresa de coordinarse con los servicios educativos para

garantizar una atención integral continuada a la infancia (función 13.ª), así como la detección, prevención y abordaje terapéutico de menores en riesgo (funciones 25.ª y 26.ª).

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**: Sus **artículos 12 y 179** ordenan la cooperación interadministrativa permanente con las Corporaciones Locales para la prevención del absentismo y el fracaso escolar mediante planes locales de intervención coordinada.

---

2. El Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar en Andalucía

La política pública de la Junta de Andalucía para abordar este fenómeno se formalizó mediante el **Acuerdo de 25 de noviembre de 2003**, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el **Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar** (**BOJA núm. 235, de 5 de diciembre de 2003**).

El desarrollo normativo y protocolario del Plan Integral se aprobó mediante la **Orden de 19 de septiembre de 2005** (**BOJA núm. 202, de 17 de octubre de 2005**), modificada parcialmente por la **Orden de 19 de diciembre de 2005** (**BOJA núm. 248, de 23 de diciembre de 2005**). Esta orden unificó los criterios de intervención de las administraciones educativa y local en Andalucía.

2.1. Concepto y Umbrales Cuantitativos de Alarma

La **Orden de 19 de septiembre de 2005** define el **absentismo escolar** como:

> *"La falta de asistencia regular y continuada a clase del alumnado en edad de escolaridad obligatoria (6 a 16 años), sin causa debidamente justificada."*

Para dotar de operatividad técnica a la intervención y evitar disparidades entre centros, la orden establece los **umbrales oficiales de alarma mensual** a partir de los cuales se considera formalmente que un alumno se encuentra en situación de absentismo escolar y resulta preceptiva la activación del protocolo institucional:

UMBRALES OFICIALES DE ABSENTISMO ESCOLAR (ORDEN 19/09/2005)	
ETAPA EDUCATIVA	UMBRAL DE ALARMA MENSUAL (FALTAS SIN JUSTIFICAR)
EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 años)	Falta de asistencia de 5 DÍAS LECTIVOS en el periodo de UN MES.
EDUCACIÓN SECUNDARIA (12-16)	Falta de asistencia de 25 HORAS DE CLASE en el periodo de UN MES.

(Criterio adicional de gravedad): En el ámbito técnico de los Servicios Sociales Comunitarios, se considera **absentismo de alta intensidad o crónico** cuando las faltas de asistencia injustificadas superan el **50% de las horas o días lectivos mensuales**, o cuando la incomparecencia se prolonga de forma ininterrumpida durante más de quince días lectivos sin causa médica o de fuerza mayor acreditada.

2.2. Tipología y Modalidades de Absentismo Escolar

El Plan Integral andaluz y la praxis técnica socioeducativa clasifican el absentismo en diversas tipologías en función de su manifestación temporal, intensidad y causas subyacentes: 1. **Absentismo pasivo o interior**: El alumno asiste físicamente al centro y al aula, pero mantiene una actitud de desconexión absoluta, rechazo o inhibición total hacia las tareas pedagógicas y las normas de convivencia. 2. **Absentismo de baja intensidad**: Caracterizado por retrasos reiterados a primera hora lectiva o faltas de asistencia esporádicas y aisladas (1 o 2 días al mes), habitualmente toleradas o enmascaradas por la familia. 3. **Absentismo de media intensidad**: Faltas de asistencia periódicas y concentradas en determinadas jornadas lectivas (habitualmente lunes o viernes), o en

módulos horarios concretos para eludir materias específicas. 4. **Absentismo crónico o de alta intensidad**: Incomparecencia sistemática y continuada a más de la mitad del horario lectivo mensual, que fractura el proceso de aprendizaje y coloca al menor en riesgo de exclusión social. 5. **Desescolarización**: Situación de la persona menor de edad en edad de escolaridad obligatoria que no se encuentra matriculada en ningún centro educativo sostenido con fondos públicos, o que, habiendo formalizado matrícula, no se ha incorporado nunca a las aulas durante el curso. 6. **Abandono escolar prematuro**: Alumnado que, tras alcanzar los 16 años (límite de la escolaridad obligatoria), abandona el sistema educativo sin haber obtenido el título de Graduado en ESO ni haber cursado ciclos formativos de Formación Profesional.

2.3. Factores Multidimensionales del Absentismo

El Plan Integral subraya que el absentismo no es un hecho aislado, sino un síntoma multicausal en el que interactúan factores de diversa índole: * **Factores familiares**: Desestructuración convivencial, negligencia en los cuidados básicos, escasa valoración de la educación formal, sobrecarga de responsabilidades domésticas en menores (cuidado de hermanos, tareas del hogar) o justificación parental de la inasistencia. * **Factores socioeconómicos**: Situaciones de exclusión extrema, pobreza severa, precariedad habitacional, actividades de venta ambulante, trabajo infantil sumergido o pertenencia a colectivos vulnerables en infravivienda. * **Factores escolares**: Fracaso escolar continuado, dificultades de aprendizaje no diagnosticadas (NEE/NEAE), desmotivación, desfase curricular significativo, situaciones de acoso escolar (*bullying*) o ciberacoso. * **Factores individuales**: Problemas de salud mental, baja tolerancia a la frustración, adicciones a sustancias o adicciones comportamentales (redes sociales, videojuegos), y dinámicas de pandillaje o conductas disruptivas.

---

3. Estructura Organizativa y Órganos Colegiados en Andalucía

El Plan Integral y la Orden de 19 de septiembre de 2005 articulan una estructura territorializada en tres niveles colegiados interconectados:

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|             ESTRUCTURA COLEGIADA DEL PLAN INTEGRAL DE ABSENTISMO EN ANDALUCÍA                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. ÁMBITO REGIONAL: COMISIÓN REGIONAL DE ABSENTISMO ESCOLAR                                   |
|    - Coordinación entre Consejerías (Educación, Inclusión/Servicios Sociales, Salud, Empleo, FAMP)|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. ÁMBITO PROVINCIAL: COMISIÓN PROVINCIAL DE ABSENTISMO ESCOLAR                               |
|    - Seguimiento provincial, coordinación de inspección educativa y resolución de casos complejos |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. ÁMBITO LOCAL: COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR                                     |
|    - Presidida por el Alcalde/Alcaldesa o Concejal/a delegado/a de Educación.                 |
|    - Integrada por Servicios Sociales Municipales, Centros Educativos, Policía Local y AMPAs.     |
|    - Brazo operativo directo: EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR (EMAE).          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. La Comisión Municipal de Absentismo Escolar

La **Comisión Municipal para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar** constituye el órgano de máxima coordinación en el ámbito territorial local. Se constituye en cada municipio mediante acuerdo formal entre la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación y el Ayuntamiento correspondiente.

A) Composición Preceptiva

1. **Presidencia**: La persona titular de la **Alcaldía** del Ayuntamiento o el **Concejal o Concejala delegado/a** en quien delegue (habitualmente Educación o Servicios Sociales).

2. **Representantes de los Servicios Sociales Municipales**: Técnico/a Medio de **Educación Social** y **Trabajador/a Social** del Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
3. **Representantes de la Administración Educativa**: Miembros del Servicio Provincial de **Inspección de Educación** y representantes de los **Equipos de Orientación Educativa (EOE)**.
4. **Representantes de los Centros Docentes**: Direcciones y responsables de los Departamentos de Orientación de los colegios de Primaria e institutos de ESO del municipio.
5. **Representación de las Familias**: Representantes de las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (**AMPAs**).
6. **Representación Policial**: Mandos o agentes especializados de la **Policía Local** (adscritos al programa de Agente Tutor).
7. **Secretaría**: Un funcionario o funcionaria de la Administración Local.

B) Funciones de la Comisión Municipal

- Diseñar y aprobar el **Plan Local o Protocolo Municipal de Intervención** contra el absentismo escolar.
- Analizar los listados mensuales de alumnado absentista remitidos por los centros docentes de la localidad.
- Coordinar las actuaciones técnicas de los distintos departamentos municipales y los centros educativos.
- Tomar decisiones sobre la derivación de expedientes a la Comisión Provincial, a los Servicios de Protección de Menores o a la Fiscalía de Menores.
- Evaluar semestral y anualmente la evolución de los índices de absentismo en el municipio.

3.2. El Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)

En municipios de gran población como el **Ayuntamiento de Utrera**, la Comisión Municipal cuenta con un órgano técnico y ejecutivo permanente: el **Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**. Integrado fundamentalmente por el **Técnico Medio de Educación Social** y el **Trabajador/a Social** de los Servicios Sociales Comunitarios, el EMAE se reúne con periodicidad mensual o quincenal para examinar caso por caso, realizar las valoraciones sociofamiliares y coordinar la intervención sobre el terreno.

---

4. El Protocolo de Actuación por Fases

El protocolo de actuación ante una situación de absentismo escolar se estructura en **seis fases progresivas**, donde la intervención socioeducativa municipal actúa como bisagra central:

```
[FASE 1: CENTRO EDUCATIVO] -> Tutor/a, control Séneca, entrevista familiar, orientación (EOE)
           | (Si persisten >5 días en Primaria o >25 horas en ESO sin justificar)
           ▼
[FASE 2: DERIVACIÓN Y APERTURA] -> Recepción en Servicios Sociales Municipales / EMAE
           |
           ▼
[FASE 3: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA MUNICIPAL] -> Educador/a Social: PIS, visita domicilio,
           |                                        Acuerdo de Compromiso, AEF, Policía Tutor
           ▼
[FASE 4: COMISIÓN MUNICIPAL] -> Análisis colegiado del caso, acuerdos institucionales
           | (Si persiste el absentismo por causa familiar contumaz)
           ▼
[FASE 5: COMISIÓN PROVINCIAL / PROTECCIÓN MENORES] -> Inspección y Delegación Territorial
           | (Declaración de Situación de Riesgo - Ley 4/2021)
           ▼
[FASE 6: VÍA JUDICIAL (ÚLTIMA RATIO)] -> Remisión formal a la FISCALÍA DE MENORES
                                         (Delito de abandono de familia, art. 226 Código Penal)
```

Fase 1: Detección e Intervención Interna en el Centro Docente

- **Control y registro diario**: El profesorado registra las faltas en el sistema informático **Séneca**.
- **Actuación tutorial**: Ante las primeras inasistencias, el tutor/a contacta telefónicamente con los progenitores para recabar justificación.
- **Entrevista formal**: Si las faltas alcanzan el umbral de alarma (**5 días en Primaria o 25 horas en ESO en un mes**), la Jefatura de Estudios convoca a la familia a una entrevista por escrito. Se analiza la situación y se suscribe un primer compromiso escolar.
- **Intervención del Equipo de Orientación (EOE) / Departamento de Orientación**: Valoración de posibles dificultades de aprendizaje o conflictividad entre iguales.
- **Derivación**: Agotadas las medidas del centro sin resultado positivo, la Dirección del centro emite la **hoja de notificación de absentismo** y remite formalmente el expediente al **Equipo Técnico Municipal / Servicios Sociales Comunitarios**.

Fase 2: Recepción y Apertura de Expediente en Servicios Sociales Municipales

- Entrada del expediente en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera.
- Comprobación de antecedentes sociales de la unidad familiar en el sistema **SIUSS / NetCoas**.
- Asignación del caso al **Técnico Medio de Educación Social** del equipo básico o del EMAE.

Fase 3: Intervención Socioeducativa Directa (El Educador/a Social)

Constituye el núcleo técnico de la intervención municipal: 1. **Citación y entrevista socioeducativa**: Contacto con los progenitores y el menor en el centro de servicios sociales. 2. **Visita domiciliaria**: El Educador Social se traslada al domicilio para observar directamente las condiciones de habitabilidad, rutinas horarias, dinámica familiar y clima relacional. 3. **Elaboración del Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Diagnóstico pedagógico y fijación de objetivos operativos a corto y medio plazo. 4. **Acuerdo de Compromiso Socioeducativo**: Documento contractual firmado por la familia, el menor y el Educador Social, donde los progenitores se comprometen formalmente a la regularización horaria y escolar, y los servicios sociales ofrecen recursos de apoyo. 5. **Movilización de prestaciones del Catálogo andaluz (Decreto 48/2025)**: * Prestación *2.1.2: Atención social, psicológica y educativa a la infancia y familia*. * Tramitación de **Ayudas Económicas Familiares (AEF - prestación garantizada 2.2.13)** si existen carencias de alimentación, transporte escolar, libros o ropa básica que impidan la asistencia. * Si se constata una dinámica familiar gravemente disfuncional o negligente, derivación al **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF - prestación garantizada 3.1.2)**. 6. **Actuación coordinada con la Policía Local (Agente Tutor)**: Patrullas preventivas en parques, plazas y establecimientos de Utrera en horario lectivo, procediendo a la identificación de menores y su traslado al centro escolar o entrega a Servicios Sociales.

Fase 4: Dictamen en la Comisión Municipal de Absentismo Escolar

El EMAE eleva el informe de seguimiento del caso a la Comisión Municipal. Si la familia colabora y se regulariza la asistencia escolar, el expediente se mantiene en seguimiento activo y posterior archivo. Si los progenitores muestran pasividad, desinterés manifiesto o desobediencia voluntaria, la Comisión dicta resolución de derivación al nivel provincial.

Fase 5: Derivación a la Comisión Provincial e Inspección Educativa

El caso se remite a la Comisión Provincial de Absentismo Escolar y al Servicio de Inspección de Educación. Simultáneamente, conforme a la **Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, la persistencia injustificada del absentismo motiva la apertura formal de un **expediente de situación de riesgo** del menor ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Familias e Igualdad.

Fase 6: Vía Judicial y Remisión a la Fiscalía de Menores (Última Ratio)

La vía penal es de naturaleza subsidiaria y de estricta *última ratio*. Procede únicamente cuando se han agotado todas las vías persuasivas, educativas, asistenciales y mediadoras posibles, y consta fehacientemente una **conducta dolosa o contumaz de los progenitores**: * **Delito tipificado**: **Artículo 226 del Código Penal** (abandono de familia):

> *"1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses."* * **Instrucción de la Fiscalía**: La Fiscalía de Protección de Menores incoa diligencias preprocesales, pudiendo formalizar querella penal contra los progenitores o instar medidas de privación o suspensión de la patria potestad ante la jurisdicción civil.

---

5. El Papel Técnico del Educador/a Social (A2) en el Ayuntamiento de Utrera

En el contexto específico del **Ayuntamiento de Utrera**, el Técnico Medio de Educación Social (A2) ejerce el rol de articulador técnico en la **Comisión Municipal para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar** y en el **Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**:

1. **Diagnóstico Pedagógico y Relacional**: Análisis en profundidad de la trayectoria escolar del alumno, motivación intrínseca, habilidades cognitivas, competencias parentales de crianza y grado de estructuración del hogar.
2. **Mediación Familiar y Escolar**: Ejercicio de mediador neutral entre las exigencias académicas del centro docente (normativa de convivencia) y las resistencias, barreras culturales o dificultades socioeconómicas de la familia.
3. **Acompañamiento en el Medio Abierto**: Salida del despacho municipal hacia el entorno vital del menor (barrios de Utrera, zonas desfavorecidas), realizando un modelado directo de hábitos: pautas de sueño y descanso, supervisión del despertar matutino y acompañamiento físico puntual en la reincorporación al centro.
4. **Coordinación Intersectorial con la Estrategia ERACIS+**: En barriadas vulnerables de Utrera, el absentismo escolar está estrechamente vinculado a procesos de exclusión de larga duración; el Educador Social vincula el absentismo a planes de inserción sociolaboral comunitaria de los progenitores.
5. **Prevención Comunitaria**: Organización de talleres socioeducativos en la Casa de la Juventud y centros cívicos de Utrera sobre habilidades sociales, prevención de adicciones a nuevas tecnologías, ocio saludable y apoyo al estudio.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Cifras, Plazos y Referencias Clave)

Parámetro / Concepto	Valor Oficial / Referencia Exacta	Precepto Legal / Detalle
Aprobación del Plan Integral	**Acuerdo de 25 de noviembre de 2003**	Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA 235 de 05/12/2003)
Orden de Desarrollo del Protocolo	**Orden de 19 de septiembre de 2005**	BOJA núm. 202, de 17 de octubre de 2005 (modificada en dic/2005)
Umbral Alarma Educación Primaria	**5 DÍAS LECTIVOS en el periodo de UN MES**	Orden de 19 de septiembre de 2005 (faltas sin justificar)
Umbral Alarma Educación Secundaria	**25 HORAS DE CLASE en el periodo de UN MES**	Orden de 19 de septiembre de 2005 (faltas sin justificar)
Absentismo Crónico o Severo	Inasistencia **superior al 50% del horario lectivo**	O incomparecencia continua más de 15 días lectivos
Edad de Escolaridad Obligatoria	De los **6 a los 16 años** (ambos inclusive)	Artículo 4.2 LOE 2/2006 (modificada por LOMLOE 3/2020)
Competencia Municipal de Vigilancia	**Competencia propia municipal**	Artículo 25.2.n) LRBRL 7/1985 y art. 9.22 LAULA 5/2010
Calificación como Situación de Riesgo	Indicador legal de **riesgo de la persona menor**	Artículos 18 y 20 de la Ley 4/2021 de Infancia de Andalucía
Presidencia Comisión Municipal	**Alcalde/Alcaldesa o Concejal/a delegado/a**	Orden de 19 de septiembre de 2005
Órgano Técnico Ejecutivo Local	**Equipo Técnico Municipal de Absentismo (EMAE)**	Integrado por Educador/a Social y Trabajador/a Social
Delito Penal por Absentismo Injustificado	**Delito de abandono de familia (art. 226 CP)**	Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses
Niveles Colegiados del Plan	**3 niveles** (Regional, Provincial y Municipal)	Orden de 19 de septiembre de 2005
Sistema Informático de Registro	Sistema de Gestión Séneca	Registro diario de faltas por el profesorado
Instrumento Técnico Municipal	**Proyecto de Intervención Social (PIS)**	Artículo 46 Ley 9/2016 y Acuerdo de Compromiso Socioeducativo
Prestación de Servicios Sociales	Prestación **2.1.2** del Catálogo Andaluz	Decreto 48/2025 (Atención social, psicológica y educativa)

B. Esquema para Repaso Rápido

```
PLAN INTEGRAL DE ABSENTISMO ESCOLAR EN ANDALUCÍA (ORDEN 19/09/2005)
 │
 ├── 1. MARCO LEGAL BÁSICO
 │    ├── Escolaridad obligatoria: 6 a 16 años (art. 4 LOE / art. 27 CE)
 │    ├── Competencia municipal PROPIA de vigilancia: art. 25.2.n) LRBRL 7/1985
 │    └── Calificación jurídica: Situación de RIESGO de la persona menor (Ley 4/2021)
 │
 ├── 2. UMBRALES OFICIALES DE ALARMA MENSUAL (TEST PURO)
 │    ├── EDUCACIÓN PRIMARIA : 5 DÍAS LECTIVOS en un mes sin justificar
 │    ├── EDUCACIÓN SECUNDARIA: 25 HORAS DE CLASE en un mes sin justificar
 │    └── Absentismo Crónico   : Faltas superiores al 50% de las horas/días lectivos
 │
 ├── 3. ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN
 │    ├── Comisión Regional de Absentismo Escolar
 │    ├── Comisiones Provinciales de Absentismo Escolar
 │    └── COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR (Ayuntamiento de Utrera)
 │         ├── Preside: Alcaldía / Delegación de Educación
 │         ├── Vocales: Servicios Sociales (Educador/a Social), Centros, Policía Local, AMPAs
 │         └── Brazo técnico: Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)
 │
 └── 4. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN 6 FASES
      ├── Fase 1: CENTRO EDUCATIVO (Séneca, tutor/a, citación familiar, orientación EOE)
      ├── Fase 2: DERIVACIÓN A SERVICIOS SOCIALES (Apertura de expediente en CSSC/EMAE)
      ├── Fase 3: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA (Educador Social: PIS, visita, acuerdo, AEF)
      ├── Fase 4: COMISIÓN MUNICIPAL (Análisis del caso y dictamen)
      ├── Fase 5: COMISIÓN PROVINCIAL / PROTECCIÓN MENORES (Expediente de riesgo)
      └── Fase 6: VÍA JUDICIAL (Fiscalía de Menores -> Delito art. 226 Código Penal)
```

C. Trampas del Test

1. **La trampa de los umbrales cruzados de faltas**: Pregunta clásica de examen: *"En Educación Primaria se considera absentismo cuando las faltas alcanzan 25 horas lectivas al mes"*. **Falso**: En Educación Primaria se computan **días lectivos completos (5 días en un mes)**; las **25 horas lectivas en un mes** corresponden exclusivamente a **Educación Secundaria Obligatoria (ESO)** (Orden de 19/09/2005).
2. **La trampa de la edad de escolaridad obligatoria**: Afirmar que *"la escolaridad obligatoria en Andalucía comprende desde el segundo ciclo de Educación Infantil (3 años) hasta los 18 años"*. **Falso**: La escolaridad obligatoria en todo el Estado abarca estrictamente de los **6 a los 16 años** (art. 4 LOE). La etapa 3-6 años y el Bachillerato/FP son voluntarias, por lo que legalmente no opera sobre ellas el delito de abandono de familia ni el protocolo sancionador de absentismo.
3. **La trampa de la competencia municipal en absentismo**: Plantear que *"el absentismo escolar es una competencia exclusiva de la Consejería de Educación, careciendo los Ayuntamientos de competencias propias sobre la materia"*. **Falso**: El artículo 25.2.n) de la LRBRL atribuye a los municipios **competencia propia** para participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
4. **La trampa de la calificación de desamparo automático**: Afirmar que *"la acumulación de un 50% de faltas injustificadas determina automáticamente la declaración de desamparo y la asunción de tutela por la Junta"*. **Falso**: Conforme a la Ley 4/2021 de Infancia, el absentismo escolar se califica inicialmente como **situación de riesgo** (gestión local), manteniéndose al menor con su familia mientras se interviene socioeducativamente. Solo pasaría a desamparo si concurre un abandono grave y desatención absoluta de todas las necesidades vitales.
5. **La trampa de la prescripción penal directa**: Pregunta de supuesto: *"Ante un caso de absentismo de 6 días en Primaria, el centro escolar debe remitir denuncia directa a la Fiscalía de Menores"*. **Falso**: La vía penal (art. 226 CP) es de estricta **última ratio**. Requiere agotar previamente todas las fases del protocolo (centro, intervención socioeducativa de Servicios Sociales Comunitarios y Comisión Municipal).
6. **La trampa de la presidencia de la Comisión Municipal**: Indicar que la Comisión Municipal de Absentismo la preside *"el Inspector de Educación de la zona"*. **Falso**: La presidencia corresponde por ley al

Alcalde o Alcaldesa, o al **Concejal o Concejala** en quien delegue (Orden de 19 de septiembre de 2005).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Se remite al Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera el expediente de un alumno de 13 años matriculado en 2º de ESO en un IES de la localidad. Acumula 38 horas lectivas injustificadas en el último mes (superando ampliamente el umbral de 25 horas). El tutor y la orientadora del centro informan de que la madre no ha comparecido a las dos citaciones escritas enviadas por el instituto. Se sospecha una situación de desestructuración familiar, dificultades económicas y consumo incipiente de alcohol en espacios públicos durante el horario escolar.

Intervención técnica del Técnico Medio de Educación Social (A2): 1. **Recepción y Registro**: Alta del expediente en los Servicios Sociales Comunitarios de Utrera y comprobación de antecedentes en NetCoas/SIUSS. 2. **Intervención en el Medio y Visita Domiciliaria**: * Ante la falta de respuesta a las cartas del centro educativo, el Educador/a Social realiza una **visita domiciliaria no anunciada** junto con el Trabajador/a Social o el Agente Tutor de la Policía Local de Utrera. * Se entrevista a la madre y al menor en su contexto convivencial, detectando una situación de sobrecarga monoparental, depresión no tratada en la progenitora y pérdida de control sobre los horarios del adolescente. 3. **Formalización del Proyecto de Intervención Social (PIS) y Acuerdo**: * Citación en el centro comunitario y firma del **Acuerdo de Compromiso Socioeducativo**: fijación de horarios de descanso nocturno, control conjunto de la agenda escolar y compromiso materno de asistencia semanal a sesiones educativas. * Concesión de **Ayudas Económicas Familiares (AEF - prestación garantizada 2.2.13)** para asegurar la cobertura de necesidades materiales básicas. * Derivación de la madre a los servicios de salud mental del SAS en Utrera. 4. **Intervención con el Menor y Agente Tutor**: * Sesiones socioeducativas quincenales con el menor sobre motivación académica, habilidades de relación entre iguales y alternativas de ocio sano en la Casa de la Juventud de Utrera. * Coordinación con la patrulla de Policía Local (Agente Tutor) para el control preventivo en los parques aledaños al instituto durante el horario de clase. 5. **Seguimiento y Cierre**: Si tras dos meses de intervención técnica las faltas se reducen a cero y el alumno se reengancha al ritmo escolar, el Educador Social emite informe favorable de evolución a la Comisión Municipal y propone el archivo del expediente con seguimiento periódico. Si persiste la inasistencia por rechazo voluntario de la madre, se eleva el caso a la Comisión Provincial y Fiscalía de Menores.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Acuerdo de 25 de noviembre de 2003**, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (*BOJA núm. 235, de 5 de diciembre de 2003*).
- **Orden de 19 de septiembre de 2005**, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (*BOJA núm. 202, de 17 de octubre de 2005*).
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo**, de Educación (LOE), modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre** (LOMLOE).
- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre**, de Educación de Andalucía (LEA) (*BOJA núm. 252, de 26 de diciembre de 2007*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (*BOJA núm. 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Artículo 25.2.n).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 248, de 29 de diciembre de 2016*).
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal. Artículo 226.

- **Decreto 48/2025, de 24 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2025*).

Tema 45 — La evaluación sistemática de programas. Objetivos y fundamentación. Aspectos metodológicos de la evaluación

1. Concepto, Objetivos y Fundamentación de la Evaluación Sistemática de Programas

En el marco del Estado social y democrático de derecho y, de manera específica, en el diseño y gestión de las políticas públicas de intervención social, la **evaluación sistemática de programas** se ha consolidado como un componente técnico, ético, metodológico y político insoslayable. Lejos de constituir un mero trámite administrativo final o una fiscalización burocrática del gasto, la evaluación representa una fase consustancial a todo el ciclo de las políticas públicas y de la planificación socioeducativa, orientada al aprendizaje institucional, la mejora de la calidad y la optimización del impacto en la ciudadanía.

1.1. Concepto Técnico de Evaluación de Programas

En las ciencias sociales y de la administración pública, la evaluación de programas ha sido definida por los principales teóricos internacionales:

- Para **Michael Scriven (1967)**, evaluar consiste esencialmente en:

> *"Determinar el mérito, el valor o la valía de algo, utilizando criterios explícitos y evidencias empíricas."*

- Para **Peter Rossi y Howard Freeman (1993)**:

> *"La evaluación de programas es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social para valorar la conceptualización, el diseño, la implementación y la utilidad de los programas de intervención social."*

- En el ámbito socioeducativo andaluz, podemos definir la **evaluación sistemática de programas** como un **proceso científico, riguroso, continuo, participativo y valorativo** de recolección, sistematización y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre las necesidades, el diseño, la ejecución y los resultados de un programa socioeducativo, con la finalidad primordial de emitir juicios de valor técnicamente fundamentados que orienten la **toma de decisiones racionales**, aseguren la **rendición de cuentas (*accountability*)** y promuevan la **mejora continua de la intervención**.

1.2. Delimitación Terminológica y Diferenciaciones Clave de Examen

En las pruebas selectivas de acceso a la función pública técnica, es preceptivo delimitar con exactitud epistemológica el concepto de evaluación frente a términos afines con los que frecuentemente se confunde:

DESLINDE CONCEPTUAL EN TORNO A LA EVALUACIÓN		
CONCEPTO	DEFINICIÓN TÉCNICA	DIFERENCIA CON EVALUAR
1. MEDIR (MEDICIÓN)	Asignar números o símbolos a objetos o propiedades según reglas fijas.	Medir solo cuantifica un atributo; evaluar exige emitir un juicio de valor sobre ese dato medido.
2. CALIFICAR	Expresar formalmente un juicio de valor mediante una escala o nota.	Es un acto sancionador o acreditativo; evaluar es un proceso pedagógico y comprehensivo continuo.
3. INVESTIGAR	Producir conocimiento nuevo, generalizable y con validez universal.	Investigar busca leyes generalizables; evaluar busca valorar un programa concreto para decidir.
4. CONTROLAR / FISCALIZAR	Verificar la adecuación a normas y legalidad formal o financiera.	Controlar fiscaliza la norma; evaluar indaga en la eficacia, pertinencia y transformación social.

- **Evaluar vs. Medir**: La medición proporciona el dato empírico descriptivo (por ejemplo: *"el programa atendió a 45 menores y el absentismo se redujo un 30%"*). La evaluación compara ese dato con estándares, metas o criterios previos para emitir un juicio valorativo: *"la reducción del 30% es un resultado altamente satisfactorio y pertinente dada la gravedad del contexto familiar inicial"*.
- **Evaluar vs. Investigar Socialmente**: Aunque la evaluación utiliza los métodos y técnicas de la investigación social (encuestas, entrevistas, análisis estadístico), su propósito no es la generación de teorías científicas de validez universal, sino la **toma de decisiones operativas y políticas** sobre un programa concreto en un contexto sociohistórico determinado.

1.3. Objetivos y Finalidades de la Evaluación

La evaluación sistemática de programas en los Servicios Sociales Comunitarios persigue una cuádruple finalidad interconectada:

1. **Finalidad de Toma de Decisiones (*Decision-Making*)**: Proporcionar información empírica contrastada y oportuna a los responsables técnicos y políticos para fundamentar la continuidad, reforma, reorientación metodológica, ampliación presupuestaria o extinción de un programa.
2. **Finalidad de Rendición de Cuentas (*Accountability*)**: Justificar de manera transparente ante la ciudadanía, los órganos de gobierno corporativo (Pleno municipal) y las administraciones financiadoras (Junta de Andalucía, ministerios) el destino, la legalidad y la eficiencia social de los recursos públicos invertidos.
3. **Finalidad de Aprendizaje Organizativo y Mejora Continua**: Generar conocimiento técnico aplicable en la propia organización (*feed-forward*), identificando buenas prácticas, cuellos de botella y factores de éxito transferibles a futuros proyectos socioeducativos.
4. **Finalidad Ética y de Empoderamiento Social**: Verificar si la acción pública está garantizando de forma real los derechos subjetivos de los colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión, dando voz a las personas destinatarias en el juicio sobre la calidad del servicio recibido.

1.4. Fundamentación Jurídica y Administrativa

En el ordenamiento jurídico español y andaluz, la evaluación de programas sociales no es una práctica facultativa o discrecional, sino un **mandato normativo explícito**:

- **Constitución Española de 1978**: El **artículo 31.2** establece el principio programático imperativo del gasto público:

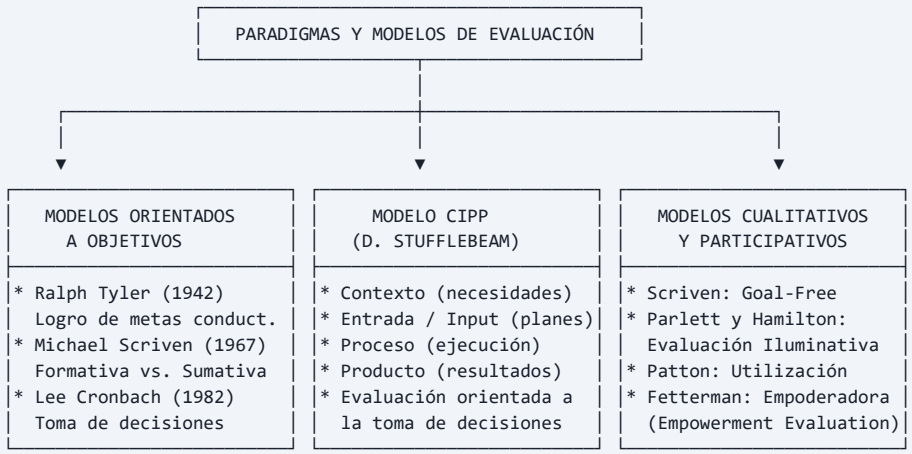
> *"El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los **criterios de eficiencia y economía**."*

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**:
- **Artículo 12.1.d)**: Consagra como principio rector del sistema la **evaluación continua de la calidad y de los resultados** de los servicios y prestaciones.
- **Artículo 59 y 60**: Establecen el marco de la planificación estratégica, prescribiendo que todo plan o programa de servicios sociales debe incorporar obligatoriamente un **sistema estructurado de seguimiento y evaluación** con indicadores cuantitativos y cualitativos contrastables.
- **Artículo 61**: Regula la **Gestión de la Calidad** en el Sistema Público de Servicios Sociales, orientada a la satisfacción de las personas usuarias y la mejora continua de procesos.
- **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**: Su artículo 3 consagra como principios generales de actuación de las administraciones públicas la **eficacia en el cumplimiento de los objetivos**, la **eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos**, y la **evaluación de los resultados de las políticas públicas**.

---

2. Modelos Teóricos Clásicos de Evaluación de Programas

La evolución epistemológica de la evaluación a lo largo del siglo XX y XXI ha generado diversos paradigmas teóricos que fundamentan la práctica evaluativa actual.



2.1. El Modelo de Consecución de Objetivos de Ralph Tyler (1942/1950)

Considerado unánimemente el **padre de la evaluación educativa sistemática**, **Ralph W. Tyler** formuló en la década de 1940 el primer modelo sistemático estructurado.

- **Fundamento**: La evaluación consiste en comparar directamente los **resultados reales alcanzados** con los **objetivos prefijados** en el diseño del programa.
- **Procedimiento**: Los objetivos deben formularse en términos de conductas observables y medibles. La evaluación mide la discrepancia entre el rendimiento esperado y el rendimiento observado.
- **Limitación histórica**: Modelo excesivamente lineal y reduccionista; ignora los efectos colaterales no previstos y desatiende los procesos intermedios de implementación.

2.2. Las Aportaciones Revolucionarias de Michael Scriven (1967/1972)

El filósofo y metodólogo **Michael Scriven** transformó radicalmente la disciplina con dos aportaciones conceptuales de obligada memorización para oposiciones:

A. Distinción Nuclear: Evaluación Formativa vs. Evaluación Sumativa (1967)

- **Evaluación Formativa**: Aquella que se realiza **durante el desarrollo o implementación del programa**. Su finalidad es proporcionar retroalimentación (*feedback*) inmediata al equipo técnico para introducir reajustes metodológicos, corregir desviaciones y perfeccionar el programa mientras está en curso. Scriven la resumió metafóricamente: *"Cuando el cocinero prueba la sopa, es evaluación formativa"*.
- **Evaluación Sumativa**: Aquella que se efectúa **al término de la intervención o al cierre de un ciclo completo**. Su finalidad es valorar la eficacia global, el mérito y el impacto final del programa, emitiendo un juicio definitivo orientado a decidir si debe continuar, cancelarse, certificarse o replicarse en otros contextos. Siguiendo la metáfora: *"Cuando los invitados prueban la sopa, es evaluación sumativa"*.

B. La Evaluación Libre de Metas (*Goal-Free Evaluation*, 1972)

Scriven advirtió del peligro de que los evaluadores sufran una "visión de túnel" si se limitan a buscar el cumplimiento de las metas oficiales redactadas por los diseñadores del programa. En la **evaluación libre de metas**, el evaluador ignora deliberadamente los objetivos formales propuestos y se dedica a observar y registrar **todos los efectos reales y consecuencias efectivas** generadas por la intervención, tanto las positivas como las negativas, las previstas como las imprevistas.

2.3. El Modelo CIPP de Daniel Stufflebeam (1971)

Daniel L. Stufflebeam y el Comité de Evaluación de Phi Delta Kappa formularon el célebre modelo **CIPP**, cuyo principio rector es:

> *"La evaluación no tiene por fin demostrar, sino perfeccionar."*

El modelo concibe la evaluación como un servicio continuo de información estructurado en **cuatro dimensiones consecutivas**:

Dimensión CIPP	Objeto de la Evaluación	Pregunta Clave	Decisión Asociada
C - Contexto (*Context*)	Valora las **necesidades reales**, carencias, problemas y oportunidades del entorno social.	*¿Qué necesidades deben atenderse?*	Decisiones de **planificación** (definir metas y prioridades).
I - Entrada o Insumos (*Input*)	Valora los **recursos disponibles**, capacidades del equipo, presupuestos y estrategias alternativas.	*¿Cómo debemos hacerlo?*	Decisiones de **estructuración** (diseño del proyecto y asignación).
P - Proceso (*Process*)	Monitoriza la **ejecución práctica**, las actividades diarias, barreras y dinámicas del equipo.	*¿Se está ejecutando según lo previsto?*	Decisiones de **implementación** (reajustes y control de calidad).
P - Producto (*Product*)	Mide y juzga los **resultados y efectos** alcanzados a corto, medio y largo plazo.	*¿Se lograron los objetivos y se resolvieron las necesidades?*	Decisiones de **reciclaje o terminación** (continuar o cerrar).

2.4. Modelos Cualitativos, Comprensivos y Participativos

En las últimas décadas, la complejidad de los programas sociales impulsó modelos basados en paradigmas interpretativos y sociocríticos:

- **Modelo de Lee Cronbach (1982)**: Concibe la evaluación como un proceso de comunicación y aprendizaje social. Prioriza la comprensión del contexto (*unidades, tratamientos, operaciones y contextos* - marco **utoc**)

para maximizar la utilidad del conocimiento en futuras decisiones políticas.

- **Modelo de Evaluación Iluminativa de Malcolm Parlett y David Hamilton (1972)**: Paradigma naturalista y holístico. No evalúa variables aisladas mediante test, sino que busca "iluminar" el complejo entramado del programa estudiando el *sistema de instrucción* y el *medio de aprendizaje*, prestando atención a las vivencias subjetivas de los participantes.
- **Evaluación Focalizada en la Utilización (*Utilization-Focused Evaluation*) de Michael Quinn Patton (1997/2008)**: Sostiene que una evaluación solo es válida si sus resultados son efectivamente utilizados por los usuarios reales (*stakeholders*). La evaluación se diseña a medida de quienes van a tomar decisiones.
- **Evaluación Empoderadora (*Empowerment Evaluation*) de David Fetterman (1994)**: Enfoque comunitario y democrático donde el evaluador externo deja de ser un juez técnico para convertirse en un facilitador que capacita a la comunidad y a los profesionales para autoevaluar su propia realidad y transformar sus programas.

---

3. Tipologías y Clasificación de la Evaluación de Programas

La evaluación sistemática de programas puede clasificarse con arreglo a múltiples criterios taxonómicos complementarios:

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA EVALUACIÓN	
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN	MODALIDADES EVALUATIVAS
1. Según el Momento Temporal	* Ex-Ante (Previa / Diagnóstica / Viabilidad) * Concomitante (Continua / Seguimiento / Monitoreo) * Ex-Post (Final / De Resultados e Impacto)
2. Según la Función	* Formativa (Procesual / Orientada a la mejora) * Sumativa (Terminal / De acreditación y eficacia)
3. Según los Agentes Evaluadores	* Interna (Equipo ejecutor del programa) * Externa (Evaluadores independientes ajenos) * Mixta (Comisión conjunta interna-externa) * Autoevaluación / Participativa (Destinatarios)
4. Según el Enfoque Metodológico	* Cuantitativa (Estadística, experimental/métrica) * Cualitativa (Hermenéutica, discursiva, vivencial) * Mixta o Triangulada (Integración multimétodo)

3.1. Según el Momento Temporal de Aplicación

1. **Evaluación Ex-Ante (Previa o Diagnóstica)**:

- Se ejecuta antes de la aprobación definitiva y puesta en marcha del programa.
- *Objetivo*: Evaluar la pertinencia de los objetivos respecto a las necesidades sociales reales diagnosticadas; analizar la coherencia interna del diseño; y determinar la viabilidad jurídica, técnica, organizativa y económica del proyecto.

1. **Evaluación Concomitante (Continua, Procesual, de Seguimiento o Monitoreo)**:

- Se ejecuta de forma sincrónica durante toda la fase de implementación del programa.
- *Objetivo*: Monitorizar el ritmo de ejecución del calendario; controlar el consumo presupuestario; detectar desvíos, cuellos de botella o resistencias de los usuarios; e introducir medidas correctoras de forma inmediata.

1. **Evaluación Ex-Post (Final, Terminal o de Impacto)**:

- Se ejecuta una vez concluida la intervención o transcurrido un periodo prefijado tras su cierre.
- *Objetivo*: Valorar el grado de consecución de los objetivos previstos (eficacia); cuantificar los costes reales respecto a los resultados (eficiencia); y medir las transformaciones duraderas provocadas en la población diana (impacto).

3.2. Según los Agentes Evaluadores

- **Evaluación Interna**: Realizada por los propios profesionales y técnicos que diseñan o ejecutan el programa (por ejemplo, el Educador/a Social y el Trabajador/a Social del CSSC de Utrera).
- *Ventajas*: Profundo conocimiento del contexto, bajo coste y aplicabilidad inmediata de las mejoras.
- *Riesgos*: Pérdida de objetividad, sesgos de autojustificación y dificultad para reconocer fallos estructurales.
- **Evaluación Externa**: Realizada por expertos, consultorías o entidades investigadoras independientes que no guardan relación jerárquica ni funcional con el programa.
- *Ventajas*: Máxima objetividad, rigor metodológico y credibilidad ante terceros.
- *Riesgos*: Desconocimiento de las dinámicas relacionales cotidianas, posible rechazo del equipo técnico y coste económico elevado.
- **Evaluación Mixta**: Combina las capacidades del equipo interno con la supervisión metodológica y neutralidad del evaluador externo. Constituye el modelo metodológicamente más equilibrado.
- **Evaluación Participativa**: Incorpora activamente a las personas usuarias, familias y organizaciones comunitarias como coevaluadores del programa.

---

4. Aspectos Metodológicos de la Evaluación de Programas

4.1. Los Criterios Normativos de Evaluación

Para emitir un juicio de valor científico y riguroso, la evaluación de programas sociales se estructura sobre un conjunto de **criterios evaluativos universales**, consolidados en la metodología internacional (CAD/OCDE):

CRITERIOS EVALUATIVOS FUNDAMENTALES	
CRITERIO	DEFINICIÓN TÉCNICA OPERATIVA
1. PERTINENCIA	Grado de adecuación de los objetivos del programa a las necesidades prioritarias reales y sentidas de la población.
2. COHERENCIA	Validez de la lógica interna del diseño: articulación adecuada entre diagnóstico, metas, actividades, metodología y recursos.
3. EFICACIA	Grado en que se han alcanzado los objetivos y metas previstos, con independencia de los recursos o costes utilizados.
4. EFICIENCIA	Relación económica y productiva entre los resultados obtenidos y los recursos (humanos, temporales, materiales) invertidos.
5. EFECTIVIDAD	Grado en que los resultados alcanzados provocan transformaciones reales, prácticas y perceptibles en condiciones cotidianas.
6. IMPACTO	Efectos netos a medio y largo plazo imputables al programa (positivos y negativos, previstos y no previstos).
7. SOSTENIBILIDAD	Probabilidad de que los efectos positivos y cambios logrados se mantengan en el tiempo tras la retirada o cierre del programa.
8. COBERTURA	Porcentaje de la población diana que efectivamente ha sido alcanzada y atendida por las actuaciones del programa.

> **[IMPORTANT] Distinción nuclear de examen test: Eficacia vs. Eficiencia vs. Efectividad**: ***Eficacia****: Mide* ***resultados / objetivos****.* ¿Se logró la meta? *(Ejemplo: Se pretendía reducir el absentismo en 20 alumnos y se redujo en 18: alta eficacia, sin importar el dinero gastado).* **Eficiencia**: Mide **resultados / costes**. *¿Se logró la meta con el menor coste o consumo de recursos posible?* (Ejemplo: Lograr el mismo objetivo con la mitad del presupuesto municipal). ***Efectividad****: Mide el* ***impacto social en condiciones reales****.* ¿El logro del objetivo resolvió de verdad la necesidad en la vida diaria de los menores?*

4.2. El Sistema de Indicadores: Tipología y Criterios Técnicos

Un **indicador** es una unidad de medida, cuantitativa o cualitativa, que permite objetivar y verificar empíricamente el estado, la evolución o el nivel de logro de una variable o dimensión del programa.

A. Tipología Funcional de Indicadores en la Cadena de Resultados

1. **Indicadores de Insumo o Entrada (*Inputs*)**: Cuantifican los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales asignados al programa (número de educadores contratados, horas de dedicación, presupuesto ejecutado).
2. **Indicadores de Proceso o Actividad (*Outputs / Throughput*)**: Cuantifican la actividad desplegada y los bienes/servicios suministrados (número de visitas domiciliarias realizadas, sesiones de mediación desarrolladas, talleres escolares impartidos).
3. **Indicadores de Resultado Inmediato (*Outcomes*)**: Miden los efectos inmediatos o a corto plazo logrados en los destinatarios (aumento de la tasa de asistencia a clase, mejora de hábitos higiénicos, adquisición de habilidades parentales contrastada).
4. **Indicadores de Impacto**: Miden los cambios estructurales a medio y largo plazo en el entorno social (reducción de la tasa de desamparo en el municipio, disminución del fracaso escolar municipal, desescalada de la conflictividad comunitaria).

B. Requisitos de Calidad de los Indicadores: Criterios SMART

Para que un indicador resulte técnicamente solvente en la planificación socioeducativa, debe satisfacer la regla mnemotécnica anglosajona **SMART**:

- **S (*Specific*)**: **Específico**. Claramente definido, sin ambigüedades.
- **M (*Measurable*)**: **Medible**. Cuantificable o verificable empíricamente.
- **A (*Achievable / Attainable*)**: **Alcanzable**. Realista respecto a los recursos disponibles.
- **R (*Relevant*)**: **Relevante**. Directamente vinculado a los objetivos esenciales del programa.
- **T (*Time-bound*)**: **Temporalmente acotado**. Con un plazo o fecha límite explícita para su consecución.

Asimismo, la metodología científica exige que el sistema de indicadores cumpla con los principios de **validez** (que mida realmente lo que pretende medir), **fiabilidad** (que mediciones repetidas en idénticas condiciones arrojen los mismos resultados) y **sensibilidad** (capacidad para detectar variaciones o cambios sutiles en la realidad evaluada).

4.3. Fases del Proceso Metodológico de Evaluación

El diseño operativo de una evaluación sistemática requiere ejecutar una secuencia ordenada de pasos:

1. **Fase 1: Delimitación Institucional y Matriz Evaluativa**:

- Definir con precisión el objeto de evaluación, la finalidad última del estudio, los destinatarios del informe y las **preguntas de evaluación**.
- Elaboración de la **Matriz de Evaluación**: Cuadro técnico donde se cruzan las preguntas evaluativas, los criterios (eficacia, pertinencia, etc.), los indicadores seleccionados, las fuentes de información y los instrumentos de recogida.

1. **Fase 2: Diseño Muestral y Selección de Técnicas de Recogida**:

- Aplicación del principio de **triangulación metodológica**:
- *Triangulación de fuentes*: Contrastar la información de menores, progenitores, educadores, centros escolares y registros oficiales.
- *Triangulación de métodos*: Combinar técnicas cuantitativas (encuestas estructuradas, registros estadísticos en SIUSS / NetCoas / Séneca) con técnicas cualitativas (entrevistas en profundidad a profesionales, grupos de discusión con familias, diarios de campo socioeducativos).

1. **Fase 3: Recogida y Sistematización de la Información**:

- Trabajo de campo respetando escrupulosamente el secreto profesional y la normativa de protección de datos personales (RGPD y LO 3/2018).

1. **Fase 4: Análisis de Datos y Elaboración del Informe de Evaluación**:

- Integración de datos cuantitativos y cualitativos para formular conclusiones objetivas.
- Redacción del **Informe de Evaluación**, el cual debe incluir preceptivamente:
- Resumen ejecutivo.
- Descripción del programa y metodología evaluativa aplicada.
- Presentación sistemática de resultados analizados por criterios.
- Conclusiones y juicios valorativos fundamentados.
- **Propuestas operativas de mejora (*Feed-forward*)**.
- **Devolución Social (*Feedback*)**: Presentación de los resultados a los equipos profesionales y a la comunidad destinataria, garantizando la transparencia y el cierre del ciclo de aprendizaje organizativo.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Padre de la evaluación educativa sistemática orientada a objetivos**: **Ralph W. Tyler** (1942/1950).
2. **Autor de la distinción entre evaluación formativa y sumativa**: **Michael Scriven** (1967).
3. **Concepto de Evaluación Formativa**: Evaluación procesual y continua durante la ejecución para introducir mejoras inmediatas.
4. **Concepto de Evaluación Sumativa**: Evaluación final o terminal para juzgar el mérito global y decidir continuidad o certificación.
5. **Autor del modelo de Evaluación Libre de Metas (*Goal-Free Evaluation*)**: **Michael Scriven** (1972).
6. **Autor del modelo CIPP**: **Daniel L. Stufflebeam** (1971).
7. **Significado de las siglas CIPP**: **Contexto (*Context*)**, **Entrada (*Input*)**, **Proceso (*Process*)** y **Producto (*Product*)**.
8. **Autores del modelo de Evaluación Iluminativa**: **Malcolm Parlett y David Hamilton** (1972).
9. **Autor de la Evaluación Focalizada en la Utilización**: **Michael Quinn Patton** (1997/2008).
10. **Autor de la Evaluación Empoderadora (*Empowerment Evaluation*)**: **David Fetterman** (1994).
11. **Tipologías de evaluación según el momento temporal**: **Ex-Ante** (previa/diagnóstica), **Concomitante** (continua/seguimiento) y **Ex-Post** (final/impacto).
12. **Diferencia entre Eficacia y Eficiencia**: La **Eficacia** mide el grado de consecución de objetivos sin considerar costes; la **Eficiencia** relaciona los resultados con los recursos y costes invertidos.
13. **Concepto de Pertinencia**: Grado de adecuación de los objetivos a las necesidades reales diagnosticadas de la población.
14. **Concepto de Efectividad**: Impacto real y duradero del programa en condiciones naturales de vida.
15. **Concepto de Coherencia**: Articulación lógica interna entre diagnóstico, objetivos, actividades y recursos del programa.
16. **Significado del acrónimo SMART para indicadores**: **Specific** (Específico), **Measurable** (Medible), **Achievable** (Alcanzable), **Relevant** (Relevante) y **Time-bound** (Temporalmente acotado).
17. **Criterios psicométricos de los indicadores**: **Validez** (mide lo que pretende medir), **Fiabilidad** (consistencia en mediciones repetidas) y **Sensibilidad** (capacidad para captar cambios).
18. **Clasificación funcional de indicadores**: De **Insumo (*Inputs*)**, de **Proceso (*Outputs*)**, de **Resultado (*Outcomes*)** y de **Impacto**.
19. **Concepto de Triangulación metodológica**: Uso combinado de múltiples fuentes, evaluadores, teorías o métodos para contrastar datos y maximizar la objetividad.
20. **Mandato constitucional del gasto público**: **Artículo 31.2 de la Constitución Española** (criterios de eficiencia y economía).
21. **Preceptos de evaluación en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía**: **Artículos 12.1.d)** (principio rector de evaluación continua de calidad), **59 y 60** (planificación y seguimiento), y **61** (gestión de calidad).
22. **Sede central de Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            MODELOS TEÓRICOS, TIPOLOGÍAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
================================================================================

 1. PRINCIPALES MODELOS TEÓRICOS DE EVALUACIÓN
    ├── RALPH TYLER (1942)      ──► Orientado a Objetivos: Contraste resultados vs metas prefijadas.
    ├── MICHAEL SCRIVEN (1967)  ──► Formativa (en proceso para mejorar) vs Sumativa (al final).
    │                               Libre de Metas (Goal-Free, 1972): Detección de efectos no previstos.
    ├── DANIEL STUFFLEBEAM (1971)► Modelo CIPP: Contexto (necesidad) -> Input (recurso) ->
    │                                          Proceso (ejecución) -> Producto (resultados).
    ├── PARLETT Y HAMILTON (1972)► Evaluación Iluminativa: Enfoque holístico, fenomenológico y naturalista.
    ├── MICHAEL Q. PATTON (1997) ──► Utilización Focalizada: Diseñada para la toma de decisiones del usuario.
    └── DAVID FETTERMAN (1994)  ──► Evaluación Empoderadora: Autoevaluación y autogestión comunitaria.

 2. TIPOLOGÍAS CLAVE EN EXAMEN
    ├── POR EL MOMENTO ──────────► Ex-Ante (Previa) | Concomitante (Seguimiento) | Ex-Post (Final/Impacto)
    ├── POR LA FUNCIÓN ──────────► Formativa (Mejora procesual) | Sumativa (Eficacia y continuidad)
    ├── POR EVALUADORES ─────────► Interna (Equipo ejecutor) | Externa (Independiente) | Mixta | Participativa
    └── POR EL PARADIGMA ────────► Cuantitativa (Estadística) | Cualitativa (Discursiva) | Triangulación Mixta

 3. MATRIZ DE CRITERIOS EVALUATIVOS UNIVERSALES
    ┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ PERTINENCIA      │ ¿Los objetivos responden a las necesidades reales diagnosticadas?│
    │ COHERENCIA       │ ¿Existe lógica interna entre recursos, actividades y objetivos? │
    │ EFICACIA         │ ¿Se lograron los objetivos previstos? (Resultados / Metas).     │
    │ EFICIENCIA       │ ¿Se optimizaron recursos y costes? (Resultados / Costes).       │
    │ EFECTIVIDAD      │ ¿El logro del objetivo resolvió la necesidad en la vida real?    │
    │ IMPACTO          │ ¿Qué cambios estructurales a medio/largo plazo provocó el plan? │
    │ SOSTENIBILIDAD   │ ¿Los efectos positivos perdurarán tras retirar el programa?     │
    │ COBERTURA        │ ¿Qué % de la población diana vulnerable fue atendido?           │
    └──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

 4. SISTEMA DE INDICADORES SMART
    Specific (Específico) | Measurable (Medible) | Achievable (Alcanzable) |
    Relevant (Relevante) | Time-bound (Temporalmente acotado)
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa clásica sobre la distinción entre Eficacia y Eficiencia**:

- *Enunciado trampa*: *"Un programa socioeducativo es eficaz cuando logra sus objetivos con el menor coste presupuestario posible."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Esa es la definición de **Eficiencia**. La **Eficacia** valora única y exclusivamente si los objetivos programados fueron alcanzados, independientemente de los recursos económicos, humanos o temporales consumidos.

1. **Trampa sobre el autor y fases del modelo CIPP**:

- *Enunciado trampa*: *"El modelo CIPP, diseñado por Michael Scriven, evalúa las fases de Control, Implementación, Planificación y Producto."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El modelo CIPP fue desarrollado por **Daniel L. Stufflebeam** (1971) y sus siglas corresponden taxativamente a **Contexto (*Context*)**, **Entrada (*Input*)**, **Proceso (*Process*)** y **Producto (*Product*)**.

1. **Trampa sobre la evaluación formativa vs. sumativa**:

- *Enunciado trampa*: *"La evaluación formativa es aquella que se realiza al término del programa para acreditar los resultados y decidir su continuidad."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Esa es la definición de la **Evaluación Sumativa**. La **Evaluación Formativa** (concepto acuñado por Michael Scriven en 1967) se realiza **durante el desarrollo** de la intervención para

suministrar retroalimentación inmediata y corregir desajustes sobre la marcha.

1. **Trampa sobre la Evaluación Libre de Metas (*Goal-Free Evaluation*)**:

- *Enunciado trampa*: *"La evaluación libre de metas es una metodología anárquica en la que el evaluador renuncia a utilizar criterios técnicos y deja que los usuarios califiquen el programa a su criterio."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La evaluación libre de metas de **Michael Scriven** es un diseño metodológico sumamente riguroso donde el evaluador externo desconoce conscientemente los objetivos teóricos oficiales formulados por la institución promotora, con el fin de **captar de forma objetiva y desprejuiciada todos los efectos y consecuencias reales** generadas por el programa, evitando la "visión de túnel".

1. **Trampa sobre el momento de la evaluación Ex-Ante**:

- *Enunciado trampa*: *"La evaluación ex-ante es aquella que se efectúa inmediatamente después de concluir el primer trimestre de ejecución del programa."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La evaluación ex-ante se realiza **antes de que el programa comience a ejecutarse**, teniendo por finalidad validar el diagnóstico de necesidades, la pertinencia de los objetivos, la coherencia interna y la viabilidad técnica y financiera.

1. **Trampa sobre la naturaleza de la evaluación iluminativa**:

- *Enunciado trampa*: *"La evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton se fundamenta en pruebas estandarizadas y análisis cuantitativos paramétricos."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La evaluación iluminativa es el paradigma clásico de los **modelos cualitativos, holísticos, fenomenológicos y naturalistas**, centrado en la observación participante, el estudio de casos y la interpretación del medio de aprendizaje.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

La Delegación de Servicios Sociales del **Ayuntamiento de Utrera** aprueba la ejecución del **Plan Municipal para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (Curso 2026/2027)**, asignando al **Técnico/a Medio de Educación Social** del Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE), con base en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**, la responsabilidad de diseñar y coordinar la **evaluación sistemática integral del programa**.

Contexto de intervención: El programa atiende a una población diana estimada de 80 menores en situación de absentismo moderado y grave escolarizados en CEIP e IES del municipio (con especial incidencia en centros como el CEIP Maestro Juan Antonio Velasco y el IES Ruiz Gijón).

Diseño del Sistema de Evaluación por el Educador/a Social de Utrera:

1. **Diseño de la Matriz Evaluativa Multidimensional (Modelo CIPP)**:

- **Evaluación de Contexto (Ex-Ante)**: Cruce de datos de las hojas de registro de inasistencia de la plataforma **Séneca** del primer trimestre con los informes sociales de Servicios Sociales Comunitarios para validar que las causas diana son negligencia parental, adicciones y desmotivación en barriadas vulnerables (pertinencia del plan).
- **Evaluación de Entrada / Insumos**: Comprobación de que se dispone de 2 Educadores Sociales a jornada completa, presupuesto para actividades alternativas y convenio de colaboración activo con el Agente Tutor de la Policía Local de Utrera.
- **Evaluación de Proceso (Concomitante y Formativa)**: Monitorización quincenal en la Mesa Técnica de Absentismo del número de expedientes incoados, visitas a domicilio realizadas y reuniones de coordinación

con tutores y orientadores de los centros de Utrera.

- **Evaluación de Producto (Ex-Post y Sumativa)**: Medición al cierre del curso escolar de la regularización de la asistencia a clase y la prevención de derivaciones a la Fiscalía de Menores.

1. **Sistema Operativo de Indicadores SMART**:

- *Indicador de Insumo (Input)*: Presupuesto municipal ejecutado / Presupuesto total asignado al EMAE (Meta: 100%).
- *Indicador de Proceso (Output)*: Porcentaje de familias absentistas visitadas en domicilio en menos de 10 días tras la derivación escolar (Meta: ≥90%).
- *Indicador de Resultado Inmediato (Outcome - Eficacia)*:

$$ ext{Tasa de Regularización} = \left(rac{ ext{Menores con absentismo reducido a menos del 10\%}}{ ext{Total de menores intervenidos en el EMAE}} ight) imes 100$$

(Meta SMART: Al menos el 65% de los menores intervenidos reducen su absentismo por debajo del 10% mensual antes de mayo de 2027).

- *Indicador de Eficiencia*: Coste económico municipal medio por menor regularizado satisfactoriamente en el sistema educativo.
- *Indicador de Impacto*: Reducción porcentual de expedientes de absentismo remitidos a la Comisión Provincial de Absentismo y a la Fiscalía de Menores de Sevilla respecto al curso escolar anterior (Meta: reducción ≥25%).
- *Indicador de Cobertura*: Ratio entre menores atendidos por el EMAE y total de casos detectados en la plataforma Séneca en los colegios e institutos de Utrera (Meta: ≥85%).

1. **Recogida de Datos y Triangulación Metodológica**:

- *Cuantitativa*: Vaciado del aplicativo Séneca (tasas de faltas justificadas e injustificadas) y registros de expedientes en NetCoas / SIUSS en calle Catalina de Perea.
- *Cualitativa*: Entrevistas semiestructuradas a jefaturas de estudios y orientadores escolares; y grupos focales (*focus groups*) con progenitores de los menores intervenidos para valorar la utilidad percibida de las pautas familiares.

1. **Elaboración del Informe de Evaluación y Plan de Mejora (*Feed-Forward*)**:

- El Educador/a Social redacta la **Memoria Evaluativa Anual** que se eleva a la Comisión Municipal de Absentismo y a la Dirección del CSSC.
- Hallazgos evaluativos: Se constata una eficacia del 72% en Educación Primaria y del 48% en Educación Secundaria Obligatoria.
- *Decisión de mejora*: El informe propone como ajuste para el curso siguiente reforzar la intervención en 1º y 2º de la ESO mediante talleres socioeducativos de motivación y habilidades sociales en horario extraescolar en colaboración con los IES del municipio.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Especializada

1. **Marco Normativo de Referencia**:

- **Constitución Española de 1978**: Artículo 31.2 (criterios de eficiencia y economía del gasto público).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*). Artículos 12.1.d) (principio de evaluación continua), 59 y 60 (planificación y evaluación), y 61 (gestión de la calidad).

- **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 3 (principios de eficacia y eficiencia).
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**).

1. **Obras Clásicas y Tratados de Evaluación de Programas**:

- **Tyler, Ralph W.** (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. University of Chicago Press.
- **Scriven, Michael** (1967). *The methodology of evaluation*. En R. Tyler, R. Gagné y M. Scriven (Eds.), *Perspectives of curriculum evaluation* (pp. 39-83). Rand McNally.
- **Scriven, Michael** (1972). *Pros and cons about goal-free evaluation*. Journal of Educational Evaluation, 3, 1-4.
- **Stufflebeam, Daniel L. & Shinkfield, Anthony J.** (1985). *Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice*. Kluwer-Nijhoff (Ed. esp.: *Evaluación sistemática: Guía teórica y práctica*, Paidós, 1987).
- **Cronbach, Lee J.** (1982). *Designing Evaluations of Educational and Social Programs*. Jossey-Bass.
- **Parlett, Malcolm & Hamilton, David** (1972). *Evaluation as Illumination: A New Approach to the Study of Innovatory Programs*. Centre for Research in the Educational Sciences, University of Edinburgh.
- **Patton, Michael Quinn** (2008). *Utilization-Focused Evaluation* (4th ed.). SAGE Publications.
- **Fetterman, David M.** (1994). *Empowerment Evaluation*. Evaluation Practice, 15(1), 1-15.
- **Rossi, Peter H., Lipsey, Mark W., & Freeman, Howard E.** (2004). *Evaluation: A Systematic Approach* (7th ed.). SAGE Publications.

OPOSICIÓN TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) — AYUNTAMIENTO DE UTRERA | BOP SEVILLA 102 (29/05/2026)

Tema 46 — Proceso de evaluación de programas en servicios sociales

1. El Proceso de Evaluación en los Servicios Sociales: Marco Conceptual y Secuencia Operativa

La evaluación de programas en los Servicios Sociales no se concibe en la actualidad como una fiscalización externa puntual, aislada o sobrevenida al término de una intervención, sino como un **proceso científico, sistemático, secuencial, continuo e interactivo** que se despliega de manera paralela y articulada a lo largo de todo el ciclo de vida de las políticas y proyectos sociales.

En el marco del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, regulado por la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, la evaluación constituye un principio rector de organización y calidad (artículo 12.1.d) y un componente preceptivo de la planificación estratégica (artículos 59 y 60). Para el/la **Educador/a Social**, dominar el proceso evaluativo es una exigencia operativa indispensable que garantiza el rigor deontológico, la justificación empírica del gasto público, la personalización pedagógica de los Proyectos de Intervención Social (PIS) y la adecuación continua de los recursos municipales a las necesidades cambiantes de la ciudadanía.

1.1. La Evaluación como Proceso Cíclico: Articulación con la Planificación y la Gestión

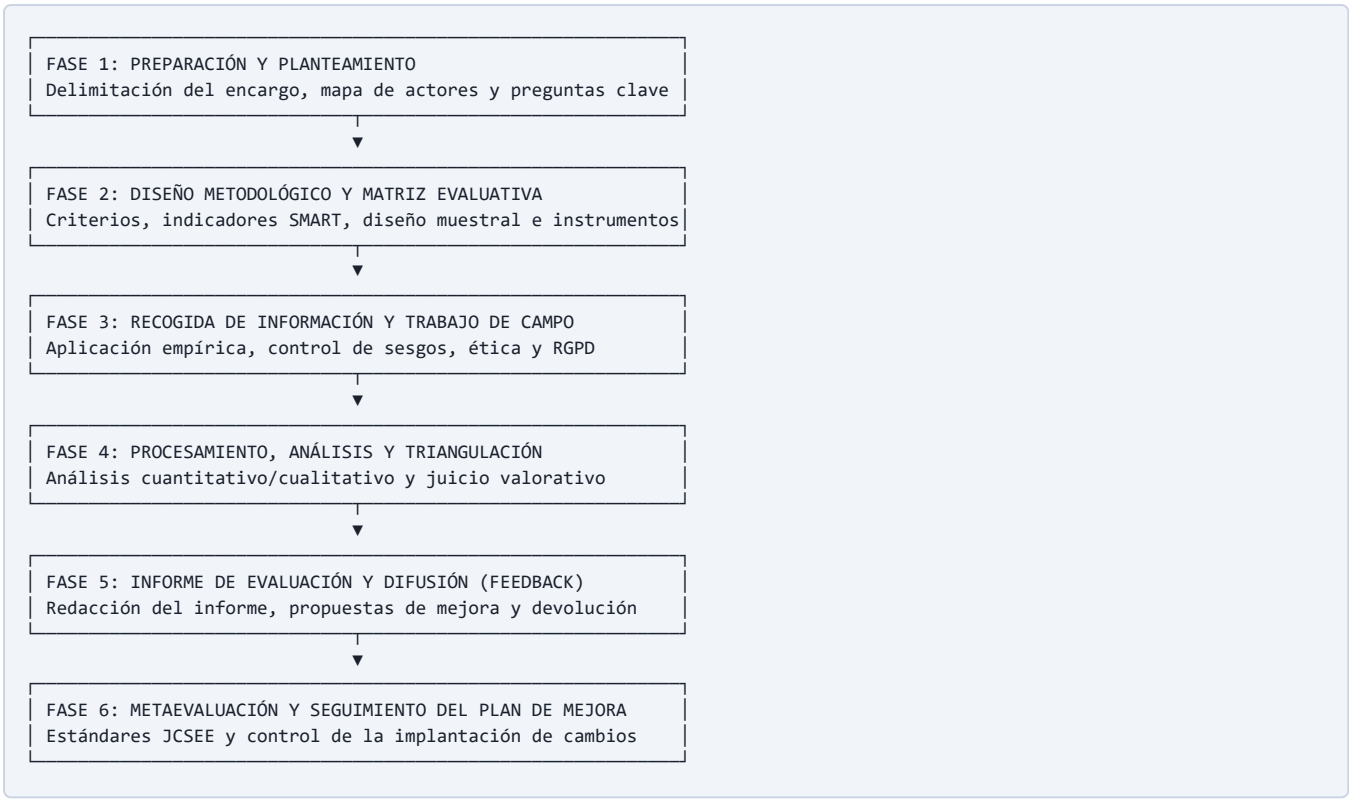
El proceso evaluativo se inserta dentro de la lógica del **ciclo de gestión de proyectos sociales** y de los modelos de calidad total (como el **Ciclo de Deming o PDCA**: *Planificar, Hacer, Verificar y Actuar*):

EL CICLO INTEGRADO DE LA GESTIÓN SOCIAL		
FASE DE GESTIÓN	CORRESPONDENCIA EVALUATIVA	FINALIDAD OPERATIVA
1. Planificación / Diseño del programa	Evaluación Ex-Ante (Diagnóstica / Viabilidad)	Valora la pertinencia, coherencia y viabilidad del proyecto antes de comprometer recursos.
2. Implementación / Ejecución práctica	Evaluación Concomitante (Formativa / Seguimiento)	Monitoriza actividades, tiempos y costes; corrige desajustes en curso.
3. Cierre / Finalización	Evaluación Ex-Post (Sumativa / De Impacto)	Mide eficacia, eficiencia y transformaciones reales duraderas en la población.
4. Reajuste / Nuevo ciclo	Metaevaluación y Plan de Mejora Continua (*Feed-Forward*)	Juicio sobre la calidad de la evaluación y aprendizaje institucional.

Esta articulación garantiza que la información empírica recabada durante la evaluación se revierta inmediatamente en la toma de decisiones, cerrando la brecha tradicional entre la teoría planificadora y la práctica cotidiana en los centros de servicios sociales.

2. Fases Secuenciales del Proceso de Evaluación en Servicios Sociales

El proceso metodológico para evaluar un programa socioeducativo o de servicios sociales se estructura en **seis fases interdependientes**:



Fase 1: Preparación y Planteamiento de la Evaluación

Toda evaluación sistemática debe arrancar con una fase exploratoria y preparatoria que clarifique los cimientos institucionales, políticos y técnicos de la intervención:

1. **Delimitación del Encargo y Objeto de la Evaluación**:

- Definir con precisión qué programa, subprograma o proyecto concreto se va a evaluar, su delimitación territorial (municipio de Utrera o barriadas específicas), su temporalidad y sus antecedentes.
- Clarificar la **finalidad institucional**: *¿Para qué se evalúa?* (¿Rendir cuentas al Pleno municipal?, ¿decidir la renovación de una subvención o transferencia autonómica?, ¿reorientar la metodología de trabajo del equipo técnico?).

1. **Mapeo y Análisis de Actores Clave (*Stakeholders*)**:

- Identificación de todos los colectivos con interés o implicación en el programa:
- *Responsables políticos y directivos*: Alcaldía, Delegación de Servicios Sociales e Inclusión, Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC).
- *Equipo técnico ejecutor*: Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales, Psicólogos/as, Auxiliares de Ayuda a Domicilio y personal administrativo.
- *Personas destinatarias*: Menores, familias, personas mayores o colectivos vulnerables usuarios directos.
- *Red comunitaria e institucional colaboradora*: Centros escolares (CEIP/IES), Centros de Salud del SAS, Policía Local (Agente Tutor), entidades del Tercer Sector.

1. **Formulación de las Preguntas de Evaluación (*Evaluation Questions*)**:

- Las preguntas evaluativas constituyen el eje vertebrador de todo el proceso. No deben ser preguntas descriptivas simples, sino interrogantes valorativos que guíen la búsqueda de evidencias empíricas.
- *Ejemplos técnicos*:

- *¿En qué medida el programa ha alcanzado a las familias con menores en situación de riesgo grave más vulnerables del municipio?* (Pregunta de cobertura y pertinencia).
- *¿Cuál ha sido la eficacia del entrenamiento en competencias parentales para erradicar las pautas negligentes en el hogar?* (Pregunta de eficacia).
- *¿Qué costes económicos y de dedicación horaria ha supuesto cada caso regularizado respecto a los resultados obtenidos?* (Pregunta de eficiencia).

Fase 2: Diseño Metodológico y Matriz Evaluativa

Esta fase traduce las preguntas de evaluación a un marco operativo científico y replicable:

1. **Construcción de la Matriz de Evaluación**:

- Es el documento metodológico fundamental que articula todo el diseño. Presenta una estructura tabular donde se conectan de forma unívoca:
- Las preguntas de evaluación formuladas en la Fase 1.
- Los criterios de evaluación aplicables (**Pertinencia, Coherencia, Eficacia, Eficiencia, Efectividad, Impacto, Sostenibilidad y Coberura**).
- Los **indicadores SMART** correspondientes (de insumo, proceso, resultado e impacto).
- Las fuentes de verificación e información (expedientes, usuarios, docentes, registros informáticos).
- Las técnicas e instrumentos de recogida seleccionados.

1. **Selección del Diseño de Evaluación**:

- En la investigación evaluativa se distinguen cuatro grandes tipologías de diseños:

Tipología de Diseño	Características Metodológicas	Aplicabilidad en Servicios Sociales
Experimental Clásico	Asignación aleatoria de participantes a un **Grupo Experimental** (recibe el programa) y un **Grupo de Control** (no lo recibe), con mediciones pretest y postest.	**Máxima validez interna**, pero **grave conflicto ético**: en servicios sociales no se puede negar la atención a menores o familias vulnerables por motivos experimentales.
Cuasiexperimental	Compara el grupo de intervención con un **Grupo de Comparación no equivalente** (no asignado al azar) o utiliza diseños de **series temporales interrumpidas**.	Muy utilizado. Permite comparar resultados entre diferentes centros o municipios similares sin vulnerar principios éticos.
Preexperimental	Diseños con un solo grupo: medición exclusivamente **postest** o diseño **pretest-postest** sobre el mismo colectivo atendido.	Es el diseño más habitual en la administración local por su bajo coste y sencillez, aunque presenta limitaciones para atribuir la causalidad exclusiva al programa.
No Experimental / Cualitativo	Diseños observacionales, fenomenológicos, estudios de caso intensivos e investigación-acción participativa.	Indispensable en Educación Social para comprender los cambios subjetivos, las relaciones de apego y las dinámicas familiares complejas.

1. **Diseño Muestral y Selección de Participantes**:

- Determinar si se realizará un censo completo (evaluación de la totalidad de usuarios atendidos) o un muestreo representativo (probabilístico aleatorio/estratificado) o no probabilístico (intencional, por cuotas o bola de nieve para casos de difícil acceso).

1. **Construcción y Validación de Instrumentos**:

- Elaboración de cuestionarios, pautas de entrevista semiestructurada, escalas de estimación (como el instrumento **VALÓRAME** para riesgo infantil), guías de discusión para grupos focales y hojas de registro de observación conductual.
- Realización de una **prueba piloto (*pretest*)** para verificar la claridad, validez de contenido y fiabilidad de las preguntas antes de su aplicación masiva.

Fase 3: Recogida de Información y Trabajo de Campo

Constituye el momento del contacto directo con la realidad empírica y los agentes implicados:

1. **Estrategias de Aplicación en el Terreno**:

- Coordinación del calendario de trabajo de campo con los centros educativos, sedes técnicas y visitas domiciliarias.
- Formación previa y adiestramiento de los evaluadores o encuestadores para unificar criterios de aplicación y evitar sesgos de reactividad.

1. **Ética, Deontología y Protección de Datos Personales**:

- En la intervención social, el trabajo de campo está sometido a rigurosas garantías jurídicas y éticas:
- **Consentimiento informado, expreso y por escrito**: Los participantes (o sus representantes legales en el caso de menores de 14 años) deben conocer la finalidad de la evaluación, el carácter voluntario de su participación y el derecho de revocación en cualquier momento.
- **Principio de confidencialidad y deber de sigilo**: Salvaguarda del secreto profesional inherente a los empleados públicos de servicios sociales (artículo 30 de la Ley 9/2016).
- **Garantías de anonimización y seudonimización**: Separación disociada de los datos identificativos personales de las respuestas empíricas para impedir accesos no autorizados, conforme a las prescripciones del **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679)** y de la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD)**.

1. **Control de Calidad y Gestión de Sesgos**:

- Supervisión continua del vaciado de encuestas para detectar valores atípicos, respuestas incompletas o sesgos de **deseabilidad social** (tendencia de las familias vulnerables a responder lo que creen que el técnico de servicios sociales desea escuchar por temor a perder ayudas o tutelas).

Fase 4: Procesamiento, Análisis e Interpretación de Datos

La información bruta recogida en el trabajo de campo debe ser depurada, procesada y sometida a análisis riguroso:

1. **Tratamiento y Análisis Cuantitativo**:

- Codificación y digitalización de datos en matrices estadísticas (SPSS, PSPP o software de hojas de cálculo).
- Aplicación de **estadística descriptiva**: Medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (desviación típica, rango) y distribuciones de frecuencias porcentuales.
- Aplicación de **estadística inferencial y pruebas de significación** (cuando el diseño lo requiera): Comparación de medias (prueba *t de Student* para muestras relacionadas en diseños pretest-postest), análisis de varianza (ANOVA) o tablas de contingencia con χ^2 (Chi-cuadrado).

1. **Tratamiento y Análisis Cualitativo**:

- Transcripción literal de entrevistas y sesiones de grupos de discusión.

- **Análisis de contenido temático y discursivo**: Segmentación del texto en unidades de significado, asignación de códigos y categorías conceptuales (inductivas y deductivas) mediante software de análisis cualitativo (ATLAS.ti o NVivo).
- Identificación de patrones emergentes, contradicciones, significados atribuidos y vivencias subjetivas de cambio en las familias.

1. **Triangulación Metodológica Evaluativa**:

- La emisión de un juicio de valor solvente no puede depender de un único dato aislado. Se aplica la **triangulación** formulada clásicamente por **Norman Denzin (1970)** en sus cuatro vertientes:
- *Triangulación de datos/fuentes*: Cruzar las valoraciones de los menores, los progenitores, los educadores y los tutores escolares.
- *Triangulación de evaluadores*: Contrastar los análisis del Educador/a Social, el Trabajador/a Social y el Psicólogo/a del equipo.
- *Triangulación metodológica (multimétodo)*: Combinar datos métricos cuantitativos con narrativas cualitativas.
- *Triangulación de registros informáticos*: Contrastar las entrevistas con los historiales del aplicativo **NetCoas / SIUSS** y de la plataforma educativa **Séneca**.

1. **Formulación del Juicio de Valor Basado en Criterios**:

- Es el núcleo definitorio de la evaluación: comparar los hallazgos contrastados con los criterios de evaluación prefijados (¿Se alcanzó la eficacia prevista? ¿El programa fue eficiente? ¿Los resultados son sostenibles?).

Fase 5: Elaboración del Informe de Evaluación y Difusión (*Reporting*)

Los resultados del análisis deben plasmarse en un documento formal inteligible, transparente y orientado a la acción:

1. **Estructura Normalizada del Informe Técnico de Evaluación**:

- **Portada e Índice**: Título claro del programa, fechas, autores y organismo promotor (Ayuntamiento de Utrera).
- **Resumen Ejecutivo (*Executive Summary*)**: Síntesis condensada de 2 a 4 páginas con los objetivos, metodología, principales hallazgos y recomendaciones prioritarias, diseñada para agilizar la lectura de los responsables políticos y directivos.
- **Introducción y Antecedentes**: Justificación, encargo institucional y marco normativo.
- **Descripción del Programa Evaluado**: Marco lógico, objetivos operativos, población diana y recursos aplicados.
- **Marco Metodológico de la Evaluación**: Preguntas evaluativas, matriz de criterios e indicadores, diseño muestral, técnicas utilizadas y limitaciones metodológicas encontradas.
- **Presentación de Resultados Empíricos**: Exposición ordenada por criterios de evaluación, apoyada en tablas, gráficos y extractos textuales cualitativos representativos.
- **Conclusiones**: Juicios de valor fundamentados sobre el mérito y la valía global de la intervención.
- **Recomendaciones Operativas y Plan de Acción (*Feed-Forward*)**: Propuestas concretas de mejora técnica, organizativa y presupuestaria, calendarizadas y con asignación de responsables.
- **Anexos**: Instrumentos de recogida utilizados, matriz completa de datos y bibliografía.

1. **Devolución Social de Resultados (*Feedback*) y Difusión**:

- La evaluación no culmina con la entrega del informe en un registro administrativo. Exige una **estrategia proactiva de devolución**:
- *Devolución al equipo técnico*: Sesión técnica de trabajo para reflexionar sobre los resultados y consensuar las mejoras metodológicas en el centro de servicios sociales.
- *Rendición de cuentas política*: Presentación en Comisión Informativa o Pleno municipal.
- *Devolución a la comunidad y personas usuarias*: Talleres o asambleas comunitarias con formatos accesibles y lenguaje divulgativo, reconociendo su contribución al proceso evaluativo.

Fase 6: Metaevaluación y Seguimiento del Plan de Mejora

La última etapa del proceso garantiza la calidad intrínseca del proceso evaluativo y vigila que sus conclusiones se traduzcan en cambios reales:

LOS CUATRO ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL JOINT COMMITTEE (JCSEE)	
ESTÁNDAR DE CALIDAD	SIGNIFICADO OPERATIVO EN SERVICIOS SOCIALES
1. UTILIDAD (*Utility*)	Garantiza que la evaluación responda a necesidades informativas reales y sirva para tomar decisiones.
2. VIABILIDAD (*Feasibility*)	Asegura que el proceso sea realista, prudente, diplomático, contextualizado y eficiente en costes.
3. PROPIEDAD / ÉTICA (*Propriety*)	Obliga a que la evaluación se realice con legalidad, respeto a la dignidad humana, ética y transparencia.
4. PRECISIÓN (*Accuracy*)	Exige rigor técnico, validez y fiabilidad metodológica para garantizar que las conclusiones sean verdaderas.

1. **Concepto de Metaevaluación (Michael Scriven, 1969)**:

- Consiste en la **evaluación de la propia evaluación**. Es el proceso sistemático de valorar el diseño, la ejecución, los informes y la utilidad de una evaluación ya realizada, contrastándola con estándares profesionales consensuados para garantizar que no adolezca de sesgos, defectos metodológicos o manipulaciones políticas.

1. **Los Estándares del Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE)**:

- Constituyen el marco de referencia deontológico y técnico internacional para la metaevaluación, articulado en los cuatro atributos antes descritos: **Utilidad, Viabilidad, Propiedad y Precisión**.

1. **Seguimiento Institucional de la Implantación de Mejoras**:

- Creación de un **Comité o Mesa de Seguimiento** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios para monitorizar semestralmente el grado de cumplimiento efectivo de las recomendaciones aprobadas en el informe de evaluación, garantizando la mejora continua del servicio.

---

3. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Número de fases del proceso secuencial de evaluación**: **6 fases** consecutivas (Preparación/Planteamiento, Diseño metodológico, Trabajo de campo, Análisis/Triangulación, Informe/Devolución, Metaevaluación/Seguimiento).

2. **Autor del concepto de Metaevaluación**: **Michael Scriven** (1969).
3. **Definición de Metaevaluación**: Evaluación de la propia evaluación para juzgar su calidad científica, ética y utilidad técnica.
4. **Organismo creador de los estándares internacionales de evaluación**: **Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE)**.
5. **Los cuatro estándares de calidad del JCSEE**: **Utilidad (*Utility*)**, **Viabilidad (*Feasibility*)**, **Propiedad / Ética (*Propriety*)** y **Precisión (*Accuracy*)**.
6. **Autor de la clasificación clásica de las cuatro modalidades de Triangulación**: **Norman Denzin** (1970).
7. **Las cuatro modalidades de Triangulación de Denzin**: Triangulación de **Datos (fuentes)**, de **Evaluadores**, de **Teorías** y **Metodológica (multimétodo)**.
8. **Diseño evaluativo con asignación aleatoria y grupo control**: **Diseño Experimental Clásico**.
9. **Diseño evaluativo con grupo de comparación no equivalente o series temporales**: **Diseño Cuasiexperimental**.
10. **Diseño evaluativo de un solo grupo con medición pretest-postest**: **Diseño Preexperimental**.
11. **Razón de exclusión del diseño experimental puro en servicios sociales**: **Conflicto ético** al privar de atención o prestaciones a un grupo control de menores o familias en exclusión.
12. **Normativa europea de protección de datos en la recogida empírica**: **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679)**.
13. **Normativa estatal orgánica de protección de datos**: **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD)**.
14. **Documento metodológico que vincula preguntas, criterios, indicadores y fuentes**: La **Matriz de Evaluación**.
15. **Sección del informe evaluativo orientada a responsables políticos y directivos**: El **Resumen Ejecutivo (*Executive Summary*)** (de 2 a 4 páginas).
16. **Concepto de Devolución Social (*Feedback*)**: Proceso formal de restituir y comunicar los resultados evaluativos a los profesionales, usuarios y comunidad participante.
17. **Concepto de Plan de Acción o Propuestas de Mejora (*Feed-Forward*)**: Conjunto estructurado y calendarizado de recomendaciones operativas derivadas de las conclusiones evaluativas.
18. **Ciclo de mejora continua en la gestión de calidad**: **Ciclo de Deming o PDCA** (*Plan, Do, Check, Act* / Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
19. **Plataforma digital unificada de servicios sociales en Andalucía**: La **Historia Social Única** (**Artículo 55 de la Ley 9/2016**).
20. **Aplicativo informático de gestión social en los municipios andaluces**: **NetCoas / SIUSS**.
21. **Aplicativo telemático del sistema educativo andaluz fuente de datos de absentismo**: **Séneca**.
22. **Sede central de Servicios Sociales Comunitarios en el Ayuntamiento de Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
             FLUJOGRAMA OPERATIVO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES
================================================================================

 1. FASE PREPARATORIA (PLANTEAMIENTO)
    ├── Delimitación del encargo, objeto y finalidad institucional
    ├── Mapeo de Stakeholders (Directivos, técnicos, usuarios, comunidad)
    └── Formulación de Preguntas de Evaluación (Evaluation Questions)

 2. DISEÑO METODOLÓGICO
    ├── Matriz de Evaluación (Preguntas <-> Criterios <-> Indicadores SMART <-> Fuentes)
    ├── Selección del Diseño: Experimental | Cuasiexperimental | Preexperimental | Cualitativo
    ├── Muestreo (Censo, probabilístico o no probabilístico intencional)
    └── Construcción, validación y pilotaje de instrumentos (Cuestionarios, escalas, guías)

 3. TRABAJO DE CAMPO Y RECOGIDA EMPÍRICA
    ├── Aplicación en medio natural, centros escolares y sede técnica
    ├── Ética y legalidad: Consentimiento informado expreso, confidencialidad y RGPD/LOPDGDD
    └── Control de sesgos (Deseabilidad social, reactividad) y control del dato

 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
    ├── Análisis cuantitativo (Estadística descriptiva e inferencial: Chi2, t-Student)
    ├── Análisis cualitativo (Análisis de contenido temático y discursivo con software)
    ├── Triangulación (Denzin: Fuentes, evaluadores, métodos y registros NetCoas/Séneca)
    └── Juicio de valor: Contraste de evidencias con criterios normativos

 5. INFORME Y DIFUSIÓN (FEEDBACK)
    ├── Redacción del Informe Técnico (Resumen Ejecutivo, hallazgos y conclusiones)
    ├── Plan de Mejora Operativa (Feed-Forward: Recomendaciones calendarizadas)
    └── Devolución social: Presentación a técnicos, políticos y asambleas de usuarios

 6. METAEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (CICLO DE MEJORA)
    ├── Metaevaluación (Scriven, 1969): Evaluación de la propia evaluación
    ├── Cuatro Estándares JCSEE: Utilidad | Viabilidad | Propiedad (Ética) | Precisión
    └── Comisión de Seguimiento: Monitorización de la implantación de mejoras en el CSSC
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre el autor y concepto de la Metaevaluación**:

- *Enunciado trampa*: *"La metaevaluación es el proceso mediante el cual el Ministerio de Asuntos Sociales evalúa de forma global los planes estratégicos de las Comunidades Autónomas."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La **Metaevaluación** (concepto formulado originalmente por **Michael Scriven en 1969**) es la **evaluación de la propia evaluación**, es decir, el juicio técnico, metodológico y ético sobre la calidad, rigor y utilidad de un proceso evaluativo ya ejecutado.

1. **Trampa sobre los estándares de calidad del Joint Committee (JCSEE)**:

- *Enunciado trampa*: *"Los cuatro estándares de evaluación del Joint Committee son: Eficacia, Eficiencia, Coherencia e Impacto."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Esos son criterios evaluativos clásicos de programas. Los cuatro estándares internacionales de calidad de la evaluación del JCSEE son taxativamente: **Utilidad (*Utility*)**, **Viabilidad (*Feasibility*)**, **Propiedad (*Propriety*)** y **Precisión (*Accuracy*)**.

1. **Trampa sobre la idoneidad del diseño experimental clásico en servicios sociales**:

- *Enunciado trampa*: *"En la evaluación de programas de menores en riesgo social, el diseño metodológico más recomendable y habitual es el diseño experimental clásico con grupo control no intervenido."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Aunque metodológicamente posee la máxima validez interna, el diseño experimental con grupo de control resulta **éticamente inaceptable e inviable** en servicios sociales, puesto

que supondría privar deliberadamente de protección, ayuda económica o apoyo socioeducativo a menores en situación acreditada de vulnerabilidad o desamparo. Por ello, se recurre a diseños cuasiexperimentales, preexperimentales o estudios de caso cualitativos.

1. **Trampa sobre la autoría de la Triangulación**:

- *Enunciado trampa*: *"La formulación clásica de los cuatro tipos de triangulación (de fuentes, evaluadores, teórica y metodológica) se debe a Daniel Stufflebeam."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La tipología clásica de la triangulación fue establecida por el sociólogo y metodólogo **Norman K. Denzin en 1970** en su obra *The Research Act*.

1. **Trampa sobre el consentimiento informado en menores**:

- *Enunciado trampa*: *"En la recogida de datos para evaluar programas con menores de edad en el ámbito escolar, no es necesario recabar consentimiento de los padres si las encuestas son anónimas."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **RGPD** y la **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)** exigen preceptivamente el consentimiento informado de los titulares de la patria potestad o tutela para el tratamiento de datos de **menores de 14 años**, incluso en contextos evaluativos o de investigación social promovidos por las administraciones públicas.

1. **Trampa sobre el orden secuencial de las fases**:

- *Enunciado trampa*: *"La selección del diseño evaluativo y la construcción de la matriz de evaluación se lleva a cabo en la fase preparatoria antes de formular las preguntas de evaluación."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Las **preguntas de evaluación se definen en la Fase 1 (Preparación/Planteamiento)**; es en la **Fase 2 (Diseño metodológico)** donde se elabora la matriz evaluativa, se seleccionan los diseños y se construyen los instrumentos en coherencia con las preguntas formuladas previamente.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

La Dirección del **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32) encomienda al **Técnico/a Medio de Educación Social** del Equipo de Infancia y Familia la coordinación y ejecución del **proceso completo de evaluación sistemática** del *"Programa Municipal de Capacitación Parental y Convivencia Familiar en Barriadas Vulnerables (Barriada El Tinte y Barriada de las VPO)"*.

Características de la intervención: Programa grupal y domiciliario de 6 meses de duración dirigido a 30 familias en situación de riesgo social moderado, con menores entre 3 y 12 años, ejecutado conjuntamente con el Psicólogo/a y el Trabajador/a Social del centro.

Ejecución Secuencial del Proceso Evaluativo por el Educador/a Social:

1. **Fase 1: Planteamiento y Mapa de Actores**:

- Reunión de encargo institucional en calle Catalina de Perea con la Dirección Técnica.
- Formulación de las dos **preguntas evaluativas centrales**:

1. *¿Han incrementado los progenitores sus competencias parentales positivas y el uso de normas inductivas no violentas tras participar en los talleres?*
2. *¿Se han reducido las conductas disfuncionales y el absentismo escolar de los menores en sus respectivos colegios de Utrera?*

- Mapeo de actores: Madres y padres participantes, menores, equipo técnico del CSSC, y tutores docentes de los CEIP Maestro Juan Antonio Velasco y Rodrigo Caro.

1. **Fase 2: Diseño Metodológico y Matriz Evaluativa**:

- *Selección del diseño*: **Diseño preexperimental pretest-postest de un solo grupo** con seguimiento a los 3 meses ($O_1 ightarrow X ightarrow O_2 ightarrow O_3$), complementado con un **enfoque cualitativo fenomenológico**.
- *Matriz evaluativa e instrumentos*:
- Dimensión Competencias Parentales: Cuestionario estandarizado de Capacidades y Dificultades (SDQ para menores) y la Escala de Competencia Parental Percibida aplicada antes (O_1) y al final (O_2).
- Dimensión Convivencia Familiar: Rúbrica de observación participante directa en visitas a domicilio.
- Dimensión Escolar: Registro oficial de faltas de asistencia de la plataforma **Séneca**.
- Elaboración de la hoja de consentimiento informado conforme al RGPD y LOPDGDD.

1. **Fase 3: Recogida de Información y Trabajo de Campo**:

- Aplicación del pretest en la sesión inicial de acogida en el centro de calle Catalina de Perea.
- Realización del trabajo de campo procesual: 60 visitas domiciliarias de observación socioeducativa y recogida mensual de datos de asistencia escolar en los CEIP de Utrera.
- Aplicación del postest individualizado al término de las 12 sesiones grupales y desarrollo de 2 grupos de discusión (*focus groups*) con los progenitores.

1. **Fase 4: Análisis de Datos y Triangulación**:

- *Cuantitativo*: Análisis de medias pretest-postest mediante prueba de significación estadística (t de Student para muestras emparejadas): incremento estadísticamente significativo ($p < 0{,}01$) en habilidades de resolución de conflictos y reducción del 58% en faltas escolares no justificadas en Séneca.
- *Cualitativo*: Análisis de contenido de los grupos focales, emergiendo categorías de "mayor tranquilidad en el hogar", "disminución de gritos" y "mejor comunicación con el colegio".
- *Triangulación de fuentes*: Coincidencia plena entre la autopercepción parental, la observación del Educador/a Social en el hogar y los informes de las jefaturas de estudios de los colegios de Utrera.

1. **Fase 5: Informe de Evaluación y Devolución Social**:

- Redacción del Informe Técnico oficial con Resumen Ejecutivo de 3 páginas para la Delegada de Servicios Sociales.
- *Recomendaciones operativas (*Feed-Forward*)*: Se propone institucionalizar el programa con carácter permanente en el catálogo municipal e incorporar sesiones de refuerzo trimestral para consolidar los cambios en el tiempo.
- *Devolución social (*Feedback*)*: Celebración de un acto de clausura y convivencia con las familias en el salón de actos del CSSC de Utrera, entregando diplomas de participación y exponiendo de manera gráfica y comprensible los logros colectivos alcanzados.

1. **Fase 6: Metaevaluación y Cierre del Ciclo**:

- Aplicación de la lista de chequeo de los **Estándares JCSEE**: La evaluación demostró alta **utilidad** (sirvió para revalidar el presupuesto en el Pleno), **viabilidad** (coste cero al realizarse con personal propio), **propiedad** (máximo respeto ético y confidencialidad) y **precisión** (triangulación metodológica).
- La Dirección del CSSC incorpora formalmente el plan de mejora al Plan de Calidad de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Especializada

1. **Normativa Autonómica y Estatal de Referencia**:

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*). Artículos 12.1.d) (principio de evaluación continua), 30 (equipos interdisciplinares), 55 (Historia Social Única), 59 y 60 (planificación y evaluación), y 61 (gestión de la calidad).
- **Reglamento (UE) 2016/679**, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (**RGPD**).
- **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre**, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**).
- **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 3).

1. **Manuales Clásicos y Tratados de Metodología de la Evaluación**:

- **Denzin, Norman K.** (1970). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Aldine Publishing.
- **Scriven, Michael** (1969). *An introduction to meta-evaluation*. Educational Product Report, 2(5), 36-38.
- **Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE)** (2011). *The Program Evaluation Standards: A Guide for Evaluators and Evaluation Users* (3rd ed.). SAGE Publications.
- **Rossi, Peter H., Lipsey, Mark W., & Freeman, Howard E.** (2004). *Evaluation: A Systematic Approach* (7th ed.). SAGE Publications.
- **Weiss, Carol H.** (1998). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies* (2nd ed.). Prentice Hall (Ed. esp.: *Investigación evaluativa*, Trillas).
- **Alvira Martín, Francisco** (1991). *Metodología de la evaluación de programas: un enfoque práctico*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Tema 47 — La investigación social en los Servicios Sociales Comunitarios. Métodos. Técnicas cualitativas y Técnicas cuantitativas

1. La Investigación Social en los Servicios Sociales Comunitarios

La intervención socioeducativa y comunitaria no puede articularse sobre intuiciones voluntaristas, rutinas burocráticas o asunciones acríticas del sentido común. En el seno del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, la **investigación social** se erige como una herramienta técnica, metodológica y deontológica indispensable para dotar de base científica y empírica al conjunto de las actuaciones públicas locales.

A diferencia de la investigación sociológica básica o académica —orientada prevalentemente a la formulación y contraste de teorías abstractas de validez universal—, la investigación social en los **Servicios Sociales Comunitarios** reviste un carácter primordialmente **aplicado, empírico, situado y operativo**. Su finalidad no es especulativa, sino transformadora: busca conocer con rigor las características demográficas, económicas, relacionales y culturales de la población, diagnosticar las situaciones de necesidad social y exclusión, identificar los factores generadores de vulnerabilidad y fundamentar de manera racional la planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y proyectos socioeducativos municipales.

1.1. Sentido, Fines y Funciones de la Investigación Social Aplicada

En el nivel primario de atención social, la investigación cumple tres grandes funciones estructurales:

1. **Función Diagnóstica y Prospectiva**: Identificar necesidades sociales objetivas (normativas), subjetivas (sentidas o percibidas) y comparativas en un territorio determinado. Permite cartografiar los recursos comunitarios existentes, anticipar problemáticas emergentes (soledad no deseada, adicciones conductuales en adolescentes, precariedad habitacional) y priorizar líneas de intervención.
2. **Función Planificadora y Estratégica**: Suministrar información cuantitativa y cualitativa contrastada para la formulación de planes locales de inclusión, planes de infancia y adolescencia o proyectos de intervención en zonas desfavorecidas, garantizando la optimización y asignación eficiente de los recursos públicos.
3. **Función Evaluativa y de Rendición de Cuentas**: Proporcionar la línea de base (*baseline*) sobre la cual medir los efectos, cambios e impactos netos atribuibles a los programas implementados, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas democrática ante la ciudadanía.

1.2. El Diagnóstico Social de la Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)

El marco territorial nuclear donde se despliega la investigación social aplicada es la **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)**, definida en el **artículo 38 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**, como la unidad territorial de referencia para la prestación de la atención primaria.

El diagnóstico social de la Zona Básica (como la delimitada en el municipio de Utrera) implica:

- La elaboración y actualización continua del **Mapa de Servicios Sociales** del territorio.
- La cuantificación de la estructura poblacional (envejecimiento, natalidad, flujos migratorios).
- La detección precoz de bolsas de marginación urbana o fractura comunitaria en barrios específicos (como la Barriada El Tinte o las zonas de VPO de Utrera).
- La articulación de la información a través de la **Historia Social Única de Andalucía (artículo 55 de la Ley 9/2016)** y de los aplicativos informáticos corporativos (**NetCoas / SIUSS**).

1.3. Fundamentación Jurídica y Competencial

La actividad investigadora y diagnóstica municipal encuentra respaldo vinculante en la legislación de régimen local y autonómica:

- **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**: Atribuye a los municipios como competencia propia en su **artículo 25.2.e)**:

> *"La **evaluación e información de situaciones de necesidad social** y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social."*

- **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**: Reitera en sus artículos 8 y 9 la competencia municipal para la ordenación y gestión del diagnóstico social en su término territorial.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**:
- **Artículo 27 y 29**: Configura el Centro de Servicios Sociales Comunitarios como el espacio de proximidad donde se realiza el diagnóstico social integral.
- **Artículo 59 y 60**: Establece que la planificación estratégica autonómica y local se fundamentará preceptivamente en diagnósticos empíricos rigurosos de necesidades sociales.

---

2. Paradigmas y Métodos de Investigación Social

La investigación social abarca una pluralidad de enfoques metodológicos fundamentados en diversos paradigmas epistemológicos que orientan la mirada del profesional.

LOS TRES GRANDES PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

PARADIGMA	FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO	METODOLOGÍA / ENFOQUE
1. POSITIVISTA / EMPÍRICO-ANALÍTICO	Realidad objetiva, externa y cuantificable. Busca relaciones de causalidad y leyes universales.	Cuantitativa, deductiva, explicativa, nomotética, experimental, neutralidad axiológica del sujeto.
2. INTERPRETATIVO / HERMENÉUTICO-FENOMENOLÓGICO	Realidad múltiple, holíst. y construida socialmente. Busca comprender los signi-ficados subjetivos y viv.	Cualitativa, inductiva, comprensiva (*Verstehen*), idiográfica, fenomenoló-gica y contextualizada.
3. SOCIOCRÍTICO / DIALÉCTICO	Realidad histórica, diná-mica y conflictiva. Busca la transformación social y la superación de la opres.	Participativa, dialógica, crítica, emancipadora, investigación-acción comunitaria (IAP).

2.1. Métodos Lógicos de Razonamiento

1. **Método Deductivo**: Razonamiento que desciende de lo general a lo particular. Parte de teorías preexistentes e hipótesis abstractas para contrastarlas empíricamente en la realidad mediante datos métricos (predominante en el paradigma cuantitativo).
2. **Método Inductivo**: Razonamiento que asciende de lo particular a lo general. Parte de la observación detallada de hechos y discursos concretos en el terreno para construir conceptos, categorías y modelos teóricos emergentes (predominante en el paradigma cualitativo).
3. **Método Hipotético-Deductivo**: Método científico por excelencia que combina dialécticamente ambas direcciones: observación preliminar, formulación de hipótesis deductivas, deducción de consecuencias observables y contraste empírico riguroso.

2.2. Métodos Específicos de Investigación en Intervención Social

En la práctica de los Servicios Sociales Comunitarios destacan cuatro metodologías específicas:

A. El Estudio de Caso (*Case Study*) de Robert Yin

- **Definición**: Método de investigación empírica que examina intensivamente un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son plenamente evidentes.
- **Aplicación en lo Social**: Estudio exhaustivo de una familia multiproblemática en el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), un barrio marginal concreto o una comunidad vecinal en crisis, combinando múltiples fuentes de evidencia.

B. El Método Etnográfico

- **Definición**: Investigación naturalista caracterizada por la inmersión prolongada del investigador en el medio natural de un grupo o comunidad para describir y comprender sus pautas culturales, lenguajes, ritos y dinámicas relacionales cotidianas.
- **Aplicación en Educación Social**: Trabajo a pie de calle en zonas vulnerables, estudio de pandillas juveniles o colectivos de etnia gitana o migrante en Utrera.

C. La Teoría Fundamentada (*Grounded Theory*) de Barney Glaser y Anselm Strauss (1967)

- **Definición**: Metodología cualitativa sistemática que busca **generar teoría inductiva a partir de los datos empíricos de campo**, en lugar de contrastar teorías preconcebidas.
- **Procedimiento técnico de examen**:
- *Método de comparación constante*: El investigador compara continuamente los nuevos incidentes observados con los categorizados previamente.
- *Muestreo teórico*: La selección de nuevos casos o informantes no responde a criterios probabilísticos, sino a las necesidades teóricas que van surgiendo durante el análisis.
- *Saturación teórica*: Momento en el que la recogida de más datos empíricos no aporta ninguna propiedad o relación conceptual nueva a las categorías ya descubiertas.

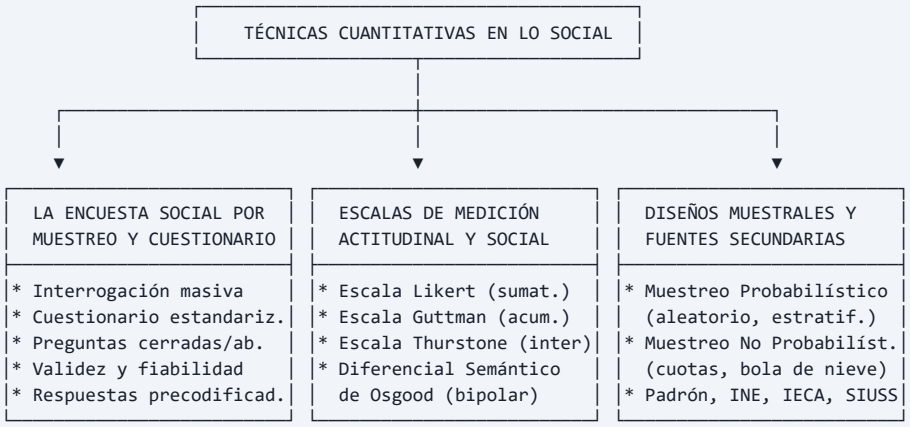
D. La Investigación-Acción Participativa (IAP)

- **Fundamentación histórica**: La noción de *Action Research* fue formulada originalmente por **Kurt Lewin (1946)** como una espiral cíclica de planificación, acción, observación y reflexión. Posteriormente, el sociólogo colombiano **Orlando Fals Borda (1970)** reformuló el modelo en América Latina como **Investigación-Acción Participativa (IAP)**, confiriéndole un carácter marcadamente emancipador y sociocrítico.
- **Principios de la IAP en Servicios Sociales Comunitarios**:
- *Ruptura de la dicotomía sujeto-objeto*: La comunidad deja de ser un "objeto pasivo de estudio" para convertirse en un **sujeto activo coinvestigador y protagonista** de la transformación de su propia realidad.
- *Unión dialéctica entre teoría y praxis*: No se investiga para acumular datos, sino para actuar y transformar la realidad injusta (*conocer para transformar*).
- *Diálogo de saberes*: Encuentro horizontal entre el saber técnico-científico de los profesionales de servicios sociales y el saber popular o vivencial de la comunidad.
- *Fases cíclicas de la IAP*: Diagnóstico participativo $ ightarrow$ Plan de acción comunitario $ ightarrow$ Ejecución $ ightarrow$ Evaluación reflexiva y nuevo ciclo.

---

3. Técnicas Cuantitativas de Investigación Social

Las técnicas cuantitativas se basan en la medición numérica, el tratamiento estadístico y la búsqueda de magnitudes objetivas, representatividad y generalizabilidad de los resultados.



3.1. La Encuesta Social (*Survey*) y el Cuestionario Estructurado

La encuesta es el procedimiento cuantitativo por excelencia. Consiste en la obtención de datos e informaciones mediante la interrogación sistemática y estandarizada a una muestra representativa de personas sobre un conjunto de variables previamente operacionalizadas.

- **El Cuestionario**: Es el instrumento físico o digital de recogida de información. Su diseño requiere satisfacer rigurosos estándares técnicos:
- *Preguntas cerradas (precodificadas)*: Dicotómicas (Sí/No) o politómicas (de elección múltiple excluyente o múltiple de selección múltiple). Facilitan el tratamiento estadístico y reducen el sesgo del encuestador.
- *Preguntas abiertas*: Permiten la libre expresión textual, requiriendo categorización posterior.
- *Preguntas filtro*: Dirigen al encuestado hacia secciones específicas según su respuesta previa.
- *Preguntas de control*: Verifican la sinceridad y coherencia interna de las respuestas.
- *Efecto halo y sesgo de orden*: Prevenir que la redacción o el orden secuencial de las preguntas induzca una respuesta predeterminada.

3.2. Escalas de Medición Social y de Actitudes

Las escalas son instrumentos diseñados para medir variables complejas no directamente observables (actitudes, valores, prejuicios, grado de satisfacción o integración social) asignando puntuaciones cuantitativas a los individuos:

1. **Escala de Rensis Likert (1932)**:

- Es una **escala sumativa de orden ordinal**.
- Presenta una serie de enunciados afirmativos ante los cuales el individuo debe expresar su grado de acuerdo o desacuerdo a través de una escala graduada de opciones impares (habitualmente 5 alternativas: *Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo*).
- La puntuación total del sujeto se obtiene sumando los valores numéricos asignados a cada ítem.

1. **Escala de Louis Guttman (1944) o Escala Acumulativa (*Scalogram*)**:

- Es una **escala acumulativa unidimensional**.
- Los ítems están jerárquicamente graduados de menor a mayor intensidad o dificultad. Su propiedad matemática esencial radica en que **la aceptación o respuesta positiva a un ítem determinado implica**

taxativamente la aceptación de todos los ítems anteriores más débiles.

- Se verifica calculando el *Coeficiente de Reproductibilidad* (que debe ser $\ge 0{,}90$ para ser válida).

1. **Escala de Louis Thurstone (1928) de Intervalos Aparentemente Iguales**:

- Requiere la participación inicial de un panel de jueces expertos que bareman y asignan un valor escalar objetivo (del 1 al 11) a una amplia batería de enunciados.
- El sujeto evaluado solo marca los ítems con los que concuerda, calculándose su puntuación final mediante la media o mediana de los valores escalares de las proposiciones aceptadas.

1. **Diferencial Semántico de Charles Osgood (1957)**:

- Diseñado para medir las reacciones afectivas y el significado connotativo de conceptos o instituciones sociales (por ejemplo: *"Servicios Sociales Municipales"* o *"Policía Local"*).
- Presenta una escala continua de 7 posiciones delimitada en sus extremos por **pares de adjetivos antónimos bipolares** (Activo-Pasivo, Cercano-Lejano, Justo-Injusto, Rápido-Lento). Evalúa tres dimensiones factoriales básicas: *Evaluación, Potencia y Actividad*.

3.3. Diseños Muestrales en Investigación Cuantitativa

Para que los resultados de una muestra puedan inferirse y generalizarse al universo poblacional con un margen de error y un nivel de confianza estadísticamente conocidos, se emplean dos grandes familias de muestreo:

A. Muestreo Probabilístico (Aleatorio)

Todos los individuos de la población tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionados:

- **Aleatorio Simple**: Selección al azar mediante números aleatorios con base en un marco censal unificado.
- **Sistemático**: Se selecciona un punto de partida aleatorio y se eligen los sujetos a intervalos regulares fijos ($k = N/n$).
- **Estratificado**: La población se divide en estratos homogéneos según variables relevantes (edad, sexo, nivel de renta) y se extrae una muestra de cada estrato mediante **afijación simple** (igual número en cada estrato), **afijación proporcional** (proporcional al tamaño del estrato en la población) o **afijación óptima** (ponderando además la variabilidad interna).
- **Por Conglomerados o Áreas**: La unidad muestral primaria no es el individuo, sino grupos naturales (manzanas urbanas, colegios, secciones censales).

B. Muestreo No Probabilístico (No Aleatorio)

No se conoce la probabilidad de selección; no permite la generalización estadística formal, pero es vital para estudios exploratorios o colectivos ocultos:

- **Por Cuotas**: Mantiene proporciones poblacionales de edad o sexo, pero la elección final del sujeto queda a criterio del encuestador.
- **Intencional u Opinático**: Selección deliberada de sujetos considerados representativos por su perfil técnico o vivencial.
- **Bola de Nieve (*Snowball*)**: Cada participante contactado identifica y facilita el acceso a nuevos sujetos de su misma red. Técnica indispensable en servicios sociales para acceder a colectivos marginales u ocultos (toxicómanos en activo, personas sin hogar, víctimas de trata).

---

4. Técnicas Cualitativas de Investigación Social

Las técnicas cualitativas buscan profundizar en los discursos, significados, vivencias subjetivas, normas culturales y motivaciones subyacentes de las personas, renunciando a la representatividad numérica para maximizar la

riqueza, validez ecológica y profundidad interpretativa.

4.1. La Entrevista en Profundidad (*In-Depth Interview*)

Es un diálogo profesional asimétrico, formalizado y continuado entre el investigador y un informante clave, orientado a comprender las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones.

- **Modalidades**:
- *No estructurada o abierta*: Conversación fluida guiada únicamente por grandes focos de interés temático, donde el entrevistado estructura su propio relato.
- *Semiestructurada*: Se apoya en un **guion temático previo (*topic guide*)**, que garantiza el tratamiento de las dimensiones obligatorias pero permite alterar el orden de las preguntas y explorar temas emergentes.
- **Reglas de oro en Servicios Sociales**: Empleo de preguntas abiertas, evitar juicios morales, controlar la reactividad, practicar la escucha empática activa y manejar los silencios como catalizadores de elaboración discursiva.

4.2. El Grupo de Discusión (*Focus Group*) y la Escuela Española de Sociología Crítica

En España, la fundamentación epistemológica del grupo de discusión alcanzó su máxima madurez con la obra de **Jesús Ibáñez (1979, *Más allá de la sociología*)** y los sociólogos de la Escuela de Madrid (Ángel de Lucas, Alfonso Ortí).

- **Concepto técnico**: El grupo de discusión es un dispositivo de investigación cualitativa consistente en la reunión de un grupo reducido de personas (**generalmente entre 6 y 10 participantes**) que no se conocen previamente entre sí, seleccionadas por representar arquetipos o posiciones sociales pertinentes para el objeto de estudio.
- **Dinámica dialógica**: A través de una intervención inicial abierta y no directiva del moderador, se provoca la interacción verbal y la discusión colectiva para **producir el discurso social propio de ese grupo**.
- **Diferencia entre la encuesta y el grupo de discusión**: Mientras que la encuesta fragmenta a los individuos y los aísla en respuestas precodificadas cerradas, el grupo de discusión reconstituye la génesis social de la opinión a través del debate, la confrontación, el consenso y la negociación del sentido.
- **Criterio de finalización**: El proceso de realización de grupos concluye cuando se alcanza la **saturación discursiva** (los nuevos grupos convocados ya no aportan argumentos, metáforas ni discursos novedosos).

4.3. La Observación Participante y el Diario de Campo

Constituye el pilar metodológico de la antropología y de la Educación Social:

- **Observación Participante**: El/La Educador/a Social comparte de manera directa, prolongada y consciente la vida cotidiana, actividades, espacios públicos y ceremonias del colectivo estudiado, asumiendo un rol aceptado por la comunidad para registrar la conducta espontánea en su contexto natural.
- **El Diario de Campo (*Field Notes*)**: Instrumento técnico donde se registran de forma sistemática y pormenorizada:
- *Notas descriptivas*: Qué ocurrió, quiénes intervinieron, horarios, espacios físicos y secuencias objetivas de acontecimientos.
- *Notas reflexivas o analíticas*: Interpretaciones provisionales, sentimientos del investigador, hipótesis emergentes y conexiones teóricas.

4.4. El Método Biográfico: Las Historias de Vida (*Life Histories*)

Consiste en la reconstrucción en profundidad de la trayectoria existencial y biográfica de un individuo a través de sucesivas entrevistas y testimonios orales, apoyados en documentos personales (cartas, diarios, fotografías). Es de extraordinario valor en exclusión social para comprender la carrera desviada, los procesos de cronificación de la pobreza y los factores de resiliencia y cambio vital.

4.5. Técnicas de Consenso de Expertos

1. **Método Delphi**:

- Procedimiento prospectivo y estructurado de consulta iterativa por rondas a un panel de **expertos geográficamente dispersos e independientes**.
- *Características técnicas obligadas en test*:
- **Anonimato estricto**: Los expertos no se conocen ni interactúan presencialmente para evitar el efecto de arrastre de líderes dominantes o coacciones jerárquicas.
- **Iteración por rondas sucesivas**: Se envían cuestionarios sucesivos (habitualmente 2 o 3 rondas).
- **Retroalimentación controlada (*Controlled Feedback*)**: El equipo coordinador devuelve a cada experto un resumen estadístico de las opiniones del grupo antes de la siguiente ronda.
- **Convergencia estadística**: Se busca la convergencia hacia el consenso mediante medidas de tendencia central y dispersión intercuartílica.

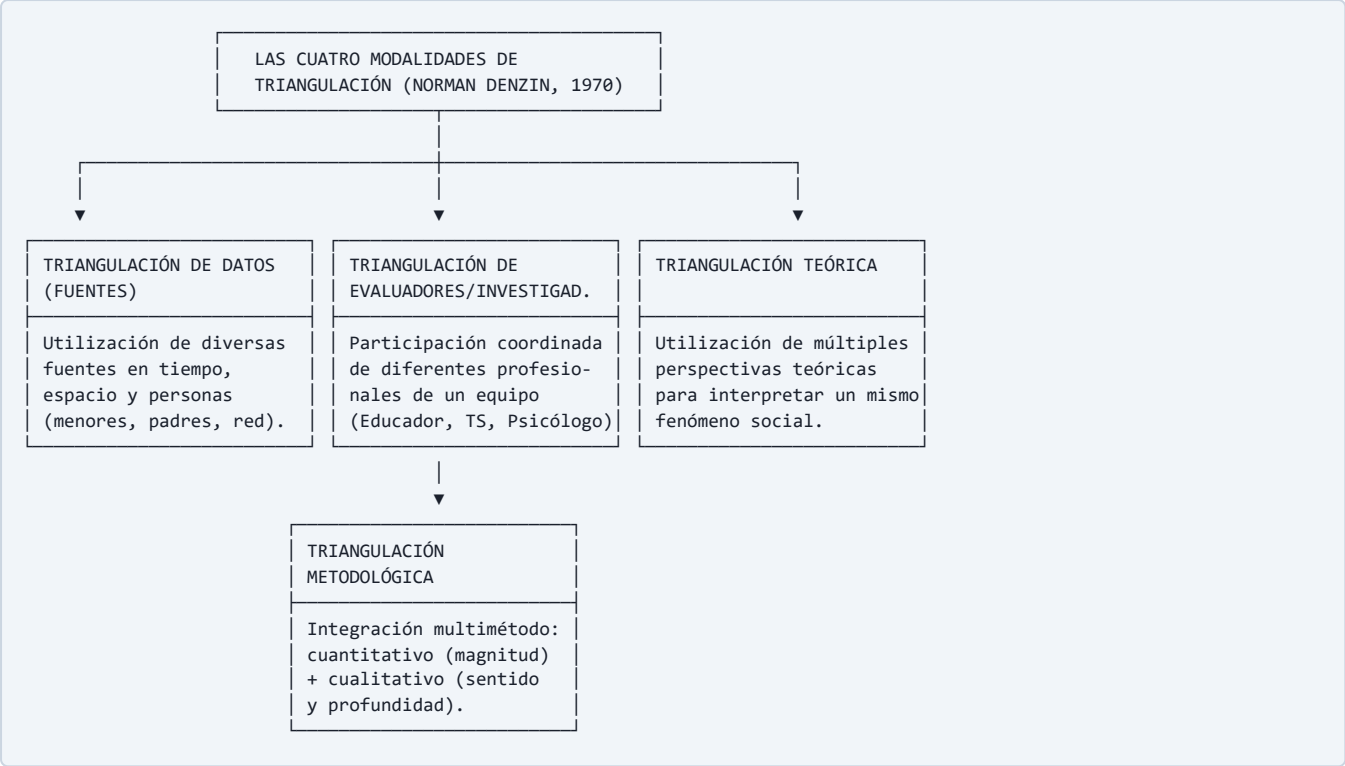
1. **Técnica de Grupo Nominal (TGN)**:

- Técnica de trabajo presencial en grupo pequeño que busca generar ideas y consensuar prioridades sociales.
- *Fases operativas*: Generación silenciosa de ideas por escrito $ ightarrow$ Registro en pizarra sin debate $ ightarrow$ Discusión y clarificación de propuestas $ ightarrow$ Votación y ordenación matemática individual de prioridades en secreto.

---

5. La Integración Multimétodo y la Triangulación

En la investigación social aplicada a los Servicios Sociales Comunitarios, la estéril confrontación histórica entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo ha sido superada por el **paradigma de los métodos mixtos (*Mixed Methods*)** y la **Triangulación**.



- **Diseños Secuenciales Exploratorios ($CUAL ightarrow cuan$)**: Se inicia con entrevistas o grupos cualitativos para descubrir dimensiones emergentes y, posteriormente, se construye un cuestionario cuantitativo para medir su prevalencia estadística en toda la población.
- **Diseños Secuenciales Explicativos ($CUAN ightarrow cual$)**: Se aplica una macroencuesta cuantitativa y, ante hallazgos paradójicos o inesperados, se realizan entrevistas en profundidad para comprender las razones causales subyacentes.
- **Diseños Concurrentes Triangulados ($CUAN + CUAL$)**: Se aplican simultáneamente ambas técnicas sobre la misma realidad para contrastar y validar cruzadamente los resultados.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Competencia propia municipal de diagnóstico social**: **Artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985 (LRBRL)** (*Evaluación e información de situaciones de necesidad social*).
2. **Unidad territorial de referencia del diagnóstico social en Andalucía**: La **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)** (**Artículo 38 de la Ley 9/2016**).
3. **Plataforma digital vertebradora de los datos sociales en Andalucía**: La **Historia Social Única** (**Artículo 55 de la Ley 9/2016**).
4. **Tres grandes paradigmas de investigación**: **Positivista / empírico-analítico** (cuantitativo), **Interpretativo / hermenéutico** (cualitativo) y **Sociocrítico / dialéctico** (emancipador/IAP).
5. **Autores de la Teoría Fundamentada (*Grounded Theory*)**: **Barney Glaser y Anselm Strauss** (1967).
6. **Conceptos nucleares de la Teoría Fundamentada**: **Método de comparación constante**, **Muestreo teórico** y **Saturación teórica**.
7. **Pionero de la Investigación-Acción (*Action Research*)**: **Kurt Lewin** (1946).

8. **Impulsor y padre de la Investigación-Acción Participativa (IAP) en el ámbito sociopolítico**: **Orlando Fals Borda** (década de 1970).
9. **Autor de la Escala Likert sumativa**: **Rensis Likert** (1932).
10. **Autor de la Escala Acumulativa unidimensional**: **Louis Guttman** (1944).
11. **Autor de la Escala de Intervalos Aparentemente Iguales**: **Louis Thurstone** (1928).
12. **Autor del Diferencial Semántico de adjetivos bipolares**: **Charles Osgood** (1957).
13. **Tipos de muestreo probabilístico**: **Aleatorio simple**, **Sistemático**, **Estratificado** y **Por conglomerados/áreas**.
14. **Tipos de muestreo no probabilístico**: **Por cuotas**, **Intencional/opinático**, **Incidental/conveniencia** y **Bola de nieve (*Snowball*)**.
15. **Máximo teórico español del Grupo de Discusión**: **Jesús Ibáñez** (1979, obra *Más allá de la sociología*).
16. **Tamaño idóneo del grupo de discusión**: Entre **6 y 10 participantes**.
17. **Criterio de finalización de recogida cualitativa**: La **saturación teórica o discursiva**.
18. **Autor de la clasificación clásica de las cuatro modalidades de Triangulación**: **Norman Denzin** (1970).
19. **Las cuatro modalidades de Triangulación de Denzin**: Triangulación de **Datos**, de **Investigadores/Evaluadores**, de **Teorías** y **Metodológica**.
20. **Características esenciales del Método Delphi**: **Anonimato**, **Iteración por rondas**, **Retroalimentación controlada** y **Convergencia estadística de opiniones**.
21. **Aplicativos informáticos de gestión social y escolar en Andalucía**: **NetCoas / SIUSS** y **Séneca**.
22. **Sede central de Servicios Sociales Comunitarios en el Ayuntamiento de Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            MATRIZ METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN SERVICIOS SOCIALES
================================================================================

 1. PARADIGMAS CIENTÍFICOS
    ├── POSITIVISTA ──► Cuantitativo | Explicativo | Deductivo | Nomotético | Causal
    ├── INTERPRETAT.──► Cualitativo | Comprensivo | Inductivo | Idiográfico | Significados
    └── SOCIOCRÍTICO──► Participativo | Emancipador | IAP | Dialéctico | Transformación

 2. MÉTODOS CUALITATIVOS DESTACADOS
    ├── Grounded Theory (Glaser y Strauss) ──► Comparación constante -> Saturación teórica
    ├── IAP (Lewin / Fals Borda)           ──► Sujeto activo -> Conocer para transformar
    └── Estudio de Caso (Yin)              ──► Análisis intensivo y holístico de unidad

 3. TÉCNICAS CUANTITATIVAS
    ├── Encuesta y Cuestionario            ──► Preguntas cerradas, filtros y control
    ├── Escalas de Actitud                 ──► Likert (sumativa) | Guttman (acumulativa) |
    │                                          Thurstone (intervalos) | Osgood (adjetivos bipolares)
    └── Muestreo                           ──► Probabilístico (Azar/Estratificado) vs
                                               No Probabilístico (Cuotas/Bola de nieve)

 4. TÉCNICAS CUALITATIVAS
    ├── Entrevista en Profundidad          ──► Semiabierta, holística, guion temático
    ├── Grupo de Discusión (Ibáñez)        ──► 6-10 sujetos, producción discursiva grupal
    ├── Observación Participante           ──► Medio natural, notas descriptivas/reflexivas
    ├── Método Delphi                      ──► Expertos, anónimo, iterativo, retroalimentación
    └── Técnica Grupo Nominal (TGN)        ──► Presencial, generación silenciosa, votación

 5. TRIANGULACIÓN MULTIMÉTODO (DENZIN)
    Datos (Fuentes) + Investigadores (Equipo interdisciplinar) + Teorías + Métodos
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa clásica sobre la Escala de Guttman vs. Escala Likert**:

- *Enunciado trampa*: *"La escala de Likert es un instrumento acumulativo donde la aceptación de un ítem implica necesariamente la aceptación de todos los anteriores."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La escala acumulativa que cumple esa propiedad matemática unidimensional es la **Escala de Guttman**. La **Escala de Likert** es una escala sumativa ordinal donde el sujeto puntúa de forma independiente su grado de acuerdo en cada enunciado.

1. **Trampa sobre la autoría de la Investigación-Acción Participativa (IAP)**:

- *Enunciado trampa*: *"La Investigación-Acción Participativa fue creada en su totalidad y forma definitiva por Robert Yin en 1984."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El concepto originario de Investigación-Acción (*Action Research*) fue propuesto por **Kurt Lewin en 1946**; su desarrollo como **Investigación-Acción Participativa (IAP)** orientada a la transformación social crítica y comunitaria corresponde al sociólogo **Orlando Fals Borda** en la década de 1970. (Robert Yin es el teórico del Estudio de Caso).

1. **Trampa sobre las características del Método Delphi**:

- *Enunciado trampa*: *"En el Método Delphi, los expertos se reúnen en una mesa redonda de debate presencial para consensuar de viva voz sus posturas."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El principio definitorio e innegociable del **Método Delphi es el estricto anonimato y la separación física de los expertos**, quienes no se conocen ni interactúan directamente, respondiendo cuestionarios sucesivos por rondas con retroalimentación controlada para evitar presiones de grupo. La técnica que debate presencialmente de forma nominal es la Técnica de Grupo Nominal (TGN).

1. **Trampa sobre el muestreo por bola de nieve**:

- *Enunciado trampa*: *"El muestreo por bola de nieve es una técnica probabilística aleatoria que garantiza que todos los individuos de la población tienen idéntica probabilidad de ser elegidos."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El muestreo por bola de nieve es un **muestreo no probabilístico**, donde los participantes iniciales conducen a otros participantes de su red, utilizándose para acceder a poblaciones marginales, estigmatizadas o de difícil localización.

1. **Trampa sobre el tamaño y función del Grupo de Discusión según Jesús Ibáñez**:

- *Enunciado trampa*: *"El grupo de discusión reúne a un cónclave de entre 30 y 40 personas para votar a mano alzada las prioridades del barrio."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El grupo de discusión según **Jesús Ibáñez** está integrado por un grupo reducido de **entre 6 y 10 personas** (máximo 12) y su fin no es votar ni tomar decisiones asamblearias, sino **generar interacción verbal para que emerja el discurso social colectivo** de ese segmento poblacional.

1. **Trampa sobre el orden lógico inductivo vs. deductivo**:

- *Enunciado trampa*: *"El método inductivo parte de leyes universales preestablecidas para deducir las consecuencias observables particulares en el terreno."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Ese es el **método deductivo** (de lo general a lo particular). El **método inductivo** asciende de la observación de hechos empíricos y vivencias particulares a la formulación de generalizaciones y teorías emergentes.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el marco de la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)**, la Delegación de Servicios Sociales del **Ayuntamiento de Utrera** encarga al **Técnico/a Medio de Educación Social** adscrito al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)** el diseño y ejecución de un **Diagnóstico Social Participativo Integral** sobre la situación de exclusión social, desempleo juvenil y absentismo escolar en la **Barriada El Tinte de Utrera**.

Población diana y entorno: Zona desfavorecida de Utrera caracterizada por alto desempleo estructural, vivienda social pública, presencia significativa de minorías étnicas y desconexión con los recursos normalizados del municipio.

Despliegue de la Investigación Social Multimétodo por el Educador/a Social:

1. **Fase Preparatoria y Diseño Multimétodo (Diseño Secuencial Triangulado)**:

- El Educador/a Social determina que no basta con una encuesta estadística fría ni con meras impresiones cualitativas aisladas. Se aprueba un **diseño mixto integrado**:
- *Explotación estadística inicial*: Análisis de fuentes secundarias (Padrón municipal de Utrera, paro registrado en el SAE, cruce de expedientes de NetCoas / SIUSS y tasas de absentismo en la plataforma Séneca de los centros de la zona).
- *Fase cualitativa comprensiva*: Entrevistas en profundidad y grupos de discusión.
- *Fase cuantitativa extensiva*: Encuesta representativa a hogares.
- *Fase de IAP y devolución comunitaria*: Asambleas participativas de barrio.

1. **Aplicación de Técnicas Cuantitativas**:

- **Diseño Muestral**: Se define un muestreo probabilístico estratificado por tramos de edad y tipología de vivienda en la barriada, seleccionando 120 hogares de El Tinte con un nivel de confianza del 95% ($e = \pm 5\%$).
- **Instrumento**: Cuestionario estructurado administrado mediante entrevista personal a domicilio que incorpora:
- Datos sociodemográficos y laborales.
- **Escala Likert de 5 puntos** para evaluar el *"Grado de satisfacción con los equipamientos del barrio y percepción de seguridad cívica"*.
- **Diferencial Semántico de Osgood** con 5 pares de adjetivos bipolares (Cercano-Lejano, Eficaz-Ineficaz, etc.) para medir la imagen percibida de los Servicios Sociales Municipales de Utrera.

1. **Aplicación de Técnicas Cualitativas**:

- **Observación Participante**: El Educador/a Social realiza 10 sesiones de inmersión en los espacios públicos de la barriada (plazas, parques, pistas deportivas improvisadas), redactando notas descriptivas y analíticas en su **diario de campo**.
- **Entrevistas en Profundidad Semiabiertas**: 8 entrevistas a informantes clave (párroco, médico del centro de salud, directores del CEIP Maestro Juan Antonio Velasco y del IES de referencia, presidenta de la asociación de vecinos y líderes naturales de la comunidad).
- **Grupos de Discusión (Modelo Jesús Ibáñez)**:
- *Grupo 1*: Jóvenes desempleados de 16 a 24 años (8 participantes). Discurso centrado en la falta de alternativas de ocio y formación.

- *Grupo 2*: Madres de familia con menores a su cargo (8 participantes). Discurso centrado en la sobrecarga, carencia de recursos para la conciliación y absentismo.

1. **Triangulación y Resultados Diagnósticos**:

- La triangulación entre datos cuantitativos (padrón y encuestas) y cualitativos (grupos y observación) revela que el absentismo y la desconexión formativa no obedecen a un rechazo intrínseco a la educación, sino a la falta de referentes formativos y a la necesidad temprana de ingresos económicos informales.
- La escala Likert evidencia que el 78% de las familias percibe los Servicios Sociales de calle Catalina de Perea como un recurso asistencialista de ayudas inmediatas y no como un servicio socioeducativo de acompañamiento.

1. **Devolución Social e Informe de Planificación**:

- Celebración de una **Jornada de Diagnóstico Participativo (IAP)** en el centro social de la barriada, donde se exponen los resultados mediante paneles infográficos y dinámicas de grupo, consensuando con los vecinos las prioridades del nuevo Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas.
- Redacción del Informe Técnico de Investigación Social elevado a la Dirección del CSSC y al Pleno del Ayuntamiento de Utrera, que fundamenta la creación de un aula de inserción sociolaboral juvenil y el refuerzo del programa de mediación comunitaria en El Tinte.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Especializada

1. **Marco Normativo de Referencia**:

- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**). Artículo 25.2.e).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*). Artículos 27, 29, 38 (ZBSS), 55 (Historia Social Única) y 59 (planificación y diagnóstico).
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (**LAULA**), artículos 8 y 9.
- **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre**, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**).

1. **Tratados Clásicos de Metodología de la Investigación Social**:

- **Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L.** (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Aldine.
- **Ibáñez, Jesús** (1979). *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica*. Siglo XXI de España Editores.
- **Fals Borda, Orlando** (1987). *Ciencia propia y colonialismo intelectual: los nuevos rumbos*. Carlos Valencia Editores.
- **Denzin, Norman K.** (1970). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Aldine Publishing.
- **Yin, Robert K.** (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- **García Ferrando, Manuel, Alvira Martín, Francisco, Alonso Benito, Luis Enrique, & Escobar Mercado, Modesto** (Comps.) (2015). *El análisis de la realidad social: Métodos y técnicas de investigación* (4.ª ed.). Alianza Editorial.
- **Cea D'Ancona, María Ángeles** (2001). *Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social*. Síntesis.

- **Valles, Miguel S.** (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

EDUCADOR/A SOCIAL | BOP SEVILLA Nº 102 (29/05/2026) | TEMA 48 - ESPECÍFICO

TEMA 48: EL/LA EDUCADOR/A SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL Y/O FAMILIAR

Referencia Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026). Bloque de Materias Específicas.

1. EL/LA EDUCADOR/A SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: MARCO COMPETENCIAL Y DEONTOLÓGICO

1.1. Definición y Proceso de Profesionalización de la Educación Social

La Educación Social se erige como una profesión pedagógica sustantiva e insustituible dentro del Sistema Público de Servicios Sociales. En el año **2007**, la **Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES)** y el **Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES)** culminaron un histórico proceso de consenso profesional mediante la promulgación de los denominados *Documentos Profesionalizadores* (*Definición de Educación Social*, *Código Deontológico* y *Catálogo de Funciones y Competencias*).

La definición canónica consensuada establece:

> *"La Educación Social es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que posibilitan la incorporación del sujeto de la educación a las redes sociales y la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades que la educación le brinda, orientada a la mejora de la calidad de vida y al pleno desarrollo de la persona en sociedad".*

Esta concepción sitúa al educador y a la educadora social no como meros aplicadores pasivos de recursos asistenciales, sino como auténticos **agentes de cambio y dinamizadores de la relación educativa**. Su especificidad técnica frente a otras disciplinas del equipo interdisciplinar (Trabajo Social y Psicología) radica en su intervención directa, vivencial y cotidiana en el **medio natural** del sujeto, utilizando lo cotidiano como escenario de aprendizaje y la relación pedagógica de ayuda como palanca de transformación y autonomía personal.

1.2. Deontología Profesional y el Deber Cualificado de Sigilo

El ejercicio técnico del Educador/a Social en la atención individual y familiar se halla regulado por el **Código Deontológico del CGCEES (2007)**, cuyos principios rectores articulan:

- **Principio de Respeto a los Derechos Humanos y a la Autodeterminación**: Respeto escrupuloso a la dignidad inalienable de la persona, evitando cualquier imposición ideológica o moral y promoviendo que el usuario sea el verdadero protagonista de su proceso de emancipación.
- **Principio de Justicia Social y No Discriminación**: Compromiso activo contra la exclusión y defensa de la equidad.
- **Principio de Confidencialidad y Secreto Profesional**: Toda información recabada en el marco de las entrevistas, visitas domiciliarias y planes educativos tiene carácter reservado y protegido.

> [!IMPORTANT] > **Límites Legales al Secreto Profesional en Infancia**: El deber de sigilo deontológico cede de manera taxativa ante el **artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)**. Toda persona y, con carácter cualificado, los profesionales de los servicios sociales y educativos, tienen la **obligación legal de**

denunciar de forma inmediata ante la Fiscalía o la autoridad policial y notificar a los servicios de protección cualquier indicio fundado de violencia o maltrato contra menores, sin que quepa ampararse en el secreto profesional.

- **El Instrumento VALÓRAME (Orden de 30 de julio de 2019)**: Herramienta técnica común de obligado uso en Andalucía para homogenizar el diagnóstico de desprotección infantil. Evalúa de forma exhaustiva tres dimensiones:

1. *Factores de desprotección o maltrato*: Negligencia, maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, instrumentalización en conflictos parentales y corrupción.

2. *Características y vulnerabilidad del menor*: Edad evolutiva, estado de salud física y mental, discapacidad, problemas de conducta y ajuste escolar.

3. *Capacidades parentales y factores familiares/sociales*: Conciencia del problema, motivación de cambio, colaboración con profesionales, adicciones, violencia machista, apoyo de familia extensa y condiciones socioeconómicas y residenciales.

A partir de estos indicadores baremados, la escala clasifica la situación en cuatro niveles operativos de gravedad: **Leve**, **Moderada**, **Grave** y **Muy Grave**. La gravedad leve y moderada orienta hacia la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios (PIF); la gravedad grave hacia los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF); y la gravedad muy grave o inminente hacia la propuesta urgente de declaración de desamparo y tutela cautelar.

- **Los Principios Deontológicos Fundamentales de la Educación Social (CGCEES)**:

1. *Principio de profesionalidad*: Rigor metodológico y actualización científica continua.

2. *Principio de acción socioeducativa*: Primacía de la dimensión formativa y relacional sobre la asistencial.

3. *Principio de justicia social*: Compromiso activo con la erradicación de desigualdades.

4. *Principio de la información*: Deber de informar al usuario de forma comprensible sobre el sentido y alcance de la intervención.

5. *Principio de confidencialidad y secreto profesional*: Custodia rigurosa de los datos y vivencias compartidas.

6. *Principio de respeto a los sujetos*: No imposición de valores morales y aceptación incondicional.

7. *Principio de coherencia institucional*: Lealtad crítica a la entidad empleadora compatible con la defensa de los derechos de los usuarios.

8. *Principio de la autorreflexión y supervisión*: Revisión continua de la propia implicación emocional y contratransferencia en los casos.

1.3. Marco Normativo de los Servicios Sociales y de Infancia en Andalucía

La praxis del Educador/a Social en el ámbito local se fundamenta en un sólido bloque normativo autonómico y estatal:

```
================================================================================
           MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN SERVICIOS SOCIALES (ANDALUCÍA)
================================================================================
 LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA
   - Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (SPSSA).
   - Servicios Sociales Comunitarios como nivel primario de atención y puerta de entrada.
   - Consagra la interdisciplinariedad del Equipo Básico: Trabajo Social, Educación Social y Psicología.
 --------------------------------------------------------------------------------
 LEY 4/2021, DE 27 DE JULIO, DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ANDALUCÍA
   - Competencia municipal exclusiva en prevención, detección, valoración y declaración
     de la Situación de Riesgo infantil a través del Proyecto de Intervención Familiar (PIF).
   - Procedimiento de urgencia y medidas de apoyo socioeducativo a la familia (arts. 20-23).
 --------------------------------------------------------------------------------
 DECRETO 100/2022, DE 7 DE JUNIO (BOJA Nº 111, DE 13/06/2022)
   - Regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o
     desprotección (ETF). Equipos especializados concertados entre Junta y Ayuntamientos >20.000 hab.
 --------------------------------------------------------------------------------
 ORDEN DE 30 DE JULIO DE 2019 (CONSEJERÍA DE IGUALDAD)
   - Aprueba el instrumento técnico común unificado "VALÓRAME" para la valoración de la
     gravedad de las situaciones de desprotección infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
================================================================================
```

2. LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA INDIVIDUALIZADA

2.1. Fundamentos de la Relación de Ayuda Socioeducativa

La intervención individualizada se asienta sobre la construcción rigurosa del **vínculo educativo**. El educador social no interviene desde una posición de superioridad moral o asimetría punitiva, sino configurando una **relación de ayuda pedagógica** orientada a que la persona descubra y movilice sus propios recursos latentes.

- **Acompañamiento Socioeducativo (*Accompagnement*)**: Metodología no directiva que consiste en "caminar al lado" de la persona en su medio natural, prestando apoyo técnico, andamiaje emocional y orientación reflexiva sin suplantar jamás su capacidad de decisión ni generar dependencia institucional.
- **Distancia Óptima Profesional**: Equilibrio técnico entre la cercanía afectiva necesaria para generar confianza y la neutralidad objetiva requerida para evaluar y sostener los límites del encuadre.
- **Actitudes Básicas Facilitadoras de Carl Rogers (1951, 1961)**: Autenticidad o congruencia del profesional, aceptación positiva incondicional (respeto a la persona separando su valor intrínseco de sus conductas erróneas) y comprensión empática profunda.

2.2. Fases Metodológicas de la Intervención Individualizada

El proceso socioeducativo individualizado se articula a través de **cinco fases concatenadas e interdependientes**:

```
================================================================================
      FASES METODOLÓGICAS DE LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA (PROCESO SOCIOEDUCATIVO)
================================================================================
 FASE 1: ACOGIDA, RECEPCIÓN Y TRIAJE SOCIOEDUCATIVO
   - Recepción de la demanda (derivación interna desde Trabajo Social o externa: centros escolares, salud).
   - Primera entrevista de acogida: clarificación de expectativas, contención emocional y encuadre.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 2: DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN SOCIOEDUCATIVA
   - Estudio integral de la historia de vida, áreas de desarrollo, fortalezas y factores de riesgo.
   - Aplicación de instrumentos técnicos baremados: Escala VALÓRAME (Orden 30 de julio de 2019).
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 3: DISEÑO DEL PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (PEI)
   - Formulación de objetivos operativos pactados; definición de indicadores evaluables.
   - Establecimiento del Contrato Socioeducativo de compromiso mutuo.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 4: EJECUCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
   - Sesiones individuales, acompañamiento en medio natural y modelado conductual.
   - Entrenamiento en Habilidades para la Vida de la OMS (Life Skills).
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 5: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN CONTINUA Y CIERRE
   - Revisión periódica del PEI; evaluación procesual y final; desvinculación pedagógica programada.
================================================================================
```

2.2.1. El Proyecto Educativo Individualizado (PEI)

El **PEI** es el instrumento técnico y documental de planificación que ordena, temporiza y sistematiza la acción socioeducativa con un usuario individual. Su estructura formal comprende:

1. **Datos de Filiación y Contextuales**: Identificación y procedencia de la demanda.
2. **Diagnóstico Socioeducativo Operativo**: Síntesis de necesidades cognitivas, relacionales, formativo-laborales y emocionales.
3. **Objetivos Operativos**: Jerarquizados en tres niveles:

- *Objetivos Conceptuales*: Adquisición de conocimientos básicos sobre salud, recursos y normativas.
- *Objetivos Procedimentales*: Entrenamiento en conductas operativas observables (organización del tiempo, búsqueda activa de empleo, higiene, resolución de problemas).
- *Objetivos Actitudinales*: Autoestima, asertividad, motivación hacia el cambio y autorregulación emocional.

4. **Actividades y Metodología**: Sesiones individualizadas, acompañamientos externos y talleres grupales.
5. **El Contrato Socioeducativo**: Documento ético y formal firmado por el educador/a y el usuario donde se plasman los compromisos recíprocos, las metas a corto plazo y las consecuencias pactadas.
6. **Temporalización y Cronograma**: Duración estimada (generalmente periodos de 3 a 6 meses renovables).
7. **Sistema de Evaluación**: Indicadores cuantitativos y cualitativos de logro.

2.2.2. Entrenamiento en Habilidades para la Vida (*Life Skills* de la OMS, 1993)

La intervención individual del Educador/a Social se focaliza en el desarrollo de las diez competencias psicosociales básicas categorizadas por la Organización Mundial de la Salud:

- *Habilidades Cognitivas*: Autoconocimiento, toma de decisiones y resolución de problemas, pensamiento creativo y pensamiento crítico.
- *Habilidades Emocionales*: Manejo de emociones y sentimientos, y manejo de tensiones y del estrés.
- *Habilidades Sociales*: Empatía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales sanas.

2.3. Instrumentos Técnicos Específicos del Educador/a Social

- **La Entrevista Socioeducativa**: Herramienta de comunicación interpersonal orientada a metas pedagógicas. Destaca el empleo de la **Entrevista Motivacional de William R. Miller y Stephen Rollnick (1991, 2002)**, estructurada en torno a cuatro procesos fundamentales: *Vincular* (establecer relación colaborativa), *Enfocar* (acordar la dirección del cambio), *Evocar* (hacer surgir los propios argumentos y motivaciones del usuario para cambiar) y *Planificar* (formular un plan de acción concreto).
- *Las microhabilidades OARS en la Entrevista Motivacional*:

1. **O (Open questions / Preguntas abiertas)**: Fomentan la exploración libre de vivencias y ambivalencias.
2. **A (Affirmations / Afirmaciones de reconocimiento)**: Validación sincera de esfuerzos, fortalezas y recursos del usuario.
3. **R (Reflective listening / Escucha reflexiva)**: Devolución de significados y emociones (reflejo simple, complejo o de doble cara) para que la persona se escuche a sí misma.
4. **S (Summarizing / Resúmenes estructurados)**: Síntesis periódicas que ordenan el discurso y clarifican compromisos.

- **La Observación Participante en Medio Natural**: Técnica etnográfica adaptada a la educación social; permite evaluar pautas relacionales, hábitos domésticos y dinámicas espontáneas en el domicilio o en la calle sin el artificio de un despacho institucional.
- **El Diario de Campo y las Hojas de Registro Conductual**: Cuaderno técnico donde el profesional consigna observaciones fácticas, hipótesis pedagógicas y reflexiones contratransferenciales inmediatamente posteriores a cada sesión.
- **El Informe Socioeducativo**: Documento técnico oficial emitido por el Educador/a Social que sintetiza el diagnóstico de la situación personal, los objetivos trabajados, los logros alcanzados, las dificultades persistentes y la propuesta fundada de derivación, cierre o adopción de medidas de protección.

---

3. LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIAS: MODELOS TEÓRICOS Y EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (PIF)

3.1. Modelos Teóricos Aplicados a la Intervención Familiar

La intervención socioeducativa con familias en situación de vulnerabilidad o conflicto exige superar visiones individualistas reduccionistas, adoptando paradigmas teóricos sistémicos y ecológicos:

3.1.1. El Modelo Sistémico y la Terapia Familiar Estructural (Salvador Minuchin)

La familia es conceptualizada como un **sistema abierto y vivo** en continuo intercambio con el entorno, estructurado a través de reglas, jerarquías y subsistemas interdependientes:

- **Subsistemas Familiares Canónicos**:
- *Subsistema Conyugal o de Pareja*: Espacio de intimidad, afecto y apoyo mutuo entre adultos.
- *Subsistema Parental*: Formado por las figuras parentales para el cuidado, socialización y protección de la prole.
- *Subsistema Fraternal o Filial*: Espacio entre hermanos donde se experimenta por primera vez la socialización horizontal, la negociación y la solidaridad.
- **Tipología de Límites Interaccionales (Minuchin, 1974)**:
- *Límites Claros*: Reglas bien definidas que permiten la comunicación fluida y protegen la autonomía funcional de cada subsistema (familias funcionales).
- *Límites Difusos o Permeables*: Fronteras débiles que conducen a **familias aglutinadas o enredadas** (*enmeshed*), donde no existe privacidad, la individualidad se ahoga y las emociones de un miembro desbordan de inmediato a todos los demás.
- *Límites Rígidos e Infranqueables*: Fronteras infranqueables que generan **familias desligadas o desvinculadas** (*disengaged*), caracterizadas por el aislamiento afectivo, la falta de apoyo mutuo y la negligencia pasiva en el cuidado de los menores.
- **Disfunciones Estructurales Frecuentes**:
- *Parentificación*: Inversión patológica de roles donde un menor asume las funciones de cuidado material y emocional de sus progenitores o hermanos pequeños.
- *Triangulación*: Desviación del conflicto no resuelto entre los cónyuges hacia un hijo, quien queda atrapado en un conflicto de lealtades destructivo.
- *Coalición Transgeneracional*: Alianza encubierta entre un progenitor y un hijo contra el otro progenitor.

3.1.2. El Modelo Ecológico del Desarrollo Humano (Urie Bronfenbrenner, 1979)

Bronfenbrenner concibe el ambiente ecológico como una disposición concéntrica de estructuras seriadas e interconectadas que influyen decisivamente en la crianza infantil:

1. **Microsistema**: Complejo de relaciones e interacciones directas cara a cara que la persona experimenta en un entorno inmediato determinado (el hogar familiar, el aula escolar, el grupo de iguales).

2. **Mesosistema**: Entramado de interrelaciones activas entre dos o más microsistemas en los que el sujeto participa activamente (la coordinación entre la familia y la escuela o el centro de salud).

3. **Exosistema**: Uno o más entornos que no incluyen directamente al menor como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en su entorno inmediato (el entorno laboral de los padres, la red de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera, el desempleo o las prestaciones económicas).

4. **Macrosistema**: Marco cultural, ideológico, axiológico, legislativo y de políticas públicas que impregna a todos los sistemas precedentes.

3.1.3. El Paradigma de la Parentalidad Positiva y los Buenos Tratos a la Infancia

Formulado de manera paradigmática por **Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (2005, 2010)**, este enfoque distingue entre:

- **Parentalidad Biológica**: La capacidad reproductiva natural de concebir un hijo.
- **Parentalidad Social**: La capacidad psicosocial y afectiva de responder de forma sensible, incondicional y continuada a las necesidades fundamentales de desarrollo de los menores (necesidades afectivas, nutricionales, educativas, de protección y de socialización).
- **Competencias Parentales Básicas**:
- *Capacidades de apego*: Habilidad para vincularse afectivamente y sintonizar con el estado emocional del niño.
- *Empatía parental*: Capacidad de ponerse en el lugar del menor e interpretar sus conductas desde su marco evolutivo.
- *Modelos de crianza democráticos*: Capacidad de combinar alta exigencia y firmeza en los límites con alto afecto, comunicación y respeto a la integridad física y psicológica (disciplina no violenta).
- *Redes de apoyo social y familiar*: Integración en la comunidad para amortiguar el estrés parental.

3.1.4. Instrumentos Técnicos de Diagnóstico Familiar: El Genograma y el Ecomapa

Para descodificar la complejidad de la estructura y dinámica familiar, el Educador/a Social utiliza dos herramientas gráficas indispensables:

- **El Genograma Familiar (McGoldrick y Gerson, 1985)**: Representación gráfica trigeneracional de la constelación familiar que registra información demográfica, médica y relacional. Permite cartografiar visualmente:
- *Líneas estructurales*: Matrimonios, separaciones, divorcios, uniones de hecho, filiaciones biológicas o adoptivas.
- *Líneas de relación afectiva*: Vínculos estrechos, conflictivos, fusionados, distantes o rotos.
- *Pautas transgeneracionales*: Transmisión intergeneracional de patrones de apego inseguro, adicciones, violencia de género o negligencia parental.
- **El Ecomapa (Ann Hartman, 1978)**: Representación ecológica que sitúa a la familia en su entorno sociocultural, trazando las conexiones entre el núcleo familiar y los sistemas externos (escuela, centro de salud, servicios sociales, empleo, familia extensa, red vecinal y de ocio). Identifica si las relaciones con el entorno son nutritivas, estresantes o inexistentes, guiando la movilización de redes de apoyo formal e informal.

3.2. El Proyecto de Intervención Familiar (PIF)

El **Proyecto de Intervención Familiar (PIF)** constituye el instrumento técnico formal, multidisciplinar y preceptivo a través del cual los Servicios Sociales Comunitarios articulan la preservación familiar ante la **declaración de una Situación de Riesgo Social (art. 17 LOPJM 1/1996 y arts. 20-22 Ley 4/2021 de Infancia de Andalucía)**.

```
================================================================================
            ESTRUCTURA TÉCNICA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (PIF)
================================================================================
 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Y HISTORIA FAMILIAR
    - Composición de la unidad de convivencia, genograma trigeneracional y expediente Net-GSS.
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. DIAGNÓSTICO BIOPSICOSOCIAL Y FAMILIAR
    - Valoración unificada con la escala VALÓRAME (Orden 30 de julio de 2019).
    - Identificación precisa de indicadores de riesgo leve, moderado o grave.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR
    - Objetivos específicos para las figuras parentales (pautas de crianza, higiene, rutinas).
    - Objetivos específicos para los menores (asistencia escolar, salud, competencias sociales).
    - Objetivos de ajuste relacional y dinámicas de comunicación intrafamiliar.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. PLAN DE ACTUACIONES Y COMPROMISOS (CONTRATO FAMILIAR)
    - Tareas asignadas a cada miembro; compromisos de los Servicios Sociales Comunitarios.
 --------------------------------------------------------------------------------
 5. RECURSOS MOVILIZADOS Y AGENTES IMPLICADOS
    - Apoyo económico (IMV, RMISA, PEF), talleres socioeducativos, coordinación escolar (EMAE).
 --------------------------------------------------------------------------------
 6. TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN PROCESUAL
    - Periodo de vigencia habitual: 6 a 12 meses; revisiones trimestrales formalizadas.
    - Consecuencias explícitas del incumplimiento grave: propuesta de declaración de desamparo.
================================================================================
```

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN FAMILIAR: LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF)

4.1. Marco Jurídico, Naturaleza y Objetivos del Programa de Tratamiento Familiar

El marco jurídico de referencia de los Equipos de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía se halla regulado de forma exhaustiva por el **Decreto 100/2022, de 7 de junio** (BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022), el cual derogó y actualizó el marco precedente del Decreto 494/2015.

Los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)** son dispositivos técnicos interdisciplinares y especializados que se constituyen mediante convenios de colaboración y cooperación económica entre la **Consejería competente en materia de infancia de la Junta de Andalucía y las Entidades Locales** (municipios de más de 20.000 habitantes como el Excmo. Ayuntamiento de Utrera y las ocho Diputaciones Provinciales).

Objetivos Fundamentales del Programa (art. 4 Decreto 100/2022)

> 1. Proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección un **tratamiento psicoterapéutico, socioeducativo y de trabajo social específico e integrador**, que permita la superación de las disfunciones relacionales y parentales.

> 2. **Preservación Familiar**: Evitar la adopción de medidas protectoras de separación del menor de su núcleo familiar de origen mediante la erradicación de los factores de riesgo.

> 3. **Reunificación Familiar**: Capacitar a las familias cuyos hijos se encuentran bajo medidas de protección en acogimiento residencial o familiar para posibilitar el retorno seguro y definitivo de los menores al hogar de origen.

4. Mejorar la calidad de vida y el bienestar físico, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes.

Población Objeto de Atención (art. 5 Decreto 100/2022)

El programa atiende a dos tipologías exclusivas de familias derivadas formalmente por los Servicios Sociales Comunitarios o por el Servicio de Protección de Menores:

- **Subprograma de Preservación Familiar**: Familias con menores a su cargo en situación de **riesgo social grave** derivado de negligencia, maltrato físico o emocional, pautas disciplinarias violentas o adicciones de los progenitores, en las que se valora la existencia de pronóstico favorable de recuperabilidad parental sin necesidad de separar a los niños.
- **Subprograma de Reunificación Familiar**: Familias con menores a los que se ha declarado en **situación de desamparo con asunción de tutela legal autonómica**, que se encuentran acogidos en familia extensa, ajena o centros residenciales, siempre que exista un plan de trabajo activo y viable para restablecer la convivencia familiar.

4.1.1. Fases del Proceso de Intervención en el ETF (Decreto 100/2022)

La intervención del ETF se desarrolla a lo largo de **cuatro fases secuenciales y reglamentadas**:

1. **Fase de Recepción, Acogida y Valoración Preliminar**: Derivación formal desde Servicios Sociales Comunitarios o Protección de Menores; estudio del expediente; primera toma de contacto interdisciplinar con la familia; y firma del documento de compromiso familiar.

2. **Fase de Diseño del Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)**: Elaboración colegiada por el psicólogo, trabajador social y educador social de los objetivos operativos específicos y el cronograma de actuaciones en el plazo máximo reglamentario.

3. **Fase de Ejecución y Tratamiento Intensivo**: Intervención combinada mediante sesiones psicoterapéuticas, gestiones de trabajo social y **visitas domiciliarias semanales y acompañamientos socioeducativos intensivos** por parte del Educador/a Social en el medio natural.

4. **Fase de Evaluación, Consolidación y Cierre**: Evaluaciones semestrales de seguimiento y elaboración del Informe Final de Evaluación proponiendo: a) Cierre por consecución de objetivos; b) Prórroga motivada; o c) Derivación a los Servicios de Protección de Menores por fracaso terapéutico y agravamiento de la desprotección.

4.2. Composición Interdisciplinar y el Rol Diferencial del Educador/a Social en el ETF

Conforme al artículo 7 del Decreto 100/2022, los Equipos de Tratamiento Familiar están integrados por profesionales titulados en **Psicología, Trabajo Social y Educación Social**, operando bajo el principio de interdisciplinariedad y corresponsabilidad técnica:

DISCIPLINA PROFESIONAL	MISIÓN Y ROL TÉCNICO ESPECÍFICO EN EL ETF
PSICÓLOGO/A	Evaluación de la personalidad, apego y trauma; psicoterapia familiar y tratamiento de sintomatología clínica individual y relacional.
TRABAJADOR/A SOCIAL	Estudio sociofamiliar, diagnóstico de recursos socioeconómicos, gestión de prestaciones y coordinación institucional y pericial.
EDUCADOR/A SOCIAL	Intervención pedagógica directa, intensiva y cotidiana en el MEDIO NATURAL (domicilio, escuela, barrio); modelado y entrenamiento práctico de pautas de crianza, rutinas de vida diaria, habilidades parentales y mediación.

Funciones y Actuaciones Específicas del Educador/a Social en el ETF

A diferencia del psicólogo (que atiende habitualmente en el despacho técnico de consulta clínica) y del trabajador social (que coordina la gestión de recursos y el expediente administrativo), el Educador/a Social es el **profesional de la presencia directa en la cotidianidad familiar**:

1. **Intervención Domiciliaria Intensiva**: Accede al hogar familiar en momentos clave del día (despertares, comidas, momentos de hacer deberes escolares, horas de acostarse), observando y guiando en tiempo real las pautas de interacción.

2. **Modelado Pedagógico de Cuidados Básicos**: Enseña y modela de forma práctica competencias domésticas elementales (elaboración de menús saludables, higiene corporal infantil, limpieza y orden del hogar, administración económica básica y pautas de sueño regulares).

3. **Entrenamiento en Parentalidad Positiva y Pautas Educativas**: Acompaña a las figuras parentales para erradicar el castigo físico o la violencia verbal, enseñando técnicas de refuerzo positivo, establecimiento de límites claros, tiempo fuera reflexivo y consecuencias lógicas.

4. **Combate Activo contra la Negligencia Pasiva mediante Acompañamiento Físico**: Acompaña físicamente a los progenitores a consultas de pediatría, revisiones médicas de vacunación, tutorías escolares y trámites administrativos hasta lograr su autonomía no negligente.

5. **Prevención del Absentismo Escolar**: Trabaja en coordinación directa con los centros escolares para asegurar la asistencia regular y puntual de los menores.

6. **Inserción Comunitaria y de Ocio Saludable**: Vincula a los menores con talleres deportivos, culturales y de tiempo libre en su barrio, rompiendo el aislamiento social familiar.

5. SECCIONES PEDAGÓGICAS DE CIERRE

A. DATOS DE EXAMEN (25 ÍTEMS DIRECTOS)

1. **Año y autores de los Documentos Profesionalizadores de la Educación Social**: Promulgados en **2007** por el **CGCEES / ASEDES** (*Definición, Código Deontológico y Catálogo*).

2. **Definición de Educación Social según el CGCEES (2007)**: **Derecho de la ciudadanía** que se concreta en una profesión de **carácter pedagógico** generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.

3. **Equipo Interdisciplinar Básico de Servicios Sociales en Andalucía (Ley 9/2016)**: Compuesto preceptivamente por **Trabajo Social, Educación Social y Psicología**.

4. **Ley que regula las competencias municipales en Situación de Riesgo infantil en Andalucía**: **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (arts. 20 a 23).

5. **Decreto vigente regulador de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) en Andalucía**: **Decreto 100/2022, de 7 de junio** (BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022; deroga al Decreto 494/2015).

6. **Orden autonómica que aprueba el instrumento técnico unificado VALÓRAME**: **Orden de 30 de julio de 2019** (Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía).

7. **Población diana exclusiva de los ETF según Decreto 100/2022**: Familias en **situación de riesgo social grave** (preservación) y familias con **menores tutelados con pronóstico de reunificación**.

8. **Diferencia legal entre Situación de Riesgo y Situación de Desamparo (LOPJM 1/1996)**: Riesgo (**art. 17**, competencia **municipal**, menor permanece en familia bajo PIF); Desamparo (**art. 18**, competencia **autonómica**, asunción de **tutela ex lege** y separación familiar).

9. **Instrumento técnico preceptivo en la declaración de riesgo**: El **Proyecto de Intervención Familiar (PIF)**.

10. **Instrumento técnico de planificación en la atención individual**: El **Proyecto Educativo Individualizado (PEI)**.

11. **Autores y cuatro procesos de la Entrevista Motivacional**: **William R. Miller y Stephen Rollnick (1991, 2002)**: **Vincular**, **Enfocar**, **Evocar** y **Planificar**.

12. **Tres actitudes facilitadoras de Carl Rogers (1951, 1961)**: **Congruencia/autenticidad**, **aceptación positiva incondicional** y **comprensión empática**.

13. **Diez Habilidades para la Vida (*Life Skills*)**: Categorizadas por la **Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1993**.

14. **Autor del Modelo de Terapia Familiar Estructural**: **Salvador Minuchin (1974)** (*Familias y terapia familiar*).

15. **Tres tipos de límites interaccionales según Minuchin**: **Límites claros** (funcionales), **límites difusos** (familias aglutinadas) y **límites rígidos** (familias desligadas/desvinculadas).

16. **Fenómeno de inversión patológica de roles en la familia**: **Parentificación** (un menor asume roles de cuidado adulto).

17. **Autor y cuatro niveles del Modelo Ecológico (1979)**: **Urie Bronfenbrenner**: **Microsistema**, **Mesosistema**, **Exosistema** y **Macrosistema**.

18. **Autores del modelo de Parentalidad Positiva y Buenos Tratos**: **Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (2005, 2010)**.

19. **Recomendación europea de referencia sobre Parentalidad Positiva**: **Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa**.

20. **Límite legal del secreto profesional en violencia infantil**: **Artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)** (deber cualificado de denuncia sin secreto profesional).

21. **Escenario diferencial de intervención del Educador/a Social en el ETF**: El **medio natural y cotidiano** (domicilio familiar, centros educativos y entorno comunitario).

22. **Duración habitual de los compromisos del PIF**: Periodos de **6 a 12 meses**, prorrogables tras evaluación.

23. **Tipos de acogimiento protegidos por la Ley 26/2015**: Primacía absoluta del **acogimiento familiar** sobre el residencial; prohibición del residencial para menores de **tres años**.

24. **Sistema de información de servicios sociales en Andalucía**: Software corporativo **Net-GSS** (Gestión de Servicios Sociales).

25. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera**: **Calle Catalina de Perea, 32**.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
================================================================================
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 48
================================================================================

 1. MARCO PROFESIONAL Y NORMATIVO DEL EDUCADOR/A SOCIAL
    ├── Definición CGCEES (2007): Derecho de la ciudadanía, profesión pedagógica, contextos formativos.
    ├── Deontología: Autodeterminación, no discriminación, secreto profesional limitado por Art. 16 LOPIVI.
    └── Marco Legal: Ley 9/2016 SS Andalucía (Equipo básico TS+ES+PSI); Ley 4/2021 Infancia Andalucía
        (Competencia municipal en riesgo); Decreto 100/2022 (ETF); Orden 30 julio 2019 (VALÓRAME).

 2. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA (PEI)
    ├── Vínculo Pedagógico y Acompañamiento socioeducativo (caminar al lado, distancia óptima, Rogers).
    ├── Fases: Acogida/Triaje -> Diagnóstico (VALÓRAME) -> Diseño PEI (Contrato) -> Ejecución -> Evaluación/Cierre.
    ├── Habilidades para la Vida de la OMS (1993): Cognitivas, emocionales y sociales.
    └── Instrumentos: Entrevista motivacional (Miller y Rollnick), observación participante, diario de campo, informe.

 3. ATENCIÓN FAMILIAR (PIF)
    ├── Modelos Teóricos:
    │   ├── Sistémico (Minuchin): Subsistemas (conyugal/parental/fraternal); Límites (claros/difusos/rígidos);
    │   │   Disfunciones (parentificación, triangulación, coalición transgeneracional).
    │   ├── Ecológico (Bronfenbrenner, 1979): Micro, Meso, Exo y Macrosistema.
    │   └── Parentalidad Positiva (Barudy y Dantagnan): Parentalidad social, apego seguro, resiliencia.
    └── Proyecto de Intervención Familiar (PIF): Preceptivo en riesgo (art. 17 LOPJM), objetivos, contrato, 6-12 meses.

 4. EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF - DECRETO 100/2022)
    ├── Dispositivo interdisciplinar concertado (Junta - Ayuntamientos >20.000 hab. / Diputaciones).
    ├── Población diana: Preservación familiar (riesgo grave) y Reunificación familiar (menores tutelados).
    └── Rol específico del Educador/a Social: Trabajo intensivo en MEDIO NATURAL (domicilio, calle, escuela);
        modelado de rutinas domésticas; habilidades parentales prácticas; acompañamiento presencial a citas.
================================================================================
```

C. TRAMPAS DEL TEST (7 CONFUSIONES FRECUENTES DESARTICULADAS)

```
================================================================================
                      TRAMPAS FRECUENTES EN EXÁMENES TIPO TEST
================================================================================

 [TRAMPA 1]: "El Proyecto Educativo Individualizado (PEI) y el PIF son documentos sinónimos e intercambiables".
 -> FALSO. El PEI (Proyecto Educativo Individualizado) se diseña para la intervención pedagógica
    singular con un individuo concreto (menor o adulto). El PIF (Proyecto de Intervención Familiar)
    es el instrumento marco preceptivo en la declaración de SITUACIÓN DE RIESGO que engloba
    a toda la unidad de convivencia familiar y a sus distintos subsistemas.

 [TRAMPA 2]: "Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) atienden a cualquier familia con problemas de convivencia".
 -> FALSO. Conforme al Decreto 100/2022, los ETF atienden EXCLUSIVAMENTE a dos poblaciones
    tasadas: familias con menores en RIESGO SOCIAL GRAVE (subprograma de preservación) y familias
    con menores tutelados bajo medida protectora con pronóstico de REUNIFICACIÓN FAMILIAR.

 [TRAMPA 3]: "El Educador/a Social del ETF realiza psicoterapia clínica individual en el despacho".
 -> FALSO. La psicoterapia clínica y el tratamiento de patologías psicológicas corresponde
    al/a la PSICÓLOGO/A del equipo. La misión específica e insustituible del EDUCADOR/A SOCIAL
    es la intervención pedagógica cotidiana en el MEDIO NATURAL (domicilio, barrio, escuela),
    modelando pautas de crianza, rutinas de vida y acompañamiento socioeducativo.

 [TRAMPA 4]: "Las familias desligadas son aquellas donde los miembros no tienen ninguna privacidad".
 -> FALSO. En la tipología de Salvador Minuchin, las familias donde no existe privacidad y los
    límites son difusos son las FAMILIAS AGLUTINADAS (enredadas). Las FAMILIAS DESLIGADAS
    poseen límites excesivamente rígidos, caracterizándose por el aislamiento, frialdad y desatención.

 [TRAMPA 5]: "El secreto profesional del educador social impide notificar malos tratos si la familia se opone".
 -> FALSO. El artículo 16 de la LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021) impone el deber inexcusable de
    denuncia y notificación inmediata ante indicios de violencia sobre menores a los profesionales
    sociales y educativos, EXIMIÉNDOLOS TAXATIVAMENTE del secreto profesional.

 [TRAMPA 6]: "La declaración de Situación de Desamparo es una competencia de los Servicios Sociales Municipales".
 -> FALSO. La declaración de DESAMPARO y la asunción de la tutela por ministerio de la ley es
    competencia EXCLUSIVA de la Entidad Pública AUTONÓMICA (Junta de Andalucía). La competencia
    de las Entidades Locales (Ayuntamientos) se circunscribe a la SITUACIÓN DE RIESGO (art. 17 LOPJM).

 [TRAMPA 7]: "El modelo de Minuchin establece que la parentificación es una pauta familiar funcional y adaptativa".
 -> FALSO. La parentificación es una DISFUNCIÓN ESTRUCTURAL patológica donde un hijo menor
    asume responsabilidades parentales de cuidado hacia sus padres o hermanos, alterando su
    desarrollo evolutivo normal y generando sobrecargas traumáticas.
================================================================================
```

D. ENFOQUE PRÁCTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La materialización operativa de la atención individual y familiar por parte del Técnico/a Medio de Educación Social se incardina de forma estructural en los programas del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**:

- *Equipo Básico de Servicios Sociales*: El Educador/a Social diseña y ejecuta los Proyectos Educativos Individualizados (PEI) para menores y jóvenes en riesgo social o fracaso formativo derivados por las Unidades de Trabajo Social (UTS). Coordina los Proyectos de Intervención Familiar (PIF) en expedientes tramitados a través de **Net-GSS**, aplicando la escala unificada **VALÓRAME** (Orden de 30 de julio de 2019) para graduar la desprotección y articular prestaciones de apoyo a la unidad familiar (apoyo a la alimentación, becas de comedor, PEF).

2. **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) del Ayuntamiento de Utrera**:

- En el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, el Educador/a Social del ETF desarrolla intervenciones intensivas domiciliarias en familias utreranas con expedientes de riesgo grave o en vías de reunificación tras acogimientos temporales. Realiza modelado presencial de pautas de cuidado infantil, administración doméstica, gestión de rutinas y contención de conductas desafiantes en el propio entorno de convivencia.

3. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) y Coordinación Educativa**:

- Coordinación técnica permanente con los centros de primaria y secundaria de la localidad (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Alfonso de Orleans, IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes e IES Virgen de Consolación**). El Educador/a Social realiza visitas a domicilio a familias absentistas, combinando el acompañamiento individual al menor con el compromiso formativo parental.

4. **Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas: Barriada El Tinte (ERACIS+)**:

- Financiado a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Educador/a Social desarrolla itinerarios integrados de inserción sociolaboral y proyectos de acompañamiento individual y familiar con población vulnerable de la Barriada El Tinte, trabajando de forma intensiva la adquisición de habilidades para la vida (*Life Skills*) y la desarticulación de dinámicas de exclusión cronificada.

5. **Atención Descentralizada en las Pedanías Rurales de Utrera**:

- Desplazamiento itinerante periódico a **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, garantizando que los menores y familias que residen en estos núcleos rurales dispersos reciban seguimiento socioeducativo individual y familiar con los mismos estándares de calidad que en el casco urbano.

E. FUENTES OFICIALES Y BIBLIOGRAFÍA CONSOLIDADA

- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005)**. *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. Gedisa.
- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2010)**. *Los desafíos invisibles de ser padre o madre: Fichas de trabajo para la evaluación y promoción de la parentalidad positiva*. Gedisa.
- **Bronfenbrenner, U. (1979)**. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- **Consejo de Europa (2006)**. *Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva*.
- **Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES / ASEDES) (2007)**. *Documentos Profesionalizadores: Definición de Educación Social, Código Deontológico y Catálogo de Funciones y Competencias*. CGCEES.
- **España (1996)**. *Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor*. BOE nº 15, de 17 de enero de 1996.

- **España (2015)**. *Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia*. BOE nº 180, de 29 de julio de 2015.
- **España (2021)**. *Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*. BOE nº 134, de 5 de junio de 2021.
- **Junta de Andalucía (2016)**. *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*. BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016.
- **Junta de Andalucía (2019)**. *Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el instrumento técnico común para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil en Andalucía (VALÓRAME)*. BOJA nº 151, de 7 de agosto de 2019.
- **Junta de Andalucía (2021)**. *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía (2022)**. *Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección*. BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022.
- **Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002)**. *Motivational Interviewing: Preparing People for Change* (2ª ed.). Guilford Press.
- **Minuchin, S. (1974)**. *Families and Family Therapy*. Harvard University Press.
- **Organización Mundial de la Salud (OMS) (1993)**. *Life Skills Education in Schools*. WHO.
- **Rogers, C. R. (1961)**. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Houghton Mifflin.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

EDUCADOR/A SOCIAL | BOP SEVILLA Nº 102 (29/05/2026) | TEMA 49 - ESPECÍFICO

TEMA 49: DINÁMICA DE LOS GRUPOS. CLASES DE GRUPOS. ESTRUCTURA DE GRUPO. FENÓMENOS GRUPALES. EL GRUPO COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN. GRUPOS DE AYUDA MUTUA. EL GRUPO COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO

Referencia Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026). Bloque de Materias Específicas.

1. DINÁMICA DE LOS GRUPOS: CONCEPTO, FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CLASES DE GRUPOS

1.1. Origen Histórico y Fundamentación Psicosocial: Kurt Lewin

El estudio de los grupos humanos y de las fuerzas interaccionales que regulan su funcionamiento constituye uno de los pilares metodológicos centrales de la Educación Social. La disciplina científica de la **dinámica de grupos** tiene su génesis formal en los trabajos pioneros de **Kurt Lewin (1890-1947)**, psicólogo de origen polaco-alemán vinculado a la Escuela de Berlín de la Gestalt, quien acuñó formalmente el término **"dinámica de grupos" (*group dynamics*) en 1944** y fundó en **1945 el mítico *Research Center for Group Dynamics*** en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Lewin trasladó los conceptos de la física topológica a la psicología social a través de su **Teoría del Campo (*Field Theory*)**, enunciando que la conducta humana es el resultado dinámico de la interacción de la persona con su ambiente psicológico o espacio vital:

$$C = f(P, A)$$

Donde la conducta (C) es función (f) de la interacción recíproca entre la persona (P) y su ambiente (A).

En el ámbito grupal, el postulado fundamental de Lewin establece que **el grupo es un todo dinámico, un sistema gestáltico interdependiente que no equivale a la suma aritmética de sus componentes individuales**. El grupo posee propiedades y fuerzas emergentes cualitativamente diferenciadas. La modificación en el estado o posición de cualquiera de sus miembros altera necesariamente la tensión y estructura del conjunto. Asimismo, Lewin demostró empíricamente que resulta infinitamente más accesible transformar las actitudes, prejuicios y conductas de los individuos insertos en una dinámica colectiva mediante la discusión y la decisión participativa que intentar modificarlos individual y aisladamente (*"es más fácil cambiar individuos agrupados que aislados"*).

Epistemológicamente, la expresión "dinámica de grupos" posee un **triple significado técnico**:

1. **Disciplina científica**: Campo de la psicología social aplicada dedicado a la investigación experimental de la naturaleza, leyes y procesos evolutivos de los colectivos humanos.

2. **Vida interna del grupo**: Conjunto de tensiones, fuerzas afectivas, movimientos de cohesión, conflicto y roles que emergen de forma espontánea en todo grupo humano.

3. **Repertorio de técnicas operativas**: Procedimientos e instrumentos sistematizados que el educador/a social moviliza para facilitar el aprendizaje, el rendimiento y la transformación colectiva.

1.2. Clases y Tipologías de Grupos

La literatura sociológica y psicosocial ha formalizado diversas taxonomías para clasificar la multiplicidad de grupos existentes:

1.2.1. Según la Naturaleza de los Vínculos Afectivos: Cooley (1909)

- **Grupos Primarios (Charles Horton Cooley, 1909)**: Colectivos caracterizados por un reducido número de miembros, interacción directa cara a cara, intimidad afectiva, espontaneidad, roles no contractuales y una intensa identificación emocional (*"sentimiento de nosotros"*). Son los agentes nucleares de la socialización primaria y de la génesis del autoconcepto. Ejemplos paradigmáticos: la **familia** y el **grupo de iguales (*peer group*) o pandilla de amigos**.
- **Grupos Secundarios**: Organizaciones de mayor dimensión donde las relaciones son formales, racionales, instrumentales, impersonales y reguladas por normas contractuales escritas, orientadas a la consecución de objetivos productivos específicos. Ejemplos: asociaciones vecinales, instituciones administrativas, empresas o colegios profesionales.

1.2.2. Según la Estructura y Origen: Formales e Informales

- **Grupos Formales**: Creados deliberadamente por una entidad u organización para satisfacer metas institucionales. Poseen estructura jerárquica explícita, roles prescritos y normas reglamentadas (ejemplo: el equipo técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utrera).
- **Grupos Informales**: Emergen espontáneamente en el seno de organizaciones o espacios comunitarios a partir de afinidades, simpatías personales o necesidades socioafectivas no cubiertas por la estructura formal. Descritos científicamente por **Elton Mayo** en los experimentos de la factoría Hawthorne de Western Electric (1927-1932).

1.2.3. Según la Identificación Psicológica: Hyman (1942) y Merton (1957)

- **Grupo de Pertenencia**: Colectivo al que el sujeto pertenece formal, biológica o administrativamente, con independencia de su deseo subjetivo (ejemplo: pertenecer a una unidad de convivencia, a un aula escolar o a un barrio).
- **Grupo de Referencia (Herbert Hyman, 1942; formalizado por Robert K. Merton, 1957)**: Colectivo que el individuo toma como marco normativo (guía de valores, actitudes y pautas éticas) o como marco comparativo (criterio para evaluar su propio estatus y rendimiento). Merton distingue entre **grupos de referencia positivos** (cuyas conductas se imitan y admiran) y **grupos de referencia negativos** (cuyos valores se rechazan tajantemente).

1.2.4. Según la Frontera Intergrupal: Endogrupo y Exogrupo (Sumner, 1906; Tajfel y Turner)

- **Grupo Propio (*In-group* o Endogrupo)**: Aquel respecto del cual el individuo experimenta un fuerte sentido de pertenencia y lealtad colectiva, desarrollando actitudes de favoritismo endogrupal.
- **Grupo Ajeno (*Out-group* o Exogrupo)**: Colectivo percibido como externo o rival, objeto frecuente de estereotipos hostiles, discriminación o distanciamiento. Fenómeno formalizado por **Henri Tajfel y John Turner (1979)** en la **Teoría de la Identidad Social**.

1.2.5. Clasificación Psicosocial de Didier Anzieu y Jacques-Yves Martin (1968)

En su obra *La dynamique des groupes restreints*, diferencian cinco categorías según estructuración, duración y conciencia de fines:

> 1. *Muchedumbre (*Foule*)*: Gran volumen de individuos en un mismo espacio sin estructuración; contagio emocional masivo y pasividad o reactividad efímera.

> 2. *Banda o Pandilla (*Bande*)*: Número reducido de miembros que se reúnen por similitud o búsqueda de lo idéntico; duración efímera o ligada a una etapa evolutiva (adolescencia).

> 3. *Agrupamiento (*Groupement*)*: Reunión periódica con fines comunes superficiales (asociaciones culturales, tertulias); baja implicación afectiva.

> 4. *Grupo Primario o Pequeño*: Gran interdependencia, relaciones íntimas y metas compartidas.

5. *Grupo Secundario u Organización*: Estructura formal compleja e institucionalizada.

---

2. ESTRUCTURA DE GRUPO: COMPONENTES NUCLEARES

2.1. Concepto de Estructura Grupal

La **estructura de grupo** se define como el patrón regular, organizado y relativamente estable de relaciones interpersonales, posiciones, funciones y normas que confiere predictibilidad y orden a la vida colectiva (Cartwright y Zander; Marvin Shaw). La estructura evita que el grupo deba renegociar continuamente su funcionamiento, garantizando su supervivencia y eficacia.

Toda estructura grupal se articula en torno a **cinco componentes estructurales esenciales**:

```
================================================================================
                LOS CINCO COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA GRUPAL
================================================================================
 1. SISTEMA DE ESTATUS Y PODER SOCIAL
    - Jerarquía de prestigio y posiciones; bases del poder social de French y Raven (1959).
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. SISTEMA DE ROLES
    - Pautas de conducta esperadas; roles de tarea, mantenimiento y disfuncionales (Benne y Sheats).
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. SISTEMA DE NORMAS GRUPALES
    - Reglas compartidas; normas descriptivas e injuntivas (Cialdini); reducción de incertidumbre.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. COHESIÓN GRUPAL (LEON FESTINGER, 1950)
    - Campo de fuerzas que une a los miembros; atracción mutua y compromiso con las metas.
 --------------------------------------------------------------------------------
 5. REDES Y ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN
    - Redes centralizadas (estrella/cadena) vs. descentralizadas (círculo/red total) de Bavelas y Leavitt.
================================================================================
```

2.2. Estatus y las Bases del Poder Social (French y Raven)

El **estatus** alude a la posición jerárquica, prestigio y reconocimiento valorativo que el grupo asigna a cada miembro. Se halla íntimamente ligado al concepto de **poder social**, entendido como la capacidad de influir de manera determinante en la conducta de los demás.

En su estudio fundacional, **John French y Bertram Raven (1959)** —ampliado posteriormente por Raven en **1965**— categorizaron las **seis bases del poder social**:

1. **Poder Legítimo**: Basado en el reconocimiento de que una persona tiene el derecho formal de mandar y exigir obediencia en virtud de su cargo, nombramiento o rol institucional.

2. **Poder de Recompensa**: Fundamentado en la capacidad real o percibida de administrar estímulos apetitivos, ventajas, refuerzos o recursos deseados por el grupo.

3. **Poder Coercitivo**: Apoyado en la capacidad de castigar, sancionar o retirar privilegios ante conductas de transgresión.

4. **Poder Referente**: Emanado de la atracción personal, carisma o deseo de los miembros de identificarse y parecerse a la persona que ejerce el liderazgo.

5. **Poder Experto**: Sustentado en la posesión de conocimientos técnicos, destrezas especializadas o pericia reconocida en una materia concreta.

6. **Poder Informativo (añadido en 1965)**: Derivado del control sobre información valiosa, precisa y fundamentada que permite transformar la perspectiva de los demás mediante argumentos racionales.

2.3. Sistema de Roles: Tipologías Funcionales y Disfunciones

El **rol** es el conjunto de conductas, derechos y deberes asociados a una posición dentro del grupo.

2.3.1. Disfunciones del Rol

- **Conflicto Inter-rol**: Colisión entre las exigencias divergentes de dos roles que desempeña un mismo individuo (ejemplo: el conflicto de rol de una madre que trabaja como educadora social en su propio barrio).

- **Conflicto Intra-rol**: Expectativas contradictorias que distintos miembros del grupo proyectan sobre un único rol (ejemplo: los usuarios exigen al educador que sea un amigo indulgente mientras la institución le exige rigor normativo).
- **Ambigüedad de Rol**: Falta de claridad y concreción sobre lo que se espera de un puesto o función.
- **Sobrecarga de Rol**: Desproporción insostenible entre las demandas del rol y los recursos de tiempo o energía del sujeto.

2.3.2. Clasificación Funcional de Kenneth Benne y Paul Sheats (1948)

Identifican **24 roles grupales** divididos en tres áreas:

1. **Roles Orientados a la Tarea**: Facilitan y coordinan el trabajo hacia la meta (iniciador, buscador de información, elaborador, coordinador, orientador, evaluador-crítico, dinamizador, registrador).

2. **Roles de Mantenimiento Socioafectivo**: Cuidan el clima emocional y la cohesión (estimulador, conciliador/armonizador, facilitador del compromiso, guardagujas, observador, seguidor).

3. **Roles Individuales o Disfuncionales**: Obstaculizan la tarea satisfaciendo necesidades egocéntricas (agresor, bloqueador, buscador de reconocimiento, confesante, mundano/playboy, dominador, buscador de ayuda).

2.3.3. Los Roles de Equipo de Meredith Belbin (1981)

Belbin demostró que los equipos de alto rendimiento requieren el equilibrio funcional de **nueve roles**: *Cerebro* (creativo), *Investigador de recursos* (extrovertido), *Coordinador* (delegador), *Impulsor* (orientado a la acción bajo presión), *Monitor evaluador* (estratega frío), *Cohesionador* (diplomático y mediador), *Implementador* (disciplinado y práctico), *Finalizador* (perfeccionista meticuloso) y *Especialista* (conocimientos técnicos específicos).

2.4. Sistema de Normas Grupales

Las **normas** son pautas o estándares compartidos de conducta que prescriben las acciones aceptables y proscriben las reprobables dentro del colectivo. **Muzafer Sherif (1936)** demostró a través del efecto autocinético que las normas grupales surgen para dotar al individuo de un marco de referencia estable que reduce la ambigüedad cognitiva.

Por su parte, **Robert Cialdini (1991)** deslindó dos tipos de normas de gran trascendencia socioeducativa:

- **Normas Descriptivas**: Describen lo que la mayoría de los miembros del grupo hace en una situación real (*"lo que es"*), funcionando como atajo heurístico adaptativo.
- **Normas Prescriptivas o Injuntivas**: Expresan lo que el grupo aprueba o desaprueba moralmente (*"lo que debe ser"*), respaldadas por la amenaza de sanción social o desaprobación.

2.5. Cohesión Grupal (Leon Festinger, 1950)

Formalizada por **Leon Festinger (1950)**, la **cohesión** es el campo total de fuerzas psicológicas que actúan sobre los miembros para mantenerlos unidos al grupo y resistir a la disgregación.

- **Factores que incrementan la cohesión**: Tamaño reducido, similitud actitudinal entre miembros, éxito compartido en tareas previas, amenaza o competencia externa común (endogrupo frente a exogrupo) y claridad en los objetivos.
- **Efectos de una elevada cohesión**: Mayor satisfacción subjetiva, comunicación abierta y retención de miembros, pero también el grave riesgo de desencadenar fenómenos de conformismo ciego o pensamiento grupal (*groupthink*).

---

3. FENÓMENOS GRUPALES: PROCESOS DE INTERACCIÓN E INFLUENCIA

El educador y la educadora social deben poseer un dominio teórico riguroso sobre los principales sesgos y fenómenos psicosociales que acontecen en el seno de los grupos:

```
================================================================================
           PRINCIPALES FENÓMENOS PSICOSOCIALES DE LA DINÁMICA GRUPAL
================================================================================
 1. CONFORMISMO E INFLUENCIA MAYORITARIA (SOLOMON ASCH, 1951)
    - Plegamiento al juicio manifiestamente erróneo de la mayoría (influencia normativa e informativa).
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y ESTADO AGÉNTICO (STANLEY MILGRAM, 1963, 1974)
    - Subordinación ciega a la autoridad legítima; desplazamiento de la responsabilidad moral.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. PENSAMIENTO GRUPAL / GROUPTHINK (IRVING JANIS, 1972)
    - Deterioro del juicio crítico por búsqueda neurótica de unanimidad en grupos hipercohesionados.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. POLARIZACIÓN GRUPAL (SERGE MOSCOVICI Y MARISA ZAVALLONI, 1969)
    - Radicalización de la postura predominante tras la deliberación (desplazamiento al riesgo).
 --------------------------------------------------------------------------------
 5. HOLGAZANERÍA SOCIAL / EFECTO RINGELMANN (MAX RINGELMANN, 1913)
    - Reducción del esfuerzo individual en tareas colectivas aditivas sin evaluación singular.
 --------------------------------------------------------------------------------
 6. FACILITACIÓN E INHIBICIÓN SOCIAL (ROBERT ZAJONC, 1965)
    - Presencia de otros facilita tareas sencillas/aprendidas pero entorpece las complejas/nuevas.
 --------------------------------------------------------------------------------
 7. DESINDIVIDUALIZACIÓN Y CONDUCTA DE MASAS (GUSTAVE LE BON; PHILIP ZIMBARDO, 1971)
    - Pérdida de autoconciencia y disolución de la responsabilidad en el anonimato masivo.
================================================================================
```

1. **Conformismo e Influencia Mayoritaria (Solomon Asch, 1951)**: En sus célebres experimentos de discriminación visual de líneas, Asch demostró que un tercio de las respuestas de los sujetos ingenuos se plegaban al juicio palmariamente falso de una mayoría unánime de cómplices. **Morton Deutsch y Harold Gerard (1955)** categorizaron los dos mecanismos subyacentes: la **influencia informativa** (el sujeto duda de su propia vista y asume el juicio ajeno como prueba de realidad) y la **influencia normativa** (el sujeto sabe que el grupo yerra, pero se conforma para evitar el rechazo social, la burla o el aislamiento).

2. **Obediencia a la Autoridad y el Estado Agéntico (Stanley Milgram, 1963, 1974)**: En la Universidad de Yale, Milgram demostró que hasta un **65% de los participantes** administraban descargas eléctricas potencialmente letales (450 voltios) a un sujeto ficticio cuando un experimentador con bata blanca se lo ordenaba con firmeza. Milgram acuñó el concepto de **estado agéntico** (*agentic state*): condición psicológica en la cual el individuo deja de verse a sí mismo como responsable de sus propios actos y pasa a considerarse un simple instrumento ejecutor de los designios de una autoridad superior legítima.

3. **Pensamiento Grupal (*Groupthink* - Irving Janis, 1972)**: Modo defectuoso de deliberación que se desencadena en grupos con cohesión muy alta, aislamiento del exterior y liderazgo directivo, donde la búsqueda de unanimidad anula la evaluación crítica de alternativas. Síntomas canónicos: *ilusión de invulnerabilidad*, *autocensura de dudas*, *ilusión de unanimidad*, *estereotipación despectiva del exogrupo* y aparición de "*guardianes de la mente*" (*mindguards*) que aíslan al líder de información discrepante.

4. **Polarización Grupal (Serge Moscovici y Marisa Zavalloni, 1969)**: Tendencia de los grupos a adoptar posturas más extremas y radicalizadas tras el debate colectivo que la media de las opiniones individuales iniciales. Deriva del fenómeno del **desplazamiento hacia el riesgo (*risky shift*)** identificado por **James Stoner (1961)**.

5. **Holgazanería Social (*Social Loafing*) y Efecto Ringelmann (1913)**: Reducción del esfuerzo y rendimiento individual que acontece cuando las personas cooperan en tareas aditivas (tirar de una cuerda, aplaudir) donde la aportación individual se disuelve en el anonimato. Se combate asegurando la visibilidad, evaluación individualizada y relevancia de cada tarea.

6. **Facilitación e Inhibición Social (Robert Zajonc, 1965)**: La presencia pasiva o activa de otros miembros eleva el nivel de activación psicofisiológica (*arousal*). Esto facilita e incrementa el rendimiento en **tareas sencillas, rutinarias o bien aprendidas** (facilitación social), pero perjudica e inhibe el rendimiento en **tareas complejas, abstractas, novedosas o creativas** (inhibición social).

7. **Desindividualización (Philip Zimbardo, 1971)**: Pérdida del sentido de la identidad personal, del autocontrol y de la responsabilidad ética individual que se produce bajo condiciones de anonimato, uniformidad o difusión masiva de la responsabilidad (demostrado en el experimento de la cárcel de Stanford).

4. EL GRUPO COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN

4.1. Fundamentación Pedagógica del Aprendizaje en Grupo

En la Educación Social, el grupo no es concebido como un mero contenedor pasivo de individuos, sino como el **medio educativo primario y el agente mediador del aprendizaje**. El aprendizaje en grupo se apoya en sólidas corrientes constructivistas y sociohistóricas:

- **Lev S. Vygotsky y el Aprendizaje Socialmente Mediado**: La psique humana se estructura primero en el plano interpsicológico (social/grupal) y posteriormente se interioriza en el plano intrapsicológico (individual). A través de la **Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)**, la interacción y el andamiaje proporcionado por los pares más avanzados permite al sujeto alcanzar cotas de competencia que jamás conquistaría en solitario.
- **El Aprendizaje Cooperativo de David Johnson y Roger Johnson**: Los hermanos Johnson demostraron que la estructura grupal cooperativa —basada en la **interdependencia positiva** (*"mi éxito solo es posible si mis compañeros también triunfan"*), la responsabilidad individual compartida, la interacción promotora y el entrenamiento en destrezas interpersonales— produce un rendimiento académico, social y emocional infinitamente superior a las estructuras competitivas o individualistas.

4.2. Los T-Groups (*Training Groups* o Grupos de Entrenamiento)

El hito histórico del grupo como herramienta de formación en relaciones humanas tuvo lugar en el verano de **1946 en New Britain (Connecticut)**, fruto de la colaboración entre **Kurt Lewin, Leland Bradford, Ronald Lippitt y Kenneth Benne**. Durante unos talleres formativos sobre relaciones interraciales, los investigadores y los participantes comenzaron a debatir abiertamente sobre las observaciones que los científicos habían registrado sobre la conducta de los propios miembros. El impacto de este autoanálisis vivencial dio origen en **1947 al *National Training Laboratories* (NTL)** en Bethel (Maine) y a la formalización de los **T-Groups**.

Metodología Operativa del T-Group

- **Ausencia de Estructura Formal Previa**: El grupo no posee orden del día, reglas predeterminadas ni temática asignada por el facilitador.
- **Enfoque en el "Aquí y Ahora" (*Here-and-Now*)**: Se prohíbe divagar sobre experiencias del pasado externo; la materia prima de trabajo son las emociones, reacciones, tensiones y conductas que emergen en el momento presente dentro de la sala.
- **La Retroalimentación (*Feedback*) Interpersonal Continua**: Los participantes aprenden a emitir y recibir información sincera y respetuosa sobre el impacto que su conducta genera en los demás, facilitando el autoconocimiento, la deconstrucción de defensas y la mejora radical de las competencias comunicativas y de liderazgo.

5. GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM)

5.1. Concepto, Origen y Características Definitorias

Los **Grupos de Ayuda Mutua (GAM)** —también denominados grupos de autoayuda— constituyen una de las herramientas de mayor potencia emancipadora en la intervención socioeducativa comunitaria.

- **Origen Histórico**: Su nacimiento formal se sitúa en **1935 en Akron (Ohio)** con la fundación de **Alcohólicos Anónimos (AA)** por **Bill Wilson y el Dr. Bob Smith**, al descubrir que dos personas con alcoholismo severo compartiendo sus vivencias de dolor y sobriedad lograban mantenerse sin beber cuando todos los abordajes médicos y psiquiátricos clásicos habían fracasado. En las décadas de 1960 y 1970, el modelo experimentó una formidable eclosión hacia problemáticas de salud mental, duelos, adicciones, enfermedades crónicas y estigmas sociales (Katz y Bender, 1976).
- **Definición Técnica**: Colectivos integrados por personas que comparten un problema, vivencia traumática, patología o estigma común, que se reúnen periódicamente de manera voluntaria, horizontal y gratuita, para proporcionarse apoyo emocional, comprensión empática y estrategias prácticas de afrontamiento basadas en la experiencia compartida.

```
================================================================================
                CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS GRUPOS DE AYUDA MUTUA
================================================================================
 1. HOMOGENEIDAD PROBLEMÁTICA / MEMBRESÍA COMPARTIDA
    Todos los integrantes comparten en primera persona la misma condición de sufrimiento.
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. HORIZONTALIDAD DEMOCRÁTICA Y AUSENCIA DE JERARQUÍAS TÉCNICAS
    No existe relación asimétrica experto-paciente; todos son iguales en el saber vivencial.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. EL PRINCIPIO DEL "TERAPEUTA-AYUDANTE" (FRANK RIESSMAN, 1965)
    Quien brinda ayuda, apoyo y modelado a otro se fortalece y cura a sí mismo (Helper-Therapy).
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. GRATUIDAD Y AUTOGESTIÓN COLECTIVA
    Rechazo a la mercantilización; el grupo se financia y regula por sus propios miembros.
 --------------------------------------------------------------------------------
 5. DESESTIGMATIZACIÓN Y ROMPIMIENTO DEL AISLAMIENTO
    La patología o estigma deja de ser motivo de vergüenza para ser fuente de apoyo mutuo.
================================================================================
```

5.2. Los Factores Terapéuticos del Grupo según Irvin D. Yalom

En su clásica obra *The Theory and Practice of Group Psychotherapy* (1970, 2005), el psiquiatra **Irvin D. Yalom** sistematizó los **once factores terapéuticos curativos** inherentes a la interacción grupal, de plena aplicabilidad a los GAM:

1. **Infundir Esperanza**: Observar la mejoría y recuperación de veteranos genera convicción en que el cambio personal es alcanzable.
2. **Universalidad**: Desarticulación de la angustiosa vivencia de ser un "bicho raro" único en el dolor ("*no estoy solo en esto, a otros les ocurre lo mismo*").
3. **Transmisión de Información**: Consejos prácticos, orientación médica y estrategias reales de afrontamiento compartidas.
4. **Altruismo**: Sensación vivificante de ser útil para otros, restaurando el autoconcepto deteriorado.
5. **Recapitulación Correctiva del Grupo Familiar Primario**: Ocasión para sanar transferencias y roles patológicos aprendidos en la infancia familiar.
6. **Desarrollo de Técnicas de Socialización**: Aprendizaje de habilidades de interacción no verbal y asertividad.
7. **Conducta Imitativa**: Modelado vicario de conductas saludables presenciadas en los compañeros.
8. **Aprendizaje Interpersonal**: El grupo como microcosmos social donde ensayar nuevas formas de vincularse.
9. **Cohesión Grupal**: El equivalente grupal de la relación terapéutica; sensación de calidez y aceptación incondicional.
10. **Catarsis**: Expresión libre y desahogo de emociones reprimidas sin temor al juicio moral.
11. **Factores Existenciales**: Asunción responsable del dolor, la soledad y la finitud de la propia existencia.

5.3. El Rol Técnico del Educador/a Social ante los GAM

> [!WARNING] > **La Trampa del Protagonismo Profesional**: En un Grupo de Ayuda Mutua, el Educador/a Social **NO es el terapeuta, ni el líder directivo, ni el protagonista del grupo**. Si el profesional interviene dirigiendo los debates, pontificando técnicamente o centralizando la palabra, destruye de inmediato la esencia horizontal del GAM y fomenta la dependencia asistencial pasiva.

El rol técnico del Educador/a Social es el de un **facilitador externo, promotor y catalizador**:

- **Fase de Gestación**: Identifica la necesidad comunitaria, difunde la iniciativa, contacta con potenciales participantes y proporciona el espacio físico institucional (salas de Servicios Sociales Comunitarios).
- **Fase de Estructuración Inicial**: Enseña pautas metodológicas de funcionamiento democrático (respeto a los turnos de palabra, confidencialidad sagrada, evitar juzgar al compañero).
- **Fase de Retirada Progresiva (*Fading*)**: Va cediendo paulatinamente el control a los miembros del grupo, capacitando a dinamizadores pares para que asuman la moderación rotatoria.

- **Fase de Supervisión Externa**: Permanece como apoyo logístico, consultor externo a demanda y nexo de coordinación con la red sanitaria y social formal.

6. EL GRUPO COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO PERSONAL Y SOCIAL

6.1. El Modelo de Cambio Planificado de Kurt Lewin

En 1947, en su célebre artículo *Frontiers in Group Dynamics*, **Kurt Lewin** postuló que la conducta social de un grupo se encuentra en un estado de **equilibrio cuasi-estacionario (*quasi-stationary equilibrium*)**, sostenido por una tensión constante entre dos conjuntos de fuerzas opuestas: las **fuerzas impulsoras (*driving forces*)**, que empujan hacia la transformación, y las **fuerzas restrictivas (*restraining forces*)**, que frenan el cambio y preservan el statu quo.

Para lograr una transformación duradera y no autoritaria, Lewin formuló el **Modelo de Cambio en Tres Fases**:

```
================================================================================
            MODELO DE CAMBIO PLANIFICADO EN TRES ETAPAS (KURT LEWIN, 1947)
================================================================================
 FASE 1: DESCONGELAMIENTO (UNFREEZING)
   - Desestabilizar el equilibrio previo; quebrar pautas rígidas; crear conciencia de crisis.
   - Reducir las fuerzas restrictivas y los miedos; generar insatisfacción con el estado actual.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 2: MOVIMIENTO / CAMBIO (MOVING)
   - Adopción de nuevas actitudes, normas y conductas mediante la deliberación grupal abierta.
   - Experimentación de pautas alternativas; toma de decisiones colectivas y compromiso público.
 --------------------------------------------------------------------------------
 FASE 3: RECONGELAMIENTO (REFREEZING)
   - Estabilización y consolidación del nuevo equilibrio normativo; institucionalización.
   - Refuerzo social positivo colectivo para evitar la regresión a los viejos hábitos.
================================================================================
```

- **Eficacia del compromiso grupal**: Lewin demostró durante la Segunda Guerra Mundial (experimentos sobre consumo de vísceras y alimentos racionados) que las conferencias magistrales informativas de expertos convencían a menos de un 3% de las amas de casa para modificar su conducta de consumo, mientras que **la discusión y el compromiso colectivo en pequeños grupos logró cambiar los hábitos de más del 32% de las participantes**. La decisión grupal vincula moralmente al sujeto con sus pares.

6.2. La Investigación-Acción Participativa (IAP) y la Pedagogía Crítica

El cambio socioeducativo encuentra en el grupo su catalizador revolucionario mediante la síntesis de la **Investigación-Acción (Lewin, 1946)** con la **Investigación-Acción Participativa (IAP)** desarrollada en América Latina por el sociólogo colombiano **Orlando Fals Borda (1970)** y la **Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire (1970)**:

- **La Ruptura de la Relación Sujeto-Objeto**: Los miembros de una comunidad oprimida o vulnerable dejan de ser "objetos pasivos de estudio" para convertirse en **sujetos activos e investigadores de su propia realidad**.
- **El Grupo como Espacio de Concientización Crítica**: A través del diálogo horizontal (círculos de cultura de Freire), el grupo descodifica las causas estructurales de su marginación, supera la "cultura del silencio" y diseña acciones colectivas organizadas para transformar su entorno comunitario.

6.3. El Empoderamiento Comunitario (*Empowerment*)

Formulada por **Julian Rappaport (1981, 1987)** y desarrollada por **Marc A. Zimmerman (1995, 2000)**, la **Teoría del Empoderamiento (*Empowerment*)** define este proceso como aquel mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades vulnerables ganan dominio, control y protagonismo sobre sus propias vidas y asuntos públicos.

El grupo es la célula básica del empoderamiento porque:

- Amortigua el estrés y la impotencia aprendida (*learned helplessness*).
- Convierte el sufrimiento individual y privado en una causa compartida de solidaridad pública.
- Genera autoeficacia colectiva (**Albert Bandura**), capacitando a los ciudadanos para negociar de igual a igual con las administraciones públicas y transformar las políticas locales.

7. SECCIONES PEDAGÓGICAS DE CIERRE

A. DATOS DE EXAMEN (25 ÍTEMS DIRECTOS)

1. **Padre fundador de la dinámica de grupos**: **Kurt Lewin en 1944**; fundó el *Research Center for Group Dynamics* (MIT) en **1945**.

2. **Ecuación canónica de la Teoría del Campo de Lewin**: **$C = f(P, A)$** (la conducta es función de la interacción de la persona y su ambiente).

3. **Definición de grupo según Kurt Lewin**: **Un todo dinámico gestáltico e interdependiente**, cualitativamente distinto a la suma de sus partes.

4. **Tres fases del modelo de cambio planificado de Kurt Lewin (1947)**: **1) Descongelamiento (*Unfreezing*)**, **2) Movimiento/Cambio (*Moving*)** y **3) Recongelamiento (*Refreezing*)**.

5. **Autor y año de los conceptos de Grupo Primario y Secundario**: **Charles Horton Cooley (1909)** (*Social Organization*).

6. **Autor de los experimentos de Hawthorne sobre grupos informales**: **Elton Mayo (1927-1932)** en Western Electric.

7. **Autores de Grupo de Pertenencia y Grupo de Referencia**: Acuñado por **Herbert Hyman (1942)** y formalizado por **Robert K. Merton (1957)**.

8. **Autor y año de los conceptos de Endogrupo (*In-group*) y Exogrupo (*Out-group*)**: **William Graham Sumner (1906)** (*Folkways*).

9. **Autores de la Teoría de la Identidad Social**: **Henri Tajfel y John Turner (1979)**.

10. **Cinco colectivos humanos según Anzieu y Martin (1968)**: **Muchedumbre (*foule*)**, **Banda/Pandilla (*bande*)**, **Agrupamiento (*groupement*)**, **Grupo Primario** y **Grupo Secundario**.

11. **Autores y seis bases del poder social (1959, 1965)**: **John French y Bertram Raven**: Poder **legítimo**, de **recompensa**, **coercitivo**, **referente**, **experto** e **informativo**.

12. **Autores de la clasificación de 24 roles grupales (1948)**: **Kenneth Benne y Paul Sheats** (de tarea, de mantenimiento y disfuncionales).

13. **Autor y 9 roles de equipo**: **Meredith Belbin (1981)**.

14. **Normas descriptivas vs prescriptivas/injuntivas**: Formuladas por **Robert Cialdini (1991)**.

15. **Definición de cohesión grupal y autor**: **Leon Festinger (1950)** (campo total de fuerzas que actúan sobre los miembros para permanecer en el grupo).

16. **Experimento sobre conformismo e influencia mayoritaria**: **Solomon Asch (1951)** (discriminación visual de líneas).

17. **Influencia normativa vs informativa**: **Morton Deutsch y Harold Gerard (1955)**.

18. **Autor, año y concepto clave del experimento sobre obediencia**: **Stanley Milgram (1963, 1974)**; acuñó el **estado agéntico** (*agentic state*).

19. **Autor y concepto de Pensamiento Grupal (1972)**: **Irving Janis**, acuña el término ***Groupthink***.

20. **Autores de la polarización grupal (1969)**: **Serge Moscovici y Marisa Zavalloni**.

21. **Origen y autores de los T-Groups (1946, 1947)**: **Kurt Lewin, Leland Bradford, Ronald Lippitt y Kenneth Benne**; fundación del NTL en Bethel.

22. **Nacimiento de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM)**: Fundación de **Alcohólicos Anónimos en 1935** por **Bill Wilson y Bob Smith**.

23. **Principio del "Terapeuta-Ayudante" (*Helper-Therapy*)**: Formulado por **Frank Riessman en 1965**.

24. **Autor de los 11 factores terapéuticos del grupo**: **Irvin D. Yalom (1970, 2005)**.

25. **Teoría del Empoderamiento Comunitario (*Empowerment*)**: Formulada por **Julian Rappaport (1981, 1987)**.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
================================================================================
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 49
================================================================================

 1. MARCO CONCEPTUAL Y CLASES DE GRUPOS
    ├── Kurt Lewin (1944, 1945): Fundador. Teoría del Campo C = f(P, A). Gestalt interdependiente.
    └── Taxonomías: Primario/Secundario (Cooley 1909); Formal/Informal (Mayo);
        Pertenencia/Referencia (Hyman, Merton); In-group/Out-group (Sumner; Tajfel); Anzieu y Martin.

 2. ESTRUCTURA GRUPAL (5 COMPONENTES)
    ├── Estatus y Poder (French y Raven): Legítimo, Recompensa, Coercitivo, Referente, Experto, Informativo.
    ├── Roles (Benne y Sheats 1948; Belbin 1981): Tarea, Mantenimiento, Disfuncionales.
    ├── Normas (Sherif 1936; Cialdini): Descriptivas ("lo que es") vs. Injuntivas ("lo que debe ser").
    ├── Cohesión (Festinger 1950): Fuerzas de atracción mutua y resistencia a la disgregación.
    └── Redes de Comunicación: Bavelas y Leavitt (Centralizadas vs. Descentralizadas).

 3. FENÓMENOS GRUPALES
    ├── Conformismo (Asch 1951; Deutsch y Gerard: influencia normativa e informativa).
    ├── Obediencia y Estado Agéntico (Milgram 1963, 1974: sumisión al 65%).
    ├── Groupthink / Pensamiento Grupal (Janis 1972: ilusión de invulnerabilidad, mindguards).
    ├── Polarización Grupal (Moscovici y Zavalloni 1969; Risky shift de Stoner).
    ├── Holgazanería social (Ringelmann 1913) | Facilitación/Inhibición (Zajonc 1965) | Desindividualización (Zimbardo).

 4. EL GRUPO COMO FORMACIÓN, AYUDA MUTUA Y CAMBIO
    ├── Formación: Aprendizaje cooperativo (Vygotsky, hermanos Johnson) | T-Groups (Lewin, Bradford, NTL 1947).
    ├── Grupos de Ayuda Mutua (GAM): AA (1935); Principio Helper-Therapy (Riessman 1965);
    │   11 Factores de Yalom (universalidad, esperanza, altruismo, catarsis...); Rol del ES: facilitador externo.
    └── Cambio Planificado: Lewin (1947: Descongelar -> Mover -> Recongelar); IAP (Fals Borda; Freire);
        Empoderamiento Comunitario (Julian Rappaport 1981, 1987).
================================================================================
```

C. TRAMPAS DEL TEST (7 CONFUSIONES FRECUENTES DESARTICULADAS)

```
================================================================================
                     TRAMPAS FRECUENTES EN EXÁMENES TIPO TEST
================================================================================

 [TRAMPA 1]: "En los Grupos de Ayuda Mutua, el Educador/a Social actúa como el terapeuta y líder directivo".
 -> FALSO. La característica definitoria de los GAM es la HORIZONTALIDAD y la AUTOGESTIÓN.
    El Educador/a Social interviene exclusivamente como FACILITADOR EXTERNO, catalizador inicial
    y apoyo logístico, desvaneciendo su presencia para evitar generar dependencia técnica.

 [TRAMPA 2]: "El estado agéntico de Milgram es aquel en el que el individuo asume la plena responsabilidad".
 -> FALSO. El ESTADO AGÉNTICO es aquel en el que el sujeto se percibe a sí mismo como un
    mero agente ejecutor que cumple órdenes de una autoridad legítima, TRASLADANDO LA
    RESPONSABILIDAD MORAL de sus actos a dicha autoridad (experimentos de descargas eléctricas).

 [TRAMPA 3]: "Las normas descriptivas de Cialdini prescriben lo que moralmente debe hacerse".
 -> FALSO. Las normas DESCRIPTIVAS informan de lo que la gente hace realmente en la práctica
    ("lo que es"). Las normas que prescriben lo que debe hacerse bajo amenaza moral son las
    NORMAS PRESCRIPTIVAS O INJUNTIVAS.

 [TRAMPA 4]: "El principio del terapeuta-ayudante de Riessman postula que solo el receptor se beneficia".
 -> FALSO. El "Helper-Therapy Principle" de Frank Riessman (1965) establece que QUIEN AYUDA
    a un par con su misma problemática se beneficia y fortalece a sí mismo en mayor medida
    que quien únicamente recibe la ayuda.

 [TRAMPA 5]: "El T-Group es un grupo de formación centrado en impartir clases teóricas de sociología".
 -> FALSO. El T-Group (Training Group de Lewin, Bradford, NTL) es un LABORATORIO VIVENCIAL
    desprovisto de temario teórico y de estructura previa, focalizado en el autoanálisis de las
    relaciones humanas y las emociones del "AQUÍ Y AHORA" (Here-and-Now).

 [TRAMPA 6]: "La primera fase del modelo de cambio de Kurt Lewin es el recongelamiento".
 -> FALSO. El orden secuencial del modelo de cambio de Lewin (1947) es:
    1. DESCONGELAMIENTO (Unfreezing); 2. MOVIMIENTO O CAMBIO (Moving); 3. RECONGELAMIENTO (Refreezing).

 [TRAMPA 7]: "El pensamiento grupal (Groupthink) se produce porque los miembros del grupo se odian".
 -> FALSO. El Groupthink de Irving Janis se desencadena precisamente por una COHESIÓN
    EXCESIVAMENTE ELEVADA y un deseo patológico de mantener la unanimidad y la cordialidad
    interna a expensas de la evaluación realista de los riesgos.
================================================================================
```

D. ENFOQUE PRÁCTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La aplicación práctica de la dinámica de grupos, los Grupos de Ayuda Mutua y el cambio planificado por el Técnico/a Medio de Educación Social se concreta en la red comunitaria del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**:

- *Grupos de Ayuda Mutua para Cuidadores Familiares de Personas Dependientes*: El Educador/a Social facilita la creación y acompañamiento de GAM para personas cuidadoras (mayoritariamente mujeres) de enfermos de Alzheimer y dependientes graves en Utrera, aplicando los factores terapéuticos de Yalom (universalidad, catarsis, infundir esperanza) para combatir el síndrome de sobrecarga del cuidador (*burnout* familiar).
- *Grupos de Prevención de Recaídas y Ayuda Mutua en Adicciones*: Coordinación con el Centro Provincial de Drogodependencias y asociaciones locales de autoayuda para adicciones, dinamizando grupos de soporte bajo el principio del *terapeuta-ayudante* de Riessman.

2. **Centro de Información a la Mujer (CIM) de Utrera y Área de Igualdad**:

- Grupos de empoderamiento socioeducativo y apoyo mutuo para mujeres supervivientes de violencia de género, deconstruyendo la culpa, restaurando la autoestima dañada y fortaleciendo redes de sororidad comunitaria.

3. **Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas: Barriada El Tinte (ERACIS+)**:

- En esta zona con necesidades de transformación social, financiada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Educador/a Social lidera procesos de **Investigación-Acción Participativa (IAP)** con comisiones vecinales y colectivos juveniles, aplicando el modelo de cambio de Lewin (descongelar la apatía comunitaria, movilizar recursos barriales y recongelar nuevas normas de convivencia solidaria).

4. **Dinamización de Grupos en las Pedanías Rurales de Utrera**:

- Cobertura técnica itinerante en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, impulsando grupos de encuentro intergeneracional y apoyo mutuo vecinal para prevenir la soledad no deseada de personas mayores en núcleos rurales diseminados.

E. FUENTES OFICIALES Y BIBLIOGRAFÍA CONSOLIDADA

- **Anzieu, D., & Martin, J.-Y. (1968)**. *La dynamique des groupes restreints*. Presses Universitaires de France.
- **Asch, S. E. (1951)**. *Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments*. En H. Guetzkow (Ed.), *Groups, leadership and men* (pp. 177-190). Carnegie Press.
- **Bavelas, A. (1950)**. *Communication patterns in task-oriented groups*. The Journal of the Acoustical Society of America, 22(6), 725-730.
- **Belbin, R. M. (1981)**. *Management Teams: Why They Succeed or Fail*. Heinemann.
- **Benne, K. D., & Sheats, P. (1948)**. *Functional roles of group members*. Journal of Social Issues, 4(2), 41-49.
- **Cialdini, R. B., Kallgren, C. A., & Reno, R. R. (1991)**. *A focus theory of normative conduct: A theoretical refinement and reevaluation of the role of norms in human behavior*. Advances in Experimental Social Psychology, 24, 201-234.
- **Cooley, C. H. (1909)**. *Social Organization: A Study of the Larger Mind*. Charles Scribner's Sons.
- **Deutsch, M., & Gerard, H. B. (1955)**. *A study of normative and informational social influences upon individual judgment*. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51(3), 629-636.
- **Fals Borda, O. (1970)**. *Ciencia propia y colonialismo intelectual*. Carlos Valencia Editores.
- **Festinger, L. (1950)**. *Informal social communication*. Psychological Review, 57(5), 271-282.

- **Freire, P. (1970)**. *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- **French, J. R. P., & Raven, B. (1959)**. *The bases of social power*. En D. Cartwright (Ed.), *Studies in social power* (pp. 150-167). University of Michigan Press.
- **Hyman, H. H. (1942)**. *The psychology of status*. Archives of Psychology, 269, 5-94.
- **Janis, I. L. (1972)**. *Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes*. Houghton Mifflin.
- **Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989)**. *Cooperation and Competition: Theory and Research*. Interaction Book Company.
- **Katz, A. H., & Bender, E. I. (1976)**. *The Strength in Us: Self-Help Groups in the Modern World*. Franklin Watts.
- **Leavitt, H. J. (1951)**. *Some effects of certain communication patterns on group performance*. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 46(1), 38-50.
- **Lewin, K. (1944)**. *The dynamics of group action*. Educational Leadership, 1(4), 195-200.
- **Lewin, K. (1945)**. *The Research Center for Group Dynamics at Massachusetts Institute of Technology*. Sociometry, 8(2), 126-136.
- **Lewin, K. (1947)**. *Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change*. Human Relations, 1(1), 5-41.
- **Mayo, E. (1933)**. *The Human Problems of an Industrial Civilization*. Macmillan.
- **Merton, R. K. (1957)**. *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- **Milgram, S. (1963)**. *Behavioral study of obedience*. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371-378.
- **Milgram, S. (1974)**. *Obedience to Authority: An Experimental View*. Harper & Row.
- **Moscovici, S., & Zavalloni, M. (1969)**. *The group as a polarizer of attitudes*. Journal of Personality and Social Psychology, 12(2), 125-135.
- **Rappaport, J. (1981)**. *In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention*. American Journal of Community Psychology, 9(1), 1-25.
- **Rappaport, J. (1987)**. *Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology*. American Journal of Community Psychology, 15(2), 121-148.
- **Riessman, F. (1965)**. *The "helper" therapy principle*. Social Work, 10(2), 27-32.
- **Sherif, M. (1936)**. *The Psychology of Social Norms*. Harper & Row.
- **Stoner, J. A. (1961)**. *A comparison of individual and group decisions involving risk*. Master's thesis, MIT.
- **Sumner, W. G. (1906)**. *Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals*. Ginn and Company.
- **Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979)**. *An integrative theory of intergroup conflict*. En W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33-47). Brooks/Cole.
- **Vygotsky, L. S. (1978)**. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- **Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2005)**. *The Theory and Practice of Group Psychotherapy* (5ª ed.). Basic Books.
- **Zajonc, R. B. (1965)**. *Social facilitation*. Science, 149(3681), 269-274.
- **Zimbardo, P. G. (1971)**. *The power and pathology of imprisonment*. Congressional Record.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

EDUCADOR/A SOCIAL | BOP SEVILLA Nº 102 (29/05/2026) | TEMA 50 - ESPECÍFICO

TEMA 50: ESTILOS AFECTIVOS, DE APOYO Y EDUCATIVOS EN LA FAMILIA

Referencia Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026). Bloque de Materias Específicas.

1. LA FAMILIA COMO CONTEXTO PRIMARIO DE SOCIALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

1.1. Concepto y Funciones Básicas de la Institución Familiar

La familia constituye la institución social básica, el entorno primario de socialización y el espacio ecológico fundamental donde se configuran las dimensiones biopsicosociales, emocionales, morales y afectivas del ser humano. En el marco de la Educación Social y de la psicología del desarrollo, la familia no se define por un determinado patrón biológico o legal, sino por el entramado de **relaciones de cuidado, apego, interdependencia y corresponsabilidad mutua** orientadas a garantizar la supervivencia física, la seguridad afectiva y la inserción cultural y social de sus miembros más jóvenes.

Desde una perspectiva socioeducativa integral, la familia despliega **cinco funciones esenciales e insustituibles**:

1. **Función Nutricia y de Cuidado Físico**: Garantizar la satisfacción de las necesidades fisiológicas y biológicas básicas (alimentación adecuada, higiene, abrigo, pautas de sueño, salud y vivienda digna).

2. **Función Afectiva y de Vinculación**: Proporcionar un clima de calidez, aceptación incondicional y seguridad emocional que permita la génesis de un apego seguro, constituyendo el cimiento de la autoestima y de la salud mental.

3. **Función Socializadora y Cultural**: Transmitir el lenguaje, los valores cívicos, las normas de convivencia, las tradiciones y los esquemas culturales que posibilitan la progresiva autonomía e integración en la comunidad.

4. **Función Protectora y de Andamiaje**: Amortiguar el impacto del estrés ambiental y los riesgos externos, proporcionando una estructura predecible que proteja la indemnidad del menor.

5. **Función Normativa y de Control Conductual**: Establecer límites claros, jerarquías funcionales y pautas disciplinarias no violentas que capaciten al menor para la autorregulación emocional y el respeto a los derechos ajenos.

1.2. Paradigmas Teóricos: El Enfoque Sistémico y el Modelo Ecológico

La comprensión técnica de la familia exige superar visiones lineales reduccionistas, integrando dos marcos teóricos paradigmáticos:

- **La Teoría General de Sistemas y la Terapia Familiar Estructural (Salvador Minuchin, 1974)**: La familia es un **sistema abierto autopoiético** en constante transformación, regulado por pautas interaccionales repetitivas y organizado en torno a:
- *Subsistemas*: Conyugal (intimidad adulta), Parental (cuidado y socialización) y Fraternal (ensayo de relaciones horizontales).
- *Límites*: Fronteras invisibles que regulan el contacto entre subsistemas, clasificándose en **límites claros** (funcionales), **límites difusos** (familias aglutinadas o enredadas donde se ahoga la individualidad) y **límites rígidos** (familias desligadas o desvinculadas donde predomina el aislamiento y la negligencia).
- **El Modelo Bioecológico del Desarrollo Humano (Urie Bronfenbrenner, 1979)**: Sitúa a la familia como el **microsistema primordial** en el que el menor experimenta relaciones cara a cara. Este microsistema se articula dinámicamente con el **mesosistema** (interacción familia-escuela y familia-salud),

el **exosistema** (entornos que influyen indirectamente, como el empleo parental o la red de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera) y el **macrosistema** (cultura, leyes y políticas públicas de infancia).

1.3. Diversidad y Nuevas Tipologías Familiares

En las últimas décadas, la sociedad contemporánea ha experimentado profundas transformaciones demográficas, legislativas y axiológicas que han dado lugar a una rica **pluralidad de configuraciones familiares**:

- **Familia Nuclear Biparental**: Pareja heterosexual u homosexual que convive con sus hijos biológicos o adoptivos.
- **Familia Monoparental**: Un único progenitor (mayoritariamente mujeres, familias monomarentales) que asume en solitario la crianza, requiriendo un especial soporte de las redes de apoyo social formal e informal frente al riesgo de sobrecarga y pobreza.
- **Familia Reconstituida, Ensamblada o Compuesta**: Formada por una pareja donde al menos uno de los miembros aporta hijos procedentes de relaciones sentimentales anteriores, exigiendo una renegociación compleja de límites y roles parentales.
- **Familia Homoparental**: Parejas del mismo sexo con descendencia (plenamente reconocida por la **Ley 13/2005**).
- **Familia Adoptiva o Acogedora**: Vinculación jurídica y socioeducativa sustentada en la filiación civil o la medida de acogimiento familiar (prioritaria según la **Ley 26/2015**).
- **Familia Extensa**: Coexistencia de varias generaciones (abuelos, tíos) bajo el mismo techo o en estrecha proximidad física y funcional.

> **Principio socioeducativo fundamental**: La investigación científica internacional ha demostrado de manera inequívoca que el ajuste psicológico, el éxito escolar y la felicidad de los menores **no dependen de la estructura o morfología familiar**, sino de la **calidad de las dinámicas relacionales**, el clima afectivo, la estabilidad de los vínculos y la coherencia en las pautas educativas.

2. ESTILOS AFECTIVOS Y VINCULACIÓN EN LA FAMILIA: LA TEORÍA DEL APEGO

2.1. Fundamentos de la Teoría del Apego (John Bowlby)

La comprensión de los estilos afectivos intrafamiliares tiene su fundamento científico en la **Teoría del Apego**, formulada de forma paradigmática por el psiquiatra y psicoanalista británico **John Bowlby (1907-1990)** en su trilogía monumental *Attachment and Loss* (1969, 1973, 1980).

Bowlby postuló que el apego es un **sistema motivacional biológico primario e innato**, seleccionado evolutivamente para garantizar la supervivencia de la especie humana. El recién nacido humano nace biológicamente predispuesto a buscar la proximidad de una figura protectora preferente (la figura de apego) ante situaciones de dolor, fatiga, miedo o separación.

Conceptos Nucleares de la Teoría del Apego

- **Base Segura (*Secure Base*)**: La figura de apego proporciona una plataforma de seguridad desde la cual el niño puede aventurarse a explorar el entorno físico y social, sabiendo con certeza que puede retornar a ella cuando se sienta amenazado.
- **Refugio Seguro (*Safe Haven*)**: La figura de apego actúa como un remanso de contención, consuelo y regulación psicofisiológica cuando el menor experimenta aflicción o angustia.
- **Modelos Operantes Internos (MOI - *Internal Working Models*)**: Esquemas cognitivo-emocionales inconscientes sobre uno mismo y sobre los demás, forjados a partir de la regularidad de las respuestas tempranas de los progenitores. Los MOI actúan como filtros interpretativos que guían las expectativas relacionales, la intimidad, la autorregulación emocional y la elección de pareja en la vida adulta, tendiendo a perpetuarse de forma **intergeneracional**.

2.2. La Evaluación del Apego y los Cuatro Estilos Vinculares

El trabajo experimental de **Mary D. Salter Ainsworth (1913-1999)** permitió operacionalizar la teoría de Bowlby mediante el diseño del procedimiento estandarizado de la **Situación del Extraño (*Strange Situation*, 1978)**, consistente en ocho episodios breves de separación y reunión con la madre en un entorno no familiar con presencia de un adulto extraño, para niños de 12 a 18 meses. Ainsworth clasificó inicialmente tres patrones de apego (A, B y C), completados posteriormente por **Mary Main y Judith Solomon (1986, 1990)** con el patrón desorganizado (D):

```
================================================================================
           LOS CUATRO ESTILOS DE APEGO INFANTIL (AINSWORTH, 1978; MAIN Y SOLOMON, 1986)
================================================================================
 ESTILO DE APEGO        RESPUESTA PARENTAL TÍPICA        CONDUCTA DEL MENOR EN LA SITUACIÓN
 ------------------------------------------------------------------------------------
 TIPO B: APEGO SEGURO   Sensibilidad, sintonía afectiva  Explora con confianza; se angustia
 (60-65% población)     y disponibilidad consistente.    en la separación; busca consuelo
                                                         en el reencuentro y se calma rápido.
 ------------------------------------------------------------------------------------
 TIPO A: INSEGURO       Rechazo, frialdad afectiva,      Apatía aparente; no muestra angustia
 EVITATIVO (20%)        incomodidad ante el llanto y     abierta; evita activamente a la madre
                                                         en el reencuentro; autosuficiencia.
 ------------------------------------------------------------------------------------
 TIPO C: INSEGURO       Inconsistencia, impredecibilidad Hiperactivación del apego; angustia
 ANSIOSO-AMBIVALENTE    (unas veces cálidos y otras      masiva en separación; en el reencuentro
 O RESISTENTE (10-15%)  hostiles o invasivos).           busca contacto pero lo rechaza furioso.
 ------------------------------------------------------------------------------------
 TIPO D: INSEGURO       Maltrato físico o emocional,     Conductas paradójicas y desorientadas
 DESORGANIZADO          negligencia grave, terror; el    (congelamiento motor, acercamiento con
 (Main y Solomon, 1986) cuidador asusta al niño.         cabeza girada; miedo sin solución).
================================================================================
```

1. **Apego Seguro (Tipo B)**: Resultado de una crianza basada en la **sensibilidad parental** (capacidad de percibir las señales del menor, interpretarlas con precisión y responder con prontitud y ternura adecuada). El niño experimenta que el mundo es un lugar confiable y que él es digno de amor. En el futuro exhibirá una alta autoestima, competencia social, empatía y resiliencia.

2. **Apego Inseguro Evitativo (Tipo A)**: Surge ante figuras de apego que rechazan sistemáticamente las demandas de consuelo, penalizan la expresión de tristeza o promueven una autonomía precoz y forzada. El menor aprende a reprimir la manifestación externa de su angustia para evitar el rechazo parental, aunque fisiológicamente registra elevados niveles de estrés (taquicardia, cortisol elevado). Tiende a la desconexión afectiva y a la autosuficiencia defensiva.

3. **Apego Inseguro Ansioso-Ambivalente o Resistente (Tipo C)**: Dimana de pautas de crianza incoherentes y erráticas, donde las figuras de apego responden en función de sus propios estados de ánimo internos y no de las necesidades reales del menor. El niño interioriza que el acceso al cuidado es incierto, recurriendo a una hiperactivación crónica de las señales de alarma (llanto desbordado, aferramiento) para mantener la atención del adulto. En la adultez exhibirá dependencia emocional, celos patológicos y pánico al abandono.

4. **Apego Inseguro Desorganizado / Desorientado (Tipo D)**: Identificado por **Mary Main y Judith Solomon (1986)**, constituye el estilo de máximo riesgo psicopatológico. Se origina cuando la figura primaria de apego es simultáneamente la fuente biológica de supervivencia y la fuente directa de terror, amenaza o agresión. El menor se enfrenta a una paradoja irresoluble: su instinto biológico le empuja a huir de la amenaza y, al mismo tiempo, a refugiarse en la figura que le aterroriza (**"miedo sin solución" / *fright without solution***). En la Situación del Extraño exhibe respuestas colapsadas, desorientación espacial, estereotipias y congelamiento (*freezing*). Este estilo está masivamente presente en expedientes de maltrato infantil grave, negligencia y adicciones parentales atendidos por los Servicios Sociales Comunitarios.

2.3. Clima Socioemocional Familiar: Calidez vs. Hostilidad

El estilo afectivo de la familia no se reduce a las respuestas ante la aflicción, sino que impregna el tono emocional cotidiano del hogar:

- **Clima de Calidez y Expresividad Afectiva Positiva**: Caracterizado por manifestaciones explícitas de cariño físico y verbal, escucha activa, reconocimiento de logros y validación emocional sincera. Favorece la seguridad interior y amortigua los factores de estrés escolar o comunitario.
- **Clima de Hostilidad, Frialdad y Conflicto Crónico**: Caracterizado por el desprecio, la crítica destructiva constante, el sarcasmo, el silencio punitivo y los gritos reiterados. Activa de manera permanente

el eje neuroendocrino del estrés en los menores, lesionando el desarrollo de la corteza prefrontal y asociándose a trastornos del apego, depresión infantil, conductas autolesivas o agresividad reactiva.

3. REDES Y ESTILOS DE APOYO FAMILIAR

3.1. Concepto y Tipologías Funcionales del Apoyo Social

El bienestar y la competencia de una familia no dependen exclusivamente de sus recursos psicológicos internos, sino de su inserción en una sólida **red de apoyo social**. El apoyo social se define técnicamente como el conjunto de transacciones interpersonales reales o percibidas que implican ayuda emocional, instrumental, informativa o evaluativa, proporcionadas tanto por la comunidad natural como por las instituciones públicas (**Sidney Cobb, 1976; James House, 1981**).

```
================================================================================
         TIPOLOGÍAS FUNCIONALES DEL APOYO SOCIAL FAMILIAR (HOUSE, 1981; COBB, 1976)
================================================================================
 1. APOYO EMOCIONAL
    - Expresión de amor, empatía, escucha activa, calidez, respeto y preocupación sincera.
    - Impacto: Refuerza la autoestima parental, reduce la angustia y aporta seguridad psicológica.
 --------------------------------------------------------------------------------
 2. APOYO INSTRUMENTAL O MATERIAL
    - Prestación directa y tangible de bienes, dinero, servicios prácticos o ayuda física.
    - Impacto: Cuidado de menores en emergencias, préstamo económico, intendencia doméstica.
 --------------------------------------------------------------------------------
 3. APOYO INFORMATIVO O COGNITIVO
    - Aporte de consejos, orientación técnica, datos prácticos y alternativas de solución.
    - Impacto: Guía para pautas educativas, acceso a prestaciones sociales, asesoramiento médico.
 --------------------------------------------------------------------------------
 4. APOYO EVALUATIVO O DE VALORACIÓN
    - Información relevante para la autoevaluación; retroalimentación y afirmación de competencias.
    - Impacto: Validación de la labor parental, confirmación de que "se está haciendo bien".
================================================================================
```

3.2. Fuentes del Apoyo Social: Redes Informales vs. Redes Formales

Para el Educador/a Social resulta imprescindible mapear con precisión las dos grandes vías nutricias de apoyo con las que cuenta la unidad de convivencia:

- **Redes de Apoyo Informal**: Integradas por la familia extensa (con especial protagonismo de los **abuelos y abuelas**, quienes en la sociedad española actúan como un pilar insustituible de conciliación y amortiguador del estrés parental), las redes de amistad, vecinos de confianza y grupos comunitarios de pertenencia. Se caracterizan por la espontaneidad, la reciprocidad afectiva y la ausencia de burocracia.
- **Redes de Apoyo Formal**: Constituidas por los servicios profesionales públicos y privados reglados: los **Servicios Sociales Comunitarios**, el sistema educativo (centros escolares, AMPAS), el sistema sanitario (Atención Primaria y Salud Mental) y las entidades del tercer sector. Se caracterizan por su carácter estructurado, técnico, planificado y regido por el ordenamiento jurídico.

La Hipótesis del Amortiguador del Estrés (*Buffering Hypothesis*)

Formulada por **Sheldon Cohen y Thomas Wills (1985)**, esta teoría demuestra que el apoyo social ejerce un doble efecto sobre la salud familiar:

- *Efecto Directo o Principal*: Disponer de una red de apoyo sólida incrementa de manera continuada el bienestar y la sensación de seguridad de los progenitores, con independencia de si atraviesan o no periodos de crisis.
- *Efecto Amortiguador (*Buffering*)*: En periodos de estrés agudo o sobrecarga psicosocial extrema (desempleo, duelo, enfermedad crónica, problemas graves de conducta del menor), el apoyo social actúa como un **escudo protector** que amortigua la vivencia subjetiva de amenaza, evitando que el estrés derive en crisis familiares graves, negligencia pasiva o violencia intrafamiliar. Las familias aisladas socialmente multiplican de forma exponencial su vulnerabilidad a las situaciones de desamparo infantil.

4. ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES Y REPERCUSIONES EVOLUTIVAS

4.1. El Modelo Fundacional de Diana Baumrind

La investigación científica sobre las pautas educativas familiares fue inaugurada a mediados de la década de 1960 por la psicóloga del desarrollo **Diana Baumrind (1966, 1971, 1991)** en la Universidad de California en Berkeley. A través de estudios longitudinales que combinaban la observación directa en el hogar con entrevistas clínicas, Baumrind identificó inicialmente tres estilos parentales arquetípicos: **Autoritativo (*Authoritative*)**, **Autoritario (*Authoritarian*)** y **Permisivo (*Permissive*)**.

4.2. La Matriz Bidimensional Canónica de Eleanor Maccoby y John Martin (1983)

En una revisión teórica que constituye el marco conceptual de referencia universal en la psicología contemporánea, **Eleanor Maccoby y John Martin (1983)** formalizaron y enriquecieron el modelo de Baumrind cruzando ortogonalmente **dos dimensiones independientes y continuas de la conducta parental**:

1. **Control / Exigencia (*Demandingness*)**: Grado en que las figuras parentales establecen normas claras, ejercen supervisión de la conducta del menor, exigen madurez y demandan el cumplimiento de responsabilidades mediante una disciplina coherente.

2. **Afecto / Receptividad (*Responsiveness*)**: Grado en que los progenitores muestran calidez, sensibilidad, sintonía emocional, apoyo incondicional, comunicación bidireccional y respeto a la individualidad del menor.

El cruce de estas dos dimensiones produce una **matriz de cuatro estilos educativos parentales**:

```
================================================================================
     MATRIZ BIDIMENSIONAL DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES (MACCOBY Y MARTIN, 1983)
================================================================================
                                   CONTROL / EXIGENCIA
                                  ALTO                    BAJO
                       +-------------------------+-------------------------+
                 ALTO  | ESTILO DEMOCRÁTICO      | ESTILO PERMISIVO        |
                       | (AUTORITATIVO)          | (INDULGENTE)            |
                       | - Alto afecto.          | - Alto afecto.          |
  AFECTO /             | - Alto control.         | - Bajo control.         |
  RECEPTIVIDAD         | - Normas razonadas.     | - Ausencia de límites.  |
                       +-------------------------+-------------------------+
                 BAJO  | ESTILO AUTORITARIO      | ESTILO NEGLIGENTE       |
                       | - Bajo afecto.          | (INDIFERENTE)           |
                       | - Alto control.         | - Bajo afecto.          |
                       | - Coerción y castigo.   | - Bajo control.         |
                       +-------------------------+-------------------------+
================================================================================
```

4.3. Análisis Pormenorizado de los Cuatro Estilos Educativos

ESTILO PARENTAL	PAUTAS Y CONDUCTAS DE LOS PROGENITORES	CARACTERÍSTICAS COMUNICATIVAS Y DISCIPLINARIAS	REPERCUSIONES EVOLUTIVAS EN EL DESARROLLO DEL MENOR
DEMOCRÁTICO (AUTORITATIVO)	Alto afecto, alta calidez; límites claros, coherentes y adaptados a la edad madurativa.	Comunicación abierta bidireccional; explican el "por qué" de la norma; refuerzo positivo y consecuencias.	Alta autoestima, autorregulación, empatía, éxito académico, madurez moral, autonomía e integración pro-social.
AUTORITARIO	Bajo afecto, frialdad; control estricto, exigencia ciega de sumisión sin razonar.	Comunicación unidireccional vertical; obediencia ciega ("porque lo digo yo"); castigo físico, gritos y descalificación.	Baja autoestima, timidez o agresividad reactiva, locus de control externo, miedo al castigo y desmotivación íntima.
PERMISIVO (INDULGENTE)	Alto afecto, calidez elevada; escasa o nula supervisión; ausencia de límites claros.	Comunicación sin estructura; claudican ante rabietas; evitan la confrontación por miedo al enfado.	Baja tolerancia a la frustración, impulsividad, egocentrismo, escasa perseverancia en metas y desajuste escolar.
NEGLIGENTE (INDIFERENTE)	Bajo afecto, frialdad total; desatención de necesidades; ausencia total de normas.	Inexistencia de diálogo; indiferencia afectiva absoluta; no saben ni dónde están los hijos.	Máximo riesgo psicosocial: apego desorganizado, fracaso escolar, delincuencia y adicciones precoces.

4.3.1. Estilo Democrático o Autoritativo

Constituye el modelo óptimo de socialización promovido por la comunidad científica y los organismos internacionales. Combina una elevada calidez emocional con el establecimiento firme de normas estructurantes. Los progenitores reconocen los derechos del menor sin claudicar en su responsabilidad rectora; razonan las reglas, escuchan las objeciones de los hijos y aplican consecuencias lógicas de forma serena. Los menores criados bajo este estilo desarrollan una sólida autoestima, elevada autoeficacia, autonomía moral interiorizada y excelentes habilidades de afrontamiento social.

4.3.2. Estilo Autoritario

Se caracteriza por una disciplina coercitiva sustentada en la imposición del poder del adulto, la descalificación verbal y, con frecuencia, el castigo físico. Se prioriza el orden y la sumisión por encima de la comprensión. Los menores crecen en un estado de alerta y miedo crónico al error. A corto plazo exhiben conductas de acatamiento aparente, pero a medio y largo plazo desarrollan una profunda inseguridad, baja autoestima, sentimientos de culpa, dificultades para la toma de decisiones autónoma y una marcada propensión a manifestar agresividad reactiva fuera del hogar (acoso escolar) o sumisión sumisa ante figuras autoritarias externas.

4.3.3. Estilo Permisivo o Indulgente

Progenitores enormemente afectuosos, cariñosos y receptivos, pero incapaces de sostener un límite o frustrar los deseos inmediatos del menor. Confunden el afecto con la ausencia de exigencia, tratando al niño como a un igual adulto. Los menores criados en este estilo carecen de la experiencia estructurante de la frustración tolerable, desarrollando personalidades tiránicas o egocéntricas (*"síndrome del emperador"*), caracterizadas por una bajísima tolerancia a la demora del refuerzo, impulsividad y graves conflictos de adaptación en el ámbito escolar y comunitario al enfrentarse a normas impersonales.

4.3.4. Estilo Negligente o Indiferente

Es la modalidad más dañina y destructiva de la parentalidad, vinculada directamente a situaciones de desprotección y desamparo infantil. Los progenitores delegan por completo sus responsabilidades de supervisión y desatienden las necesidades emocionales de los menores, habitualmente desbordados por sus propios problemas personales (adicciones, trastornos psiquiátricos no tratados, exclusión severa). Los niños experimentan una vivencia desoladora de invisibilidad y abandono, manifestando graves retrasos en el desarrollo del lenguaje y cognición, apego inseguro desorganizado, déficits de autorregulación conductual y elevadísima vulnerabilidad al consumo precoz de sustancias y a conductas delictivas.

4.4. Aportaciones de la Investigación en el Ámbito Español y Mediterráneo

Investigadores españoles de reconocido prestigio internacional como **Gonzalo Musitu, Enrique Gracia, María Jesús Cava y Sofía Lila (2000, 2008, 2014)** han contrastado empíricamente el modelo de Maccoby y Martin en la cultura mediterránea. Sus hallazgos han aportado matices de enorme calado socioeducativo:

- En las culturas colectivistas y mediterráneas (donde los vínculos familiares son estrechos y comunitariamente compartidos), el **estilo indulgente/permisivo** —cuando va acompañado de una calidez y afecto sumamente elevados— produce niveles de autoestima y ajuste social en los menores tan altos o incluso superiores a los del estilo democrático tradicional anglosajón, debido al poder protector del afecto incondicional.
- No obstante, la investigación unánime confirma que el **estilo autoritario** resulta especialmente lesivo en la cultura española contemporánea, provocando niveles de resentimiento y desajuste significativamente más graves que en sociedades de tradición jerárquica anglosajona o asiática.
- Se confirma de forma categórica que el **estilo negligente** es universalmente devastador para el desarrollo infanto-juvenil en todas las culturas del planeta.

5. LA PARENTALIDAD POSITIVA COMO MARCO DE REFERENCIA SOCIOEDUCATIVO

5.1. Marco Institucional Europeo: La Recomendación Rec(2006)19

El cambio de paradigma desde modelos patriarcales y coercitivos hacia un modelo de derechos de la infancia fue formalizado solemnemente por el Consejo de Europa en su histórica **Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva**:

```
================================================================================
     DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DE PARENTALIDAD POSITIVA (CONSEJO DE EUROPA, 2006)
================================================================================
 DEFINICIÓN CANÓNICA
   "La conducta de los padres fundamentada en el interés superior del niño, que cuida,
    desarrolla sus capacidades, no es violenta y ofrece reconocimiento y orientación,
    incluyendo el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño".
 --------------------------------------------------------------------------------
 PRINCIPIOS BÁSICOS
 1. VÍNCULOS AFECTIVOS CÁLIDOS: Expresión de afecto, sintonía, apego seguro y aceptación.
 2. ENTORNO ESTRUCTURADO Y PREDECIBLE: Normas razonadas, rutinas claras y límites firmes.
 3. ESTIMULACIÓN Y APOYO: Fomento del aprendizaje, curiosidad y desarrollo de competencias.
 4. RECONOCIMIENTO Y ESCUCHA ACTIVA: Tomar en serio la opinión del menor (art. 12 CDN).
 5. CAPACITACIÓN NO VIOLENTA: Erradicación absoluta del castigo físico o trato humillante.
================================================================================
```

Erradicación Legal del Castigo Físico

En consonancia con los tratados internacionales, el ordenamiento jurídico español suprimió en **2007 (Ley 54/2007)** la histórica coletilla del **artículo 154 del Código Civil** que facultaba a los padres a *"corregir moderada y razonablemente a los hijos"*, consagrando taxativamente que la patria potestad debe ejercerse siempre en beneficio de los menores y **con pleno respeto a su integridad física y psicológica**. Este principio ha sido reforzado y blindado de manera integral por la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)**.

5.2. Las Competencias Parentales según Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan

En sus obras de referencia *Los buenos tratos a la infancia* (2005) y *Los desafíos invisibles de ser padre o madre* (2010), **Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan** articulan el modelo de evaluación e intervención en **competencias parentales**:

- **Parentalidad Biológica vs. Parentalidad Social**: La procreación biológica no garantiza la capacidad psicosocial para la crianza. La parentalidad social es la capacidad adquirida de responder a las complejas necesidades evolutivas de los hijos a través de los **buenos tratos**.
- **Las Cuatro Áreas de Competencias Parentales**:

1. *Capacidades de Apego*: Habilidad para sintonizar con los estados emocionales del bebé y proporcionarle una base y refugio seguro.

2. *Capacidades de Empatía Parental*: Habilidad para descentrarse de los propios deseos de adulto y descodificar las conductas del niño desde sus necesidades madurativas.

3. *Modelos de Crianza y Socialización*: Conocimiento y aplicación de pautas disciplinarias coherentes, formativas y no violentas.

4. *Capacidad de Utilización de Redes de Apoyo*: Habilidad de las figuras parentales para pedir y recibir ayuda familiar o institucional, evitando el aislamiento patológico.

5.3. El Papel del Educador/a Social en la Promoción de la Parentalidad Positiva

El Técnico/a Medio de Educación Social es el profesional de referencia técnica para el acompañamiento y capacitación de las familias en el ámbito comunitario:

- **Intervención Pedagógica en el Medio Natural**: Modelado presencial de rutinas y límites en el propio domicilio familiar a través de los Equipos de Tratamiento Familiar (**Decreto 100/2022**).
- **Escuelas de Familias y Espacios de Formación Grupal**: Diseño y dinamización de talleres socioeducativos para progenitores donde se entrena la sustitución del grito y el castigo punitivo por técnicas de refuerzo positivo, consecuencias lógicas y gestión asertiva de la frustración.
- **Fortalecimiento del Tejido Comunitario**: Promoción de redes de ayuda mutua vecinal para amortiguar el aislamiento social de las familias monomarentales y en situación de vulnerabilidad.

6. SECCIONES PEDAGÓGICAS DE CIERRE

A. DATOS DE EXAMEN (25 ÍTEMS DIRECTOS)

1. **Autora y año del modelo tipológico fundacional de estilos parentales**: **Diana Baumrind (1966, 1971)** (Autoritativo, Autoritario y Permisivo).

2. **Autores y año de la matriz bidimensional canónica**: **Eleanor Maccoby y John Martin (1983)**.

3. **Dos dimensiones continuas de Maccoby y Martin**: **Control/Exigencia (*Demandingness*)** y **Afecto/Receptividad (*Responsiveness*)**.

4. **Cuatro estilos educativos de la matriz**: **Democrático/Autoritativo**, **Autoritario**, **Permisivo/Indulgente** y **Negligente/Indiferente**.

5. **Estilo parental óptimo según la comunidad científica**: El **Estilo Democrático o Autoritativo** (alto control y alto afecto).

6. **Padre fundador de la Teoría del Apego**: **John Bowlby** (obra trilogía *Attachment and Loss*, 1969, 1973, 1980).

7. **Autora y año de la Situación del Extraño**: **Mary D. Salter Ainsworth (1978)** (clasificó los estilos Seguro B, Evitativo A y Ambivalente C).

8. **Autores y año del Apego Inseguro Desorganizado (Tipo D)**: **Mary Main y Judith Solomon (1986, 1990)**.

9. **Definición de apego desorganizado**: "*Miedo sin solución*" (*fright without solution*); la figura de apego es la fuente de terror y de protección a la vez.

10. **Concepto de base segura (*secure base*)**: Figura que permite al menor aventurarse a explorar sabiendo que puede retornar a un refugio seguro (Bowlby).

11. **Modelos Operantes Internos (MOI)**: Esquemas cognitivo-emocionales inconscientes que guían las expectativas relacionales de por vida.

12. **Cuatro tipologías de apoyo social de House (1981) y Cobb (1976)**: **Emocional**, **Instrumental/Material**, **Informativo** y **Evaluativo/Valoración**.

13. **Autores y año de la hipótesis del amortiguador del estrés (*buffering hypothesis*)**: **Sheldon Cohen y Thomas Wills (1985)**.

14. **Recomendación europea marco sobre Parentalidad Positiva**: **Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa**.

15. **Reforma legal que erradicó la facultad de corrección física en España**: **Ley 54/2007**, que modificó el **artículo 154 del Código Civil**.

16. **Ley integral frente a la violencia hacia los menores**: **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)**.

17. **Autores del modelo de competencias parentales y buenos tratos**: **Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (2005, 2010)**.

18. **Autor de la Terapia Familiar Estructural y límites familiares**: **Salvador Minuchin (1974)** (límites claros, difusos y rígidos).

19. **Autor y cuatro sistemas del Modelo Bioecológico**: **Urie Bronfenbrenner (1979)** (Micro, Meso, Exo y Macrosistema).

20. **Investigadores españoles sobre estilos parentales en la cultura mediterránea**: **Gonzalo Musitu y Enrique Gracia**.

21. **Decreto vigente regulador de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía**: **Decreto 100/2022, de 7 de junio** (BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022).

22. **Orden que aprueba la escala unificada de desprotección en Andalucía**: **Orden de 30 de julio de 2019 (VALÓRAME)**.

23. **Familia reconstituida o ensamblada**: Familia formada por una pareja donde al menos uno de los miembros aporta hijos de uniones anteriores.

24. **Consecuencia madurativa del estilo autoritario**: Baja autoestima, sumisión pasiva o rebelión violenta, y locus de control externo.

25. **Ubicación del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera**: **Calle Catalina de Perea, 32**.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
================================================================================
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 50
================================================================================

 1. LA FAMILIA COMO CONTEXTO PRIMARIO
    ├── Funciones Básicas: Nutricia, Afectiva, Socializadora, Protectora y Normativa.
    ├── Paradigmas: Sistémico (Minuchin: límites claros, difusos y rígidos) | Ecológico (Bronfenbrenner).
    └── Pluralidad Estructural: Nuclear, Monoparental, Reconstituida, Homoparental, Adoptiva/Acogedora, Extensa.

 2. ESTILOS AFECTIVOS Y TEORÍA DEL APEGO
    ├── John Bowlby: Sistema motivacional innato, base segura, refugio seguro, Modelos Operantes Internos (MOI).
    ├── Situación del Extraño (Ainsworth, 1978):
    │   ├── Tipo B: Seguro (sensibilidad parental, exploración libre, consuelo eficaz).
    │   ├── Tipo A: Inseguro Evitativo (rechazo/frialdad, autosuficiencia defensiva, supresión del afecto).
    │   └── Tipo C: Inseguro Ansioso-Ambivalente (inconsistencia, hiperactivación, angustia y cólera).
    └── Tipo D: Inseguro Desorganizado (Main y Solomon, 1986: maltrato, miedo sin solución, colapso de estrategias).

 3. REDES Y ESTILOS DE APOYO SOCIAL
    ├── 4 Tipologías Funcionales (House, Cobb): Emocional, Instrumental/Material, Informativo, Evaluativo.
    ├── Fuentes: Red Informal (familia extensa, abuelos amortiguadores) vs. Red Formal (Servicios Sociales, salud, escuel
a).
    └── Hipótesis del Amortiguador del Estrés (Cohen y Wills, 1985): Efecto directo + escudo protector en crisis.

 4. ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES
    ├── Matriz Bidimensional de Maccoby y Martin (1983 - Baumrind): Control/Exigencia x Afecto/Receptividad.
    │   ├── Democrático / Autoritativo: Alto control + Alto afecto (modelo de excelencia socioeducativa).
    │   ├── Autoritario: Alto control + Bajo afecto (disciplina punitiva, obediencia ciega, baja autoestima).
    │   ├── Permisivo / Indulgente: Bajo control + Alto afecto (afecto sin límites, baja tolerancia a frustración).
    │   └── Negligente / Indiferente: Bajo control + Bajo afecto (desatención, máximo riesgo de desamparo).
    └── Investigación Mediterránea (Musitu, Gracia): Poder protector del afecto en el estilo indulgente.

 5. PARENTALIDAD POSITIVA
    ├── Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa: Interés superior, afecto, límites no violentos.
    ├── Erradicación legal del castigo físico: Art. 154 Código Civil (Ley 54/2007) y LOPIVI 8/2021.
    ├── Competencias Parentales (Barudy y Dantagnan): Parentalidad social, apego, empatía, buenos tratos.
    └── Rol del Educador/a Social: Escuelas de Familias, intervención en medio natural (ETF, Decreto 100/2022).
================================================================================
```

C. TRAMPAS DEL TEST (7 CONFUSIONES FRECUENTES DESARTICULADAS)

```
================================================================================
                     TRAMPAS FRECUENTES EN EXÁMENES TIPO TEST
================================================================================

 [TRAMPA 1]: "El estilo permisivo o indulgente se caracteriza por la frialdad y el bajo afecto".
 -> FALSO. El estilo que combina bajo control con BAJO AFECTO es el ESTILO NEGLIGENTE o
    indiferente. El Estilo PERMISIVO O INDULGENTE se caracteriza por un ALTO AFECTO y calidez,
    pero combinado con una ausencia de límites y bajo control.

 [TRAMPA 2]: "El apego desorganizado fue formulado originalmente por Mary Ainsworth en 1978".
 -> FALSO. Mary Ainsworth describió en 1978 únicamente tres estilos: Seguro (B), Evitativo (A)
    y Ansioso-Ambivalente (C). El APEGO DESORGANIZADO (Tipo D) fue identificado y formalizado
    posteriormente por MARY MAIN Y JUDITH SOLOMON en 1986 y 1990.

 [TRAMPA 3]: "La parentalidad positiva promueve una crianza permisiva donde no se imponen límites".
 -> FALSO. La Recomendación Rec(2006)19 del Consejo de Europa establece expresamente que la
    parentalidad positiva incluye el "ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES FIRMES, claros y estructurantes",
    rechazando tanto el autoritarismo violento como la permisividad negligente.

 [TRAMPA 4]: "El Código Civil español aún permite el castigo físico moderado como derecho de corrección".
 -> FALSO. La Ley 54/2007 SUPRIMIÓ TAXATIVAMENTE del artículo 154 del Código Civil la facultad
    de "corregir moderadamente a los hijos". Hoy el castigo físico está plenamente tipificado
    como ilícito civil y penal, blindado por la LOPIVI 8/2021.

 [TRAMPA 5]: "La hipótesis del amortiguador de Cohen y Wills afirma que el apoyo formal sustituye al informal".
 -> FALSO. La "Buffering Hypothesis" (1985) demuestra que el apoyo social actúa como un ESCUDO
    PROTECTOR que amortigua el impacto del estrés psicosocial agudo, evitando que degenere
    en crisis o desprotección, operando de forma complementaria ambas redes.

 [TRAMPA 6]: "El estilo autoritativo es sinónimo de estilo autoritario".
 -> FALSO. En la terminología anglosajona fundacional de Baumrind, AUTHORITATIVE designa al
    ESTILO DEMOCRÁTICO (óptimo: alto afecto y alto control razonado). El estilo punitivo y
    coercitivo es el AUTHORITARIAN (Autoritario: bajo afecto y alto control ciego).

 [TRAMPA 7]: "El ajuste psicosocial del menor depende fundamentalmente de la estructura biparental de la familia".
 -> FALSO. La evidencia empírica internacional demuestra de forma unánime que el bienestar
    infantil depende de la CALIDAD DE LOS VÍNCULOS Y DINÁMICAS AFECTIVAS, no de la morfología
    o tipología familiar (monoparental, homoparental, nuclear, etc.).
================================================================================
```

D. ENFOQUE PRÁCTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La aplicación práctica de los estilos afectivos, de apoyo y educativos por el Técnico/a Medio de Educación Social se materializa directamente en la estructura de los Servicios Sociales y educativos del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**:

1. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**:

- *Escuelas de Familias y Parentalidad Positiva*: El Educador/a Social diseña y dinamiza talleres socioeducativos grupales dirigidos a familias perceptoras del IMV o RMISA, entrenando vivencialmente a los progenitores en la transición desde estilos autoritarios o negligentes hacia el **Estilo Democrático**, dotándolos de pautas de comunicación asertiva, empatía parental y disciplina no violenta.
- *Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)*: En el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, el Educador/a Social realiza intervención directa intensiva en el domicilio de familias en situación de riesgo grave con presencia de **apego desorganizado o negligencia severa**, evaluadas mediante la escala unificada **VALÓRAME** (Orden de 30 de julio de 2019). Modela pautas prácticas de apego seguro, rutinas estructuradas y supervisión en el medio cotidiano.

2. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) y Coordinación Educativa**:

- Coordinación técnica con los centros de primaria y secundaria de Utrera (**CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Al-Ándalus, IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes e IES Virgen de Consolación**). El Educador/a Social detecta dinámicas de desatención o permisividad desestructurante en menores con absentismo crónico, interviniendo con los progenitores para restablecer normas educativas firmes de asistencia y estudio.

3. **Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas: Barriada El Tinte (ERACIS+)**:

- Financiado a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Educador/a Social promueve **redes de apoyo social informal y ayuda mutua** entre familias vulnerables de la Barriada El Tinte (grupos de crianza compartida, bancos de tiempo vecinales), activando el efecto amortiguador del estrés (*buffering*) frente al riesgo de exclusión social.

4. **Descentralización y Cobertura en las Pedanías Rurales de Utrera**:

- Atención socioeducativa itinerante en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, garantizando que las familias de los poblados rurales tengan acceso directo a asesoramiento sobre pautas de crianza positiva, evitando el aislamiento territorial y fortaleciendo la cohesión comunitaria rural.

E. FUENTES OFICIALES Y BIBLIOGRAFÍA CONSOLIDADA

- **Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978)**. *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Lawrence Erlbaum Associates.
- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005)**. *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. Gedisa.
- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2010)**. *Los desafíos invisibles de ser padre o madre: Fichas de trabajo para la evaluación y promoción de la parentalidad positiva*. Gedisa.
- **Baumrind, D. (1966)**. *Effects of authoritative parental control on child behavior*. Child Development, 37(4), 887-907.
- **Baumrind, D. (1971)**. *Current patterns of parental authority*. Developmental Psychology, 4(1), 1-103.
- **Baumrind, D. (1991)**. *The influence of parenting style on adolescent competence and substance use*. The Journal of Early Adolescence, 11(1), 56-95.
- **Bowlby, J. (1969)**. *Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- **Bowlby, J. (1973)**. *Attachment and Loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and Anger*. Basic Books.
- **Bowlby, J. (1980)**. *Attachment and Loss: Vol. 3. Loss: Sadness and Depression*. Basic Books.

- **Bronfenbrenner, U. (1979)**. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- **Cobb, S. (1976)**. *Social support as a moderator of life stress*. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300-314.
- **Cohen, S., & Wills, T. A. (1985)**. *Stress, social support, and the buffering hypothesis*. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357.
- **Consejo de Europa (2006)**. *Recomendación Rec(2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva*.
- **España (2007)**. *Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional (modificó el art. 154 del Código Civil)*. BOE nº 312, de 29 de diciembre de 2007.
- **España (2015)**. *Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia*. BOE nº 180, de 29 de julio de 2015.
- **España (2021)**. *Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*. BOE nº 134, de 5 de junio de 2021.
- **House, J. S. (1981)**. *Work Stress and Social Support*. Addison-Wesley.
- **Junta de Andalucía (2019)**. *Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el instrumento técnico común para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil en Andalucía (VALÓRAME)*. BOJA nº 151, de 7 de agosto de 2019.
- **Junta de Andalucía (2021)**. *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía (2022)**. *Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección*. BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022.
- **Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983)**. *Socialization in the context of the family: Parent-child interaction*. En P. H. Mussen (Ed.), *Handbook of Child Psychology* (Vol. 4, pp. 1-101). John Wiley & Sons.
- **Main, M., & Solomon, J. (1986)**. *Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern*. En T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.), *Affective Development in Infancy* (pp. 95-124). Ablex.
- **Minuchin, S. (1974)**. *Families and Family Therapy*. Harvard University Press.
- **Musitu, G., & García, F. (2004)**. *Consecuencias de la socialización familiar en la cultura española*. Psicothema, 16(2), 288-293.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 51 - Específico

Tema 51: La familia y la escuela como agentes de socialización. El papel de la familia en la educación y desarrollo de los hijos

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) **Oferta de Empleo Público:** Consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026) **Bloque:** Materias Específicas (Tema 51)

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Legal

La configuración del ser humano como sujeto social constituye uno de los fenómenos más complejos y determinantes de la existencia comunitaria. Lejos de ser un proceso meramente biológico o madurativo, la humanización del individuo exige su incorporación progresiva a una constelación de significados, símbolos, normas, expectativas y valores compartidos. En este proceso, denominado genéricamente **socialización**, convergen dos instituciones matrices que ostentan la primacía histórica, antropológica y funcional en el desarrollo de la infancia y la adolescencia: **la familia y la escuela**.

Desde la perspectiva de la **Pedagogía Social** y de la intervención profesional de la **Educación Social** en la Administración Local, el análisis de la familia y de la escuela no puede reducirse a una mera contemplación teórica de dos instituciones aisladas. Ambas constituyen los dos entornos ecológicos nucleares —los dos microsistemas primordiales en el paradigma de **Urie Bronfenbrenner**— cuya articulación funcional, o cuya fractura y discontinuidad, condicionan radicalmente las trayectorias de inclusión o de vulnerabilidad social de la infancia.

El presente tema se incardina de forma directa en el marco competencial de la plaza de **Técnico/a Medio de Educación Social (Grupo A2)** del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, cuyas funciones en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (sito en calle Catalina de Perea, 32)** exigen una capacitación técnica de excelencia para mediar en los conflictos de la interfaz familia-escuela, erradicar el **absentismo escolar**, promover la **parentalidad positiva** y dinamizar programas socioeducativos en entornos de especial vulnerabilidad, tales como la **Barriada El Tinte** a través de la estrategia **ERACIS+**, así como en las pedanías rurales del municipio (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**).

El fundamento normativo superior de esta materia se halla arraigado en la **Constitución Española de 1978**:

- El **artículo 27 de la CE** consagra el derecho fundamental a la educación, reconociendo la libertad de enseñanza (art. 27.1), el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa acorde con sus convicciones (art. 27.3), la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica (art. 27.4), y la participación efectiva de profesores, familias y alumnado en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos (art. 27.7).
- El **artículo 39 de la CE** establece el mandato directo a los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los menores.

Este mandato constitucional se proyecta legislativamente en la **Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)**, en la **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, profundamente reformada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**, en la **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**, en los **Decretos 327/2010 y 328/2010** (Reglamentos Orgánicos de IES y CEIP en Andalucía), y en la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**.

2. La Socialización como Proceso Psicosocial, Cultural y Educativo

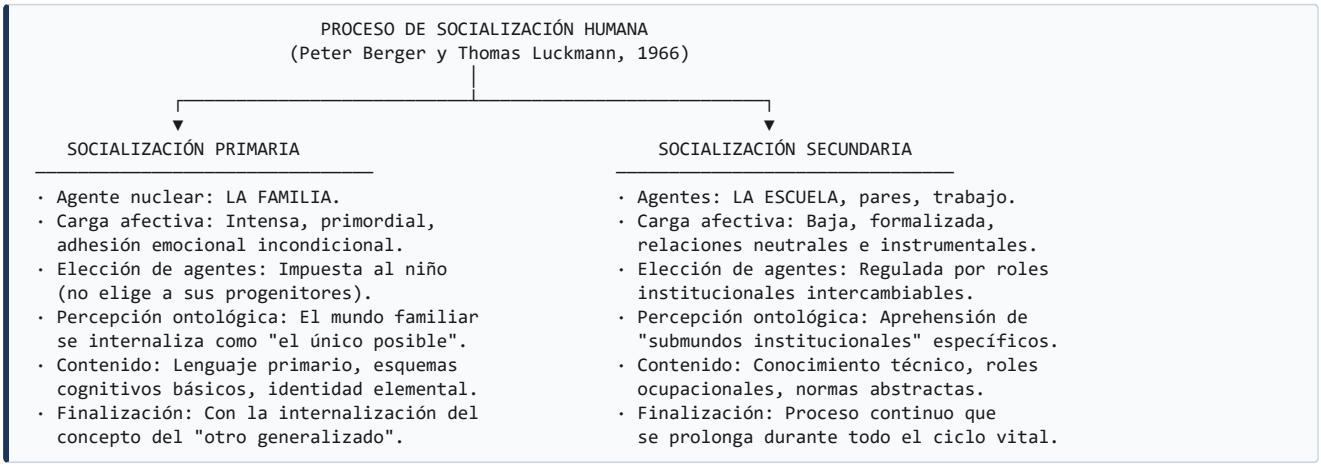
2.1. Concepto Sociológico y Naturaleza de la Socialización

La socialización se define científicamente como el proceso interactivo y continuo a lo largo del ciclo vital mediante el cual el individuo interioriza los elementos socioculturales de su ambiente, los integra en la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta al entorno social en cuyo seno debe vivir (**Guy Rocher, 1990**).

Desde los orígenes de la sociología científica, **Émile Durkheim (1911)** en *Educación y sociología* conceptualizó la educación como la socialización metódica de la joven generación ejercida por las generaciones adultas, cuyo fin es suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que le exige la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Por su parte, el interaccionismo simbólico de **George Herbert Mead (1934)** en *Espíritu, persona y sociedad* demostró que el autoconcepto y la identidad social (*el self*) se constituyen mediante la interacción lingüística, en un proceso donde el sujeto internaliza sucesivamente las actitudes de los *"otros significativos"* hasta conformar la estructura del *"otro generalizado"*.

2.2. La Distinción Canónica: Socialización Primaria y Socialización Secundaria

La formulación teórica más consolidada, rigurosa y universalmente admitida en la sociología contemporánea se debe a **Peter Berger y Thomas Luckmann (1966)** en su obra cumbre *La construcción social de la realidad. Tratado de sociología del conocimiento*. Berger y Luckmann estructuran el proceso de socialización en dos fases cualitativamente diferenciadas:



1. La Socialización Primaria:

- Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez, convirtiéndose en miembro de la sociedad. Se efectúa primordialmente en el seno de la **familia**.
- Posee una **carga afectiva primordial y arrolladora**. La adhesión emocional a los "otros significativos" (padres, cuidadores) es condición indispensable para que el aprendizaje y la interiorización tengan éxito. El niño no elige a sus figuras parentales; las acepta como dadas junto con el mundo que ellas le presentan.
- La socialización primaria no es una mera adquisición cognoscitiva: es una **aprehensión ontológica**. El mundo mediatizado por los progenitores no se percibe como uno de los mundos posibles, sino como el **único mundo existente y concebible**.
- Concluye formalmente cuando en la conciencia del individuo se ha instaurado el concepto del **"otro generalizado"**: la abstracción progresiva de las normas y roles, pasando de la regla concreta ("mamá se enfada si tiro la sopa") a la norma social abstracta e internalizada ("la sopa no se derrama").

2. La Socialización Secundaria:

- Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Su agente prototípico en la infancia y juventud es **la escuela**, a la que siguen el grupo de

pares, la universidad, el centro de trabajo y los medios de comunicación.

- Supone la interiorización de **submundos institucionales** específicos basados en la división social del trabajo y la formalización de roles.
- La carga emocional es **secundaria, atenuada o prescindible.** Las relaciones son formalizadas, universalistas y despersonalizadas. El profesor no es una figura de apego irremplazable, sino un funcionario o profesional que desempeña un rol institucionalmente regulado e intercambiable.
- Conlleva la posibilidad del **distanciamiento crítico**: el individuo comprende que el orden escolar o laboral es una construcción social contingente, reconociendo la relatividad de los saberes frente al absolutismo de la socialización primaria.

2.3. Teorías Sociológicas sobre la Socialización Escolar

La institución escolar ha sido analizada desde diversas corrientes sociológicas que deben dominarse con precisión técnica para un ejercicio de oposición:

1. El Enfoque Funcionalista (Talcott Parsons, 1959):

- En su ensayo canónico *El aula como sistema social: algunas de sus funciones en la sociedad americana*, Parsons analiza la transición que la escuela opera entre la familia y la sociedad adulta.
- La familia opera bajo patrones **particularistas** y de estatus **adscrito**: valora al niño por quién es (hijo), con independencia de su rendimiento.
- La escuela entrena al menor en patrones **universalistas** y de estatus **adquirido**: evalúa a todos los alumnos con idénticos criterios impersonales de rendimiento meritocrático, preparando la asignación diferencial de roles ocupacionales.

2. La Teoría de la Reproducción Social y Cultural (Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, 1970):

- En *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, demuestran que la escuela no es neutra ni puramente meritocrática.
- La escuela exige y premia un determinado **capital cultural** (competencias lingüísticas, disposiciones estéticas, hábitos de lectura y *habitus*) que solo las familias de clases medias y altas transmiten de manera espontánea en la socialización primaria.
- Al tratar a todos los alumnos como iguales en el punto de partida formal, la escuela ejerce una **violencia simbólica**, legitimando como "éxito o talento natural" lo que en realidad es una herencia de privilegios sociales acumulados.

3. La Teoría de los Códigos Sociolingüísticos (Basil Bernstein, 1971):

- En *Clases, códigos y control*, Bernstein establece la distinción entre dos tipos de códigos de comunicación estructurados según la posición social de la familia:
- **Código Restringido**: Propio de familias de clases trabajadoras; fuertemente dependiente del contexto inmediato; sintaxis simple, significados implícitos y roles comunales o posicionales.
- **Código Elaborado**: Propio de familias de clases medias; descontextualizado, abstracto, con sintaxis compleja y léxico diferenciado; centrado en roles personales e individualizados.
- La escuela utiliza y exige de manera exclusiva el **código elaborado**. El desencuentro entre el código restringido primario de menores vulnerables y el código elaborado escolar provoca una ruptura que la intervención socioeducativa debe reparar mediante la mediación.

3. La Familia y la Escuela como Agentes Socializadores: Convergencias, Divergencias y Modelos de Relación

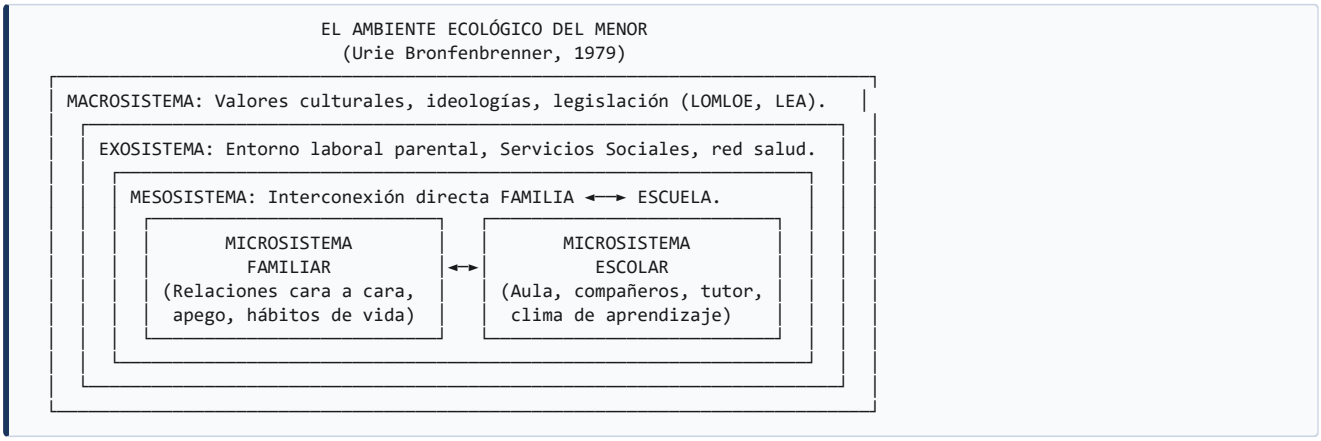
3.1. Análisis Comparativo Estructural y Funcional

La interacción entre la familia y la escuela no está exenta de tensiones dialécticas inherentes a sus lógicas institucionales divergentes:

Dimensión Analítica	Institución Familiar (Socialización Primaria)	Institución Escolar (Socialización Secundaria)
Criterio de Vinculación	Afectivo, incondicional y consanguíneo/adoptivo.	Profesional, formal, contractual y universal.
Tratamiento del Menor	Particularista: individualidad biográfica única.	Universalista: miembro del grupo-clase, reglas iguales.
Criterio de Evaluación	Amor y aceptación incondicional (estatus adscrito).	Competencia, rendimiento y conducta (estatus adquirido).
Estructura Relacional	Reducida, intergeneracional, jerarquía parental.	Amplia, grupo de coetáneos (*peer group*), docencia formal.
Finalidad Central	Cuidado biológico, protección y seguridad ontológica.	Instrucción curricular, cualificación y socialización cívica.

3.2. El Enfoque Ecológico de Urie Bronfenbrenner (1979)

En su obra *La ecología del desarrollo humano*, **Urie Bronfenbrenner** propuso concebir el ambiente ecológico como una disposición concéntrica de estructuras seriadas, cada una contenida en la siguiente:



El **Mesosistema** se define específicamente como el conjunto de interrelaciones que tienen lugar entre dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. Para el menor, el mesosistema nuclear está configurado por los vínculos entre la **familia y la escuela**.

Bronfenbrenner postuló principios ecológicos decisivos:

- El potencial de desarrollo de un menor en un microsistema (la escuela) se incrementa cuando las demandas, expectativas y valores entre los entornos vinculados son **congruentes y compatibles**.
- El desarrollo se ve fuertemente favorecido cuando existen **canales bidireccionales de comunicación abierta**, confianza mutua y participación compartida en ambos escenarios.
- Por el contrario, la discordancia radical, el mutuo aislamiento o el conflicto abierto entre el hogar y la escuela deterioran el mesosistema y precipitan el desajuste socioescolar del menor.

3.3. El Modelo de Esferas de Influencia Superpuestas de Joyce Epstein

La socióloga y pedagoga estadounidense **Joyce Epstein (1987, 1995, 2001)**, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, formuló el modelo más operativo y citado en la literatura pedagógica contemporánea sobre la relación familia-escuela: el **Modelo de Esferas de Influencia Superpuestas** (*Overlapping Spheres of Influence*).

Epstein rechaza la concepción tradicional de esferas separadas e independientes (donde la escuela instruye y la familia alimenta). Por el contrario, postula que las esferas de la **Familia**, la **Escuela** y la **Comunidad** comparten un espacio común de intersección que puede expandirse o contraerse en función de tres fuerzas motrices: el tiempo evolutivo del alumno, las actitudes y filosofías docentes, y las prácticas familiares. En el centro exacto de la superposición se encuentra el **estudiante**, quien es el destinatario y agente activo del proceso.

Epstein categorizó operativamente las **Seis Tipologías de Implicación Familiar** (*Epstein's Six Types of Parent Involvement*):

1. Tipo 1: Parenting (Crianza y Cuidados Básicos):

- Ayudar a las familias a crear condiciones de vida y entornos en el hogar que apoyen el aprendizaje y la conducta de los menores en cada edad evolutiva.
- La escuela y los Servicios Sociales asisten a las familias mediante **Escuelas de Familias**, formación en nutrición, sueño, apego y pautas de crianza positiva.

2. Tipo 2: Communicating (Comunicación Bidireccional):

- Diseñar y mantener canales de comunicación regulares, comprensibles, fluidos y en ambas direcciones (de la escuela al hogar y del hogar a la escuela) sobre programas curriculares, progreso académico y adaptaciones.
- Uso de tutorías, plataformas digitales oficiales (como **iPasen** en Andalucía) y atención a la diversidad idiomática o cultural de las familias.

3. Tipo 3: Volunteering (Voluntariado y Apoyo al Centro):

- Reclutar y organizar la ayuda y el apoyo de las familias para los programas escolares, festividades, bibliotecas escolares y actividades complementarias o extraescolares.
- Fomentar la presencia física y activa de madres y padres en los centros docentes.

4. Tipo 4: Learning at Home (Aprendizaje en el Hogar):

- Proporcionar información e ideas prácticas a las familias sobre cómo apoyar y supervisar las tareas escolares, los hábitos de lectura y las actividades educativas extracurriculares en la vivienda.
- Orientar sobre cómo estructurar el tiempo de estudio y supervisar el uso de pantallas y redes sociales.

5. Tipo 5: Decision Making (Toma de Decisiones y Gobierno Escolar):

- Incluir a las familias como líderes y miembros con voz y voto en las decisiones del centro, consejos escolares, comisiones de trabajo y asociaciones representativas (**AMPA**).
- Fomentar la participación democrática en el gobierno escolar y el diseño del Proyecto Educativo de Centro (PEC).

6. Tipo 6: Collaborating with Community (Colaboración con la Comunidad):

- Identificar, coordinar e integrar los recursos, equipamientos y servicios comunitarios (Servicios Sociales, centros de salud, bibliotecas públicas, entidades deportivas, ONGs) para enriquecer el aprendizaje y fortalecer a las familias y al propio centro.
- Es el ámbito predilecto de actuación del **Educador/a Social municipal**.

3.4. Tipologías Relacionales entre Familia y Escuela

En la práctica socioeducativa se identifican tres modelos relacionales prototípicos:

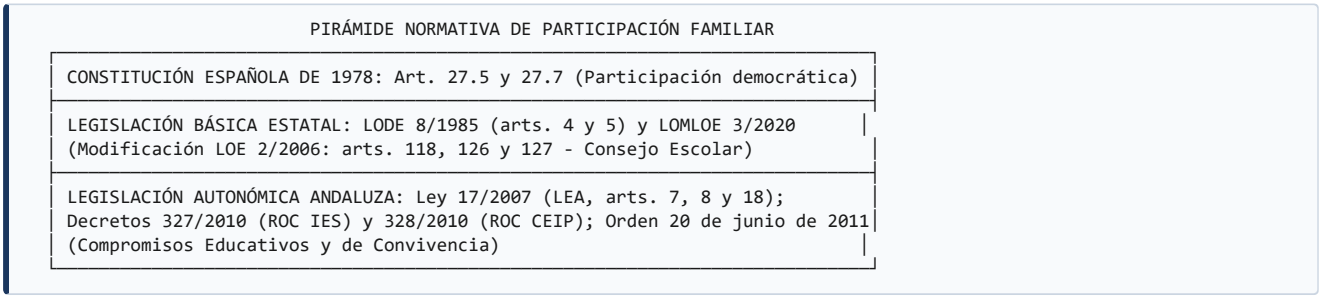
1. Modelo de Escuelas Paralelas o Inhibición Mutua: División rígida del trabajo ("la escuela enseña asignaturas y los padres educan modales"). Comunicación formal mínima limitada al boletín de calificaciones o a quejas disciplinarias.

2. Modelo de Conflicto y Deslegitimación Cruzada: Relación marcada por el reproche mutuo y la desconfianza corporativa. El profesorado atribuye el bajo rendimiento a la "desestructuración y falta de interés de la familia"; la familia percibe a la escuela como una institución hostil, clasista o autoritaria que etiqueta negativamente a sus hijos.

3. Modelo de Corresponsabilidad y Partenariado (Partnership): Alianza estratégica basada en la igualdad de estatus de los agentes educativos, la transparencia comunicativa, el reconocimiento recíproco de saberes y la corresponsabilidad en el éxito escolar del menor.

4. Marco Normativo de la Participación de la Familia en el Sistema Educativo

La participación de la familia en la educación no es una concesión voluntarista de los centros docentes, sino un **mandato legal imperativo** regulado de forma exhaustiva en el ordenamiento jurídico español y andaluz.



4.1. Marco Estatal: LODE y LOE-LOMLOE

1. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE):

- El **artículo 4** consagra los derechos de los padres o tutores: que sus hijos reciban educación conforme a los fines constitucionales, ser informados del progreso escolar, participar en el control y gestión del centro y asociarse libremente.
- El **artículo 5** ampara formalmente la creación y funciones de las **Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)**, reconociendo su derecho a elevar propuestas al Consejo Escolar, recibir información y utilizar las instalaciones escolares.

2. Ley Orgánica 2/2006 (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE):

- **Artículo 118**: Obliga a las Administraciones educativas a fomentar la participación efectiva de la comunidad educativa, reconociendo a las familias como agentes esenciales del proceso formativo.
- **Artículo 126 (Composición del Consejo Escolar)**: Establece con rango preceptivo que el Consejo Escolar contará con una representación de padres y madres no inferior a un tercio del total de los componentes del órgano colegiado. Asimismo, **un puesto de representación de las familias se atribuye directamente al representante designado por la AMPA más representativa del centro.**
- **Artículo 127 (Atribuciones del Consejo Escolar)**: Evaluar el Proyecto Educativo, aprobar la Programación General Anual (PGA), participar en la selección y evaluación de la dirección, y conocer la resolución de conflictos disciplinarios garantizando el respeto a los derechos del alumnado.
- **Artículo 121**: Regula la formalización de compromisos entre las familias y los centros para estimular el progreso del alumnado.

4.2. Marco Autonómico Andaluz: LEA, Reglamentos Orgánicos y Orden de 2011

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha desarrollado uno de los marcos normativos más avanzados de España para canalizar la colaboración familia-escuela:

1. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA):

- Los **artículos 7 y 8** detallan con minuciosidad el catálogo de derechos y deberes de las familias, destacando el deber de asegurar la asistencia regular a clase de sus hijos y de colaborar activamente con el profesorado.
- El **artículo 18** promueve el fortalecimiento asociativo de las familias y la suscripción de convenios de colaboración con las corporaciones locales.

2. Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio (ROC de IES y CEIP en Andalucía):

- Aprueban los respectivos **Reglamentos Orgánicos de Centro (ROC)**, regulando con precisión la estructura de gobierno, el régimen de tutorías y los mecanismos de comunicación institucional con las familias.
- Regulan la figura del **Delegado/a de Padres y Madres del Alumnado** en cada grupo-clase, como órgano de mediación e interlocución directa entre el conjunto de familias de la clase y el tutor/a.

3. Orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:

Esta norma es de capital importancia para los tribunales de oposición, al tipificar dos instrumentos contractuales socioeducativos formalizados por escrito:

INSTRUMENTOS CONTRACTUALES SOCIOEDUCATIVOS EN ANDALUCÍA
(Orden de 20 de junio de 2011)

COMPROMISO EDUCATIVO	COMPROMISO DE CONVIVENCIA
· Objeto: Mejorar el rendimiento académico y la adaptación escolar.	· Objeto: Resolver problemas graves o reiterados de conducta y convivencia.
· Destinatarios: Alumnado con dificultades de aprendizaje, desmotivación o falta de hábitos de trabajo.	· Destinatarios: Menores con conductas gravemente perjudiciales para la convivencia o absentismo asociado.
· Contenido: Medidas de apoyo al estudio, control de tareas, lectura diaria y asistencia continuada.	· Contenido: Pautas de conducta, cese de agresiones, reparación de daños, compromiso familiar de supervisión.
· Iniciativa: A propuesta del tutor/a o a instancia de la propia familia.	· Iniciativa: A propuesta del tutor/a o del Equipo Directivo con la familia.
· Carácter: Pedagógico, formativo, preventivo y voluntario.	· Carácter: Restaurativo, preventivo, orientado a evitar la expulsión.

5. El Papel de la Familia en la Educación y Desarrollo Integral de los Hijos

5.1. Dimensiones del Desarrollo Infantil y Juvenil Mediadas por la Familia

La familia no es solo un ámbito de sustento biológico; es el laboratorio afectivo y moral donde se construyen los cimientos de la arquitectura psíquica del ser humano:

1. Desarrollo Afectivo, Autoconcepto y Seguridad Ontológica:

- Como se analizó en el Tema 50, la constitución de un **apego seguro (Bowlby, Ainsworth)** dota al niño de una base segura desde la que explorar el mundo físico y relacional.
- El sentimiento de autoeficacia y la autoestima básica se construyen mediante el reflejo en la mirada y el reconocimiento incondicional de los progenitores. Un niño querido y validado desarrolla resiliencia frente a las frustraciones escolares.

2. Desarrollo Cognitivo y Andamiaje Lingüístico:

- Siguiendo la teoría sociocultural de **Lev Vygotsky (1934)** y el concepto de **andamiaje (*scaffolding*)** de **Jerome Bruner (1976)**, el aprendizaje se produce en la **Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)** mediante la mediación de un adulto más competente.
- Las familias estimuladoras dialogan, formulan preguntas abiertas, leen cuentos compartidos y enriquecen el vocabulario, dotando al menor de las herramientas cognitivas necesarias para el razonamiento abstracto formal (**Piaget**).

3. Desarrollo Moral, Social y Normativo:

- La adquisición de la empatía y de la conducta prosocial (**Martin Hoffman, 2000**) se modela en el clima familiar.
- La internalización de límites razonados permite el tránsito de la moral heterónoma a la **moral autónoma (Piaget, Kohlberg)**, dotando al menor de autocontrol y capacidad de convivir pacíficamente en la diversidad del aula.

5.2. Factores Familiares Determinantes del Rendimiento Escolar

La investigación empírica en sociología de la educación ha demostrado que el factor individual que más correlaciona con el éxito educativo no es el nivel de renta por sí solo, sino la naturaleza del **capital educativo y relacional** del hogar:

1. Las Expectativas Parentales y el Efecto Pigmalión:

- En su celebérrimo estudio empírico, **Robert Rosenthal y Lenore Jacobson (1968)** demostraron el impacto de la **profecía autocumplida (*Pygmalion in the classroom*)**.
- Cuando las familias sostienen altas expectativas académicas y transmiten una fe inquebrantable en las capacidades de sus hijos, los menores interiorizan un autoconcepto de éxito y rinden a niveles significativamente superiores. Por el contrario, las bajas expectativas familiares generan una desmovilización cognitiva destructiva.

2. El Capital Social en el Hogar (James Coleman, 1988):

- En su influyente obra *Social Capital in the Creation of Human Capital*, Coleman distinguió entre capital financiero (ingresos), capital humano (estudios de los padres) y **capital social**.
- El capital social familiar alude a la densidad y calidad de las relaciones intergeneracionales en el hogar: tiempo real que los progenitores dedican a conversar con sus hijos, supervisar sus tareas, orientar sus dudas y conectarse con otros agentes de la comunidad. Es el capital social el que activa y hace rendir al capital humano.

3. La Estructura y Rutinas de la Vida Cotidiana:

- La existencia en el hogar de horarios predecibles para el descanso nocturno (8-10 horas según la edad), pautas nutricionales saludables, un espacio físico iluminado y silencioso para el estudio personal, y la **supervisión crítica del uso de pantallas, videojuegos y redes sociales.**

5.3. Discontinuidades Socioculturales, Desigualdad y Fracaso Escolar

Cuando las condiciones descritas fallan, se desencadenan procesos de desajuste que desembocan en el **fracaso escolar** y en el **Abandono Educativo Temprano (AET)**:

- El **Abandono Educativo Temprano** se define formalmente en la Unión Europea como el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no han completado la Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio) y no siguen ningún tipo de educación o formación. Aunque España y Andalucía han reducido históricamente estas cifras, Andalucía continúa situándose en torno al 14-15%, exigiendo una respuesta decidida de la Educación Social.
- En sectores vulnerables, como la **minoría étnica gitana** o familias en extrema pobreza, opera con frecuencia una **discontinuidad cultural** severa:
- Choque entre la cultura oral, comunitaria e inmediata familiar y la cultura letrada, burocrática y diferida de la escuela.
- Experiencias históricas de rechazo o discriminación que suscitan en los progenitores actitudes de desconfianza defensiva frente a la institución escolar.
- La intervención socioeducativa debe eludir el sesgo etnocéntrico y la culpabilización de la víctima, construyendo puentes de mediación intercultural que demuestren que el éxito escolar no implica la renuncia a la propia identidad cultural.

6. La Prevención e Intervención ante el Absentismo Escolar: Enlace Familia-Escuela

6.1. Concepto y Tipologías de Absentismo Escolar

El absentismo escolar constituye la quiebra más grave y visible de la articulación entre familia y escuela. En España, la escolarización es un derecho-deber legalmente preceptivo entre los **6 y los 16 años de edad** (art. 4 de

la LOMLOE; art. 154 del Código Civil; art. 9 de la Ley 4/2021 de Andalucía).

Se define técnicamente como la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a las clases lectivas del centro docente sin causa justificada.

```
                    TIPOLOGÍAS DE ABSENTISMO ESCOLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SEGÚN LA INTENSIDAD (Criterio cuantitativo mensual):                 │
│ · De Baja Intensidad: Faltas injustificadas < 20% del horario mensual.
│ · Moderado: Faltas injustificadas entre el 20% y el 50% del horario mensual.
│ · Severo: Faltas injustificadas > 50% del horario mensual.           │
│ · Crónico / Desescolarización Total: Falta absoluta de asistencia continuada
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SEGÚN SU MANIFESTACIÓN CUALITATIVA:                                  │
│ · Absentismo Pasivo ("presencial"): El menor acude físicamente al aula pero
│   se desconecta de la dinámica pedagógica (apatía, rechazo o disrupción).
│ · Absentismo Selectivo: Faltas a primeras/últimas horas o a asignaturas fijas
│ · Absentismo Encubierto / Autorizado: Las faltas son toleradas o justificadas
│   falsamente por la familia para cuidar hermanos, compras o labores domésticas
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.2. El Protocolo de Actuación en Tres Fases de la Junta de Andalucía

El marco normativo rector en Andalucía está establecido por la **Orden de 19 de septiembre de 2005**, por la que se desarrolla el **Plan Integral para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar**. Esta orden diseña un circuito de intervención escalonado e interinstitucional en **tres fases obligatorias**:

```
              CIRCUITO ESCALONADO DE INTERVENCIÓN ANTE EL ABSENTISMO
                          (Orden de 19/09/2005)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 1: ÁMBITO DEL CENTRO EDUCATIVO                                  │
│ · Registro diario de faltas en sistema SÉNECA.                       │
│ · Tutor/a contacta con la familia; reunión y firma de Compromiso Educativo.
│ · Intervención de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación / EOE.
│ · Umbral de activación: Si supera el 20% de faltas injustificadas en un mes
│   y fracasa la mediación interna, el centro emite informe y deriva al EMAE.
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 2: ÁMBITO MUNICIPAL / SERVICIOS SOCIALES (EMAE)                 │
│ · Recepción por el Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE).
│ · Intervención directa del EDUCADOR/A SOCIAL: visita a domicilio, entrevista
│   sociofamiliar, diagnóstico social y Plan de Intervención Socioeducativa.
│ · Mediación familia-escuela, apoyo escolar, suscripción de acuerdos firmes.
│ · Elevación periódica de casos a la Comisión Municipal de Absentismo Escolar
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 3: ÁMBITO PROVINCIAL Y JUDICIAL (FISCALÍA DE MENORES)           │
│ · Casos recalcitrantes con rechazo absoluto o desidia parental grave.
│ · La Comisión Municipal eleva el expediente a la Comisión Provincial.
│ · Remisión formal a la FISCALÍA DE MENORES: incoación de diligencias por
│   posible delito de abandono de familia (art. 226 Código Penal).
│ · Notificación al Servicio de Protección de Menores por posible desamparo.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7. El/La Educador/a Social como Mediador/a y Agente de Articulación Familia-Escuela-Comunidad

7.1. Identidad Profesional y Funciones Socioeducativas

El profesional de la Educación Social desempeña una función bisagra irreemplazable entre los microsistemas escolar y familiar. A diferencia de las figuras docentes (cuyo espacio de intervención está confinado al aula y al recinto escolar) y de los trabajadores sociales (cuyo foco primordial reside en el diagnóstico de recursos, prestaciones y valoraciones administrativas), el **Educador/a Social interviene en el medio abierto y natural**:

- **Función de Mediación Socioeducativa e Intercultural**: Traduce y desactiva las incomprensiones mutuas. Ayuda a los docentes a comprender los condicionantes socioculturales de las familias vulnerables y ayuda a las familias a decodificar las demandas institucionales de la escuela.

- **Función de Acompañamiento Sociofamiliar en Domicilio**: Accede a la vivienda de la familia. Observa de forma directa las condiciones materiales, rutinas, pautas de apego y distribución de espacios de estudio, asesorando in situ sobre organización del tiempo.
- **Función Pedagógica y Formativa**: Diseña, coordina y dinamiza **Escuelas de Familias** en los barrios y centros educativos, capacitando a los progenitores en competencias parentales positivas, disciplina inductiva no violenta y gestión del estrés familiar.
- **Función de Dinamización Comunitaria**: Conecta a los menores en riesgo con la red de recursos deportivos, culturales, de ocio saludable y de refuerzo socioeducativo del municipio, evitando la exclusión en el tiempo libre.

8. Enfoque Práctico en los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

8.1. Estructura Organizativa y Recursos del Municipio

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** articula su red de atención a la infancia, adolescencia y familia a través del **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, centralizado en sus dependencias de la **calle Catalina de Perea, nº 32.**

El mapa educativo de Utrera cuenta con una red densa de centros donde el Educador/a Social despliega su labor:

- **Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP)**: CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Coca de la Piñera, CEIP Juan Antonio Velasco, CEIP Alfonso de Orleans, CEIP Al-Ándalus y CEIP María Montessori.
- **Institutos de Educación Secundaria (IES)**: IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES Virgen de Consolación e IES José María Infantes.
- **Centros en Pedanías Rurales**: Colegios Públicos Rurales y centros de primaria en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón.**

8.2. El Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE) de Utrera

En cumplimiento de la Orden de 19 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento de Utrera tiene constituido formalmente su **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)**, adscrito al CSSC de Catalina de Perea, 32.

1. Composición Técnica:

- Técnico/a Medio de Educación Social (A2), quien ostenta el rol operativo nuclear de la intervención en calle y visitas a domicilio.
- Trabajador/a Social (A2), responsable de la valoración de prestaciones y recursos socioeconómicos.
- Colaboración con los **Agentes Tutores** de la **Policía Local de Utrera**, especializados en mediación y localización de menores en la vía pública durante el horario escolar.

2. La Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Utrera:

- **Presidencia**: El/La Alcalde/sa de Utrera o el/la Concejal/a Delegado/a de Servicios Sociales y Educación.
- **Secretaría Técnica**: Desempeñada por la Jefatura de los Servicios Sociales Comunitarios.
- **Vocales**:
- El/La Educador/a Social del EMAE.
- Representante de la Inspección Educativa de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía.
- Directores/as en representación de los CEIP y de los IES del municipio.
- Representante del **Equipo de Orientación Educativa (EOE) de Utrera.**
- Representante de la Jefatura de la Policía Local de Utrera.
- Representante de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FLAMPA).

- Representante técnico de las entidades del tercer sector vinculadas al programa ERACIS+.
- **Periodicidad**: Sesiones ordinarias trimestrales y extraordinarias a demanda de casos de urgencia.

8.3. Intervención en Zonas Desfavorecidas: Estrategia ERACIS+ en la Barriada El Tinte

La **Barriada El Tinte** de Utrera constituye la zona prioritaria de intervención comunitaria en el marco de la **Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+)**, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad:

- En esta zona se concentra un importante colectivo de población de **minoría étnica gitana** y familias en riesgo severo de exclusión.
- **Acciones Socioeducativas Específicas**:
- Puesta en marcha de programas de **Acompañamiento al Éxito Escolar**: aulas de refuerzo socioeducativo vespertino en locales comunitarios del barrio, dirigidas por el Educador/a Social y dinamizadores sociales.
- Programa intensivo de **Mediación Intercultural contra el Absentismo Femenino en Secundaria**: intervención directa con familias para asegurar la transición de las niñas gitanas del CEIP (como Coca de la Piñera o Álvarez Quintero) a los IES de la localidad (Ponce de León, Ruiz Gijón), evitando el abandono prematuro al llegar a la pubertad.
- Talleres de **Alfabetización Digital Parental**: formación comunitaria para que madres y padres aprendan a manejar la aplicación **iPasen** de la Junta de Andalucía en sus teléfonos móviles, permitiéndoles monitorizar faltas de asistencia y calificaciones en tiempo real.

8.4. Descentralización y Arraigo Educativo en las Pedanías: Guadalema, Trajano y Pinzón

La singularidad geográfica del término municipal de Utrera exige una atención prioritaria a sus pedanías agrícolas:

- **Factores de Riesgo**: Aislamiento geográfico, necesidad de transporte escolar diario para cursar la ESO en Utrera, desvinculación temprana para incorporarse a faenas agrícolas temporales.
- **Actuaciones del Educador/a Social**:
- Atención itinerante semanal en los centros cívicos de las tres pedanías.
- Seguimiento riguroso de las rutas del transporte escolar en coordinación con los equipos directivos de los IES receptores.
- Escuelas de familias descentralizadas para prevenir el abandono educativo y fomentar la continuidad en Ciclos Formativos de Formación Profesional.

8.5. Coordinación con el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)

Cuando el absentismo escolar no es una manifestación aislada sino el síntoma de una disfunción familiar grave (negligencia en la alimentación e higiene, violencia vicaria o adicciones graves de los progenitores), el Educador/a Social aplica el instrumento **VALÓRAME** (**Decreto 100/2022 de Tratamiento Familiar de la Junta de Andalucía**):

- Si se constata una situación de **desprotección infantil moderada**, se deriva el caso al **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)** de Utrera.
- El Educador Social del CSSC y el Educador del ETF articulan un **Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)** en domicilio, supeditando el mantenimiento de la guarda del menor a la restitución inmediata de su derecho a la escolarización continuada.

9. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

> **1. Émile Durkheim (1911)**: Define la educación en *Educación y sociología* como la socialización metódica de la joven generación por las generaciones adultas.

2. Peter Berger y Thomas Luckmann (1966): Obra canónica *La construcción social de la realidad*; distinción entre Socialización Primaria (afectiva/familiar) y Secundaria (institucional/escolar).

3. Criterio de finalización de la Socialización Primaria: Se produce con la internalización en la conciencia del menor del concepto del **"otro generalizado".**

4. Talcott Parsons (1959): Ensayo *El aula como sistema social*; la escuela opera el tránsito del particularismo familiar adscrito al universalismo meritocrático adquirido.

5. Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1970): Obra *La reproducción*; conceptos de capital cultural, *habitus* y violencia simbólica escolar.

6. Basil Bernstein (1971): Obra *Clases, códigos y control*; teoría sociolingüística del **código restringido** (clases trabajadoras) frente al **código elaborado** (escuela y clases medias).

7. Urie Bronfenbrenner (1979): Obra *La ecología del desarrollo humano*; definición del **Mesosistema** como conjunto de interrelaciones entre microsistemas (familia-escuela).

8. Joyce Epstein (1987, 1995, 2001): Modelo de **Esferas de Influencia Superpuestas** y las **Seis Tipologías de Implicación Familiar**: 1) Parenting, 2) Communicating, 3) Volunteering, 4) Learning at Home, 5) Decision Making, 6) Collaborating with Community.

9. Robert Rosenthal y Lenore Jacobson (1968): Demostración empírica del **Efecto Pigmalión / Profecía Autocumplida** en el rendimiento escolar.

10. James Coleman (1988): Concepto de **capital social familiar** como factor dinamizador del capital humano e intelectual de los menores.

11. Artículo 27 de la Constitución Española de 1978: Consagra el derecho fundamental a la educación; art. 27.4 obligatoriedad y gratuidad básica; art. 27.7 participación democrática de profesores, familias y alumnos.

12. Artículo 39 de la Constitución Española de 1978: Mandato a los poderes públicos de protección social, económica y jurídica de la familia e infancia.

13. LODE (Ley Orgánica 8/1985): Artículos 4 (derechos de los padres) y 5 (regulación y derechos de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos - AMPA).

14. LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020): Modifica la LOE 2/2006; art. 118 (fomento de la participación); arts. 126 y 127 (composición y atribuciones del Consejo Escolar, garantizando 1/3 de representación familiar y reserva directa a la AMPA más representativa).

15. LEA (Ley 17/2007 de Educación de Andalucía): Artículos 7 y 8 (catálogo autonómico de derechos y deberes de las familias); art. 18 (convenios con corporaciones locales).

16. Decretos 327/2010 y 328/2010 de la Junta de Andalucía: Reglamentos Orgánicos de IES y CEIP en Andalucía; crean la figura del Delegado/a de Padres y Madres del Alumnado por aula.

17. Orden de 20 de junio de 2011 de Andalucía: Regula la tutoría y la formalización escrita de dos figuras contractuales: **Compromisos Educativos** (rendimiento/estudio) y **Compromisos de Convivencia** (conducta/resolución pacífica).

18. Orden de 19 de septiembre de 2005 de Andalucía: Aprueba el Plan Integral para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en Andalucía.

19. Umbral oficial de absentismo en Andalucía (Orden 19/09/2005): Falta injustificada a clase de más de 5 días o 25 horas lectivas al mes (superación del **20% del horario mensual**).

20. Circuito de tres fases del absentismo escolar en Andalucía: Fase 1 (Centro Educativo) $ ightarrow$ Fase 2 (Ámbito Municipal / Servicios Sociales - EMAE) $ ightarrow$ Fase 3 (Ámbito Provincial / Fiscalía de Menores).

21. Artículo 226 del Código Penal: Tipifica el delito de abandono de familia por incumplimiento de los deberes legales de asistencia y custodia (escolarización obligatoria).

22. Artículo 154 del Código Civil: Obligación de los progenitores de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

23. Presidencia de la Comisión Municipal de Absentismo: Ostentada por la **Alcaldía de Utrera** o concejal/a delegado/a en quien delegue (nunca por el inspector escolar ni el director del centro).

24. Sede del CSSC de Utrera: **Calle Catalina de Perea, nº 32**, sede operativa del Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE).

25. Zonas de Intervención Prioritaria en Utrera: Barriada **El Tinte** (Estrategia ERACIS+) y pedanías agrícolas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**).

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido

```
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 51
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. TEORÍA DE LA SOCIALIZACIÓN                                        │
│    · Primaria: Familia, afecto incondicional, mundo único, otro generalizado│
│      (Berger y Luckmann, 1966).                                      │
│    · Secundaria: Escuela, universalismo, roles formales, crítica reflexiva. │
│    · Sociología crítica: Funcionalismo (Parsons), Reproducción cultural     │
│      (Bourdieu), Códigos sociolingüísticos (Bernstein).              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODELOS DE RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA                               │
│    · Paradigma ecológico: El Mesosistema interconectado (Bronfenbrenner).   │
│    · Esferas superpuestas: Las 6 tipologías de Joyce Epstein: Crianza,      │
│      Comunicación, Voluntariado, Aprendizaje hogar, Toma decisiones, Comunidad│
│    · Tipos: Escuelas paralelas (inhibición) vs. Conflicto vs. Corresponsabilidad│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MARCO NORMATIVO DE PARTICIPACIÓN                                  │
│    · CE 1978: Art. 27 (derecho y participación) y Art. 39 (familia/infancia).│
│    · Estatal: LODE (arts. 4 y 5 - AMPA) y LOMLOE (arts. 118, 126 y 127).    │
│    · Andalucía: LEA 17/2007; ROC IES (D. 327/2010) y ROC CEIP (D. 328/2010).│
│    · Orden 20/06/2011: Compromisos Educativos vs. Compromisos Convivencia.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. PAPEL FAMILIAR Y FACTORES EVOLUTIVOS                              │
│    · Desarrollo integral: Afectivo (apego), cognitivo (ZDP), moral (normas). │
│    · Éxito escolar: Efecto Pigmalión (Rosenthal/Jacobson) y Capital Social  │
│      (Coleman). Rutinas y control de pantallas.                      │
│    · Riesgos: Discontinuidad cultural, fracaso escolar y AET (14-15% And.). │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. ABSENTISMO Y ENFOQUE UTRERA (ORDEN 19/09/2005)                    │
│    · Intensidad: Baja (<20%), Moderado (20-50%), Severo (>50%), Crónico.    │
│    · Tres fases: Centro educativo -> EMAE Municipal -> Fiscalía de Menores. │
│    · Utrera: CSSC Catalina de Perea 32; EMAE y Comisión Municipal de        │
│      Absentismo; Barriada El Tinte (ERACIS+) y pedanías (Guadalema, Trajano,│
│      Pinzón); coordinación con ETF (Decreto 100/2022 y VALÓRAME).           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. Trampa sobre el agente de la Socialización Primaria y Secundaria:

Pregunta trampa: "¿En qué etapa de socialización se sitúa la educación infantil y primaria desarrollada en la escuela?"

Desarticulación: La escuela es **siempre** un agente de **socialización secundaria**. Aunque la etapa de Educación Infantil escolarice a niños de 0 a 6 años, el proceso de socialización primaria corresponde con exclusividad ontológica y afectiva a la **familia** (o cuidadores sustitutos). La escuela introduce al menor en un submundo institucional formalizado.

2. Trampa sobre la autoría de las 6 Tipologías de Implicación Familiar:

Pregunta trampa: "¿Quién formuló el modelo de las 6 tipologías de implicación familiar: Urie Bronfenbrenner o Joyce Epstein?"

Desarticulación: **Joyce Epstein (1987, 1995)**. Bronfenbrenner formuló el modelo ecológico (micro, meso, exo, macro y cronosistema). El error clásico de test consiste en atribuir a Bronfenbrenner la clasificación operativa de *Parenting, Communicating, Volunteering, Learning at Home, Decision Making, Collaborating*.

3. Trampa sobre Compromisos Educativos vs. Compromisos de Convivencia (Orden 20/06/2011):

Pregunta trampa: "¿Qué instrumento suscribe la familia de un alumno que presenta conductas de acoso escolar o indisciplina grave: el Compromiso Educativo o el de Convivencia?"

> *Desarticulación:* El **Compromiso de Convivencia**. El Compromiso Educativo se reserva exclusivamente para dificultades de rendimiento, hábitos de estudio, desmotivación o tareas escolares. El Compromiso de Convivencia se formaliza ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia pacífica del centro.

4. Trampa sobre el orden de fases del Protocolo de Absentismo en Andalucía:

> *Pregunta trampa:* "¿Puede el centro educativo remitir directamente un caso de absentismo del 25% mensual a la Fiscalía de Menores?"

> *Desarticulación:* **No, bajo ninguna circunstancia procesal ordinaria**. La Orden de 19 de septiembre de 2005 establece una secuencia preceptiva de 3 fases que no puede saltarse: primero agotar las medidas en el **Centro (Fase 1)**; si fracasa, derivar a los **Servicios Sociales Municipales / EMAE (Fase 2)**; únicamente si fracasa la intervención municipal, la Comisión Municipal eleva el caso a la **Comisión Provincial y Fiscalía (Fase 3)**. El salto directo a Fiscalía vulnera el principio de subsidiariedad y los derechos de la familia.

5. Trampa sobre quién preside la Comisión Municipal de Absentismo Escolar:

> *Pregunta trampa:* "¿Quién ostenta la Presidencia de la Comisión Municipal de Absentismo: el Inspector de Educación, el Director del IES más antiguo o el/la Alcalde/sa?"

> *Desarticulación:* La **Alcaldía** (o el/la Concejal/a delegado/a en materia de Servicios Sociales o Educación). La Comisión es un órgano municipal colegiado; los directores escolares y el inspector educativo son vocales técnicos, no la presidencia institucional.

6. Trampa entre "Capital Cultural" de Bourdieu y "Códigos Sociolingüísticos" de Bernstein:

> *Pregunta trampa:* "¿Qué autor formuló que las clases populares utilizan un código restringido dependiente del contexto que la escuela sanciona negativamente?"

> *Desarticulación:* **Basil Bernstein**. Pierre Bourdieu acuñó los conceptos de *capital cultural*, *habitus* y *violencia simbólica*. Atribuir los códigos lingüísticos (restringido y elaborado) a Bourdieu es un error muy penalizado en exámenes tipo test.

7. Trampa sobre el papel y rol profesional del Educador/a Social ante el Absentismo:

> *Pregunta trampa:* "¿Tiene el Educador/a Social competencias sancionadoras o inspectoras para multar a los padres absentistas?"

> *Desarticulación:* **Falso**. El Educador/a Social no ostenta autoridad inspectora ni sancionadora. Su intervención es estrictamente **socioeducativa, pedagógica y de mediación comunitaria**. Las competencias coercitivas corresponden a la Policía Local (actas de localización en vía pública), las sancionadoras a la Administración competente y las penales a los Juzgados de Instrucción tras denuncia de la Fiscalía de Menores.

D. Enfoque Práctico en el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Modal: Intervención Socioeducativa ante Absentismo Moderado en Transición a Secundaria en la Barriada El Tinte

Identificación de la Demanda y Recepción del Caso: En el mes de noviembre del curso escolar, la Jefatura de Estudios del **IES Ponce de León** de Utrera remite al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)** una ficha de derivación por absentismo escolar correspondiente a la alumna *M.V.H.*, de 12 años de edad, matriculada en 1º de ESO y residente con su familia extensa en la **Barriada El Tinte**.

- La menor presenta un total de 32 horas de faltas injustificadas en el último mes natural (lo que representa un **26,6% del horario lectivo**, rebasando el umbral del 20% fijado en la Orden de 19/09/2005).
- El IES constata que la alumna finalizó 6º de Primaria en el **CEIP Álvarez Quintero** con asistencia aceptable, pero tras el paso al instituto ha comenzado a ausentarse sistemáticamente los lunes y viernes.
- El centro educativo agotó la Fase 1: el tutor convocó dos reuniones a las que los progenitores no acudieron por motivos laborales/desidia, fracasando el intento de firmar un Compromiso Educativo.

Fase 2: Intervención Municipal desde el EMAE y Servicios Sociales de Utrera:

1. Apertura de Expediente y Diagnóstico Socioeducativo por el Educador/a Social:

- El/La Educador/a Social del **EMAE** de Utrera procede a la apertura formal del expediente socioeducativo y coordina con la Trabajadora Social de la zona ERACIS+ el análisis de antecedentes convivenciales y prestaciones en el sistema CoheSSión.

2. Visita a Domicilio en la Barriada El Tinte:

- El Educador/a Social realiza una visita presencial al domicilio familiar en medio abierto, eludiendo la citación burocrática intimidatoria.
- Entrevista cualitativa con la madre y el padre: se constata que la menor pertenece a la minoría étnica gitana. Los progenitores manifiestan temores infundados hacia el ambiente del instituto ("el instituto es muy grande, hay chicos mayores y malas compañías"). La menor se queda en casa realizando labores de apoyo y cuidado de hermanos pequeños.

3. Plan de Intervención Socioeducativa Familiar (PIF):

- **Mediación Intercultural:** El Educador Social explica la obligatoriedad legal de la escolarización hasta los 16 años y los beneficios directos del graduado escolar para el futuro de la menor, desarticulando los prejuicios sobre la falta de seguridad en el IES Ponce de León.
- **Reunión Conjunta en el IES:** Se programa un encuentro de acompañamiento mediador entre la familia, el tutor y el Departamento de Orientación del IES Ponce de León, donde se formaliza por escrito un **Compromiso Educativo** (Orden de 20 de junio de 2011), pactando un seguimiento semanal de asistencia a través de la aplicación **iPasen**.
- **Inclusión en Recursos Comunitarios de ERACIS+:** Se inscribe a la menor en el **Aula Socioeducativa de Apoyo Escolar** vespertina de la Barriada El Tinte, ofreciéndole un espacio seguro de socialización entre iguales y refuerzo pedagógico para evitar el desfase curricular.
- **Capacitación Parental:** Los progenitores se incorporan a los talleres de crianza positiva y alfabetización digital impartidos por el CSSC en el Centro Cívico del barrio.

4. Seguimiento y Resultados:

- Durante las cuatro semanas siguientes, la asistencia de *M.V.H.* se normaliza en un 96%. El Educador Social emite informe de evolución favorable a la **Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Utrera**, archivándose el expediente en Fase 2 sin necesidad de derivación a Fiscalía de Menores.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

Normativa Internacional, Estatal y Autonómica

- **Constitución Española de 1978** (*BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978*): Artículos 27 y 39.
- **Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)** (*BOE nº 159, de 4 de julio de 1985*).
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)** (*BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006*), modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)** (*BOE nº 340, de 30 de diciembre de 2020*).
- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)** (*BOJA nº 252, de 26 de diciembre de 2007*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Decreto 327/2010, de 13 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (*BOJA nº 139, de 16 de julio de 2010*).
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo y de los Colegios de Educación Primaria (*BOJA nº 139, de 16 de julio de 2010*).
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía (*BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022*).

- **Orden de 19 de septiembre de 2005**, de la Consejería de Educación, por la que se desarrolla el Plan Integral para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar (*BOJA nº 202, de 17 de octubre de 2005*).
- **Orden de 20 de junio de 2011**, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho a las familias a participar en el proceso educativo (*BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011*).
- **Código Civil de España** (Real Decreto de 24 de julio de 1889): Artículo 154.
- **Código Penal de España** (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre): Artículo 226.

Bibliografía Doctrinal y Científica de Referencia

- **Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966)**. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Doubleday & Company. (Trad. esp.: *La construcción social de la realidad*. Amorrortu, 1968).
- **Bernstein, B. (1971)**. *Class, Codes and Control: Theoretical Studies towards a Sociology of Language*. Routledge & Kegan Paul.
- **Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970)**. *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Éditions de Minuit. (Trad. esp.: *La reproducción*. Editorial Laia, 1977).
- **Bronfenbrenner, U. (1979)**. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press. (Trad. esp.: *La ecología del desarrollo humano*. Paidós, 1987).
- **Bruner, J. S. (1976)**. *The Role of Tutoring in Problem Solving*. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89-100.
- **Coleman, J. S. (1988)**. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.
- **Durkheim, É. (1911)**. *Éducation et sociologie*. Félix Alcan. (Trad. esp.: *Educación y sociología*. Península, 1975).
- **Epstein, J. L. (1987)**. *Toward a Theory of Family-School Connections: Teacher Practices and Parent Involvement*. En K. Hurrelmann et al. (Eds.), *Social Intervention: Potential and Constraints*. De Gruyter.
- **Epstein, J. L. (1995)**. *School/Family/Community Partnerships: Caring for the Children We Share*. Phi Delta Kappan, 76(9), 701-712.
- **Epstein, J. L. (2001)**. *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Westview Press.
- **Hoffman, M. L. (2000)**. *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge University Press.
- **Mead, G. H. (1934)**. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press.
- **Parsons, T. (1959)**. *The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society*. Harvard Educational Review, 29(4), 297-318.
- **Piaget, J. (1932)**. *Le jugement moral chez l'enfant*. Félix Alcan.
- **Rocher, G. (1990)**. *Introducción a la sociología general*. Herder.
- **Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968)**. *Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development*. Holt, Rinehart and Winston.
- **Vygotsky, L. S. (1934)**. *Pensamiento y lenguaje*. Obras escogidas, Tomo II. Visor.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 52 - Específico

Tema 52: La entrevista familiar. Niveles de intervención familiar. Técnicas y programas de intervención familiar. Acción tutorial. Concepto de tutoría y plan de acción tutorial. Las personas tutoras

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) **Oferta de Empleo Público:** Consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026) **Bloque:** Materias Específicas (Tema 52)

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Legal

La intervención socioeducativa con familias y la articulación armónica entre el sistema educativo y el entorno convivencial del menor constituyen pilares cardinales en el ejercicio profesional de la **Educación Social** en la Administración Local. Los problemas que afectan al desarrollo infantil y juvenil —tales como el desajuste conductual, las dificultades de aprendizaje, la desmotivación escolar, la violencia filioparental o el absentismo— rara vez se manifiestan como hechos aislados de naturaleza puramente individual; representan, por el contrario, la expresión sintomática de disfunciones en las pautas relacionales del sistema familiar o de fracturas en el **mesosistema** que conecta a la familia con la institución escolar.

Para responder a estos desafíos, el/la Educador/a Social debe dominar de manera rigurosa la **entrevista familiar** como técnica instrumental privilegiada de evaluación, diagnóstico y cambio, así como los distintos **niveles de intervención familiar** y el catálogo de **técnicas y programas basados en la evidencia científica**. De forma simultánea, el conocimiento profundo de la **acción tutorial**, del **Plan de Acción Tutorial (PAT)** y del rol de **las personas tutoras** en el sistema educativo resulta imprescindible para estructurar puentes de cooperación interinstitucional eficaces entre la escuela y los Servicios Sociales Comunitarios.

En el marco del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (Grupo A2) desempeña sus cometidos en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (sito en calle Catalina de Perea, 32)**, integrándose operativamente en el **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)**, en los dispositivos de intervención comunitaria de la estrategia **ERACIS+ en la Barriada El Tinte**, y en la coordinación técnica descentralizada con las pedanías agrícolas de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**. Dicha labor exige una coordinación constante con los equipos docentes y tutores de los centros de educación infantil, primaria y secundaria del municipio (**CEIP Rodrigo Caro, Álvarez Quintero, Coca de la Piñera... e IES Ruiz Gijón, Ponce de León, Virgen de Consolación, José María Infantes**).

El anclaje normativo fundamental de esta materia se sustenta en el bloque de constitucionalidad y en la legislación sectorial educativa y de servicios sociales:

- **Constitución Española de 1978**: El **artículo 27 de la CE** consagra el derecho a la educación, la participación de la comunidad educativa y la libertad de enseñanza; el **artículo 39 de la CE** encomienda a los poderes públicos la protección integral de la familia y de los menores.
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**: El **artículo 91** establece como función preceptiva del profesorado la tutoría del alumnado, la dirección y orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. El **artículo 121** determina la obligatoriedad del Proyecto Educativo de Centro (PEC), en cuyo seno se integra de forma preceptiva el Plan de Acción Tutorial.
- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**: Los **artículos 3 y 34** configuran la orientación y la tutoría como factores indispensables de la calidad y equidad educativa.
- **Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio (Reglamentos Orgánicos de IES y CEIP en Andalucía)**: Regulan detalladamente la organización, competencias y nombramiento de las personas tutoras y el marco del Plan de Acción Tutorial.

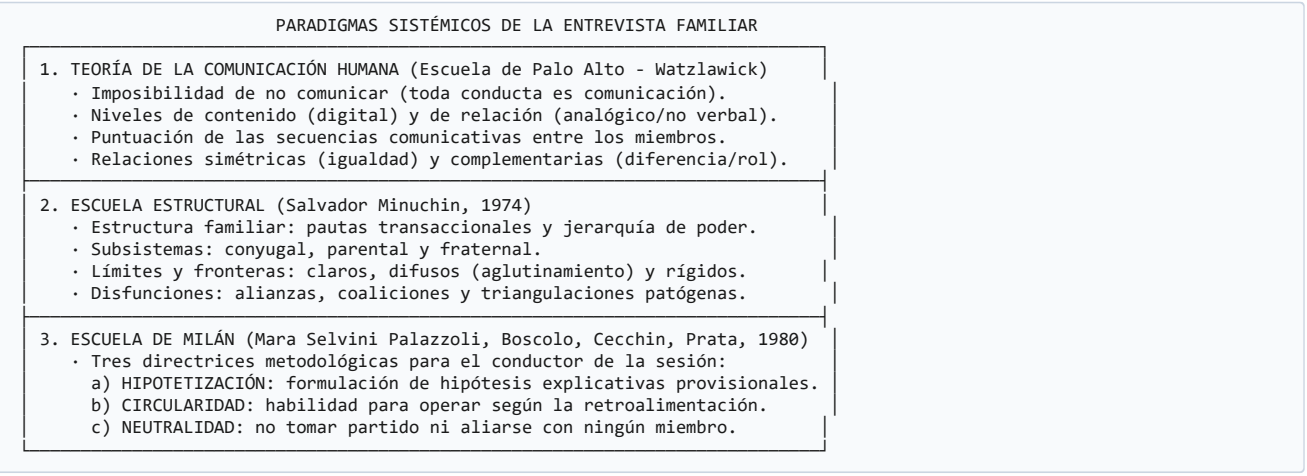
- **Orden de 20 de junio de 2011 de la Junta de Andalucía**: Establece medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes y regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo mediante los **Compromisos Educativos** y los **Compromisos de Convivencia**.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, y **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, que regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) en Andalucía.

2. La Entrevista Familiar como Instrumento Técnico Socioeducativo

2.1. Concepto y Fundamentación Epistemológica Sistémica

La **entrevista familiar** se define como una técnica de interacción comunicativa estructurada, directa, interpersonal y orientada a fines predeterminados, que se desarrolla entre un profesional técnico (en nuestro caso, el/la Educador/a Social) y los miembros que componen el sistema familiar. Su objetivo es explorar, comprender, evaluar y movilizar las dinámicas relacionales, los recursos propios y las pautas comunicativas de la familia para promover cambios constructivos ante situaciones de dificultad o crisis (**Cibanal, Arce y Carballal, 2014**).

Lejos de concebirse como un mero interrogatorio de preguntas y respuestas, la entrevista familiar encuentra su matriz epistemológica en la **Teoría General de Sistemas** (**Ludwig von Bertalanffy, 1968**), en la **Cibernética de Segundo Orden** (**Heinz von Foerster**) y en las corrientes sistémicas aplicadas a la familia:



1. Aportaciones de la Escuela de Palo Alto (Paul Watzlawick et al., 1967):

- *Teoría de la comunicación humana*: El síntoma que presenta el menor (absentismo, agresión, fracaso) no es una patología individual innata, sino un **mensaje comunicativo** inserto en un circuito transaccional repetitivo.
- En la entrevista, el profesional analiza no solo lo que la familia dice (*nivel digital/contenido*), sino cómo lo dice mediante la postura, la mirada, los silencios y el tono (*nivel analógico/relacional*).

2. Aportaciones de la Escuela Estructural (Salvador Minuchin, 1974):

- *Estructura familiar*: La entrevista permite observar in situ cómo se sientan los miembros de la familia, quién habla por quién, qué coaliciones encubiertas existen y si los límites entre el subsistema parental y el fraternal son permeables, rígidos o difusos.

3. Aportaciones de la Escuela de Milán (Mara Selvini Palazzoli et al., 1980):

- En su obra fundamental *Hipotetización, circularidad y neutralidad: tres directrices para el conductor de la sesión*, establecen los tres ejes metodológicos que deben guiar la práctica del entrevistador:
- **Hipotetización**: El profesional inicia la entrevista no desde la mente en blanco, sino formulando una hipótesis sistémica provisional basada en la información previa disponible, utilizándola como guía de exploración que se valida o modifica sobre la marcha.
- **Circularidad**: Capacidad del profesional para dirigir su investigación basándose en las retroalimentaciones continuas de la familia en respuesta a la información que él solicita en términos de relaciones y diferencias.
- **Neutralidad**: Disposición pragmática del entrevistador de no emitir juicios morales ni aliarse con ningún subgrupo familiar, mostrando idéntica receptividad hacia todos los discursos.

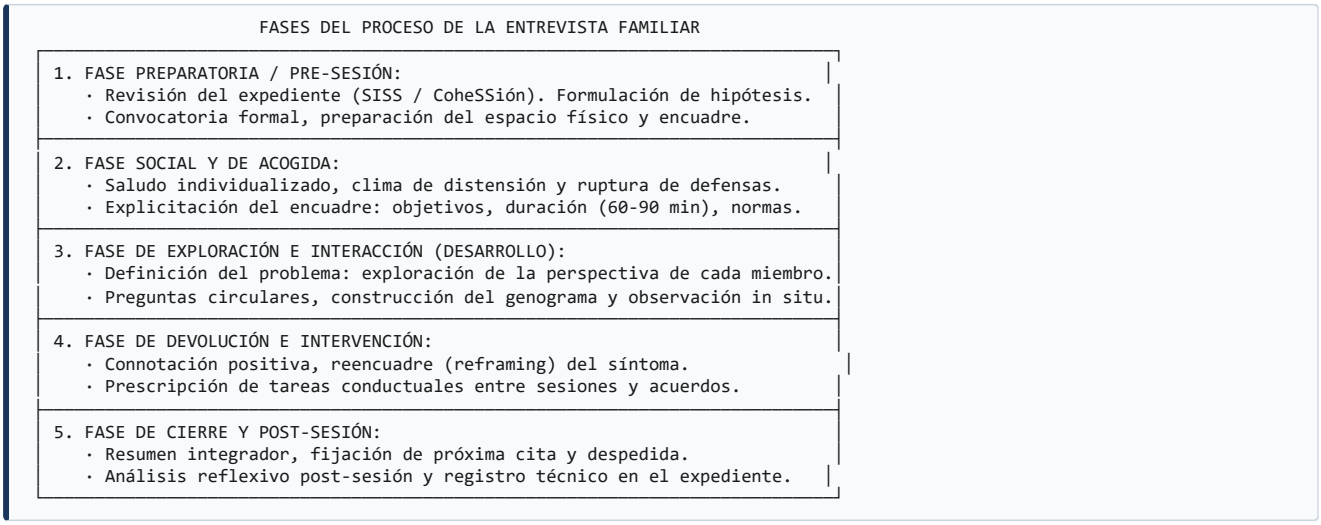
2.2. Tipologías de la Entrevista Familiar según su Finalidad

En el ámbito de los Servicios Sociales y de la intervención socioeducativa, la entrevista familiar adopta distintas modalidades en función de la etapa del proceso de intervención:

Modalidad de Entrevista	Finalidad Central	Rol del Educador/a Social
1. Entrevista de Acogida / Recepción	Primera toma de contacto, clarificación de la demanda explícita e implícita, establecimiento del encuadre y creación de alianza (*rapport*).	Acogedor, empático, clarificador del marco institucional y delimitador del setting.
2. Entrevista Diagnóstica / de Valoración	Exploración exhaustiva de la estructura, dinámicas, historia transgeneracional y factores de riesgo/protección mediante genograma.	Evaluador sistémico, observador de pautas comunicativas y reconstructor de la historia.
3. Entrevista de Orientación / Asesoramiento	Capacitación parental, redefinición de pautas de crianza, modelado de límites y resolución constructiva de conflictos cotidianos.	Pedagógico, capacitador, facilitador de alternativas y promotor de competencias.
4. Entrevista de Tratamiento / Terapéutica	Modificación profunda de estructuras relacionales rígidas, desarticulación de triangulaciones y superación de traumas o violencia.	Conductor sistémico, reencuadrador, movilizador de crisis y prescriptor de tareas.
5. Entrevista de Seguimiento y Monitorización	Evaluación de los compromisos adquiridos, revisión de tareas asignadas y reajuste de acuerdos.	Verificador reflexivo, reforzador de logros y catalizador de la autorregulación.
6. Entrevista de Cierre / Evaluación Final	Consolidación de aprendizajes, prevención de recaídas, balance global y desvinculación formal planificada.	Facilitador de la autonomía, sintetizador y validador del crecimiento familiar.

2.3. Fases Metodológicas de la Entrevista Familiar

El desarrollo técnico de la entrevista familiar exige el cumplimiento riguroso de una secuencia temporal dividida en cinco fases interconectadas:



1. Fase Preparatoria / Pre-sesión:

- Comprende el trabajo técnico previo a la entrada de la familia en la sala. El profesional analiza las fichas de derivación (por ejemplo, del centro educativo o del EMAE), revisa los antecedentes en el sistema informático de Servicios Sociales (**CoheSSión** en Andalucía) y elabora una **hipótesis de trabajo inicial**.
- Se prepara el entorno físico: disposición circular de las sillas (sin mesas de despacho que actúen como barreras de poder), asegurando un ambiente de privacidad acústica y confort ambiental.

2. Fase Social y de Acogida:

- Los primeros cinco a diez minutos se dedican al establecimiento del **rapport** y a disminuir los niveles iniciales de angustia, desconfianza o actitud defensiva.
- El Educador/a Social saluda personalmente a todos los miembros de la familia, comenzando por los progenitores para respetar la jerarquía intergeneracional, e incluyendo con cercanía a los menores.

- Se fija el **encuadre (*setting*)**: se explican con claridad las reglas del juego (duración aproximada de 60 a 90 minutos; regla de turnos de palabra sin interrupciones; confidencialidad profesional amparada por la ley, con la salvedad de revelación de situaciones de maltrato grave o desamparo infantil).

3. Fase de Exploración e Interacción (Desarrollo):

- Es el núcleo técnico de la sesión. El profesional invita a cada integrante a exponer su visión acerca de la situación familiar ("¿Qué os trae hoy aquí?", "¿Cómo ve cada uno lo que está ocurriendo?").
- El Educador/a Social observa la **secuencia de interacción**: quién toma la palabra primero, quién descalifica a quién, hacia dónde se dirigen las miradas de aprobación, y qué reacciones corporales suscita el relato de cada miembro.
- Se introduce la construcción activa del **genograma familiar** sobre pizarra o papel continuo, lo que externaliza el análisis y desculpabiliza al menor señalado.

4. Fase de Devolución e Intervención:

- El profesional realiza una devolución técnica fundamentada, empleando la **connotación positiva** (reconocer el esfuerzo y la intención protectora de conductas que resultan disfuncionales) y la **redefinición o reencuadre (*reframing*)**: transformar la etiqueta del menor "rebelde o vago" en la de un menor que "está manifestando una señal de alerta de que la familia necesita reorganizarse".
- Se consensúan **tareas conductuales o compromisos específicos** que la familia deberá ensayar en el hogar hasta la siguiente sesión.

5. Fase de Cierre y Post-sesión:

- Se efectúa una recapitulación de los acuerdos alcanzados, se pregunta a los miembros cómo se han sentido durante el encuentro y se fija el calendario de la próxima sesión.
- Tras la salida de la familia, el/la profesional dedica un tiempo técnico inmediato a la **post-sesión**: contraste de la hipótesis inicial con lo observado, registro pormenorizado en la historia social y anotación de los acuerdos para el seguimiento.

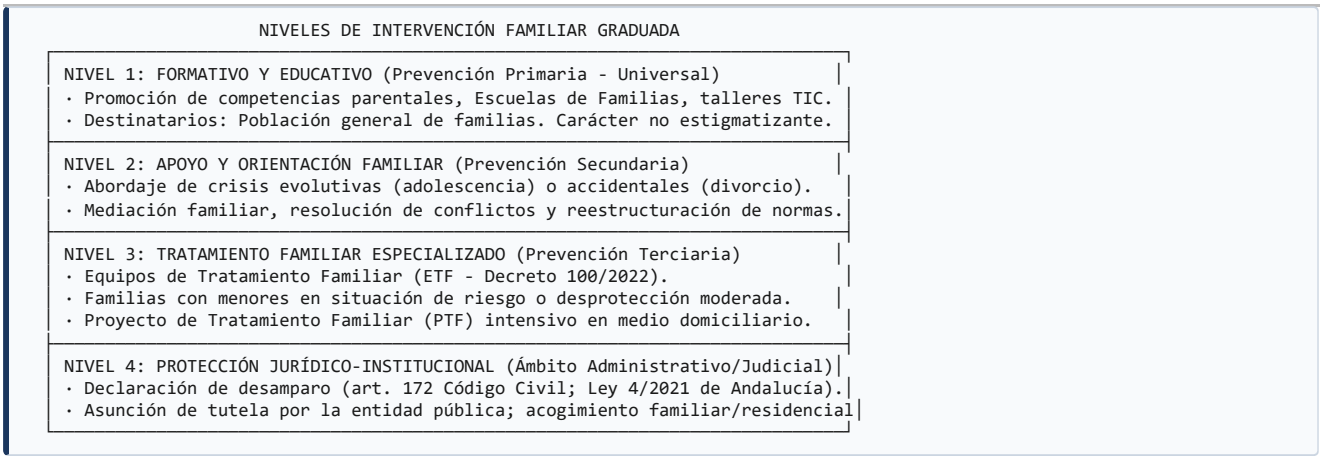
2.4. Habilidades Profesionales y Técnicas Comunicativas del Educador/a Social

El éxito de la entrevista familiar descansa en el despliegue armónico de competencias relacionales avanzadas:

- **Escucha Activa y Empatía**: Capacidad de captar el marco de referencia interno de los interlocutores, validando sus emociones sin asumir como propias sus distorsiones cognitivas.
- **Contención Emocional y Regulación de la Escalada**: Habilidad para intervenir con firmeza cuando emergen descalificaciones destructivas, insultos o violencia verbal entre miembros, pausando la interacción y recordando las reglas del encuadre.
- **Formulación de Preguntas Circulares**: A diferencia de las preguntas lineales ("¿Por qué te escapas de clase?"), las preguntas circulares indagan en las relaciones, diferencias y percepciones mutuas: *"Cuando tu padre se enfada porque no vas al instituto, ¿qué hace tu madre?", "¿A quién acude tu hermana cuando se siente triste?"*.
- **Preguntas de Excepción y Pregunta Milagro (Steve de Shazer)**: Focalizan la atención en los momentos en que el problema no ocurre, visibilizando las competencias latentes del sistema: *"¿Qué hacíais de diferente aquellos meses en los que tu hijo asistía puntualmente a clase y no había conflictos en casa?"*.

3. Niveles de Intervención Familiar

La intervención socioeducativa con familias no puede aplicarse de manera homogénea e indiscriminada; debe graduarse en función de la gravedad de la problemática, la cronicidad de los factores de riesgo y la capacidad protectora del núcleo de convivencia. La literatura científica y la práctica institucional consolidada distinguen **cuatro niveles de intervención familiar**:



1. Nivel 1: Educativo y Formativo (Prevención Primaria):

- Carácter universal, proactivo y comunitario. Su objetivo es enriquecer las habilidades parentales y fortalecer los factores de protección de las familias antes de que emerjan disfunciones.
- Se canaliza mediante **Escuelas de Familias**, charlas en centros educativos o comunitarios sobre comunicación asertiva, gestión de pantallas, educación afectivo-sexual y fomento de hábitos saludables. No genera ninguna estigmatización en los participantes.

2. Nivel 2: Apoyo y Orientación Familiar (Prevención Secundaria):

- Carácter focalizado ante crisis situacionales o dificultades relacionales incipientes. Actúa sobre familias que experimentan desorientación en el ejercicio de sus funciones educativas o crisis asociadas al ciclo vital (nacimiento de un nuevo hijo, tránsito a la adolescencia, separación o divorcio conflictivo, duelo familiar).
- Su metodología se basa en la orientación socioeducativa individualizada, el asesoramiento en pautas educativas y la **mediación familiar** para alcanzar acuerdos consensuados en la custodia o reparto de responsabilidades parentales.

3. Nivel 3: Tratamiento Familiar Especializado (Prevención Terciaria):

- Dirigido a familias con menores en situación de **riesgo grave o desprotección infantil moderada**, donde se detectan dinámicas de negligencia en cuidados básicos, violencia filioparental, maltrato psicológico o absentismo escolar crónico asociado a desidia parental.
- En Andalucía, este nivel está encomendado a los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**, regulados por el **Decreto 100/2022, de 7 de junio**. Se fundamenta en una intervención interdisciplinar intensiva (Psicólogo/a, Trabajador/a Social y Educador/a Social) mediante un **Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)** desarrollado en el medio natural y domiciliario, con el objetivo irrenunciable de preservar la unidad familiar y evitar la separación de los menores.

4. Nivel 4: Protección Jurídico-Institucional (Ámbito Administrativo y Judicial):

- Se activa cuando fracasa el tratamiento familiar o se constatan situaciones flagrantes de **desamparo infantil** (artículo 172 del Código Civil y Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía): abandono, maltrato físico o sexual grave o incapacidad parental manifiesta.
- Implica la adopción de medidas de protección jurídicas: asunción de la tutela legal por la Delegación Territorial competente de la Junta de Andalucía, suspensión de la patria potestad y formalización de acogimientos familiares (en familia extensa o ajena) o acogimiento residencial en centros de protección de menores.

2.5. El Paradigma Centrado en Competencias y Resiliencia Familiar

La práctica moderna de la Educación Social rechaza el tradicional modelo del déficit (que busca culpables y se centra en las carencias irreparables de la familia) y adopta el **enfoque de competencias parentales y resiliencia familiar**:

- **Competencias Parentales según Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (2005, 2010):**
- *Competencias Vinculares*: Capacidad de sintonizar emocionalmente, brindar apego seguro y validar las necesidades del menor.

- *Competencias Formativas*: Capacidad de estructurar normas claras, disciplina no violenta y transmitir valores cívicos.
- *Competencias Protectoras*: Capacidad de garantizar un entorno seguro, higiénico y libre de peligros físicos o psicológicos.
- *Competencias Reflexivas*: Capacidad de autoanalizar las propias pautas educativas y modular la conducta en beneficio de los hijos.
- **Resiliencia Familiar (Froma Walsh, 1998, 2003)**: La familia se concibe como un sistema con fortalezas potenciales para superar adversidades extremas si se movilizan sus sistemas de creencias positivas, sus redes de apoyo social y sus procesos de comunicación abierta.

4. Técnicas y Programas de Intervención Familiar

4.1. Herramientas Gráficas de Evaluación y Diagnóstico Sociofamiliar

1. El Genograma Familiar (Monica McGoldrick y Randy Gerson, 1985):

- Es la representación gráfica de la constelación familiar multigeneracional (mínimo tres generaciones) que recoge mediante simbología normalizada:
- La **estructura biológica y legal**: varones (cuadrados), mujeres (círculos), matrimonios (líneas horizontales continuas), divorcios (líneas cortadas por dos barras diagonales), hijos ordenados cronológicamente de izquierda a derecha.
- Los **datos demográficos y vitales**: edades, fechas de nacimiento, fallecimientos, profesiones y enfermedades relevantes.
- La **calidad de las relaciones vinculares**: líneas paralelas continuas (relación muy unida/estrecha), tres líneas paralelas (relación fusionada o aglutinada), líneas en zigzag (relación conflictiva), líneas interrumpidas (relación distante) y línea cortada con doble barra (corte de relación o distanciamiento total).
- Su valor radica en que permite descubrir patrones repetitivos de conducta a lo largo de las generaciones (transmisión intergeneracional del abandono, del absentismo o de las adicciones).

2. El Ecomapa (Ann Hartman, 1978):

- Es una representación gráfica concéntrica que sitúa al núcleo familiar en el círculo central y conecta dicho sistema con los distintos sistemas e instituciones de su entorno exterior: centro educativo, centro de salud, Servicios Sociales, red de amistades, empleo, recursos religiosos o deportivos.
- Permite visualizar de forma inmediata si la familia está aislada socialmente, si sus conexiones con los recursos comunitarios son fuentes de apoyo enriquecedoras o focos de estrés y conflicto, y qué puentes debe construir el Educador/a Social.

4.2. Técnicas Sistémicas y Conductuales Operativas

- **Reencuadre o Reformulación Positiva (*Reframing*)**: Técnica originaria de la escuela de Palo Alto que consiste en modificar el marco conceptual o emocional desde el que la familia percibe un acontecimiento, situándolo en otro marco que encaja igualmente bien con los hechos reales, pero cuyo significado cambia radicalmente la actitud hacia el síntoma.
- **Esculturas Familiares (Virginia Satir, 1972)**: Técnica psicodramática no verbal donde un miembro de la familia coloca físicamente los cuerpos de los demás en el espacio de la sala (posturas, distancias, alturas y direcciones de la mirada), visibilizando la vivencia interna de las relaciones sin las distorsiones del lenguaje verbal.
- **Externalización del Problema (Michael White y David Epston, 1990 - Terapia Narrativa)**: Procedimiento lingüístico que separa conceptualmente a la persona del problema que experimenta (*"el menor no es vago ni absentista; el absentismo es un intruso que se ha colado en la vida de la familia y le está robando su futuro"*). Al externalizar el síntoma, se elimina la culpa paralizante y la familia puede aliarse contra el problema.
- **Prescripción de Tareas Conductuales**: Asignación de pautas de acción directas (como el registro de horas de sueño o la cena compartida sin dispositivos móviles) o tareas rituales estructuradas para restablecer jerarquías.
- **Técnicas de Entrenamiento Cognitivo-Conductual**: Modelado (*modeling*), representación de papeles (*role-playing*), contratos de contingencias y técnica de **resolución de problemas de D'Zurilla y Goldfried (1971)** (definición del problema, generación de alternativas, toma de decisiones, puesta en práctica y verificación).

4.3. Programas de Intervención Familiar Basados en la Evidencia

La Pedagogía Social promueve la aplicación de programas rigurosamente protocolizados y evaluados empíricamente:

- **Programa Guía para el Desarrollo de Competencias Parentales (Raquel-Amaya Martínez González, 2009)**: Programa estructurado de intervención grupal para familias con menores en riesgo, centrado en el desarrollo de la autoestima, la comunicación asertiva y el fomento de la corresponsabilidad en el hogar.
- **Programa Vivir la Maternidad y Paternidad en Positivo (María José Rodrigo López et al., 2015)**: Avalado por el Ministerio de Derechos Sociales y la FEMP, promueve la parentalidad positiva comunitaria a través de módulos experienciales de autoformación parental.
- **El Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF) en Andalucía**: Conforme al **Decreto 100/2022**, es el instrumento técnico individualizado que plasma los objetivos, áreas de mejora, compromisos de la familia, calendario de intervenciones y evaluación continua del tratamiento integral en medio domiciliario.

5. La Acción Tutorial en el Sistema Educativo

5.1. Concepto y Fundamentación Pedagógica

La **acción tutorial** se define como el conjunto continuo, planificado y coherente de acciones pedagógicas y socioeducativas orientadas a acompañar, guiar y apoyar al alumnado de forma integral en su proceso de maduración personal, social, moral, académica y vocacional, prestando una atención prioritaria a la diversidad de sus necesidades y asegurando la coherencia formativa entre el centro escolar y la familia (**Álvarez González y Bisquerra Alzina, 2012**).

La acción tutorial no es una actividad accesoria o decorativa; es una **dimensión intrínseca, irrenunciable e inherente a la función docente**:

- **Principio de Personalización Educativa**: La enseñanza no puede reducirse a la mera instrucción curricular colectiva; exige considerar la singularidad biográfica, afectiva y cognitiva de cada alumno.
- **Principio Preventivo**: Detección temprana de dificultades de aprendizaje, conductas de riesgo, acoso escolar o factores de desenganche socioeducativo.
- **Principio de Continuidad y Coordinación**: Asegurar la transición fluida entre etapas educativas (Infantil-Primaria-ESO) y articular la coherencia formativa entre todos los profesores del grupo-clase.

5.2. Marco Normativo de la Acción Tutorial

1. Legislación Básica Estatal:

- **Ley Orgánica 2/2006 (LOE), modificada por la LOMLOE 3/2020**: El **artículo 91.1** sitúa a la cabeza de las funciones del profesorado: *"c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración, en su caso, con las familias"* y *"d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados"*.
- **Artículo 121**: Establece que el Proyecto Educativo de Centro (PEC) recogerá los criterios para la organización y concreción de las medidas de atención a la diversidad y el **Plan de Acción Tutorial**.

2. Legislación Autonómica Andaluza:

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**: Sus artículos 3 y 34 consagran la orientación y la tutoría como derechos del alumnado y señas de identidad del sistema público andaluz.
- **Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio (Reglamentos Orgánicos de IES y CEIP en Andalucía)**:
- El **artículo 86** del Decreto 327/2010 y el **artículo 86** del Decreto 328/2010 disponen con fuerza de ley: *"Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será designado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo"*.
- Regulan que en Educación Secundaria Obligatoria la persona tutora dispondrá en su horario lectivo de **una hora semanal de tutoría con el grupo-clase**, además de horas computables de atención individual a familias y de coordinación con el Departamento de Orientación.

- **Orden de 20 de junio de 2011**: Regula los compromisos educativos y de convivencia como herramientas nucleares de la acción tutorial en Andalucía.

5.3. Dimensiones y Ámbitos de Actuación de la Acción Tutorial

```
                    DIMENSIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. CON EL ALUMNADO:                                                  │
│    · Individual: Seguimiento académico, autoconcepto, educación emocional,
│      atención a dificultades de aprendizaje, orientación académica/vocacional
│    · Grupal: Cohesión de clase, clima de convivencia pacífica, prevención
│      del acoso escolar (bullying) y ciberacoso, técnicas de estudio.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. CON EL EQUIPO DOCENTE DEL GRUPO-CLASE:                            │
│    · Presidencia y coordinación de las sesiones de evaluación (juntas).
│    · Unificación de criterios pedagógicos, seguimiento de adaptaciones.
│    · Recogida sistemática de información sobre el progreso del alumnado.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. CON LAS FAMILIAS:                                                 │
│    · Canales permanentes de información (reuniones colectivas, entrevistas).
│    · Seguimiento a través de la plataforma iPasen.
│    · Formalización de Compromisos Educativos y de Convivencia.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. CON EL ENTORNO COMUNITARIO Y SERVICIOS EXTERNOS:                  │
│    · Coordinación con el Departamento de Orientación / EOE.
│    · Interlocución con Servicios Sociales Comunitarios (EMAE / Educador).
│    · Derivación ante salud mental infanto-juvenil (USMC-IJ) o protección.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6. El Plan de Acción Tutorial (PAT)

6.1. Concepto, Naturaleza y Ubicación Institucional

El **Plan de Acción Tutorial (PAT)** es el documento marco institucional de carácter pedagógico y organizativo en el que se plasman de forma fundamentada, estructurada, contextualizada y temporalizada las líneas directrices, los objetivos, las actividades formativas y los criterios de evaluación de la acción tutorial y orientadora que se desarrollará en el centro docente durante el curso escolar.

Su naturaleza jurídica y organizativa es nítida:

- **Integración formal en el Proyecto Educativo de Centro (PEC)**: De conformidad con el artículo 121 de la LOMLOE, y los **artículos 21.2.e del Decreto 327/2010** y **21.2.e del Decreto 328/2010** de Andalucía, el Plan de Acción Tutorial forma **parte integrante e indisociable del Proyecto Educativo**. No es un documento volátil o desgajado del ideario pedagógico del centro.
- **Carácter vinculante**: Sus directrices obligan a todo el claustro docente y deben orientar la programación general de los departamentos y ciclos.

6.2. Procedimiento de Elaboración, Aprobación y Coordinación

El procedimiento de tramitación del PAT presenta diferencias técnicas en función de la tipología del centro docente:

1. En los Institutos de Educación Secundaria (IES):

- **Elaboración técnica**: Coordinada por el **Departamento de Orientación**, de acuerdo con las directrices fijadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) y la Jefatura de Estudios, y con las propuestas remitidas por los equipos de tutores/as de cada nivel.
- **Aprobación formal**: Corresponde preceptivamente al **Claustro de Profesorado**, en tanto que órgano de gobierno pedagógico competente para aprobar los aspectos docentes del Proyecto Educativo.
- **Evaluación y Seguimiento**: Evaluado de forma continua por la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, reflejándose sus propuestas de mejora en la Memoria de Autoevaluación anual del centro.

2. En los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP):

- **Elaboración técnica**: Elaborado por la **Jefatura de Estudios**, bajo las directrices del ETCP y con el asesoramiento especializado del **Equipo de Orientación Educativa (EOE)** de la zona.
- **Aprobación formal**: Igualmente aprobada por el **Claustro de Profesorado**.

6.3. Estructura y Contenidos Nucleares del PAT

Un Plan de Acción Tutorial técnico debe estructurarse conforme a los siguientes módulos de contenidos:

1. Introducción y Análisis de la Realidad Socioeducativa: Justificación pedagógica basada en las características del entorno, el índice socioeconómico y cultural (ISEC) del centro y las necesidades detectadas en el curso precedente.

2. Objetivos Generales del PAT:

- Favorecer la adaptación e integración del alumnado en el centro y grupo-clase.
- Desarrollar la autorregulación emocional, habilidades de comunicación y resolución pacífica de conflictos.
- Detectar precozmente necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
- Prevenir el absentismo escolar y el desenganche formativo.
- Guiar la toma de decisiones vocacionales y académicas.

3. Líneas Temáticas Transversales para la Hora de Tutoría Grupal:

- *Módulo de Acogida e Integración* (primeras semanas de curso: dinámicas de conocimiento y cohesión).
- *Módulo de Habilidades de Aprendizaje* (organización de la agenda, técnicas de estudio, lectura comprensiva, gestión del tiempo).
- *Módulo de Convivencia, Igualdad y Prevención* (acoso escolar, ciberbullying, coeducación, prevención de violencia de género y drogodependencias).
- *Módulo de Educación Emocional* (autoestima, asertividad, gestión del fracaso y empatía).
- *Módulo de Orientación Vocacional* (en 3º y 4º de ESO: itinerarios formativos de Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional).

4. Plan de Coordinación y Atención a las Familias:

- Calendario de reuniones colectivas de inicio de curso y de fin de trimestre.
- Protocolo de citas y entrevistas individuales (mínimo una entrevista por curso con cada familia).
- Pautas para la formalización y seguimiento de Compromisos Educativos y de Convivencia.
- Protocolo de comunicación digital a través de la aplicación oficial **iPasen**.

5. Protocolo de Coordinación con Entidades y Recursos Externos:

- Procedimientos de derivación y enlace con los Servicios Sociales Comunitarios (EMAE de Utrera).
- Coordinación con el EOE y la Inspección de Educación.

6. Mecanismos de Evaluación del PAT: Indicadores de logro cuantitativos y cualitativos (porcentaje de familias asistentes a reuniones, evolución del absentismo, índice de conflictividad de aula, satisfacción del alumnado y profesorado).

7. Las Personas Tutoras

7.1. Nombramiento y Régimen Jurídico

Conforme a la normativa educativa andaluza (Decretos 327/2010 y 328/2010):

- **Designación**: La persona tutora es nombrada formalmente por la **Dirección del centro**, a propuesta preceptiva de la **Jefatura de Estudios**.
- **Criterios de asignación**: Se nombra de entre el profesorado que imparta docencia en el grupo-clase, procurando que recaiga en el docente que tenga asignado el mayor número de horas lectivas semanales con dicho grupo, garantizando la continuidad pedagógica en el ciclo siempre que resulte organizativamente posible.

7.2. Catálogo de Funciones de la Persona Tutora

Los Reglamentos Orgánicos de Centro en Andalucía articulan las funciones del tutor/a en tres esferas fundamentales:

FUNCIONES DE LA PERSONA TUTORA

CON EL ALUMNADO:
· Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades escolares.
· Efectuar el seguimiento global de su proceso de aprendizaje y maduración.
· Coordinar las adaptaciones curriculares y medidas de atención a diversidad
· Mediar en la resolución de conflictos que afecten al alumnado del grupo.

CON EL EQUIPO DOCENTE:
· Presidir las sesiones de evaluación del equipo docente del grupo-clase.
· Coordinar la información sobre el rendimiento académico y de conducta.
· Garantizar la coherencia pedagógica en las tareas y fechas de exámenes.

CON LAS FAMILIAS:
· Informar periódicamente sobre el rendimiento escolar y asistencia.
· Atender de forma individualizada a padres, madres o tutores legales.
· Promover la suscripción de Compromisos Educativos y de Convivencia.
· Fomentar la cooperación educativa activa entre la familia y el centro.

7.3. Perfil Competencial y Dificultades Prácticas de la Acción Tutorial

El ejercicio de la tutoría exige competencias profesionales complejas que trascienden el dominio de la materia curricular:

- **Competencia Comunicativa y Asertividad**: Saber comunicar calificaciones insatisfactorias o conductas disruptivas a familias reticentes sin caer en la agresividad culpabilizadora ni en la pasividad evitativa.
- **Manejo de la Confidencialidad y Sigilo Profesional**: Salvaguardar la intimidad de los menores y las situaciones familiares difíciles frente al resto de la comunidad escolar.
- **Dificultades frecuentes**: La falta de tiempo lectivo suficiente en la jornada docente, la escasa formación inicial de los profesores de secundaria en dinámicas relacionales familiares, y la existencia de familias que se sitúan en posiciones de hostilidad o desentendimiento absoluto. Es aquí donde la articulación con el **Educador/a Social municipal** adquiere un valor decisivo.

---

8. El/La Educador/a Social como Nexo de Articulación entre Tutoría e Intervención Familiar

La figura del Educador/a Social municipal de los Servicios Sociales Comunitarios complementa, enriquece y desatasca la labor de las personas tutoras cuando las problemáticas sociofamiliares desbordan el marco estrictamente académico del centro educativo:

COMPLEMENTARIEDAD TÉCNICA Y OPERATIVA

PROFESOR/A TUTOR/A DE CENTRO	EDUCADOR/A SOCIAL MUNICIPAL
· Ámbito de actuación: Aula y recinto escolar institucional. · Foco principal: Progreso curricular, rendimiento, asistencia y convivencia. · Metodología: Acción tutorial colectiva y entrevistas periódicas de centro. · Límite funcional: No puede acudir al domicilio ni intervenir en la calle.	· Ámbito de actuación: Medio abierto, domicilio, barrio y comunidad. · Foco principal: Dinámica relacional, competencias parentales, necesidades. · Metodología: Intervención sociofamiliar intensiva, visita a domicilio, mediación · Fortaleza técnica: Acceso directo a la vivienda y al ecosistema familiar.

- **Canalización y Derivación Coordinada**: Cuando el tutor/a detecta absentismo reiterado (superación del umbral del 20%), sospecha de maltrato físico o negligencia severa, o constata el rechazo absoluto de los progenitores a acudir a las tutorías, emite la ficha técnica de derivación al **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)**.
- **Asesoramiento y Acompañamiento a la Tutoría**: El Educador/a Social orienta al tutor/a sobre cómo enfocar entrevistas con familias en situación de extrema vulnerabilidad social o pertenencia a minorías étnicas, derribando prejuicios mutuos y facilitando un lenguaje común.
- **Intervención Conjunta en Casos Complejos**: Celebración de entrevistas conjuntas (Tutor/a - Educador/a Social - Familia) en el centro educativo o en sede de Servicios Sociales, garantizando que los acuerdos del centro queden respaldados por el plan de intervención sociofamiliar en el hogar.

---

9. Enfoque Práctico en los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

9.1. Mapa Territorial y Recursos Educativos de Utrera

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** articula su intervención social y comunitaria a través del **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, centralizado en sus dependencias de la **calle Catalina de Perea, nº 32**.

La labor socioeducativa se despliega en constante interlocución con la red de centros del municipio:

- **Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP):** CEIP Rodrigo Caro, CEIP Álvarez Quintero, CEIP Coca de la Piñera, CEIP Juan Antonio Velasco, CEIP Alfonso de Orleans, CEIP Al-Ándalus y CEIP María Montessori.
- **Institutos de Educación Secundaria (IES):** IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES Virgen de Consolación e IES José María Infantes.
- **Centros en Pedanías Rurales:** Colegios Públicos Rurales y centros de primaria en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, coordinados con los IES de la cabecera municipal mediante el transporte escolar regular.

9.2. Protocolo de Coordinación EMAE - Acción Tutorial

El **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)** de Utrera, compuesto por el/la Técnico/a Medio de Educación Social (A2), la Trabajadora Social y los Agentes Tutores de la Policía Local de Utrera, mantiene un calendario sistemático de reuniones con las Jefaturas de Estudios y tutores/as:

> **1. Reunión de Coordinación Inicial de Curso (Octubre):** Revisión conjunta de los Planes de Acción Tutorial (PAT) de los centros para incardinar las actuaciones de prevención del absentismo y dinamización comunitaria.

2. Seguimiento Mensual de Casos Derivados: Canalización de las fichas de derivación en Fase 1 (centro educativo) que superan el 20% de faltas injustificadas. El Educador/a Social informa al tutor/a sobre los avances del plan sociofamiliar en domicilio.

3. Mesa Técnica de la Comisión Municipal de Absentismo: Elevación formal de expedientes y evaluación de acuerdos suscritos mediante Compromisos Educativos o de Convivencia.

9.3. Actuaciones Específicas en la Barriada El Tinte (ERACIS+)

En la **Barriada El Tinte**, clasificada como zona desfavorecida de Utrera y beneficiaria de la estrategia **ERACIS+**:

- El Educador/a Social dinamiza talleres de **Refuerzo a la Acción Tutorial** en el Centro Cívico del barrio, capacitando a madres y padres (con especial incidencia en familias de **minoría étnica gitana**) en el manejo de la plataforma digital **iPasen** y en el seguimiento de las agendas escolares.
- Se realizan visitas a domicilio conjuntas cuando se producen crisis agudas de desvinculación escolar, aplicando el genograma y la entrevista sistémica para desactivar dinámicas de abandono en la transición a la Educación Secundaria.

9.4. Descentralización en Pedanías: Guadalema, Trajano y Pinzón

Para combatir el aislamiento geográfico:

- El Educador/a Social realiza visitas semanales itinerantes a los centros escolares de las tres pedanías.
- Se coordinan entrevistas familiares directas en los consultorios o centros cívicos locales, evitando los desplazamientos forzosos de las familias a Utrera y asegurando un seguimiento directo del transporte escolar de los adolescentes escolarizados en los IES de la cabecera municipal.

10. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

> **1. Paul Watzlawick (1967)**: Escuela de Palo Alto; *Teoría de la comunicación humana*; 5 axiomas básicos (imposibilidad de no comunicar, contenido/relación, puntuación de secuencia, digital/analógico, simétrico/complementario).

> **2. Salvador Minuchin (1974)**: Escuela Estructural; conceptos de límites (claros, difusos, rígidos), subsistemas (conyugal, parental, fraternal), alianzas y triangulaciones.

> **3. Escuela de Milán (1980)**: Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin y Giuliana Prata; directrices metodológicas: **hipotetización, circularidad y neutralidad**.

4. Fases canónicas de la entrevista familiar (5 etapas): 1) Pre-sesión/Preparatoria, 2) Social/Acogida, 3) Exploración/Interacción (Desarrollo), 4) Devolución/Intervención, y 5) Cierre/Post-sesión.

5. Duración óptima de la entrevista familiar: Sesiones estructuradas de **60 a 90 minutos** de duración máxima.

6. Monica McGoldrick y Randy Gerson (1985): Sistematización del **Genograma familiar** con simbología estandarizada y mínimo **tres generaciones**.

7. Ann Hartman (1978): Creación del **Ecomapa** para evaluar visualmente las conexiones ecológicas de la familia con los recursos externos.

8. Virginia Satir (1972): Técnica psicodramática de las **esculturas familiares** para representar distancias y vínculos emocionales en el espacio físico.

9. Michael White y David Epston (1990): Terapia Narrativa; técnica de **externalización del problema** (separar persona y síntoma).

10. Steve de Shazer e Insoo Kim Berg: Terapia Breve Centrada en Soluciones; técnica de la **pregunta milagro** y preguntas de excepción.

11. Cuatro niveles de intervención familiar: Nivel 1 (Educativo/Formativo - Prevención Primaria), Nivel 2 (Apoyo y Orientación - Secundaria), Nivel 3 (Tratamiento Familiar - Terciaria - ETF), y Nivel 4 (Protección y Desamparo - Jurídico).

12. Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (2005, 2010): Cuatro competencias parentales: **vinculares, formativas, protectoras y reflexivas**.

13. Froma Walsh (1998, 2003): Modelo de **resiliencia familiar** basado en fortalezas del sistema frente al paradigma del déficit.

14. Artículo 91 de la LOMLOE 3/2020: Establece preceptivamente las funciones del profesorado, encabezadas por la tutoría y la orientación del alumnado en colaboración con las familias.

15. Artículo 121 de la LOMLOE 3/2020: Regula el Proyecto Educativo de Centro (PEC), disponiendo la obligatoriedad de incorporar el Plan de Acción Tutorial.

16. Artículos 21.2.e de los Decretos 327/2010 y 328/2010 de Andalucía: Determinan que el Plan de Acción Tutorial forma **parte integrante e indisociable del Proyecto Educativo**.

17. Aprobación del PAT: Corresponde preceptivamente al **Claustro de Profesorado** (órgano técnico-pedagógico), a propuesta de la Jefatura de Estudios / Departamento de Orientación.

18. Designación de las personas tutoras: Son nombradas por la **Dirección del centro docente**, a propuesta de la **Jefatura de Estudios** (Decretos 327/2010 y 328/2010).

19. Horario lectivo de tutoría en ESO en Andalucía: Mínimo de **1 hora semanal lectiva con el grupo-clase** fijada en el horario general (Decreto 327/2010).

20. Orden de 20 de junio de 2011 de Andalucía: Regula la formalización de **Compromisos Educativos** (estudio/rendimiento) y **Compromisos de Convivencia** (conducta/resolución pacífica).

21. Decreto 100/2022, de 7 de junio: Regula la organización y funciones de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y el Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF) en Andalucía.

22. Artículo 172 del Código Civil y Ley 4/2021 de Andalucía: Regulación de la situación jurídica de **desamparo infantil** (asunción de tutela legal por la Administración).

23. Sede central de Servicios Sociales en Utrera: **Calle Catalina de Perea, nº 32**, sede operativa del CSSC y del EMAE.

24. Centros educativos clave en Utrera: CEIP Rodrigo Caro, Álvarez Quintero, Coca de la Piñera... e IES Ruiz Gijón, Ponce de León, Virgen de Consolación, José María Infantes.

25. Pedanías agrícolas de Utrera: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón** (atención socioeducativa descentralizada e itinerante).

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido

```
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 52
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. LA ENTREVISTA FAMILIAR SISTÉMICA                                  │
│    · Modelos: Palo Alto (comunicación), Minuchin (estructura), Milán │
│      (hipotetización, circularidad, neutralidad).                    │
│    · 5 Fases: Pre-sesión -> Acogida -> Desarrollo -> Devolución -> Cierre.
│    · Habilidades: Escucha activa, contención, preguntas circulares, reframing
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. NIVELES DE INTERVENCIÓN FAMILIAR                                  │
│    · Nivel 1 (Formativo/Educativo): Universal, Escuelas de Familias. │
│    · Nivel 2 (Apoyo/Orientación): Crisis evolutivas, mediación familiar.
│    · Nivel 3 (Tratamiento Especializado): ETF (Decreto 100/2022), PTF.
│    · Nivel 4 (Protección/Desamparo): Art. 172 CC, acogimiento o tutela.
│    · Enfoque: Competencias parentales (Barudy) y Resiliencia (Walsh).
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS                                           │
│    · Gráficos: Genograma (McGoldrick, 3 gen.) y Ecomapa (Hartman, entorno).
│    · Técnicas: Esculturas (Satir), externalización (White), prescripción.
│    · Programas: Programa Guía (Martínez G.), Vivir la Paternidad en Positivo
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)                   │
│    · Concepto: Dimensión inherente e inseparable de la docencia (LOMLOE 91).
│    · PAT en el PEC: Obligatorio art. 121 LOMLOE y arts. 21 D. 327 y 328/2010
│    · Elaboración: Dpto. Orientación (IES) / EOE (CEIP); Aprobación: CLAUSTRO
│    · Dimensiones: Alumnado (grupo/individual), Docentes, Familias, Entorno.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. PERSONAS TUTORAS Y ENFOQUE UTRERA                                 │
│    · Nombramiento: Dirección a propuesta de Jefatura de Estudios.    │
│    · Funciones: Evaluación, coordinación docente, enlace familiar e iPasen.
│    · Utrera: CSSC Catalina de Perea 32; coordinación EMAE con tutores de
│      CEIP (Rodrigo Caro, Álvarez Q.) e IES (Ruiz Gijón, Ponce de León);
│      ERACIS+ en Barriada El Tinte y descentralización en Guadalema, Trajano
│      y Pinzón.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. Trampa sobre la ubicación formal del Plan de Acción Tutorial (PAT):

Pregunta trampa: "¿En qué documento institucional se inserta formalmente el Plan de Acción Tutorial: en el Plan de Convivencia, en la Programación General Anual (PGA) como documento desgajado o en el Proyecto Educativo de Centro (PEC)?"

Desarticulación: El PAT se incardina de forma obligatoria y preceptiva **en el Proyecto Educativo de Centro (PEC)** (artículo 121 de la LOMLOE y artículos 21.2.e de los Decretos 327/2010 y 328/2010 de Andalucía). Aunque sus actividades anuales concretas se programen cada curso, su marco directriz forma parte del PEC.

2. Trampa sobre el órgano competente para la aprobación del PAT:

Pregunta trampa: "¿A qué órgano corresponde la aprobación definitiva del Plan de Acción Tutorial: al Consejo Escolar, a la Comisión de Coordinación Pedagógica o al Claustro de Profesorado?"

Desarticulación: Al **Claustro de Profesorado**. El artículo 129 de la LOE-LOMLOE y la normativa andaluza atribuyen al Claustro la competencia exclusiva de aprobar los aspectos docentes y pedagógicos del Proyecto Educativo, entre los que se halla el PAT. El Consejo Escolar lo evalúa, pero no lo aprueba técnicamente.

3. Trampa sobre el nombramiento de las personas tutoras:

Pregunta trampa: "¿Quién nombra formalmente a las personas tutoras: la Jefatura de Estudios, el Claustro de Profesorado o la Dirección del centro?"

Desarticulación: La **Dirección del centro**, siempre a **propuesta preceptiva de la Jefatura de Estudios** (artículo 86 de los Decretos 327/2010 y 328/2010). Ni el Claustro ni las asambleas de familias tienen competencia de designación.

4. Trampa sobre las diferencias conceptuales entre Genograma y Ecomapa:

Pregunta trampa: "¿Qué instrumento técnico evalúa las conexiones, tensiones y recursos entre la familia y su entorno ecológico circundante: el Genograma o el Ecomapa?"

Desarticulación: El **Ecomapa (Ann Hartman, 1978)**. El Genograma (McGoldrick y Gerson, 1985) evalúa la estructura interna, biográfica y transgeneracional (mínimo 3 generaciones) dentro del árbol familiar. El error habitual consiste en confundirlos o atribuir al genograma la representación de los sistemas externos.

5. Trampa sobre las tres directrices de la Escuela de Milán:

> *Pregunta trampa:* "¿Cuáles son los tres principios metodológicos fijados por Mara Selvini Palazzoli para la conducción de la sesión familiar?"
>
> *Desarticulación:* **Hipotetización, circularidad y neutralidad** (publicados en su obra de 1980). Las respuestas trampa suelen introducir términos como "alianza", "connotación positiva" o "jerarquía", que son técnicas operativas o conceptos estructurales de Minuchin, no los tres axiomas de conducción de Milán.

6. Trampa sobre los cuatro niveles de intervención familiar:

> *Pregunta trampa:* "¿En qué nivel de intervención familiar se encuadran las actuaciones de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) regulados por el Decreto 100/2022 de Andalucía?"
>
> *Desarticulación:* En el **Nivel 3: Tratamiento Familiar Especializado (Prevención Terciaria)**. El Nivel 1 es educativo/universal; el Nivel 2 es de apoyo y orientación básica ante crisis no graves; y el Nivel 4 es el de protección y desamparo jurídico que implica la retirada de la guarda o tutela.

7. Trampa sobre el papel del Educador/a Social frente a la persona tutora:

> *Pregunta trampa:* "¿Sustituye el Educador/a Social municipal a la persona tutora cuando una familia desatiende reiteradamente las citaciones escolares?"
>
> *Desarticulación:* **Falso**. El Educador/a Social **nunca sustituye** las funciones tutoriales docentes. Su papel es de **articulación, mediación y complementariedad socioeducativa** en el medio abierto y comunitario. El tutor mantiene su responsabilidad académica dentro del centro, mientras el Educador interviene en el hogar y en la calle para restablecer el vínculo familiar con la escuela.

D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Intervención Coordinada entre Tutoría del IES Ruiz Gijón y Servicios Sociales ante Menor en Situación de Riesgo y Desajuste Conductual

1. Identificación y Recepción de la Demanda: La persona tutora de 2º de ESO del **IES Ruiz Gijón** de Utrera detecta que el alumno *A.G.L.*, de 14 años de edad, presenta un cuadro agudo de absentismo selectivo (35% de faltas injustificadas en el último mes, concentradas a primera hora y los viernes), acompañado de conductas disruptivas graves en el aula (desafío verbal al profesorado y aislamiento del grupo de iguales).

- La tutora ha citado a los progenitores en dos ocasiones mediante la plataforma **iPasen** y por carta certificada, sin comparecencia de estos.
- Ante el fracaso de las medidas internas en Fase 1, la tutora, en coordinación con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, remite la ficha de derivación al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**, activando al **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)**.

2. Fase de Análisis e Hipotetización por el/la Educador/a Social:

- El/La Educador/a Social del CSSC revisa el sistema **CoheSSión** y contacta telefónicamente con la tutora del IES Ruiz Gijón para unificar criterios.
- Se formula una **hipótesis preliminar de trabajo**: el menor manifiesta una conducta de desobediencia y absentismo como síntoma de una desorganización parental severa tras una separación conyugal conflictiva no resuelta, donde los límites generacionales se han diluido y el menor ha quedado parentalizado o desprotegido.

3. Desarrollo de la Entrevista Familiar en Medio Abierto / Domicilio:

- El Educador/a Social realiza una **visita a domicilio** en la Barriada de Consolación de Utrera. Tras romper la actitud defensiva inicial mediante una acogida empática y clarificación del encuadre no punitivo, se convoca a ambos progenitores y al menor a una entrevista formal en la sala polivalente del CSSC de Catalina de Perea, 32.
- **Técnicas desplegadas durante la sesión:**
- **Construcción del Genograma:** Se dibuja junto a la familia la estructura trigeneracional. Se constata la ruptura traumática de la pareja hace 18 meses, con una hostilidad manifiesta entre ambos excónyuges y el repliegue del padre, quien ha cesado en sus visitas. La madre trabaja en jornadas partidas en el sector servicios, dejando al menor solo en el hogar durante las mañanas.
- **Preguntas Circulares**: El Educador indaga las dinámicas relacionales: *"A.G.L., cuando tu madre se va a trabajar y te quedas solo en casa, ¿qué crees que piensa ella que tú haces?", "Madre, cuando su hijo no acude al instituto, ¿a quién cree él que está protegiendo o castigando con esa conducta?"*.

- **Reencuadre Positivo (*Reframing*)**: El Educador redefine la disrupción del menor no como "maldad o vagancia", sino como una llamada de socorro para que sus padres vuelvan a comunicarse y ejerzan una autoridad compartida y afectuosa.
- **Externalización del Problema**: Se trata al absentismo como "el desánimo que se ha instalado en casa tras la separación" y se convoca a la familia a unirse para expulsarlo.

4. Articulación con la Acción Tutorial y Plan Socioeducativo Familiar (PIF):

- **Reunión Triangular en el IES Ruiz Gijón**: El Educador Social acompaña a la madre a una reunión presencial en el instituto con la persona tutora y la orientadora educativa.
- **Suscripción de Instrumentos Contractuales**:
- Se formaliza por escrito un **Compromiso de Convivencia** (Orden de 20 de junio de 2011) para erradicar las conductas disruptivas en clase mediante un sistema de refuerzos contingentes pactados.
- Se formaliza un **Compromiso Educativo** con la madre, acordando el control diario de puntualidad a través de la aplicación **iPasen** y la supervisión del horario de estudio nocturno.
- **Inclusión en Recursos Municipales**:
- El menor se incorpora al **Taller de Ocio Juvenil y Habilidades Sociales** de la Casa de la Juventud de Utrera.
- La madre se inscribe en la **Escuela de Familias** del CSSC sobre pautas educativas tras el divorcio.
- **Protocolo con Policía Local (Agentes Tutores)**: Seguimiento puntual matutino en las inmediaciones del IES Ruiz Gijón para evitar la permanencia del menor en la vía pública durante el horario lectivo.

5. Seguimiento y Evaluación:

- En el plazo de seis semanas lectivas, el porcentaje de absentismo desciende del 35% al 2% (asistencia regularizada), cesando los partes de incidencias disciplinarias en el centro.
- La persona tutora y el Educador Social emiten informe favorable de seguimiento a la **Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Utrera**, acordándose el mantenimiento del seguimiento trimestral en Fase 2 sin necesidad de elevación a Fiscalía de Menores.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

Normativa Internacional, Estatal y Autonómica

- **Constitución Española de 1978** (*BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978*): Artículos 27 y 39.
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)** (*BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006*), modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)** (*BOE nº 340, de 30 de diciembre de 2020*): Artículos 91, 121, 126, 127 y 129.
- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)** (*BOJA nº 252, de 26 de diciembre de 2007*): Artículos 3, 7, 8 y 34.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Decreto 327/2010, de 13 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (*BOJA nº 139, de 16 de julio de 2010*): Artículos 21, 86 a 92.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo y de los Colegios de Educación Primaria (*BOJA nº 139, de 16 de julio de 2010*): Artículos 21, 86 a 91.
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía (*BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022*).
- **Orden de 19 de septiembre de 2005**, de la Consejería de Educación, de desarrollo del Plan Integral de Absentismo Escolar en Andalucía (*BOJA nº 202, de 17 de octubre de 2005*).
- **Orden de 20 de junio de 2011**, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia y se regula el derecho a las familias a participar en el proceso educativo (*BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011*).
- **Código Civil de España** (Real Decreto de 24 de julio de 1889): Artículos 154 y 172.

Bibliografía Doctrinal y Científica de Referencia

- **Álvarez González, M., & Bisquerra Alzina, R. (2012).** *Orientación educativa: Modelos, áreas, estrategias y recursos*. Wolters Kluwer.
- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005).** *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. Gedisa.
- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2010).** *Los desafíos invisibles de ser padre o madre: Fichas de trabajo*. Gedisa.
- **Bertalanffy, L. von (1968).** *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- **Cibanal, L., Arce, M. C., & Carballal, M. C. (2014).** *Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud*. Elsevier.
- **D'Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971).** *Problem solving and behavior modification*. Journal of Abnormal Psychology, 78(1), 107-126.
- **Hartman, A. (1978).** *Diagrammatic assessment of family relationships*. Social Casework, 59(8), 465-476.
- **Martínez González, R.-A. (2009).** *Programa-Guía para el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales*. Ministerio de Sanidad y Política Social.
- **McGoldrick, M., & Gerson, R. (1985).** *Genograms in Family Assessment*. W. W. Norton & Company. (Trad. esp.: *Genogramas en la evaluación familiar*. Gedisa, 1987).
- **Minuchin, S. (1974).** *Families and Family Therapy*. Harvard University Press. (Trad. esp.: *Familias y terapia familiar*. Gedisa, 1977).
- **Rodrigo López, M. J., Máiquez, M. L., & Martín, J. C. (2015).** *Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias*. FEMP.
- **Satir, V. (1972).** *Peoplemaking*. Science and Behavior Books. (Trad. esp.: *Psicoterapia familiar conjunta*. Prensa Médica Mexicana).
- **Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980).** *Hypothesizing - Circularity - Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session*. Family Process, 19(1), 3-12.
- **Walsh, F. (1998).** *Strengthening Family Resilience*. Guilford Press. (Trad. esp.: *Resiliencia familiar: Estrategias para su desarrollo*. Amorrortu, 2004).
- **Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967).** *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. W. W. Norton & Company. (Trad. esp.: *Teoría de la comunicación humana*. Herder, 1981).
- **White, M., & Epston, D. (1990).** *Narrative Means to Therapeutic Ends*. W. W. Norton & Company. (Trad. esp.: *Medios narrativos para fines terapéuticos*. Paidós, 1993).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 53 - Específico

Tema 53: Técnicas de modificación de conducta. Fundamentación teórica. Procedimiento de puesta en funcionamiento de programas de modificación de conducta

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) **Oferta de Empleo Público:** Consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026) **Bloque:** Materias Específicas (Tema 53)

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Ético-Legal

La intervención de la **Educación Social** en los Servicios Sociales Comunitarios y en el ámbito de la infancia, la adolescencia y las familias confronta de manera cotidiana situaciones de desajuste conductual severo: conductas disruptivas en el aula, absentismo escolar pertinaz, agresividad verbal o física, desobediencia crónica, adicciones comportamentales o dificultades graves en la adquisición de hábitos de autonomía personal. Ante estas realidades, la práctica profesional exige superar el mero intuicionismo voluntarista o las respuestas disciplinarias sancionadoras, disponiendo de una sólida fundamentación científica y metodológica en las **técnicas de modificación de conducta (TMC)** y en el diseño riguroso de programas de intervención comportamental basados en la evidencia empírica.

La modificación de conducta constituye una de las aplicaciones más consolidadas, rigurosas y fecundas de la psicología científica y de la Pedagogía Social contemporáneas. Su objeto esencial no es el control autoritario o la sumisión del individuo, sino la promoción de su autonomía, el aprendizaje de repertorios comportamentales adaptativos y prosociales, y la erradicación o sustitución de aquellas pautas que bloquean su desarrollo o generan daño a sí mismo o a su comunidad.

En el marco del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) desarrolla sus cometidos en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (sito en calle Catalina de Perea, 32)**, desplegando intervenciones conductuales individualizadas y familiares en estrecha articulación con el **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)**, con los programas de inclusión comunitaria de la estrategia **ERACIS+ en la Barriada El Tinte**, y con la red escolar del municipio (**CEIP Rodrigo Caro, Álvarez Quintero, Coca de la Piñera... e IES Ruiz Gijón, Ponce de León, Virgen de Consolación, José María Infantes**), extendiendo su labor de manera itinerante a las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.

Marco Ético y Deontológico: La Proscripción de la Coerción Lesiva

Cualquier intervención socioeducativa de base comportamental debe quedar sujeta a límites éticos y legales inquebrantables:

- **Constitución Española de 1978:** El **artículo 15 de la CE** consagra el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, con proscripción de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes; el **artículo 39 de la CE** encomienda la protección integral de los menores.
- **Interés Superior del Menor:** Principio rector consagrado en la **Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989** (art. 3), en la **Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor**, y en la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.**
- **Erradicación Absoluta del Castigo Físico y Tratos Humillantes:** Conforme a la **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)** y a la reforma del **artículo 154 del Código Civil** (operada por la Ley 54/2007), se erradica del ordenamiento jurídico la facultad de "corregir moderadamente", prohibiendo de manera tajante cualquier forma de violencia física, psicológica o denigrante en el ámbito familiar y educativo.
- **Protección de Datos y Confidencialidad:** Conforme al RGPD europeo y a la **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)**, los registros de conducta y datos familiares gozan de la máxima protección y reserva profesional.

2. Fundamentación Teórica de la Modificación de Conducta

2.1. Concepto y Evolución Histórica: Las Tres Olas de la Terapia de Conducta

La **modificación de conducta** se define técnicamente como aquella orientación metodológica de la intervención psicológica y pedagógica que aplica de manera sistemática los principios y hallazgos empíricos de la psicología del aprendizaje para evaluar y transformar el comportamiento humano, orientada a incrementar y consolidar conductas adaptativas y a debilitar, reducir o eliminar conductas desadaptativas (**Martin y Pear, 2018; Labrador, 2011**).

La evolución epistemológica de la modificación de conducta se estructura historiográficamente en **tres generaciones u olas** (**William O'Donohue, 1998; Steven C. Hayes, 2004**):

```
                    LAS TRES OLAS DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PRIMERA GENERACIÓN (Años 50 y 60): EL CONDUCTISMO CLÁSICO Y OPERANTE     │
│ · Fundamentos: Condicionamiento Clásico (Pavlov, Watson) y Operante      │
│   (Skinner). Foco exclusivo en la conducta directamente observable.      │
│ · Premisa: La conducta desadaptada se adquiere y mantiene por las mismas │
│   leyes del aprendizaje que la conducta adaptativa. Ruptura con el modelo│
│   médico intrapsíquico tradicional.                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SEGUNDA GENERACIÓN (Años 70 y 80): LA REVOLUCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL    │
│ · Fundamentos: Teoría del Aprendizaje Social (Bandura) y modelos cognitivos│
│   mediacionales (Ellis, Beck, Meichenbaum).                              │
│ · Premisa: Entre el estímulo y la respuesta operan procesos cognitivos   │
│   internos (pensamientos, creencias, autoinstrucciones, esquemas). El cambio│
│   comportamental requiere la reestructuración del procesamiento mental.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TERCERA GENERACIÓN (Años 90 en adelante): LAS TERAPIAS CONTEXTUALES      │
│ · Fundamentos: Teoría del Marco Relacional (RFT), contextualismo funcional.│
│ · Premisa: Énfasis en la función de la conducta más que en su forma      │
│   (topografía). Importancia del contexto vital, la aceptación psicológica,│
│   el Mindfulness y el compromiso con valores (ACT de Hayes, FAP, DBT).   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2. Paradigma 1: El Condicionamiento Clásico o Respondiente

Formulado científicamente por el fisiólogo ruso **Iván Petrovich Pavlov (1927)** y aplicado a la conducta humana por **John B. Watson (1920)**:

- **Estructura del Condicionamiento Respondiente**:
- **Estímulo Incondicionado (EI)**: Estímulo que de manera innata e invariable suscita una respuesta orgánica involuntaria sin aprendizaje previo (ej., alimento, descarga, ruido ensordecedor).
- **Respuesta Incondicionada (RI)**: Reacción refleja, vegetativa o emocional disparada de forma natural por el EI (ej., salivación, taquicardia, sobresalto).
- **Estímulo Condicionado (EC)**: Estímulo originariamente neutro (EN) que, tras apareamientos temporales contiguos y repetidos con el EI, adquiere la capacidad de evocar una respuesta similar.
- **Respuesta Condicionada (RC)**: Reacción aprendida suscitada ante la presencia del EC.
- **Principios Clásicos**:
- **Extinción Respondiente**: Presentación reiterada del EC en ausencia del EI, lo que debilita gradualmente la RC hasta su total desaparición.
- **Generalización del Estímulo**: Respuestas condicionadas a un determinado estímulo emergen ante estímulos semejantes.
- **Discriminación**: Proceso mediante el cual el sujeto responde únicamente al EC específico que ha sido emparejado con el EI, no ante estímulos similares.
- **Contracondicionamiento**: Asociación de un EC que produce una respuesta no deseada (ej., ansiedad escolar) con un estímulo incompatible placentero o relajante (**Mary Cover Jones, 1924; Joseph Wolpe, 1958**).

2.3. Paradigma 2: El Condicionamiento Instrumental y Operante

Constituye la piedra angular de las técnicas de modificación de conducta en el ámbito socioeducativo:

1. La Ley del Efecto de Edward L. Thorndike (1898):

- Establece que cualquier conducta que en una situación dada produzca una consecuencia satisfactoria para el organismo tenderá a repetirse en situaciones análogas; por el contrario, una conducta que produzca

consecuencias aversivas tenderá a debilitarse y desaparecer.

2. El Modelo del Condicionamiento Operante de Burrhus F. Skinner (1938, 1953):

- Skinner diferencia entre conducta respondiente (provocada automáticamente por estímulos antecedentes) y **conducta operante**: aquella conducta voluntaria emitida libremente por el organismo que "opera" sobre el medio ambiente, generando consecuencias que la seleccionan o la eliminan.
- **La Triple Relación de Contingencia (Análisis Triádico A-B-C):**
- **A (Antecedente)**: El contexto ambiental y el **Estímulo Discriminativo (E^D)**, cuya presencia señala la probabilidad de que la conducta sea reforzada.
- **B (Behavior / Conducta)**: La respuesta motora, verbal o fisiológica emitida por el sujeto.
- **C (Consecuencia)**: El estímulo ambiental que sigue de forma contingente a la conducta, modulando su probabilidad futura de ocurrencia.

MATRIZ DE CONTINGENCIAS OPERANTES DE SKINNER

NATURALEZA DE LA CONSECUENCIA	APARICIÓN / PRESENTACIÓN DEL ESTÍMULO	RETIRADA / ELIMINACIÓN DEL ESTÍMULO
ESTÍMULO APETITIVO (Deseable / Placentero)	REFUERZO POSITIVO (R^+) · Incrementa la conducta. (Elogio, punto, privilegio)	CASTIGO NEGATIVO (C^-) · Reduce la conducta. (Coste de respuesta, multa)
ESTÍMULO AVERSIVO (Desagradable / Molesto)	CASTIGO POSITIVO (C^+) · Reduce la conducta. (Reprimenda, sobrecorrección	REFUERZO NEGATIVO (R^-) · Incrementa la conducta. (Escape o evitación)

3. Análisis Pormenorizado de las Contingencias:

- **Refuerzo Positivo**: Presentación contingente de un estímulo apetitivo tras la emisión de la respuesta, aumentando su tasa o frecuencia futura.
- **Refuerzo Negativo**: Retirada o evitación contingente de un estímulo aversivo tras la emisión de la conducta, lo que **incrementa** la frecuencia futura de dicha conducta. Presenta dos variantes:
- *Escape*: La conducta interrumpe o pone fin a un estímulo aversivo ya presente (ej., el menor finge dolor de barriga y la madre le permite no ir al colegio).
- *Evitación*: La conducta impide la aparición del estímulo aversivo antes de que comience (ej., huir de casa antes de que los padres vean las notas).
- **Castigo Positivo**: Administración contingente de un estímulo aversivo tras una conducta, reduciendo su probabilidad futura.
- **Castigo Negativo (o Pérdida de Privilegios)**: Retirada de un estímulo apetitivo disponible previamente para el sujeto como consecuencia de una conducta desadaptada.
- **Extinción Operante**: Cese absoluto del reforzamiento que mantenía una conducta previa. Se acompaña típicamente del **estallido inicial de extinción (*extinction burst*)** —un aumento temporal de la frecuencia, intensidad o agresividad de la conducta antes de empezar a descender— y de la **recuperación espontánea**.

4. Programas de Reforzamiento (Ferster y Skinner, 1957):

- **Refuerzo Continuo**: Se refuerza cada una de las emisiones de la conducta meta. Imprescindible para la **adquisición inicial** de nuevos repertorios.
- **Refuerzo Intermitente**: Solo se refuerzan algunas emisiones de la conducta. Fundamental para el **mantenimiento y resistencia a la extinción**:
- *Programas de Razón*: El refuerzo se entrega en función del número de respuestas emitidas. Pueden ser de **Razón Fija (RF)** (ej., refuerzo cada 5 tareas completadas) o de **Razón Variable (RV)** (el número de respuestas varía en torno a una media; ej., máquinas tragaperras). **El programa de razón variable genera las tasas de respuesta más elevadas y la máxima resistencia a la extinción.**
- *Programas de Intervalo*: El refuerzo se entrega tras la primera respuesta emitida transcurrido un periodo de tiempo prefijado. Pueden ser de **Intervalo Fijo (IF)** (ej., examen cada viernes; genera el patrón en festón con pausa posrefuerzo) o de **Intervalo Variable (IV)** (el tiempo varía aleatoriamente en torno a una media; genera una tasa de respuesta constante y estable).

2.4. Paradigma 3: El Aprendizaje Social o Vicario de Albert Bandura

En su obra seminal *Social Learning Theory* (**1977**) y su reformulación como *Teoría Social Cognitiva* (**1986**), **Albert Bandura** demostró que gran parte del repertorio comportamental humano no se adquiere por ensayo y error ni por moldeamiento operante directo, sino mediante la **observación de modelos significativos (aprendizaje vicario o modelado)**:

- **Experimento Canónico del Muñeco Bobo (Bandura, Ross y Ross, 1961, 1963)**: Demostró que los menores que observaban a un adulto agredir a un muñeco inflable reproducían de forma espontánea conductas agresivas idénticas, especialmente si el modelo era premiado o no recibía castigo por ello.
- **Los Cuatro Procesos Subyacentes al Modelado**:

1. *Procesos de Atención*: El observador atiende a los rasgos destacados del modelo (prestigio, estatus, similitud percibida, calidez afectiva).

2. *Procesos de Retención*: Codificación simbólica y almacenamiento de la conducta observada en la memoria mediante imágenes o representaciones verbales.

3. *Procesos de Reproducción Motora*: Traducción de las representaciones conceptuales en pautas de acción física, requiriendo ajuste mediante retroalimentación.

4. *Procesos Motivacionales / Reforzamiento Vicario*: La ejecución efectiva depende de las consecuencias observadas en el modelo (refuerzo vicario) y de las expectativas de autoeficacia del sujeto.

- **El Principio del Determinismo Recíproco Triádico**: La conducta humana no está gobernada unilateralmente por impulsos internos ni por presiones externas del ambiente; es el resultado de la interacción recíproca y dinámica entre tres factores: **Factores Personales y Cognitivos** (P), la **Conducta** (C) y el **Ambiente** (A).

2.5. Paradigma 4: Modelos Cognitivo-Conductuales y de Autocontrol

A partir de la década de 1970, la modificación de conducta integró las variables cognitivas mediacionales:

- **Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) de Albert Ellis (1962)**: Modelo A-B-C cognitivo: no son los acontecimientos activadores ($A) los que provocan las consecuencias emocionales y conductuales ($C), sino las **creencias irracionales (B)** de exigencia absolutista (*"debo", "tengo que"*).
- **Terapia Cognitiva de Aaron Beck (1979)**: Análisis de la triada cognitiva negativa y de las distorsiones cognitivas (pensamiento dicotómico, sobregeneralización, filtraje selectivo).
- **Entrenamiento en Autoinstrucciones de Donald Meichenbaum (1977)**: Basado en las teorías del desarrollo lingüístico de **Vygotsky y Luria**, postula que el lenguaje interno regula la conducta motora. Diseñó el protocolo de 5 pasos para menores hiperactivos o impulsivos: 1) Modelado cognitivo del adulto, 2) Guía externa explícita, 3) Autoguía manifiesta en voz alta, 4) Autoguía susurrada, y 5) Autoinstrucción encubierta interna.
- **Técnica de Solución de Problemas de Thomas D'Zurilla y Marvin Goldfried (1971)**: Estructurada en cinco fases secuenciales: 1) Orientación positiva hacia el problema, 2) Definición y formulación operativa, 3) Generación de alternativas (tormenta de ideas), 4) Toma de decisiones analítica, y 5) Puesta en práctica y verificación de resultados.

3. Catálogo y Clasificación de las Técnicas de Modificación de Conducta

Las técnicas de modificación de conducta se estructuran sistemáticamente en cuatro grandes categorías en función del objetivo perseguido:

```
                CATÁLOGO ESTRUCTURADO DE TÉCNICAS CONDUCTUALES
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. TÉCNICAS PARA IMPLANTAR Y DESARROLLAR NUEVAS CONDUCTAS:           │
│    · Moldeamiento (Aproximaciones sucesivas hacia la conducta meta). │
│    · Encadenamiento (Unión de eslabones simples en una cadena compleja).
│    · Instigación / Desvanecimiento (Fading: retirada sistemática de ayudas).
│    · Modelado (Observación de modelos competentes o de afrontamiento).
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. TÉCNICAS PARA INCREMENTAR Y CONSOLIDAR CONDUCTAS ADAPTATIVAS:     │
│    · Refuerzo Diferencial (RDA, RDI, RDO, RDB).                      │
│    · Principio de Premack (Uso de conducta de alta frecuencia como refuerzo)
│    · Contrato de Contingencias (Acuerdo escrito bilateral de derechos).
│    · Sistema de Economía de Fichas (Fichas canjeables por menú de refuerzos)
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. TÉCNICAS PARA REDUCIR O ELIMINAR CONDUCTAS DESADAPTATIVAS:        │
│    · Extinción (Corte radical de la fuente de refuerzo que mantiene).
│    · Tiempo Fuera de Refuerzo (Time-out: 1 minuto por año de edad).  │
│    · Coste de Respuesta (Pérdida de puntos/privilegios previamente ganados).
│    · Sobrecorrección (Foxx y Azrin: Restitución y Práctica Positiva).
│    · Saciación y Práctica Masiva (Agotamiento del valor reforzante). │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. TÉCNICAS DE AUTOCONTROL Y REGULACIÓN EMOCIONAL:                   │
│    · Autoobservación y Autorregistro en hojas estructuradas.         │
│    · Entrenamiento en Autoinstrucciones de Meichenbaum.              │
│    · Técnicas de Relajación Progresiva (Jacobson) y Desensibilización (Wolpe)
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Técnicas para Implantar Nuevas Conductas

1. Moldeamiento (*Shaping*): Técnica para enseñar una conducta que el sujeto jamás ha emitido. Consiste en el reforzamiento sistemático de las **aproximaciones sucesivas** hacia la conducta terminal deseada, extinguiendo simultáneamente las aproximaciones anteriores ya superadas (**Skinner, 1953**).

2. Encadenamiento (*Chaining*): Para instaurar conductas complejas compuestas por una secuencia ordenada de respuestas discretas (eslabones). Se distinguen tres modalidades:

- *Encadenamiento hacia adelante*: Se enseña y refuerza el primer paso, añadiendo sucesivamente los siguientes.
- *Encadenamiento hacia atrás*: El profesional realiza todos los pasos excepto el último, que lo ejecuta el sujeto recibiendo el refuerzo natural terminal; se va retrocediendo progresivamente (muy eficaz en autonomía de vestir o higiene en discapacidad intelectual).
- *Presentación de la tarea global*: El sujeto ensaya la secuencia completa en cada intento recibiendo ayuda contingente.

3. Instigación y Desvanecimiento (*Prompting & Fading*): Uso inicial de inductores o guías (físicas, verbales o gestuales) para asegurar la emisión de la conducta, seguido de la **retirada gradual y sistemática (*fading*)** de dichas ayudas para transferir el control estimular al entorno natural.

3.2. Técnicas para Incrementar Conductas Adaptativas

1. Refuerzo Diferencial:

- **RDI (Reforzamiento Diferencial de Conductas Incompatibles)**: Se refuerza una conducta que es topográficamente imposible de emitir a la vez que la conducta problema (ej., reforzar tener las manos apoyadas en la mesa en lugar de agredir al compañero).
- **RDO (Reforzamiento Diferencial de Otras Conductas / Tasa Cero)**: Se entrega el refuerzo si durante un intervalo temporal prefijado no se ha emitido la conducta inapropiada, independientemente de qué otra conducta haya realizado.
- **RDA / RDB (Reforzamiento de Tasas Altas / Bajas)**: Regula la frecuencia temporal de la emisión.

2. Principio de Premack (David Premack, 1959):

- Denominado formalmente principio de probabilidad diferencial: *"Dadas dos respuestas en el repertorio de un individuo, la conducta más probable (de mayor frecuencia libre) puede emplearse para reforzar contingentemente la emisión de la conducta menos probable (de baja frecuencia)"*. En el contexto educativo: salir a jugar a fútbol (alta frecuencia) contingente a realizar los deberes escolares (baja frecuencia).

3. Contrato de Contingencias (o Contrato Conductual):

- Documento formalizado por escrito y firmado bilateralmente por las partes (menor, familia, Educador/a Social) en el que se detallan de forma explícita:
- Las conductas específicas y operativas que el menor se compromete a realizar.

- Las consecuencias reforzantes inmediatas que obtendrá por su cumplimiento.
- Las consecuencias por su incumplimiento (coste de respuesta acordado).
- La duración temporal y las fechas de revisión periódica.

4. Sistema de Economía de Fichas (*Token Economy*, Ayllon y Azrin, 1968):

- Sistema artificial y estructurado de reforzamiento secundario en el que el sujeto recibe de forma inmediata **fichas, puntos o sellos** contingentemente a la realización de conductas diana preestablecidas.
- Las fichas carecen de valor intrínseco, pero adquieren propiedades de **reforzador condicionado generalizado** al ser canjeables periódicamente por un **menú diversificado de reforzadores de apoyo** (actividades gratificantes, salidas, privilegios o bienes materiales).

3.3. Técnicas para Reducir o Eliminar Conductas Desadaptadas

1. Tiempo Fuera de Refuerzo (*Time-Out*):

- Consiste en retirar al sujeto del entorno donde se encuentra y trasladarlo durante un breve periodo de tiempo a un espacio carente de estimulación reforzante como consecuencia inmediata de una conducta grave o disruptiva.
- **Requisitos de Eficacia Técnica y Ética:**
- El entorno de origen (*Time-In*) debe ser verdaderamente gratificante; si el aula o el hogar son aversivos, el tiempo fuera actúa como refuerzo negativo (fuga o escape).
- El área de tiempo fuera no debe ser aterradora ni humillante (nunca habitaciones oscuras o armarios), sino un espacio neutro y seguro.
- **Regla de duración estándar**: Se aplica la regla empírica de **1 minuto por año de edad cronológica del menor** (ej., 8 años = 8 minutos). Prolongaciones excesivas diluyen su eficacia pedagógica y vulneran derechos.

2. Coste de Respuesta (*Response Cost*):

- Retirada de una cantidad determinada de reforzadores previamente obtenidos (fichas, puntos o minutos de ocio) de forma contingente a la emisión de una conducta inadecuada. Debe combinarse preceptivamente con el refuerzo de conductas positivas para evitar la quiebra del sistema y el desaliento.

3. Sobrecorrección (*Overcorrection*, Richard Foxx y Nathan Azrin, 1972):

- Técnica punitiva de carácter no aversivo lesivo que obliga al sujeto a responsabilizarse activamente de los efectos de su mala conducta mediante dos componentes:
- **Restitución**: Restaurar el ambiente alterado a un estado significativamente mejor que el que tenía antes del incidente (ej., si pinta una mesa, debe limpiar y lijar no solo esa mesa, sino todas las mesas del aula).
- **Práctica Positiva**: Ensayo repetitivo y guiado de la pauta de conducta adaptativa correcta e incompatible (ej., entrar y salir despacio diez veces seguidas del aula tras haber entrado corriendo a empujones).

4. Procedimiento de Puesta en Funcionamiento de Programas de Modificación de Conducta

La implementación de un programa de modificación de conducta exige el seguimiento riguroso y metódico de un proceso estructurado en **seis fases interconectadas**:

```
                FASES DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CONDUCTA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 1: IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS CONDUCTAS META      │
│ · Delimitación objetiva, observable y medible (eliminación de juicios).  │
│ · Selección de excesos conductuales a reducir y déficits a instaurar.    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 2: EVALUACIÓN CONDUCTUAL Y ANÁLISIS FUNCIONAL (LÍNEA BASE)          │
│ · Registro de Línea Base ($A$): Frecuencia, duración, latencia, intensidad.
│ · Análisis Funcional Triádico: Antecedentes ($A$) - Conducta ($B$) - Consecuencia ($C$).
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 3: SELECCIÓN DE TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PROGRAMA                      │
│ · Determinación de metas realistas a corto, medio y largo plazo.         │
│ · Selección del menú de reforzadores (muestreo) y técnicas específicas.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 4: APLICACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROGRAMA                     │
│ · Entrenamiento a mediadores (familia, tutores). Consentimiento informado.
│ · Aplicación contingente, consistente e inmediata de las contingencias.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 5: EVALUACIÓN CONTINUA, MONITORIZACIÓN Y DESVANECIMIENTO            │
│ · Registro continuo durante intervención ($B$). Diseños intrasujeto ($A-B$, $A-B-A-B$).
│ · Plan de desvanecimiento (fading): tránsito a refuerzo social e intermitente
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 6: GENERALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LOGROS                     │
│ · Generalización a otros escenarios (escuela, calle, hogar) y personas.  │
│ · Prevención de recaídas y seguimiento longitudinal a 3, 6 y 12 meses.   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.1. Fase 1: Identificación y Definición Operativa de las Conductas Meta

- La conducta debe definirse en términos **operacionales, objetivos, descriptivos y medibles**, de modo que dos observadores independientes puedan coincidir plenamente en su registro.
- Se destierran etiquetas vagas o mentalistas ("el niño es malo", "tiene mal carácter") y se sustituyen por conductas físicas observables: *"arroja libros al suelo, se levanta de su asiento sin autorización o profiere gritos descalificadores hacia sus iguales"*.
- Se formulan paralelamente las **conductas sustitutivas deseables** que se pretenden potenciar.

4.2. Fase 2: Evaluación Conductual y Análisis Funcional (Línea Base)

1. Medición de la Línea Base:

- Registro de la conducta en su estado natural antes de introducir cualquier modificación ambiental, evaluando sus parámetros cuantitativos: **frecuencia** (número de veces que ocurre), **duración** (tiempo que dura la conducta), **latencia** (tiempo entre la presentación del estímulo y la respuesta) e **intensidad**.

2. El Análisis Funcional de la Conducta (Matriz A-B-C):

- Es el núcleo técnico indiscutible de la intervención. Su objetivo no es saber por qué surgió la conducta en el pasado remoto, sino **identificar las variables funcionales actuales que controlan y mantienen la conducta en el presente**:

Componente	Variable de Exploración	Preguntas Técnicas
Antecedentes (A)	Estímulos desencadenantes (espacio físico, hora, demandas, personas presentes, estados fisiológicos de cansancio).	¿Dónde ocurre? ¿Cuándo? ¿Con quién está? ¿Qué ocurrió justo antes de la conducta?
Conducta (B)	Topografía concreta de la respuesta en sus tres dimensiones: motora, fisiológica y cognitiva.	¿Qué hace o dice exactamente el menor? ¿Cuánto dura la rabieta?
Consecuencias (C)	Estímulos reforzantes que siguen a la conducta y que explican su mantenimiento funcional.	¿Qué ocurre inmediatamente después? ¿Qué hace la madre? ¿Consigue librarse de la tarea?

- **Funciones Típicas de Mantenimiento de la Conducta Desadaptada:**
- *Función de Atención Social*: Obtener la atención de adultos o iguales, incluso en forma de riña o reproche.
- *Función de Escape o Evitación*: Librarse de una tarea académica difícil, de una exigencia o de una situación aversiva.
- *Función de Acceso a Tangibles o Actividades*: Conseguir juguetes, comida, golosinas o acceso a dispositivos móviles.
- *Función de Estimulación Sensorial Automática / Interna*: Gratificación sensorial directa (ej., balanceos, estereotipias).

4.3. Fase 3: Formulación de Objetivos y Selección de Técnicas

- Establecimiento de objetivos graduados: objetivos finales a largo plazo y metas intermedias alcanzables a corto plazo.
- Selección prioritaria de técnicas basadas en el **reforzamiento positivo de conductas incompatibles (RDI)**.
- **Muestreo e Identificación de Reforzadores**: No existen reforzadores universales garantizados; lo que refuerza a un menor puede ser neutro para otro. Se aplican cuestionarios de refuerzo, observación en tiempo libre y el principio de Premack.

4.4. Fase 4: Aplicación y Entrenamiento de Mediadores

- El Educador/a Social no suele ser el ejecutor exclusivo directo de todas las contingencias en la vida diaria del menor; actúa como **asesor y formador de los agentes naturales de mediación**: madres, padres, profesorado tutor o monitores de ocio.
- Se entrena a los adultos en consistencia relacional, control de contingencias y ruptura de las **trampas de reforzamiento negativo** (ceder ante la rabieta del niño para que deje de llorar calma la angustia del padre temporalmente por refuerzo negativo, pero premia y cronifica la rabieta del menor por refuerzo positivo).

4.5. Fase 5: Evaluación Continua y Plan de Desvanecimiento (*Fading*)

- Representación gráfica continua de la conducta durante la fase de aplicación (B).
- Comparación con la línea base (A) para verificar empíricamente la efectividad del programa.
- **Desvanecimiento programado**: Para evitar que la conducta se extinga al finalizar el programa, se realiza una transición progresiva:
- De programas de refuerzo continuo a programas de refuerzo intermitente (razón o intervalo variable).
- De reforzadores artificiales o materiales (puntos, fichas, chuches) a **reforzadores sociales naturales intrínsecos** (elogio verbal, reconocimiento social, satisfacción de logro).

4.6. Fase 6: Generalización y Mantenimiento de los Logros

- La intervención culmina garantizando que los repertorios aprendidos se generalicen a través de distintos escenarios (hogar, colegio, calle, centros deportivos) y ante diferentes personas.
- Se implementan planes de prevención de recaídas y se realizan evaluaciones de seguimiento periódico a los 3, 6 y 12 meses.

5. El/La Educador/a Social en la Aplicación de Técnicas Conductuales en el Ámbito Municipal

El profesional de la Educación Social en la Administración Local ejerce un rol distintivo y de proximidad en el medio natural:

- **Intervención en el Medio Natural y Abierto**: A diferencia del psicólogo clínico (cuyo espacio de actuación está restringido a la consulta formalizada), el Educador/a Social interviene en los escenarios reales de vida de los sujetos: la vivienda familiar, el patio escolar, el aula socioeducativa y la calle.
- **Modelado Directo y Coaching Parental en Domicilio**: El Educador/a Social modela *in situ* delante de los progenitores cómo gestionar una rabieta, cómo aplicar un tiempo fuera no violento o cómo supervisar el cumplimiento de un contrato de contingencias.
- **Articulación Comunitaria**: Conecta los avances conductuales con la inclusión efectiva del menor en la red comunitaria municipal de deportes, cultura y ocio saludable.

6. Enfoque Práctico en los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

6.1. Estructura Municipal y Dependencias Centrales

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** vertebra su acción social comunitaria desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, situado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**. Desde esta sede, el/la Técnico/a Medio de Educación Social aplica programas de modificación de conducta en estrecha sinergia con el **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)** y el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)** bajo el **Decreto 100/2022**.

6.2. Intervención en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)

En la **Barriada El Tinte**, clasificada como zona con necesidades de transformación social de Utrera:

- **Aulas Socioeducativas de Apoyo Escolar en el Centro Cívico:** El Educador/a Social diseña e implanta un sistema estructurado de **Economía de Fichas**:
- Los menores obtienen puntos canjeables por asistencia regular, puntualidad, realización de tareas y trato respetuoso a sus compañeros.
- El menú de refuerzos de apoyo incluye tiempo de juego libre supervisado, excursiones comunitarias y acceso a talleres lúdicos y tecnológicos.
- **Talleres de Competencias Parentales en Crianza Positiva:** Formación a familias (con especial atención al colectivo de **minoría étnica gitana**) para erradicar patrones de castigo físico o desatención negligente, entrenando el uso de la alabanza descriptiva, la extinción de provocaciones verbales y el principio de Premack en el hogar.

6.3. Coordinación con la Red de Centros Educativos de Utrera

El Educador/a Social actúa como bisagra técnica entre las familias usuarias y los centros de enseñanza:

- **Centros de Educación Primaria**: CEIP Rodrigo Caro, Álvarez Quintero, Coca de la Piñera, Juan Antonio Velasco, Alfonso de Orleans, Al-Ándalus y María Montessori.
- **Institutos de Secundaria**: IES Ruiz Gijón, Ponce de León, Virgen de Consolación e IES José María Infantes.
- Se unifican criterios conductuales mediante la suscripción coordinada de **Compromisos Educativos y Compromisos de Convivencia** (Orden de 20 de junio de 2011), aplicando contratos conductuales idénticos en el aula y en la vivienda.

6.4. Descentralización en Pedanías: Guadalema, Trajano y Pinzón

La lejanía geográfica de las pedanías exige una respuesta adaptada:

- Atención itinerante semanal en los centros cívicos de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón.**
- Seguimiento de rutinas conductuales familiares para prevenir el abandono escolar temprano y facilitar el transporte diario hacia los IES de la cabecera municipal.

7. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

1. Iván Petrovich Pavlov (1927): Condicionamiento clásico o respondiente; experimentos con secreción gástrica y salivación canina; conceptos de EI, RI, EC y RC.

2. John B. Watson (1920): Fundador del conductismo; experimento con el "pequeño Albert" (condicionamiento del miedo a estímulos neutros).

3. Edward L. Thorndike (1898): Formulación de la **Ley del Efecto** en la caja-problema; precursora del condicionamiento operante.

4. Burrhus F. Skinner (1938, 1953): Obras fundamentales *La conducta de los organismos* y *Ciencia y conducta humana*; condicionamiento operante y triple contingencia ($A-B-C$).

5. Diferencia entre Refuerzo Negativo y Castigo: El refuerzo negativo **siempre incrementa** la tasa de respuesta (por escape o evitación de un aversivo); el castigo **siempre reduce o disminuye** la conducta.

6. Ferster y Skinner (1957): Monografía *Schedules of Reinforcement*; sistematización de programas de refuerzo continuo e intermitente (razón e intervalo).

7. Programa de Razón Variable (RV): Genera las **tasas de respuesta más altas y la máxima resistencia a la extinción** (ej. máquinas tragaperras).

8. Programa de Intervalo Fijo (IF): Produce el característico **patrón en festón** con pausas posrefuerzo marcadas tras la entrega de la consecuencia.

9. Albert Bandura (1961, 1963, 1977): Teoría del Aprendizaje Social/Cognitivo; experimento del muñeco Bobo; 4 fases del modelado (atención, retención, reproducción y motivación); **determinismo recíproco triádico**.

10. David Premack (1959): **Principio de Premack** o de probabilidad diferencial; usar una conducta de alta probabilidad para reforzar una conducta de baja probabilidad.

11. Teodoro Ayllon y Nathan Azrin (1968): Creación formal del **Sistema de Economía de Fichas (*Token Economy*)** como reforzador secundario generalizado.

12. Richard Foxx y Nathan Azrin (1972): Técnica de la **Sobrecorrección**, integrada por dos componentes obligatorios: **Restitución** y **Práctica Positiva**.

13. Donald Meichenbaum (1977): **Entrenamiento en Autoinstrucciones** en 5 pasos para el control de la impulsividad mediante lenguaje interno.

14. Thomas D'Zurilla y Marvin Goldfried (1971): Técnica de **Entrenamiento en Solución de Problemas** estructurada en 5 etapas secuenciales.

15. Joseph Wolpe (1958): Técnica de **Desensibilización Sistemática** basada en el principio del contracondicionamiento y la inhibición recíproca.

16. Edmund Jacobson (1938): **Relajación Muscular Progresiva** mediante contraste sistemático entre tensión y distensión muscular.

17. Steven C. Hayes (2004) y William O'Donohue (1998): Sistematización histórica de las **Tres Olas de la Terapia de Conducta** (1ª Conductual, 2ª Cognitiva, 3ª Contextual).

18. Análisis Funcional de la Conducta (Matriz A-B-C): Identificación de antecedentes desencadenantes (A), topografía de la conducta (B) y consecuencias reforzantes de mantenimiento (C).

19. Estallido de Extinción (*Extinction Burst*): Incremento brusco y transitorio de la frecuencia e intensidad de la conducta al inicio de la aplicación de la extinción.

20. Regla de oro del Tiempo Fuera (*Time-Out*): Duración estándar de **1 minuto por año de edad cronológica del menor** en un espacio neutro y seguro.

21. Prohibición del Castigo Físico y Trato Humillante: **Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)** y reforma del **artículo 154 del Código Civil** por Ley 54/2007 (supresión de la corrección moderada).

22. Artículo 15 de la Constitución Española de 1978: Derecho fundamental a la integridad física y moral; proscripción de tratos inhumanos o degradantes.

23. Sede central de Servicios Sociales en Utrera: **Calle Catalina de Perea, nº 32**, sede del CSSC, EMAE y coordinación con el ETF.

24. Área de Intervención ERACIS+ en Utrera: **Barriada El Tinte** (aulas socioeducativas, economía de fichas y mediación comunitaria).

25. Pedanías rurales de Utrera: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón** (atención conductual y socioeducativa itinerante).

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido

```
                        ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 53
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                                            │
│    · 3 Olas: 1ª Conductual (Pavlov, Skinner) -> 2ª Cognitiva (Bandura, Beck,
│      Ellis) -> 3ª Contextual (Hayes, ACT, funcionalismo).            │
│    · Clásico: Pavlov (EI-RI, EC-RC). Contracondicionamiento (Wolpe). │
│    · Operante: Skinner. Matriz contingencias: Refuerzo +/- e Incrementa;
│      Castigo +/- y Extinción Reducen. Triple contingencia: Antecedente,
│      Conducta, Consecuencia ($A-B-C$). Programas Ferster/Skinner (RF, RV, IF, IV).
│    · Social: Bandura. Modelado, Bobo doll, determinismo recíproco.   │
│    · Cognitivo: Autoinstrucciones (Meichenbaum), Solución Problemas (D'Zurilla)
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. CATÁLOGO DE TÉCNICAS CONDUCTUALES                                 │
│    · Nuevas conductas: Moldeamiento (aproximaciones), Encadenamiento │
│      (eslabones adelante/atrás), Instigación y Desvanecimiento (fading).
│    · Incrementar: Refuerzo Diferencial (RDI, RDO), Premack, Contrato │
│      de Contingencias y Economía de Fichas (Ayllon y Azrin).         │
│    · Reducir: Extinción, Tiempo Fuera (1 min/año de edad), Coste Respuesta,
│      Sobrecorrección (Foxx y Azrin: Restitución y Práctica Positiva).
│    · Autocontrol: Autorregistro, Relajación progresiva de Jacobson.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN EN 6 FASES                          │
│    · Fase 1: Identificación y definición operativa objetiva de conductas.
│    · Fase 2: Línea base y Análisis Funcional de contingencias ($A-B-C$).
│    · Fase 3: Objetivos y selección de técnicas/reforzadores.         │
│    · Fase 4: Aplicación y entrenamiento a mediadores (familia/tutores).
│    · Fase 5: Monitorización continua y desvanecimiento (fading) a natural.
│    · Fase 6: Generalización de escenarios y prevención de recaídas.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. MARCO ÉTICO-LEGAL Y ENFOQUE UTRERA                                │
│    · Límites éticos: LOPIVI 8/2021 y Art. 154 Código Civil (cero castigo
│      físico). Interés superior del menor (Ley 4/2021 de Andalucía).  │
│    · Utrera: CSSC Catalina de Perea 32 (EMAE y ETF Decreto 100/2022).
│    · ERACIS+ Barriada El Tinte: Economía de fichas en aula socioeducativa y
│      talleres de parentalidad positiva.                              │
│    · Coordinación con CEIP e IES locales y descentralización en pedanías
│      (Guadalema, Trajano y Pinzón).                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. La trampa cardinal entre Refuerzo Negativo y Castigo:

Pregunta trampa: "¿Qué efecto produce el refuerzo negativo sobre la frecuencia de una conducta?"

Desarticulación: **El refuerzo negativo SIEMPRE incrementa la frecuencia o probabilidad de emisión de una conducta**. El error recurrente de test consiste en asociar la palabra "negativo" con disminución o castigo. Se denomina "refuerzo" porque aumenta la conducta, y "negativo" porque lo logra suprimiendo, retirando o evitando un estímulo desagradable o aversivo (escape/evitación). El castigo es el que reduce la conducta.

2. La trampa entre Castigo Negativo y Extinción Operante:

Pregunta trampa: "¿En qué se diferencia el coste de respuesta (castigo negativo) de la extinción?"

Desarticulación: En el **Coste de Respuesta (Castigo Negativo)** se retira un estímulo apetitivo general que el sujeto poseía previamente (puntos, fichas, dinero, tiempo libre), el cual no es el que mantenía la mala conducta. En la **Extinción**, lo que se hace es **cortar específicamente el reforzador exacto que mantenía y alimentaba la conducta problema** (ej., si la conducta se mantenía por atención del grupo, no hacer caso).

3. La trampa sobre la formulación del Principio de Premack:

Pregunta trampa: "Según el principio de Premack, ¿puede utilizarse una conducta de baja frecuencia para reforzar una conducta de alta frecuencia?"

Desarticulación: **Falso, es exactamente al revés**. El principio de Premack establece que una **conducta de alta probabilidad de ocurrencia** (conducta favorita/frecuente) puede contingentarse para actuar como reforzador eficaz de una **conducta de baja probabilidad** (conducta costosa o infrecuente), jamás a la inversa.

4. La trampa sobre los programas de refuerzo y resistencia a la extinción:

Pregunta trampa: "¿Qué programa de reforzamiento intermitente genera la máxima tasa de respuesta y la mayor resistencia a la extinción: Razón Fija, Intervalo Fijo o Razón Variable?"

Desarticulación: **Razón Variable (RV)**. En los programas de razón variable, al no poder predecir el sujeto cuántas conductas debe emitir para obtener el refuerzo (como ocurre en las máquinas tragaperras o la lotería), la tasa de emisión se mantiene

> extraordinariamente alta y constante, y la conducta resiste prolongados periodos sin refuerzo antes de extinguirse. El Intervalo Fijo produce el típico patrón en festón con pausas.

5. La trampa sobre los dos componentes obligatorios de la Sobrecorrección:

> *Pregunta trampa:* "¿Qué dos componentes integran de forma preceptiva la técnica de sobrecorrección descrita por Foxx y Azrin?"

> *Desarticulación:* **Restitución y Práctica Positiva**. La sobrecorrección restitutiva exige devolver el entorno a un estado muy superior al original; la práctica positiva exige ensayar repetitivamente la conducta adaptativa correcta incompatible. Cualquier opción que mencione "castigo aversivo" o "tiempo fuera" es rotundamente falsa.

6. La trampa entre Moldeamiento (*Shaping*) y Encadenamiento (*Chaining*):

> *Pregunta trampa:* "¿Qué técnica se utiliza cuando la conducta terminal no existe en el repertorio y se refuerzan aproximaciones sucesivas hasta alcanzarla?"

> *Desarticulación:* **Moldeamiento (*Shaping*)**. En el moldeamiento la conducta meta es una única acción final hacia la que se avanza premiando aproximaciones topográficas cada vez más precisas. En el **Encadenamiento (*Chaining*)**, las conductas parciales ya existen en el repertorio del sujeto y lo que se entrena es su unión secuencial ordenada en una cadena compleja de eslabones sucesivos.

7. La trampa sobre los límites legales del castigo en el Código Civil español:

> *Pregunta trampa:* "¿Ampara el artículo 154 del Código Civil vigente la facultad de los padres de aplicar correcciones moderadas y razonables sobre los hijos?"

> *Desarticulación:* **Falso y derogado**. La Ley 54/2007 **suprimió taxativamente del artículo 154 del Código Civil la facultad de corrección moderada** que históricamente se utilizaba para justificar el castigo físico doméstico ("el cachete a tiempo"). En la actualidad, reforzado por la LOPIVI (LO 8/2021), cualquier forma de castigo físico o trato degradante sobre los menores es ilegal y punible.

D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Programa de Modificación de Conducta ante Menor con Conductas Oposicionistas y Absentismo Selectivo en el IES Ponce de León y Barriada El Tinte

1. Identificación del Caso y Recepción en Servicios Sociales: A través del protocolo del **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)**, se deriva al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)** el expediente de *J.M.R.*, menor de 13 años matriculado en 2º de ESO en el **IES Ponce de León** de Utrera y residente con su familia en la **Barriada El Tinte.**

- **Conductas problema**: Absentismo escolar selectivo (28% de faltas injustificadas en el primer trimestre, concentradas los lunes y las últimas horas), desobediencia frontal en clase ("se niega a abrir el cuaderno y desafía a los docentes") y agresiones verbales a su madre en el domicilio cuando se le exige cumplir tareas domésticas.

2. Fase de Evaluación y Análisis Funcional de la Conducta (A-B-C): El/La Educador/a Social del CSSC mantiene entrevistas en el centro educativo con el tutor y la orientadora, y realiza visitas a domicilio en El Tinte.

- **Registro de Línea Base (2 semanas):** Se registra una media de 6 episodios semanales de desobediencia grave en el aula y 8 discusiones con gritos en el hogar.
- **Análisis Funcional Triádico ($A-B-C$):**
- *Antecedentes (A)*: Tareas académicas de lectoescritura prolongadas en el aula (donde el menor presenta dificultades de aprendizaje no diagnosticadas) o demandas maternas de apagar la consola en casa.
- *Conducta (B)*: Levantarse del asiento, proferir insultos verbales, golpear la mesa o dar un portazo.
- *Consecuencias (C)*:
- En el aula: El profesorado termina expulsándolo al pasillo o enviándolo a Jefatura de Estudios $ ightarrow$ **Función de Refuerzo Negativo (Escape)**: El menor logra librarse con éxito de la tarea académica que le genera frustración.
- En el hogar: La madre, desbordada y para evitar los gritos del hijo, desiste de su orden y le permite seguir jugando a los videojuegos $ ightarrow$ **Doble trampa de refuerzo**: El menor es reforzado positivamente (obtiene la consola) y la madre es reforzada negativamente (cesa el llanto y griterío inmediato).

3. Diseño del Programa de Modificación de Conducta (Plan Socioeducativo Familiar): El Educador/a Social formula objetivos específicos y selecciona un paquete multicomponente de técnicas:

1. Ruptura de las Fuentes de Refuerzo Actuales:

- *En el aula*: El tutor y el equipo docente suspenden las expulsiones al pasillo. Ante conductas disruptivas de baja intensidad, se aplica **extinción de la atención** y redirección; ante disrupción grave, se aplica **Tiempo Fuera de Refuerzo** en el aula de convivencia durante 13 minutos (1 min/año de edad), debiendo completar la tarea adaptada al salir.
- *En el hogar*: Entrenamiento a la madre para no ceder ante las protestas (extinción) y retirada de la consola si hay insultos (**Coste de Respuesta**).

2. Implantación de un Sistema de Economía de Fichas Coordinado Centro-Familia:

- Se diseña una tarjeta de puntos diaria coordinada a través de la aplicación **iPasen**:
- Asistencia puntual y permanencia en el aula: 2 puntos por clase.
- Cumplimiento de tareas académicas adaptadas: 2 puntos.
- Trato respetuoso a profesores, iguales y madre: 2 puntos.
- **Menú de Reforzadores de Apoyo**:
- A corto plazo (diario): Puntos canjeables por 45 minutos de videojuegos por la tarde.
- A medio plazo (fin de semana): Canje de puntos acumulados por salidas de ocio deportivo con amigos o acudir al cine de Utrera.

> **3. Aplicación del Principio de Premack**: La actividad de alta frecuencia (videojuegos o fútbol en las pistas de El Tinte) queda estrictamente supeditada a la realización previa de 45 minutos de estudio en el **Aula Socioeducativa del Centro Cívico de El Tinte** dinamizada por los técnicos de ERACIS+.

4. Contrato de Contingencias Bilateral: Firma solemne y escrita del contrato en el despacho del CSSC de Catalina de Perea, 32, suscrito por el menor, la madre, la tutora del IES Ponce de León y el Educador/a Social.

4. Aplicación, Monitorización y Desvanecimiento:

- El Educador/a Social realiza un seguimiento presencial semanal en el IES Ponce de León y en la Barriada El Tinte.
- Tras 6 semanas de intervención contingente, los partes de incidencias disciplinarias caen de 6 a 0 por semana, y el absentismo escolar desciende al 3% (normalización).
- **Plan de Desvanecimiento (*Fading*)**: A partir de la semana 8, el canje de puntos se espacia a quincenal, y se sustituyen progresivamente las fichas materiales por **reforzamiento social natural** (elogios directos, reconocimiento de los docentes y mayor autonomía concedida por la madre).

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

Normativa Internacional, Estatal y Autonómica

- **Constitución Española de 1978** (*BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978*): Artículos 15, 27 y 39.
- **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor** (*BOE nº 15, de 17 de enero de 1996*).
- **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)** (*BOE nº 134, de 5 de junio de 2021*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional** (*BOE nº 312, de 29 de diciembre de 2007*): Modificación del art. 154 del Código Civil (supresión de la corrección moderada).
- **Código Civil de España** (Real Decreto de 24 de julio de 1889): Artículo 154.
- **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)** (*BOE nº 294, de 6 de diciembre de 2018*).
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía (*BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022*).
- **Orden de 19 de septiembre de 2005**, de la Consejería de Educación, de desarrollo del Plan Integral de Absentismo Escolar en Andalucía (*BOJA nº 202, de 17 de octubre de 2005*).

- **Orden de 20 de junio de 2011**, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (*BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011*).

Bibliografía Doctrinal y Científica de Referencia

- **Ayllon, T., & Azrin, N. H. (1968)**. *The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation*. Appleton-Century-Crofts. (Trad. esp.: *Economía de fichas*. Trillas, 1974).
- **Bandura, A. (1977)**. *Social Learning Theory*. Prentice-Hall. (Trad. esp.: *Teoría del aprendizaje social*. Espasa-Calpe, 1982).
- **Bandura, A. (1986)**. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall. (Trad. esp.: *Pensamiento y acción: Fundamentos sociales*. Martínez Roca, 1987).
- **Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979)**. *Cognitive Therapy of Depression*. Guilford Press.
- **D'Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971)**. *Problem solving and behavior modification*. Journal of Abnormal Psychology, 78(1), 107-126.
- **Ellis, A. (1962)**. *Reason and Emotion in Psychotherapy*. Lyle Stuart.
- **Ferster, C. B., & Skinner, B. F. (1957)**. *Schedules of Reinforcement*. Appleton-Century-Crofts.
- **Foxx, R. M., & Azrin, N. H. (1972)**. *Restitution: A method of eliminating aggressive-disruptive behavior of retarded and brain damaged patients*. Behaviour Research and Therapy, 10(1), 15-27.
- **Hayes, S. C. (2004)**. *Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies*. Behavior Therapy, 35(4), 639-665.
- **Jacobson, E. (1938)**. *Progressive Relaxation*. University of Chicago Press.
- **Labrador, F. J. (Coord.). (2011)**. *Técnicas de modificación de conducta*. Pirámide.
- **Martin, G., & Pear, J. (2018)**. *Modificación de conducta: Qué es y cómo aplicarla* (10ª ed.). Pearson Educación.
- **Meichenbaum, D. (1977)**. *Cognitive-Behavior Modification: An Integrative Approach*. Plenum Press.
- **O'Donohue, W. (1998)**. *Conditioning and Third-Generation Behavior Therapy*. En W. O'Donohue (Ed.), *Learning and Behavior Therapy*. Allyn & Bacon.
- **Pavlov, I. P. (1927)**. *Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex*. Oxford University Press.
- **Premack, D. (1959)**. *Toward empirical behavior laws: I. Positive reinforcement*. Psychological Review, 66(4), 219-233.
- **Skinner, B. F. (1938)**. *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Appleton-Century-Crofts.
- **Skinner, B. F. (1953)**. *Science and Human Behavior*. Macmillan. (Trad. esp.: *Ciencia y conducta humana*. Fontanella, 1974).
- **Thorndike, E. L. (1898)**. *Animal Intelligence: An Experimental Study of the Associative Processes in Animals*. Psychological Review Monograph Supplements, 2(4), 1-109.
- **Watson, J. B., & Rayner, R. (1920)**. *Conditioned emotional reactions*. Journal of Experimental Psychology, 3(1), 1-14.
- **Wolpe, J. (1958)**. *Psychotherapy by Reciprocal Inhibition*. Stanford University Press.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 54 - Específico

Tema 54: La observación educativa. La observación como método evaluativo. Tipología de la observación. El informe educativo. Diversos tipos de informe. Objetivos, método, resultados y conclusión

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) **Oferta de Empleo Público:** Consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026) **Bloque:** Materias Específicas (Tema 54)

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Legal

La intervención de la **Educación Social** en la Administración Local exige cimentar sus diagnósticos, valoraciones y propuestas de intervención en evidencias empíricas rigurosas, verificables y sistemáticas. La toma de decisiones socioeducativas que afectan a la vida de menores y unidades familiares —tales como la incoación de un protocolo de absentismo, la derivación a un Equipo de Tratamiento Familiar o la propuesta de una medida cautelar de protección infantil— no puede descansar en meras impresiones intuitivas o valoraciones subjetivas desarticuladas. En este marco, **la observación educativa** se erige como el método de evaluación científica por excelencia en el medio natural y abierto, mientras que **el informe educativo o socioeducativo** constituye el vehículo formal, pericial y administrativo en el que cristaliza dicho conocimiento técnico.

Desde la perspectiva de la **Pedagogía Social**, la observación profesional trasciende la contemplación ingenua de la realidad cotidiana para transformarse en un procedimiento sistemático, planificado, deliberado y sometido a estrictos controles de fiabilidad y validez. Paralelamente, el informe socioeducativo no es un simple trámite burocrático, sino un **documento técnico vinculante dotado de valor probatorio**, cuya redacción compromete la responsabilidad deontológica y jurídica del profesional.

En el ámbito del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (Grupo A2) despliega estas herramientas desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (sito en calle Catalina de Perea, 32)**, integrándose en el **Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE)**, en los programas comunitarios de la estrategia **ERACIS+ en la Barriada El Tinte**, y en la atención itinerante descentralizada en las pedanías rurales de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, colaborando estrechamente con la red de colegios e institutos del municipio (**CEIP Rodrigo Caro, Álvarez Quintero, Coca de la Piñera... e IES Ruiz Gijón, Ponce de León, Virgen de Consolación, José María Infantes**).

Fundamentación Constitucional y Corpus Jurídico

El desarrollo y custodia de los procesos observacionales y de los informes socioeducativos se enmarcan en un riguroso bloque de legalidad:

- **Constitución Española de 1978:** El **artículo 18.1 de la CE** consagra el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; el **artículo 27 de la CE** garantiza el derecho fundamental a la educación; y el **artículo 39 de la CE** impone a los poderes públicos la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y de los menores.
- **Protección de Datos Personales y Garantía Digital:** Conforme al Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD UE 2016/679**) y a la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD)**, los datos relativos a menores y familias en situación de vulnerabilidad gozan de la consideración de categorías de especial protección, obligando al estricto deber de **secreto profesional** (tipificado penalmente en el **artículo 199 del Código Penal**).
- **Legislación Sectorial Autonómica:**
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía:** Regula la **Historia Social Única** como instrumento básico de información y coordinación interinstitucional.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía:** Consagra el principio del interés superior de la persona menor y el valor pericial de los informes emitidos por los equipos de los Servicios Sociales Comunitarios.

- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, de Tratamiento Familiar en Andalucía, y **Orden de 19 de septiembre de 2005**, reguladora del Plan Integral de Absentismo Escolar en Andalucía.

2. La Observación Educativa: Concepto, Fundamentos y Rigor Metodológico

2.1. Concepto y Delimitación Científica de la Observación Educativa

La **observación educativa** se define científicamente como un método sistemático de recogida de información y evaluación pedagógica mediante el cual un observador entrenado atiende, percibe, codifica y registra de forma deliberada, intencionada y objetiva la conducta espontánea o provocada de uno o varios sujetos en sus contextos naturales o estructurados de vida, con el propósito de describir, comprender, explicar o modificar pautas comportamentales e interactivas (**Mª Teresa Anguera, 1988, 2003; Postic y De Ketele, 1992**).

A diferencia de la observación espontánea, informal o cotidiana (caracterizada por ser asistemática, selectiva, sesgada por prejuicios y carente de registro objetivo), la **observación científica y profesional** reúne las siguientes características definitorias:

- **Intencionalidad y Planificación**: Responde a un marco teórico previo, persigue objetivos evaluativos explícitos y cuenta con una delimitación temporal y contextual prefijada.
- **Sistematización y Protocolización**: Emplea instrumentos de codificación estandarizados o categorías conductuales previamente operativizadas.
- **Objetividad y Contrastabilidad**: Los datos recogidos son independientes de las filias o fobias del observador, siendo susceptibles de verificación por otros profesionales.
- **Control de Validez y Fiabilidad**: Se somete a análisis métricos para garantizar la pureza del dato y la ausencia de distorsiones.

```
                    ELEMENTOS DEL SISTEMA OBSERVACIONAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. EL OBSERVADOR TÉCNICO: Profesional entrenado (Educador/a Social).   │
2. EL SUJETO U OBJETO: Menor, grupo de iguales o sistema familiar.     │
3. EL CONTEXTO / SITUACIÓN: Medio natural (aula, domicilio, calle, plaza).
4. EL MARCO CATEGORIAL: Catálogo de conductas operativas y exhaustivas (EME)
5. EL INSTRUMENTO DE REGISTRO: Hoja de codificación, escala o diario.  │
6. EL CONTROL MÉTRICO: Análisis de fiabilidad inter-observadores (Kappa).
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2. Garantías Científicas: Fiabilidad y Validez del Proceso Observacional

Para que los datos derivados de la observación educativa posean validez técnica y probatoria, deben superar dos filtros psicométricos indispensables:

1. La Fiabilidad de la Observación:

- **Fiabilidad Inter-observadores (Concordancia)**: Grado de acuerdo o coincidencia entre dos o más observadores independientes que registran simultáneamente la misma sesión conductual.
- **El Coeficiente Kappa de Cohen (Jacob Cohen, 1960)**: Es el estadístico canónico para cuantificar la concordancia inter-observadores en datos categoriales, ya que corrige el porcentaje de acuerdo simple **descontando el efecto del azar**:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$ *(Donde P_o es la proporción de acuerdo observado y P_e es la proporción de acuerdo esperable por puro azar. Un valor $\kappa \ge 0,70$ se considera técnicamente aceptable, y $\kappa \ge 0,80$ excelente).*

- **Fiabilidad Intra-observador (Consistencia Temporal)**: Estabilidad con la que un mismo observador codifica idénticas conductas visualizadas en grabaciones en dos momentos temporales distintos.

2. La Validez de la Observación:

- **Validez de Contenido**: Garantía de que el sistema de categorías conductuales representa verdaderamente la totalidad de dimensiones de la conducta que se pretende evaluar.
- **Validez de Constructo**: Coherencia de las categorías observadas con el marco teórico de referencia (ej., teoría del apego, habilidades sociales).
- **Validez Ecológica**: Grado en que los datos obtenidos en la observación reflejan la conducta real y espontánea de los sujetos en sus entornos naturales de vida (el hogar en la Barriada El Tinte, el recreo en el IES Ponce de

León) y no una respuesta forzada ante una situación artificial.

2.3. Fuentes de Sesgo y Errores en la Observación Educativa

El/La Educador/a Social debe conocer y controlar activamente las fuentes de distorsión que amenazan la pureza de la observación:

Fuente de Sesgo	Mecanismo de Distorsión	Estrategia Técnica de Control
Reactividad del Sujeto (Efecto Hawthorne)	Modificación artificial de la conducta del sujeto al percatarse de que está siendo observado.	Periodo previo de habituación; uso de observación participante discreta en medio natural.
Deriva del Observador (*Observer Drift*)	Relajación o cambio progresivo involuntario en los criterios de codificación a lo largo del tiempo.	Reentrenamiento periódico y sesiones de calibración con manual de definiciones operativas.
Efecto de las Expectativas (Efecto Pigmalión / Rosenthal)	Tendencia del observador a percibir y registrar aquello que anticipa o desea encontrar según sus hipótesis.	Uso de observadores ciegos a las hipótesis de intervención; registro mecánico inmediato.
Sesgo de Halo	Contaminación del juicio observacional por una impresión global previa, positiva o negativa, del sujeto.	Operacionalización de conductas atómicas despojadas de juicios morales globales.
Error de Tendencia Central y Severidad	Tendencia a calificar siempre en valores medios o, por el contrario, en extremos de excesivo rigor o complacencia.	Empleo de escalas con anclajes conductuales objetivos y número par de categorías forzadas.

3. La Observación como Método Evaluativo

3.1. Funciones de la Observación en el Proceso Evaluativo

En la intervención socioeducativa, la observación no se reduce a un fin en sí misma; es un **método transversal de evaluación** que acompaña secuencialmente todas las etapas de la intervención:

```
                    FUNCIONES EVALUATIVAS DE LA OBSERVACIÓN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. EVALUACIÓN INICIAL / DIAGNÓSTICA:                         │
│    · Determinación de la Línea Base ($A$): frecuencia e intensidad inicial.
│    · Detección precoz de factores de riesgo, negligencia o maltrato.
│    · Identificación de competencias y fortalezas del sistema familiar.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EVALUACIÓN PROCESUAL / FORMATIVA:                         │
│    · Seguimiento in situ de la aplicación del plan socioeducativo.
│    · Monitorización de avances, resistencias o estancamientos conductuales.
│    · Retroalimentación continua para el reajuste del programa (feedback).
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. EVALUACIÓN FINAL / SUMATIVA:                              │
│    · Verificación del grado de consecución de las metas operativas.
│    · Constatación empírica de la consolidación de hábitos y autonomía.
│    · Justificación técnica del cierre de caso o desvinculación formal.
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2. Fases Metodológicas del Proceso Observacional Evaluativo

La aplicación de la observación como método evaluativo sigue un itinerario rigurosamente pautado:

1. Delimitación del Objeto y Formulación de Objetivos: Clarificar qué se observa y para qué (ej., evaluar la interacción comunicativa madre-hijo durante el horario de tareas escolares en el domicilio).

2. Definición Operacional de Conductas: Formular las conductas en términos observables, descriptivos y precisos, asegurando que el sistema categorial sea **exhaustivo** (cualquier conducta relevante tiene cabida) y **mutuamente excluyente (EME)** (ninguna conducta puede clasificarse en dos categorías simultáneamente).

3. Selección del Diseño Observacional (Mª Teresa Anguera):

- *Puntual* (una única sesión de observación diagnóstica) vs. *De Seguimiento / Longitudinal* (sesiones repetidas a lo largo de semanas o meses).
- *Unidimensional* (un único nivel de respuesta, ej. contacto ocular) vs. *Multidimensional* (múltiples niveles: lenguaje verbal, proxemia, postura corporal, tono de voz).
- *Individual* (un menor focal) vs. *Diádico o Grupal* (interacción de la unidad familiar o del aula).

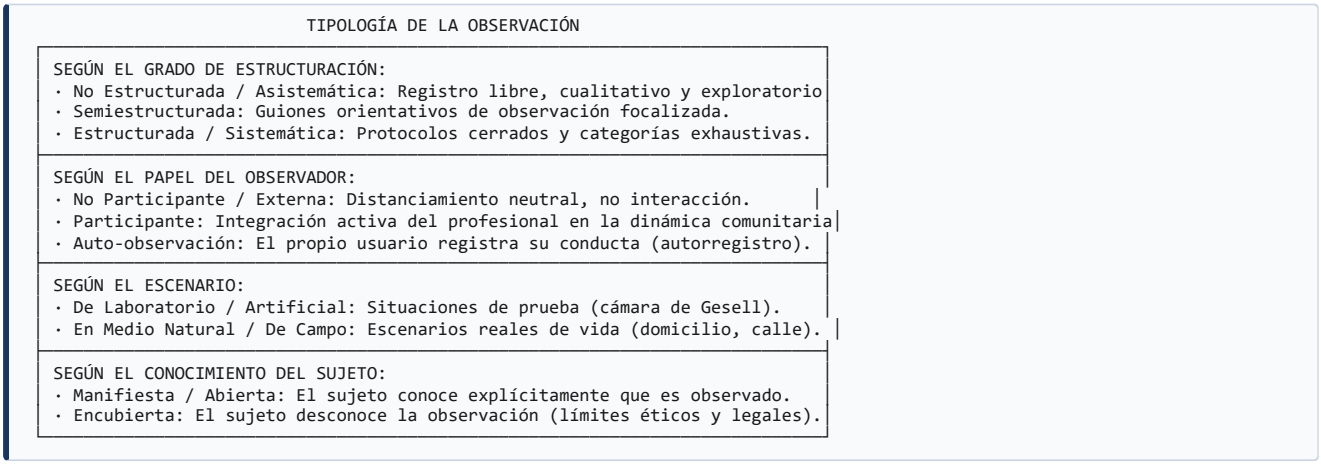
4. Muestreo Observacional y Planificación Temporal:

- *Muestreo de Sujetos*: Selección de individuos diana dentro del grupo.
- *Muestreo de Tiempo*: Determinar la duración de las sesiones, intervalos de observación y de registro (muestreo de intervalo parcial, completo o de momento temporal).
- *Muestreo de Situaciones*: Diversificación de contextos para capturar la variabilidad de la conducta (recreo, aula ordinaria, parque, domicilio).

5. Registro, Codificación y Análisis de Datos: Traslado de las observaciones a matrices de datos para su tratamiento descriptivo, secuencial o de retardo (*lag analysis*).

4. Tipología de la Observación

La literatura metodológica clasifica la observación en función de múltiples ejes taxonómicos que todo profesional debe dominar con precisión:



4.1. Análisis Comparativo de las Principales Modalidades

- **Observación Estructurada vs. No Estructurada**:
- La *observación no estructurada* es sumamente valiosa en las fases iniciales de contacto e inserción comunitaria (como la prospección en la Barriada El Tinte), permitiendo captar la complejidad de la vida comunitaria sin encorsetarla en etiquetas previas.
- La *observación estructurada* es indispensable en la evaluación de programas conductuales o en el diagnóstico pericial, donde se requiere máxima precisión cuantitativa sobre frecuencias e intensidades.
- **Observación Participante en Educación Social**:
- Es la herramienta emblemática del Educador/a Social en el **medio abierto**. El profesional no se aísla tras un cristal unidireccional; comparte espacios, juegos, asambleas y actividades comunitarias con los menores y familias. Esta cercanía permite reducir la reactividad a medio plazo y acceder a los significados internos de la subcultura barrial, exigiendo una constante **vigilancia epistemológica** para no perder la objetividad técnica.

4.2. Instrumentos Técnicos de Registro Observacional

1. Registros Narrativos y Cualitativos:

- **Notas de Campo**: Anotaciones breves, sintéticas y en tiempo real tomadas sobre el terreno para preservar detalles significativos.
- **Diario de Campo**: Cuaderno de trabajo personal y reflexivo del Educador/a Social en el que se reconstruye la jornada, integrando la descripción fáctica de los hechos, el análisis socioeducativo y las vivencias e impresiones del profesional.
- **Registro Anecdótico**: Descripción incidental y detallada de un episodio conductual significativo e imprevisto (un conflicto violento en el recreo, una revelación espontánea de maltrato), recogiendo de forma literal qué ocurrió, antecedentes y reacciones del entorno.

2. Escalas e Instrumentos Cuantitativos Estructurados:

- **Listas de Control o Cotejo (*Checklists*)**: Inventarios dicotómicos de conductas o rasgos observables donde el profesional señala exclusivamente su **presencia o ausencia** (Sí / No).
- **Escalas de Estimación o Apreciación**: Evalúan el grado, frecuencia o intensidad con que se manifiesta una conducta:
- *Escalas Numéricas*: Asignan valores cuantitativos continuos (ej., 1 a 5).
- *Escalas Gráficas*: Valoración visual a lo largo de un continuo con marcas.
- *Escalas Descriptivas*: Cada nivel de la escala se define mediante indicadores comportamentales explícitos (las más fiables técnicamente).

3. Sistemas de Categorías y Matrices de Interacción:

- Códigos formales cerrados donde cada unidad de conducta se asigna a una categoría alfanumérica en tiempo real, permitiendo análisis secuenciales informatizados.

5. El Informe Educativo y Socioeducativo

5.1. Concepto y Naturaleza Jurídico-Técnica

El **informe educativo o socioeducativo** es un documento técnico, formal, escrito, confidencial y pericial mediante el cual un/a profesional de la Educación Social expone de manera estructurada, rigurosa, comprensible y fundamentada los datos recabados, la metodología evaluativa empleada, los resultados del análisis funcional y sistémico, y el juicio diagnóstico emitido acerca de la situación evolutiva, convivencial y social de un menor o núcleo familiar, concluyendo con una propuesta de intervención, derivación o adopción de medidas (**Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales - CGCEES, 2007**).

Naturaleza y alcance del informe socioeducativo:

- **Carácter de Documento Oficial**: Forma parte del expediente administrativo municipal custodiado en los Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) y en la **Historia Social Única de Andalucía (Ley 9/2016)**.
- **Valor Pericial y Probatorio**: Constituye una prueba documental y técnica fundamental en procedimientos administrativos (decretos de absentismo, planes de tratamiento familiar, expedientes de desprotección) y en procedimientos judiciales ante los Juzgados de Familia o la **Fiscalía de Menores**.
- **Garantías Deontológicas**: Exige el máximo respeto a la veracidad, a la no estigmatización de las personas usuarias, a la prudencia y delimitación de los juicios de valor, y al deber inexcusable de secreto profesional (**artículo 199 del Código Penal**).

5.2. Diversos Tipos de Informe Socioeducativo

En la práctica municipal de los Servicios Sociales y de los programas educativos se diferencian las siguientes modalidades según su finalidad y destinatario:

Tipo de Informe	Finalidad y Momento de Emisión	Destinatario Principal
1. Informe de Valoración Inicial / Diagnóstico	Apertura de caso; análisis integral de la demanda, factores de riesgo y competencias familiares; fundamenta el diseño del PIF.	Equipo interdisciplinar del CSSC, Comisión Técnica.
2. Informe de Seguimiento y Evolución	Monitorización periódica (trimestral o semestral); evaluación del cumplimiento de compromisos y evolución de la conducta.	EMAE, Comisión Municipal de Absentismo, ETF.
3. Informe de Derivación / Propuesta Técnica	Solicitud formal de derivación a un recurso especializado ante la insuficiencia de la atención primaria.	Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), Salud Mental (USMC-IJ).
4. Informe Pericial / Judicial	Respuesta a requerimientos judiciales formales en procesos de custodia, régimen de visitas o responsabilidad penal del menor.	Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Fiscalía de Menores.
5. Informe de Evaluación Final y Cierre	Balance global de resultados tras la consecución de objetivos o derivación definitiva; archivo formal del expediente.	Jefatura de Servicios Sociales, Archivo Municipal.

6. Estructura Técnica del Informe: Objetivos, Método, Resultados y Conclusión

La redacción de un informe socioeducativo de excelencia profesional debe articularse de forma nítida en **cuatro grandes bloques estructurales canónicos**:

```
ESTRUCTURA CANÓNICA DEL INFORME SOCIOEDUCATIVO
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBJETIVOS Y DATOS IDENTIFICATIVOS:                        │
│    · Datos del menor y familia (nombre, fecha nacimiento, domicilio).
│    · Profesional emisor (Educador/a Social, nº colegiado, dependencia).
│    · Institución: Excmo. Ayuntamiento de Utrera - CSSC.      │
│    · Motivo explícito de emisión y objetivos técnicos periciales.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MÉTODO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:                      │
│    · Técnicas aplicadas: Observación en medio natural (aula, domicilio).
│    · Entrevistas familiares sistémicas, genograma, ecomapa.  │
│    · Consulta de sistemas oficiales (SÉNECA, CoheSSión) y coordinación.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. RESULTADOS / ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:                  │
│    · Área escolar (asistencia, rendimiento, adaptación entre iguales).
│    · Área sociofamiliar (estructura, competencias parentales, vivienda).
│    · Área personal / conductual (desarrollo emocional, habilidades sociales)
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:                 │
│    · Juicio diagnóstico técnico fundamentado y pronóstico evolutivo.
│    · Propuesta concreta de medidas, compromisos y derivaciones.
│    · Fecha, lugar (Utrera), firma y sello profesional colegiado.
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.1. Bloque 1: Datos de Identificación y Objetivos

- **Datos Generales**: Identificación completa del menor (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, DNI si dispone, centro educativo y curso en el que está matriculado) y de sus progenitores o tutores legales.
- **Datos del Emisor e Institución**: Nombre del profesional, titulación, número de colegiación profesional en el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (**CoPESA**), adscripción al Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
- **Motivo y Objetivos del Informe**: Se formula de manera transparente por qué se emite el informe (demanda del centro escolar por absentismo, requerimiento de la Comisión Municipal de Absentismo, oficio del Juzgado o seguimiento del Plan Local de Inclusión) y cuál es el objetivo técnico específico que persigue el documento.

6.2. Bloque 2: Método e Instrumentos de Evaluación

En este apartado se detalla el **itinerario metodológico riguroso** seguido para recabar la información, lo que confiere validez científica y pericial al dictamen:

- **Observación Directa en Medio Natural**: Número de sesiones observacionales, lugares (recreos y aulas del IES Ruiz Gijón, domicilio familiar en Barriada El Tinte), instrumentos de registro empleados (notas de campo, escalas de estimación conductual).
- **Entrevistas Individuales y Familiares**: Número y fechas de las entrevistas mantenidas con el menor, con los progenitores juntos y por separado, y entrevistas conjuntas con el equipo docente.
- **Técnicas Sociofamiliares**: Construcción del Genograma trigeneracional y del Ecomapa.
- **Fuentes Documentales Oficiales**: Análisis del historial de asistencia y calificaciones en el sistema de gestión educativa de la Junta de Andalucía (**SÉNECA**) y de los antecedentes convivenciales y prestaciones en el sistema informático de los Servicios Sociales (**CoheSSión**).

6.3. Bloque 3: Resultados y Análisis de la Información

Constituye el cuerpo descriptivo y analítico del informe, debiendo redactarse con lenguaje técnico, objetivo, riguroso y libre de descalificaciones morales. Se organiza en áreas funcionales:

> **1. Área Académica y Escolar**: Análisis pormenorizado de las tasas de asistencia y absentismo (porcentajes de faltas justificadas e injustificadas según la Orden de 19/09/2005), rendimiento en las diferentes áreas curriculares, relación con el profesorado y grado de adaptación al grupo de iguales.

2. Área Familiar y Dinámica Convivencial: Composición de la unidad de convivencia, relaciones afectivas, estilo educativo predominante (Baumrind, Maccoby y Martin), competencias parentales (Barudy y Dantagnan), cumplimiento de normas y rutinas domésticas, situación habitacional y socioeconómica.

3. Área Personal, Social y Comunitaria: Grado de autonomía personal e higiene, desarrollo socioemocional, autoconcepto, uso del tiempo libre y ocio, relaciones en el barrio, vinculación a recursos comunitarios y factores protectores identificados.

6.4. Bloque 4: Conclusión Diagnóstica y Propuesta de Intervención

- **Diagnóstico Socioeducativo:** Juicio técnico integrador donde el profesional sintetiza la situación, explica la funcionalidad del desajuste o del absentismo a la luz del análisis sistémico y funcional, y formula un **pronóstico evolutivo** (qué ocurrirá si no se interviene o si se mantienen las pautas actuales).
- **Propuesta de Intervención y Recomendaciones:** Plan de acción concreto, graduado y realista:
- Propuesta de suscripción o revisión de **Compromisos Educativos o de Convivencia** (Orden de 20 de junio de 2011).
- Medidas de apoyo socioeducativo domiciliario o inclusión en programas de refuerzo escolar de la estrategia **ERACIS+**.
- Derivación técnica, en su caso, al **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)** bajo el Decreto 100/2022 o elevación formal a la **Comisión Provincial de Absentismo y Fiscalía de Menores** en casos de negligencia grave reiterada.
- **Formalización:** Fecha oficial de emisión, lugar (Utrera), firma electrónica del/de la Educador/a Social y visado de la Jefatura de Servicios Sociales.

7. Enfoque Práctico en los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

7.1. Organización Institucional en Utrera

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** centraliza la atención social primaria en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, situado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**. Desde estas dependencias, el/la Educador/a Social emite y tramita informes socioeducativos en constante coordinación intersectorial:

- **Informes del EMAE:** Informes de valoración y propuesta de medidas elevados a la **Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Utrera**, cuya presidencia ostenta la Alcaldía o Concejalía delegada.
- **Informes de Derivación al ETF:** Aplicación rigurosa del instrumento **VALÓRAME** (**Decreto 100/2022**) para fundamentar el tratamiento familiar intensivo en casos de desprotección infantil moderada.

7.2. Intervención en Zonas Desfavorecidas: ERACIS+ en la Barriada El Tinte

En la **Barriada El Tinte**, la observación educativa y los informes adquieren rasgos propios:

- **Observación en las Aulas Socioeducativas del Centro Cívico:** El Educador/a Social registra de manera continua la conducta prosocial, el aprendizaje de hábitos de estudio y la interacción de menores (con especial atención al colectivo de **minoría étnica gitana**).
- **Informes Socioeducativos de Inclusión:** Documentan la superación de situaciones de desvinculación escolar, avalando el mantenimiento de prestaciones sociales vinculadas al cumplimiento de itinerarios formativos familiares.

7.3. Descentralización en las Pedanías: Guadalema, Trajano y Pinzón

La intervención socioeducativa en el medio rural de Utrera exige que los informes recojan las variables singulares de la lejanía geográfica:

- Informes técnicos sobre necesidades de transporte escolar hacia los IES de Utrera.
- Observación directa de las condiciones de socialización de los adolescentes en las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, proponiendo actividades comunitarias que prevengan el aislamiento y el desenganche escolar.

8. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

> **1. Mª Teresa Anguera (1979, 1988, 2003):** Máxima referente científica de la metodología observacional en España; clasificación de diseños observacionales (puntual/seguimiento, uni/multidimensional, individual/diádico).

2. Postic y De Ketele (1992): Obra fundamental *Observar las situaciones educativas*; distinción canónica entre observación evaluativa inicial, procesual y sumativa.

3. Jacob Cohen (1960): Coeficiente **Kappa de Cohen** (κ); mide la concordancia inter-observadores corrigiendo el porcentaje de acuerdo debido al azar.

4. Criterio de excelencia del coeficiente Kappa: Un valor de $\kappa \ge 0,70$ se considera técnicamente aceptable, y $\kappa \ge 0,80$ excelente.

5. Efecto Hawthorne (Reactividad): Modificación involuntaria o artificial de la conducta del sujeto observado derivada del hecho de saberse objeto de observación.

6. Efecto Pigmalión / Rosenthal (1968): Sesgo por las expectativas previas del observador sobre el sujeto, condicionando la percepción y registro del dato.

7. Deriva del Observador (*Observer Drift*): Desviación o relajación progresiva involuntaria en la aplicación de los criterios de codificación a lo largo del tiempo.

8. Condición de los sistemas de categorías: Deben ser obligatoriamente **exhaustivos** y **mutuamente excluyentes (EME)**.

9. Observación Participante: Técnica de inserción del Educador/a Social en el medio natural abierto (calle, barrio) donde el observador comparte actividades con el grupo.

10. Instrumentos narrativos: Notas de campo, diario de campo (reflexivo y longitudinal) y registros anecdóticos (incidentes críticos).

11. Listas de Control (*Checklists*) vs. Escalas de Estimación: Las listas de control evalúan presencia/ausencia dicotómica (Sí/No); las escalas evalúan grado, intensidad o frecuencia continua.

12. El Informe Socioeducativo: Documento técnico, formal, pericial y confidencial emitido por el Educador/a Social con valor probatorio administrativo y judicial.

13. Cuatro bloques estructurales del informe: 1) Objetivos y datos identificativos, 2) Método e instrumentos, 3) Resultados y análisis por áreas, 4) Conclusiones diagnósticas y propuesta.

14. Artículo 199 del Código Penal: Tipifica el delito de revelación de secretos por profesional con penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial.

15. Artículo 18 de la Constitución Española de 1978: Garantiza el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

16. Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD): Regula la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, amparando el tratamiento de datos de menores en servicios sociales.

17. Historia Social Única: Regulada por la **Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía** como expediente documental único por usuario.

18. Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía: Fundamenta el valor técnico pericial de los informes de los Servicios Sociales Comunitarios en situaciones de riesgo.

19. Decreto 100/2022 de la Junta de Andalucía: Regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y la emisión del informe socioeducativo del PTF.

20. Instrumento VALÓRAME: Escala técnica oficial en Andalucía para la valoración de la gravedad de situaciones de riesgo y desprotección infantil.

21. Orden de 19 de septiembre de 2005: Regula los informes técnicos en los protocolos de absentismo escolar en Andalucía (Fase 1, 2 y 3).

22. Sede central de Servicios Sociales en Utrera: **Calle Catalina de Perea, nº 32** (CSSC, EMAE y coordinación del ETF).

23. Presidencia de la Comisión Municipal de Absentismo de Utrera: Ostentada por la **Alcaldía** o concejal/a delegado/a (nunca por el inspector escolar ni el director del centro).

24. Barriada El Tinte (ERACIS+): Área prioritaria de Utrera para observación educativa comunitaria en Aulas Socioeducativas y mediación intercultural.

25. Pedanías agrícolas de Utrera: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón** (atención socioeducativa e informes descentralizados).

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido

```
                    ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 54
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. LA OBSERVACIÓN EDUCATIVA CIENTÍFICA                           │
│    · Características: Sistemática, intencional, objetiva y contrastable.
│    · Control psicométrico: Fiabilidad inter-observador (Kappa de Cohen $\ge$
│      0,70) y Validez ecológica en medio natural.                 │
│    · Sesgos: Reactividad (Hawthorne), Deriva del observador, Pigmalión.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. LA OBSERVACIÓN COMO MÉTODO EVALUATIVO                         │
│    · Funciones: Inicial (Línea Base), Formativa (procesual), Sumativa.
│    · Proceso: Objetivos -> Categorías (EME) -> Muestreo -> Registro.
│    · Diseños (Anguera): Puntual vs. Seguimiento; Uni vs. Multidimensional.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. TIPOLOGÍA E INSTRUMENTOS                                      │
│    · Estructuración: No estructurada (abierta) vs. Estructurada (cerrada).
│    · Participación: No participante vs. Participante (medio abierto).
│    · Instrumentos: Narrativos (Diario de campo, Anecdótico) vs. Cuantitativos
│      (Listas de control Sí/No, Escalas numéricas/descriptivas).  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. EL INFORME EDUCATIVO / SOCIOEDUCATIVO                         │
│    · Naturaleza: Documento formal, técnico, pericial y probatorio.
│    · Límites éticos: Art. 18 CE (intimidad), LOPDGDD 3/2018, Art. 199 CP
│      (secreto profesional). Historia Social Única (Ley 9/2016 Andalucía).
│    · Tipos: Diagnóstico, Seguimiento, Derivación (ETF/Fiscalía), Pericial.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. ESTRUCTURA CANÓNICA EN 4 BLOQUES Y ENFOQUE UTRERA             │
│    · Bloques: 1) Objetivos e Id., 2) Método, 3) Resultados, 4) Conclusiones.
│    · Utrera: CSSC Catalina de Perea 32 (EMAE, ETF Decreto 100/2022).
│    · Áreas locales: ERACIS+ Barriada El Tinte (aulas socioeducativas) y
│      pedanías rurales (Guadalema, Trajano, Pinzón).              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. La trampa sobre el cálculo del Coeficiente Kappa de Cohen:

Pregunta trampa: "¿Por qué se utiliza el coeficiente Kappa de Cohen en lugar del simple porcentaje de acuerdo para medir la fiabilidad de la observación?"

Desarticulación: Porque el porcentaje de acuerdo simple sobreestima la concordancia real, ya que no contempla las coincidencias casuales. **El coeficiente Kappa descuenta explícitamente el porcentaje de acuerdo que cabría esperar por puro azar**. Atribuir a Kappa una medida de "validez" o considerarlo un porcentaje simple es un error habitual en el test.

2. La trampa entre Listas de Control (*Checklists*) y Escalas de Estimación:

Pregunta trampa: "¿Qué instrumento observacional permite cuantificar la intensidad o frecuencia gradual con la que se manifiesta una conducta?"

Desarticulación: **La Escala de Estimación o Apreciación**. Las Listas de Control o Cotejo son exclusivamente **dicotómicas** (registran únicamente la presencia o ausencia: Sí / No), sin admitir gradaciones intermedias de intensidad o frecuencia.

3. La trampa sobre el significado del Efecto Hawthorne:

Pregunta trampa: "¿En qué consiste el Efecto Hawthorne en la observación educativa?"

Desarticulación: Es el fenómeno de **reactividad del sujeto observado**, por el cual una persona modifica su comportamiento natural al saberse observada. No debe confundirse con el Efecto Pigmalión o Rosenthal (que alude al sesgo del observador derivado de sus expectativas subjetivas previas).

4. La trampa sobre los requisitos del sistema de categorías observacionales:

Pregunta trampa: "¿Qué dos condiciones técnicas debe reunir de forma preceptiva un sistema de categorías observacionales estructurado?"

Desarticulación: Debe ser **exhaustivo** (cualquier conducta relevante emitida por el sujeto debe poder asignarse a una categoría) y **mutuamente excluyente (EME)** (cada evento de conducta solo puede clasificarse en una única categoría, sin solapamiento entre ellas).

5. La trampa sobre el carácter del Informe Socioeducativo:

Pregunta trampa: "¿Es el informe socioeducativo emitido por el Educador/a Social un mero documento informativo sin consecuencias vinculantes?"

Desarticulación: **Falso**. El informe socioeducativo es un **documento técnico oficial con valor probatorio y pericial** en vía administrativa y judicial. Puede fundamentar la retirada de custodias, declaraciones de desamparo, incoación de causas

penales por abandono familiar (art. 226 CP) o concesión de recursos del Sistema de Servicios Sociales.

6. La trampa sobre la revelación de datos en el informe socioeducativo:

Pregunta trampa: "¿Puede el Educador/a Social incluir en el informe socioeducativo datos íntimos de la vida conyugal o historial médico no relacionados con el objetivo del informe?"

Desarticulación: **Rotundamente no**. Rige el principio de **pertinencia y minimización de datos** consagrado en el RGPD y en la LOPDGDD 3/2018. Solo pueden consignarse aquellos datos estrictamente indispensables y relevantes para el objetivo técnico del informe. La divulgación de datos irrelevantes lesiona el artículo 18 de la CE y puede constituir delito de revelación de secretos (art. 199 CP).

7. La trampa sobre la estructura del informe: ubicación de las propuestas:

Pregunta trampa: "¿En qué bloque del informe socioeducativo deben recogerse las medidas socioeducativas y derivaciones propuestas: en el método, en los resultados o en la conclusión diagnóstica?"

Desarticulación: En el **Bloque de Conclusión Diagnóstica y Propuesta de Intervención** (cuarto bloque canónico). En el método solo se describen los instrumentos empleados, y en los resultados se exponen los hechos descriptivos y objetivos evaluados.

D. Supuesto Práctico Modal: Modelo Completo de Informe Socioeducativo Tipo en el Ayuntamiento de Utrera

A continuación se transcribe un **modelo real y técnico de Informe Socioeducativo Pericial** emitido por el/la Técnico/a Medio de Educación Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)
ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES, IGUALDAD Y PLAN ERACIS+
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (CSSC)
Calle Catalina de Perea, nº 32

INFORME SOCIOEDUCATIVO

Expediente CoheSSión: UTR-2026/0482-FAM Fecha de emisión: 24/10/2026
Asunto: Valoración Socioeducativa por Absentismo y Conducta Disruptiva
Destinatario: Comisión Municipal de Absentismo Escolar / Fiscalía de Menores

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MENOR Y UNIDAD CONVIVENCIAL
· Nombre y Apellidos del Menor: J.M.R.
· Fecha y Lugar de Nacimiento: 14/03/2013 (13 años), Utrera (Sevilla).
· Domicilio: Calle Pinsapo, Bloque 4, Barriada El Tinte, 41710 Utrera.
· Centro Educativo: IES Ponce de León (Utrera). Curso: 2º de ESO (Grupo C).
· Progenitores:
  - Madre: Dña. R.R.M., 36 años, en situación de desempleo.
  - Padre: D. J.M.S., 38 años, trabajos agrícolas temporales en recolección.
· Composición Familiar: Núcleo biparental con 3 hijos menores (J.M.R. de 13 años, M.R. de 9 años escolarizada en CEIP Álvarez Quintero, y A.R. de 4 años).

2. PROFESIONAL EMISOR E INSTITUCIÓN
· Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
· Colegiado/a nº 1482 del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA).
· Adscripción: Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32), adscrito al Equipo Municipal de Atención al Absentismo (EMAE).

3. MOTIVO DEL INFORME Y OBJETIVOS TÉCNICOS
El presente informe se emite a solicitud de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar tras derivación formal efectuada por la Jefatura de Estudios del IES Ponce de León en el marco de la Fase 2 de la Orden de 19 de septiembre de 2005.
· Objetivo Técnico: Evaluar de forma integral la dinámica sociofamiliar y académica de J.M.R., determinar las causas funcionales del absentismo selectivo y de las conductas disruptivas registradas, y proponer un plan de intervención socioeducativa en medio abierto y comunitario.

4. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS EVALUATIVOS EMPLEADOS
Las actuaciones se desarrollaron entre el 15/09/2026 y el 20/10/2026:
a) Observación Directa en Medio Natural:
   - 4 sesiones de observación participante en el aula y patio del IES Ponce de León (registro de interacción con iguales mediante escala descriptiva).
   - 3 visitas a domicilio en la Barriada El Tinte durante el horario de tareas.
   - 2 sesiones de observación en el Aula Socioeducativa de ERACIS+ (Centro Cívico).
b) Entrevistas Semiestructuradas y Sistémicas:
   - 2 entrevistas individuales con el menor J.M.R. en sede del CSSC.
   - 2 entrevistas con la madre y 1 con ambos progenitores en el domicilio.
   - 2 sesiones de coordinación técnica con la tutora y la orientadora del IES.
c) Instrumentos Técnicos Específicos:
   - Elaboración del Genograma Familiar trigeneracional y del Ecomapa relacional.
   - Aplicación de la Escala de Detección de Riesgo Infantil (VALÓRAME).
d) Análisis Documental:
   - Consulta del historial de asistencias e incidencias en sistema SÉNECA.
   - Revisión de antecedentes sociales en el sistema CoheSSión.

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO POR ÁREAS
A) Área Escolar:
En el sistema SÉNECA consta un 28% de faltas injustificadas en el primer mes lectivo (concentradas los lunes a primera hora y viernes completos). Se detecta desfase curricular en lectoescritura y matemáticas. En el aula, el menor adopta conductas oposicionistas ante tareas complejas, buscando la expulsión al pasillo como mecanismo de escape/evitación de la frustración académica. Con iguales muestra liderazgo informal en conductas de desobediencia.
B) Área Familiar y Dinámica de Convivencia:
Familia perteneciente a la minoría étnica gitana, arraigada en la Barriada El Tinte. El estilo educativo parental predominante es permisivo-indulgente con pautas inconsistentes: la madre desiste en la imposición de límites para evitar los gritos del menor, cediendo el uso continuado de dispositivos móviles. El padre pasa largas jornadas en faenas del campo, delegando la crianza en la madre sin pautas compartidas. La vivienda reúne condiciones básicas de habitabilidad.
C) Área Personal y Social:
J.M.R. presenta adecuadas capacidades cognitivas y buen desarrollo físico, pero baja tolerancia a la frustración y escasas habilidades de autorregulación emocional. En su tiempo libre permanece en la vía pública sin supervisión adulta. Se identifica como factor protector su motivación hacia los deportes colectivos y el afecto positivo presente en el núcleo familiar.

6. CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA SOCIOEDUCATIVA
Se dictamina que J.M.R. se encuentra en una situación de RIESGO SOCIAL Y DESAJUSTE SOCIOEDUCATIVO MODERADO (Decreto 100/2022 y escala VALÓRAME), manifestado en absentismo escolar selectivo cronificado y conductas disruptivas de escape. Dicha conducta no responde a una patología individual, sino a la interacción entre un desfase curricular no adaptado en el IES Ponce de León y un patrón parental de inconsistencia de límites en el hogar, donde la ausencia de rutinas cronifica la permanencia del menor en la calle. Pronóstico favorable supeditado a intervención conductual coordinada centro-familia.

7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Se propone a la Comisión Municipal de Absentismo el siguiente plan de acción:

```
1. Formalización de un Compromiso Educativo y de Convivencia (Orden 20/06/2011)
   en el IES Ponce de León, con adaptación curricular de tareas y tutoría de apoyo.
2. Inclusión obligatoria del menor en el Aula Socioeducativa de ERACIS+ en el
   Centro Cívico de El Tinte (apoyo escolar vespertino y economía de fichas).
3. Derivación de los progenitores al Taller Municipal de Parentalidad Positiva del
   CSSC (calle Catalina de Perea, 32) para entrenamiento en límites conductuales.
4. Inclusión del menor en las Escuelas Deportivas Municipales de Utrera.
5. Mantenimiento del expediente en Fase 2 (EMAE) con seguimiento quincenal,
   desaconsejando en este momento la remisión a Fiscalía de Menores al existir
   compromiso explícito de colaboración familiar.

En Utrera, a 24 de octubre de 2026.
Firmado digitalmente:
El/La Técnico/a Medio de Educación Social (A2)
Colegiado/a nº 1482 CoPESA — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
Visado: Jefatura del Centro de Servicios Sociales Comunitarios (Catalina de Perea, 32)
```

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

Normativa Internacional, Estatal y Autonómica

- **Constitución Española de 1978** (*BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978*): Artículos 18, 27 y 39.
- **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor** (*BOE nº 15, de 17 de enero de 1996*).
- **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)** (*BOE nº 294, de 6 de diciembre de 2018*).
- **Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD)**, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales.
- **Código Penal de España** (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre): Artículos 199 (secreto profesional) y 226 (abandono de familia).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía** (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*): Historia Social Única.
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía (*BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022*).
- **Orden de 19 de septiembre de 2005**, de la Consejería de Educación, por la que se desarrolla el Plan Integral para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar (*BOJA nº 202, de 17 de octubre de 2005*).
- **Orden de 20 de junio de 2011**, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (*BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011*).

Bibliografía Doctrinal y Científica de Referencia

- **Anguera, M. T. (1988).** *Observación en la escuela*. Graó.
- **Anguera, M. T. (2003).** *La observación pedagógica*. En R. Fernández-Ballesteros (Dir.), *Evaluación psicológica: Conceptos, métodos y estudio de casos*. Pirámide.
- **Cohen, J. (1960).** *A coefficient of agreement for nominal scales*. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.
- **Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018).** *Research Methods in Education* (8ª ed.). Routledge.
- **Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). (2007).** *Documentos profesionalizadores: Definición de Educación Social, Código Deontológico y Catálogo de Competencias*. CGCEES.
- **Fernández-Ballesteros, R. (Dir.). (2014).** *Evaluación psicológica: Conceptos, métodos y estudio de casos* (2ª ed.). Pirámide.
- **Postic, M., & De Ketele, J.-M. (1992).** *Observar las situaciones educativas*. Narcea.
- **Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968).** *Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development*. Holt, Rinehart and Winston.
- **Silva, F. (Coord.). (1995).** *Evaluación conductual y pedagogía*. Pirámide.
- **Suárez, A. (2011).** *El informe social y el informe socioeducativo: Criterios técnicos de elaboración y garantías periciales*. Dykinson.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 55 - Específico

Tema 55: Estimulación temprana. Funciones de la estimulación temprana. Áreas de intervención en la estimulación. Elaboración de los programas de estimulación temprana

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) **Oferta de Empleo Público:** Consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026) **Bloque:** Materias Específicas (Tema 55)

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Legal

Los primeros años de la vida humana constituyen la etapa de mayor vulnerabilidad, pero también de máxima oportunidad para el desarrollo del potencial biopsicosocial del individuo. Lejos de concebirse como una fase de maduración meramente pasiva, las neurociencias, la psicología evolutiva y la Pedagogía Social han evidenciado que la interacción temprana entre la dotación biológica del lactante y la calidad de los estímulos afectivos, cognitivos, sensoriales y lingüísticos provistos por el ambiente modela de forma irreversible la arquitectura cerebral del ser humano.

Históricamente conocida bajo la denominación de "estimulación precoz", la disciplina ha experimentado una profunda evolución paradigmática: ha transitado desde un enfoque médico-rehabilitador, centrado de manera casi exclusiva en el déficit del menor en sesiones clínicas artificiales, hacia el modelo integral y biopsicosocial de la **Atención Temprana**, formalizado canónicamente en el **Libro Blanco de la Atención Temprana** (**Grupo de Atención Temprana - GAT, 2000**) y consagrado legislativamente en la comunidad autónoma mediante la histórica **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía.**

En el ámbito competencial de la Administración Local, y específicamente en el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) desempeña un rol preventivo, comunitario y sociofamiliar de primer orden. Desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**, en estrecha colaboración con el **Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera**, con la red de **Escuelas Infantiles (0 a 3 años)**, con los programas de la estrategia **ERACIS+ en la Barriada El Tinte** y con los dispositivos descentralizados en las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, el/la Educador/a Social interviene de forma directa en la detección precoz de situaciones de **riesgo psico-socio-ambiental**, en el empoderamiento de familias vulnerables para enriquecer los entornos de crianza y en la articulación de respuestas inclusivas en el medio natural.

Marco Legal y Normativo Fundamental

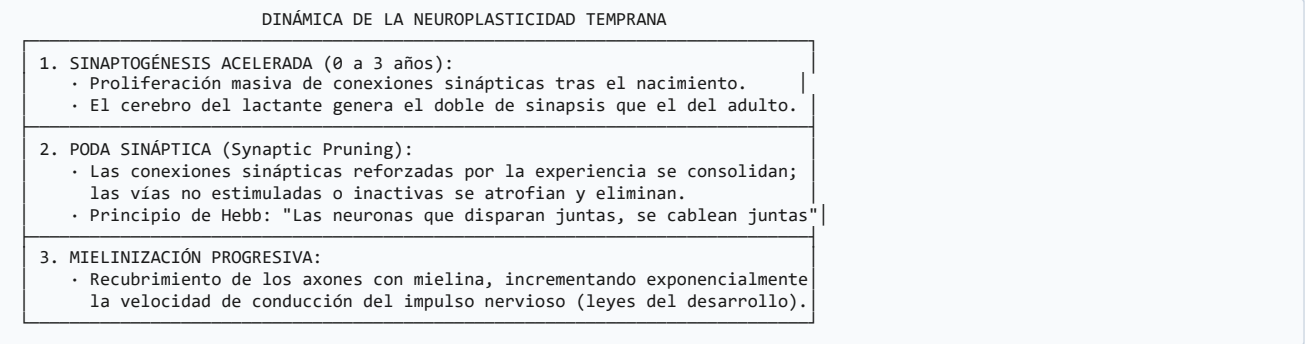
- **Constitución Española de 1978**: El **artículo 27 de la CE** consagra el derecho fundamental a la educación; el **artículo 39 de la CE** encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia y de los menores; y el **artículo 49 de la CE** (reformulado en su redacción histórica de 2024) consagra el mandato a los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la autonomía personal, la inclusión social y la atención integral de las personas con discapacidad en entornos accesibles y con enfoque de derechos humanos.
- **Ley Orgánica 2/2006 (LOE), modificada por la LOMLOE 3/2020**: Sus artículos 12 a 15 regulan la **Educación Infantil (0-3 y 3-6 años)** como una etapa educativa única con identidad propia y carácter voluntario, enfatizando la detección precoz y la atención temprana a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
- **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía**: Norma de vanguardia que eleva la atención temprana a la categoría de **derecho subjetivo universal y gratuito** para toda la población infantil de 0 a 6 años residente en Andalucía, regulando las **Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT)** en el sistema sanitario y la red de **Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT).**
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, y **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.**

- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, que regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y la protección ante situaciones de riesgo o desprotección moderada en la primera infancia.

2. Fundamentos Neurobiológicos y del Desarrollo Humano

2.1. Plasticidad Cerebral y Sinaptogénesis

El fundamento neurobiológico incontestable de la estimulación temprana descansa en el fenómeno de la **plasticidad cerebral o neuroplasticidad**: la extraordinaria capacidad que posee el sistema nervioso central en las primeras etapas de la vida para modificar su estructura anatómica y su organización funcional como respuesta directa a los estímulos del medio ambiente, al aprendizaje y a las experiencias vividas (**Kandel, Schwartz y Jessell, 2012**).



Durante los tres primeros años de vida se produce un ritmo de desarrollo cerebral irrepetible en cualquier otra fase del ciclo vital. Sin embargo, este proceso está regido por el principio epigenético: los genes establecen el mapa o plano general del desarrollo neural, pero son **las experiencias relacionales y ambientales las que determinan qué circuitos se consolidan y cuáles desaparecen.**

2.2. Periodos Críticos vs. Periodos Sensibles

La neurobiología evolutiva distingue dos conceptos cronológicos esenciales:

- **Periodo Crítico**: Ventana temporal biológica estricta e inflexible durante la cual un determinado circuito neuronal requiere necesariamente recibir estímulos ambientales específicos para consolidar una función básica; si el estímulo no se produce en dicho lapso, la función jamás podrá adquirirse con normalidad (ej., desarrollo de la corteza visual binocular demostrado por **Hubel y Wiesel, 1970**).
- **Periodo Sensible**: Franja temporal más amplia, maleable y flexible en la que el cerebro es extraordinariamente receptivo y permeable a ciertos aprendizajes complejos (como la adquisición del lenguaje natural o la formación de los vínculos primarios de apego), siendo el aprendizaje mucho más fluido y eficaz que en etapas adultas, aunque no imposible fuera de él (**Eric Lenneberg, 1967**).

2.3. Deprivación Afectiva, Estrés Tóxico y Ambiente Enriquecido

La ausencia de estimulación o la vivencia de adversidades tempranas produce alteraciones neuroanatómicas demostradas:

- **Estudios de René Spitz (1945) sobre Hospitalismo y Depresión Anaclítica**: Demostraron empíricamente que lactantes institucionalizados que recibían cuidados médicos y nutricionales higiénicos impecables, pero carecían de estimulación afectiva, contacto físico y mirada cálida, sufrían un severo retraso psicomotor, apatía, atrofia del sistema inmunológico e incluso la muerte.
- **Experimentos de Harry Harlow (1958)** con crías de macaco rhesus: Demostraron la primacía de la necesidad biológica de apego, calidez y contacto corporal ("confort del contacto") sobre la mera provisión de alimento.
- **Estrés Tóxico en la Infancia (Shonkoff et al., 2012)**: La exposición prolongada a negligencia, violencia intrafamiliar o pobreza extrema sin el amortiguador de un adulto protector hiperactiva el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA), liberando niveles lesivos de cortisol que dañan la microestructura del hipocampo (memoria) y de la corteza prefrontal (autorregulación).

3. Funciones de la Estimulación Temprana

El **Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2000)** y la **Ley 1/2023 de Andalucía** estructuran las funciones de la estimulación e intervención temprana en tres niveles preventivos universales, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud (OMS):

```
                    NIVELES DE PREVENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PREVENCIÓN PRIMARIA (Universal - Población General):                 │
│ · Promoción de la salud materno-infantil, planificación familiar.   │
│ · Fomento de la parentalidad positiva y apego seguro en el medio comunitario.
│ · Erradicación de tóxicos en el embarazo (Síndrome Alcohólico Fetal).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PREVENCIÓN SECUNDARIA (Detección Precoz en Poblaciones de Riesgo):  │
│ · Cribados neonatales y pediátricos de desarrollo (Haizea-Llevant, Denver).
│ · Identificación de Riesgo Biológico (prematuridad, anoxia neonatal).
│ · Identificación de Riesgo Psico-Socio-Ambiental (negligencia, exclusión).
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PREVENCIÓN TERCIARIA (Intervención Especializada ante Trastorno Instaurado):
│ · Tratamiento interdisciplinar directo al menor, a la familia y al entorno.
│ · Minimización de secuelas, optimización de potenciales y adaptación escolar
│ · Prevención de desajustes secundarios y empoderamiento familiar en el CAIT.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Tipología de Población Destinataria según Factores de Riesgo

La estimulación temprana atiende a tres colectivos diferenciados de niños y niñas de 0 a 6 años:

1. Menores con Trastorno del Desarrollo Confirmado: Aquellos que presentan una alteración diagnosticada de carácter transitorio o permanente en su desarrollo motor, sensorial, cognitivo, comunicativo o socioafectivo (parálisis cerebral, síndrome de Down, espina bífida, sordoceguera, trastorno del espectro autista - TEA).

2. Menores con Riesgo Biológico: Niños y niñas que durante el periodo pre, peri o posnatal han estado sometidos a situaciones que incrementan la probabilidad de presentar alteraciones en el neurodesarrollo: gran prematuridad (edad gestacional inferior a 32 semanas), muy bajo peso al nacer (<1.500 gramos), anoxia o asfixia perinatal, convulsiones neonatales o infecciones del sistema nervioso central (meningitis).

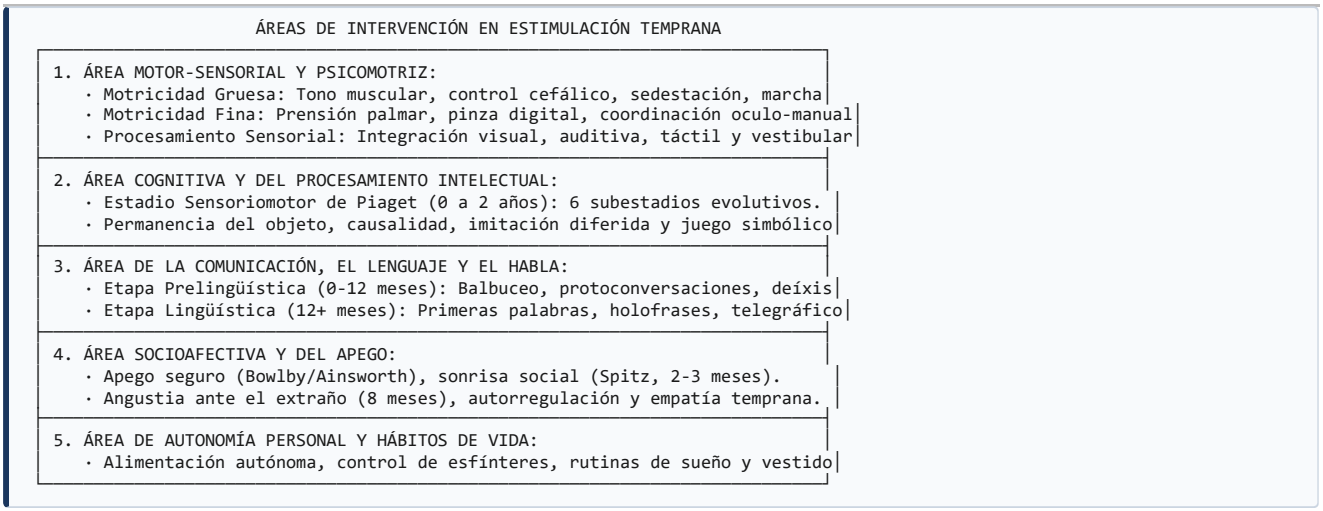
3. Menores con Riesgo Psico-Socio-Ambiental: Lactantes que viven en condiciones sociales, familiares o culturales desfavorables que amenazan su adecuado desarrollo evolutivo: extrema pobreza y privación material, progenitores con drogodependencias o trastornos mentales graves no compensados, negligencia en cuidados básicos, violencia vicaria o dinámicas de desestructuración familiar. **Este colectivo constituye el foco predilecto de intervención del/de la Educador/a Social en los Servicios Sociales de Utrera.**

3.2. Funciones Complementarias de la Estimulación Temprana

- **Función Facilitadora y de Andamiaje**: Provisión de experiencias y mediaciones estructuradas (**Vygotsky, Bruner**) que permiten al menor alcanzar hitos evolutivos que no lograría de manera espontánea.
- **Función de Empoderamiento y Soporte Familiar**: Acompañar el impacto emocional tras el diagnóstico, transformar la culpa en competencia parental y capacitar a madres y padres para que conviertan las rutinas diarias del hogar en oportunidades continuas de estimulación natural (**Robin McWilliam, 2010**).
- **Función de Inclusión y Coordinación Ecológica**: Articulación de redes entre salud, educación y servicios sociales, asesorando a las Escuelas Infantiles en las adaptaciones de acceso al currículo.

4. Áreas de Intervención en la Estimulación Temprana

El desarrollo infantil es un proceso holístico, unitario e interdependiente. Sin embargo, para su evaluación metodológica y programación técnica, se estructura en **cinco áreas funcionales interconectadas**:



4.1. Área Motor-Sensorial y Psicomotriz

1. Leyes del Desarrollo Psicomotor:

- **Ley Céfalo-Caudal:** El control y la maduración muscular progresan desde la cabeza hacia los pies (el menor controla primero el cuello y la cabeza, luego el tronco, y finalmente las extremidades inferiores para caminar).
- **Ley Próximo-Distal:** El control muscular progresa desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades periféricas (controla antes los hombros y brazos que los dedos de las manos).

2. Hitos de la Motricidad Gruesa:

- *0-3 meses*: Sostén cefálico estable en decúbito prono.
- *6 meses*: Sedestación con apoyo (trípode) y volteo intencional.
- *8-9 meses*: Sedestación autónoma estable y gateo coordinado.
- *10-12 meses*: Bipedestación con apoyos y marcha guiada.
- *12-15 meses*: Marcha autónoma independiente.

3. Motricidad Fina y Manipulación:

- Evolución desde el reflejo involuntario de prensión palmar (*grasping reflex*) hacia la prensión voluntaria en pinza inferior (9 meses) y **pinza digital superior o fina** (índice-pulgar a los 12 meses), permitiendo la manipulación de objetos y el uso de instrumentos.

4. Integración Sensorial (Jean Ayres, 1979):

- Estimulación y modulación del sistema táctil, vestibular (equilibrio y movimiento) y propioceptivo (conciencia corporal).

4.2. Área Cognitiva: El Periodo Sensoriomotor de Jean Piaget (0 a 2 Años)

Jean Piaget (1936) demostró que la inteligencia en los dos primeros años de vida no es conceptual ni abstracta, sino puramente práctica, sensoriomotora y ligada a la acción inmediata. Se estructura en **seis subestadios canónicos:**

1. *Subestadio 1 (0-1 mes): Ejercicio de los reflejos innatos* (succión, prensión).

2. *Subestadio 2 (1-4 meses): Reacciones circulares primarias* (repetición de conductas casuales placenteras centradas en el propio cuerpo: chuparse el pulgar).

3. *Subestadio 3 (4-8 meses): Reacciones circulares secundarias* (repetición de acciones dirigidas al exterior para mantener espectáculos interesantes: sacudir un sonajero).

> **4.** *Subestadio 4 (8-12 meses): Coordinación de esquemas secundarios* (conducta intencional orientada a metas; apartar un cojín para coger un juguete oculto; inicio de la **permanencia del objeto**).

5. *Subestadio 5 (12-18 meses): Reacciones circulares terciarias* (experimentación activa y variación sistemática de conductas para ver qué sucede: ensayo y error, tirar objetos desde diferentes alturas).

6. *Subestadio 6 (18-24 meses): Invención de nuevos medios mediante combinaciones mentales* (tránsito a la representación simbólica; comprensión súbita o *insight*; inicio de la permanencia del objeto total y de la imitación

diferida).

4.3. Área de la Comunicación y el Lenguaje

- **Etapa Prelingüística (0 a 12 meses)**:
- *0-2 meses*: Llanto diferenciado (hambre, dolor, sueño) y vocalizaciones reflejas.
- *3-6 meses*: Balbuceo inicial y arrullos (*cooing*); aparición de las **protoconversaciones** (turnos de intercambio de miradas y sonidos entre la madre y el bebé).
- *8-10 meses*: Balbuceo canónico repetitivo ("ba-ba", "ma-ma") y desarrollo de la **atención conjunta (*joint attention*) (Jerome Bruner, 1983)**. Gestos protoimperativos (señalar para pedir un objeto) y protodeclarativos (señalar para compartir la atención y el interés con el adulto).
- **Etapa Lingüística (a partir de los 12 meses)**:
- *12-18 meses*: Primeras palabras con valor de frase completa (**holofrases**; ej., "agua" para expresar "quiero agua").
- *18-24 meses*: **Habla telegráfica** y combinación de dos palabras ("papá ven", "nene pan"); explosión léxica (aumento de 50 a más de 200 palabras).

4.4. Área Socioafectiva y del Vínculo de Apego

- La estimulación temprana se cimenta en la **Teoría del Apego de John Bowlby y Mary Ainsworth**:
- Aparición de la **sonrisa social (2-3 meses)** descrita por **René Spitz** como primer organizador psíquico.
- Aparición de la **angustia de separación y miedo a los extraños (8 meses)** (segundo organizador psíquico de Spitz), que confirma que el menor ha discriminado la figura principal de apego.
- La presencia de un **apego seguro** proporciona la base segura (*secure base*) desde la cual el niño se aventura a explorar el entorno físico y cognitivo.

4.5. Área de Autonomía Personal y Hábitos de Vida Diaria

- Adquisición de pautas de autorregulación biológica y autocuidado: transición de la lactancia a la cuchara y sólidos; adquisición del control de esfínteres (alcanzado de forma madurativa general entre los 24 y 36 meses); lavado de manos; colaboración en el vestido; respeto de rutinas de descanso nocturno estructurado.

---

5. Elaboración de los Programas de Estimulación Temprana

El diseño e implantación de un programa de estimulación temprana debe alejarse de la mera repetición mecánica de ejercicios y articularse conforme a un **proceso metodológico sistemático en cuatro fases interconectadas**:

```
                FASES METODOLÓGICAS DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 1: DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y EVALUACIÓN INTERDISCIPLINAR:         │
│ · Cribado en Pediatría / Escuela Infantil / Servicios Sociales.      │
│ · Derivación a la Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT - Ley 1/2023).│
│ · Evaluación global con escalas estandarizadas (Bayley, Brunet-Lézine).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 2: DISEÑO DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCIÓN (PII):       │
│ · Formulación de metas operativas jerarquizadas y centradas en la familia.│
│ · Selección de estrategias basadas en rutinas naturales (Robin McWilliam).│
│ · Planificación de sesiones y adaptación del entorno (juego, materiales).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 3: EJECUCIÓN Y MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA:                        │
│ · El juego como principio pedagógico vertebrador indispensable.      │
│ · Coaching y modelado parental: empoderamiento de la familia en el hogar.│
│ · Coordinación regular con la Escuela Infantil (0-3 años).           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 4: EVALUACIÓN CONTINUA, SEGUIMIENTO Y TRANSICIÓN:               │
│ · Evaluación trimestral de progresos y reajuste del PII.             │
│ · Protocolo de Transición a la Escuela a los 3 o 6 años con el EOE.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.1. Fase 1: Detección, Derivación y Evaluación Interdisciplinar

1. Instrumentos de Cribado y Detección Temprana:

- **Escala Haizea-Llevant (0 a 5 años)**: Instrumento de cribado canónico en atención primaria de salud en España, que evalúa desarrollo postural, manipulativo, comunicativo y socialización mediante una gráfica de percentiles de adquisición.
- **Test de Denver (DDST)**: Evalúa motricidad gruesa, fina, lenguaje y área personal-social.

2. Escalas Diagnósticas de Desarrollo Infantil:

- **Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (BSID-III)**: Patrón de referencia internacional; evalúa escalas cognitiva, motora, del lenguaje, socioemocional y conducta adaptativa de 1 a 42 meses.
- **Escala de Brunet-Lézine Revisada (BLR)**: Evalúa control postural, coordinación oculo-motriz, lenguaje y sociabilidad (0 a 30 meses).
- **Inventario de Desarrollo Battelle**: Evalúa 5 áreas y proporciona cociente de desarrollo (0 a 8 años).

5.2. Fase 2: Diseño del Plan Individualizado de Intervención (PII)

- Conforme a la **Ley 1/2023 de Andalucía**, la intervención se formaliza a través del **Plan Individualizado de Intervención (PII)** emitido por el CAIT:
- **Metas centradas en la familia**: Superación del modelo técnico centrado en el terapeuta. Se aplica el **Modelo Basado en Rutinas de Robin McWilliam (2010)**: los objetivos no se redactan como ejercicios de mesa (*"hacer torres de 4 cubos"*), sino incardinados en las rutinas reales de la familia (*"que el niño coopere en la hora del baño emitiendo sonidos y sosteniendo la esponja"*).
- **Materiales y Entornos Estimulantes**:
- **Cesta de los Tesoros (Elinor Goldschmied, 6 a 12 meses)**: Cesto con objetos cotidianos de materiales naturales (madera, metal, tela, cuero; nunca plástico), para estimular los cinco sentidos y la exploración heurística libre.
- **Juego Heurístico (12 a 24 meses)**: Exploración combinatoria y clasificación de objetos diversos en bolsas de tela.
- **Salas de Estimulación Multisensorial (Snoezelen)**: Entornos inmersivos controlados con fibra óptica, tubos de burbujas, música y aromaterapia para modular estados emocionales y sensoriales.

5.3. Fase 3: Ejecución y Principios Metodológicos Fundamentales

- **El Juego como Motor Absoluto**: El juego no es una recompensa ni una pausa; es la actividad vital a través de la cual el niño explora el mundo, ensaya roles, elabora angustias y construye esquemas cognitivos.
- **Respeto a los Ritmos y Necesidades Biológicas**: Jamás sobrestimular ni forzar respuestas en estados de fatiga o irritación; evitar la saturación sensorial.
- **Intervención en el Medio Natural**: Las sesiones de estimulación deben trasladarse preferentemente al hogar, a la guardería y a los parques, empoderando a las familias mediante modelado directo.

5.4. Fase 4: Evaluación y Protocolo de Transición Escolar

- La evaluación debe ser procesual, continua y formativa.
- A los 3 años (incorporación al 2º ciclo de Educación Infantil en CEIP) o a los 6 años (tránsito a Primaria), se activa el **Protocolo de Transición Intersectorial de Andalucía**: reunión técnica obligatoria entre el CAIT, los Servicios Sociales Comunitarios y el **Equipo de Orientación Educativa (EOE)** especializado de la Consejería de Desarrollo Educativo, garantizando el traspaso del informe psicopedagógico y la asignación inmediata de recursos de apoyo (PT, AL, monitor escolar).

6. El/La Educador/a Social en la Atención Temprana Municipal

En la Administración Local, el/la Educador/a Social no compite ni invade las funciones de los terapeutas clínicos del CAIT (fisioterapeutas, logopedas o psicólogos sanitarios). Su identidad profesional y su aportación nuclear residen en la **dimensión socioeducativa, comunitaria y familiar en el medio natural**:

- **Detección y Captación Activa del Riesgo Socioambiental**: Identificar precozmente en barrios desfavorecidos o en infraviviendas situaciones de deprivación sensorial y afectiva grave antes de que se produzca una lesión en el neurodesarrollo.
- **Coaching Parental y Modelado en el Hogar**: Acudir al domicilio familiar para enseñar a madres y padres jóvenes o con escasas habilidades a hablar a sus hijos, sostener la mirada, jugar en el suelo, eliminar el uso de pantallas digitales antes de los 3 años y establecer rutinas estables de sueño y alimentación.
- **Acompañamiento a Recursos Especializados**: Derivar y acompañar físicamente a familias reticentes, desestructuradas o pertenecientes a minorías étnicas hasta el CAIT de Utrera, derribando prejuicios y desconfianzas institucionales.

- **Dinamización de Grupos de Crianza Positiva:** Coordinar talleres grupales para familias con bebés en centros cívicos o de servicios sociales.

7. Enfoque Práctico en los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

7.1. Estructura y Dependencias Centrales

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** centraliza su dispositivo socioeducativo en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, situado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**. Desde estas dependencias se articula la coordinación interinstitucional con la red de atención temprana:

- **Coordinación con el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera:** Reuniones técnicas bimensuales para el seguimiento conjunto de menores empadronados en Utrera con riesgo socioambiental derivado del CSSC o con PII en ejecución.
- **Coordinación con el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF):** Aplicación del instrumento **VALÓRAME** (**Decreto 100/2022**) cuando el retraso del desarrollo en lactantes se asocia a negligencia o desprotección moderada en el núcleo convivencial.

7.2. Intervención en Zonas Desfavorecidas: ERACIS+ en la Barriada El Tinte

En la **Barriada El Tinte**, clasificada como zona prioritaria de transformación social de Utrera:

- **Espacio Socioeducativo de Primera Infancia (0 a 3 años):** Dinamizado en el Centro Cívico de El Tinte por el/la Educador/a Social en el marco de la estrategia **ERACIS+**:
- Talleres de estimulación sensorial mediante cestas de tesoros y juegos heurísticos.
- Formación a madres jóvenes de **minoría étnica gitana** en pautas de estimulación temprana del lenguaje oral, desmitificando el uso del teléfono móvil o la televisión como "chupete digital" para calmar a los bebés.
- Vinculación obligatoria de los lactantes a las revisiones del Programa de Salud Infantil y Vacunaciones del Centro de Salud Utrera-Sur.

7.3. Coordinación con la Red de Escuelas Infantiles de Utrera

El Educador/a Social actúa como nexo de detección temprana y enlace familiar con los centros de primer ciclo de infantil (0-3 años) del municipio:

- **Escuelas Infantiles (0-3 años) de Utrera:** EI La Muela, EI Los Remedios, EI Baleares, EI El Olivo, entre otras.
- Establecimiento de canales de comunicación directos para la derivación inmediata a la UAIT de lactantes que muestren señales tempranas de autismo (ausencia de sonrisa social, no contacto ocular a los 6 meses, falta de respuesta al nombre o ausencia de señalamiento deíctico a los 12 meses).

7.4. Descentralización en las Pedanías: Guadalema, Trajano y Pinzón

La dispersión rural de Utrera exige una atención itinerante:

- Visitas domiciliarias quincenales del Educador/a Social a las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón.**
- Asesoramiento y entrega de kits de materiales de estimulación temprana (juegos de madera, libros de texturas) a familias en situación de aislamiento territorial, garantizando que los menores con dificultades reciban las mismas oportunidades de estimulación y acceso al CAIT de Utrera sin discriminación por residencia.

8. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

1. Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2000): Documento fundacional canónico en España; define la atención temprana de 0 a 6 años, centrada en el niño, la familia y el entorno.

2. Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía: Regula la atención temprana en Andalucía como **derecho subjetivo universal y gratuito**; crea los CAIT y las UAIT.

3. Población diana de la Atención Temprana: Niños y niñas de **0 a 6 años** con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos.

4. Tres grupos de población atendida: 1) Con trastorno confirmado, 2) Con riesgo biológico (prematuridad, bajo peso), y 3) Con riesgo psico-socio-ambiental (negligencia, exclusión).

5. Plasticidad cerebral: Capacidad del sistema nervioso para reorganizar su estructura y función en respuesta a estímulos y experiencias ambientales.

6. Periodo Crítico vs. Periodo Sensible: El periodo crítico es una ventana estricta e irreversible (Hubel y Wiesel); el sensible es flexible y permeable al aprendizaje óptimo (Lenneberg).

7. René Spitz (1945): Estudios sobre **hospitalismo** y **depresión anaclítica**; demostró la atrofia y mortalidad infantil producida por la deprivación afectiva.

8. Harry Harlow (1958): Experimentos con macacos rhesus; primacía biológica del afecto y "confort del contacto" sobre el alimento.

9. Tres niveles preventivos (OMS y Libro Blanco): Primaria (universal y comunitaria), Secundaria (detección precoz en poblaciones de riesgo) y Terciaria (intervención directa sobre el trastorno).

10. Jean Piaget (1936): Periodo **Sensoriomotor (0 a 2 años)**; dividido en **seis subestadios**; adquisición de la **permanencia del objeto**.

11. Subestadio 4 de Piaget (8-12 meses): Coordinación de esquemas secundarios; aparición de la conducta intencional y búsqueda de objetos ocultos.

12. Leyes del desarrollo psicomotor: **Ley Céfalo-Caudal** (de la cabeza a los pies) y **Ley Próximo-Distal** (del centro del cuerpo hacia la periferia).

13. Pinza digital superior (fina): Hito manipulativo que se adquiere en torno a los **12 meses** de edad (oposición índice-pulgar).

14. Jerome Bruner (1983): Concepto de **atención conjunta (*joint attention*)** y protoconversaciones tempranas como base de la adquisición lingüística.

15. Holofrase: Palabra única utilizada en la etapa lingüística temprana (12 a 18 meses) con el significado y valor sintáctico de una frase completa.

16. Organizadores psíquicos de René Spitz: Sonrisa social (2-3 meses, 1er organizador); Angustia de separación y miedo a extraños (8 meses, 2º organizador).

17. Escala Haizea-Llevant (0 a 5 años): Instrumento español canónico de cribado rápido en atención primaria de salud.

18. Escalas Bayley (BSID-III): Escala diagnóstica de desarrollo infantil de 1 a 42 meses considerada el patrón de referencia internacional.

19. Robin McWilliam (2010): Modelo de **Intervención Basada en Rutinas** en el entorno natural, frente al modelo clínico tradicional de mesa.

20. Elinor Goldschmied: Creadora de la **Cesta de los Tesoros** (6 a 12 meses) y del **Juego Heurístico** (12 a 24 meses) con materiales cotidianos no plásticos.

21. Salas Snoezelen: Espacios de estimulación multisensorial inmersiva y controlada.

22. Artículo 49 de la Constitución Española: Reformado en 2024 para consagrar los derechos, autonomía e inclusión integral de las personas con discapacidad.

23. Sede central de Servicios Sociales en Utrera: **Calle Catalina de Perea, nº 32** (CSSC, EMAE y coordinación del ETF).

24. Dispositivo especializado en Utrera: Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera.

25. Área prioritaria ERACIS+ en Utrera: **Barriada El Tinte** (aulas socioeducativas, talleres de crianza y estimulación temprana comunitaria).

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido

```
                    ESQUEMA SINÓPTICO: TEMA 55
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. FUNDAMENTOS Y MARCO NORMATIVO                             │
│    · Concepto: Libro Blanco (GAT, 2000), 0-6 años, niño-familia-entorno.
│    · Neurobiología: Plasticidad cerebral, sinaptogénesis, poda sináptica.
│      Periodos críticos vs. sensibles. Deprivación (Spitz, Harlow, HHA).
│    · Normativa: Ley 1/2023 de Atención Temprana de Andalucía (gratuita y
│      universal, UAIT y CAIT); LOMLOE (Educación Infantil); Art. 49 CE 2024.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FUNCIONES Y NIVELES DE PREVENCIÓN                         │
│    · Primaria: Universal, parentalidad positiva, cero tóxicos embarazo.
│    · Secundaria: Detección precoz en riesgo biológico y psico-socio-ambiental
│      (Cribados: Haizea-Llevant, Denver). Foco del Educador Social.
│    · Terciaria: Tratamiento en CAIT, PII, aminorar secuelas y transición.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. CINCO ÁREAS DE INTERVENCIÓN                               │
│    · Motriz: Leyes Céfalo-Caudal y Próximo-Distal. Pinza fina (12 meses).
│    · Cognitiva: Piaget (Sensoriomotor 0-2 años, 6 subestadios, permanencia)
│    · Lenguaje: Prelingüística (balbuceo, atención conjunta) -> Lingüística
│      (holofrase a los 12 m, habla telegráfica a los 18-24 m).
│    · Socioafectiva: Apego seguro (Bowlby), organizadores Spitz (2-3 m y 8 m)
│    · Autonomía: Alimentación, esfínteres (24-36 m), rutinas y sueño.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN                  │
│    · Evaluación: Escalas diagnósticas (Bayley-III, Brunet-Lézine, Battelle).
│    · PII: Basado en rutinas naturales (McWilliam), juego heurístico, cesta
│      de los tesoros (Goldschmied) y salas Snoezelen. Coaching familiar.
│    · Transición: A los 3 o 6 años con el EOE y la Escuela Infantil.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. ENFOQUE UTRERA                                            │
│    · CSSC Catalina de Perea 32: Detección riesgo con escala VALÓRAME (ETF).
│    · CAIT de Utrera: Coordinación técnica de derivaciones bajo Ley 1/2023.
│    · ERACIS+ Barriada El Tinte: Talleres de crianza y estimulación 0-3 años.
│    · Red de Escuelas Infantiles locales y descentralización en pedanías
│      (Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón).
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. La trampa sobre el rango de edad de la Atención Temprana:

Pregunta trampa: "¿A qué franja de edad se dirige legalmente la Atención Temprana según el Libro Blanco y la Ley 1/2023 de Andalucía: de 0 a 3 años o de 0 a 6 años?"

Desarticulación: **De 0 a 6 años**. Aunque el primer ciclo de educación infantil abarca de 0 a 3 años, la atención temprana cubre preceptivamente toda la etapa de la primera infancia hasta cumplir los 6 años (incluyendo el segundo ciclo de infantil).

2. La trampa entre Periodo Crítico y Periodo Sensible:

Pregunta trampa: "¿Es el aprendizaje del lenguaje un periodo crítico o un periodo sensible?"

Desarticulación: Es un **Periodo Sensible**. Un periodo crítico es biológicamente cerrado e irreversible (ej., visión binocular); el periodo sensible presenta una plasticidad mayor donde, aunque la adquisición óptima y espontánea ocurre en los primeros años, el sujeto mantiene capacidad residual de aprendizaje fuera de dicha franja.

3. La trampa sobre los niveles de prevención y el rol del Educador/a Social:

Pregunta trampa: "¿En qué nivel preventivo de la atención temprana actúa principalmente el/la Educador/a Social de Servicios Sociales ante familias en extrema pobreza?"

Desarticulación: En la **Prevención Secundaria**. La prevención secundaria abarca la detección temprana e intervención precoz sobre poblaciones en situación de **riesgo psico-socio-ambiental**. La terciaria se circunscribe al tratamiento clínico del trastorno ya diagnosticado en el CAIT.

4. La trampa sobre las Leyes del Desarrollo Psicomotor:

Pregunta trampa: "¿Qué ley psicomotriz explica que el menor aprenda a controlar los hombros y brazos antes de lograr la pinza fina con los dedos?"

Desarticulación: La **Ley Próximo-Distal** (el desarrollo avanza desde el eje central del cuerpo hacia la periferia). La Ley Céfalo-Caudal explica el control desde la cabeza hacia los pies.

5. La trampa sobre la autoría de la Cesta de los Tesoros:

Pregunta trampa: "¿Quién diseñó la técnica de estimulación sensorial de la Cesta de los Tesoros: María Montessori o Elinor Goldschmied?"

> *Desarticulación:* **Elinor Goldschmied** (pedagoga británica que conceptualizó la Cesta de los Tesoros para bebés de 6 a 12 meses y el Juego Heurístico de 12 a 24 meses). Atribuirlo a Montessori es un error clásico recurrente en exámenes.

6. La trampa sobre la entrada en vigor del marco normativo en Andalucía:

> *Pregunta trampa:* "¿Cuál es la norma legal con rango de ley que regula actualmente la Atención Temprana en Andalucía?"

> *Desarticulación:* La **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía**. El antiguo Decreto 85/2016 quedó derogado por esta ley, que elevó la atención temprana a derecho subjetivo universal, público y gratuito, creando las Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT).

7. La trampa sobre el modelo de intervención: clínico vs. rutinas naturales:

> *Pregunta trampa:* "¿Qué caracteriza al modelo de Atención Temprana promovido internacionalmente por Robin McWilliam?"

> *Desarticulación:* Es un **Modelo Basado en Rutinas Familiares y Entornos Naturales**, donde los objetivos se integran en la vida cotidiana del hogar (baño, comidas, juego) y los padres son capacitados como mediadores clave, en contraposición al modelo clínico tradicional de mesa y consultorio.

D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto: Intervención Socioeducativa y Estimulación Temprana ante Lactante de 14 Meses con Retraso Psicomotor y del Lenguaje por Riesgo Psico-Socio-Ambiental en la Barriada El Tinte

1. Identificación y Detección del Caso: En el marco de las visitas de prospección comunitaria de la estrategia **ERACIS+ en la Barriada El Tinte**, el/la Educador/a Social del **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)** detecta la situación del lactante *K.S.M.*, de 14 meses de edad.

- **Factores de Riesgo:** Núcleo monoparental; madre de 19 años en situación de aislamiento y exclusión social severa; antecedentes de consumo intermitente de tóxicos; vivienda precaria en régimen de ocupación.
- **Signos de Alerta Observados:** El menor no camina ni se pone de pie con apoyo (hipotonía generalizada en extremidades inferiores); no emite balbuceo comunicativo ni primeras palabras (únicamente llanto monótono); no realiza contacto ocular continuado ni responde a su nombre; permanece la mayor parte del día tumbado en un parque de juegos viendo vídeos en un teléfono móvil ("chupete digital").

2. Fase de Valoración Inicial y Aplicación del Instrumento VALÓRAME:

- El/La Educador/a Social realiza una entrevista sociofamiliar en el domicilio y aplica la escala **Haizea-Llevant**, constatando un desfase madurativo global superior a 6 meses en motricidad gruesa, fina y lenguaje expresivo.
- Se cumplimenta la escala **VALÓRAME** (**Decreto 100/2022**), catalogando la situación como de **desprotección infantil moderada por negligencia en la estimulación básica y cuidados higiénicos.**

3. Circuito de Derivación Intersectorial (Ley 1/2023 de Andalucía):

- Coordinación inmediata con el Pediatra del **Centro de Salud Utrera-Sur**, quien emite la derivación formal a la **Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT)** del Servicio Andaluz de Salud.
- Tras la valoración diagnóstica de la UAIT, se asigna plaza prioritaria y gratuita en el **Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Utrera**, reconociéndose la necesidad de estimulación global y fisioterapia pediátrica (PII de 2 sesiones semanales).

4. Plan de Intervención Socioeducativa en el Hogar y Comunidad: El Educador/a Social diseña un plan complementario en el medio natural con la madre:

1. Erradicación del Tóxico Digital: Retirada total de teléfonos móviles y pantallas al lactante. Explicación pedagógica del daño neuronal demostrado en menores de 0 a 3 años.

> **2. Capacitación en el Modelo de Rutinas Naturales (Robin McWilliam):**

- *Rutina de la Alimentación*: La madre se sienta enfrente del menor, mirándolo a los ojos, hablándole con entonación melódica y permitiéndole explorar texturas con las manos y la cuchara (pinza digital).
- *Rutina del Suelo (Motricidad)*: Se elimina el confinamiento en el parque infantil; se instala una colchoneta de goma en el suelo donde el Educador modela juegos de arrastre, estimulación del gateo con juguetes atractivos a corta distancia y tracción a la bipedestación.

3. **Cesta de los Tesoros de Elinor Goldschmied**: El Educador Social elabora junto a la madre una cesta con materiales cotidianos naturales (cuchara de madera, piñas, esponja natural, anillas de metal) para enriquecer la exploración sensoriomotora en casa.

4. **Inserción en el Aula de Crianza de ERACIS+ en el Centro Cívico de El Tinte**: Asistencia semanal a sesiones de juego compartido con otras madres del barrio, normalizando el balbuceo y la interacción con iguales.

5. Escolarización Temprana: Tramitación de plaza de urgencia social en la **Escuela Infantil Municipal (0-3 años)** de Utrera para garantizar un entorno estructurado de socialización y nutrición balanceada.

5. Seguimiento y Resultados:

- A los 4 meses de intervención coordinada (CAIT de Utrera + Educador Social en domicilio + Escuela Infantil), *K.S.M.* adquiere la marcha autónoma estable, emite sus primeras 8 palabras funcionales con intencionalidad comunicativa (holofrases) y muestra una relación de apego seguro con su madre, cerrándose el expediente en fase de riesgo moderado y consolidando pautas de parentalidad positiva.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

Normativa Internacional, Estatal y Autonómica

- **Constitución Española de 1978** (*BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978*): Artículos 27, 39 y 49 (reforma constitucional de 15 de febrero de 2024 sobre discapacidad).
- **Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño**, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989.
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)** (*BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006*), modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)** (*BOE nº 340, de 30 de diciembre de 2020*): Artículos 12 a 15 (Educación Infantil y NEAE).
- **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía** (*BOJA nº 36, de 22 de febrero de 2023; BOE nº 61, de 13 de marzo de 2023*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía** (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía** (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*).
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el papel de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía (*BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022*).

Bibliografía Doctrinal y Científica de Referencia

- **Ainsworth, M. D. S. (1978).** *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Lawrence Erlbaum Associates.
- **Ayres, A. J. (1979).** *Sensory Integration and the Child*. Western Psychological Services.
- **Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005).** *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. Gedisa.
- **Bowlby, J. (1969).** *Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- **Bruner, J. (1983).** *Child's Talk: Learning to Use Language*. W. W. Norton & Company. (Trad. esp.: *El habla del niño*. Paidós, 1986).
- **Goldschmied, E., & Jackson, S. (2000).** *La educación infantil de 0 a 3 años*. Morata.
- **Grupo de Atención Temprana (GAT). (2000).** *Libro Blanco de la Atención Temprana*. Real Patronato sobre Discapacidad / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- **Harlow, H. F. (1958).** *The nature of love*. American Psychologist, 13(12), 673-685.
- **Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1970).** *The period of susceptibility to the physiological effects of unilateral eye closure in kittens*. The Journal of Physiology, 206(2), 419-436.
- **Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2012).** *Principles of Neural Science* (5ª ed.). McGraw-Hill.
- **Lenneberg, E. H. (1967).** *Biological Foundations of Language*. John Wiley & Sons.
- **McWilliam, R. A. (2010).** *Routines-Based Early Intervention: Supporting Young Children and Their Families*. Paul H. Brookes Publishing.
- **Piaget, J. (1936).** *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*. Delachaux et Niestlé. (Trad. esp.: *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Aguilar, 1972).

- **Shonkoff, J. P., et al. (2012)**. *The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress*. Pediatrics, 129(1), e232-e246.
- **Spitz, R. A. (1945)**. *Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood*. The Psychoanalytic Study of the Child, 1(1), 53-74.
- **Vygotsky, L. S. (1934)**. *Pensamiento y lenguaje*. Obras escogidas, Tomo II. Visor.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 56 - Específico

Tema 56 — Programación y planificación en el acogimiento residencial. Programación de la vida cotidiana. Concepto de calidad en el ámbito educativo. Instrumentos generales para la acción educativa. La evaluación del menor. Evaluación del programa de acogimiento residencial.

Convocatoria: Subescala Técnica - Educador/a Social (Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Oferta de Empleo Público Consolidada: Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 102, de 29/05/2026.

Especialidad: Intervención Socioeducativa en Infancia, Familia y Acogimiento Residencial.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Legal

El acogimiento residencial de personas menores de edad constituye una de las medidas de protección de mayor intensidad socioeducativa y jurídica del ordenamiento jurídico español. Lejos de la concepción custodial, asilar o meramente asistencial que caracterizó históricamente a los internados e inclusas benéficas, la pedagogía social y el derecho contemporáneo conciben el acogimiento residencial como un **recurso de protección temporal, especializado, altamente tecnificado y orientado a la restitución de derechos y a la normalización comunitaria**.

En el sistema público de servicios sociales y protección de menores, la programación y planificación no son meros requisitos burocráticos, sino la garantía técnico-pedagógica de que cada decisión cotidiana responda a una intencionalidad transformadora y al interés superior del menor, superando cualquier atisbo de improvisación o arbitrariedad institucional.

Marco Normativo Estatal y Autonómico

El régimen del acogimiento residencial descansa sobre una jerarquía normativa articulada en el plano internacional, estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

```
                JERARQUÍA NORMATIVA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NIVEL INTERNACIONAL:                                                 │
│ · Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989): Arts. 3, 9, 12, 20 y │
│   25 (revisión periódica preceptiva del internamiento de protección).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL ESTATAL:                                                       │
│ · Ley Orgánica 1/1996 (LOPJM) tras reforma de la Ley 26/2015:        │
│   - Art. 21 bis: Principios de subsidiariedad y excepcionalidad del  │
│     acogimiento residencial respecto al familiar.                    │
│   - Prohibición absoluta de acogimiento residencial para menores de 3 años │
│     salvo imposibilidad debidamente acreditada o razones de salud.   │
│   - Preferencia imperativa de acogimiento familiar para menores de 6 años. │
│   - Art. 22 ter: Programas de preparación para la vida independiente a │
│     partir de los 16 años.                                           │
│ · Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI): Protección integral de la infancia contra la │
│   violencia; figura obligatoria del Coordinador/a de Protección en centros; │
│   prohibición tajante de castigos corporales o humillantes.          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL AUTONÓMICO ANDALUZ:                                            │
│ · Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía: │
│   - Consagración del derecho a ser escuchado y participar en su plan. │
│   - Prioridad de la reintegración en la familia biológica.           │
│ · Decreto 355/2003, de 16 de diciembre: Acogimiento residencial en centros │
│   de protección de personas menores de edad en Andalucía.            │
│ · Orden de 11 de febrero de 2004: Normas de funcionamiento, ratios,  │
│   espacios y condiciones materiales de los centros de menores en Andalucía. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

La premisa legal y axiológica indiscutible es el **principio de subsidiariedad y excepcionalidad**: el acogimiento residencial solo procede cuando el acogimiento familiar (en familia extensa o ajena) resulte inviable, desaconsejado o contrario al interés superior de la persona menor, debiendo mantenerse durante el tiempo estrictamente indispensable para lograr la reunificación con la familia de origen o la formalización de una medida estable alternativa.

2. Programación y Planificación en el Acogimiento Residencial

2.1. De la Institución Total a la Residencia Educativa Normalizada

La evolución histórica del acogimiento institucional experimentó un giro copernicano gracias a las aportaciones de la sociología y la pedagogía social crítica. Las advertencias de **Erving Goffman (1961)** sobre los efectos devastadores de las "instituciones totales" —ruptura de barreras entre esferas vitales, descualificación personal, cronificación de la dependencia, despersonalización y mortificación del yo— impulsaron en España, a partir de la Ley 21/1987 y la Ley Orgánica 1/1996, un proceso radical de desinstitucionalización.

Los antiguos macrocentros masificados fueron sustituidos por **hogares y residencias de pequeña dimensión comunitaria** (generalmente de 8 a 10 plazas, con un máximo de 12 a 16 según tipología y conforme a los estándares de la Sociedad Española para el Estudio del Acogimiento Residencial, SECAR), insertos en barrios normalizados, cercanos a colegios ordinarios, centros de salud y recursos de ocio vecinales.

La planificación en este contexto moderno se define como el proceso técnico mediante el cual el equipo educativo diseña, anticipa, implementa y evalúa de forma sistemática y coherente los fines, métodos y recursos necesarios para transformar la estancia del menor en una experiencia de reparación vincular, aprendizaje normativo y desarrollo integral.

2.2. Niveles de Planificación y Jerarquía Documental del Centro de Protección

La planificación en los centros de protección de menores en Andalucía se vertebra en una estructura piramidal que va desde la dimensión institucional global hasta la programación estrictamente personalizada:

```
                JERARQUÍA DOCUMENTAL DEL CENTRO RESIDENCIAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NIVEL MACRO-ESTRATÉGICO (Documentos de Centro):                          │
│ 1. Proyecto Educativo de Centro (PEC)                                    │
│    · Marco conceptual, señas de identidad, modelo pedagógico, teoría vincular.│
│ 2. Reglamento de Régimen Interior (RRI) / Normas de Funcionamiento       │
│    · Orden de 11/02/2004: Convivencia, derechos/deberes, límites y normas.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL MESO-OPERATIVO (Planificación Anual):                              │
│ 3. Programación Anual de Centro (PAC)                                    │
│    · Cronograma operativo de actividades, formación, mejoras y presupuesto.│
│ 4. Memoria Anual de Gestión y Evaluación                                 │
│    · Balance técnico, indicadores de logro y plan de mejora continua (PDCA).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ NIVEL MICRO-INDIVIDUAL (Intervención con el Menor):                      │
│ 5. Proyecto Educativo Individualizado (PEI)                              │
│    · Decreto 355/2003: Diagnóstico, objetivos SMART, áreas y revisión semestral.│
│ 6. Plan de Preparación para la Vida Independiente (a partir de los 16 años).│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. Proyecto Educativo de Centro (PEC):

- Es el documento institucional de mayor rango del centro. Define las señas de identidad, los valores pedagógicos, la fundamentación teórica (teoría del apego de John Bowlby, enfoque de resiliencia de Boris Cyrulnik, modelo ecológico-sistémico de Urie Bronfenbrenner), los objetivos generales del acogimiento y las líneas metodológicas comunes que deben presidir la convivencia.

2. Reglamento de Régimen Interior / Normas de Funcionamiento:

- Conforme a la **Orden de 11 de febrero de 2004**, regula las normas de convivencia democrática, la distribución de tareas domésticas, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el régimen de salidas, permisos y visitas familiares, y el catálogo de medidas de corrección pedagógica ante faltas a la convivencia, con proscripción absoluta de sanciones humillantes, privación de alimentos o merma de la escolarización.

3. Programación Anual de Centro (PAC):

- Planifica de forma temporalizada para cada ejercicio las actividades colectivas (talleres, salidas culturales, campamentos de verano), la formación continua del equipo educativo, las mejoras materiales de la vivienda y el cronograma de revisiones técnicas interdisciplinares.

4. Memoria Anual:

- Documento evaluativo de cierre de ejercicio donde se analizan los indicadores de ocupación, los resultados de los PEI, las coordinaciones con los servicios sociales comunitarios y los centros educativos, y las áreas de mejora para la PAC del ejercicio siguiente.

3. Programación de la Vida Cotidiana

3.1. La Vida Cotidiana como Escenario y Herramienta Pedagógica

En la Pedagogía Social contemporánea, la **vida cotidiana** no es el mero telón de fondo donde ocurren los acontecimientos; es la **herramienta metodológica nuclear de la intervención socioeducativa** (**Jaume Funes, 1996; Antoni Petrus, 1997; Jesús Palacios, 2003**). Los menores que ingresan en un centro de protección proceden casi invariablemente de entornos caóticos, negligentes o violentos, marcados por la ausencia de rutinas predecibles, la inversión de roles parentales y la vivencia de traumas relacionales tempranos.

La vida cotidiana estructurada, cálida y predecible cumple tres funciones terapéuticas y pedagógicas esenciales:

- **Función Reorganizadora y Estructurante**: La existencia de ritmos estables y secuencias temporales regulares proporciona seguridad ontológica al menor, disminuyendo la angustia y la necesidad de control hipervigilante propia de los traumas tempranos (**Bessel van der Kolk, 2014**).
- **Función Socializadora y de Aprendizaje Normativo**: A través de los actos ordinarios (poner la mesa, recoger su habitación, respetar turnos de palabra en la cena) se interiorizan de manera natural pautas de convivencia democrática y autorregulación.
- **Función Vinculante y Reparadora del Apego**: El cuidado continuo y sincrónico en los momentos ordinarios (preparar el desayuno, curar una herida, acompañar al médico, arropar por la noche) permite la construcción de vínculos de **apego secundario seguro** con las figuras educativas de referencia (**Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, 2005**).

```
                    ESTRUCTURACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RITMOS TEMPORALES ESTABLES:                                          │
│ · Despertar acogedor y aseo personal matutino.                       │
│ · Desayuno compartido y salida puntual al centro escolar ordinario.  │
│ · Almuerzo en familia residencial y tiempo de distensión comunicativa.│
│ · Estudio guiado y apoyo escolar supervisado por el Educador/a Social.│
│ · Actividades extraescolares en la comunidad (deporte, arte, talleres).│
│ · Tareas de intendencia y corresponsabilidad doméstica según edad.   │
│ · Cena comunitaria y ASAMBLEA RESIDENCIAL SEMANAL.                   │
│ · Rutina de desaceleración, higiene nocturna y descanso predecible.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ DIMENSIONES DEL ESPACIO FÍSICO:                                      │
│ · Espacios Comunes Acogedores: Sala de estar, comedor familiar, biblioteca.│
│ · Espacio Privado e Intimidad: Habitaciones individuales o compartidas (máx.│
│   2 menores) con personalización libre (fotos, pósteres, objetos propios).│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ LA FIGURA DEL EDUCADOR/A TUTOR/A DE REFERENCIA:                      │
│ · Profesional asignado a cada menor para liderar su PEI, coordinar su Libro│
│   de Vida, mantener las entrevistas tutoriales y contactar con la familia.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2. Clima Relacional y la Asamblea de Centro

El clima relacional en el centro residencial debe evitar el autoritarismo represivo y la permisividad negligente, posicionándose en un modelo de **autoridad democrática y calidez afectiva**:

- **La Asamblea de Menores y Educadores**: Es el órgano de participación directa y vida comunitaria del hogar residencial, celebrada con periodicidad semanal. En ella se debaten los conflictos convivenciales, se consensúan propuestas de ocio, se planifican los menús y las salidas de fin de semana, y se revisa el cumplimiento de las tareas de convivencia. Este órgano materializa de forma tangible el derecho a la participación y a la libre expresión garantizado en el artículo 12 de la CDN y el artículo 9 de la LOPJM.

3.3. Manejo Educativo del Conflicto, Desescalada y Enfoque del Trauma

Los menores tutelados presentan con frecuencia conductas externalizantes (agresividad verbal, desafío normativo, rotura de objetos) que representan mecanismos de defensa adaptativos frente al dolor psíquico del abandono o maltrato. El equipo de educadores sociales debe operar bajo el paradigma de la **atención sensible al trauma** (Bruce Perry, 2006):

1. Comprensión Neurobiológica: La conducta disruptiva es leída como una respuesta de hiperactivación del sistema límbico (lucha o huida) y desregulación emocional, no como maldad o desafío personal.

2. Ciclo de Crisis y Fases de Desescalada:

- *Fase de Activación*: Identificación precoz de desencadenantes (visitas familiares frustradas, estrés académico) y reducción de estímulos estresores.

- *Fase de Escalada*: Contención verbal empática, tono de voz pausado, lenguaje corporal abierto, evitación de confrontaciones de poder o ultimátums.
- *Fase de Crisis*: Seguridad física y contención emocional. Aplicación estricta de la **LOPIVI**: queda categóricamente prohibida cualquier medida de fuerza desproporcionada, sujeción mecánica lesiva o aislamiento en celdas. Se aplica el acompañamiento presencial en un entorno de seguridad (*time-in* o espacio de calma acompañado, en lugar del *time-out* expulsivo).
- *Fase de Desescalada y Reconciliación*: Cuando se recupera la corteza prefrontal (calma neurofisiológica), el Educador/a Social realiza una entrevista reflexiva para ayudar al menor a nombrar su emoción, analizar las consecuencias y pactar una reparación pedagógica restaurativa.

3.4. Preparación para la Vida Independiente y Emancipación

El artículo 22 ter de la LOPJM y la Ley 4/2021 de Andalucía imponen el deber de iniciar programas específicos de preparación para la vida independiente a partir de los **16 años**:

- **Competencias de Autonomía Instrumental**: Cocina, compra responsable, gestión del presupuesto personal, mantenimiento del hogar, gestiones administrativas (empadronamiento, tarjeta sanitaria, DNI, trámites telemáticos).
- **Itinerarios de Cualificación Profesional**: Orientación vocacional, matriculación en Formación Profesional básica o de grado medio, programas de segunda oportunidad y empleo juvenil.
- **Transición y Mayoría de Edad**: Derivación coordinada y acompañamiento hacia los recursos del **Programa de Mayoría de Edad de la Junta de Andalucía** (pisos tutelados de autonomía, becas de emancipación, seguimiento socioeducativo extendido hasta los 21 o 25 años si cursan estudios superiores).

---

4. Concepto de Calidad en el Ámbito Educativo y Residencial

4.1. De la Calidad Asistencial a la Calidad de Vida

El concepto de calidad en el acogimiento residencial ha experimentado un profundo salto cualitativo en las tres últimas décadas:

- **Modelo Asistencial Tradicional (Años 70-80)**: Centrado exclusivamente en la calidad de la estructura y la hostelería: condiciones higiénico-sanitarias, cumplimiento de ratios de metros cuadrados y camas por habitación, seguridad de las instalaciones y suficiencia calórica de la alimentación.
- **Modelo de Calidad de Vida (Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo, 2002)**: La calidad de un centro residencial se evalúa por su capacidad de generar un impacto positivo demostrable en el bienestar integral del menor a lo largo de las **ocho dimensiones universales de calidad de vida**:

LAS 8 DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA EN EL ACOGIMIENTO

1. BIENESTAR EMOCIONAL: Seguridad percibida, apego, autoestima, reducción del estrés y vivencia de estabilidad emocional.
2. RELACIONES INTERPERSONALES: Amistades normalizadas, red de apoyo en el centro y en la comunidad, mantenimiento del lazo con familia biológica.
3. BIENESTAR MATERIAL: Ropa digna y elegida por el menor, espacio íntimo, disponibilidad de dinero de bolsillo (paga semanal educativa).
4. DESARROLLO PERSONAL: Rendimiento escolar, adquisición de habilidades de autonomía de la vida diaria, madurez cognitiva y moral.
5. BIENESTAR FÍSICO: Salud integral, nutrición balanceada, chequeos médicos, salud bucodental y fomento del deporte federado o de barrio.
6. AUTODETERMINACIÓN: Capacidad de elección, establecimiento de metas propias, participación activa en las decisiones de su propio PEI.
7. INCLUSIÓN SOCIAL: Uso de recursos comunitarios ordinarios (bibliotecas, polideportivos, centros cívicos) sin estigma de centro de menores.
8. DERECHOS: Privacidad, intimidad personal, confidencialidad del expediente y garantías procesales de escucha activa (art. 9 LOPJM).

4.2. Estándares de Calidad en Acogimiento Residencial

En el marco estatal, la Sociedad Española para el Estudio del Acogimiento Residencial (**SECAR**) y los trabajos de **Amaia Bravo y Jorge F. Del Valle (2009)** han establecido estándares de calidad técnica que vertebran las buenas prácticas residenciales:

- **Profesionalización y Estabilidad del Equipo**: Cobertura prioritaria por profesionales con titulación de Grado o Diplomatura en Educación Social. Minimización de la rotación de plantilla para garantizar continuidad vincular y

evitar revictimizaciones por pérdidas afectivas secundarias.

- **Ratio Educador/Menor y Supervisión**: Mantenimiento de ratios que garanticen la supervisión activa diurna y nocturna conforme al Decreto 355/2003 y la Orden de 11 de febrero de 2004.
- **Intervención Basada en la Evidencia**: Utilización de instrumentos estandarizados para la evaluación y seguimiento conductual y emocional de los menores acogidos.
- **Promoción Activa del Retorno Familiar**: El centro no compite con la familia de origen, sino que actúa como recurso de apoyo transitorio mientras se corrigen las situaciones de desamparo en el hogar familiar.

---

5. Instrumentos Generales para la Acción Educativa

La praxis pedagógica del Educador/a Social en el centro residencial requiere el manejo sistemático de herramientas técnico-pedagógicas protocolizadas:

```
                    INSTRUMENTOS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. EL PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (PEI):                      │
│    · Documento nuclear individual. Diagnóstico, metas SMART, estrategias y
│      revisión semestral preceptiva (Decreto 355/2003).               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EL LIBRO DE VIDA (Life Story Book):                               │
│    · Reconstrucción terapéutica de la historia e identidad del menor (fotos,
│      árbol genealógico, recuerdos, certificados escolares).          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. EL CUADERNO DE RELEVO Y LIBRO DE INCIDENCIAS:                     │
│    · Registro diario y cronológico para garantizar la continuidad    │
│      interdisciplinar entre turnos de educadores.                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. CONTRATOS CONDUCTUALES Y ACUERDOS SOCIOEDUCATIVOS:                │
│    · Pactos formales negociados para la autorregulación y motivación.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. LA ENTREVISTA TUTORIAL PERIÓDICA:                                 │
│    · Espacio confidencial y sistemático entre el menor y su educador tutor.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN LOPIVI (LO 8/2021):          │
│    · Prevención del acoso, abusos sexuales, conductas autolíticas y TIC.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.1. El Proyecto Educativo Individualizado (PEI)

El PEI es el instrumento de máxima jerarquía operativa en la intervención directa con cada menor. Regulado por el **Decreto 355/2003** y la **Ley 4/2021 de Andalucía**:

- **Plazo de Elaboración**: Se formula de manera obligatoria durante la fase de acogida y observación diagnóstica inicial, en un plazo no superior a **30 a 45 días** desde el ingreso formal del menor.
- **Contenido y Estructura Técnica**:

1. *Datos Biográficos y Administrativos*: Datos filiales, resolución administrativa de desamparo, fechas de ingreso, asignación del educador/a tutor/a de referencia.

2. *Diagnóstico Inicial Multidimensional*: Valoración exhaustiva de necesidades y potencialidades en salud, educación, afectividad, habilidades sociales y dinámica familiar.

3. *Objetivos Operativos por Áreas de Desarrollo*: Redactados bajo criterios SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalizados):

- *Área de Salud y Autocuidado*: Hábitos higiénicos, adherencia a tratamientos médicos, nutrición y descanso.
- *Área Escolar-Formativa*: Escolarización efectiva, regularidad en la asistencia, técnicas de estudio y refuerzo en materias suspensas.
- *Área Personal y Afectiva*: Autoestima, gestión de la frustración, expresión de emociones y tramitación de vivencias traumáticas.
- *Área Social y Convivencial*: Integración en el grupo de iguales del centro, respeto a las normas, participación en actividades comunitarias.
- *Área Familiar*: Frecuencia y calidad de los contactos, visitas supervisadas o no supervisadas, trabajo conjunto con los servicios sociales comunitarios para la reunificación.

4. *Metodología y Actividades*: Estrategias de modelado, refuerzo diferencial, acuerdos conductuales y entrevistas de tutoría.

5. *Indicadores de Evaluación*: Criterios objetivos y verificables para medir el grado de consecución de cada objetivo.

- **Revisión Preceptiva**: Conforme a la legislación estatal y autonómica, el PEI debe ser objeto de **revisión y actualización formal cada seis meses (semestralmente)**, o antes si acontecen cambios sustanciales en la situación del menor, remitiendo copia formal al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial y a la Fiscalía de Menores.

5.2. El Libro de Vida (*Life Story Book*)

Conceptualizado internacionalmente por **Vera Fahlberg (1991)** en el marco de la psicología del apego y el acogimiento:

- **Concepto y Finalidad**: Es un álbum o libro narrativo estructurado que el menor elabora de forma guiada y voluntaria con la mediación de su educador/a tutor/a de referencia.
- **Misión Terapéutica**: Los menores que sufren rupturas familiares y cambios residenciales experimentan frecuentes "lagunas de memoria", sentimientos de culpa ("mis padres me abandonaron por ser malo") y una identidad fragmentada. El Libro de Vida recopila fotografías de su infancia, partidas de nacimiento, cartas de familiares, recuerdos significativos, diplomas escolares y relatos veraces y desculpabilizadores sobre su trayectoria vital.
- **Efecto Pedagógico**: Permite al menor dotar de sentido a su biografía, reconciliarse con su pasado y proyectar su futuro personal. Es propiedad exclusiva e inalienable del menor, acompañándolo al abandonar el centro.

5.3. El Cuaderno de Relevo y el Libro de Incidencias Diarias

- **Función Técnico-Deontológica**: Instrumento diario donde los educadores de cada turno (mañana, tarde, noche) consignan cronológicamente las informaciones relevantes de la convivencia: administración de fármacos prescritos, asistencia al centro escolar, incidencias conductuales, visitas familiares recibidas, salidas autorizadas y clima general del hogar.
- **Rigor Documental**: Debe redactarse con lenguaje descriptivo, objetivo y no estigmatizante, sin apreciaciones subjetivas o juicios morales, constituyendo un registro auditable de garantía jurídica y continuidad asistencial.

5.4. Contratos Conductuales y Acuerdos Socioeducativos

- **Mecanismo de Autorregulación**: Acuerdos escritos negociados entre el menor y el equipo educativo. Definen con precisión conductas-meta deseadas, refuerzos contingentes positivos y consecuencias lógicas pactadas ante el incumplimiento, fomentando la responsabilidad personal frente a la imposición externa.

5.5. Fichas de Seguimiento de Salud, Escolaridad y Red Social

- Registros sistemáticos de citas médicas, vacunación, revisiones bucodentales, coordinación con Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ), seguimiento quincenal de notas y asistencias escolares, y directorio seguro de la red familiar y social autorizada.

5.6. Protocolos Específicos de Protección conforme a la LOPIVI (LO 8/2021)

En cumplimiento imperativo de la **Ley Orgánica 8/2021**:

- **Coordinador/a de Protección del Centro**: Figura técnica designada para velar por los protocolos de buen trato, canalizar quejas y notificar incidencias a las autoridades judiciales y administrativas.
- **Protocolos de Actuación Preceptivos**:

1. *Protocolo ante Sospecha o Revelación de Abuso Sexual Infantil (ASI).*
2. *Protocolo de Prevención e Intervención en Acoso y Ciberacoso escolar/residencial.*
3. *Protocolo de Detección y Abordaje de Conductas Autolíticas e Ideación Suicida.*
4. *Protocolo de Salidas no Autorizadas (Fugas).*

---

6. La Evaluación del Menor en el Acogimiento Residencial

La evaluación del menor en acogimiento residencial no es una fiscalización punitiva ni un diagnóstico patologizante; es un **proceso continuo, sistemático, multidimensional y participativo** orientado a orientar la intervención pedagógica y fundamentar las decisiones jurídicas sobre la medida de protección.

```
                    FASES DE LA EVALUACIÓN DEL MENOR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA (Primeros 30-45 días):               │
│    · Salud física, historia escolar, desarrollo afectivo, vínculos de apego, │
│      detección de traumas, anamnesis psicosocial. Base del primer PEI.   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA (Semanal y mensual):                 │
│    · Análisis en reunión de equipo, monitorización de objetivos cotidianos, │
│      adaptación de estrategias metodológicas, registro de incidencias.   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. EVALUACIÓN SEMESTRAL PRECEPTIVA (Cada 6 meses):                       │
│    · Informe formal de seguimiento al Servicio de Protección de Menores y a │
│      la Fiscalía. Valoración de progresos, adecuación de la medida.      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. EVALUACIÓN FINAL O DE EGRESO:                                         │
│    · Balance de logros ante reunificación familiar, acogimiento familiar o │
│      transición a la mayoría de edad y vida independiente.               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.1. Áreas Clave e Indicadores de Evaluación del Menor

La evaluación del menor se desglosa en cinco áreas operativas fundamentales:

Área Evaluativa	Dimensiones e Indicadores Analizados	Técnicas e Instrumentos Utilizados
Salud y Desarrollo Físico	Crecimiento ponderal, salud bucodental, vacunación, higiene personal, hábitos de sueño, patrones alimentarios, consumo de sustancias.	Revisiones pediátricas, registro de hábitos, coordinación con Centro de Salud.
Desarrollo Cognitivo y Escolar	Competencia curricular, asistencia escolar, rendimiento académico, motivación de logro, habilidades de estudio, integración con compañeros de clase.	Calificaciones escolares, informes tutoriales del colegio/IES, entrevistas con el EMAE.
Desarrollo Emocional y Apego	Autoestima, autorregulación de impulsos, gestión de la frustración, estilo de apego, sintomatología ansiosa/depresiva, elaboración del duelo por separación.	BASC-3, SENA, Escala de Autoestima de Rosenberg, observación clínica del equipo.
Competencia Social y Convivencial	Habilidades de comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, empatía, respeto a normas residenciales, integración en ocio comunitario.	Registros de observación, sociogramas, Escala de Habilidades Sociales (Gismero).
Dinámica y Vínculos Familiares	Actitud ante las visitas, vivencia afectiva tras los contactos familiares, calidad del vínculo parental, nivel de cumplimiento de compromisos por los padres.	Registros de visitas de contacto, entrevistas con el ETF municipal, libro de visitas.

6.2. Instrumentos Estandarizados y Baterías de Valoración

El Educador/a Social y el equipo técnico recurren a instrumentos psicopedagógicos de acreditada validez psicométrica:

- **SENA (Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, Fernández-Pinto et al., 2015)**: Evalúa problemas externalizantes, internalizantes, contextuales y recursos personales.
- **BASC-3 (Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes, Reynolds y Kamphaus)**: Escala multidimensional para padres, tutores/educadores y autoinforme del menor.
- **AF-5 (Autoconcepto Forma 5, García y Musitu)**: Mide el autoconcepto en sus dimensiones académica, social, emocional, familiar y física.
- **CBCL (Child Behavior Checklist de Achenbach)**: Cribado de problemas conductuales y afectivos en contextos residenciales.

6.3. La Participación del Menor en su Propia Evaluación

En cumplimiento del artículo 12 de la CDN, el artículo 9 de la LOPJM y la Ley 4/2021 de Andalucía:

- La evaluación debe incorporar de forma activa la **voz de la persona menor de edad**.
- Mediante entrevistas tutoriales reflexivas y rúbricas de autoevaluación adaptadas a su nivel madurativo, el menor analiza sus propios avances, expresa qué metas del PEI le resultan difíciles o desmotivadoras, y propone ajustes en su plan formativo, transformándose de objeto pasivo de intervención en **sujeto protagonista de su proceso educativo**.

---

7. Evaluación del Programa de Acogimiento Residencial

La evaluación de los programas de acogimiento residencial trasciende la evolución singular del menor para auditar la eficacia, eficiencia, equidad y calidad global de la institución. Siguiendo el modelo sistémico universal de **Avedis Donabedian (1980)** adaptado al ámbito socioeducativo por **Bravo y Del Valle (2009)**, la evaluación institucional se estructura en tres niveles interconectados:

```
MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE DONABEDIAN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA (Condiciones y Recursos):         │
│    · Calidad física del inmueble (habitaciones, zonas comunes, luz, calor).
│    · Ratios educador/menor diurnas y nocturnas (Orden de 11/02/2004).
│    · Cualificación profesional (titulaciones oficiales en Educación Social).
│    · Estabilidad de la plantilla y tasa de rotación laboral.     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EVALUACIÓN DEL PROCESO (Dinámicas y Metodología):             │
│    · Grado de rigor técnico en el diseño y cumplimiento de los PEI.
│    · Clima social y convivencia residencial (Escala CIES de Moos).
│    · Frecuencia y calidad de las coordinaciones escolares y con el ETF.
│    · Eficacia de los protocolos LOPIVI y mecanismos de escucha al menor.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS / IMPACTO (Efectos a Medio y Largo Plazo):
│    · Tasa de reunificación familiar exitosa y sostenible (sin reingreso).
│    · Porcentaje de éxito escolar y promoción a estudios post-obligatorios.
│    · Grado de inserción sociolaboral en jóvenes mayores de 18 años.
│    · Bienestar subjetivo y satisfacción evaluada por menores y familias.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.1. Dimensiones e Indicadores Técnicos de Calidad

Nivel de Evaluación	Dimensiones e Indicadores Analizados	Instrumentos Técnicos de Medición
Estructura	Cumplimiento estricto de ratios técnicas; adecuación de instalaciones; plan de formación continua de la plantilla; presupuesto por menor/día.	Auditorías de la Inspección de Servicios Sociales, actas de personal, balances de gestión.
Proceso	Metodología de vida cotidiana; rigor en el PEI; coordinación con Servicios Sociales Comunitarios de Utrera y colegios locales; gestión de crisis no lesiva.	Escala CIES (Clima Social en Instituciones), actas de equipo técnico, libro de relevos.
Resultados	Porcentaje de metas conseguidas en los PEI; tasa de retornos familiares estables; índice de conductas delictivas o fugas; inserción sociolaboral a los 18 años.	Indicadores cuantitativos del cuadro de mando, encuestas de calidad percibida, memorias de egreso.

7.2. Encuestas de Satisfacción y Participación de Familias y Menores

Un sistema moderno de calidad exige recopilar sistemáticamente la percepción de los usuarios del servicio:

- **Cuestionario de Satisfacción de Menores Acogidos**: Formulario anónimo y adaptado a la edad donde los menores valoran la calidad de la comida, el trato recibido de los educadores, el respeto a su intimidad, las actividades de ocio y su preparación para el futuro.
- **Cuestionario para Familias Biológicas**: Recoge el grado en que los padres se han sentido informados, respetados y apoyados por el equipo educativo en el régimen de visitas y en el trabajo hacia la reunificación.

7.3. La Memoria Anual y el Ciclo de Mejora Continua (Ciclo PDCA)

Los resultados de la evaluación del programa no se archivan pasivamente; alimentan el **Ciclo de Deming (PDCA: Planificar - Hacer - Verificar - Actuar)**:

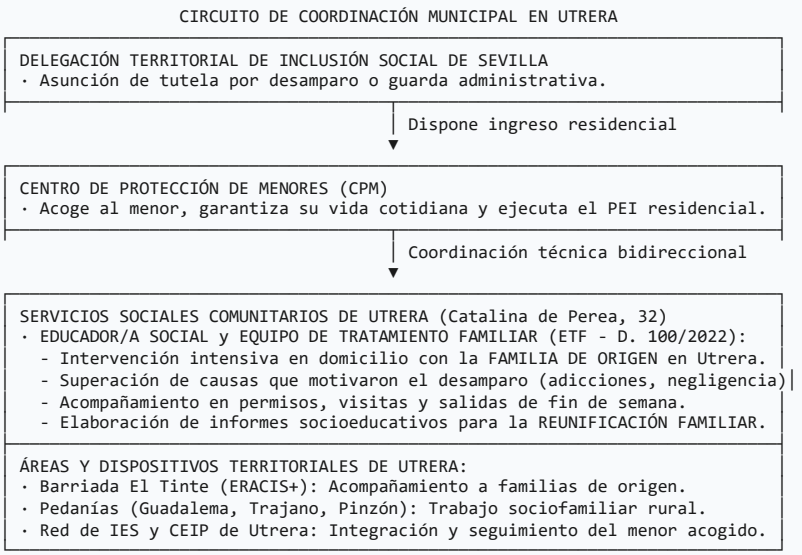
1. *Planificar (Plan)*: En la PAC se fijan objetivos institucionales anuales.
2. *Hacer (Do)*: Ejecución de las actividades pedagógicas y convivenciales cotidianas.
3. *Verificar (Check)*: Análisis semestral y anual de indicadores cuantitativos y cualitativos.
4. *Actuar (Act)*: Redacción de la Memoria Anual y diseño inmediato de un Plan de Mejoras con acciones correctoras para el siguiente ejercicio.

8. El/La Educador/a Social y Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

8.1. El Rol de Articulación del Educador/a Social Municipal

En el organigrama del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (A2) desempeña sus funciones desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, ubicado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**:

- Aunque la competencia exclusiva de tutela y guarda sobre centros residenciales corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía (a través de la Dirección General de Infancia y la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla), el/la Educador/a Social de la Administración Local es la **pieza angular para que el acogimiento residencial sea verdaderamente temporal, reversible y exitoso**.



8.2. Actuaciones de Coordinación en Utrera

1. Trabajo con la Familia de Origen para la Reunificación Familiar:

- Mientras el menor reside en el centro de protección, el Educador/a Social municipal y el **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF, Decreto 100/2022)** desarrollan un **Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF)** en domicilio con los progenitores en Utrera, entrenando pautas de crianza, higiene doméstica, gestión económica y resolución no violenta de conflictos para erradicar las causas del desamparo.

2. Coordinación Escolar en Utrera:

- Menores en acogimiento residencial escolarizados en centros del término municipal (**CEIP Rodrigo Caro, Álvarez Quintero, Coca de la Piñera... e IES Ruiz Gijón, Ponce de León, Virgen de Consolación**): coordinación directa entre la tutoría escolar, el educador tutor del centro de protección y el Educador Social del **Equipo Municipal de Absentismo (EMAE)** para supervisar asistencia, rendimiento y adaptación social.

3. Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+):

- Apoyo socioeducativo intensivo a familias en extrema vulnerabilidad y con presencia de población gitana, facilitando recursos de inserción laboral y apoyo parental para evitar la cronificación del internamiento o propiciar un entorno seguro para el retorno.

4. Atención en Pedanías Rurales (Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón):

- Apoyo itinerante a unidades familiares dispersas cuyos hijos están acogidos temporalmente en centros residenciales, asegurando medios para los desplazamientos a visitas tuteladas y trámites técnicos.

---

9. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

1. **Art. 21 bis LO 1/1996**: El acogimiento residencial tiene carácter **subsidiario y excepcional** respecto al familiar.

2. Límite de 3 años: Prohibición de acordar acogimiento residencial para menores de 3 años salvo grave imposibilidad o razones de salud.

3. Preferencia hasta los 6 años: Prioridad legal imperativa del acogimiento familiar sobre el residencial para menores de 6 años.

4. Art. 22 ter LO 1/1996: Obligación de ofrecer programas de preparación para la vida independiente a partir de los **16 años**.

5. Decreto 355/2003 de Andalucía: Regula la estructura y funcionamiento del acogimiento residencial en centros de menores en Andalucía.

6. Orden de 11 de febrero de 2004: Fija los requisitos materiales, funcionales y ratios de personal en los centros de menores andaluces.

7. Plazo de elaboración del PEI: Debe confeccionarse en un plazo máximo de **30 a 45 días** desde el ingreso del menor.

8. Revisión del PEI: Periodicidad obligatoria de revisión técnica **semestral (cada 6 meses)**.

9. Libro de Vida: Técnica terapéutica de integración biográfica y narrativa de identidad acuñada por **Vera Fahlberg (1991)**.

10. LOPIVI (LO 8/2021): Obligatoriedad de designar la figura del **Coordinador/a de Protección** en centros residenciales.

11. Modelo de Calidad de Vida: Desarrollado por **Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo (2002)**, estructurado en **8 dimensiones**.

12. Modelo de Evaluación Tripartito: Formulado por **Avedis Donabedian (1980)**: Estructura, Proceso y Resultados.

13. Estándares de Calidad en Acogimiento: Investigaciones de referencia en España por **Amaia Bravo y Jorge F. Del Valle (2009)**.

14. Instituciones Totales: Concepto crítico acuñado por **Erving Goffman (1961)** para advertir contra los riesgos de la institucionalización masiva.

15. Vida Cotidiana como Herramienta: Fundamentada en pedagogía social por **Jaume Funes (1996)** y **Antoni Petrus (1997)**.

16. Apego Secundario Reparador: Teorizado por **Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (2005)** en la relación con educadores de referencia.

17. Asamblea de Centro: Órgano de deliberación y participación comunitaria celebrado con periodicidad **semanal**.

18. Art. 12 de la CDN y Art. 9 LOPJM: Derecho imperativo del menor a ser escuchado en todo procedimiento administrativo que le afecte.

19. Batería SENA: Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (**Fernández-Pinto et al., 2015**).

20. Escala CIES de Moos: Escala para evaluar el Clima Social en Instituciones Residenciales.

21. Dirección de Servicios Sociales en Utrera: Centro de Servicios Sociales Comunitarios en **calle Catalina de Perea, nº 32**.

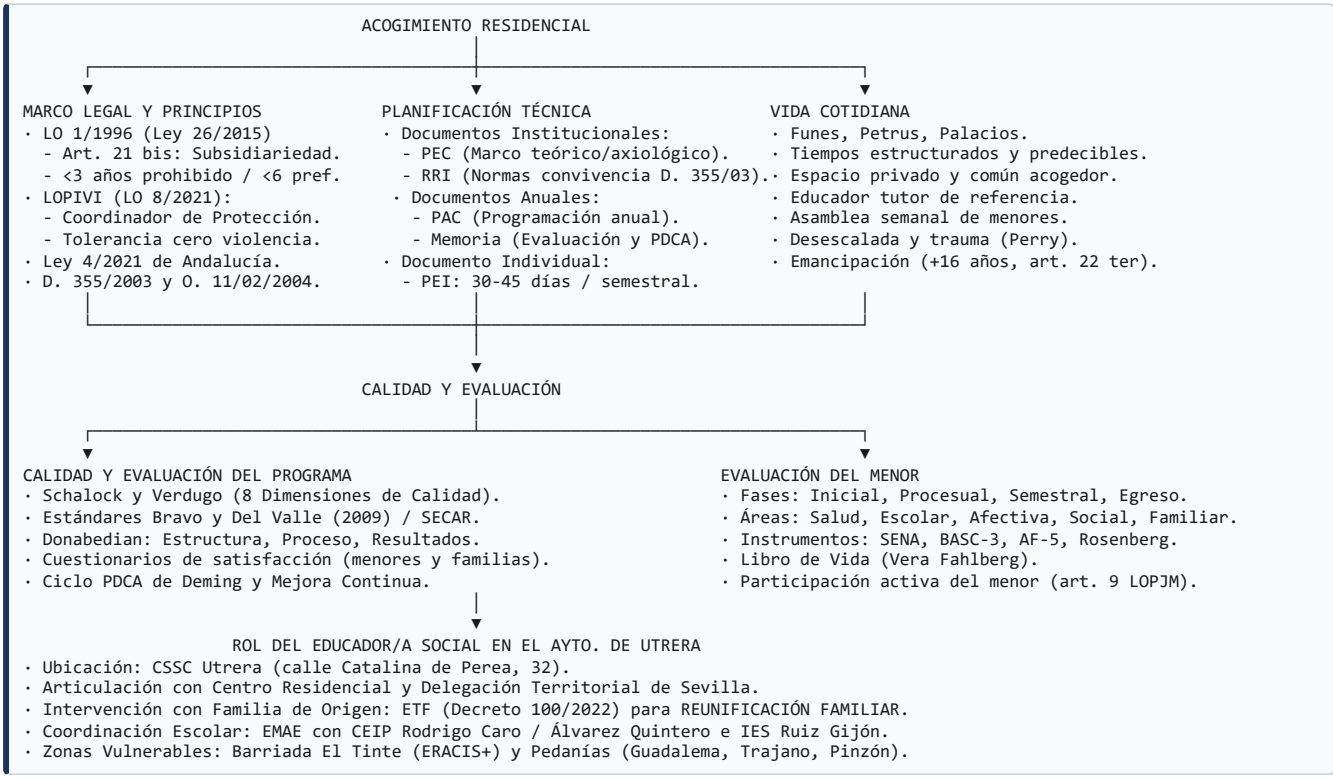
22. Equipo de Tratamiento Familiar (ETF): Regulado por el **Decreto 100/2022 de Andalucía**, clave en la reunificación familiar en Utrera.

23. Programa ERACIS+ en Utrera: Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, focalizada en la **Barriada El Tinte**.

24. EMAE Utrera: Equipo Municipal de Absentismo Escolar, coordinador entre centros de acogida y centros educativos ordinarios.

25. Pedanías de Utrera integradas: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, destinatarias del seguimiento domiciliario del CSSC.

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido



C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. Trampa: *El acogimiento residencial y el familiar se consideran opciones equivalentes que el técnico puede elegir libremente según disponibilidad de plazas.*

- **Desarticulación**: Falso. El artículo 21 bis de la LOPJM y la Ley 4/2021 consagran con fuerza imperativa el **principio de subsidiariedad y excepcionalidad**: el acogimiento residencial es el último recurso y solo procede cuando el familiar es inviable o contrario al interés del menor.

2. Trampa: *En caso de desamparo sobrevenido de un bebé de 18 meses, la entidad pública puede acordar su ingreso directo en un centro de protección ordinario por tiempo indefinido.*

- **Desarticulación**: Falso. La LOPJM **prohíbe el acogimiento residencial para menores de 3 años**, salvo imposibilidad insuperable acreditada o motivos graves de salud, debiendo acordarse siempre acogimiento familiar.

3. Trampa: *El Proyecto Educativo Individualizado (PEI) debe ser elaborado en los primeros 6 meses de estancia del menor en el centro.*

- **Desarticulación**: Falso. El PEI se elabora en la fase de acogida inicial, dentro de los **primeros 30 a 45 días** posteriores al ingreso. El plazo de 6 meses es para su **revisión semestral preceptiva**.

4. Trampa: *La Ley 26/2015 establece que los programas de preparación para la vida independiente comienzan a partir de los 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad.*

- **Desarticulación**: Falso. El artículo 22 ter de la LOPJM y la Ley 4/2021 imponen que los programas de preparación para la vida independiente deben comenzar **a partir de los 16 años**.

5. Trampa: *La figura del Coordinador de Protección y Bienestar en centros residenciales de menores es una recomendación optativa de las directrices europeas sin carácter vinculante.*

- **Desarticulación**: Falso. Es una **obligación legal estricta e imperativa** establecida por la **Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)**.

6. Trampa: *El modelo de calidad de Schalock y Verdugo evalúa exclusivamente la calidad de los recursos materiales e infraestructuras físicas del centro.*

- **Desarticulación**: Falso. Evalúa la **calidad de vida a través de 8 dimensiones multidimensionales** centradas en la persona (bienestar emocional, relaciones interpersonales, autodeterminación, etc.).

7. Trampa: *Al estar un menor ingresado en un centro de protección residencial dependiente de la Junta, los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera se desentienden del caso al extinguirse su competencia.*

- **Desarticulación**: Falso. Los Servicios Sociales de Utrera y el **ETF (Decreto 100/2022)** mantienen el papel nuclear de **intervenir intensivamente con la familia de origen residente en Utrera** para superar las causas del desamparo y hacer posible la reunificación familiar.

D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Planteamiento del Caso

El Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial en Sevilla decreta el desamparo urgente y el ingreso en un **Centro de Protección de Menores (CPM)** de acogida residencial de dos hermanos: **Marcos (14 años)** y **Lucía (9 años)**. El motivo es una situación de negligencia grave, consumo severo de tóxicos por parte de la progenitora en el domicilio familiar sito en la **Barriada El Tinte de Utrera** y absentismo escolar crónico no justificado superior al 60% en el **CEIP Álvarez Quintero** y el **IES Ruiz Gijón**.

El centro residencial de protección solicita la intervención activa y la coordinación técnica del **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32). Marcos manifiesta conductas oposicionistas, aislamiento relacional y amenaza con fugarse del centro, mientras que Lucía presenta mutismo selectivo en clase y rechazo a hablar de su madre por miedo al castigo.

Intervención Técnica del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera

```
                PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FASE 1: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL INMEDIATA (Días 1 a 15)  │
│ · Contacto técnico con el Educador/a Tutor/a de referencia del CPM.
│ · Traspaso del informe social previo y antecedentes del expediente.
│ · Participación en la reunión técnica inicial para aportar datos al PEI.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 2: INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA DE ORIGEN EN UTRERA (Días 15 a 60)
│ · Activación del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF - Decreto 100/2022).
│ · Formulación del Proyecto de Tratamiento Familiar (PTF) en el CSSC.
│ · Vinculación de la progenitora al Centro Comunitario de Adicciones (CTA)
│   y a los itinerarios sociolaborales del Programa ERACIS+ (El Tinte).
│ · Mediación y supervisión de los primeros contactos y visitas familiares.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 3: ARTICULACIÓN SOCIOEDUCATIVA DE LA VIDA COTIDIANA Y ÁMBITO ESCOLAR
│ · Coordinación con el IES Ruiz Gijón y CEIP Álvarez Quintero mediante el
│   Equipo Municipal de Absentismo (EMAE). Plan de refuerzo escolar.
│ · Marcos: Apoyo al educador del CPM en la elaboración de un Contrato de
│   Responsabilidad y tutorías para frenar el riesgo de fuga.
│ · Lucía: Elaboración del Libro de Vida guiado por su tutora del CPM.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FASE 4: EVALUACIÓN SEMESTRAL Y PRONÓSTICO DE REUNIFICACIÓN
│ · Emisión del Informe Socioeducativo semestral coordinado CPM - CSSC.
│ · Valoración del cese del consumo de la madre y saneamiento del hogar.
│ · Si persisten mejoras: Propuesta formal a la Delegación Territorial para
│   el inicio de permisos progresivos de fin de semana y retorno familiar.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. Fase de Diagnóstico Coordinado y Aportación al PEI (0 a 30 días):

- El/La Educador/a Social de Utrera mantiene reunión técnica bilateral con el educador tutor del centro residencial. Se trasladan los informes históricos de la familia, las dinámicas de la Barriada El Tinte y los antecedentes escolares. Se colabora activamente en la fijación de los objetivos del PEI para ambos menores.

2. Activación del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) con la Progenitora:

- Conforme al **Decreto 100/2022**, el ETF de Utrera asume la intervención intensiva en el domicilio familiar. Se condiciona el progreso hacia la reunificación a la desintoxicación efectiva (seguimiento toxicológico con el Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones) y a la participación de la madre en talleres de competencias parentales en el CSSC de Catalina de Perea y en las actividades de inserción sociolaboral del plan **ERACIS+**.

3. Manejo de la Vida Cotidiana y Estructuración Escolar:

- En el IES Ruiz Gijón, se establece un plan de choque con el departamento de orientación y el **EMAE** de Utrera para Marcos: apoyo en aula de convivencia y vinculación extraescolar al Club Deportivo Utrera para canalizar su agresividad. En el centro residencial, su tutor trabaja acuerdos conductuales y le garantiza contacto telefónico regular con su abuela materna.

- Para Lucía, se inicia en el centro residencial la confección de su **Libro de Vida**, ayudándola a recopilar dibujos y fotos de Utrera y desculpabilizándola de la separación familiar, logrando remitir progresivamente el mutismo selectivo.

4. Evaluación Semestral y Plan de Retorno:

- A los seis meses, el Educador/a Social municipal del Ayuntamiento de Utrera y el equipo técnico del CPM emiten un informe conjunto: se constata la abstinencia de la madre, el saneamiento de la vivienda en El Tinte y la regularización de la asistencia escolar de los hermanos. Se propone a la Delegación Territorial de Sevilla la ampliación progresiva de salidas de fin de semana en Utrera bajo supervisión técnica del ETF, como fase previa a la reintegración familiar definitiva.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

- **Barudy, J., & Dantagnan, M.** (2005). *Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia*. Gedisa Editorial.
- **Bowlby, J.** (1988). *Una base segura: Aplicaciones clínicas de una teoría del apego*. Paidós.
- **Bravo, A., & Del Valle, J. F.** (2009). *Estándares de calidad en acogimiento residencial para la protección a la infancia*. Ministerio de Sanidad y Política Social.
- **Cyrulnik, B.** (2002). *Los patitos feos: La resiliencia y el trauma infantil*. Gedisa.
- **Donabedian, A.** (1980). *The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment*. Health Administration Press.
- **Fahlberg, V.** (1991). *A Child's Journey Through Placement*. British Agencies for Adoption and Fostering (BAAF).
- **Funes, J.** (1996). *La nueva delincuencia infantil y juvenil*. Paidós.
- **Goffman, E.** (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. Anchor Books.
- **Junta de Andalucía**. (2003). *Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula el acogimiento residencial de personas menores de edad*. BOJA nº 247, de 24 de diciembre de 2003.
- **Junta de Andalucía**. (2004). *Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se determinan los requisitos y condiciones técnicas y materiales que deben reunir los centros de protección de personas menores de edad*. BOJA nº 43, de 3 de marzo de 2004.
- **Junta de Andalucía**. (2021). *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 148, de 3 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía**. (2022). *Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de Tratamiento Familiar para la atención a familias con menores en situación de riesgo o desprotección*. BOJA nº 111, de 13 de junio de 2022.
- **Palacios, J., & Amorós, P.** (Coords.). (2003). *Acogimiento residencial de menores: Modelos, evaluación y propuestas*. Alianza Editorial.
- **Petrus, A.** (Coord.). (1997). *Pedagogía Social*. Ariel Educación.
- **Schalock, R. L., & Verdugo, M. Á.** (2002). *Handbook on Quality of Life for Human Service Practitioners*. American Association on Mental Retardation.
- **SECAR (Sociedad Española para el Estudio del Acogimiento Residencial)**. (2009). *Criterios e indicadores de calidad en acogimiento residencial infantil*. Papeles del Psicólogo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 58 - Específico

Tema 58 — Diversidad cultural: La población inmigrante no acompañada. Legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Convocatoria: Subescala Técnica - Educador/a Social (Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Oferta de Empleo Público Consolidada: Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 102, de 29/05/2026.

Especialidad: Intervención Socioeducativa en Diversidad Cultural, Extranjería e Inclusión Social.

1. Introducción, Justificación Epistemológica y Marco Conceptual de la Diversidad Cultural

1.1. La Diversidad Cultural en la Sociedad Contemporánea

La diversidad cultural constituye uno de los rasgos estructurales definitorios de las sociedades democráticas avanzadas en el siglo XXI. Lejos de ser un fenómeno transitorio o un mero desajuste coyuntural, los flujos migratorios globales, impulsados por profundas asimetrías socioeconómicas, crisis climáticas, conflictos bélicos y la búsqueda de horizontes de realización personal, han transformado el tejido demográfico, social y educativo de los municipios españoles y andaluces.

En el marco de la Pedagogía Social, la cultura no se conceptualiza como un repertorio estático de tradiciones fosilizadas, folclore o rasgos biológicos inmutables, sino como una **construcción social dinámica, permeable, polisémica y en constante reconfiguración intersubjetiva** (**Clifford Geertz, 1973; Antoni Petrus, 1997**). La diversidad cultural representa una fuente insustituible de riqueza social, innovación y aprendizaje colectivo, pero también plantea tensiones axiológicas, institucionales y convivenciales cuando interactúa con estructuras de desigualdad material, precarización laboral y dinámicas de exclusión social.

1.2. Modelos Sociológicos y Paradigmas de Gestión de la Diversidad

A lo largo de la historia de las ciencias sociales se han formulado diversos modelos teóricos para abordar la convivencia entre comunidades culturales diferenciadas en un mismo espacio sociopolítico:

```
                MODELOS DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. MODELO ASIMILACIONISTA:                                           │
│    · Exige la renuncia absoluta a la identidad cultural de origen.   │
│    · Adopción acrítica de las pautas, valores y lengua de la cultura │
│      mayoritaria o hegemónica como requisito sine qua non de integración.
│    · Etnocentrismo encubierto: la diferencia es leída como déficit o amenaza.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODELO SEGREGACIONISTA / EXCLUSIONISTA (Apartheid / Guetización):  │
│    · Confinamiento físico, espacial, laboral y educativo de las minorías.
│    · Ausencia de contacto significativo; fractura social institucionalizada.
│    · Mantenimiento de relaciones de subordinación y estigmatización cívica.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODELO MULTICULTURALISTA (Mosaico Cultural - Taylor, Kymlicka):    │
│    · Reconocimiento formal de la coexistencia de distintas culturas.  │
│    · Tolerancia pasiva y respeto a la diferencia identitaria.         │
│    · Limitación: Yuxtaposición estanca ("islas culturales"), riesgo de
│      esencialismo cultural y escaso mestizaje o interacción dialógica.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. MODELO INTERCULTURALISTA (Pedagogía Social Crítica - Giménez, Carbonell):
│    · Promoción de la interacción dialógica positiva en condiciones de │
│      simetría e igualdad de derechos reales.                          │
│    · Mestizaje reflexivo, enriquecimiento recíproco y cohesión social.
│    · Conjunción indisociable: Principio de Igualdad + Principio de    │
│      Diferencia + Principio de Interacción Positiva.                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

El paradigma que asume de manera imperativa la Educación Social pública y la legislación contemporánea es el **Interculturalismo** (**Carlos Giménez Romero, 2003; Francesc Carbonell, 2005; Miquel Àngel Essomba, 2008**). Frente a la mera coexistencia tolerante del multiculturalismo, la interculturalidad propugna la construcción activa de un espacio público compartido basado en:

- **El Principio de Igualdad y No Discriminación**: Todos los seres humanos tienen idénticos derechos y deberes fundamentales, proscribiendo cualquier desventaja jurídica, laboral o material por razones de origen étnico o nacional.

- **El Principio de Reconocimiento de la Diferencia**: Respeto a las identidades particulares siempre que no vulneren el marco universal de los derechos humanos y la dignidad intrínseca de las personas.
- **El Principio de Interacción Positiva**: Fomento proactivo de espacios de encuentro, diálogo, cooperación y resolución compartida de problemas en la vida cotidiana comunitaria.

1.3. Competencia Intercultural y Deontología del Educador/a Social

El/La Técnico/a Medio de Educación Social (Grupo A2) precisa desarrollar una sólida **competencia intercultural** para desempeñar su labor en los Servicios Sociales Comunitarios:

1. Descentramiento Cultural: Capacidad reflexiva de tomar distancia crítica de los propios marcos culturales de referencia, reconociendo que los valores, hábitos y estilos parentales propios no son verdades universales ni biológicamente superiores, sino contingencias sociohistóricas.

2. Deconstrucción de Estereotipos, Prejuicios y Microrracismos: Identificación precoz de los sesgos cognitivos que categorizan a la persona migrante a través de etiquetas reduccionistas ("menas conflictivos", "extranjeros dependientes de ayudas").

3. Superación de la Aporofobia: Como advierte la filósofa **Adela Cortina (2017)**, el rechazo social contemporáneo no es un rechazo ciego al extranjero rico o célebre, sino el **odio y rechazo al pobre (*áporos*)**. La hostilidad hacia la persona migrante o hacia el menor no acompañado suele ser, fundamentalmente, la criminalización de su indigencia económica y de su extrema vulnerabilidad.

4. Mediación Intercultural Socioeducativa: Ejercicio de una práctica dialógica que tienda puentes comunicativos entre la persona, su familia, los recursos municipales y la comunidad de acogida, armonizando la fidelidad a la identidad originaria con el desarrollo de competencias adaptativas en el nuevo entorno.

---

2. La Población Inmigrante No Acompañada

2.1. Definición Jurídica y Conceptual

En el ordenamiento jurídico internacional, europeo y español, la persona menor extranjera no acompañada (históricamente designada bajo las siglas MENA, término que la doctrina y la pedagogía social contemporánea sustituyen por **Infancia y Adolescencia Migrante No Acompañada**) queda delimitada con precisión:

Conforme a la **Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997**, el artículo 2.f de la **Directiva 2011/95/UE**, el artículo 35 de la **Ley Orgánica 4/2000 (LOEX)** y el artículo 189 del **Reglamento de Extranjería (RD 557/2011)**:

> *"Se considera menor extranjero no acompañado a toda persona menor de 18 años, nacional de un tercer Estado no perteneciente a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, que llegue a territorio español sin estar acompañada de un adulto responsable de ella, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, o que quede desamparada con posterioridad a su entrada, mientras no se encuentre efectivamente bajo la tutela o custodia de un adulto responsable."*

2.2. El Principio Prioritario: "Antes que extranjeros, son niños"

La premisa axiológica, jurisprudencial y legal incontrovertible que debe regir cualquier actuación profesional y administrativa con este colectivo es la **primacía absoluta del estatuto de persona menor de edad sobre la condición de persona extranjera**:

```
                    DOCTRINA DE PROTECCIÓN PRIORITARIA

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 236/2007, STC 183/2008):
│ · "La condición de menor de edad prima con carácter absoluto sobre la
│   condición de extranjero".
│ · Prevalencia de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor
│   sobre la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU (Observación General nº 6, 2005):
│ · Trato no discriminatorio respecto a los menores nacionales.
│ · Aplicación rigurosa del INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (Art. 3 CDN).
│ · Garantía del derecho a la vida, desarrollo, escucha activa y tutela.
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CIRCULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (Circular 1/2010 y 2/2012):
│ · Las medidas de expulsión o retorno coactivo son incompatibles con la
│   naturaleza tutelar del Estado sobre personas menores en desamparo.
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Cualquier menor de edad que se encuentre en territorio español, independientemente de su origen, nacionalidad, religión o situación documental administrativa, se halla bajo el manto protector del ordenamiento público de infancia. El Estado español y las Comunidades Autónomas tienen el deber ineludible de dispensarle **guarda o tutela administrativa automática**, sin que quepa subordinar su protección integral a criterios de política migratoria, control fronterizo o contención presupuestaria.

2.3. Perfil Psicosocial, Rutas y el "Duelo Migratorio": El Síndrome de Ulises

El colectivo de adolescentes migrantes no acompañados presenta una extraordinaria heterogeneidad, aunque comparte elementos estructurales comunes:

- **Origen y Demografía**: Procedencia mayoritaria de países del Magreb (Marruecos, Argelia) y del África Subsahariana (Senegal, Guinea, Malí, Costa de Marfil), con un incremento progresivo en los últimos años de adolescentes procedentes de Latinoamérica y Europa del Este, así como un aumento de la presencia de chicas jóvenes y menores de muy corta edad.
- **Motivaciones Migratorias**: Coexistencia de proyectos migratorios propios (búsqueda de formación, libertad personal, huida de la violencia comunitaria o de matrimonios forzados) y de encargos familiares ("mandato de éxito": la familia invierte todos sus recursos para que el hijo mayor migre a Europa y envíe remesas económicas). Este mandato somete al adolescente a una **asfixiante presión psicológica y culpa**, al sentir que el porvenir de toda su familia extensa depende exclusivamente de su éxito económico en España.
- **El Síndrome de Ulises o Síndrome de Estrés Crónico y Múltiple del Inmigrante (Joseba Achotegui, 2002)**:

Los menores migrantes enfrentan situaciones de duelo migratorio extremo caracterizadas por siete dimensiones simultáneas:

1. *Duelo por la Familia y los Seres Queridos*: Ruptura abrupta con los referentes primarios de apego.
2. *Duelo por la Lengua Materna*: Imposibilidad inicial de comunicarse y ser comprendido.
3. *Duelo por la Cultura*: Choque axiológico y pérdida de marcos normativos conocidos.
4. *Duelo por la Tierra y el Paisaje*: Desarraigo físico, climático y sensorial.
5. *Duelo por el Estatus Social*: Caída en la exclusión, pérdida de rol y vivencia de marginación.
6. *Duelo por el Contacto con el Grupo de Pertenencia*: Soledad radical en un entorno extraño.
7. *Duelo por los Riesgos para la Integridad Física*: Traumas derivados de la travesía migratoria (patera, bajos de camiones, extorsión de mafias, abusos y vivencia de la muerte de compañeros de ruta).

El Síndrome de Ulises no constituye un trastorno mental endógeno ni una psicopatología per se; es un **cuadro de sufrimiento psíquico reactivo, adaptativo y comprensible** ante un cuadro acumulativo de estrés extremo, desamparo y soledad.

2.4. Circuito Institucional: Detección, Determinación de la Edad y Acogimiento Residencial

El circuito técnico y jurídico ante la localización de un menor extranjero no acompañado se halla protocolizado a través del **Protocolo Marco sobre Determinadas Actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados** (aprobado por Resolución conjunta de 22 de julio de 2014):

```
                CIRCUITO OPERATIVO INSTITUCIONAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN:                                       │
│    · Localización por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional,  │
│      Guardia Civil, Policía Local de Utrera) o comparecencia voluntaria. │
│    · Comunicación inmediata a la Fiscalía de Menores y Entidad de Protección.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. DETERMINACIÓN DE LA EDAD (Fase de Garantías):                     │
│    · Si porta pasaporte o documento oficial auténtico: VALIDEZ PLENA     │
│      (Jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo y Comité de la ONU). │
│    · Si indocumentado y existen dudas fundadas: Pruebas médicas periciales │
│      (Radiografía de carpo - Atlas Greulich y Pyle, OPG dental, TAC clavícula)│
│      bajo decreto formal del Fiscal de Menores. Principio IN DUBIO PRO MINOR.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. INSCRIPCIÓN REGISTRAL:                                            │
│    · Inscripción preceptiva en el Registro de Menores Extranjeros No     │
│      Acompañados (RMENA) gestionado por el Ministerio del Interior.      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. DECLARACIÓN DE DESAMPARO Y ASUNCIÓN DE TUTELA:                    │
│    · Dictada por la Entidad Pública Autonómica (en Andalucía, Consejería de │
│      Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad - Delegación Sevilla).  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. INGRESO EN RECURSO RESIDENCIAL DE PROTECCIÓN:                     │
│    · Centro de Primera Acogida y Valoración (fase diagnóstica 30-45 días). │
│    · Centro Residencial Básico de Protección o Dispositivo Especializado.  │
│    · Ejecución del Proyecto Educativo Individualizado (PEI) y escolarización.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Debate Jurídico y Doctrinal sobre las Pruebas de Determinación de la Edad

La determinación de la edad ha sido uno de los ámbitos de mayor litigiosidad y vulneración de derechos:

- **Crítica a las Pruebas Radiológicas**: La radiografía ósea de la muñeca izquierda y su cotejo con el **Atlas de Greulich y Pyle (1950)** presentan un margen de error estadístico de ± 18 a 24 meses, dado que dicho atlas fue baremado con población caucásica estadounidense de clase media de mediados del siglo XX, sin validez transcultural para poblaciones subsaharianas o magrebíes con patrones nutricionales dispares.
- **Doctrina Unificada del Tribunal Supremo (Sentencias de 24/09/2014, 05/06/2015, entre otras)**: Es **radicalmente ilegal y lesiva de derechos fundamentales** la práctica de someter a pruebas médicas de determinación de edad a una persona extranjera que porte pasaporte válido o certificado de nacimiento legal emitido por las autoridades consulares de su país de origen, mientras dicho documento no haya sido formalmente impugnado o declarado nulo por la vía judicial ordinaria. La duda no puede ser arbitraria ni fundamentada en la simple complexión física del menor.
- **Principio In Dubio Pro Minor**: En caso de incertidumbre científica tras las pruebas periciales multidisciplinares (médicas, odontológicas, forenses y psicológicas), el Ministerio Fiscal debe dictar decreto reconociendo la minoría de edad.

---

3. Legislación sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social

3.1. Marco Constitucional Español

El artículo 13.1 de la Constitución Española de 1978 establece que *"los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley"*.

La consolidada jurisprudencia del **Tribunal Constitucional (STC 107/1984, STC 115/1987, STC 95/2003 y, fundamentalmente, la histórica STC 236/2007)** ha delimitado con nitidez la gradación en la titularidad de los derechos constitucionales por parte de las personas extranjeras:

1. Derechos Inmanentes a la Dignidad Humana (Primer Nivel): Derechos fundamentales de titularidad universal que corresponden a toda persona por el mero hecho de serlo, independientemente de su nacionalidad o de su situación administrativa de residencia regular o irregular. Comprenden el derecho a la vida e integridad física y moral (art. 15 CE), a la libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE), a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE), a la tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión (art. 24 CE) y al habeas corpus (art. 17 CE).

2. Derechos Modulables por la Ley Ordinaria (Segundo Nivel): Derechos cuyo contenido y condiciones de ejercicio pueden ser legalmente regulados por el legislador ordinario en atención a la situación administrativa de estancia o residencia legal (libertad de circulación y fijación de residencia art. 19 CE, derecho al trabajo art. 35 CE). Sin embargo, tras la **STC 236/2007**, el Tribunal declaró inconstitucionales varios preceptos de la reforma de la Ley de Extranjería de 2000 que pretendían supeditar los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y

huelga a la residencia legal, sentenciando que **las personas extranjeras en situación irregular gozan plenamente de dichos derechos fundamentales.**

3. Derechos Políticos Estrictos (Tercer Nivel): Derechos reservados con exclusividad a la ciudadanía española conforme al artículo 13.2 y 23 CE (derecho de sufragio activo y pasivo y acceso a funciones públicas), con la salvedad del sufragio activo y pasivo en elecciones municipales bajo criterios de reciprocidad mediante tratado o directiva europea.

3.2. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LOEX) y sus Sucesivas Reformas

La **Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX)** constituye la norma vertebradora básica de la materia. Ha experimentado reformas de hondo calado (Leyes Orgánicas 8/2000, 14/2003, 2/2009 y 4/2015):

DERECHOS SOCIALES BÁSICOS EN LA LOEX

ARTÍCULO 9: DERECHO A LA EDUCACIÓN · Obligatoriedad y gratuidad absoluta entre los 6 y los 16 años. · Pleno acceso a la etapa infantil (0-6) y post-obligatoria (Bachillerato, Formación Profesional y Universidad) y a becas en igualdad de condiciones. · La situación administrativa irregular de los progenitores o del menor NUNCA podrá ser causa de denegación de matrícula o expulsión escolar.
ARTÍCULO 12: DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA · Cobertura pública universal consolidada tras el Real Decreto-ley 7/2018. · Menores de 18 años y mujeres embarazadas: Cobertura integral e incondicionada desde el primer minuto de estancia en España, sin exigencia de padrón. · Urgencias por accidente o enfermedad grave: Acceso universal garantizado.
ARTÍCULO 14: DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES · Acceso universal a los Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones sociales básicas con independencia de la situación administrativa. · Prohibición tajante de remitir datos de usuarios de servicios sociales a la policía a efectos de incoación de expedientes de sanción o expulsión.

3.3. El Régimen Específico de Menores Tutelados y Jóvenes Extutelados: La Revolución del Real Decreto 907/2021

El artículo 35 de la LOEX encomienda a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas velar por los derechos de los menores extranjeros bajo su tutela. Históricamente, el marco regulador condenaba a la inmensa mayoría de estos jóvenes a la irregularidad sobrevenida y a la marginalidad al alcanzar los 18 años, al exigirles para la renovación de su documentación ingresos económicos inalcanzables (más del 400% del IPREM, superior a 2.100 € mensuales).

Esta aberración jurídica e institucional fue erradicada mediante el **Real Decreto 907/2021, de 19 de octubre**, por el que se modifica sustancialmente el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (aprobado por RD 557/2011), introduciendo los artículos 196, 197 y 198:

TRANSFORMACIONES CLAVE DEL REAL DECRETO 907/2021

1. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE DOCUMENTACIÓN (Art. 196): · Se reduce de 9 meses a 90 DÍAS el plazo máximo para que la Entidad Pública tramite de oficio la autorización de residencia del menor. · Fin a las dilaciones burocráticas que dejaban a menores sin tarjeta.
2. AUTORIZACIÓN LABORAL AUTOMÁTICA DESDE LOS 16 AÑOS (Art. 196.3): · Toda autorización de residencia que se conceda o renueve a un menor tutelado que haya cumplido 16 AÑOS HABILITA AUTOMÁTICAMENTE PARA TRABAJAR, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. · Equiparación plena a la edad laboral de la juventud nacional (ET, art. 6).
3. ACCESO A LA MAYORÍA DE EDAD DOCUMENTADA (Art. 197 - Extutelados): · Vigencia de la autorización renovada: 2 AÑOS, prorrogables por 2 más. · Flexibilización de requisitos de medios económicos: Ya no se exige el 400% del IPREM. Basta con acreditar ingresos propios por empleo, o bien percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta Mínima de Inserción (Rmisa en Andalucía), ayudas de ONGs o programas de emancipación.
4. JÓVENES MIGRANTES NO DOCUMENTADOS DURANTE LA TUTELA (Art. 198): · Vía de regularización extraordinaria para aquellos que llegaron a los 18 años sin haber obtenido la residencia por dejación administrativa. · Requisitos: Informe favorable de la entidad de protección, acreditación de participación en programas de formación y umbral mínimo de ingresos.

Esta modificación normativa supuso el mayor hito en política de inclusión juvenil de las últimas décadas en España, permitiendo que miles de adolescentes tutelados puedan incorporarse de forma legal y digna al mercado de trabajo,

acceder a contratos laborales, cotizar a la Seguridad Social e integrarse plenamente en el tejido comunitario sin verse empujados a la economía sumergida.

3.4. Marco Autonómico Andaluz

1. Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007):

- **Artículo 62:** Atribuye a la Comunidad Autónoma competencias ejecutivas en materia de políticas de integración y participación social de las personas inmigrantes, en coordinación con la Administración General del Estado.
- **Artículo 12.3.2º:** Mandato estatutario de promover la integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza, garantizando la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad cultural.

2. Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía:

- Dedica una atención específica a la infancia y adolescencia migrante no acompañada en su Título V:
- **Principio de No Repatriación Indiscriminada:** Queda prohibida cualquier medida de repatriación o retorno al país de origen sin la tramitación de un expediente administrativo individualizado con plenas garantías procesales (audiencia del menor, asistencia letrada gratuita e intérprete) y acreditación fehaciente de que el retorno garantiza el interés superior del menor y la adecuada reagrupación con su familia biológica o su acogimiento en una institución de protección idónea en origen.
- **Programas de Transición a la Vida Adulta:** Obligación de articular itinerarios individualizados de emancipación a partir de los 16 años y programas de apoyo a la mayoría de edad (pisos de autonomía y acompañamiento educativo hasta los 21 o 25 años si continúan formándose).

3. Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y Convivencia:

- Marco estratégico transversal de la Junta de Andalucía articulado en torno a la igualdad en el acceso a los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la convivencia pacífica en los barrios y la lucha contra los delitos de odio y la discriminación.

4. Procesos y Modelos de Integración Social e Intervención Socioeducativa

4.1. Dimensiones de la Integración Social desde la Pedagogía Social

La integración social no es un acto puntual ni una imposición unidireccional de conformidad; es un **proceso bidireccional y multidimensional** que implica adaptaciones mutuas tanto por parte de la persona que llega como de la sociedad de acogida (**Giménez Romero, 2003**). Comprende cinco dimensiones operativas interrelacionadas:

Dimensión de la Integración	Ámbitos e Indicadores Analizados	Rol del Educador/a Social
1. Dimensión Jurídico-Política	Regularización documental, autorización de residencia y trabajo (RD 907/2021), empadronamiento, acceso a la nacionalidad, participación ciudadana.	Orientación jurídica básica, gestión del empadronamiento, emisión de informes de arraigo y mediación administrativa.
2. Dimensión Laboral-Económica	Acceso a empleo formalizado, cualificación técnica, estabilidad contractual, autonomía económica, superación de la precariedad y explotación.	Diseño de itinerarios sociolaborales, derivación a programas de empleo (ERACIS+), coaching formativo y habilidades prelaborales.
3. Dimensión Social y Bienestar	Vivienda digna (acceso a alquiler sin discriminación racista), cobertura sanitaria efectiva, tarjeta sanitaria SAS, prestaciones del sistema de garantía de ingresos.	Acompañamiento a recursos habitacionales, gestión de ayudas de emergencia social, tramitación de IMV y Rmisa.
4. Dimensión Cultural-Lingüística	Adquisición de la competencia comunicativa en castellano, alfabetización funcional, respeto y puesta en valor de la cultura e identidad originaria.	Coordinación con las Aulas ATAL y el CEPER, alfabetización de adultos, talleres de diálogo intercultural comunitario.
5. Dimensión Relacional-Comunitaria	Redes de apoyo informal de iguales, participación en clubes deportivos, asociaciones vecinales y tejido cívico; ausencia de soledad no deseada.	Creación de espacios de ocio inclusivo, mentoría social, mediación vecinal y prevención de conflictos convivenciales.

4.2. El Capital Social Relacional: "Bonding" vs. "Bridging" Social Capital

En el análisis sociológico de la integración (**Robert Putnam, 2000; Alejandro Portes, 2007**), es fundamental distinguir dos tipos de capital social que el Educador/a Social debe articular equilibradamente:

- **Capital Social de Vínculo (*Bonding Social Capital*)**: Lazos intragrupales entre personas del mismo origen étnico o cultural (redes de compatriotas). Cumple una función de refugio emocional, solidaridad básica y reducción de la angustia inicial, pero su aislamiento exclusivo puede propiciar la creación de guetos cerrados y perpetuar la exclusión.
- **Capital Social de Puente (*Bridging Social Capital*)**: Lazos intergrupales que conectan a la persona migrante con miembros de la comunidad autóctona mayoritaria (vecinos de Utrera, compañeros de clase del instituto, entrenadores deportivos, educadores sociales). Es el **motor indispensable de la movilidad social ascendente**, la integración real y la deconstrucción de prejuicios mutuos.

4.3. El Proceso Metodológico de Intervención Socioeducativa

La intervención profesional con personas migrantes y jóvenes en acogimiento o emancipación se vertebra en cinco fases continuas:

1. Fase de Acogida y Vinculación Inicial: Escucha activa, hospitalidad incondicional, satisfacción de necesidades vitales inmediatas (ropa, comida, descanso) y generación de una atmósfera de seguridad afectiva para amortiguar el impacto del Síndrome de Ulises.

2. Fase de Diagnóstico Holístico: Elaboración compartida de la historia de vida (anamnesis), detección de fortalezas y factores de resiliencia, evaluación de la competencia curricular y lingüística, e identificación de expectativas vocacionales reales.

3. Fase de Diseño del Proyecto Educativo Individualizado (PEI) / Itinerario de Inclusión: Fijación consensuada de metas SMART en salud, formación, habilidades de la vida diaria, documentación y red de relaciones.

4. Fase de Ejecución y Acompañamiento Técnico: Implementación de tutorías reflexivas, aprendizaje acelerado del idioma, entrenamiento en competencias de autonomía doméstica (cocina, gestión del dinero, gestiones digitales) y formación en oficios con alta empleabilidad local.

5. Fase de Transición a la Autonomía y Desvinculación Gradual: Acompañamiento en el acceso a vivienda compartida normalizada, consolidación contractual laboral y traspaso a redes comunitarias naturales.

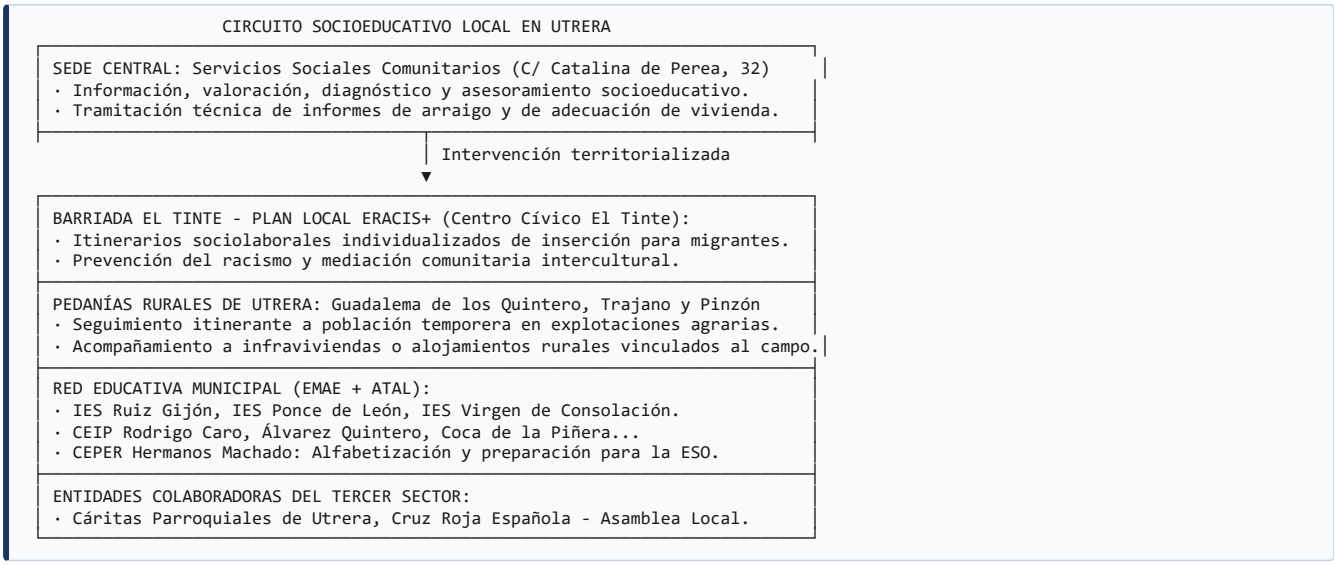
---

5. El Papel del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

5.1. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) de Utrera

En el organigrama municipal del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (A2) ejerce sus funciones desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, radicado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**:

- Los Servicios Sociales Comunitarios son la **puerta de entrada universal al sistema público de bienestar**, garantizando que cualquier persona residente en el término municipal, con independencia de su situación legal o nacionalidad, tenga asegurada la orientación, el apoyo técnico y el acceso a las prestaciones básicas.



5.2. El Empadronamiento Municipal: Llave Maestra de Acceso a Derechos

El padrón municipal de habitantes es el registro administrativo que acredita la residencia y el domicilio en el término municipal. Conforme a la **Ley 7/1985 (LRBRL)** y las instrucciones unificadas de la **Resolución de 17 de febrero de 2020** de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local:

- **Deber y Derecho al Empadronamiento:** Todo extranjero que resida habitualmente en Utrera tiene el deber y el derecho de empadronarse, **sin que la situación irregular constituya jamás impedimento legal ni motive advertencia alguna a las autoridades policiales.**
- **Empadronamiento en Infravivienda o Sin Domicilio Fijo:** La Resolución de 2020 avala con fuerza vinculante que las personas que viven en chabolas, cuevas, infraviviendas rurales o incluso personas en situación de sinhogarismo pernoctando en la vía pública o en vehículos deben ser empadronadas por los Servicios Sociales en una dirección ficticia municipal o de los propios Servicios Sociales (calle Catalina de Perea, 32), previo informe favorable del Educador/a Social o Trabajador/a Social que constate la residencia habitual real en el municipio.
- El empadronamiento abre la puerta efectiva a la tarjeta sanitaria del SAS, a la escolarización infantil y obligatoria y al cómputo temporal para la obtención de autorizaciones de residencia por **arraigo social, laboral o para la formación.**

5.3. Informes Técnicos de Extranjería: Competencia Municipal

El Educador/a Social municipal de Utrera interviene de forma preceptiva en la emisión de dictámenes e informes técnicos de extranjería conforme a la LOEX y su Reglamento:

1. Informe de Arraigo Social (Art. 124.2 RD 557/2011): Acreditación de la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años (o 2 años tras la reciente doctrina jurisprudencial y proyectos de reforma), acreditando vínculos familiares o, en su defecto, la emisión por el Ayuntamiento de Utrera del informe técnico que constate la inserción social, participación en cursos de aprendizaje lingüístico, conocimiento de las instituciones andaluzas e inserción en redes vecinales de Utrera.

2. Informe de Arraigo para la Formación (Art. 124.4 RD 557/2011): Constatación de permanencia de 2 años y compromiso formal de realización de una formación reglada conducente a un Certificado de Profesionalidad o Formación Profesional.

3. Informe de Adecuación de la Vivienda para Reagrupación Familiar (Art. 54 RD 557/2011): Inspección técnica domiciliaria en Utrera o sus pedanías para acreditar que la vivienda dispone de habitabilidad, superficie suficiente, salubridad y suministros para acoger a cónyuges, hijos o ascendientes reagrupados.

5.4. Acompañamiento a Jóvenes Extutelados en Utrera

El municipio de Utrera acoge a jóvenes de origen extranjero procedentes del sistema de protección que han alcanzado la mayoría de edad:

- **Orientación Jurídico-Laboral bajo el RD 907/2021:** El Educador/a Social coordina con la Oficina de Extranjería de Sevilla la tramitación de las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo de 2 años, velando por que los jóvenes cumplan los umbrales de medios económicos flexibilizados (contrato laboral agrario, de hostelería o comercio en Utrera, o tramitación de la Rmisa/IMV).
- **Formación de Adultos en el CEPER Hermanos Machado:** Matriculación de jóvenes no alfabetizados en español para la adquisición del Nivel A2/B1 y preparación para las pruebas de competencias clave o graduado en ESO.
- **Inserción Sociolaboral en la Barriada El Tinte (ERACIS+):** Inclusión en los itinerarios personalizados del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, conectando a los jóvenes con los programas de empleo juvenil y talleres de formación promovidos por el Ayuntamiento de Utrera.

6. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

> **1. Definición de MENA**: Menor de 18 años, nacional de un tercer país no UE/EEE, que llega a España sin adulto responsable o queda desamparado tras su entrada.

2. Primacía absoluta de la minoría de edad: Doctrina constitucional unificada (**STC 236/2007 y STC 183/2008**): "Antes que extranjeros, son niños".

3. Ley aplicable prioritaria: Prevalece la **Ley Orgánica 1/1996 (LOPJM)** sobre la Ley Orgánica 4/2000 (LOEX).

4. Interés Superior del Menor: Principio rector indiscutible consagrado en el **artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)**.

5. Atlas de Greulich y Pyle (1950): Prueba radiológica de carpo para estimar edad ósea; cuestionada por su margen de error ($\pm 18-24$ meses) y sesgo caucásico.

6. Doctrina del Tribunal Supremo sobre determinación de edad: Es ilegal someter a pruebas médicas a quien porte pasaporte o acta de nacimiento consular auténtica.

7. Principio In Dubio Pro Minor: En caso de duda científica no disipada en la determinación de la edad, debe resolverse a favor de la minoría de edad.

8. RMENA: Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, dependiente del Ministerio del Interior y coordinado por la Fiscalía General del Estado.

9. Art. 13 de la Constitución Española: Regula los derechos y libertades de los extranjeros en España conforme a la ley y los tratados.

10. STC 236/2007: Declara inconstitucional supeditar los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga a la residencia legal.

11. Art. 9 de la LOEX: Derecho a la educación universal, obligatorio y gratuito de 6 a 16 años, con independencia de la situación documental.

12. Art. 12 de la LOEX y RDL 7/2018: Acceso universal a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud; cobertura automática e incondicionada para menores y embarazadas.

13. Art. 14 de la LOEX: Acceso a servicios y prestaciones sociales básicas para todos los extranjeros empadronados o residentes.

14. Art. 35 de la LOEX: Marco regulador específico de la tutela, protección y no repatriación indiscriminada de menores extranjeros.

15. Real Decreto 907/2021: Modifica el Reglamento de Extranjería (RD 557/2011), reduciendo el plazo de documentación de 9 meses a **90 días**.

16. Autorización laboral automática a los 16 años: Introducida por el **RD 907/2021** para todo menor extranjero tutelado a partir de los 16 años (art. 196.3).

17. Umbral económico para jóvenes extutelados: El RD 907/2021 elimina la exigencia del 400% del IPREM, sustituyéndolo por el umbral del **Ingreso Mínimo Vital (IMV)** o Rmisa.

18. Síndrome de Ulises: Cuadro de estrés crónico y múltiple del inmigrante con **7 duelos migratorios simultáneos**, conceptualizado por **Joseba Achotegui (2002)**.

19. Aporofobia: Concepto acuñado por **Adela Cortina (2017)**: rechazo, hostilidad y odio hacia el pobre y vulnerable, motor real del racismo antiinmigrante.

20. Modelos de Diversidad: Interculturalismo (**Carlos Giménez Romero, 2003; Francesc Carbonell**) basado en Igualdad + Diferencia + Interacción Positiva.

21. Capital Social de Puente (*Bridging*): Lazos que conectan con personas de fuera del grupo de origen (**Robert Putnam**), clave para la inclusión social real.

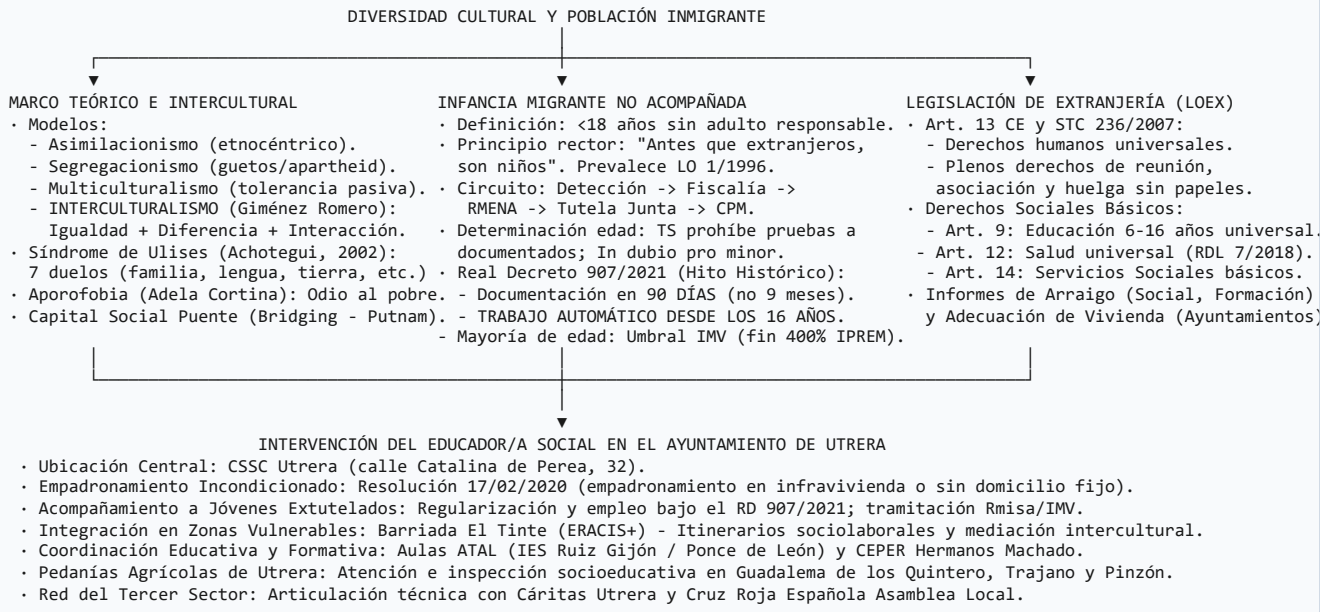
22. Resolución de 17 de febrero de 2020 (INE y DGCAL): Instrucciones obligatorias que imponen el deber de **empadronar en infravivienda o sin domicilio fijo**.

23. Sede de Servicios Sociales de Utrera: Centro de Servicios Sociales Comunitarios en **calle Catalina de Perea, nº 32**.

24. Iniciativa ERACIS+ en Utrera: Plan de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, focalizado en la **Barriada El Tinte** para inserción de población migrante y vulnerable.

25. Pedanías agrícolas de Utrera con población migrante temporera: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido



C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. Trampa: *Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden ordenar la devolución sumaria o expulsión de un menor de edad no acompañado si carece de visado de entrada en frontera.*

- **Desarticulación**: Falso. La LOPJM y la doctrina unificada del Tribunal Constitucional prohíben taxativamente la devolución o expulsión sumaria de menores. Cualquier menor extranjero no acompañado debe ser puesto de inmediato a disposición del Ministerio Fiscal y bajo la tutela provisional protectora de la Entidad Pública autonómica de protección de menores.

2. Trampa: *Si un joven migrante que aparenta tener 16 años presenta su pasaporte original emitido por el Consulado de su país, el Fiscal debe ordenar obligatoriamente una radiografía de carpo para verificar científicamente su edad.*

- **Desarticulación**: Falso. Conforme a la jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo (Sentencias de 2014 y 2015) y al Comité de los Derechos del Niño, los documentos oficiales emitidos por autoridades soberanas gozan de presunción de autenticidad. Es ilegal e improcedente realizar pruebas de determinación de edad si la persona está formalmente documentada, salvo querella de falsedad documental.

3. Trampa: *Un menor extranjero en situación administrativa irregular solo tiene derecho a la enseñanza obligatoria si sus progenitores acreditan estar empadronados previamente.*

- **Desarticulación**: Falso. El artículo 9 de la LOEX consagra el derecho a la educación de todos los extranjeros menores de 18 años con carácter obligatorio, universal y gratuito, no pudiendo denegarse la escolarización por irregularidad administrativa ni por carencia transitoria de empadronamiento.

4. Trampa: *Los menores extranjeros tutelados por la Administración no pueden acceder legalmente al mercado laboral ni firmar contratos de trabajo hasta que cumplan los 18 años y obtengan permiso de trabajo ordinario.*

- **Desarticulación**: Falso. Tras la reforma histórica del **Real Decreto 907/2021**, toda autorización de residencia de un menor tutelado que haya cumplido los **16 años** incorpora de manera automática y de pleno derecho la **autorización para trabajar por cuenta propia o ajena** (art. 196.3 del Reglamento).

5. Trampa: *Para que un joven extutelado pueda renovar su autorización de residencia al cumplir los 18 años, la normativa de extranjería exige acreditar medios económicos equivalentes al 400% del IPREM mensual.*

- **Desarticulación**: Falso. Dicho requisito fue derogado expresamente por el **Real Decreto 907/2021**. El actual artículo 197 del Reglamento flexibiliza los ingresos, bastando con acreditar una cuantía equivalente al **Ingreso Mínimo Vital (IMV)**, computable mediante contratos de trabajo, subsidios o la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Rmisa).

6. Trampa: *El Ayuntamiento de Utrera puede rechazar la solicitud de empadronamiento de una persona migrante si reside en una nave agrícola, en una chabola o carece de un contrato formal de alquiler a su nombre.*

- **Desarticulación**: Falso. La **Resolución de 17 de febrero de 2020** del INE y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local obliga a los ayuntamientos a empadronar a las personas en infraviviendas o sin techo fijo acreditando la residencia efectiva mediante informe de Servicios Sociales.

7. Trampa: *El modelo multicultural y el modelo intercultural son términos sinónimos en pedagogía social que persiguen exactamente los mismos objetivos convivenciales.*

- **Desarticulación**: Falso. El multiculturalismo reconoce la diferencia pero propicia la coexistencia paralela de comunidades separadas ("mosaico cultural"), mientras que el **interculturalismo** exige interacción dialógica activa, mestizaje reflexivo, igualdad de derechos de facto y construcción compartida de normas de convivencia.

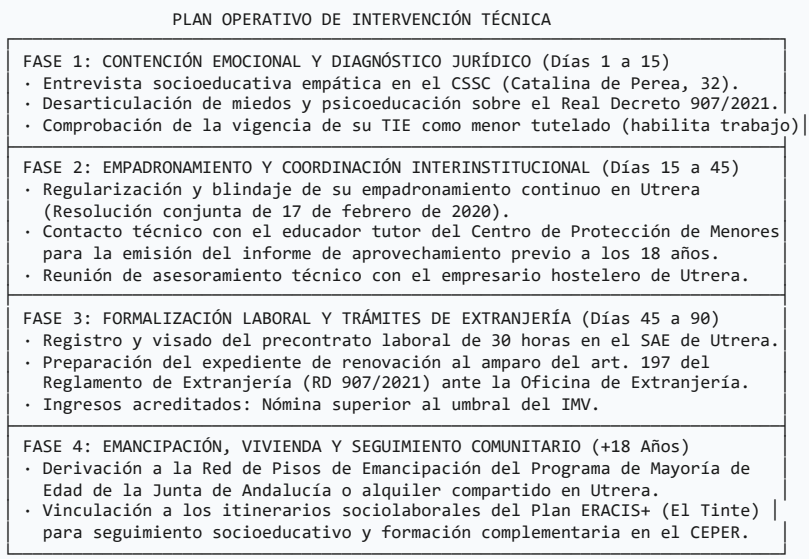
D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Planteamiento del Caso

La Policía Local de Utrera deriva al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)** de la **calle Catalina de Perea, nº 32**, a **Youssef**, un joven de **17 años y 9 meses** de nacionalidad marroquí. Youssef se encuentra acogido en un recurso residencial básico de protección de menores en la provincia de Sevilla, pero ha sido asignado a un recurso de formación prelaboral en Utrera. Se encuentra escolarizado en el **CEPER Hermanos Machado** y realiza prácticas formativas en una empresa de hostelería del centro de Utrera, pernoctando los fines de semana en una vivienda tutelada vinculada al centro de protección en el entorno de la **Barriada El Tinte**.

Faltan solo 3 meses para que Youssef cumpla los **18 años**. Presenta gran angustia y sintomatología compatible con el **Síndrome de Ulises**: insomnio, cefaleas tensionales y terror a quedar en situación de irregularidad administrativa sobrevenida ("quedar sin papeles"), verse obligado a mendigar o ser expulsado a Marruecos, incumpliendo el "mandato familiar" de enviar dinero a su madre viuda y tres hermanos pequeños en Tánger. La dirección de la empresa de hostelería donde realiza prácticas está muy satisfecha con su rendimiento y manifiesta su disposición a formalizar un **contrato de trabajo indefinido de 30 horas semanales** en cuanto cumpla la mayoría de edad, pero desconoce los trámites de extranjería necesarios.

Intervención Técnica del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera



1. Fase 1: Intervención Afectiva, Psicoeducación y Verificación Documental (Semanas 1-2):

- En el despacho de Servicios Sociales en Catalina de Perea, el Educador/a Social realiza una acogida cálida y desculpabilizadora. Se aborda la sintomatología del Síndrome de Ulises, ayudando a Youssef a expresar la angustia y el peso del mandato familiar.
- Se le informa con claridad y rigor jurídico sobre sus derechos tras el **Real Decreto 907/2021**: al estar documentado como menor tutelado mayor de 16 años, **su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) ya le habilita plenamente para trabajar**, y la renovación a los 18 años no le exigirá cifras astronómicas, sino simplemente un contrato de trabajo con ingresos equivalentes al Ingreso Mínimo Vital. La disipación de la incertidumbre jurídica produce un alivio emocional inmediato.

2. Fase 2: Articulación Administrativa, Empresarial y Red de Protección (Semanas 3-6):

- *Empadronamiento*: Se verifica la inscripción padronal de Youssef en Utrera, emitiendo el certificado histórico y colectivo para asegurar la continuidad temporal exigida en extranjería.
- *Asesoramiento al Empleador*: El Educador/a Social se reúne con el gerente del restaurante en Utrera para explicarle que, bajo el artículo 197 del Reglamento de Extranjería, contratar a Youssef es idéntico a contratar a un ciudadano comunitario: no requiere tramitar una compleja autorización inicial en origen ni someterse a la Situación Nacional de Empleo. Se redacta la propuesta de contrato indefinido a jornada de 30 horas semanales.
- *Coordinación con el Centro de Protección*: Se solicita formalmente al centro residencial de la Junta la redacción del informe favorable de inserción y esfuerzo de integración previsto en la normativa.

3. Fase 3: Presentación Telemática ante Extranjería y Cumplimiento de la Mayoría de Edad (Meses 2-3):

- Al cumplir los 18 años, el Educador/a Social, en coordinación con el tutor del recurso de protección y el abogado del Colegio de Abogados de Sevilla en turno de oficio de extranjería, presenta telemáticamente la solicitud de renovación de autorización de residencia y trabajo para jóvenes extutelados (art. 197 RD 557/2011 tras RD 907/2021).
- Se aporta: copia completa del pasaporte en vigor, informe positivo del centro de protección, certificado de empadronamiento en Utrera, certificado de matrícula en el CEPER Hermanos Machado y el contrato de trabajo registrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La Oficina de Extranjería resuelve concediendo la **autorización de residencia y trabajo de dos años de vigencia**.

4. Fase 4: Acompañamiento a la Emancipación, Vivienda y Apoyo Comunitario (+18 años):

- Con la autorización concedida y el alta en la Seguridad Social formalizada, el Educador/a Social acompaña a Youssef en la gestión de su primera nómina bancaria (previniendo el envío excesivo de remesas que comprometa su propia alimentación y alquiler en Utrera).
- Se le incluye en el seguimiento del **Plan Local ERACIS+ en la Barriada El Tinte**, ofreciéndole un espacio de referencia tutorial quincenal en el Centro Cívico El Tinte, vinculándolo a actividades deportivas en el polideportivo municipal y facilitando su acceso a un piso de alquiler compartido entre jóvenes trabajadores en Utrera, completando un proceso paradigmático de inclusión socioeducativa exitosa.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

- **Achotegui, J.** (2002). *La depresión en los inmigrantes: Una perspectiva transcultural. El síndrome de Ulises*. Ediciones Mayo.
- **Carbonell, F.** (2005). *Educar en tiempos de incertidumbre: Equidad e interculturalidad en la escuela*. Los Libros de la Catarata.
- **Cortina, A.** (2017). *Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la sociedad democrática*. Ediciones Paidós.
- **Essomba, M. À.** (2008). *10 ideas clave de la diversidad cultural en la escuela*. Editorial Graó.
- **Fiscalía General del Estado**. (2010). *Circular 1/2010, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en materia de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados*.
- **Fiscalía General del Estado**. (2012). *Circular 2/2012, sobre criterios de actuación en los expedientes de determinación de la edad*.
- **Geertz, C.** (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- **Giménez Romero, C.** (2003). *Qué es la interculturalidad*. Editorial El Cobre.
- **Junta de Andalucía**. (2007). *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía*. BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007.
- **Junta de Andalucía**. (2021). *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 148, de 3 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía**. (2021). *Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y Convivencia*. Consejería de la Presidencia.
- **Kymlicka, W.** (1996). *Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal de los derechos de las minorías*. Paidós.

- **Petrus, A.** (Coord.). (1997). *Pedagogía Social*. Ariel Educación.
- **Putnam, R. D.** (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- **Reino de España**. (1996). *Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor*. BOE nº 15, de 17 de enero de 1996.
- **Reino de España**. (2000). *Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*. BOE nº 10, de 12 de enero de 2000.
- **Reino de España**. (2021). *Real Decreto 907/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (RD 557/2011)*. BOE nº 251, de 20 de octubre de 2021.
- **Taylor, C.** (1993). *El multiculturalismo y la política del reconocimiento*. Fondo de Cultura Económica.

OPOSICIÓN TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) — AYUNTAMIENTO DE UTRERA | BOP SEVILLA 102 (29/05/2026)

Tema 59 — Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Especial referencia al ámbito local

> **[NOTE] Aclaración previa sobre el enunciado oficial de la convocatoria**: El programa oficial de la convocatoria (BOP de Sevilla nº 102, de 29 de mayo de 2026) enuncia este tema como *"Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno..."*. Se trata de una evidente errata material tipográfica del redactor de las bases, que pretendía referirse a la **Ley 19/2013, de 9 de diciembre** (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013), puesto que en el año 2003 no existió norma alguna con tal denominación. En el presente desarrollo se analiza en profundidad la vigente Ley estatal 19/2013 junto a la Ley andaluza 1/2014, dejando constancia técnica de dicha errata para seguridad jurídica del opositor.

1. Marco Conceptual y Fundamento Constitucional de la Transparencia Pública

La transparencia, el libre acceso a la información pública y las normas de conducta que integran el principio de buen gobierno constituyen los tres pilares estructurales e indisociables sobre los que se asienta el funcionamiento democrático de las administraciones públicas en el Estado social y democrático de derecho.

La superación del modelo burocrático tradicional —caracterizado históricamente por el principio del secreto administrativo y la opacidad en la toma de decisiones— responde a una doble exigencia:

1. **Democrática y cívica**: Permitir el control democrático de la acción de gobierno por parte de una ciudadanía informada, reduciendo la desafección institucional y fomentando la participación pública en los asuntos colectivos.
2. **Preventiva e institucional**: Combatir de manera estructural la corrupción, el clientelismo y la arbitrariedad en la gestión de los caudales públicos, garantizando la probidad, la ética y la rendición de cuentas (*accountability*).

1.1. Fundamento en la Constitución Española de 1978

Aunque la Constitución Española de 1978 no consagró de forma explícita un derecho fundamental autónomo bajo la rúbrica de "derecho a la transparencia", este principio se deduce de manera armónica de diversos preceptos nucleares de nuestra Carta Magna:

- **Artículo 1.1**: Proclama a España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el **pluralismo político**.
- **Artículo 9.3**: Garantiza la **publicidad de las normas**, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la **interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos**.
- **Artículo 20.1.d)**: Reconoce y protege el derecho fundamental a:

> *"Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión."*

- **Artículo 103.1**: Dispone con carácter imperativo que:

> *"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con **sometimiento pleno a la ley y al Derecho**."*

- **Artículo 105.b)**: Mandato constitucional expreso al legislador ordinario para regular:

> *"El **acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos**, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas."*

1.2. Los Tres Pilares de la Transparencia Pública

La doctrina administrativa unánime y la legislación vigente articulan la transparencia en torno a tres vertientes operativas complementarias:

LOS TRES PILARES DE LA TRANSPARENCIA PÚBLICA		
1. PUBLICIDAD ACTIVA	2. DERECHO DE ACCESO	3. BUEN GOBIERNO
Deber de los poderes públicos de difundir, publicar y actualizar de oficio información relevante sin esperar solicitud ciudadana.	Derecho subjetivo de la ciudadanía a solicitar y obtener información en poder de la Administración, sin necesidad de motivar el interés ni justificarlo.	Conjunto de principios éticos, directrices de conducta y régimen de infracciones y sanciones aplicables a los altos cargos y miembros electos.

2. La Ley 19/2013, de 9 de Diciembre (Marco Básico Estatal)

La **Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**, constituye la legislación básica estatal dictada al amparo de las competencias exclusivas del Estado sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (**artículo 149.1.1ª CE**) y sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (**artículo 149.1.18ª CE**).

2.1. Ámbito Subjetivo de Aplicación (Artículo 2)

La Ley 19/2013 proyecta sus mandatos sobre un amplísimo abanico institucional, distinguiéndose tres niveles de sujeción:

1. **Sujetos plenamente obligados (artículo 2.1)**:

- La **Administración General del Estado**, las administraciones de las **Comunidades Autónomas** y las **Entidades que integran la Administración Local** (como el **Ayuntamiento de Utrera**).
- El sector público institucional (organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales, consorcios y fundaciones del sector público).
- Los órganos constitucionales y estatutarios (Casa de Su Majestad el Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus equivalentes autonómicos) respecto a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

1. **Entidades privadas perceptoras de fondos públicos (artículo 3)**:

- Los **partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales**.
- Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a **100.000 euros**, o cuando al menos el **40% del total de sus ingresos anuales** tengan carácter de subvención pública, siempre que alcancen como mínimo **5.000 euros**.

1. **Personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas (artículo 4)**:

- Adjudicatarios de contratos públicos y concesionarios de servicios (obligados a suministrar a la Administración concedente toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia).

2.2. Obligaciones de Publicidad Activa (Título I, Capítulo II)

Los sujetos obligados deben publicar de forma periódica, comprensible, de acceso gratuito y en formatos reutilizables la información institucional relevante a través de sus **Portales de Transparencia**:

- **Información Institucional, Organizativa y de Planificación (artículo 6)**: Funciones que desarrollan, normativa aplicable, estructura organizativa mediante organigramas identificando a los responsables, planes y programas anuales y plurianuales con sus objetivos e indicadores de cumplimiento.
- **Información de Relevancia Jurídica (artículo 7)**: Directrices, instrucciones, circulares, anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y memorias justificativas.
- **Información Económica, Presupuestaria y Patrimonial (artículo 8)**:
- Todos los **contratos adjudicados**, indicando objeto, importe de licitación y adjudicación, procedimiento, número de licitadores e identidad del adjudicatario, así como las modificaciones contractuales y contratos menores.
- Los **convenios de colaboración** suscritos y las encomiendas de gestión.
- Las **subvenciones y ayudas públicas** concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas o entidades beneficiarias.
- Los **presupuestos municipales**, con descripción de las principales partidas, estado de liquidación presupuestaria e indicadores de endeudamiento.
- Las **retribuciones brutas anuales** percibidas por los máximos responsables, cargos electos y personal eventual de confianza, así como las indemnizaciones percibidas por cese en el cargo.
- El inventario de bienes inmuebles de dominio público o patrimoniales.

2.3. El Derecho de Acceso a la Información Pública (Título I, Capítulo III)

El **artículo 12 de la Ley 19/2013** consagra el derecho subjetivo de **todas las personas a acceder a la información pública**, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución.

- **Concepto de Información Pública (artículo 13)**: Se entiende por tal los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte material, que obren en poder de alguno de los sujetos obligados y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
- **Universalidad y No Motivación (artículo 17)**: El solicitante **no está obligado a motivar su solicitud** ni a acreditar un interés legítimo directo. La ausencia de motivación no puede ser causa de inadmisión ni denegación.

A. Los Límites del Derecho de Acceso (Artículo 14)

El derecho de acceso a la información pública no es absoluto. Puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio efectivo para:

1. La seguridad nacional y la defensa.
2. Las relaciones exteriores.
3. La seguridad pública.
4. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
5. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
6. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
7. Los intereses económicos y comerciales.
8. La política económica y monetaria.
9. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
10. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

11. La protección del medio ambiente.

> **[IMPORTANT] Régimen de aplicación de los límites (artículo 14.2)**: La aplicación de los límites no es automática ni discrecional. El órgano administrativo está obligado a realizar una **ponderación motivada y proporcionada al caso concreto**, aplicando el **test de daño** (demostrar que el acceso causa un perjuicio real y sustancial al interés protegido) y el **test de interés público** (constatar que el interés en el secreto prevalece sobre el interés público de la divulgación).

B. Protección de Datos de Carácter Personal (Artículo 15)

Cuando la información solicitada contenga datos de carácter personal, la Ley 19/2013 articula un régimen escalonado de ponderación respecto a la legislación de protección de datos (**RGPD y LO 3/2018**):

RÉGIMEN DE PONDERACIÓN: DERECHO DE ACCESO VS. DATOS PERSONALES	
TIPO DE DATO PERSONAL	REGLA LEGAL APLICABLE (ART. 15 LEY 19/2013)
1. Datos Especialmente Protegidos (Ideología, religión, creencias, salud, sexualidad, violencia de género, origen)	ACCESO PROHIBIDO por regla general. Solo se concede acceso si concurre el consentimiento expreso y por escrito del afectado, o si el afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad.
2. Datos sobre Infracciones Penales o Administrativas	ACCESO PROHIBIDO salvo que se cuente con consentimiento expreso del afectado o la ley lo autorice expresamente.
3. Datos Meramente Identificativos de Empleados Públicos o Altos Cargos	SE CONCEDE EL ACCESO CON CARÁCTER GENERAL si la información está vinculada a la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano administrativo (nombre, apellidos, puesto, retribución oficial).
4. Demás Datos Personales Ordinarios	PONDERACIÓN MOTIVADA caso a caso entre el interés público en la divulgación y los derechos del afectado (menores, intimidad, seguridad personal).

- **Acceso Parcial (artículo 16)**: Si la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos o límites del artículo 14, se concederá el **acceso parcial**, previa **anonimización o disociación** de los datos sensibles, indicando al solicitante qué parte ha sido omitida.

C. Causas de Inadmisión de Solicitudes (Artículo 18)

La solicitud será inadmitida a trámite mediante resolución motivada en los siguientes supuestos taxativos:

1. Que se refiera a información que esté en **curso de elaboración o de publicación general**.
2. Referida a información que tenga carácter meramente **auxiliar o de apoyo** (notas, borradores, opiniones internas o resúmenes sin valor resolutivo).
3. Que para proporcionar la información sea necesaria una **acción previa de reelaboración** sustancial (no se considera reelaboración la simple agregación o extracción mecánica de bases de datos).
4. Dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información, desconociéndose el competente.
5. Solicitudes que sean manifiestamente **repetitivas o tengan un carácter abusivo** no justificado con la finalidad de la ley.

D. Procedimiento y Plazos de Resolución en la Ley Estatal 19/2013

- **Iniciación (artículo 17)**: Mediante solicitud por cualquier medio que permita constatar la identidad del solicitante, la información que se solicita, la dirección de contacto y la modalidad preferida de acceso.
- **Plazo de resolución y notificación (artículo 20.1)**: La resolución debe notificarse al solicitante en el **plazo máximo de 1 mes** desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

- **Prórroga del plazo (artículo 20.2)**: Este plazo podrá ampliarse por **otro mes más** (hasta un total de 2 meses) cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo hagan necesario, previa notificación motivada al solicitante dentro del primer mes.
- **Sentido del Silencio Administrativo (artículo 20.4)**: Transcurrido el plazo máximo de 1 mes (o su prórroga) sin haberse dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá **DESESTIMADA (SILENCIO NEGATIVO)**.

2.4. Régimen de Impugnaciones: La Reclamación Previa del Artículo 24

Frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso, no cabe recurso administrativo ordinario de alzada ni de reposición. La Ley 19/2013 articula un sistema específico de garantías:

1. **Reclamación Potestativa Previa**:

- Puede interponerse de forma potestativa y previa a la vía judicial ante el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno** (o el órgano autonómico garante correspondiente).
- **Plazo de interposición**: **1 mes** a contar desde el día siguiente a la notificación del acto expreso o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio desestimatorio.
- **Plazo de resolución**: El Consejo dispone de un plazo máximo de **3 meses** para resolver y notificar, transcurrido el cual la reclamación se entiende desestimada.

1. **Vía Jurisdiccional Contencioso-Administrativa**:

- Las resoluciones del Consejo de Transparencia o las resoluciones administrativas directas (si no se acude a la reclamación potestativa) son recurribles directamente ante la **Jurisdicción Contencioso-Administrativa** en el plazo de 2 meses.

2.5. Buen Gobierno (Título II de la Ley 19/2013)

El Título II vincula a los miembros del Gobierno, secretarios de Estado, altos cargos y asimilados de las entidades locales (alcaldes y concejales):

- **Principios Generales y de Actuación (artículos 26 y 27)**: Integridad, imparcialidad, dedicación al servicio público, eficacia, transparencia, no aceptación de regalos o tratos de favor y neutralidad política en el ejercicio de funciones.
- **Régimen Sancionador**: Tipifica infracciones en materia de conflicto de intereses, infracciones en la gestión económico-presupuestaria (infracciones de la Ley General Presupuestaria y de Estabilidad Presupuestaria) e infracciones disciplinarias, con sanciones que abarcan desde la amonestación y destitución del cargo hasta la **inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años**.

---

3. La Ley 1/2014, de 24 de Junio, de Transparencia Pública de Andalucía

La Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó la **Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía** (BOJA nº 124, de 30 de junio de 2014), en ejercicio de sus competencias estatutarias exclusivas (**artículos 47.1.1ª y 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía**).

Lejos de limitarse a reproducir la ley básica estatal, el legislador andaluz configuró un régimen más avanzado, ambicioso y garantista, ampliando las obligaciones de publicidad activa y reforzando las garantías procesales del derecho de acceso.

DIFERENCIAS NUCLEARES DE EXAMEN: LEY 19/2013 VS. LEY 1/2014		
ASPECTO OPERATIVO	LEY 19/2013 (ESTATAL)	LEY 1/2014 (ANDALUZA)
Plazo de Resolución y Notificación	**1 mes** (artículo 20.1)	**20 días hábiles** (artículo 31.1)
Prórroga del Plazo	**1 mes adicional** (artículo 20.2)	**20 días hábiles más** (artículo 31.2)
Sentido del Silencio Administrativo	**DESESTIMATORIO** (Silencio Negativo) (artículo 20.4)	**ESTIMATORIO** (Silencio Positivo) (artículo 31.4)
Órgano de Garantía	Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)	Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)

3.1. Ámbito de Aplicación en Andalucía (Artículo 3)

La Ley 1/2014 se aplica preceptivamente a:

1. La Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.
2. Las **Entidades Locales andaluzas** (municipios como el **Ayuntamiento de Utrera**, provincias y mancomunidades) y sus entes dependientes.
3. El Parlamento de Andalucía, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo Andaluz.
4. Las Universidades públicas del sistema andaluz.
5. Las corporaciones de derecho público andaluzas (Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio).
6. Entidades privadas subvencionadas en territorio andaluz.

3.2. Publicidad Activa Reforzada en Andalucía (Título II)

La Ley andaluza amplía notablemente las exigencias de información que deben publicarse de oficio en el **Portal de la Junta de Andalucía** y en los **Portales de Transparencia de las Entidades Locales**:

- Obligación de publicar las **agendas públicas oficiales** de los miembros del Consejo de Gobierno, alcaldes y concejales con delegación.
- Las **relaciones de puestos de trabajo (RPT)** completas, plantillas presupuestarias y catálogos de empleo público con retribuciones detalladas por subgrupos y complementos.
- Información pormenorizada sobre **contratos menores** (objeto, duración, importe y adjudicatario).
- Publicación trimestral de los periodos medios de pago a proveedores (**PMP**) y del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

3.3. El Procedimiento de Acceso a la Información en Andalucía (Título III)

El Título III regula el ejercicio del derecho de acceso ante cualquier administración andaluza, estableciendo dos especialidades de obligada memorización para las oposiciones:

A. Plazo Abreviado de Resolución (Artículo 31.1)

> *"La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse a la persona solicitante y a las terceras personas afectadas que así lo hayan solicitado en el **plazo máximo de veinte días hábiles** desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver."*

Este plazo puede prorrogarse motivadamente por **otros veinte días hábiles** adicionales cuando el volumen o la complejidad técnica de la información lo justifiquen.

B. La Regla del Silencio Positivo / Estimatorio (Artículo 31.4)

A diferencia de la ley estatal (donde el silencio es desestimatorio), el legislador andaluz optó por un régimen radicalmente favorable a la ciudadanía:

> *"Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá **ESTIMADA**..."*

Excepciones legales al silencio positivo en Andalucía: La solicitud se entenderá **desestimada (silencio negativo)** exclusivamente en dos supuestos tasados:

1. Cuando la información solicitada esté incursa en alguno de los **límites del artículo 14 de la Ley 19/2013**.
2. Cuando afecte a derechos o intereses de **terceras personas que hayan manifestado su oposición formal** durante el trámite de alegaciones.

3.4. Órgano de Garantía: El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Creado por el **artículo 43 de la Ley 1/2014**, el **Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)** es la autoridad pública independiente de control encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y por la tutela de los derechos de protección de datos en el sector público andaluz:

- **Naturaleza jurídica**: Órgano con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y total autonomía funcional y orgánica respecto de la Junta de Andalucía y de los entes locales. Adscrito inicialmente a efectos presupuestarios a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
- **Competencias esenciales**:
- Resolver las **reclamaciones del artículo 24** interpuestas contra las resoluciones expresas o presuntas de acceso a la información dictadas por la Administración de la Junta de Andalucía y por las **Entidades Locales andaluzas (como el Ayuntamiento de Utrera)**.
- Dictar criterios interpretativos vinculantes y recomendaciones sobre transparencia y publicidad activa.
- Ejercer las potestades sancionadoras y de inspección en materia de protección de datos personales sobre las administraciones públicas de Andalucía.

---

4. Especial Referencia al Ámbito Local: El Ayuntamiento de Utrera

La administración municipal representa el nivel de gobierno más próximo y accesible para la ciudadanía. En municipios con un volumen poblacional superior a los 51.500 habitantes como el **Ayuntamiento de Utrera**, las exigencias de transparencia y buen gobierno adquieren una dimensión operativa decisiva.

LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA	
OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA	GESTIÓN DEL DERECHO DE ACCESO
* Portal de Transparencia municipal. * Órganos de gobierno: Pleno, Junta de Gobierno Local, Decretos de Alcaldía. * Registro de Intereses y Declaraciones de Bienes de los Concejales. * RPT y retribuciones de cargos electos y personal eventual de Utrera. * Presupuestos, deuda municipal y PMP. * Perfil del Contratante (contratos y AEF)	* Unidad de Transparencia municipal (Recepción, tramitación y respuesta). * Plazo imperativo: 20 días hábiles (Ley 1/2014 de Andalucía). * Ponderación de datos personales en expedientes de Servicios Sociales. * Reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía (CTPDA). * Disociación y anonimización obligada.

4.1. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Utrera

El Ayuntamiento de Utrera da cumplimiento a los mandatos de la Ley 19/2013 y de la Ley 1/2014 mediante su **Portal de Transparencia Municipal**, estructurado en cuatro grandes áreas de información pública:

1. **Información Institucional y de Organización Municipal**:

- Composición política del Pleno municipal, grupos políticos constituidos, comisiones informativas y Junta de Gobierno Local.
- Convocatorias de plenos, órdenes del día y **actas íntegras de las sesiones plenarias**.
- Decretos y resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia.
- **Registro de Intereses de los miembros de la Corporación**: Declaraciones oficiales de bienes patrimoniales y declaraciones de actividades e incompatibilidades de los 25 concejales del Ayuntamiento de Utrera.

1. **Información de Personal y Retribuciones**:

- Publicación íntegra de la **Relación de Puestos de Trabajo (RPT)** y plantilla presupuestaria municipal.
- Retribuciones brutas anuales percibidas por el Alcalde/sa, Tenientes de Alcalde y Concejales con dedicación exclusiva o parcial, e indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.
- Número, puesto y retribuciones del **personal eventual de confianza**.

1. **Información Económica, Presupuestaria y de Contratación**:

- **Perfil del Contratante**: Licitaciones en curso, pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, actas de la Mesa de Contratación y resoluciones de adjudicación de obras, servicios y suministros.
- Publicación trimestral de la relación de **contratos menores** suscritos por las distintas delegaciones municipales.
- Presupuesto General del Ayuntamiento de Utrera, bases de ejecución presupuestaria, informes de fiscalización de Intervención, liquidación del presupuesto y deuda viva municipal.
- Plan Estratégico de Subvenciones y convocatorias públicas de subvenciones municipales.

4.2. Tensión Dialéctica entre Transparencia y Servicios Sociales Municipales

En la práctica profesional del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la aplicación de la normativa de transparencia plantea una constante **tensión dialéctica entre el principio de máxima publicidad y el deber de secreto profesional y confidencialidad**:

- **Publicidad Activa de Subvenciones y Ayudas Sociales**:
- La Ley 19/2013 (artículo 8.1.c) y la Ley 1/2014 exigen publicar la concesión de subvenciones y ayudas públicas con identificación de los beneficiarios.
- *Excepción legal imperativa en Servicios Sociales*: Cuando las ayudas se concedan a personas físicas en situación de vulnerabilidad social, exclusión o precariedad extrema (como las **Ayudas Económicas Familiares - AEF**, ayudas de emergencia social o ayudas para suministros vitales), **NO se publican los nombres y apellidos ni los datos identificativos de los beneficiarios**, publicándose exclusivamente los importes globales concedidos por programas, para preservar la dignidad, el honor y la intimidad de las familias y de los menores a su cargo.
- **Solicitudes de Información Ciudadana en Materia Social**:
- Ante solicitudes ciudadanas de acceso a expedientes de absentismo escolar, informes de riesgo del instrumento **VALÓRAME** o actuaciones del **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**, la Administración municipal debe emitir una **resolución denegatoria o de inadmisión** fundada en el **artículo 15.1 de la Ley**

19/2013 (datos especialmente protegidos de menores, salud y vulnerabilidad familiar), salvo que la solicitud provenga de los propios titulares legítimos o de mandatos judiciales.

- En caso de solicitudes sobre estadísticas, número de expedientes o memorias de gestión social, se concederá el acceso disociando o anonimizando cualquier dato que permita identificar directa o indirectamente a los usuarios del servicio.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Ley básica estatal de transparencia**: **Ley 19/2013, de 9 de diciembre**, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (*BOE nº 295, de 10/12/2013*).
2. **Ley autonómica andaluza de transparencia**: **Ley 1/2014, de 24 de junio**, de Transparencia Pública de Andalucía (*BOJA nº 124, de 30/06/2014*).
3. **Aclaración de errata oficial del temario de Utrera**: La cita literal de "Ley 19/2003" es una errata tipográfica por la **Ley 19/2013**.
4. **Precepto constitucional habilitante del acceso a archivos**: **Artículo 105.b) de la Constitución Española de 1978**.
5. **Plazo de resolución del derecho de acceso en la Ley 19/2013 estatal**: **1 mes** desde la recepción de la solicitud por el órgano competente.
6. **Prórroga del plazo en la Ley 19/2013 estatal**: **1 mes adicional** por causa justificada (máximo 2 meses).
7. **Sentido del silencio administrativo en la Ley 19/2013 estatal**: **DESESTIMATORIO (Silencio Negativo)** (**artículo 20.4**).
8. **Plazo de resolución del derecho de acceso en la Ley 1/2014 andaluza**: **20 días hábiles** desde la recepción por el órgano competente (**artículo 31.1**).
9. **Prórroga del plazo en la Ley 1/2014 andaluza**: **20 días hábiles adicionales** por volumen o complejidad (**artículo 31.2**).
10. **Sentido del silencio administrativo en la Ley 1/2014 andaluza**: **ESTIMATORIO (Silencio Positivo)** como regla general (**artículo 31.4**).
11. **Excepciones al silencio positivo en Andalucía**: Solicitudes incursas en los **límites del art. 14 Ley 19/2013** o cuando haya **oposición formal de terceros afectados**.
12. **Órgano de garantía estatal**: **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)**.
13. **Órgano de garantía autonómico andaluz**: **Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)** (**artículo 43 Ley 1/2014**).
14. **Plazo para interponer la reclamación potestativa del artículo 24**: **1 mes** desde la notificación o el silencio administrativo.
15. **Plazo máximo del Consejo de Transparencia para resolver la reclamación**: **3 meses** (silencio desestimatorio).
16. **Precepto legal de los límites del derecho de acceso**: **Artículo 14 de la Ley 19/2013**.
17. **Criterios de aplicación de los límites del artículo 14**: **Test de daño** y **Test de interés público** mediante ponderación motivada y justificada.
18. **Precepto legal de protección de datos personales en el acceso**: **Artículo 15 de la Ley 19/2013**.
19. **Régimen de datos especialmente protegidos (salud, ideología, menores)**: **Acceso prohibido** salvo consentimiento expreso y por escrito del afectado.

20. **Umbral de subvenciones públicas para entidades privadas en la Ley 19/2013**: Más de **100.000 euros anuales** o cuando al menos el **40% de sus ingresos** sean públicos superando **5.000 euros**.
21. **Infracciones muy graves de buen gobierno**: Conllevan **inhabilitación para ocupar cargos públicos de 5 a 10 años**.
22. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            RÉGIMEN COMPARATIVO Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
================================================================================

 1. MARCO NORMATIVO COMPARADO
    ├── ÁMBITO ESTATAL ──► Ley 19/2013, de 9 de diciembre (Marco básico)
    └── ÁMBITO ANDALUZ ──► Ley 1/2014, de 24 de junio (Régimen avanzado y garantista)

 2. PROCEDIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO
    ┌──────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
    │ PARÁMETRO                        │ LEY ESTATAL 19/2013  │ LEY ANDALUZA 1/2014  │
    ├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
    │ Solicitud de acceso              │ No requiere motivar  │ No requiere motivar  │
    │ Plazo de resolución ordinario    │ 1 mes                │ 20 días hábiles      │
    │ Prórroga máxima motivada         │ 1 mes adicional      │ 20 días hábiles más  │
    │ Silencio administrativo          │ DESESTIMATORIO (Neg.)│ ESTIMATORIO (Positivo)│
    │ Órgano de garantía competente    │ Consejo Transp. CTBG │ Consejo Transp. CTPDA│
    │ Reclamación previa potestativa   │ 1 mes para interponer│ 1 mes para interponer│
    │ Plazo de resolución reclamación  │ 3 meses              │ 3 meses              │
    └──────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

 3. LÍMITES Y PONDERACIÓN
    ├── LÍMITES DEL ART. 14 ──► Seguridad nacional, defensa, seguridad pública, etc.
    │                           (Requiere test de daño + test de interés público).
    ├── PROTECCIÓN DATOS ─────► Art. 15: Datos de salud/ideología/menores -> DENEGACIÓN.
    │                           Datos de organización/altos cargos -> ACCESO GENERAL.
    └── CAUSAS INADMISIÓN ────► Art. 18: En elaboración, notas auxiliares, reelaboración.

 4. ÁMBITO LOCAL (AYUNTAMIENTO DE UTRERA)
    ├── Portal de Transparencia: RPT, retribuciones de concejales, plenos, contratos.
    └── Servicios Sociales: Confidencialidad y anonimización obligada en ayudas AEF.
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa clásica sobre el plazo de resolución en Andalucía**:

- *Enunciado trampa*: *"El plazo para resolver y notificar una solicitud de acceso a la información dirigida al Ayuntamiento de Utrera es de un mes natural conforme a la Ley 19/2013."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Al tratarse de una Entidad Local andaluza, resulta de aplicación preferente y más garantista el **artículo 31.1 de la Ley 1/2014 de Andalucía**, que fija un plazo máximo de **20 días hábiles** (no un mes natural).

1. **Trampa sobre el sentido del silencio administrativo**:

- *Enunciado trampa*: *"En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de los municipios andaluces, la falta de resolución expresa de una solicitud de información pública en plazo produce siempre efectos desestimatorios por silencio negativo."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 31.4 de la Ley 1/2014 de Andalucía**, la regla general es el **SILENCIO POSITIVO (ESTIMATORIO)**, salvo que concurran límites del art. 14 de la Ley 19/2013 o se opongan terceros. El silencio negativo es la regla estatal (art. 20.4 Ley 19/2013).

1. **Trampa sobre la necesidad de motivar la solicitud de información**:

- *Enunciado trampa*: *"Para que una solicitud de acceso a la información pública sea admitida a trámite, el ciudadano debe justificar documentalmente el interés legítimo o la causa de su petición."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 17.3 de la Ley 19/2013** y el artículo 29 de la Ley 1/2014 establecen taxativamente que el solicitante **no está obligado a motivar su solicitud**. La falta de motivación no puede ser causa de inadmisión ni denegación.

1. **Trampa sobre la aplicación automática de los límites del artículo 14**:

- *Enunciado trampa*: *"Basta con que una solicitud de información roce tangencialmente la seguridad pública para que el Ayuntamiento deniegue automáticamente el acceso sin necesidad de fundamentación."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 14.2 de la Ley 19/2013** exige una **aplicación justificada, restrictiva y proporcionada**. La Administración está obligada a aplicar el **test de daño** (probar el perjuicio sustancial) y el **test de interés público**. Si es posible, debe conceder el **acceso parcial** previo tachado o disociación (art. 16).

1. **Trampa sobre el órgano de garantía competente para las Entidades Locales andaluzas**:

- *Enunciado trampa*: *"Las denegaciones de acceso a la información dictadas por el Ayuntamiento de Utrera deben reclamarse potestativamente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Al tratarse de una Entidad Local del territorio andaluz, el órgano de garantía competente es el **Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)**, creado por el artículo 43 de la Ley 1/2014.

1. **Trampa sobre la publicación de perceptores de ayudas de emergencia social**:

- *Enunciado trampa*: *"En virtud del principio de publicidad activa, el Ayuntamiento de Utrera está obligado a publicar en su portal web el nombre, apellidos, DNI y cuantía exacta concedida a cada vecino perceptor de una Ayuda de Emergencia Social para pagar la luz."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El artículo 15 de la Ley 19/2013 y la normativa de protección de datos prohíben publicar los datos nominativos de personas físicas perceptoras de prestaciones o ayudas asistenciales de emergencia cuando ello vulnere su intimidad o revele una situación de extrema vulnerabilidad social o económica. Se publican únicamente los créditos totales y memorias agregadas.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

Un ciudadano presenta una solicitud formal a través del Registro Electrónico del **Ayuntamiento de Utrera** al amparo de la legislación de transparencia, solicitando acceso a:

1. La relación individualizada de familias con menores beneficiarias del programa de **Ayudas Económicas Familiares (AEF)** concedidas durante el año 2026 por el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32)**, indicando nombres, apellidos, cuantías y diagnóstico del informe social.
2. La relación de todos los **contratos menores adjudicados** por el Ayuntamiento de Utrera en el último trimestre de 2026 en el Área de Servicios Sociales, con indicación de importe, CIF y razón social de los adjudicatarios.

Planteamiento técnico: La solicitud es remitida a la Unidad de Transparencia y se solicita informe técnico jurídico al **Técnico/a Medio de Educación Social** y a la Dirección del CSSC de Utrera.

Resolución Técnico-Jurídica del Caso por el Ayuntamiento de Utrera:

1. **Plazo de Tramitación y Notificación**:

- De conformidad con el **artículo 31.1 de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía**, el plazo máximo improrrogable para resolver y notificar al solicitante es de **20 días hábiles** desde la entrada en el registro municipal.

1. **Resolución respecto a la Petición 1 (Ayudas Económicas Familiares)**:

- **Denegación motivada de los datos nominativos y diagnósticos**: En estricta aplicación del **artículo 15.1 de la Ley 19/2013** y del RGPD, se constata que los informes sociales y los expedientes de las AEF contienen **datos especialmente protegidos de salud física y mental, dinámicas de riesgo infantil y situación de extrema vulnerabilidad de menores de edad**. No consta consentimiento expreso y por escrito de las familias afectadas.
- **Concesión de Acceso Parcial Disociado (Artículo 16 Ley 19/2013)**: Se concede al ciudadano acceso a la información cuantitativa agregada del programa (número total de familias beneficiarias en Utrera [e.g., 42 unidades familiares], número de menores atendidos [85 menores], presupuesto total ejecutado y desglose medio de ayudas por tipología: alimentación, higiene, farmacia), garantizando la plena **anonimización y disociación** que impide identificar a las familias.

1. **Resolución respecto a la Petición 2 (Contratos Menores)**:

- **Estimación Íntegra**: Se estima en su totalidad la entrega de la relación de contratos menores en aplicación del **artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013** y del Título II de la Ley 1/2014 de Andalucía. Dicha información es de obligada publicidad activa en el Perfil del Contratante y en el Portal de Transparencia de Utrera, facilitándose la relación en formato abierto y reutilizable (.csv / .xlsx).

1. **Pie de Recursos y Notificación**:

- Se notifica la resolución expresa dentro del plazo de 20 días hábiles, informando al solicitante de que frente a la denegación parcial de los datos de las familias puede interponer **reclamación potestativa previa en el plazo de 1 mes ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)**, o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en el plazo de 2 meses.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

1. **Normativa Básica Estatal**:

- **Ley 19/2013, de 9 de diciembre**, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (*BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013*).
- **Constitución Española de 1978**: Artículos 9.3, 20.1.d), 103.1 y 105.b).
- **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)** y **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD)**.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**).

1. **Normativa Autonómica Andaluza**:

- **Ley 1/2014, de 24 de junio**, de Transparencia Pública de Andalucía (*BOJA nº 124, de 30 de junio de 2014*).
- **Estatuto de Autonomía para Andalucía**: Artículos 47 y 76.
- **Decreto 434/2015, de 29 de septiembre**, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (*BOJA nº 193, de 2 de octubre de 2015*).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía.

Tema 60 — La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación (artículos 1 a 3). Derechos y obligaciones de los trabajadores (artículos 14 a 29)

1. Objeto, Ámbito de Aplicación y Conceptos Fundamentales de la Ley 31/1995 (Artículos 1 a 4)

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un derecho básico de la persona trabajadora y una condición nuclear de la dignidad en el empleo. La **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)** (publicada en el BOE nº 269, de 10 de noviembre de 1995), representa el cuerpo normativo fundamental y la piedra angular del ordenamiento jurídico español en materia de seguridad, higiene y salud laboral.

La norma supuso un cambio radical de paradigma: sustituyó la vieja concepción reactiva, asistencial y reparadora de los accidentes de trabajo (centrada históricamente en la indemnización del daño ya consumado) por un **modelo preventivo, proactivo, integral y participativo**, orientado a combatir los riesgos directamente en su origen e integrando la prevención en todas las fases de la actividad de la organización.

1.1. Fundamento Constitucional y Transposición Comunitaria (Artículo 1)

El **artículo 1 de la Ley 31/1995** establece la naturaleza jurídica y las fuentes del marco normativo preventivo:

1. **Fundamento Constitucional**: La LPRL constituye el desarrollo directo del mandato contenido en el **artículo 40.2 de la Constitución Española de 1978**, el cual encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica:

> *"Velar por la seguridad e higiene en el trabajo..."*

Asimismo, entronca directamente con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral consagrado en el **artículo 15 de la Constitución Española**.

1. **Transposición del Derecho de la Unión Europea**: Constituye la transposición al ordenamiento interno español de la **Directiva Marco 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989**, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
2. **Carácter de Derecho Necesario Mínimo Indisponible**: La Ley 31/1995 y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo ostentan formalmente el carácter de **normas de Derecho necesario mínimo indisponible**. Ello comporta que sus disposiciones pueden ser mejoradas y desarrolladas por la negociación colectiva (convenios colectivos o acuerdos de personal funcionario), pero **en ningún caso pueden ser objeto de renuncia, minoración o menoscabo** individual o pactado.

1.2. Objeto y Carácter de la Norma (Artículo 2)

El **artículo 2.1 de la LPRL** define el objeto legal de la norma:

> *"La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la **prevención de riesgos derivados del trabajo**."*

Para la consecución de dicho fin, la ley establece:

- Los **principios generales** relativos a la prevención de los riesgos profesionales.

- La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
- La información, la consulta, la participación equilibrada y la **formación de los trabajadores** en materia preventiva.
- La articulación de las actuaciones a través de una densa estructura de desarrollo reglamentario que regula los Servicios de Prevención, la señalización, los lugares de trabajo, las pantallas de visualización de datos (PVD) y los agentes químicos, físicos y biológicos.

1.3. Ámbito de Aplicación Subjetivo y Exclusiones Legales (Artículo 3)

El **artículo 3 de la Ley 31/1995** delimita con precisión quiénes están amparados por sus disposiciones y qué colectivos específicos quedan excluidos:

ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY 31/1995 (LPRL)	
COLECTIVOS INCLUIDOS (ART. 3.1)	**EXCLUSIONES TASADAS (ART. 3.2)**
1. Trabajadores por cuenta ajena con relación laboral (Estatuto de los Trabajadores).	Actividades cuyas particularidades se opongan de forma manifiesta a la ley en los siguientes servicios:
2. **Personal civil con relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones Públicas** (Funcionarios y laborales del **Ayuntamiento de Utrera**).	* Policía, seguridad y resguardo aduanero. * Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. * Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
3. Socios de trabajo de cooperativas (art. 3.4).	
4. Trabajadores autónomos (art. 3.3) en obligaciones de coordinación.	(Se rigen por su propia normativa específica inspirada en la LPRL).

> **[IMPORTANT] Dato clave de examen**: La Ley 31/1995 se aplica **plenamente a las Administraciones Públicas**, quedando incluidos bajo su ámbito protector tanto el personal funcionario como el personal laboral del **Ayuntamiento de Utrera**. Las únicas exclusiones son las funciones operativas de policía, protección civil en catástrofes y fuerzas armadas (art. 3.2).

1.4. Conceptos Legales Fundamentales (Artículo 4)

El **artículo 4 de la LPRL** contiene el glosario de definiciones técnico-jurídicas básicas:

1. **Prevención**: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2. **Riesgo Laboral**: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Su gravedad se califica evaluando conjuntamente la **probabilidad** de que se produzca el daño y la **severidad** del mismo.
3. **Daños Derivados del Trabajo**: Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo (incluye accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
4. **Riesgo Laboral Grave e Inminente**: Aquel que resulte **probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
5. **Condición de Trabajo**: Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador (características de locales, instalaciones, agentes físicos, químicos, biológicos y organización del trabajo).
6. **Equipo de Protección Individual (EPI)**: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el

trabajo.

---

2. Derechos y Obligaciones en Materia Preventiva (Artículos 14 a 29)

El Capítulo III de la LPRL constituye el núcleo dogmático y operativo de la ley, regulando el haz de derechos subjetivos y obligaciones correlativas que vinculan a empleadores (Administración municipal) y empleados públicos.

2.1. El Deber General de Protección y Principio de Indemnidad Económica (Artículo 14)

El **artículo 14 de la Ley 31/1995** consagra el principio rector de la responsabilidad empresarial y administrativa:

- **Derecho subjetivo a una protección eficaz**: Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- **Deber correlativo del empleador**: El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de la Administración Pública (Ayuntamiento de Utrera) de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales.
- **Principio de Indemnidad Económica (artículo 14.5)**: Dispone imperativamente:

> *"El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo* ***no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores****."*

Cualquier equipo de protección, reconocimiento médico preceptivo o curso formativo debe ser sufragado íntegramente por la entidad empleadora.

2.2. Los Nueve Principios de la Acción Preventiva (Artículo 15)

El **artículo 15 de la LPRL** establece la jerarquía metodológica obligatoria que debe guiar cualquier actuación técnica preventiva. Su ordenación secuencial es una de las preguntas más recurrentes en pruebas tipo test:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            LOS NUEVE PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (ARTÍCULO 15)            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.º EVITAR LOS RIESGOS.                                              │
│ 2.º EVALUAR LOS RIESGOS QUE NO SE PUEDAN EVITAR.                     │
│ 3.º COMBATIR LOS RIESGOS EN SU ORIGEN.                               │
│ 4.º ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA (puestos, métodos, elección de equipos).     │
│ 5.º TENER EN CUENTA LA EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA.                      │
│ 6.º SUSTITUIR LO PELIGROSO POR LO QUE ENTRAÑE POCO O NINGÚN PELIGRO. │
│ 7.º PLANIFICAR LA PREVENCIÓN (técnica, organización, condiciones, relaciones).   │
│ 8.º ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL.     │
│ 9.º DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES.                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

> **[IMPORTANT] Regla de examen sobre el principio 8º**: La ley exige con fuerza vinculante **anteponer siempre la protección colectiva a la individual** (por ejemplo, instalar barandillas o ventilación general antes de exigir arneses o mascarillas individuales). El EPI es siempre la última barrera de protección subsidiaria.

2.3. Plan de Prevención, Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva (Artículo 16)

- **El Plan de Prevención de Riesgos Laborales**: Debe ser aprobado por la entidad empleadora e integrarse en el sistema general de gestión del Ayuntamiento de Utrera, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la corporación.
- **La Evaluación de Riesgos**: Proceso dinámico dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Debe actualizarse periódicamente, y de forma preceptiva cuando cambien las

condiciones de trabajo, se incorpore nueva tecnología, se produzcan daños a la salud o se detecte especial sensibilidad en los empleados.

- **La Planificación de la Actividad Preventiva**: Documento operativo derivado de la evaluación donde se programan las medidas correctoras, asignando plazos de ejecución, recursos económicos y responsables técnicos.

2.4. Información, Consulta, Participación y Formación de los Trabajadores (Artículos 18 y 19)

1. **Información y Consulta (artículo 18)**: El empleador debe adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias sobre los riesgos específicos de su puesto, las medidas de protección y los planes de emergencia.
2. **Formación en Materia Preventiva (artículo 19)**:

- Debe ser **teórica y práctica, suficiente y adecuada**.
- Debe impartirse en el momento de la contratación, cuando se produzcan cambios en las funciones desempeñadas o cuando se introduzcan nuevas tecnologías o equipos.
- **Condiciones temporales y económicas**: Debe impartirse, siempre que sea posible, **dentro de la jornada laboral**; si se realiza fuera de ella, el tiempo invertido se computará como tiempo de trabajo efectivo. Su coste **no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores**.

2.5. Medidas de Emergencia y Actuación ante Riesgo Grave e Inminente (Artículos 20 y 21)

- **Medidas de Emergencia (artículo 20)**: La Administración empleadora debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designando al personal encargado y coordinándose con los servicios externos (bomberos, 112, protección civil).
- **Riesgo Grave e Inminente (artículo 21)**:
- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente, el empleador está obligado a informar lo antes posible y adoptar las medidas para que puedan interrumpir la actividad y ponerse a salvo.
- **Derecho individual de resistencia**: El trabajador tiene derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo** cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud, sin que pueda ser objeto de sanción disciplinaria alguna (salvo mala fe o negligencia grave).
- **Facultad colectiva de paralización**: Los representantes legales de los trabajadores (o los **Delegados de Prevención por mayoría de sus miembros**) pueden acordar la **paralización inmediata de la actividad** si el empleador no adopta las medidas oportunas ante un riesgo grave e inminente. El acuerdo debe ser comunicado de inmediato a la empresa y a la Autoridad Laboral, quien lo ratificará o anulará en el plazo de 24 horas.

2.6. La Vigilancia de la Salud (Artículo 22)

El control del estado de salud de los empleados públicos está sometido a un riguroso régimen de garantías jurídicas:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD (ARTÍCULO 22)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. REGLA GENERAL: VOLUNTARIEDAD                                      │
│    La vigilancia de la salud solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador  │
│    preste su CONSENTIMIENTO EXPRESO Y LIBRE.                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EXCEPCIONES TASADAS DE OBLIGATORIEDAD (Sin consentimiento del trabajador):  │
│    * Excepción 1: Cuando los reconocimientos sean indispensables para evaluar  │
│      los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud.       │
│    * Excepción 2: Para verificar si el estado de salud puede constituir un     │
│      peligro para el propio trabajador, para los demás empleados o para terceros │
│      (previo informe de los representantes de los trabajadores).     │
│    * Excepción 3: Cuando esté fijado legalmente por una disposición legal sobre │
│      protección de riesgos específicos o actividades de especial peligrosidad.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. GARANTÍAS ÉTICAS Y CONFIDENCIALIDAD:                              │
│    * Respeto a la intimidad y dignidad del trabajador.               │
│    * Secreto médico: La información médica confidencial queda reservada al     │
│      personal médico del servicio de prevención.                     │
│    * Al empleador solo se le comunican las conclusiones relativas a la APTITUD:  │
│      "Apto", "Apto con restricciones" o "No Apto".                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.7. Protección de Colectivos Específicos (Artículos 25 a 28)

La LPRL impone un deber de protección reforzado sobre determinados colectivos vulnerables:

1. **Trabajadores Especialmente Sensibles (artículo 25)**: La Administración debe garantizar de manera específica la protección de los empleados que, por sus propias características personales, discapacidad física, psíquica o sensorial reconocida, o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo.
2. **Protección de la Maternidad y Lactancia Natural (artículo 26)**:

- Evaluación específica de los riesgos para la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural.
- Si las condiciones suponen riesgo para la madre o el feto: **adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo** (incluyendo la no realización de trabajo nocturno o a turnos).
- Si la adaptación no es viable: **cambio de puesto de trabajo o de función compatible** con su estado dentro de su grupo profesional o equivalente.
- Si el cambio no es técnicamente posible: se declarará la **suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o lactancia natural**, percibiendo el subsidio del 100% de la base reguladora de la Seguridad Social.

1. **Protección de los Menores de 18 Años (artículo 27)**: Evaluación previa de riesgos específicos derivados de su inmadurez; prohibición taxativa de realizar horas extraordinarias, trabajos nocturnos y actividades catalogadas como peligrosas o insalubres.
2. **Trabajadores Temporales y de ETT (artículo 28)**: Garantía de idéntico nivel de protección y formación preventiva que los empleados fijos.

2.8. Las Obligaciones de los Trabajadores en Materia Preventiva (Artículo 29)

El **artículo 29 de la LPRL** establece el catálogo de deberes imperativos que vinculan a cada empleado público:

1. Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas y cualquier medio con el que desarrollen su actividad.
2. Utilizar correctamente los **equipos de protección individual (EPI)** puestos a su disposición por el empleador.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad de las instalaciones.

4. **Informar de inmediato** a su superior jerárquico directo y a los delegados de prevención de cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad.
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
6. Cooperar con el empleador para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

> **[WARNING] Consecuencias del incumplimiento (artículo 29.3)**: El incumplimiento por los trabajadores de estas obligaciones en materia preventiva tiene formalmente la consideración de **incumplimiento laboral a los efectos sancionatorios disciplinarios** (en el caso de personal funcionario, falta disciplinaria tipificada con arreglo al TREBEP y la legislación de función pública).

---

3. Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Local y en la Educación Social

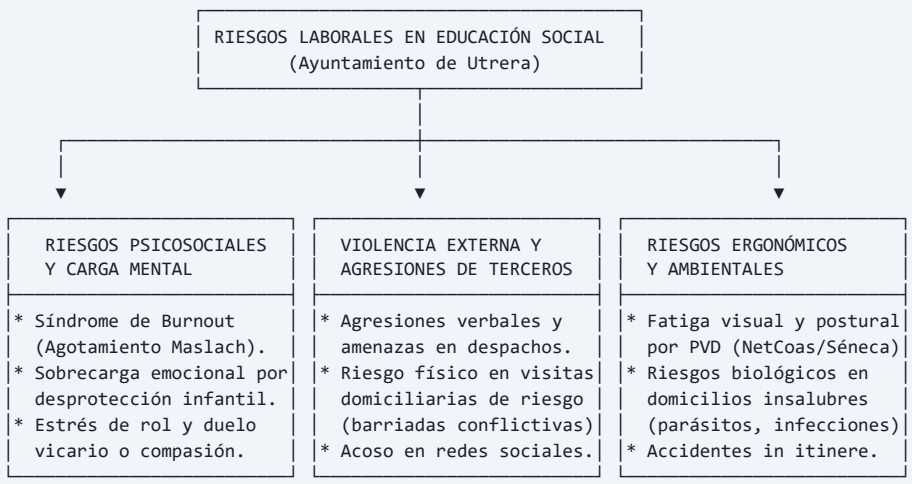
3.1. Estructura Preventiva Municipal en el Ayuntamiento de Utrera

En cumplimiento de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997), el Ayuntamiento de Utrera articula su gestión preventiva mediante:

- **El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales**: Unidad técnica interdisciplinar que asume las cuatro especialidades preventivas legalmente establecidas: **Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y Medicina del Trabajo**.
- **El Comité de Seguridad y Salud (artículos 38 y 39 LPRL)**: Órgano colegiado paritario y de consulta periódica en materia preventiva, obligatorio en centros o corporaciones de más de 50 trabajadores (como el Ayuntamiento de Utrera). Está integrado a partes iguales por los **Delegados de Prevención** (designados por los representantes del personal) y por los representantes de la Corporación local nombrados por el Alcalde.

3.2. Riesgos Específicos del Puesto de Técnico/a Medio de Educación Social

La práctica profesional del Educador/a Social en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32), en el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), en el absentismo (EMAE) o en la estrategia ERACIS+, presenta un perfil de riesgos laborales netamente diferenciado del personal puramente administrativo:



A. Riesgos Psicosociales y Síndrome de Burnout

- **Factores generadores**: Trato continuado con personas en extrema precariedad, violencia intrafamiliar, maltrato a menores, impotencia ante la falta de recursos y desbordamiento emocional.
- **Medidas preventivas municipales**: Supervisión técnica de casos periódica; rotación de casos de alta intensidad; protocolos de descompresión emocional; y evaluación reglada de riesgos psicosociales mediante

métodos estandarizados (como el método CoPsoQ-istas21 o FPSICO).

B. Riesgo de Violencia Externa y Agresiones

- **Protocolo Municipal frente a Agresiones a Empleados de Servicios Sociales**:
- Medidas de protección en sede física (calle Catalina de Perea): Pulsadores de alarma antipánico en despachos de atención al público, mamparas de seguridad y presencia disuasoria de la Policía Local de Utrera.
- Medidas en medio abierto y visitas a domicilio: **Prohibición de acudir en solitario a domicilios de alto riesgo acreditado** (visitas conjuntas obligadas en pareja de Educador/a Social y Trabajador/a Social, o acompañamiento policial preventivo por la Policía Local/Agente Tutor).
- Asistencia jurídica y psicológica inmediata gratuita por los servicios municipales ante agresiones sufridas en acto de servicio.

C. Riesgos Ergonómicos y PVD

- Consecuencias: Trastornos musculoesqueléticos cervicales y lumbares y fatiga visual derivados del uso continuado de aplicaciones informáticas (NetCoas, Séneca).
- Medidas: Ajuste ergonómico de sillas, reposapiés, iluminación natural indirecta y pausas obligatorias periódicas de 10 minutos cada dos horas de trabajo en pantalla.

---

4. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Fecha completa y número de la ley**: **Ley 31/1995, de 8 de noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales (*BOE nº 269, de 10/11/1995*).
2. **Directiva comunitaria transpuesta**: **Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989**.
3. **Mandato constitucional habilitante**: **Artículo 40.2 de la Constitución Española** (*velar por la seguridad e higiene*).
4. **Carácter normativo indisponible**: Disposiciones de **Derecho necesario mínimo indisponible** (art. 1).
5. **Inclusión de las Administraciones Públicas**: Aplicable al **personal civil con relación administrativa o estatutaria** (funcionarios y laborales del Ayuntamiento de Utrera) (art. 3.1).
6. **Exclusiones tasadas de la LPRL**: Policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil en catástrofes y fuerzas armadas (art. 3.2).
7. **Principio de indemnidad económica**: El coste de las medidas preventivas **no recaerá en modo alguno sobre los trabajadores** (art. 14.5).
8. **Número exacto de principios de la acción preventiva**: **9 principios** (artículo 15).
9. **Primer principio de la acción preventiva**: **Evitar los riesgos** (art. 15.1.a).
10. **Principio sobre protección colectiva vs individual**: **Anteponer la protección colectiva a la individual** (principio 8º, art. 15.1.h).
11. **Condición de la formación preventiva**: Teórica y práctica, dentro de la jornada laboral y a **coste cero** para el trabajador (art. 19).
12. **Paralización por riesgo grave e inminente**: Puede ser acordada por **mayoría de los Delegados de Prevención** si el empleador no actúa (art. 21.3).
13. **Plazo de la Autoridad Laboral para ratificar la paralización**: **24 horas** (art. 21.3).
14. **Regla general de la vigilancia de la salud**: **Voluntariedad** (requiere consentimiento libre y expreso) (art. 22.1).

15. **Tres excepciones a la voluntariedad de la vigilancia médica**: 1) Indispensable para evaluar condiciones; 2) Peligro para sí o para terceros; 3) Obligatorio por norma legal específica (art. 22.1).
16. **Secreto médico y empleador**: Al empleador **solo se le comunican las conclusiones de aptitud** (*Apto, Apto con restricciones o No Apto*) (art. 22.4).
17. **Protección de la maternidad (art. 26)**: Secuencia de medidas: 1) Adaptación de condiciones/horarios; 2) Cambio de puesto; 3) Suspensión por riesgo con subsidio del 100%.
18. **Protección de menores (art. 27)**: Prohibición de **horas extraordinarias y trabajo nocturno** a menores de 18 años.
19. **Obligaciones de los trabajadores**: Reguladas en el **artículo 29**. Su incumplimiento es falta disciplinaria laboral.
20. **Órgano paritario de seguridad y salud municipal**: **Comité de Seguridad y Salud** (obligatorio en centros de ≥ 50 trabajadores, arts. 38 y 39).
21. **Reglamento de los Servicios de Prevención**: **Real Decreto 39/1997, de 17 de enero**.
22. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            ESQUEMA INTEGRAL DE LA LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
================================================================================

 1. ESTRUCTURA Y ÁMBITO
    ├── OBJETO ──────► Promover seguridad y salud. Derecho necesario mínimo.
    ├── ÁMBITO ──────► Laborales del ET + Personal civil de AAPP (Ayuntamientos).
    └── EXCLUSIONES ─► Policía, protección civil en catástrofes, fuerzas armadas (art. 3.2).

 2. LOS 9 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (ART. 15)
    [1. Evitar riesgos] ──► [2. Evaluar inevitables] ──► [3. Combatir en origen]
             │
             ▼
    [4. Adaptar trabajo a la persona] ──► [5. Evolución técnica] ──► [6. Sustituir peligroso]
             │
             ▼
    [7. Planificar prevención] ──► [8. Protección COLECTIVA sobre individual] ──► [9. Instrucciones]

 3. MATRIZ DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
    ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
    │ DERECHOS (EMPLEADOR)     │ OBLIGACIONES (TRABAJADOR - ART. 29)          │
    ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
    │* Protección eficaz (gratis│* Usar adecuadamente máquinas, equipos y sustancias.  │
    │* Información (art. 18).  │* Utilizar correctamente los EPIs facilitados.        │
    │* Formación en jornada (19)│* No desconectar dispositivos de seguridad.          │
    │* Resistencia ante riesgo  │* Informar de inmediato de riesgos detectados.       │
    │  grave e inminente (21).  │* Cooperar en materia preventiva.                    │
    │* Vigilancia salud voluntar│* Incumplimiento = Sanción disciplinaria laboral.    │
    └──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

 4. COLECTIVOS ESPECÍFICOS
    ├── Sensibles (art. 25) ──► Adaptación personalizada de puestos.
    ├── Maternidad (art. 26) ─► 1. Adaptar -> 2. Cambio puesto -> 3. Suspensión 100%.
    └── Menores (art. 27) ────► Prohibido trabajo nocturno y horas extraordinarias.
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre el coste de los Equipos de Protección Individual (EPI) y la formación**:

- *Enunciado trampa*: *"La empresa o Ayuntamiento facilitará los EPIs necesarios, pudiendo descontar hasta un 10% de su coste de la nómina del trabajador en concepto de fianza."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 14.5 de la LPRL** consagra taxativamente que el coste de las medidas de seguridad y salud **no recaerá en modo alguno sobre los trabajadores**. Los EPIs y la formación son estrictamente gratuitos.

1. **Trampa sobre la obligatoriedad universal de los reconocimientos médicos**:

- *Enunciado trampa*: *"El reconocimiento médico periódico anual es obligatorio para todos los trabajadores de la empresa, siendo su negativa motivo de sanción disciplinaria."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 22.1 de la LPRL**, la regla general es la **VOLUNTARIEDAD** de la vigilancia de la salud (requiere consentimiento del trabajador), salvo las tres excepciones tasadas (peligro para terceros, indispensable para evaluar efectos o norma específica).

1. **Trampa sobre la jerarquía de la protección colectiva frente a la individual**:

- *Enunciado trampa*: *"En aplicación del principio de eficiencia, las medidas de protección individual deben anteponerse a las medidas de protección colectiva."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El principio 8º del **artículo 15.1.h)** exige de manera imperativa **anteponer siempre la protección colectiva a la individual**. El EPI es la última barrera de protección admisible.

1. **Trampa sobre la paralización de actividades por riesgo grave e inminente**:

- *Enunciado trampa*: *"Cualquier trabajador individualmente tiene la facultad de ordenar la paralización de toda la planta de trabajo ante un riesgo inminente."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El trabajador individual tiene derecho a **interrumpir su propia actividad y abandonar su puesto** (art. 21.2). La facultad colectiva de **paralizar la actividad de la empresa o centro** corresponde exclusivamente a los órganos de representación de los trabajadores o a los **Delegados de Prevención por mayoría de sus miembros** (art. 21.3).

1. **Trampa sobre el ámbito de aplicación en empleados públicos**:

- *Enunciado trampa*: *"La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se aplica a los funcionarios públicos de los Ayuntamientos, rigiéndose estos únicamente por el Estatuto Básico del Empleado Público."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 3.1 de la LPRL** declara expresamente de aplicación la ley al **personal civil con relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones Públicas**.

1. **Trampa sobre la información médica transmitida al empleador**:

- *Enunciado trampa*: *"El médico del servicio de prevención remitirá al Alcalde copia íntegra del informe clínico del trabajador con indicación de sus patologías y diagnósticos."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 22.4 de la LPRL**, los datos médicos son confidenciales y están sujetos a secreto médico. Al empleador y a los órganos de gestión solo se les facilita las conclusiones relativas a la **aptitud para el puesto de trabajo** (*Apto, Apto con limitaciones o No apto*).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32), un **Técnico/a Medio de Educación Social** del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) y una Trabajadora Social acuden a realizar una visita domiciliaria de seguimiento socioeducativo a un domicilio situado en la Barriada El Tinte.

Incidente en el trabajo de campo: Al acceder a la vivienda, el progenitor de los menores se encuentra en estado de gran alteración por intoxicación etílica y consumo de tóxicos. Cierra la puerta con llave, amenaza de muerte a los profesionales empuñando un arma blanca y les increpa violentamente por el expediente de riesgo infantil tramitado.

Protocolo Técnico de Actuación conforme a la Ley 31/1995 y Protocolos Municipales de Utrera:

1. **Actuación Inmediata ante Riesgo Grave e Inminente (Artículo 21 LPRL)**:

- Los profesionales aplican técnicas de contención verbal asertiva sin confrontar, logrando que el sujeto abra la puerta tras unos minutos de tensión.
- En ejercicio del **derecho individual de resistencia y paralización de la actividad** regulado en el **artículo 21.2 de la LPRL**, los empleados públicos interrumpen de forma inmediata la visita domiciliaria y abandonan el lugar de trabajo, dirigiéndose de inmediato a una zona segura.

1. **Activación de Medidas de Emergencia y Coordinación Policial**:

- Contacto telefónico inmediato desde la vía pública con la **Policía Local de Utrera**, personándose una patrulla del Programa Agente Tutor para asegurar la protección inmediata de los menores y custodiar la zona.
- Regreso al Centro de Servicios Sociales Comunitarios de calle Catalina de Perea.

1. **Tramitación Administrativa y Notificación al Servicio de Prevención**:

- Notificación inmediata del suceso a la Dirección Técnica del CSSC y al **Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Utrera**.
- Cumplimentación del **Formulario Oficial de Notificación de Agresiones a Empleados Públicos de Servicios Sociales**.
- Emisión de volante de asistencia médica en la Mutua colaboradora con la Seguridad Social por crisis de ansiedad y estrés agudo postraumático.

1. **Medidas Preventivas Correctoras del Comité de Seguridad y Salud**:

- El caso es elevado al **Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Utrera** (órgano paritario de los arts. 38 y 39 LPRL):
- *Reclasificación del expediente*: El domicilio queda catalogado como *"Entorno de Alto Riesgo de Violencia Externa"*.
- *Medida preventiva obligatoria*: Prohibición taxativa de que ningún profesional de Servicios Sociales vuelva a acudir a dicho domicilio sin el **acompañamiento presencial previo y coordinado de una patrulla de la Policía Local de Utrera**.
- *Asistencia jurídica gratuita*: Los Servicios Jurídicos municipales del Ayuntamiento de Utrera asumen la representación procesal del Educador/a Social y de la Trabajadora Social para interponer denuncia penal por delito de atentado a funcionario público (art. 550 CP).
- *Vigilancia de la salud*: Seguimiento psicológico especializado a través del Servicio de Prevención municipal para prevenir la eclosión de un Trastorno de Estrés Postraumático o cronificación de Burnout.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

1. **Normativa Básica Estatal**:

- **Ley 31/1995, de 8 de noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales (*BOE nº 269, de 10 de noviembre de 1995*). Artículos 1 a 4 (Capítulo I) y artículos 14 a 29 (Capítulo III).

- **Real Decreto 39/1997, de 17 de enero**, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (*BOE nº 27, de 31 de enero de 1997*).
- **Constitución Española de 1978**: Artículos 15 (integridad física) y 40.2 (mandato de seguridad e higiene).
- **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (**TREBEP**).
- **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (**ET**).

1. **Normativa Comunitaria Europea**:

- **Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989**, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).